פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת בבא בתרא · ימים רמח–רעח

מסכת בבא בתרא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רמח–רעח

יום רמח

פרק א

רי"ף א. **א** [דף ב.] **השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבינים בונין. הכל כמנהג המדינה.** מקום שנהגו לבנות פי' לבנות כותלי חצירות דומיא דקתני
רי"ף א: **וכן בגינה מקום שנהגו לגדור.** ואינו תלוי במנהג שאר בנייני העיר שאף אם נהגו לבנות בנייני הבתים בגזית אין צריך כל כך בנין חזק למחיצה החולקת ודי בכפיסים או בלבינים. **בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבינים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.** תימה מה הוצרך לפרש שיעור גויל גזית כפיסים לבינים הא תנא כבר הכל כמנהג המדינה. וליחזי היכי נהוג בעובי בנין החומות של גויל גזית כפיסים ולבינים וליזיל בתר מנהגא. על כן נראה לפרש דהכל כמנהג המדינה לא קאי אלא אעיקר המחיצה כמנהגן לבנותה אם בגויל או בגזית או בכפיסים או בלבינים ואפילו בהוצא ודפנא כדקאמר בגמרא. אבל שיעור עובי החומות לאו במנהגא תליא מילתא אלא בשיעור המפורש במשנתינו. ואם נהגו ביותר לא כפינן ליה דקים להו לרבנן דלא בעי טפי. ואם נהגו בפחות מנהג גרוע הוא ולא אזלינן בתריה. דקים להו לרבנן דבבציר מהכי לא קאי כדמוכח בגמרא דקאמר למימרא דכל דבגזית ד' אמות בגובה אי הוי חמשה טפחים קאי ואי לא לא קאי. ומדקאמר ש"מ כל ביני אורבי טפח ומדבעיא ליה הן וסידן או הן בלא סידן אלמא האי שיעורא דוקא הוא ואין לשנותו:

גמ' מאי [דף ב:] **מחיצה פלוגתא כדכתיב** ותהי מחצת העדה וגו' וכיון דרצו **בונין את הכותל בעל כרחו אלמא היזק ראיה שמיה היזק.** [דף ג.] **ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו** אפילו לא רצו נמי. **אמר רבי יוחנן משנתינו כשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למיפלג אלא חדא מינייהו פליג דהיזק ראיה שמיה היזק. וכי תימא אמאי תנא מתניתין רצו** וכשאין בה דין חלוקה ליתני השותפין שחלקו. וי"ל דרבותא קמ"ל דמהו דתימא דמצי למימר כי איתרצאי לחלוק על מנת שלא לעשות מחיצה קמ"ל. רב אלפס ז"ל הביא לישנא בתרא דחשיב ליה עיקר משום דפריך פירכי טובא אלישנא קמא. ואף ע"ג דשני ליה שינויי דחיקי נינהו. ועוד דרבי יוחנן ורב אשי איירו לשנויי האי לישנא בתרא ובכל דוכתא קי"ל דהיזק ראיה שמיה היזק:

ב ושותפין שחלקו את החצר ולא בנו כותל ביניהו ואחר כמה שנים תבע האחד לבנות כותל ביניהם ושכנגדו טוען הנה מחלת לי על היזק ראיה שאני מזיקך ונתת לי או מכרת לי והחזקתי בו כמה שנים אין טענתו טענה. ולא שייך כאן חזקה דטעמא דחזקה היינו כיון דשתק ולא מיחה הפסיד היינו דוקא היכא שהמחזיק הוא מזיק ואינו ניזק כגון מי שיש לו חלון פתוח לחצר חבירו והחזיק בו שלש שנים. אבל הכא מצי למימר למה היה לי למחות יותר ממך והלא הייתי מזיקך כמו שהיית מזיקני והייתי מצפה אולי תפתח אתה לתבוע. ועוד דלא דמי האי היזק להיזקא דחלון דהתם לאו היזק תדיר הוא שהחלון עשוי לאורה ולא להסתכל בו לחצר חבירו ואסור לו להסתכל במעשה חבירו כדאמרינן גבי גינה אבל חצר שמשתמש בכניסה ויציאה ואי אפשר שלא יסתכל בתשמיש חבירו דמי האי היזקא לקוטרא ובית הכסא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף כג.) דלית להו חזקה הלכך צריך לסייעו בבנין הכותל. אבל אם יש עדים שמחלו השותפין זה לזה על היזק ראיה שוב אין יכולין לחזור בהן. אע"פ שהאומר לחבירו קרע כסותי ושבר כדי יכול לחזור בו ויתחייב חבירו בהיזקו אחר שחזר בו. שאני הכא דתביעת ממון יש ביניהן שנתחייב כל אחד לחבירו לסייעו בבנין הכותל והוי כמו שנתחייב לו מנה ומחל לו עליו שזכה במחילתו בלא קנין:

ג וכי רצו מאי הוו ליהדרי בהו. אמר רבי יוחנן
רי"ף ב. כשקנו מידן וכי קנו מידן **מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא** למ"ד מחיצה גודא ניחא דכיון דקנו ושיעבדו נכסיהם לבנין הכותל לאו קנין דברים הוא אבל למ"ד מחיצה פלוגתא שלא נתרצו אלא לחלוקה אין כאן שיעבוד נכסים ולא מכר ולא מתנות ואין לו לקנין על מה שיתפיס. כשקנו מידן ברוחות פלוני לוקח לו לחלקו רוח מזרחית ופלוני **רוח מערבית. רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו.** לא שיהו שניהם צריכין להחזיק אלא

כיון שהחזיק אחד מהם נסתלק מחצי האחר ונקנה לחבירו כדרך ששנינו קדושין דף כח. במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין. וכן שנינו בתוספתא המחליף קרקע בקרקע או מטלטלין במטלטלין או מטלטלין בקרקע או קרקע במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב בחליפין אלא או זה או זה קאמר תימה מאי קמ"ל רב אשי אכתי לא שמעינן דקרקע נקנית בחזקה. וי"ל דאשמעינן אע"ג דלא אמר לך חזק וקני אלא שנתרצה לחלוק והלך והחזיק שלא בפניו הויא חזקה ואף ע"ג דבעלמא לקמן (בבא בתרא דף נג.) אמר דחזקה שלא בפניו צריך לומר לך חזק וקני ה"מ בדבר שאין לו חלק בו אלא בקנין זה. אבל הכא שהקרקע היא של שניהם מועלת חזקה מדעתו שלא בפניו אפילו לא א"ל לך חזק וקני: **מקום שנהגו לבנות גויל גזית וכו'. גויל אבני דלא** משפיין. **גזית אבני דמשפיין דכתיב כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגירה. כפיסים ארחי. לבינים ליבני.** [דף ג:] **איבעיא להו הן וסידן או הן** ולא סידן. ואסיקנא הן וסידן:

ד אמר רב חסדא לא לסתור אינשי בי כנישתא אא"כ בנו בי כנישתא אחריתי. איכא דאמרי משום פשיעותא. ואיכא דאמרי משום צלויי. מאי בינייהו. איכא בינייהו דאיכא דוכתא לצלויי. מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי קייטא בסיתוא ובי סיתוא בקייטא. אינהו סברי משום צלויי והוה להו דוכתא לצלויי. א"ל רבינא לרב אשי גבי זוזי ומנחי מאי וכו'. אינהו סברי משום פשיעותא להכי שקלי וטרו היכא שהכל מזומן אי איכא למיחש לפשיעותא. והלכתא כוותייהו דאפילו אי איכא דוכתא לצלויי אסור משום פשיעותא. וה"מ דלא חזא ביה תיוהא אבל היכא דחזא ביה תיוהא סתר ובני. וכן כל בנין שאי אפשר לבנותו בלא סתירה כגון להרחיב את הבנין. כי הא דרב אשי חזא תיוהא בכנישתא דמתא מחסיא סתריה ועייליה לפורייה להתם ובני ולא אפקיה לפורייה עד דתקין לה שפכי לאו דעייליה ממש לגו בי כנישתא דאמר במגילה בפרק בני העיר (מגילה דף כח.) אין אוכלין ושותין וישנים בבית הכנסת. אלא סמוך לבית הכנסת מקום שאורחים רגילים לאכול ולישן שם כדאמר בערבי פסחים דף קא. לאפוקי אורחים ידי חובתם דאכלי ושתו וגנו בבי כנישתא ולפרש"י שפי' בפ' בני העיר שם: בתי כנסיות של בבל על תנאי הן עשויין ואפילו בישובן יכולין לעשות בהן כל צורכם מצינו לפרושי הכא אף בבהכ"נ ממש מיהו לא נהירא פרש"י מדאמר התם אין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים כי הא דרב פפא ורב אדא הוו קיימי ושיילי שמעתתא אתא זילחא דמיטרא עלו לבי כנישתא ולאו משום מיטרא אלא משום שמעתתא דבעיא צילותא ואי כפרש"י מאי איסורא איכא אלא נראה לפרש על תנאי הן עשויין לאחר חורבנן מותרין אבל בישובן אסורין והא דקאמר התם רבינא הוה ליה תילא דבי כנישתא ובעי למיזרעיה א"ל זבנה משבעה טובי העיר ואמאי והא בהכ"נ של בבל הוה וי"ל דאפי' הכי אין לעשות בו קלות ראש כל כך לזרוע בתוכו כדאמר התם דאע"ג דעל תנאי הן עשוין אין נוהגין בהן קלות ראש:

ה [דף ד.] **הכל כמנהג המדינה הכל לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא.** הקשה ר"ת מאי בעי לאיתויי לימא לאיתויי כל המקומות כפי מה שנהגו ופי' דאתא לאשמועינן דדוקא הוצא ודפנא דקצת חשוב הוא אבל אם נהגו בפחות מנהג שטות הוא ולא עבדינן ליה וכן משמע הלשון הכל לאיתויי מאי כלומר איזה דבר ראוי למחיצה חוץ מאותם המפורשים במשנה וקאמר לאיתויי באתרא דנהיגי בהוצא ודפנא דאף זה נמי קרוי מחיצה במקום שנהגו בו אבל בפחות מכאן אין ראוי למחיצה אף אם נהגו בו כגון אם נהגו לחלוק במחצלות כופהו לעשות בהוצא ודפנא. י"מ הא דכייפי אהדדי לבנות כותל של גויל וגזית והכל כמנהג המדינה היינו דוקא כשמעמידין הכותל על הקרקע של שניהם ואין אחד מהן רוצה להיות כונס בתוך שלו ולבנות משלו דמצי כל חד למימר איני רוצה לוותר קרקע ולא לבנות בבנין אם לא בבנין בר קיימא אבל אם רצה האחד לכנוס בתוך שלו ולעשות מחיצה בתוך שלו בהוצא ודפנא כיון שמסלק היזק ראיה מחבירו דיו. תדע שלא הוזכר חיוב בבנין אבנים או לבינים אלא במקום שמגיע היזק ראיה לשניהם וחיוב הבנין על שניהם ועל יסוד שניהם אבל במקום שמגיע לזה ולא לזה כגון גג הסמוך לחצר חבירו שבעל הגג לבדו חייב לעשות מעקה לא הוזכר שם בנין אבנים או לבינים אלא עושה מעקה כמו שירצה בין לבינים בין הוצא ודפנא דקאמר א"ר נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות והא דקאמר לקמן (בבא בתרא דף ו:) בענין שני גגין משני צידי רה"ר דלא ניחא לי

דתיתרע אשיתאי דמשמע בבנין אבנים הוא מכביד על הגג לא מתורת חיוב אומר כן אלא לפי שאין רוצה לבנות בשלו בהוצא ודפנא לפי שאין מתקיימת זמן מרובה וקשה עליו לטרוח תמיד בבנין המחיצה וי"מ שאפי' אם רוצה לכנוס לתוך שלו ולגדור בהוצא ודפנא חבירו מעכב עליו לפי שאומר לו אינה מחיצה של קיימא ואצטרך לצעוק עליך תמיד כשתפול המחיצה לסלק מעלי היזק ראייתך ונראה כפירושא קמא שלא נתנו חכמים גבול וקצבה למי שיש לו לסלק היזקו מחבירו שיעשה דבר קיים לדורי דורות אלא מספיק מה שמסלק היזקו ממנו לפי שעה ואם אחר זמן יזיקנו יש שופטים בארץ דאי לא תימא הכי מחיצת הכרם אם תפרוץ תיאסר תבואת חבירו ויצטרך בעל הכרם לבנות גזית אלא ודאי לא נתנו חכמים גבול לבנין אלא במקום שיציאת הבנין על שניהן שיכול האחד לומר אי אפשי לעשות מעותי אנפרות ולהוציא הוצאות בכל יום:

ו יכול אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. כלומר הואיל ומתחילה חיוב הבנין מוטל על שניהן ועל יסוד שניהן מסתמא בשתוף בנאוהו ואע"ג דמתניתין איירי בשאין בו שיעור חלוקה לא מצי למימר אותו שהאבנים ברשותו לא רצית לחלוק כי ידעת שאם תחלוק אכוף אותך לבנות הכותל ולא נתרצית אלא על מנת שאבנה הכותל על חלקי ומשלי דמסתמא כיון שהיזק ראיה שמיה היזק שניהם נתרצו לסלק ההיזק מעליהם. פשיטא אפי' לא היה מתחלה מוטל על שניהם לבנותו היו חולקין בשוה שהרי ברשות שניהם מונחין ויד מי מהן תגבר. **לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו** מהו דתימא כיון שהוא מוחזק באבנים ניהמניה קמ"ל. **אי נמי דפנינהו חד לרשותיה** שלא בעדים **מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל** כיון דמסתמא מחזקינן ליה דלתרוייהו הוי **אע"ג דאיתא השתא ברשותא דחד מינייהו לא נפקא מחזקה דאידך דשותפין לא קפדי אהדדי** ואפי' נשתהה ברשותו ואין לו ראיה אלא בעדים: וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו אבל אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה **חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים** שלו ואם עשו מדעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן **לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.**

ומסקינן פירושא דמתניתין וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו אבל סתם בקעה כמקום שנהגו שלא לגדור דמי ואין מחייבין אותו ודוקא סתם גינה אבל מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו. וי"מ דה"ה בחצר במקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו דהא חזינא לעיל דנפיש היזקא דראיה בגינה טפי מבחצר דללישנא דמחיצה גודא דלית ליה היזק ראיה בחצר בגינה מודה וא"כ מתני' איירי בעיר חדשה שאין לה מנהג ידוע וי"מ דבחצר אפילו במקום שנהגו שלא לגדור מחייבין אותו משום דבחצר נפיש היזקא וכן משמע מדלא תני מתניתין מנהג בחצר אלא בגינה. והא דאמר לעיל דהיזק דגינה נפיש היינו למאן דאית ליה דהיזק ראיה לא שמיה היזק ומ"מ בגינה שעומדת בקמותיה שליט ביה עינא בישא אבל למ"ד דאית ליה היזק ראיה שמיה היזק בחצר דתדירי ביה בתשמיש צנוע וגם משמשים בה בכניסה ויציאה נפיש היזקא מהיזק גינה וכן עיקר: מאי חזית אמר רב הונא דכייף ליה קרנא מלבר ר' יוחנן אמר דשיע באמתא מלבר לכאורה נראה דלא פליגי אהדדי ור"ח כתב דפליגי ופסק כר' יוחנן ולדבריו בהא פליגי ר' יוחנן סבר גיזוזא לא ידיע ורב הונא סבר קולפא לא [דף ד:] ידיע. הוצא אמר רב נחמן דסניף ליה דצי לבר. כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דלא תקנו חכמים חזית אלא בבקעה לפי שאין יכול לכופו לבנות הכותל עמו אבל בחצר לא תקינו רבנן חזית שמתחלה יכול לכופו ולבנותו עמו ואפילו בחצר שאין בו דין חלוקה ולא נתרצה הא' לחלוק אלא ע"מ שיבנה הא' הכותל משלו לא תקנו חכמים חזית ולית ליה תקנתא אלא בשטרא דכיון דבחצר שיש בה דין חלוקה לא הוצרכו לתקן משום חצר שאין בה דין חלוקה לחוד לא עבוד תקנתא ולא מהני חזית אבל אם הא' בנה עליו בנין ולא חבירו הוי חזקה לדידיה ובמקום שנהגו שעושה בעל הכותל חלונות מבפנים לראיה שהכותל שלו אם יש עדים שעשה כן בשעת הבנין הרי זו ראיה ואם לאו יכול לטעון לאחר הבנין עשאו ולא הרגשתי בדבר וכגון שאין להבחין שנעשה בשעת הבנין כדאמר גבי חזית ליפופא מידע ידיע ולא ידענא מהיכן אית ליה דלא תקינו רבנן חזית בחצר כיון דסימן טוב הוא ולא שייך ביה רמאות אמאי לא מהני בכל דוכתא והלא אפילו חלונות שלא הוזכרו בשום מקום מהני אם יש להבחין שנעשה בשעת

הבנין סימן שאמרו חכמים דלא שייך ביה רמאות לכ"ש ואם בשביל שלא שנה חזית ברישא אף בסיפא נמי לא הוי תני ליה אי לאו דתנא דינא ואגב דינא תני תקנתא ואף בהוצא דלא מיתניא במתניתין מהני חזית כיון דלא שייך בו רמאות. וכיון דבבקעה דיכול ליכנס לשדה חבירו ולעשות גם הוא חזית מבחוץ מהני כ"ש בחצר אם עשה חזית מבחוץ דמהני:

רי"ף ב: **ז מתני' המקיף את חבירו מג' רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו. ר' יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל ולא שנא עמד ניקף ול"ש עמד מקיף. איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר דמי קנים בזול. רוניא אקפיה רבינא מד' רוחותיו א"ל הב לי מאי **דגדרי א"ל לא א"ל הב לי דמי** קניא בזול א"ל לא **הב לי אגר נטירא א"ל לא** אתא לקמיה דרבא א"ל זיל פייסיה **ואי לא דיינינא לך כר' יוסי ואליבא דרב הונא וכן הלכה.** ואע"ג דבבקעה הוא מקום שנהגו שלא לגדור ה"מ גדר שבינו לבין חבירו משום היזק ראיה אבל אם הקיפו מארבע רוחות ומנע ממנו רגל אדם ורגל בהמה חייב לשלם ומיהו אם מתחלה א"ל הניקף אם תקיף לא אתן לך כלום דלדידי סגי לי בנטירא בר זוזא לא יהיב ליה אלא אגר נטירא. אבל כיון ששתק וראה שחבירו היה גודר מסתמא ניחא ליה שאם יקיפנו מארבע רוחות שיתן חלקו:

רי"ף ג. **ח מתני'** [דף ה.] **כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד' אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה**
רי"ף ג: **שלא נתן. מד' אמות ולמעלה אין מחייבין אותו. סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל. בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן** יראה האי דקתני אין מחייבין אותו אין לפרש חיובי הוא דלא מחייבינן ליה אבל יכול לבנותו בעל כרחו. דהא ליתא שהרי אויר שעל גבי הכותל חציו של חבירו ואינו יכול למעט אוירו. לפי שיכול לומר אני רוצה להשתמש על חצי הכותל. שהוא שלי. או היום או מחר אבנה ואסמוך הקורות על הכותל ואעשה מחיצה דקה של נסרים ואעמידנה על חצי הכותל שהוא שלי אלא ה"ק אם שתק ולא מיחה אין מחייבין אותו. דלא תימא כיון ששתק והניחו לבנות ולמעט אוירו ודאי ניחא ליה ודעתו לסמוך לו כותל אחר וליתן עליו תקרה. קמ"ל דאין מחייבין אותו עד שיסמוך לו כותל אחר. משום דכ"ע לאו דינא גמירי ולא היה יודע שיכול למחות בידו כיון שתחתית הכותל משועבד לשניהם:

יום רמט

ט גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו וא"ל פרעתיך בתוך זמנו אין נאמן ולואי שיפרע אדם בזמנו ודוקא בקובע זמן אבל בסתם הלוואה אע"ג דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: סתם הלוואה שלשים יום לא חשבי' ליה תוך זמנו בתוך שלשים יום. דעביד איניש דפרע בתוך שלשים יום ומילתיה דר"ל איירי כשקבע לו בפני עדים. דאי לאו הכי נאמן לומר פרעתיך בתוך זמנו במגו דלא קבעת לי זמן. או תפשוט מהכא דלא אמר מגו במקום חזקה. [דף ה:] **והלכתא כר"ל ואפי' מיתמי. ואע"ג דאמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה. חזקה** דלא **עביד איניש דפרע בגו זימניה.** ואפי' מיתומים קטנים. דכי היכי דלא פרע איניש בגו זימניה ה"נ לא מיתפיס צררי בגו זימניה. וה"ר יונה ז"ל כתב דאע"ג דלא חיישינן לפרעון בגו זימניה לצררי חיישי' אף בגו זימניה דמשכון עביד איניש דמתפיס אף בתוך הזמן ואף בשעת הלוואה ולהכי לא פי' טעמא דאין נזקקין משום פרעון אלא משום צררי לאשמועי' דאף בתוך הזמן אין נפרעין ולא נהירא לי דלא שכיח כלל להתפיס צררי בתוך הזמן. ואפי' לאביי ורבא דאמרי אם יזדמנו מעות ללוה תוך הזמן זימנין דפרע לפי שירא שמא יוציא המעות וכדאתי' זימניה טריד ליה. אבל מה צריך להקדים וליתן לו אחד מחפציו בתוך הזמן. אם יגשנו בזמנו עוד יש שהות ליתן לו אחד מחפציו. אבל לצררי חיישי' גבי יתמי אחר הזמן דמלתא דשכיחא היא כשהמלוה נוגש ללוה הוא מרויח לו זמן ע"מ שיתן לו משכון שיהיה בטוח ממעותיו. הלכך לא גבי מיתמי עד דגדלי שמא ימצאו עדים שהתפיס אביהן צררי ולהכי נמי אמרינן טעמא משום צררי ולא משום פרעון דחשש פרעון אינו מספיק אלא לענין שבועה ולא לדחות הפרעון עד שיגדלו. משום דאם איתא דפרע אבוהון הוה מהדר ליה שטרא. ולא חיישינן שמא יבואו עדים שפרע והניח השטר בידו דמלתא דלא שכיחא היא. וכי תימא אי מגבי מיתמי

קטנים הוה ליה למימר אע"ג דאמר מר אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן דאיירי בקטנים אבל ההיא דהבא ליפרע מנכסי יתומים איירי אפילו בגדולים. וי"ל דאי הוה נקיט דאין נזקקין הוה אמינא דגבי בשבועה כדין הנפרע מן היתומים. להכי נקט הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה לאשמועי' דהכא לא צריך שבועה. וא"ת והא אשכחן גבי אלמנה דחיישינן לצררי אפי' בתוך הזמן דתנן בפ' השולח (גיטין דף לד:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה וטעמא משום דחיישי' להתפסת צררי אע"פ שלא הגיע זמן הכתובה דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים. וי"ל דשאני אלמנה כיון דבתנאי ב"ד אית לה חיישי' לצררי אפי' בתוך הזמן כדאמרי' בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קב:) בנותיו כיון דבתנאי ב"ד קאכלי אימור צררי אתפסה. בת אשתו כיון דלאו בתנאי ב"ד קאכלה לא חיישינן לצררי. וריצב"א תירץ דבכתובה נמי לא חיישינן לצררי תוך זמנו אלא שכיב מרע סמוך למיתתו אורחיה להתפיסה צררי כדי שלא תתבזה אלמנותו בב"ד. ובזה מתורץ מה שמקשה ר"י בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנח.) אהך מתני' דנפל הבית עליו ועל אשתו למ"ד נכסים בחזקת יורשי האשה היכי גבו דאף אם מת הבעל תחלה לא היתה גובה כתובה בלא שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו. ולהאי שינויא ניחא דכיון דנפל הבית עליו ולא מת מתוך ישוב הדעת לא חיישינן שמא התפיס צררי כשהיה בריא לכך אינה צריכה שבועה. ושטר בתוך זמנו הבא לגבות מן הלקוחות כתב הרמב"ן בשם רב האי גאון דבעי שבועה. ואפשר הא דחיישינן לפרעון טפי מביתמי משום דאי איתא דפרע הוה פקיד בעידן דמית ואי טעין פרעתיך בתוך זמני אע"ג דאין נאמן יראה שצריך לישבע שבועת היסת כיון שטוען טענת ברי אבל ביתמי לא משבעינן ליה מספק. **איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך** בתוך זמנו מהו מי אמרי' **מה לי לשקר במקום חזקה או לא ולא איפשיטא** ולא מפקינן ממונא אלא משתבע שבועת היסת ומיפטר. **הא דאמר במתני'** [דף ו.] **בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן** פי' רש"י עד שיביא התובע עדים שתבעו ולא נתן. ותימה היא דמשום שלא נתן מיד בשעה שתבעו הוי לעולם בחזקת שלא נתן. ואפילו אם אמר בפני עדים איני רוצה ליתן לך דלמא אשתמוטי מישתמיט עד דהוו ליה זוזי ואז נתן לו. ורש"י לטעמיה שפי' בפ"ק דב"מ דף יז. גבי צא תן לו ואמר פרעתיך והעדים מעידים אותו שלא פרע כגון שאמרו עדים בפנינו תבעו פרע לי ע"פ ב"ד ולא פרעו בפנינו הואיל ובפניהם העיז לעבור ע"פ ב"ד שוב אינו נאמן לומר פרעתי שלא בעדים ושם כתבתי שאין נראין לי דבריו גם כאן נראה לי כמו שכתב ה"ר ז"ל כגון שבאו עדים ואמרו עמנו היה שמעון במקום פלוני מיום שהחל ראובן בנין כותל זה ויודעין אנו שלא פרעו. אי נמי כגון שעמד שמעון בדין וחייבוהו ב"ד לבנות עד ד' אמות וסרב על צווי ב"ד הרי הוא בחזקת שלא נתן כדין גזלן. אבל אם סרב בעדים ולא עמד בדין יכול לומר שוב נמלכתי ופרעתי:

י סמך לו כותל אחר אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה. ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא ובאקבועי דכשורי. א"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אע"ג דמנח הימלטי דא"ל אמינא כי מפייסת לי לא תתרע אשיתאי:

יא אמר רב נחמן אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי. פי' בכותל שידוע שהוא של ראובן שהוא בנאו לבדו ושמעון שכנו סמך עליו הורדי שהן קורות דקות וטוען שקנה ממנו או שנתן לו כח לסומכן עליו והחזיק ג' שנים אין לו כח לסמוך עליו קורות גדולות ולהכביד על הכותל יותר מאותו בנין שהחזיק בו כבר אחזיק לכשורי אחזיק להורדי **ורב יוסף אמר אפי' אחזיק להורדי אחזיק לכשורי.** ובספרי ספרד מצאתי איכא דאמרי א"ר נחמן אחזיק להורדי אחזיק לכשורי ופסקו הלכה כהאי לישנא. ואפי' לספרים דלא גרסי האי לישנא מסתברא דהלכתא כרב יוסף לפי שהקונה מחבירו ליתן לו רשות לבנות בכותלו לא שכיח שיקנה לחצאין ולפי שעה לא הוצרך אלא להורדי. וכתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר פרק הבית והעלייה (בבא מציעא דף קיז:) עליון שבא לשנות בשקמים שומעין לו בארזים אין שומעין לו אלמא אין לחדש ולהכביד על הכותל יותר על חזקה ראשונה התם מיירי כגון שלקחו הבית והעלייה בנויין או שירשוהו והיה סיכוך העלייה בשקמים שלא זכה מתחלת מקחו בעלייה אלא בסיכוך שקמים אבל אם לקחו שנים חורבה ובנו זה בית וזה עלייה אע"פ שלא סיכך עלייה כי אם בשקמים כיון שאם היה רוצה היה

מסכך בארזים אין אומרים הפסיד דינו מפני שלא רצה לסכך בארזים פעם ראשונה אלא אם נפלה העלייה יכול לסכך בארזים כמו שהיה דינו בתחלה וכן אחזיק להורדי דשמעתין דכיון דהחזיק בכותל שלש שנים ונאמן לטעון שלקחו כדי לבנות עליו ויכול לטעון כשלקחתיו מתחלה הייתי יכול לסמוך עליו כשורי ולא הפסדתי דיני לפי שלא הייתי צריך לאותה שעה אלא להורדי ונראה שחזקה זו מועיל אף לאבני החומה אם נפלו דמסתמא כשקנה ממנו רשות לסמוך על כותלו קנה ממנו כל הכותל להיות חצי שלו ולא אמרינן שהקנה לו רשות תשמיש בעלמא ולא בנין הכותל אבל אין לו בקרקע של מקום הכותל דאותו לא אמרינן שהקנה לו כל זמן שלא פירש:

יג אמר רב נחמן אחזיק לשפכי לא אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי ורב יוסף אמר אפי' אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי אבל לצריפא דאורבני לא. **ואיכא דאמרי אמר רב נחמן אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי אבל לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' לצריפא דאורבני. עבד רב יוסף עובדא** אפי' בצריפא דאורבני כשמעתיה וכן הלכתא והכא נמי איירי בחזקת שלש שנים וחזקה שיש עמה טענה:

יד אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה משתמש בזיזים ובכותלים **עד ד'** [דף ו:] **אמות. ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתורבץ אפדני לא ור"נ דידיה אמר אפי' בתורבץ אפדני אבל ברחבה שאחורי הבתים לא ורבא אמר אפילו ברחבה שאחורי הבתים והלכתא כרבא. אמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד שלשים יום לא הוי חזקה לבתר תלתין יומין הוי חזקה.** רי"ף ד. לא בחזקת קנייה איירי אלא אמתני' קאי מארבע אמות ולמעלה בחזקת שלא נתן כההיא דא"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אלא דאייתי בתר הכי כל מימרי דרב נחמן והך מלתא דרב הונא קיימא אמתני' אבל בחזקה דקנייה אפי' אי חבריה בעינא בעי חזקה שלש שנים. **ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה לבתר שבעה יומי הוי חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה:**

טו אמר אביי **שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי איריא רה"ר אפילו רה"י נמי** דכיון דלא סמיכי אהדדי אפי' אין מפסיק ביניהם אלא רשות היחיד איכא היזק ראיה לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא רשות היחיד דודאי עביד אלא אפי' רה"ר דסד"א א"ל סוף סוף בעינא **בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני רה"ר ביממא חזו לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזו לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעיינו חזו לי כי לא מעיינו לא חזו לי את כי לא מעיינת נמי חזית לי. אמר** מר שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף וזה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף פשיטא לא צריכא דקדים חד מינייהו ועביד דידיה מהו דתימא מצי א"ל אידך שקיל אוזינקא ועבדיה כוליה דאילו נמלכת בי קודם שהתחלת הייתי אומר לך אני אעשה הכל על גגי ותן חצי ההוצאה או אתה תעשה עלגגך ואתן לך חצי ההוצאה ודין הוא שהיית צריך לעשות כן שהיינו משתכרין העדפה וגם שהיתה היזק ראיה מסולקת מכל וכל השתא נמי שעשית החצי על גגך תגמור ואתן לך ההוצאה קמ"ל דא"ל אמאי אישתהית כולי האי עד שהתחלתי שאילו אמרת לי תחלה הוה יהיבנא לך אוזינקא ומה ששתקת דסברת לא תתרע אשיתך אנא נמי לא אתרע אשיתאי:

טז אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות על כותל ביתו ומשלו ואין בעל החצר מסייע לו בהוצאה **אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר** אינו זקוק לד' אמות אבל זקוק למחיצה **עשרה למאי אי להיזק ראיה ד' אמות בעי ואי למיתפס עליו כגנב** בפחות מכאן **סגי לעולם למיתפס עליו כגנב בעשרה לא מצי מישתמיט ליה בציר מעשרה מצי מישתמיט ליה אמר ממצורי קממצירנא:**

יז איתמר שתי חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו **ועולה ורב חסדא אמר** עליון מסייע מלמטה ובונה שאם אין יסוד אין בנין ואין העליון יכול לסלק היזק ראייתו אלא ע"י בנין התחתון אם לא שיבנה כל הכותל על חלקו וזה אינו רוצה הלכך צריך לסייע את התחתון ומקציע עפר חצרו כשיעור חצי עובי הכותל ובונה הכותל על קרקעות של שניהם עד שיהיה הכותל גבוה ד' אמות למעלה מחצר העליונה ואע"פ שהתחתון נמוכה הרבה

מן העליונה צריך התחתון לסייע לעליון בכל הבנין שאין יכול להסתכל בכל חצר העליון מ"מ כשהעליון עומד בשפת חצירו ומשתמש אז רואהו התחתון ואפי' בכה"ג מיקרי היזק ראיה כדאמר לעיל **בני רה"ר כי קאימנא חזו לי** כלומר לא קמזקי לי אלא דוקא כי קאימנא ואיני יכול לכופך להרחיק היזקך שאתה רואה אותי בשעה שאני עומד דבלאו הכי בני רה"ר חזי לי וצריך אני ליזהר מהם הלכך צריך התחתון לסייע לעליון עד השלמת ארבע אמות למעלה מחצר העליונה כדי שלא יוכל להסתכל בו כלל וכן אם חצרו למעלה מגגו של חבירו אין בעל החצר זקוק למחיצת ד' אמות דאין היזק ראיה מחצר לגג אבל זקוק למחיצת עשרה שלא יהא נתפס כגנב אבל בעל הגג צריך לבנות על שלו מחיצה גבוה ד' למעלה מקרקעית החצר שלא יראוהו כשהוא עומד בשפת חצרו ומשתמש ואם הגג נמוך מן החצר עשרה טפחים אין בעל החצר מסייע לבעל הגג בבנין כלום אבל אם אין הגג נמוך מן החצר עשרה אחר שיבנה בעל הגג עד כנגד קרקעיתה של החצר אז נותן בעל החצר לבעל הגג כמו שהיה צריך לעשות מחיצה י' שלא יהא נתפס כנגב כגון אם היה הגג נמוך מן החצר ו' טפחים נמצא שעל שניהם מוטל להוסיף על אותו הבנין ד' טפחים שלא יהו נתפסין זה על זה כגנב הלכך נותן בעל החצר הוצאת שני טפחים לבעל הגג. **תניא כוותיה דרב חסדא שני חצירות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה. אלא מסייע מלמטה ובונה ואם היתה חצירו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו:**

יח הנהו תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איפחת תתאי א"ל לעילאי תא וניבני א"ל אנא שפיר דיירינא **אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא ביה**
רי"ף ד: **אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח** [דף ז.] **לא קא מיתדר לי שוף אכריסך. ועול ושוף אכריסך ופוק א"ר חמא דינא קאמר ליה וה"מ דלא כשורי למטה מעשרה אבל מטי כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא** דידי ההוא ולא משתעבד לך ויסתרו כל הבנין ויבנוהו ביניהם כאשר היה בתחלה והנ"מ **דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתרי ובנו וכי אתנו אהדדי עד כמה א"ר הונא בריה דרב יהושע כדנקיט איסורייתא דמחוזא וליהדר:**

יט ההוא גברא דבנא אשיתא אחוריה כוותאה דחבריה א"ל קמאפלת עלי א"ל סכרנא לך הכא ועבידא לך כוי מלעיל מרעת לי לאשיתאי סתרנא לך עד הכא ובנינא לך **ועבידנא לך כוי מלעיל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא** קאי סתרנא לכולא אשיתא ובנינא **ועבידנא לך כוי מלעיל** אשיתא חדתא בביתא עתיקא לא קאי סתרנא **לכולה ביתא ובנינא לה ועבידנא כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא ביה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח א"ר חמא דינא קאמר ליה** הא תו למה לי היינו הך לא צריכא **אע"ג דדייר ביה בתיבנא וציבי:**

כ הנהו תרי אחי דפלגו חד מטייה איספלידא וחד מטייה תורביצא אתא ההוא דתורביצא וקא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קמאפלת עילואי א"ל בדידי קבנינא **א"ר חמא דינא קאמר ליה** כי לא הי לו חזקת אורה א"ל רבינא **לרב אשי ומ"ש מהא דתניא שני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן.** ואחד נטל שדה כרם יש לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת **כן חלקו. א"ל התם דעלו בהדדי. אטו הכא דלא עלו אהדדי.** וכי בשופטני עסקינן. **דעלו באשיתא והורדי ולא עלו באוירא** פי' העלוי והשומא שעשו ביניהם זה בשביל הבנין ולא בשביל האויר. אבל בשדה וכרם השומא והעלוי היה גם בשביל הארבע אמות כי אי אפשר לכרם בלא הם. ולימא ליה אידור ביה כדדרי ביה אבהתאי. א"ל דף ז: [דף ז:] מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי **נהרדעי לטעמייהו דא"ר נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה.** ר"ת ז"ל פי' הא קמאפלת עלי דקאמר לאו משום אורה אלא משום שמאותה אספלידא היה רואה בעד התורביצא שדותיו הרחוקים דאי כפרש"י שמפרש שהיה מאפיל שלא היה אור בטרקלין מאי קאמר באוירא לא עלו פשיטא דעלו באוירא דבית שאין בו אורה מה הוא שוה. וכן ההיא דאין להן חלונות זה על זה איירי כגון שהיה רואה בעד חלונות של אחיו כל שדותיו ויכול אחיו לסותמה והשתא ניחא דהוה דומיא דאין להן דרך זה על זה ולא אמת המים והאי דקרו ליה אנדרונא לפי שאין יכול להביט מרחוק. והקשה עליו ר"י דא"כ מאי פריך מהא דתניא דיש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שאני התם שהכרם צריך להם לעבודת הכרם אבל הכא אין האיספלידא צריכה

לאותה הבטה מרחוק ופי' דעדיין היתה אורה לאיספלידא מצד אחר ולא היה לה אור גדול כמו שצריך לאכסדרא ומשום הכי קרו ליה אנדרונא דלגבי אכסדרא הוי אנדרונא והשתא נמי ניחא דלא עלו באוירא כמו שצריך לאכסדרא והשתא אפילו לפי דברי ר"י אם אין לבית אורה מצד אחר יש לו חלון על של חבירו דמסתמא כי עלו אהדדי ושמו הבתים והעליות זה כנגד זה היה דעתם גם על עלוי האורה כי מה שוה בית אפל אבל אם יש שם אורה יתירה כמו אכסדרא יכול למעט האורה ובלבד שישאר בו אורה שיהא ראוי לדירה כי אדעתא דהכי לא עלו אהדדי אלא שיהא בית ראוי לדירה. כתב הראב"ד ז"ל נהי דאין יכול לערער על סתימת החלונות אם רוצה לבנות לפניהם ומיהו כל זמן שלא בנה לפניהם אינו יכול לומר סתום חלונותיך אע"פ שיש בהן היזק ראיה ואין דבריו נראין כלל דכיון דאין לו חזקה באורה היכי מצי למיעבד ליה היזק בראייתו ועוד דאיכא למיחש דלבתר תלת שנין טעין בחזקה ועוד דאין להן דרך זה על זה משמע דאע"ג דאביהן היה עובר דרך שדה זו לשדה אחרת מוחה הוא באחיו לעבור דרך שדהו וכן בחלונות מוחה הוא בו מלראות דרך החלון ולהחזיקה וכן כתב הרמב"ם ז"ל שצריך לסתום החלון ולהסיר אמת המים מעליו:

כא ההוא שטרא דיתמי דנפיק תברא עילויה א"ר חמא לא מיקרע קרעינן ליה ולא מיגבא מגבינן ביה לא מגבינן ביה דהא נפיק עליה תברא ולא מיקרע קרעינן ליה דלמא כי **גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעו** לתברא **שלחה רב אחא בר** רבא לקמיה דרבינא הלכתא מאי שלח ליה בכולהו הלכה כרב **חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן. מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא** נמי הלכתא כרב חמא דאם איתא **דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ** זייופי זייפיה. כתב ה"ר יוסף ז"ל לא תימא דוקא היכא דמטא זימנא דההוא שטרא בחיי אבוהון וקתבע ליה בגויה אלא אפילו בתר דמית אבוהון הוא דמטא זימנא דשטרא כיון דמידע הוה ידע דאיכא עליה האי שטרא אכתי איכא למימר אם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ולאזמוני לבי דינא ולכפויי למיקרע לההוא שטרא:

כב מתני' כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רי"ף ה. **רשב"ג אומר לא כל החצירות ראויות לבית שער. כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתיים ובריח רשב"ג אומר לא כל עיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהיה כאנשי העיר י"ב חודש ואם קנה שם בית דירה הרי הוא מיד כאנשי העיר:**

גמ' בעי **מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון הן גובין או לפי נפשות הן גובין. אמר ליה לפי** שבח ממון הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות דכל מילתא דלית ביה סכנת נפשות לא אזלינן אלא בתר ממון והכי נמי אמרינן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיז:) שיירא המהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה מחשבין לפי ממון וכן נראה כל מה שמחדשין עכומ"ז גזירות ופורענות על ישראל אפי' מענין אותן ביסורים ובמניעת מאכל ומשתה גובין הכל לפי ממון. דעיקר כוונתם על הממון. ואיכא דאמרי בעי מיניה רבי אלעזר מר' יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון **הן גובין או לפי** קירוב בתים הן גובין א"ל לפי **קירוב בתים הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל אשתכח השתא בין ללישנא קמא בין ללישנא בתרא אין גובין לפי נפשות אלא לפי שבח ממון מיהו ללישנא בתרא טפויי הוא דמטפי דהא שבח ממון גובין אותו לפי קירוב בתים תדע שהרי אם יש שני בתים שוין כאחד כלום גובין מהן אלא לפי שבח ממון. וכן אם יש בית קרוב ואין בו ממון כלום וכי עולה על הדעת שגובין ממנו כלל כיון שאין בה ממון למאי חיישי' הא למדת דשבח ממון הוא עיקר ומאי לפי קירוב בתים דקאמר אף לפי קירוב בתים ומחלקין תחלה לפי הממון ואח"כ לפי קירוב בתים. ב' בתים שיש בהן ממון בשוה אחד קרוב ואחד רחוק הקרוב נותן יותר מן הרחוק ודברים אלו בזמן שיש שלום בעולם ואיכא אימת מלכות ואין לחוש אלא לאותם שבאין דרך לסטיות ובאקראי בעלמא אבל בזמן שיש מלחמה והמלכים מתגרים זה עם זה מסתברא דבכה"ג לא איכפת לן בקירוב בתים כלל דלגבי כרכום שכובש העיר קירוב בתים וריחוק בתים חדא הוא הלכך אין גובין אלא לפי שבח ממון ואם באין על עסקי נפשות גובין אף לפי נפשות והאי שבח ממון דקאמר דוקא ממון המטלטל דאיכא למיחש עלה אבל ממון שאינו מטלטל אין גובין עליו כלל דליכא למיחש עליו מידי ואם יש לחוש לגזילות חצירות וקרקעות ולשריפת בתים ולנתיצתן גובין אף

לפי כולן הואיל ועל עסקי הכל הן באין:

כג תוספתא פי"א דב"מ מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי עד פתחי מי שיש לו בית בחצר אחרת בני חצר משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר. ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל. ומי שיש לו חצר בעיר אחרת בני אותה העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהם בעיר משעבדין אותו על הכל. כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי. וכופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובן חריץ:

כד כופין בני העיר זה את זה לקנות להן בהכ"נ ס"ת נביאים וכתובים:

רי"ף ה: **כה** [דף ח.] **רב** נחמן בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן. א"ל רב נחמן בר יצחק עבר מר אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי. אדאורייתא דכתיב אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה רבינו ע"ה לפני הקב"ה אף בשעה שאתה מחבב עמים יהו כל קדושיו בידך. והם תכו לרגליך ישא מדברותיך. אמר רב יוסף אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהן מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדבורו של מקום. אדנביאי דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם וגו' ואמר עולא פסוק זה בלשון ארמי נאמר אם כולם יתנו בגוים עתה אקבצם ואם מעט מהם ויחלו ממשא מלך ושרים. אדכתובי דכתיב מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך. בלו זו כסף גולגלתא. והלך זו ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן:

יום רנ

כו רב פפא רמא כרייא חדתא פי' באר מים חיים איתמי. א"ל רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא ודלמא לא מידויל. א"ל מישקיל שקילנא מינייהו ואי מידויל מידויל ואי לא מהדרינן להו ניהלייהו. וא"ר יהודה הכל לגלא גפא ואפי' מיתמי. אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. הכל לכריא דפתיא שהוא תקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן. ואי נפקי בכלוזא פי' המון עם. רבנן לאו בני מיפק בכלוזא נינהו שאין דרכן של תלמידי חכמים להזדלזל בפני עם הארץ. ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא אתו לקמיה דרבי אמרו ליה ליתבו רבנן בהדן. אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערקו פלגא דליוה לפלגא אתו לקמיה דר' א"ל ליתבו רבנן בהדן אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערוק כולהו פש ההוא כובס שדיוה אכובס ערק כובס פקע כלילא. א"ר ראיתם שאין פורעניות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ. כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שמעינן מהאי עובדא ומהא דאמר רב נחמן בר יצחק לר"נ בר ר"ח קא עבר מר אדאורייתא וכו' דכל מיני מסין ותשחורת המוטלין על הצבור בין קבועין ובין שאין קבועין אין ת"ח חייבין לסייע בהן את הצבור. ודוקא ת"ח שתורתן אומנותן אבל אין תורתן אומנותן חייבין והכי קאמרי רבנן ז"ל ונראה שת"ח שיש לו אומנות או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו:

כז כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר. שנים עשר חדש. ולכל מילי מי בעינן שנים עשר חדש ורמינהי שלשים יום לתמחוי שלשה חדשים לקופה ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר חדש לפסי העיר. א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר. ושמעינן דכל הני מילי חיוב או מפקינן מיניה דומיא דפסי העיר:

כח תניא המודר הנאה מבני העיר כל ששהה שם שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם שלשים יום אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו:

כט אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. אמר רב פפא לשורא ולפרשא ולטורזינא אפילו מיתמי. כללא דמלתא כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי רמינן עלייהו. כתב ה"ר יוסף כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי כגון מיני פורעניות. אבל ארנוניות לא רמינן איתמי ויראה לי דכל מיני מסים מידי דנטירותא נינהו כי הם השומרים אותנו בין העכומ"ז. כי מה תועלת יש לקצת עכומ"ז בנו לשומרנו ולהושיב אותנו ביניהם אלא בשביל הנאה שניאותין מאת ישראל לגבות מהן מסין וארנונות. רבא רמא צדקה

איתמי. א"ל אביי והא אמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומין אפי' לפדיון שבויים. א"ל אנא לאחשובינהו קעבידנא. ת"ר קופה [דף ח:] **נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון פחות משנים. ומתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחלוקו שוה** והקופה **דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין** לא מוסיפין ולא גורעין לכך נגבית בשנים. **אבל תמחוי אין דבר קצוב אלא לפי צורך השעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד** כפי הראוי לו ונמצא שהוא **כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה. תמחוי נגבת בכל יום. קופה מערב שבת לע"ש. תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר. ורשאין בני העיר לעשות** תמחוי קופה וקופה תמחוי **ולשנותן לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכר פועלים ולהסיע על קיצתן.** פי' ר"ת ולשנותן לכל מה שירצו אפי' לדבר הרשות והתיר ליתן מעות הקופה לשומרי העיר לפי שעל דעת בני העיר נותנין אותה. ויש להביא ראיה לדבריו מהא דגרסינן בערכין דף ו: **ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה. סבר רב חייא בר רבין למימר ל"ש לדבר הרשות ול"ש לדבר מצוה. א"ר אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. והני מילי עד שלא נשתקע שם בעליה** ממנו אבל נשתקע שם בעליה ממנו **אפי' לדבר הרשות מותר לשנותה** והטעם לפי שהמתנדב להביא ליד צבור על דעת הצבור הוא מתנדבו. **והא דאמרי' בערכין האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה.** ה"מ גבאי אבל צבור יכולין לשנות וגבאי נמי דוקא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. כדאמר בערכין דקאמר התם. שעוזרק טייעא אנדיב שרגא ושנייה חזנא איקפד רחבה משום דעכומ"ז מיפעא פעי. משמע דבישראל כי האי שרגא וכי האי שרי. אלמא אף על גב דבא ליד גבאי מותר לשנותה לדבר מצוה. ואין לומר דשאני מילי דבי כנישתא דשל צבור נינהו וצבור מותרין לשנות אפילו לדבר הרשות דהכא חזנא הוא דשנייה דהיינו גבאי ולא צבור. ותימה כיון שמפרש משבאת ליד גבאי אסור לשנותה היינו דבר הרשות א"כ היכי מצי למימר עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה לדבר הרשות הא אמרי' ר"ה דף ו' בפיך זו צדקה ואי אפשר לחזור בו. וי"ל דה"ק עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה פירוש ללוות ע"מ לפרוע. משבאת ליד גבאי אסור ללוותה לדבר הרשות אפילו לחזור ולפרוע. אבל לשנותה לדבר מצוה מותר אפי' לא יפרענה עוד. וכן מוכח בערכין דקאמר התם יזיף ופרע. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דהא דקאמר ולשנותן לכל מה שירצו דוקא לדבר שהוא צורך עניים כגון כסות ובית לינה וקבורה אע"פ דקופה ותמחוי מזון הן יכולין לשנותן לדברים אחרים ובלבד שהוא לצורך עניים אבל לדברים שאין צורך עניים אין להם רשות לשנותן דהוה ליה כגוזל עניים והביא ראיה מהא דתנן במס' שקלים פ"ב מ"ה מותר עניים לעניים מותר שבוים לשבויים מותר עני לאותו עני מותר שבוי לאותו שבוי. וההיא דישראל שהתנדב מנורה או נר שאני התם דכל המתנדב לצורך בהכ"נ על דעת הצבור מתנדב דבהכ"נ עצמו יכולין למוכרו ואפי' למישתי ביה שכרא וציפי דבי כנישתא שינו אותן מבהכ"נ לבית המדרש. ונ"ל דאין ראיה ממה שהביא מההיא דשקלים דהתם לא איירי במעות של קופה אלא ע"י מקרה שהוצרכו לגבות מעות לצורך עניים כגון מלבושים או שבאו שם עניים הרבה דומיא דשבויים ובהא הוא דאמר דמה שהגבו לשמם לא ישנוה ליתנו לעניים אחרים. אבל בני העיר שעשו קופה בסתם לדעתם עשאוה. ולשנותן לכל מה שירצו ולכשיצטרכו מעות לעניי עירם יגבו פעם אחרת. וכן משמע לישנא דלכל מה שירצו. דאי לאשמועי' דלצורך עניים דוקא יכולין לשנותה כיון דאשמועי' כבר דיכולין לשנות תמחוי שהוא לעניי עולם ליתנן לעניי העיר וקופה שהיא לעניי העיר ליתנו לעניי עולם ואין בו משום גזל שנותן מה שנגבה לעני זה לעני אחר כ"ש מה שנגבה לאותן עניים שיכול לשנותן ממעשה למעשה. וגרסינן בירושלמי דשקלים מותר עניים לעניים מותר שבויים לשבויים ואין ממחין ביד הפרנסים כלומר אם ראו שיש צורך בדבר ובאו לשנות אין ממחין בידן על כן נראה דברי ר"ת

ל אמר מר אין עושין שררה על הצבור פחות משנים מה"מ א"ר נחמן בר נתן דאמר קרא **והם יקחו את הזהב** שררה הוא דלא עבדינן **הא הימוני מהימן מסייע**

ליה לרבי חנינא דא"ר חנינא מעשה ומינה רבי שני אחין לקופה מאי שררותא דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ממשכנין על הצדקה ואפילו בע"ש איני והכתיב ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה. ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין:

לא מצא מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם כיוצא בו היה נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם. ת"ר גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי בזמן שאין להם עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן. ת"ר מעות של צדקה אין מונין אותם שנים שנים אלא אחד אחד אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא שנקנו מן הקופה כיון ששמע להא דתניא ורשאין בני
רי"ף ו. ו: העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצה הוה יתיב:

לב אמר אביי מריש הוה עביד מר תרי כיסי. חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא דאמר בשמואל לרב תחליפא בר אבדימי עביד חד ואתני [דף ט.] איהו נמי עביד חד ומתני. א"ר אנא אתנויי נמי לא צריכנא דכל דאתו אדעתא דידי אתו מאי דבעינא עבידנא ביה:

לג הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי כל דעביד ביומא דחבריה ליקרעיה למשכיה. אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעוה למשכיה אתא לקמיה דרבא וחייביה איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא והתניא ולהסיע על קיצתן ולא אהדר ליה א"ר פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל היכא דאיכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו. מכאן דכל בעלי אומנות יכולין להתנות ביניהם והם הנקראין בני העיר בענין מלאכה ואדם חשוב היינו דוקא כגון רבא שהיה ראש ומנהיג בעיר ואפילו כל בני העיר לאו כל כמינייהו להתנות אם לא מדעת אדם חשוב:

לד ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם גזברין ואע"ג שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר אך לא יחשב הכסף אשר ניתן על ידם כי באמונה הם עושים. א"ר הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי מיבזי והאי לא מיבזי וקרא דהכא כתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש והדר הב ליה כתיב כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אומר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא סברא האי מצטער והאי לא קמצטער קרא דכתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש והב ליה לאלתר והתם כי תראה ערום וכסיתו לכשיראה לך בעדים. תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:

לה תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מד' סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה מאי פרנסת לינה. א"ר פפא פוריא ובי סדיא. מחזר על הפתחים אין נזקקין ליתן לו מן הקופה מתנה מרובה אבל נזקקין לו לו מתנה מועטת:

לו רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל לשנה שנאמר והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית השקל לשנה. ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה אין כתיב כאן אלא מצות. אמר רבי אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. [דף י.] ר"א יהיב פרוטה לעני ומצלי אמר דכתיב אני בצדק אחזה פניך מאי אשבעה בהקיץ תמונתך. א"ר נחמן בר יצחק אלו ת"ח שמנדדין שינה מעיניהן בעוה"ז והקב"ה משביען מזיו שכינתו בעוה"ב איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה דינרין לקמיה דר' אמי ולא קבלינהו שדרתה לקמיה דרבא וקבלינהו משום שלום מלכות עבד ור' אמי אומר אי משום שלום מלכות איבעי ליה למיתבינהו לעניי עובדי כוכבים ורבא נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינהו ורבי אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה :

לז מתני' [דף יא.] אין חולקין את החצר עד שיהא בה רי"ף ז.
ד' אמות לזה וד' אמות לזה ולא את השדה עד שיהו בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה ר' יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצאי קבין לזה ולא את הגינה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר"ע אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא

את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה וכדי לזה אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו ובכתבי הקודש אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו:

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן ארבע אמות שאמרו חוץ משל פתחים תנ"ה **אין חולקין את החצר עד שיהא** ח' אמות לזה וח' אמות לזה והא אנן תנן ד' **אמות אלא לאו ש"מ כדרב אסי אמר ר' יוחנן ש"מ** וטעמא דלא פלגי בכל הני עד שיהא בו כשיעור המפורש במשנתנו לפי שאין ראוי לכל אחד להשתמש בחלקו המגיעו לפיכך כל אחד יכול לומר אני רוצה להשתמש בכולו. **אבל אם כל אחד** מכיר חלקו ואין לו רשות להשתמש בשל חבירו חולקין ואפילו בפחות משיעור המפורש במשנתנו ומלתא דפשיטא היא:

לח אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח אמות והשאר חולקין בשוה פרש"י דמיירי בראובן שהיתה לו חצר ובה שני בתים אחד מהן פתוחים לו שני פתחים לחצר ולשני פתח אחד וחלק נכסיו על פיו ונתן האחד לשמעון בנו והאחד ללוי בנו אם באו לחלוק את החצר זה שיש לו שני פתחים נוטל שני חלקים בחצר והשני חלק אחד וכו'. וכן כתב ריב"א בשם הגאונים דבהכי איירי אבל שנים שירשו חצר אחת או קנו בשותפות חולקין החצר והבתים הכל בשוה ולא יטול אחד מהן בחצר יותר מחבירו ואם קדמו וחלקו הבתים קודם שחלקו החצר והגיע לחלק ראובן בית שיש לו שני פתחים ולחלק שמעון בית שאין לו אלא פתח אחד אין אומרים שזכה ראובן בארבע אמות בחצר לכל אחד מפתחיו אלא חולקין את החצר בשוה דהא קי"ל אחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה וכמו שאין החלון זוכה לו בהרחקת ד' אמות מכנגדו כך אין פתחו זוכה לו בד' אמות בחלק המשותף לחבירו וכדאסיקנן נמי בשני אחין שחלקו אחד נטל כרם ואחד נטל שדה לבן דאין לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן אלא היכא דעלו אהדדי אע"פ שצריכות לו לבעל הכרם ד' אמות כמו שצריכות לו לכל פתח ארבע אמות והקשה עליו ה"ר יונה ז"ל מהא דאמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף ס.) גבי הא דתנן קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לשוויא תרי בר תרתי דקשקיל שמנה אמות בחצר אע"ג דהנך שני פתחים איהו פתח להו ולא אבוה זכי ליה בד' אמות בחצר הכא נמי היכא דפלוג ומטא לחד מינייהו בית שיש לו שני פתחים אית לן למימר שזכה בכל פתח בד' אמות ותירץ דהכי פירושו לקמן דשקיל שמנה אמות בחצר כלומר שמא יחזיק זה בפתח שלש שנים ויטעון ויאמר ברשותך פתחתי ומכרת או נתת לי ד' אמות לאותו פתח לפרק משא והחזקתי בו שלש שנים ויראה לי שמה שפרש"י דאיירי בנותן מתנה לבניו דוקא בשביל רב הונא פי' כן דאחין שירשו או שותפין שחלקו פשיטא שאין חולקין את החצר לפי הפתחים אבל דברי רב חסדא מתוקמא שפיר אף באחין ושותפין שחלקו שני בתים שבחצר בשומא שאותו שהגיע לחלקו בית שיש לו שני פתחים נוטל שמנה אמות לשני פתחיו והאחד ד' אמות לפתחו מידי דהוה אשני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן ואחד נטל כרם וחלקו בשומא ובעילוי דכרם עדיף משדה לבן וצריך בעל הכרם ליתן דמים לבעל השדה או להוסיף לו בשטח הקרקע ואז יש לו ד' אמות בשדה לעבודת הכרם משום דצריכי לכרם ומסתמא גם בשבילו עלו אהדדי וכן נמי כשחלקו הבתים מסתמא לא היו לגמרי שוין בדמים זה כזה וחלקו בשומא ובעילוי ואז אמרינן **דארבע אמות שלפני פתחו** היתרים על של חבירו היו בכלל העילוי שהם צריכין לו לפרק משאו כמו שצריך הכרם לד' אמות ולא דמי לחלון שאינו זוכה לו בהרחקת ארבע אמות מכנגדו דהנהו ארבע אמות של הרחקה אינם כל כך מעיקר תשמיש הבית כמו ד' אמות שלפני הפתח שצריכות לפרק משאו וד' אמות הצריכות לכרם לעבודתו. ועוד התם יש לבית אורה הראויה להשתמש מצד אחר כדפרישית לעיל. אמנם מטעם אחר היה נראה שאין נוטל ד' אמות לכל פתח דגרסינן בירושלמי. א"ר יוחנן ד' אמות לא שהן לו לקנין אלא כדי שיהא מעמיד בהמתו לשעה ופורק חבילתו לשעה ובתוספתא נותנין לו מכניס ומוציא ארבע אמות בחצר אלמא אינם שלו לגמרי וחבירו משתמש שם כשהוא אינו פורק שם משאו ואין בהמתו עומדת שם וא"כ למה יהיו שלו אחר חלוקה לגמרי נמצא מפסיד האחד מה שהיה משתמש בהן מתחלה וכיון שהחצר חציה שלו ומשתמש בכולה למה יפסיד כשיחלוקו ומיהו י"ל דאין הכי נמי שיפסיד דכיון דעלו בדמים כל

צרכי הבית הם בכלל העלוי וקודם שחלקו אין מקפיד אם חבירו משתמש בהו בשעה שאין צריך להם: **תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ד' אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ד' אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל** שמנה אמות היה לו פתח אחד **ברוחב שמנה אמות נוטל** שמנה אמות כנגדו באורך הפתח וד' אמות בחצר ואם לא היה הפתח רחב כי אם שתי אמות מ"מ נוטל ארבע אמות על ארבע אמות דלא הוה לפרק משאו בבציר מהכי מדאמרינן לקמן לא לישוי תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר:

לט ואע"ג דאמרינן דכשנותן הבתים לבניו יפה כחו של אותו שיש לו שני פתחים מיהו אם נתן הבתים לשמעון והחצר ללוי אין לשמעון חלונות על לוי דלשניהם נתן בעין יפה ומהאי טעמא קי"ל דהאחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר ולא דמי להא דאמרינן הכא דמי שיש לו שני פתחים נוטל לכל פתח ד' אמות דהכא לאו בחלק לוי הוא זוכה אלא מחלק אביו שהורישו שהרי לא פירש שיחלוקו החצר מחצה על מחצה אלא חלוקת הבתים ובאותה חלוקה נתפרשה גם חלוקת החצר ה"ר יונה ז"ל ולפי הגאונים אם יש בחצר של שותפין שמנה על שמונה ולאחד יש לו שני פתחים אינו יכול לומר איני רוצה לחלוק עד שיהא לי לכל פתח ד' אמות לפרק משא ועוד ד' אמות לשיעור חצר נמצא שיצטרך שיהיה בחצר ששה פעמים ארבע אמות על ארבע אמות אלא כיון שיש לו לפתח אחד שיעור פירוק משאו ארבע אמות ועוד ארבע אמות לחצר צריך לחלוק. וכתב הר"ר יוסף הלוי ז"ל דהני ארבע אמות על שמונה אמות דקאמרינן דוקא ארבע על שמנה דלא סגי לכל חד בבציר מד' **אמות ואע"ג דאיכא עשר אמות באורכה אי ליכא בפותיא ד' אמות לית בה דין חלוקה** כיון דליכא בפותיא ד' אמות לא חזי לתשמישתא. אמר אמימר פירא דסופלי יש לה ד' אמות **לכל רוח ולא אמרן אלא דלא יחד לה פיתחא אבל יחד לה פיתחא אין** לה אלא ד' אמות לפני פיתחא כיון שאין משתמש בה אלא דרך אותו פתח אותו צד שהוא כנגד הפתח הוא פתחו של הפירא ויש לה ד' אמות כנגד אותו הפתח:

מ [דף יא:] **אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות** פי' בית שיש לפניו אכסדרה אין לבית ארבע אמות לפי שאכסדרה כולה פרוצה מרוח אחת ואפשר דעייל לגוה ומפרק ואם אין לה ארבע אמות משלים עליה מן החצר ד' אמות **מתיב רב ששת אחד שערי בתים ואחד שערי אכסדראות יש להן ד' אמות כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגוה ומפרק: ת"ר בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד' אמות היו חמשה בתים פתוחין למרפסת אין להן אלא ד' אמות** ולול של תרנגולים **אין לו ארבע אמות** דמטפסין ועולין ומטפסין ויורדין ובית שחציו **מקורה וחציו אינו מקורה** אפילו קרויו כלפי חוץ אין לו ד' אמות דאפשר דעייל לגיו ומפרק. גרסינן **בסוכה דף ג. בית שאין לו ארבע אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחין והשותפין חולקין בו** עד שיהא לכל אחד ארבע אמות על ארבע אמות דלא חזי לדירה בפחות מהכי. בעא **מיניה רב הונא מרב אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או** לא. פי' רבינו מאיר דלא מיבעיא ליה בני מבוי אחר. אם יכולין לעכב עליו דהא מלתא דפשיטא היא כיון שאין לו דריסת הרגל במבוי שאין מפולש היאך יחזיר פתחו לשם ועוד דהוה ליה למימר בני אותו מבוי כדאמרינן לקמן בשמעתין בני אותה העיר אלא אבני מבוי דידיה קאי אם יכולין לעכב עליו בטענת שמרגיל דריסת הרגל של בני מבוי אחר ליכנס למבוי זה דרך ביתו. **אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים** א"ל **לפי בני אדם מתחלקת ובני מבוי מעכבין עליו:**

מא תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחיה ואכסניא מתחלקת **לפי בני אדם יש** מפרשים זבל של בני אכסניא שדרך האכסנאים להניח גולפא ושדריא **חולקין אותן בעלי האכסניא** לפני בני אדם וי"מ **אכסניא של מלך או של עבדים כשגובין אותן לפי בני אדם** גובין ולא לפי פתחים:

מב אמר רבינא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך. פירש רבינו חננאל הפנימי שהוא עומד באותו צד שהמבוי סתום ובקש לעשות מחיצה לרוחב המבוי ולסתום עד החצר הסמוכה לו ומעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך פירוש דריסת הרגל כיעד הנה כשהיו רבים נכנסין במבוי היו מתפשטין עד סוף המבוי ועתה היצר להם המקום **מיתיבי חמש חצירות**

רי"ף ז:

הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי. וקם ליה רב הונא כרשב"א וליתא לדרב הונא דהא רבי פליג על **ר"ש בן אלעזר וקי"ל הלכה כר' מחבירו** ואע"ג דאמורא יכול לפסוק אפי' כיחיד במקום רבים ואפי' דלא כסתם משנה היינו היכא דידע האמורא פלוגתייהו. אבל הכא רב הונא דלא ידע פלוגתייהו ואדעתא דנפשיה. קאמר ואפשר אי הוה ידע פלוגתייהו לא הוה פליג אכללא דקי"ל הלכה כרבי מחבירו הלכך סמכינן אכללא. **היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו. אמר** רבא **לא שנו אלא שלא פרץ פצימיו אבל פרץ פצימיו בני מבוי מעכבין עליו:**

מג אמר **אביי תניא דמסייע לך בית סתום יש לו ד' אמות פירץ פצימיו אין לו ד' אמות** משום דהנך ארבע אמות אין קנויים לו להיות לגמרי שלו כשאר ממונו שאין יוצא מתחת ידו עד שימכרנו או יתננו לאחר אלא לתשמיש בעלמא הם קנויות לו כשהוא צריך להן וכיון שגילה בדעתו שאין צריך להם פקע זכותיה מינייהו.

רי"ף ח. **בית** [דף יב.] **סתום אינו מטמא כל סביביו פירץ פצימיו מטמא כל סביביו דהוה ליה כקבר סתום דמטמא במגע: אמר רבה בר רב הונא מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסותמן בני** אותה העיר מעכבין עליהן ולא מיבעיא היכא דלית להו דירכא אחריתי אלא אפי' אית להו דירכא אחריתי מעכבי כדרב יהודה דאמר רב יהודה **מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו כיון שהחזיקו בו ברשותו:**

מד אמר רב ענן מבואות המפולשין לרה"ר ובקשו בני מבוי **להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן** סבור מינה הני מילי בארבע אמות דא"ר זירא אמר רב נחמן ארבע אמות הסמוכות לרה"ר הרי הן כרה"ר ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין **דדחקו בני רה"ר ועיילי להתם** והא דקי"ל כרבי דפנימית יכולה לסתום כנגד פתחה והוא הדין כולן אם נתרצו שלמעלה מהם התם במבוי הפתוח לכרמלית והכא במבוי הפתוח לרה"ר והא דתניא נמי בתוספתא אין כופין בני מבוי זה את זה לעשות דלת למבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס וחבילתי על כתיפי הא אם רצו כולן עושין לו דלת התם נמי דפתוח לסימטא או לכרמלית ונראה לי דאין חילוק בין כרמלית וסימטא לרה"ר לענין דין זה כיון שעוברים רבים לפני פתח המבוי דלענין שבת שייך לחלוק לפי שתלוי בבקיעת רבים כגון דגלי מדבר ונראה דההיא מיירי במבואות קטנים המפולשין למבוי המפולש לרשות הרבים דאפי' כי דחקי רבים ומתפשטין למבוי הסמוך לרשות הרבים כולי האי לא דחקי למבוי הפתוח לאותו מבוי:

יום רנא

מה ולא את השדה עד שיהא בה כו' ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה בבבל מאי אמר רב יוסף בי רדו יומא באתריה דתנא דמתני' היו הקרקעות חשובין והיו ראוי ליטפל אפי' בפחות מכדי עבודת יום אחד אבל בבבל שאין הקרקעות חשובים כל כך אין חולקין עד שיהא לכל אחד כדי מלאכת הפועלים ליום אחד.

מו [דף יב:] **פשיטא חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מיצרא** ולא מצי למימר פשוט נחלוק השדה לשלשה חלקים ונטיל גורל ואם יפול לי חלקי באמצע ולך משני צדדים תטול אלא חולקין את השדה לשלשה חלקים ומטילין גורל על שני חלקים החיצונות והאמצעי הוא של הבכור ממה נפשך דשני חלקים של בכור כחלק אחד שווינהו רחמנא כדדריש פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) מדכתיב פי שנים ודוקא שהוא עדית או בינונית או זיבורית אבל יש להן שלש שדות בינונית ועדית וזיבורית לא אמרינן שיטול הבכור מן העדית בשומא כנגד הבינונית שתפול לו מצד אחד כדי שיטול חלקו במקום אחד אלא יטול חלקו בכל שדה ושדה דלא עדיף כחו מפשוט דשני פשוטין חולקים בעדית ובינונית. **יבם מאי אמר אביי היא היא ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הווייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור** כלומר דעל החלק שנתחדש לו נקרא

בכור. אבל חלק שהיה לו כבר לא יתעלה בשביל חלק בכורה שניתן לו חלק הראשון אצל חלק בכורה. **ההוא דזבן ארעא אמיצרא דבי** נשא כי קא מפלגי אמר הבו **לי אמיצראי אמר רבה כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף** מצי אמרי מעלינן לך **כנכסי דבי בר מריון.** פרש"י לנו היא חשובה כקרקעותיו של בר מריון שהם חשובות. ופירש דמיירי בשדה הבעל ופעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת משום דקשיא ליה אמאי איצטריך רב יוסף לקמן לומר האי מידויל והאי לא מידויל לימא משום דמעלינא לך כנכסי בר מריון אלא בשדה הבעל שייך למימר האי טעמא שפעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת כי פעמים שהגשמים יורדין על זו יותר מעל זו מה שאין כן בבית השלחין וקשה דבבית השלחין נמי פעמים שזה לוקה בשדפון ובירקון וזו אינה לוקה. ופירש רבינו תם דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון כלומר בני מריון היו עשירים ולא היו מוכרין קרקעותיהן אלא בדמים יקרים כך לא ניתן זכות שיש לנו באותה שדה אם לא בדמים יקרים ואין בזה משום מדת סדום שהרי יש לנו זכות בגורל זה שאם יפול לנו הגורל בין שתי שדות הרשות בידינו שלא נחליף עמך אם לא בדמים יקרים גם עתה נמי אין כאן מדת סדום אם אין אנו מבטלין חלקינו בשבילך ורבה סבר ליה דכופין על מדת סדום ואינן יכולים לעלות אותה שדה לפי שהיום או למחר אם נבא למכרה תקחנה ביוקר או תחליף בשלנו בעלוי דמים דכיון שאין חלק זה שוה יותר משאר חלקים אלא מחמת מצרנותו של זה אין להם להעלותה מטעם זה דמדת סדום היא והלכתא כרב יוסף דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון. כתב ה"ר יונה ז"ל אם פקח הוא כשבאין לעלות לו השדה יותר מדאי יפחות מכדי עלוייה ויאמר או אני אתן בה שומא זו או אתם תקנוה וכיון שהם לא ירצו בה יטלנה הוא בלא גורל באותו עלוי לפי שהעילוי בכל מקום מבטל הגורל וכשחולקין האחין ושמין החלקים ובאו לחלוק בגורל יכול אחד מהן לעלות אחד מן החלקים ולומר אתן בה כך וכך יותר מן השומא או אתם תתנו בה כסף הזה ואם אינם רוצים בה באותו עילוי נוטלה בלא גורל. וכן כתב הראב"ד ז"ל ומסתבר הכי שכולן מרויחין בעילוי הנכסים ויש מפרשים בסגנון זה הא דקאמר מעלינן ליה כנכסי דבר מריון שמעלין אותה ואומר תן כך וכך יותר על שומתה או אני נותן כשיעור הזה ונוטל בלא גורל ולא שדעתו ליתן כך אלא שדעתו לעלותה עליו ואין לשון עילוי מתפרש בסיגנון זה אלא שמעלין אותו בשביל שחביב עליו בלא טעם וטענה:

מז חדא **אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כופין על מדת סדום מתקיף ליה רב יוסף זימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל** לפי' ר"ת לא קאי אההוא דזבן ארעא אמיצרא אלא מלתא באפי נפשה היא ומיירי באחין שבאו לחלוק שתי שדות שיש לכל אחד נגר ורוצה האחד ליטול חצי שדה זו וחצי שדה זו והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה שומעין לו דמדת סדום היא לחלוק כל שדה ושדה ובלבד שיהא שתיהן שוות עדית או בינונית או זיבורית **ורב יוסף אומר אין שומעין לו דזימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל** ולא שייך הכא טעמא דמעלינן כנכסי דבר מריון כיון שאין לאחד מהן שדה במצר האחת **והלכתא כרב יוסף. תרוייהו אחד נגרא א"ר יוסף כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי** ולימא בעינא לאפושי אריסי והלכתא כוותיה דרב **יוסף דאפושי אריסי לאו** מלתא היא דקדק ה"ר יונה ז"ל מדקאמר רב יוסף טעמא משום כופין על מדת סדום ולא קאמר משום עיקר דין חלוקה אלמא שאין עיקר דין חלוקה לחלוק שתי שדות שדה כנגד שדה אלא לחלוק לכל אחד בכל שדה ושדה והיינו דקאמר אביי והא בעינא לאפושי אריסי כלומר כיון דאין עיקרי חלוקה כך ליטול כל אחד שדה שלימה אלא משום דכופין על מדת סדום אין כאן מדת סדום כיון דאפשר דקא מטיא ליה הנאה במה שיחלוק כל אחד ויפלו חבליו באמצע וישתמר שדהו יפה מתוך שיזקק חברו לשני אריסין מזה אחד ומזה אחד ואילו היה עיקר דין חלוקה לחלוק שדה כנגד שדה היאך היה אומר אביי שנשמע לזה לבטל דין חלוקה כדי שיקר מקריהו חלקת השדה באמצע לאפושי אריסי:

מח והא דדרשינן מדכתיב בבכור פי שנים דיהבינן שני חלקים אחד מצרא וכל שכן פשוט דשקיל אחד מצרא ה"מ בשדה אחת. אבל בשתי שדות אי לאו דכופין על מדת סדום הוו פלגי בכל חדא וחדא הלכך אם האחד מצרן לאחת מן השדות יכול לומר או תתן חלקי על המצר שלי בלא גורל או אחלוק בכל שדה ושדה כדי שיהא חלקי סמוך יותר למצר שלי ואין זו מדת סדום כיון שיש לו הנאה במה שיחלוק בכל אחת

ואם יש שם שתי שדות ואחת גדולה שתי ידות והפשוט מצרן לגדולה יכול לומר אחלוק בה אע"פ שלא יטול הבכור חלקו כאחת:

מט ונקטינן מהך שמעתתא דשנים שקנו שדה בשותפות האחד שליש והשני שני שלישין כשחולקין נוטל שני שלישין במקום אחד כיון שקנה שני שלישין כאחד מידי דהוה אבכור ופשוט. אבל שלשה שקנו שדה בשותפות ושוב קנה אחד מהם השליש מחבירו כשבאין לחלוק אינו יכול לכופו ליתן לו שני חלקים כאחד כיון ששני השלישין לא היו מתחלה שלו והוא בא מכח אותו שקנה ממנו השליש ודומה ליבם הבא מכחו ומכח אחיו. חד גיסא אנגרא וחד גיסא אנהרא פלגי בקרנזול:

נ ולא את הטרקלין ולא את המורן כו' אין בה [דף יג.] **כדי לזה וכדי לזה מאי. א"ר יהודה אית דינא דגוד או** רי"ף ח: **איגוד.** פרש"י קוץ דמים וקנה לך חלקי או אקוץ דמים ואקנה חלקך משמע אפי' שוה מנה במאתים וי"מ שמין את הנכסים בב"ד ומי שרוצה ליתן דמיו נוטל כאותה ששנינו כתובות דף צא. אבל אם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יפה דינר אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בב"ד ולא היא התם אית להו פסידא ליתמי אבל הכא לית ליה פסידא דהא א"ל או תן לי או קח ממני. וכך כתבו מקצת הגאונים ז"ל ולשון מעלין אותו בדמים מוכיח כדברי רש"י וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות שכנים וכן עיקר **ודינא דגוד או איגוד** קאי אכולה מתני' זולתי אחצר לפי שאינו דבר העומד לעצמו אלא משתמש הוא לבית ואין בית בלא חצר וכיון שהבתים מספיקין לשניהם צריכין הן להשתמש בשותפות בחצר. **ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או איגוד אמר** [דף יג:] **אמימר הלכתא אית דינא דגוד או איגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים. תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל אומר אין שומעין לו מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דאמר ליה אי בדמי לית לי למיתב לך ואי מתנה לא ניחא לי דכתיב שונא מתנות יחיה וקפסקי רבנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל משום דמסתבר טעמיה.** כך כתב רב אלפס ז"ל ורבינו חננאל כתב דאיכא מאן דאמר הלכה כתנא קמא והכי מסתבר טפי דכיון דקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים לית לן לאכרועי טעמא דיחידאה מסברא דנפשין ואדרבה שיטת גמרא כתנא קמא דקמתמיה גמרא בטעמא דרבן שמעון בן גמליאל ודחיק למימר חסורי מחסרא משום דלא מסתברא כלל דפליג רבן שמעון בן גמליאל כלל אטול אתה שיעור ואני פחות. ונהי דדחיק לפרוקי טעמא מיהו לא מסתבר כלל דהלכתא כוותיה ומיהו אם אמר טול אתה שיעור בדמים אין שומעין לו ודמיא להא דאמרינן גוד איכא איגוד ליכא ואי נמי קאמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אתה פחות ואני שיעור אין שומעין לו ולא דמיא לגוד או איגוד דהתם שתי הטענות נכוחות הן ושוה לשניהן. אבל מה שטוען זה טול אתה פחות אין זו טענה משום דפחות לא חזי. כתב ה"ר יונה ז"ל אם אמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אטול את הכל בדמים אע"ג דלא שביק ליה לחבריה למיגד הכל שומעין לו דכיון דאילו אמר טול אתה את הכל בדמים או אטול אני שומעין לו השתא נמי דקאמר ליה טול אתה שיעור בדמים שומעין לו משום דקאמר ליה אם יש את נפשך לקנות מחלקי קנה עד השיעור ודייך כי מה לך לקנות את כל חלקי ואם אין דעתך לקנות הרי אני קונה הכל או עד השיעור אם חפצך לעכב את הפחות וי"א **דלא אמרי' גוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת לקנות אבל** אם אחד מהן **אין ידו משגת לא.** ודייק מדפריך גמרא לרב יהודה ממתניתין דשני אחין ומשני **שאני התם דגוד איכא ואיגוד ליכא** אלמא ליתא לדינא דגוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת. ורב אלפס ז"ל כתב שהכל תלוי בתובע ולא חיישינן אי לית ליה לנתבע וההיא דשני אחין לא מצי תובע דהיינו העני למימר איגוד הלכך לא מצי דחיק לעשיר לקנות. אבל עשיר מצי למימר לעני גוד או איגוד אע"ג דלית ליה לעני למיגד. רבין בר חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו אבוהון תרתי אמהתא חדא ידעא מיפא ובשולי וחדא ידעא פילכא ונוולא אתו **לקמיה דרבא אמר להו לית דינא דגוד או איגוד** משום דלמר מיבעי ליה האי והאי ולמר מיבעי ליה האי והאי. ואפי' אם דמיהן שוין אין יכול האחד לומר טול אתה זו ואני זו או להפך כיון שאין מלאכתיהם שוות וכל אחד צריך לשתיהן ולא שייך גוד או איגוד אלא בדבר שתשמישן שוה ואין בו כדי לזה ולזה אבל בכל אחת מן השפחות יאמר האחד לחבירו גוד או איגוד וכן הדין אם נפל להן שדה וכרם

ואין בכל אחד כדי חלוקה ואפי' דמיהן שוין לא יחלוקו שדה כנגד כרם בגוד או איגוד אלא על כל א' **יאמרו גוד או איגוד** אבל אם נפלו להן שתי שדות עידית וזיבורית או שדה גדולה וקטנה ואין בכל אחת לזה ולזה מאחר שתשמישן שוה יכול האחד לומר לחבירו טול אתה בשומא מן העידית כשווייה של הזיבורית ואני נוטל מן העידית מקצת בשווייה כפי מה שדמיה עודפין על הזיבורית אע"פ שאין מקצת ההוא ראוי אעשה כן:

נא כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דגוד או איגוד לא שייך אלא ביורשין או מקבלי מתנה. אבל אם לקחו שנים בית שאין בו כדי לזה ולזה אין אחד מהן יכול לומר גוד או איגוד שהרי לדעת שיהו שותפין בו לקחוהו שניהם ולא למכרו איש אל אחיו ונראין דבריו אם לא היה להם בית דירה ולקחוהו לדור בו או אם היה להם בית דירה ולקחוהו להשכירו לאחר. אבל אם היה להם בית דירה ונפל או נשרף דירתו של אחד מהן או הוצרך למכור מחמת דוחקו יכול לומר לחבירו גוד או איגוד כיון שצריך לדור בו ואינו רוצה לדור עם אחר וכן נמי אם הוצרכו שניהם ליכנס לדור בו. **וכן כתב דדינא דגוד או איגוד** אין בשדה. וזו היא סברתו דדוקא בדבר שמשתמשין בו בשותפות כגון בית דירה ומרחץ ובית הבד וטלית ושובך ואין נוח לאדם להשתמש בשותפות עם חבירו יכול לומר גוד או איגוד אבל בשדה אפשר לעובדה בשותפות או למוסרה לאריס. ואין דבריו נראין לי בזה:

נב ת"ר הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים מדבק יחד ועושה לו כדי לגול היקף מתחלתו וכדי לגול עמוד בסופו. **תניא כל הספרים נגללין** לתחילתן וס"ת לאמצעיתו נגלל ועושה עמוד אילך **ואילך.** [דף יד.] **ת"ר**
רי"ף ט. **אין עושין ס"ת לא ארכו יותר על היקפו ולא היקפו יותר על ארכו. שאלו את רבי** שיעור ס"ת בכמה אמר להו **בגויל ששה טפחים. בקלף** בכמה אמר להם איני יודע לקמן בשמעתין מוכח דהיקפו ששה בהדי עמודין קאמר גבי ס"ת שמונחת בארון דמסתמא היו העמודים בתוכה כשמונחת בארון והיה עוביה שני טפחים. וצ"ל שיש שיעור לעובי העמוד דאל"כ מאי האי דקאמר **רב כהנא כתב שבעים ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא** אחת אמאי ירבה או ימעט עובי העמוד עד דמתרמי ואי אמרת דעמודים המונחים בארון הן הן העמודים של ספר וכשהיו מוציאין הספר לקרות בו היו גוללין הספר סביב לעמודים וכשהיו מחזירין אותו לארון מסירין אותן העמודין כדי שיכנס באותן שני טפחים שבצד הלוחות אז ניחא דעוביין שני טפחים היו בלא עמודים:

נג [דף יד:] **ת"ר** סדרן של נביאים יהושע שופטים שמואל מלכים ירמיה יחזקאל ישעיה תרי עשר. סדרן של כתובים רות ספר תהלים איוב משלי קהלת שיר השירים קינות דניאל מגלת אסתר עזרא דברי הימים:

הדרן עלך השותפין

פרק ב

א [דף יז.] **לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת הכובסין אא"כ הרחיק מכותלי של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד. מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים. מרחיקין את הרחים** שלשה טפחים מן השכב שהן ארבעה **מן הרכב ואת התנור** שלשה מן הכליא שהן ארבע מן השפה:

גמ' פתח בבור וסיים [דף יז:] **בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו ג' טפחים. אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו ונמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים** והא קמ"ל דכותל בור ג' **טפחים ונפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכותליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים.** ומתני' איירי בין בשדה שעשויה לבורות בין **בשדה שאינה עשויה לבורות בשדה העשויה לבורות קמ"ל** אליבא דרבא שהראשון הוצרך להרחיק שלשה טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים ובשדה שאין עשויה לבורות והראשון סמך למיצר **קמ"ל דכותל בור שלשה** טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים נמצא כונס לתוך שלו ששה טפחים דכיון דסמך הראשון ברשות מוטל על השני לעשות כל ההרחקה. וא"ת הא דפריך גמ' תנן לא יחפור אדם בור סמוך לבורו כו' בשלמא לאביי ניחא ולפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו קאמר לאביי נמי תקשה כיון שהראשון סמך ברשות א"כ השני צריך להרחיק ששה טפחים מחלל בורו. ותירץ ה"ר משה מאיבר"א דלפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו שנינו הוה סלקא דעתך נמי דשיעור הרחקת שתי בורות שלשה טפחים זה טפח

ומחצה וזה טפח ומחצה אבל בתר דשנינן דמכותל בורו שנינו ולמדנו דשיעור הרחקת שתי בורות ששה טפחים מעתה אם סמך הראשון למיצר צריך השני להרחיק ששה טפחים. **איתמר הבא לסמוך בצד המיצר אביי אמר סומך ורבא אמר אינו סומך בשדה** שאין **עשויה לבורות דברי הכל סומך** והשני אם בא לחפור בור ירחיק ששה טפחים. **כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם בעידנא דקנטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקחפר ליתנהו לבור. רבא אמר אין סומך ואפי' לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם** בעידנא דקא נטע ליתנהו לשרשיו דקא מזקי ליה. **אבל הכא מצי א"ל כל** רי"ף ט: **מרא ומרא דקמחית מרפית לארעאי וקי"ל כרבא ואע"ג דקי"ל כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. הא קי"ל דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא גירי דיליה הוא.** ת"ש מרחיקין את הגפת ואת המלח וכו' [דף יח.] **טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל סומך.** תימה מאי פריך הכא ודאי מותר לסמוך כשאין שם כותל שאין מזיק לו כלום עתה וכשירצה זה לעשות כותל יסיר את הגפת. ותירצו התוס' דהנך מקלקלין נמי את הקרקע וכשירצה זה לעשות הכותל כבר הקרקע מקולקלת אי נמי יש טורח בסילוקם ויש לחוש שמא יתעצל מלסלקם כשיבנה הכותל. וה"ר יונה ז"ל תירץ דחייש שמא יחזיק בסמיכת דברים הללו שלש שנים ויטעון חזקה והיינו נמי טעמא דרבא דאמר אין סומך בשדה העשויה לבורות ולא אמרי' יסמוך עתה וכשיבא חבירו לחפור בורו סמוך לו יסלק בורו וירחיק שלשה דחיישי' שמא אחר שלש שנים יטעון חזקה ויאמר שברשות סמך ואין לומר משום דכל מרא ומרא כו' דהאי טעמא לא צריך לרבא אלא לר' יוסי אבל לרבנן בלא האי טעמא מרחיק ומתוך זה דקדק דאין אדם רשאי לפתוח חלון לחורבתו של חבירו לפי שיכול לומר לו שמא תחזיק עלי וכשאמלך לבנות חורבתי נמצא חלונך פתוחה לחצירי ותחזיק בהיזק ראיה וגם תזקיקני להרחיק ארבע אמות מכנגד חלונך. ואין דבריו נראין לי דאם איתא דמותר לסמוך גפת כשאין שם כותל ובור סמוך למיצר לא יוכל לטעון חזקה לעולם כיון דאין מזיק לו עתה ואין יכול למחות דכל מקום שאין יכול למחות אין חזקה כדמוכח לקמן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נט.) דתנן הזיז **עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות:**

ג הלכך אם נמצא חלון פתוח לחורבה אין לו חזקה אם לא שיביא עדים שהחזיק בו שלשה שנים קודם שנעשה החורבה. ואדם שיש לו חלון פתוח לרשות חבירו ונחרב המקום טוב הוא שיעמיד עדים שהחזיק בחלון שלש שנים ויכתוב עדותו להיות בידו לזכות ולראיה שמא לאחר זמן יבנה זה חורבתו בפני חלונו ויאמר פתחת חלונך אחר שנעשה חורבה ולא הייתי יכול למחות כי לא הזקתני וגם אין לך חזקה. וכן בגגין שלנו שהן מכוסים ברעפים ואין עליהן תשמיש יכול לפתוח עליו חלון ואם אחר זמן יסתור זה גגו ויכול לראות מאותו חלון לחצר כופהו לסותמו ואין לו חזקה. הלכך חלון הפתוח לחצר חבירו והוא במקום גבוה ובא חבירו לבנות תחתיו ולעשות על הבנין גג שלי רעפים ואותו הבנין מונעו מלהסתכל בחצר יכול למחות בידו מלעשות הבנין והגג. כ? יאמר לו היום או למחר תסתור הבנין שלך ותכפיני לסתום חלוני כי תאמר אין לך חזקה כי היה פתוח על גג ואני לא אוכל למצוא עדים שהחזקתי בו שלש שנים בעוד שהייתי יכול להסתכל בחצירך: **ת"ש מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישים מן הבצלים וכו'** [דף יח:] **אמר רב פפא בלוקח.** פרש"י שזרע חרדל ומכר חצי שדהו והלוקח בא להעמיד דבורים אי בלוקח כי איכא ירק אמאי ירחיק ועוד מאי טעמא דרבי יוסי אפילו משרה וירק נמי. **אמר רבינא קסברי רבנן** על המזיק להרחיק את עצמו ואע"פ שקדם החרדל בהיתר גמור צריך להרחיקו כיון שהוא מזיק הדבורים והדבורים אינם מזיקים לחרדל ואע"ג דבאילן הנסמך בהיתר הלוקח לא יקוץ שאני אילן דהפסד מרובה הוא וזו היא גירסת רש"י ופירושו. ורב אלפס נמי העמיד מתני' דחרדל בלוקח וקשה לגירסא זו ולפי' דלא מסתבר כלל שירחיק בעל החרדל מאחר שקדם בהיתר גמור בלוקח דמאי שנא מאילן. ועוד קשה למה המתין להקשות ממשנה השנויה השנויה ראשונה במשנה עד סוף הסוגיא. ועוד קשה דקתני בתוספתא ר' יוסי מתיר בחרדל מפני שאומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי אלמא שהדבורים קדמו. על כן נראה כגירסת ר"ח ור"ת ז"ל. אלא אמר רבינא לעולם לאו בלוקח וקא סברי

רבנן על המזיק להרחיק עצמו כלומר כשישנו שם דבר הניזק דבענין אחר לא מיקרי מזיק וחזר בו עכשיו מכל הני שינויי דלעיל דשני כי ליכא נמי לא סמיך. ורבא מודה לאביי דמותר לסמוך היכא דליתיה לדבר הניזוק. ולא מיקרי מזיק אלא כדאיתא לדבר הניזוק בשעה שסומך ולא אסר לסמוך אפילו לרבנן אלא בור דוקא משום דא"ל **כל מרא ומרא מרפית ליה לארעאי** ומיקרי מזיק אע"ג דלית ליה לבור. והא דקאמר רבא טעמא דכל מרא ומרא אליבא דר' יוסי לאו דוקא ר' יוסי קאמר אלא הכי קאמר אפי' ר' יוסי דלא אסר אלא בגירי דיליה הכא מודה משום דכל מרא ומרא. והוא הדין לרבנן נמי מהאי טעמא אסרי בבור ולא בשאר היזקות והשתא ניחא דנטר לאקשויי מהך משנה עד לבסוף דעד הנה דחה לו כל המשניות ומזו המשנה הוצרך לחזור בו והודה רבא דמותר לסמוך כל כמה דלא הוי דבר הניזוק חוץ מבור ובהא פליגי רבנן סברי בעל החרדל ירחיק שהוא מזיק ודבורים קדמו בהיתר. ורבי יוסי סבר תרוייהו מזקו אהדדי הלכך מתיר בחרדל ולא ירחיק לא זה ולא זה דמצי אמר ליה בעל החרדל לבעל דבורים לא דייך שסמכת אצל מצר שלי אלא שתכופיני להרחיק. נהי דבהיתר סמכת ולא הייתי יכול לעכב עליך. מ"מ שלא כהוגן עשית לקרב היזקך אצל מצר שלי. דאיבעי לך לאסוקי אדעתך שמא היום או מחר אזרע חרדל ויזיקו לי דבוריך. ומחמת שסמכת שלא כהוגן גם אני לא ארחיק. אסבול היזקך וגם אתה תסבול היזקי. ואע"ג דגבי בור כשהראשון סומך ברשות השני עושה כל ההרחקה. שאני בור שאם לא הרחיק מקלקל בורו של ראשון ומזיקו בידים אבל הכא לא מזיקו בידים:

יום רנב

ד ולא את נברכת הכובסין. [דף יט.] **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן** רי"ף י. **הניידן** ד' אמות איכא דרמו אמירמא דתניא עד שירחיק **ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא לאו ש"מ כדרב נחמן שמע מינה.** איבעיא להו וסד בסיד תנן או דלמא או סד בסיד תנן ולא איפשיטא הלכך אם עשה אחד מהן איו כופין אותו לעשות יותר [דף יט:] **ואת מי רגלים מן הכותל וכו' תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חבירו אא"כ הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל** אבנים מותר **ומרחיקין את הרחים וכו'** [דף כ:] **מ"ט משום טריא והא דתניא ושל חמור שלשה מן האצטרובל שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא. משום קלא:**

ה מתני' לא יעמיד אדם תנור בתוך שלו אא"כ יש לו **על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השיעורין** הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם **וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה** (בבא מציעא דף קיח:) ולא הוצרך לראיה זו דבלאו הכי הלכתא כרבים:

רי"ף י: **ו לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר:**

גמ' תניא אם רפת בקר קודם לאוצר מותר אע"פ דהוו גירי דיליה משום דדירה שאני. בעי אביי כיבד וריבץ מהו. ריבה בחלונות מהו בנה עליה על גבי ביתו מהו תיקו. בעי רב הונא בריה דרב יהושע תמרי ורמוני מהו תיקו. וכיון דלא אפשיטו לא מזיקינא ליה להרחיק. **תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו. אמר רב יוסף חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא קשי ליה:**

מתני' חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים ומקול התינוקות **אבל עושה כלים ויוצא ומוכרן בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות:**

גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא א"ר פפא [דף כא.] **סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות** בכל עיר ועיר **ומכניסין אותן כבן שש וכבן שבע כי הא דא"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקבל מכאן ואילך** תקבל וספי ליה כי תורא ואמר ליה **רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא** דקרי קרי ודלא קרי **ליהוי צוותא לחבריה:**

ז אמר רבא מתקנת **יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא** והוא שיש בעיר עשרים וחמשה נערים ואז כופין זה את זה להושיב ביניהם

מלמד ואין אחד מהן יכול לומר להוליכן לעיר הסמוכה להן שיש בה חמשים נערים ויש בה שני מלמדים ויחלוקו אלו העשרים וחמשה לשניהם **אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי** פסיק **נהרא לא ממטינן איכא תיתורא ממטינן ואי איכא גמלא לא ממטינן. אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרים וחמשא ינוקי אי איכא חמשין מותבינן תרי** ואי איכא מ' מותבינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא. אבל עד מ' א"צ ריש דוכנא ומארבעים עד נ' יספיק בריש דוכנא:

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מקרי דרדקי **דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה** מסלקינן ליה דמזדהר בנפשיה למיגרס טפי משום קנאת סופרים:

ט אמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד דייק ולא גריס וחד גריס ולא דייק מותבינן ההוא דגריס ולא דייק דשבשתא ממילא נפקא **רב דימי מנהרדעא אמר** מותבינן ההוא דדייק ולא גריס דשבשתא כיון דעל על. והלכתא כרב דימי דבתראה הוא. ועוד דמייתי גמרא סייעתא למילתיה ממילתא דיואב:

י אמר רב מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא וספר מתא **כולן כמותרין ועומדין הן. כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא:**

יא תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא
רי"ף יא. **אומן גרדי מלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות** של עובדי כוכבים וכן שנים השרויין בחצר אחד היחיד מעכב על היחיד וכן היחיד מעכב על הרבים **וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לסופר יהודי** ולא לסופר ארמאי והאי דקאמר ולא לסופר ארמאי דמשמע לארמאי שאינו סופר יכול להשכירו היינו כשאינו מוצא להשכירו ליהודי בדמים הראוין אבל אם היה מוצא יהודי אין יכול להשכירו לעובד כוכבים כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיד. האי מאן דזבין ארעא לעובד כוכבים אמצרא דישראל היו משמתינן ליה עד דמקבל עליה כל אונסא דאתייליד ואין חילוק בין שכירות למכר:

יב [דף כא:] **אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה חבריה ואוקי גביה דינא הוא דמעכב** עליו דאמר ליה קפסקת **לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי. תנאי היא דתניא כופין בני** מבוי **זה את זה שלא להושיב ביניהן** חייט בורסי ולא **אחד מבעלי אומנות ולשכינו אין כופיהו רשב"ג אומר אף לשכינו כופיהו** וליתא לדרב הונא חדא דקם ליה כיחידאה והוא לא ידע מחלקותם דיפסוק הלכתא כרשב"ג. ועוד דר"ה **בריה דרב יהושע דהוא בתראה סבר כרבנן דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב: בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי** מספקא ליה אי מיקרי שכינו כיון שדר בעיר או דלמא לא מיקרי שכינו אלא הדר עמו במבוי תיקו וכיון דלא איפשיטא לא מצי מעכב עליה. **אמר רב יוסף מודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר** [דף כב.] **קנאת סופרים תרבה חכמה. אמר רב יוסף ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לבנות ישראל שיהו רוכלין מחזירין בעיירות** שיהו תכשיטין מצויין לבנות ישראל. **וה"מ לאהדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלא כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ליטרדו מגירסייהו. הנהו דקולאי דאייתו דקולא לבבל אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרבינא. אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזדבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל** לאהדורי במתא לא וכן בני עיר אחת דלא שייכי בכרגא בעיר אחרת שבאין שם ביום השוק יכולין להלוות ברבית לבני העיירות המתקבצין שם. **הנהו עמראי דאייתו עמרא לפום נהרא אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא ואמר להו דינא הוא דמעכבי עלייכו** פירוש אם רוצים למכור על יד על יד כדרך חנוונים אבל למכור סחורה בבת אחת אין יכולין לעכב עליהן. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב ובלבד שמוכר כשער שאר חנוונים אבל אם מוכר יותר בזול אין מעכבין עליו כיון שהוא טוב לבני העיר. אמרו ליה אית לן אשראי במתא אמר להן **זילו זבינו שיעור חיותייכו עד** דעקריתו אשראי דידכו ואוליתו פירוש

תמכרו כדי שתרויחו שיעור פרנסתכם עד שתגבו וכן היוצא מעירו לדור בעיר אחרת דלא שייך בכרגא של הראשונה וצריך לחזור כדי לגבות שטרי חובותיו יכול להלוות ברבית כדי פרנסתו כל ימי היותו בעיר לגבות חובותיו:

יג ותלמיד חכם המביא סחורתו לעיר מונעין כל בעלי סחורה שלא ימכרו עד שימכור את סחורתו כדי שלא יתבטל מלימודו כעובדא דרב דימי מנהרדעא דאייתי גרוגרות בספינה אמר ליה ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא לינקטו ליה שוקא:

רי"ף יא: **יד מתני' מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו** ד' אמות החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן ארבע אמות:

גמ' וקמא היכי סמיך ומפרש לה רבא [דף כב:] **מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו** ברחוק ד' אמות אם נפל הכותל לא יסמוך **כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות** כאשר היה מרוחק הראשון שנפל **מאי טעמא דוושא דהכא מעלי להתם** פי' ההילוך שדשים הקרקע ברגליהן אצל הכותל הנסמך עד ארבע אמות מהני להתם לכותל האחר ורבותא קא משמע לן אע"פ שזה ימים רבים היה מקום צר בין אלו שני הכתלים ונתקרבו העוברים אצל הכותלים ונדוש הרבה אפילו הכי צריך להרחיק כשנפל ובא לסמוך אחר: **אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחד כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר רבי יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה** רבינו תם ז"ל כתב דדוקא בחצר הוא דמפלגינן בין עיר חדשה לעיר ישנה משום דבעיר ישנה רבו ההולכין אצל הכותל ונדוש הרבה אבל בבית דרך להעמיד תיבות וספסלים אצל הכותלים ואין דשין אצל הכותלים וצריך להרחיק אף בעיר ישנה. תנן **החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן** ארבע אמות ותני עלה **מלמטן שלא יעמוד ויראה מלמעלן שלא יציץ ויראה מכנגדן שלא יאפיל** טעמא משום לא **יאפיל אבל משום דוושא לא הכא במאי עסקינן** מן הצד וכמה **כמלא רוחב החלון וכמה טפח** והלא מציץ דכיון דבא מן הצד אפילו גבוה ארבע אמות יכול לעמוד מרחוק עליו ולהציץ אמר רב זביד במרדד כותלו והא אנן תנן ד' אמות ועל כרחך מתניתין נמי צריך לאוקמי מן הצד דאיכא לאקשויי ממתניתין כי היכי דפריך מברייתא טעמא דאיכא חלונות אבל משום דוושא לא וצריך לאוקמא מן הצד לא קשיא כאן מצד אחד כאן משתי רוחות ברייתא מצד אחד וסגי בטפח ומתני' בשתי רוחות החלון יש שתי כתלים וצריך שיהיה בין שני הכתלים ד' אמות מלבד רחב החלון טפח מצד אחד וארבע אמות פחות טפח מצד אחר וכל היתר על טפח מצד אחד ימעט מצד אחר ואף על גב דאוקמא למתניתין מן הצד ולא איירי בכנגדן מ"מ נראה דה"ה מכנגדן צריך להרחיק ד' אמות דפשטא דמתני' הכי משמע אלא משום קושיא דדוושא צריך לאוקמא בבא מן הצד ועוד דמעיקרא דפריך טעמא דשלא יאפיל הוה פשיטא דכשכנגדו צריך ארבע אמות ומסברא זו לא חזר בו הגמרא:

טו מתני' מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות כדי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם פירוש אם קנה ממנו להעמיד סולם בחצירו כדי לעלות למזחילה שלו שיערו חכמים דשיעור זקיפת סולם ארבע אמות:

טז גמ' לימא מתניתין דלא כרבי יוסי דאי **כרבי יוסי האמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** פירש רש"י טובא מילי איכא במתניתין דלא כרבי יוסי אלא לימא דאף זו בשובך וסולם דלא כרבי יוסי וקשיא לן לפירושו דכל כמה דלא ידע טעמא דזימנין דמנח ליה וכו' מלתא דפשיטא היא דבכל הרחקות דמתני' יש שייכות נזק יותר מבהרחקת סולם מן השובך ואמאי מספקא ליה לגמרא אי איכא לאוקומא כרבי יוסי טפי מבכל אינך. הילכך נראה לרבינו חננאל ורב אלפס ז"ל דבכל הרחקות דמתני' פשיטא ליה לגמרא דרבי יוסי מודה בהו דהוו גירי דיליה לפי שבאותו דבר שהוא סומך מזיק לחבירו אבל בסולם אין מזיק אם לא שתבא הנמיה וכן אילן לא יזיק עד שיגדלו השרשים וסמיכת כותל לכותל נמי חשיב גירי דיליה דמיד כשסומך מונע דוושא. **אפילו תימא רבי יוסי כי הא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן מודה רבי יוסי בגירי דיליה והכא נמי זימנין דבהדי דמנח ליה קפצא:**

רי"ף יב. **יז והא גרמא הוא אמר רב טובי בר** מתנה **זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אע"ג דאם הזיק בגרמא פטור מ"מ לכתחילה יכול למונעו שלא יגרום לו היזק

ומיהו קיימא לן דדינא דגרמי חייב כר"מ דמחייב במסכך גפנו על גבי תבואת חבירו ובנפרצה אומר לו גדור ובדן את הדין וזיכה את החייב דמחייב רבי מאיר אפילו לא נשא ונתן ביד ומראה דינר לשולחני ושורף שטרות של חבירו ומוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ואחוי אחוויי בהגוזל בתרא דף קטז: וצריך ליתן חלוק בין כל הני דמחייבין ובין דבר הנקרא גרמא בנזקין דפטור כגון ההוא דכיצד הרגל דף כו: זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות אפילו קדם הוא וסילקן פטור וכן ההיא דשור שנגח את הפרה דף מז: דתנן הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ואכלתן בהמה של בעל הבית פטור ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב ואמר רב עלה בגמרא ל"ש אלא שהוחלקה בהן אבל אכלה והוזקה פטור והנותן סם המות לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם ובפרק הכונס (בבא קמא דף נט:) תנן השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וכל הני דחשיב בריש הכונס פורץ גדר בפני בהמת חבירו כופף קמת חבירו בפני הדליקה עושה מלאכה במי חטאת והמבעית את חבירו. ובפרק החובל (בבא קמא דף צא.) תקע באזנו וחרשו פטור מדיני אדם דאיהו הוא דאבעית אנפשיה ושיסה בו את הכלב שיסה בו את הנחש ובפ' הכונס (בבא קמא דף ס.) ליבה ולבתו הרוח ויש לחלק דכל היכא דהוא בעצמו עושה ההיזק לממון חבירו וברי היזיקא מיקרי דינא דגרמי וחייב. שורף שטר או מוחל הוא בעצמו מזיק לממון חבירו וכן מראה דינר לשולחני כי במה שיאמר לו שהוא טוב הוא פוטר את הנותנו לו וכן אחוי אחויי ברי היזיקא דכיון דמראה ממון ישראל לעובד כוכבים אנס ברור הוא שיטלנו העובד כוכבים דאקשי' רחמנא לתוא מכמר ואין לך מעשה גדול מזה וכן נתייאש ממנה ולא גדרה דכיון דמעורב ממונו בממון חבירו ואוסרו ונתייאש מלגדור ברי היזיקא וחשיב ממנה וכן דן את הדין ומחייב את הזכאי ליתן לו או פטר את החייב או האכיל את הטריפה לכלבים על ידו הוי כעושה מעשה אבל כל הני הוו גרמא בעלמא דההיא דשיסה בו כלב ונחש לא ברי הזיקא כולי האי כמו מסור דשמא לא ישוך הכלב והנחש וההיא דזורק את הכלי מראש הגג כשזורק לא עשה מעשה הראוי להזיק שהרי היו תחתיו כרים וכסתות וכשסלקו נמי לא עשה מעשה בגוף הממון אף על גב דברי היזיקא ולא דמי

למסור שמראה על גוף הממון וכמאן דקלייה דמי ושולח את הבעירה אין עושה מעשה בגוף הממון אלא החרש הוא שעשה את המעשה וכן פורץ גדר ממילא היא יוצאה ונותן סם המות לפני בהמת חבירו אין מאכילה ומבעית חבירו איהו הוא דמבעית אנפשיה ועוד יש לחלק דכל היכא דההיזק נעשה מיד בשעת מעשה נקרא דיני דגרמי כמו שורף שטר ומוחל וכן מראה דינר לשולחני כי מיד הוא פוטר אותו שנותנו לו ומסור בעידנא דאחוי כמאן דקלייה דמי וכן נתייאש מיד בשעת יאוש נעשה כלאים אלא שאין אוסר עד שיוסיף מאתים וכן דין והוראה ההיזק בא מיד אבל המסלק את הכרים בשעת סילוקו עדיין לא נשבר הכלי עד שיגיע לארץ וכן שיסה עד אחר שיסוי לא ישוך וכן השולח את הבעירה בשעה שנותנה לחרש אין מזיק וכן פורץ גדר עד שתאבד הבהמה והמבעית אחר שהבעיתו הוא מתפחד והולך וההיא דהעושה מלאכה במי חטאת חייב לרבי מאיר:

יח רב יוסף הוו ליה הנך תאלי דהוו אתו אומני ויתבי תותייהו אתו עורבי ואכלי דמא וסלקי אבי תאלי ומפסדי להו [דף כג.] **אמר להו רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא.** אמר ליה אביי והא גרמא בניזקין הוא אמר ליה הכי **אמר רב טובי בר מתנא זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אמר ליה והא אחזיקו להו כלומר הם יטענו עליך חזקה אמר ליה הכי **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין.** רבינו תם ז"ל היה אומר אפילו הקנה בעדים יכול לחזור בו דקנין בטעות הוא דסבור היה שיכול לסבול ועתה אינו יכול לסבול ואין נראה לר"י מדקאמר אין חזקה לנזקין איכא למידק הא ראיה יש כדדייקינן לקמן (בבא בתרא דף מט:) גבי ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו אלא ודאי ראיה מהניא אבל חזקה לא מהניא ולא אמרינן חזקה במקום שטר עומדת משום דאיבעי ליה למחויי דסבר לא בעינן למחויי דכולי עלמא ידעי דאין אדם מוחל על היזק כזה ולאו **איתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא** רבינו תם אומר דוקא קוטרא דכבשן שהוא רב ומזיק ביותר כדאמר במרובה דף פב: אין עושין כבשונות בירושלים משום קוטרא וכן מצאתי בירושלמי שמזיק אין לו חזקה. אמר רבי יהושע בן לוי בחיי דרבנין בעשן תדיר כהדא איתתא הוה מדלקא קלא תחות רבי אלעזר בעא למחויי בידה אתא עובדא קמיה דרבי נשא

אמר לא אמרו אלא בעשן תדיר וכן פירש רש"י בבית הכסא דוקא שלהן שהיו על גבי קרקע אבל שלנו שהן מכוסין לא ורב זביד אמר בבית הכסא א"ל הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו רב יוסף איסטניס הוה כדאיתא בערבי פסחים דף קיג: שלשה חייהם אינם חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעת אמר רב יוסף וכולהו איתנהו בי מכאן משמע דכל נזק שידוע שאין המערער יכול לסובלו אף על פי שסובלין אותו שאר בני אדם אין לו חזקה נגד מערער זה:

יום רנג

יט מתני' מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבע כורין כמלא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

גמ' אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח יורש תנינא. הבא
רי"ף יב: **מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים** אימור כונס לתוך שלו הוא אבל גבי שובך **אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דיחיד הוא אימור פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל** גבי רשות הרבים מאן פייס ומאן מחיל צריכא: **הרי זו בחזקתה והא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא רב זביד אמר בבית הכסא:**

כ [דף כג:] **נפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:**

כא א"ר חנינא רוב וקרוב הלך אחר הרוב **ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי רובא עדיף וכן הילכתא** ומילתא דפשיטא הוא דתניא ובנמצא הלך אחר הרוב אפילו נמצא קרוב לנבילה אלא רבי חנינא אפילו קורבא דמוכח אתא לאשמועינן דאזלינן בתר רובא ואף על גב דאותביה רבי זירא לאו משום דפליג עליה אלא לישא וליתן כדי לברר דבריו תדע דהא מברייתא דתני רבי חייא קאמר ש"מ [דף כד.] תלת ש"מ רוב וקרוב הלך אחר הרוב כו' וש"מ איתא לדר' זירא:

כב איתמר חבית שצפה על פני הנהר אמר רב נמצא כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים אסורה כנגד עיר שרובה ישראל מותרת ושמואל אמר אפילו בעיר שרובה ישראל אסורה אימור מההיא דקירא אתאי לימא בדרבי חנינא קא מיפלגי לא דכולי עלמא אית להו לדרבי חנינא והכא בהא קא מיפלגי מר סבר אם איתא דמההיא דקירא אתא עקולי ופשורי הוו טבעי לה ומר סבר חריפותא דנהרא נקט ואתאי והילכתא כרב באיסורי. ואם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל מותרת אפילו נמצאת קרוב לבית העובד כוכבים דאזלינן בתר רוב העיר. ההוא חצבא דחמרא דאשכח בפרדיסא דערלה שרייה רבינא דאזלינן בתר רובא אע"ג דהוי קורבא דמוכח והוא הדין אפילו ענבי נמי שרי והא דלא אזלינן בתר רובא דעלמא לאוסרו משום יין נסך משום דרובא דגנבי ישראל נינהו כדאיתא פרק בתרא דמסכת ע"ז דף ע.:

כג ההוא זיקי דחמרא דאשתכח בי קופאי שרא ליה רבא אע"ג דרובא דעלמא עובדי כוכבים נינהו רובא [דף כד:] דשפוכאי ישראל נינהו וה"מ רברבי אבל זוטרי אימור מעוברי דרכים נפול ואי איכא רברבי בהדייהו אימור באברורי הוה מנחי':

כד מתני' מרחיקין את האילן מן העיר כ"ה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל
רי"ף יג. **אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים. ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם ספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים. מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ יש לו חמשים אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו** ומניח בכדי שלא יזיק [דף כה.] **מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר"ע אומר לכל רוח הוא עושה חוץ מן המערב ומרחיק חמשים אמה:**

כה ומרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישים מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים רבי יוסי מתיר בחרדל:

גמ' תניא רבי יוסי מתיר בחרדל מפני **שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך** מדבוריי הרחק דבורך מחרדליי [דף כה:] **שבאות ואוכלות לגלוגי**

חרדליי תוספתא **תניא רבי יוסי מתיר בחרדל** מפני שיכול לומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי וכן היה רבי יוסי אומר מרחיקין את הדבורים מן העיר חמשים אמה כדי שלא ינשכו את האדם רבי אליעזר אומר מגדל דבורים כמגדל כלבים רבי נתן אומר מרחיקין את הכבשונות מן העיר חמשים אמה לעיל (בבא בתרא דף יח:) אסיקנא דהא דקאמר **רבי יוסי מתיר בחרדל** לאו דוקא חרדל דהוא הדין במשרה וירק נמי שרי דקסבר רבי יוסי על הניזק להרחיק עצמו כדתנן רבי יוסי אומר אע"פ שהבור קדם
רי"ף יג: לא יקיץ שזה **חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** אלא **לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אפילו משרה וירק נמי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק עצמו תינח משרה וירק דהני מזיקי הני והני לא מזיקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזיקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזיקי אי בבינתא לא משכחת ליה אי בטרפא הדר פארי וקי"ל כרבי יוסי** והני לאו גירי דיליה נינהו דבשעה שזורע הכרישים אכתי לא מזיקי לבצלים עד שיגדלו וכן כשזורע את החרדל ומכסם **בעפר לא משכחי ליה** דבורים עד אשר יצמח ויגדל וכן כשסומך את המשרה ומרחיק כדין הרחקת בור שיח ומערה אין מזיק לירק עד שישהו זמן מרובה ויסריחו וכולהו דמו לבור ואילן:

מתני' מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה והחרוב והשקמה חמשים אמה בין מלמעלן בין מלמטן בין מן הצד אם הבור קדם לאילן קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם ספק זה קדם לא יקוץ רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמר מודה רבי יוסי בגירי דיליה:

כו פאפי יונאה עני והעשיר הוה בנה אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה כי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדנא אתו **לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא** הוינן אמרי' מודי ר' יוסי בגירי דיליה וכמה כדנייד נכתמא אפומא דחצבא ואם הוחזקו בתשמיש זה שלש שנים לא הוי חזקה דאם החזיק קודם שבנה האפדנא לא הוי חזקה לפי שלא היה בידו למחות כל זמן שאין מזיק לו כדפרישנא לעיל דחזר בו רבא והודה לו שמותר לסמוך כל זמן שאין הניזק לשם חוץ מבור משום דכל מרא ומרא דקא מחית מרפית לארעאי וכיון שלא היה יכול למחות לא הוי חזקה כדפרי' לעיל ואם החזיק אחר שבנה נמי לא הויא חזקה דדמי לקוטרא ובית הכסא דאין הדעת סובלת היזק כזה שיפול כותלו ואם הזיקו בנדנוד והפילו את הכותל ושברו את הכלים חייבין לשלם דחשיבי כמזיק בידים. הרמב"ם ז"ל:

כז [דף כו.] **דבי בר מריון בריה דרבי אבין כי הוו נפצי כיתנא אזלא רקתא ומזקא לאינשי אתו לקמיה דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי** בגירי דיליה הני מילי היכא **דאזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקממטי ליה מתקיף לה מר בר רב אשי מ"ש מזורה ורוח מסייעתו אמרוה רבנן קמיה דאמימר אמר היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הילכתא והני מילי לענין איסורא דאסור** למיגרס הזיקא לאינשי כדאמר **גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס** (בבא קמא דף ס.) **אמר רב אשי כי אמר זורה ורוח מסייעתו הני מילי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור:**

כח מתני' לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל אילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן היו שרשים יוצאים לתוך שדה חבירו מעמיק להן שלשה טפחים **היה חופר בור שיח ומערה**
קוצץ ויורד והעצים שלו: רי"ף יד.

גמ' תניא ארבע אמות שאמרו כדי עבודת הכרם. אמר שמואל ל"ש אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכי לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא שמע מינה כדשמואל שמע מינה רבה בר רב חנן הוו ליה הנך תאלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף הוו אתו צפורי ויתבי בתאלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא ארחיקו ליה אמר ליה ה"מ לאילנות אבל לגפנים בעי טפי וכל שכן בשדה לבן והא אנן תנן אחד גפנים ואחד כל אילן ומשמע ליה דהכי קאמר אחד מקום גפנים ואחד מקום כל האילן צריך להרחיק ממנו נטיעת האילן ארבע אמות דאי אאילן הנסמך קאמר פשיטא דאחד נוטע גפנים ואחד נוטע כל אילן צריך להרחיק ארבע אמות. ה"מ אילנות

לאילנות וגפנים אבל אילנות לגפנים בעי טפי ואף על גב דקיימא לן הלכה כרבי יוסי הא אמרי' מודה רבי יוסי בגירי דיליה והאי נמי גירי דיליה היא דכשרואה בעל האילן עופות יושבין על האילן מפריחן והולכין ויושבין בגפן וצריך להרחיק לפי האומד כאשר יפריחו העופות מן האילן כדי שייטתם קודם שינוחו וכן אמר רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא משום דמפסדי בפירות אמר ליה אנא לא קייצנא דאמר רב האי דיקלא דטעון קבא אסור למיקצייה ואמר רבי חנינא לא שכיב שכחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זימניה מר אי ניחא ליה ליקוץ ולדחייה בעלמא קא מיכוין דהא תנן במתניתין אם הבור קדם קוצץ אי נמי לא מסתבר ליה האי סברא דרב יוסף והיה לו שום טעם לחלק בין הך דהכא ובין ההוא דלעיל דאפיקו לי קורקור מהכא ונראה דהילכתא כרב יוסף מדאמר ליה זיל קוץ וכיון דבשלו אמר לעשות מעשה כ"ש בשל אחר ותימה לי למה לא הביאה רב אלפס ומסקינן הא דתנן במתני' [דף כו:] **קוצץ ויורד והעצים שלו** ה"מ חוץ לשש עשרה אבל תוך שש עשרה לבעל האילן:

מתני' [דף כז:] **אילן שהוא נוטה לשדה חבירו קוצץ מלוא המרדע מעל גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין כל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת אינן שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיעבור גמל ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות רבי שמעון אומר כל האילנות לפי המשקולת מפני הטומאה:**

הדרן עלך לא יחפור

פרק ג

א חזקת הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות [דף כח.] **ובית הבדים ובית השלחין והעבדים וכל דבר שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום. שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום.** והא דבעינן חזקה היינו היכא דאיכא עדים למערער שהקרקע היה שלו. אבל אי לית ליה עדים לא בעי חזקה. דנאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם. דתנן בפרק שני דכתובות דף טו: **ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו** נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואמרי' עלה שם דף יז: **וליתני ומודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך שנאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר.** וקאמר משום דקבעי למיתני עלה ואם יש עדים שהיא שלו **ואמר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן** אלמא אי לית ליה עדים אפילו לא אכלה שני חזקה מהימן:

גמ' חזקתן שלש שנים מאי טעמא [דף כט.] **אמר רבא שתא קמייתא מזדהר איניש בשטריה תרתי מיזדהר תלת מיזדהר טפי לא מיזדהר** ותקנו חכמים שאם יביא עדים שאכלה שלש שנים בשופי שאין צריך להראות שטרו יותר אמר ליה **אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה** דאמר ליה אי מחית באפאי מזדהרנא בשטרי דא"ל **חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואם עדי המחאה מעידים שלא אמרו המחאה לשום אדם אפילו הכי הויא מחאה דכיון דאמרו חכמים מחאה שלא בפניו הויא מחאה וסמכו על זה דמסתמא יאמרו לאחרים שמיחה פלוני על קרקע שפלוני מחזיק בו דמילתא דתמיה הוא דאדם מחזיק בקרקע של חבירו ורגילות לפרסם הדבר אפילו אם אירע שלא אמרוהו לשום אדם הויא מחאה כיון שמיחה כמאמר חכמים ולא הזקיקוהו לילך אצל המחזיק למחות לפניו:

ב אמר רב הונא **שלש שנים שאמרו והוא שאכלן** רצופין אמר רב חמא ומודי **רב הונא באתרא דמוברי באגי ואף על גב דאיכא דמוברי ואיכא דזרעי מצי** רי"ף יד:
למימר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דביממא ידעי ובליליא לא ידעי נמצא שצריך להביא בעל שש שנים ומעידים העדים על דירת הימים כי על הלילות אינם יכולים להעיד אלמא מהניא חזקה בפיזור. **אמר אביי מאן קמסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידעי** ומעידין שלא הרגישו שהיה יוצא משם ומוציא כלי תשמישו בלילות אלא כפי נהוג העולם ראוהו נכנס בערב לביתו ויוצא ממנו לבקר ולא שיהו צריכין להעיד שידעו בודאי שדר בביתו כל הלילה אטו צריכים שיהו נעורים כל הלילה אם כן לא משכחת חזקת הבתים בדרך זה ומאי האי דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי דמשמע דסתם שיבבי יכולין להעיד לפי מנהג דירת השכנים **רבא אמר כגון דאתו בי תרי**

ואמרו אנן אגירנא מיניה ודרנא ביה תלת שנין בימּמא ובליליא. לפי שהזכיר המקשה בדבריו בימּמא ידעי ובליליא לא ידעי הזכיר גם רבא בדבריו בימּמא ובליליא כלומר על ידי השוכרים שדרו בו תוכל למצוא עדות על יממא וליליא מיהו אם העידו שדרו בו שלש שנים בסתם ולא הזכירו ימים ולילות והלכו להן מהני עדותן. דסתם שלש שנים הוי ימים ולילות. דאם היה להן בלילה דירה אחרת לא היו מעידין שלש שנים בסתם ורבא אית ליה נמי שינויא דאביי דעדות השכנים מועיל כפי נהוג העולם. אלא שהשיב על דברי המקשה ואמר דאף בלא עדות שכנים משכחת עדות יומם ולילה על פי השוכרים אמר ליה **רב יימר לרב אשי** הני נוגעין בעדותן הן **דאי לאו אמרי הכי אמרינן להו הבו ליה אגר ביתא להאי** כדאמרינן פרק כיצד הרגל דף כא. השוכר בית מראובן ונמצא של שמעון מעלה שכר לשמעון ואע"ג דאי זכה המערער בדינא יוציאו מיד המשכיר מה שנתנו לו אפילו הכי לא בעי למיקם בדינא בהדיה או שמא יכפור שלא קבל מהן כלום אמר ליה דייני דשפילי דיינו הכי **מי לא עסקינן דנקיטי אגרא בהדייהו ואמרי למאן ניתביה אמר מר זוטרא אי טעין ואמר לייתי סהדי דדר ביה תלת שנין בימּמא ובליליא** כלומר ודאי אי לא טען המערער להעיד על ימים ולילות והעידו העדים בסתם שדר בו שלש שנים מסתמא העידו על ימים ולילות ואין אנו זקוקין לדרוש ולחקור העדים אם העידו על ימים ולילות דמסתמא הוי כאילו חקרנום כל זמן שאין המערער טוען אבל אי טעין המערער טענת ברי אני ראיתיו שלא היה דר בו בלילות טענתו טענה וצריך להביא עדות על ימים ולילות על פי עדות שכנים כדאביי או ע"פ שוכרים כדרבא ואי טעין ראיתיו יוצא זמן גדול בלילה אחר שהלכו השכנים לישן אז אין מועיל אלא השוכרים. ומודה [דף כט:] מר זוטרא ברוכלין המחזירים בעיירות פירוש אם המערער הוא רוכל אף על גב דלא טעין איהו טענת ברי שלא דר בו בלילות צריך להביא עדים גם על הלילות. כי מחמת שלא היה תדיר מצוי בעיר אין יכול לטעון טענת ברי הלכך טענינן ליה אנן דחיישינן דשמא כשנכנס הרוכל היה נטמן ויוצא ורבינו חננאל ז"ל גורס ומודה רבא פירוש רבא דקאמר בעינן עדות יומם ולילה אי הנך עדים **רוכלין המחזירין בעיירות אף על גב דלא** אמרי דיירנא ביה. תלת שנין ימים ולילות אלא בידינו היה זה

הבית שלש שנים רצופות אע"פ שימים רבים היו מחזירין בעיירות ולא היו באין ולנים בבית עדותן עדות פירוש ואע"ג דלא טעין איהו יש לי עדים על ימים ולילות כיון שעדיו הם רוכלים אנן טענינן ליה שהם מעידים על ימים ולילות ויביאם אע"פ שהוא היה סבור שלא יועילו לו אם יביאם אנן טענינן ליה שיביאם ויועילו לו ומדבריו למדנו שאם המחזיק יוצא מן העיר לעיסקא ושוהה מקצת ימים וכשהוא חוזר לעיר תמיד נכנס לאותו בית הויא חזקה שכן מנהגו של עולם ולא מצי אידך למימר לא החזקת כדמחזקי אינשי וגם אין צריך להשלים מה ששהה חוץ לעיר אלא בתלת שני הוי חזקה ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דבעינן שש שנים וכן בחנותא דמחוזא דלימּמא עבידן ולליליא לא עבידן ובעינן שש שנים דהתם זמן הביטול ידוע וצריך להשלימו אבל הכא אין קבע לבטול דירתו פעמים הרבה ופעמים מעט ואם לא יזדמן לו עסק לא יצא הלכך אין צריך להשלים. וכן נמי מקומות של בית הכנסת אם מעידים העדים שישב שם שלש שנים בכל עת שנכנס לבית הכנסת ולא ישב במקום אחר זולתי אם שינה מקומו מחמת אבילות שלו או של אחרים ששינו מקומם וישבו על מקום שלו אף אם היה טרוד בעסקיו ולא נכנס בכל עת לבהכ"נ הויא חזקה שכן מנהג העולם שלפעמים אין נכנסין לבית הכנסת מחמת טירוד עסקיהם ור"ת פירש דמר זוטרא קאי אמילתייהו דאביי ורבא ולפרש דבריהם ולומר דלא בעו שיעידו העדים ממש על דירת יומם ולילה דמילתא דלא אפשר הוא דאטו בכפא תלו ליה ולא ניימי נמי פורתא בימּמא ובליליא ולא יצאו העדים מן העיר לפעמים יום או יומים אלא די בעדות מקצת ימים ומקצת לילות. דומיא דחזקת קרקעות שראוהו מכניס פירות ומוציא פירות מכניס פועלים ומוציא פועלים והיינו דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי בימּמא ובליליא כמנהג שרגילין השכנים לידע אע"ג שלפעמים יוצאין מן העיר לעסקיהם אלא שהן מעידים כשיצאו מן העיר הניחוהו דר בבית וכשנכנסו מצאו דר בו ורבא החמיר בתירוצו ואמר דאפילו כל שעה ושעה יכול למצוא רצופין יותר מבחזקת שדות ולא קאמר הכי אלא לאפוקי מסברת המקשה ולאו לפלוגי אאביי וקאמר מר זוטרא אם אומר המחזיק העידו בסתם שדרתי בו שלש שנים בחזקת ימים ולילות אע"פ שאינם יודעים שדר בו כל השנה

ימים ולילות אלא שראו שדר בו מקצת ימים ומקצת לילות טענתיה טענה ומספיק עדותן אם העידו כדבריו ומודה רבא והוא הדין מר זוטרא ואביי אלא נקט רבא משום דאיהו אחמיר טפי בעדות רצופין ברוכלין המחזירין בעיירות אף **על גב דלא טעין** אנן טענינן ליה דחזקתן אינה יכולה להיות בראייתם ימים ולילות שהרי הן מחזירין בעיירות לפיכך אין צריכים אלא שיעידו שבחזקת דירתו היה הבית שלש שנים. **ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא דלימּמא עבידי ולליליא לא עבידי** דמהני בהו חזקה בפיזור אם החזיקו בהן שש שנים כמו באתרא דמוברי באגי ואיצטריך לאשמועינן דלא תיסק אדעתין למימר כיון שאם היו דרין בהן בני אדם שאין חנונים היו דרים בהם ביום ובלילה ולא מהניא להו חזקה מפוזרת לחנונים נמי לא מהניא להו חזקה מפוזרת ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דהנך שדות רגילין רוב העולם להובירן קמ"ל דמהני חזקה המפוזרת לחנונים:

ג רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון ההיא אמתא מר אישתמיש בה ראשונה שלישית חמישית ומר אישתמיש בה שנה רביעית וששית לסוף נפק עלה ערער והוה להו סהדי דההוא דזבנוה מיניה אישתמיש בה חד יומא **אתו לקמיה דרבא אמר להו מאי טעמא עבדיתו הכי כי היכי דלא תיחזקו אהדדי** ואף על גב דתנן לקמן (בבא בתרא דף מב.) השותפין אין להן חזקה זה על זה היו יראין שמא ישתכח השותפות אחר שלש שנים **לעלמא נמי לא הוי חזקה** וכיון דלא אחזיקו בה לא טענינן להו דההוא דזבנא להון קנאה מן המערער **וה"מ דלא כתבי עיטרא אבל כתבי עיטרא קלא אית ליה והוי חזקה בתלת שני קמייתא. אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זריעה היא אבל לאו בר זריעה היא קני ליה אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא** מניה צונמא במאי קני ליה **באוקמי בה חיותא ומישטח בה פירי ה"נ איבעי ליה לאוקומי בה חיותא ומישטח בה פירי וכן** הלכתא ויראה דבית רובע דוקא קאמר אבל פחות מכאן קני לה אגב ארעא כיון דלא הוי דבר חשוב:

רי"ף טו. **ד ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנת ואכלת שני חזקה. אמר ליה אנא בשכוני גואי הואי** פירש רשב"ם שהיה דר בבתים פנימים והיה עובר דרך עליו וכיון שהיה משתמש עמו בדריסת הרגל לא היה חושש למחות אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל ברור אכילתך שלא היה עובר דרך עליך ומיירי שהיה שרוי בשכוני גואי אבל לא היה ידוע איזה דרך היה יוצא דאילו לא היה ידוע כלל שהיה בשכוני גואי אמאי קאמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך אטו צריכין העדים להעיד שלא היה המערער באותו בית כל שלש שנים ואם אמר המערער אני הייתי עמך שבוע או שבועיים ואין לך עדיין שלש שנים שלימים והעדים אינם יודעים תבטל חזקתו. **אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה. ורמי דרבא אדרבא ורמי דרב נחמן אדרב נחמן. דההוא דאמר ליה לחבריה** [דף ל.] **נכסי דבי בר סיסון מזבנינא לך הואי ההיא ארעא** דמתקריא **דבי בר סיסין אמר ליה האי** לאו דבר סיסין ומיקריא הוא דמיקריא לה **דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח אמר ליה רבא דינא הכי** המע"ה **קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי והכא לוקח קאי בניכסי דרב נחמן אדר"נ לא קשיא התם כיון דכולי עלמא קרו לה דבי בר סיסין והוא אומר דלאו דבי בר סיסין היא עליה דידיה רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא מי לא אמרינן ליה קיים שטרך** וחות בניכסך והלכתא כרב נחמן בהני תרי עובדי דרבא בהני עניני תלמיד הוה ויתיב **קמיה דרב נחמן ואין הלכה כתלמיד במקום הרב** כתב רב אלפס ז"ל **דאמר ליה היאך זבנת מינאי ואנא בשכוני גואי הוי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידן דאת טעין זבנת מינאי וא"ל רב נחמן** לאיתויי סהדי דקיימת **והמוכר במתא ואפילו חד יומא** דאמר אפשר דזבנת מיניה בההוא **יומא ואי לא הויא חזקה דידך כחזקה שאין עמה טענה** ומילתא דתמיה היא כיון דחזקה במקום שטר עומדת היכי מהימן המערער לומר בדיבורו לא הייתי בעיר באותו זמן שאתה אומר שמכרתיו לך ולפי זה לא היה מהניא חזקה לעולם דהיאך ימצא עדים שראוהו בעיר באותו היום ועוד עיקר כח משא ומתן של המעשה חסר מן הספר דהוה ליה למימר מינך זבנת בההוא יומא כדי שתהא התשובה על דבריו באותו יום שאתה אומר שלקחת ממני בשכוני גואי הוינא ואפשר דמיירי כגון שהדבר

ידוע שזה המערער כבר הרחיק נדוד זמן גדול זה ימים רבים ולכך אמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך ומיהו גם זה אין מתיישב על לבי דמעשים בכל יום שאדם מוכר נכסיו על ידי שליח הבא בהרשאתו ואם היה במקום שהשיירות מצויות אמאי לא הוי חזקה ועוד לישנא דשכוני גואי אינו מורה על שום פירוש אלא על פירוש רשב"ם:

ו ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנתיה ודרי ביה שני חזקה אמר ליה בשוקי בראי הואי **אמר ליה והא אית לי סהדי דכל** שנה תלתין יומין קא אתית לשוקא **אמר ליה כל תלתין** (רי"ף טו:) **יומין** אשוקא הוה טרידנא ולא הייתי יודע שהיית דר בביתי וכשהייתי בחוץ הייתי בארץ מרחקים שלא היו שיירות מצויות **אמר רבא עביד איניש** דכל תלתין יומין טריד בשוקיה ולא הוי חזקה ויש מביאין ראיה מכאן שאם המערער אמר לא הייתי במדינה כל אותן שלש שנים שהחזקת בו נאמן וצריך המחזיק להביא ראיה שהיה במדינה ונראה לי שאין ראיה מכאן דאפשר שהיה הדבר ידוע שהיה בשוקי בראי ויותר נראה שאין צריך להביא ראיה כיון שזה החזיק בשופי שלש שנים והחזקה נשמעת אפילו במדינה אחרת כדמוכח לקמן עליו לברר שהיה במקום שלא היתה מחאתו נשמעת אם היה מוחה ולכך נמנע מלמחות:

יום רנד

ז ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיא שלי ועדים לא היו לו שהיתה שלו מדקאמר ליה לאו קא מודית **לי דהאי ארעא דידי הוא אלמא היה צריך להודאתו. אמר ליה מפלניא זבנתא דאמר לי דזבנא מינך** ואי הוה טעין מינך זבנתא או קמאי דידי זבנה מינך ההוא דזבינתא מיניה מהימן **שהפה שאסר הוא הפה שהתיר** כיון דליכא עדים למערער שהיתה שלו אבל עכשיו שטען דאמר לי **דזבנה מינך אמר ליה מי לא קא מודית דהאי ארעא דידי** הוא ואת מינאי לא זבנת אם כן [דף ל:] **לאו בעל דברים דידי את אמר** רבא דינא קאמר ליה שהרי אינו ידוע שהיתה של אותו שמכרה לו אם לאו והוה ליה כהכיר בה שאין שלו של מוכר ויחזירנה למערער יגבה מעותיו מן המוכרה לו כדאיתא פרק קמא דב"מ דף טו: ואף על גב דליכא עדים למערער שהיתה שלו לא מהימנינן ליה במיגו דאי בעי אמר **מינך זבנתא ואכלת שני חזקה** דלא שייך מיגו אלא בשתי טענות שבכל אחת מהן יכול לזכות אלא שהאחת יותר טובה מן האחרת אבל הכא אפילו אי מהימנת ליה במאי דקאמר **מפלניא זבנית דאמר לי דזבנה מינך** אין לו בקרקע כלום שהרי הודה שהיתה של המערער וגם הודה שאין יודע שלקחה ממנו אותו שמכרה לו דהא לא טעין דזבנה מינך קמאי דידי הלכך יחזיר קרקע למערער דלא אתי **ספק ומוציא מידי ודאי.** כך פירש רשב"ם ותמיה לי דלא מוכח לישנא כלל שהודה המחזיק שהקרקע היתה של המערער אלא שאמר מפי המוכרה לו שהוא אמר לו שקנאה ממנו ואילו היה עומד בפנינו אותו שמכרה לו היה נאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם ואם כן זה הבא מכחו אמאי לא מהימן נמי בטענה זו ומצאתי שכתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי כשהודה המחזיק שידע שהיה הקרקע של המערער אף בלא דברי המוכרה לו הלכך אמר ליה כיון דידעת בודאי שהקרקע שלי היתה ואינך יודע שהיתה של אותו שמכרה לך אלא על פיו אין לך לסמוך על דבריו ולהניח הודאי מפני הספק. ולי נראה דאע"ג דאותו שמכרה לו היה נאמן במיגו דלא היתה שלך מעולם אין מיגו זה טוב לגבי אותו שלקחה כי ניחא ליה טפי למימר שלקחה מאותו שמכרה לו כי הוא סבור שימצא עדים שהמערער מכרה לו אבל לא בעי למיטען לא היתה שלך מעולם כי הוא ירא שהוא ימצא עדים שהיה שלו. **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתא** ואכלתיה שני חזקה והוה **ליה סהדי דדר ביה** המוכר חד יומא אמר לו פלניא גזלנא הוא כלומר שהוחזק בגזלנות על שדה זו וגזלן אין לו חזקה אמר ליה והא **אית לי סהדי דאתאי ואימלכי בך ואמרת** זיל זבנה ואילו היתה גזולה ממך היה לך לומר לי ואע"ג דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף מז.) אפילו אי אודי ליה לגזלן אינו מועיל דאמר ליה **אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמרא לשחוור** מ"מ ביני לבינך היית רשאי לומר שגזלה ממך ולא היה לך להשיאני עצה לקנותה. **אמר ליה דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו** אמר **רבא דינא קאמר ליה כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה וחתום עליה בעד אדמון** אומר יכול הוא שיאמר הראשון קשה לי והשני נוח לי וחכמים אומרים **איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן אלא בחותם דקא עביד**

מעשה אבל דיבורא עביד איניש דמיקרי ואמר. ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיתה שלי ויש לי עדים א"ל **מפלניא זבינתיה ואכלתיה שני חזקה** והוה ליה סהדי דההוא דזבנא ליה דר ביה חד יומא **אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהלי** ואם קנית כבר מפלניא כמו שאתה טוען למה רצית לקנותה ממני אמר ליה דאמינא אובין דינאי לפי שיש לך תרעומות עלי רציתי לפייסך כי לפעמים שאדם קונה מה שמן הדין הוא שלו לפי שאין אדם יודע אם יזכה בדין וגם לסלק מעליו מריבות **אמר רבא עביד איניש דזבין דיניה וטענתו טענה:**

ח ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית ליה בהאי ארעא אמר ליה **מפלניא זבינת' ואכלתיה שני חזקה א"ל והא אנקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל** רי"ף טז. **מי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קאמינא אמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה** ואי מייתי סהדי שהחזיק בה שבע שנין מחזקינן ליה בגוה ולא מיקרי טוען וחוזר וטוען וה"מ דאכלה ז' שנין דקדמה חזקה דהאי לשטרא דהאי אבל אכלה שית שנין [דף לא.] **אין לך מחאה גדולה מזו** מה שמכרה לאחר קודם שנגמרה חזקתו והיה לו ליזהר בשערו והוא שהמכר היה בשטר דאית ליה קלא אבל בעדים בלא שטר לית ליה קלא כמו מחאה ואע"ג דאמר לקמן (בבא בתרא דף לט:) צריך למחות בסוף כל שלש ושלש התם היינו טעמא שאם ישתוק שלש שנים נראה כחוזר בו מן המחאה אבל הכא כיון שמכרה לאחר אי אפשר לחזור מן המחאה שאפילו אם יודה שהיתה מחאתו שלא כדין והשדה של המחזיק אין בדבריו כלום לחוב ללוקח כדתניא בתוספתא הלוקח מן הלוקח אע"פ שהלוקח הראשון אומר גזולה היתה בידי לאו כל הימנו לאבד זכותו של זה ועוד ה"ט שצריך למחות בסוף כל שלש דעיקר המחאה מאי היא למחר תבענא ליה בדינא וכיון דעברו שלש שנים אחרי המחאה ולא תבעיה בדינא ומימחא נמי לא מחי מתייאש מתביעתו ולא מזדהר בשטרא ותולה מחאתו בדברי הבאי אבל כשעושה מעשה ומכרו לאחר אין להתיאש ולתלות המכירה בדברי הבאי ויש לו ליזהר בשערו ואם תאמר ואפילו לא הביא עדים אלא על שלש שנים יהא נאמן לומר לקחתיה קודם ממך במיגו דאי בעי אמר ממך זבינתא ויש לומר דאין זה מיגו טוב דבשעה שטען מפלניא זבינתא לא ידע שהיה ביד זה שטר קנייה והיה ירא שאם יאמר שלקחו ממנו יתבענו המוכר לדין:

ט זה אומר **של אבותי וזה** אומר **של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני** מזקה אמר רבה **מה לי לשקר אי בעי** אמר מינך זבנת ואכלת' שני חזקה. **אמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן** ואיפסיק דינא כוותיה וכשראה שהפסיד בטענה זו חזר ותיקן דבריו ואמר אין דאבהתך היא **ומינך זבנתה ואכלת' שני חזקה** והא דקאמרי דאבהתי דאסמכינן **עלה כדאבהתי טוען וחוזר וטוען** טענה כזאת שאינה סותרת לגמרי טענה הראשונה אלא מתקן ומיישב טענה ראשונה או אפילו בזה אין **חוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו טוען וחוזר וטוען ומודה עולא היכא דאמר של אבותי ולא של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא דהוה קאי** בב"ד ולא טעין ונפק לברא **והדר אתא לבי דינא וטוען דאינו טוען וחוזר וטוען מ"ט טענתא אגמרוהו ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה מאבותיך דטוען וחוזר וטוען:**

י והיכא דאשתעי מילי אבראי ולא טעין ואתא לבי דינא וטעין דטוען וחוזר וטוען אפילו סותר כל דבריו הראשונים **מ"ט עביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא** כדי שלא יחשוב שכנגדו תשובה על דבריו ובמזיד טוען טענות אחרות להטעותו אבל אם הודה בפני עדים ואמר הלה אתם עדי ושתק לאו כל כמיניה לסתור הודאתו שלא היה לו לשתוק בשאמר אתם עדי אלא היה לו להשיב לא נתכוונתי אלא להשטות בך. **אמר אמימר אנא נהרדעא אנא וס"ל** דטוען וחוזר וטוען והלכה דטוען וחוזר וטוען והיינו כדפרישית:

יא זה אומר **של אבותי וזה** אומר **של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה הא ואכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה. אמר רב נחמן אוקי אכילתא בהדי אכילתא ואוקי ארעא** בחזקת אבהתא אמר ליה **רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה נהי דאתכחש** באכילה באבהתא מי אתכחש ואפסיק דינא כדרב נחמן. **הדר אתא אייתי סהדי דאבהתי'** [דף לא:] **היא. אמר רב נחמן אנן אחתינ'** ליה ואנן אסקינן ליה

רי"ף טז: **ולזילותא דבי דינא לא חיישינן ושבקינן לה וכל דאלים גבר והלכתא כרב נחמן:**

יב ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעי' באהי ארעה אמר ליה מינך זבנתה והא שטרא א"ל האי שטרא זייפא הוא רב האי גאון ז"ל פירש וכן ר"ח וכן כתב רב אלפס דלא שטרא זייפא ממש קאמר אלא **שטר אמנה הוא דאי בעי אמר שטר מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומיה בבי דינא ומש"ה מוקמינן ליה לארעא בידיה אבל שטרא** זייפא ממש מודה רבה **דחספא בעלמא הוא ולא אמר ביה מה לי לשקר** ורשב"ם פירש דה"ה נמי שטרא זייפא ממש ומצי לקיומיה ע"י העדים שחתמו לו שקר וגם הם יקיימוהו או הוא בעצמו זייף אותו עד שהעדים סבורים שהוא חתימת ידם ומסתבר טעמא דשטר אמנה פסול כמו שטר מזויף וכשאמר שטר אמנה הוא אומר רבה אם יקיימנו נאמן לומר שטר מעליא הוה לי ואירכס במיגו דאי בעי אומר שטר מעליא. דבלא קיום לא מזכי ליה רבה כיון דקאמר אידך שטרא זייפא הוא ואע"ג דמודה שכתבו נאמן לומר שטר אמנה הוא במיגו דמזויף כל כמה דלא קיימיה וכיון דקיימיה אפילו מזויף ממש נמי. גחין ולחיש לרבה ואמר אין שטרא זייפא הוא אבל שטר [דף לב:] **מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקט מיהת בידי שטרא כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטר מעליא הוא. א"ל רב יוסף אמאי** קסמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. פירש רשב"ם ולא דמי לשאר מיגו שבגמרא ששתי הטענות יכולות להיות אמת אותה שטוען ואותה שיכול לטעון אבל הכא הוי כמיגו במקום עדים דכל כחו וחזקתו בקרקע זו ע"י שטר זה והרי הודה שהוא פסול ואילו היו מעידים עדים שהוא פסול לא אמרינן מיגו וה"ה נמי כיון שהודה. ודעת רשב"ם דמחשב **ממך זבנתה והא שטרא** חד טענה כיון דאין לו כח בקרקע כי אם ע"י השטר ואותה טענה נתבטלה בהודאתו כאילו עדים מבטלין אותה. ודמי לעובדא דלעיל זה אומר של אבותיו דלא מהימן למימר של אבותיו במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתא ואכלית שני חזקה כיון דאיכא לאידך עדים שהיתה של אבותיו. וליתא להאי טעמא דעיקר טענתו היינו הא דקאמר מינך זבינתא והשטר אינו כי אם לראיה בעלמא וטענתו יכול לקיים במאי דקאמר שטרא מעליא הוא או בטענה אחרת ע"י מיגו ואין הודאתו מכחשת טענתו כלל דהוה ליה למימר מיגו:

יג ותירץ הריב"ם דלא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ואע"ג שהוא מוחזק בקרקע אין זו חזקה דקרקע בחזקת בעליה עומדת ואין לו ראיה עליה לא שטר ולא חזקה אלא שטר מזויף זה הלכך אין להוציא הקרקע מיד הבעלים ע"י מיגו. דלא אמרינן מיגו אלא לאוקמי ממונא כגון שבא חבירו להוציא ממנו בשטר והוא יכול לפטור עצמו על ידי מיגו וכן אם יש לו ראיה בשטר או חזקה ושכנגדו בא לפוסלו והוא יכול לקיימו על ידי מיגו כגון אם אמר קמאי דידי זבנה מינך במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה. וכגון **זה אומר של אבותיו וזה אומר של אבותיו** ואייתי חד מינייהו סהדי דאכלה שני חזקה מהימנינן ליה להאי דאית ליה שני חזקה במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתיה ואכלתיה שני חזקה מהימן נמי למימר דשל אבותיו היא. ומיהו אע"פ שדברי הריב"ם אמת אין לשון הגמרא מורה על פירוש זה. הלכך נראה לפרש דהיינו טעמא דרב יוסף דסבר דלא אמרינן מיגו כי האי כיון דליכא מיגו אם לא שישקר תחלה כי הכא שהוצרך לשקר תחלה ולומר שטרא מעליא הוא. והיינו דקאמר רב יוסף אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר במה אתה רוצה לזכותו בשטר זה האי שטרא זייפא הוא והואיל וכן הוא אין לנו להאמינו במה שהיה יכול לשקר יותר ממה שהוא משקר שהוציא שטר מזויף בב"ד. ונראה לי ליישב לישנא דגמרא לפי תירוץ הריב"ם והכי קאמר אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר אמאי סמכת להיות יותר מוחזק בזו הקרקע להאמינך במיגו להעמיד הקרקע בידך אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא ונמצא שאינך מוחזק וקרקע בחזקת בעליה עומדת ואתה בא להוציא מידם ע"י מיגו ולא אמרינן מיגו להוציא: **ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דאוזפיתך והא שטרא. אמר ליה שטרא זייפא הוא גחין ולחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא ומיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אנקוט מיהת בידי כל דהו. אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא. אמר ליה רב יוסף אמאי סמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. א"ר אידי הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כוותיה דרבה בארעא דהיכא דקיימא ארעא תיקום.** דכיון דקאמר שטרא מעליא הוא

זכה בקרקע שהוא מחזיק בו ואע"ג דבתר הכי קאמר שטרא זייפא הוא אמרינן מיגו להעמיד הקרקע בידו **והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי** היכא דקיימי זוזי לוקמי ואע"ג דזכה בתביעתו כי אמר שטרא מעליא מ"מ אכתי מיחסר גוביינא הלכך כי קאמר בתר הכי שטרא זייפא הוא לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא:

יד ערבא דאמר ליה ללוה הב לי ק' זוזי דפרעתי למלוה עילווך והא שטרא. פירוש שטר שהיה לו למלוה עילווך ונתנו לי כשפרעתיו כדי שאגבה ממך וערב קבלן הוה דממי שירצה המלוה יפרע. פרשב"ם והרי אתה משועבד לי בשטר זה כמו שהיית משועבד לו וצ"ל שנזכר הערבות בשטר דאל"כ מהיכן אנו יודעין שהוא ערב או שמא מיירי שמודה לו ששם אותו ערב או שיש לו שטר ערבות עליו ושטר מלוה שבידו מוכיח שפרע למלוה. וה"ר יונה ז"ל פירש דמיירי שכתב לו המלוה התקבלתי דאי לאו הכי היה יכול הלוה לטעון שמא לא פרעת למלוה כלום ושטר זה אצלך בפקדון או שמא הוא מסר לך שטר זה ואין אותיות נקנות במסירה:

טו אמר ליה ולאו פרעתיך אמר ליה הדרת ושקלתינהו מינאי. שלחה **רב אידי בר אבין לקמיה דאביי אמר כה"ג מאי. אמר מאי תיבעי ליה הא איהו אמר הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דא"ל הדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדרתינהו ניהלך מחמת שופי וסומקי אכתי איתא לשיעבודא דשטרא:**

טז רבה בר שרשום נפיק עליה קלא דקאכיל ארעא דיתמי קול היה יוצא שאביהן משכנה לו וכלו שני המשכנתא והיה מחזיק בה שלא כדין. אתא לקמיה דאביי א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה א"ל **האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי** והוה לי זוזי אחריני גביה ויש לי בהן שטר. **ואמינא אי מהדרנא ארעא ליתמי ואמינא** הבו לי זוזי [דף לג.] **אמרו רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה** ואע"ג דאלו יתומים קטנים היו מדקא א"ל אביי לכי גדלי יתמי וא"כ אפילו בשבועה אין נפרעין דאין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן רבה בר שרשום לא היה חושש על המתנת פרעון אלא על השבועה אלא אמינא אכבשיה לשטר משכנתא שאם היה ידוע שבתורת משכנתא באתה לידו לא הוה מצי למימר לקוחה היא בידו לעולם מידי דהוה אאומן שאין לו חזקה בדבר שהוא אומן ואריס דאין לו חזקה בשדה שידוע שירד לתוכה בתורת אריסות וכן דברים העשויין להשאיל ולהשכיר וגודרות וגזלן כיון דידעינן שבתורת גזלנות באתה לידו. ואוכלה שיעור זוזאי:

יז וצ"ל דרבה בר שרשום סבירא ליה כרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש בשילהי מכילתין טעמא דאין נזקקין לנכסי יתומים משום צררי ואיהו קים ליה בגויה דלית ליה צררי הלכך מצי למיפרע מהם דאי סבר כרב פפא דאמר משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. היאך היה רוצה לעכב הקרקע בידו אפילו יהא אמת כדבריו כיון שאין מחויבין לפרוע חובת אביהן נמצא גוזל היתומים וכדרב הונא נמי פסקינן לקמן. מיגו דאי בעינא אמרי לקוחה היא בידי פירש רשב"ם דמהימנינא בלא שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. וקשה נהי דאין נשבעין שבועה דאורייתא מדרבנן מיהא נשבעין. כמו שמדקדק רב האי גאון מההיא דכתובות דף פז: אהא דפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה דאין נפרעת אלא בשבועה סבר רמי בר חמא שבועה דאורייתא אמר רבא שתי תשובות בדבר. חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ועוד דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות הלכך ליתא להך שבועה אלא מדרבנן. ועוד דמסתמא על חזקת קרקעות נשבעין כמו שנשבעין על חזקת מטלטלין כדאמר בשבועות דף מ: אהא דאמר מנה לי בידך וכו' ואמר רב נחמן עלה דמשביעין אותו שבועת היסת וכמו שתקנו שבועה על כפירת מטלטלין ה"ה על כפירת קרקעות דלא מסתבר לחלק שאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה מקצת הלכך הבא מחמת חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין מוציאין הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם ושבועה מיהא בעי. וא"ת א"כ מאי אהני לרבה בר שרשום טענה זו מה לי שבועה זו מה לי שבועה דהבא ליפרע מן היתומים. וי"ל דלא מצרכינן שבועת היסת אלא היכא דטעין טענת ברי והכא ליכא טענת ברי שאין ודאי ליתומים שקרקע זו אינה לקוחה בידו א"נ רבה בר שרשום ה"ק אי מהדרנא ליתמי ואמתין מליפרע עד שיהו גדולים ואפרע מהן בשטר שיש לי על אביהן הא אמור רבנן הבא ליפרע וכו' ולא ארויח בהמתנה זו ליפטר מן השבועה הלכך טוב לי לכבוש

שטר המשכנתא ואגבה ממוני מהן לאלתר ובשבועה ממה שאמתין עד שיגדלו וגם אז לא אוכל לגבות מהן אלא בשבועה. אבל אי לאו דאמור רבנן הבא ליפרע וכו' היה מחזיר להן הקרקע והיה גובה מהן בשערו בלא שבועה לכשיגדלו ותירוץ זה נוח לי מן הראשון דכל דמצי אבוהון למיטען ולהשביע טענינן ליתמי ומשבעינן אפילו בשמא. כי קא אמינא נמי אית ליה זוזי יתירא בהדייהו מהימנינא משמע אפילו לפי תירוץ הראשון שגם לאחר שיאכל הפירות צריך לפטור עצמו במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי ואלמלא מטעם המיגו היה נשבע גם לאחר שאכל הפירות ואע"פ ששטר בידו:

יח ושמעינן מהא הא **דאמר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה** אם נטל שלא בשבועה מחייבינן ליה לישבע ומשמתינן ליה עד דמשתבע. ומיהו אי לא בעי אשתבועי לא נחתינן לנכסיה אלא משמתינן ליה עד דמשתבע כדין מי שחייב לישבע שבועת היסת. וכן כתב רב אלפס בהלכות שבועות:

רי"ף יז. **אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפיק עליה קלא דארעא דיתמי היא.** פירשו התוספות ודאי אי הוה טעין לקוחה היא בידי מהימן כיון דאכלה תלת שנין בחיי אבוהון. **גם** אין ידוע דבתורת משכנתא אתא לידיה. משום קלא בעלמא לא יפסיד חזקתו אלא הכי קאמר לא מצית אמרת כלומר לא היית ברצון אומר כך ולא היית יכול להעיז פניך ולומר כן מפני הקול ואין זה מיגו והכי אמר בפרק האיש מקדש (קידושין דף נ.) גבי דברים שבלב דקאמר היה לך הוה ליה למימר מזיד הייתי ומשום דאין אדם משים עצמו רשע אין כאן מיגו אע"פ שאם היה אומר מזיד הייתי היה נאמן מכ"מ אין זה מיגו ורב האי גאון ז"ל כתב דאי הוה טעין לקוחה היא בידי לא היה נאמן כיון דנפק עליה קלא דארעא דיתמי היא ופירש ה"ר יונה ז"ל דבריו דמיירי שיצא הקול בחיי האב בתוך שני חזקה שהיתה אצלו במשכנתא לשנים ידועות וכלו השנים ההם אחר מיתת אביהן ומתוך כך יצא הקול דאכיל ארעא דיתמי כי כלו שני המשכנתא ולא החזיר להם הקרקע הלכך לא היתה החזקה שהחזיק בחיי אבוהון חזקה דאין לך מחאה גדולה מזו דהוה ליה לאזדהורי בשטריה כיון דנפיק קלא דבמשכנתא איתיה גביה ומחמת הקול לא נזקק אביהם למחות או שמא מיחה בפני עדים ואינן מצויין והוא הקול כי נשמעת מחמת מחאת האב ועדות הוא על המחאה דכל מחאה אינה אלא הוצאת קול דאמרינן חברך חברא אית ליה וכו' ומפני הקול היה לו ליזהר בשטרו כי כל מחאה אינה באה מיד למחזיק אלא הקול נשמע אליו ואם תאמר והיאך היה יכול לומר לקוחה היא בידי והלא היתומים קטנים וידוע היה שהקרקע היה מתחלה של אביהם והיאך יביא עדי חזקה שאכלה שלש שנים בחיי אביהן והא אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים קטנים היינו כמו שלא בפני בעל דין והכי אמר בריש הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דרבי ירמיה אתו לקמיה דרבי אבא אמר ליה שלו הוא תובע והא אית ליה סהדי דאבוה יהבה ניהליה אמר ליה וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין דבר חמוה קטן הוה והכא נמי היאך יביא עדי חזקה להוציא הקרקע מחזקת היתומים וי"ל דשאני הכא שכבר אכלה שלש שנים בחיי אביהן וגם אין ידוע שבתורת משכנתא באתה לידו וכבר היה מוחזק בחיי אביהם ולהחזיק מה שבידו מקבלין עדות בפני יתומים קטנים דאם לא כן לא שבקת חיי ללוקח קרקע ומת המוכר ויבואו הקטנים ויחזיקו ולא יוציאו מידן עד שיגדלו ודמיא להא דאמרינן התם תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה חבירו אין אומרין נמתין עד שיגדיל אלא מוציאין אותה מידו וכו'. אלא זיל אהדר ניהלייהו וכי גדלי יתמי **אישתעי דינא בהדייהו:**

יט קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושביק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה טפי וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי והחזיק בו ההוא גברא בדינא כל דאלים גבר אייתי **רב אידי בר אבין סהדי דאיהו קריב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי אוקמיה רב חסדא בידיה אמר ליה ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר ליה זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאי קא סמכת אהאי הא איהו אמר דאנא קריבנא טפי אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא דכיון דאודי אודי והלכתא כוותייהו:**

יום רנה

כ זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי **האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר** [דף לג:] **רב חסדא מה לו לשקר אי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא**

סבירא להו הא דרב חסדא מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן ומהדרינן ארעא למאן דאית ליה סהדי דאבהתיה ופירי דאכל נמי מהדר ואע"ג דליכא סהדי דאכל פירי אלא שהודה שאכלה ולא מהימן לומר דידי אכלי במיגו דלא אכלי דהוי מיגו במקום עדים דהא איכא סהדי דאבהתא לאידך והוא לא קאמר דזבנה מיניה ואי אפשר שיאמר דידי אכלי אם לא בהכחשת העדים דכיון שהעידו שהיתה של אבותיו גם הפירות הם שלו: **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא** אמר ליה **מינך זבינת' ואכלתיה שני חזקה** אייתי סהדי דאכלה תרתין שנין **אמר רב נחמן הדרא ארעא והדרי פירי אמר רב זביד** אי **טעין ואמר לפירות ירדתי נאמן** אבל כי טעין מינך זבנתיה אין נאמן על הפירות במיגו דאי בעי טעין לפירות ירדתי לפי שחפץ

רי"ף יז: יותר לומר מינך זבנתי ולזכות בגוף הקרקע. **מי לא אמר רב יהודה האי מאן דנקט מגלא ותובילא ואמר** איזיל ואגדור לדיקלא דפלניא דזבינתה מיניה **מהימן מ"ט לא חציף איניש** דגדר דיקלא דלאו דידיה הכא **נמי לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה אי הכי** ארעא נמי פירוש אי טעין זבינתה מינך לא נוציא ממנו הפירות מהאי טעמא. ארעא אמר ליה אחוי שטרך. אי הכי פירי נמי. **שטרא לפירי לא עבדי אינשי: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סברוה רבנן קמיה דאביי למימר היינו נסכא דרבי אבא דההוא גברא דחטיף נסכא מחבריה אתא לקמיה דרבי אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אייתי חד סהדא דמיחטף חטפה מיניה אמר ליה היאך אין חטפי ודידי חטפי אמר רבי אמי היכי לדיינו** [דף לד.] **דייני להאי דינא לשלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא** ליתבע כיון דאמר חטפי הוה

רי"ף יח. ליה כגזלן אמר ליה **רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם אמר ליה אביי מי דמי התם חד סהדא לאורועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה** הכי חד סהדא לסיועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מוקמינן לה בידיה הלכך ליכא לחיוביה אפומא דהאי סהדא דאי מהימנינן ליה מוקמינן לארעא בידיה אלא אי איכא לדמויי **לדרבי אבא לחד סהדא** ולתרי שני ולפירי והלכתא כרבי אבא **דמחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם** ובפרק כל הנשבעין הארכתי:

כא [דף לד:] **ההוא ארבא דהוו מנצו עליה בי תרי** האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא אתו לבי דינא אמר חד מינייהו תפסוה **עד דאזלנא ומייתינא סהדי דדידי הוא** תפסינן או לא תפסינן **רב הונא אמר תפסינן רב יהודה אמר לא תפסינן אזל לא אשכח סהדי אמר אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב יהודה אמר לא מפקינן ר"פ אמר מפקינן והלכתא לא** תפסינן ואי תפסינן לא מפקינן והא דלא אמרינן יחלוקו כמו גבי טלית פירשתי בריש בבא מציעא:

כב זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר. האי כל דאלים גבר דינא הוא דכל מי שגבר ידו בפעם ראשונה הוא שלו עד שיביא חבירו ראיה וכל זמן שלא יביא ראיה אף אם תגבר ידו לא שבקינן ליה לאפוקי מיניה דלא מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת היום יגבר זה ומחר חבירו אלא חכמים פסקו כל דאלים בפעם הזאת גבר וסמכו על זה דכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיות ועוד מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו ממה שימסור האחר לגזול ועוד יאמר מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי:

כג ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני פירש רשב"ם רואין למי דעתו קרובה יותר ור"ת מפרש דבלא טעם ובלא ראיה יתנהו הדיין למי שירצה ובלבד שלא יהנה הדיין דאי שקיל אגרא לאו דיינא הוא והביא ראיה מהא דאמרינן שילהי פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני ומת משלח מה שירצה שליש יעשה וקרי ליה התם שודא דדייני ועוד ראיה מפ' בתרא דקידושין דף עד. נאמן הדיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי וכו' אבל אם אין בעלי דינין עומדין לפניו אין נאמן ופריך וליהדר ולידייניה ומשני בשודא דדייני ואם הדבר תלוי בסברות ובראיות ניהדר ונידייניה אלא ודאי תלוי ברצון הדיין בלא טעם ושמא מתחלה היה בדעתו ליתנה לזה ושוב יעלה בדעתו ליתנה לאחר ועוד ראיה מדאמרינן שילהי מי שהיה נשוי דף צד. גבי אימיה דרמי בר חמא בצפרא כתבה לנכסי לרמי בר חמא לאורתא כתבה לרב עוקבא בר חמא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסי וכו' עד קאמר ליה רב ששת עבד הכי שודא

דדייני אמר ליה אנא נמי שודא דדייני א"ל חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ואם הדבר תלוי בראיות וסברות וכי רב ששת לא היה יכול לדון דין התלוי בראיות אבל אם הדבר תלוי ברצון הדיין ניחא שרב נחמן שהיה דיין מומחה מפי ריש גלותא היה כח בידו לתתן לכל מי שירצה והכי איתא בירושל' שודא לאיזה מהן שירצו בית דין מחלטין ורבינו חננאל פירש במי שהיה נשוי קבלה היא בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקע ודוקא דיין מומחה כגון רב נחמן בדורו דהא רב ששת גברא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן אינך דיין לעשות שודא דדייני ומיהו נראה דשייך שודא אמטלטלין דגבי מטלטלין קאמר ליה בסוף פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני. [דף לה.] התם ליכא למיקם עלה דמלתא הכא איכא למיקם עלה דמלתא ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה יחלוקו התם להאי אית ליה דררא דממונא ולהאי [דף לה:] אית ליה דררא דממונא הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר אמרי נהרדעי אם בא אחד מן השוק והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו דתני רבי חייא גזלן דרבים לא שמיה גזלן רב אחי אמר לעולם שמיה גזלן ומאי לא שמיה גזלן שלא נתן להשבון אינו יוצא ידי הישבון עד שישיב לכל אחד ואחד: חזקתן
רי"ף יח: שלש שנים מיום ליום אמר רבה אי דלי ליה צנא דפירי לאלתר הויא חזקה אמר רבא אי טעין ואמר הורדתיו לפירות נאמן והני מילי תוך שלש אבל לאחר שלש לא דאי לפירות אחתיה איבעי ליה למחויי ואי לא מחה איהו דאפסיד אנפשיה:

כד אמר רב יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת העובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת העובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל קמי דידי זבנה העובד כוכבים [דף לו.] מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינת' מינך וכן נמי אם אמר הישראל הראני העובד כוכבים השטר שקנאה ממך נאמן במגו:

כה אמר רב יהודה האי מאן דאחזיק אגודא דערודי ולבר לא הוי חזקה מימר אמר כל מאי דזרע ערודי אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה הרי זו חזקה והוא שנהנה בחבילי זמורות אבל אם אכל הפירות לא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי אינשי כיון שאכל דבר איסור: תניא נמי הכי אכלה ערלה ושביעית וכלאים הרי זו חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה ובצואר מחווא הרי זו חזקה אמר רב נחמן תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה דבי ריש גלותא לא מחזקי בן ולא מחזקינן בהו:

כו העבדים וכו' ועבדים יש להן חזקה והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא
רי"ף יט. לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עייליתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא את ברא. הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי דחושלא ותפיס בהו הוה קטעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן והא אמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא טייעי דמידא דמידא לידא משלמי:

מתני' רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו י"ד חדש [דף לו:] אמר רבי ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן כנס את תבואתו ומסק את זיתיו וכנס את קייצו הרי אלו שלש שנים:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים עד שיבצור שלש בצירות ויגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים שלש שנים מיום ליום מאי בינייהו אמר אביי דקל נער איכא בינייהו פירש רב האי גאון דקל המשיר פירותיו דלשמואל לא הוי חזקה עד שיגדור בידים. והלכתא כשמואל בדיני. ולשמואל נמי בעינן שלש שנים שלימות מדלא קאמר איכא בינייהו מקוטעות ואע"ג דאיכא נמי חרפי ואפלי וזימנין דאיכא שלש בצירות בפחות משלש שנים שמואל אמר שלש שנים שלימות בעי ולא הזכיר שלש בצירות אלא לאפוקי דקל. ת"ר ניר אינה חזקה וי"א הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מ"ט מימר אמר כל שיבי דכרבי ליעול

בה. אמר אביי מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן. הי' שלשים אילנות ממטע י' לבית סאה ואכל עשרה בשנה זו וי' בשנה זו וי' בשנה זו הרי זו חזקה לאו מי אמר רבי ישמעאל חדא [דף לז.] פירא הוי חזקה לכולהו ה"נ הני הוי חזקה להני והני הוי חזקה להני והני מילי דלא אפיקו כגון בנות שוח שעושין פירות לשלש שנים אבל אפיק ולא אכיל לא הוי חזקה והוא דבזייה בזויי שאכל בכל שנה שלשה מפוזרים בכל בית סאה. ולהכי לא קאמר אביי תשע אילנות ממטע שלשה לבית סאה דבכה"ג אוכל בכל שנה בכל בית סאה אחת ואין נקרא פיזור הלכך לא הוי חזקה וחזקת בנות שוח נראה אם התחילו שני חזקה בשנה ראשונה שחנטו ונעל וגדר השדה כל שלש שנים ותיקן צרכי האילנות ואכל הפירות בשנה השלישית הויא דאחזיק כדאחזקי אינשי: **זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי**
רי"ף יט: **מאחר שאין לו לבעל האילנות בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך שקול וזיל אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב פפא:**

יום רנו

כז אמרי נהרדעי אכלה רצופין אינה [דף לז:] חזקה מתקיף לה רבא אלא מעתה מישרא דאספסתא במאי קנה לה אלא אמר רבא מכרן רצופין אין לו קרקע. אמר רבי זירא כתנאי כרם שהוא נטוע על פחות מארבע אמות ר"ש אומר אינו כרם. וחכמים אומרים כרם ורואין את האמצעיים כאילו אינן. ופסק רב אלפס הלכתא כרבא ואע"ג דרבי זירא מוקי מלתא דרבא כר"ש רבא הוא דאמר אנא דאמרי אפילו לרבנן דעד כאן לא קאמרי רבנן אלא לענין כלאים דעבידי אינשי דנטעי הכי דמימר אמר הי מינייהו דשפר לי שפר ודלא שפר ליהוי לציבי אבל לענין קניית קרקע כיון דאין עומדים להתקיים אין לו קרקע וה"נ מפליג לקמן בשילהי המוכר פירות דף קב.. אמרי נהרדעי האי מאן דזבין דיקלא לחבריה קני ליה משיפולא עד תהומא ומוקי לה בבא מחמת חזקה:

מתני' ג' [דף לח.] **ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה** אחת אמר ר' יהודה לא אמרו **שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו** ויודיעוהו **שנה ויבא לשנה אחרת:**

גמ' מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתנו בשעת חירום שנו. ומאי שנא יהודה וגליל דנקט [דף לח:] **דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבה הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי לא קשיא כאן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמת מרדין:**

כח ואפילו מיחה **בפני עדים שאין יכולין לומר לו הויא מחאה מ"ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואע"ג דשמואל הוא דקאמר מיחה בפני עדים שאין יכולין לומר לו דלא הויא מחאה והלכתא כוותיה בדיני היכא דפליג עליה רב. בהא מלתא אמוראי בתראי סברי כרב דרב פפא הוא דאמר לדידיה הוא דלא אמרי ליה לאחריני אמרי וחברך חברא אית ליה וכו' אע"ג דאיכא למימר דשמואל נמי אית ליה דרב פפא כיון שיכולין לילך לעיר שהמחזיק שם ולומר לאחרים באותה העיר והם יאמרו למחזיק אבל זקן או חולה שאין יכולין לילך שמא אפשר דרב פפא מודה דלא הוי חזקה אפילו הכי מסתבר שאין לחלק כיון דחברך חברא אית ליה והם יאמרו לאחרים אין חילוק בין אותה העיר לעיר אחרת לענין מחאה דאחרים ישמיעו הקול במקום שדר המחזיק היכי דמי מחאה שלא בפניו **א"ר זביד דאמר פלניא גזלנא הוא לא הויא מחאה פלניא גזלנא** דקאכיל לארעאי בגזלנותא ולמחר נקיטנא ליה בדינא הויא מחאה נראה הא דקאמר ולמחר נקיטנא ליה בדינא סיומא. דמלתא היא דאורחא דאינשי למימר הכי כשמוחה ומודיע הדבר לרבים לומר להם דברים הנשמעים ואל תתמהו אם הוא כדברי למה איני תובעו לדין להוציא הקרקע מידו לכן הוא אומר אין העת נותן עתה שאוכל להוציא מידו אלא היום או למחר אתבענו לדין ואוציא מידו לכן אני מודיע לכם הדבר עתה שלא יוכל לטעון חזקה והוא הדין נמי אם לא אמר למחר תבענא ליה בדינא הויא מחאה דאם תמצי לומר דדוקא קאמר אם כן הוה ליה לרב זביד למימר פלניא גזלנא הוא דאכיל לארעאי

בגזלנותא לא הויא מחאה פלניא גזלנא הוא דאכיל לארעאי בגזלנותא למחר **תבענא ליה בדינא הויא מחאה** והוא הדין נמי אי לא קאמר פלניא גזלנא הוא אלא פלניא קאכיל לארעא דידי בגזלנותא הויא מחאה ורבינו חננאל פירש דכל כמה דלא קאמר למחר תבענא ליה בדינא אינו אלא כנותן פגם לחבירו ואין השומעים חוששין להגיד למחזיק ולא מסתבר. **אמר להו לא תימרו לו** [דף לט.] **אמר רב זביד הא קאמר** לא רי"ף כ. תימרו ליה רב פפא אמר **לדידיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד הא קאמרי לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וכו'. אמר להו לא תפיקו שותא הא קאמר להו לא תפיקו שותא אמרו ליה לא מפקינן שותא אמר רב פפא הא** קאמרי' לא מפקינן **שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מלתא דלא רמיא עליה דאיניש** אמר ולאו אדעתיה הלכך בכולהו הוי מחאה בר מלא תפיקו שותא:

כט [דף לט:] **גידל בר מניומי הוה ליה מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמחה שנה ראשונה שוב אינו צריך למחות.** פירוש בתוך ג' אמר ר"ל משום בר קפרא **וצריך למחות בסוף כל** ג' וג' תני בר קפרא ערער וחזר **וערער וחזר וערער אם מחמת טענה ראשונה ערער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה** פירוש ואם לאו שאמר במחאה שעשה בסוף שלש ראשונות דבגזלנותא קאכיל לה ובמחאה שנית שעשה בסוף שלש שניות אמר שבתורת משכנתא היא בידו הרי הודה שמחאה ראשונה היתה שקר וחזקת שלש שנים הראשונות היה חזקתו בלא מחאה ופרשב"ם ה"ה אם מיחה ב' מחאות בתוך ג' שנים המכחישות זו את זו דלא הוי מחאה לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף שלש שהרי במחאה שניה הודה שהראשונה היתה שקר ובטלה וכ"ש זו השניה דהוחזק כפרן וכמו שלא מיחה כלל דמי ולא נהירא לי דאין אדם מוחזק כפרן אלא על פי עדים אבל אם טוען שתי טענות לפני בית דין המכחישות זו את זו לא נתבטלו אותן טענות אלא בוחר איזה מהן שירצה ויכול הוא לומר טעיתי במחאה ראשונה והאי דנקט בר קפרא תלתא ערעורין לאו דוקא ולא כדברי המפרשים ששינה ערעורו שלש פעמים והוחזק בדברי שקר ולעיל סימן ח פירשתי דלא קשה מהך דלעיל כיון דאכלה שית שנין אין לך מחאה גדולה מזו:

ל אמר רבא אמר ר"נ מחאה בפני שנים **ואין צ"ל כתובו מודעא בפני שנים** ואין צריך לומר כתובו רי"ף כ: הודאה בפני ב' ואין [דף מ.] **צ"ל כתובו קנין בפני ב'** ואין צ"ל כתובו בפ"ק דסנהדרין כתבתי דלאו דוקא בפני שנים דאפילו בינו לחבירו מועיל קנין דלא איברו סהדי אלא לשקרי והא דנקט בפני שנים משום דבעי למימר. **ואין צריך לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד** כל זמן שלא חזר בו. ומיהו יכול לחזור בו ולמחות בידם שלא יכתבו כדאמרינן לקמן בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עז.) **זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר** חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה והא דאמרינן בכתובות פרק אף על פי (כתובות דף נה.) אמר לעדים כתובו וחתומו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאמלוכי ביה לאו דוקא משום דאמר כתובו דאפילו לא אמר נמי כדמוכח הכא אלא משום דבעי למימר לא קנו מיניה צריך לאמלוכי אף על גב דאמר להו כתובו ויש מפרשים דאפילו אם עומד וצווח אל תכתבו כותבין בעל כרחו ולא מסתבר כך אלא כמו שכתבנו: **קיום שטרות בשלשה דמעשה בית דין הוא** ואף על גב דרב נחמן אית ליה בסנהדרין דף ה: דשנים שדנו דיניהם דין בקיום שטרות מודה דבעינן תלתא דאילו בבי תרי הוי כעד מפי עד ויראה הא דקאמר מחאה בפני שנים היינו לאפוקי ממ"ד שלשה דלא חיישינן לגלויי מילתא כשמיחה שלא בפניו אבל אם מיחה בפניו אף בלא עדים והוא מודה במחאה לא הוי חזקה דתרי לסהדותא בעינן והרי הוא מודה ודלא כמ"ש הרמב"ן דאפילו אם מיחה בפניו ובפני עד אחד לא הוי מחאה משום מיגו וליתא דלא שייך להזכיר כאן מיגו דהיה לו ליזהר בשטרו כיון דידע שזה מיחה והראב"ד ז"ל כתב דהודאה בפני שנים דוקא אבל הודאה בפני עד אחד לאו הודאה היא כלל ואפילו אמר לו אתה עד דמילי דכדי נינהו הואיל ואי כפר לא מיחייב ממונא אפומיה הלכך משטה הוא בו ואי כפר לא משתבע והא דקאמר סנהדרין דף ל: הודאה אחר הודאה מצטרפין כגון שכל אחד אומר בפני ובפני אחר הודה לו ולא מסתבר דכיון

דאמר לו אתה עד והלה שתק נתכוונו שניהם שיהיה עד והרמב"ן ז"ל הביא ראיה מן הירושלמי דסנהדרין אההוא דתנן הוא אמר לי איש פלוני אמר לי לא אמר כלום וקאמרינן עלה אם היה מתכוין למסור לו עדותו עדות פירוש אם אמר לו אתה עד:

לב רבה ורב **יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן** רי"ף כא. **מודעא אלא אמאן דלא צייית דינא אביי ורבא דאמרי תרוייהו אפילו עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא** דלא כתיב בה **ידעינן** [דף מ:] **באונסא דפלניא לאו מודעא היא מודעא דמאי אי דגיטא ומתנה גילוי מילתא בעלמא הוא** פירוש הרי הוא מגלה דעתו במסירת המודעא שאינו נותן מתנה זו בנפש חפצה ולא ניחא ליה דליקני והמתנה בטילה בכך וכן הגט דהא אפילו מתנה טמירתא אמרינן דבטלה אלמא בגילוי דעתא כל דהו בטל המתנה כ"ש כשמסר המודעה ואפילו אם ידוע הדבר שאותה מודעא שמסר בפני העדים דברי שקר הן הויא מודעא לבטל המתנה ולא דמיא לזביני כיון דמקבל זוזי גמר ומקני ומה שמסר מודעא כדי שיוכל לבטל המכר כשיהיו לו מעות וכן כתב הרמב"ם ז"ל. אלא מודעא דזביני **והאמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני מודה רבא היכא דאניס וכמעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבנת ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי האי ודאי כתבינן** מודעא אלא שצריך שיכירו העדים האונס:

לג אמר רב **יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן ביה** ואפי' אם תפס מפקינן מיניה שאנו אומדין דעתו שלא גמר לתת לו בנפש חפצה אלא שהוצרך לפנים לתת לו הלכך לא קנה ולא שיהיה הדבר מסופק אם קנה אם לא קנה ואפילו אי הויא ספיקא דדינא לא מהניא תפיסה דתפיסת ספק לאו תפיסה היא דאוקי ממונא בחזקת מריה כדאמרינן בפרק קמא דמציעא דף ו: תקפו כהן מוציאין מידו. **היכי דמי מתנתא טמירתא אמר רב יוסף דאמר להו** זילו אטמרו וכתובו ליה **ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו** בשוקי ברייתא וכתובו ליה זו היא גירסת רשב"ם ור"ח גורס דאמר להו לא תיתבו בשוקי ברייתא מאי **בינייהו סתמא אמר רבא והוי מודעא לחברתה אמר רב פפא הא דרבא לא בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר** דההוא **גברא דאזל לקדושי איתתא אמרה אי כתבת לי כולהו נכסיך הוינא לך ואי לא לא** הוינא לך אמר להו זילו כתבו ניהלה לכולהו נכסאי אזל בריה קשישא וקצווח קמיה **ואמר ליה ההוא גברא מה** תהוי עליה רי"ף כא: אמר להו לסהדי **זילו איטמורו בעיבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא אמר להו לא מר** קני ולא מר קני **מאן דחזא סבר משום דהוי מודעא לחברתה ולא היא התם מוכחא מלתא דמשום אונס הוא דכתב לה הכא מר ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקני. אבעיא להו סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר חיישינן והלכתא חיישינן** והאידנא דלא חיישינן לסתמא משום דנהיגי למיתב בכל שטרי מתנתא וכך אמר לנו כתובו בשוקא וחתמו בברא הלכך כשמצוה לכתוב שטר מתנה בסתם דעתו שיכתבו כמנהג הסופרים הלכך הוי כאילו אמר כתבוה בשוקא וחתמוה בברא וכן כתב רב האי גאון ז"ל דהאידנא לא חיישינן לסתמא:

לד ועוד כתב **שכיב מרע שאמר לא תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מיתה לא הויא מתנתא טמירתא דלכי מתקיימא לאחר מיתה ההיא שעתא לא טמירתא היא דהא אמר להו לסהדי לאחר מיתה גליוה:**

לה מתני' [דף מא.] **כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי אדם דבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה הרי זו חזקה והבא מחמת ירושה אין צריך טענה:**

גמ' פשיטא מהו דתימא האי גברא מזבן זבנא ליה ושטרא ה"ל ואירכס וסבר אי אמינא מזבן זבנא לי אמר לי אחוי שטרך הלכך נימא ליה אנן דלמא שטרא הוה לך ואירכס כגון זה פתח פיך לאלם הוא קמ"ל דאנן לא טענינן ליה הכי ומיהו משמע דאי איהו גופיה טעין הכי מתרץ דבוריה הוי ולא הוי כטוען וחוזר וטוען:

לו רב ענן שקיל בדקא בארעא אזל אהדר גודא בארעא דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל אהדר אמר ליה והא אחוי אמר ליה **כמאן כרבי יהודה וכרבי ישמעאל ברבי יוסי דאמרי כל בפניו לאלתר הוי חזקה לית הלכתא כוותייהו והא** קאחיל דאתא וסייע בגודא **בהדאי א"ל מחילה בטעות היא את גופך** רי"ף כב. **אי הוה ידעת מי הוה עבדת כי היכי דאת לא ידעת איהו נמי לא הוה ידע רבי יהודה מאי היא דתנן אמר**

רבי יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו ויודיעוהו **שנה ויבא לשנה אחרת דשמעת מינה דבפניו לאלתר הוי חזקה.** רבי ישמעאל ברבי יוסי מאי היא דתניא מעשה באחד **שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר ליה **החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום:**

לז רב כהנא שקיל בדקא בארעיה אזל אהדר גודא בארעא דחבריה [דף מא:] **אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת** אוצייתא עייל וחד אמר תרי אוצייתא **עייל א"ל זיל ואהדר** ליה תרי מגו תלת א"ל כמאן כרבי שמעון בן אלעזר דתניא אמר **רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על** שתי כתי עדים שאחת אומרת מנה **ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת** שאחד אומר מאתים ואחד אומר מנה שב"ש אומרים נחלקו עדותן ובית הלל אומרים **יש בכלל מאתים מנה** והא אזילנא ומייתינא אגרתא ממערבא דאין הלכה **כרשב"א אמר ליה לכי תיתי. ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא** אמר ליה מפלניא זבינת' דאמר לי **דזבנה מינך אתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה אי אית לך סהדי דדר בה** איהו אפילו חד יומא אוקימנא **לה בידך ואי לא לא אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמינא ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתא לדעתיה דאי אמר** קמיה דידי זבנה מינך מהימן במיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך פירוש אי אמר מעיקרא קמאי דידי זבנה מינך קודם שאמר מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך אבל כיון שכבר אמר דאמר לי דזבנה מינך תו לא מהימן לומר זבנה מינך קמי דידי ונראה דאם אמר בסתם מפלניא זבינתה דזבנה מינך ותו קאמר הא דאמרנא דזבנה מינך קמי דידי הוא דקאמינא מתרץ דבוריה הוי ולא טוען וחוזר וטוען **אמר רבא כוותיה דרבי חייא מסתברא דקתני הבא מחמת ירושה אין צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מהו אמר אביי היא היא רבא אמר עביד אינש דסייר ארעא ולא זבין והלכתא כרבא:**

לח שלשה לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר שמכר הלוקח הראשון לשני והשני לשלישי בשטר דאית ליה קלא הלכך מצטרפת אכילת שלשתן להיות חזקה [דף מב.] **ת"ר אכלה האב שנה והבן שתי שנים האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שנה ולוקח שנה הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא** ורמינהי אכלה **בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני הבן** רי"ף כב:
שתים ובפני האב שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני לוקח שנה הרי זו חזקה ואמאי **כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא** במוכר כל שדותיו סתם דלית **ליה להאי לוקח קלא דלא מנכרא זבינא דהאי ארעא דאזדבנא בכלל** ארעא אבל איזבנה מרא קמא באפי **נפשה כיון דאית ליה קלא אין לך מחאה גדולה מזו:** אמר רב המוכר שדה בעדים גובה מנכסים משועבדים כתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי דמסהדי סהדי שלא חתמו על שום שטר וגם לא היו שם עדים אחרים כי אם הם דאי לאו הכי דלמא טריף בעדים והדר טריף בשטר ומכבש הוא דכביש ליה השתא ואפילו לא פירש לו בפני עדים את האחריות דלא עביד איניש דזבין ארעא ליומיה ואדעתא דמקבל עליה אחריות הוא דזבין מיניה דלא שדי אינש זוזי בכדי ואפילו למ"ד אחריות לאו טעות סופר הוא ה"מ כשנזקק לשטר ולא פירש בו אחריות אימור כך היה התנאי ביניהם:

לט מתני' האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב:

גמ' אמר [דף מב:] **שמואל השותפים מחזיקים זה על זה ומעידין זה על זה ונעשים שומרי שכר זה לזה. מחזיקים זה על זה בדאית ביה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה. ומעידין זה** על זה [דף מג.] **ואמאי נוגעין בעדותן הן הכא** רי"ף כג.
במאי עסקינן דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתב לו מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני ב"ח דאמר רבין בריה **דשמואל המוכר שדה לחבירו**

שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני ב"ח הב"ע דקביל עליה אחריות אחריות דמאן אילימא אחריות דעלמא כ"ש דניחא ליה אלא אחריות דאתי ליה מחמתיה הלכך לאו נוגע בעדות הוא **אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה** שאין **עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע:**

יום רנז

מ תניא בני העיר שנגנבה ס"ת שלהן אין דנין אותה בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ואמאי וליסלקו נפשייהו בי תרי מינייהו ולדייני שאני ס"ת דלשמיעה קיימא ולא מצו לסלוקי **נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי** רי"ף כג: ודייני ומסהדי וכן הלכה ואף ע"ג דבעינן תחלתו וסופו בכשרות לקמן (בבא בתרא דף קכח.) ה"מ בפסול הגוף אבל בפסול ממון לא בעינן רק סופו בכשרות: **ונעשין שומרי שכר זה לזה אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום** [דף מג:] **ואשמור לך למחר:**

מא ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותו עליו מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רב ששת רישא בראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה וקמערער עליה לא ליזיל שמעון לאסהודי ליה ללוי דניחא ליה דתיקו בידיהכי היכי דתיהדר ליה וכיון דאסהיד דארעא דלוי **היא במאי מפיק ליה מיניה** נמצא דלאו נוגע בעדות הוא דאמר ידענא בה בהאי ארעא דלאו דיהודה היא **ובההיא זכותא דמפיק ליה מלוי לפקה מיהודה** ומה לו להעיד שקר בשביל זה **דאמר. השני נוח לי והראשון קשה ממנו ואי בעית אימא כגון דאית ליה** סהדי למר ולמר ואין עדי שמעון מזומנין עתה ואמור רבנן היכא דקיימא ארעא תיקום הלכך אם יוציאנה יהודה מלוי ואחר כך יביא שמעון עדיו אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ארעא בחזקת יהודה היכא דקיימא הלכך ניחא ליה לשמעון לפסול עדי יהודה ולבטל זכותו ואחר כך יביא שמעון עדיו ויוציא מלוי ואפילו אם יבוא יהודה אחרי כך עדים אחרים כבר נכנס הקרקע בחזקת שמעון בשופי בלי ערעור ונתבטלו זכויותיו של יהודה ולא מפקינן ליה תו מחזקת שמעון הלכך נוגע בעדות הוא ולוקמה בגזלן משום דקבעי **למיתני** [דף מד.] **סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר** דלא הדרא ליה דהוה **ליה יאוש ושינוי** רי"ף כד. **רשות** אבל לא מכר לה דהדרא ליה לא **תנא רישא נמי מכר** ואע"ג דבקרקע נמי שייך יאוש כדתנן במסכת כלאים פ"ז מ"ו האנס שזרע כלאים בכרם ויצא מלפניו קוצרו ואפילו במועד וקאמר עלה בירושלמי נשתקעו בעליו ולא נתייאשו איסורו מדברי תורה נתייאשו בעליו ולא נשתקעו איסורו מדברי סופרים ופריך וכי יש קרקע נגזלת אמר ר' אילא אעפ"כ יש יאוש להם וגבי עבד נמי משמע דיש יאוש בפרק השולח (גיטין דף לט:) גבי נתייאשתי מפלוני עבדי ועבד אתקש לקרקע וכן בהניזקין דף נח: בשמעתין דסיקריקון מוכח כך וי"ל דאע"ג דיש יאוש בקרקע מ"מ לא שכיח בה יאוש לפי שאינה דבר הכלה ואינו מתייאש שאם לא יוכל להוציאנה מידו יוציאנה מיד בנו אבל בפרה וטלית שכיח בהו יאוש ואורחא דמילתא נקט **וסיפא נמי נהי דמגופה מייאש** מדמי מי מייאש **לא צריכא דמית גזלן דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהם פטורין מלשלם קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו** ושאין **אחריותה עליו מפני שחוזרת לו** ואין **חוזרת לו מיבעי ליה** אלא כדרבין בר שמואל ואע"ג דשני אביי להך ברייתא בשינויא אחרינא משום דלישנא דברייתא לא משמע כשינויא קמא מכל מקום הלכתא כשינויא קמא דפסלינן ליה לעדות משום הך חששא:

מב דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני ב"ח אבל פרה וטלית לא ולא מיבעיא קאמר ולא מיבעיא סתמא דלא הדרא ליה [דף מד:] **אלא אפילו עשאו אפותיקי נמי** לא הדרא **ליה כדרבא:**

מג דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בעל חוב גובה ממנו עשה שורו אפותיקי ומכרו אין בעל חוב גובה הימנו **מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא** וניחוש דלמא מטלטלי אגב מקרקעי אקני ליה דאמר רבה אי **אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מטלטלי וגבי מקרקעי וא"ר חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא הכא במאי עסקינן כגון שלקח ומכר לאלתר וניחוש דלמא דאיקני** אמר ליה שמעינן **מינה דאיקני קנה ומכר**

דאיקני קנה והוריש לא קנה לא צריכא דקאמרי עדים ידעינן ביה בפלניא דלא הוה ליה ארעא מעולם **והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת** שאינה שלו חוזר עליו **במכיר בה שהיא בת חמורו:**

רי"ף כד: **מד רב זביד אמר אפילו נמצאת שאינה שלו אינו חוזר עליו** דאמר ליה **להכי זבני לך שלא באחריות והלכתא כוותיה דרב זביד:**

מה [דף מה.] **מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא מישראל חבריה ואתו עובדי כוכבים ואנסי ליה מיניה דינא הוא דמפצי ליה מיניה ולא אמרן אלא שאין מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקאניס ליה בלא אוכפא אבל אניס ליה ולאוכפא לא** אמימר אמר אף על גב דליכא כל הני לא איבעי ליה לפצויי **מ"ט מידע ידוע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב וימינם ימין שקר:**

מו אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם כי אמר נמי לקוח הוא בידי נאמן [דף מו.] **מתיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה ה"ד אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה תיובתא דרבה תיובתא הלכך בין מסר ליה בסהדי בין** מסר ליה בלא **סהדי לית ליה חזקה אבל אחר מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר** הדרית וזבנית מינך ואי אפקיד גביה בלא **סהדי אית ליה חזקה** ואי **אמר זבינתה ניהלי מהימן** והא דאמרינן לית **ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה בדתניא ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד** רי"ף כה. **כובס ואמר ליה מה טיבו אצלך אמר ליה אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה באפי סהדי מיגו דאי בעי אמר אהדרית ניהליך מהימן כי אמר נמי זבנתה ניהלי מהימן** והא דאיכא בין אומן לאחר היינו היכא שמסר לו שלא בעדים אלא שיש עדים שזה החפץ היה שלו וראה עתה בידו בעדים. אומן לית ליה חזקה בדברים שהוא רגיל לתקן מידי דהוה אדברים העשויין להשאיל ולהשכיר ויש לו עדים שאלו הכלים היו שלו וראם ביד אחר שאין נאמן לומר לקוחין הן בידי אבל דברים **שאין עשויין להשאיל ולהשכיר** וראם ביד אחר נאמן לומר לקוחין הן בידי אם לא שמסר לו בעדים אבל כי מסר לו בעדים וגם ראה בעדים בידו לא מהימן לומר לקחתיו ממך כיון שבתורת פקדון בא לידו אבל אם לא ראם בידו אע"פ שמסר לו בעדים נאמן לומר לקוחין הן בידי במיגו דהחזרתיו לך דקי"ל המפקיד **לחבירו בעדים אין צריך להחזיר בעדים.** ונשבע שבועת היסת שלקחו במיגו דהחזרתיו לך שגם באותה טענה היה נשבע שבועת היסת ואם אמר אל תחזירהו לי אלא בפני עדים ואמר החזרתיו לך שלא בעדים הרי זה נשבע שבועה דאורייתא שהחזירו במיגו דאי בעי הוה טעין נאנסו ומשתבע שבועת שומרין שהיא דאורייתא. ואי טעין החזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים נאמן בלא שבועה אבל משתבע שבועת היסת ולא מהימן בשבועה דרבנן כשטוען החזרתיו לך שלא בעדים במיגו דהחזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים לפי שירא לטעון כן פן יבואו ויכחישוהו ואע"פ שיכול לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני שמתו מ"מ אין זה מיגו טוב כי יאמרו ניכר שהוא משקר לכך הוא מזכיר עדים שמתו כבר. ועוד יש חילוק בין אומן לאחר שהמוסר לאחר בפני עדים בסתם אף על פי שראה בידו יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אבל המוסר לאומן בסתם כלי שהוא רגיל לתקן אין יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אלא אנו תולין שבתורת תיקון בא לידו ואם הטלית יוצא מתחת ידי אחר ואמר האחר בפני אמרת לאומן למוכרו וליתנו במתנה ולקחתיו הימנו נאמן במיגו דאי בעי אמר לקחתיו ממך. וכתב רב אלפס הדין סברא דרבוותא **ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מיגו איתותב וסלקא** בתיובתא ושמעינן מיניה דהאי דינא **לא אמרינן ביה מיגו הלכך בין ראה בין לא ראה אע"ג** רי"ף כה: **דיכול אומן למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתיו לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיה ניהלי לא מהימן** והא דאמר רבא שפיר עביד **ראה תניא לאו למימר דאי לא ראה ואמר זבינתיה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא אפיק ליה לא אמרינן ליה** אפקיה דליחזאה ולהכי תניא ראה והגאונים פסקו כאשר כתבתי למעלה:

מז ת"ר נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה

ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המשתה ה"ז לא ישתמש בהן **מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר** רבי חייא וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי ותלינן שראובן אמר לאומן למכור טליתו וטעה האומן ונתן ללוקח טליתו של שמעון וכשתבע שמעון טליתו ידע האומן שטעה ונתן לו מדעתו טליתו של ראובן הלכך ישתמש בו שמעון כמו שהלוקח משתמש בטליתו וא"ת היאך משתמש בו שמעון על ידי מסירת האומן והלא אם לא יאות הלוקח בטליתו של ראובן יכול לחזור הטלית לראובן ונמצא שמשתמש בטלית של ראובן שלא מדעתו וי"ל כיון שראובן היה דחוק למעות ומכר טליתו אינו מקפיד אם ישתמשו בו אחרים שגם הוא משתמש במעות. אמר רבי חייא בריה דרב נחמן לא שנו אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא אמרן אלא דאמר ליה טלית סתם אבל אמר ליה טליתך האי טלית לאו דידיה הוא:

מח [דף מו:] **אריס אין לו חזקה אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה אמר רבי יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסים תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד איניש דנחתי** אריסים **לארעיה ושתיק אמר רבי יוחנן אריס שחלק לאריסין** לא הויא **חזקה אימור הרמנא שויה:**

מט שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב רב יוסף קמיה אמר ליה הכי אמר שמואל ארים **מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא** דליכא פירי בארעא והא דאיכא פירי **בארעא. ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא כנגד החוב מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא** כנגד חובו ואפילו אי האי ארעא אחריתא זבורית והאי של ערער בינונית לא חשדינן ליה להעיד שקר משום חלוף דבין בינונית לזיבורית אחרי שמוצא לגבות כל חובו. **לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה** ארעא אחריתא רי"ף כו.
ללוקח שני או למוכר לסמוך עליה אם תמצא לומר שלו גזולה ויערפה מידו. [דף מז.] **קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אין מעיד אמרי לה מעיד** כי אית ליה ארעא אחריתא בדין ערב **ואמרי לה אין מעיד דניחא ליה** דליקומו תרוייהו בידיה דכי אתא בעל חוב **מאי דניחא ליה שקיל** ומתוך כך לא יחזור על הקבלן:

יום רנח

נ אמר רבי יוחנן **אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בנו של גזלן יש לו חזקה ה"ד אי דאתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי דאתו בטענתא דנפשייהו אפילו בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו** בטענתא דאבוהון וכגון דאמרי **בפנינו הודה לו. הנך איכא למימר קושטא** קאמרי ומהימני במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה. **גזלן אפילו דאודי ליה נמי לא כדרב כהנא דאמר** רב כהנא אי לאו דאודי הוה ממטי לדידיה ולתמריה לשחוור וכן בן גזלן אם אמר בפני הודה שמכרה לאבי לא מהניא הך הודאה שבשביל מורא הוצרך להודות גם בפניו אבל אי טעין בן בן גזלן בפני הודה שמכרה לאבי אבי מהניא הך הודאה דכולי האי אין מטיל מורא בשביל בן בנו. **אמר רבא פעמים שאפילו בן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דאתי בטענתא דאבא דאבוה היכי דמי גזלן אמר רבי יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון** ועל כל השדות מוחזקין גזלנים ואין להן חזקה מר אמר חד ומר אמר חדא ולא פליגי אהדדי. **ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנותו יש לו חזקה** ואפילו בכלים שנתנו לו בשעה שהיה אומן והוא שנשתהא אצלו כ"כ אחרי שירד מאומנותו שאין רגילות להניח כלים כ"כ בבית האומן אחרי שנודע שירד מאומנותו וכן הא דאמרינן בן אומן יש לו חזקה כי אמר בפני הודה היינו כששהה אחרי מות אביו כשיעור הזה דאי לאו הכי אין נראה שיהא נאמן לומר במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי דאי טעין נמי לקחתיה ממך לא היה נאמן. ארים **אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם** ואפילו מגורשת ואינה מגורשת שיש לה עדיין חיוב מזונות יש לה חזקה דכיון דסגי לה לא מייחד לה ארעא לפירי [דף מז:] **אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראייה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידו. גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראייה ואין מעמידין שדה בידו ורב ביבי מסיים** [דף מח.] **בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו** מעות יש לו במה דברים אמורים שאומרים **עדים בפנינו מנה לו אבל** אומרים בפנינו הודה לו לא כדאמר רב כהנא דאי **לאו דאודי ליה הוה**

ממטי לדידיה ולחמריה לשחוור והני מילי **בדמסר מודעא אזביני אבל אי לא מסר מודעא אזביני אע"ג דאניס זביניה זביני מ"ט סברא הוא דאגב אונסיה גמר ומקני:**

נא ואמר רבה **הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא** דלאארציזוזי [דף מח:] אבל ארצי **זוזי לא ולא אמרן אלא דלא** ה"ל לאישתמועי אבל הוה ליה לאשתמועי לא והלכה בכולהו זביניה זביני **דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר מר תליוה וקדיש קדושיה קדושין רב אשי אמר אשה ודאי קדושיה לאו קדושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן וכן הלכתא** ואמר נמי טבי תלי לפפי אכנדרא **וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתים ומאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לאו אשקלתא ואי אשקלתא לאו מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר תלאוהו וזבין זביניה זביני שמעינן** מכל הלין דת אוהו וזבין זביניה זביני היכא דלא מסר מודעא ולאו דוקא תלאוהו דאנסי' יסורין גדולים ואגבייהו גמר ומקני אלא אפילו בלא יסורין כגון אונס ממון כי ההוא עובדא דפרדיסא חשיב **אונס וזביניה זביני אי לא מסר מודעא ואי מסר מודעא** בכולהו זביניה לאו זביני ודוקא תליוהו וזבין אבל אי תליוהו ויהיב לא הויא מתנה ואפילו אי לא מסר מודעא אי ידעי עדים באונסיה ומיהו אי מסר מודעא אמתנה אפילו לא ידעו עדים באונסיה כתבינן וכן בגיטין דגלוי דעתו מבעל הדבר והיכא דביטל המודעא בשעת זביניה מהני הביטול כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא:) עלה דהך משנה וכן אתה אומר בגיטי נשים א"ר ששת האי מאן דמסר מודעא אגיטא מודעיה מודעא. פשיטא לא צריכא דעשיוהו ואירצי מהו דתימא בטולי בטליה קמ"ל עד דאמר בטלתי ואימא ה"נ א"כ ליתני עד שיתן מאי עד שיאמר רוצה אני עד דמבעל ליה למודעיה ומשמע אם כפו אותו עד שביטל המודעא דמהני בטול ולא הויא מודעא ואע"פ שאמר בשעת מסירת המודעא כל מה שאבטל לא יהא בטול אינו מועיל דמ"מ לבסוף כשיכופו אותו לבטל כל מה שאמר קודם הכל בטל דאגב אונסיה גמר ומבטל ומיהו במתנה היכא דידעי באונסיה אפילו בטול לא מהני דכיון דאניס הוא אפילו לא מסר מודעא לא הויא מתנה אבל אם מסר מודעא ולא ידעינן באונסיה ואחר כך בטלה מדעתו מהני הביטול כיון שלא הכירו באונס ולהכי נהיגי לכתוב בטול מודעא במתנה מיתיבי גט המעושה בישראל כשר ובעובדי כוכבים פסול ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך יש מפרשים דקאי אמאי דסליק מיניה כלומר כיצד בעובדי כוכבים פסול כגון אם חובטין אותו וכו' ולא נהירא דא"כ אדפריך ליה מסיפא לסייעיה מרישא דקתני בישראל כשר משום דאגב אונסיה גמר ומקני ואין לומר משום דמצוה לשמוע דברי חכמים דאם כן בעובדי כוכבים אמאי פסול הא חובטין אותו לשמוע דברי חכמים הלכך נראה לפרש ובעובדי כוכבים כיצד כשר כשאומרים לו עשה מה שישראל אומר לך וכן מפרש בהלכות גדולות וכן מוכח בתוספתא דקתני ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל פלוני אומר לך משמע דפלוני שם חכם הדיין ועל פיו חובטין אותו העובדי כוכבים ליתן גט כשר בתיקון חכמים וכן מוכח נמי בירושלמי דקאמר התם סוף פרק המגרש רב אשי אמר ישראל שעשו כמעשה העובדי כוכבים כשר באומר איני זן ואיני מפרנס ומתניתין אמרה כן ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך ולא מה שאני אומר לך ואע"ג דאמרינן בגיטין דף פח: לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים היינו כשהוא מעושה ע"פ דייני עובדי כוכבים:

נב [דף מט.] **אמר רב נחמן אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו** אין **נאמנים מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא** האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב **והלכתא כמר בר רב אשי:**

נג אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ומסיק דמיירי כשסילק עצמו מנכסים שאין אוכל פירי נכסי מלוג שלה ואפילו הכי אין לו חזקה לפי שאין האשה מקפדת אם הבעל אוכל פירות נכסיה אף על פי שסילק עצמו מהם לפיכך לא מחתה ופריך הא ראיה יש בשטר מכר או מתנה [דף מט:] **ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא** רי"ף כז.
תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי

ה"נ תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן ג' שדות אחת שכתב לה בכתובתה ואחת שיחד לה **בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים** כ"ש דהוה [דף נ.] לה איבה דאמר לה **עיניך נתת בגירושין ומיתה אלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו** ולא כלום **כי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו ומית דאתיא איהי ומפקא אי נמי זבנתה איהי ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** דשויוהו רבנן כלוקח ראשון לכאורה משמע מדקאמר דזבין איהו ומית אתיא איהי ומפקא אלמא דהמקח קיים כל ימי חיי הבעל אף על פי שהיא מעכבת על מכירת הפירות משום רווח ביתא כדאיתא בכתובות דף פ: מ"מ אינה יכולה לבטל לגמרי מכירת הגוף ואם מתה איהי איגלאי מילתא שהמכר קיים מתחלתו דבעל לוקח ראשון הוי אבל כשמת הוא נתבטלה מכירת הגוף ואתיא איהי ומפקא ומיהו בירושלמי קאמר מכר הוא ומתה היא מכרו בטל ופירש ה"ר יונה ז"ל הטעם דאע"ג דהבעל לוקח ראשון הוי לכל דבר שהוא זכות לו אפילו הכי משום שבח בית אביה בטלו המכר לאלתר שאין כבוד לאשה שיהיו נכסיה מכורין מעכשיו ולא מכר גמור אלא מכר על תנאי אם תמות היא בחייו הלכך המכר בטל מעכשיו תדע שהרי בנכסי צאן ברזל אפילו מכרו שניהם לפרנסה מוציאין מן הלקוחות משום שבח בית אביה כל שכן בנכסי מלוג דאיכא טפי שבח בית אביה שתמיד הקרן שלה קיים דבטל המכר לאלתר. והא דקאמר בירושלמי מכר הוא ומתה היא מכרו בטל הוא הדין דלאלתר בטל אלא לרבותא נקט אע"פ שלא ערערו על המקח עד שמתה היא וסלקא דעתך אמינא דבעל לוקח ראשון ויתקיים המקח קמ"ל והאי דנקט גמרא דידן דזבין איהו **ומת אתיא איהי ומפקא אף על גב** דהוא הדין היכא דמתה היא דאיהו מפיק ואפילו לאלתר מכרו בטל משום דעיקר חידוש דברי אמימר לאשמועינן דאשה שמכרה הבעל מוציא מיד הלקוחות והתם דוקא כשמתה אבל כשמת הוא מכרה קיים ואיידי דנקט אשה שמכרה נקט נמי איש שמכר אע"פ שאין בו חידוש הלכך מפרש לה גמרא דומיא דאשה שמכרה **אבל זבינו תרווייהו לעלמא לא שנא זבן איהו ברישא והדר זבנא איהי ולא שנא זבנא איהי ברישא והדר זבין איהו אי נמי זבנא איהי לדידיה** זביניי‍הו זביני ולא יכולה **לומר נחת רוח עשיתי לבעלי** אבל כל נכסי הבעל בין צאן ברזל בין שאר נכסי הבעל **אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו** מציא **למימר נחת רוח עשיתי לבעלי.** [דף נ:] **אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש. ודייני גולה אמרו מחזיקין בנכסי אשת איש אמר רב מסתבר טעמייהו דדייני** [דף נא.] **גולה אמר ליה רב כהנא ורב אסי לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מסתבר טעמייהו אמרינן. דזימנין צריכה למחות כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים אחר מיתת הבעל דמיגו דאי בעי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה כי אמר נמי אנת זבינתה ניהליה ואנא זבינת' מיניה מהימן:**

נד [דף נא:] **אמר רב המוכר שדה לאשתו קנתה והבעל** רי"ף כז:
אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ורבי אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות אמר רבא הלכתא המוכר שדה לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונין כאן במעות שאין **טמונין במעות טמונין לא קנתה** דאמר לגלויי זוזי הוא דבעי במעות שאין **טמונין קנתה והבעל אוכל פירות** וקשה מהא דאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) ההוא שכיב מרע דכתב גיטא לדביתהו אתא לקמיה דרבא אמר לקנייה להוא דוכתא דמנח ביה גיטא אמר ליה רב עיליש מה שקנתה אשה קנה בעלה איכסיף רבא ואמאי איכסיף והא במתנה **אין הבעל אוכל פירות** וא"כ לא קנה בעלה. ויש מתרצים דשאני התם שלא היתה מתנה גמורה אלא שאלה בעלמא עד שתתגרש ולא מסתבר לי שהרי יתן לה מקום הגט במתנה גמורה עד שתתגרש ורבינו תם תירץ דזכיית הבעל אין תלויה באכילת הפירות דהא רבא סבר כריש לקיש דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי א"כ אפילו יש לבעל פירות אין מפקיע קנין הגוף של האשה אלא בהא תליא הזכיה כיון דאם מכרה ונתנה בטל דהכי מסתבר דאע"ג שנתן לה בעין יפה שאפי' הפירות לא יאכל מ"מ אינו רוצה שיצא הקרקע מלפניו אלא נתן לה בעין יפה שתהנה מן הפירות כל ימיה ואחר מיתה יחזור לידו. ועוד מטעם אחר חשוב קנוי לבעל דנהי דאין הפירות הגדילים

בשדה שלו מ"מ נכסי מלוג הוא כמו נפלו לה נכסים כספים ממקום אחר וילקח בהן קרקע ויאכל הבעל פירות וכיון דיש לו שייכות בשדה לפירי פירות חשיב קנוי לו ויש מקשים כיון שהפירות שלה אמאי אינו קונה לה שהרי חצר שאולה ושכורה קני לה ונ"ל דגרע מחצר שאולה שאין הבעל נמנע מעשות כל תשמישתו במקום זה למשטח בה פירי ולאוקמי בה חיותא ואין האשה מקפדת בכך:

נה ת"ר אין מקבלין פקדונות מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה ואם אמרה תנהו לפלוני שהוא שלו נותן לו דנאמנת במיגו דאי בעיא שקלה איהי ויהיבתא ליה דהא דמפליג בדביתהו דרבב"ח בין אי מהימנת ליה בין אי לא מהימנת ליה ה"מ כששוכבת על ערש דוי ואין כאן מיגו שאין יכולה ליקח מן הנפקד וליתנו לפלוני ונראה דאפילו אם יאמר הבעל שלי הם אעפ"כ לא יחזירהו לו הנפקד דאם איתא שיחזירהו לבעל אם יאמר שלי הם הוה ליה למיתני יודיע לבעל כיון דמסתמא הנמצא ביד האשה מבית הבעל בא היה צריך שיודיע לבעל אולי יאמר שלי הוא וינתן לו אלא ודאי אפילו אם יאמר שלי הוא ינתן לאשה ואם תקף הבעל מידה אין מוציאין מידו בבית דין ואין נאמנת לומר של פלוני הוא מדאמר לעיל לוה מן האשה וגירשה אין לה עליו כלום ואם היתה נאמנת להוציא מידו דבר שהוא בחזקתו ולומר של פלוני הוא תהא גם נאמנת לומר שלי הוא במיגו דאי בעיא אמרה אחרים הפקידו בידי דאין צריכה לומר מי הם האחרים וישאר לעולם בידיה כך פירש ר"י. והקשה רבינו שמשון א"כ במעות שאינן טמונין אמאי קנתה כי היכי דאמר **בטמונין לא קנתה דלגלויי זוזי הוא** דבעי ה"נ באינן טמונין להוציאם מידה הוא דבעי שלא היה יכול להוציאם מידה בענין אחר ותירץ דבמעות שאין טמונין אפילו תקף הבעל האשה מוציאה מידו בב"ד אבל במעות טמונין אם תקף הבעל אין מוציאין וההיא דלוה במעות טמונין איירי. ואם היא נושאת ונותנת בתוך הבית אין נאמנת לומר שלי הן ולא של פלוני הן דהא אמרינן לקמן (בבא בתרא דף נב:) וכן האשה **הנושאת ונותנת בתוך הבית ואמרה שלי הן עליה להביא ראיה** ולא מהימנינן לה במיגו דאי בעיא אמרה שהיא נפקדת משל אחרים ואף אם אינה נושאת ונותנת בממון אלא הבעל הוא נושא ונותן בממון אלא שמפקיד בידה כל אשר לו דינה כנושאת ונותנת ועליה להביא ראיה ואם מתה יחזיר לבעלה דאף אם נותנין לה ע"מ שאין לבעלה רשות בה הרי הבעל יורשה. **קבל מן העבד יחזיר לעבד** דתלינן שמא הופקד בידו או ניתן לו ע"מ שיצא בה לחירות. ואם מת יחזיר לרבו דמה שנמצא ביד העבד מסתמא הוציא מבית האדון אלא שבחייו נאמן העבד לומר הופקד בידי או ניתן הלכך אפילו נשתחרר העבד ומת יחזיר לרבו אבל האשה שנתגרשה ומתה יחזיר ליורשיה. **קבל** [דף נב.] **מן הקטן יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ספר תורה רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הן יעשה כפירושן** ואי לא יעשה פי' לפירושן ה"ג הלכות גדולות ורשב"ם דפירש בהך עובדא דרב ואי לא מהימנא או דלא אמידא יעשה פירוש לפירושן ויחזיר לבעלים ורב אלפס ז"ל גריס ואיכא דאמרי יעשה פירוש לפירושן ופליגי הני תרי לישני באמידה לישנא קמא סבר כיון דאמיד מהימנינן ליה. ורב עביד כלישנא קמא או בלא אמיד פליגי ורב עביד כלישנא בתרא ולפי מה שהגאונים פוסקים דבכל איכא דאמרי לישנא קמא עיקר כי כך היה שגור בפי רוב העולם אלא שמקצת החברים היו אומרים בענין אחר נכון הוא להעמיד פלוגתייהו בדאמיד כדי להעמיד עובדא דרב אליבא דלישנא קמא. **דביתהו דרבה בר בר חנה כי** קא שכבה אמרה הני כיפי דמרתא בר **ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמיד' לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה:**

נו תוספתא בפ' הגוזל בתרא **האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת יתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו בשניהם האומר תנו מאתים דינר לעניים יתנו לעניי אותה העיר:**

נז ולא לאב בנכסי הבן אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא. תניא נמי הכי בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם:

נח איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך **הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה ושמואל אמר על האחין להביא ראיה אמר**

רי"ף כח. **שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה ואע"ג דלא טענינן ליתמי מאי דלא** מצי למטען **אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר** בהא מילתא טענינן ליתמי מאי דלא מצי למיטען אבוהון משום דכיון דיוצאים על שמו מסתבר לאוקומי בחזקתייהו אלא דבחייו מחמיר רב להזקיקו להביא ראיה לפי שבידו להביא ראיה אבל אחר מותו שאין ביד היתומים להביא ראיה סמכינן אהא שנכתבו על שמו ומוקמינן להו בחזקתייהו **וקי"ל בהא כוותיה דרב** דרבה ורב ששת דפליגי ראיה בעדים או בקיום השטר אליבא דרב פליגי ותניא כוותיה דרב [דף נב:] **אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואומר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראיה** והראיה היא בעדים כרבה **אמר רב חסדא לא שנו אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן** הלכה ואם מת נמי **על האחין להביא ראיה וכן הלכה דמודה בהרב לשמואל:**

נט במה דברים אמורים **במחזיק וכו' אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו. אמר רבא הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אמר לא מכרתי ולוקח אמר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקבעי. נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה** ופירש רשב"ם דנעל דמתניתין היינו תיקון מנעול שקבע מנעול בדלת לנעול בו אבל סגר דלת ונעלו במפתח בנכסי הגר לא הוי חזקה דאין זה אלא כמבריח ארי מנכסי חבירו וליתא דהא אמרינן בגיטין בפרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי גט דשכיב מרע וליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותיזול איהי ותיחוד ותפתח אלמא משמע דבנעילת דלת לחודיה קני דאי אפשר לתקן מנעול בשבת דנהי דהתירו לקנות משכיב מרע בשבת כדי שלא תטרף דעתו עליו תיקון מנעול שהוא איסור דאורייתא לא התירו אפי' ע"י אמירה לעובד כוכבים ולא דמי נעילת דלת למבריח ארי משום שהוא מחויב להציל ממון חבירו אבל כשנעל הדלת בפני כל אדם ומונע הכל מליכנס לבית מוכחא מילתא שהבית שלו וקני בנעילה לחודא וכן מוכח לקמן (בבא בתרא דף נז.) גבי הא דתנן אלו דברים שיש להן חזקה ואלו דברים שאין להן חזקה ופריך בגמרא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ומשני כל שבנכסי הגר קנה בנכסי חבירו נמי קנה וכל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וא"כ הא דקתני סיפא הכניס תרנגולים לבית הרי זו חזקה בנכסי הגר נמי קנה והיינו טעמיה דמסתמא כשנתן התרנגולין לבית נעל הדלת בפניהם ואע"ג דהאי שינויא לא קאי דפריך עליה והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה** מ"מ מדפריך ליה ממילתא אחריתי ולא פריך ליה מגופא דמתניתין מהכניס תרנגולין לבית אלמא דניחא ליה דבנכסי הגר קנה משום נעילת דלת מיהו איכא למימר דהיינו בכלל אכילת פירות דהא דהמכניס תרנגולין לבית הוי חזקה היינו בשביל דהוי תשמיש חשוב דאין אדם מניח שיכניסו תרנגולין לביתו ושותק דהוי בכלל אכילת פירות וא"ת והא אמרינן לקמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בה דלתות קנה דמשמע דבנעילה לחודא לא קנה אם לא שגם הדלתות העמיד דאין נראה לפרש דקני בהעמדת דלתות לחודייהו בלא נעילה דמאי טעמא לא קני קמא משום דליבני בעלמא הוא דאפיך לפי שיכול אדם ליכנס דרך הפתח וא"כ העמיד דלתות לא יועיל מהאי טעמא דמה עשה עדיין יכולין ליכנס כל זמן שלא נעל ונראה לי דיש לומר דהוא הדין נמי דבנעל בלא העמיד נמי קנה והא דנקט והעמיד להו דלתות אורחיה דמילתא נקט דהמעמיד דלתות הוא הנועל ואם איתא דקמא העמיד הוא נמי נעל וקנה ומתוך פירוש רשב"ם משמע שתיקון מנעול כדי לנעול אע"פ שלא נעל קנה כיון שאין מחוסר אלא נעילה הכי נמי בהעמדת דלתות קני בלא נעילה ויש אומרים שגם פתיחת הדלת נמי קונה לפי שאין דרך בני אדם לפתוח בית שהוא נעול אם לא שיהא שלו ומביאין ראיה מההיא דגיטין דף עז: תיחוד ותפתח אלמא דפתיחה קונה כמו נעילה ולא מסתבר לי דלא דמי לפרץ דהתם תיקון פתח הוא ליכנס וליצא בו אבל פתיחה לחודא שמניח ליכנס בו אינה נראית חזקה אלא

דוקא נעילת דלת הוי חזקה לפי שמונע כל אדם מליכנס בו וההיא דתיחוד ותפתח אומר אני שהדלת היה סגור והוצרכו לפותחו ואחר כך לסוגרו ולנועלו והוה ליה למימר ותפתח ותיחוד אלא אורחיה דגמרא לאישתעויי הכי כמו מטפס ועולה מטפס ויורד עירובין דף כא. וכמו יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב פסחים דף ב. וכמו כהרף עין זה נכנס וזה יוצא שבת דף לד: ועוד כתב רשב"ם דמסירת המפתח קונה במכר ובשכירות והביא ראיה מהא דאמרינן בפ"ק דפסחים דף ד. דמשמסר לו המפתח הוי בחזקת השוכר לבדוק וליתא דהא אמרינן בשור שנגח את הפרה דף נב. אמר רבי יהושע בן לוי המוכר בית לחבירו כיון שמסר לו המפתח קנה ופריך עלה אי בכספא ליקני בכספא ואי בחזקה ליקני בחזקה ומשני לעולם בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקני וכיון שמסר לו המפתח כמאן דאמר ליה לך חזק וקני דמי אלמא במסירת המפתח לחודי' לא קני עד שיחזיק ולענין בדיקת חמץ דוקא הוא דתלי במסירת המפתח דמי שהמפתח בידו הוא יכול ליכנס לבית לבודקו. ובמכר נמי קניא חזקה כדמוכח ההיא דשור שנגח את הפרה דהמוכר את הבית קני ליה בחזקה וכן מתני' **דקדושין דף כו. נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה** והא דלא תני במתני' והמוכר משום דבד"א במחזיק איירי במוכר ולוקח ולהכי לא הזכיר בסיפא מוכר. **תני רב שרביא בקדושין דבי לוי נעל גדר ופרץ** בפניו כל שהוא הוי **חזקה. בפניו אין שלא בפניו לא. אמר** רבא בפניו לא בעי למימר ליה לך חזק וקני שלא בפניו בעי **למימר** [דף נג.] **ליה לך חזק וקני. אמר שמואל לא שנא מכר לא שנא מתנה בעי למימר ליה לך חזק וקני. ודוקא גדר ונעל ופרץ כל שהוא אבל בהילוכא לא קנה דתניא לקמן** (בבא בתרא דף ק:) הלך בה **לארכה ולרחבה קנה מקום הלוכו דברי ר"א** וחכ"א אין הלוך קונה **ומודים חכמים לר"א בשביל של כרמים** הואיל ונעשה להלוך נקנה בהלוך פירוש אם מכר לחבירו שביל של כרמים ואמר לו **לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להלוך** כי אתו **לקמיה דרב יצחק בר אמי אמר להו הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבשתא והדר ולא אמרן אלא דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקל כרעא ומנח כרעא. וכמה. כל שהוא. כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר**

והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי שיכנס בה ויצא בה **הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוי סלקי בה והשתא נמי לא סלקי בה מאי עבד אלא דמעיקרא הוי סלקי בה והשתא לא סלקי** טובא עבד לא צריכא דמעיקרא הוו סלקי לה ברווחא והשתא סלקי לה **בדוחקא האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו עיילי בה והשתא נמי עיילי בה מאי עבד ואלא דמעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא דמעיקרא עיילי בדוחקא והשתא עיילי ברווחא:**

רי"ף כח: **ס אמר רבי יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה מאי נתן ומאי נטל** אילימא נתן צרור דסכר מיניה מיא נטל צרור דאפיק מיניה מיא **האי מבריח ארי מנכסי חבירו הוא אלא נתן צרור דצמד ליה מיא נטל צרור דפתח ליה מיא: ואמר רבי אסי אמר רבי יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומיצר ביניהם החזיק באחת מהן לקנותה קנאה. לקנות אותה ואת חבירתה אותה קנה ואת** [דף נג:] **חבירתה לא קנה לקנות את חבירתה אף אותה לא קנה בעי רבי זירא החזיק באחת מהן לקנות** אותה ואת המיצר ואת חבירתה מהו מי אמרינן **מיצר דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני או דילמא הא לחודיה קיימא והא לחודא קיימא תיקו. בעי ר"א החזיק במיצר לקנות** שתיהן מהו אפסרא דארעא הוא **או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו.** ויראה הועיל דסלקו הנך בעיות בתיקו אם בא אחד והחזיק קנה כיון דמספקא לן אי קנה קמא אי לא נשאר הקרקע כמו שהיה ולא מחזקינן ליה ברשות קמא מספק ואחר שקנאו בחזקה בריאה מוקמינן ליה בידיה ודוקא בנכסי הגר אבל במכר אם נתן דמי כולן אפילו בעשר מדינות קנה כולן ובמתנה יראה דהוו כמו מכר ולא נתן דמי כולן אבל אם אמר לו החזק באחת מהן וקנה כולן קנה כולן והאחין שחלקו הוו כמו מכר ונתן דמי כולן כיון דאותו שכנגדו זוכה בשלו שנוטלה בחזקתו של זה. תוספתא פ"ב **המחזיק בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה.** היו לו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן. עשרה עבדים אע"פ שהחזיק באחד מהן לא קנה כולן כו' לקח הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן שכר הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן החזיק בכולן שכר מקצת ולקח מקצת והחזיק בין

בלקוחה בין בשכורה הרי זה חזקה וקשה מה בין נכסי הגר למכר דבתרוייהו קתני החזיק באחת מהן קנה כולן ונראה דגרס בסיפא גבי לקח בעשר מדינות והיא הברייתא השנויה בקדושין דף כז. תניא כוותיה דשמואל וכו' וגבי גר איירי בסמוכות כך כתב הרמב"ן ומיהו קשה אמאי קרי להו עשר שדות כיון דאין מיצר וחצב מפסיק ביניהם ושמא כדאזל תיירא דתורי והדר נקרא שדה וקנה כולן אם פירש לקנות כולן ואם לא פירש קונה במכוש אחד כדאזל תיירא דתורי והדר:

סא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שתי בתים זה לפנים מזה והחזיק בחיצון לקנותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות את הפנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי. לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון קנה שתיהן **לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה** זו היא גירסת רשב"ם וטעמא כיון דחיצון משועבד לפנימי לדריסת הרגל נקנה עמו בכוונה ורב אלפס ז"ל גריס לקנותו ואת החיצון **פנימי קנה חיצון לא קנה** ומסתברא כגירסת רשב"ם וכטעמיה. ולגירסת רב אלפס ז"ל קשה כיון דדין פנימי וחיצון שוין אמאי פלגינהו לתרי בבי ליתני המחזיק באחת מהן וכו' או ליתני שני בתים זה אצל זה: **ואמר רב נחמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בהן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא** דאפיך ואף על גב דרפק בה פורתא כשבנה היסוד. לא מהני אלא בקרקע העומד לחרישה ואע"ג דרשב"ם פירש גבי מוליא במוליא ונצא בנצא לקמן (בבא בתרא דף נד.) דאם תקן הקרקע לגורן קבוע קנה שאני התם שגמר תיקון הקרקע למה שהוא רוצה לעשות בו אבל הכא חופר היסוד כדי לבנות הבית ועדיין לא נגמר למה שהוא רוצה לדור בו. **אמר רב חייא בר יוסף אמר ר"א המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר וסייד בהן סיוד אחד או כיור** אחד קנאו וכמה אמר יוסף אמה **וכנגד הפתח אמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה** אם שכב עליהן אבל אם ישב בבית או מצא מצעות מוצעות ושכב עליהם לא קנה דתשמיש חשוב בעינן ויראה דאם ערך שולחן ואכל דקני **ואנהרין לעיינין ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או התיר לו מנעלו או שהוליך** לו כליו אחריו לבית המרחץ הרחיצו הפשיטו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו קנאו **אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר** או שהגביה את רבו לא קנאו הגביהו איהו לדידיה לא קנאו ר' שמעון אומר לא תהא חזקה וכו':

סב אמר רב ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן דשדא ליפתא בפילי דארעא דגר לא קנה [דף נד.] מ"ט בעידנא דשדא לא שבחא וכי קמשבח ממילא קא משבח:

יום רנט

סג אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא **דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל** מהאי גיסא ומהאי גיסא אדעתא דדקלא כולה מחד גיסי **אדעתא דחיותא. אמר שמואל האי מאן דזכי זיכיא** רי"ף כט. **אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקיל רברבי ושביק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי. ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעא אדעתא דארעא קני אדעתא דכוורי לא קני היכי דמי אי עבד תרי בבי חד אפיק וחד מעייל אדעתא דכוורי עביד חד בבא אדעתא דארעא** בללא דמילתא צריך שיעשה מעשה הנראה לעינים ושעושה לתקן הקרקע הלכך שקיל רברבי ושביק זוטרי אע"פ שהקרקע מתקנת בכך וגם הוא אומר שיכוון לתקן וכן מוליא במוליא ונצא בנצא מתקן הוא קצת לחרישה בכך וכן פתח תרי בבי כיון דלכאורה אין נראה שעושה לתקן אפי' הוא אומר שעשה לתקן וכוון לקנות לא מהני. **איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא** דחד גיסא תליסר שני **אתא ההוא גברא רפק תותיה פורתא אתו לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמיה בידיה אתיא וצווחא קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי. אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנה לגינתא דבי רב אלא בצורתא:**

סד איתמר שדה המסוימת במצריה **אמר רב הונא א"ר כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד.** ושאין [דף נד:] **מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא כדאזיל תיירי דתורי והדר.** פירוש קנה במכוש אחד כשיעור מענה

לאורך השדה ולרחבו אם נכש בגבולי השדה באמצע השדה קנה מלא מענה לימינו ומלא מענה לשמאלו ומלא מענה לפניו מרובע כגון אם המענה מאה אמה קנה מאתים אמה על מאה. ואם נכש באמצע השדה קנה מאתים על מאתים והלכתא כוותיה דרב דהא דבעי גמרא ושאינה מסוימת במצריה עד כמה היינו אליבא דרב נחמן דהלכתא כוותיה דעבד עובדא כרב:

סה אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי הכנעני הרי הן כמדבר **כל המחזיק בהן זכה** בהן מאי טעמא כנעני **מכי מטי זוזי לידיה** איסתלק ליה וישראל לא קנה עד דמטא שטרא לידיה הלכך הרי הן **כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן.** פירש רשב"ם אית דאמר דמהדר זוזי ללוקח ולא נהירא לי מדקאמר הרי הן כמדבר משמע דזכה לגמרי ורבינו חננאל ז"ל פירש שהמחזיק משלם דמים ללוקח אף על פי שאין חייב מתורת דינא דגרמי כלום שהרי מן ההפקר הוא זוכה דנסתלק המוכר והלוקח לא קנה מכל מקום תלה זכיית הלוקח על השדה למשכנתא בשעת מתן מעות אע"ג דמיקני לא קני לגמרי אפילו בכסף היינו לקנות גוף השדה אבל תורת משכנתא לא פקע מיניה כאותה ששנינו בפרק הפרה דף מט: **משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה** השאר ונראה לי דלאו ראיה היא דהתם בא משכונו של גר ליד ישראל מתחלה בתורת משכנתא אבל הכא כיון דלא קנה משכנתא נמי לא הוי ונראה דברי רשב"ם דהפקר גמור הוי ואפילו דמי לא יהיב ורשע נמי לא הוי דלא הוה עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא רשע אלא במכר או בשכירות הנמצאים במקום אחר אבל במציאה והפקר לא ואחר שקבל הכנעני הכסף נסתלק ואם יכתוב שטר אחר כך אין בו ממש אלא צריך שיכתוב השטר קודם קבלת המעות ואם נתן המעות יחזיק בו מיד קודם שיקדמנו אחר. כתב רשב"ם ואם יוכל הלוקח הראשון לדון עם הכנעני להוציא מעותיו יעשה ואם לאו יפסיד ודבריו אינם מובנים דהיאך יוכל להוציא מעות מן הכנעני כיון דבדיניהם קני ואף בדינינו נגמר הקנין על ידי נתינת הכסף שוב אין חייב להעמיד מקחו בידו אם בדיני ישראל זכה המחזיק. ולעסוק בתחבולה עם הכנעני שיבא באלמות וכח על המחזיק לכופו להחזיר הקרקע לאשר קנהו מאתו יראה שעבירה היא בידו ודין מסור אית ליה מאחר שזכה בו בדין תורה. **וה"מ באתרא דלית בה הרמנא דמלכא אבל באתרא דאית בה הרמנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא** [דף נה.] **שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן הכנעני ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה רבי אבין ורבי אילעי וכל רבותינו שוין בדבר:** רי"ף כט:

סו אמר רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבא ברבי נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא. כל משפט חרוץ שתקן והנהיג המלך על על בני מדינתו דינא ואין בו משום גזל המחזיק בממון ע"פ המלך. ואריסא דפרסאי ארבעין שנין הקונה שדה מן העכו"ם שהיתה של ישראל והחזיק בה העכו"ם ארבעים שנה הרי היא שלו והני זהרורי **דזבני ארעא לטסקא זביניהו זביני וה"מ לטסקא אבל לכרגא לא מ"ט כרגא אקרקפתא דגברא מנח. אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלו** ליה בני מתא ובדבורא הקילו מעליו והכבידו עליהן אבל **אנדיסקי סייעתא דשמיא הוא:**

סז אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן המיצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר. [דף נו.] **אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש ר' מרינוס משמו כל שנקרא על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרי ליה בי גרגותא דפלניא** י"מ דקאי אפאה ואטומאה אבל אנכסי הגר לא קאי דהא אמרינן לעיל כדאזיל תיירא דתורי והדר וי"ל דקאי שפיר אקניה דנכסי הגר ולעיל מיירי בשדה הבעל והכא מיירי בשדה בית השלחין מדקאמר דקרו ליה בי גרגותא דפלניא וכן סברת רב אלפס ז"ל מדהביא זה לפסק הלכה וכן ההיא דלעיל ומיהו פירוש קמא עיקר כדמוכח בתוספתא דטהרות דקתני **הנכנס לבקעה בימות הגשמים** אמר רבי אליעזר הרי היא רה"י פירש ר' מרינוס משמו כל שיש לו שם בפני עצמו ואלו הן ימות החמה וכו': רי"ף ל.

סח מתני' היו שנים מעידים אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין הכל שנים בראשונה ושנים בשניה ושנים בשלישית משלשים ביניהן שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת להזמה. משלמין לו את הכל כלומר דמי הקרקע שרצו להפסיד לו וגם דמי הפירות של שתי השנים אם יש למערער עדים כמה פירות אכל:

רי"ף ל: **גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל** [דף נו:] **אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין הרי זו חזקה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית חמישית ואחד אומר שניה רביעית וששית הכי נמי** דהוי חזקה אמר ליה **מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרווייהו בחדא שתא קמסהדי.** מאי איכא בין חטין לשעורין בין חטין לשעורין לאו אדעתייהו דאינשי ודוקא בין חטין ושעורין אבל בין חטין לקטנית מידע ידיע:

סט שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן ההוא שטרא דהוו חתימי עליה [דף נו.] **תרי שכיב חד מינייהו אתא אחוה** דהאי דקאי ואחד מן השוק לאסהודי אחתימת **ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן אמר ליה רב אשי מי דמי התם לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי והילכתא כרב אשי** ותקנתא כדאמר בפרק שני דכתובות דף כא. דההוא סהדא דקאי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא וחזו ליה ומקיימי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל אחוה וההוא מן השוק וליסהדי אחתימת ידיה דאידך:

ע מתני' אלו דברים שיש להם חזקה **ואלו דברים שאין להם חזקה. אלו דברים** שאין **להם חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולים ונותן זבלו בחצר** אין זו **חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוהה עשרה טפחים וכן לתנור** וכירים וריחים הכניס תרנגולים לבית **עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה:**

רי"ף לא. **גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו** נמי קנה כל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וכללא הוא והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי הגר לא קנה ובנכסי חבירו** קנה **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה** [דף נז:] **כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי ואהעמדה כדי לא קפדי והתנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר** בנדרים מפרש ואפי' אין בה דין חלוקה אסורים ואע"פ שאין יכול לעכב עליו מליכנס לחצר כיון שאין בו שיעור חלוקה מ"מ יכול לאסור עליו מידי דהוה אמשכיר בית לחבירו שיכול המשכיר להקדישו אע"פ שאין יכול למחות ביד השוכר מליכנס כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי:**

עא אמר רבי יוחנן משום ר' **בנאה בכל שותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גב הנהר. עוצם עיניו מראות ברע א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפ"ה איבעי ליה לצעורי נפשיה ואזיל. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי בנאה חלוק של ת"ח כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו. טלית של ת"ח כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח** מטה של תלמיד חכם **כיצד** [דף נח.] **כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים:**

עב מתני' [דף נח:] **המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה:**

גמ' מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה אמר רב יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אומר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו רבי ירמיה בר אבא אומר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות רי"ף לא: **תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו.** יראה כיון דפליגי הני אמוראי ולא איפסק הילכתא כמאן וזה החזיק במרזב אזלינן בתר המיקל ולא יגע במרזב אך יכול לבנות תחתיו כרבי ירמיה בר אבא וגם יראה הא דאמר רבי חנינא דאין יכול לשנותו מרוח לרוח וכן הא דאמר רבי ירמיה בר אבא שאם היה ארוך אין מקצרו היינו דוקא שיש קצת טענה לבעל המרזב שאין המים מקלחין יפה כאשר היו עושין ואע"פ שאין לו מזה היזק אבל בלא טענה כופין על מדת סדום רק שיקלחו מימיו יפה. [דף נט.] **אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו** דאמר ליה כי היכי דלדידך קני **לך חצר דידי למישדי ביה מייך לדידי נמי**

קני לי מיא דאיגרך:

עג סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה ה"ד **סולם המצרי אמרי דבי רבי ינאי כל שאין לו** ד' חווקין. חלון המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה איזהו חלון המצרי כל שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בו רבי יהודה אומר אם יש **לו מלבן אף על פי שאין ראשו של אדם יכול ליכנס** בו יש לו **חזקה אמר רבי זירא למטה מארבע אמות יש לו חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ואין יכול למחות רבי אילעי אומר אפילו למעלה מד' אמות אין לו חזקה ויכול למחות מאי טעמא דא"ל זימנין דמייתית** שרשיפא וקיימת וקא חזית כי **ההוא דאתא לקמיה דר'** אמי שדר ליה לקמיה **דרבי אבא בר ממל וא"ל עביד ליה כרבי אילעאי וכן הלכתא.** פירש רשב"ם דאחלון צורי קאי וכן משמע לישנא מדקאמר למטה מד' אמות יש לו חזקה והכי פירושא הא דחלון צורי יש לו תזקה היינו דוקא למטה מד' אמות והא דלא קאמר לא שנו אלא למטה מד' אמות משום דאז הוה משמע דאתא רבי זירא לאשמועינן דלמעלה מד' אין לו חזקה והא ליתא דעיקר חדוש רבי זירא דלמעלה מארבע אין יכול למחות דבהא פליג רבי אילעי עליה. ורבינו תם פירש דאחלון מצרי קאי אבל בחלון צורי שהוא דבר קביעות אפילו למעלה מד' יש לו חזקה ואע"ג דאין עשוי לאורה ובחלון מצרי כשהוא למטה מד' אמות אע"פ שאין יכול להוציא ראשו מכל מקום דרך הילוכו שהוא מהלך בבית רואה תשמישו של חבירו בחצר ואיכא היזק ראיה והביא ראיה מהא דתנן החלונות מלמטן ארבע אמות שלא יעמוד ויראה אלמא שהחלון הוא למעלה מד' אמות ויש לו חזקה ולאו ראיה היא דמיירי שאותן חלונות בעליה או שיש לו שטר לחזקת אורה וה"ר יוסף ז"ל פירש נמי דאמצרי קאי וכן מסתבר דלמטה מד' אמות איכא היזק ראיה דרך הילוכו וה"ר יונה ז"ל הביא ראיה לפירוש זה מדסידר רב אשי מילתא דשמואל דקאמר ולאורה כל שהוא הוי חזקה בתוך הך מילתא דרבי זירא ואם איתא דרבי זירא איירי בחלון צורי הוי ליה לאקבועי מילתא דשמואל קודם מילתא דרבי זירא כי היכי דליהוי קאי אחלון מצרי לאשמועינן דאע"ג דחלון מצרי העשוי לשמור גנות דאין לו תזקה לאורה יש לו חזקה ועוד נ"ל דאי אחלון צורי קאי א"כ הוה ליה לרב אשי לקבוע בגמרא מתניתין דחלון צורי קודם מילתא דרבי זירא ולא קבע רב אשי בגמרא אלא מתניתין דחלון המצרי ועלה קבעי מאי שנא גבי סולם וכו'. ורבי זירא ורבי אילעי קיימי עלה וכן שמואל וראיתי מפרש דכל הני דאמרי דאין לו חזקה היינו לענין זה שאין נמנע מלבנות כנגדו אבל אין יכול לכופו לסתור מפני היזק ראיה כיון שכבר החזיק ולא מיסתבר לי כיון דאין לו חזקה למה לא יאמר לו סתור כיון דזימנין אית ליה היזק מיניה. **אמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא** יש לו חזקה פירש רבינו חננאל חלון העשוי להכניס בו אורה במקום אפל דתשמיש קבוע הוא לו ומסתבר דאפילו למעלה מארבע אמות:

עד מתני' הזיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות:

גמ' אמר רב אסי [דף נט:] **אמר רבי מני החזיק בטפח החזיק בארבע. מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבע החזיק ברוחב ארבע.** משום דארבע על ארבע חשוב מקום בכל דוכתא הילכך כיון שהניחו להוציא זיז לחצירו רוחב טפח במשך ארבע והחזיק בו וטוען שקנה ממנו שיוציא זיז ד' על ד' מהימן. אבל אי הוציא זיז רחב טפח במשך י' לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא עד ד' וכן אם הוציא זיז טפח במשך שלשה לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא כדקאי קאי ומה שכתב רב אלפס ז"ל שיש לו גם **ארבעה טפחים למטה מן הזיז** לא מסתבר לי דזיז רחב משתמשין עליו ומה צריך לאויר שתחתיו: **פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות אמר רב הונא לא שנו** רי"ף לב.
אלא בעל הגג בבעל החצר אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות בו שלא יתלה בכלום בו שלא יציץ ויראה מה שבחצר בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אין יכול למחות דאמר ליה כי תלינא מהדרנא אפי **ותלינא ורב הונא סבר זימנין דבעיתת והלכתא כוותיה.** והא דקתני בזיז טפח ויכול למחות צריך לומר בין בעל החצר בבעל הגג בין בעל הגג בבעל החצר דאל"כ לרב הונא דאמר דבפחות מטפח יכול למחות בעל החצר בבעל הגג מאי איכא בין פחות מטפח לטפח והכי פירושו עד טפח יש לו חזקה אם החזיק שלש שנים דמילתא דקביעות הוא ואיבעי ליה לבעל החצר למחויי שיסירנו כדי שלא יחזיק עליו וגם יכול למחות בבעל הגג בתוך שלש שלא ישתמש בו ואפילו לרב יהודה דלית ליה ביה היזק ראיה מאי טעמא דאמר מהדרנא אפי ותלינא בשעה

שאני משתמש בו ואי לא מהדרנא אהיה נתפס כגנב ה"מ בפחות מטפח דלא חזי אלא למיתלי ביה מידי ומצי למיעבד באהדורי אפי אבל כשהוא רחב משתמשין על גבו ומסדרין עליו כלים ולא מצי למיעבד באהדורי אפי ואיכא היזק ראיה אבל בעל הגג בבעל החצר אין יכול למחות דלא מפסיד ביה מידי דאפילו להסירו משם יכול ואחר שלש בעל הגג בבעל החצר יכול למחות דאמר ליה החזקתי בו ושלי הוא להשתמש בו תדיר ואיני רוצה שתשמש בו כדי שאמצאנו פנוי בכל עת שאני רוצה להשתמש בו ופחות מטפח בין תוך שלש בין אחר שלש אין יכול למחות בעל הגג בבעל החצר להשתמש בו:

עה מתני' לא יפתח אדם חלונות לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין לא מיבעיא לאויר החצר דלא משום דקא שקיל ד' אמות בחצר אלא אפילו לתוך ביתו אסור משום שמרבה עליהן הדרך **בנה עליה על גבי ביתו לא יפתחנו לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עליה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו:**

גמ' מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא. לא מיבעיא קאמר לא מיבעי' לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין מהו דתימא אמר ליה סוף סוף הא בעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינן **לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית בעינן לאיצטנועי מינך: תנו רבנן מעשה באחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר לו התזקת **בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר** לו **יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה : א"ר נחמן ולסתום לאלתר הוי חזקה שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק: לקח בית בחצר אחרת וכו'.** [דף ס.] **מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי** אימא סיפא אם רוצה בונה חדר לפנים מביתו **ופותח לתוך ביתו הלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחלק חדרו לשנים. מאי עליה אפותא:**

יום רס

עו' מתני לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון:

גמ' מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא וישא רי"ף לב: **בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכוונים אלו כנגד אלו אמר ראויין הללו שתשרה** שכינה עליהן ותהי עלין **רוח אלהים. קטן לא יעשנו גדול. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא יעשנו בר חמא דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לשוייה בר ארבע שפיר דמי** אמר ליה רבי אבא **מצי אמר ליה בפתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפתחא רבה לא מצינא לאיצטנועי מינך. אחד לא יעשנו שנים. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבע לא לשוייה תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לשוייה תרי בר ארבע** שפיר דמי אמר ליה רבא מצי אמר ליה **בחד פתחא מצינא לאיצטנועי מינך** אבל בתרי לא: **אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח וכו'. דאמר ליה סוף סוף קבעית איצטנועי מבני רשות הרבים** רוכבי בהמות ורואין דרך חלונות אבל בעליות לא חזו בני רה"ר. ואסור **לפתוח חלון כנגד חלון. תוספתא אבא שאול אומר לא יפתח אדם חנותו כנגד חצר של חבירו כדי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצר חבירו:**

עז מתני' אין עושין חלל תחת רה"ר בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת טעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרה"ר אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה:

גמ' רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה וכו'. ורבנן זמנין דמיפחת ולאו אדעתיה: אין מוציאין זיזין וכו' איכא מאן דאמר דוקא **למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין: ר' אמי הוה ליה ההוא זיזא** דהוה מפיק למבואה והוה **ההוא גברא דהוה ליה זיזא מפיק לרה"ר** הוו קא מעכבי עליה בני רה"ר **אתא לקמיה דרבי אמי אמר** זיל קוץ אמר ליה ומר נמי הא אית ליה אמר ליה דילי למבואה קא מפיק ומחלי בני מבואה **גבאי דידך לרה"ר מפיק מאן מחיל גבך. רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרה"ר והוה ההוא גברא דהוה ליה אילן נוטה לרה"ר הוו קא מעכבי עלויה אתא לקמיה דרבי ינאי אמר ליה זיל האידנא ותא למחר שדר ר' ינאי וקצייה לדידיה** [דף ס:] **למחר אתא לקמיה** אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא **מר נמי אית**

ליה אמר ליה זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא לא תיקוץ. מעיקרא מאי סבר ובסוף מאי סבר מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא דקפדי קצייה ולימא ליה זיל קוץ דידך ואקוץ דידי משום דריש לקיש דאמר **התקוששו וקושו קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים: ואם רצה כונס לתוך שלו. איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזור ויוציא** ומסיק דחוזר ומוציא **אבל להחזיר כתלים למקומן פליגי רבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אומר אין** רי"ף לג. **מחזיר דסבר כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש אמר מחזיר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן: לקח חצר ובה זיזין וכו'. אמר רב הונא אם נפלה חוזר ובונה אותה:**

הדרן עלך חזקת הבתים

פרק ד

א המוכר את הבית לא מכר את היציע [דף סא.] **אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת הפתח אע"פ שאין גבוה עשרה טפחים אין מכור:**

גמ' מאי יציע הכא תרגמו אפותא ורב יוסף אמר ברקא חלילא מאן דאמר אפותא **כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אפותא מזדבן וסוגיין כרב יוסף. אמר מר זוטרא והוא דהויא ארבע אמות אבל אי לא הוי ארבע אמות לא חשיבי ומזדבן** איכא לאסתפוקי אי בעינן נמי בחדר ארבע אמות מדאמר מר זוטרא למילתיה איציע מכלל דבחדר לא בעי ד"א או שמא מדפריך מבור ודות ומשני [דף סא:] משום דהא תשמישתא לחוד משמע דוקא בור ודות דתשמישן חלוק לגמרי מתשמיש הבית הוא דלא בעינן ארבע אמות אבל חדר שתשמישו שוה לתשמיש הבית אינו נבדל מן הבית אם לא שיהיו לו ארבע אמות: ולא את החדר השתא יציע אמרת לא חדר מיבעיא לא צריכא דמצר לה מצרי בראי איכא לאיסתפוקי אי אמר ביציע הכי דאיכא למימר ממשנה יתירא דחדר הוא דשמעינן אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים והוא הדין נמי ביציע או שמא דוקא בחדר דחשיב טפי אמר מצרים הרחיב לו אבל יציע קנה ומסתברא דלא שנא:

רי"ף לג: **ב וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר בית לחבירו גדולה אע"פ שמצר לו המצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו** לבירה בירה ולבית בית **פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובא קרו לבית בית ולבירה בירה ואיכא נמי דקרו לבירה בית מהו דתימא כולה זבין ליה קא משמע לן מדהוה ליה למכתב** ולא שיירית בזביני אלין קמאי **כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיורי שייר** אבל אי כתב ליה ולא שיירית בזביני אלין כלום מכר לו כל הבירה ודוקא דאיכא דקרו לבירה בית אבל באתרא דקרי **לבית בית ולבירה בירה** אע"פ שכתב לו ולא שיירית בזביני אלין כלום בית זביץ ליה בירה לא זבין ליה דכיון שאין בירה בכלל בית נמצא שאין בירה בכלל זביני אלין וכן אם יש לבית בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה טפחים אע"פ שמצר לו מצרי הבית וכתב לא שיירית בזביני אלין לא קנה אחד מכל אלו כיון דאינן בכלל מכירת הבית גם אינו בכלל זביני אלין תדע דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף סג:) האי מאן דזבין ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למכתב ליה קני לך מארעית תהומא ועד רום רקיע ומסיק דלמיקני בור ודות ומחילות הוא דבעי למכתב הכי ולא אמרי. דאהני ולא שיירית בזביני אלין למיקני בור ודות ומחילות דהא ודאי רגילין לכותבו כדאמרינן הכא **האי מאן דזבין מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני** וכו'. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר שדה לחבירו בבקעה גדולה וכו' וכגון שיש מיצר מפסיק בין כל שדה ושדה ועמד באחת מן השדות ואמר שדה זו מכורה דומיא דלעיל דכל בית ובית חלוק במחיצות דאי אין מיצר מפסיק בין שדה לשדה כיון דאמר שדה זו כולה זבין דכל מה שסובב במצר אחד הכל נקרא שדה ולא מסתבר לומר דלא מכר אלא תשעה קבין: **אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן** דמזבין **מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני אלין** כלום: ההוא דאמר ליה לחבריה ארעא דבי רבי חייא מזבנינא לך הוה ליה תרין ארעתא דמתקריין דבי רבי **חייא אתו לקמיה דרב אשי** אמר להו חדא ארעא אמר ליה תרתי ארעא **לא אמר ליה ואי** אמר ליה ארעתא מיעוט ארעתא שנים ואי אמר ליה **כל ארעתא כל ארעתא**

דאית ליה לבר מבוסתני ופרדיסי ואי אמר ליה זיהרא אפי' בוסתני ופרדיסי **לבר מבתי ועבדי ואי אמר ליה נכסי אפילו בתי ועבדי** אבל מטלטלי לא ואע"ג דאמר לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנ:) כל נכסיי לפלוני גלימא איקרי נכסי לשון נכסיי משמע רבוי טפי מנכסי ואין לחלק בין נכסי לכל נכסי דא"כ לפלוג לקמן כדפליג התם בין מטלטלי לכל מטלטלי ועוד יש לומר דלקמן מיירי בנותן דבעין יפה נותן והכא במכר. וה"ר יונה ז"ל תירץ דהכא מיירי באומר נכסי דבי חייא בהא אמר אבל מטלטלי לא לפי שאין המטלטלין הנמכרין נזכרין על שם המוכר אלא דוקא מקרקעי ועבדי כדאמר נכסי דבי בר סיסין אבל האומר כל נכסי אני מוכר לך גם המטלטלין בכלל. [דף סב.] **מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר.** פירש רשב"ם מצר מזרחי ארוך ומצר מערבי קצר ומצר צפון ודרום כולו כזה דאי לא מצר לו צפון ודרום כלל היכי קאמר רב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור אדרבה ה"ל למימר לא ליקני אלא תלם אחד במזרח ותלם אחד במערב והכי קאמר רב אסי כשמצר לו מיצר ראשון שני ושלישי ולא מצר לו רביעי דלא קנה אלא תלם אחד על פני כולו ומיהו י"ל דיותר טוב כשלא מצר לו אלא שני מצרים מזרח ומערב דאז ודאי קונה כל מה שבין שני המצרים כי נתכוין לקצר ולא כתב מצרי הצדדין אבל היכא **דמצר לו מצר אחד** מן הצדדין ודאי נתכוין לשייר ומדשייר בה שייר נמי בכולה וכן מסתבר דכשמצר לו מצר מזרח ומערב לכולי עלמא קנה הכל והאומר לחבירו שדה זו אני מוכר לך ולא מצר לו מצרים קנה כל השדה ואפי' כאנטוכיא כל זמן שאין מצר מפסיק. **אמר רב לא קנה בארוך אלא כנגד הקצר אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון** מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא מדה"ל למכתב שמעון **כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור** קא"ל. פירש רשב"ם ומודה רב קודם ששתק והודה להם אע"ג דלקמן בשמעתין שתיק רבה ולא הודה לאביי התם תלמיד היה ולא חש להשיב לו אבל רב כהנא ורב אסי גדולים היו ותלמידי חבירים היו לרב כדאמרינן בסנהדרין דף לו: דלגמריה צריכין ולסבריה לא צריכין לא שתק להם בשביל שלא חש להשיבם אלא בשביל שלא מצא מענה והודה להן וכן הוא ברוב מקומות בפרק קמא דבבא קמא דף יא.

דאמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין ואני אומר אף לשואל ואבא מודה לי איבעיא להו אף לשואל שמין ואבא מודה לי או דלמא אף לשואל אין שמין ואבא מודה לי תא שמע דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה תברה אתא לקמיה דרב ואמר ליה זיל שלים ליה נרגא מעליא שמע מינה אין שמין לגנב אדרבה מדאמרו רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי ואישתיק שמע מינה דשמין ולא אמר דשתק בשביל שלא חש להשיבם וכן בפ"ק דיום טוב דף ו. אמר רב אפרוח שנולד בקליפתו ביום טוב אסור אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב וכי מה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה ביום טוב שתיק רב אמר רב יוסף מ"ט שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים ואי שתק משום דלא חש להשיבם א"כ מאי בעי רב יוסף מאי טעמא שתיק רב ועוד מאחר שבאו להקל ולהתיר האסור לא היה לו לשתוק שלא יבואו לידי תקלה וכן בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט:) גבי הא דאמר רב ספינה אגרא ופגרא אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא ואי פגרא לא אגרא ושתיק רב אמר רב ששת אמאי שתיק רב לא שמיע ליה הא דתניא אלמא שלא שתק רב מפני שלא חש להשיבם ומה שהביא רב אלפס ז"ל ההיא דמודה רב כתב ה"ר יונה ז"ל כדי להשמיענו דפליגי כשמצר הארוך של אדם אחד ואפ"ה אמרו רב כהנא ורב אסי דקני כנגד ראש תור ולא תלינן דלהכי מצר לו מצר הארוך לפי שלא היה רוצה לכתוב מצר חצי שדה של ראובן וסמך על הקצר שכנגדו שמוכח בו. **מצר ראובן מזרח ומערב** רי"ף לד.
ומצר שמעון צפון ודרום צריך למכתב לו מצר ראובן רוחין תרין ומצר שמעון רוחין תרין איבעיא להו סיים לו את הקרנות ד' קרנות בד' שדות כזה מהו מי אמרינן לא מכר לו אלא מה שהוא כנגד הקרנות כמו שתי וערב ובלבד שיהיו לו ט' קבין באלו הרצועות דכיון דמכר לו שדה לא יפחות לו מתשעת קבין או דלמא אין דרך למכור כנגד הקרנות לבד ולקצר נתכוין ולא רצה להאריך ולכתוב לו מצר כל אורך הרוחות ואמר בלבו שמצר הקרנות יספיק למצרי כל השדה. כמין גאם מהו כמין שני גמין אחד במקצוע מזרחית צפונית ואחד במערבית דרומית מי אמר הרי יש כאן מצר של ארבע רוחות וקנה הכל או דלמא לא קנה אלא רצועה אחת בין שני המצרים ובלבד שיהא בה תשעת קבין ויתנו לו

אף שלא כנגד המצרים עד תשלום תשעת קבין בסירוגין מהו ועלו בתיקו ויהבינן ליה הפחות. [דף סב:] **מצר לו מיצר ראשון ושני ושלישי ומיצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ושמואל אמר** קנה אף מיצר רביעי **אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע** קני וכי לא מיבלע נמי לא אמרן אלא בדאיכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי ט' **קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין **קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קונה הכל ואפי' מיצר רביעי** ולא אמרן אלא **דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עלייהו ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין אבל אי **איכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי תשעת קבין לא קנה ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן נמי דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין** דקני לא **מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא** או ט' קבין לא קני. **מיבלע ואיכא עליה לא מיבלע וליכא עליה** אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה **להאי גיסא שודא דדייני** הכי קים ליה לבעל גמרא דלא נאמר שתי הלשונות לחלוק זה על זה אלא שניהם אמרן רבא כדי לעשות שודא דדייני לפי שפעמים ראוי לעשות כך ופעמים ראוי לעשות כך לפי מה שיהיה דעת הלוקח ודעת המוכר ולפי מנהג המדינה ולפי הדמים ולא כשאר שודא דדייני שפי' ר"ת כפי מה שירצה הדיין יעשה בלא טעם ובלא ראיה:

ג אבל בכל שאר מקומות היכא דלא איתברר לן כמאן נעביד אמרי' המוציא מחבירו עליו הראיה ולא מיבעיא היכא דמיסתפקא לן בגופא דעובדא היכי הוה כגון לעיל (בבא בתרא דף לב:) דאמר דאית ליה סהדי למר ואית ליה סהדי למר דאמרינן היכא דקיימא ארעא תיקום והא נמי דאמרי' לעיל (בבא בתרא דף נז:) דאיכא דקפיד ואיכא דלא קפיד ספק ממונא לקולא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא אפילו ידעינן עובדא היכי הוה אלא מספקא לן דינא היכי הוה אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה כדאמרינן פרק השואל דף קב. באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ומוקי לה שמואל בבא באמצע החדש אבל בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף החדש כולו לשוכר דמספקא ליה אי אמרינן תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ואמר המוציא מחבירו עליו הראיה ורב נחמן קאמר התם קרקע בחזקת בעליה עומדת והמשכיר מוחזק לעולם וקשה מהא דאמרי' פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) א"ר יוסי קדשה בעשרים סלעים נותן לה חצאי סלעים דהיינו כ"ה סלעים כתובת אלמנה קדשה בשלשים נותן לה כ' חצאין ומפרש טעמא דר' יוסי דמספקא ליה אי קדושין לטבועין ניתנו תו לא הלכך מספיקא מנכה לה חצי כסף הקדושין בכתובתה ואמאי כיון דמספקא לן היה לו לנכות כל כסף הקדושין בכתובתה דהמוציא מחבירו עליו הראיה וכן הא דאמר בפ"ק דבבא קמא דף ט. האחין שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן אמר רב בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר רב אסי אמר נוטל רביע בקרקע או רביע במעות דמספקא ליה האחין שחלקו אי כיורשין דמו ובטלה מחלוקת או כלקוחות דמו וויתר הלכך נוטל רביע בקרקע או רביע במעות ואמאי ולימא ליה אידך אחין שחלקו כלקוחות דמו אייתי ראיה דכיורשין דמו ושקול ויש לומר שכך היתה תקנת חכמים בכמה מקומות שאמרו יחלוקו מספק כדאמרינן ב"מ דף פג. הנהו דדרו באגרא ואיתבר משלם פלגא מאי טעמא נפיש לחד וזוטר לתרי קרוב לפשיעה וקרוב לאונס. וכן לקמן פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) גבי בכור שאין נוטל פי שנים במלוה דהוה ליה ראוי ובמלוה שעמו אמר שם קכו. דפלגי משום דמספקא לן אי גמיר ומשעבד נכסים כל כך שיהיה אביו מוחזק בהן כדי שיטול הוא פי שנים או לא וחולקין מספיקא והכי נמי גבי קדשה בעשרים ואחין שחלקו תקנת חכמים היתה שיחלוקו. ויש מחלוקת שנראה להן לתקן שודא דדייני כי הך דשמעתין והיכא דלא מפרש גמרא ולא איפסיק הלכתא לית ליה לדיינא לאפוקי ממונא מספיקא ולא יאמר הדיין כיון דלא איפסיק הלכה כמאן אעשה מה שארצה אלא יעמיד ממון אחזקתו ולא יוציא ממון מספיקא. עוד הוספתי לבאר בפרק אחד דיני ממונות:

ד אמר רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא. פלגא בארעא דאית לי ריבעא:

ה אמר רבא מצר ארעא דמינה פלגא פלגא מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין: אמר רב יימר בר שלמיא לדידי מפרשא לי מיני' [דף סג.] **דאביי בין מצר**

ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא אי אמר ליה אלין מצרנהא פלגא ואי **לא אמר ליה אלין מצרנהא תשעת קבין:**

ו פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני מהו. והא דתניא בתוספתא האומר תנו חלק לפלוני יטול כאחד מן הבנים התם מיירי בשכיב מרע שמחלק נכסיו והכא בבריא אמר רבינא **בר קיסי ת"ש**
רי"ף לד: **דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע. לחבית אין פחות משמינית. לקדירה. אין פחות מי"ב. לטפיח אין פחות מט"ז** פירש רשב"ם דמספקא לן אי חלק חצי כל הבור משמע או חלק כל דהו הלכך חולקין מספק וקי"ל כסומכוס דממון המוטל בספק חולקין דסתם מתניתין כוותיה בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף מו.) ובפרק השואל דף ק. המחליף פרה בחמור ור"י ז"ל פסק הלכה כרבנן דהמע"ה דרב נחמן סבר כוותייהו גבי הא דתנן בפרק השואל דף קב. **מעשה באחד ששכר מרחץ מחבירו בי"ב זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רשב"ג ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר** רב עלה אי הואי התם הוה יהבינן כולה למשכיר דאמר תפוס לשון אחרון ושמואל מספקא ליה אי אמר תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון ומוקי לה בבא באמצע החדש אבל בבא בתחלת החדש כולו למשכיר ובסוף החדש כולו לשוכר ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ופריך מאי קסבר אי קסבר תפוס לשון אחרון היינו דרב ומשני אע"פ דאפיך מיפך והשתא לרב נחמן תקשי ליה מתניתין דקתני יחלוקו אלא על כרחך מתני' מוקי לה כסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין ואיהו סבר כרבנן וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני דהכי פריך סתמא דגמ' בפרק המקבל (בבא מציעא דף קי.) גבי ההוא שטרא דהוה כתב ביה שנין סתמא ומסיק הלכתא כרב הונא ופריך והא קי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני ושמואל נמי סבר כרבנן מדקאמר בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ואי סבירא ליה כסומכוס הוה ליה למימר חולקין כיון דמספקא ליה אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון וכן מוכח בריש שור שנגח את הפרה דשמואל לית ליה דסומכוס דאמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המע"ה ומשמע זו ולא סבירא ליה ועוד מדקאמר בתר הכי למה לי למימר זה כלל גדול בדין וכו' לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכו' ושמואל אמר יכול לומר לשחיטה מכרתיו לך ופרש"י משום דהמוציא מחבירו עליו הראיה ומשמע זה כלל גדול בדין כלומר אפי' בזה דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן דהוה ליה למימר חולקין אמר המוציא מחבירו עליו הראיה אלמא סבירא ליה כרבנן ואע"ג דרב פליג עליה דשמואל במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ב"ק דף מו. קיימא לן הלכה כשמואל בדיני. ותימה למאי דפרישית לרב נחמן דמתני' דהשואל דקתני יחלוקו כסומכוס אם כן הלכתא כוותיה דהא רבן שמעון בן גמליאל הוא דאמר יחלוקו וכל מקום ששנה רשב"ג כו' ויש לומר הני מילי בסתמא אבל היכא דפליג אמורא אההיא פיסקא לא אזלינן בתריה כדמוכח בכתובות בשילהי המדיר דף עז. גבי הא דתנן רבן שמעון בן גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין גדולים וכו' אמר רבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ופריך מי א"ר יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו פירוש ולמה הוצרך כאן לפסוק כמותו ומשני אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן ומשמע הא אי הוה אמר הלכה כחכמים כדאמר רבא אמר רב נחמן התם הוה ניחא שאע"פ שפסק בכל מקום כמותו הני מילי בסתמא אבל היכא דמפרש בהדיא שאין הלכה כמותו לא והוא הדין נמי אם אמורא אחד אומר דלא כוותיה ואין נראה לי ראיה דהתם פריך אמאי הוצרך לפסוק כוותיה ואי הוה פסיק כחכמים כל שכן דהוה פריך שפיר טפי דקשיא מדרבי יוחנן אדרבי יוחנן וכן פסק רב אלפס ז"ל בריש שור שנגח את הפרה כרבנן דסומכוס והא דפשיט גמרא בעיין ממילתא דסומכוס כתב רב אלפס ז"ל לאו מטעם ספק אלא משום דחלק סתם משמע רביע לפי **שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות** מרביעוטעם **דחבית וקדירה וטפיח לא** נתברר לן הלכך נראה טפי פירוש רשב"ם שפירש כולן משום ספק ומכל מקום אין ראייה מכאן דהלכה כסומכוס דגמ' מייתי מלתא דסומכוס לאשמעינן דהאומר תנו חלק דמספקא לן אי חלק כל דהו קאמר אי פלגא ולהכי קאמר סומכוס דנוטל רביע וממילא שמעינן דלרבנן המוציא מחבירו עליו הראיה:

יום רסא

ז ת"ר בן לוי שמכר שדה לישראל ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו אמאי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. פי' כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם משייר לו זכות בדבר שלא בא לעולם. וא"ת ונהי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"מ אדם מתנה על דבר שלא בא לעולם שאם אומר אדם לחבירו שדי מכורה לך על מנת שתתן לי סאה חטין מהיוצא מן השדה שנה שנה ודאי תנאו קיים ואם קיים תנאו כל שנה מכרו קיים ואם לא קיים מכרו בטל וי"ל דעל כרחך האי תנא סבר דע"מ שיורא הוי ולא תנאה דאי סבר דתנאה היא ה"ל למיתני אם נתן לו מעשר ראשון בכל שנה קנה ואם לאו לא קנה אלא מדקתני מעשר ראשון שלו ש"מ דס"ל דשיורא הוי ולהכי פריך שפיר היאך משייר דבר שלא ב"ל וטעם דהוי שיורא ולא תנאה דבתנאי לא מצי לאתנויי דלא שקיללוי חלף עבודתו אלא בשביל תנאי. אר"ל זאת אומרת המוכר בית לחבירו וא"ל ע"מ שהדיוטא **העליונה שלי הדיוטא העליונה שלו** למאי הלכתא רב זביד אמר **שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא.** רשב"ם פירש להוציא ממנה זיזין לחצר שמכר עם הבית. ור"ת פירש שאם יעשה בנין בחצר יוציא ממנו זיזין על הדיוטא [דף סג:] **רב פפא אומר שאם רצה לבנות על גביו בונה.** בשלמא לרב זביד היינו דקתני זאת אומרת דהוצרך ללמוד מן הברייתא דשייר מקום בחצר להוצאת זיזין. לפירוש רשב"ם דאפי' התנה על מנת שאוציא זיזין בחצר אין בדבריו כלום וכמו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם מקנה לחבירו האויר דמי שהיה כותלו סמוך לחצר חבירו והקנה לו בעל החצר שיוציא זיזין מכותלו לאויר חצירו לא עשה ולא כלום שאין האויר נתפס בקנין אלא צריך שיאמר לו אני מקנה ומשעבד לך חצירי להוצאת זיזין דאדם מקנה לחבירו קרקע לאויר כמו שמקנה קרקע לפירותיו הלכך הוצרך ריש לקיש ללמוד מברייתא זו דכי היכי דאמר גבי האומר על מנת שמעשר ראשון שלי ששייר מקום המעשר משום דבעין יפה משייר ואע"ג דלא הזכיר המקום הכי נמי אמר במשייר דיוטא לתשמישו להוציא בה זיזין שייר דשייר בחצר להוציא בה זיזין כדי שלא יהא כמשייר אויר אע"פ שלא הזכיר החצר כלל גבי נפשיה בעין יפה משייר ואתיא הא דריש לקיש כהא דתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי בפרק חזקת הבתים המוכר עובר שפחתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר ולד בהמתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר מעשרות שדהו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר אויר חורבתו לחבירו לא עשה ולא כלום אלא מוכר לו בהמה ומשייר עוברה ומוכר לו שפחה ומשייר עוברה ומוכר לו שדה ומשייר מעשרותיה ומוכר לו חורבה ומשייר אוירה משום דאמר בעין יפה משייר וחורבה לאוירה שייר ושדה למעשרות וזהו שלמד ריש לקיש דין שיור אויר מדין שיור מעשרות כמו שהן שנויים בתוספתא וכן פירש ה"ר יונה ז"ל לפירוש רשב"ם. אלא לרב פפא מאי זאת אומרת. קשיא. **והלכתא כרב זביד דגרסינן בפרק מי שמת** (בבא בתרא דף קמח:) אמר רבא **אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטא לאחר לא הוי שיור. חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בה זיזין מוציא:**

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ביתא לחבריה. פירוש ומכר לו בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה **אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למכתב ליה מתהום ארעא עד רום רקיע מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני** רי"ף לה. **עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיע למיקני בור ודות ומחילות** וכל שכן גג ואי כתב מארעית תהומא עד רום רקיע ולא כתב ליה עומקא ורומא מסתברא דאהני:

מתני' [דף סד.] **ולא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:**

גמ' יתיב רבינא וקא קשיא ליה היינו בור היינו דות אמר ליה רבא תוספאה **אחד בור ואחד דות בקרקע אלא** שבור בחפירה ודות בבנין במאי קמיפלגי **רבי** [דף סד:] **עקיבא סבר מוכר בעין יפה מוכר וחכמים סברי מוכר בעין רעה מוכר. איתמר אמר רב הונא אמר רב הלכה כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כרבי עקיבא א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל** [דף סה.] **אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו**

לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן א"ל רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו א"ל הלכתא כוותייכו דמקרביתו לבי ריש גלותא דשכיחי דייני:

ט איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכל שכן חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא מי לא תנן בד"א במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:

מתני' המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את המטלטלת מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת ולא מכר לא את התנור ולא את הכירים ולא את הרחים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין: רי"ף לה:

גמ' [דף סה:] ת"ר המוכר את הבית מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע: ת"ר צנור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה. דין צנור הפוסל ודיני שאיבה כתבתי בפרק מרובה סימן ג:

יום רסב

י מתני' [דף סז.] המוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את האויר:

גמ' ת"ר המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות חנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את מילוסא של חצר. אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והתני רבי חייא אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישייהו לגיו והא דרוב תשמישייהו לבר:

יא אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה במצולה קנה חולסית פשיטא דהאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם סדנא [דף סז:] דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתיה לחוד והא תשמישתיה לחוד קמ"ל:

מתני' המוכר בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר לא את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ר' אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה:

גמ' ים טלפחיא וממל אמר רבי אבא בר ממל מפרכתא. בתולות אמר רבי יוחנן כלונסות של ארז שמעמידים בהן את הקורה. עבירים כבשי גלגל חומרתא. קורה קורה. תנו רבנן המוכר את בית הבד מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפרכות מכר את רחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקין ולא את המרצופים ר"א אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה כך כתובה הגירסא בספרים וכן הביא רב אלפס ז"ל ותמיה לי דבמתניתין לא מתניא הכי ומתניתין היא עיקר ואם אמר בין כך ובין כך כולן מכורין: רי"ף לו.

מתני' המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלים ואית דגרס ולא את הספלים ולא את הוילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את מגורות המים ולא את אוצרות העצים:

גמ' ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית היקבים ואת בית הספסלים ואת בית הוילאות ולא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלים עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לו את הבריכות המספקות לו מים בין בימות החמה ובין בימות הגשמים ולא את [דף סח.] בית כינוס

רי"ף לו: העצים ואם אמר לו מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורים. ההוא דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך הוו הנהו חנוואתה אבראי דהוו שטחו בהו שומשמי אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורין אמר ליה אביי והתני רבי חייא אין כולן מכורין אמר רב אשי חזינן אי אמר ליה בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך ואילין מצרנא קני ואי לא לא קני:

יב מתני' המוכר את העיר מכר בתים בורות שיחין ומערות מרחצאות ושובכות ובית הבדים ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רבן שמעון בן גמליאל אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר. כתב רב אלפס וליתא לדרבן שמעון בן גמליאל ותמיהני דבפרק מי שאחזו כתב רב אלפס על ההיא משנה אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתן לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה הלכך איצטלית דוקא בעיא למיתב ליה ואי אבדה אע"ג דיהיב ליה דמי דידה לא הוי גיטא אלמא סבירא ליה כההיא פיסקא דרבי יוחנן ואם כן למה פסק כאן הלכה דלא כרבן שמעון בן גמליאל ושמא לא הביא התם מילתיה דר' יוחנן שיהא הלכה כרשב"ג בכל מקום דהא אמרינן בעלמא כתובות דף עז. אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן אלא להכי מייתי מילתיה דרבי יוחנן משום דאשמועינן מינה דאין הלכה [דף סח:] כרבן שמעון בן גמליאל אע"ג דבמתניתין ליכא מאן דפליג עליה. המוכר את השדה מכר את האבנים שהן לצורכה ואת הקנים שבכרם שהן לצורכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת חיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה העשויה בטיט ואת החרוב שאין מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים שאין לצורכה ואת הקנים שבכרם שאין לצורכו [דף סט.] ולא את התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר לו את חיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה שאין עשויה בטיט ולא את חרוב המורכב ולא את סדן השקמה:

גמ' אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא חיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה היכי דמי אמר רב פפא דקרולה בי ורדי דפלניא ולא את חרוב המורכב [דף סט:] מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא ויקם שדה עפרון אשר במכפלה וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב מי שצריך לגבול סביב יצאו אלו שאין צריכין לגבול סביב. אמר רב משרשיא מכאן למצרים מן התורה. פירוש שהמוכר את השדה מכר את המצר וכל אילנות שעומדין עליו. אמר רב יהודה האי מאן דזבין ליה ארעא לחבריה צריך למכתב ליה קני לך דיקלי ותאלין והוצין וציצין ואע"ג דאי לא כתב ליה קני אפ"ה שופרא דשטרא הוא. אמר ליה לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי שייריה ואי דיקלא בישא הוא כל שכן הנך. מיהו כל דיקלי בישי מיזבן זבין להו. ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא ליזבין ליה תרי דיקלי. פי' כדי לעמוד בדבורו ולא שיהא מחויב לקנות לו שני דקלים דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וכל דבר שאין ברשותו מיקרי דבר שלא בא לעולם כמו מה שאירש מאבא מכור לך ואי משעבדי פריק ליה תרי דיקלי. ארעא בדיקלי. חזינן אי אית בה דיקלי קני ואי לא מקח טעות הוא דעבד ביה. ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי דחזי לדיקלי קאמר ליה. אמר ליה לבר מאילני אי אית ביה אילני לבר מאילני אי אית ביה דיקלי לבר מדיקלי אית ביה גופני לבר מגופני אילני ודיקלי לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני דיקלי וגופני לבר מגופני. אמר רב כל שעולין לו בחבל הוי שיור ואידך לא הוי שיור ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור ואידך [דף ע.] הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני וכן האומר לחבירו חוץ מחרוב פלוני או חוץ מחצי חרוב פלוני לא קנה שאר חרובים ולא חצי חרוב האחר:

יג בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך מהו מי אמרינן מיגו דאי בעי אמר נאנסו מהימן השתא נמי מהימן או דלמא

אמר ליה שטרך בידי מאי בעי א"ל מהימן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי א"ל וליטעמיך וכי אמר ליה נאנסו מי מצי אמר ליה שטרך בידך מאי בעי אמר ליה סוף סוף כי א"ל נאנסו לאו שבועה בעיה"נ [דף ע:] מאי נאמן נאמן בשבועה:

רי"ף לז. **יד ושמר** כיס היוצא על היתומים נשבע וגובה מחצה דעיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון הלכך פלגא דמלוה גבי כדין מלוה בשטר שנפרעים מן היתומים בשבועה אבל פלגא דפקדון לא גבי דטענינן ליתמי שמא אביהם החזיר ואף שבועת יורשין שלא פקדנו אבא אין צריכין לישבע דלא נאמרה שבועת יורשין אלא כשהניח להן אביהן שטרות על אחרים ובאין לגבותם צריכין לישבע שלא פקדנו אבא ששטר זה פרוע אבל בממון שהן מוחזקין בו ואביהם היה צריך לישבע הן פטורין מן השבועה:

רי"ף לז: **טו מתני'** [דף עא.] **לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים ואין צריך ליקח לו דרך ומודה ר"ע בזיזין שא"ל חוץ מאלו שא"צ ליקח לו דרך מכרן לאחר ר"ע אומר א"צ ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך בד"א במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן ר"ש אומר המקדיש את השדה לא הקדיש** אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:

גמ' מ"ש מכר ומ"ש מתנה פירש יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש:

טז ההוא דאמר הבו ליה לפלניא ביתא דמחזיק מאה גולפי אשתכח דהוי **מחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל א"ל רב אשי מי לא תנן** בד"א **במוכר אבל הנותן מתנה נתן את כולן אלמא מאן דיהיב** בעין יפה יהיב ה"נ בעין יפה יהיב:

יז אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני
רי"ף לח. **אילנות בתוך** של חבירו **לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר בעין יפה מוכר ה"מ גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא** אמר ליה עקור אילנותיך שקול וזיל ואמר נמי לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף לז.) **פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי' לר"ע** וכו' **והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם ה"א תלתא אבל תרי לא קמ"ל רב הונא אפי' תרי. מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דר"ע ורבנן לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה** וכבר איפסיק הלכה כר"ע דאמר בעין יפה מוכר:

הדרן עלך המוכר את הבית

פרק ה

רי"ף לח: **א המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי.** פי' רשב"ם והוא הדין בנותן מתנה שלא נתנו מדלא קתני להו לעיל מקמי דליתנייה בד"א במוכר אבל בנותן וכו' והיינו טעמא דלעיל איירי במוכר קרקע ובנותן בטילי אגב הקרקע אבל הני מטלטלין נינהו ואין חילוק בין מוכר לנותן [דף עג.] **ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:**

גמ' תורן איסקריא וכן הוא אומר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך. נס אודרא וכן הוא אומר שש ברקמה ממצרים היו **מפרשך להיות לך לנס. את העוגין תני ר' חייא אלו עגונין שלה וכן הוא אומר הלהן תעגנה. ואת כל המנהיגין אותה א"ר אבא אלו המשוטות. וכן הוא אומר אלונים מבשן עשו משוטיך** ואיבעית אימא מהכא **וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט: ת"ר מכר את הספינה מכר את האסכלה ואת בור המים שבתוכה. ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר את הביצית סומכוס אומר המוכר את הספינה מכר את הדוגית ולית הלכתא כוותיה:**

ב [דף עה:] **איתמר** ספינה **רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר עד שימשוך את כולה** י"מ דהכי נמי במשיכת כל המטלטלין ונקט ספינה לאשמועינן רבותא דשמואל דאע"ג שיש טורח למשוך את כולה אפ"ה קאמר שמואל דבעי שימשוך את כולה ולי נראה דספינה דוקא נקט דלא אשכחן כי הא פלוגתא אלא בספינה ובעלי חיים משום דספינה אי משיך לה כל דהו אזלא וכן בעלי חיים ולהכי אין משיכה כל דהו מהני בה לשמואל בספינה ולרבי אחא בבהמה אבל בשאר מטלטלין שמשיכתם מכח אדם

המושכן כ"ע מודו דבמשיכה כל דהו סגי לימא כתנאי כיצד במסירה אחזה בטלפה. פי' הריב"ם ז"ל דלא מיקרי מסירה אלא כשמוסר המוכר החפץ מידו ליד הלוקח והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמציעא דף ח: דאמר ר' אבא בר כהנא מוסירה מחבירו קנה מה לשון מוסירה כאדם המוסר דבר לחבירו וקאמר התם מוסירה בנכסי חבירו קנה במציאה ובנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני אלמא משמע דבעי מסירה מיד ליד. ולא נהירא דאחזה בטלפה משמע דאחזה מעצמו ועוד אמר לקמן בשמעתין גבי מסירה כל היכא דא"ל לך חזק וקני כו"ע לא פליגי דקני ואי בעי מסירה מיד ליד לא ה"ל למימר לך חזק וקני אלא תא וחזק וקני וכן פרש"י אחזה בטלפה במצות המוכר וההוא דמציעא ה"פ מוסירה מחבירו קנה כשא"ל לך חזק וקני דקנה לה באחיזה בעלמא והיינו כמוסר דבר לחבירו שמוסרו לו לאוחזו בו במצותו. במציאה ובנכסי הגר לא קנה דמאן מסר ליה דליקני. פי' מי יאמר לו לך חזק וקני שיקנה באחיזה בעלמא. אחזה בשערה באוכף שעליה בשליף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה קנאה. **כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל** וה"ה נמי אם הנהיגה בקול מידי דהוה אקורא לה והיא באה אלא אורחא דמלתא נקט כיון שעקרה יד ורגל קנאה. ורבי אחאי ואמרי לה רבי אחא אומר לא קנה עד שתלך מלא קומתה היינו עקירת שתי ידים ושתי רגלים. מדקאמר עד כאן לא קאמר רבי אחא אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא משמע הא עקרה שתי ידים ושתי רגלים קנה נימא רב דאמר כת"ק ושמואל דאמר כר' אחא אמר לך רב אנא דאמרי אפי' כר' אחא ע"כ לא קאמר ר' אחא התם אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא אבל הכא כיון דניידא פורתא ניידא לה כולה ושמואל אמר אנא דאמרי אפי' כת"ק עד כאן לא קאמר ת"ק אלא בבעלי חיים דכיון דעקרה יד ורגל אידך נמי למיעקר קיימא אבל ספינה אי ניידא כולה אין אי לא לא והלכתא כשמואל בספינה וכת"ק במשיכת בהמה ואע"ג דלכאורה משמע דשמואל כר' אחא ודיחויא בעלמא הוא הא דקאמר גמ' אמר לך רב אנא דאמרי' וכו' אפ"ה כיון דקאמר גמרא נימא רב דאמר כת"ק וכו' אלמא מספקא ליה הלכך הלכה כשמואל:

ג אי [דף עו.] כרבי ספינה נמי תיקני במסירה לכאורה משמע דמסירה דאותיות הוו כמסירה בספינה דלשון מסירה הכל אחד הוא ועוד מדקאמר ספינה נמי תקני במסירה משמע תיקני נמי כמו אותיות מיהו אי אפשר לומר כן דלא משתמיט בשום מקום בגמרא להזכיר מסירה במטלטלין אלא בספינה ובעלי חיים משום דמסירה דידהו הוי כמו משיכה דכשאוחז הספינה בחבל ומנענעו כל דהו הולכת מכחו על פני המים הלכך אפי' לא הלכה כלל קני לה במסירה וכן נמי בבעלי חיים אבל שאר מטלטלין לא מיקנו במסירה דהכי תנן בפ"ק דקדושין דף כו. נכסים שאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה ומשמע אבל לא במסירה דאיירי בה נמי בההיא משנה וא"כ לקנות הנייר לצור על פי צלוחיתו לא היה קונה במסירה בעלמא והשעבוד שבתוכו יקנה בתמיה ומדקאמר עד שיכתוב וימסור משמע דבעינן באותיות קנין טפי מבשאר דברים ועוד הא דקתני ספינה במשיכה ואותיות במסירה ומוקמינן לה בסימטא דמשיכה לא קנה אלא בסימטא אבל ספינה ניקנית אף במסירה אם היתה עומדת ברה"ר א"כ אמאי קתני ספינה ניקנית במשיכה ליתני נקנית במסירה וכל שכן במשיכה כדבעי למימר לקמן אבל השתא דקתני נקנית במשיכה משמע דאתא למעוטי מסירה והא ליתא אלא ודאי להכי תנא משיכה לאשמועינן דאיירי בעומדת בסימטא ואפ"ה קתני ואותיות במסירה ואמאי והא אין מסירה קונה בסימטא אלא ע"כ האי מסירה בעינן הגבהה עמה או משיכה אם שק מלא שטרות שאין דרכו להגביה כדמוכח לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) גבי מלוגא דשטרי דקאמר והא לא משך והא דקרי ליה מסירה אע"ג דבעינן משיכה או הגבהה משום דבעיא מסירה מיד ליד אע"ג דבשאר דברים לא בעי כדפרישית לעיל משום דבעי קנין חשוב לקנות שעבוד השטר אי נמי אפילו לא בעי מיד ליד נקט לשון מסירה משום דבעינן דעת אחרת מקנה כמו שאר מסירות שחבירו מוסר לו לאפוקי המפקיר שטרותיו שאין המחזיק קונה המלוה הכתובה בהם על ידם כיון דליכא מסירה שאין דעת אחרת מקנה:

ד תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי. לאו למעוטי משיכה קאתי אלא אפי' במסירה קאמר וכל שכן במשיכה כדמוכח מילתייהו דרבנן דקאמרי עד

שימשכנה למעוטי מסירה מכלל דלרבי משיכה נמי קונה וכן משמע הלשון ספינה תקני נמי במסירה כלומר עם המשיכה וכמו דמסירה דהכא לאו למעוטי משיכה קאתי כן גם הוא בכל המקומות כל היכא דתני דקנה במסירה היינו אף במסירה וכל שכן במשיכה וכן מוכח מתוך דבריו של רשב"ם שפי' הא דבמסירה קונה ברשות הרבים היינו משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא היכא שמושך לרשותו ומשיכה קונה בסימטא דהוי רשותו שיש רשות לכל אדם להניח שם חפציו וכיון דאפשר בקנין חשוב לא קניא שם מסירה שהוא קנין גרוע ועוד אם יש דבר שקנינו במסירה ולא במשיכה למה לא יקנה אותו דבר במסירה בסימטא כיון שאי אפשר לו לקנותו במשיכה ועוד דתנן בפ"ק דקדושין דף כה: בהמה גסה נקנית במסירה ואמר בגמרא דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה ופריך שמואל והא אנן במסירה תנן ועל כרחך הכי פריך והא אנן אף במסירה תנן ורב במשיכה דוקא קאמר דאם תמצא לומר דרב אף במשיכה קאמר ושמואל פריך והא אנן במסירה דוקא תנן אם כן מאי פריך הכי נמי במשיכה תנן בפ"ק דמציעא דף ב. היו שנים רוכבים על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג וכו' שניהם יחלוקו משום דכל אחד קנה מחצה ואמר נמי התם אמר רב יהודה שמעית מיניה דמר שמואל תרתי רכוב ומנהיג חד קני וחד לא קני ולא ידענא הי מינייהו קני היכי דמי אילימא רכוב לחודיה ומנהיג לחודיה מנהיג לחודיה מי איכא למ"ד דלא קני אלמא דפשיטא ליה לשמואל דהנהגה דהיינו משיכה קונה וב' ראיות הללו דחה רבינו שמשון ז"ל דשאני מציאה דלא מצי למיקני במסירה דמאן מסר ליה דליקני הלכך קני במשיכה: **וחכמים אומרים לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה** ואוקמינן ברשות הרבים וכגון [דף עו:] **דאמר ליה לך משוך וקני רבי סבר מראה מקום הוא לו וקני במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה והלכתא כרבנן אבל אמר ליה לך חזק** וקני כולי עלמא מודו **דקני במסירה ומאי עד שימשכנה עד שימשכנה מרה"ר לסימטא דמשיכה ברשות הרבים לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינו של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר שהוא**
רי"ף לט. **של שניהם והגבהה קונה בכל מקום.** ופרשב"ם דמסירה קונה ברה"ר משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא כשמושך לרשותו והאי לאו רשותא דידיה הוא ומשיכה קונה בסימטא דשפיר הוי רשותו להניח שם חפציו וכיון שאפשר במשיכה שהוא קנין חשוב לא קנה במסירה שהוא קנין גרוע והקשה עליו ר"ת ז"ל וכי משיכה ומסירה מצות הן שמבטלות זו את זו ואין לו לעשות אלא מן המובחר ועוד מאי דפריך גמרא לקמן (בבא בתרא דף פו.) על ההיא דהגבהה הוה ליה למיפרך הכא דמהכא נמי יש ללמוד דברים שדרכן להגביה אין נקנין אלא בהגבהה שהיא חשובה יותר ועוד הא דפריך בקדושין דף כה: אהא **דאמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן** במסירה תנן לישני ליה כאן ברה"ר כאן בסימטא ופר"ת דמסירה עדיפא ממשיכה משום דמסירה מיד ליד ובפניו ומסירה קונה ברה"ר שאין ראוי למשיכה וכ"ש בסימטא. **והא דתנן בקדושין שם** בהמה גסה נקנית במסירה דוקא במסירה קאמר ולא במשיכה והא דמשיכה מועלת אפי' שלא בפניו ומסירה דוקא בפניו לאו משום דמשיכה עדיפא אלא משום דלשון מסירה הכי משמע ומה שפירש דמסירה מיד ליד הא ליתא כדפרישית לעיל ומה שפי' דבעינן מסירה בפניו לא ידענא מנא ליה הא לישנא דלך חזק וקני לא משמע הכי והא דפירש דבהמה גסה נקנית במסירה דוקא ליתא כדפרישית לעיל והא דמפרש דמסירה קונה בסימטא קשה דא"כ מאי דוחקיה לשנויי הני תרי ברייתות כאן ברה"ר כאן בסימטא וצריך לדחוק ולפרש **עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא** לוקמינהו תרוייהו בסימטא ובקפידא פליגי בברייתא כדמסיק נמי השתא הלכך נראה פירוש רשב"ם עיקר וכן כתב בשערים דרב האי גאון ז"ל דעדיף קנין משיכה ממסירה. ומה שהקשה ר"ת על פי' רשב"ם אם מצות הן שמבטלות זו את זו לא קשה דהכי נמי אמר דהגבהה שהיא חשובה מבטלת שאר קניינין ומה שהקשה מההיא דקדושין דלישני כאן ברשות הרבים כאן בסימטא לא קשה מידי למאי דפרישית דכל היכא דתני מסירה כל שכן משיכה וכי קתני משיכה משיכה דוקא ולא מסירה דלא הוה ליה לרב למינקט ההיא לישנא בהמה גסה נקנית במשיכה דמשמע למעוטי מסירה ואי בעי לאשמועי' דמסירה לא קני בסימטא לימא הכי בהדיא מסירה קונה ברה"ר ולא בסימטא כדקאמר אביי ולא לימא דבהמה גסה נקנית

במשיכה דמשמע דאתא לפלוגי אמתני' והא דקתני בברייתא דלעיל דספינה נקנית במשיכה משום דאיירי בסימטא אע"ג שגם במסירה נקנית היינו כדי להשמיענו דמסירה דאותיות לאו מסירה ממש היא כדפרישית לעיל דהא אין מסירה קונה בסימטא: אמר רב פפא מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה קני לך איהו **וכל שיעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמרית ליה ואי לא כתב ליה הכי לא קני וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך** ואמר לי אין לצור ולצור. ומקח טעות הוי והדמים חוזרים. [דף עז.] **אמר אמימר הלכתא אותיות נקנות במסירה** הכי גרסי רשב"ם ורב יהודאי גאון. ור"ח ורב אלפס ז"ל גורסין **אין אותיות נקנות במסירה** והביא ראיה מההוא עובדא דשילהי זה בורר דף לא. ההוא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה ואמרה דפריע הוא והימנה רב נחמן וא"ל רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה א"ל לא משום דאי בעיא קלתיה ואי הלכה כרבי אמאי דחייה ועוד קאמר התם איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן א"ל רבא הא אי בעיא קלתיה ואי ס"ל דאותיות נקנות במסירה וללישנא קמא לדחויי קא"ל אי בעיא קלתי' א"כ ללישנא בתרא נמי הוה ליה למימר כמאן דלא כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אלא ודאי לא סבירא להו כרבי הלכך ללישנא קמא היה תמיהת רבא היאך פסק כרבי וללישנא בתרא הוה ניחא ליה שפסק דלא כרבי לכך הקשה לו דבר אחר והא אי בעיא קלתיה ועוד מדקבל רבא מה שהשיב לו רב נחמן כיון דאיתחזק בבי דינא אי בעי קלתיה לא אמרי' ולא הקשה לו נהי דאי בעי קלתיה לא אמרי' במסירה מיהא תיקני אלמא בין לרבא בין לרב נחמן אין אותיות נקנות במסירה ועוד הביא ראיה מדאמר לעיל **אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה** קני לך איהו וכל שיעבודיה ואי לא כתב ליה לא קני אלא לצור על פי צלוחיתו ומיהו אינה ראיה כל כך דאיכא למימר דלאו דוקא נקט צריך למיכתב אלא למ"ד בעי כתיבה צריך למיכתב הכי ולמ"ד אותיות נקנות במסירה צריך למימר הכי דה"נ אשכחן לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סא:) האי מאן דזבין **מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי** אע"פ שאין חוב לכתוב ואם מוכר בלא כתב אומר בעל פה וכ"ת שאני התם שדרך לכתוב שטרעל מכירת קרקע ה"נ אימור ס"ל לרב פפא אותיות נקנות במסירה וצריך להביא ראיה לפיכך דרך לעשות שטר ומיהו אם אמר רב פפא למלתיה לכ"ע דאף לרבי דאמר אותיות נקנות במסירה צריך למימר ליה קני לך איהו וכל שעבודיה אכתי יש להביא ראיה דאין הלכה כרבי מהא דתניא בפ' האיש מקדש (קידושין דף מז:) התקדשי לי בשטר חוב ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת ומפרש דפליגי בפלוגתא דרבי ורבנן באותיות נקנות במסירה מר אית ליה דרבי ומר לית ליה דרבי ואיבעית אימא דכו"ע לית להו דרבי והכא בדרב פפא קמיפלגי דאמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה וכו' ומדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ש"מ אין הלכה כרבי הלכך ממה נפשך יש להביא ראיה מכאן דאין הלכה כרבי דאי רב פפא אמר למלתיה דוקא אליבא דרבנן דבעו כתיבה אבל לרבי דמיקל בקניית השטר דלא בעי כתיבה מיקל גם בזה דלא בעי למימר ליה בעל פה קני לך איהו וכל שעבודיה א"כ רב פפא וגם רב אשי דשקיל וטרי אמלתא דרב פפא סברי כרבנן. ואי בעי למימר בעל פה אליבא דרבי אז ראיה מההוא דקדושין מדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ובדרב פפא קמיפלגי והא דאמר בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) אימיה דרב עמרם חסידא הוה לה מלוגא דשטרי אמרה ליהוו לעמרם ברי אתא לקמיה דרב נחמן אמרי ליה אחוה והא לא משך מכלל דאי משך קנה אף בלא כתיבה אינהו הוו סברי דבמתנת שכיב מרע דיו במשיכה לפי שאין יכול לכתוב ובמשיכה סגיא והויא משיכה דידיה ככתיבה ומסירה דבריא והשיב להן רב נחמן דאף משיכה לא בעי דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו והא דאמר בפרק הכותב (כתובות דף פה.) ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי ואמר לה רב נחמן אית לך סהדי דתבעינהו מינך מחיים ולא יהבת להו וכו' משמע דאי אית לה סהדי קניא בתפיסה בלא שטר וי"ל דהיא לא היתה רוצה לקנות המלוה אלא היתה רוצה לעכב השטרות בתורת משכון מחמת תפיסה שתפסתן מחיים ולדחוק את היתומים לפרוע חוב אביהם והא דאמר בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעג.) אתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה לאו משום דאינהו סברי אותיות נקנות במסירה אלא פליגי

אליבא דמ"ד אותיות נקנות במסירה אי צריך להביא ראיה אי לא והכי מוכחא שמעתא דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ולא קאמר איתמר **אביי ורבא דאמרי תרוייהו** אותיות נקנות במסירה אביי אומר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה אבל רבא אליבא דנפשיה סבירא ליה דאין אותיות נקנות במסירה כדמוכח עובדא דההיא איתתא דשילהי זה בורר שהבאתי לעיל דמוכח דרבא ורב נחמן סבירא להו דאין אותיות נקנות במסירה וכן מוכח בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) בענין יצחק ריש גלותא הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב ומוכיח רבא התם דלא חיישינן לתרי יצחק מהנהו שטרי דנפקי במחוזא וכתב בהו חבי בר נני ונני בר חבי ובמחוזא שכיחי טובא ומגבי בהו רבה בר אבוה ודחי ליה אביי ואמר למאי ניחוש לה אי לנפילה מזהר זהירי ביה ואי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה ורבא חזינן ליה דלא חייש לנפילה ופקדון אפי' היכא דלא שמיה כשמיה דהא קאמר אין צריך להביא ראיה על המסירה ואי סבר אותיות נקנות במסירה היכי מייתי מינה דלא חיישינן לתרי יצחק דמה חששא שייך כאן אי מסר ליה קני ולנפילה ולפקדון לא חיישינן אלא ודאי סבר רבא דאין אותיות נקנות במסירה הלכך מוכח מינה דלא חיישי' לתרי יצחק דאי חיישינן הוה ליה למיחש בהנהו שטרי דלמא מסר ליה האי שטרא ואין אותיות נקנות במסירה וכן משמע מהא דדחי אביי דקאמר מאי קאמרת דלמא מסר ליה וכו' אלמא דעיקר חששא דהוה לן למיחש אי חיישינן לתרי יצחק משום דס"ל לרבא דאין אותיות נקטת במסירה נמצא ההיא דגט פשוט רבא אליבא דרבי **דאמר אותיות נקנות במסירה** קאמר מיהו אביי סבר אותיות נקנות במסירה מדמתרץ לההיא דרבה בר אבוה כי היכי דלא תקשי ליה אלמא מודה לרבה בר אבוה כדמתרץ למלתיה. מכל הלין קיימא לן דאין אותיות נקנות במסירה לחודה אלא במסירה ובכתיבה ועד דכתב ליה קני לך איהו כל שעבודא. ואפי' היכא דכתב ומסר אין מכירת השטר מן התורה כדמוכח לקמן פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז:) אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא ומי א"ר נחמן הכי והאמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחל לו מחול אפי' יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאין יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא היינו דאין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אלמא מוכר שטר חוב מדיכול למחול דרבנן הוי אע"ג דקרקע נקנה בשטר אינו יכול להקנות שעבוד קרקעות שיש לו על הלוה ללוקח כל זמן שלא גבאו בחובו כדאמר בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) דאינו יכול להקדישו אלא חכמים תקנו שיחול עליהם מקח לפי שפעמים צריך המלוה למכור חובו מפני דוחקו. ור"ת ז"ל היה אומר דמכירת שטר חוב דאורייתא ומפרש בתוספות: **א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי איכא אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא** מקנו ופרשב"ם דשטר היינו מילי הלכך לא מקני ולא מידי ובמסירה שהוא מעשה סגי. ולפי' ר"ת הכי פי' מילי במילי לא מקנו דהא דא"ל קני לך שטר זה היינו מילי ואע"ג שמסר לו האותיות לא חשיבא המסירה מעשה אלא לגוף הנייר ועיקר קניית השעבוד אינו אלא במאי דא"ל קני לך איהו וכל שעבודיה ואינו מועיל אלא אם כן כתב לו לשון זה והיינו מעשה ואותיות דקרו ליה מילי לגבי לוקח קרו ליה מילי לפי שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר אבל בשטר שכותב המלוה ללוקח לא מיקרי מילי ואומר אני שזה מוכיח על גרסת ר"ת ז"ל דאין אותיות נקנות במסירה דהשתא ניחא דיהיב רב אשי טעמא למה אין מסירה לבדה מועלת עד שתהא כתיבה עמה משום דמילי במילי לא מקנו אבל אי גרסי' אותיות נקנות במסירה אז לא יהיב רב אשי טעמא למה מסירה לבדה מועלת אלא שנתן טעם למה אין צריך גם שטר ומפרש לפי שאין תועלת בשטר ואין זה טעם מספיק דאיכא למימר דאע"ג דעיקר הקנין במסירה ואין תועלת בשטר מ"מ בעינן גם שטר עם המסירה משום דליהוי קנין אלים למיקני השעבוד כי היכי דלמ"ד אין אותיות נקנות במסירה ועיקר הקנין בכתיבה דהוי מעשה ואפ"ה בעינן גם מסירה:

יום רסג

ה ומילי במילי לא מקנו **והאמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואין חוזר בשדה** ואע"ג דאמר לעיל (בבא בתרא דף מ.) דסתם קנין לכתיבה בשטר עומד וזכו בשדה זו משמע בקנין סודר אפ"ה מצי

למיהדר ביה דהא דסתם קנין לכתיבה עומד היינו דכל כמה דלא הדר ביה לא בעי לאימלוכי ביה ואע"ג דלא אמר כתובו אבל אם מיחה בידם שלא לכתוב לא יכתבו חובתו בעל כרחו וא"ת ומה חובה יש לו בדבר אם שטר מתנה הוא אין מפסיד כלום דאין עליו אחריות ומצוה לכתוב כדי שלא יכפור הנותן ואם מכר הוא נמי אינו מפסיד דאי משום אחריות אפילו בלא שטר נמי דאמר בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מא:) המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים ואי טעין לוה ואומר לא ימצא העדים בכל פעם לגבות על ידם ממשעבדי וע"י השטר יגבה בכל עת כ"ש שאין לשמוע לו כיון דמן הדין גבי ממשעבדי וכוונת המוכר להפקיע דינו אנן מחויבין לרדוף אחר הצדק שלא יפיק זממו לעוות הדין וי"ל דמשום דאית ליה טענה לנותן ולמוכר דאית ליה קלא לשטר יותר מלקנין ולא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה משום דזיילי ניכסיה ולא יוכל לא למכור ולא ללוות שסבורין העולם שכל נכסיו משועבדים ואע"פ שגם הלוקח יכול לחזור בו ולומר אדעתא דלא כתבו לי שטר לא זבני מיהו גם המוכר יכול לחזור בשטר או יקבלנו הלוקח בלא שטר. ור"ת פי' דבשטר מתנה דוקא איירי דלא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה כדפרישית אבל בשטר מכר כשזכו לו בשדה מסתמא ד אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו ליה ואין יכול לחזור בו. ואין דבריו מובנים לי דהא דקאמר מסתמא אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו האי מסתמא
רי"ף לט: לא עדיף מתנאי גמור ואפילו אמר בפירוש על מנת שתכתבו לו את השטר מצי למיהדר ביה: **ע"מ שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה** יש מקשין אמאי חוזר בזה ובזה יכתבו השטר בעל כרחו ויתקיים המקח מידי דהוה אשאר תנאים דעלמא דאילו אמר זכו בשדה זו לפלוני ע"מ שתתנו לו מאתים זוז לא מצי למיהדר ביה ולומר לא תתנו לו ולא יתקיים המקח אלא בעל כרחו יתנו לו ויתקיים המקח למפרע דקי"ל כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ומתרצין דשאני הכא שהתנאי זה הוא חובתו ואינם יכולים לכתוב חובתו בלא רשותו הוא עשאן שלוחין לכתוב השטר והוא יכול לבטל השליחות. ולי נראה דאפילו אמר זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתתנו לו מאתים זוז יכול הוא לבטל התנאי והמעשה ולא אמרינן יקיימו התנאי בעל כרחו ויתקיים המעשה למפרע משום דתנאי זה אינו אלא פטומי מילי בעלמא שהוא טובתו של לוקח ועליה דידיה רמיא לאתנויי ולא על המוכר ואמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סו.) דתנאי כזה לאו תנאי הוא אלא פטומי מילי בעלמא הוא הלכך לטובת הלוקח לאו תנאי הוא ויכול המוכר לבטל התנאי והמעשה בטל ממילא ואין לומר כיון דלאו תנאי הוא אם כן המעשה קיים ואפילו לא נתקיים התנאי דלטובת המוכר ודאי תנאי הוא ואם חזר מן התנאי גם המעשה בטל:

ו ואמר ר' חייא בר אבין ג' שטרות הן. תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב את השטר כאותה ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו בפ"ק דקדושין **נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה** תימה היכי מוכח מהכא דמילי במילי מקנו לענין מוכר שטר שיש לו על אחרים דהכא לא חזינן דמהני אלא בשטר שכתוב בשם המוכר ללוקח ובההוא ודאי מהניא מסירה בלא כתיבה ועוד מאי איצטריך לשנויי אגב שאני דמשמע דאגב מהני באותיות לימא אגב הוא כמסירה דמסירה מהני בשטר מכר שכתב בשמו אבל אותיות שכתובין בשם אחרים אין נקנין במסירה ונראה לפרש דהוה ס"ד אגב מילי נינהו וקנין גרוע הוא ואפ"ה מהני בלא מסירה לקנות שעבוד של שטר הכתוב בשמו וא"כ גם בשטר שאין כתוב בשמו תועיל מסירה בלא כתיבה דקנין חשוב הוא ומשני דאגב קנין חשוב הוא ואלים כמו מסירה דהא מטבע דאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע כמו במשיכה ובהגבהה ומיהו אותיות לא מיקנו אגב קרקע בלא שטר וכן בקנין בלא כתיבת השטר כ"כ ר"ח ז"ל דאותיות לא מיקנו אגב קרקע אבל רב אלפס ז"ל כתב דמיקנו אגב קרקע ומסתברא דלא מיקנו דלא דמי כלל קנין אותיות לקנין שטר שכתב המוכר בשם הלוקח. **ולא את האנתיקי מאי אנתיקי אמר רב פפא עיסקא דאית בה:**

ז מתני' [דף עז:] **מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון** אבל שכר את הקרון שכר את הפרדות דבמכר אדם קונה קרון מאחד ופרדות מאחר אבל אין דרך שוכר בכך מכר את הבקר לא מכר את הצמד מכר את הצמד לא מכר את הבקר ר' יהודה אומר הדמים מודיעים כיצד אמר לו מכור לי

צמדך במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז **וחכמים אומרים** אין הדמים ראיה:

גמ' מכר את הקרון וכו' תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו מכר את הקרון מכר את הפרדות אמר ליה והא אנן לא מכר תנן אמר ליה איסמייה אמר ליה לא תתרגם מתניתך בשאדוקין בו. **מכר את הבקר וכו' היכי דמי אילימא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה אלא דקרו נמי לצמד בקר כוליה זבין ליה לא צריכא דאיכא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר** ואיכא נמי דקרו לבקר צמד **רבי יהודה סבר הדמים מודיעים** וחכמים אומרים **אין הדמים ראיה. וניהוי ביטול מקח** וכ"ת בכה"ג לית להו לרבנן ביטול מקח [דף עח.] **והתנן רבי יהודה אומר אף המוכר ס"ת בהמה ומרגליות אין להם אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו. מאי אין דמים ראיה** דקאמרי רבנן דהוי בטול מקח ואיבעית אימא כי קאמר בטול מקח בכדי שהדעת טועה אבל **בכדי שאין הדעת טועה** לא:

ח מתני' המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אין מכורין כיצד **חמור לפניו וכליו עליו אמר לו חמורך זה כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין:** רי"ף מ.

גמ' אמר עולא מחלוקת בשק ודיסקיא וכומני דת"ק סבר סתם חמור לרכיבה עומד ונחום המדי אומר סתם חמור למשוי **עומד אבל באוכף ומרדעת דברי הכל מכור. מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל מרכבתא דנשי** איבעיא להו **בעודן עליו מחלוקת אבל כשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי לרבנן** דאין מכורין ובמאי דפליגי דהיינו שק ודיסקיא וכומני מודה להו אבל באוכף ומרדעת אע"פ שאין עליו קונה דאפסרי' דחמור נינהו וקני להו כל היכא דאיתנהו **או דלמא כשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו מודו רבנן לנחום המדי דמכורין או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך בין בזו ובין בזו אינן מכורין:** [דף עח:] **אמר אביי רבי אליעזר ורבי שמעון בן גמליאל ור"מ ורבי נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו וכל תשמישתיה זבין רבי אליעזר מאי היא דתנן רבי אליעזר אומר מכר את בית הבד מכר את הקורה רשב"ג דתנן רשב"ג אומר מכר את העיר מכר את הסנטר רבי מאיר דתניא רבי מאיר אומר מכר את הכרם מכר כל תשמישי הכרם ר' נתן וסומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן הני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

מתני' המוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה:

גמ' היכי דמי אי דא"ל היא ובנה אפי' פרה נמי ואי דלא א"ל היא ובנה אפי' חמור נמי לא אמר **פפא דא"ל חמור מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה** איכא למימר לחלבה קאמר ליה **אלא חמור מאי קאמר ליה שמע מינה היא ובנה** קא"ל:

ט תוספתא פרק ד' **המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה ואפילו הן** של ק' מנה אבל **לא את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים של ק' מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד.** תמיה לי הא דקתני שפחה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד דמשמע הא לא קאמר שפחה מעוברת אלא שפחה זו סתם לא מכר לו את הולד ולא מסתבר כלל:

מתני' מכר בור מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים מכר שובך מכר יונים. בתוספתא קתני מכר דבורים מכר כוורת מכר יונים מכר שובך לפי שאין דרכן של בני אדם למכור כל הדבורים כשדעתו לשייר את הכוורת כדמוכחא מתניתא דקתני הלוקח פירות כוורת נוטל ג' נחילין וזה שפירש שמכר כל הפירות בלא שיור מכר גם את הכוורת וכן נמי בשובך תנן **הלוקח פירות שובך מחבירו** וכו' וזה שפירש שמכר הכל מכר גם את השובך: [דף עט:] מכר בור מכר מימיו אמר רבא מתני' יחידאה היא דתניא מכר בור לא מכר את מימיו רבי נתן בר"ש אומר מכר בור מכר מימיו וכיון דיחידאה היא לא סבירא לן כוותיה. ורשב"ם פי' דהלכה כמתני' דסתם במתני' ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם דמתני'. ודאי כשהאמורא אומר דבר מדעתו ומקשה ליה ממתני' ומשני ליה יחידאה היא לא סבירא לן כההיא משנה דסמכינן עליה דאמורא דפסיק הלכתא דלא כמתני'

אבל הא דקאמר הכא יחידאה היא לאו למימר דלא סבירא לן כוותיה אלא לאשמועינן דר"א בר' שמעון כרבנן וכן מסתבר:

י מתני' [דף פ.] הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה והתניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא לא קשיא הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דקתני בריכה ראשונה באמה משום דמצטווגתא אברתא ואזוגא דשבקינן לה. פירות כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס. במתניתא תנא נוטל שלשה נחילין בזה אחר זה מכאן ואילך
רי"ף מ: נוטל אחד ומניח אחד. חלות דבש מניח שתי חלות. [דף פ:] זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות. ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ. בתולת השקמה שלשה טפחים. סדן השקמה שני טפחים. בגפנים ובקנים מן הפקק ולמעלה. בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף:

יא מתני' הקונה שתי אילנות בתוך של [דף פא.] חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו מן השרשים של בעל הקרקע ואם מתו אין לו קרקע. הקונה ג' אילנות יש לו קרקע הגדילו ישפה והעולה מן הגזע ומן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:

רי"ף מא. גמ' [דף פב.] היכי דמי מן הגזע היכי דמי מן השרשים. א"ר יוחנן בהרואה פני החמה זהו מן הגזע שאינו רואה פני החמה זהו מן השרשים. וליחוש דלמא מסקא ארעא שרטון וקא מתחזיא כתלת וא"ל תלתא אילנות זביני ואית לי ארעא אלא אמר רב נחמן יקוץ. אמר רב נחמן נקטינן דקל אין לו גזע אמר רב פפא אין לו גזע לבעל הדקל לפי שאין לו גזע. קנה שלשה קנה קרקע. וכמה אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו. תנ"ה [דף פב:] הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו וזה וזה אין רשאים לזורעה וכמה יהא ביניהן אמר רב יוסף. אמר רב יהודה אמר שמואל מד' אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה אמות ועד שש עשרה. אמר רבא הלכתא מד' [דף פג.] אמות ועד שש עשרה תנ"ה כמה יהו מקורבין ד' אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה הרי זה קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהם לפיכך יבש האילן או נקצץ יש לו קרקע פחות מיכן או יתר על כן או שלקחו בזה אחר זה

ה"ז לא קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע. ונראה לפרש נקצץ דומיא דיבש מה יבש בזמנו אף נקצץ בזמנו כלומר שהזקין ונקצץ ואין גזעו מחליף והכי דייק בפרק המקבל (בבא מציעא דף קט:) אבל אם גזעו מחליף אין זה אילן חדש והוי כיוצא מן הגזע. ה"ר יונה ז"ל. בעי ר' ירמיה כשהיא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גביהה מבי כתיל ת"ש הרכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני. מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שמפסיק ביניהם בור או אמת המים או ריכבא דדיקלא כולן בעיות הן ועלו בתיקו וכיון דמספקא לן לא קנה קרקע. בעי רבי ירמיה מכר לו שלשה בדי אילן מהו אמר ליה רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש דתנן המבריך שלשה גפנים ועיקריהן נראין ר"א בר צדוק אומר אם יש ביניהן מד' אמות ועד שמונה מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין. [דף פג:] כיצד הן עומדין רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא מ"ד
רי"ף מא: כשורה כל שכן כחצובא ומאן דאמר כחצובא אבל כשורה לא והלכתא כרבי יוחנן. ומדבעי כחצובא אלמא קונה שני אילנות אין לו קרקע אפילו לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר דבשני אילנות לא משכחת כחצובא ועוד דשקלו וטרו הני אמוראי בתראי בשנים בתוך שלו ואחד על המצר:

יב מתני' המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה אבל בבהמה דקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה בד"א במקום שלא נהגו אבל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה:

יג ארבע מדות במוכרין מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהן יכול לחזור בו שחמתית ונמצאו לבנות לבנות ונמצאו שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולים לחזור בהן:

יד גמ' אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש
רי"ף מב. **והוקרו ועמדו על שמנה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא** [דף פד.] **מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך** ולא קיימא לן כרב חסדא בהא דאמר לוקח יכול לחזור דאיהו סבר כמתני' דפרק הזהב (בבא מציעא דף נא.) דתנן מי שהוטל עליו אונאה ידו על העליונה רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי מה שאוניתני וההיא מתניתין אתיא כר' יהודה הנשיא ואנן קיימא לן כרבא דפסק הלכה כרבי נתן דאמר **שתות קנה ומחזיר אונאה.** ומיהו קי"ל כעיקר מלתיה דרב חסדא דאתא לאשמועינן דאין מוכר יכול לחזור אע"פ שהוקרו מדחזינן בסוף שמעתי' הוה אמינא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו אלמא אי לאו דרב חסדא ה"א דאפילו **מוכר יכול לחזור בו** ואע"ג דכ"ע באונאה אין המאנה יכול לחזור בו שאני הכא שחזר המקח להיות בטול מקח לגבי המוכר קודם שנתקיים המקח לגבי לוקח דהיינו בתוך בכדי שיראה לתגר או שיאמר רוצה אני במקח הלכך גם **המוכר יכול לחזור בו** כיון שלא קיים הלוקח עדיין את המקח קמ"ל רב חסדא דאין יכול לחזור בו משום דא"ל אי לאו דאוניתני וכו' ואע"ג דלדידן דקי"ל דשתות קנה לא שייך האי טעמא שהרי נתקיים המקח אצל הלוקח. כתב רב אלפס ז"ל דנ"מ לענין **ביטול מקח כגון שמכר לו שוה ד' בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובי עד שהוקרו ועמדו בשבע** לא מצי מוכר הדר ביה דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' **וכן מוכר שמכר שוה חמש בד' והוזלו ועמדו על שלש** לא מצי לוקח הדר ביה משום **דאמר ליה אי לאו דאוניתן** וכו' ואע"ג דדחינן ואמרינן **דלמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתני' היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה להא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדלמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמסתבר הוא** וא"ת בביטול מקח דאמר בפרק הזהב (בבא מציעא דף נ:) דשניהן חוזרין אמאי לא קאמר מתאנה למאנה אי לאו דאוניתן כו' כמו דאמר בשתות. וי"ל לפי שרחוק מן המקח יותר ואין דרך בני אדם לטעות לא נקרא עליו שם מקח ונתבטל המקח מעיקרא. והריב"ם פירש דביתר משתות אין המאנה חוזר אלא אם כן המתאנה תובע אונאתו אבל אם המתאנה רוצה לעמוד במקחו ופוטר את המאנה מדמי אונאתו אין המאנה יכול לבטל המקח משום **דא"ל אי לאו דאוניתני כו'.** דאי לא תימא הכי נמצא יפה כח המאנה לפי שאינהו ביתר משתות יותר מבשתות ואע"ג שגם עכשיו יפה כחו דבשתות ידו על התחתונה וביתר ידו כיד המתאנה שאם המתאנה תובע את אונאתי יכול הוא לבטל את המקח בזה אין כל כך תימה דאונאת שתות אין חשוב כל כך כמו מקח טעות הלכך אפילו כשתובע המתאנה את אונאתו אין המאנה יכול לבעל המקח אבל ביתר משתות דהוי אונאה מרובה כשבא המתאנה להתרעם על אונאתו חשיב כמקח טעות ויכול אף המאנה לחזור ואין חשוב מקח כלל אבל כשלא בא המתאנה להתרעם על המקח אלא רוצה להעמיד מקחו ולמחול על אונאתו היאך יתכן שהמוכר יערער ויאמר איני רוצה שיתקיים המקח הואיל והלוקח משך מקחו ונתרצה וכו'. ונראה שרב אלפס סובר כן מדמפרש דלדידן נפקא מיניה במילתיה דרב חסדא לענין בטול מקח דלא מצי מוכר הדר ביה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' אלמא דבטול מקח ליתא חזרה לגבי מוכר אם אין המתאנה תובע אונאתו. והקשה ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר גמ' בפרק הזהב דאילו יותר משתות שניהן חוזרין אי אפשר לפרש כן דשניהן חוזרין סתמא קאמר וסתמא לאו בתובע אונאתו מיירי שהרי אין יכול לתבוע אונאתו ביותר משתות אלא או יבטל המקח או יתרצה בו דבאונאת שתות דוקא הוא דיכול לתבוע אונאתו הלכך אין להעמיד חזרת המאנה כשתובע המתאנה מה שאין יכול מן הדין לתבוע וטפי הוי מסתבר דהיכא דתובע אונאתו הרי גילה בדעתו שחפץ בקיום המקח אלא שתובע להחזיר לו דמי אונאתו וכיון שחפץ בקיום המקח לא מסתבר שהמאנה יבטל המקח. ופירש ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר דשניהם חוזרין היינו כל זמן שהמתאנה יכול לחזור גם המאנה יכול לחזור בו וה"ט דלא מצי א"ל אי לאו דאוניתן וכו' משום דאין חזרת המאנה אלא משום לתא דחזרת המתאנה דמקח שיש בו טעות ביתר משתות מסתמא יחזור בו המתאנה דכיון שאין יכול לתבוע אונאתו ודאי יבטל המקח שאין אדם מוחל על אונאה יותר משתות ואפילו על אונאת שתות אין אדם מוחל הלכך כיון דמסתמא מקח טעות הוא גם המאנה חוזר דהא לא שייך למימר אי לאו דאוניתן וכו' שהרי כנושא ונותן בלא משיכה דמי אבל אם נתרצה

המתאנה במכר אין המאנה יכול לחזור בו אחרי כן וכן אם נתאנה הלוקח ביתר משתות ושהה בכדי שיראה אע"ג דאמור רבנן מוכר לעולם חוזר הכא אין **המוכר יכול לחזור בו** כיון שנתקיים המקח לגבי הלוקח שנתאנה דכיון דאמור רבנן דהלוקח שנתאנה אין יכול לחזור בו אפילו בביטול מקח אחר בכדי שיראה אלמא שנתקיים המקח הלכך אין המאנה יכול לחזור בו דהא ליכא למימר מקח טעות הוא כיון דאותו שנתאנה אין יכול לחזור בו דודאי לא תיקנו רבנן חזרה לגבי המאנה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו'. והשתא לא צריכינן למימר דרב אלפס ז"ל סבר שאין המאנה יכול לבטל המקח אלא כשהמתאנה תובע אונאתו דלמאי דפרישנא דהיכא שנתרצה המתאנה במקח עד שלא חזר בו המאנה שוב אין המאנה חוזר ניחא נמי הכא דמסתמא כיון דהוקרו אין הלוקח עומד לחזור בו ומכל מקום **לוקח יכול לחזור בו** אע"פ שאין כאן עוד אונאה ולא אמר לאלתר כשהוקרו כמי שנתרצה בפירוש דמי דכיון דנתנו חכמים כח בידו לחזור עד זמן ידוע אין רוצה לקיים המקח לגמרי וטוב לו שיהא בידו לחזור הלכך אם ירצה לוקח יכול לחזור ולא מוכר ואם אין הלוקח רוצה לחזור בו אלא תובע אונאתו מן. המוכר יש אומרים שצריך להחזיר לו אונאתו דכיון שאם תבע קודם שהוקרו היה צריך להחזיר לו אונאה גם עתה נמי כשהוקרו ברשותא דידיה אייקור. וה"ר יונה ז"ל כתב שאין יכול לתבוע אונאתו דכיון שהיה **יכול לחזור בו לא** נתקיים המקח עד עתה ואין המתאנה יכול לתבוע אונאתו אלא כשיש שם אונאה בשעה שהמקח מתקיים. ועוד דקדק מלשון הטעם שנתן רב חסדא לדבריו דאם איתא דסבר רב חסדא דכל זמן שהלוקח חפץ במקח איגלאי מילתא שנתקיים המקח מתחלה ולעצמו הוקר א"כ למה ליה דדחיק ונסיב טעמא משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' דה"ל למימר כיון דהשתא איתרצאי במקח ברשותי אייקר דאיגלאי מילתא למפרע שחל המקח מתחלה וחייב נמי ליתן דמי אונאתו אלא ודאי לא חל המקח אלא בשעה שמקיים אותו מי שנתאנה וע"כ למאי דבעי למימר דהא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו לא אמרינן דחל המקח למפרע כשמקיים אותו עכשיו ורב חסדא לא פליג על סברא זו אלא בהא דקאמר שהמקח קיים לגבי מוכר שאין יכול לחזור אבל במאי דלא פליג לא פליג:

טו מתני' [דף פד:] **המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן. הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום:**

גמ' אמר רב אסי אמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואסיקנא במדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח אבל מדד ונתן ע"ג קרקע לא דסימטא לא הויא כחצירו שיקנה לו המקום אלא כליו קונין לו כיון שיש לו רשות להניח שם. **רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן** [דף פה.] **ור"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברה"ר וכאן בסימטא ואמאי קרי ליה רה"ר לפי שאינו רשות היחיד וה"נ מסתברא דא"ר אבהו אמר רבי יוחנן כליו של אדם קונין לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו שם. יש לו רשות להניחו שם אין אין לו רשות להניחו** שם לא ש"מ וא"ת והא לעיל קאמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא בכליו של לוקח ומשמע דדוקא מדד ונתן לתוכו אבל לא מדד לא קני ליה כליו וי"ל דאם הניח בכליו של לוקח בלא מדידה בעי למימר ליה זיל קני ואי לא א"ל לא קנה דלא הוה דעתיה דליקני ליה כליו כיון דמחוסרין מדידה אלא לדעת שימדדם ואח"כ ימשכם ויזכה בהן אבל כשמדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח לא בעי למימר ליה זיל קני והשתא ניחא דצריכי הני תרי מילי דר' יוחנן הך דלעיל כדפרישית והך דהכא לאשמועי' בכ"מ שיש לו רשות להניחו שם והא דאמר ר' יוחנן אפילו ברה"ר ואוקימנא בסימטא דהכא חדא מכללא דחבירתה איתמר. ת"ש ד' **מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה** רי"ף מב:
של אחד מהן ראשון ראשון קנה בד"א ברה"ר ובחצר שאין של שניהם אבל ברשות **מוכר לא קנה עד שיגביהנה או** שיוציאנה מרשותו **ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח ברשות** הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכור את מקומו קתני מיהא ברה"ר [דף פה:] מאי לאו ברה"ר ממש לא בסימטא. **והא דתניא אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה אוקימנא דף פו: כשהיו שנתות במדה.** בעי מיניה רב

ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח או לא אמר רבא ת"ש **משך חמריו ופועליו והכניסן** רי"ף מג. **לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד שניהם אין** [דף פו.] **יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן** ומדכליו דמוכר ברשות לוקח קנה כליו דלוקח ברשות מוכר לא קנה ודחי ליה במסבלי דתומי שמניחן ע"ג קרקע ואין כלי מפסיק ומעיקרא נמי מייתי מתני' דגיטין זרקו לתוך חיקה למפשט מינה דקני ודחי לה והדר תו קאמר פשוט מהא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו מאי לאו בכליו של לוקח לא בכליו של מוכר. מכאן משמע דמשיכה מהניא בכליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו ומשמע שהוציא מרשותו כמות שהוא עם הכלי וכן מוכח בפ"ק דמציעא דף ט: מהא דבעי ר"א משוך בהמה וקני כלים שעליה מי מהניא משיכה דבהמה לקנות כלים שעליה או לא. ומשמע דדוקא בבהמה הוא דמיבעיא ליה משום דבהמה אין נעשית בסיס לכלים אבל כלים פשיטא ליה דמהניא משיכתן למיקני כלים שבתוכן ואע"פ שלא אמר ליה משוך הכלי לקנות הפירות אלא שמשך בפניו ומוקי רישא בכליו של מוכר וסיפא בכליו של לוקח וחשיב להו תרי מדות אע"פ **דכליו של לוקח קנה** אף ברשות מוכר משום דאכתי יש חילוק ביניהן דברשות לוקח קונה ליה כליו אף בלא מדידה דכליו חשיב כמו משיכה ותנן משך ולא מדד קנה אבל ברשות מוכר לא קנה עד שימדוד המוכר לתוכו דהא אפי' בסימטא אמר לעיל דבעינן מדד ונתן לתוך קופתו ובמסקנא בעי למיפשט רבינא מהא דאמרי רב ושמואל **כליו של אדם קונין לו** בכ"מ לאו לאותויי רשות מוכר ודחי ליה רב אשי **שאני התם דא"ל זיל קני** שהקנה לו מקומו דהשתא הוי כליו של לוקח ברשות לוקח וכי תימא מאי איצטריך לאיתויי הא פשיטא דכליו של לוקח ברשות לוקח קנה. וי"ל דהא קמ"ל דלא תימא דלא מהני האי שאילת מקום להיות קנוי ללוקח בדברים בעלמא שיקנה לו כליו דהשואל קרקע או שוכר מחבירו צריך לקנותו בכסף או בחזקה כדאמר מעשר שני פ"ה מ"ט גבי עובדא דר"ג וזקנים עישור שאני עתיד למוד נתון לר"א בן עזריה ליהושע ומקומו מושכר לו ובפרק השואל דף צט: קאמר ר"א כשם שקרקע נקנית בכסף ושטר וחזקה כך שכירות קרקע נקנית בשטר כו' קמ"ל דדבור מהני הכא דודאי לענין שיקנה לו המקום בלא כליו כההוא עובדא דר"ג בעי קניית מקים אבל לענין קניית הכלי בדבור בעלמא שנתן לו רשות להניח שם כליו קני והשתא לא איפשיטא הך בעיא אי כליו של לוקח ברשות מוכר קני אי לא היכא דלא א"ל זיל קני נמצא דמספקא לן אם הכלי בטל לגבי הרשות או הרשות בטל לגבי הכלי הלכך כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה וכן נמי כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה. אבל רב אלפס גורס בעי **מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה** אמר ליה לא קנה ומתוך שהשיב לו דלא קנה אלמא שהכלי בטל לגבי הרשות פסק נמי דכליו של מוכר ברשות לוקח קנה וגירסא זו לא ראיתי בשום ספר אלא ה"ג בכל הספרים א"ל תנינא זרק לתוך חיקה וכו' ובעי למיפשט דקני ודחי לה רב נחמן ולא מצינו כזאת בגמרא דבתר דפשיט ליה הבעיא שיביא בגמרא ת"ש לפשוט הבעיא הוה ליה למימר מיתיבי או לימא מסייע ליה הלכך נראה כיון דלא איפשיטא דלא קנה לא לזה ולא לזה. ומסקנא דמלתא מדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח **בסימטא ובחצר של שניהם** קנה כדאמר רב אסי אמר ר' חנינא לעיל מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא במודד לתוך קופתו ואם לא מדד **לא קנה עד דא"ל זיל קני. ברה"ר לא קנה אע"פ** שמדד ואע"פ שא"ל זיל קני. ברשות מוכר אי אמר ליה זיל קני קנה ואע"פ שלא מדד דכיון דאמר ליה זיל קני הוי כרשות לוקח ואי לא א"ל זיל קני לא קנה אע"פ שמדד. ברשותו של לוקח קנה אע"פ שלא מדד דלא גרע רשותו ממשיכה ותנן משך ולא מדד קנה ותנן נמי **פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד קנה. כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה** לוקח אע"פ שאמר ליה זיל קני דבלשון זה אין הכלי שאול לו ולא דמי לכליו של לוקח ברשות מוכר דכשאמר ליה זיל קני נתן לו רשות להכניס כליו שם ואע"פ שאין המקום קנוי לו קנה כליו:

יום רסד

טז מדת סרסור עד שלא נתמלאת המדה למוכר ואפי' יש בה שנתות. משנתמלאת המדה היא מושאלת ללוקח וקנה כדרך שקנה לוקח בכליו. כי כן דעת הסרסור שתהא מושאלת ללוקח כשנתמלאה. וכשאמר אדם יזכה כלי שלי לחבירי או תזכה חצירי לחבירי

במקח שהוא לוקח מחבירו קונה חבירו דחצירו כידו והרי הוא יכול לזכות לחבירו שלא ע"י אחרים והיינו דתניא ברשות הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכיר את מקומו אלמא בקבלה לחודא זכתה חצירו ללוקח וברשות מוכר לא מהני קבלה מדלא עירב רשות המוכר ורשות המופקדין וליתנינהו כחדא משום דמוכר לא מצי אקנויי חצירו ללוקח לזכות לו בנכסי המוכר אם לא בשכירות או בקנין כדאשכחן בעובדא דר"ג דאמר ומקומו מושכר לו אבל בדבור בעלמא לא היה יכול להקנות לו המקום כדי לזכות במה שנתן לו ר"ג וה"נ אמר בפ' כיצד משתתפין (עירובין דף פב) גבי עירוב ומזכה לו ע"י בנו ובתו הגדולים אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים אלמא אינו יכול לזכות רשותו לאחר ע"י עצמו. **א"ל הונא בריה דמר זוטרא לרבינא מכדי פרקן קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה** ובדבר שדמיו קצובין אע"פ שלא פסק קני ואי א"ל הריני מוכר לך ע"פ שישומו שלשה אע"פ שאין דמיו קצובין קני. **ומשיכה קונה בכליו של מוכר כדתניא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו.** משם משמע אפילו הוציאו כמו שהוא בכליו של מוכר:

יז תנן התם **נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה. אמר רבה לא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין אבל** במשיכה לא ודברים שאין דרכן להגביה אי אגבהינהו קננהו אע"פ שאין דרכן בכך דהא אוקימנא לההוא דהגונב כיס בשבת במידי דבעי מיתנא ואפ"ה קני לה בהגבהה דהא קתני הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת שקנאו בהגבהה קודם שהוציאו: **רב ושמואל דאמרי תרוייהו**
רי"ף מג: מד. **כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה.** ואע"ג דאמר במתני' משך ולא מדד קנה שאני הכא שפירש כור אני מוכר לך שגילה בדעתו שלא רצה שיגמר המכר אלא בבת אחת כי היה צריך לדמי כור שלם: ואם היה מחובר וכו' ומשום דתלש ממנו כל שהוא קני [דף פז.] **אמר רב ששת הב"ע דאמר ליה יפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה:**

יח מתני' המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו. עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח אם היה סרסור ביניהם נשברה החבית נשברה לסרסור. רישא איירי במדת סרסור ואין הסרסור שם אלא השאיל להם מדתו וסיפא מיירי בישנו שם ומודד להן בשכר וקמ"ל שהוא שומר שכר אף על החבית אע"פ שאין מקבל שכר אלא על המדידה:

יט וחייב להטיף לו שלש טיפין הרכינה ומיצתה הרי הוא **של מוכר והחנוני אינו חייב להטיף שלש טיפין רבי יהודה אומר ע"ש עם חשיכה פטור:**

כ השולח [דף פז:] **בנו אצל חנוני ופונדיון בידו למוד ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ושיבר את** רי"ף מד:
הצלוחית ואיבד את האיסר חנוני חייב ר"י פוטר שעל מנת כן שלחו ומודים חכמים לר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד חנוני לתוכה החנוני פטור:

גמ' בשלמא בשמן ואיסר בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדוריה ליה שדריה אלא צלוחית אבידה מדעת היא תרגמוה רבה ורבי זירא כגון שנטל חנוני למוד בה לאחרים ובשואל שלא מדעת קמיפלגי רבנן סברי גזלן הוי הלכך קמה ליה ברשות זה **ואע"ג דאהדריה לתינוק לא מיפטר מיניה עד דמיהדר למרה ורבי יהודה סבר שואל הוי:**

כא אמר שמואל **הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב וה"מ דקייצי דמיה.** היה נראה לפרש דחייב משום דחשיב כשואל כדאמרינן במציעא בפרק האומנין דף פא. אהא דאמר רב חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור. איבעיא להו פטור משואל וחייב כשומר שכר או דלמא שומר שכר נמי לא הוי אמר אמימר מסתברא פטור משואל וחייב כשומר שכר הואיל ונהנה ממנה. ותניא כוותיה דאמימר הלוקח כלים מבית האומן ע"מ לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אתן לך דמיהן ואם לאו אתן לך כפי טובת הנאה שבהן ונאנסו בהליכה חייב בחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר ומדמייתי מינה סייעתא לההיא דהחזירה אחר ימי שאילתה משמע הא דקתני נאנסו בהליכה חייב הוי מטעם שואל וא"כ מילתיה דשמואל נמי מחמת שואל הוא כשנאנס דהא מההיא ברייתא

מייתי סייעתא בנדרים לדשמואל. ומיהו רש"י פי' בההיא דהשוכר את האומנין נאנסו בהליכה חייב משום דחשיב כלוקח ומ"מ מייתי שפיר ראיה להא דאמימר דכי היכי דחשיב ליה בברייתא נושא שכר בשעת חזרה אע"פ שבטל המקח משום שהיה עד הנה כלוקח הכי נמי שואל לאחר שכלו ימי שאילתה אית לן לאחשוביה שומר שכר כיון שנהנה בשאלה עד עכשיו וכן נראה טעמא דשמואל דחשיב ליה בנדרים הנאת לוקח דודאי יקחנה דאיירי בזבינא חריפא כדאיתא התם וכן נראה לדקדק מההוא עובדא דלקמן דאייתי קרא לפום נהרא ומסיק דאין אדם מקדיש דבר שאין שלו ובשלמא אי הוי לוקח משום הכי הוי דבר שאין שלו אלא אי שואל הוי אמאי אין משאיל יכול להקדיש אטו אין משאיל יכול להקדיש מה שהוא שאול ביד אחרים מ"ש משוכר דאמר בערכין בפרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) המשכיר בית לחבירו והקדישו משכיר הבית קדוש. ואין לומר האי עובדא דלקמן דשקלי קרא לא ע"מ לבקר נטלו אלא ע"מ לקנות לגמרי א"כ מה מייתי האי עובדא על מילתיה דשמואל אלא ודאי לבקר נטלו ואם לא יכשר בעיניהם יחזירו לו הלכך נראה דלוקח הוי: ההוא גברא דאייתי קרא [דף פח.] לפום נהרא אתו כולי עלמא שקיל קרא קרא אמר ליהוויין מקודשות לשמים אתו **לקמיה דרב כהנא אמר להו אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא קייצי דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי:**

כב מתני' הסיטון מקנח מדותיו פעם אחת לשלשים יום ובעל הבית פעם אחת לי"ב חדש רשב"ג אומר חלוף הדברים. החנוני מקנח מדותיו פעמים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל אמר רשב"ג בד"א בלח אבל
רי"ף מה. **ביבש אין צריך וחייב להכריע לו טפח היה שוקל לו עין בעין נותן לו** גרומיו [דף פח:] אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. **הא דתנן חייב להכריע לו טפח היינו במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין נותן לו גרומיו אחד מעשרה בליטרא לעשרה** ליטרא דלח דלא הוי אלא **חד ליטרא למאה ליטרין ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין:**

גמ' מדאורייתא מנלן אמר **ר"ל אמר קרא אבן שלמה וצדק אמרה תורה צדק משלך ותן לו א"ר לוי קשה עונשן של מדות יותר משל עריות שזה נאמר בהן חל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל ומאי עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובה:**

מתני' מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחיק:

גמ' ת"ר מניין שאין גודשין במקום שמוחקין ואין מוחקין במקום שגודשין ת"ל איפה שלמה וצדק. [דף פט.] **ומניין שאם אמר הריני** מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים או הריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף על **הדמים שאין שומעין לו ת"ל** איפה שלימה וצדק רישא מיירי דקנה ממנו שתי מדות גדושות במקום שגודשין וא"ל תן לי ג' מחוקות דהיינו שתי גדושות דגודשא תילתא ואפ"ה אסור דאין לו רשות לשנות מנהג המדינה שבעיר ולא מיבעיא זה דאסור אלא אפי' במקום שקונין סאה גדושה בג' דינרין וא"ל תן לי סאה מחוקה בב' דינרין דס"ד ליהוי כקונה חצי המדה ר"ל דאסור אמר **רמי בר אבא א"ר יוחנן מעמידין אגרדימין למדות ולשערים מפני הרמאין:**

כג ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא מאי קמ"ל דמתקנינן מתקלי עד הכי. **היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא** לא יאמר לו שקול ג' רבעי ליטרא פירוש כל רביע ליטרא לבדה אלא שוקל לו ליטרא ומניח **רביע ליטרא עם הבשר. היה מבקש לקנות עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת אחת** והכרע לי אלא שוקל לו כולן בבת אחת והכרע אחד **לכולן:**

כד ת"ר נפש מאזנים תלויה באויר ג' טפחים וגבוה מן הארץ ג' טפחים וקנה ומיתנא שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגבוה מן הארץ ב' טפחים וקנה ומיתנא שלה תשעה טפחים ושל חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח וקנה ומיתנא שלה ששה טפחים ושל תורטני תלויה באויר ג' **אצבעות וגבוה מן הארץ ג' אצבעות וקנה ומיתנא שלה איני יודע והך קמייתא דמאי** דגרדומאי:

יום רסה

כה [דף פט:] **ת"ר** אין עושין משקלות לא של עץ בעץ ולא של אבר ולא של גיסטרון ולא של שאר מיני

מתכות אבל עושה של צונמא ושל זכוכית היה אומר ר"ת דוקא משקלות ששוקלין בו בשר ושמן לפי שהלחות נדבק בהן ומתייבש ומכביד אבל משקלות ששוקלין בהן כסף וזהב ודבר יבש מותר לעשות של מתכת כדתניא פי"ב דכלים ומייתי לה בפרק הזהב סלע שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה משקלות:

רי"ף מה: **כו ת"ר** אין עושין המחק לא של דלעת מפני שמיקל ולא של מתכת מפני שמכביד אבל עושה הוא של זית ושל שקמה ושל אשכרוע. ת"ר אין עושין המחק צדו אחד עב וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחית ללוקח ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחית למוכר ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומרה אוי לי אם לא אומרה אם אומרה שמא ילמדו הרמאין ואם לא אומרה שמא יאמרו אין ת"ח בקיאין במעשה ידינו. אמרה או לא אמרה ת"ש דאמר אמר רב שמואל בר ר"י אמרה ומהאי קרא אמרה כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם:

כז ת"ר לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה במדה זו מדת קרקע שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח במשורה שלא ירתיח והלא דברים ק"ו ומה משורה שהיא אחד משלשים וששה בלוג הקפידה תורה עליו. ק"ו הין וחצי הין שלישית ההין רביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית הלוג א"ר יהודה אמר רב אסור לאדם שישהה מדה יתירה וחסירה בתוך ביתו ואפי' יחדה לעביט של מי רגלים. אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתימי אבל באתרא דחתימי אדחזי חותמא לא שקלי:

כח [דף צ.] **אמר** שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות ולא על המטבע יותר משתות והמשתכר לא ישתכר יותר על שתות ובלבד שלא הוקר השער:

כט ת"ר אוצרי פירות ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית [דף צ:] עליהם הכתוב אומר לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה מה כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם: אמר רב עושה אדם את קבו אוצר. פי' רשב"ם הא דאין אוצרין פירות היינו בעיר שרובה ישראל דוקא:

רי"ף מו. **ל** [דף צא.] **ת"ר** אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בהו רב ושמואל חד אמר על חד תרתין וחד אמר תגר לתגרא:

לא ומתריעין על פרקמטיא ואפי' בשבת אמר ר' יוחנן כגון כלי פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל משום דמינייהו רובא דחיותייהו. אמר רב יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא:

הדרן עלך המוכר את הספינה

פרק ו

א המוכר פירות לחבירו [דף צב.] ולא צמחו אפי' זרע פשתן אין חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן:

גמ' ת"ר המוכר זרעוני גינה לחבירו זרעים שאין נאכלים זרען ולא צמחו חייב באחריותן הנאכלין אם התנה עמו מתחלה לזרע חייב באחריותן מהו נותן לו. דמי זרע וי"א אף ההוצאה והלכה כת"ק וה"מ דלא צמחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או בכיוצא בו אין חייב באחריותן משמע מתוך דברי רב אלפס דכל היכא שאין הלקוי ידוע כגון ברד וכיוצא בו תלינן בגריעותן דזרעים. וקשה מהא דפרק המקבל (בבא מציעא דף קה:) דתנן המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או שנשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו וקאמר עלה בגמ' דף קו: אמר ר"ל ל"ש בשזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל זרע ולא צמחה מצי א"ל כל בי זרע ליזרע וליזיל ומה שלא צמחה לפי שעדיין לא הגיע זמן הזריעה. ואמאי ואפי' אם זרעה קודם כל זמן הזריעה נימא ליה מה שלא צמחו לפי שלא היו ראוין לזריעה וי"ל דלעולם תלינן ריעותא בזרעים לפי שידוע שכל זרעים טובים צומחים והתם היינו טעמא דאם לא צמחו דתלינן ריעותא בזמן הזרע לפי שכל בני הבאגא זרעו ולא צמחו ואי אפשר שכל בני הבאגא זרעו זרע שלא היו ראויים לזריעה אבל של אדם אחד תלינן ודאי בזרעים אפילו לשלם ההוצאה אליבא די"א דמלתא דפשיטא היא:

ב איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך. ולחזי ההוא גברא אי לרדיא זבין והכירו המוכר אי לשחיטה זבין. בגברא דזבין להכי ולהכי. ולחזי דמי היכי הוה דאפי' רבנן דלעיל (בבא בתרא דף עז:) מודו הכא כיון דאין הדמים מכחישין את

רי"ף מו: עיקר הלשון **לא צריכא דאייקר בשרא וקם בדמי רדיא. ואי דליכא לאשתלומי מניה לשקול תורא** בזוזי **דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי איפרע.** [דף צב:] **דאיכא לאשתלומי מניה רב אמר ה"ז מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרדיא זבני. ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא** והלכה כשמואל בדיני ודיני פריעה כתבתי בפרק קמא דקמא סימן ה:

ג גרסינן בפרק אלו טרפות (חולין דף נ:) **תנו רבנן מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה. משני צדדין טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהוא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה** המע"ה מנ"מ למקח וממכר לידע דמקח טעות הוי:

ד ושנינו בבכורות פרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לז.) **השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו לחכם מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יחזירו** לו הבשר ויחזיר להם **הדמים. מכרוהו לעובדי כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי הטרפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר טריפה בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים:**

ה ת"ר המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו לסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך:

מתני' [דף צג:] **המוכר פירות לחבירו ה"ז מקבל עליו רובע טינופות לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פטסאות למאה:**

גמ' [דף צד.] **תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל**
רי"ף מז. **עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נשובית לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית** לסאה הני שעורי כולהו באתרא דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקי"ל כל כה"ג הכל כמנהג המדינה. אמר רב הונא אם בא **לנפות מנפה כולה.** אם מצא יותר מרובע. **אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא דמאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח איניש** ביותר מרובע טרח וכיון שטרח טרח ואי בעי למטרח ברובע לא שבקינן ליה דבטלה דעתו אצל כל אדם **ואמרי לה קנסא רובע שכיח יותר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוהו רבנן בכוליה** וללישנא דקנסא אי אשתכח טפי מרובע וידיע דאיהו לא עריב לא קנסינן ליה ומסתבר דאי ליכא אלא רובע וחזינן דעריב חצי רובע או שליש רובע דקנסינן ליה בכולה רובע ואפילו ללישנא דדינא דלית ליה קנסא דכיון דודאי עריב מקצת ואיכא למימר דכילה רובע עריב הכא מודה דקנסינן ליה וכן מוכח סוגיא דשמעתין דקאמר לתרוצי ללישנא דדינא [דף צד:] הכא מי יימר דערובי עריב מכלל דהיכא דודאי עריב מודה דקנסינן ליה וכיון דאיכא תרי לישני עבדינן כלישנא דקנסא לקולא ואי ידעינן דלא עריב לא קנסינן ליה. **אמר רבה בר חייא קטוספאה משמיה דרב הבורר צרור מתוך גורנו של חבירו נותן לו דמי חטים משום דינא דגרמי דאי שביק להו הוו מזדבני אגב** חיטי:

ו ת"ר [דף צה.] המקבל שדה מחבירו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר בורות למאה יותר מכאן מגלגלין עליו את הכל:

יום רסו

ז מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני מילי בדלא אמר ליה למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה וזהו אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו קשיין אהדדי ומשנינן דרב זביד דא"ל למקפה ודברייתא בדלא א"ל [דף צה:] **למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה מרתף זה של יין ולא אמר לו למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה ולא אמר לו של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ומרתף**

של יין סתם ולא קאמר זה ולא אמר ליה למקפה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וחד אמר אין מקבל וקיימא לן כל **היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקיימא לן נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתניתין כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקמא למתניתין בדא"ל זה ולא מפקינן לה מפשטה:**

ח אמר רב יהודה יין הנמכר בחנות מברכין עליו בפה"ג רב חסדא אמר בהדי חמרא דאקרים למה לי ומודה רב יהודה בפרצומא דמזדבן אקרנתא א"ל אביי לרב יוסף הא רב יהודה הא רב חסדא מר כמאן ס"ל א"ל אנא מתני' ידענא דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך ואח"כ נמצא חומץ כל ג' ימים [דף צו.] ודאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר. א"ר יוחנן ה"ק כל ג' ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר ואת"ל בתר דטעמיה עקר ה"ל ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא. וריב"ל אמר כל ג' ימים האחרונים ודאי חומץ מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מתתאי עקר ואימור עקר ולאו אדעתיה ואת"ל מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר דלמא בתר דטעמיה עקר והוה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא. דרומאי מתנו משמיה דריב"ל ראשונים ודאי יין אחרונים ודאי חומץ אמצעים ספק הא גופא קשיא אמרת ראשונים ודאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא והדר אמרת אחרונים ודאי חומץ אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא לא קשיא כאן דאשתכח חלא סופתקא דאי לאו דאייקור תלתא יומין לא הוה משתכח חלא סופתקא. איבעיא להו כמאן פשט ליה פליגי בה רב מרי ורב זביד חד אמר כר' יוחנן וחד אמר כריב"ל ופסק רשב"ם הלכה כרבי יוחנן משום דרומאי משמיה דריב"ל סברי כוותיה ואביי ורבא פליגי ביה נמי בפרק השוכר מסכת ע"ז דף סו: אביי סבר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ורבא סבר חמרא וקי"ל הלכתא כרבא לגבי אביי:

ט [דף צו:] **ת"ר** אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו אחרים אומרים שמרים שיש בהן טעם יין מברכין עליהם בפה"ג אמר רבא דכ"ע רמא תלתא ואתא תלתא ולא כלום רמא תלתא ואתו ארבעה חמרא מעליא הוא רבא לטעמיה דאמר כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא כי פליגי דרמא תלתא ואתו תלתא ופלגא רבנן סברי תלתא מיא עול תלת אמיא נפק פש ליה פלגא ופלגא בשית מיא לאו כלום הוא ואחרים סברי תלתא עול ותרי ופלגא נפיק פש ליה כווא וכווא בתרי ופלגא חמרא מעליא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין הלכה כאחרים. [דף צז.] בעא מיניה רב נחמן בר יצחק מרב חייא בר אבין שמרים שיש בהן טעם יין מהו א"ל מי סברת חמרא הוא קיוהא בעלמא הוא ותמד שרגילין לעשות שנותנים מים על החרצנים דינם כהך תמד של שמרים שמברכין עליהם שנ"ב אלא אם כן רמא תלתא ואתא ריבעא דמוכח בפסחים בריש פרק אלו עוברין (פסחים דף מב.) דתמד של חרצנים גרוע משל שמרים דקאמר התם וסבר ר' יהודה תמד לאו בר עשורי הוא ופריך עלה מהא דהמתמד ונתן מים במדה דמחייב ר' יהודה ומשני הא בדרווקא והא בדפורצני וליכא למימר דהמתמד מוקי בדפורצני ועדיף מדרווקא דא"כ מאי פריך הכא וביתר מכדי מדתו מי פליגי דלמא הא דפליגי רבנן ואמרי הכא ביתר מכדי מדתו משום דאיירי בדרווקא אלא ע"כ ההיא דהמתמד בדרווקא איירי וההיא דאלו עוברין דפטר ר' יהודה בדפורצני דגריעי מדרווקא ולענין מגע עובד כוכבים כתב ר' אברהם אב בית דין ז"ל שאין מגע עובד כוכבים אוסר בתמד אלא א"כ ראוי לברך עליו בפה"ג כגון דרמא תלתא ואתו ארבעה. והראב"ד ז"ל היה אומר כיון שאנו רואים שתמד משובחלשתיה מיחלף ביין גמור ואין להתיר במגע עכו"ם ועוד יש לחוש שמא מנסכין אותו לעבודת כוכבים הואיל והוא משובח לשתייה ודנין בו כדרך שאמרו בתרומה ראשון ושני אסור או שמא יש לדמות מגע עכו"ם בתמד למה שאמר ושל הקדש לעולם אסור. וה"ר יונה ז"ל כתב דתמד של שמרים כל זמן שלא מצא יותר מכדי מדתו שמותר דכיון שהתירו תמד שני במעשר למדנו שנתבטל טעם היין במים ואין מגע עכו"ם אוסר בו וגם אין דרכו לנסכו אלא שהחמירו חכמים בתרומה ובהקדש ואין ללמוד משם להחמיר במגע עכו"ם בתמד דשאני תרומה והקדש דכיון שנאסרו השמרים החמירו שלא להפקיע איסורן וה"ה בשמרים של נסך שכבר נאסר בהנאה התמד שלהן אסור לעולם ואין לדמות להביא התמד לכלל איסור

שיאסר בו מגע עכו"ם אבל בתמד שמשימין מים בחרצנים שנדרסין ברגלים ולא נעצרו בגלגל וקורה יש להחמיר בתמד ראשון ושני בין לענין מגע עכו"ם בין לענין מעשר ואפילו של דמאי ואפילו לא מצא אלא כדי מדתו או אפי' פחות מכדי מדתו דבתמד של שמרים דוקא אמר תלתא עייל תלתא נפק לפי שאין השמרים בולעים המים אבל בתמד של חרצנים אע"פ שלא מצא יותר מכדי מדתן מוציאין משם יין משובח ועל כרחך יצא מן היין הרבה ובלעו הרבה מן המים ועוד אם תסחוט את החרצנים בידים יצא מהן יין הרבה ואע"פ שנותנין שם מים אין מוציאין יותר מכדי מדתן והרי זו הוכחה גדולה שהחרצנים בולעים הרבה מן המים וכיון שכך הוא אין יכולין לעמוד על הדבר כמה יין יש שם ואפשר שיש שם בתמד ראשון חלק רביעי מן היין ויש בו משום יין נסך כדין יין מזוג דקי"ל יין מזוג יש בו משום יין נסך אלא דלענין ברכה כיון שיש בו ספק בדבר כמה יין יש בו מברכין עליו שנ"ב אבל לענין מגע עובד כוכבים יש לו לנו להחמיר עד שיהא כל כך גרוע שאין דרך בני אדם לשתותו:

י אמר רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קדוש היום אלא על היין שראוי לנסך על גבי המזבח ואסיקנא לאפוקי שריחו רע ולאפוקי מגולה ואע"ג דעבריה במסננת אפילו הכי הקריבהו נא לפחתך אבל יין מגתו מקדשין עליו דתני רבי חייא יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו [דף צז:] דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום ויין מזוג נמי אחשובי אחשביה דאמר רב יוסף בר חנינא מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים הלכך מקדשין עליו ויין של מרתף ושל צמוקים לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו מיהו אמרי רבוותא לא כל הצמוקין שוין לקדושי עלייהו אלא כגון דמכמשן בגופנייהו ולא דיבישין וכדעצרת להו נפקא מינייהו ליחלוחית הני הוא דשרינן במים ומעצרינן להו ומקדשינן עלייהו אבל אי כי מעצרת להו לא נפיק מינייהו ליחלוחית לא מקדשין עלייהו. ויין מבושל היה אור"ת ז"ל דמברכין עליו בפה"ג וגם מקדשין עליו ואע"ג דאמר גבי שלקות הואיל ואישתני אישתני דוקא תומי וכרתי דאישתני לגריעותא כשבשלום דמעיקרא

הוה בהו קיוהא והשתא לית בהו קיוהא אבל שאר ירקות הואיל ואישתני לעילויא לא אישתנו מברכתן ראשונה הכי נמי יין מבושל אישתני לעילויא ואין לדקדק מדלא קאמר הכא אי לימא למעוטי יין מבושל אלמא דמקדשין עליו דדלמא לא איצטריך למעוטי דשמא אפילו בפה"ג אין מברכין עליו דאישתני לגריעותא ואי למעוטי יין מבושל אתא הוה ליה למימר שאין מברכין עליו בפה"ג כ"ש שאין מקדשין עליו וכענין זה פרשב"ם לקמן הא דקאמר אילימא למעוטי יין קוסם פלוגתא דרבי יוחנן וריב"ל ויש להביא ראיה ממסכת תרומות פרק י"א מ"א אין מבשלין יין של תרומה מפני שממעיטו ורבי יהודה מתיר מפני שמשביחו אלמא דכ"ע עלויי עלייה דאפילו רבנן לא קאמרי אלא מפני שממעיטו אבל מודו שמעליהו בכך ואמר בירושלמי דפסחים ושקלים יוצאין ידי ארבע כוסות ביין מבושל וקשה מהא דאמר בפרק שני דתרומות תורמין יין שאין מבושל על מבושל אבל לא מבושל על שאין מבושל זה הכלל כל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה לזה ואפי' מן היפה על הרעה שאינו כלאים תורם מן היפה על הרעה אבל לא מן הרעה על היפה אלמא מבושל הוי רע דאישתני לגריעותא בירושלמי פריך מההיא מתני' אההיא מתניתין דפרק בתרא דתרומות ומשני כאן בכהן וכאן בבעלים הא דאמר אבל לא מבושל על שאינו מבושל היינו בבעלים לפי שהן תורמין לפי מדה שהיה מן היין קודם שבשלו והכהן חפץ יותר ברבוי יין בלא בישול לכך חשיב ליה רע לגבי כהן וגם יש אנשים שאינן יכולין לשתות יין מבושל לפי שמחמת חוזקו כואב לו בראשו הלכך חשיב רע לכהן אם אין דרכו לשתותו והא דפרק בתרא בכהן רבנן אסרי אע"פ שמשביחו משום הפסד תרומה ור' יהודה שרי מפני שמשביחו ורש"י כתב בתשובה אחת שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וכן כתב רב צמח גאון ז"ל ואמר דמשום הכי לא קאמר הכא דלמעוטי מבושל אתא לפי שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וליתא דאיכא למימר דסבר דמקדשין עליו משום דאישתני למעליותא ואע"ג דתנן במנחות דף פז. יין מבושל לא יביא ואם הביא פסול הא מסקינן הכא דלא נאמר כלל זה אלא ביין דמאיס ומפני דמאיס מפני ריחו או שנתגלה או דאישתני טעמיה לגריעותא אבל יין מבושל אשתני

למעליותא ומה שאין מנסכין ממנו משום שנשתנה מברייתו ובבכורות דף יז. קאמר דגפן שגדלה על גבי תאנה פסול לנסכים לפי שנשתנה דבעינן דומיא דכבש שלא נשתנה בו כבש מעולם:

רי"ף מז: **יא קנקנים** בשרון וכו'. תנא פטסאות נאות ומגופרות פי' הני מקבל אבל לא שבורות. תוספתא יותר על כן מחזיר לו השאר ונוטל הימנו דמים דלא שייך הכא טעמא דקנס דאין דרך לערבן עם שאר החביות וגם לא שייך טעמא דשכיח ולא שכיח אלא דבר הווה שמתקלקלין עשרה בתוך מאה כשמצרפן בכבשן הלכך מקבל עליו עשרה לעולם:

יב ממתני' המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד
רי"ף מח. **עצרת יין** [דף צח.] **ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים:**

גמ' א"ר יוסי ברבי חנינא ל"ש אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וא"ת הא דקתני במתניתין יין מבושם חיוב להעמיד לו עד עצרת לימא ליה קנקנים דידך גרמו וי"ל דאין ה"נ אם נתן לו והחמיץ אין חייב באחריות והא דקתני חייב להעמיד לו עד עצרת ה"ק דחייב ליתן לו יין שראוי להתקיים עד העצרת **וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דא"ל למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות ואמאי ולימא ליה לא אבעי לך לשהויי אלא** לאו ש"מ מתני' בדא"ל **למקפה ש"מ. ופליגא דר' חייא בר יוסף דא"ר חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרם שנאמר ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא. אמר רב יהודה אמר רב** כל המתגאה בטלית של ת"ח **ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה וכתיב התם אל נוה קדשך. אתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברא שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כוותיה דרב ובחמרא כוותיה דשמואל. הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא** א"ל למקפה ואי בקנקנים דלוקח אפילו א"ל **למקפה כי היכי דלא תיקשי ארבי יוסי ב"ר חנינא דתרווייהו הלכתא נינהו. ואמר רבא האי**

מאן דזבין חביתא דחמרא לחבריה אדעתא לסבויי ותקף אפלגא או אתלתא דינא הוא דמקבל ליה מיניה דכוי כאילו א"ל למקפה **ולא אמרן אלא דלא שני בברזא אבל שני בברזא לא ולא אמרן אלא דלא** מטא יומא דשוקא אבל מטא **יומא דשוקא לא. ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה לאפרוותא דזלשפט ואדמטא התם זיל דינא הוא**
רי"ף מח: **דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי א"ל רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא** א"ל חלא לא כמאן כרבי **חייא בר יוסף ואיכא דאמרי אפילו חלא** נמי מקבל כמאן כר' יוסי בר **חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי** בר חנינא דלישנא בתרא עיקר. **ישן משל אשתקד תנא מתיישן והולך עד החג:**

יג מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית [דף צח:] **וכן המקבל מקום מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו עושה ד' אמות על שש דברי ר"ע ר' ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה** ד' אמות על שש **בית קטן שש על שמנה גדול שמנה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל:**

גמ' מאי טרקלין ביורדי תנא וקנתינר שתים עשרה על שתים **עשרה מאי קנתינר תורבץ אפדני:**

מתני' [דף צט.] **מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים ואין מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת:**

גמ' פותחת להיכא אמר ר' יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאשתמורי מיא דבוריה אלא בעה"ב למה ליה אר"א **משום חשד אשתו:**

מתני' [דף צט:] **מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין** ואין מכניס **לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה** אין רשאין לזורעה:

יד גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל אמה בית

השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה אמה רי"ף מט. **מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמה בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. ואותן אגפיים מי זורען. אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה** נוטען ואמרי לה זורען **מ"ד זורען כ"ש נוטען ומ"ד נוטען אבל זורען לא דמחלחולי מחלחלי. ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מאי טעמא אמר רב פפא שעל מנת כן קבל עליו בעל השדה:**

טו מתני' מי שהיתה **דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ד' אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לו שיעור דרך הקבר אין לו שיעור המעמד דייני צפורי אמרו בית ארבע קבין:**

גמ' דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אמרו [דף ק.] **כדי שיעבור חמור במשא אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גומדים ומחצה אידי ואידי חד שיעורא הוא:**

טז [דף ק:] **ת"ר** המוכר **קברו ודרך קברו מקום מעמדו בית הספידו באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו משום פגם משפחה ומחזירין לו הדמים:**

רי"ף מט: **מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לוקבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה** שמנה כוכין שלשה מכאן ושלשה מכאן ושנים מכנגדו [דף קא.] ר' שמעון אומר עושה תוכה של מערה שש על שמנה ופותח לתוכה שלשה עשר כוכין ארבע מכאן וארבע מכאן וג' מכנגדו ושנים אחד מימין הפתח ואחד משמאל הפתח הכוכין ארכן ארבע אמות ורומן שבע ורחבן שש ועושה חצר על פתח המערה שש על שש כמלוא המטה וקובריה ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן ואחת מכאן ר"ש אומר ארבע מארבע רוחותיה רשב"ג אומר הכל לפי הסלע:

הדרן עלך המוכר פירות

פרק ז

א האומר לחבירו **בית כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים עשרה או סלעים גבוהים** י' [דף קב:] **טפחים אין נמדדין עמה פחות מכן נמדדין עמה ואם** אמר כבית כור עפר **אפי' היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים וגבוהים** י' טפחים נמדדין עמה. פרשב"ם דוקא דאמר בית כור עפר דכיון דהזכיר עפר משמע הראוי לזריעה אבל אם לא אמר עפר אפילו כולו סלעים הגיעו דשמא לבנות בית או למשטח בה פירי זבין ליה וכן נמי אם אמר בית כור קרקע אפי' כולו סלעים הגיעו ור"י פירש דאפי' בית כור סתם נמי דכיון דהזכיר בית כור סתמא לזריעה ונקט עפר לרבותא דאפ"ה פחות מכאן נמדדין עמה והכי מסתבר דאין דרך להזכיר בית סאה ובית כור אלא בשדה העומדת לזריעה:

גמ' היו שם נקעים וכו' אין נמדדין עמה. מ"ט אמר רב פפא [דף קג.] **אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד ויראוהו** כשנים ושלשה מקומות הלכך אפילו אינם מלאים מים וראוין לזריעה כי אינו רוצה שירד למטה ויחרוש ואח"כ יעלה למעלה ויחרוש אבל קרקע השוה ימדוד לו ואינו יכול לומר איני רוצה קרקע שתהא מופסקת בסלעים ונקעים וכן משמע לישנא דאין נמדדין עמה דמשמע דשאר השדה נמדד חוץ מסלעים ונקעים ובלבד שלא יהו סלעים ונקעים מפסיקין כל השדה מעבר לעבר אלא שנשאר ריוח ביניהם שיוכל להעביר המחרישה ביניהם דאי לאו הכי שייך למימר אין אדם רוצה שיתן מעותיו ויראוהו כשנים ושלשה **מקומות: א"ר יצחק טרשים שאמרו בית** ד' קבין. ברוב הספרים כתוב לפני רבי יצחק פסקא דמתני' פחות מכאן נמדדין עמה ועלה קאי מילתיה דרבי יצחק. ורב אלפס לא כתב הפסקא בהלכותיו ואע"פ שדרכו תדיר להביא הפסקא תמיד ורמז לנו דרבי יצחק קאי אכל נמדדין עמה דקתני במתניתין גם אסיפא דקתני ואם אמר כבית כור עפר אפילו היו שם סלעים גבוהים י' טפחים או נקעים עמוקים עשרה נמדדין עמה וקאמר דדוקא בית ד' קבין. וכן פרשב"ם. **אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשת קבין וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעים ברובה של שדה** בעי רבי חייא רובו במיעוטן ומיעוטן ברובו מהו תיקו. בעי ר' ירמיה כשיר מהו כשורה מהו כאיצטדנין מהו עקלתון מהו תיקו. וכיון דסלקו בתיקו נמדדין עמה דמתני' איירי שכבר קבל המוכר המעות מדקתני מהו מחזור לו מעות. [דף קג:] **תנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה ואם היה סמוך למיצר אפילו כל שהוא אין נמדד עמה:**

מתני' בית כור אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יותר כל שהוא יחזיר ואם א"ל הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יותר על כן יעשה חשבון: רי"ף נ.

גמ' איבעיא להו בית כור סתמא מאי. ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי וא"ת הא דאמר ר' יצחק לעיל טרשין שאמרו בית ד' קבין אבל יתר משמע דאין נמדדין עמה ואמאי והא מתני' בית כור עפר סתמא קתני וכהן חסר הן יתר דמי ואפילו לא היו שם אותן טרשין כל עיקר אלא היה הקרקע חסר הוה אמר הגיעו וכ"ש השתא. ותירץ רבינו שמשון דהכא מיירי בעומד בתוך השדה ורואה אותה הלכך מסתבר לומר דעד רובע הוי מחילה דאם אינו רואה השדה והתנה עמו למכור לו בית כור פשיטא דלא מצי למיתב ליה בית כור שחסר ממנו שבעה ומחצה קבין ומסתבר דאפי' ע"י נכוי אין חייב לקבלו דמצי לוקח למימר לא היה דעתי לקנות אלא בית כור שלם. והכי איירי רישא דמתני' דהאומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים וסלעים מש"ה א"ר יצחק בית ארבע קבין אבל טפי חזינן ליה כדליתנהו ואפילו אם לא היה חסר אלא קב חייב להשלים דלא קני אלא בית כור שלם:

מתני' מהו **מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו קרקע. ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר:**

גמ' [דף קד.] **ליפות כחו של מוכר אמרינן ליפות כחו של לוקח לא אמרינן** והתניא פיחת שבעה ומחצה קבין לכור או הותיר שבעה ומחצה קבין **לכור הגיעו יותר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהוו יקרא מעיקרא וזל השתא דא"ל אי ארעא יהבת ליה הב ליה כזולא דהשתא: שאם שייר בשדה בית תשעת קבין וכו'. אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפי' בשדה גדולה רב נחמן אמר נותן ז' ומחצה קבין לכל כור וכור ואי איכא יתירא** למלאות התשעה קבין דהיינו כל דהו הדרי והלכתא כרב נחמן. [דף קד:] **תנא אם היה סמוך לשדהו אפי' כל שהוא מחזיר לו קרקע.** בעי רב אשי שדה ונעשית גינה גינה ונעשית שדה מאי תיקו ומחזיר לו מה שירצה: ולא את הרובע בלבד וכו' כלפי לייא תני רבא בר רב יצחק לא **את המותר בלבד הוא מחזיר אלא את כל הרבעים כולן:**

מתני' מדה בחבל הן חסר הן יתר ביטל הן חסר הן **יתר מדה בחבל הן חסר הן יתר מדה בחבל ביטל המדה** [דף קה.] בחבל הן חסר הן **יתר דברי בן ננס. בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא ס"ל מ"ט ספיקא הוא ומספיקא לא מפקינן מיניה ממונא **ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון** רי"ף נ:
דאמר [דף קה:] **רב הונא אמרי בי רב איסתרי מאה מעי** וכו' **וקי"ל כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני** הלכה כותיה דשמואל וההיא דשוכר מרחץ לחבירו כתבתי בפרק השואל סימן כד דהלכה כרב נחמן **דאפילו בא בסוף החדש כולו למשכיר דקרקע בחזקת בעליה קיימת: בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו.** [דף קו.] **רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב יהודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והלכתא כרב הונא דתניא כוותיה פיחת שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקפסיק רבהאי גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא ומהאי טעמא דכתב. רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הואי עשרים גריוין מישחא ולא הויא אלא חמסר אתא לקמיה דאביי א"ל סברת וקבלת א"ל והא אנן תנן** [דף קו:] **פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל הנ"מ היכא דלא קים ליה בגויה מר** קים ליה בגויה והא עשרין א"ל **דעדיפא כעשרין אמר לך:**

ב תניא רבי יוסי אומר **האחים שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולן מ"ט אמר רב אשי בההיא** רי"ף נא.
הנאה דקצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי. איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין אמר ליה רבא לרב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלגי ה"נ דבטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא. שמעינן מהא דתרי אחי או תרי שותפי דאזיל חד מינייהו ואיצטריך אידך למנתיה דידיה דפלגינן ביניהם ויהבינן ליה מנתיה ולא

נטרינן עד דאתי היאך וה"נ אמר רבה ב"ר הונא בי רב ספרא דפלג בלא דעתיה דאיסור בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף לא:) ומהנהו תרי כותאי דפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט.) ומהכא שמעינן דאין חילוק בין מקרקע למטלטלי ואי תקשה לך מהא דאמר בכתובות פרק אלמנה ניזונית דף ק. יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להן חלק יפה וקאמר התם דאי לאו מה כח ב"ד יפה ה"א אע"ג דלא טעו הגדילו יכולין למחות ברוחות אע"ג דפלוג בגורל דאף בגורל שייך למימר ברירה שיברר האפוטרופוס שיהא חלקו של כל אחד ביחד וא"כ הכא דלא שייך מה כח ב"ד יפה למה לא יוכל למחות ברוחות כשחלקו בלא דעתו וי"ל דשאני התם דכל היתומים קטנים ואין שום אחד מהן תובע לחלוק אבל אם היה אחד מהן גדול ותובע לחלוק בלא כח ב"ד חולקין כי הכא. וה"ר יונה ז"ל כתב דכי אמר התם הגדילו יכולין למחות ברוחות מן הדין אי לאו משום כח ב"ד יפה מיירי שבא כל אחד לעלות הרוח שנוטל אחיו ואומר שאותו הרוח שוה לו יותר ויוסיף בדמיו הלכך דין הוא שתבטל החלוקה שאילו מתחלה קודם חלוקה ירצה אחד מן האחין לעלות אחד מן החלקים בדמים ואין האחין חפצים להוסיף דמים ולעלות על שאר חלקים שומעין לזה שבא לעלות ואין מפילין גורל על אותו החלק עם שאר החלקים לבטל העילוי אבל אם יאמר אחד מן היתומים אחר שהגדילו אני רוצה שנפיל גורל שמא יעלה חלק פלוני לחלקו פשיטא דאין שומעין לו והיינו דפשיטא ליה הכא שאם חלקו השנים שלא בפני השלישי שלא בטלה מחלוקת ואין השלישי יכול לומר שיחזרו ויטילו גורל בפניו דכיון שנעשית החלוקה בשומת ב"ד ובגורל מאי נפקא מינה בפניו או שלא בפניו אבל אם בא השלישי ואמר הריני מוסיף דמים על חלק פלוני שהרי אם הייתי שם בשעת חלוקה הייתי יכול לטעון כך ולברור אחד מן החלקים ע"י עילוי בלא גורל שומעין לו וכן כתבתי לעיל פ"א סימן מו בשם הראב"ד ז"ל: **איתמר האחין שחלקו ובא בע"ח** [דף קז.] **ונטל חלקו של אחד מהן.** ובפ"ק דבבא קמא סימן ו' כתבתי היאך היה יכול לגבות חלקו של אחד מהן כי מן הדין היה לו לגבות מכל אחד כפי חלקו. **רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל** אמר ויתר קסבר לקוחות הוו וכלקוחות שלא באחריות דמו **ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו** אי לקוחות הוו הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות **אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתא מקמצין אמימר אמר בטלה מחלוקת והלכה בטלה מחלוקת.** פרשב"ם מהכא שמעינן דאחין שחלקו כיורשין הוו ולא כלקוחות וכן היה ר"ת רגיל לפסוק דיש ברירה מדפסקינן הכא הלכה כרב דאמר יורשין הוו ועוד דבנדרים פרק השותפין (נדרים דף מה:) קאמר ר"א בן יעקב השותפין שנדרו הנאה זה מזה מותרין ליכנס לחצר ופסקינן התם הלכה כראב"י וטעמא דר"א בן יעקב משום דיש ברירה כדאמר בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף נא:) ועוד ראיה מתמורה פרק כל האסורים (תמורה דף ל.) השותפין שחלקו אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה וכלב שכנגד הכלב אסורין שעם הכלב מותרין ופריך עלה סתמא דגמרא וניפוק חדא להדי כלבא ואינך כולהו לישתרו וההיא פירכא ליתא אלא למאן דאית ליה ברירה כדמוכח פרק בתרא דבכורות דף נז. והא דפליגי בפ"ב די"ט דף לח. רבי יוחנן ור' הושעיא דסבר ר' יוחנן דאף בדרבנן אין ברירה ורבי הושעיא סבר דבדרבנן יש ברירה בדאורייתא אין ברירה ופסיק מר זוטרא הלכה כרבי הושעיא לאו משום דהלכה כמותו בהא דאמר דבדאורייתא אין ברירה אלא בדאורייתא נמי יש ברירה אלא במאי דפליג ארבי יוחנן פסק כוותיה דבדרבנן יש ברירה. ושוב חזר בו ר"ת ופסק דבדאורייתא אין ברירה מההיא די"ט דמשמע דפסק לגמרי כר' הושעיא ומדאמר רבא א"ר נחמן בתחלת האיש מקדש דף מב: האחין לקוחות הן וקי"ל דהלכתא כרב נחמן בדיני ופסקינן נמי לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סה.) דאין להן דרך זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר אלמא דלקוחות הן והא דפסקינן הכא דבטלה מחלוקת לאו משום דיורשין הוו אלא משום דלהך מלתא כיורשים הוו דמשוינן להו כלקוחות באחריות שאם יטרפו ממנו שיחזור ויחלוק ומצינו למימר שיסלקנו בדמים. והאי דקאמר בטלה מחלוקת משום שרוצה לכלול בפסק אחד ב' אחין שבא להן אח ממדינת הים ואחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן. והא דפסיק בנדרים הלכה כר"א בן יעקב היינו כוותיה ולא

מטעמיה דאיהו סבר מטעם ברירה כדמוכח בשור שנגח את הפרה וכן הלשון מוכיח דזה נכנס לתוך שלו ורב הונא פסיק כוותיה משום דחשיב ליה ויתור כדאיתא לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נז:) ואע"ג דמשנת ראב"י קב ונקי היכא דמוכח גמרא דלא. כוותיה לא סמכינן אהא והא דפריך סתמא דגמ' וניפוק חד מינייהו להדי כלבא ואינך לישתרו אין הוכחה מזה דהכי אשכחן בפרק שני דכתובות דף טז. דפריך סתמא דגמרא לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים בתולות נישאות אע"ג דקי"ל כשמואל דאמר לעיל (בבא בתרא דף צב.) אין הולכין בממון אחר הרוב:

ג ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו אחד אומר במנה ואחד אומר בעשרים סלע **ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה ר' אלעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים עושין שומא ביניהן ומשלשים. והלכתא כת"ק ואע"ג** דאמר [דף קז:] רב הונא הלכה **כאחרים** רי"ף נא: **לית הלכתא כוותיה דהא דחי ליה רב אשי דהוא בתראה וקאמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:**

יום רסז

ד מתני' האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך משמנין ביניהם ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין בינייהם ונוטל חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה חריץ ששה טפחים ובן חריץ שלשה טפחים:

גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהם תנן א"ל אדאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא מסיפא דקתני סיפא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי הכא נמי לדמי. תנא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ [דף קח.] **שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לבין בן חריץ טפח:**

הדרן עלך בית כור

פרק ח

א יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין **ולא נוחלין לא מנחילין ולא נוחלין. אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין. האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין. האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. האחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין:** רי"ף נב.

גמ' האב את הבנים [דף קט.] **דתניא את זו דרש ר' ישמעאל ברבי יוסי איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין** [דף קי.] והבנים את האב מנלן דכתיב ואיש כי ימות ובן אין לו [דף קי:] **טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם** לבת ואבע"א מהכא **והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם. והאחין מן האב מנלן דאמר קרא ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם. האיש את אמו** מנלן דת"ר וכל **בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתן אין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת. בעא מיניה** ר' יהודה נשיאה מר' אמי [דף קיא.] **מנין לבן שיקדים לבת בנכסי האם** אמר ליה דכתיב ממטות **מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת** אי מה מטה האב **בכור נוטל בה פי שנים אף מטה האם בכור נוטל** בה פי שנים [דף קיא:] אמר קרא **לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה. והאיש את אשתו מנלן דת"ר שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף היא תירשנו ת"ל וירש אותה הוא יורש אותה** ואין היא יורשת אותו [דף קיג.] ותניא אידך **לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסבת הבעל או אינו אלא בסבת הבן כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה וגו' הרי סבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא.** אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן

אמר ר' ינאי ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה מנין לבעל שאין נוטל בראוי כבמוחזק שנאמר ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש עיר בארץ מנין היה לו ליאיר שלא היה לו לשגוב אלא מלמד שנשא שגוב אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה יאיר ואומר ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פינחס בנו אשר נתן לו בהר אפרים ומנין לפינחס שלא היה לו לאלעזר מלמד שנשא אלעזר אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה פינחס מאי ואומר וכי תימא יאיר דהוה נסיב איתתא ומתה וירשה תא שמע ואלעזר בן אהרן הכהן מת וכי תימא דנפלה ליה בשדה
רי"ף נב: חרמין אמר קרא בנו נחלה הראויה לו וירשה בנו. **ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין תנא בני אחיות ולא בנות אחיות למאי הלכתא אמר רב ששת ליקדם** אמר [דף קיג:] **רב שמואל בר רב יצחק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן קודם לבת:**

ב תניא והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל דין נחלות בלילה ותניא אחריתי נמי והיתה לבני ישראל לחוקת משפט. אורעה כל הפרשה כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב יהודה ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין. ודייק לה רב יהודה מדקרייא רחמנא חוקת משפט מה שאדם מנחיל את בניו אלמא שהעומדים שם ב"ד הן. אם רצו לעשות דין כאילו צוה תחלה שיהו אלו בית דין על דבריו לכל דבר ודבר שיסתפק אדם בלשון הצואה ואין אחד מן היורשין יכול לערער ולומר לב"ד הגדול קאזלינא או לב"ד חשוב שבעיר ולהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה דלא מיבעי אם צוה החולה שיבואו שם ג' ויצוה בפניהם דאיכא למימר דלפיכך צוה שיבואו שם שלשה כדי שיהו דיינים על צואתו ואפי' בבריא שהודה בפני שלשה איכא למ"ד בפרק זה בורר (סנהדרין דף כט:) האי אודיתא זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן מכנפי ויתבי לא כתבינן כנפינהו איהו כתבינן אלא אפילו נכנסו מעצמן לבקר נעשו דיינין ואליבא דרבי יוחנן בן ברוקה דאמר במתני' אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ודריש ליה מדכתיב והיה ביום הנחילו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה והלכתא כוותיהו היינו דקאמר ביום נגמרה הנחלה בדבורו של מת על פי העומדין שם לפי שנעשו דיינין ולא בלילה. וכתב ה"ר יונה ז"ל דמסתברא דכיון דאמור רבנן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו אף בצואה שהוא מצוה ליתן לאחרים שאין ראוין ליורשו כך הוא הדין לג' העומדין לשם נעשו דיינין דמתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן והרי אינה חלה אלא לאחר מיתה כעין ירושה וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ורב יהודה סתמא קא"ל למילתיה דשלשה שנכנסו לבקר את החולה לא שנא במחלק לבניו ול"ש במחלק לאחרים. ורשב"ם פירש דלהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה שאם זמנום שם כדי לשמוע דברי החולה ולהעיד על דבריו כבר נעשו עדים בכך ואין עד נעשה דיין וכדאמרן אבל בלילה **כותבין ואין עושין דין** הואיל ומתחלה לא היו ראוין לדון והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמכות דף ה: מהשנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ופליג עלה רבי דאמר ומה יעשו ב' אחין שראו באחד שהרג את הנפש וקאמר התם רבא אליבא דרבי דאמרינן להו אי למיחזי אתיתו ואי לאסהודי אתיתו ואי לאסהודי אתו מודה רבי דבטלה העדות ואמר רב נחמן הלכה כרבי אלמא כיון שבאו שם להעיד נעשו עדים לפסול שאר העדים כ"ש זימנן להעיד. וקשה לפירושו דהא דאין עד נעשה דיין הוי טעמא משום דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה. ובירושלמי פרק שבועת העדות קאמר הגע עצמך שלא יהו הדיינין קרובים לעדים דהוי לה עדות שאי אתה יכול להזימה וכל שכן שהעדים עצמם לא יהו דיינין. ורשב"ם פירש הטעם משום דדרשי' פרק שבועת העדות (שבועות דף ל.) ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר לפני ה' היינו הדיינין הלכך בעינן שיעמדו העדים לפני הדיינין להעיד ולא שיהו העדים עצמן חוזרין ודנין ולפי אלו הטעמים אם זימנם כדי להעיד יכולין לדון אם יש עדים אחרים מעידים בפניהם שהרי יש כאן ועמדו שני האנשים לפני השופט והויא עדות שאתה יכול להזימה וכיון שיכולין לדון כשמעידים בפניהם יכולין נמי לדון ע"פ ראייתם כששמעו צואת שכיב מרע דכל היכא דמהניא העדאת עדים חשיבה ראיה כמותה שלא תהא שמיעה גדולה מראיה ומה שהביא ראיה ממכות אין ראיה דלפסול העדים גזירת הכתוב הוא דמקיש שלשה לשנים ואפילו הם מאה ונמצא אחד מהן קרוב

או פסיל עדותן בטילה וכיון שבא להעיד נעשה עד ופוסל האחרים אבל הכא אע"פ שהן עדים אין טעם לפוסלן מלהיות דיינין כדפרישית:

ג ועוד נראה דהתם נמי בראיה לחודה שבאו להעיד בשעה שראו המעשה לא נתבטלה העדות אם לא שהעידו כולן בפני ב"ד כי תימה הוא לומר אם ראו כמה בני אדם דבר אחד והיה שם קרוב או פסול ולא בא לב"ד להעיד שתבטל כל אותה עדות בשביל שכוון אותו הפסול להעיד. נמצאת פוסל כמה קדושין וגיטין שנעשין בפני המון עם וכוונת כולן להעיד על המעשה אם יצטרכו להעיד ואי אפשר שלא יהו קרובין או פסולין אלא ודאי נראה דאין פוסלין אלא אם כן העידו בפני ב"ד וקודם לכן אין נקראין עדים והא דקאמר רבי מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש מאי קשיא ליה לא יעיד אלא אחד מהן י"ל דהא קשיא ליה כי כל הרואין המעשה חייבין להעיד ופעמים שכבר העיד אחד מן האחין ואחר כך בא השני ומעיד ואין יודע בעדות אחיו ומיהו מעיקרא הוה בעי למימר התם דבראיה בעלמא אף כי לא העיד בב"ד פוסל את כולן דפריך התם הרוג יציל נרבע יציל אבל למאי דמסיק התם דמשני רבא אמר יקום דבר במקיימי דבר הכתוב מדבר היינו דוקא עדים המעידים שעל ידם הדבר מתקיים. ורשב"ם כתב שאם קבלו עדות בלילה יש להן לדון ע"פ אותה קבלה והכי נמי איתא בירושלמי פרק אחד דיני ממונות אם טעו ודנו בלילה דיניהם דין והרמב"ן ז"ל כתב דגמרא דידן פליגא מדאמר בפ"ק דסנהדרין דף יא: אין מקדשין החדש אלא ביום ואם קדשוהו בלילה אינו מקודש ויליף לה ממשפט מה משפט ביום אף קדוש החדש ביום שמעינן מינה שאם עשו תחלת דין בלילה אין כלום וה"ה קבלת עדות דאמר בר"ה בפרק ראוהו בית דין (ראש השנה דף כה:) דקבלת עדות כתחלת דין ועוד אמר ביבמות דף קד. חליצה בלילה כשירה ור"א פוסל ומפרש עלה בגמ' מ"ס חליצה כתחלת דין ומ"ס חליצה כגמר **דין:**

ד ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה אפילו ג' [דף קיד.] **כותבין ואין עושין דין מ"ט דהוו להו עדים ואין עד נעשה** דיין ודוקא עד המעיד אבל עד הרואה נעשה דיין ודוקא בדאורייתא אבל בדרבנן נעשה דיין כדמוכח בפ"ק דגיטין דף ה. ובפ"ב דכתובות דף כא: גבי קיום שטרות ובדיני נפשות עד הרואה אין נעשה דיין כדאיתא בפ"ב דמכות דף יב. אמר ר"ע מנין לסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בב"ד אחר ת"ל עד עמדו לפני העדה למשפט ודוקא בדינ נפשות דאמר קרא ושפטו העדה והצילו העדה וכיון דחזו דקטיל תו לא חזו ליה זכותא אבל בשאר דינין מודה רבי עקיבא דנעשה דיין כדמוכח בר"ה פרק ראוהו ב"ד (ראש השנה דף כו.):

ה איתמר קנין **עד אימתי חוזר רבה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן שעסוקים באותו ענין** ודוקא בקנין הוא שנתנו חכמים זמן לחזרה כי כן דרך לקיים כל דבר פתאום מקיימין אותה בקנין סודר שלא יחזרו בהן לכך נתנו לו שעה להתבוננות אבל בכל שאר קנינין הגבהה ומשיכה ומסירה כסף שטר וחזקה אין בהם חזרה אחר כדי דבור והלכה [דף קיד:] **כוותיה דרב יוסף בשדה** ענין ומחצה ובכל שאר דוכתי הלכתא כרבה כדפרישית בפלוגתא דרבה ורב יוסף דשומר אבידה בב"מ פרק ב' סימן יז:

יום רסח

ו האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם רי"ף נג.
מנחילין ולא נוחלין. משנה שאינה צריכה היא דשמעי' לכולהו מכללא דרישא אלא הא **קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר להנחיל אף האשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב.** ואע"ג דדרשינן מטות ומקשינן מטה האם למטה האב מה מטה האב הבן קודם לבת אף מטה האם הבן קודם לבת לא מקשינן להו לענין זה לומר מה מטה האב האב יורש את בנו אף מטה האם האם יורשת את בנה משום [דף קטו.] דאמר קרא וכל בת יורשת נחלה נחלה **יורשת ואינה מורשת:**

ז מתני' סדר נחלות כך הוא בן קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי ירכה של בת קודמין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי ירכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי ירכו:

גמ' ת"ר בן אין לו אין לי **אלא בן בן הבן בת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין ת"ל אין לו עיין עליו הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן**

ולימא עד יעקב גמירי דלא כליא שבטא. [דף קטז.] זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו כו' בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי האב כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו איזהו מהן קודם אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין בה. בעי רמי בר חמא אבי האב ואחין [דף קטז:] כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזהו מהן קודם. אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא יוצאי ירכו שלו ולא יוצאי ירכו של בנו וה"נ מסתברא דקתני בסיפא כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא דליתיה ליצחק יעקב קודם ש"מ וכן הלכתא:

רי"ף נג: **ח מתני'** בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה חלק אביהם שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונוטל שני חלקים: גמ' ואמאי [דף קיט.] הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. אמר רבה א"י מוחזקת היא. שמעינן מהא מתני' לא שנא בן ולא שנא בת כי הוי אבוהון בכור שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון. ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי שנים גם בנכסי אבי אביו אמר ריש לקיש משום אבא כהנא ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה בכאן אתה דן הבן כאילו אביו קיים לענין פשיטות אף משפט האמור לענין כפילה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים לענין בכורתו:

ט מתני' [דף קכב:] אחד הבן ואחד הבת לנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואין נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב ואין ניזונות מנכסי האם:

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי כי הדדי והתנן הבן קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן קודמין לבת ומסקינן אמר מר בר רב אשי הכי קאמר אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם כו':

י ת"ר לתת לו שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים ודין הוא חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם אחד [דף קכג.] פי שנים כאחד או כלך לדרך זו חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים בכל הנכסים אף חלקו עם חמשה פי שנים בכל הנכסים ת"ל והיה ביום הנחילו את בניו התורה ריבתה נחלה אצל אחין הא אין עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון:

יא תניא אין הבכור [דף קכד.] נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא שבח שהשביחו היורשין לאחר מיתת אביהן ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אומר איני נוטל ואיני נותן רשאי מ"ט דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קרייה רחמנא מה מתנה עד דמטי לידיה אף חלק בכורה עד דמטי לידיה ורבי מ"ט אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטיא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטיא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתב ליה אחד מיצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו ההוא שאם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי. אמר רב רי"ף נד. נד: פפא דיקלא ואלים ארעא ואסקא שרטון כולי עלמא לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי מ"ס שבחא דממילא ומ"ס אשתני: תני רמא [דף קכד:] בר חמא בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו היורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקל ומני רבנן היא. ומיירי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי כי היכי דלא ליפלוג אדרב פפא: תנן בבכורות דף נא. ונב. הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואין נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם וכולן אין נוטלין לא בשבח ולא בראוי ואמר עלה בגמ' ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. אמר רבא מקולי כתובה שנו כאן. ולא היבם בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו בין יבום לחלוקה לא שקיל. מ"ט כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם אין לו קודם חלוקה וליתא לדרבא דהא איפסיק הלכתא

בהדיא **דיש לו לבכור קודם חלוקה** להכי ליתא לדרבא. [דף קכה:] א"ר פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק אבל בשבח נוטל שהרי כל הנכסים הם שלו וברשותו השביחו נכסים. וגם אין נוטל ממלוה אשתו ואפי' מה שהלוותה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחתיו כדמוכח פרק שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף מב:) דאין הבעל יורש נזקי אשתו לרבנן משום דהוה כמלוה ואע"פ שאם היו באין לידיה בחייה היה בהן דין נכסי מלוג כדקתני במתניתין דמציאת האשה דף סה: והא דשביק הכא בעל דאיירי ביה ונקט בכור שאינו נוטל פי שנים במלוה לאו משום דסבירא ליה דבעל שקיל במלוה אלא להכי נקט בכור בפיסקא דמלוה משום דפליגי ביה אמוראי אליבא דרבנן כך פירשו התוס'. ולי נראה דאם הלותה האשה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחת בעלה ומתה ירית בעל ההיא מלוה שהרי שלא כדין הלותה קרן של נכסי מלוג שלה שהקרן ברשותו הוא ליטול הימנו פירות כדתנן כתובות דף עט. נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ולא עדיף ממכרה שהתקינו באושא שהבעל מוציא מיד הלקוחות לעיל (בבא בתרא דף נ.) אע"פ שלא מכרה כי אם הגוף אחרי מותה והבעל היה אוכל פירות בחייה אפי' הכי הוא מוציא הגוף מיד הלקוחות משום דכלוקח ראשון שוינהו רבנן וכל שכן אם הלותה ממון שהיה בידה שהבעל מוציא מידו ויורש אותה מלוה אבל אם מתו מורישי האשה והניחו מלוה ביד אחרים ומתה האשה קודם שגבתה האשה המלוה או אם היה לה מלוה ביד אחר כשלקחה ומתה קודם שגבתה האשה המלוה בהך מלוה ודאי לא ירית לה בעל והיינו דומיא דנזקי אשתו. **ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות** וכ"ש שאין נוטל בשבח דהא איכא מאן דאמר דלרבנן נוטל במלוה ואינו נוטל בשבח ומשום הכי לא איירי רב פפא לעיל גבי פלוגתא דאמוראי דפליגי אם הלכה בשבח כרבי או כרבנן משום דאי הוה פסיק כרבנן בשבח לא הוה שמעינן מיניה מלוה והא דלא עריב ותני להו אין הבכור והבעל נוטלין בראוי ובמלוה משום דאיבעי ליה למתני פי שנים גבי בכור לא שייך לערובינהו. ובמלוה שעמו פלגי מחצי המלוה יקח פי שנים. ואע"פ שהורע כח הבכור והבעל לענין מלוה דהוי ראוי לגבייהו לגבי כתובת אשה הויא כמוחזק וגובה כתובתה ממנה כדתנן פרק הכותב (כתובות דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו מלוה או פקדון ביד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ומפרש בגמרא דהיינו כתובת אשה ואפי' למ"ד לכושל שבראיה מודה דאם היתה האשה כושל שבראיה נותנין לה ואפי' ר' עקיבא לא פליג אלא משום שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה אבל אי לאו הכי היתה גובה כתובתה מן המלוה ומיהו אין ראיה דלעולם אם גבו היתומים את המלוה בין גבו מעות בין גבו קרקע אינו גובה מהם משום דהוי ראוי אבל בעוד שלא גבו יפה כחו לגבות אע"פ שהוא ראוי כי היכי דיפה כח המלוה והאשה לגבות אע"פ דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב וה"ה לענין ראוי נמי כיון שהן ב"ד אחרים יפה כחן לגבות וקצת יש להביא ראיה מהא דאמר רב נחמן לעיל (בבא בתרא דף קכה.) יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן לרבא דמפרש טעמא בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) משום דאמר ליה כי היכי דמשעבדנא לאבוכון ה"נ משעבדנא ליה לדיליה מדר' נתן והאי טעמא נמי שייך בכתובת אשה אע"ג דלא נתנה לגבות בחיי הבעל מ"מ ה"ל שעבוד על כל בעלי חובין ומצינו למימר דיש חלוק בין כתובת אשה לבעל חוב משום דאקילו רבנן בכתובת אשה כדאמר בפרק יש בכור (בכורות דף נב.) גבי הא דתנן אין הבכור נוטל **בשבח ולא בראוי כבמוחזק** ולא האשה בכתובתה ופריך עלה בגמ' **והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח. א"ר אבא מקולי כתובה** שנו כאן ומיהו מאי דאמור רבנן דאקיל כמו גבי שבח אמור ובמאי דלא אמור לא אמור. ועוד ראיה מהא דאמר בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא:) הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות אלמא אע"פ שכבר המלוה ביד היורש גובה ממנו כתובה והאידנא דתקינו גאונים דבע"ח וכתובה גבו ממטלטלי דיתמי אם גבו מטלטלין בחובת אביהם הרי הן כקרקע ובע"ח וכתובת אשה גובה מהם וכן עמא דבר ואפי' ממלוה דעובדי כוכבים והיינו טעמא דלענין בעל חוב וכתובת אשה לא חשיבא מלוה ראוי משום דמשעבדא להו בחיי אבוהון מדר' נתן:

יב ההוא דאמר נכסאי לסבתא ובתרא לירתאי הוה

ליה ברתא דהות נסיבת שכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעלה וקא תבע אמר רב הונא לירתאי ואפי' לירתי דירתאי רב ענן אמר לירתאי ולא לירתי ירתאי שלחו מתם הלכתא כותיה דרב ענן ולא מטעמיה הלכתא כוותיה דבעל לא קא ירית ולאו מטעמיה דאילו אית לה ברא ירית וה"ט דבעל לא ירית משום דה"ל ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק אמר ר"א דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי. אמר רב רבא מסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדמה סבתא וזבנה זבינה זביני ודייקי מינה טעמא דאמר אחריך הא אמר מעכשיו מוחזק הוה וירית לה בעל:

יג [דף קכו.] **אמר** רב אסי בכור שמיחה מיחה. אם מיחה שלא ישביחו עד שיתנו לו חלקו מועלת מחאתו ונוטל פי שנים בשבח אמר רבה מסתברא טעמא דרב אסי בענבים ובצרום זיתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפי' דרכום. ומסיק לענין ליתן לו דמי היזק ענביו קאמר רב יוסף ולא פליג אדרבה:

רי"ף נה. נה: **יד אמר** רב אסי בכור שנטל חלק כפשוט ויתר מאי ויתר רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר באותו שדה ורב פפי משמיה דרבא אמר ויתר כל הנכסים קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא אמר ויתר באותו שדה קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה אחיל אידך לא אחיל [דף קכו:] שלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והלכתא יש לו לבכור קודם חלוקה ותימה הא פסקינן לעיל דאין נוטל פי שנים במלוה והיינו כרבנן דרבנן סברי דאין נוטל פי שנים בשבח דמתנה קריה רחמנא ועד דמטי לידיה אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה וי"ל דטעמייהו דרבנן מבכל אשר ימצא לו כדתניא לעיל פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן והא דמייתי לעיל קרא לתת לו פי שנים משום דתרוייהו קראי צריכי דאי לא כתב אלא לתת לו ה"א דאתא למימר שאם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי ואי לא כתב נמי אלא בכל אשר ימצא לו הוה מוקמינן ליה בשבח שהשביחו יורשים ומגלו השתא תרוייהו אהדדי וממעטינן דבר שאינו מצוי כגון שבח דלענין דבר שאינו מצוי קרייה רחמנא מתנה אבל דבר המצוי לא ממעטינן דשפיר הוי ברשותו קודם חלוקה כדאמר לעיל דדיקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון לא מיקרי ראוי. והא דויתר בדבור בעלמא בלא קנין משום דמתנה קרייה רחמנא ובאמירה בעלמא אם אמר אני רוצה לבטלה יכול להסתלק וזכו אחין בחלקו. וכ"כ רב אלפס ז"ל דלא אמרינן יש לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתאי לידיה דאבוה ואיתיה השתא ברשותו אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהאי מילתא. וכן כתב רב האי גאון ז"ל כי האי סברא: מר זוטרא מדרישבא פלג בהדי אחוה בצנא דפלפלי בשוה אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ויתרת במקצת ויתרת בכל הנכסים:

טו מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה:

גמ' אמר רב יוסף האומר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אין נוטל פי שנים דלמא בוכרא דאמא קאמר. ההוא דאתא לקמיה דרבי חנינא אמר מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה במאי ידעת דכי הוו אתו אינשי לגבי דאבוה הוה אמר להו זילו לגבי שבחת ברי דבוכרא ומסי רוקיה דלמא בוכרא דאמיה הוה גמירי דבוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימיה לא מסי רוקיה:

טז אמר רבי אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים מאי טעמא דאמר קרא והיה הבן הבכור לשניאה עד שיהא בן משעת הויה. [דף קכז.] אמימר אמר אף אין ממעט בחלק בכורה דאמר קרא וילדו לו עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה דאמר קרא אשה כי תזריע וילדה זכר וכתיב ביום השמיני וגו' עד שיהא זכר משעת לידה. תימה לי אמאי אייתי רב אלפס ז"ל הך דרב שיזבי הא אותיב רב שרביא לרב שיזבי ממתני' המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה ומכמה משניות בפ' המפלת סנדל ושליא טמאה לידה אלמא לא דרשינן אשה כי תזריע וילדה זכר עד שיהא זכר משעת לידה. אמר רבה תניא כוותיה דר' אמי בן ולא טומטום הבכור ולא ספק בשלמא בן ולא טומטום כדר' אמי אלא בכור ולא ספק לאפוקי מאי לאפוקי מדדריש רבא:

יום רסט

יז דדריש רבא שתי נשים שילדו שני זכרים במחבא

רי"ף נו. **כותבין הרשאה זה לזה** אמר ליה רב פפא לרבא הא **שלח רבין באגרתיה דבר זה שאלתי לכל רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום רבי ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה** אבל לא הוכרו לא **הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ברם כך אמרו משמיה דר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:**

יח וגרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמב.) **תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל. אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכס תלתא פרכסי. אמר מר בר רב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה** דרבא משמיה דרב יוסף **אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט וילדו לו אמר רחמנא שם:**

יט אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא **בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו לו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא:**

כ תנן בבכורות דף מו. **יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר נפלים ואע"פ שיצא ראשו מת חי.** ובן ט' שיצא אמת **והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת אדם. והמפלת סנדל או שליא או שפיר** מרוקה והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו **בכור לכהן:**

כא תניא [דף קכז:] יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בני בן גרושה או בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כרבי
רי"ף נו: יהודה ואפי' היו מוחזקים בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן: גרסינן בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) **אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור חיה אמו ואביו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם** כתוב בה"ג הלכה כרבי יהודה ודוקא היכא דאיכא בכור כשעושה קטן בכור א"כ פסיל ליה לגדול ומיגו דהימניה רחמנא לאב לענין בכורה כדכתיב יכיר יכירנו לאחרים הימניה נמי לעשות הגדול ממזר אבל האומר בני זה ממזר ולא לענין בכורה לא מהימן לשוויה ממזר ואפי' אשתו פרוצה ביותר דרוב בעילות אחר הבעל ונראה דהלכה כר' יהודה לגמרי ואפי' בלא הכרת בכור נאמן לומר שהוא ממזר כדמוכח פרק החולץ (יבמות דף מז.) ומעשה באחד שבא לפני רבי יהודה א"ל נתגיירתי ביני לבין עצמי א"ל נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך ופריך ואבנים לא מהימן והתניא יכיר יכירנו לאחרים וכו' אמר רב נחמן בר יצחק ה"ק ליה לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים ופסיק התם הלכתא כרב נחמן בר יצחק משמע הא אם יש עדות לעובד כוכבים נאמן לפוסלו ואע"פ שאין הכרת בכורה וכן פסק בשאלתות דרב אחאי בפרשת וארא סוף סימן מא וההיא דיבמות יש לדחות דיש שם הכרת בכורה דאם נתגייר בינו לבין עצמו אין דין בכורה לעובד כוכבים ומה שנאמן לומר בן גרושה היינו נמי על ידי הכרת בכורה דכתיב כי את הבכור בן השנואה יכיר ואמר מאי שנואה שנואה בנשואין ומההיא דפרק בתרא דקדושין משמע דאפי' בלא הכרת בכורה קאמר רבי יהודה דנאמן דתנן האומר זה בני ממזר ואפי' שניהן אומרים על העובר שבמעיה אינן נאמנין ר' יהודה אומר נאמנין וגם מלשון ה"ג משמע דר' יהודה אית ליה דבכל ענין מהימן אלא דלא קי"ל כוותיה אלא על ידי הכרת בכורה ונראה דדייקינן מדשלח ר' אבא האומר על תינוק בין הבנים נאמן ולא מסתבר טעמייהו אלא בכל ענין נאמן הוא. **א"ר יוחנן אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אין נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן דמשמש** ליה כעבדא וחלופא אבית המכם **אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה משמשו כבן ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד** ואמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא **אינו נאמן אמר רב נחמן בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מיצר מאה:**

כב שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי קמ"ל תנינא [דף קכח.] נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר. ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזור בו הא קא משמע לן דבאתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה גובין מן העבדים ורב נחמן אמר אין גובין מן העבדים:

רי"ף נז. **כג שלח** ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אומר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי. פי' רשב"ם והאב ליוצאי יריכו פסול עד סוף כל הדורות ומלתא דתמיה היא דאף באבא דאבא אכשר מר בר רב אשי ואנן ניקום ונפסול עד סוף כל הדורות אלא דור רביעי כשר וכן משמע לשון רב אלפס ז"ל שכתב קסבר מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי בראשון הוא ומש"ה קמכשר ביה ולית הלכתא כוותיה דהוא ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו שהן ראשון בראשון וה"ל אבא דאבא שני בראשון ומכלל דבריו משמע דדור ד' הוי שלישי בראשון ודברי ה"ג ורבינו תם בשלישי בראשון כתבתי בסנהדרין בפרק זה בורר:

כד שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נעשה סומא ונסתמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוון מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוון מדת ארכו ומדת רחבו אבל נסכא לא רב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוון מדת משקלותיו. מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחלתו וסופו בכשרות כשר תיובתא דכולהו תיובתא דבעינן שיהא תחלתו וסופו בכשרות אבל אין תחלתו וסופו בכשרות פסול אע"ג דידענא דקושטא קמסהיד דבעינן שיהא ראוי להעיד בשעת ראיה ובשעת הגדה וסומא פסול דכתיב או ראה פרט לסומא כדפסלינן גיטין דף עא. אלם מואם לא יגיד אע"פ שיכול להעיד בכתב דבעינן שיהא ראוי להגיד בפיו ה"נ בעינן שיהא ראוי לראות בעיניו ואע"פ דקושטא קמסהיד פסול והא דנקט לעיל היה יודע לו בעדות קרקע לאו דוקא הוא הדין נמי פלוני לוה מפלוני מנה והאי דנקט קרקע משום שמואל דקאמר אפשר דמיכוין מצרנהא. שלח ליה [דף קכח:] ר' אבא לרב יוסף בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה רבי יוחנן אומר אין נאמן כרבנן:

כה שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא שכיב מרע האומר תטול אשתו כאחד מן הבנים נוטלת כאחד מן הבנים אמר רבא ובנכסים של עכשיו ובבנים הבאין לאחר מיכן בין נתרבו בין נתמעטו כדפי' רשב"ם ויראה דאם מתו כל הבנים דשקלה כבנים דהשתא והשאר ליורשים דאפי' נתרבו הבנים הוה מסתבר למימר דשקלה כבנים דהשתא אלא דאמידנא דעתיה דדעתו של אדם קרובה אצל בניו ואינו רוצה לפחות חלק הבנים שיולדו לו אבל היכא דמתו כל בניו מסתברא דאזלינן בתר בנים דהשתא:

כו שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אמר לא נפרעתי ולוה אמר פרעתי מחצה והעדים מעידין אותו שפרע כולו נשבע וגובה מחצה מן הנכסים בני חורין אבל מנכסים משועבדים לא דאמרי לקוחות אנן אעדים קא סמכינן ואפילו לר' עקיבא דאמר משיב אבידה הוי ה"מ היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים אירתותי מירתת מתקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפי' לר"ש בי אלעזר דאמר מודה מקצת הטענה הוי ה"מ היכא דליכא עדים דקמסייעי ליה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייעי ליה משיב אבידה הוי. דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הלכתא בכל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא א"ל רבינא למר זוטרא הא דרב נחמן מאי א"ל אנן אין גובין מתנינן וכן אמר רב נחמן אין גובין ואלא הלכתא לאפוקי מאי אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי רי"ף נז: לאפוקי ממר בר רב אשי הא [דף קכט.] לית הלכתא כמר בר רב אשי קאמרי ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא הא אתותבו א"ל לאפוקי מר' יוחנן דאמר האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא אין נאמן ולאפוקי נמי מאתקפתא דמר בר רב אשי דפריך על

רבי אבא בהמוציא שטר חוב:

כז מתני' המחלק נכסיו על פיו **ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין:**

גמ' ה"ד מתנה בתחלה היכי דמי מתנה באמצע ה"ד מתנה בסוף כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני לפלוני וירשה זו היא מתנה בתחלה ירשה ותנתן לו וירשה זו היא מתנה באמצע ירשה ותנתן לו זהו מתנה בסוף. ודוקא באדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות או שדה אחת ושני בני אדם לא ור' אלעזר אומר אפילו אדם אחד ושתי שדות ושדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא. כי אתא רבין אמר ירש פלוני שדה פלוני ותנתן שדה פלוני **לפלוני רבי יוחנן אמר קנה ר"א אומר לא קנה ור"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להן במתנה וירשום ואותיב רב אשי לכולהו מהא דתניא** [דף קכט:] **נכסי לך ואחריך ירש פלוני ואחרי אחריך ירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי** רי"ף נח. **שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני וסלקא להו בתיובתא ואמרינן לימא תיהוי תיובתא** דריש לקיש ותסברא והאמר רבא הלכה כוותיה דריש לקיש **בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ור"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבד מעבודת כוכבים וקדושין:**

כח מתני' [דף קל.] **האומר איש פלוני ירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה רבי יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין:**

גמ' תניא אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה **לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת בין הבנים שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ועל בת בין הבנות שאבא אמר יירש** וחכמים אומרים לא יירש ומתניתין כולה רבי יוחנן בן ברוקה היא **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן ברוקה**וכן אמר **רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה אמר רבא מ"ט דרבי יוחנן בן ברוקה אמר קרא והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה ודוקא** בחלק פשיטות אבל בחלק בכורה לא **דתניא אבא חנן אמר משום ר"א** מה ת"ל לא יוכל לבכר וכו' **לפי שנאמר** [דף קל:] **והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאין נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש ת"ל לא יוכל לבכר. א"ר זירא א"ר אמי אמר רבי חנינא אמר רבי הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קמיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב:**

יום רע

כט ת"ר אין למידין הלכה לא מפי הגמרא ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה הא כל התורה כולה דמויי מדמינן **אמר רב אשי ובלבד שלא ידמה בטריפות דתניא אין אומרים בטריפות** זה דומה לזה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה. **א"ר אסי לרבי יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל עד דאמינא לכו הלכה למעשה א"ל רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דדינא דידי קמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תקרעוניה עד דאתיתו לגבאי** אי **אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא ביה לאחר מיתה לא מקרע תקרעוניה ולא מיגמר תגמרו מיניה לא מקרע תקרעוניה דאי הוה אנא אמינא לכו טעמא.** ולא מגמר [דף קלא.] תגמרו **מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות:**

ל בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא רי"ף נח: **בשכיב מרע** דבר אורותי הוא אבל בבריא שלא הגיע עדיין זמן להנחיל לבניו לא איירי ביה קרא או דלמא בבריא נמי דקרא איירי בכל אדם שרוצה להנחיל נחלתו לבניו דבדבורו יכול להנחיל למי שירצה. ושקיל וטרי ביה גמרא בלשון ודלמא ולא איבריר לן פשיטותא **הלכך לא עבדינן ביה עובדא** וכן כתב רב האי גאון דלא איפשיטא. אבל ר"ח כתב כיון דמסיק דבי דינא בתרא כבי דינא קמא תקון אם כן איפשיטא בעיא ונראה כדברי רב האי וכדברי רב אלפס ז"ל כיון דשקלא וטריא דגמ' בלשון ודלמא לית כאן פשיטותא:

לא [דף קלא:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל** רי"ף נט. **נכסיו לאשתו לא עשאה אלא** אפוטרופא פשיטא בנו

הגדול לא עשאו אלא אפוטרופא **בנו הקטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל אפילו קטן המוטל** רי"ף נט: **בעריסה.** וא"ת והא פסקינן **כר' יוחנן בן ברוקא** דאמר אם אמר על מי **שראוי ליורשו דבריו קיימין.** ורשב"ם תירץ דבלשון ירושה ודאי קני כדכתיב והיה ביום הנחילו את בניו ובלשון מתנה אזלינן בתר אומדנא דנתכוין לאפוטרופא דשייך ביה נמי לשון מתנה. ור"ח תירץ דהתם באומר והכא בכותב ולא מסתבר וכי הורע כחו בשביל הכתיבה וקצת יש ליתן טעם דבכתיבה מכוין לאפוקי קלא לאחשוביה כדי שיכבדוהו ועוד תירץ דהכא מיירי בכל הנכסים ור' יוחנן לא אמר אלא כשריבה לאחד ומיעט לאחד וקשה מהא דאמר לקמן (בבא בתרא דף קלג.) **אמר רב הונא שכיב מרע שכותב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו** נוטלו משום ירושה ואמר ליה רב נחמן **אימא הלכה כר' יוחנן** וכו' אלמא בכל הנכסים ובכותב נמי אמר דלא עשאו אפוטרופא ולתירוץ רשב"ם ניחא דכיון דראוי ליורשו אע"ג דאמר נכסי לך הוי כאילו הזכיר ירושה ומצינו למימר דרב הונא איירי בבת בין הבנות ובאח **בין האחין אבל בן בין הבנים** עשאו אפוטרופא וכן אוקמא רב אלפס ז"ל ומה שכתב בת בין הבנות הוי מתנה לא ידענא מנא ליה דמשמע מדמיבעי' ליה בבת אצל הבנים אלמא דבת בין הבנות פשיטא ליה דהוה כבן בין הבנים ועוד מצינו למימר דהא דקאמר **ר' יוחנן בן ברוקא** דקני בלשון ירושה מיירי דפירש בהדיא שאינו עושהו אפוטרופא אלא רוצה שיירש. **פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו** אפוטרופא ולא מיבעיא אם כתב מקצת נכסיו לאחר תחלה והשאר לבנו דהוי אפוטרופא דבשעה שכתב לבנו הוי כל נכסיו אלא אפי' כתב כל נכסיו לבנו ואחר בבת אחת חשבינן ליה כותב כל נכסיו לבנו כיון דלא שייר בנכסים כלום אחר מתנת בנו ודוקא שכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני אבל אם כתב חצי נכסיו לבנו וחצי נכסיו לפלוני מדהו"ל למכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני ולא עשה כן אלא הקדים בנו במתנתו לבנו נמי מתנה הוי דהו"ל כנותן לבנו מקצת תחלה ואח"כ השאר לאחר ואם כתב שני שלישי נכסים לבנו ושליש לאחר הוי כנותן כל נכסיו לבנו ולאחר בבת אחת אע"פ שהקדים בנו תחלה משום דלא הוה מצי למכתב כל נכסי לבני ולפלוני דאז הוי משמע חצי לפלוני וחצי לבנו ואם כתב כל נכסיו לשני בניו הוו שניהם אפוטרופסים ואם כתב חצי נכסי לבני פלוני וחצי נכסי לבני פלוני הראשון מתנה והשני אפוטרופוס מדלא כתב כל נכסי לפלוני ופלוני בניי וכן הדין בכותב לשתי נשיו ואם כתב כל נכסיו לאשתו ולבנו יראה דלאשתו הוי במתנה ולבנו אפוטרופא דאשתו לגבי בנו כאחר דמיא וכן משמע לישנא דגמרא דקאמר **פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא** אפוטרופא משמע מתוך דברי שמואל דאמר הכותב לאשתו **לא עשאה אלא אפוטרופא** דכ"ש בן. וכן אמר שמואל במימרא אחת אשתו ובמימרא אחרת בנו הקטן אבל בנו הגדול לא הוצרך לומר. וכך היא הגרסא בהרבה ספרים אשתו ובנו לאשתו במתנה ובנו אפוטרופא. ורשב"ם מחק ואין צריך למוחקם. **אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופא אשתו ארוסה ואשתו גרושה** פי' אשתו ארוסה או אשתו גרושה ולא כבנו ואחר ואשתו ואחר אלא כהנך דמבעיא ליה: איבעיא להו בת בין הבנים ואשה אצל האחין **ואשה אצל בני הבעל. מהו** רב אלפס ז"ל לא גריס בת אצל הבנים ולפי גרסתו כתב דבת בין הבנים הוי מתנה. **אמר רבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. רב עוירא אמר משמיה דרבא בכולהו קני לבר מאשה** אצל האחין ואשה אצל בני הבעל והלכתא כרבינא. **ורב אלפס גריס לבר מאשה אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל.** ואין גירסא זו נכונה דלא הוצרך לפסוק באשה אצל הבנים דזו היא עיקרא מימרא דשמואל:

לב [דף קלב.] **בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מליה אבל בבריא הא קאי הוא או דלמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מליה מהשתא. ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר אומר תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה. וחכמים אומרים תקרע כתובתה ותעמוד מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר ר' יהודה הנחתום מעשה שאירע** בבת אחותי כלה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו **תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא אלא לאו בבריא** לא לעולם בשכיב מרע

ורב עוירא מוקי לה בכולהו ורבינא מוקי לה **באשתו ארוסה ואשתו גרושה ולא איפשיטא** הלכך לא קנתה **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. מאי טעמא אומדן** דדעתא הוא דניחא לה דתיפוק **עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו נכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקירא וליתבר:**

לג תניא הרי שהלך למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה. ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו ידע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא דאזלינן בתר אומדן דעתא: רי"ף ס.

לד תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא אובדת כתובתה. אמר רב במזכה להן על ידה ושמואל אמר במחלק להן ביה והיא שותקת. **ר' יוסי** בר חנינא אמר באומר עלי קרקע זו בכתובתיך. **ומקולי כתובה שנו כאן** [דף קלב:] **אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר חנינא מר כמאן ס"ל** אמר ליה שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה. פרשב"ם וסבירא ליה כשמואל רביה דאמר במחלק בפניה והיא שותקת ואע"ג דאיתותב היינו אליבא דרבנן וכדמפרש רב יהודה ורב נחמן אמר אליבא דר' יוסי דאית ליה דקבלה מהניא והוא הדין כתיבה. וכן דעת רב אלפס ז"ל שכתב איתמר נמי **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה ודוקא דהיא שותקת כשמואל וכל שכן הנך** משמע הא דרב נחמן קילא טפי מדכולהו ואע"פ שלא חלק בפניה ולא **אמר לה טלי קרקע** זו בכתובתיך אלא ידעה שכתב נכסיו לבניו וכתב לה קרקע זו וכשנודע לה שתקה אנן אמדינן דעתה דכיון שחלק לה כבוד ועשאה שותף בין הבנים מחלה שעבוד כתובתה מאלו הנכסים. ור"ח ז"ל פי' דוקא כשעשאה שותף בין הבנים שנתן לה חלק כאחד מן הבנים אז ודאי מחלה כתובתה בקבלה לחודה דחשיבא לה מילתא שהשוה לאחד מבניו אבל כתב לה קרקע כל שהוא כתיבה וקבלה בעינן כת"ק דר' יוסי ואין לשון כיון מורה על פירוש זה אלא משמע שבא להקל הלכך נראין דברי רב אלפס. **בעי רבה בבריא היאך שכיב מרע הוא דידעה דלית ליה וקמחלה אבל בבריא סברה הדר קני** או דלמא השתא מיהא **הא לית ליה תיקו** ולא מפקינן מיתמי: **ההוא דאמר פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע רב נחמן לסורא עאל** לגביה רב חסדא א"ל כהאי גוונא מאי אמר ליה **הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל א' לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא** דארעא הכא פירי הוא דאקני לה א"ל מטלטלי קאמרת מטלטלי ודאי לא קאמינא. **ההוא דאמר תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חדא מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא אמר ליה רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלה השתא נמי שקלה. ההוא דפלגינהו לנכסיה לבניה ולאיתתיה** [דף קלג.] **שייר חד דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי אכולהו נכסי.** רי"ף ס: מכל הלין עובדי שמעינן דוקא שכתב כל נכסיו לאשתו ולבניו אבל שייר כל שהוא לא אבדה כתובתה ודוקא כתב לה קרקע אבל מטלטלי לא ודוקא מאותן נכסים אבדה כתובתה אבל לא מנכסים שיקנה או אם ירש מאותם נכסים מבניו. וכתב רשב"ם ולאו דוקא כתבם לבניו אלא ה"ה לאחר. ודברים הללו קשין לאומרם בלא ראיה דלישנא שעשאה שותף בין הבנים אינו מורה כן דמשמע דדוקא בשביל כבוד שעשה לה שחלק לה מנכסיו עם בניו שתקה ומחלה אבל אם חלק נכסיו לאחרים מה לה לערער ומה כבוד עשה לה דאית לן למימר שמחלה כתובתה ובשתיקה לא הפסידה כתובתה דמצי למימר נחת רוח עשיתי לבעלי וגם מתני' מוכח כן דקתני הכותב נכסיו לבניו ולא קתני המחלק נכסיו סתם:

לה ההוא דהוה **שכיב מרע אמרו ליה נכסי למאן דלמא לפלוני אמר להו ואלא למאן. אמר רב הונא אם ראוי ליורשו** נוטל משום ירושה ואי **לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מהן ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מהן אמר רבא מיגרע גרע השתא ומה ירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתנה דרבנן לא כל שכן פי' מתנת שכיב מרע** שאינה אלא מדרבנן כדאמרינן לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז.)

אמר **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע דרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו. והא דתנן גיטין דף מח: אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** היינו במשועבדים בחיים כגון נתנם **במתנת בריא ומכירה אבל במתנת שכיב מרע** אינו קונה אלא לאחר מיתה ומדרבנן הלכך כירושה שויוה רבנן ומוציאין ממתנת שכיב מרע למזון האשה והבנות הוא הדין למלוה על פה כיון דהוי כירושה ואית ספרים דגרסי **אטו יורש מיגרע גרע ולית** להו השתא ומה ירושה דאורייתא וכו' ותרוייהו **חד טעמא נינהו אלא** דחד לישנא אריכא ויש מן הגדולים דסמכי אההיא גירסא קצרה ומפרש **אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משום ירושה בין משום מתנה אין אלמנתו ניזונת מנכסיו** דכיון דאמר לה נכסיי לך דהוא לשון מתנה אלא דאמרי' משום שראוי ליורשו מפרשינן ליה בלשון ירושה היינו דוקא ליפות כחו כדמפרש בתר הכי דאין לה הפסק אבל לא גרע כחו שתהא אלמנה ומלוה על פה גובה ממנה ממה שנתן לו יורש יותר על שאר היורשין דהוי כאילו נתנו לאיש נכרי דלא גרע יורש בין היורשין משאר מקבלי מתנות אבל במה שראוי לירש אע"פ שנתן לו בלשון מתנה הוי דינו כשאר היורשין ומביאין ראיה לדבריהם מהא דתנן אין מוציאין **למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** ואינה ראיה דההיא איירי במתנת בריא ומכירה כדפרישית והא מתניתין דאיסתייעי' מינה **עליהו תיובתא דאי מתני' פליגי עליה דרב אדא בר** מתנה **הוה רבא מותיב מינה ומדלא אותיב מינה ש"מ** דלא הוי מתני' **תיובתא אלא טעמא דמתני' לחוד ודרב אדא בר מתנה לחוד וליכא עליה דרב אדא** פריכא אלא מדרבא **אלא אמר רבא כדשלח רב אחוה בר עויא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני אם ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק** א"ל **רבא לרב נחמן והא אפסקא הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק:**

רי"ף סא. **לו תניא האומר תנו שקל לבניי בשבת וראויין לתת להן סלע נותנין להן סלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן** בפרק מציאת האשה (כתובות דף ע.) **אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קיימא לן כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי באחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:**

לז מתני' הכותב [דף קלג:] **נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו.** רשב"ג אומר אם אין בניו נוהגין **כשורה זכור לטוב:**

גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה דרשב"ג או לא. תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפי' מברא בישא לברא טבא דלא ידעינן מאי זרעא נפיק מינייהו. **ירושלמי א"ר אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם:**

לח תנן [דף קלד.] מעשה בבית חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו והיה משיא את בנו והיה אומר לחבירו הרי החצר והסעודה נתונים לך במתנה ואינן לפניך אלא שיבא אבא ויאכל בסעודה אמר ליה אם שלי הן הרי הן מקודשות לשמים אמר ליה לא נתתי לך את שלי שתקדישה לשמים א"ל לא נתת לי את שלך אלא על מנת שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין זה עם זה ומרצין זה לזה. ויהא עון תלוי בראשו אמרו חכמים כל מתנה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה ולאו דוקא להקדיש אלא הוא הדין נמי אם אין יכול ליתנה במתנה ולמוכרה דאינה מתנה אם לא שיוכל לעשות בה כל חפצו דאל"כ מאי קמדמי שמאי הך עובדא דיונתן בן עוזיאל למעשה דבית חורון ורצה להוכיח ממנו דמתוך שלא יוכל לחזור לבניו תתבטל המתנה אלא ודאי אין חלוק בין הקדש לשאר דברים ואינה מתנה עד שתהא ברשותו לעשות בה כל צרכי חפצו והיינו דוקא כשנותן לו בסתם אבל אם פירש דבריו אפילו נתן שלא ליתן ושלא למכור ושלא להקדיש ושלא יעשה בו דבר כי אם דבר אחד הויא מתנה לאותו דבר וכן מוכח בנדרים בפרק השותפין (נדרים דף מח:) גבי ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו לנכסי עליה אמרו ליה אי הוה בר בריך צורבא מרבנן מאי אמר להו ליקני הדין ואי הוה בר ברי צורבא מרבנן ליקנייה ליה אמרי פומבדיתאי קני על מנת להקנות הוא ורבא אמר ולא

קני ורב נחמן אמר קני דהא סודר דקני על מנת להקנות הוא וקני ורבא פריך ליה התם ממתני' ממעשה דבית חורון דקני על מנת להקנות הוא ולא קני ומשני משום דסעודתו מוכיח עליו שלא היתה כי אם הערמה בעלמא אי נמי ר' אליעזר היא דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה וכן משמע נמי בירושלמי דקאמר התם בעי רבי ירמיה מעתה אין אדם נותן מתנה לחבירו על מנת שלא יקדישנה לשמים כיני מתני' כל המתנה שהיא כמתנת חורון שהיתה בה ערמה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה והכי נמי אמר לקמן (בבא בתרא דף קלז:) אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי אע"פ שאין יכול להקדישו הוי מתנה רק שיחזירהו לבסוף:

לט מתני' האומר זה בני נאמן זה אחי אין נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר ירשו אחיו עמו:

גמ' זה בני נאמן למאי הלכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום. ליורשו פשיטא. פי' רשב"ם ולא מצי לאוקומי בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן דלא מהימן כיון דליכא מיגו. וכתב ר"מ ז"ל פליאה גדולה היא לומר כן שאם בא אדם ממדינת הים הוא ובנו ואמר זה בני שלא יירש אותו הבן בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן אלא שאר בניו או שאר קרוביו הקרוב קרוב קודם ופי' הוא ליורשו פשיטא דמכח מתני' האומר דמייתי לקמן פריך פשיטא מדתנן [דף קלד:] יש לי בנים נאמן דלכל הפחות מתוקמא בליורשו דאפי' אם תמצא לומר דלענין היתרא לא מהימן לפוטרה מן היבום ולכל הפחות מוקמינן להך מתני' בממון. אלא לפטור את אשתו מן היבום איצטריכא ליה דלא שמעינן ליה ממתני' דהתם דאיכא לאוקמי בליורשו ופריך הא נמי תנינא התם מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן וע"כ לפטור מן היבום קאמר דאי ליורשו מ"ש דאי אמר יש לי בנים נאמן ואם אמריש לי אחין אין נאמן ולישנא דהא נמי תנינא משמע כדפרי' מדלא אמר תנינא משמע הא נמי תנינא התם כמו ליורשו דהוה פריך מיניה מעיקרא ואע"ג דמוחזק לן באחי נאמן הואיל ובידו לגרשה **ובעל שאמר גרשתי את אשתי אין נאמן ואם מת חולצת ולא מתיבמת דאמרינן.** ההוא דהוה שכיב א"ל איתתיה למאן א"ל חזייה לכהנא רבה אמר רבא למאי ניחוש לה **האמר רבי חייא בר אבין אמר ר' יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל** [דף קלה.] **אביי והא כי אתא רבי יצחק אמר ר"י בעל שאמר גירשתי את אשתי אין נאמן א"ל ולאו קמשנינן להו כאן למפרע כאן להבא א"ל ואשינויי ניקו ונסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי חוש לה. ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא** דמוחזק לן דלית **ליה אחי ועוד הא אמר בשעת** מיתתו לית **ליה אחי א"ל אביי והא אמרי דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחין א"ל השתא מיהא ליתנהו קמן ולאו היינו דר"ח דאמר עדים בצד איסתן ותיאסר א"ל אביי אם הקלנו בשבויה דמנוולא נפשא לגבי שבאי נקל באשת איש. אמר רבי אבא לרבי נתן בר אמי חוש לה:**

מ זה אחי אין נאמן ואינך מאי קאמרי אי דאמרי אין אחינו הוא אמאי נוטל **בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחינו הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי ירשו אחיו עמו** מכאן דקדק רבינו מאיר ז"ל אם ראובן אומר לשמעון אני חייב לך מנה ושמעון אומר אינך חייב לי אע"פ שאין שמעון מוחל לו פטור ראובן אע"פ שיודע בודאי שהוא חייב לו כדאמר הכא דאע"פ שאומר ראובן לשמעון אחינו הוא ויש לך ליטול עמי ושמעון אומר אינו אחי לא יתן לו ראובן כלום דהוי כאילו מוחל לו ולא הוי כמו מחילה בטעות דכיון שהלה אומר אני חייב לך היה לו להשים על לבו ולדקדק ולא עשה כן אלא אומר בודאי אינך חייב לי מחל לו בלב שלם לא צריכא דקאמרי **אין אנו יודעין. ונפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו.** [דף קלה:] **בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכי נפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים** כגון דיקלא ואלים ארעא ואסיק שרטון תיקו:

מא מתני' מי שמת ונמצאת דייתיקי **קשורה לו על ירכו הרי זו** אינו כלום זיכה בו **לאחר בין מן היורשין** רי"ף סא.
בין שאין מן היורשין דבריו קיימין:

גמ' ת"ר דייתיקי **דא תהא למיקם ולהיות מתנה** רי"ף סב.
שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא מתנה. אמר אביי ה"ק איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה:

יום רעא

מב יתיב רבה בר ר"ה באכסדרה דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דר' יוחנן ש"מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני אין כותבין ונותנין. שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה. ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין. ואוקימנא לה במיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני אף כתובו וחתומו והבו ליה. ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:

מתני' [דף קלו.] הכותב נכסיו לבנו לאחר מיתה צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר מיתה דברי ר"י רבי יוסי אומר אינו צריך:

גמ' וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והתנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא ה"ק גופה קני מהיום ופירות לאחר מיתה ר' יוסי אומר אין צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו. א"ר הלכה כר' יוסי וקשה דאמרי' בפ' המגרש (גיטין דף פה.) אתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו. ותירץ רשב"ם כיון דלא קאמר הדר ביה רב מההיא דאמר הלכה כרבי יוסי אלא אתקין משמע בגט אתקין משום חומרא דעריות וגם אין בו דבר קנין אבל בממון דשייך ביה קנין הלכה כר' יוסי. בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פי' שטר שיש בו קנין מהו פר"ח ז"ל דהכי נהגו במתיבתא כר' יהודה דהא רבא קא מיבעיא ליה אליבא דר"י ואי לית הלכתא כוותיה מנ"מ ונראה דאין ראיה מכאן דאפילו לרבי יוסי מיבעי ליה היכא דאין כתוב זמן בשטר אי מצריך רבי יוסי בהקנאה מהיום ולאחר מיתה ואסיקנא אמר רבא אמר רב נחמן בהקנאה אין צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי:

מג הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אין יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות האב מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים (רי"ף סב:) וה"ה נמי מה שהניח מחובר ועומד ליתלש דהא בפרק הכונס (בבא קמא דף נט.) פסיק רב כר' שמעון דאמר אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורין דכל העומד ליתלש כתלוש דמי והא דתנא ומה שהניח תלוש לאשמועינן פירות שתלשן קודם זמנן ולא היו עומדין ליתלש בשעת שמת האב ואפי' הכי כיון שנתלשו הרי הן של יורשין:

גמ' איתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אומר לא קנה לוקח ור"ש בן [דף קלו:] לקיש אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי והלכתא כריש לקיש בהני תלת חדא הא ואידך דכי אתא רבין אמר תנתן שדה פלוני לפלוני וירש פלוני שדה פלוני ר' יוחנן אמר קנה ור"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להם במתנה וירשום:

מד ואידך דאיתמר החולץ למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ור"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה:

מה תניא [דף קלז.] נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל. הב' מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ורמינהי נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג רבי אדרבי לא קשיא הא לגופה הא לפירא רשב"ג אדרשב"ג. לא קשיא הא לכתחלה והא בדיעבד אמר אביי איזהו רשע ערום זה המשיא (רי"ף סג.) עצה למכור בנכסים כרשב"ג כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה רבה בב"ח א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה רשב"י. שאם נתנו במתנת שכיב מרע לא עשה ולא כלום. מ"ט אמר אביי מתנת ש"מ לא קנה אלא לאחר מיתה וכבר קדמו אתריך וגרסי' לעיל בפירקין (בבא בתרא דף קכה:) בענין ההוא דאמר נכסי לסיבתאי ובתרא לירתאי הוה ליה ברתא דנסיבא ושכיבא בחיי סיבתא ומסיק עלה אמר רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דאי קדמה סיבתא וזבנה זבינה זביני. דשמעת מינה דהלכתא כרשב"ג דאין לשני אלא מה ששייר ראשון ואע"ג דקי"ל כר"ל דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי. אחריך שאני דאין לשני לא גוף ולא פירות אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירי לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו. ובהא מודה

רשב"ג שאם מכר הראשון השני מוציא מיד הלקוחות דהיינו מתני' דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג. והא דקאמר רב נחמן בר יצחק ע"כ לא פליגי רבי ורשב"ג אלא דמר סבר **קנין פירות כקנין הגוף** דמי פי' רשב"ג סבר קנין פירות דהכא כקנין הגוף דמי ואף למכור ומשום אחריך. ורבי סבר קנין פירות דהכא כקנין הפירות דעלמא דלית ליה טעמא דאחריך. **א"ר זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא אמר ליה למיעבד בה איסור לא יהיבנא לך קמ"ל א"ר יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא** לשווייה איסורי הנאה לא יהבית לך קמ"ל:

מו דרש רב נחמן בר רב חסדא אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני בירך בו ונתנו לפלוני אף לרבי יצא. אע"ג דבכה"ג לא קנה לרבי אלא פירות ולא מצי נפיק אא"כ היה הגוף שלו. אפ"ה נפיק ביה משום דאפילו פירות הראשון היינו לצאת בו דאין כאן פירות אחרים דכל עיקרו לא נתנו לו אלא לצאת בו ואם לא נתנו לו ע"מ שיהא גם הגוף שלו בשעה שנטלו לצאת בו א"כ לא נתן לו כלום שהרי בענין אחר אין יכול לצאת בו ומה שאמר אחריך הוי כאילו אמר הרי הוא נתון לך ע"מ שתתנהו אחריך לפלוני והוי כמתנה ע"מ להחזיר דאע"פ שהוא עתיד להחזירו חשוב שלו ויוצא בו מכאן הבאתי ראיה דהשואל טבעת כדי לקדש בו את האשה שהיא מקודשת כיון שאמר ליה שלקדש בו אשה הוא שואלו דעת המשאיל היתה שתהא קנויה לו באותו ענין שיועילו הקדושין ואם לא תועיל ללשון שאלה שתהא מתנה ע"מ להחזיר החפץ או דמיה ועוד הארכתי בראיות בתשובת שאלה אבל אם מכרו או אכלו לרבי לא יצא שהרי לא נתקיים התנאי ולא היתה המתנה מתנה לרשב"ג יצא דאין לשני אלא מה ששייר ראשון:

מז [דף קלז:] **אמר** רבה בר רב הונא האחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית נטלו אחד מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם לאו לא יצא ומה שיוצאים לפעמים כל הקהל באתרוג אחד דעתן מסכמת שיהא כולו לאותו שיוצא בו כל זמן שהוא בידו:

מח אמר רבא אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי. נטלו ויצא בו החזירו יצא. לא החזירו לא יצא. וקמ"ל דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה ואע"ג דהוי תנאי ומעשה בדבר אחד רבא לטעמיה דפליג במי שאחזו דף עה. על רב אדא בר אהבה וסבר רבא דתנאי ומעשה בדבר אחד הוי שפיר תנאי ואע"ג דליכא תנאי כפול פירש רשב"ם דלא בעיא כפול אלא בגיטין וקדושין משום חומרא דעריות אבל בממון בגילוי דעת בעלמא סגי דהא אזלינן בממונא בתר אומדן דעתא. וכן כתב ה"ר שמשון הזקן והביא ראיה מירושלמי פרק האומר בקדושין א"ל ר' יוסי בן בון בכל אתר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן והכא לית ליה א"ר מתנה חומר הוא בעריות ואי אפשר לומר כן דבכמה דוכתי שמעינן ליה לר' מאיר דבעי תנאי כפול במילי דלאו עריות בסוף השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צד.) ובסוף שבועת העדות (שבועות דף לו.) ובנדרים דף יג. גבי לחולין לא אוכל לך ומפרש רבינו תם דלאו משום חומרא דעריות דוקא ולאפוקי תנאי ממון אלא חומר הוא בעריות מבשאר איסורין כגון שתויי יין ופרועי ראש דאמר בסוף שבועת העדות דאפי' ר' מאיר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן ועל הירושלמי קשה דקולא הוא בגיטין הא דבעי' תנאי כפול דאי לא כפליה לתנאי אפי' לא נתקיים התנאי הוי גט ובירושלמי היה כתוב אית ליה בשניהן ועל כרחך האחד מהן טעות והוגה באחרון לית ליה ונראה דגרסי' איפכא בכל אתר לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן והכא אית ליה וקאמר חומר הוא בעריות דאי לא כפיל נמי תנאיה הקדושין והגירושין אינם בטילין לגמרי אלא חולץ מספק הלכך צריך לכפול כל תנאי שבממון ואי לא כפליה התנאי בטיל והמעשה קיים והכא נמימיירי שנעשה התנאי כהלכתו תנאי כפול והתנאי קודם למעשה והן קודם ללאו והספר לא חש להאריך דמלתא דפשיטא הוא שהתנאי נעשה כהלכתו דאי לאו הכי לאהוי תנאי וכן בכמה דוכתי במי שאחזו קתני הרי זה גיטך ע"מ וכו' ולא פיר' דכפליה לתנאיה ושלשה חלוקים ישנו בענין ממון. יש דברים שהדעת מכרעת כל כך דאזלינן בתר אומדנא דדעת ואפילו גילוי דעתא לא בעי כגון שטר מברחת ובמתנת שכיב מרע ובידוע שבנו קיים והכותב כל נכסיו לאשתו ויש דברים דבעיא גילוי דעתא כי ההיא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל דאם לא גילה בדעתו אמרינן דברים שבלב אינם דברים ומיהו סגי בגילוי דעת ואפילו תנאי לא בעי

אבל בכל שאר מילי דבעינן תנאי בעי תנאי כפול ואי לא כפליה לתנאי התנאי בטל והמעשה קיים:

מט ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דבי רב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלא למיגזריה קפיד עלה ואמר קא דשית לי ארעאי. אקניתיה ניהליה כל שני חייו אזל איהו אקנייה לבנו קטן. א"ל רב פפא משום דאתית ממולאי אמרת מילי מולייתא אפי' רשב"ג לא קאמר **אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן** רי"ף סג: **בפרק מי שהיה נשוי** (כתובות דף צה.) **אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד הבעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן לה בידא דלוקח. ומאי שנא** ממי **שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך** ומת השניה מוציאה מיד הלוקח וראשונה מיד השניה ולוקח מיד הראשונה וחוזרות תלילה **עד שיעשו פשרה ביניהם התם אית להו פסידא לכולהו. הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא. ואי קשיא לך הא דאמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני עמדה ונשאת הבעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום והכא קאמר אחריך מוציא מיד הבעל התם דאמר לה כשהיא פנויה הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני בעל לא ליקני:**

נ אמר רבא א"ר נחמן שור זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי הקדישו והחזירו הרי זה מוקדש ומוחזר א"ל רבא לרב נחמן ומאי אהדר ליה אלא א"ר אשי תנינן אי אמר ע"מ שתחזירהו הא אהדריה. ואי אמר ע"מ שתחזירהו לי מידי דחזי לי קאמר:

נא אמר רב **יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה ואפי' עומד וצווח. ורבי יוחנן אמר לא קנה. א"ר אבא בר ממל ולא פליגי כאן בצווח מעיקרו כאן בשותק ולבסוף צווח.** פרשב"ם בצווח מעיקרו לא קנה דאינו קונה בעל כרחו. ומיהו לא תחזור המתנה לנותן שהרי סילק עצמו מן הנכסים והפקירן וכל הקודם בהן זכה. כדאמר בריש פרק בתרא דכריתות דף כד. אמר ר"ל הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה זכה בה אבל בשתק ולבסוף צווח כיון ששתק לא הוי הפקר וזכה בה בעל כרחו. ולא נהירא דבצווח מעיקרא ולא רצה לקבל המתנה אמאי הוי הפקר והלא לא יצתה מרשות הנותן מעולם הוא סילק עצמו מן הנכסים אדעתא שיקבלם הלה ואם לא רצה לקבל אישתכח דלא נפקא מרשותיה כדאמר בהגוזל בתרא דף קטז. גבי חמרא דרב ספרא אדעתא דאריא אפקריה אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה הלכך נראה דבצווח מעיקרו הדרא מתנה למרה אבל שתק ולבסוף צווח לא הדרא למרה דכיון דשתק קנה לה וכשצווח ואמר אי אפשי בה הפקירה וכל הקודם בה זכה והכי מוכח בכריתות דמלתא דר"ל בשתק ולבסוף צווח איירי דפריך התם לר"ל מהא דאמר מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה המתנה לידו מתנה זו מבוטלת תבטל אי אפשי בה דבריו קיימין מאי לאו דבריו קיימין והדרא למר' אלמא הא דר"ל איירי נמי אחר שבאתה המתנה לידו. ועוד יש להוכיח מהא דפריך התם הכותב נכסיו לאחר והיו בהן עבדים כו' עד דקאמר אלא לת"ק כיון דאמר אי אפשי בהן כל המחזיק בהן זכה בהן הוה להו עבדים זרים וקאכלי תרומה והך ברייתא מוקי הכא בשתק ולבסוף צווח אלמא דר"ל איירי נמי **בשתק ולבסוף צווח. האי דינא בשכיב מרע הוא דדבריו ככתובים וכמסורין דמו וכיון ששתק כמו שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה.** [דף קלח.] **א"ר נחמן בר יצחק זיכה לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן** דתניא **הכותב כל נכסיו לאחר והיו בהן עבדים ואמר הלה אי אפשי בהן** אם היה רבן שני כהן הרי אלו אוכלין בתרומה ורשב"ג אומר כיון שאמר הלה אי אפשי בהן זכו בהן היורשין ותנא קמא אפי' עומד וצווח אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן בצווח מעיקרו דכ"ע לא פליגי דלא קני שתק ולבסוף צווח כ"ע לא פליגי דקני כי פליגי שזיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח ת"ק סבר מדשתק קננהו והאי דקצווח מיהדר קהדר **ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד השתא סבר כי לא מטא לידי אמאי אצווח:**

נב ת"ר שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני אין אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה רי"ף סד.

מכולן ודוקא בכה"ג מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני שאין יכול לכוללן כאחת אבל אם היה נותן להם בשוה כל הקודם זכה ואפי' בלא אחריות כיון שהיה יכול לכוללן ולומר תנו לאלו לכל אחד מאתים או תנו לשלשתן שש מאות זוז ש"מ דוקא קאמר תחלה לזה ואח"כ לזה. וכי תימא ליפלוג בדידיה הכל בלא אחריות וי"ל דרבותא קמ"ל כדפרשב"ם אע"ג דאחרון חביב ליה שריבה ליתן לו אפ"ה גובה מן האחרון **אבל אם אמר תנו מאתים לפלוני ואחריו ג' מאות לפלוני ואחריו ד' מאות לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה משל אחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו הא דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן** היינו לפי הממון בעל המאתים שתי תשיעיות ובעל השלש מאות ג' תשיעיות ובעל הד' מאות ד' תשיעיות:

יום רעב

נג ת"ר **שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לבני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל את בכורתו. בבכורתו ידו על העליונה רצה** מאתים זוז נוטלן רצה חלק בכורה **נוטלו ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובתה בכתובתה ידה על העליונה רצתה נוטלתן רצתה כתובתה נוטלת** [דף קלח:] **ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל** את חובו בחובו ידו על העליונה רצה נוטלן רצה נוטל את **חובו ומשום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל את חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר א"ר נחמן אמר לי הונא הא מני ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא דתנן ולא את הבור ולא את הדות ואע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך** ואמר לטפויי מלתא קאתי ה"נ **כיון דלא צריך ואמר לטפויי מלתא קאתי וכן הלכתא.** פרשב"ם הא דקאמר בבכורתו ידו על העליונה דהוא הדין נמי אם אומר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא ולא אמר בבכורתו דידו על העליונה כדפרכינן לקמן ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשנינן ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא אלמא אם לא אמר כראוי הוה אמינא דבחובו או בבכורתו הוא דיטול מאתים זוז ולי נראה דודאי אם אמר תנו מאתים זוז לבני בכורי נוטלו בבכורתו מדהזכיר בכורה וכן לפלוני בחובו אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא או לפלונית אשתי מתנה נתן להם יתר על הראוי להם:

נד ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אלא אם כן מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה א"ר נחמן א"ל הונא תניא ר' מאיר אומר אין כותבין **וחכמים אומרים כותבין ואף ר' מאיר לא אמר אלא משום דחוששין לבית דין טועין אמר רב דימי מנהרדעא הלכה אין חוששין לב"ד טועין ומ"ש מדרבא דאמר אין תולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה** ומיאונין **אע"פ שאין מכירין מאי טעמא** לאו משום דחוששין **לב"ד טועין בי דינא בתר** רי"ף סד: **בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי. ומה שהניח תלוש הרי הן של של יורשין תלוש אין מחובר לא והתניא** [דף קלט.] **שמין את המחוברים ללוקח אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו:**

נה מתני' **הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על** הקטנים **ואין הקטנים ניזונים על הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להם אביהן נתן הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על** הקטנות ואין הקטנות נזונות על **הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות** ינשאו קטנות ואם אמרו קטנות **הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתן אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות:**

גמ' אמר רבא האי גדול אחי דלביש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד לפי שנושא ונותן בנכסים ואיכא רווחא ליתמי כשהוא לבוש במלבושים נאים כי היכי דלישתמעון מיליה. ופרשב"ם דוקא דיעבד אבל לכתחלה אין לזלזל בממון אחיו ורבינו שמעון ז"ל פירש דאפי' לכתחלה מותר כדמשמע בגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נב:) עמרם צבעא אפוטרופא דיתמי הוה אתו

קריביה קמיה דרב נחמן ואמרי קלביש ומיכסי מדיתמי אמר להו כי היכי דלשתמעו מיליה משמע דלכתחלה קאמר רב נחמן דשרי דגדול אחי שנושא ונותן בממון לא גרע מאפוטרופא והא דנקט הכא לשון דיעבד לאשמועינן דשאר אחי אפי' בדיעבד צריכים לשלם **והתנן אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים מתני' בשרכא:**

נו שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי או יורש הוי **לוקח הוי ומלוה על פה אין גובה מן הלקוחות** או רי"ף סה. **יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים** ולא איפשיטא **הלכך מלוה על פה לא גבו מיניה דבעל דאיהו דאפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא** שטר לאיתתא דקיימא לאינסובי:

נז שלח רבין באיגרתיה **מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנה ניזונית מנכסים נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה** [דף קלט:] **רבנן כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שוינהו רבנן כלוקח משום פסידא דידיה ולא חשו לפסידא דלקוחות דאינהו דאפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבא תותי גברא:**

הדרן עלך יש נוחלין

פרק ט

א מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים ירשו והבנות נזונות. ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. והיינו דאיכא בין נכסים מרובין לנכסים מועטין. דבנכסים מרובים הנכסים בחזקת הבנים ומתפרנסים הבנות ואין מזקיקין הבנים להפריש מזון הבנות עד שיבגרו. ואינם מחויבים לצמצם במזונות אלא אם ירצו יוותרו במזונות ומיהו אם יראה לב"ד שאין הבנים משגיחין בישוב העולם ומכלים ממונם באנפרות כמאכל יורשים מחויבים להשגיח בתקנת הבנות ולהפריש חלק הבנות אף בנכסים מרובין ובנכסים מועטים מוציאים חלק הבנות והשאר לבנים אדמון אומר מפני **שאני זכר הפסדתי** **א"ר גמליאל רואה אני את דברי אדמון** פרשב"ם דהלכה כאדמון משום דאמר בפרק בתרא דכתובות דף קט. כ"מ שאר"ג **רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו.** ורב אלפס ז"ל פסק דלית הלכה כאדמון משום דסוגיא דשמעתין כת"ק אזלא ושלא לסתור כלל דהתם איכא למימר דאדמון אינו אלא כמתמיה בעלמא. ונראה לר"ג דבריו דיפה היה תמיה:

גמ' וכמה הן **מרובין אמר רב יהודה אמר** רב כל מקום שיזונו מהן אלו ואלו יב"ח כי אמריתה קמיה דשמואל א"ל זו דברי ר"ג ברבי אבל חכמים אומרים **כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו. איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בב"ח אמר ר' יוחנן כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובין** פחות מכן מועטין ואי ליכא כדי שיזונו אלו ואלו עד שיבגרו שקלי להו בנות לכולהו אמר רבא מוציאין מזונות לבנות **והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דקמיתזני אע"ג דמועטין נינהו נזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יותר מבנים ולמישקל הכל לא והכי שדר** ממתיבתא גאון כדכתבינן ואם יש מקרקעי ומטלטלי והמקרקעי היו מועטין וע"י המטלטלי נעשו מרובין הבנים ירשו ולא מצו בנות למימר כיון דעיקר שעבודנו על המקרקעי יפרישו לנו מהן למזונותינו אלא המטלטלין מצטרפין עם המקרקעי לעשות מרובין אע"פ שאין להן דין מקרקעי בנכסים מועטין ורב האי ז"ל כתב בתשובה אההיא **דיתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו** והאידנא כיון דתקינו מזוני לבנות ממטלטלי מה לי קרקע כדהוה מה לי שקלי דמים דיליה אי שקלי דמים יהבי מזונות לבנות. וכן כתב הרמב"ן ז"ל דרב האי לית ליה מה שכתב רב אלפס דנכסים מועטים לא שייך במטלטלים ול"נ דלא פליג עליה דודאי אם ירשו מטלטלין מאביהן אית ליה שפיר דלא תקנו רבנן בתראי שידחו הבנות את הבנים דמלתא דמסתבר הוא דלא אלימא לתקנתייהו כולי האי דדי לנו בזה שתקנו שיזונו יחד אבל אם הניח אביהן מקרקעי נכסים מועטים ומכרום לפי התקנה חזרו דמיהן לדין מקרקעי אע"פ שנעשו עתה מטלטלי:

ב פשיטא מרובין ונתמעטו זכו בהן יורשים ויזונו יחדיו עד שיכלו הנכסים מועטים ונתרבו מאי יפרישו

חלק הבנות כדין מועטים או יזונו יחדיו [דף קמ.] **ת"ש דא"ר אסי אר"י יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים מה שמכרו מכרו** ואין חייבין לזון את הבנות מן הדמים ואין לתמוה מה לי דמים מה לי נכסים משום דמזון האשה והבנות דוקא ממקרקעי ולא ממטלטלי וכשמכרו הקרקעות נעשו הדמים מטלטלים. מידי דהוה איתומים שמכרו נכסי אביהן דאין מחויבים לפרוע מלוה אביהן מן הדמים וכן משמע מתוך דברי רב האי גאון שכתב דבתר דתקינו רבנן מזוני ממטלטלי חייבין ליתן מן הדמים משמע הא קודם לכן לא וגם דברי רב האי תמוהין דהני זוזי לא אשתעבדו לבנות אלא שעבודייהו אנכסי אבוהון וכיון שמכרו ואין יכולין לטרוף הפסידו למה הדבר דומה למלוה על פה שיצאתה על היתומים ומכרו נכסים שאין בעל חוב גובה מן הדמים שבידם דלאו הני זוזי שבק אבוהון ותדע שאין הבנות נזונות מדמי נכסים מועטים שקדמו ומכרו הבנים דאת"ל דנזונות מהן היכי מוכיח מהכא מדרב אסי שיש זכות ליתומים בנכסים מועטים מהא דקאמר שאם קדמו ומכרו מה שמכרו מכרו והלא צריכין לפרנס הבנות מן הדמים ועוד דאמר בסוטה פרק היה נוטל (סוטה דף כא:) איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים מועטים. ואם היו חייבין לפרנס הבנות מן הדמים למה הוא רשע ערום מאי קעביד ומאי אהנו מעשיו אלא ודאי הדמים שלהן: יתומים שקדמו ומכרו פרשב"ם קודם שהעמידו' בנות בדין וכן פרש"י בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) וכן מסתבר דאם יכולין למכור אף אחר שהעמידום בדין קודם שמכרו הבנות הבנים א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם שמא הבנות אינן רוצות למכור כי רוצות להתפרנס בשבח הקרקע ומיהו ביבמות בכתובות מוכח דאף אחר שעמדו בדין אם מכרו מכור אע"פ שזיכו ב"ד הבנות בגוף הקרקע להתפרנס ממנה אכתי ברשות היתומים קאי דאם נשאו הבנות חוזר המותר לבנים כדאיתא בכתובות בס"פ נערה דף נג: דאי אינסיב ולא בגר כ"ע לא פליגי דאין נזונות יותר וכן מוכח ביבמות פרק אלמנה דף סז. דקתני התם רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר הבת מאכיל והבן אינו מאכיל ומוקי לה התם בדאיכא בנים ובנות ונכסים מועטין ואמן מעוברת בן אינו מאכיל את עבדי אביו משום חלקו של עובר והבת מאכלת דממה נפשך אין לעובר זכיה דאם זכר הוא לא עדיף מבנים דקיימי קמן ואם היא בת לא עבוד לה רבנן תקנתא כיון דלא יצתה לאויר העולם ופריך והא **אמר רב אסי יתומים שקדמו ומכרו** וכו' אלמא יש כח לבנים בנכסים מועטים ואם איתא שאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין לישניהא דאמר רבי ישמעאל דבת מאכלת היינו אחר שעמדו בדין. ועוד ראיה מהא דאמר בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) יתומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ופריך מ"ש מהא **דאמר רב אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים** רי"ף סה: **מועטין** וכו' ומשני הכא תפיסה מחיים התם לא תפסי בנות מחיים משמע אע"ג דתפסי לאחר מיתה מכרן קיים וכן משמע נמי בשמעתין דאם איתא דאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין אכתי תיבעי ליה מועטין ונתרבו אחר שעמד בדין מאי ומיהו איכא למימר דהא פשיטא ליה דכבר זכו הבנות ואין לבנים בהן כלום. ונראה לקיים דברי רש"י ורשב"ם דאחר שהעמידו ב"ד נכסים ביד הבנות פקע כח הבנים ואין ממכרן מכר והא דלא מוקי מילתא דרבי ישמעאל לאחר שעמדו בדין משום דאכתי יש ליתומים תפיסת יד בהן אם ינשאו הבנות קודם בגרות כדפרישית ובזכייה מועטת שיש לעובר בהן לא אכלי עבדים בתרומה ומהאי טעמא נמי איכא למימר בשמעתין שברשות היתומים נתרבו כיון שאין הפסד לבנות במזונותיהן והא דמייתי הכא ובפרק אלמנה מילתא דרבי אסי אע"פ שאין זה טעם מספיק אחר שעמדו בדין מ"מ מייתי לה משום דמימרא מפורשת היא שלא יצאו מרשות הבנים כל זמן שלא עמדו בדין ומהאי טעמא דפרישנא אף אחר שעמדו בדין לא יצאו מרשות הבנים וההיא דכתובות נ"ל לדחות דהכי פירושו הכא תפיסה מחיים ולא שייך בה קדימה כי מחיים היתה דרה בבית וכשמת בעלה הרי היא מוחזקת ועומדת התם לא תפסי בנות מחיים ושייך בה קדימה קודם שהחזיקום ב"ד:

ג איבעיא להו ב"ח מהו שימעט בנכסים בת אשתו מהו שתמעט בנכסים. אלמנה [דף קמ:] **מהו שתמעט בנכסים.** אלמנתו ובת איזה מהן קודמת פירש הרמב"ם דפשיטא ליה שאם הניח אלמנה ובנים בלא בנות דאין שייך לומר באלמנה נכסים מועטין לומר האלמנה תזון והבנים ישאלו על הפתחים וכן נמי אם לא הניח אלא אלמנה ובת לא אמרינן האלמנה תזון והבנות ישאלו על הפתחים והיינו טעמא לפי שאין שיעור קצובה לאלמנה

לפי שפעמים נשאת ברחוק זמן ופעמים בקרוב ואין לדבר קצבה עד אימת הוו מרובין ואימת הוו מועטין הלכך לא תקנו לעקור מן התורה דבר בשביל מזונות האלמנה אבל בנות יש להן קצבה עד שיבגרו. והך בעיא מיירי כשיש בנים ובנות ואלמנה ואין מזון לבנים ובנות עד שיבגרו הלכך בלא האלמנה נעשו הנכסים מועטים ונסתלקו הבנים. ומיבעיא ליה כיון דאלמנה ובנות באות מכח תנאי כתובה איזה מהן קודמת **ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים מועטים מה הבת אצל האחים הבת ניזונית והבנים יחזרו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונות והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטא ולקולא עבדינן ולא ממעטי'** דנכסים בחזקת בנים קיימים **ולא מפקינן מינייהו אלא בראיה** והא דלא איבעיא ליה בכתובת אלמנה אי ממעטא דמשום דפשיטא ליה כיון דבתנאי ב"ד אית לה דכמאן דגביא דמי וממעטא ותימה דאמאי לא מיבעיא ליה פרנסה מהו שתמעט אי בעינן שיהא מרובין בלא עישור נכסים או דלמא אפ"ה נקראים מרובים ומסתברא כיון שלא הגיע זמנה לגבות לא ממעטא. ירושלמי אלמנה ובנים שניהם שוין אלמנה ובנות שתיהן שוות אין האלמנה דוחה את הבנות ולא הבנות רוחות האלמנה. פעמים שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים. כשם שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים כך תדחה את הבנים ראויה היא לתבוע כתובתה ולא מזונותיה פירוש כיון שראויה להתפרנס מכתובתה לא ראו חכמים לעקור נחלה דאורייתא בשביל מזונותיה ירושלמי הדא דאיתמר והוא שיהא מזון לאלו ולאלו יב"ח חוץ מכתובת אשה וחוץ ממזון מנה חוץ מפרנסות בנות חוץ ממלוה בעדים חוץ ממלוה בשטר חוץ מקבורה משמע דפליגי אגמרא דידן דסלקו בתיקו:

ד מתני' הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובים הזכרים דוחין אותו אצל הנקיבות ובזמן שהנכסים מועטים הנקיבות דוחין אותו אצל הזכרים. האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה. ילדה נקיבה תטול מאתים ילדה נקיבה נוטלת מאתים. ילדה זכר יטול מנה ואם נקיבה תטול מאתים וילדה זכר ונקיבה הזכר נוטל מנה והנקיבה נוטלת רי"ף סו.
מאתים ילדה טומטום אין נוטל כלום ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול. ואם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל והא דתנא **ילדה טומטום אין נוטל אוקמא רבא כרשב"ג דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה עליהן. ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל בפחות שבשניהם.** טומטום ובן בנכסי אביהן הבן יורש וטומטום ניזון. טומטום ובת בנכסים מרובין טומטום שקיל שלשה רבעי ממון פלגא שקיל ממה נפשך ואידך הוי [דף קמא.] ממון המוטל בספק וחולקין אפילו לרבנן דסומכוס כיון שאין אחד מהן מוחזק. בנכסים מועטים טומטום יחזור על הפתחים כמו שאין יורש עם הבן דהוי כמו ספק ויבם בנכסי סבא יבמות דף לח: דהוי ספק ספק ויבם ודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי:

ה ההוא דאמר [דף קמא:] **לדביתהו נכסי להאי דמעברת אמר רב הונא הוי מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו איני יודע מי שנאה** [דף קמב:] **ור' יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה וא"ת משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו אמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי** עשרה ואימא לך באנפייהו **המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה** לכשתלד קנה כדרב נחמן דהלכתא כוותיה בדיני והוא שלא מת המזכה וגם המזכה לא חזר בו קודם שנולד הולד דאם חזר בו או מת ונפול נכסי קמי יתמי מודה ר"נ דלא קנה דלא נגמר הקניה עד שיולד. ומיירי שלא הקנה לו בקנין סודר דלכשיולד הדר סודרא למריה וגם לא בחזקה אלא במשיכה וישנו ברשות הזוכה כשנולד העובר או דקאי באגם או קרקע בשטר והשטר ביד הזוכה כשנולד:

ו ההוא דאמר לדביתהו נכסי לבנייך די יהווין ליך מנאי אתא ברי' קשישא אמר **וההוא גברא מה תיהוי עליה אמר ליה זיל קני כחד מינייהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתנהו. האי קנה או לא קנה** ואסיקנא דלא קנה מ"ט אי [דף קמג.] אמר ליה **קני כחמור מי קני ה"נ** רי"ף סו:
לא קני דאיתמר קני כחמור לא קנה את וחמור רב נחמן אמר קנה מחצה ורב המנונא אמר לא קנה כלום ורב ששת אמר קנה הכל וקיימא לן הלכתא כרב נחמן בדיני ואע"ג דהמזכה לעובר לא קנה היינו דוקא מתנה אבל בירושה הבא מאליה פסק הרמב"ם דהלכה כרבי

יוסי דהכי מוכח ביבמות בפרק אלמנה דף סז. אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי יוסי אבל חכמים אומרים כו' ומסיק זו ולא ס"ל מאי קא משמע לן דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי ומי פליגי עליה והתנן זו עדות העיד ר' יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב מי קתני וקבלו ממנו והודו לו קתני דמסתבר טעמיה והארכתי יותר ביבמות בפרק אלמנה לכ"ג:

ז ההוא דאמר לדביתהו נכסי לך ולבניך. אמר רב יוסף אשתו קנה פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אומר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו והלכה כרב יוסף. וכן הדין אם היו הנפרטין מרובין והנכללין מועטין נוטלין הנפרטין מחצה. ואף אם מגיע לאחד מן הנפרטין פחות מלאחד מן הנכללין כגון אם אמר נכסי לפלוני ולפלוני ולפלוני ולבני ראובן ולא היו לו כי אם שני בנים:

ח ההוא דשדר פיסקא [דף קמג:] **דשיראי לביתיה א"ר אמי** הראוי לבנים לבנים הראוי **לבנות לבנות. ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה** שדריה ואי בנתיה לא אינסיבו לא שביק איניש בנתיה ושדר לכלתיה: **ירושלמי בפ' שני דייני גזירות מי ששלח ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבניי בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבניי אין הבנות בכלל: ההוא דאמר נכסי לבניי הוו ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בניי או לא אמר אביי ובני דן חושים רבא אמר ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר** ובני איתן **עזריה: ההוא דאמר להו נכסאי לבניי ה"ל ברא ובר ברא מי קרו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קרו אינשי לבר ברא בני מר בר רב אשי אמר לא קרו אינשי לבר ברא בני תניא כוותיה דמר בר רב אשי המודר הנאה מבנים מותר בבני בנים** לכאורה משמע הא דמספקא ליה משום דלא הוה ליה אלא חד ברא אבל אי הוו ליה תרין בנין פשיטא ליה דלא קרו אינשי לבר ברא בני וקשה דא"כ מה מייתי מהנודר מן הבנים דהנודר הנאה מן הבנים משמע דאית ליה בני טובא וצריך לומר דמשמע ליה דמתניתין איירי בכל ענין אפילו לית ליה אלא בן אחד ובן הבן ונדר מן הבנים מותר בבני בנים ור"ת מפרש דמבעיא ליה בכל ענין בין אית ליה חדא ברא ובין אית ליה בני טובא ומיבעיא ליה אי בלשון בני אדם קרו אינשי לבר ברא בני ומייתי ראיה ממתניתין דהנודר משום דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

יום רעג

ט מתני' הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח לנו אבא הרי אנו עושין ואוכלין השביחו לעצמן. וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה רי"ף סז.
לאמצע ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה פירש הריב"ם דלאורחא דמילתא נקט גדולים וקטנים דה"ה נמי גדולים וגדולים דאחוה דרב ספרא גדולים הוו ולא היא דדלמא קטנים הוו מיהו נ"ל דמילתא דפשיטא היא ואף ראיה אין צריך דברישא כיון דלקטנים מאיל כ"ש לגדולים דמימר אמר איטרחנא השתא וגם הם יטריחו היום או מחר ועוד אין דרך שירד אדם לנכסי גדול שיש בו דעת לחלוק וחולק בלא ידיעתו אי לאו דמחיל ליה אבל בקטן אפשר דיורד אדעתא להשביח לעצמו והאי דלא אודעיה דמימר אמר אף אם אודיענו אין בו דעת לחלוק ואפ"ה אמר דמחל כ"ש לגדולים ובסיפא כיון דלגבי קטנים אמר כיון דאודעיה הוי מחילה כ"ש לגדולים דבני מחילה נינהו וגם היה בהן דעת לחלוק ולא חלקו: השביחו לאמצע ואף שכר עמלן לא יטלו ולא דמו לשאר שותף דאמר לעיל (בבא בתרא דף מב:) שותף כיורד ברשות דמי ונוטל כדין אריס משום דשותפין לא מחלי אהדדי אבל אחין מחלי אהדדי ובסיפא כי אמר ראו מה שהניח השביחו לעצמן ויטלו כל השבח ואע"ג דבשאר שותף אין לו בשבח אלא כאריס ואפילו אמר ראו הריני עושה לעצמי דשאני שותפין דלהשתכר נשתתפו ומקפידין זה על זה שחבירו ישתכר ולא הוא הלכך לא מחלי כלל אהדדי אבל אחין שירשו מאביהן ולא נשתתפו יחד אדעתא להשתכר מה יפסידו הקטנים אם ישביחו הגדולים לעצמן ה"ל זה נהנה וזה אינו חסר וכן הגדולים נמי כיון שהם אינם רוצים להשביח וכי היכי דברישא הוי השבח לאמצע ולא יטלו אף שכר טורחם דמסתמא מחלו כיון דלא אמרו ראו הרי אנו עושים ואוכלין כ"ש בסיפא כיון שאמרו ראו ולא חששו להשביח עמהם שמחלו להן כל השבח בפירוש ר"ח גרסי' אם אמר בבית דין ראו וכן איתא נמי בירושלמי דכיון שאמר בב"ד ולא חששו הב"ד לחלוק והניחו להם להשביח כל הנכסים ראו ב"ד שיש תועלת ליתומים בדבר אבל אמרו בפני עדים לא

יטלו אפילו כאריס דהוה כשדה שאינה עשויה ליטע דידו על התחתונה דאם היה אומר לפני ב"ד גם הם היו מעמידין פועלים להשביח ובגדולים אין חילוק בין בית דין לעדים. ראו מה שהניח לנו אבינו פרשב"ם ומזומנים אנו לחלוק ומה שנשביח נשביח מחלקנו ומתוך לשונו משמע שלא השביחו כל הנכסים אלא לפי המגיע לחלקם ובגמרא לא משמע הכי דאמר רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו משמע שנטל כולן ועוד דאי לא נטל אלא חלקו אפילו איניש אחרינא נמי דזוזי כמאן דפליגי דמי ב"מ דף סט. וגם מתוך הסברא נראה דאין לחלק בין כל הנכסים למקצתן דמאן פלג ליה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לאמצע: [דף קמד.] **רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוהי קתבעו ליה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני.** והוי כאילו אמר להן ראו והשביח לעצמו:

י וכן האשה שהשביחה אשה מאי עבידתה אמר רב ירמיה באשה יורשת פרשב"ם אשה שמת בעלה והיא ניזונית מנכסי יתומים והשביחה את הנכסים אף שכר טרחה אינה נוטלת כיון דניזונית משל יתומים מעשה ידיה שלהן ואם אינה ניזונית כגון שתבעה כתובתה בב"ד דשוב אין לה מזונות והניח בעלה נכסים מועטין שאין בהן כדי כתובתה אם אמרה ראו מה שהנית לי בעלי ונתעצלו בית דין או היורשים מלהשביעה ולהגבותה כתובתה אפילו השביחו נכסים ועמדו על אלף דינרים השביחה לעצמה אבל השביחה הנכסים בסתם נוטלת כתובתה והמותר ליורשים ומתוך לשונו משמע דשאין נוטלת בשבח כלום ולא נהירא דדוקא אשה יורשת דאחיל הוא דמחלי אהדדי אבל אשה שאינה יורשת הוי אצל הבנים כיורדת בנכסי אחר ונוטלת שכר טירחה אף שידה על התחתונה. ליקח בשדה שאינה עשויה ליטע את ההוצאה אם השבח מרובה ואם הן מעות אינה נוטלת רק שכר טרחה דבר מועט כיון שלא קבלה עליה אחריות וגם מה שפירש אם לא היה בנכסים כדי כתובתה אם השביחתן שגובה כתובתה מאות. שבח לא נהירא דכיון שהשבח ליתומים משום דלא אמרה ראו אינה גובה כתובתה ממנו דתנן בפ' יש בכור (בכורות דף נב.) דאין אשה גובה כתובתה מן השבח ואף על פי שגובה עכשיו כתובתה ממטלטלין היינו מתקנת הגאונים שגובה ממטלטלי כמו ממקרקעי אבל שבח אפילו ממקרקעי לא גביא גם מה שפירש אם אמרו ראו שהשביתה לעצמה לא נהירא לי דלא מצינו שע"י ראו יהא השבח לעצמו אלא למי שיש לו חלק בגוף הנכסים אבל בעל חוב ואשה בכתובתה אין להם לירד לנכסים אלא על פי ב"ד ואמרי' בכתובות פרק אלמנה דף צח. אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום ואפילו עשו לה ב"ד הכרזה ואי אייקור ברשותא דיתמי אייקור:

יא אמר רבי חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ודוקא גדול ואפילו קדמוהו בנות ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון לזכרים: פשיטא יחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי יחד לו אביו בית וכלי בית בית לא קנה כלי בית קנה **אמר ר' ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו מוניינא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא: אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך הא דא"ר הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:**

יב מתני' האחין [דף קמד:] **והשותפין שנפל אחד מהן** רי"ף סז:
לאומנות נפל לאמצע מפרש בירושלמי בין לריוח בין להפסד. חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו:

גמ' תנא **לאומנות המלך. ת"ר אחד מן האחין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין ואם מחמת עצמו לעצמו ת"ר אחד מן האחין שנטל מאתים זוז והלך ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחין לומר אם אתה אצלנו יש לך מזונות ואם אין אתה אצלנו אין לך מזונות** וליתבו ליה כל היכא דאיתיה **מסייע ליה לרב הונא דאמר ברכת הבית ברובה וליתבו ליה לפי ברכת הבית. אין הכי נמי: חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו שלח רבין משמיה דרבי אילעי לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס מתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדרבי**

חנינא דאמר הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם. תוספתא אמר רשב"ג במה דברים אמורים ברפואה שיש לה קצבה אבל ברפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע:

יג מתני' האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה שושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינות נגבית בב"ד אבל שלח לו חבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים:

גמ' והתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רבא לא קשיא מתניתין בסתם ברייתא בדמפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו שלח אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דה"ל ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם לימא ליה [דף קמה.] תנו לי שושביני ואשמח עמו אמר ר' יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו שבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו לו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין דהדר ביה איהו מוהר הדרי קדושין לא הדרי הדרא בה איהי אפילו קדושין הדרי אמימר אמר
קדושין לא הדרי גזירה שמא יאמרו קדושין תופסין רי"ף סח.
באחותה וכן הלכתא:

יום רעד

יד ת"ר רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית ואין שביעית [דף קמה:] משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה דכמלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא ביה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהו"ל ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב כהנא כללא דשושבינות הוה במתא איבעי ליה למיתי היה קרוב למתא כדשמע קל טבלא איבעי ליה למיתי הוה באתרא דלא מצי שמע איבעי ליה לאודעיה לא אודעיה תרעומות אית ליה ושלומי משלם ועד כמה אמר אביי נהוג בי גננא עד זוזא אייתיה בכיסיה אכלה בכריסיה נגד ארבע משלם פלגא מכאן ואילך איניש כחשיבותיה ת"ר עשה עמו בפומבי ובקש לעשות עמו בצנעה יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה ובקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך בדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה ובקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו כשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת ובקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי:

טו מתני' [דף קמו.] השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם במאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שלח סבלונות מרובין שיבואו עמה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין שתשתמש בהן והיא בבית אביה אינן נגבין:

גמ' אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא פשיטא דינר תנן מהו דתימא הוא הדין דאפילו פחות מדינר והאי דקתני דינר אורחא דמילתא קתני קמ"ל. אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שגרו לו מאי ת"ש דאמר ר' יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן וכלי זהב וכלי כסף וכלי מילתא ורבה בשמחתו והלך ועמד על פתח בית חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה ר' אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין לבלות אין נגבין ושאין עשויין לבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שגרו לו או שאכל שלוחו לא
איפשיטו ואינן נגבין. איבעיא להו מהו שישלם שבח רי"ף סח:
סבלונות תיקו בעי רבא סבלונות העשויין לבלות ולא בלו מהו ולא איפשיטא:

טז אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שאמרו לו אשתו תותרניתא היא ונכנס אחריה לחורבה לבודקה אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל אמרה לו מאן [דף קמו:] יהיב לן מכותבת דיריחו ואכילנא ביה נפיל עליה חורבה ומתה. אמרו חכמים הואיל ונכנס אחריה לבודקה אם מתה אין יורשה. פרשב"ם דבנשואה מיירי וכיון דנכנס אחריה לבודקה היה בדעתו לגרשה אם ימצאנה בעלת מום ומתה קודם שנתפייס עמה הלכך אין יורשה. ומהכא שמעינן מי שמתה אשתו מתוך קטטה שהיה בדעתו לגרשה אין יורשה וכדאמרי' בגיטין דף יח. כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין הבעל אוכל פירות ויש גורסין הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבדקה

ומוקי לה בארוסה וקשה להך גירסא דאפילו בא עליה קיימא לן דאינו יורשה כדתניא כתובות דף נג. אשתו ארוסה אם מתה אינו יורשה ונראה דלא קשה דאמרי' בכתובות דף מח: נכנס עמה לחצר סתם חצר דידיה לנישואין וזו החורבה שלו היתה ונכנס עמה לבודקה והוא טוען שנכנס עמה לשם נישואין באם לא ימצאנה תותרנית ולא מצאה בעלת מום והרי היא אשתו וזכה בירושתה ואמרו חכמים הואיל וכניסתו היתה לבודקה לא חשבינן להך כניסה נישואין ואין יורשה והשתא אין ראיה לפסק רשב"ם שאם מתה מתוך קטטה אין יורשה וההיא דנתן עיניו לגרשה אין ראיה חדא דר' יוחנן פליג עליה דר"ל ואמר דיש לבעל פירות עד שעת כתיבה לר' שמעון ועד שעת חתימה לרבנן ועוד אפילו משעת כתיבה וחתימה לא הפסיד הבעל פירות אלא כשנתגרשה לבסוף ועוד תמיה לי מה ענין אכילת פירות שהוא תקנת חכמים ואפשר שלא תקנו לו כשנתן עיניו לגרשה אבל ירושה דאורייתא מי הפקיע ירושתו אם הוא שונאה אטו אב שבנו שונאו לא יירשנו ועוד אי הא עובדא בנשואה איירי מה הוצרך ליכנס אחריה לחורבה כדי לבודקה למה לא בדקה בתוך ביתו: **יתיב רבא סבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר בין שמת הוא ובין שמתה היא ואפילו הדר ביה איהו סבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי הדרא ביה איהי אפילו כישא דירקא הדרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להו דמי בשר בזול:**

יז מתני' שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת:

גמ' מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה ידע דחיי לא הוה כתיב לכולהו ניכסי לאחרינא:

יח ותניא נמי הכי **מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה** כותבו ואמר רב נחמן **הלכה כר"ש בן מנסיא ת"ר** מי שהיה חולה ומוטל על **המטה** [דף קמז.] **ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה** לו **שיש לו בן ועכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני** כמדומה לו **שאשתו מעוברת עכשיו שאין אשתו מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שאשתו מעוברת אין מתנתו מתנה.** מניין למתנת שכיב מרע מן התורה אמר רמי בר יחזקאל מהכא ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויצו אל ביתו וגו' בצוואה בעלמא ומכאן משמע דיוצא בקולר יש לו דין שכיב מרע וכן בגיטין דף סה: גבי גניבא יוצא בקולר הוה ורב אלפס ז"ל כתב דיוצא בקולר ומפרש ויוצא בשיירא ומסוכן כולהו בצוואה דידהו כמצוה מחמת מיתה נינהו ולא מסתבר טעמיה במפרש ויוצא בשיירא דודאי יוצא בקולר הוי יוצא ליהרג ואין לך מצוה מחמת מיתה גדול מזה כדחזינן באחתיה דרב דימי דאמרה ווי ווי דמייתא ההיא איתתא קרי ליה מצוה מחמת מיתה אע"ג דלא הזכירה מיתה בשעת המתנה דבגלוי מילתא בעלמא סגי וכן מסוכן שתקף עליו החולי ונטוי למות כל צוואתו חשבינן מחמת מיתה אפילו לא הזכיר מיתה והכי איתא בירושלמי דפיאה איזהו שכיב מרע כל שלא קפץ עליו החולי דרך ארץ הקרובים נכנסין אצלו מיד והרחוקים אחר שלשה ימים ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסים מיד אלמא משמע דאחר שלשה ימים נקרא שכיב מרע וכל צוואתו מחמת מיתה הוא אבל מפרש ויוצא בשיירא נהי דלענין גט מדמינן להו ליוצא בקולר היינו לענין בהלה דמחמת טרדת הדרך הם בהולים ואין דעתן מיושבת עליהן לגמור דבריהם ולומר תנו ובהילי טפי ממסוכן אבל לענין נתינת ממון לא דמו כלל ויוצא בקולר ומסוכן כשנתנו כל ממונם ודאי אדעתא שהן סבורין למות נתנו אבל מפרש ויוצא בשיירא מדעתם יצאו ודעתם לחזור וכן כתב ה"ר יונה ז"ל:

יט [דף קמז:] **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע** מדרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו ומי אמר רב נחמן הכי **והא אמר רבא אמר רב נחמן אף על גב דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול** רי"ף סט.
ואפילו יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת ש"מ שאין היורש יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא מש"ה אין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אינה של תורה ועשאוה כשל תורה:

כ אמר רבא אמר רב נחמן **ש"מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו ותנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו** דבל מידי דליתיה בבריא בקנין ליתיה בשכיב מרע באמירה. **אמר רבא אמר רב נחמן**

שכיב מרע שאמר [דף קמח.] הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני ואף על גב דליתיה בבריא ואפילו. בקנין הואיל וישנו בבריא במעמד שלשתן. איבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר מקים פירי או לא ואת"ל פירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו מהו אמר רב נחמן את"ל דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה בעין יפה משייר ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בו זיזין וגזוזטראות מוציא ובמוכר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי הילכך קנה מי שניתן לו הדקל גם הפירות:

כא [דף קמח:] **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן ואם עמד אין חוזר אלא באחרון ודלמא עיוני קמעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר ר' יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים** במדינת הים והא דחיישינן מספיקא לאפוקי ממונא היינו טעמא משום דיש כאן מתנה גמורה בקנין אלא דמחמת אומדנא הוא דאמרינן אם עמד חוזר והאי אומדנא לא אמרינן אלא היכא דבריר לן בודאי דהוי מתנה בכל נכסיו אבל היכא דמספקא לן לא אמרינן אומדנא וכי תקשי לך דהכא מספיקא אמר דקני ולעיל פריך ודלמא עיוני קמעיין ולא קני וי"ל משום דאיכא רגלים לדבר שאינו נמלך שהרי חלק כל נכסיו אלא ששתק בינתים לעיין כמה לזה וכמה יתן לזה והריב"ם פירש דהא דפריך לעיל ודלמא עיוני קמעיין ארישא קאי דקאמר אם כמחלק אם עמד חוזר בכולן ופריך ודלמא כשנתן לראשון לא היה דעתו ליתן לאחר ועיוני קא מעיין ונמלך ונתן לאחר ומתניתין דקתני לא **שייר קרקע כל שהוא** אין מתנתו מתנה ולא חיישינן לנמלך מיירי כגון דאמר כל נכסיו לפלוני ופלוני ואח"כ פירש מה יתנו לכל אחד ואחד. **ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה היכי משכחת לה אמר רב נחמן באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק:**

רי"ף סט: **כב איבעיא** להו חזרה במקצת הוי חזרה בכולה או **לא ת"ש כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה ושני לא קנה.** וכולן מה ששייר ולא נתן לראשון **ומשכחת לה לרישא בין כשמת בין כשעמד** ראשון לא קנה דחזרה במקצת הוי חזרה בכולה ושני קנה אפילו עמד דהויא לה מתנת שכיב מרע במקצת בקנין **וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי כשמת שני קנה:**

כג איבעיא להו המקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חלק כל נכסיו לעניים מהו תיקו וכיון דסלקו בתיקו מספקא לן אי שייך הכא אומדנא או לא יראה שאין מבטלין ההקדש וההפקר והחילוק שחילק אין מבטלין מעשיו אלא היכא דבריר לן אומדנא כדפירשתי לעיל:

כד אמר רב ששת יטול ויזכה יחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן בשכיב מרע וכ"ש בבריא שיש עמו קנין **במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקה היא: איבעיא להו יהנה בהן מהו** [דף קמט.] **יראה בהן מהו יעמוד בהן ישען בהן מהו תיקו** ולא קנה. **איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין א"ר יהודה אמר רב אם עמד חוזר וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי דאיתנהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו. איבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו** מי אמרינן שלו הוו מקודם לכן ואע"פ שמוחזקין ועומדין הנכסים בחזקת שכיב מרע עד היום הזה מ"מ בתר הודאתו אזלינן דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והרי הודה שהיה שלו ואם עמד אינו חוזר או דלמא כיון שהודה על כל נכסיו נראה שאין זה אלא מתנה שיהו שלו אם ימות ואם עמד חוזר:

כה ת"ש דאיסור גיורא הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רי"ף ע. **רבא ורב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה. אמר רבא היכי ליקני רב מרי להני זוזי אי בירושה גר לאו בר ירושה הוא ואי** במתנת שכיב מרע **מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה** במתנת שכיב מרע **כל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנת שכיב מרע אי משיכה ליתנהו גביה אי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין אי אגב ארעא לית ליה ארעא אי במעמד שלשתן אי שלח לי לא אזילנא. מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי ולודי איסור דהני זוזי דרב מרי נינהו ולקנינהו באודיתא אדהכי נפקא אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר מגמרו טענתה לאינשי ומפסדי לי** אלמא הודאה לא הויא כמתנה ואם עמד אין חוזר דאי הויא

כמתנה גר דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן. **דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא** דקאמר ועיקרא דהא מילתא משום דק"ל לגבי יורש לשון מתנה ולשון ירושה ולגבי שכיב מרע לשון מתנה ולשון ירושה **חד טעמא נינהו כדאמרינן במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן** ברוקה היא ואמר נמי **שלח רב אחא בר רב** איקא **לדברי רבי יוחנן בן ברוקה נכסיי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי יורש חדא מינלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאין יורש ואפילו לגר בעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי והכי שדר מר רב האי גאון ז"ל. גם** כי נתלה באילן גדול דברים תמוהין הן דמאי נפקא מינה בהא דרב מרי בנו של איסור גיורא היה מאתר שהיתה הורתו שלא בקדושה ואין ראוי ליורשו מה לי איסור גיורא שנתן לרב מרי בנו ומה לי אדם אחר אי מהני לאדם אחר אמאי לא מהני נמי לרב מרי בנו ואין אלו אלא דברי נביאות:

כו [דף קמט:] **שייר קרקע כל שהוא כו'. וכמה כל שהוא רב יהודה אמר קרקע כדי פרנסתו** ורב ירמיה אמר מטלטלין כדי פרנסתו אמר רבי זירא כמה מכוונן שמעתא דסבי קרקע מאי טעמא דאי קאי סמיך עלה מטלטלי נמי סמוך עלייהו אמר רב יוסף מאי כוונתא איכא מאן דאמר מטלטלין קרקע תנן ומ"ד כדי פרנסתו כל שהוא תנן וכתב רב אלפס ז"ל וליתא לדרב יהודה מדרבא אר"נ [דף קנ:] **חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן יאלו הן שכיב מרע עבדו אשתו ובניו ומברחת ושמעת מינה דשייר מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו** ותמיהני על פיסקא הדין דלא אשכחן מאן דפליג אדרב יהודה ורב ירמיה בר אבא ור' זירא ששיבח דבריהם אלא רב יוסף שתמה על ששיבח ר' זירא דבריהם ולא מלאו לבו לחלוק על דבריהם וגם אביי הקשה יפה לרב יוסף על שתמה על דבריהם ורב יוסף דחה דברי אביי בדברים שאין בהן ממש ומה שרצה רב אלפס להשוות כל חמשתן ביחד דשייר מידי בכולהו הוי שיור אין בראיה זו ממשות לדחות דברי אלהים חיים דלאו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו דרב נחמן לא קאמר אלא הדין שאמרו חכמים באלו חמשה אין נוהגין במקצת נכסים ולאו דוקא שיהא שיור כולן שוה דלכולהו מטלטלין הוו שיור לבר מכתובה משום דכתובה ממקרקעי תקינו רבנן וכן לענין שיור נמי מסתבר דשכיב מרע בעינן כדי פרנסתו דמידי הוא טעמא אלא משום אומדנא דלא יהיב אינש כל מה דאית ליה וימות ברעב אלא אדעתא דמית קא יהיב והאי אומדנא לא בטלה אם לא ששייר כדי פרנסתו ומסתבר כי היכי דבטילא תמיהין דרב יוסף על קרקע הכי נמי איתבטלא על כל שהוא ושיעור כדי פרנסתו יראה אם הוא עובד אדמה שישייר לו קרקע כדי פרנסת בני ביתו וכן אם מתעסק בסחורה או ברבית ששייר כדי שיוכל להתפרנס מן הריוח:

כז חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן אלו הן שכיב מרע דתנן ש"מ **שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין אשתו דאמר ר' יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בנו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב** רי"ף ע: **כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר** מכתובה דמקרקעי תקינו לה **רבנן ממטלטלי לא תקינו לה רבנן ואמרינן נמי לעיל ע"א א"ר דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל העבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי למיגבה כתובת אשה ממטלטלי אפי' לכתובת אשה הוי שיור:**

כח אמר מטלטלאי לפלוני כל מאני תשמישתא **איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי** פירש רשב"ם וה"ה לבר מבהמות **כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי ואפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי דגרסי'** בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח.) **אמר ר' נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיק הלכתא**

כוותיה אלמא עבדא כמטלטלי דמי:

כט אמר נכסיי לפלוני. עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין ארעא איקרי נכסי דתנן נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה גלימא אקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה זוזי איקרו נכסי דתנן נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תוך שטרי איקרו נכסי דאמר ר' נחמן בר יצחק אמר רב שני שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני וכו' לעיל בפרק הספינה (בבא בתרא דף עז.) [דף קנא.] בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה הראויה למזבח עופות איקרו ניכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוין ליקרב על גבי מזבח יינות שמנים וסלתות ועופות תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו תפילין איבעיא להו ס"ת מאי תיקו:

ל אמיה דמר זוטרא בר טובי כתבתינהו לנכסי לרב זוטרא בר טובי דבעיה לאינסובי לרב זביד ואינסיבה ואיגרשה אתאי לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסבה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתיתו ממולאי אמריתו מילי
רי"ף עא. מולייתא אפילו למ"ד מברחת קני ה"מ היכא דלא גליא דעתה הכא גליא דעתה רשב"ם גריס אבל הכא גליא דעתה משום אינסובי והא אינסיבה ואיגרשה ומשמע דאי לא איגרשה לא היה מחזירם לה ולפי זה הא דאמר מברחת לא קנה היינו דוקא לאחר שתתאלמן תתגרש אבל כל זמן שהיא תחת בעלה לא יחזירם לה אבל לפי הספרים דגרסי הכא גליא דעתה ותו לא לא נצטרך לומר כן וכן מוכח בכתובות דף עט. דלא קננהו לוקה כלל ואפילו בעודה תחת בעלה דפריך ואי לא קננהו בעל ליקנינהו לוקח ואי קננהו לוקח בעודה תחת בעלה א"כ דין הוא דלא קננהו בעל. אמיה דרמי בר חמא באורתא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא ובצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת ואוקמיה בנכסי אזל רב עוקבא לקמיה דרב נחמן אוקמי' בידיה אמר ליה רב ששת מ"ט עביד מר הכי אי משום דהדרא בה הא שכיבא אמר ליה הכי אמר שמואל כל שאלו עמד חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר. אמיה דרב עמרם חסידא הוו לה מלוגא דשטרי כי קא שכיב' אמרה ליהוו לעמרם ברי אתו אחוה לקמיה דרב נחמן אמר ליה והא לא משך אמר ליה דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה קרנא דפרדיסא כל אימת דהוה חלשה הות מקניא ליה ניהליה וכי קיימא [דף קנא:] הדרא בה זימנא חדא חלשה שלחה ליה תא קני שלח לה לא בעינא שלחה ליה תא קני כל היכי דבעית אתא שייר וקנה מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה דליתי אמר ליה אמאי אתינא הא שיירית וקנאי מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בסילוא דלא מבע דמא אמר להו לסהדי היכי הוה מעשה אמר ליה אמרה הכי ווי דקא מייתא ההיא איתתא אמר להו א"כ מצוה מחמת מיתה הות ומצוה מחמת מיתה חוזר:

לא איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא א"ר נחמן הרי היא כמתנת בריא ובעיא קנין איתיביה רבא שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר ליה הכי אמר שמואל ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר
רי"ף עא: בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין ואע"ג דמית ואם עמד אין חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמית ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה הא דאמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"ג שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא דעמד הא לא עמד קנה אוקימנא [דף קנב:] במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו אמר ר' חסדא דכתב ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי לא לא קני משום דכיון דקני מניה חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה והיינו דוקא היכא דלא מטא שטרא לידיה מחיים אבל אם מסר לו השטר מחיים לא בעי יפוי כח אם נכתב השטר בלשון צוואה כדרך שכיב מרע שמצוה אל ביתו דאינו עומד אלא לראיה דאיכא למימר משנמסר לו השטר היתה דעתו שתתקיים צוואתו ולא

אמר **שמא לא גמר להקנותו** וכו' אלא כשלא בא לידו השטר מחיים אע"פ שגם עתה נוכל לומר שצוה לכתוב לראיה בעלמא וגמר להקנות בלא שטר מ"מ יש לחוש אחר שאמר כתבו ותנו לא רצה שתתקיים הצוואה עד שיבוא לידו כתב ראייתו אבל אם לא נכתב השטר בלשון צוואה אלא בלשון מתנה שכתב בו שדי נתונה לך ומסר השטר לידו אז הוי מסירת השטר כמו קנין דקרקע נקנה בשטר והוי כמו מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין ובעי יפוי כח ובלא יפוי כח לא קנה מידי דהוה אקנין אע"פ שנעשה הקנין מחיים לא אמרינן שיחול הקנין למפרע כיון דאחר גמר מיתה אינו ראוי להקנות והיינו טעמא דשמואל דכיון דמתנת שכיב מרע לא בעיא קנין והוא הקנה לו היה בדעתו שלא תקנה מתנת שכיב מרע בזמנה אלא בקנין ואז הוא אין ראוי לקנין הלכך לא קני והאי טעמא נמי שייך אם השטר כתוב בלשון מתנה ומסרו לידו מחיים הלכך בעי יפוי כח. **פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי דאמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה כתב וזיכה לזה מהו רב אמר ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת** שכ"מ פירש רשב"ם כתב לזה היינו שלא מסר לו השטר וכתב וזיכה היינו שמסר לו השטר וקשה לפירושו היכי מצי רב למימר דראשון קנה הא מוכח בהדיא בשילהי פרק קמא דבבא מציעא דאפילו כתב ומסר דייתיקי מבטלת דייתיקי דתנן התם דף יח. מצא דיתיקאות ומתנות הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנם ודייק עלה בגמרא דף יט. טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נותנין ורמינהי מצא דייתיקי אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר ומשני מתניתין דאמר' הא אמר תנו נותנין בשכיב מרע דבר מהדר הוא דאמרינן מאי איכא למימר דלמא כתבינהו מעיקרא להאי ואימליך ולא יהבה ליה והדר כתבה ויהבה לאיניש אחרינא והשתא הדר ביה בההוא בתרא וכו' אי במתנת שכיב מרע יהבה ניהליה כי נפקי תרי שטרי בתרא קני דהא הדר ביה מקמא שמע' משמע בהדיא דהיכא דנפקי תרוייהו מתותי ידייהו שמסר לשניהם שני קנה ופירש הריב"ם כתב לזה וכתב לזה פירוש כתב ומסר לזה וכתב ומסר לזה דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה פירוש שכתב ומסר לו השטר וגם זיכה לו הנכסים על ידי אחר אם מטלטלין הן מסרן לאחר שיזכה לו בהן ואם מקרקעי הן אמר לך חזק לצרכו וכתב לו הזיכוי בתוך השטר והיינו ממש מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין דאיפליגו בה לעיל ולכך אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה דהוי כמתנת שכיב מרע דקני שני לאחר מיתה כדין דייתיקי מבטלת דייתיקי ומיירי ביפה כחו דבלא יפה כח אף שני לא קנה כדאמר שמואל **במתנת שכיב מרע שכתוב** בה קנין **והלכתא כשמואל. בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו** שכיב מרע **שכתב וזיכה וקנו מידו מה** פירוש שכתב ומסר וזכה לו הנכסים על ידי אחר וקנו מידו אמר **להו אין לאחר קנין כלום לא מצי למיהדר ביה** בין לעצמו בין לאחר **ההוא דכתב לכולהו ניכסי וקנו מיניה** פירוש אחר הכתיבה והזיכוי [דף קנג.] **אתא לקמיה דרב הונא אמר מאי איעביד לך דלא אקנית כדמקנו אינשי:**

יום רעה

לב ההוא מתנתא דהוה כתיב בה בחיים ובמות רב **אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתב בה ובמות לאחר מיתה** קאמר והאי דכתיב בה מחיים סימני דחיי בעלמא **ושמואל אמר הרי הוא כמתנת בריא מדכתיב בה בחיים** מחיים הוא דקאמר והאי דכתיב בה **ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה דרב אמר רבא ואי כתב בה מחיים קנה אמר אמימר לית הלכתא כרבא אמר ליה רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הלכה כרב מהו דתימא מחיים מודה רב קמ"ל:** **רי"ף עב.**

מתני' לא כתב בו ש"מ והוא אומר ש"מ **הייתי והן אומרים בריא היה צריך להביא ראיה** שש"מ היה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים המע"ה:

גמ' ההיא מתנתא דהוה כתיב בה כדהוה קציר ורמי בערסיה ולא כתב בה ומיגו מרעי' איתפטר לבית עולמיה איכא למימר שמא נתרפא מאותו חולי קודם שמת ומיד כשעמד מן החולי נתבטלה המתנה אפילו לא שמענו שחזר בו כדמוכח בפרק מי שאחזו (גיטין דף עג.) דאמר התם ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה ומיירי שלא חזר בו דהא כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנה ומשמע דוקא שניתק מחולי לחולי ולא עמד בינתיים הא עמד אין מתנתו מתנה אע"פ שלא

שמענו שחזר עוד ראיה דפריך התם לרב הונא דאמר גט סתמא אם עמד חוזר מהא דתניא ה"ז גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת ה"ז גט ואי אמרת אם עמד חוזר אומדנא למה לי הא עמד והתם לא חזר בפירוש ואפ"ה פריך והא עמד: [דף קנג:] **אמר רבה הרי מת והרי קברו מוכיח עליו אמר ליה אביי השתא ומה ספינה שרובן לאיבוד נותנין עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים** שרוב חולים לחיים לא כ"ש ורבה לא חשש לתשובת אביי דלא דמי התם לא ראינו אותם מתים ולכך אית לן למימר שמא נצולו אבל הכא ודאי מת ואית לן למימר שלא נתרפא אלא מת מתוך אותו חולי ופסק רשב"ם דהלכה כרבה משום דאזלא שמעתא דרבה כרבי נתן דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא ורב אלפס ז"ל פסק דלא כרבה כמו שאפרש **א"ר הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתתא דרבה כר' נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו** אלא **בראיה דברי ר' יעקב ר' נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה** שש"מ היה ואם ש"מ הוא עליהם **להביא ראיה שבריא היה** וחכמים אומרים המע"ה [דף קנד.] **ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא
רי"ף עב: מיפלגי בפלוגתא דר' יעקב ור' נתן רבי מאיר כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים אמר ליה אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי שמע מינה שכיב מרע היה. אדרב' מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה הכי ש"מ בריא היה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והא טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הלכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה ר' נתן כר' מאיר ור' יעקב כרבנן הילכך ליתא לדרבה דאמר הרי מת והרי קברו מוכיח עליו דשמעתיה כר' נתן אזלא** ולית הלכתא כוותיה ונראה מתוך דברי רב אלפס ז"ל דגריס רבא בההוא עובדא דלעיל ואי אפשר דע"כ גרס רבה שהיה רבו של אביי ובא המעשה לפניו והשיב אביי תלמידו על דבריו ואי אפשר לגרוס רבא דאביי מלך תחילה ובימיו לא בא הוראה ומעשה לפני רבא שהיה צריך אביי להשיב עליו אלא לפני אביי היו באין כל ההוראות ורבא היה משיב על דבריו הלכך נראה דרבה חזר בו מההיא דלעיל דסבר כר' נתן דאל"כ הוה אמר ראיה בקיום השטר כי היכי דליתוקים מילתייהו דר"מ ורבנן כר' נתן:

לג [דף קנה.] **איתמר** קטן מאימתי מוכר בנכסי אביו ומיירי שאינו יודע בטיב משא ומתן וגם אינו שוטה ונראה דדוקא מכירתו אינה מכירה בפחות מעשרים אבל מקחו מקח במקרקעי משעה שנעשה גדול דהא טעמא דאין מוכר מפרש לקמן משום דמקרבא דעתיה לגבי זוזי ומזבין לנכסי דאבוה ובלקנות לא שייך האי טעמא ומהאי טעמא נראה נמי דדוקא נכסי אביו אבל אם קנה קרקע יכול למוכרה דכיון שקנאו אם כן לא מקרבא דעתה לגבי זוזי שהרי בזוזי קנאם ואוהבם יותר מזוזי וכן פירש רב אלפס דדוקא בנכסי אביו קאמר ור"ת פירש דאורחא דמילתא נקט אביו וה"ה נמי אם קנה קרקע אין יכול למוכרו וקצת משמע כן מדקאמר דאין עדותו עדות במקרקעי כיון דאין מכירתו מכירה ואם היה בשום מקרקעי מכירתו מכירה היה נמי יכול להעיד ורבא אמר ר' נחמן בן שמנה עשרה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ בן עשרים וכן הלכה **והוא דאייתי שתי שערות ואי הוה בר עשרים ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן** אחד בן ט' שנים ואחד בן כ' **שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו** ואם נולדו בו סימני סרים **כדהוי בר עשרים אע"ג דלא מייתי שתי שערות גדול הוא** וזביניה זביני דתנן יבמות דף ל. בן עשרים שנה שלא הביא ב' [דף קנה:] **שערות יביאו ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר ר' שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס ש"מ ואמרי' כי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תני ר' חייא עד רוב שנותיו כי הוו אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוהו ואם בבריא אמר זילו אכחשוהו דהני סימנין זימנין** דלא אתו מחמת כחישותא וזימנין דלא אתו מחמת בריותא: **איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן אמר ר' נחמן תוך זמן כלפני זמן. רבא בר שילא אמר תוך זמן כלאחר זמן: שלח ליה גידל בר מנשיא לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת ארבע עשרה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן** מהו לפני ששמע

רי"ף עג. גידל מרבא בסתם הבן אין **מוכר בנכסי אביו עד שיהא בן** י"ח שנה שאל ממנו אי איירי נמי בקטן שהוא פיקח ויודע בטיב משא ומתן והשיב לו דהא דבעינן שיהא בן י"ח שנה היינו בקטן שאינו שוטה וגם אינו פיקח אבל אם הוא פיקח **ויודע בטיב משא ומתן** מוכר בנכסי אביו כשהוא **בן שלש עשרה שנה** אם הביא שתי שערות ולעיל דפריך מעובדא דבני ברק אלא אי אמרת מבן עשרים כי בדקו מאי הוי ה"מ לשנויי דמיירי שיודע בטיב משא ומתן אלא דניחא ליה לתרץ האמת ורב אלפס ז"ל לא כתב כן ויותר נראה כמו שכתבתי:

רי"ף עג: **לד אמר** רב הונא **בריה דרב יהושע לעדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא אמר אמימר מתנתו מתנה אמר ליה רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דלמא מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי** [דף קנו.] **וליטעמיך זבין שוי חמשא בשיתא הכי נמי דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה לגבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין** להו לכולהו נכסי **וגבי מתנה אי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנה ואמור רבנן** מתנתו מתנה כי היכי דליעבדו ליה מיליה:

לה אמר רב **נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן** עשרים וכיון דבדקינן לקדושין למה לן למבדקיה לגיטין ביבם דתנן בן תשע **שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל. לחליצה לאפוקי מר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש. למיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור** קמ"ל דלא. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים לאפוקי ממאן דאמר בן י"ח **והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידל בר מנשיא והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו:**

לו מתני' המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה **אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה וקיימו חכמים** [דף קנו:] **את דבריה אמר להן בני רוכל תקברם אמם** [דף קנז.] **רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול ר' יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול ר' יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול:**

גמ' אמר ר' לוי קונין משכיב מרע אפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר' אליעזר אלא שמא תטרף דעתו פירש רשב"ם ואפילו במתנה במקצת ונראה דבמתנה במקצת לא חיישינן לטירוף דעת דכיון דדעתו לתת בכל ענין אף אם יעמוד ואינו נותן אלא משום דאגת מיתה ומהאי טעמא אמרו חכמים דאין קונה באמירה כיון דליכא למיחש לטירוף דעת אע"פ שהוא תובע קנין ומיהו מתנה בכולה קונין ואפילו מפרש שלא יחזור בו אם יעמוד דאז מועיל הקנין מ"מ קונין דחיישינן לטירוף דעת כיון שנותן כל נכסיו אע"פ שפירש שלא יחזור אם יעמוד מ"מ דאגת מיתה איכא ולא כדברי המפרש דבמקום שמועיל הקנין אסור לקנות בשבת אפילו מש"מ שלא התירו אלא היכא שהקנין אינו לא מעלה ולא מוריד ולא נהירא שהרי ניחא יותר שקונין אליבא דר' אליעזר מאליביהו דחכמים מדקאמר ולא לחוש לדר' אליעזר משמע דלר' אליעזר פשיטא שקונין כיון שאין מועיל בלא קנין אלא אפילו לחכמים דאין צריך קנין סלקא דעתך אמינא נימא ליה אינך צריך קנין קמ"ל אפילו הכי כיון שהוא תובע קנין איכא למיחש לטירוף דעת ועוד ראיה מדאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי ש"מ ליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותיזיל איהי ותיחוד ותפתח ושבת היה ואמרינן בעירובין דף עא: דאפילו בטול רשות הוי כמו אקנויי רשותא ואסור ובשכיב מרע התירו:

לז מתני' נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל רי"ף עד. **מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב** ובעל חוב אומר **האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים הנכסים בחזקתן. תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא תבעי לך דודאי קלי כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה** דבר שלא בא לעולם ומיניה לא קמיבעיא לי **דאפי' מגלימא דעל כתפיה כי קמיבעיא לן דאיקני קנה ומכר דאיקני**

קנה והוריש מאי ומסקנא ואת"ל קנה [דף קנז:] **לוה ולוה וחזר. קנה מהו לקמא מישתעבדא או לבתרא מישתעבדא אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה ומהדורא בתרא אמר לן יחלוקו** והלכתא יחלוקו והא דתניא **לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחבירו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי שבח הוא גובה דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח והאי שבח דאיקני הוא והוה ליה ב"ח ולוקח לגבי האי שבח כלוה וחזר ולוה וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכה:**

לח שלחו מתם **בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות** ואף המעות שקבל עליו אביו אינו מחזיר **וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק:**

יום רעו

לט מתני' [דף קנח.] **נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונה ואח"כ מת הבעל**
רי"ף עד: **ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האשה בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה:**

גמ' בחזקת מי [דף קנח:] **ר' אלעזר אמר בחזקת יורשי האשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו** והלכה כבר קפרא חדא דהא מסקנא דשמעתין כוותיה ועוד דהא ר' יוחנן תלמידו ואין **הלכה כתלמיד במקום הרב:**

רי"ף עה. **מ מתני' נפל הבית עליו ועל אמו אלו אומרים ואלו מודים שיחלוקו אמר ר' עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן א"ל בן עזאי על החלוקין** אנו בושים **אלא שבאת לחלק עלינו את השוין:**

גמ' בחזקת מי ר' אילעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק ר' זירא קם בשיטתיה דר' אילעא קם רבה בשיטתיה דר' זירא אמר ר' זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט מדהביא רב אלפס ז"ל דברי אלו האמוראים המפרשים דברי ר' עקיבא מכלל דסבירא ליה הלכה כר"ע ואע"ג דאין הלכה כר' עקיבא אלא מחבירו ולא כנגד רבו נראה הכא מדקאמר **בן עזאי על החלוקים אנו** בושים וכו' מכלל דת"ק היינו בן עזאי וכרבי אילעא וכרבי זירא דאמרי בחזקת האם וגם אביי מפרש דבריהם ועוד ראיה מנפל הבית עליו ועל אשתו דקי"ל כב"ה דאמרי נכסי מלוג בחזקת יורשי האשה משום שהיו בחזקתה עד היום הזה ואע"פ שהבעל אוכל פירות מ"מ הגוף היה בחזקתה כ"ש בנפל הבית עליו ועל אמו שיש לו להעמיד הנכסים בחזקת יורשי האם הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט:

מא [דף קנט:] **בעו מיניה מרב ששת בן מהו שירש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב היינו יורשי הבן אלא לאו הכי קאמר אב שנשבה ומת בן בתו במדינה ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מיית ברישא לירתיה לאבוה דאמיה בקיברא ולירתינהו לאחוהי מן אבוה אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקיברא לירתינהו לאחיו מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב ש"מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב:**

הדרן עלך פרק מי שמת

פרק י

א גט פשוט עדיו מתוכו מקושר עדיו מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולין רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתב עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט רבי [דף קס.] **שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:**

גמ' [דף קס:] **וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהנים הוו והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו רבנן מקושר דאדהכי מייתבא דעתייהו.** והיכן העדים חותמין רב הונא אמר בין קשר לקשר מבחוץ **רבי**

ירמיה בר אבא אמר אחורי הכתב כנגד הכתב מבחוץ והלכתא כרב הונא:

רי"ף עה: **ב אמר רב הונא** [דף קסא:] **אמר רב יצחק בר יוסף כל המחקים כולן צריך לכתוב ודין קיומיהן וצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה מ"ט אמר רב עמרם לפי שאין למידין משיטה אחרונה** לפי שאין העדים מכוונים לחתום מיד בקרוב לשטר ופעמים מרחיק חתימתו מן השטר שיטה אחת ושמא באותו שיטה זייף וכתב מאי דבעי לכך תיקנו שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה מה שכתוב כבר למעלה ואין בו צורך וכן היה אומר ר"ת ז"ל שיש לכתוב קיום מחקים ותלויים קודם שיכתוב וקנינא לפני שיטה אחרונה והאידנא נהיגי לכתוב קיום מחקים ותלויין אחר וקנינא בשיטה אחרונה לפי שהורגלו עתה לכתוב בכל השטרות שריר וקיים ואי אפשר לזייף ולמידין משיטה אחרונה ואין צריך להחזיר מעניינו של שטר ומיהו קשה על מנהג שלנו כיון דשטר כשר בלא שריר וקיים כדמוכח הכא אם כן ליחוש שמא בא ליד בעליו בלא שריר וקיים ומחק למעלה חובתו וכתב על המחק מאי דבעי ומקיימיה בשטה אחרונה וי"ל כיון שהורגלו לכתוב שריר וקיים יהיה השטר פסול אם לא נכתב בו ואם כן לא יחתמו העדים עד שיראו שכתוב בו שריר וקיים. ומה שנהגו לכתוב שריר וקיים וללמוד משיטה אחרונה שמא היינו משום שחששו שמא יטעו העדים וירחיקו שני שיטין ולא נראה לי האי טעמא דאם הרחיקו העדים שני שיטין אפילו אם נכתב שריר וקיים בסוף השטר פסול דאיכא למיחש דגייז לשטר ויכתוב שטר בשיטה אחת ויחזור מענינו של שטר בשיטה שניה אלא היינו טעמא דנהגו לכתוב שריר וקיים משום דלפעמים צריכין למחוק ולתלות אחר שנגמר כל השטר וכבר כתוב וקנינא מקיימין המחקים והתליות בסוף השטר וכותבין שריר וקיים ולפי זה יכול לכתוב ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין בשיטה אחרונה אע"ג דשמה עיקר הגט הוא דהא איבעיא לן בפרק המגרש (גיטין דף פה:) אי בעינא ודין או לא ולא איפשיטא דהא כיון דאנן כותבין בסוף הגט כדת משה וישראל היא במקום שריר וקיים ולמידין שפיר משיטה אחרונה ומיהו קשה דבימי התנאים נמי היו כותבין כדת משה וישראל כדתנן במס' ידים פ"ד מ"ח שאתם כותבין המושל עם משה בגט ואעפ"כ קאמר גמרא שאין למידין משיטה אחרונה בין בגיטין בין בשטרות ויש לומר שבימיהם היו כותבין אותו באמצע הגט אבל עתה שתיקנו לכותבו בסוף הגט למידין משיטה אחרונה ולכאורה נראה שאם בא שטר לפנינו שחתימת עדים רחוקה מן השטר שיטה אחת דכשר בלא חזרת מענינו של שטר בשיטה אחרונה. דהיכא שחתימת העדים סמוכין לשטר צריך שיחזור מעניינו של שטר דאם היה דבר שיש בו צורך אצל חתימת העדים לא היינו למידין הימנו אבל אם שיטה אחת חלק אצל חתימת העדים ליכא למיחש למידי ולא חיישינן שמא הרחיקו העדים שני שיטין וזייף שיטה אחת והא דפריך בגיטין דף יט: גבי שטרא פרסאה דהוו חתימי עליה סהדי ישראל דגבי ממשעבדי והא בעינן שיחזור מענינו של שטר וכו' הוה מצי לשנויי כשהרחיקו העדים שיטה אחת מן השטר אלא דעדיפא מינה קמשני בדמהדר. ומיהו משמע בפ"ק דגיטין דף יא.דאפילו היכא דליכא למיחש לזיופא פסול בלא חזרה גבי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל דפריך והא בעינן שיחזור וכו' והתם איירי אליבא דרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ולדידיה אמאי בעי חזרה אי משום שמא זייף בשיטה אחרונה הא כיון דאיכא עדי מסירה מידע ידעי אם זייף ואפילו לאחר כמה ימים דכירי כדאיתא בפ' שני דגיטין דף כב: אמר ר' יוחנן אפילו מכאן ועד עשרה ימים מידכר דכירי אם איתא דהוה ביה תנאה אלמא כי ליכא נמי למיחש לזיופא בעי חזרה וה"ה נמי הרחיקו שיטה אחת דליכא למיחש לזיופא בעי חזרה משום דגזרינן הרחיקו אטו לא הרחיקו דכיון דתקנו רבנן חזרה לא פלוג. וכן כתב רשב"ם גבי הרחיק שני שיטין פסול אפילו יש עדים שלא נוסף דבר זיוף. שטרא חספא בעלמא הוא הואיל ולא נעשה כתיקון חכמים. וכן מוכח בכולה שמעתא דכל שטר שיוכל לבא לידי זיוף אע"פ שלא נזדייף פסול משום שלא נעשה כתיקון חכמים הילכך צריך ליזהר בשטרות ובכתובות שאם יש גליון קודם חתימת העדים שלא יחתמו עדים בזה אחר זה בשיטה אחת שמא יכתוב בגליון שלפני התחלת חתימת העדים מה שירצה ויחתוך השטר העליון וישאר **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת וכשר** אלא צריך שלא יהא גליון לפני חתימתן או יטייטנו בדיו. ולא אמרי' עדים אטיוטא חתימי אלא היכא שהטיוטא בין השטר לעדים דומיא דשאילת שלום דלקמן (בבא בתרא דף קעו.) או יחתמו

זה תחת זה בשני שיטות ואע"ג דהשתא נמי יכול לכתוב לפני חתימת העד אני החתום חייב לפלוני מנה מיהו אין לפסול השטר אלא כשיכול לזייף ולעשות שטר שיש עליו שני עדים להוציא ממון מאחרים. אבל משום שיכול לעשות שטר שהעד עצמו חייב לו לא פסלינן ליה לשטרא דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה שחתם במקום שיכולין לעשות שטר עליו. מיהו אם שני עדים בשני שטרות מצטרפין אפילו אם חתומים בזה אחר זה פסול אם יש גליון מן הצד ויש לתמוה על השושבינין שחותמין על הכתובה זה תחת זה ומרחיקין מן הכתובה שני שיטין ושמא כיון שאין חותמין אלא לכבוד ולא לשום עדות אין לפסול הכתובה בכך ואם מתחיל חתימת העדים באמצע השיטה וחתכו החלק שלפני חתימתן השטר פסול דשמא היה כתוב שם תנאי או דבר חובתו וחתכו ומיהו אם כתוב בסוף השיטה של מעלה שריר וקיים כשר ובלבד שיהו העדים חתומים זה תחת זה אבל אם היו חתומים זה אחר זה שמא היה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** וחתכו והיה חלק מלמעלה וכתב עליו שטר זה:

ג תניא הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין [דף קסב.] פסול שיטה אחת כשר [דף קסב:] איבעיא להו שיטה ומחצה מהו לא קא מיבעיא ליה אם סיים השטר באמצע השיטה והניח אותה חצי שיטה ועוד שיטה אחרת דפשיטא דפסול. שיכול לכתוב באותה חצי שיטה מה שירצה **ויחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה** וגם נמי אם סיים השטר באותה השיטה והרחיק שיטה שלימה וחתמו העדים באמצע שיטה שניה לא מיבעיא ליה. דהא ודאי אם חתמו העדים בזה אחר זה באותה חצי שיטה פסול שיכתוב בחצי שיטה החלק פלוני לוה מפלוני מנה ויהיה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** ויחתוך כל השטר העליון ואם חתמו בזה תחת זה כשר אם שני עדים בשני שטרות אין מצטרפין אבל הא ליכא **למיחש דלמא כתב מאי דבעי** בשיטה השלימה ויחזור מענינו של שטר בחצי שיטה דפשיטא דגם מן השלימה אין למדין דכיון דליכא אלא חצי שיטה בין כתיבת השטר לחתימת עדים משום דאיכא למיחש שמא התחילו העדים לחתום באמצע השיטה והרחיקו שיטה אחת מן הכתיבה אלא הכי קמיבעיא ליה כגון שסיים השטר בסוף השיטה והרחיקו העדים מן הכתיבה כרוחב שיטה ומחצה וקמיבעיא ליה אי חיישינן שמא יכתוב שם שני שיטין בדוחק תא שמע הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין פסול פחות מכאן כשר היו ארבע או **חמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר. מסייע ליה לחזקיה דאמר מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבע** ואית ספרים דגר' בברייתא ונמצא אחד **מהן קרוב או פסול** תתקיים העדות בשאר ומשמע דמיירי בהחתים קרוב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף מדלא קבע ליה דוכתא וכה"ג דייק בשילהי הזורק דף פב. אי חתים קרוב בין באמצע בין בתחילה בין בסוף כשר מדלא קבע ליה מקום וקשה מהא דאמר בפרק הזורק (גיטין דף פא:) גבי גט מקושר דלא הכשירו בו אלא עד אחד פסול אבל תרי לא דילמא אתי לקיומיה בתרי קרובים וחד כשר וקאמר נמי שם דף פב: דהאי קרוב חתים בין בתחלה בין באמצע בין בסוף ואם כן נמי בשטר פשוט נמי כי נמצא אחד מהן קרוב או פסול היכי אמר תתקיים העדות בשאר נגזור דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר וליכא למימר דבשטר פשוט צריך לקיים חתימת כל העדים שיש בו ואע"ג דבמקושר אמרינן מכל תלת מקיימינן שאני התם כיון דאטרחוהו להחתים עדים בכל הקשרים שיש בו לא אטרחוהו להצריך קיום בכולן אבל בפשוט דמחתים מאי דבעי צריך לקיים כולן הא ליתא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף קסג:) גבי בין עדים לאשראתא אפילו שיטה אחת פסול ופריך **בין עדים לכתב נמי דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר** להרבות בעדים הוא דעבדי ומשני כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה משמע דבכל תרי דאית ביה מקיימים דאי כולהו בעי לקיומי מאי פריך וליחוש על כן נראה לרבינו תם כגירסת ר"ח דגרס ונמצאו שנים הראשונים וכו' ודוקא בשנים הראשונים הוא דאמר תתקיים העדות בשאר דתלינן דלמלוי חתמו ולכבוד אבל אי חתמו בסוף ודאי לשם עדות חתמו והעדות בטלה וכן פירש בה"ג ולפי זה אין מקיימין את השטר אלא מעדים שלמטה הילכך אם נמצאו קרובים בסוף פסול ואם נמצאו בתחילה תתקיים בעדים שלמטה והיינו דאמר לקמן כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה מכלל דבעלמא אמר איפכא שאין מקיימין אלא מעדים שלמטה ולכך לא חיישינן

דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר דהא אין מקיימין אלא מעדים שלמטה והן כשרים ואם תאמר והא דאמרינן בפרק שני דגיטין דף יח: גבי האומר לעשרה כתבו גט לאשתי דהוו שנים משום עדים והשאר משום תנאי ואפילו אם השאר קרובים או פסולים וקאמר התם אי חתים קרוב או פסול בתחילה דאתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא הכא נמי כשנמצאו הראשונים קרובים או פסולים אמאי לא חיישינן דילמא אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא ותירץ ר"ת ז"ל דהתם מיירי כגון שאנו רואים שחתם ראשון דאז ודאי אתי לאיחלופי שיאמרו מדחתם ראשון לשם עדות חתם ואתי למימר קרוב כשר להעיד אבל אם בא לפנינו שטר שחתומין עליו קרובים בתחלה אמרינן עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בבית דין דמי ובודאי אחר שחתמו העדים למטה באו העדים הקרובים וחתמו למעלה לשם מילוי או לשם תנאי או לכבוד והא דקאמר בגיטין אי חתים קרוב בתחלה פסול לא אתי לאפוקי לבסוף דכ"ש דפסול שהן עיקר העדות ולא אתי לאפוקי אלא היכא שחתמו באמצע דאין לחוש כיון דחתמו הכשרים למטה מהן כתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר מילאהו בקרובים כשר מיירי קודם שנתנו ליד המלוה או ליד הלוקח א"נ אפילו אחר שנתנו ליד המלוה וליד הלוקח וכגון שמילאהו בקרובים במצות המוכר או הלוה אבל אם המלוה מילאהו בקרובים מדעתו לא מתכשר בהכי כיון דפסלי רבנן האי שטרא שהרחיק שני שיטין נמצא שהלוה שטר פסול נתן וכי משוי ליה מלוה שטר כשר שלא במצות הלוה לא נשתעבד הלוה באותו השטר ודוקא שמילאהו בקרובים ביום שנכתב ונחתם אבל מילאהו בקרובים למחר וליומא אוחרא אפילו במצות הלוה פסול דהא לא מתכשר להשתעבד אלא משעה שמילאהו בקרובים וה"ל מוקדם ופסול דאי לא תימא הכי אלא אפילו מילאהו בקרובים לאחר זמן כשר משום דשטר כשר הוא אלא שהיה בו חשש זיוף וכיון שנסתלק ממנו אותו חשש הוכשר למפרע אם כן היכי משכחת להא **דתניא הרחיק את העדים** מן הכתב שני שיטין פסול הרי כשיבוא לב"ד יאמרו לו למלאותו בקרובים ולהכשירו לשעבר ויש מפרשים אם יביאו לבית דין קודם שמילאהו בקרובים פסול כיון שבא לבית דין בעוד שיש בו חשש זיוף שוב אין לו תקנה ומילתא בלא טעמא הוא ונ"ל דסברא מעליותא היא דחכמים פסלן שטר זה לעשותו מעיקרא משום חשש זיוף ואם בא לפני ב"ד ולא נעשה בו זיוף היה ראוי להכשיר אלא דאלמוה חכמים לתקנתא ואמרו דכיון דלא נעשה כתקון חכמים חספא בעלמא הוא ומ"מ הכשירוהו אם מילאהו בקרובים ואם הובא לפני ב"ד בלא מילוי קרובים צריכין ב"ד לפוסלו לחזק תקנתן אבל אם הוכשר בקרובים קודם שבא ליד ב"ד אפילו עשאו מלוה מדעתו כשר: **רבי שבתי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט כל דמזייף לאו לגבי סופר אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואוירן או** [דף קסג.] **הן** ולא **אוירן אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא הן ואוירן** רב יצחק ב"ר אלעזר **אמר כגון לך לך זה על גב זה אלמא קסבר שני שיטין וארבע אוירין רבי אבהו אמר כגון ברוך בר לוי בשיטה אחת אלמא** שיטה אחת ושני אוירין ונפיש משני שיטין בלא **אוירן רב חייא בר** אמי אמר כגון למ"ד וכ"ף בשני שיטין אלמא קסבר שני שיטין ושני אוירין וכן הלכה דמילתא דמסתברא היא:

ד אמר רב לא שנו **אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשראתא אפילו טובא נמי כשר** [דף קסג:] **ור' יוחנן אמר לא שנו אלא בין עדים לכתב אבל בין עדים לאשראתא אפי' שיטה אחת פסול מאי שנא בין עדים** לאשראתא טעמא מאי דילמא כתביה **הוא ועדיו בשיטה אחת וקא סבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין עדים לכתב נמי דילמא כתב** רי"ף עו. **מאי דבעי והא חתימי סהדי קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרת פסול וליחוש דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא כדי לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימים אותו** מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה ויראה הא דקאמר רבי יוחנן דבין עדים לאשראתא פסול היינו לפסול האשראתא שאין מקיימין השטר על ידי קיום אלא ע"י עדים דכיון דאין ריעותא בין השטר לעדים אין לפסול אלא מן הריעותא ולמטה:

ה אמר רב **שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ואם תאמר** מוחק **וחוזר ומוחק אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים** וניחוש דילמא שדי דיוטא [דף קסד.] **אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה** וכי הדר מחיק ליה **הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר רבא**

קסבר רב אין העדים חותמין על השטר מחוק אלא אם כן נמחק בפניהם מיתיבי הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואמאי **דלמא מחיק ליה וכתיב מאי דבעי וה"ל אידי ואידי נמחק פעם אחת** דכתבי הכי אנחנא סהדי כתיבנא אמחקא ושטרא אניירא דכתביה היכא אי תתאי גייז ליה אי לעילאי מחיק ליה **דכתבי ליה בין סהדא לסהדא** א"ה אימא סיפא **הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואמאי נכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא** סוף סוף מחיק ליה והא אמרת אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק ב' פעמים ה"מ היכא דחתימי סהדי אמחקא אבל היכא דלא חתימי סהדי אמחקא לא ידיע:

ו רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה כגון אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר [דף קסה.] ואמר ליה עביד לי מקושר ואזל **ועביד ליה פשוט או אמר ליה עביד לי פשוט ואזל ועבד מקושר ת"ק סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אליעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח מקודשת ר' אליעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי** במקום פלוני וקבל לה במקום **אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

ז מתני' גט פשוט עדיו שנים מקושר שלשה גט פשוט שכתוב בו עד אחד מקושר שכתוב בו שני עדים פסול: **גמ'** בשלמא מקושר שכתוב בו שני עדים פסול איצטריכא סד"א הואיל ובעלמא כשר ה"נ כשר קמ"ל דפסול אלא פשוט שכתוב בו עד אחד פשיטא אמר אביי לא נצרכא אלא לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה. פרשב"ם דפסול למיגבי ביה ממשעבדי אבל מבני חרי גבי. אמימר אכשר בעד אחד בעל פה ועד אחד בכתב למיגבי ביה ממשעבדי והרמב"ן ז"ל כתב וכן ה"ר יונה ז"ל דלא מסתבר כלל האי פירושא דאין זה מלוה בשטר דלית ליה קלא כיון דבשטר ליכא תרי סהדי שלקוחות לא נשמע להן עדות של העד שמעיד בעל פה ובשביל השטר שחתום עליו אחד לא ימנעו מליקח ועוד דלא עדיף קלא דעד אחד מקלא דכתב ידו דתנן לקמן (בבא בתרא דף קעה:) **הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין** ועוד הא דשלחו לר' אמי עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ מהו שיצטרפו משמע דמספקא להו אי מודה בהא רבי יהושע לת"ק ואין מצטרפין כלל ועדותן בטילה והשיב להן דעדותן עדות ולגבות מבני חרי אבל לא להיות כמלוה בשטר ובהא פליגי נמי אביי ואמימר אביי סבר דאין מצטרפין ועדותן בטילה ואמימר סבר דעדותן עדות וגבי מבני חרי אבל אם העד מעיד שנמסר השטר בפניו גבי ממשעבדי דחשיב כאילו יש שני עדי מסירה שהעד שהויא חתום על השטר אמרינן שגם בפניו נמסר תדע דלר"א שטר הבא לפנינו ועדים חתומים עליו גובין בו אע"פ שאין אנו יודעים שנמסר בפניהם אלא שאנו תולין כיון ששניהם חתומין עליו גם נמסר בפניהם ואפשר דהכי פירושא דשמעתין עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה שמעיד על הכתב שחתום בו העד שנמסר בפניו ואפ"ה לאביי לא מצטרפין למיגבא ממשעבדי ועד אחד בכתב זה ועד אחד בכתב אחר אפשר אפילו לאמימר לא גבי ממשעבדי דדוקא עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ דאיכא תרי סהדי אחד שטרא שנמסר שבשניהם אית ליה קלא אבל תרי שטרי וכל חד מינייהו נמסר באפי חד סהדא לית ליה קלא לא לזה ולא לזה שאין הלקוחות נמנעין בשביל שטר שיש בו עד אחד והילכתא כאמימר: ירושלמי בפרק האשה שנתארמלה ר' חגי אמר זעירי בעי עד אחד בפה ועד אחד בכתב מהו שיצטרפו ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקיים כתב ידו של ראשון ולא מצאו לקיים כתב ידו של שני רבי מנא בעי עד אחד בכתב מהו לזוקקו לשבועה ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקיים כתב ידו של זה ולא מצאו לקיים כתב ידו של זה וה"ר יונה ז"ל כתב טעם הירושלמי דלא חשוב כלום עד אחד בכתב משום דקרינא ביה מפיהם ולא מפי כתבם אבל שטר שחותמין עליו שני עדים במצות המוכר והלוה גלי ביה קרא דכשר דכתיב ואקח את ספר המקנה וגמרא דידן פליגא על הירושלמי בסברא זו כיון דקאמר עד אחד בכתב סתם משמע שאין חתום בו אלא עד אחד דאילו איירי כשחותמין בו שנים ולא מצאו לקיים אלא עד אחד אם כן הוה ליה לפרושי כמו שביאר אותו בירושלמי ועוד לישנא דמתניתין דקתני פשוט שכתוב בו עד אחד משמע שאין כתוב בו אלא עד אחד ומוקי לה אביי **בעד אחד בכתב ועד אחד** בעל פה ועוד מדאמר אלא קשיא מתניתין ולא מתרצינן דמתניתין

אצטריך לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה ואין בשטר חתום אלא עד אחד וקמ"ל דעד אחד בכתב לאו כלום הוא משום דאמר מפיהם ולא מפי כתבם ואמימר אכשר כשהיו חותמים בו שנים ולא מצאו לקיים אלא האחד ומדלא משני הכי ש"מ דאמימר אכשיר אפילו אין חתום בו אלא אחד להצטרף עם עד שבעל פה ושמעינן מינה דעד אחד בכתב מזקיק הוא לשבועה וכן כתב בהלכות גדולות קאמרי רבנן דשטרא דחתימי עליה סהדי ואשתכח דחד מינייהו קרוב או פסול נהי דממונא לא מפקינן מיניה אבל שבועה משבעינן ליה אפומא דהאי עד כשר והאי דלא מיפסיל עד כשר בצירופא דעד פסול דאמר רווחא שביק למאן דקשיש מיניה ואתא פסול. וחתם: [דף קסה:] מה התם פסולא דאורייתא אף ה"נ פסולה דאורייתא וכתב רב אחא משבחא דאפילו תפס מפקינן מיניה:

ח שלחו ליה חברייא לרבי ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה מהו שיצטרפו. שנים שהעידו אחד בב"ד זה ואחד בב"ד זה מהו שיבואו ב"ד אצל ב"ד ויצטרפו שנים שהעידו בב"ד זה וחזרו והעידו בב"ד אחר מהו שיבואו אחד מכל ב"ד וב"ד ויצטרפו. שלח להו איני כדאי שאתם שולחים אלי **אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הלכתא:**

רי"ף עו: **ט רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים השטר ומת אחד מהן צריכים למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא ושלח להו** דצריכי למיכתב הכי וכן הלכתא:

י מתני' כתוב בו זוזי מאה דאינון סילעין עשרין אין לו אלא עשרין זוזי מאה דאינון סילעין תלתין אין לו אלא מנה כסף זוזי דאינון ונמחק אין פחות משנים כסף סילעין דאינון ונמחק אין פחות משנים **דרכונות דאינון ונמחק אין פחות משנים:**

גמ' ת"ר כסף אין פחות מדינר כסף. כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף. כסף בדינרין אין פחות משני דינרי זהב כסף. אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא. אמר רבי אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי באתרא דלא סגיין פריטי דכספא ת"ר זהב **אין פחות מדינר זהב** זהב דינרין ודינרין זהב אין פחות מב' דינרין זהב. [דף קסו.] זהב בדינרין אין פחות מב' דינרין כסף זהב ואימא דהבא פריכא בתרי דינרין דהבא **קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה** א"ה רישא נמי אמר רב אשי רישא דכתב דינרי סיפא דכתב דינרין:

יא מתני' כתב בו מלמטה מנה ולמעלה מאתים מלמטה מאתים ולמעלה **מנה הכל הולך אחר התחתון א"כ למה כותבים את העליון שאם נמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון:**

גמ' ת"ר ילמד תחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי [דף קסו:] **אותיות כגון חנן מחנני ענן מענני אמר רב פפא פשיטא ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישי' לזבוב או לא תיקו:**

יב ההוא שטרא דהוה כתוב ביה שית מאה וזוזי רי"ף עז. **שלחה רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה איסתרא וזוזי או דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דלמא שית מאה פריטי וזוזא אמר להו דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא דאסוכי מסכי ליה ומשוי להו זוזי מאי אמרת שית מאה** זוזי או שית מאה איסתרי [דף קסז.] **יד בעל השטר על התחתונה:**

יג אמר אביי **מתלת ועד עשר לא לכתוב איניש בסוף שיטה דלמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדריה לדבוריה תרי ותלתא זימני אי אפשר דלא מיתרמי ליה באמצע שיטה:**

יד ההוא שטרא דכתב ביה תלתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת וכרעיה ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מאי טעמא רווח ליה עלמא להאי וי"ו **כולי האי כפתיה ואודי ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתב ביה** וי"ו **ושוייה ואחי אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט דחיק ליה עלמא להאי** וי"ו **כולי האי כפתיה ואודי:**

טו אמר אביי **האי מאן דמחוי חתימת ידיה בבי דינא לא ליחוי בסוף מגילתא דלמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין: ההוא שטרא דהוה חתים עלה רבא ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא א"ל חתימת ידאי הוא ומיהו קמיה דר"א** ב"א לא חתימי מעולם כפתיה ואודי אמר ליה **בשלמא דידי זייפת אלא רב אחא דמירתת ידיה היכי זייפת. אמר ליה אנחי ידאי אמיצרא ואמרי לה קם אזרנוקא וכתביה:**

יום רעז

טז מתני' כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו ושובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה ובלבד שיהו מכירין והבעל נותן את השכר: [דף קסז:] כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר:

גמ' מאי ובלבד שיהו מכירין אמר רב יהודה אמר רב ובלבד שיהו מכירין שם האיש והאשה בגט ושם האיש ושם האשה בשובר וליחוש לשני יוסף בן שמעון בעיר אחת דלמא כתיב גיטא ואזיל וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה וניחוש דלמא אזיל למדינה אחריתי ומחזיק לשמיה יוסף בן שמעון וכתיב גיטא וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הכי אמר רב כל שהוחזק שמו בעיר ל' יום אין חוששין לו:

יז ההוא תברא דהוה חתים עליה רבא בר חנן אתאי ההיא איתתא לקמיה אמרת ליה לאו אנא הואי אמר לה אנא נמי אמרי להו דלאו איהי היא ואמרו לי מיקש הוא דקשיא ובגר לה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק ושמעי' מינה דלהיכר איש ואשה סומכין על עד אחד ואפילו אשה או קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא מידי דהוה ביבמות דף לט. להכיר שהוא אחיו מן האב דסגי על פי קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא. [דף קסח.] ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא אנת הוית אמר אביי אע"ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפו לה מניה: והבעל נותן את השכר מ"ט וכתב ונתן. והאידנא דלא עבדינן הכי שריוה רבנן על האשה כי היכי דלא נשהייה: והלוקח נותן את השכר. פשיטא לא צריכא במוכר שדהו מפני רעתה:

יח מתני' כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו והלוה נותן את השכר: רי"ף עז:

גמ' פשיטא לא צריכא אפילו בעסקא: אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהן והחתן נותן השכר פשיטא לא צריכא אפילו בת"ח: אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן את השכר פשיטא לא צריכא בבורה: אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה ב"ד אלא מדעת שניהן ושניהן נותנין השכר רשב"ג אומר לשניהם כותבין שנים לזה בעצמו ולזה בעצמו מאי שטרי בירורין הכא תרגימו שטרי טענתא רב ירמיה בר אבא אמר זה רי"ף עח.
בורר לו אחד וזה בורר לו אחד:

יט מתני' מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר ליה אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן:

גמ' במאי קמיפלגי רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ר' יהודה סבר אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דר' אמי אמר ליה וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כרבי יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי: גרסינן בפ' ארבעה נדרים (נדרים דף כז:) ההוא גברא דאתפיס זכוותיה לבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין בטלין הלין זכוותאי איתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלין זכוותיה אמר ליה רבא והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב ולנערה לא תעשה דבר וכי תימא ה"מ לענין קטלא והתנן שם נדרי אונסין כיצד הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין וכו' ואמרינן ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכוותיה וכל היכא דמיתפסן זכוותיה לאו אסמכתא היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר ליה אם לא נתתי אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו והגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליה לבטלי זכוותיה והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פירוש כיון חולה וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב וקאמר גאון דינא ליתא אלא במתפיס זכוותיה בלחוד ומסתברא כוותיה והתיספות פסקו דאפילו בלא מתפיס זכוותיה קניא אסמכתא בב"ד חשוב והכי נהגי

עלמא וב"ד חשוב היה אומר ר"מ ז"ל שיהו בקיאין בדיני אסמכתא:

כ מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איך פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו פירוש כגון שנפלו עליו מים ונתטשטש ועוד רישומו ניכר וירא שמא ימחק לגמרי מעמיד עליו עדים שמכירין החתימות ובאין לפני ב"ד ומעידין שראו שטר ביד פלוני שהתחיל למחק והכירו החתימה ועושין לו קיומו פלוני ופלוני עדיו הן העדים החתומים על השטר וה"ה נמי שצריך להזכיר שם העדים המעידים על מחק השטר שמא ירצה הלוה לפוסלן ותימה שלא הזכירם ושמא פלוני ופלוני עדיו הכל בכלל כל העדים הצריכין לדבר: **גמ' ת"ר איזהו קיומו** [דף קסח:] **אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתב בו הוזקקנו לעדותן ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואין צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:**

כא נקרע פסול נתקרע כשר נמחק או נתטשטש אם **רישומו ניכר כשר** היכי דמי נקרע ה"ד **נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע של ב"ד נתקרע קרע** שאין של בית
רי"ף עח: דין. **ה"ד קרע של בית דין אמר רב יהודה מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף אביי אמר שתי וערב:**

כב מי שבא ואמר אבד שטר חובי אף על פי שאמרו עדים אנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו אין כותבין בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בשטרי [דף קסט.] **מקח וממכר אין כותבין:**

כג וכן היה אומר רשב"ג הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו קיימת וקמיפלגי באותיות נקנות במסירה. רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה והלכתא כוותייהו ולרשב"ג דסבר אותיות נקנות במסירה יש לחוש שמא החזיר לו השטר וחזר המכר ואם נכתוב שטר אחר ללוקח אפילו יוציא המוכר השטר שהחזיר לו לא יועיל לו מאומה כי יאמר הלוקח שני שטרות היו לי ממך ולא החזרתי לך אלא אחד וכל זמן שהאחד בידו לא חזר המכר אבל לרבנן דסברי אין אותיות נקנות במסירה וצריך לכתוב לו קני לך האי שטרא וכל שעבודיה וכיון דכתב ליה הכי אפילו יצא שטר אחר מתחת ידו חזר השדה למוכר ויראה לי הא דאמר השטר מכר נקנה לרשב"ג במסירה ולרבנן בכתיבה ומסירה אם מסרו לו וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה היינו דוקא בשטר קנייה שכתב שדה קנויה לך ואם מסרו לוקח ראשון ללוקח שני קנה אע"פ שלא נכתב השטר בשמו ומדרבנן לדברי רב אלפס ז"ל שפירש מכירת שטר חוב מדרבנן אע"פ שבמכירת שטר חוב יש טעם לתקנה שאם יצטרך המלוה למעות ולא יוכל לגבות חובו מן הלוה שימכרנו לאחר ובשטר מכר לא שייך האי טעמא שהרי יכול למכור הקרקע שבידו למי שירצה מ"מ כיון שתקנו שתועיל מכירה בשט"ח תקנו גם בשטר מכר ואלים מכירת שטר מכר שנסתלק לוקח ראשון לגמרי אבל מכירת שטר חוב לא נסתלק המלוה שהרי עדיין בידו למחול ללוה אבל אם נקנה השדה בכסף או בחזקה או בקנין סודר וכתבו השטר לראיה אם מכר אותו השטר לאחר וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה לא קנה שדה שהרי גם הראשון לא קנה באותו השטר והיאך נייפה כח השני לקנותו באותו שטר ואע"פ שכתבו בו הקנין ואחריות מכל מקום לאו שטר של קנין הוא ולא דמי לשטר חוב דהתם לא שייך בה קנין אלא ממון שהלוהו נתחייב לו בעל פה והשטר נכתב לגבות ממשעבדי ובמסירת שטר חוב קונה את שעבוד הנכסים וגם החוב בתקנת חכמים וכיון שקנה החוב קנה גם שעבוד הנכסים הכתוב בשטר אבל בקניית שדה לא אלים כח לוקח שני לקנות בשטר שגם הראשון לא קנה בו:

כד אמר מר חוץ מאחריות **שבו מ"ט אמר רב ספרא לפי שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דלמא אזיל בעל חוב וטריף ליה להאי ואזיל האי וטריף לקוחות והדר אמר ליה לב"ח שוף לי פורתא ואיקום בהאי ארעא והדר תא וטרפה מנאי והדר אזיל וטריף לקוחות וכיון דקרעיניה לשטרא דמלוה במאי טריף ליה** וכי תימא דלא קרעיניה והאמר רב נחמן כל טירפא דלא כתיב בה וקרעיניה לשטרא דמלוה לאו טירפא היא וכל אדרכתא דלא כתיב בה וקרעיניה לטירפא לאו אדרכתא היא וכל שומא דלא כתיב בה וקרעיניה לאדרכתא לאו שומא היא לא צריכא דאתי מכח אבהתיה ולכתוב ליה להאי שטרא מעליא ולכתוב ליה

לאידך שטרי דנפיק על ארעא דא פסילי לבר מאן דנפיק בזמנא דא. אמרוה רבנן קמיה דרב אשי זאת אומרת אין כובין שובר אמר להו בעלמא אימא לכו [דף קסט:] כותבין שובר והכא היינו טעמא דלא דלמא א"ל בעל חוב וטריף ליה מניה ואזיל איהו וטריף מלקוחות ושובר גבי לקוחות ליכא סוף סוף לקוחות לאו לגבי מריה דארעא הדרי אדהכי והכי שמיט ואכיל פירי אי נמי בלוקח שלא באחריות אי הכי אפילו שטרי הלואה נמי התם זוזי הוא דמסיק ביה אימר פייסיה בעל חוב וכו':

כה שמעינן מהכא שהמלוה או הלוקח שטרפו ממנו מקחו ובא לו אצל הלקוחות יכול לכופם בדין לדון עמו ובית דין נזקקין לטענותיהם ומחייבי אותן ואין הלקוחות יכולין לומר לך אצל לוה וכשיתחייב בדין ויהיה בידך טירפא שכתבו לך על הלקוחות שלו הרי אנן פורעין אלא ילכו הם אם ירצו ויזקיקוהו לבוא לבית דין דאי לא תימא הכי היכי אמר שמיט ואכיל פירי והלא אין בית דין מחייבין ללקוחות עד שיעמוד מוכר בדין ויתחייב אלא ש"מ הלקוחות כלוה וכן הלקוחות כולם מדאקשינן אי הכי שטרי הלואה נמי ומהדרינן אמרי פייסי בעל חוב בזוזי והם מחזירין אחריו מיהו היכא דאיתיה ודאי מודעינן ליה כגון דאתי שליח בתלתא בשבתא ואתא בד' וקאי בחמשא בבי דינא כדעבדינן מקמי אדרכתא כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיב. ואי מצטרכי לקוחות זמן יהבינן להו עד תלתין יומין שהוא זמן ב"ד ובלבד להוציא הדין לאמיתו ולא לבא בעקיפין שכל זמן בית דין אינן מן הדין אלא מדת רחמים נהגו חכמים על בעלי דינין שלא לדחוק אותם יותר מדאי מנימוקי הרמב"ן ז"ל. אמר מר חוץ מאחריות שבו היכי כתבינן **אמר רב נחמן דכתבי הכי שטרא** דנן דלא **למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי דתיקו ארעא בידיה:**

כו ההיא איתתא דיהבה ליה זוזי להההוא גברא למיזבן לה ארעא אזל זבן לה שלא באחריות אתאי לקמיה דרב נחמן אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל זבנה מיניה שלא באחריות וזבנה ניהלה באחריות. לכאורה משמע שחמר נמוכר שהה קונה השדה לאשה פלונית דקחמר אזל זבן לה ועוד מדקאמר זיל זבנה מיניה שלא באחריות ואם איתא שלא פירש שקנאו לאשה מה היה צריך לקנות שנית מן המוכר כיון שקנאו בסתם לעצמו קנאו. אלא ודאי מיירי שפירש שקנאו לאשה וכיון ששינה בשליחותו שסתם קונה שדה אין קונה אלא באחריות דלא שדי איניש זוזי בכדי בטלה שליחות ואין כאן מקח לכך הוצרך לקנותו שנית מן המוכר ומיהו אם ירצה השליח יחזיר לה המעות אלא אם אין בידו מעות להחזיר לה קאמר שצריך לקבל עליו אחריות:

כז ת"ר הבא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בחזקה ושקיל וטרי במאי קמיפלגי רבי ורשב"ג ואסיק דבלברר קמיפלגי **דרבי סבר אע"פ שיש עמו החזקה צריך לברר את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש כאן חזקה אין צריך לברר את שטרו.** [דף קע.] **אמר רב גידל אמר רב הלכה כרבי ואף רבי לא אמר** אלא לברר כלומר כיון שהביא **שטרו אומר לו ברר שטרך ואע"פ שיש** רי"ף עט. **עמו חזקה ואם אי אפשר לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת הים נדון בחזקה ורשב"ג סבר אין צריך לברר כלל אלא נדון בחזקה** בלבד ומשמע דוקא אם נשאר חסרון הברור במיתת העדים או שהלכו למדינת הים אבל אם ישנן לעדים צריך לברר וכן כתב ר"ח שאם טען ואמר אבד שטרי אין נאמן לדברי רבי ובספר המקח נמי כתב שאם לא הביא שטר נמצאו דבריו בטילין או שהביא ונמצא בטל נתבטלה נמי החזקה והכי משמע בפ' זה בורר שאם נמצאו קרובים או פסולים לא בירר ורשב"ם גורס גירסא אחרת והגאונים ז"ל גורסים כמו שכתבתי:

כח מתני' [דף קע:] **מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר אמר רבי יהודה נמצא זה צריך** לשמור את שוברו מן העכברים אמר ליה **רבי יוסי וכן יפה לו ואל ירע כחו של זה:**

גמ' ומסקינן דכותבין שובר **דאמר** [דף קעא:] **רב הונא בריה דרב יהושע אפילו למ"ד כותבים שובר ה"מ אפלגא אבל אכולה לא ולא היא אפילו אכולה נמי כתבינן כי הא דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק ביה זוזי ברבי אבא אתא לקמיה דרב חנין בר פפי אמר ליה הב לי זוזאי אמר ליה הב לי שטרי ושקול זוזך אמר ליה שטרא אירכס לי אכתוב לך תברא אמר ליה הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר אמר ליה** מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלינן **בעיינין הא רבי יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר וכן כי**

אתא רבין אמר רבי אילעאי כותבין שובר ומסתברא דכותבין שובר דאי ס"ד דאין כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף ליה אביי אלא מאי כותבין שובר אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי אמר ליה רבא אין עבד לוה לאיש מלוה:

כט תנן התם שטרי חוב המוקדמים פסולין והמאוחרים כשרין אמר רב המנונא לא שנו אלא שטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר אפילו מאוחרים פסולים מ"ט זמנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני וביני וזבין ליה מיניה. וכי מטי תשרי מפיק ליה לשטרא ואמר הדר זבנתה מינך אי הכי אפי' שטרי הלואה נמי זמנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמא ליה זוזי ביני וביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרא וא"ל אירכס וכתיב ליה תברא וכי מטי זמניה מפיק ליה ואמר ליה השתא הוא דיזפתא מנאי קסבר רב המנונא אין כותבין שובר אמר ליה רב דימי לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדיפתי לרב כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דכתבינן שובר ומכשרינן שטרי מאוחרין. אמר ליה בתר דאמר להו רבי אבא לספריה כי כתביתו שטרי מאוחרי כתובו הכי שטרא דנן לאו בזמניה כתבנוהו אלא איחרנוהו וכתבנוהו אמר ליה רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא כתבינן הכי. אמר ליה בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי כתביתו תברי אי ידעיתו זימנא דשטרא כתובו ואי לא כתובו סתמא כל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא עבדינן [דף קעב.] הכי אמר ליה רבנן תקוני תקון מאן דעבד עבד ומאן דלא עביד איהו דאפסיד אנפשיה:

רי"ף עט: **ל אמר** ליה רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי קיימיתו בשילי כתובו בשילי אע"ג דמימסרו לכו מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני אף על גב דמימסר לכו מילי בשילי משום דמחזי כשקרא:

לא אמר להו רבא בר שילי להנהו דכתבי שטרי אקנייתא אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו ביה ומוקדם לא הוי דכיון דנכתב השטר עדים מפקי לקלא משעת הקנין דסתם קנין לכתיבה עומד כדאמר בפרק חזקת הבתים ואע"ג דכי יזיף איניש לעיל (בבא בתרא מב.) בצנעא יזיף. מכל מקום כיון דבעין יפה שיעבד יש קול לקנין והא דאמר בגיטין דף יז. דשטר שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול היינו כשלא הקנו ביום אבל הקנו ביום אפילו נחתם לאחר כמה ימים כשר:

לב אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה זוזי ואמר שויוה ניהליה תרי בני חמשים לא משוינן ליה מ"ט עבדי רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה ללוה כי היכי דנפגום שטריה וניחא ליה למלוה שיכוף לפורעו. ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בני חמשין ואמר שויוה ניהליה בר מאה לא משוינן ליה מ"ט עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ליפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שוייהו ניהליה חד בר חמשין לא משוינן ליה מאי טעמא הא. מפרע פרעיה ואמר ליה הב לי שטראי ואמר ליה אירכס לי וכתב ליה תברא והשתא מפיק ליה להאי ואמר האי אחרינא הוא:

לג מתני' שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד. איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר דסבר רבי יהודה אין כותבין שובר ואם אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי תנן נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי לית ליה לעני לא עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי. וכן נמי מתניתין שנים שהיו בעיר אחת דמיא ליה בהאי ענינא. התוספות פירשו לאו דוקא עשאן לשכר הוא הדין נמי אם מוצא להשכיר בעיר אפילו עשאה אביהם שהיה עשיר לעצמו. עשאן לעצמו כלומר שאין מוצא להשכיר. ואפשר לקיים דברי רב אלפס על דרך זה דאם אינו מוצא העני להשכירם ולא עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי:

לד שנים שהיו בעיר שם האחד יוסף בן שמעון ושם האחר יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא שטר עליהם נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע

שטרות שניהם פרועים כיצד יעשו ישלשו ואם היו משולשין יכתבו סימן ואם היו מסומנים יכתבו כהן: רי"ף פ.

יום רעה

לה גמ׳ ההוא שטרא דנפיק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה [דף קעב:] **א"ר הונא ממך אפילו מריש גלותא ממך אפילו משבור מלכא. אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך. נפק דק ואשכח דתניא יש עליו עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר** כתוב בו היום גירשתיה כשר אלמא **ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך ההוא דנפק מתותיה ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן:**

לו ואלא הא דתניא כשם שאין מוציאין [דף קעג.] זה על זה כך אין מוציאין על אחרים במאי קמיפלגי באותיות נקנות במסירה מר סבר אותיות נקנות במסירה ומ"ס **אין אותיות נקנות במסירה** ואיבעית אימא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה ובצריך להביא ראיה קמיפלגי דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה רבא אמר אין צריך להביא ראיה **ואע"ג דאמר הכא דכ"ע בין תנא דמתניתין בין תנא דברייתא סברי אותיות נקנות במסירה ואביי ורבא אית להו תרווייהו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דאינון בתרא. פסקו הלכתא בפרק המוכר את הספינה** דאין **אותיות נקנות במסירה והא דאמר הכא דכ"ע אותיות נקנות במסירה אוקימתא בעלמא היא ולאו דסמכא היא והכי פסקו רבנן קשישי כדכתיבנא** וקי"ל כתנא דמתניתין דמוציאין שטר חוב על אחרים דאמר בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) מי חיישינן לתרי יצחק ריש גלותא או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן:

לז אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקו בנהרדעא וכתוב בהו חבי בר נאני ונאני בר חבי ומגבי בהו רבה בר אבוה והא חבי בר נאני ונאני בר חבי בנהרדעא שכיחי טובא אלמא לא חיישינן ואביי התם למאי ניחוש אי לנפילה מיזהר זהירי בה אי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה אלמא בין לאביי בין לרבא מוציאין שטר חוב על אחרים והא דקאמר הכא אביי דצריך להביא ראיה היינו באותיות דלאו שמיה כשמיה דחיישינן אבל תנא דברייתא סבר אפילו בשמיה כשמיה צריך להביא ראיה וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דלרבא דאמר אין צריך להביא ראיה אפילו למאן דבעי כתיבה ומסירה יכול לומר שטר היה לי ואבד ור"י לא כתב כן אלא כיון דבעי שטר לא מהימן עד שיראה שטרו וראיה לדבר מדמייתי רבא ראיה מחבי בר נאני ונאני בר חבי דלא חיישינן לתרי יצחק וקשיא מאי ראיה מייתי מינה אפילו אי חיישינן לתרי יצחק הכא למאי ניחוש אי לנפילה אפילו דרבים ולפקדון אפילו לאו שמיה כשמיה לא חייש רבא מדקאמר אין צריך להביא ראיה אלא ודאי רבא סבר אין אותיות נקנות במסירה הלכך אי חיישינן לתרי יצחק הוה לן למיחש דלמא מסר ליה דאי חיישינן לתרי יצחק בעלמא כיון דאין אותיות נקנות במסירה מודה רבא דצריך להביא ראיה ולא מהימן למימר מסר וכתב לי דא"כ היה לו להיות השטר בידו כיון שדרך לעשות שטר על אותיות ולא מהימן נמי למימר אגב קרקע הקנהו לי לדברי רב אלפס ז"ל דכתב בריש פרק הספינה השטר נקנה אגב קרקע בלא שטר דכיון שדרך לכתוב שטר על אותיות איכא ריעותא והוכחה שלא הקנהו לו כיון שאין שטר בידו ועוד הביא הרמב"ן ז"ל ראיה מפרק זה בורר (סנהדרין דף לא:) ההיא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה והימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אמר ליה אפי' תימא רבנן שאני הכא דאי בעיא קלתיה אלמא לרבנן כיון דבעי כתיבא לא מהימנא למימר שלי הוא: **נמצא לאחד בין שטרותיו** וכו' **טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והתנן ולא אחר יכול להוציא שטר חוב עליהם אמר אביי ה"ק נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון** עלי פרוע שטרות של שני יוסף בן שמעון שעליו פרועים אבל אם יכתבו הרשאה זה לזה גובה האחד ואם טען פרעתי לשניהם וצויתי לכתוב שובר אחד כי יספיק לי להראותו לכל מי מכם שיתבע חובו לא תועיל ההרשאה. תנא **אם היו כהנים יכתבו דורות:** רי"ף פ:

לח מתני׳ האומר לבנו שטר בין שטרותיו פרוע ואין ידוע איזהו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע:

לט גמ׳ אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע חוב לך בידי פרוע כל שטרות שעליו פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי

מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדה שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל השטר על התחתונה:

מ' מתני' המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ [דף קעג:] **שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב"ג הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו:**

גמ' לא יפרע מן הערב מ"ט **רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי וגברא אשלימי לך מתקיף לה רב נחמן האי דינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למלתייהו אלא אמר רב נחמן מאי לא יפרע מן הערב לא יפרע מערב תחלה.** תנ"ה **המלוה את חבירו על ידי ערב לא יתבע את הערב תחלה ואם אמר לי על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב תחלה** אמר רב אשי הא דאמר דערב משתעבד בלא קנין היינו משום דבההיא הנאה דקמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה: ואם אמר לו ע"מ שאפרע ממי שארצה וכו'. **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב** וא"ת ואם אין לו נכסים ללוה אפילו ערב גרידא נמי צריך ליפרע ממנו ופירש ר"ת אין נכסים ללוה פירוש נכסים ידועים כגון קרקעות הלכך ערב גרידא אפילו אין לו קרקעות ללוה לא יפרע מן הערב אלא יתבע הלוה לדין אולי יתן לו מטלטלין ואם אינו כאן מודיעין אותו וממתינין לו כדין המפורש בהגוזל דף קיב: ואם הוא במדינת הים או שהוא גברא אלמא דלא ציית דינא יפרע מן הערב ואם אמר ממי שארצה אפרע אם יש לו קרקע ללוה ואפילו זיבורית לא יפרע מן הערב אלא כותבין אדרכתא על נכסי הלוה ומורידין אותו לנכסיו ואם אין לו קרקע ללוה יפרע מן הערב ואין צריך לחזר אחר הלוה אולי יתן לו מטלטלין דכיון דאתני ממי שארצה אפרע לא מטרחינן ליה לילך אחר הלוה והיכא דמית הלוה והניח יתומים קטנים לא יפרע מן הערב אפילו אמר ליה ממי שארצה אפרע דנכסי דאיניש אינון ערבין ביה כאילו אומר על מנת שאפרע מן הנכסים אם ארצה ואפי' הכי אינו גובה מנכסי יתומים קטנים כיון שאינו יכול לתובען לדין בעודן קטנים הוא הדין נמי אם

אמר ממי שארצה אפרע כיון שיש נכסים ללוה וצריך לתבוע מן הלוה תחלה לא יפרע מן הערב אבל קבלן כיון שאפילו אם יש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן ה"נ יפרע מן הקבלן והוא יפרע מן היתומים לכשיגדילו. **והא מדקתני סיפא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר לא שנא הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ליה על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א כשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן: רשב"ג אומר אם יש** רי"ף פא. **נכסים ללוה** בין כך ובין כך **לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה בר** בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון ב"ג **במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמר הלכה כרשב"ג אלא עד דאיכא טעמא:**

מא [דף קעד.] **אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני** חייב הלוהו ואני נותן כולן לשון ערבות **הן תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן. איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לי ואני ערב מאי אמר רבי יצחק לשון** ערבות ערבות לשון קבלנות קבלנות **רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבות הן חוץ מתן לו ואני נותן** וכ"ש תן לו ואני קבלן דלשון קבלן עדיף מאני נותן דהא רב הונא קאמר דהלהו ואני נותן הוי ערב ומיבעי ליה לגמרא אי הוי אמר הלוהו ואני קבלן אי הוי קבלן אמר ליה **מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד** שישא הערב מיד המלוה ויתן ביד הלוה **מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעי מלוה למתבעיה ללוה מצי מיתבעי** אבל נשא ונתן ביד **אין לו למלוה על הלוה כלום** ומיהו אם אין לערב לשלם גובה מן הלוה מדרבי נתן דקיימא לן כוותיה בבעל חוב דעלמא וכ"ש הכא והאי דינא דערבות וקבלנות היינו כשיתבע הלוה מן המלוה שילונו ונכנס הערב עמו בדברים או בלשון ערבות או בלשון קבלנות אבל אם לא דבר הלוה

עם המלוה כלום אלא ראובן אמר לשמעון הלוה מעות ללוי ואני פורע הלוהו ואני חייב הלוהו ואני נותן אפילו הלוה שמעון ללוי מיד ליד אין לו לשמעון על לוי כלום אלא על ראובן שא"ל הלוהו ואם אמר המלוה ממי שארצה אפרע תחלה כל תנאי שבממון ואפילו יש נכסים ללוה יפרע מן הערב. והלכתא כרבא דאמר כולן לשון ערבות חוץ מתן לו ואני נותן תן לו ואני קבלן:

מב ושטר שכתוב בו אני פלוני בן פלוני קבלן אף על פי שאין מפירש בו שאמר תן לו ואני קבלן כיון שכתב שהוא קבלן מסתמא בלשון המועיל להיות קבלן אמר:

מג ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסיה דלוה מקמי דליתבע ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למיעבד הא מילתא אי לאו רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסי דאיניש אינון ערבין ביה ותנן המלוה את חבירו לא יפרע מן הערב וקי"ל לא יפרע מן הערב תחלה: ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעיה למלוה מקמי דליתבעינהו ליתמי רב פפא
רי"ף פא: אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי דשמתוה ומית בשמתי' לרב פפא לאו בר מיעבד מצוה נינהו לרב הונא דאמר מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם אלא דחייש לצרר היכא דליכא למיחש לצררי גבי מיתמי. [דף קעד:] שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע. ההוא ערבא דעובד כוכבים דפרעיה מקמיה דליתבעינהו ליתמי אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא אפילו למאן דאמר חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים כיון דדיניה דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצררי ואיכא דאמר א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים לא כיון דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקבל ליה:

מד איתמר ערב דכתובה ד"ה לא משתעבד קבלן דב"ח ד"ה משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מאן דאמר בין אית ליה בין לית ליה משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אף על גב דאית ליה לא משתעבד מ"ע מצוה עבד ולא מידי חסריה ואי ערב כתובה דבריה הוא משתעבד דאבא לגביה בריה שעבודיה משעבד נפשיה:

רי"ף פב. **מה כיוצא** בו הערב לאשה בכתובתה וכו'. גרסינן בערכין דף כג: ההוא גברא דזבינהו לניכסיה וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו אמר ליה תנא כי רוכלא ליחשב וליזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן ודלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא מ"ע דנהרדעי בשלמא מקדיש משום רוחא דהקדש ערב דכתובה נמי מצוה הוא דעביד ולאו מידי חסריה אבל לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל ונזבין אינהו דאפסידו אנפשייהו וקיימא לן כוותייהו:

מו אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש מתקיף לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו דרב ושמואל דאמרי ותרווייהו שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי ומת אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין אלמא אדם עשוי שלא להשביע את בניו [דף קעה.] ה"נ אדם עשוי שלא להשביע את עצמו ומסקינן דהא דרב הונא בדנקיט שטר מקויים והא דרב ושמואל בדנקיט שטר שאין מקויים אמר תנו קיימיה לשטריה לא אמר תנו לא קיימיה לשטריה והוא הדין בלא שטר נמי תנו נותנין דקיימא לן מלוה על פה גובה מן היורשין וכיון דאמר תנו לא אמר אדם עשוי שלא להשביע את עצמו:

מז אמר רבא ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנין מ"ט מדלא
רי"ף פב: פסקא אבוהון למילתיה אימור אידכורי מידכר תנו מנה לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי אין נאמנין דאם איתא דפרעיה לא הוה אמר תנו ושמעינן מיניה דאי לא אמר. חזר ואמר לנו אבא פרעתי דנותנין ואע"ג דלא אמר תנו ואי קשיא לן הא דרב ושמואל דאמרי תרווייהו דאמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר בתורת הודאה פירוש שלא תבעו אדם שיהא נראה כמודה לדבריו אלא מעצמו אמר מנה לפלוני בידי הלכך אמרינן דשלא להשביע את עצמו אמר כן כי ההיא דפרק זה בורר

(סנהדרין דף כט:) ההוא דהוו קרו ליה קב רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלניא ופלניא אתו לקמיה דר"נ אמר אדם עשוי שלא להשביע את עצמו הכא דאמר בתורת הודאה פירוש שתובעו אדם והודה לדבריו דאין דרך אדם להודות כשתובעין אותו בשביל שלא להשביע את עצמו אבל משטה אני בך שייך ע"י תביעה שכן דרכן של בני אדם כשאדם תובע את חבירו דבר שאינו משיב לו הן כידי להשטותו וכיון שהוא שכיב מרע אין אדם משטה בשעת מיתה הלכך אע"ג דלא אמר תנו נותנין:

מח בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צ"ל אתם עדיי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צ"ל להם כתובו או לא בתר דבעיא הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

מט מתני' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ערב היוצא לאחר חתום שטרות גובה מנכסים בני חורין מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין אמר ליה [דף קעה:] בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין אמר לו למה אמר ליה הרי שהיה חונק את חבירו בשוק ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזהו ערב שהוא חייב לו אמר לו הלוהו ואני נותן שעל אמונתו הלוהו אמר רבי ישמעאל הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין הנובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס:

גמ' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומ"ט אמרו מלוה על פה אין גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי כי לוה בשטר נמי אינהו דאפסיד אנפשייהו וקיימא לן כעולא דהא רב פפא דהוא בתראה פסק הלכה הכי בפרק
רי"ף פג. האשה נקנית (קידושין דף יג:) דאמר [דף קעו.] רב פפא
הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואין גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא דקפסק רב פפא הכא ואמר הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואין גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואין גובין מן הלקוחות ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין הוציא עליו כתב ידו וכו' בעא מיניה רבה בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בבית דין מהו אמר ליה אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין אין גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מ"ט דכמלוה בעדים דמי הלכך אי קמודי דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קטעין שפרע משתבע שבועת היסת ומיפטר ואי כפר ואמר לא יזיפנא מיניה והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד א"נ איכא סהדי דכתב ידו הוא אז הוחזק כפרן ומשלם דקיימא לן כל האומר לא לויתי כאילו אומר לא פרעתי דמי:

נ ערב היוצא אחר חיתום שטרות וכו' זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אין גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתיב ביה פלוני ערב דלא שייך ביה ערב בשטרא והא דכתיב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא. וכן אמר רבי יוחנן: מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו'. א"ר יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו משתעבד מכלל דערב בעלמא לא בעי קנין ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן ערב דב"ד הוא דלא בעיא קנין אבל ערב [דף קעו:] בעלמא בעי קנין והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין לאתר מתן מעות בעי קנין ערב דב"ד לא בעיא קנין בההיא הנאה דקא מהימנינן ליה גמר ושעבד נפשיה ואידך כולהו בעו קנין:

הדרן עלך גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא

(דף ב.) **השותפין** שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבנים בונין הכל כמנהג המדינה בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל * במשנה בגמ' איתא אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין כו' (ג"א) בבקעה מקום שלא נהגו לגדור אין מחייבין אותו אלא אם רצה כונס בתוך שלו ובונה ועושה לו חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים הרי הן שלו ואם עשו מדעת שניהן בונין כותל באמצע ועושה לו חזית מכאן וחזית מכאן לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהן:

יום רמח **השותפין.** פי' מוקמינן בגמ' מתני' דפוס הלכתא בחצר השותפין דאין בה כדי חלוקה דהיינו ד' **אמות לזה וד' אמות לזה** ומשום הכי קתני רצו כלומר שהסכימו ביניהם לחלק וכיון **שרצו לחלוק חייבין לבנות הכותל** דהיינו כותל סתום בלי שום חלון כדי שלא יראו זה

יום רמח לזה דהיזק ראיה שמיה היזק ונקט בחצר לאשמעינן דאפילו שותפין בחצר שעומדת לפני הבתים ומשתמשין שם ורואין זה את זה ויכולין ליזהר שלא יעשו שם מילי דצניעותא אפילו הכי היזק ראיה יש שם וכל שכן מגג לחצר דהא לא מיזהר בעל החצר מבעל הגג משום דכיון דקביע תשמישתיה בחצר ובעל הגג לא קביע תשמישתיה בגג זימנין דעביד בעל החצר מילי דצניעותא ולא ידע דבעל הגג רואה אותו הלכך דין הוא שיהא צריך לעשות מעקה לגגו גבוה ד' אמות כדלקמן [דף ג:] וכל שכן מבית לחצר שתשמישה יותר קבוע בבית והיזק ראיית' יותר תמיד וכדלקמן אבל מגג לגג לא וכדמפורש לקמן [דף ו:] וכתב הרשב"א ז"ל דמלתא אגב אורחא תנא גבי חצר מקום שנהגו כלל כמו בנינה ש"מ דלמאן דאמר היזק ראיה שמיה היזק חמיר טפי היזק דחצר מהיזק דגינה וטעמא דמילתא דהיזק ראיה דחצר שהוא מקום תשמישו של אדם חמיר טפי דמקפידים בו יותר מבגינה שהוא משום עין רעה בלחוד הלכך אפילו נהגו שלא לגדור אם רצה אחד מן השותפין כופה את חבירו לגדור או בגויל או בגזית או בכפיסים או בלבנים באיזה מאלו שירצה אבל בהוצא ודפנא לא אלא לוקא במקום שנהגו כן כדאמרי' בגמ' [דף ד.] הכל לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא ומדאיצטריך לאשמעינן דבמקום שנהגו בהוצא ודפנא אזלינן בתר מנהגא שמעינן מינה דבמקום שאין שם מנהג לא סגי להו בהכי. ה"ר יונה ז"ל: **מקום שנהגו לעשות הבנין גויל.** דהיינו כותל אבנים בלא שום תקון וגזית הם מתוקנות במגרה: **כפיסים.** הוא אריח שיש לו **טפח ומחצה עם הסיד** שסלין הכותל שהאריח **חצי לבנה ומתניתין בליבני** זוטרתי דאין להם כותל עם הסיד אלא שלשה טפחים כדאמרן בגמרא [דף ג:] וכפיסין שהיא רחבה יותר משום שנותנין כפיס אחד מכאן וכפיס אחד מכאן ומניחין טפח [חלק] ביניהם למלאות טיט:

[דף ב.] **הכל כמנהג המדינה.** **אם יש מנהג** בבנין יבנה הכותל הזה כמנהג המדינה אם גויל גויל אם גזית גזית וכן כולן אבל שיעורי הכותל ברחבה אינו תלוי במנהג אלא לדינא הכי לבציר מהכי קים להו לרבנן דלא קאי ומשום הכי האריך תנא למימר זה נותן ג' וזה נותן ג' דלא הל"ל אלא הכל כמנהג המדינה ונחזי אנן מנהגא היכי אלא אשמעינן דאם נהגו להרבות או למעט בשיעורין אלו הרי הוא מנהג טעות וטעמא דבעינן שיעורים גדולים כל כך אע"פ שאינו אלא משום היזק ראיה משום דחיישינן שמא יפול ויצטרך להתעצם עמו בב"ד ובין כך ובין כך יהא מזיקו בהיזק ראיה ומינה שמעינן דאפילו רצה אחד מהם לכנוס בתוך שלו ולבנות משלו בהוצא ודפנא חברו כופהו שיבנו בין שניהם גויל או גזית כפי המנהג דשמא יפול ויצטרך להתעצם עמו בבית דין והרא"ה ז"ל מוסיף בה דבריס דאפילו בא לכנוס בתוך שלו ולבנות גויל או גזית חברו מעכב עליו משום דאמר ליה אם אתה עושה כן לא יהא לי רשות לסמוך עליו ואפילו א"ל אנא יהיבנא לך רשותא למסמך מני א"ל אי במכר לא בעינא הסתא למזבן ואי במתנה לא ניחא לי דכתיב ושונא מתנות יחיה ומינה שאם [קדם] וכנס ובנה בתוך שלו אינו יכול לתבוע מחברו חצי הוצאותיו ואע"ג דבבקעה אמרינן [דף ד:] שאם הקיפו מל' רוחותיו מחייבין אותו לשלם התם היינו טעמא לפי שהכותל בקעה אינו עשוי לסמוך עליו אלא לגדר בעלמא והרי נגדרו אבל בכותל חצר יכול הוא לומר אין רצוני אלא כותל שאוכל לסמוך עליו וכיון שכנסת בתוך שלך איני רשאי לסמוך בו וכיון דפרישנא דהני שיעורי נאמרו כדי שיתקיים הכותל נראה כפי אותם המפרשים דאם נעשית הכותל מסיד או מענין אחר יותר קיים על שיתקיים בבציר מהשיעורים אלו על פי אומנין בקיאין רשאי דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות דכותל דמתני' משמע שאינו אלא מטינא מדאמרינן בגמרא [דף ג.] עלה הני מילי בטינא ולא אמרו סידא ומיהו יש חולקים בדבר דמתני' אפילו בסידא נמי בעינא הני שיעורים: **הכל כמנהג המדינה.** יש מפרשים שהשותפין אע"פ שנוהגין ביניהם בפחות ממנהג בני העיר כל אחד בשלו אין מנהגם כלום כיון שלא התנו עליו במעמד בני העיר הלכך ינהגו כמנהג בני העיר כמו שנהגו כל אחד לבנות בשלהם וכן נראה לעת הרמב"ן ז"ל: **לפיכך אם נפל הכותל וכו'.** כלומר כיון שיכולין לכוף זה את זה מסתמא מסל שניהם בנאוה באבנים ובמקום הלכך אפילו נפל הכל לרשותא דחד מינייהו אי נמי פנינהו חד האבנים לרשותו כדאיתא בגמרא [דף ד.] וטען שהם שלו המקום והאבנים אינו נאמן אלא חולקין בשוה ולא אמרינן בכי הא המוציא מחברו עליו הראיה דאנן סהדי דבין שניהם בנאוה ויש מי שכתב דאפילו היה שם חזית מצד אחד האבנים והמקום של שניהם ואע"ג דבבקעה מהני התם הוא לפי שאין יכולין לכוף זה את זה ולפיכך אפשר שאחד מהם כנס לתוך שלו ובנה משום הכי מהני ליה חזית אבל הכא אמרי' ליה כיון שאתה יכול לכופו לבנות לא בנית משלך והיינו טעמא דלא תקנו חכמים בכותל חצר חזית מכאן ומכאן כדאמרינן גבי כותל בקעה וכן כתב הר"ר יהוסף הלוי ז"ל אבן מג"ש. ושאר מתני' מפורש בגמרא: **פי' מאי מחיצה דתני תנא פלוגתא.** כלומר שהסכימו שניהם לחלוק החצר וכיון שנתרצו לחלוק החצר בונין את הכותל בעל כרחן ואם אמר אחד מהם אי אפשי בהוצאה אין שומעין לו אלא עושין כותל סתום בלא שום חלון שזה נקרא כותל דאילו בחלונות נקרא מסיפס ומתני' בונין את הכותל קאמר אלמא דהיזק ראיה שמיה היזק והכי קי"ל ואע"ג דגרסינן סברוה דהוה משמע דהכי הוה סליק אדעתיה אבל למסקנא לא קאי ליתא דהא אשכחן דכוותה בפרק המוכר את הבית ובפרקא קמא דנדרים [ריש דף יא.]: **כדתניא לא כתבתי הך ברייתא אלא ללמוד ממנה כמו שנכתוב [לקמן] דאילו לענין חצר דקיימין בה לא צריך.** כדתניא מחיצת הכרם כתבו המפרשי' ז"ל דהרבה משניות נשנו בתלמוד בלשון מחיצה שהיא גודא אלא דנקט הך ברייתא דחביבא ליה דמינה שמעינן דדיינינן דינא דגרמי:

גמ' (* כל זה אינו מהלכות [וכ"ה הב"ח וכן בד"ק ליתא] הגה"ה סברוה מאי מחיצה גודא (דף ב:) וטעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין אותו אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק תא שמע וכן בגינה מקום שנהגו לגדור גינה שאני דאמר רבי * בגמ' איתא ר' אבא אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה ת"ש כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד"א נפל שאני ת"ש כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר היזיקא דרבים שאני ת"ש החלונות מלמעלן ומלמטן (* בגמ' ליתא תיבת עד וכן לקמן במשנה (דף כב.) ליתא תיבת עד. וגם צ"ל ארבע כי ארבעה בה"א הוא טפחים (ג"א) עד) ארבעה ותניא עליה מלמעלה שלא יציץ ויראה מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל היזיקא דבית שאני ת"ש דאמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושין לו מעקה גבוה ד' אמות שאני התם דא"ל בעל החצר לבעל הגג לא ידענא בהי עידנא אתית דאיצטנע מינך דלדידי קביעי לי תשמישי לדידך לא קביעי תשמישתך ע"כ): (דף ג.) מאי מחיצה פלוגתא כדכתיב (במדבר ל"א:מ"ג) ותהי מחצת העדה וכיון דרצו לחלוק בונין את הכותל בעל כרחן אלמא היזק ראיה שמיה היזק ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו כי לא רצו נמי פלגי אמר רבי יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למפלג אלא חד מינייהו פלגי דהיזק ראיה שמיה היזק ואי [* גי' ד"ת משנתנו בשאין בה דין חלוקה] כי רצו מאי הוי להדרו בהו א"ר אסי א"ר יוחנן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא ולהדרו בהו שקנו מידו ברוחות פלוני קיבל רוח מזרחית ופלוני קיבל רוח מערבית רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו ומשום הכי לא מצו

[דף ג.] **אומר לו גדור.** משום דכרם הסמוכה לשדה תבואה או שדה ירק הכרם אוסר ונאסרו שניהם בהנאה ואפילו קש התבואה ועצים של גפנים אלא אם יש גדר מפסיק או שיהא ד' אמות ריוח בינתים כדי עבודת הכרם הלכך אומרים **לבעל הכרם שהוא המזיק גדור** וכתבו מן המפרשים ז"ל דהך ברייתא לא אתיא כר' יוסי דאילו לר' יוסי סבר [דף יח:] על הניזק להרחיק את עצמו אלא כרבנן דאמרי על המזיק ואע"ג דקי"ל כר' יוסי [דף כה:] אפ"ה קי"ל כי הך ברייתא לענין דיינינן דינא דגרמי אבל היא גופא ליתא:

אומרים לו גדור. העלו בתוס' דדוקא בשהתרו בו אבל לא התרו בו אי נמי התרו בו ולא נתיאש אלא היה בדעתו לגדרה ולא הספיק עד שהוסיף במאתים לא קידש שאין זרוע מאליו נאסר אלא ברוצה בקיומו וטעמא למילתא משום דכתיב (דברים כ"ב:ט') המלאה הזרע אשר תזרע ודרשינן מינה איסור יניקה וכדאמרינן (פסחים דף כה.) זרוע מעיקרו בהשרשה זרוע ובא בתוספת ואיתקש מלאה להזרע מה זורע דניחא ליה כיון שהוא זורעו אף מלאה דניחא ליה הלכך דוקא כשהתרו בו ונתיאש הא לאו הכי לא קדש דשמא סבור הוא שאין עליו לגדור לבד אלא על שניהם ומשום הכי תני חזרה ונפרצה אומרים לו גדור דאם לא התרו בו בפעם שניה היה סבור שאין עליו לגדור אלא פעם ראשונה ולא קדש והיינו דתנן (כלאים פ"ה מ"ו) הרואה ירק בכרם ואמר לכשאגיע לשם אלקטנו מותר לכשאחזור אלקטנו **אם הוסיף במאתים** אסור ותנן נמי [שם פ"ז מ"ז] הרוח שעלעלה את הגפנים על גבי התבואה יגדור מיד אם ארעו אונס מותר [אלמא לעולם לא קידש אלא ברוצה בקיומו או שהוא מתיאש מלקיימו] ופי' במאתים פי' הרמב"ם ז"ל בפ' חמישי מהלכות כלאים כיצד משערין שיעור זה רואין אם נחתך ירק זה או מין תבואה זה מן הארץ בכמה זמן יבש הנע עצמך שיבש על שלא תשאר בה לחה במאה שעה אם נשתהה בארץ משהגיע לו חצי שעה הרי הוסיף במאתים ואסור ואם נשתהה פחות מחצי שעה מותר עכ"ל:

טעמו דרצו. ונילוק מינה לטעמא שרצו לעשות מחיצה דהיינו גודא שהוא **כותל אבנים הוא** דאמרינן בונין את הכותל באמצע הא לאו הכי אם אמר אחד מהם אי אפשי שתראה עסקי לא כייפינן לחבריה לעשות מחיצה של כותל שתוס **אלא מסיפס בעלמא משום דהיזק ראיה** לא שמיה היזק והקשה הרי"ף ז"ל בתשובה מנא לן מהכא דהיזק ראיה לא שמיה היזק דילמא לעולם אימא לך שמיה היזק והכא במאי עסקינן כגון להחזיק בלא מחיצה [שלש] שנים בהיזק ראיה וכיון להחזיק מחלו ומשום הכי טעמא דרצו הא לא רצו לא וניחא ליה להם איתא דהיזק ראיה שמיה היזק לא מהני בה חזקה דכיון דכל שעתא ושעתא מיתזק [הוי] ליה כקוטרא וכבית הכסא דאין להם חזקה וכדאיתא לקמן [דף כג.] וכתב הרמב"ן ז"ל דכן נראה דלא מהניא חזקה אלא בנזקי ממון אבל בדבר שהוא בעצמו ניזק בו לא והא דתנן לקמן בפ' חזקת הבתים [דף נח:] חלון המצרי אין לו חזקה לצורי יש לו חזקה דמשמע דמהני בה חזקה תירץ הוא ז"ל דלאו בחלון שיש בו היזק ראיה עסקינן אלא לומר שאם רצה חברו לבנות כנגדו אינו רשאי עד שירחיק ממנו ד' אמות כדי שלא יאפיל אבל בחלון שיש בו היזק ראיה על חברו לעולם אין בו חזקה כתבתי כל זה משום התועלת היוצאת לענין הלכתא אבל לענין חצר הא קי"ל דמאי מחיצה פלוגתא והיזק ראיה שמיה היזק:

[**דף** ג.] מאי איריא רצו אפילו לא רצו נמי יכול לכוף את חבירו: **א"ר יוחנן משנתנו.** דקתני רצו אין לא רצו לא: **בשאין בה דין חלוקה.** שהוא ל' אמות לכל אחד ואחד לפרוק משא מלבד **ארבע אמות של רוחב** הפתח שאם לא הודה לו לחלוק לא היה יכול להכריחו אבל כיון שהודה ע"כ יוציא חלקו בהוצאת הכותל ולא מצי למימר סגי לי במחיצה פחותה דהא היזק ראיה שמיה היזק וכלפירשתי במתני': **ליהדרו בהו.** כלומר למה לא יכול לחזור בו דהא בדברים בעלמא (ב"מ דף מט.) ליכא משום מחוסר אמנה ואמאי כייפינן ליה: ומשני בשקנו מידו על הודאה זו: **קנין דברים בעלמא הוא.** כלומר **ואין חליפין קונין אלא על מכר או מתנה או שעבוד קרקעות או מטלטלין** שחל עליו הקנין מיד אבל הכא שקיבל עליו בקנין לחלוק על איזה דבר חל הקנין הא אין בחלוקה ממש:

ומשני בשקנו מידו ברוחות. כלומר אחר ההודאה ברר לו זה ברוח **מזרחי וזה ברוח מערבי וקנו** על זה ומיד שקנה נקנה חלק זה לזה ואין לאחר חלק בו דהא על דבר שיש בו ממש קנו זה מזה ורב אשי תירץ דבלא קנין נמי אפשר שהחזיקו אחר ההודאה והברירה כל אחד בחלקו וכיון שזכו בענין זה יכול כל אחד לכוף חברו בבנין חלקו [וא"ת מאי קמ"ל רב אשי מה לי קנו מידם ברוחות מה לי החזיק ברוחות וי"ל דרב אשי לא שמיע ליה פירוקיה דר' יוחנן ופריך לה בחזקה דרוחות ונהי דתרתי פירוקי סלקי בחדא גוונא בעלי הגמ' סדרו לתרוייהו] ועוד כתבו אחרים דהא קמ"ל רב אשי שיכול כל אחד מן השותפין להחזיק בחלקו שלא בפני חבירו ואע"ג דבמכר אחר צריך למימר ליה לך חזק וקני (ב"ב דף

הדרי בהו: מקום שנהגו לכנות גויל גזית וכו': גויל אבני דלא משפיאן גזית אבני דמשפיאן כדכתיב (מלכים א ז:ט') כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגרה מבית ומחוץ: כפיסים ארחי לבנים לבני: בגויל זה נותן ג' טפחים וכו': (דף ג:) איבעיא להו הן וסידן או הן בלא סידן ואסיקנא הן וסידן: הכל כמנהג המדינה: לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא: לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם: פשיטא לא צריכא דנפל לרשותיה דחד מינייהו אי נמי דפנינהו חד לרשותיה מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל דלא: ושמעינן מהא דמילתא דידיעא לתרי שותפי אע"ג דאיתא השתא ברשות דחד מינייהו לא נפק מחזקה דאידך מאי טעמא משום (ב"מ ד' קטז:) דשותפין לא קפדי אהדדי הילכך לית להו חזקה אלא בראיה או

נג.) היכא שבא להחזיק שלא בפניו בשותפין א"נ והיינו ליסנא דקאמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק והא דקאמר וזה בעצמו לאו דוקא אלא או זה קאמר דהא קי"ל [במטלטלין] כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו וכתב הרא"ב"ד ז"ל לאם קנו מידם להתחייב כל אחד לחבירו בדמי מחצית הכותל מהני נמי היאך קנין ולא הוי קנין דברים אלא בשקנו מידו לעשות כותל דבהך נוונא לא נתחייב חד מינייהו לחבריה מידי וקנין דברים בעלמא הוא ואמרו בשם הגאונים ז"ל דהוא [הדין] האומר לחברו אתן לך מאתים זוז וקנו מידו דלא מהניא דקנין דברים הוא והא דאמרינן בפרק בתרא דע"ז [דף עב.] דההוא גברא דאמר ליה לחבריה כי מזבנינא לה להאי ארעא לדידך מזבנינא לך במאה אזל זבנה בק"כ ואסיקנא כרבי [אחא בר יעקב] מיהר פקוד דאמר האי זוזי אנסוה כלומר וקנה בתרא משמע דאי זבנה במאה קנה קמא ואמאי קנין דברים בעלמא הוא ותרצו דההוא בדאמר ליה מעכשיו וקנו מידו דלאו קנין דברים הוא אלא מוכר בתנאי הוא כך העמידה הרי"ף ז"ל בהלכותיו בסוף פרק בית כור: **פירוש** גויל **אבנים שאינן משופות וחלקות** ובמקומות הרבה בולטות לחוץ ומשום הכי נותנים לרוחב הכותל טפח יותר מבגזית: **אריח.** חצי לבנה וטפח יתרה שנותנין ברוחב הכותל לבנים הנלבכין בונין נלבך מצד זה של כותל וכן מצד הב' מאריח שהוא חצי לבנה ומניחין ריוח בינתים וממלאין אותו מטיט בין כפים לחבירו נמצא שרוחב הכותל ד"ט: **ש"מ כל וכו'. וכ"מ למקבל עליו לבנות כותל לחבירו** מכפיסין שצריך שיעשנו כן: **וה"מ בטינא.** שממלא אותו מטיט אבל אם נותן בו **אבנים דקות ביני ידכי** בעי המקום ההוא שיהיה רחב טפי [דף ג:] אמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כניסתא עד דבני בי כניסתא אחריתי איכא דאמרי משום פסיעותא ואיכא דאמרי משום דליכא דוכתא לצלויי מאי בינייהו איכא בינייהו דאיכא דוכתא לצלויי מרימר ומר זוטרא סתרו ובנו בי קייטא בסיתוא ובי סיתא בקייטא א"ל רבינא לרב אשי גבו זוזי ומסרגי ליבני מאי א"ל דילמא מתרמי מילתא דמצוה ויהבי להו רמו ליבני הדר הודרא קרבי כשורי מאי לא דילמא מתרמי פליון שבוים ומזבני להו ויהבי להו אי הכי בנייא נמי דירתא [דאינשי] לא מזבן והני מילי דלא חזא ביה תיוהא אבל חזא ביה תיוהא סתרי ובני כי הא דרב אשי חזא ביה תיוהא בבי כניסתא דמתא מחסיא סתריה ובנייה ולא אפיק לפורייה מינה עד דאתקין ליה [שופריה] (פירוש הני שיעורי רוחב הכותל דתנינן במתניתין הוה בכללן טיח הסיד או **דילמא מקום אבנים לבד** אבל בטיח הסיד הוי (טפח) [טפי] ואסיקנא דהן וסידן והא דתנינן **בלבינה ג' טפחים** ואלו הלבינה בלא שום סיד הוי הכי הא אמרינן בגמ' דמתני' בליבני זוטרתי שאין להם ג' טפחים ועם טיח הסיד הוו ג': **גרסי' בגמרא אמר רב חסדא פירוש) בי סיתוא.** היה להם **בית הכנסת שמתפללין בחורף ובית הכנסת שמיוחד לימות הקיץ:** [דף ג:] **גבו זוזי. לצורך בית הכנסת והם ביד הגבאי: מסרגי לבני.** והלבנים מסודרין והיטי הגג משופין ומתוקנים: **מאי.** מותר לסותרו או חיישינן לפסיעותא וכתבו האחרונים ז"ל דהא דחיישינן לפסיעותא היינו היכא דליכא מקום קבוע להתפלל דחיישינן שיתרשלו מלבנותה קצת ובימים שבינתים לא יהא להם בית הכנסת קבוע להתפלל אבל ואלי כל שיש להם בית הכנסת א' קבוע לכ"ע שרי דהא ליכא משום צלויי ולא משום פסיעותא דאילו לפסיעותא לא בנו לה לעולם ליכא מאן לחייש ורא"ה מלאמימר ומר זוטרא לא חיישינן לפסיעותא כיון שהיה להם בית הכנסת קבוע לליכא למימר דלא חיישין אינהו לפסיעותא דמלסמכא תלמודא בעיא דרבינא לבעי אליבא דמאן לחייש לפסיעותא לעובדייהו ש"מ הכי נמי סבירא להו וכן לעת הרשב"א ז"ל: **אמר** המחבר וצריך לי עיון א"כ אכתי מאי בינייהו ע"כ [ובהג"ה בתוס' מפרש דאיכא בינייהו דאיכא דוכתא לצלויי שאינו ב"ה קבוע] הלכך כל היכא דאיכא ביה כניסתא אחריתא דקביע שרי למסתר בי כניסתא מקמי דבני אחריתי: **תיוהא. בקע** שיהיה **מזומן ליפול** מחמת אותו ביקוע: **לפוריא.** לבי כניסתא לאו דוקא דהא (מגילה דף כח.) אין אוכלים וישנים בבתי כנסיות אלא במקום סמוך ויש מן האחרונים ז"ל שכתבו לצורך בהכ"נ מותר אף בבהכ"נ: [דף ד.] **[הכל כמנהג המדינה].** פי' הכל לאיתויי מאי. כיון דתנא מקום שנהגו וכו' ידעינן שפיר דאזלינן בתר מנהגא אלא ואי אתא לאשמועינן שום חידוש: **הוצא ודפנא.** כותל של עצי דקלים ועצי גפנים וכתב ר"ת ובפחות מכן לא ואפילו נהגו למנהג שוטים הוא וכבר כתבנו במשנתנו דינא דעיר חדשה בזה: **פשיטא** אפילו לא שמעינן דינא דכפייה ידעינן שפיר דשניהם שוין בה דאיזה מהם תגבר כיון שהחצר של שניהם מסתמא הוא הדין הכותל: **לא** צריכא דפנה אחד מהם האבנים לחלקו או שנפל מעצמו לרשותיה דחד מהם מהו דתימא כיון דלא ידיע לן בבירור שיהא הכותל של שניהם והספק נולד כשהן ברשות אידך נימא דליהוי בהן מוחזק קמ"ל דכיון דמני כייף ליה אנן שהדי שיל שניהן שוה בה והלכך אע"ג דהשתא הוי ברשות אידך לא הוי מוחזק בשביל כך וכתב הרי"ף ז"ל מהא שמעינן דמילתא דידיע לתרי שותפי אע"ג דאיתא השתא ברשותא דחד מינייהו לא נפקא מחזקה דאידך מ"ט דשותפין לא קפדי אהדדי הלכך לית להו חזקה להדדי אלא בראיה א"נ חלוקה ע"כ: **גרסי' בגמ' [דף ד.] וכן בגינה וכו'.** הא גופה קשיא אמרת וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו הא סתמא אין מחייבין אותו אימא סיפא אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו הא סתמא מחייבין אותו השתא סתם גינה אמרת לא סתם בקעה מבעיא אמר רבא ה"ק וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי אבל בבקעה סתם כמקום שלא נהגו לגדור דמי: **ועושה** חזית מבחוץ מאי חזית אמר רב הונא דכייף ליה קרנא מלבר ליכייף ליה מלגאו אזיל אידך (ויכייף מלגאו) ויכייף ליה מלבר ואמר ליה דידי ודידך היא השתא נמי גייז ליה גזוזא מידע ידיע ר' יוחנן אמר דשיע לו באמתא מלבר וליפשייה ליה מלגאו אזיל אידך ושייע ליה מלבר ואמר דידי ודידך היא השתא נמי מיקפל ליה קפולא מידע ידיע: [דף ד:] **ואם עשו מדעת שניהם וכו'.** א"ל רבא מפרזיקא לרב אשי ולא יעשו לא לזה ולא לזה א"ל דילמא קדים חד מינייהו ועביד ואמר כולה דידי היא. פי' סתם גינה שהעין שולט בה (אמרת) בקעה שהיא שדה תבואה שאין העין שולט בו כל כך כמו בגינה שיש בה מיני ירק הרבה:

לאחר חלוקה: (דף ד:) (* ד"ת מ"ז וכן בגינה מאי קאמר ה"ק וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי) : (דף ד:) **מתני'** המקיף את חבירו משלש רוחותיו ועמד וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו ר' יוסי אומר אם עמד [* מהר"ם ניקף] וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דאמר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל לא שנא עמד מקיף ול"ש עמד ניקף: איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר הכל לפי דמי קנים בזול (דף ה.) רוניא אקפיה רבינא מארבע רוחותיו אמר ליה הב לי מה דגדרי א"ל לא הב לי דמי קנים בזול א"ל לא א"ל הב לי אגר נטוראי א"ל לא (* כ"ז שפת יתר הוא ד"ת יומא חדא הוה גדר דיקלא א"ל רבינא לאריסיה זיל אייתי לי קיבורא דאהיני אזל לאיתויי רמי קלא אמר גלית אדעתך דניחא לך בהו לא יהא אלא עיזא בעלמא מי לא בעי נטירותא) אתא לקמיה דרבא אמר ליה זיל פייסיה (* ד"ת מ"ז במאי דפייס) ואי לא דיינינא לך כרב הונא ואליבא דרבי יוסי דאמר הכל

בגינה סתם. כלומר שאין בה מנהג הוי כמקום שנהגו לגדור מחייבין אותו וכתב הרמב"ם ז"ל בתשובותיו שאין מחייבין לגדור בגינה ובבקעה אלא מחיצה י' כלי שיהא נתפש כגנב אבל משום היזק ראיה אין בהם ואע"ג דמינה מקשה תלמודא למילף היזק ראיה היינו לפום מאי דקס"ד וכן דקאי אהיזק ראיה אבל כיון דמסקינן וכן אגויל ונזית קאי הדרינן דלאו משום היזק ראיה הוא ואע"ג דהאי תירוצא אליבא דמ"ד לא שמיה היזק איתמר מ"מ קושטא הכי: **דכייף ליה.** שיכוף קרן **הכותל מבחוץ לצד חברו** ופסק ר"ח ז"ל כר' יוחנן ומיהו מסתברא דרב הונא ור' יוחנן לא פליגי אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא ותרוייהו איתנהו אלא שפסק כן לאפוקי מחד לישנא דגמ' דאמרי אליבא דרב הונא דאהני מלגאו ומיהו הרשב"א ז"ל כתב אנו בברצלונ"א נוהגים לעשות חזית מבפנים: **לא יעשו .** וגם זה הוי סימן שיד שניהן שוים בה:

ואמר כולה דידי היא. [מכאן דקדק הרשב"א לחזית מגואי עבדינן ליה דאי מאבראי היכי מני עביד ליה ואינה ראיה דאע"ג דחזית נעשה מבחוץ לצד חבירו ואינו יכול ליכנס לשם מ"מ אצטריך הוא לתקוני לעשות חזית מכאן] ומכאן כיון שאפשר שיזדמן לו ויכנס לשם ויעשייה באמתא ואמר כולה דידי היא תלע לאף כשתרצה להוכיח מכאן מנהגו [של הרשב"א ז"ל] למעבד מלגאו ולומר דמש"ה אמרינן הכא דילמא אזיל חד מינייהו וכו' משום דהשתא הוא קל למעבד מ"מ מאי עביד ליכא למימר ליעבד שיעור אמתא דא"כ אזיל אידך ועביד כן וכדאמרן אלא מאי עביד לכייף קרנא מלגאו כלומר שיחבר כעין כפיפת קרן כותל מבפנים דאילו כפיפת קרן ממש בשעת הבנין הוא שנעשה אלא ולאי ללייף ליה [והיכי מני לייף] והא אמרינן בגמרא לליסנא בתרא דרב הונא דאמר מלגאו לליפופא מילע ידיע (וע"כ הכי צריך למימר דאי מבפנים רישא דקאמר חזית מבחוץ לחברו קאמר דהיינו מלגאו וא"כ מאי תקנתא היא האי חזית ליזיל אידך ועביל הכי מלגאו ואמר דידי ודידך היא אלא ודאי הכי צ"ל דלדידיה נמי ליפופא מילע ידיע וא"כ למאי חיישינן) אלא ודאי צ"ל דחיישינן דילמא איכא ללייף שפיר ולא ידיע ועבדינן חזית שהוא תקנתא מעלייא. לדידן נמי הכי הוא [ואע"ג דחזית מבחוץ הוא ואינו יכול ליכנס לשם חיישינן שמא יזדמן לאחד לעשותו מבחוץ ואמר דידי הוא ולפיכך תקנו חזית מכאן] וכדאמרינן: **[ולענין]** חזית לחצר כבר כתבתי במשנתנו שאינה ראיה ומיהו היינו דוקא על ד' אמות שיכולים לכוף [זה את זה ובין שניהם בנאוהו אבל אם הכותל **למעלה מד' אמות** החזית ראיה לגובה הכותל מד' אמות ולמעלה] וסומכין על החזית וכ"כ ה"ר יונה ז"ל וכתב עוד שאם נעץ קורות אחד מן השותפין בכותל וחבירו לא נעץ אינה ראיה לומר שיהא הכותל שלו שהרי יתכן שהכותל משותף וזה הוצרך לנעוץ וזה לא הוצרך אבל אם נהגו [שעושה בעל הכותל חלונות מבפנים לראיה שהכותל שלו]הכל כפי המנהג ובלבד שחבירו יהיה בעיר בשעת הבנין שאי אפשר שלא ידע בדבר ולענין חלון במקום שהוא חזקה שהכותל של בעל החלון אם יש עדים שנעשה בשעת הבנין הרי זו ראיה ואם לאו יכול האחר לטעון לאחר הבנין עשאה בשעה שלא הייתי בבית ולא הרגשתי בדבר כיון שאין להבחין שנעשה בשעת הבנין:

מתני' פי'. מי שיש לו ד' **שדות סביב שדה חבירו וגדר בינו [ובין הניקף]** את הראשונה ואחר מכאן השניה וכן השלישית אין מחייבין לניקף לפרוע באותן מחיצות שהרי **בסתם בקעה קיימינן שהוא במקום שלא נהגו לגדור** וכיון שאין יכולין לכוף זה את זה מעיקרא גם עתה אינו חייב כלום דליכא למימר הא מתהני בהן וכיון שלא מיחה בו לומר שלא יגדור ע"מ שישתלם ממנו חייב מידי דהוה (ב"מ דף קא.) כיורד [לתוך שדה] חבירו שלא ברשות ונטעה והיא שדה העשויה ליטע ולא מיחה בו בעל השדה שמין לו וידו על העליונה (שהרי לא הנהו כיון שעליין הוא פרוץ לרוח רביעית אבל גדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל כפי מה שגדר אפילו באבנים וביוקר כדאמר בשדה העשויה ליטע שמין לו וידו על העליונה) וה"נ אע"פ שהוא במקום שלא נהגו לגדור מ"מ ראויה היא וצריכה לכך וכשדה העשויה ליטע דמיא ואע"פ שהיה כבר פטור מן הראשונה וכן מן השניה וכן מן השלישית לא אמר ראשון ראשון הפסיד אלא כל שעמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל ולרבותא נקט [הכי ולא קתני עמד וגדר] את שלשתן כך העלו אחרונים ז"ל. אמר המחבר פירשנו בפנים **שגדר המקיף בינו ובין הניקף** מיהו התם בב"ק פרק כיצד הרגל [דף כ:] מוכח דהך מתני' נמי בגדר מקיף בינו ובין רה"ר מיירי דאמרינן התם דא"ל מקיף לניקף אתה גרמת לי היקפא יתירתא וחייב משום לניקף נהנה ומקיף חסר ואי **גדר בין מקיף לניקף** מאי קאמר אתה גרמת לי היקפא יתירתא הא ולאי כולה היקפא איהו גרם ליה אלא ולאי מתני' מיתוקמא נמי בהכי ומיהו שמעינן מהא דכי מחייב ניקף לפום היקפא יתירתא דגרים ליה למקיף הוא דמחייב ליה לגבל הרמ"ה ז"ל ע"כ: **[גמרא הכל לאתויי מאי אמר רב הונא לאתויי במה שגדר]**. פירוש במה שגדר כל מה שהוציא המקיף בחלקו בגזית וביוקר:

רבינא הקיף לרוניא מד' רוחותיו. שהיו לו ד' **שדות לרבינא סביב שדה** אחת של רוניא ולא רצה רוניא לפרוע לו כלום מאותם גדרים שגדר רבינא סביבו א"ל רבינא לאריסיה אייתי לי בפני **רוניא בשעה שגודר התמרים** שלו אייתי לי **אשכול של תמרים** אזל וכשרצה לקחתו **גער בו רוניא** הנח הנח א"ל רבינא שבקיה די לי לגלית לעתך **ניחא לך במאי לגדרי** לא יהא אלא עיזי ולאי היית צריך לשכור מי שינעור אותם שלא יכנסו בשלך אפילו הכי לא אשנח ביה רוניא למיתן ליה אגר נטירא אתא לקמיה דרבא א"ל לרוניא זיל פייסיה במאי דאיפייס דהיינו שכר נטירא שהוא דבר מועט בשעה שעומדת בקמותיה ואי לא דאיננא לך כר' יוסי דאמר מגלגלין עליו את הכל **ואליבא דרב הונא דאמר כפי מה שגדר דהכי קי"ל** כר' יוסי ל"ש גדר ניקף את הרביעית או מקיף ואליבא דרב הונא

לפי מה שגדר וכן הלכתא: (* כל זה מוחק הד"ת רוניא זבין ארעא אמצריה דרבינא סבר רבינא לסלוקיה משום דינא דבר מצרא אמר ליה רב * בגמ' איתא א"ל רב ספרא בריה דרב ייבא לרבנא כו' כמו בנימוקי יוסף (ג"א) סמא אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה לצללא) : **מתני'** כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן: **גמ'** אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמנו אינו נאמן ולואי שיפרענו בזמנו (דף ה:) והלכתא כריש לקיש ואפי' מיתמי ואע"ג דאמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זמניה איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך תוך זמנו מהו מי אמרינן מה לי לשקר במקום חזקה (דף ו.) או לא ולא איפשיטא וכל כה"ג חומרא לתובע וקולא לנתבע הילכך משתבע שבועת היסת דפרעיה ומיפטר * גם זה שפת יתר ונמחק ד"ת (תא שמע בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן אימת אילימא דאמר פרעתי בזמנו פשיטא אלא לאו תוך זמנו (אלמא עביד איניש דפרע בגו זמנו) שאני התם דכל שעתא ושעתא זמניה הוא ת"ש מסיפא בחזקת שלא נתן אימת אילימא דתבע לאחר זמן וא"ל פרעתיך בזמנו אמאי בחזקת שלא נתן אלא לאו שתבעו אחר זמנו ואמר פרעתיך בתוך זמנו אלמא לא אמרינן מיגו במקום חזקה שאני התם דמימר אמר מי יאמר דמחייבי לי רבנן גרסינן בגמרא האומר לחברו מנה לי בידך והלה אומר הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב דנעשה כאומר לא לויתי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי)

וכן פסק הריא"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל הוכיח מן הירושלמי דלרב הונא נמי אם עמד מקיף או ניקף וגדר את הרביעית בלבנים או בכפיסין אין מחייבין על השאר אלא בדמי לבנים או כפיסין אע"ג שבנה שלשתן גזית דהא גלה לעתיה דבהכי סגי ליה: **[גרסינן בגמ']** רוניא זבין ארעא אמצרא דרבינא סבר רבינא לסלוקיה משום דינא דבר מצרא א"ל רב ספרא בריה דרב ייבא לרבינא אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה לצללא. פי' צלא עור והכי קאמר (ליה רבינא) **אמרי אינשי ארבעה זוזי שוה העור וארבעה** למעבדו הרי א"כ איך ירויח הרצען בו ואלי לא ירויח אלא דבר מועט ורוניא היה עני רצען ומצוה להניחו לפרנסת ביתו לפיכך לא מחייבינן ליה אי לא בעי למעבד (ומיהו מסתברא) דכיון **דדינא דבר מצרא** אינו (ב"מ דף קח.) אלא **משום ועשית הישר והטוב אין ישר וטוב** גדול מזה הלכך לא מפקינן מידו ואית דמפרשי דרוניא הוה שותף עם רבינא באותה שדה המצר משום שהיה אריס בתי אבות לרבינא ואריס בתי אבות לא מצי לאסתלוקי מאותה שדה שהוא אריס הלכך הו"ל כשותף בו וכיון שהוא מצרן כמוהו ואם קדם אחד מן המצרנים וזבן קי"ל לזביניה זביני וה"ק צלא וצללא שותפין בשמונה זוזים השוה העור ארבעה למוכר העור שהוא הצלא וארבעה למעבדו: [דף ה.] **מתני' כותל חצר.** שהסכימו מתחילה לבנותו **למעלה מד' אמות** ונפל מחייבים אותו לבנותו על ד' אמות **[לדהכי סגי]** **משום היזק ראיה** ואם טען אחד לחבירו שיתן חלקו לאחר שבנה הכותל **וזה אומר כבר נתתי לך חלקי נאמן** דכיון דהיה יכול חברו לכופו אנן סהדי דלא יהב איהו ושיצטרך לאחר מכן לבא עמו לדין ואע"ג שהתחיל אידך לבנות משלו וזה מסרב [לבנות עמו] לדין **זה גלוי לכל** הלכך הרי הוא בחזקת שנתן:

אבל למעלה מד' אמות אין מחייבים אותו. ואע"ג דמתחלה הסכים לכך השתא לא בעי ואנן לא כייפינן ליה אבל אם בנה **כותל כנגד כותל זה והוא ראוי לתת עליו תקרה אע"פ שעדיין** לא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל שהרי גילה דעתו **לניחא ליה במאי דבנה חבריה** ואם תאמר במה קנאו למחייבים ליה יש לומר דכיון שחצי כותל [עומד הוא על חצרו קנתה לו] חצרו ואע"פ דלא אמר ליה אידך תקנה לך חצרך ברור לן שעל דעת כן בנאו שיהיה שלו כל זמן שירצה וא"ת ואמאי מגלגלין עליו שמא כשיקרה את ביתו לא יסמוך קורותיו באותו כותל יש לומר דמ"מ כיון שנעשה כותל זה מחיצה לביתו חייב והכי תניא בתוספתא [ריש פרק י"א דב"מ] היתה סמוכה לביתו אע"פ שלא נתן את הקורה לאותו רוח נותנין לו יציאותיו של כותל וכו' ואם תבע לו חבירו חלקו וטען זה שכבר נתן אינו נאמן לחזקה שלא פרעו למימר אמר מי יימר למחייבי לי רבנן הלכך הרי הוא בחזקה שלא נתן וכתב הרמב"ם ז"ל פ"ג מהל' שכנים דהלה נשבע ונוטל אא"כ הביא זה ראיה שנתן אבל הרמב"ן ז"ל כתב ולא נראה לי כן אלא הוא **כפרעתיך בתוך זמני** ונריע מיניה והתם בלא שום שבועה שקיל:

[גמ' הקובע זמן לחבירו. פי'] הקובע זמן לחבירו על מלוה שהלוהו שיפרענו לזמן פלוני ופירש רב האי גאון והריא"ף [בתשובה] דהיינו דוקא בקובע זמן בשעת הלואה או לאחר מכן אבל בסתם הלואה אע"ג דקי"ל בפ"ק דמכות (דף ג:) דסתם הלואה שלשים יום ה"מ לומר שלא נתנה ליתבע בתוך שלשים יום אבל ודאי עביד איניש לפרע בגוייהו כיון שלא קבע לו זמן בפירוש ומעתה אם במלוה שיש בה גמילות חסד אמרינן דכי קבע ליה זמן **ואמר הלוה פרעתיך בגו זמניה** [אינו] נאמן כ"ש בשכירות בתים שאינה משתלמת אלא לבסוף שאין [להתבייש ממנו] שאם אמר פרעתיך בגו זמני שאינו נאמן והכי מוכח בסוף פרק השואל [דף קב:] דאפילו אביי ורבא דפליגי בהלואה מודו בשכירות דאינו נאמן וכן הדין בפליון הבן כדתנן בבכורות (דף מט.) מת בתוך ל' יום בחזקת שלא נפדה משום דזמן הפדיה לא הגיע עד ל' ופסק תלמודא דהלכתא כר"ל ואפילו מיתמי כיון שמת אביהם תוך זמן ההלואה חזקה לא פרע הלכך נפרע המלוה מן היתומים אפילו שלא בשבועה והסכימו המפרשים ז"ל דאפילו מיתומים קטנים ולא חיישינן לומר דעביד איניש למתפים נגרי תוך זמן דכי היכי דלא עביד איניש לפרע בגו זמניה ה"נ לא עביד לאתפים נגרי וכתב הרמב"ן ז"ל דאם אמר לו תוך זמנו אשתבע לי דלא פרעתיך לא משבעינן ליה:

[דף ה:] **תבעו לאחר זמנו.** פירש הרמב"ן ז"ל דלאו דוקא לאחר זמנו ממש דה"ה ביומא דמשלם זמניה הוי מגו דאי בעי אמר פרעתיך עכשיו ואע"ג דמסתבר טעמייהו דהני דאמרי דלאו מגו הוא כלל משום דמכסיף למימר דבר הגלוי והידוע כל כך לב"א מ"מ כתב הרב ז"ל דאם איתא דהך דלעיל דהקובע זמן מני קאי בכה"ג תלמודא הוה ליה לפרושי בהדיא לאשמועינן חדושא דלא אמרינן האי מגו משום דאיכא לבעו הך דר"ל היכי מיירי אי תבעו בתוך זמנו היכי **אמר הלה פרעתיך בתוך זימניה** והלא בתוך הזמן הוא עומד ואי תבעו אחר זמנו היינו בעיא דבסמוך מש"ה מוקמינן לה דתבעו ביום משלם זימניה ובכה"ג לית ביה מגו (במשלם). אבל

: סמך לו כותל אחר : אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא וקיבעתא דכשורי אמר רב * בגמ' איתא אמר רב הונא בי כוי [וכ"ה בד"ס] (ג"א) נחמן בי [קורי] לא הוי חזקה ואף על גב דמנח הימלטא דאמר אמינא לכי מיפייסת לי לא תתרע אשיתאי אמר רב נחמן אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז לא) אחזיק לכשורי אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז ורב יוסף אמר אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי איכא דאמרי אמר רב נחמן אפי' אחזיק לכשורי לא אחזיק להורדי) ואמר רב נחמן אחזיק לניטפי אחזיק לשיפכי לשיפכי לא אחזיק לניטפי (* ג"ז נמחק וא"ד אמר ר"נ אפילו אחזיק לשיפכי אחזיק לניטפי) [אבל] לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' צריפא דאורבני עבד רב יוסף

הרמב"ן ז"ל כתב [להך לר"ל] (לה"ה) בתבעו [בתשלם] עסקינן וה"ק כבר פרעתיך אע"פ שהיה גו זמניה [אבל תבעו ביומא דמשלם זימניה כיון דנאמן לומר פרעתי היינו בעיין לתבעו אחר זמנו דכי היכי לאחר זמנו מהימן משום מגו הכי נמי ביומא דמשלם זמניה] והכי פירושא דהיאך בעיא הוא דבעינן מי אמרינן מה לי לשקר ולאי אמת הוא טוען **שפרעו בתוך זמנו** לאי בעי לשקר ניחא **ליה טפי למימר פרעתיך בזמניה** שהוא טענה מעליא למהימן בה הלכך אמרינן דקושטא קאמר ומהימן או דילמא כיון דאיכא

יום רמט

חזקה אזלינן בתר חזקה ולא אמרינן מגו ואינו נאמן דחזקה לא עביד איניש דפרע בגו זמניה ותלמודא לא פשטא האיך בעיא וכתב הרי"ף ז"ל דכל כי האי גוונא לחומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך משתבע שבועת היסת דפרעיה ומפטר ונראה טעמא דמילתא לפי שזה כלל גדול בדין המע"ה: **גרסי'** בגמ' מנה לי בידך והלה אומר (אין) [הן] למחר א"ל תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב מאי אין לך בידי לאמר לא היו דברים מעולם שכל האומר לא לויתי כאילו אמר לא פרעתי דמי. פי' דכיון שלא לוה פשיטא דלא פרע: **פי'** פטור ומיהו בשבועת היסת דהכי אר"נ פ' שבועת הדיינים: (**כאומר** לא פרעתי פי' דכיון שלא לוה פשיטא שלא פרעו) פירשו המפרשים ז"ל דבלאו האי טעמא נמי פשיטא דלא מהימן דכבר הודה בפני עדים שאמר לו הן השתא לאו כל כמיניה לומר לא היו דברים מעולם אבל הכא אתא לאשמועינן דאפילו אתו סהדי ואמרו שלוה ופרע חייב ולא מתרצינן דיבוריה לומר דה"ק לא היו דברים מעולם שלויתי ולא פרעתי כלומר אלא ולאי פרעתי והרא"ה ז"ל פי' דהכא הכי אתא לאשמועינן דאפילו אמר אין לך בידי לאחר שאמר נתתיו לך חייב דל"ת כיון דמעיקרא אמר נתתיו לך דהיינו פרעתיך כשחזר ואמר אין לך בידי ה"ק אין לך בידי שכבר פרעתיך קמ"ל דכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי וה"ל כחוזר וטוען לא פרעתיך דחייב. משום דיניס אלו היוצאים מהאי נראה כתבתיה:

פי'. אמרו במתני' דהיכא שלא עכב אחד מן השותפין על חברו לבנות למעלה מד"א ובנה חברו הרי הוא בחזקת שלא נתן כלום באותן אמות של מעלה על שיביא ראיה שנתן כיון שאינו מוטל עליו לבנותו אלא בד"א שבנה כבר משום היזק ראיה ומיהו פי' לעיל שחלקו של אותן ד"א קונין לו כדין חצרו ואם אמר לחברו אני חפץ בשיתוף הכותל שהגבהת הרי זכה מיד אני הכותל ואילו אמר לאחר מכן שנתן לו חלקו הרי הוא בחזקת שנתן לפי **שמשפט זה גלוי לכל** דכיון שהודה שהוא רוצה בבנין נתחייב לשלם וכן תנן הכא במתני' שאם סמך לו כותל כנגד אותו כותל שהעלה חבירו גלי לעתו שרוצה להשתמש ממנו **לתת עליו תקרה** הלכך בדין הוא שיתחייב לשלם מיד ואף על פי שלא נתן עליו את התקרה ועוד שאם נתן עליו את התקרה נראה שהוא נאמן לומר שנתן חלקו וכמו שנראה מלדברי הרב רבי יונה זצ"ל הלכך בדין הוא שמגלגלים עליו את הכל אף על פי שלא נתן עליו עדיין את התקרה ומש"ה נמי הוה ס"ל לרב הונא למימר דלאו דוקא קודם שיתן את התקרה אלא אפילו קודם שיגמור לבנות הכותל האחר כיון שנראה מדעתו שיגמרנו חייב אלא לר"נ

פליג ואמר שאין לנו גילוי דעת בו אלא באפריזי ובקביעי דכשורי: **אפריזא**. נסר ארוך שנותנין באמצע הכותל כדי שיקשור הבנין היטב אי נמי פירשו בו שמשימין אותו נסר **לסמוך עליו ראשי הקורות כדי שלא ירקבו מלחלוחית הכותל** ודומיא לזה הוא קיבועי לכשורי שעושין מקום בכותל לראש הקורה וקובעים סביבו עצים כדי שלא ירקבו הקורות סוף דבר הרבה פירושים נאמרו בו וכללא דמילתא דכל היכא שצורת הבנין מוכחא שדעתו להוסיף בכה"ג מודה ר"נ דסמך לפלגא סמך לכול' אלא אם כן טוען ואמר שלא היה בדעתו להוסיף אלא טור א' או שנים דנאמן ואין מגלגלין עליו את הכל אלא ישלם חלקו כפי מה שיבנה בזה הא לאו הכי למאי דסמך סמך למאי דלא סמך לא סמך וקי"ל כר"נ: **בי קורי**. אם עשה **ראובן השותף בכותל זה** שהעלה למעלה מד"א מקום קורות לצד שמעון שותפו אע"ג דהניח בחורין הימלטא שהוא חפוי עץ שלא ירקבו ראשי קורות וכדאמרן אעפ"כ לא הוי חזקה לשמעון שיאמר כבר פרעתי חלקי בכותל שלולי זה לא התקנת לי מקום שאוכל [להניח שם] קורות משום דמצי א"ל לשותפו אני חשבתי שמא היום או מחר תמלך לסמוך ותפייסני בממון וכדי **שלא אצטרך לנקוב כותלי** (הכותל) ולקלקלו קדמתי להניח לך מקום: [דף ו.]

יום רמט

[אמר ר"נ אחזיק להורדי וכו']. פי' דכיון דמייתי לה להא עלה דמתני' משמע דהאיך חזקה היא לומר שפרע חלקו בהאי כותל ולא אמרי' דוקא להורדי שהן קורות דקות הוא דפייסו אלא אמרינן כיון שמקום הכותל הוא בחזקת שניהם כיון שסמך עליו הרי הוא בחזקת שנתן ול"ש הורדי ול"ש כשורי שהם קורות כבדות מני למסמך: **לכשורי**. מועטות: **אחזיק להורדי**. מרובות ואע"פ שמכבידין על הכותל לרבויין כיון שיש לו חלק בגוף הכותל כדאמרן: **אחזיק לנטפי**. הא מיירי במי שיש לו חזקה שלש שנים ובטענות מכירה או מחילה שהחזיק על **חצר חבירו שיטפטף גגו מי גשמים לתוכו על פני כל אורך גגו בלא מרזב**:

אחזיק לשופכי. אם רצה עושה מרזב ויקלח כל מי גשמים במקום אחד או איפכא דאין בזה שום היזק טפי מזה אבל לצריפא דאורבני שיעשה גגו צריף בשיפוע רב ושיכסנו באורבני שהם ענפי ערבה לא לפי שמתרבה ההפסד **שהטיפין סמוכין מאד ואין בעל החצר יכול להשתמש** בחצרו אפילו לאחר שיעבור הגשם מרוב הטיפין היורדין ורב יוסף עבד עובדא דאפילו לצריפא דאורבני יש לו חזקה שאין בזה תוספת היזק כלל אבל משמע דאי מתוסף היזקא כגון שבא להגביה השופכין שיהיו עכשיו יורדין ממקום גבוה ומזקי ליה וכן כל כיוצא בזה שיראה לב"ד שהוא מוסיף בהיזק אין שומעין לו וכן מי שהחזיק על ביב חברו לשפוך שם מי כביסה אחת ממחין בידו שלא ישפוך בה חמש כביסות או אם החזיק למי גשמים לבד ממחין בידו שלא ישפוך בה מי כביסה והא דתניא בתוספתא [דב"מ פרק י"א] העשוי לכביסה אין ממחין בידו לגשמים לגשמים אין ממחין בידו לכביסה ההיא לענין דיוטאות המקלחות מים לביב תניא דכיון שנשתעבד הביב לקלוח הדיוטאות אין ממחין בידו לגשמים ולא לכביסה וכ"כ הרמב"ן והרשב"א והסכים לדעתם הרנב"ר ויש למפרשין דהא דהורדי וכשורי הוא דומיא דנטפי ושופכי שהוא

עובדא בצריפא דאורבני [כשמעתיה] והלכתא כוותיה אר"נ אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו (דף ו:) בבירה גדולה משתמש בזיזיה ובכותליה עד ד' אמות ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתרבץ אפדני לא ורב נחמן דידיה אמר אפי' בתרבץ אפדני אבל רחבה שאחורי בתים לא * בגמ' איתא רבא אמר כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה אמר אפי' רחבה שאחורי בתים ואמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד תלתין יומין לא הוי חזקה בתר תלתין יומין הוי חזקה ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה בתר הכי הוו חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה אמר אביי שני בתים בצדי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי אריא רשות הרבים אפילו רה"י נמי רה"ר אצטריכא ליה ס"ד אמינא א"ל סוף סוף הא בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני ר"ה בימּמא חזי לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזי לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעייני חזו לי כי לא מעייני לא חזו לי את כי

מטעם חזקה ג' שנים ובטענת מכירה או מתנה וא"ת א"כ היכי אמרינן לאחזיק להורדי אחזיק לכשורי הא אמרינן פרק הבית והעלייה (דף קיז:) עליון הבא לשנות בשקמים שומעין לו בארזים אין שומעין לו תירץ הראב"ד ז"ל דהתם איירי במקום שמקפידין והכא במקום שאין מקפידין תדע שהענין תלוי במנהג דתניא בתוספתא [דב"מ ריש פרק י"א] בית לאחד ועלייה לאחר ורצה בעל העלייה לבנות ליוטא על גבה מקום שנהגו לעשות שתים ושלש עושה וכו' ואחרים תירצו דה"ק דאם הוחזק לעשרה הורדי הוי חזקה לחמשה כשורי שהם במשקלם ולא מני למימחי אידך לפי שהכובד יותר במקום אחד מבראשונה והסכימו האחרונים ז"ל שאין לו חזקה אלא בתשמיש כותל זה בעוד שהוא קיים אבל אם נפל אבד חזקתו שאין לו חלק בגוף הכותל לא במקום ולא באבנים אף אם בא בטענת מכירה לעולם נימא שלא מכר לו אלא לתשמיש הענינין בד"א בשלא החזיק בתקרה ומעזיבה כדרך המשתמשין בשלהם אבל אם החזיק בתקרה ומעזיבה ובא בטענת מכירה או מתנה כדאמרן יש לו חזקה אף בגוף הכותל דאל"כ במה יחזיק מי שיש לו דין בגוף הכותל אי בשטר הא אמרינן (ב"ב דף כט.) על ג' שנין מיזדהר אינש בשטריה טפי לא מיזדהר אלא ודאי צ"ל בחזקה כדאמרן וכ"כ ה"ר יונה זצ"ל: אמר המחבר פירוש מעזיבה מן (נחמיה ג) ויעזבו את ירושלים והם לוחות המשימין על הקורות או קנים וצרורות כפי מנהג המקום ושמו מליטה בלשון ארמי מן [וטמנתם] במלט ע"כ: **פי' בירה דירה גדולה.** שיש בה הרבה חדרים קטנים והשוכר אחת מהן יכול להשתמש בכותל שכנגד פתח הבית בד' אמות בין בזיזין היוצאים מן הכותל בין בחלונות או חורים שיהיו שם:

ואם. שכר עלייה יכול להשתמש ברוחב עובי הכותל במקום שנהגו הבעלים להשתמש ואין מקפידין בו גם השוכר נמי ישתמש בו בד' אמות ולאו דוקא בכותל בירה שהוא לפני פתחי החדרים אלא אף בכותל של גן עלנו יכול להשתמש ואפילו ברחבה של אחורי הבתים כיון שביתו פתוח נמי שם. האי כשורא למטללתא. פליגי בפירושה רבוותא רבני צרפת ור"ת והרשב"א ז"ל סברי (דאין חזקה) דוקא בג' שנים ובא בטענת **חזקה כדתנן פרק חזקת הבתים** (דף מא.) **כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה** ובחזקת ג' שנים איירי ומשמע דכללא הוא לכל חזקות שבעולם ופירשו הך חזקה דהכא דקאי אמתני' ולמימר דכיון ששתק לו הלה לסמוך באותו כותל האי כשורא נצל הרי הוא בחזקת שנתן אבל בחזקה לעלמא לא איירינן הכא ובפ' לא יחפור [דף כג.] גבי והא אחזיקו להו וכן **בחזקת הבתים [דף מז.]** גבי אלו דברים שיש להם חזקה וכו' כתבו מן הגאונים שיש חזקה שאינה צריכה שלש שנים אלא כל שנגלה היזק ולא מיחה הוי חזקה וכענין זה שאין בו הפסד קרקע לאידך אלא נזק וכיון שנתגלה היזק ולא מיחה מחל למחאת זה הויא הך חזקה דאלו מטעם מכירה אי אפשר דאם כן נימא ליה אחוי שטריך דאפי' כל שלש שנים מוזהר איניש בשטריה וכל שכן שלשים יום ולפיכך

אמרינן לבתר תלתין דרכם של בני אדם להקפיד וכיון שזה לא הקפיד מחל והסכימו עמהם הר' יוסף הלוי בן מגש והרמב"ן ז"ל [וכן רש"י ורשב"ם ומהר"ם ז"ל ומהרי"ח והמיימון] הלכך נראה בעיני שהדבר שקול ונראה לי לומר שזה החזיק בכשורא או בנזק כי האי החזיק וכי שתקינן ושבקינן ליה בחזקתיה לא עבדינן ולא מידי אבל אי הוה מפקינן ליה מחזקתיה הוינן כמוציא מחבירו ואיך עבדינן הכי והלא הדבר הזה עלינו בספק: **ואי מטללתא דמצוה היא.** דהיינו סוכה על שבעה יומין לא הוי חזקה. שהרי ידוע לו למשום מצוה הוא דקא עביד ולא משום חזקה ולאו דוקא שבעה דהוא הדין שמיני חג עצרת שהרי אינו יכול לסתור אותה אלא ליפנא דקרא נקט ז' ימים אבל לאחר החג אי לא סתרי לה הויא חזקה מכאן ואילך דאמאי מקיימא טפי מאינשי אחריני אי לאו מטעם חזקה דאע"ג דבלאו מצוה לא הויא חזקה אלא בל' יום שאני התם דמעיקרא אדעתא דנצל של דבר רשות שבל לו ואורחא דמילתא למחלו ולסבלו עד תלתין אבל הכא כיון שנגמרה המצוה נראה דהוי מטעמא דאמרן: **ואי חברה לה בטינא אפילו לאלתר הויא חזקה.** כיון שלא מיחה בו דהא א"א שלא הרגיש:

[דף ו:] **אמר אביי שני [בתים בשני צדי רשות הרבים זה עושה מעקה].** פירוש הא דהכא בגגין מקורין שהן כעין בית או בגגים שלפני הבתים שהם עשויין לתשמיש משום הכי קאמר יש בהם משום הזיק ראיה [ולא פליגא אדרב נחמן דבסמוך דבגגין ליכא היזק ראיה] וקא משמע לן אביי דהיזק ראיה אין לו שיעור שהרי בתים אלו בשני צדי רשות הרבים הם שיש לו שם עשרה אמה ואפ"ה קאמר שזה עושה מעקה לחצי **גגו לצפון וזה לחצי גגו לדרום** ומעדיף מעט יותר כדי שלא יראו זה לזה להדיא הלכך מאן דבעי למפתח חלונותיו לרה"ר ואית בהו היזק ראיה לחצר חבירו אע"ג דמפסקא רה"ר יכול לעכב עליו ולא מני אמר אנא לרה"ר פתחנא ואע"ג דעדיין רואים זא"ז היאך מהאי ניסא והיאך מהאי ניסא היינו משום דלא אפשר למעבד בגוונא אחריתי דהיכי נעביד לכוף אותו בשתי מחיצות אין סברא כיון דבאחד סגי לומר לאחד ליעביד כולה מני אמר מיתרע אשיתא (אבל בכי האי גוונא כופין זה את זה) ולא מני חד למימר לחבריה אנא עביד לך בחלקך כולה ואני אתן לך חצי הוצאה כמו שמגיע לחלקי דמני אידך למימר ליה לא בעינא [לבנות כותל שאינו שלי ומשום הכי כל כה"ג אין כופין זא"ז לסלק ראייתו אלא כל אחד כופה את חבירו לעשות מעקה לחצי גגו ומעדיף ותו לא כדי שלא יראה את חבירו להדיא] (להכביד כותלי) וכדאמרן: **אמר (רבא) [ר"נ אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה].** הכא איירי בגג שאינו מקורה ואינו עשוי להשתמש ולפי זה אין **בעל החצר צריך לעשות מחיצה** שאין מזיק בראייתו לבעל הגג אבל בעל הגג מזיק לבעל החצר שרוב תשמישו שם בחצר ולפיכך עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג אין צריך ד' אמות כיון שאין בהם היזק ראיה וכדאמרן אבל זקוקים הן **בעלי הגגין לעשות מחיצה י' טפחים בין** הגגים כדי שאם יעבור

לא מעיינת נמי חזית לי אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר אפילו בין גג לגג אינו זקוק לארבע אמות אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי להיזק ראיה ארבע אמות בעינן אי לנתפס עליו כגנב במסיפס בעלמא סגי אי משום גדיים בכדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש סגי לעולם לנתפס עליו כגנב * בגמ' איתא לעולם לנתפס עליו כגנב במיסיפס מצי משתמט אמר ממצורי קממצרנא כו' (ג"א) ובעשרה לא מצי משתמיט ליה בציר מעשרה מצי משתמיט ליה אמר אימצורי הוא דקממצרנא ליה י' טפחים לא משתמיט איתמר ב' חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה כנגדו ועולה ועליון בונה כנגדו ועולה ורב חסדא אמר מסייע עליון לו מלמטה ועולה תניא כוותיה דרב חסדא שתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדו ועולה אלא מסייע לו מלמטה ועולה ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איחביס תתאי א"ל לעילאה תא ליבנייה א"ל אנא שפיר דאירנא (דף ז.) אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא בה אמר ליה מוגרנא לך לא מצינא דאטרח לא קא מיתדר לי אמר ליה * בגמ' ליתא ד' תיבות אלו חוק לך בארעא או (ג"א) חוק לך בארעא או שוף אכריסך עול ושוף ופוק אמר רב חמא דינא קאמר ליה והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה אבל מטו כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא * בד"ס ובד"ק הגי' דתתאי דידי היא ולא משעבידנא לך והני מילי דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתר ובני ועד כמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע כד נקיט איניש איסורייתא דמחוזא והדר. ההוא גברא דהויא קא בני אשיתא אחורי כוי דחבריה א"ל קא מאפילת עלי א"ל סכרינא להאי ועבדינא לך כוי מלעיל מרעת לה לאשיתאי קסתרנא לה עד הכא ובנינא לה ועבדינא לך כוי מלעיל א"ל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא קיימא א"ל סתרנא ליה לכוליה ביתא ובנינא ליה ועבדינא לך כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא בה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח אמר רב חמא דינא קאמר ליה ואע"ג דדייר ביה לתיבני וציבי הנהו [בי] תרי אחי דפליגי חד מטייה אספלידא וחד מטייה תרביצא אתא ההוא דתרביצא קא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קא מאפילת עלי א"ל בדידי קא בנינא אמר רב חמא דינא קאמר ליה א"ל * בגמ' איתא א"ל רבינא לרב אשי (ג"א) רב אחא לרב אשי ומ"ש מהא דתניא האחין שחלקו אחד נטל שדה פרדס ואחד נטל שדה לבן יש לבעל פרדס ארבע אמות בשדה הלבן שע"מ כן חלקו א"ל התם דעלו להדדי הכא דלא עלו אהדדי אטו בשופטני עסקינן דעלו באשיאתא והורדי ולא עלו באוירא ולימא ליה עד האידנא הוה לי אספלידא השתא אית לי אינדרנא אמר רב שימי בר רב אשי שמא בעלמא פליג ליה מי לא תניא האומר בית כור אני מוכר אע"פ שאין לו אלא לתך אחד הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דקרו בית כור הכי השתא התם שמא בעלמא מזבנא ליה הכא מצי א"ל דיירנא ביה כי דדיירי ביה אבהתא (דף ז:) נהרדעי לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להם דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש

שום אחד מהם לגג חבירו יהא נתפס כגנב ולא מני משתמט ולומר אימצוריה כמו אימזורי כדכתיב (מ"ב ד) ויזורר הנער דהיינו פישוט עצמות והשתא לא מני טעין הכי ולומר בעוד שהייתי פושט עצמי נפל כלי זה מידי דכיון לגבוה כ"כ עשרה טפחים אי אפשר אלא אם כן עבד הוא מרצון ויהיה נתפס כגנב: **[איתמר שתי חצרות זו למעלה מזו]**. פי' שתי חצרות הסמוכות זו לזו וגבוה האחת מחברתה ואפילו ד' אמות או יותר כיון דכי קאי הוי חזי ליה האי שלמטה חייב לתת חלקו בבנין עד שיסתלק ראייתו שלא יוכל לראות לעליון כלל וקי"ל כרב חסדא דתניא כוותיה מ"מ מקצע התחתון מחצר של עליון כדי שיבנה חצי הכותל בחלקו של עליון וכיון שהיה בין שניהם ומסייע לתחתון בחצי הכותל הנבנה כנגד חצרו של תחתון דאע"פ שהעליון אינו יכול להשתמש למטה כיון שהוא יסוד לבנין שהוא חייב לעשות כדי שלא יראה חצר של מטה דין שיסייע בו שאם אין יסוד אין בנין ובין שניהם יבנום עד שיסתלק ראיית תחתון לגמרי מן העליון ואז **יבנה העליון משלו ויעלה עד** שיסתלק ראייתו מן התחתון שלא יזיקנו בראייתו כי התחתון כבר סלק ראייתו מן העליון וא"צ לו כותל עוד ולמה יפרע בה: **[הנהו בי תרי דהוי דיירי חד עילאי וחד תתאי איחבים]**. פי' איחבים שנטבעו הכותלים וירדה דירת העליון באויר התחתון ואפילו הכי לא מני כייף תחתון לעליון שיבנה משום דבית לעלייה שעבודי משעבד כל זמן שישאר שם שיעור דירה דהיינו י' טפחים אבל מטו כשורי למטה מי' רשותא דתתאי הוא ולא משתעבד ליה ויכפנו לבנות: **חוק בארעא**. חפור למטה: **או שוף**. כפוף קומתך: **איסורייתא**. חבילי עצים על כתפו ויחזור סביב הבית ולא יעכבנו הקורות: **אחורי כוי**. אחורי חלונותיו בלא הרחקת ד' אמות והיה מאפיל עליו: **אפילו בי תיבנא**. כלומר לאו דוקא בבית שהוא דר הוא דמני למימר לא מני למטרח אלא אפילו לטלטל משם תבן או עצים מני למימר הכי והילך עובדא בתרא מסתברא דלהכי אתא דאל"כ מאי חדושא וכמו דבעי תלמודא ועולמלאמר סכרנא לך ועבידנא לך נראה שלא היה בית דירה ולא היה סבור שיקפיד על הגבהת החלונות כיון שתהא שם אורה: [דף ז.] **[הנהו בי תרי [אחי] פלגי בהדי הדדי לחד מטייה איספלידא]**. פי' איספלידא טרקלין יפה כמו אכסדרה שאורה רב והיתה משמשת האיספלידא מאור התרביצא שהוא גן: **יש לו לבעל הפרדס וכו'**. כלומר לצורך עבודת הכרם שהיו חורשים אותה בשוורים אע"פ שלא נזכר בשעת החלוקה הכא נמי נימא שלא יהא רשאי לבנות זה כנגד חלונות האיספלידא כיון שצורך האיספלידא הן: **התם עלו אהדדי. בעל הכרם נתן עילוי דמים** בעבור זה: **אטו בשופטני**. כלומר שוטה היה זה שנטל **גנה חלקה כנגד** איספלידא בנויה בלא עילוי דמים: **דעלו להדדי באשיתא**. כלומר שאמרו כן בפירוש ששמו כמה בנוי שוה יותר מן הפנוי מפני למיהן של אשיאתא והורדי אבל (לא) עלו סתם [הכל] בכלל ואפילו אוירא והיינו טעמא דכרם משום שעלו סתם לאו במפרש מאי קמ"ל מתניתין פשיטא: **והשתא**

להן ההוא שטרא דיתמי דנפק תברא עליה אמר רב חמא לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה אגבויי לא מגבינן ביה דהא נפק תברא עליה ומקרע לא קרעינן ליה דילמא לכי גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעי ליה לתברא * בגמ' איתא א"ל רב אחא בריה דרבא לרבינא (ג"א) שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא הלכה מאי שלח ליה הלכתא כוותיה דרב חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא הלכתא נמי כרב חמא דאם איתיה דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ ציורי ציירי וכן הלכתא: **מתני'** כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב"ג אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתים ובריח רשב"ג אומר לא כל העיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהא באנשי העיר שנים עשר חדש ואם קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד: **גמ'** בעא מיניה ר"א מרבי יוחנן כשהן גובין לפי נפשות הן גובין או לפי שבח ממון הן גובין או לפי קרוב בתים הן גובין אמר

אינדרונא. כתב הרמב"ן ז"ל דהא דמסקינן שאם רצה לבנות כנגד החלונות בונה היינו (כשמאפיל) עליו לגמרי ויוכל עליין להשתמש לאורה כדרך הבתים ואינדרונות אבל אם היה מאפיל עליו לגמרי על שאין אדם יכול להשתמש לאורה יכול למחות בידו [וכן מוכיח בתוס'] הא דאמרי' הכא שמא בעלמא ואינו חייב לקיומא ליה איספלידא כתב הרנב"ר ז"ל בב"מ פרק המקבל [דף קז.] דהיינו דוקא כדאמר ליה ההוא דמטיא ליה תרביצא לאחוה אנא אטול תרביצא ואנת איספלידא אבל איפכא לא אמרינן שמא בעלמא אלא קפידא כאלו אמר ליה חוכר למחכיר ושם כתבתיו בס"ד: **לא חלונות וכו'.** פרש"י ז"ל **נערער על סתימת** האורה כלומר שאינו יכול למחות לו מלבנות בשלו וכן נראה שאינו יכול זה לכופו לסתום חלונותיו אע"פ שיש לו היזק ראיה שלא חלקו ע"מ לסלק כלום אלא שלא יהיה לאחד מהם שעבוד על חברו לאחין שחלקו הרי הן כלקוחות וכן פרש"י ז"ל: [דף ז:] **ולא סולמות.** שאין לו **לקבוע סולם: ולא אמת המים.** פרש"י ז"ל **להביאה דרך שלהו** משמע שאם היו שם כבר לא יסלקם וכן הדין בב' שקנו קרקע בשותפות וחלקו [וכן אם שניהם במתנה] אבל אם נתן לזה קודם שיתן לחברו השאר קיימא לן דנותן בעין יפה נותן ולראשון נתן שישתמש בו בענין שהיה הנותן משתמש בו בחלונות ובאמת המים ובסולמות ומיהו כי אמרינן אין להם חלונות זה על זה פרש"י ז"ל דדוקא בשלא החזיק בחלונות שלש שנים אחר החלוקה אבל אם החזיק מעכב עליו שלא לבנות כנגדו וטעמא דמילתא משום שמחל דאם לא כן היה לו למחות ולומר איני מוחל לך על חלונותיך שתחזיק עלי בהם ולפי' זה שכתבנו הסכימו הרמב"ן והרשב"א ז"ל אע"פ שלא כתב כן הרמב"ם ז"ל שהוא ז"ל כתב שיכול להסיר אמת המים העוברת שם מכבר וכן סותם החלון המשקוף על חלקו : **נהרדעי** לטעמייהו רב חמא מנהרדעא ואזיל לטעמיה דשמואל דהוה מנהרדעא כדאמרינן בעלמא (ברכות דף נח:) אמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא: **ורב** אמר יש להן וקי"ל כשמואל בדיני: **[ההוא שטרא דנפיק עליה תברא].** פי' דנפקא עליה תברא שהוציא הבע"ח שובר שכבר פרע דהא קי"ל (ב"ב דף קעא:) כותבים שובר: **מייתי ראיה.** שמזויף הוא: **אימא זיופי זייף.** כתב הרשב"א ז"ל שאע"פ שמקויים בחותמיו ואפילו מפי העדים אכתי חיישינן דכיון דזייף וכההיא דאמרינן פרק גט פשוט (דף קסז.) א"ל אין חתימת ידי היא מיהו מעולם לא חתמי מקמיה דרבה בר רב הונא ואפילו אמרו עדים אנו חתמנוהו ונקב יש בגט אות פלונית אין מקבלין מהם לפי שאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין ומיהו דוקא כשיש עדים שתבעו אבל בב"ד וזה לא הוציא שוברו דבכי הא איכא למימר הוה ליה לאפוקי הא לאו הכי אין חוששין לו : **מתני' [כופין אותו לבנות בית שער ודלת].** [פי'] בני החצר כופין לאחד מהם שלא ירצה לפרוע שיפרע חלקו בבית שער שהוא בנין שעושין לפני הפתח שלא יראו העוברים את בני החצר. **ודלת לסגור החצר** בלילה וכן כופין לעשות לעיר חומה דלתים ובריח שלא ישללום אם יבואו גייסות ומיהו דוקא בני החצר כופין לאחד מהם המסרב אבל במבוי לא והכי איתא בתוספתא מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת במבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי על כתפי על פתחי ומשמע דאין הכי נמי שאם באו הם לעשות דלת שיכול לעכב על ידם מפני טעם זה כן כתב הרנב"ר ז"ל וכתב הוא ז"ל דלא קיימא לן כרשב"ג בתרווייהו אלא כרבנן ואע"פ שאמרו (גיטין דף לח.) כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו לא קי"ל כי ההוא כללא לאמוראי (כתובות דף עז.) נינהו ואיבא לרבי יוחנן כדאיתמר בכמה דוכתי ואיכא טובא דלית הלכתא כוותיה: **וזהוא סיום התוספתא.** כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהם לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבני אומניות ולשכנו אינו כופהו רשב"ג אומר אף לשכנו כופהו מי שיש לו בית בחצר אחרת בני החצר כופין אותו לעשות עמהם דלת ונגר ומנעול בחצר ושאר כל הדברים אין משעבדין [אותו ואם היה שרוי עמהם באותה חצר משעבדין אותו] על הכל מי שיש לו חצר בעיר אחרתבני העיר משעבדין אותו לחפור עמהם בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם הי' שרוי עמהם באותה העיר משעבדין אותו על הכל כופין בני [מבוי] זה את זה לעשות להם לחי וקורה במבוי כופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובן חריץ כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית הכנסת ולכתוב להם ס"ת נביאים וכתובים והריא"ף ז"ל כתבה בהלכותיו:

גמ' [בעא מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון וכו']. פי' כשהן גובים לחומת העיר לפי הממון שיש לו לאדם גובין ממנו או לפי הנפשות שיש בביתו גובים ממנו ואפילו לא יהיה עשיר יפרע יותר מעשיר שאין לו כל כך נפשות בביתו ובעיא זו כמו שאומר אם גייסא באה מחמת ממון הם יגבו לפי שבח ממון או אם באה מחמת נפשות ויגבו לפי נפשות ורבי יוחנן השיב לו דגייסא לא אתי אלא על עסקי ממון הילכך לפי שבח ממון הם גובין אבל אם ידוע שהיתה באה על עסקי נפשות מחשבין לפי נפשות וכדתניא בפרק הגוזל בתרא (דף קטז:) שיירא שהיתה הולכת במדבר ועמד עליה גייס לטרפה מחשבין לפי ממון ואין מחשבין לפי נפשות ואם שכרו תייר לפניהם מחשבין אף לפי נפשות לפי שהיה סכנת נפשות בלבד אם תעו במדבר וא"ת מ"מ כיון דגיים משום ממון אתי הא איכא סכנת נפשות כדאמרינן (דף עב.) בסנהדרין גבי מחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו ותירצו בתוס' דאעפ"כ כיון דאין בא ברצון על הנפשות שאם לא יעמדו על ממונו לא יגעו בגופו אין זה סכנת נפשות: **איכא דאמרי דהכי קא מיבעי ליה לפי קרוב בתים.** הקרובים יותר מן החומה הם גובין משום שמשתמשין יותר מן החומה או לפי שבח ממון הם גובים ולפ"ז ידע שעל עסקי ממון הם באין והשיב לו רבי יוחנן דלפי קרוב בתים הן גובין וכתב הרב הלוי ז"ל אבן מג"ש דלישנא בתרא לא פליג אלישנא קמא כלל

ליה לפי קרוב בתים הן גובין ואלעזר ברי קבע בה מסמרות: תוספתא * דב"מ פ' י"א מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי עד פתחי כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא כל אחד מבעלי אומניות ולשכנו אינו כופהו ורשב"ג אומר אף לשכנו כופהו מי שיש לו בית בחצר אחרת משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל מי שיש לו חצר בעיר אחרת בני העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה העיר משעבדין אותו על הכל כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי כופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ וכן חריץ * בתוספתא שם סוף פי"א כופין בני העיר זה את זה לבנות ביניהן בהכ"נ ולקנות להן ס"ת נביאים וכתובים: (דף ז:) ר' יהדה נשיאה רמא דשורא ארבנן א"ל ריש לקיש רבנן לא צריבי נטירותא : (דף ח.) רב פפא שדא כריא חדתא איתמי א"ל רב ששת בריה דרב אידי ודילמא לא מדויל אמר ליה מישקל שקלינא מינייהו ואי מדויל מדויל ואי לא מהדרין להו א"ר יהודה הכל לגלי גפא אפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכ' נטירותא הכל לכריא דפתיא הוא תיקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן ולא אמרן אלא דלא נפקו בבלוזא אכל נפקו

אלא לטפויי קאתי לומר דהאי שבח ממון דאמרן לפי קרוב בתים הוא שאילו עשיר קרוב ועשיר כמותו רחוק גובין מן הקרוב יותר אבל לעולם לפי שבח ממון הם גובין שאילו עשיר רחוק ועני קרוב גובין מן העשיר יותר ממה שגובין מן העני: **והא** **למסיק'** ללפי קרוב בתים הן גובין דוקא בעיר אבל בחצר גובין לפי שבח ממון בלבד שאין רחוק וקרוב בחצר שכל החצר כבית אחד וכן כתבו ר"ח ז"ל והרב יוסף הלוי מג"ש ז"ל: **ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כלומר הזהר לדון כן ולא תזוז ממנה: **פי' רמא שורא.** הוצאת חומת העיר: **כרגא.** מס: [דף ח.] **שאתה מחבב.** שאתה **מנהיג להם פנים להמשילם על בניך: כל קדושיו. של ישראל בידך הן לשמרן: בלשון ארמי.** יתנו תרגום של ישנו כמו ושננתם (דברים ו) ותתנינון: **אם כולם. וכן רובם יהיו עוסקין בתורה** כשיגלו בין עובדי כוכבים: **עתה אקבצם.** ויחלו מעט כו'. כלומר ואם הם מועטין השונים בין עכו"ם יחלו ממשא מלך ושרים כלומר יתבטלו כמו (במדבר ל) לא יחל למתרגמינן לא יבטל: **מנדה בלו והלך. לדיוש נוה את פחות עבר הנהר על אנשי כנסת** הגדולה: **מנת המלך.** מסין: **ארנונא.** עשירית תבואה ובהמה כדאמרינן בפסחים (דף ו.) בהמת ארנונא ועיסת ארנונא. והריא"ף ז"ל פירש תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהם והיינו לשון והלך: **בלו.** מס המוטל בראש איש ואיש כתבו המפרשים ז"ל דמסתברא דכי אמרינן הכא דרבנן פטירי מכסף גולגולתא ומעשורי תבואותיהם דוקא כגון שהמלך הטיל על בני העיר ליתן כך וכך מחמת מעשר תבואותיהם או מחמת מנין גולגולתם דאז יכולין תלמידי חכמים לומר לא הטיל המלך עלינו כלום אלא בשבילכם אבל אם אמר המלך שיתן כל אחד ואחד כסף גולגלתו ומעשר תבואתו אין עמי הארץ פורעין בשביל ת"ח והיינו דאשכחן דאיכא מרבנן דיהבי כרגא כדאמרינן בסנהדרין (דף כז.) דבר חמא קטל נפשא אתא רב פפא וזכייה ואתא בר חמא ונשקיה אכרעיה וקביל עליה כרגא דכולהו שני והיכי משכחת לה דרב פפא יהיב כרגא אלא ש"מ כדכתיבנא וכן נראה לר"ח ז"ל וכ"כ הרמב"ן ז"ל. והרנב"ר ז"ל כתב וז"ל וכתב הרב אבן מג"ש בשם רבו הריא"ף ז"ל שלא נאמרו דברים הללו אלא בתלמיד חכם שתורתו אומנתו כלומר שתורתו קבע ועסקו עראי אבל לא במי שעסקו קבע ואין תורתו קבע: **שרו לי תגראי.** התירו ליני קודם: **לפתוח ראשון.** בבית הכנסת ולברך ראשון בסעודת מצוה דכתיב בשמואל [א' ט'] כי הוא יברך הזבח וגו': **וליטול** מנה יפה ראשון אם קנו דבר בשותפות וחלקו אותה שוה בשוה יטול הוא ראשון החלק שהוא חפץ בו: **פי' רמא.** השליך **יציאת כריית באר מים חיים לשתות** במקום שלא היה ידוע בודאי שימצאו מים חיים מתוקים שיהיו ראויים לשתות: **ודלמא לא מדויל.** מלשון דליה כלומר שלא ימצאו מים שיהיו ראויים לדלות נמצא שהפסדת אותם שלא כדין ויתמי לאו בני מחילה נינהו: **אי מדויל.** זכות הוא להם לשאוב מהם [ולהשקות ממנו שלותיהן וזכין לאדם שלא בפניו]: **ואי לא מדויל מהדרנא להו.** מאי דשקלי מינייהו דהוה להו חובה ואין חבין לאדם שלא בפניו: **הכל לגלי גפא. להניב לנתות העיר כמו (ברכות דף כח.) טרוקי גלי גפא סתימא כמו מנא אחר הגפה דאלו מניאות (דף כה:): לכריא דפתיא.** כלומר תיקון רחובה של עיר שמוכרין שם מיני מאכלים וי"מ לחפור שם באר ברחובה של עיר וכל זה הוא צורך גם לתלמידי חכמים: **בבלוזא.** המון עם היוצאין **הם בעצמם לחפור: רבנן לאו בני מיפק בכלוזא נינהו.** שאין דרכן להתבזות בפני עם הארץ וכתבו בתוס' דמשמע לכאורה דכיון שפטורין אפילו אחרים אין שוכרין במקומן:

גרסינן בגמ' [דף ח.] ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא אתו כולהו לקמיה דרבי אמרו עמי הארץ ליתבו רבנן בהדן ואי לא ערקינן אמר להו רבי ערוקו ערקו פלגא בטלו פלגא דכלילא אמרו ליה ליתבו רבנן בהדן ואי לא ערקינן אמר להו רבי ערוקו ערקו כולהו פש כובס שדיוה אכובס עריק כובס ובטיל כלילא אמר רבי ראיתם שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. פירוש ערוקו לא רצה לכופם משום דניחא ליה דליערקו שהיה יודע דאי ערקי הוה בטל כלילא הא לאו הכי ולאי לאו כל כמינייהו דליערקו למאחר דשלא מלכא דמי כלילא נתחייבו כולם ליתן ואקרקפתא דידהו ואניכסייהו רמי והכי איתא בירושלמי בריש פרק המניח את הכל [הלכה א] ראה אמת המים שוטפת ובאת לתוך שדהו על שלא נכנסו המים לתוך שדהו רשאי לפנותן למקום אחר כלומר [רשאי לסתום גדר שדהו שלא יכנסו שם] אע"פ שנכנסין לשדה חברו אבל **אם נכנסו המים לתוך** שדהו אינו רשאי לפנותם למקום אחר אלמא כיון שמוטל הנזק על זה לאו כל כמיניה לסלקו מעליו ולהטילו על חברו. וגרסינן תו התם אהין אכסנו פרכא על דלא ייתון רומאי שרי משח ליניה מאן דייתון רומאי אסיר פירוש אכסנו פרכא חיל המלך מלשון (ע"ז דף ח:) הפרכי וקאמר על שלא תבא האכסניא עליהם מותר לו לתת שכר שלא יתן כלום באותה אכסניא [אבל] אחר שבאו והוטל המס בשבילם אסור כיון שכבר נתחייב כשפוטר עצמו ממנו הרי הוא כאילו גוזלו מהם: **מתני' [כמה יהא בעיר וכו'].** מוכח בגמ' דאפילו לא ירד להשתקע אלא לגור כיון שעמד שם י"ב חדש הרי הוא כאנשי העיר לכל מסין ותשחורת ולפסי העיר ולכל עניים כבני העיר ממש וכשלא עמד שם י"ב חדש אפילו ירד להשתקע לא הוי כאנשי העיר לכל מילי אלא לקופה ולתמחוי ולכסות ולקבורה בזמנים

בכלווא לא רבנן לאו בני מיפק בכלווא נינהו (* ד"ת מ"ז ההוא דמי כלילא דרמי אטבריא אתו לקמיה דרבי א"ל לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקי' ערוקו ערקו פלגא דליוה לפלגא רמי אידך פלגא אפלגא אתא לקמיה דרבי אמרו ליה לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקינן ערוקו ערקו כולהו פש ההוא כובס שדא אכובס שכיב כובס פקע כלילא אמר רבי ראיתם שאין פורענות באה אלא בשביל עמי הארץ ע"כ) * בגמ' ובר"ש איתא רב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה בר רב הונא רמא כרגא ארבנן א"ל ר"נ בר רב יצחק עבר מר אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי אדאורייתא דכתיב (דברים ל"ג:ג') אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע אפי' בשעה שאתה מחבב עמים כל קדושיו יהיו בידך מאי והם תכו לרגלך ישא מדברותיך תני רב יוסף אלו ת"ח שמכתתין רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדיבורו של מקום אדנביאי דכתיב (הושע ח:י') גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ואמר עולא הפסוק הזה בלשון ארמי נאמר אם כולן יתנו בגוים עתה אקבצם ואם לאו ויחלו מעט ממשא מלך שרים אדכתובי דכתיב (עזרא ו) מנדה בלו והלך לא שליט למירמא עליהון ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך בלו זו כסף גולגלתא והלך זה ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן גרסינן בנדרים (דף סב.) אמר רבא שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין ליה דכתיב (מלכים א יח) ועבדך ירא את ה' מנעוריו והא כתיב (משלי) יהללך זר ולא פיך לא קשיא הא באתרא דידעין לי' והא באתרא דלא ידעין ליה אמר רבא שרא ליה לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה ולמימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי ברישא דכתיב (שמואל ב ח:י"ח) ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראש וכהן מנלן דכתיב (ויקרא כ"א:ח') וקדשתו כי את לחם

יום רנ אלהיך וגו' ותנא דבי ר' ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה ראשון : (דף ח.) כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר: ולכל מילי מי בעינן י"ב חדש ורמינהו ל' יום לקופה ג' חדשים לתמחוי ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר לפסי העיר א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתניתין לפסי העיר תנן ושמעינן מינה דכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מינייהו בעל כרחן דומיא דפסי העיר תניא המודר הנאה מבני העיר ובא אדם ונשתהה שם כל ששהה שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם ל' יום אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו א"ר אסי א"ר יוחנן הכל לפסי העיר ואפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא א"ר פפא לשורא ולפרשא דמתא ולטורזינא אפי' מיתמי כללא דמילתא כל מידי דאית להו ליתמי * בגמ' איתא דאית להו הנאה מני' כו' (ג"א) נטירותא בגויה רמינן עילויהו * בגמ' איתא רבה רבא רמא צדקה איתמי דבר מריון א"ל אביי והאמר רב שמואל בר

ידועין כלמוכח בגמ': **ואם קנה שם בית דירה.** ר"ל והוא שדר בה [שאם אינו דר שם] לא הוי כאנשי העיר אלא לדברים שהם תועלת הבית כלמפרש בתוספתא שהבאתי למעלה דכשאינו דר עמהם אין משעבדין אותו אלא לבורות שיחין ומערות ואמת המים שזה ודאי הוא תועלת [שמתוך שיש] בעיר [בורות שיחין ומערות] באין לדור שם ושוכרין אותה ואם רוצה למכרה מוכרה ביותר וכשדר עמהם משעבדין אותו על הכל ולאו דוקא קנה שלא נשתעבדו אבותיו מעולם עם בני העיר לכל מילי הוא לפטור אלא אף אם היה לו כבר כיון שאינו דר שם פטור כדאמרן לעיל [סי' תרכב] בתוספתא וכן מי שיש לו בית בעיר אחרת או בית בחצר אחרת וכו' דמשמע שהיה לו כבר ומדאמרינן בתוספתא בית בחצר משמע שאף על פי שדר בעיר כיון שאינו דר באותה חצר ממש אין משעבדין אותו על הכל ואע"פ שאפשר שהיה דר הוא בה: **[גמ'] תניא המודר מבני העיר וכו'.** פי' שלא יהנה מבני העיר לא נאסר אלא באותן שנשתהו שם שנים עשר חדש שהם נקראין אז בני העיר אבל אם לא עמדו שם י"ב חדש אין נקראין בני העיר ומותר ליהנות' מהם אבל אי אמר בשעת נדרו שהוא מדיר עצמו מיושבי העיר בל' יום נקרא יושב העיר הלכך כל מי ששהה שם שלשים יום אסור ליהנות ממנו אבל בפחות משלשים מותר ליהנות ממנו שאינו נקרא יושב העיר ומדאמר סתמא דבפחות מותר ולא חלק בין אם ירד להשתקע או לגור ש"מ שאין הענין תלוי בין אם ירד להשתקע או לגור אלא בזמן שאם עמד שנים עשר חדש הוי כאנשי העיר ממש ואי לא לא אלא למילי דאמרינן בסמוך: **ולכל** מילי בעינן שנים עשר חדש ורמינהו שלשים יום לקופה שלשה חדשים לתמחוי ששה לכסות ט' לקבורה שנים עשר לפסי העיר אמר רבי יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן ואמר ר' יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתמי ואמר רב פפא לשורא לפרשא ולטורזינא אפי' מיתמי כללא דמילתא כל מילי דאית להו נטירותא ליתמי בגויה רמיא עלייהו אבל רבנן לא צריכי נטירותא: **רבא** רמא צדקה איתמי דבר מריון א"ל אביי והא תני רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על יתומים ואפילו לפדיון שבוים א"ל אנא לאחשובינהו עבידנא. פי' עמד ל' יום בעיר הרי הוא כאנשי העיר לענין שחייב ליתן בקופה של צדקה לעניי העיר: **לתמחוי.** מאכל לעניי יום רנ עולם: **לכסות.** [להלביש] עניים: **לקבורה.** היא הוצאה יתירה לתת תכריכים להראוים להם: **לפסי העיר.** הם הבקעות שסביב החומה: **כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן.** וה"ה לכל מסין ותשחורת אלא בא לומר שפחות מכן אינו חייב אלא לדברים שאמרנו וכתב רבינו אלפסי ז"ל בהלכותיו וזה לשונו ושמעינן מהא דכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מינייהו בעל כרחן דומיא לפסי העיר: **לשורא.** חומה: **לפרשא.** שומר העיר: **לטורזינא. שומר כלי זיין של בני העיר: כללא דמילתא וכו'.** לאפוקי מילי דמצוה משום ליתומים לאו בני מעבד מצוה נינהו אלא דוקא לאחשובינהו בעיני הקהל מותר כלעביד רבא וכן לאפוקי מהא דתניא כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית הכנסת ולקנות ס"ת נביאים וכתובים ומיהו אמסין ותשחורת משעבדים אותם שלא פטרו מהם בגמ' אלא תלמידי חכמים וכן כתב הרמב"ם ז"ל והסכימו עמו האחרונים ז"ל אע"פ שלא כתב כן הרב רבי יוסף הלוי ז"ל:

יהודה אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים א"ל אנא לאחשובינהו קא עבידנא (דף ח:) ת"ר קופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון בפחות משנים מתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחילוקו שוה ומפני מה קופה נגבית בשנים ותמחוי נגבית בשלשה שהקופה דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין מוסיפין ולא גורעין אבל תמחוי אינו דבר קצוב אלא לפי צורך שעה היא נגבת לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד כראוי לו ונמצא כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה תמחוי נגבית בכל יום וקופה מע"ש לע"ש תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותם לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכירות הפועלין ולהסיע על קיצותן: גרסי' בתחלת ערכין (ערכין דף ו.) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב סלע זו לצדקה מותר לשנותה בין לעצמו בין לאחר לא שנא אמר עלי ולא שנא אמר זו ות"ר האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה וגרסינן התם נמי * ערכין דף ו: איתא ת"ר ישראל כו' (ג"א) אמר רב ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה סבר ר' חייא בר אבא למימר לא שנא לדבר הרשות לא שנא לדבר מצוה א"ל ר' אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה וה"מ עד שלא נשתקע שם בעליה אבל לאחר שנשתקע שם בעליה אפילו לדבר הרשות מותר לשנותה (דף ח:) אמר מר אין עושין שררה על הצבור בפחות משנים מנלן אמר רב נחמן בר כהן דאמר קרא (שמות כ"ח:ד'-ה') והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן וגו' שררה הוא דלא עביד הא הימוני מהימן מסייע ליה לר' חנינא דאמר מעשה היה ומינה רבי שני אחים בקופה מאי שררותא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לפי שממשכנין על הצדקה ואפילו בערב שבת איני והא כתיב (ירמיהו ל':כ') ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה (דניאל י"ב:ג') והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה במתניתין תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות כגון רב שמואל בר שילת דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתיה אמר ליה שבקתה להימנותך אמר ליה הא תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא דעתאי עלוייהו רבנן מאי אמר רבינא

ת"ר קופה וכו' נגבית בשנים. משום דגבייה לדבר קצוב על כל אחד ואין בו כפייה כלל משום הכא לא הוי כדיני ממונות להצריכו שלשה אבל תמחוי נגבית בג' שאינו לדבר קצוב אלא לפי שעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד כראוי לו והוי כדיני ממונות ועוד דכיון שבחלוקה צריך ג' דהוי כדיני ממונות דון שיתנו לזה כך ולזה כך גם בגבייה יהיו הג' שבכל יום הוי החלוקה [ולא יצטרכו] לבקש הג' בכל פעם ופעם:

[דף ח:] **ורשאין בני העיר לעשות קופה וכו' ולשנותן לכל מה שירצו.** אפילו לדבר שאינו צורך עניים דאע"פ שהגבוהו לעניים וזכו בהם מ"מ הוי הלואה לגבי צבור ואם יצטרכו עניים עילוייהו דידהו רמו וליכא למיחש שמא ירדו מנכסיהם דאין צבור עני ולאו דוקא כשהסכימו בני העיר אלא אפילו פרנסים הממונים על הצבור משנים כרצונם כדגרסינן בירושלמי דשקלים [פ"ב הלכה ה] אין ממחים ביד הפרנסים כיון שהסכימו בני העיר והא דתנן (בגמ' דילן) בשקלים [פרק ב משנה ה] מותר עניים לעניים וכו' ה"מ בשלא הסכימו בני העיר לשנותה והא דתניא בערכין (דף ו.) דמשבאת ליד הגבאי אינו רשאי לשנותה וכו' יחיד שאני דאיכא למיחש שמא ירד מנכסיו ומיהו מדעת הגבאי או הפרנסים רשאי כדתניא בתוספתא דמגילה [פרק ב] הפוסק צדקה עד שלא זכו בה הפרנסים רשאי לשנות לדבר אחר משזכו בה הפרנסים אינו יכול לשנותה לדבר אחר אלא מדעתן ואם התנדב נר ומנורה לבית הכנסת או ס"ת על דעת בני העיר התנדב מסתמא וכמו שזכו בו הפרנסים דמי כדתניא בערכין (שם) ישראל שהתנדב נר ומנורה לבהכ"נ אם נשתקע שם בעליה מותר לשנותה אפילו לדבר הרשות וטעמא משום שהמתנדבין על דעת צבור התנדבו וכתב ה"ר יונה ז"ל דהיינו בשאין צריכין לאותו נר או מנורה שיש בבית הכנסת נרות ומנורות ככל מה שהם צריכין להדליק. ולענין צדקה כתב הוא ז"ל דיחידים דמתנדבים מעצמם אע"פ שהביאו ליד הגזבר אין לבני העיר רשות לשנותה כלומר ללוותה על שיבואו עניים ויפרעו להם כיון שלא נגבית על דעת צבור דדוקא בצרכי דבהכ"נ הוא דאמרינן כדכתיבנא לעיל וגם היחידים עצמם אין להם רשות ללוותה כיון שבאת ליד הגזבר אבל קודם שבאת ליד הגזבר מותרים ללוותה על שיבאו עניים ויתנו להם כההיא דאמרינן בתוספתא רשאי לשנותה שפירושו ללוותה וכן כתב הרשב"א ז"ל: **ואם** הסכימו הצבור להרבות בצדקה לחלק בתעניות ובימי התשובה אין רשאים ליטול ולשנות מעות הצדקה לצרכיהם וההיא דירושלמי שהבאתי דאין ממחין ביד הפרנסים היינו כשהסכימו לשנות מותר עניים לצרכי צבור וכן בקופות תמחוי לא גבו אלא כדי ליתן להם כדי פרנסתן וכשהותירו רשאין לשנות כן כתב ה"ר יונה ז"ל: **ורשאין וכו' על השערים.** שלא ימכרום אלא בסך כך: **ועל המדות.** להגדילם ולהקטינם: **ועל שכר פועלים.** שלא ישכור אדם פועל ביום יותר מסך כך: **ולהסיע על קיצתן.** כלומר להסיעו מדין תורה **לקנסו על שעבר על קצת דבריהם:** [**אמר** מר אין **עושין שררה על הצבור** בפחות משנים מאי משמע אמר רב נחמן אמר קרא והם יקחו את הזהב וגו'. פי'] והם בצלאל ואהליאב: **שני אחין.** כיחיד דמו להוציא ממון על פיהם: **אפילו בע"ש. שיש לו טענה לבעל הבית לומר טרוד אני** לכבוד שבת ואפ"ה אין ממתינין לו מפני צרכי עניים שעיניהם תלויות לגבאין: **שבקת להימנותך. שהיית רגיל לנמלם באמונה ולישב על גבן תמיד: אין רשאין לפרוש. מפני החשד שלא יאמרו הרואים זה הגובה יחידי לעתו לגנוב:**

(שופטים ה':ל"א) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין מצא מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם כיוצא בו היה נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם תנו רבנן גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי שאין להן עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן תנו רבנן מעות של צדקה אין מונין שנים שנים אלא אחת אחת אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא בבי מדרשא כיון דשמעה להא דתניא ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצו הוה יתיב אמר אביי מריש הוה עביד מר תרי כיסי חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא דא"ל שמואל לרב תחליפא בר אבימי עביד (דף ט.) ואתני איהו נמי עביד ומתני * רב אשי אמר אנא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) אמר רב אשי אנא אפילו אתנויי לא צריכנא כיון דכל דאתי אדעתא דידי אתי מאי דבעינא עבידנא ביה: הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי דכל דעביד ביומא דחבריה ניקרעינו למשכיה אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעינהו למשכיה אתא לקמיה דרבא חייבינהו איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע על קיצותן לא אהדר ליה אמר רב פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל איכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו דאתנו ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' (מלכים ב י"ב:ט"ז) ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי קא מיבזי והאי לא קא מיבזי קרא דהכא כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') הלוא פרוס לרעב לחמך פרוש כתיב התם כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות אבע"א סברא ואבע"א קרא סברא האי קא מצטער והאי לא קא מצטער קרא הכא כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך פרוס והב ליה לאלתר והתם כתיב כי תראה ערום כי יראה לך בעדים תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו: תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות מאי פרנסת לינה אמר רב פפא פוריא ובי סדיא ואם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה שנאמר (נחמיה י':ל"ג) והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה וגו' ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה לא נאמר כאן אלא מצות אמר רב * בגמ' איתא א"ר אליעזר גדול המעשה יותר מן העושה כו' (ג"א) אסי יותר כח המעשה מן העושה שנאמר (ישעיה נח) והיה מעשה הצדקה

אבל זה פורש כו'. כיון דאין בו חשד כיון שאין מרחיקים זה מזה כל כך שזה גובה **מיושבי העיר וזה מיושבי החנות: פורטין. הפרוטות שגבו בדינרי כסף לפי שהפרוטות של נחשת מחלידות: ולא לעצמם. פן יחשדום שפורטים בזול: תרי כיסי.** משום שאין רשאין לשנות מקופה לתמחוי ולא מתמחוי לקופה אם אינו מתנה עם הצבור שיכול לשנות נדריהם לכל מה שירצה: **מאי דבעינא עבידנא.** דרצוני הוא רצונם שכל הבאים ומתנדבין לכבודי הם באים וכל כך אני חשוב בעיניהם שיודעין שלא אעשה מנדבותם אלא מה שראוי לעשות: **התנו.** שישחוט זה בהמותיו יום פלוני וזה יום פלוני והעובר על זה שיקרעו עור בהמתו: [דף ט.] **ולהסיע על קיצתן.** שיש להם רשות לקנוס שלא מדין תורה: **ה"מ דליכא אדם חשוב.** ואע"פ דאיכא פסידא לאחריני בתנאייהו ומיקרין השער מני עבדי: **אבל היכא דאיכא אדם חשוב.** הממונה על הצבור לאו כל כמינייהו למתני אלא אם כן נטלו רשות מאותו פרנס כיון דאיכא פסידא לאחריני בתנאייהו אבל היכא דליכא פסידא תנאייהו תנאי והיינו בדאתנו אהדדי כל בני אומנות אחד דהוו כבני עיר (אחרת) לגרמייהו ורשאין להסיע על קיצתן אבל תרי או תלתא מן האומנות לא ומיהו אי הני תרי אתנו שכל מה שישתכרו באומנותן יהא לאמצע קנו שנעשו שכורין זה לזה וכן אם התנו בכל מקח או מציאה שיבא לידם שיהיה לאמצע קנו על שיחזרו בהם שהרי פועל (ב"ק ל' קטז:) יכול לחזור בו אפי' בחצי היום ולוקח בשיש עלים בדבר שחוזר בו דאינו נאמן לומר קודם שלקחתי זה חזרתי בי שאם כן אף פועל (ב"מ דף יב:) שנשכר ללקט מציאה יאמר כן וכי נאמין אותו אלא ודאי פועל אע"פ שיוכל לחזור בו כל שלא חזר בו מסתמא על דעת תנאו הראשון הוא עושה. כן כתב הרנב"ר ז"ל בשם הגאון ז"ל: **שאין ראיה לדבר.** משום **דלאו בגבאי צדקה מיירי הכתוב אלא בגזברי הקדש הנותנין** לפועלים מרובים ומתוך שטרודין שוכחין ולמי שאינו כ"כ טרוד לא הוי ראיה מ"מ זכר קצת הוי שאין ראוי לחשוב עמהם: **בודקין.** שלא יהיה רמאי שמא יש לו ואין רוצה להתכסות אבל למזונות אין בודקין משום דמצטער: **הכא** כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך פרסינן לאלתר [והכי קי"ל] דהכי אמר רב יהודה והאיך ברייתא אזלא כותיה: **הסלע** הוא מ"ח פונדיונות והסאה ששת קבין [נמצא י"ב פונדיונות הוים ששת קבין] חצי קב לפונדיון נמצא שככר לפונדיון הוי חצי קב שהן ב' לוגין שהקב ד' לוגין ולוג שש ביצים שהם מזון ב' סעודות וא"כ ב' לוגין הוי ד' סעודות ואיך יתכן זה והא אמרינן שבת נותנין לו מזון ג' סעודות ואיך נתן לו בלא שבת יותר אלא ודאי צריך לומר שהחנוני **שהוא טוחן ואופה ומוכר בשוק משתכר מחצה** א"כ לא הוי אלא לוג אחד בפונדיון שהוא מזון ב' סעודות ואם שבת מוסיפין לו סעודה אחת: **פוריא.** מטה: **ובי סדיא. כר תחת מראשותיו: מתנה מרובה.** כזו מן הקופה ככר לפונדיון דכיון שהוא **למוד לחזר על הפתחים ליו** בדבר מועט: **המעשה.** הטורח ללכת אחר חברו שיעשה צדקה ומשדלו לזה ואין חושש על טרחו: **שנאמר והיה וכו'.** לא אמר והיה הצדקה אלא מעשה כלומר המעשהו: **בשכר הקיצה.** אשבעה מתמונתך:

שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם (דף י.) רבי אלעזר הוה יהיב פרוטה לעניא והדר מצלי דכתיב (תהילים י"ז:ט"ו) אני בצדק אחזה פניך (וגו') מאי אשבעה בהקיץ תמונתך אמר רב נחמן ברבי יצחק אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם הקב"ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא כלומר משכר הקיצה שמקיצין את עצמן מן השינה זוכה לשבוע מתמונתו של הקב"ה (דף ט:) (* ד"ת מ"ז אמר ר' יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב (ישעיהו נ"ח:ח') הלוא פרוס לרעב לחמך א) אז יבקע כשחר אורך ב) וארוכתך מהרה תצמח ג) והלך לפניך צדקך ד) וכבוד ה' יאספך ה) אז תקרא וה' יענה ו) תשוע ויאמר הנני והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות שנאמר (ישעיהו נ"ח:י') ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע א) וזרח בחושך אורך ב) ואפלתך כצהרים ג) ונחך ה' תמיד וגו' ח) ובנו ממך חרבות עולם ט) מוסדות דור ודור תקומם י) וקרא לך גודר פרץ יא) משובב נתיבות לשבת ע"כ) : (כתובות דף סז:) ת"ר די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו וכו' כדכתיבנן בפרק מציאת האשה (כתובות דף י.) איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה (ארנקי) דדינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו שדריתינהו לקמיה דרבא וקבלינהו שמע רבי אמי ואיקפד אמר לית ליה ביבוש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה ורבא משום שלום מלכותא הוא דעביד ורב אמי סבר אי משום שלום מלכותא איבעי ליה למיתבינהו לעניי עכו"ם ורבא נמי לעניי עכו"ם יהבינהו ור' אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה (דף ח.) איפרא הורמיז שדרה ארנקי דדינרי לקמיה דרב יוסף א"ל תהוי הא למצוה רבה יתיב רב יוסף וקא הוי בה מצוה רבה מאי היא אמר אביי הא מדתני רב שמואל אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבויים ש"מ פדיון שבויים מצוה רבה היא: גרסינן בפ' דיני ממונות (דף כו:) * בפ' זה בורר והרי"ף קורא אותו פ' דיני ממונות מפני שמתחיל ג"כ דיני ממונות בשלשה כמו פ' א' והנ"י קורא אותו פרק דיני ממונות ב' (ג"א) אמר רב נחמן אוכלי דבר אחר ומאי ניהו מקבלי צדקה של עכו"ם פסולין לעדות ולא אמרן אלא בפרהסיא אבל בצינעא לא ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דהוה ליה לאיתזוני בצינעא וקא מבזי נפשיה בפרהסיא אבל לא הוה אפשר ליה לאיתזוניה בצינעא לא דחיותיה היא: **מתני'** (דף יא.) אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא את השדה עד שיהא בה תשעת קבין לזה ותשעת קבין לזה רבי יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה וכן לזה ולא את הגנה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר' עקיבא אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה ולזה אימתי בזמן שאין שניהן רוצין אבל בזמן ששניהם רוצין אפילו בפחות מיכן יחלוקו וכתבי הקדש אע"פ ששניהם רוצין לא יחלוקו: **גמ'** א"ר אסי א"ר יוחנן ד"א שאמרו חוץ משל פתחים תניא נמי הכי אין חולקין את החצר עד שיהא בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה והא תנן ארבע אמות אלא לאו ש"מ כדרבי אסי אמר רבי יוחנן

[דף י:] **ביבוש קצירה.** כשלא יעשו עובדי כוכבים צדקה תשבר ממשלתן מיד ואפי' מלך קטן וחלוש כאשה ינצחם: **לעניי עובדי כוכבים יהבינהו.** והא דאמרי' בעלמא [לעיל דף ח.] דאיפרא הורמיז שדרה ארנקי דדינרי קמיה דרב יוסף דליהוו למצוה רבה וקבלה לתתה לפדיון שבויים שאני התם דלא אפשר לחלקם לעובדי כוכבים דפדיון שבויים שדרתינהו ואסור לגנוב דעת הבריות אפי' דעתו של עובד כוכבים אבל במעות המתחלקות לעניים אין כאן גניבת דעת דאינהו נמי ידעי דישראל רגילין לפרנס עניי עכו"ם כדאמרינן בגיטין (דף סא.) מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל משום דרכי שלום [ומיהו] לקבל צדקה מן העובדי כוכבים לא שרי אלא משום שלום מלכות הוא דקבליה: **איפרא הורמיז.** פר"ת דאיפרא ר"ל חן כמו (ב"מ דף קיט.) אפריון נמטייה לר"ש והורמיז שם מקום כדאמרינן בשלהי אחד דיני ממונות [דף לט.] מפלגא ולעיל דהורמיז: **לא סיימוה.** כלומר לא פירשו לו הענין: **דה"ל לאתזוני בצנעא.** על שילכו הרואים ולא רצה להצטער אותה שעה מועטת כמו כן מי שיאכילנו כרצונו יעיד שקר קודם שיצטער מעט ומש"ה הוא דפסול לעדות: **מתני' כולה מתניתין מפורש בגמרא.** ושיעורין אלו דשדה וגנה משום דסבירא להו דבציר מהכי לא חשיב למיטרח עליה ואין כופין זה את זה לחלוק ובגמרא מפרש דר' יהודה לא פליג את"ק אלא דהוא איירי בארץ שמנה וראויה לחלק אפילו בחצאי קבין: **טרקלין.** בית המרובע שיש בו עשר על עשר או יתר מיכן: **ומורן.** מין פלטרין: **בזמן שאין שניהם רוצים.** כלומר שחבירו מעכב עליו אבל אם אין חברו מעכב עליו יחלוקו ויתן חלקו ברוחב כותל המחיצה ולא מצי למימר [דף ב:] כי איתרצאי לך למעוטי באוירא אבל למעוטי תשמישתא לא נתרציתי דמסתמא כיון שנתרצה בכולה מילתא נתרצה: **אבל שניהם רוצים וכו'.** הא לא איצטריך דפשיטא הוא אבל [נקט רישא] [דף ג.] אגב דבעי למימר בסיפא דבכתבי הקדש שהם בגליון א' כמין ס"ת לא יחלוקו אף על פי ששניהם רוצים משום שאם יחתכם אי אפשר שלא יחסר מחלק האחד על האחר והוא בזיון לכתבי הקדש: **גמ' בעינן שיהא ד"א כנגד הפתח** לפרק משאו וארבע אמות ברוחב החצר במילואה לשאר תשמישין אבל בציר מהכי משתמשין יחד בחצר ואין כופין זה את זה לחלקה ומיהו ה"מ [כשהם] משתמשין בה יחד מכבר בכל החצר אבל אם כל א' משתמש לו בחלק ידוע ומיוחד אליו אפילו בציר מהכי חולקין כדאמרינן בריש פרקין גבי אין בה שיעור חלוקה דחולקין היכא שהלך זה בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק דמשמע דבהכי אסתלק ליה ממנתיה דחבריה כן פסק הרי"ף ז"ל בהלכותיו:

הלכתא כותיה דרב חסדא דתניא כותיה הלכך מי שחלק נכסיו לבניו על פיו ונתן לאחד בית עם ב' פתחים ולאחד בית עם פתח אחד יש לבעל שני הפתחים ד"א לכל פתח לפרק משאו אבל במילואה של **חצר יחלוקו בשוה ד' אמות** לכל אחד ואחד כן פרש"י ז"ל. וה"ר יוסף הלוי פי' שאם החזיקו שנים ברחבה של הפקר ובנה האחד שם בית עם שני פתחים יחזיק בד' אמות כנגד כל פתח ופתח והא' שלא בנה אלא בית בפתח אחד לא יחזיק **אלא בארבע אמות**

ש"מ והני מילי כשאין אחד מהן מכיר את חלקו שכל אחד ואחד מהן יש לו רשות להשתמש בכולה אבל אם כל אחד מהן מכיר את חלקו ואינו יכול להשתמש בחלקו של חבירו חולקין ואע"פ שאין שם שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה ממאי מדאמרי' בריש פירקא (דף ג.) ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו אפי' לא רצו נמי פלגי א"ר יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה ואי לית בה דין חלוקה כי רצו מאי הוי ליהדרו בהו ופריק שקנו מידן ברוחות רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק ש"מ דמתני' דקתני רצו כשאין כל א' מהם מכיר את חלקו הילכך כיון דקנו מידם ברוחות אי נמי אחזיק כל חד מינייהו במנתיה איסתליק ליה רשות ממנתא דחבריה ופלגי ולא מצי לעכובי אהדדי ואף על גב דלית בה דין חלוקה דהא ליכא לכל חד מינייהו דשותא במנתא דחבריה: אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות והשאר חולקין בשוה תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ארבע אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל ח' אמות והשאר יחלוקו בשוה היה לו פתח א' רחב שמונה אמות נוטל ח' אמות כנגד הפתח ברוחב ד' אמות בחצר והני ד' אמות על ח' אמות דקאמר ד' אמות על ח' אמות דוקא ולא סגיא בבציר מארבע אמות ואע"ג דאיכא עשר אמין באורכא אי ליכא בפותיא ארבע אמות לית בה דין חלוקה דכיון דלית בה ד' אמות לא חזיא לתשמישתא אמר אמימר האי חפירה דסופלי יש לו ד"א לכל רוח ולא אמרן אלא דלא ייחד לה פיתחא (דף יא:) אבל ייחד לה פיתחא אין לו אלא ארבע אמות לפני פתחו בלבד אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות טעמא מאי משום פירוק משאות הכא אפשר דעייל לגואי ומפריק מותיב רב ששת אחד שערי בתים וא' שערי אכסדראות יש להן ד"א כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגואי ומפריק תנו רבנן בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד"א היו חמשה בתים פתוחים למרפסת אין להן אלא ד' אמות גרסי' בסוכה (דף ג.) בית שאין בו ד"א על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחים והשותפים חולקים בו דלא חזי לדירה: בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה אין לו ארבע אמות ואפילו קרויו לבר ולא מיבעיא קרויו מלגיו דעייל מלגואי ומפריק בעי מיניה רב הונא מרבי אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או אין מעכבין עליו א"ל בני מבוי מעכבין עליו אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת א"ל אכסניא לפי בני אדם מתחלקת תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחים ואכסניא לפי בני אדם מתחלקת יש שפירשו זבל של אכסניא וגולפא ושדריא שדרך האכסנאים להניחם חולקים אותם בעלי האכסניא לפי בני אדם ויש שפירשו אכסניא זו היא אכסניא של מלך או של עבדיו כשגובים אותם לפי בני אדם ולא לפי פתחים האי דאמרינן בני מבוי מעכבין עליו ה"מ מבוי שאינו מפולש מפני שמרבה עליהן את הדרך אבל מבוי מפולש אין

כנגד אותו פתח נראה מדבריהם דלוקא בכה"ג לאפשר לומר שהאב נתן להם כדרך שהיה הוא משתמש או כשהחזיקו [בהפקר] החזיקו בכה"ג אבל אחים או שותפים שחלקו הבתים תחלה ואח"כ נמלכו לחלוק החצר לא יהיה לבעל שני פתחים טפי בתשמיש משום פתח יתירה אא"כ העלה אותו בדמים שתמא ולא פי' אשיאתא והורדי לאז ולאי הוי כבעל הכרם שיש לו בשדה הלבן של חברו ד' אמות לעבודת הכרם כדפירשתי בריש פירקין ומוקמינן לה בקנו סתמא דכי היכי דהתם אין לו קנין בגוף השדה אלא שקנה התשמיש ה"ה הכא הך ארבע אמות דיהבינן ליה כנגד פתחו לתשמיש דוקא ולא לקנין הגוף וכן כתב הרמב"ם ז"ל והכי גרסינן בירושלמי בפרקין [הלכה ה] ארבע אמות לא שהם לו לקנין אלא שיהא מעמיד בהמתו לשעה ופורק חבילתו לשעה וכתבן בהלכותיו הרב הנשיא רבי יהודה אלברגלוני ז"ל ולפ"ז הא דאמר רב חסדא שנותן לכל פתח ופתח ד"א היינו כשבעל הפתח א' רוצה לחלק אבל בעל שני פתחים אינו יכול לכוף לבעל פתח אחד לחלק שהלה אומר לו על השתא הייתי משתמש באותן שמנה אמות בשעה שלא היית אתה משתמש בהן ואם נחלוק לא אוכל להשתמש נמצאתי מפסיד בחלוקה זו וכ' הרי"ף ז"ל דלוקא בעינן ד"א **לכל אחד במילואה של חצר** אבל בבציר מהכי אע"ג דאיכא עשר אמין באורכה לית בה דין חלוקה דלא חזיא לתשמישתא וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שאם אין בחצר אלא ד"א על שמונה לזה וד"א על שמונה לזה אע"פ **שיש שם כמה פתחים חולקים** שהרי יש כאן שיעור חצר ושיעור פירוק משא והיינו דקא פסיק ותני אין חולקין את החצר עד שיהא בה ח' אמות לזה וח' אמות לזה ל"ש פתח אחד ל"ש כמה פתחים וכתב על סברא זו הרב ר' יונה זצ"ל שסברא מקובלת היא ונכונה: **חפירה דסופלי.** פי' **גרעיני תמרים שהם למאכל בהמה:** [דף יא:] **יש לו ארבע אמות לכל רוח.** החפירה לזרוק שם הגרעינים שלא יצטרך לטרוח ולסבב עם המשא אלא תיכף שיגיע לאחד מרוחותיה יזרקם שם והיינו כשאין **לו פתח מיוחד אצל חפירה** זו אבל אם יש **לו פתח מיוחד אצל חפירה** זו אין לו אלא ארבע אמות כנגד אותו פתח שהרי הוא מיוחד לכך: **אכסדרה.** שאל"א בלע"ז: **הכא אפשר מעייל.** לכיון דאין לה דפנות אין נותנין שם כלום ויכול **להכניס שם משאו ולפרק.** אכסדרה רומיתא. **שאין לפנותיה מגיעות לתקרה** ומ"מ כיון שיש שם דפנות קצת מכניסין שם כלים ואינו יכול להכניס שם בהמתו ולפרק הלכך יש לה **ד' אמות בפתח** כנגדו: **מרפסת.** היא שפתוחים לתוכה בתים הרבה **ועולים לה לרך סולם** מוצב בחצר ולפיכך אין לכל **הבתים הפתוחים לתוכה** אלא ארבע אמות ברגלי הסולם בין כולם לפרק משאם: **[בית חציו מקורה וכו'].** שהם בית יש שם כלים לפיכך צריך **ד"א בחצר כנגד הפתח** לפרק משאו אבל כשביתו אינו מקורה הרי אין שם כלים ויכול לפרק שם משאו ואפילו קרויו כלפי חוץ שיש שם כלים ואינו יכול לפרק שם מ"מ כיון **ללצל פנים אינו** מקורה יכול להכניס שם בהמתו לפרק משאו: **אחד מבני מבוי שבקש וכו'.** הכא מיירי במבוי שאינו מפולש משני צדדין לרה"ר ומש"ה מצו מעכבי משום למרבה עליהן את הדרך ולהחזיק בפתח שלא היה אבל אם היה מפולש אין מעכבין עליו להוה ליה כרה"ר אע"פ שאין לו שם עשרה אמה ללא גרע האי גברא מכל בני רה"ר העוברים ושבים ומשתמשים שם:

מעכבין עליו דהוה ליה רשות הרבים: אמר רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן את הדרך מיתיבי חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה וחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למקום אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו וחמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי ר' שמעון בן אלעזר אומר חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי וקם ליה רב הונא כרבי שמעון בן אלעזר וליתא לדרב הונא דהא דרבי פליגא עליה דרבי שמעון בן אלעזר וקיימא לן הלכה כרבי מחברו: היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו אמר * בגמ' ובהרא"ש איתא רבא (ג"א) רבה לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו אבל פרץ את פצימיו בני מבוי מעכבין עליו א"ל אביי לרבה תניא דמסייעא לך (דף יב.) בית סתום יש לו ארבע אמות פרץ את פצימיו אין לו ד' אמות בית סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את

בני מבוי מעכבין עליו. לא מיבעיא בני אותו מבוי שרוצה לפתוח פתח במבוי שלהם שמעכבין עליו שלא יחלק להם פתח אלא אף אם פייסם ומניחים אותו לפתוח פתח מ"מ בני מבוי שלו מעכבין עליו ויאמרו לו השתא יעברו בני מבוי האחר במבוי זה ותרבה עלינו את הדרך ונקט להחזיר פתחו ולא אמר לפתוח פתחו לרבותא דלא מיבעיא היכא שרוצה גם לפתוח שם פתח למבוי אחר שמעכבים עליו אלא אף אם ירצה לסתום פתח זה של מבוי זה ולהחזיר פתחו למבוי אחר אפ"ה כל היכא שלא פרץ פצימיו מפתח זה שסתם בני המבוי מעכבין עליו שיאמרו לו [לאחר] כשתחזיק בפתח האחר תפתח זה ותרבה עלינו הדרך ומיהו אם פרץ את פצימיו אין מעכבין ורא"ה לפי' זה דמיירי על בני מבוי שלו דאי [על] בני מבוי האחר שרוצה לפתוח דוקא קאמר דמעכבי הכי הוה ליה למימר בני אותו מבוי מעכבי וכו' ועוד מאי טעמא קאמר אחד מבני המבוי מה לי אם היה [אותו] המבוי או לא הכי ה"ל למימר אחד שבקש לפתוח פתחו למבוי שאינו שלו וכו' אלא ודאי משמע כדאמרינן דבני

יום רנא מבוי שלו מעכבין: **אכסניא.** פי' **חיל המלך המוטל על בני העיר לתת להם אכסניא בבתיהם** לפי בני אדם הדרין מחלקין אותם שיתאכסן כל אחד וא' בביתו אבל מי שיש לו בתים הרבה בחצרו כיון שאין דרין שם אחרים לא נימא שיתאכסן שם אכסנאי לפי הבתים אלא דוקא אחד כאיש אחר בעלמא. איכא דמפרשי דאכסניא ר"ל זבל של בהמות האכסן הלנות בלילה בחצר שאע"פ שזבל שבחצר מתחלק **לפי פתחי' שדרך אותם פתחים** משליכין אותו בחצר **על שנעשית אשפה** הילכך דין הוא שכשירצו לזבל שדותיהן שיחלקו אותו לפי פתחים אבל של אכסניא שאינה אלא לפי בני אדם דין הוא שיחלקו מה ששיירו האכסנאים הן חביות או שמרים או זבל בהמותיהם לפי בני אדם: **אמר [רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו וכו'.** . פי'] שהם מבוי הוא סתום משלש רוחותיו והפנימי העומד בסוף המבוי בקש לסתום מעט **מן המבוי שהוא כנגד פתח חצרו** ולערבו עם חצרו: **בני מבוי מעכבין עליו.** שהרי עכשיו אינם יכולים להשתמש באותו חלק והדרך מתרבה עליהן:

מיתיבי וכו'. למשמע מהכא שיש לחיצונים תשמיש בחלק שכנגד פתח הפנימי ומהך ברייתא משמע שהפנימית משתמשת עם כולן מפני שיש לה דרך עליהם **וכל שיש דרך יש תשמיש** ומשתמשת לעצמה דוקא כנגד עצמה יש לה תשמיש מיוחד שאין לשאר מבני מבוי תשמיש עמה דכיון שאין להם דרך שם גם תשמיש אין להם שם. ומוקמינן לה כרבי והא דרב הונא כרשב"א דאמר כולן משתמשות במבוי כלומר אפילו החיצונית בחלק שכנגד הפנימי שהרי השוה התשמיש בכולן בשוה הלכך לרשב"א מעכבין עליו אבל לרבי אין מעכבין עליו ופסקו הגאונים ז"ל כרבי משום דקי"ל הלכה כרבי מחברו ולא כרב הונא דאע"ג דמילתיה דרב הונא אזלא כרשב"א היינו משום דברייתא לא שמיעא ליה דאי הוה שמיעא ליה הו"ל למימר הלכה כרשב"א ולא ה"ל למעבדה מימרא באנפי נפשיה אלא ודאי לא שמיע ליה הלכך סברא לומר דאי שמעה הוה אמר כרבי ולמיזל בתר כללא דאית לן הלכה כרבי מחברו הלכך כרבי קי"ל ואין בני המבוי יכולין לעכב עליו ומיהו דוקא במבוי שהוא פתוח למוקצה או לבקעה או במקום שאין הרבים מצויים [שם] אבל אם היה פתוח לרה"ר אפילו בני רה"ר יכולין לעכבו משום דזימנין דדחקי ועיילי טובא וכדאמרי' בסמוך [דף יב.] שמבואות המפולשות לרה"ר ובקשו בני המבוי להעמיד להם דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן מהאי טעמא דזימנין דדחקי בני רה"ר ועיילי טובא וע"כ [ההיא] לאו במפולשין משני צדדין מיירי דא"כ היכי סליק אדעתין להעמיד בהם דלתות ועוד דמאי קאמר דדחקי ה"ל למימר דחלפי בכל יום תמיד ולא דזימנין בעלמא וכן מצינו בפרק כל כתבי (דף קיז.) דרה"ר דקרי למבוי סתום מג' רוחותיו מפולש משום שהוא מפולש ברחבו במילואו לר"ה ומיהו אם היה שם מלבן ופצימין לעכב רגל הרבים ודאי מעמידין לו דלתות אע"פ שפתוח לרה"ר וכן נמי אם בא לסתום הפנימי כנגד פתחו אין מעכבין עליו משום דהשתא לא הוי מפולש וכדאמרינן ג' לפנות בלא

יום רנא לחי זהו מפולש זהו לעת הראב"ד ז"ל: **סתום** זהו סיום ברייתא דלעיל לרבי ורשב"א וכולהו מודו בהא: [דף יב.] **בית סתום.** שאפילו שהיה סתום קודם שיחלק להם האב הבתים כל היכא שלא פירץ האב את הפצימין שהם המשקופות אע"פ שפרנס הבן לאחר מיתתו לא איבד זכותו שזכה כבר בד' אמות בכל פתח וכמו שלא מחל את החצר כן לא מחל אותן ד' אמות ולענין מבוי דוקא הוא דאמרינן דאם פרץ את פצימיו בעל הפתח איבד את זכותו ולא בד' אמות בלבד אלא אף בכל שתופי המבוי והטעם דלאו רשות גמורה הוא לפי שהוא מדרס אף לבני רשות הרבים אבל כל שלא פרץ את פצימיו לא נסתלק זכותו ממנו דכפתוח הוא חשוב: **בית סתום.** ומת בתוכו כל שלא פרץ את פצימיו הוי כפתוח והוא טמא ליגע שם מבחוץ או המאהיל תחת תקרת הפתח דוקא ולא בשאר כותלי הבית ואם פרץ את פצימיו הכל שוה והוי כקבר שאינו מצוין שגזרו **חכמים טומאה בכל ל' אמותיו סביב כדי שלא יהו עוסקי טהרות** הולכים בגלו או יאהילו ויגעו בגולל ודופק ולאו אדעתייהו אבל אי הוי מצויין בסימן ניכר או באבן גלולה או בחפירה סביב הקבר לא תפיס **ל' אמות לתנן חצר** הקבר הנכנס לתוכה טהור: **גרסי'** בגמ' אמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו לסתמן בני אותה העיר מעכבים עליהן. ולא מיבעיא היכא

פצימיו מטמא כל סביביו: א"ר ענן אמר שמואל מבואות המפולשות לרה"ר ובקשו בעלי מבואות להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבים עליהם דזימני דדחקי בני רה"ר ועיילי להתם: * בד"ק ליתא כ"ז (אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסתמן בני העיר אחרת מעכבין עליהם ואפילו איכא דרכא אחרינא): אמר רב יהודה אמר רב מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו: ולא את השדה עד שיהא בו תשעת קבין לזה וכו': ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה: (דף יב:) פשיטא חלק פשוט וחלק בכור יהבינן ליה אחד מצרא יבם מאי אמר אביי היא היא ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור ההוא גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשיה כי קא פלגי אמר להו פלגו לי אמיצראי אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף אמרי אחי מעלינן ליה כנכסי דבי בר מריון והלכתא כרב יוסף: תרתי ארעתא חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף זימנין דהאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא כרב יוסף: תרוייהו אחד נגרא אמר רב יוסף כגון זה ודאי כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי בעינן לאפושי אריסי והלכתא כרב יוסף אפושי אריסי ולא כלום היא: (דף יג.) חד גיסא נגרא וחד גיסא נהרא פלגי לה בקרנא זול * בכל דפו"י מוצב פה הציור של רש"י וכן הוא בנ"י אך הד"ח הגיהו הציור

לליכא דרכא אחרינא למעכבי אלא אפילו איכא דרכא אחרינא נמי מעכבי משום דרב יהודה א"ר דאמר רב יהודה א"ר מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. הא דרב יהודה א"ר מוקמינא לה בשמניח את הכל (דף כח.) כיון שהחזיקו בו ברשות תחלה. אבל אם באין תחלה להחזיק שלא ברשות מותר למחות ולקמן בפרק המוכר פירות [דף ק.] מייתי לה ומוכח הכי: **הא** פירשנו לעיל דלאו במפולשין לרה"ר משני דליו דוקא קאמר: **כרה"ר דמיא**. להא דקיי"ל **לספק טומאה ברה"ר** ספקו טהור: **ועיילי טובא**. לפעמים ממלאים כל המבוי מחמת גמלים וקרנות: **באתריה דמר**. ארעא שמנה היא טפי ובט' קבין סגי לתרוייהו: **ובאתריה דמר**. ארעא כחושה היא טפי ומש"ה בעי ט' קבין לכל חד וחד. וי"מ ה"נ בגנה: [דף יב:] **חלק בכור**. שהוא פי שנים אם בא לחלוק עם אחיו הפשוט לא מצי א"ל הפשוט נחלוק השדה לג' חלוקות ובמקום שיפלו לך שני חלקים בגורל תטלם דולאי יהבינן ליה לבכור ב' חלקים אחד מצרא היכא שיפול הגורל אם לצפון אם לדרום כדאמרי' ביש נוחלין (דף קכז.) פי שנים השוה חלק בכורה לחלק פשיטות ולא חשיבי שני חלקים אלה אלא כחלק אחד: **יבם מאי**. שקם תחת אחיו לנחלה הוי כאחיו הבכור לענין זה או לא: **רבא** דהלכתא כוותיה אמר והיה הבכור על החלק שיש לו הויה שמתחלש לו נקרא בכור אבל על החלק שהיה ראוי לו מפשיטותו לא הוי כבכור הלכך יתפזרו חלקיו לפי הגורל: **אמצרא וכו'**. **קנה קרקע אצל שלותיו של אביו** וכשהגיע עת חלוקת הירושה עם אחיו בקש מהם שיתנו חלקו אצל קרקעותיו. אמר רב יוסף דהלכתא כוותיה דאין בזה משום מדת סדום שהרי דינם לחלוק בגורל וזה שרוצה שיתנו לו בלא גורל מצו אמרי ליה לך שוה יותר כך ואלו נטיל גורל ובאה לחלקנו תקנה אותו ממנו בדמים יקרים לפיכך אין לנו ליתן לך את שלנו הלכך מצו מעלי לה כנכסים החשובים **של בר מריון** שהיה עשיר ולא ימכור קרקעותיו אלא בכדי דמיהן מיהו אם הוא חכם פותח ואומר להם אני אתן בהאיך קרקע כך שיעלה אותו מעט יותר מכדי שוויו או אתם תתנו בו כך ואז אין יכולין לכוף אותו לחלוק בגורל דבכל מקום העלוי טוב מן הגורל וכן כתב הראב"ד ז"ל. ודעת החסיד ר"י ודעת הרמב"ן ז"ל והרא"ה ז"ל תלמידו כתבו שאין שום עלוי משבית הגורל שהגורל דין והעלוי אינו אלא כעין הסכמה ולא אמרוהו אלא בגוד או אינגוד שאין בו דין חלוקה ולזה נוטה דעת הריטב"א ז"ל תלמידו: **תרי ארעי אתרי נגרי**. וכן תרי ארעי אחד נגרא: **לא** מיירי בשיש לאחד ארעא אמצרא אלא באחים שהאחד רוצה שיחלקו כל אחד בפני עצמה והשני תובע שיחלקו אותן זו כנגד זו: **וכתב הר"י ז"ל דבההוא דזבן אמצרא וכו'**. אם יש גם לשני ארעא אמצרא אין מעלים דמים כלל אלא נוטל כל אחד הסמוך לו כיון שהם שוים כלמפרש במתני' השיעורין אית דינא לגוד או אגוד כלומר למני אחד לומר לחבירו או תקבל אתה כולו בכך וכך או אני אתן בו כך וכך וכן הדין בכלים ועבדים שתשמישן חלוק לפי שכל אחד היה יכול לומר אני צריך גם כן לתשמישין אלו הלכך לימא ליה גוד או אגוד כלומר משוך אתה כולו או אני אמשוך כולו והכי תניא בברייתא דכשאין בו כדי חלוקה מעלין אותו בדמים: **אמר** המחבר ואומר הרא"ה ז"ל דכי אמרינן דינא לגוד או אגוד היינו ביורשים או מקבלי מתנה וכיוצא בו שלא נשתתפו לדעת אבל שותפין שנשתתפו לדעת בדבר שאין בו דין חלוקה אין בו דינא לגוד או אגוד אלא מדעת שניהם שלא נשתתפו והטילו מעותיהם על דעת שיסלק אחד מהם את חבירו: **ובכל** דבר שאנו אומרים שהוא כדי לזה וכדי לזה ובלבד שיוכל להשתמש בחלקו בכל מה שהיה משתמש בכולו כגון שאם היה בכולו בית הכסא או פורני או מרחץ שיהא לו עתה גם כן בחלקו דאי לא מצי אמר אנא תרוייהו בעו לי כדאמרינן בתרתי אמהתא ואע"פ שיש לו כיוצא בו במקום אחר או שיוכל לעשות בכאן אין זו טענה כי הוא בכאן רוצה להשתמש בלא הוצאת מעות ואין צריך לומר שיש להם לחלוק בענין שיש לו דרך שלא יפרח באויר או שיקחנו במאה מנה או שיצטרך לבנותו והא דאמרינן אין להם דרך זה על זה בשהיה לו דרך ממקום אחר או שנתרצו לחלוק בנופן ובכל לדבר בנגרא ובנהרא וזה עיקר ויצ"ב דהא **מדת סדום היא**: **אתרי נגרי**. שני יאורים להשקאת בכל **קרקע יש יאור להשקותו**. ופסקינן כרב יוסף דאין בזה משום מדת סדום כיון שיש לומר **שזה ייבש ושמא זה** לא ייבש הלכך יותר טוב הוא שיחלקו בין שניהם שתיהן יחד שאם ייבש האחד יוכלו להשקות מהשני: **אחד נגרא**. כלומר אבל אם אין בין שתי השדות אלא יאור אחד והשדות שוין ולאי בהא מודה רב יוסף דכופין אותו על מדת סדום דהא זה נהנה וזה אינו חסר והלכתא כוותיה ואין טענה לומר יותר יהיה הקרקע שלי שמור אם יבא חלקך מצד זה שתצטרך אריס מכאן ומכאן דכיון שיש לזה אריס בקרקע שלו די לו: **חדא** ארעא דקיימא במזרח וצפון שלה נהר ובצד מערבית דרומית יאור פליג ליה וניזול אחר הקרן שיהיו החלוקות שוות שיהיה לכל אחד חלק מהנהר ומהנגר. משום הכי לא קאמר באלכסון דאפשר שיבא האלכסון בדרך שהנהר כולו יהיה לאחד והנגר כולו לאחר. ומיהו אם אינו תופס כל ד' רוחות השדות נחלק השדות בשמנה חלקים כדי שנשו' החלקים לכל אחד כל מה שנוכל כזה : **קי"ל** ליורשין או מקבלי מתנה שיש להם קרקע בין שניהן או כלים או עבדים שהן שוין בתשמישן אם יש בקרקע שיעור כדי לזה וכדי לזה ורצה אחד מהם לחלוק כופה את חבירו לחלוק. וכן הדין בכלים ועבדים כיון שתשמישן שוין אחד אבל אם אין בקרקע שיעור לחלק כדי לכל אחד ואחד

כן וכן הסכים הרא"ש ז"ל ושאר רבותינו ז"ל ע"כ: **הגאון** רי"ף ז"ל פסק כרשב"ג וכן נראה דעת הרמב"ם ז"ל בפרק א' מהלכות שכנים והלכך אם אמר אחד לחבירו כיון שאין שיעור לכל אחד טול אתה שיעור הראוי לך ואני אטול השאר ונחלוק אפילו הכי אינו יכול לכופו משום דאמר ליה אי בדמים וכו': **ואם** היה חצר כיון שאין בה כדי לזה וכדי לזה גם דינא דגוד או אגוד לית בה לפי שיטעון חברו אין לי דמים וגם אין לי [מקום לקבל] תשמיש ביתי שהרי צריך אני לפרוק משאוי ד' אמות לפתחי כן כתב ה"ר יונה ז"ל ומסתבר לי טעם הרב ז"ל כיון שהחצר נגרר אחר הבתים ובבתים לית דינא דגוד או אגוד שכבר נחלקים לכל אחד ואחד ביתו גם בחצר אינו יכול לכופו: [דף יג:] **לא שנו.** הא דאמרינן אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו:

אלא בכרך א'. משום דא"א לצמצם הקונטרסין כשיפרש החומש מן הנביאים או הנביאים מן הכתובים שלא ישאר עלה אחד מחלק האחד על חבירו והוי בזיון אבל אם הם שתי כריכות לא גזרי' ב' כריכות אטו כרך אחד אלא אם שניהם רוצים לזה כרך אחד ולזה האחר חולקין אבל אם האחד אינו רוצה לחלוק וגם האחר אינו רוצה להסתלק משניהם אלא שרוצה לחלק וליתן לו היפה או הגרוע בזה אינו יכול לכופו ולית בה דינא דגוד או אגוד אלא דוקא כשמסתלק מן הכל יחד אז הוא דמצי למימר **ליה גוד הכל או אגוד** אבל לחצאין לא אע"פ שמעלה לו דמים על היפה היכא דהוי בעל כרחיה דחד מינייהו דלזה ניחא ליה בתרווייהו והכי אמרינן הכא דרבא בר חנינא ורב דימי בר חנינא הוה להו תרתי אמהתא חדא הות ידיעה למיפא ולבשולי וחדא הות ידיעה לטוות ולארוג אתו לקמי' דרבא אמר להו לית דינא דגוד או אגוד הלכך ישתמשו ביחד בשתיה' וכדאמרי' בשתי כריכות וכדכתיבנא לעיל אבל בשני אחין אחד עשיר ואחד עני מצי למימר העשיר לעני **גוד הכל או איגוד** הכל והא דאמרינן גבי הא דתניא ב' אחין א' עשיר וא' עני דלית בהו דינא דגוד או אגוד דגוד איכא ואיגוד ליכא התם הוא שהעני הוא התובע ואומר גוד ולא מצי למימר אגוד דלית ליה דמי ומ"ה הוא דאמרי' דלית דינא דגוד או אגוד לחצאים אבל אי א"ל העני גוד או אגוד אע"פ דלית ליה דמי ודאי כייפינן ליה לעשיר דהא דינא קאמר כן פסק הרי"ף ז"ל ומיהו כבר פירשנו לעיל דהיינו דוקא ביורשים או במקבלי מתנה אבל אם לקחו שנים טרקלין שאין בהם כדי לזה וכדי לזה אין אחד מהם יכול לומר לחבירו גוד או אגוד שהרי לדעת שיהיו שניהם שותפין בו לקחוה ולא למוכרו איש אל אחיו כן כתב ה"ר יונה ז"ל אבל מדברי הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות שכנים נראה שאין חלוק בין השותפין שלקחו או שהיו שותפין בירושה ומתנה: **גרסי' בגמ'** תנו רבנן מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד דברי רבי מאיר וא"ר מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים והכשרנום ונותן בכל חומש וחומש ד' שיטין ובנביא של תרי עשר ג' שיטין ומסיים למטה ומתחיל למעלה שהרי אם בא לחתוך חותך:

של ר"ח וכ"נ כי האלפסי היה תלמידו (כגון זו): ולא את הטרקלין ולא את המורן וכו': אין בהן כדי לזה וכדי לזה מאי אמר רב יהודה אית דינא דגוד או אגוד ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או אגוד ת"ש שני אחים אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד אם עשאן לשכר השכר לאמצע ואם עשאן לעצמן הרי עשיר אומר לעני (דף יג:) קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים וענבים ובוא ועשה בבית הבד שמע מינה דלית דינא דגוד או אגוד וקשה לרב יהודה ופרקינן שאני התם דגוד איכא אגוד ליכא איכא מאן דמוכח מכאן דלא אמר גוד או אגוד אלא בזמן שיד שניהם משגת לקנות אבל בזמן שהאחד עשיר ויכול לקנות ואחד עני ואין ידו משגת לא אמר גוד או אגוד ואנן לא סבירא לן הכי אלא כי אמר תובע לנתבע גוד או אגור אמרינן דינא קא"ל ולא איכפת לן בנתבע בין אית ליה ובין לית ליה ומתני' דשני אחין היינו טעמא שהעני הוא התובע והוא אין יכול לומר לעשיר גוד את או אנא אגוד דהא לית ליה למיגד ולכן איבטל דינא דגוד או אגוד שהעשיר יאמר לו איני רוצה לגוד גוד אתה וכיון דלית ליה איבטל דינא דגוד או אגוד אבל אם היה העשיר תובע לעני ואומר לו גוד או אגוד הוה אמרי' ליה דינא קא"ל גוד ואי לית לך שבקיה ואיהו לגוד כללא דמילתא היכא שהתובע אומר גוד או אגוד לא איכפת לן בנתבע אי אית ליה למיגד או לית ליה דאי לית ליה יניח לתובע לגור אמר אמימר הלכתא אית דינא דגוד או אגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רשב"ג אומר אין שומעין לו מ"ט דרשב"ג משום דאמר אי בדמי לית לי למיתן לך ואי במתנה לא ניחא לי דכתיב (משלי ט"ו:כ"ז) ושונא מתנות יחיה וקפסקי רבוותא דהלכתא כרשב"ג משום דמסתבר טעמיה: ובכתבי הקדש אף על פי ששניהם רוצין לא יחלוקו: אמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד אבל בשתי כריכות אם רצו לחלוק חולקין ואם לאו אית דינא דגוד או אגוד ודוקא לחלוק כגון תהלים ותורה אין חולקים אא"כ [רצון] דתרוייהו צריכי להאי ותרוייהו צריכי להאי אבל תהלים ותהלים תורה ותורה (לא) ע"כ חולקין (דמצי למימר ליה גוד או אגוד): הג"ה עד סוף הפרק: אמר ליה רב אשי לאמימר והא רבין בר חנינא ורב דימי בר חנינא הויין להו תרי אמהתא חדא הוה ידעה אפויי ובשולי וחדא ידעה פילכי ונוולא וביסתרקי אתו לדינא קמיה דרבא ואמר להו לית דינא דגוד או אגוד אמר ליה שאני התם דמר ניחא ליה בתרווייהו ומר ניחא ליה בתרווייהו: תנו רבנן מדביק אדם תורה ונביאים וכתובים כאחד דברי ר"מ ורבי יהודה אומר תורה בפני עצמה ונביאים בפני עצמן וכתובים בפני עצמן וחכמים אומרים כל אחד ואחד בפני עצמו אמר רבי מעשה והביאו לפנינו ס"ת ונביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום ומניח כדי לגול עמוד בתחלתו וכדי היקף בסופה ונותן בין כל חומש וחומש ארבע שיטין ובן בין כל נביא ונביא ובנביא של י"ב שלש שיטין ומתחיל מלמעלה ומסיים מלמטה (דף יד.) שאם רצה לחתוך חותך תניא כל הספרים נגללין מתחלתן ס"ת היא נגללת לאמצעיתה ועושה לה עמוד אילך ועמוד אילך תנו רבנן אין עושין ס"ת לא ארכה יתר על היקפה ולא היקפה יתר על

ארכה: שאלו את רבי ס"ת בכמה [אמר להן] בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע רב הונא כתב שבעין ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא חד: * בגמ' דף טו. איתא אמר ר' יהושע בר אבא א"ר גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה כו' וכן הוא במנחות דף ל: (ג"א) אמר רבי אבא אמר שמואל שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם : **סליקא להו פרק השותפין**

(דף יז.) **לא** יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת של כובסים אא"כ הרחיק מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו ג' טפחים או סד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל ג' טפחים מרחיקים את הריחים ג' מן השכב שהן ד' מן הרכב ואת התנור ג' מן הכליא שהן ד' מן השפה: **גמ'** (דף יז:) פתח בבור וסיים בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו של חברו ג' טפחים אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו שנמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים (* ד"ת מ"ז וליתני אלא אם כן הרחיק מבורו של חבירו שלשה טפחים) הא קמ"ל דכותל בור שלשה טפחים נפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכתליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים איתמר הבא לסמוך בצד המצר אביי אמר סומך רבא אמר אינו סומך בשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם דבעידנא דקא נטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקא חפר ליתיה לבור ורבא אמר אינו סומך ואפילו לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם דבעידנא דקא נטע ליתנהו לשרשין דמזקי ליה לבור

מדביק אותם וכו'. ולא חיישינן שמא יהיה נראה הכל נביא אחד: **ומסיים מלמטה.** בסוף הדף וכשיבא לכתוב הנביא האחר בתחלת הדף אינו מניח ריוח משום שכיון שיכול לחתכו בפני עצמו הוא נגאי שיהיה משונה דף זה מן האחרים ללא צורך כשנראה אותו ספר בפני עצמו וזה לאותן שכותבים בגליון כס"ת אבל בכרך מקובץ קונדרסין כמו שאנו עושין אין לרך לחתכן בחצי קונטריס ובענין זה ודאי מניח וכן נראה הדין בנביא של י"ב ובחומש שאין דרך לחתכו אפי' בגליון שצריך להניח וכן נראה מן התוספות: **אמר** המחבר בין חומש לחומש שאסור לחתוך צריך שתהא התחלה לעולם באמצע הדף או בסופו בשטה אחרונה בענין שאפילו היה רוצה לחתוך לא יוכל לחתוך ויש סיוע לזה מן הירושלמי דגרסי' התם במגילה צריך שיהיה משייר בין ספר לספר כמלא ד' שטין ובנביא של י"ב ג' וצריך שיהא גומר באמצע הדף ומתחיל באמצעיתו ובנביא גומר בסופו ומתחיל בראשו וכתב הריטב"א ז"ל כן עיקר וצריך לנהוג כן. ותו גרסינן בגמ' ותניא כל כל הספרים נגללין לתחילתן ס"ת נגלל לאמצעיתו ועושה לו שני עמודים אחד אילך ואחד אילך אר"א א"ר צדוק כן היו עושים סופרים שבירושלים לספריהם: **ת"ר** אין עושין ס"ת לא ארכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על ארכו שאלו את רבי שיעור ס"ת בכמה א"ל בגויל ו' טפחים ובקלף איני יודע: [דף טו.] **אמר רב גידל אמר רב ח' פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם.** פי' **צריך לצמצם הכתב לפי עובי** הקלפין כדי דלכשיגמור **יהא חוט המקיף את עביו כמלת ארכו: בגויל.** שהוא **עב והיקפו גדול צריך ששה טפחים** זו היא מלתו **בהיקף בכתב בינוני: [ח' פסוקים].** מן וימת שם משה על סוף הסדר דאי **למ"ד יהושע כתבן** א"כ צריכין שנוי והיינו שלא יפסיק בהן שיקרא אחד ל' וא' ל' ואי למ"ד ששמונה פסוקים אלו הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע הואיל ואשתני **לכתבו בדמע אשתני** אבל אין לפרש יחיד קורא אותם כלומר שאין שליח צבור קורא עמו לכל התורה נמי הכי הוא דתנן במגילה קראה אחד קראוה שנים יצאו ואמרינן בגמרא [דף כא:] תנא משא"כ בתורה ומה שאנו נוהגין עכשיו לקרות שנים אומר ר"ת ז"ל שלא לבייש מי שאינו יודע לקרות והא דאמרינן בירושלמי בפ"ג דמגילה [בפ' הי' קורא ה"א] רבי שמואל בר יצחק עאל לבי כנישתא וחזא חזנא קאי [מתרגם] מקמי קורא ולא מקים בר אינש תחותיה אמר לזה אסור לך כשם שניתנה תורה ע"י סרסור כך אנו צריכים לנהוג בה ע"י סרסור לא שהחזן יקרא עמו אלא יעמוד שם כדי שתנתן על ידי סרסור ואפשר שמסייע לו קצת בנחת והא דאמרינן במגילה לא יקראו שנים היינו בשוה שניהם בקול רם. כך ראיתי בתוספות: **סליקא** לה פרק השותפין [דף יז.] **לא יחפור.** בור. הוא עגול. שיח. הוא ארוך וקצר. מערה. מקורה בקירוי והני תלת בין איכא מים בהם בין לית בהו מים צריך להרחיק מכותלי חפירות אלו ג' טפחים וסתם כותל שהוא ג' וכדאמרי' בגמ' הרי ו' שצריך [להיות] בין חלל זה לחלל זה: **ולא אמת המים.** אע"ג דלא קוו בהו מיא מ"מ כיון שהיא קבועה מזיקה וצריך להרחיק: **נברכת כובסין.** היא **חפירה מרובעת בעומק אמה או יותר לשרות בה** בגדים **בצואת כלבים ללבנם והיא נקראת מחמץ** ועושין אחרת שמנידין הבגדים בה והיא נקראת נדיין וצריך להרחיק ממנה ד"א כדאיתא בגמרא [דף יט.] משום דמנתזי מיא והא דמתניתין היא מחמץ וסגיא בג' טפחים אע"ג דלא קביעא כיון דקוו בה מיא [בעי הרחקה] ובכל הני צריך עם הרחקת ג' שיסוד בסיד דאי לא לא קיימי: **גפת.** היא פסולת של זיתים מה שנשאר אחר שנעצר מהן השמן וסלעים הם אבנים שמוציאין מהם אש קולולם בלע"ז וכל הני מחמת חמימותם מזקי לכותל ולפיכך צריך להרחיקם ומיהו אינם מזיקין כל כך ולפי' די בהרחקת ג' או סד בסיד וכולה מתני' מפרש בגמרא: [דף יז:] **גמ' פתח בבור.** שאמר לא יחפור אדם וכו' **סמוך לבורו וסיים בכותל** חברו למשמע בכותל חצר דאי כותל דבור ליתני מבורו של חברו שלשה טפחים והשתא קס"ד דראשון סמך בצד המצר מדלא שמעינן ביה שום הרחקה א"כ הוה משמע לן דבין בור לבור ליכא[אלא] ג' טפחים ומ"ה מקשה ליתני וכו' למשמע ששני צריך לעשות כל ההרחקה היכא שהראשון סמך הילכך נפקא לן אליבא דהלכתא דקי"ל בשדה שאינה עשויה לבורות שסומך אפילו לרבא כדאמרינן בסמוך ששני צריך לעשות כל ההרחקה דהיינו ששה טפחים כדתריץ אביי למתני' לאמר מכותלו של חברו לומר שגם חברו הכניס בתוך **שלו נמי שלשה טפחים** מדאמר **כותל שסתם כותל הכי הוא** כשיעור הפחות למתני' והא דלא קאמר בפירוש ו' טפחים צריך בין **בור לבור וקאמר האי** דינא בהאי לישנא דנקט מכותלו של חבירו **לאשמועינן שכותל בור** סתם ג' טפחים ונפקא מינה למקח ולממכר כן דעת הרמב"ם ז"ל שששני צריך לעשות כל ההרחקה וכ"כ הרמב"ן וכן נראה דעת הרשב"א ז"ל: **איתמר הבא לסמוך.** כלומר לחפור בור אצל שדה חברו שיהא לו שדה חברו כותל לבורו:

אבל הכא מצי א"ל כל מרא ומרא דקא מחית מרפית לה לארעאי וקיימא לן כרבא ואף על גב דקיימא לן (דף כה:) כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו הא קי"ל (שם) דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא גיריה הוא (דף יח.) (* הכל שפת יתר ד"ת תא שמע מרחיקין את הזבל ואת המלח מכותל חברו שלשה טפחים טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל לא מרחקינן הוא הדין אף על גב דליכא כותל וקמ"ל דהנך קשו לכותל : (דף יט.) ולא נברכת של כובסין: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן הנדיין ארבע אמות תניא נמי הכי נברכת הכובסין ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא

אביי אמר סומך. כיון שעדיין אין לו בור לחברו. ומסקינן דבשדה בית הבעל שהיא קרקע מלוחלחת ואינה צריכה לבורות להשקותה אפילו רבא מודה שיכול לסמוך דהא אינה עשויה לבורות כדי לניחוש שיחפור בור בעל השדה ואע"ג שעשוי לאילנות ומזיקו להרחיק כ"ה אמה הא לא קשיא דהיינו אליבא דרבנן אבל אנן קי"ל כרבי יוסי דזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו כיון דמהשתא לא מזיק ליה לא חשיב גירי דיליה אבל בשדה העשויה לבורות **כגון בית השלחין** שעשה חברו לעשות בור בשדהו וא"כ הוא **דמזיק ליה מהשתא זה הסומך** בצד שדהו משום שהקרקע מתמסמס מחמת ההכאה דכל מרא דקא מחי קא מרפא ארעא וגיריה נינהו ומיהו אף לרבנן לא קשיא לרבא דלא אמר שאינו סומך אלא היכא שאפשר שמזיקו מחמת הבור אבל הכא מה שמרחיק בעל האילן אינו משום שלא יזיקנו בעל הבור אלא משום שלא יזיק הוא בשרשי אילנותיו לבעל הבור א"כ כיון שבעל הבור אינו מזיק כנ"ל אין לנו למנעו מלחפור ואפילו בקרקע העשויה לבורות שמשעבד קרקע חברו שצריך להרחיק כל השיעור כדפרישנא לעיל מני סמיך אי לאו משום כל מרא ומרא וכו' לפי שאינו משתמש אלא בשלו ולא דמי לפותח חלונות על חברו אע"פ שאינו מזיקו השתא בהיזק ראיה שאינו רשאי משום דשמא יבנה חברו במקום שיזיקנו (או) [אז] דהתם הוא למשתמש באויר חברו אבל הכא אינו משתמש אלא בשלו והוי כבעל האוצר שקדם לעשות מעלייתו אוצר שהוא רשאי אע"פ שמונע לבעל החנות מלעשותו חנות נחתומין וצבעין וכלמוכח בסמוך וטעמא דכיון למשתמש בשלו אם אינו מזיקו השתא אין לנו למנעו מלסמוך כ"כ הרשב"א ז"ל ואמרינן עלה בגמ' ת"ש מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מן הכותל ג' טפחים או סך בסיד טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל סמיך לא לעולם כי ליכא כותל נמי לא סמיך והא קמ"ל דהני קשו לכותל האיך קושיא לא מקשה תלמודא לרבא אליבא דרבי יוסי דקי"ל כוותיה דלר' יוסי ודאי כיון דליכא כותל סמיך ואע"ג דכי בני לה לכותל בתר הכי מזיק ליה ההיא שעתא לא עביד מעשה ולא מידי והשתא דעביד מעשה לא מזיק ולא מידי כיון דליכא לכותלו ולאו גיריה נינהו אלא לוקא כשמניחו שם בזמן שיש שם כותל דאז הוא דהוי גיריה שבההוא מעשה מגיעו ההיזק תיכף משא"כ באילן שבשעה שנטעו אינו מגיע לבור ממנו היזק כלל באותו מעשה עד שיגדלו שרשיו ואז האי לא עביד מידי אלא לרבא אליבא דרבנן [קא מקשה] דאמרי מרחיקין אע"ג דהשתא ליכא שרשים ה"ה דהוה אמר בבור אע"ג דלית ליה בור לחברו עדיין דטעמא דכל מרא וכו' אליבא דרבי יוסי הוא דאיצטריכא ליה אבל לרבנן בלאו ה"נ לא יחפור בסמוך וכו' ומאי שנא מכותל ותירץ לא לעולם פי' דאין ה"נ דבכותל נמי יסמוך אע"ג דאכתי ליכא הואיל דכשיהיה שם כותל יהיה **מזיקו גם עתה לא יסמוך** לרבנן ומלתא תירץ דאין ה"נ [דכי ליכא כותל סמיך על שיעשה זאת הכותל] וכשיעשה חברו הכותל יסלק המזיקין דמטלטלין נינהו ולא דמי לבור דקביע. שמעינן דלמאן דאית ליה לסלוקי בשעת הנזק גם עתה קודם שיגיע אינו רשאי לסמוך כדי שלא יצטרך חברו להתעצם עמו בב"ד כשירצה שיסלקנו וצ"ל מינה אליבא דהלכתא לדידן דקי"ל כר"י שלענין היזק ראיה דהוי גיריה שאף קודם שיזיקנו לא יפתח חלונותיו על חורבתו של חברו דסתם חורבה עשויה ליבנות כדפרי' בירושלמי בפרק חזקת הבתים [הלכה ו'] וחורבות לא נתנו ליבנות בתמיה וכו' הילכך כשיבנה שם יהיה מזיקו והוי גיריה לפיכך גם עתה לא יפתח כדי שלא יצטרך להתרעם עמו בדין וכ"כ הראב"ד ז"ל בתשובה וכן הסכים הרשב"א ז"ל וכתב ה"ר יונה וז"ל הבא לעשות גג נגד תקרת בית חבירו חבירו יכול למחות ולומר שמא אבנה גם אני עליה בחלונות ותזיקני בראיה הילכך עושה מעקה לחצי גגו מעתה שלא יחזיק עליו וכן אם בא לפתוח חלון כנגד כותל חברו אומר לו חברו שלא יפתח חלונות אלא בחצי הכותל כדי שיוכל חברו לפתוח חלונות בחצי הכותל האחר ועושה מעקה אצל סוף חלונותיו כדי שלא יוכל להציץ משם בחלונות שיפתח חברו בחצי הכותל האחר שלא כנגדו ואין לומר שימנענו מלפתוח חלון כלל בכותל שמא יפתח הוא למחר שא"כ שניהם ימנעו זה את זה ומה בצע להם כשלא יפתח א' מהם חלון בכותל עכ"ל ולקמן גבי משרה וירק יש להאריך בכיוצא בזה. אמר המחבר מה שכתב ז"ל. הוא כסברת רי"ף ורש"י ז"ל אבל הרא"ש ז"ל כתב שאין א' יכול לעכב על חבירו ולומר היום או למחר אפתח ותעכב עלי שרשות הרבים הוא והראשון שפתח הוי כזוכה מן ההפקר בתו"מ בסימן קנ"ל ולפי סברתו ז"ל שאין חזקה היכא שאין יכול חברו למחות א"כ ה"נ אין לו חזקה וכן כתבו ר"ח ור"ת ז"ל שאין יכול למחות. גם ה"ר יונה זצוק"ל האריך כאן בענין הטמנה גבי מתני' לגפת למייתי בגמ' [דף יט.] הכא הויא דבמה טומנין אע"ג שאין כאן מקום של דברים הללו כתבם להרים מכשול מדרך העם וזה שבענין הטמנה אסורים להטמין בדבר המוסיף הבל גזירה שמא יטמין ברמץ ולאו דוקא אם כל ההטמנה בדברים המוסיפים הבל אלא אף אם הטמין הקדרה בדבר שאינו מוסיף הבל אם בא להניחה על גבי דבר המוסיף הבל אסור דגרסינן בפרק במה טומנין (דף מז:) קופה שטמן בה אסור להניחה על גבי גפת של זיתים ואל תתמה מ"ש שהחמירו בהטמנה זו שאין בה איסורא לאורייתא ולגזור גזירה שמא יטמין ברמץ והתירו לשהות על גבי כירה גרופה וקטומה דאתי לידי איסורא לאורייתא אם יחתה בגחלים על האש עצמו לא גזרו וגזרו בגפת ומלח וחול אטו אש די"ל דבהטמנה דוקא החמירו מפני שמגלה דעתו דקפיד עלה שתהא רותחת למחר ואנ"ל אם הטמינה על גבי כירה קטומה שאסור אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל כיון שהיא על האש שההטמנה היא שגורמת האיסור כן פי' ר"ת ור"י וכל רבותי שוין בדבר הילכך אם בא ליתן הקדרה על גבי האש אף על פי שהכירה קטומה אסור להטמינה אלא מניחה מגולה וכסויה עליה כמנהגנו בחול ורבים טעו בענין הטמנת החמין שמטמינין אותו על גבי כירה קטומה ומכסלה גלולה תחת מקצת העם שטומנין קומקום של מים חמין ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק ופעמים שהאחד אין היל סולתת בו והאחד היס"ב ומתבשל זה עם זה ונמצאו מבשלין בשבת אע"פ שאין רותחין אם פסקה כח רתיחתן יש בכן משום בישול: **כבר** פירשנו במתני' למחמץ היא החפירה שמשימין בה צואת כלבים ושורין שם הבגדים ללבן ומש"ה סגי בג' טפחים ונדיין היא החפירה שנעין ונדין שם הבגדים ומנתזים המים רחוק ומש"ה בעו ארבע אמות:

לאו שמע מינה כרב נחמן ש"מ: (דף יט:) ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים וכו': תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו אלא אם כן הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל של אבנים בכדי שלא יזיק וכמה טפח ושל צונמא מותר (* כ"ז אינו מהל' הרי"ף ד"ת הגה"ה אמר שמואל רקיק אינו ממעט בחלון ותיפוק ליה דמקבל טומאה ודבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני הטומאה כשנילוש במי פירות מיתיבי קופה מלאה תבן וחבית מלאה גרוגרות המונחין בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין התבן והגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם לאו אין חוצצין תבן הא קא חזי לבהמתו בתיבנא סריא גרוגרות הא קא חזי ליה בשהתריפו האי חבית היכי דמי אי פומיה לבר (דף כ.) תיחוץ דכלי חרס אינו מטמא מגבו לא צריכא דפומיה לגו ואיבעית אימא בחבית של מתכת עד כאן): (דף כ:) מרחיקין את הריחים וכו': מאי טעמא משום טריא והא דתניא ושל חמור ג' מן האיצטרוביל שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא משום קלא: **מתני'** לא (יעשה) [יעמיד] אדם תנור בתוך הבית אא"כ יש על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה ג' טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמר כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק יהא פטור מלשלם: **גמ'** וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה (דף קיח:): **מתני'** לא יפתח אדם חנות של נחתומים וחנות של צבעים תחת אוצרו של חברו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הנכנסין ולא מקול היוצאין * בכל דפו"י ליתא כאן תי' אבל ולקמן הגי' אבל אינו יכול וכו' אבל עושה כלים ויוצא ומוכר בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול

[דף יט:] **[צונמא מותר].** אם כותל זה של אבנים בנוי על גבי סלע אין צריך להרחיק כלל אפי' טפח דולאי לא יתמסמס ומיהו בכותל לבינים לא מהני צונמא שהרי האבנים עצמן נימוקין והולכין והא דתנן מן הכותל ג' טפחים אפילו בכותל אבנים מיירי ולא קשיא למתני' בשופכין מי רגלים אבל במשתין סגי בטפח והכי אמרינן בגמרא [דף יט:] והא אנן תנן ואת מי רגלים מן הכותל ג' טפחים בשופכין וכתב ה"ר יונה ז"ל שמעינן מינה דוקא שופכים דמי רגלים אבל שופכי מים אין מרחיקין אותם מן הכותל שלשה טפחים ולא דמי לנברכת הכובסין דקוו וקיימי אע"ג דבמתני' [דף יח:] תני ר' אושעיא חול באינך דבעו הרחקה אפ"ה לא דמי דשאני התם שאינו ממהר להתייבש והלחות כנוס בו זמן מרובה: [דף כ:] **של חמור.** מושב גלגל היוצרים נקרא חמור על שם שנושא המשא וכן העץ שהמטה מוטלת עליו נקרא חמור כדתנן [כלים פי"ח מ"ג] נקליטי המטה וחמור טהורין וכן תנן [שם פי"ד מ"ג] חמור של נפחים והוא העץ אשר המפוח סומך עליו: **אצטרוביל.** הוא העץ אשר סביב הגלגל הנקרא צירקל"י בלע"ז: **הקלת.** טרמו"י בלע"ז: **מאי טריא איכא.** טריא נדנוד: **משום קלא.** משום קול הוא הנדנוד כדכתיב ותבקע הארץ לקולם: **כליא.** שולי התנור שהוא רחב מלמטה טפח יותר מלמעלה וכתבו המפרשים לעובי כותלי התנור מכלל שלשה טפחים כרבנן כדאיתא בירושלמי [בפירקין הל"א] רבנן אמרי מן השפה הפנימית ולחוץ: **מתני' לא יעמיד וכו'.** תנורין שלהם שפתחן למעלה צריך להרחיק פיו מן התקרה ד"א שלא תבערנו השלהבת וה"ה בעלייה שלא באנו לתת שיעור למטה אלא מפני התקרה ג' טפחים אבל בתנורין שלנו שפתחן מן הצד מוכח בירושלמי ששיעור מעלה כלמטה ג' טפחים לגרסי' התם [פירקין הל"א] היה עשוי כמין סובך מהו נשמעינה מן הדא ר' יהודה אומר על שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח וכירה לאו כמין סובך היא עשויה ותנור בין מלמעלה בין מלמטה טפח וכאן נמי בין מלמעלן בין מלמטן שלשה טפחים הנה למדנו שבתנורינו שהם כמין סובך שפתחן מן הצד די בשלשה טפחים למעלה כלמטה: **ובכירה** טפח בין למעלה בין למטה:

יום רנב

[ואם הזיק וכו']. כתב הרב בעל העיטור ז"ל דה"ה לכל הנך דבעי הרחקה אם הזיק אפילו אחר שהרחיק חייב לשלם ומשום דהיזקא דנורא מינכרא לכ"ע הוא דקטינן בה וכן כתב הרא"ש ז"ל שבכלן חייב לשלם חוץ מן היזק הנמיה [דף כב:] על ידי סמיכת כותל והיזק [דף כו.] דמנפצי כיתנא שלא היה ההיזק ראוי לבא מכח מעשה אלא על ידי הרוח והנמיה לפיכך לא חשיב אלא גרמא בנזקין ופטור ומיהו לדעת הראב"ד זכרונו לברכה אינו כן ולדעת הרמב"ם ז"ל [בפרק ח' מהלכות שכנים] דבכל אלו לא בעי חזקה שלש אלא מכיון שראה שעשה בלא הרחקה ושתק מחל והרא"ש זכרונו לברכה כתב [בפ"ק] דבעינן חזקת שלש ובטענה. כתב הרמב"ם ז"ל [בפרק י"א מהלכות שכנים] מי שהחזיק בנזק כגון שפתח חלון או אמת המים או לא הרחיק והמחזיק אומר אתה מחלת לי אחר שראית ושתקת ולא מחית והניזק הוא שאומר עכשיו הוא שראיתי ולא ידעתי מקודם או שאמר כשראיתי מחיתי ואתה אמרת עתה ארחיק או אסתור ואתה מלחה אותי יום יום כדי שתקבע היזקך בכל אלו וכיוצא בהם על הניזק להביא ראיה ואם לאו ישבע המזיק היסת ויפטר ע"כ: **אם הזיק משלם מה שהזיק.** אף על פי **שהרחיק כל השיעורין הללו** והכי קיימא לן כתנא קמא דאילו ר"ש הא אוקימנא לה בפרק הבית והעלייה בשיטה דאמרינן התם ר' שמעון בן גמליאל ור' שמעון ור' יהודה כולהו סבירא להו כל שנתנו חכמים שיעור והזיק פטור מלשלם. ומקשינן בגמרא [דף כב:] והתניא בתנור ד' ובכירים ג"ט אמר אביי כי תניא ההיא בנחתומין ותנור דילן **ככירה לנחתומין דמי: (מתניתין)** בתנור לנחתומין בעינן שיעורא טפי מתוך **שמסיקים אותו תמיד** עובר חומו למטה ושורף אבל למעלה משמע דלא מחמרינן טפי כיון [דלא] אשכחן בהו חלוקה מילי: **מתני' לא יפתח.** מפני שההבל והעשן מזיק לכל מיני תבואה שבאוצר וכן ריח רע של רפת בקר אלא שלענין יין מותר שההבל אינו מזיקו אבל ריח הרפת מזיקו: **חנות שבחצר.** השותפין:

יום רנב

מקול הנכנסים. לאו דוקא משום הקול ליסנא בעלמא הוא דנקט אלא מפני שמרבה עליהם הדרך והכי מוכח בירושלמי [בשמעתין הל"ג] דיכול למימר ליה אינון אזלין ואתו הכא בעו לך ולא משכחית לך והם מרבים עליהם. את הדרך: **משום** דכיון דאין הניזק מזומן לקבל הנזק על לאחר זמן שרי דלא מיקרי מזיק אא"כ מזיקו מיד דהוי גיריה ממש וכרבי יוסי אבל בכה"ג שרי ועל הניזק להרחיק את עצמו ואם בעל **האוצר התחיל לכבל ולרבן** או לעשות חלונות בעלייתו לצורך אוצרו או שבנה ממש עליה לצורך אוצר ואפילו נתן בתוכו תמרי ורמוני ובין כך ובין כך עשה **זה חנות תחתיו** אינו יכול

הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול התינוקות: **גמ'** תנא אם היתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו א"ר יוסף האי חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא ליה א"ר ששת ואספסתא כי רפת בקר דמיא: חנות שבחצר יכול למחות בידו וכו' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר (דף כא.) רבא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בבל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע א"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כי תורא וא"ל רב לרב שמואל בר שילת כי מחית ליה לינוקא לא תמחיה אלא בערקתא דמסאנא דקארי קארי ודלא קארי ליהוי צוותא לחבריה אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי מפסיק נהרא לא ממטינן ואי איכא תיתורא ממטינן גמלא לא ממטינן זימנין דמיקרי ונפל אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ארבעין מותבינן ליה ריש דוכאנא ומסייעינן ליה ממתא אמר רבא האי מקרי ינוקא דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דילמא אתי לאיתרשולי ורב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דדייק טפי דאמר מר קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס מותבינן דגריס ולא דייק ושבישתא ממילא נפקא רב דימי מנהרדעא אמר מותבינן דדייק ולא גריס ושבישתא דעאל עאל: גרסינן בפרק כל כתבי הקדש (שבת דף קיט:) אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן א"ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א"ל אינו דומה הבל שאין בו חטא להבל שיש בו חטא ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בה"מ ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה כך מקובל אני מאבותי כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה אמר (דף כא:) רבא מיקרי דרדקי דפשע בינוקי ושתלא דאפסיד שיתליה וטבחא דנביל ליה לחיותא [ואומנא] וספר מתא דטעי מסלקינן להו בלא אתרייתא מאי טעם כולן כמותרין ועומדין הן כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא (דף כא.) תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות דעובדי כוכבים אבל תינוקות של ישראל שרי כדכתבינן לעיל וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא ישכירנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לסופר יהודי שכותב שטרות ולא לסופר

למחות בו משום לבעיא זו סלקא בתיקו [דף כ:] אי מיקרי זה **תחלת אוצר או** לא וכיון שכן הוי חומרא לתובע וקולא לנתבע והכי אמרינן בגמרא בעי אביי כיבל וריבן לאוצר מהו ריבה בחלונות מהו בנה עלייה ע"ג ביתו מהו בעי רב הונא בריה דרב יהושע תמרי ורמוני מאי תיקו וטעמא משום לעיקר אוצר הוא ממין תבואה או יין ושמן: **[באמת ביין וכו' גמ': תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו אמר רב יוסף וכו'].** מפני שההבל משביחו: **האי דידן.** יין של בבל אפילו הבל הנר מחמיצו: **אספסתא.** היא **שחת של תבואה מחמת שהוא לח מתחמם ומעלה סרחון: חנות שבחצר וכו' מ"ש רישא.** למאי למימר איני יכול לישן ומאי שנא סיפא דלא תני למימר איני יכול לישן מקול התינוקות דקא **סלקא דעתך לתינוקות אלו באים לקנות יין ושמן בחנות:** [גמ' אמר אביי סיפא אתאן לחצר אחרת א"ל רבא אי הכי ליתני בחצר אחרת מותר אלא אמר רבא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן. פי'] אמר אביי סיפא לאמר שאינו יכול למחות איירי בחצר אחרת ולענין דינא נפקא לן למבוי אין בו טענת ריבוי הדרך כאשר פירשנו לעיל דקול לאו דוקא אלא משום ריבוי הדרך הוא וא"כ כיון דהכא אמר אביי דבחצר אחרת אינו יכול למחות ש"מ למבוי אין בו טענת ריבוי הדרך דאע"ג דפרכיה רבא לאוקימתיה דאביי לעיקר דינא לאו פרכיה אמר המחבר זצ"ל [צל"ע] לעיל [בפ"ק סי' תרמח] כתבנו בקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו משום ריבוי הדרך ושמא נחלק בין רבוי הדרך לאתו מעלמא לרבוי הדרך של מבוי אחר שאינן צריכין להם לא לקנות ולא למכור ע"כ: [דף כא.] **לתינוקות של בית רבן ומתקנת וכו'.** שאע"פ שהיה יכול ללמדם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שמיוחדין לכך אפילו הכי לא מטרחינן ליה אלא לסייע בהעמדת התקנה כדי שיהיו. המלמדין מצויים: **ודלא** קרי אין לך רשות לסלקו מלפני הספר אלא ישב בחבורה עם חבריו וסוף אפשר שיתן לבו: **מתקנת יהושע בן גמלא ואילך.** שהתקין להושיב מלמדים בכל עיר ועיר: **לא ממטינן ינוקא.** אפילו אין בעיר כ"ה תינוקות וכי אמרינן סך מקרי דרדקי היינו שדי להם במלמד אחד אבל מ"מ אם אין שם סך זה חייבין לשכור מלמד ולא להוליכם לעיר אחרת ללמוד לילך ולחזור תמיד **פן יקראנו אסון** ואפילו בעיר מבי כנישתא לבי כנישתא היכא דאיכא סכנה כגון דאיכא נהרא וליכא תיתורא דהיינו גשר אלא גמלא דהיינו פלאנק"א בלע"ז וכן הא דאמרינן ארבעים מותבינן ריש דוכנא ובני העיר נותנים שכרו לאו למעוטי אי הוו ארבעים חסר אחת דלא מותבינן ריש דוכנא דהא אמרן דסך מקרי דרדקי כ"ה אלא לומר דאם יש יותר מארבעים מותבינן שנים והא דאמרינן לחמשים תרי לדי נמי בכך כן פי' ה"ר יונה בשם רבותיו זכר צדיקים קדושים לברכה ואפילו אם שכרוהו סתם כתב ז"ל שבני העיר נותנין **שכר ריש דוכנא** דמסתמא על דעת שיושיבו אצלו ריש דוכנא שכרוהו: **ריש דוכנא.** איש מבין **שומע מפי המלמד עם התינוקות** וחוזר ומשגיר להם על שתהיה שגורה בפיהם: **לאיתרשולי.** להתפאר בלבבו לא ימצאו כמוני: **קנאת סופרים.** הראשון יתחזק בלמודו והשני יפחד פן יחזירוהו ויעסוק יותר: **שבשתא דעל על.** כדחזינן ביואב [דף כא:] שלמדו רבו זכר ומש"ה לא הרג הנקבות ורבו ידע שהיה בסגול למש"ה בעי למקטליה דבכה"ג הוי מלאכת השם רמיה דהוה ידע ולא אשגח דאי לא ידע מאי הוה ליה למעבד וכל שכן בדלא גמיר המלמד דודאי שבשתא דעל על כן כתב הרנב"ר בשם המפרשים ז"ל:

ארמאי: (דף כא:) אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקים ריחיא ואתא בר מבואה חבריה וקא מוקים גביה דינא הוא דמעכב עליה דאמר ליה קא מפסקת לה לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות ולא מלמדי תינוקות ולשכנו אינו כופהו ר"ש בן גמליאל אומר אף לשכנו כופהו וליתא לדרב הונא דהא קם ליה כיחידאה ולעולם הלכה כסתם ועוד דהא רב הונא בריה דרב יהושע דהוא בתרא פליג עליה דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחריני מאי תיקו הלכך לא מצי מעכב אמר רב יוסף ומודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר (דף כב.) קנאת סופרים תרבה חכמה אמר ר"נ בר יצחק ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לישראל שיהו רוכלין מחזרין בעיירות והני מילי להדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלאו כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ניטרדו מגרסייהו הנהו דיקולאי דאייתו דיקולי לבבל אתו בני מתא קא מעכבי עילוייהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל במתא לאהדורי לא הנהו אימרויי דאייתו אימרי לפום נהרא אתו בני מתא קא מעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא אמר להו דינא הוא דמעכבי עילוייכו א"ל אית לן אשראי אמר להו זילו זבינו שיעור חיותייכו עד דגביתו אשראי דידכו ואזליתו: **מתני'** מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד"א:

[דף כא:] **פסידא דלא הדר.** מה שהמלמד מתבטל וכן שתלא שהוא נוטע כרמים אע"ג שישלם הנטיעות שפשע בהן אינו משלם הפסד הריוח שהיה לו אם גדלו והצליחו והשוחט ונבלה אע"פ שמשלם מ"מ הוי פסידא דלא הדר היכא שהזמין אורחים על סמך בהמה זו ולא קי"ל כרשב"ג דאמר פרק המוכר פירות (דף צג:) נותן לו דמי בשתו ודמי בושת אורחיו וכן אומן אם הקיז וחלה אינו משלם לו צער חליו וסופר מתא שטעה לכתוב במקום מאתים מנה אין משלם הפסד דגרמא בעלמא הוא: **גרסינן** בפרק כל כתבי הקדש (דף קיט:) אמר רשב"ל משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן ואמר רשב"ל משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש: **בני חצר מעכבין עליו.** כדפירשנו לעיל משום שמרבה עליהם את הדרך ותינוקות לעובדי כוכבים לאו דוקא דהוא הדין לתינוקות דישראל אם מלמד אומנות ולא נקט תינוקות לעובדי כוכבים אלא למעוטי תינוקות של בית רבן שאין בני חצר יכולים לעכב עליו כיון שאנו מושיבין אותם מתקנת ב"ל: **בית בחצר השותפין.** אתא לאשמועינן דאפילו יחיד יכול לעכב על יחיד: **סופר.** כותב שטרות יש לו נכסים הרבה ויוצאין הרבה: **לא חייט וכו'.** אם יש במבוי אחד מבעלי אומנות אלו כדי שלא ימעט ריוח הדרים במבוי ומיירי באחד מבני מתא אחריתי ומשום הכי בני מבוי מעכבים עליו והא דלא אמר בני מתא מעכבים עליו משום דמיירי שפורע במס העיר וכדאמרינן אם יהיב כרגא לא מצי מעכב ומיהו לבתר דקבע ליה דוכתא במתא אפי' בר מבואה לא מצי מעכב דהוה ליה בר מבואה אבר מבואה אחרינא דסלקא בתיקו וכיון דלא איפשיטא נקטינן מיניה חומרא לתובע וקולא לנתבע ולא מצו מעכבי עליה: **בר מבואה אבר מבואה דנפשיה פשיטא דלא מצי מעכב.** דתניא עושה אדם חנות בצד חנות של חבירו ומרחץ בצד מרחץ של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי ומיהו היינו דוקא כי ה"ג שעדיין לא הגיע ליד אחד מהם דבר שכל מי שקדם באיזה ענין וקרוב הדבר להגיעו אינו רשאי חברו להקדים וליטלו ממנו וכדתניא [דף כא:] מרחיקין מצודת הדג מן הדג כמלוא ריצת הדג שהוא פרסה לפי שכבר נתן הצייד זה עיניו בדג גדול זה ויודע מקומו ונתן מזונות במצודה וכאילו צוד ועומד הוא ואילו בא חברו לפרוש מצודה אצלו זימנין שהדג הוא במצודה זו ויצא לאכול מזונות שבמצודת חברו הבא אצלו והוי כאילו נטל ממנו מה שבידו: **רב הונא לאמר לעיל לבר מתא אבר מתא מצי מעכב מודה ברוכלים מוכרי בשמים לנשים להתקשט בהם דלא מצו לעכב עלייהו רוכלי העיר:** [דף כב.] **וה"מ. לסבב במבואות העיר ובבתים ואח"כ ישוב לעירו** אבל לקבוע חנות כשאר בני העיר לא: **דלא כהלכתא. לפנים משורת הדין: דיקולאי.** מוכרי יורות: **ולעלמא ליזבנו.** והוי כאילו לא מכר לבני העיר הזאת כלל דבני עלמא מצויין בשוק ביומא דשוקא: **עמרויי.** מוכרי צמר באו ולא היה יומא דשוקא. דינא הוא. כדאמרינן לעיל בני מתא אבני מתא אחריתי מצו מעכבי: **אשראי. מכרנו באמנה וצריכין אנו לשהות על שנגבה** חובותינו: **שיעור חיותייכו.** פי' הר"י בן מג"ש ז"ל דהיינו דוקא היכא דלא מוזלי תרעא טפי אז אמרינן דמצו מעכבי אבל אי מוזלי טפי הא איכא תקנת לוקחים דהשתא מתא [אם ישראל נינהו] לא מצו מעכבי ונראה לדעת הרב ז"ל בזול גדול אבל להוזיל מעט יותר ממוכרי העיר ודאי מצו מעכבי דאם לא כן לעולם לא מצו מעכבי שאי אפשר שכשיש שם הרבה מבני אומנות שלא יוזל השער ובשביל דבר מועט כזה לאו כל כמיניה דבר מתא אחריתי דליפסיד להאי וליתקן להאי דאי בעו בני מתא דלוזיל גבייהו או יתנו על השערים או יושיבו אחר מעירן כן נראה לדעת הרמב"ן ז"ל ומיהו הוא ז"ל מודה דאי לא שוו עיסקי אהדדי **דלא מצו לעכב** דרע ויפה כשני מינין דמו הילכך הך עיסקא דספירא כעיסקא אחריתי דמיא דהא ליתא שם לכותה ונראה שהסכים לזה הרנב"ר ז"ל בחלוקיו: **גמ' וקמא היכי וכו'.** קא סלקא דעתיה דמתני' איירי בסמך כותלו מתחלה ונפל וקאמר דאין יכול לבנות כותל אחר במקומו אלא אם כן הרחיק וכו' ומשום הכי מתמה קמא היכי סמיך ולמה לא יסמוך זה כמו הראשון:

גמ' וקמא היכי סמיך אמר רב יהודה הכי קאמר (דף כב:) הבא לסמוך לא יסמוך אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות א"ל רבא והא מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו קתני אלא אמר רבא ה"ק מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו בד' אמות ונפל לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות מאי טעמא דוושא דהכא מעלי להתם אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחר כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר ר' יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה: החלונות מלמעלן ומלמטן וכו': תאנא * תנא החלונות מלמעלן מלמטן מכנגדן ד"א ותנא עלה. מהר"ם מלמעלן שלא יציץ ויראה מלמטן שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל (* שפת יתר הוא זה. ד"ת טעמא דשלא יאפיל אבל משום דוושא לא הכא במאי עסקינן בבא לו מן הצד) וכמה כדי שלא יאפיל אמר רב ייבא חמוה דאשיאן בר נדבך משמיה דרב כמלא רוחב חלון וכמה טפח וצריך לשפע כותלו כדי שלא יעמוד עליו ויציץ בד"א מן הצד ומרוח אחת אבל משתי רוחות ארבע אמות: **מתני'** מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות ברי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע אמות

אמר רבא להאי כותל שני הוא לראשון שלא נפל הראשון אלא שרוצה לבנותו סמוך לכותל של עצמו שסמך וקמשמע לן מתניתין שצריך להרחיק כותל זה מהכותל אחר של עצמו ארבע אמות כדי שיהיה בו מקום לדריסת הרבים משום שדישה להכא שבין שני כותלים אלו מעלה לכותל של חבירו שמחזקו כשמקשה הקרקע למשום הכי מחל לו לסמוך משום דישה זו ומיהו בלא רשות ולאי לא יכול לסמוך לדישה קרובה מעלי לה מן הרחוקה ודוקא בכותל גינה או אפילו בכותל חצר של עיר חדשה משום שהעפר לא נתחזק בדישה אבל בכותל חצר של עיר ישנה הקרקע נתחזק בדישה ויכול לסמוך בצד מצר שלו זהו הדרך המחוור לאחרונים ז"ל בגירסא זו שהיא גירסת הגאונים ז"ל המחוורת ואתי שפיר לישנא דקאמר הכא והתם משא"כ לגירסת רש"י ז"ל ולפירושו. והסכימו האחרונים ז"ל וגם הרחקה זו לא הוי טעמא אלא משום שכבר נשתעבד אותו קרקע לחברו כגון שקנאו מן המלך ומסתמא החזיק בכל ד' אמות שהן צריכין לו לדישה הלכך חברו הבא לקנות גם הוא מן המלך אינו יכול להחזיק בהם שכבר נשתעבדו לו לחברו והיינו ההרחקה דאמרינן אבל אי לאו הכי ולאי אין לו להרחיק ולשעבד קרקע שלו לחזק כותל חברו דהא תנינא [דף ב.] בבקעה אם רצה כונס לתוך שלו ובונה אלמא לא"צ להכניס בתוך שלו אלא כדי רוחב הכותל נמצא שאין דין זה היוצא מרישא למתני' מצוי תדיר בביננו כיון דלא איירי אלא או בקרקע של הפקר שמחזיק בארבע אמות סמוך לבנינו או בקנה מן המלך וכדאמרינן: **מלמעלן. אם בא לבנות ברחוק ארבע אמות** מחלונותיו של חברו ולהעלות בניינו צריך שיהיה מקום שיעמדו בו רגליו ולמעלה ארבע אמות כדי שלא יוכל להביט בחלונות חברו או אם אינו רוצה להגביהו צריך שיעשנו נמוך ארבע **אמות למטה מן החלונות** כדי שלא יוכל לעמוד על הכותל ויראה ואף כשיעשה כזה במעלה ובמטה צריך בהכרח להרחיק **הכותל מן החלונות** כדי שלא יאפיל: **אמר** המחבר הרחקה כדי שלא יאפיל אינה נאמרה בכל מקום וכמו שמצאתי תשובה להרא"ש ז"ל והיא כתובה בחושן המשפט סימן קנ"ל:

שאלה להרא"ש ז"ל ילמדנו רבינו ראובן הוציא בליטת עלייתו לחוץ וברוחב הבליטים מן הצד פתח חלון והחזיק בו כמה שנים לסוף נמלך שמעון שכנו להוציא גם הוא בליעת עלייתו ועתה אמר לו ראובן שירחיק בניינו ד' אמות מכנגד חלונו כדי שלא יאפיל לו וכו'. תשובה. חזקה לא שייכא הכא לחזקה במקום שטר עומלת לעד שלש שנים מוזהר אינש בשטריה טפי לא מוזהר ונאמן לומר קניתי ואבד שטרי והכא ממי יקנה וגם אין צריך לקנות משום אדם הפותח חלון ברה"ר וכיון שאין לראובן חזקה אין שמעון צריך להרחיק אמנם צריך לדקדק שהרי זכה באורה מן ההפקר ואין שום אדם יכול לסלקו ומיהו לפי שאלתך משמע שמנהג בעיר שכל אדם מוציא זיזין וגזוזטראות ואין יכולים למחות בו לאם לא כן הראשון היאך הוציא בליעת עלייתו וכיון שכל אחד יכול להוציא בניינו ברה"ר לא הויא אויר שלפני ביתו הפקר אלא הוי כחצר השותפין וכשפתח ראובן חלונות שלא כדין פתח כיון שגם שמעון יכול להוציא בניינו ועל הנה לא היה מקפיד כי לא היה מזיק לו ולא היה יכול למחות בו הילכך אין לו חזקה לראובן ויכול שמעון לבנות לפני החלונות ומצוה לומר כן לשמעון שאינו מחויב להרחיק להשבת אבדה היא ואם לא דנו כן טעו בדבר משנה וחוזר הדין ע"כ:

[וכמה כדי שלא יאפיל]. ומלנא **יהיב תנא לברייתא שיעורא** בעי כמה הוא שיעור זה ופי' רב זביד לברייתא מיירי בבונה מן הצד כיון שכותל חלונות חבירו הולך לארכו **ממזרח למערב וזה בונה מצפון לדרום** כיון שאינו ממש מאפיל אלא שעושה לו צל בכותל זה די בהרחקת טפח מן החלונות שהן בקרן זוית **הכותל ומתני' דתני ארבע אמות** מיירי בבא לבנות מכ' צדי החלונות לאז היה מאפיל לו אם לא היה מרחיק ד' אמות ומשום שבנה מן הצד והיה יכול להטות ולהציץ אפי' הגביה ארבע אמות כלאמר מ"מ בעינא שישפע הכותל כמו מדרון וידרנו הרבה כדי שלא יכול **לעמוד עליו ולא להשען** בו להציץ והשתא לא ידיעא שיעורא כמה צריך להרחיק מכנגדו ממש ומיהו הסכימו האחרונים ז"ל למסתברא לבל' אמות סגי דהא לאוקימנא מתני' לאמר מכנגדן ר"ל מן הצד לא קאמרי אלא משום דבכנגדן ממש צריך לארחוקי ד' אמות משום דוושא כלאשכחן ברישא לפיכך מוקמינן סיפא למתני' דבה מפרש בברייתא שהוא משום שלא יאפיל בענין שלא שייך לארחוקי משום דוושא אלא משום שלא יאפיל והיינו במן הצד לעובי הכותל דבר מועט הוא ואין לחוש לתקוני משום דוושא אבל אין ה"נ דכנגדן ממש צריך לארחוקי ד' אמות משום דוושא היכא דשייך כדפרישית לעיל וסגי נמי בהאי שיעורא לכל כותל לענין שלא יאפיל ונמצא עכשיו לאמר דבכנגדן ממש סגי בארבע אמות וב' רוחות נמי סגי בד' אמות שיכול זה לבנות ג' כתלים סביב **חלונות חברו בריחוק ד' אמות** מרובעת כך העלה הרנב"ר ז"ל בחידושיו: [דף כב:] **מתני' מן השובך.** כלומר כותל המפסיק בין ב' חצרות ובעל חצר א' **יש לו שובך סמוך לכותל** המפסיק בעל **חצר האחרת לא יסמוך סולם** לאותו כותל אם לא ירחיק משובך חבירו ד"א: **כדי שלא תקפוץ משם הנמיה.** ותאכל היונים ומפרש בגמ' לאפי' ר' יוסי למתיר ליטע אילן בתוך שלו אע"פ שמזיק לבורו של חברו מודה בהא שצריך להרחיק: **ואת הכותל מן המזחילה. מזחילה היא** מרזב שמקלחין דרך שם למרחוק מי הגשמים הנופלים על הגג ופעמים עושין אותה מזחילה מעץ חלול שהולך לאורך כל הכותל ויוצא לחוץ ובעל אותה מזחילה אם לקחה סתמא או החזיק בה החזיק גם בל' אמות בחצר המוכר הזה לזקיפת סולם כשירצה **לעלות ולנקות את המזחילה מעפר** היורד עם המטר מן הגג דבלאו הכי לא יועיל לו

כדי שיהא זוקף את הסולם: (דף כג.) מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה לא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבעה כורין מלא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו: **גמ'** (דף כב:) אלמא מתני' דלא כרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו אפילו תימא ר' יוסי דאמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגירי דיליה מ"ט זימנין בהדי דמנח ליה קפצה ויתבא ארישא והא גרמא הוא אמר רב טובי בר קיסנא אמר רב מתנה אמר רב זאת אומרת גרמא בנזקין אסור רב יוסף הוו ליה הנהו תאלי דהוו (דף כג.) אתו אומני יתבי תותייהו ואתו עורבי ואכלי דמי וסלקי יתבו בתאלי ומפסדי להו אמר להו רב יוסף אפיקו לי קור קור מהכא א"ל אביי והא גרמא הוא הא אמר רב טובי בר קיסנא א"ר מתנה אמר רב זאת אומרת גרמא בנזקין אסור והא אחזוקי להו והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אין חזקה לנזקין לאו מי אתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא אמר ליה הני לדילי כיון דאנינא דעתאי כקוטרא וכריחא דבית

המזחילה לכלום וזהו לעת הרמב"ם ז"ל אע"פ שיש אחרים שפירשו שלא החזיק כלל בחצר בקנין המזחילה והרמב"ן ז"ל [מוקי לה] באחין שחלקו והעלה האחד בלמים מפני המזחילה שיש לו חזקה בחצר לזקיפת סולם כמו שהיו משתמשים בו מעיקרא למסתמא אדעתא דהכי העלה:

גמ' לימא מתני' דלא כר' יוסי. מלאמרינן הכי גבי הרחקה זו טפי מבכל הרחקות דמתני' וכתבו רבינו חננאל והרי"ף ז"ל לכולהו **מתני' כרבי יוסי** אתיא דלא דמו כולהו בבי להרחקת אילן מן הבור דאילו בנטיעת האילן בתוך שלו אינו מזיק לבור חברו שהוא בשלה אחל ואי משום שרשים דאזלי ומזקי לבור זה לאחר זמן הוא דהוי ולאו גרמא לגיריה הוא אבל כולהו מתני' הוו גיריה ממש ולא מבעיא למימר בור ושיח ומערה דהוא מזיק ממש לכל מרא ומרא דקמחי קא מרפי לארעא אלא אף שאר מתני' הוו גיריה **וצריך להרחיק לר' יוסי. ואמת** המים ונברכת הכובסין במקומן מזיקין שמלחלחין את הכותל א"כ גיריה נינהו ולא דמי להא דפרק הבית והעלייה (דף קיז.) דעילאי משי ידיה ומזיק לתתי ומסקינן התם דאליבא דרבי יוסי דקי"ל כוותיה על הניזק להרחיק את עצמו דהא אמרינן התם דמיא מיתם תיימי והדר נפלי שההיזק אינו בא מחמת הליחות כדי דנימא שמזיק במקומו אלא מיתם תיימי והולכים על שמוציאין איזה פתח והדר נפלי ומזיקין המים לתחתון ודמי לשרשי אילן שאינם מזיקין מיד ולא חשיבי גירי [אבל הכא מחמת הליחות הוא שהכותל מתלחלח ונופל ונמצא שהוא מזיק במקומו] גפת ומלח וסיד נמי מחמת חמימותן מזקי לכותלי במקומן וכן כולם הוו גיריה ממש חוץ מהרחקת כותל מכותלו של חבירו או מן המזחילה שהוא מטעם שהקרקע משועבד לחברו כלפריסית והרחקת שובך הוי נמי מטעם אחר שהוא משום שן דיונים דלמיא לשן לשורו להתחייב על נזקיהן חשבינן להו כאילו הוו שלו לגמרי אע"פ שאינו שלו לגמרי לחייב בהם משום גזל מיהא מפני דרכי שלום איכא והרחקת אילן מן העיר משום נויי [נגעו בה] ובמקומו מזיק וגורן קבועה הוי גרמא לגיריה דבתנועתו מקרב המוץ והאבק לפרח הזרעים ואע"ג דגרמא בנזקין פטור מ"מ הוי פשיטא ליה לתלמודא לרבי יוסי נמי חייב להרחיק כיון דלענין שבת חשיב מלאכה להתחייב עליה אבל בהא דהכא היה מסופק דהא בעשיית הסולם אינו רואה בו שום נזק מיד והיה קרוב הדבר לדמותו לאילן שאין צריך להרחיק לר' יוסי ופריק דגרמא לגיריה דאסור הוא דבהדי דמנח ליה אפשר דקפצה תיכף ושמעינן מהכא דאע"ג דמצי למימר אנא נטרנא ליה לסולם אפילו הכי חייב להרחיק נמצא שהנזקים חלוקין לג' דינין. לרבי יוסי דהלכתא כוותיה בהני דהוו גיריה ממש חייב להרחיק ואם הזיק חייב לשלם דלא פטרינן בגמ' אלא דומיא דסולם או גורן. השני שבאלו שהם גרמא חייב להרחיק אע"פ שאם הזיק פטור מלשלם. השלישי שמותר לקרב כמו אילן לבור ולא מיבעיא למימר [שפטור] מלשלם כשמזיקו בשרשיו דהא גרמא בנזקין פטור דנהי דקי"ל (ב"ק דף

ק.) **כמאן דדאין דינא דגרמי** היינו משום שהוא עצמו מזיק כשורף שטרותיו של חברו ומוחל שטר חוב שמכר אבל גרמא בנזקין הוא ענין אחר שגורם הדבר שהנזק בא על ידו אבל לא שיהא הוא עצמו מזיק כלל כגון האיך דשמעתין: **תאלי.** דקלים: **אומני.** מקיז דם: **קורקור. עורבים** שלומים כנועקים קור קור והיה אומר שלא יקיזו שם עוד כדי שלא יבאו עורבים: [דף כג.] **והא אחזיקו להו.** כלומר ולא כל כמינך להוציאם מחזקתם והאי חזקה למשמע דהויא חזקה אפילו בלא שום טענה לאי לא אמאי קאמר אביי והא אחזיקו מנא ידעינן לטעני מילי וכבר כתבתי [למעלה] [סי' תרח] גבי כשורא דמטללתא בריש מסכתין אי בעינא בהאי חזקה טענה אי לא: **בקוטרא.** בעשן הכבשונות שהוא תדיר ובהאי דוקא הוא דלא מהניא חזקה כדגרסינן בירושלמי ההיא איתתא דהות מלקטא קלין תותי רבי אלעא בעיא מימחי בידה אתא לקמיה דרבי נשא אמר ליה לא אמרו אלא בעשן תדיר אמר המחבר כתוב בחושן המשפט בסימן קנ"ה יש נזקין שאין בהן חזקה כגון קוטרא ובית הכסא ואם החזיק בהם קודם שהיה שם לבר הניזק כתב ה"ר יונה ז"ל דהוה חזקה אם בא בטענת שמכר לו או נתן לו רשות לעשותו והוא הלך לשיטתו שהוא פסק כהרי"ף ז"ל שאין המזיק רשאי לסמוך אע"פ שאין שם לבר הניזק וכיון שהיה יכול למחות ולא מיחה הויא חזקה אבל א"א ז"ל כתב שאין להם חזקה ל"ש אם החזיקו קודם שהיה שם לבר הניזק ל"ש אחר כן אם החזיקו קודם לכן אין להם חזקה לפי שלא היה יכול הניזק למחות כלברי ר"ת ז"ל שכל לבר רשאי לסמוך כשאין שם לבר הניזק וכיון שאין יכול למחות אין להן חזקה ואם החזיק אח"כ לא הוי חזקה כיון שההיזק גלול כ"כ ולאי אין שום אלם מוחל עליו ועל זה סמך ולא מיחה וכן כתב הרמב"ן ז"ל ע"כ:

והאי קוטרא שפירש בו כעשן הכבשונות היינו סבורין דכעשן הכבשונות דוקא בעינן בין בריבוי עשן בין בתדיר ובית הכסא נמי היינו סבורים כי מה שפירש בו בבית הכסא מגולה מפני שריחו רע ביותר דבשאר בית הכסא אע"פ שיש בו ריח וכל היכא שלא יהיה רע ביותר מהניא חזקה כמו שהיינו סבורים בעשן שהיה צריך ריבוי עשן ובא מעשה לפני מורי ה"ר חסלאי נ"ר בעשן הרגיל לעשות בביתו של אדם לתיקון מאכליו ואמר לכל עשן המזיק לאדם זהו קוטרא דגמ' ומה שפירש בו כעשן כבשונות לא בא למעט אלא אינו תדיר דוקא וא"כ נראה לומר כן הטעם בריח בית הכסא דכשאינו מגולה אינו תדיר וא"כ אינו רע ביותר דכל שריח רע תדיר הוא רע ביותר ואחר שכתבתי הראיתיו אל הרב עצמו נ"ר ואמר לי שעדיין לא היה גלול בדין ואח"כ מצאתי בחושן המשפט בסימן קנ"ו בשם ר"ת כסברתנו וכן כתב הרמ"ה ז"ל כבשונות של נחתומין ושל יוצרין וכיוצא בהן אבל תנור שהיחיד אופה בו פיתו וכן כירה כיון דלא שכיחי קוטרייהו רובא דיומא לאו תדיר הוא ולית להו חזקה ומיהו לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תדיר

הכסא דאמו לי: ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו: אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח טוענין ליורש תנינא הבא מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים הוה אמינא כונס לתוך שלו היה אבל גבי שובך דליכא למימר הכי אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דרה"י הוא אימא פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל רשות הרבים מאן מחיל גביה דמוכר ולמאן פייס צריכא: הרי הוא בחזקתו: והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא: (דף כג:) **מתני'** ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על

הואיל ונזקא הוי ועשן תדיר דוקא היכא דמטי לרשותא דחבריה ברוח מצויה אבל אי לא מטי ליה אלא ברוח שאינה מצויה לא מיחייב לסלוקי ואפילו ברוח מצויה דוקא דמזיק לאינשי אבל אי לא מזיק לאינשי אע"ג דמטי לביתיה ומשחר לאשיתא היזק הגוף לא הוי אלא היזק ממון ואית ליה חזקה ומיהו הא נמי לכתחלה מצי מעכב להיזק ממון ולאי הוי ע"כ: **בבית הכסא.** כתב רש"י ז"ל בבית הכסא מגולה **ונראה לעניות שכך היו בתי כסאות שלהם** וכן פר"ת ז"ל במגולה מפני שריחו רע ביותר וכתב הרנב"ר ז"ל בחידושיו נראין הדברים שכל שיש לו ריח רע שאין דרכם של בני אדם לסובלו לא מהניא ליה חזקה:

כיון דאנינא דעתאי כקוטרא ובית הכסא דמו לי. רב יוסף הוה איסטניס כדאמרינן בערבי פסחים (דף קיג:) ג' חייהם אינם חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעת ואמר רב יוסף כולהו איתנייהו בי ומהא שמעינן שכל מי שידוע שאינו יכול לסבול נזק אחד מן הנזקין אע"פ שאין שאר בני אדם מקפידים עליו כ"כ אין לו חזקה ולא אמרו קוטרא ובית הכסא אלא מפני שידוע שאין הדעת סובלתן והא דאמרינן הכא ומפסדי לתאלי לומר שהיו מכניסין חוטמיהם בפירות ומאיס ליה טפי אבל אין הכא נמי דבלאו הכי אי הוה מאים ליה ביותר פועל ההקזה דלא הוה מהניא להו חזקה ומיהו אע"ג דחזקה לא מהניא להו לדעת הרמב"ם ז"ל ולדעת ר"י בעל התוספות ז"ל דראיה בעדים שמכר או מחל או נתן לו מהני כדאמרינן בפרק חזקת הבתים (דף מט:) אין לאיש חזקה בנכסי אשתו הא ראיה יש ומיהו צריך שיהיה קנין במחילה אע"ג דמחילה דעלמא לא בעיא קנין כדמוכח בפ"ק דקדושין (דף טז.) גבי עבד עברי גופו קנוי דאי לא לימא ליה באפי תרי זיל דאלמא לא בעי קנין הוא שאין לו עליו אלא שעבוד בעלמא ולסלוקי שעבוד בדבורא בעלמא סגי אבל הכא כעין מכירה היא ומש"ה בלא קנין לא מהני ואע"פ דאיכא מרבוותא ז"ל דאמרי דלא בעי קנין. ולמדנו מהירושלמי [דפירקין הלכה ג] שהיזק רבוי הדרך של אומן בחצר נזק גדול הוא כקוטרא ובית הכסא דלא מהני חזקה דתני תמן גבי נכנסין ויוצאין לשכנו יכול הוא לחזור בו [רשב"ג אומר אף מקבל עליו יכול לחזור בו] כרבי מאיר דאמר יכולה אשה שתאמר סבורה הייתי לקבל ועכשיו איני יכולה לקבל ואע"ג דלא קי"ל כוותיה כדלא קי"ל כר"מ דמומין היינו לענין מחילה בפירוש אבל מ"מ למדנו הדין לענין חזקה דהא משמע דכולהו חשבי ליה נזק גדול כקוטרא וכבית הכסא מדסקלו וטרו אי מהני ביה מחילה ואפילו בקבלה: **מתני'** [**מרחיקין את השובך מן העיר נ' אמה לא יעשה אדם שובך וכו'**. . פירוש] מרחיקין שובך של יונים מגנות העיר נ' אמה שלא יאכלו הזרעים: **ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו.** אע"פ שיש לו סביב השובך גנות הרבה שיוכלו לאכול משם: **אא"כ יש לו נ' אמה לכל רוח.** כדמפרש טעמא בגמ': **ר'** יהודה מצריך שיעורא טפי כמלא **פריחתה בפעם אחת** דהוי שיעור ד' כורים שפעמים אינה נחה בתוך פריחתה אע"פ שיש לה לאכול שם עד שתגמר פריחתה ונחה אז לאכול: **ואם לקחו.** השובך בענין זה שאין **לו סביביו אלא שיעור בית רובע קב הרי הוא בחזקתו** ואין יכולין שכניו לסתור

את שובכו וטעמא מפרש בגמרא: **גרסינן עלה בגמ' חמשין אמה וכו'.** ותו לא ורמינהו אין פורסין נשבין ליונים אא"כ הרחיק מן הישוב ל' ריס אמר אביי מישט שייטי טובא כרסייהו בחמשין אמתא מליא מישט ל' ריס ותו לא והתניא ובישוב אפילו מאה מיל לא יפרוס רב יוסף אמר בישוב כרמים רבא אמר בישוב שובכין ותיפוק ליה משום שובך גופיה איבעית אימא דלדידיה ואי בעית אימא לעובדי כוכבים ואי בעית אימא להפקר. פירוש נשבין מצודות כך תרגם יונתן נמלטה מפח: **ל' ריס.** ל' מילין: **והתניא ובישוב וכו'.** לאע"ג [דבלאו פירוקא לאביי לא מתרצא רישא דברייתא אסיפא דהכי] תניא בתוספתא לאין פורסין נשבין ליונים אא"כ היה רחוק מן הישוב ל' ריס בל"א במדבר אבל בישוב אפילו מאה מיל לא יפרוס לא הוה קשי' ליה דלמלאות כריסם הולכים על ל' ריס וכשמוצאים ישוב שלות שיוכלו לחפור ולאכול הולכים אפילו מאה מיל אבל לדבריו של אביי הוה קשיא ליה דמשמע דעל נ' אמה מליא כרסייהו ושייטי טובא על שלשים ריס דמשמע שאין הולכין יותר ופריק דאין ה"נ דבישוב כרמים או שובכין אזלי אפילו מאה מיל אבל בלא ייסוב כזה שייטי על ל' ריס אע"ג דמליא כרסייהו בחמשין אמה נמצא שאין פורסין נשבין אא"כ היה רחוק מן הישוב ל' ריס ואם יש ישוב שובכין או כרמים אפילו אחר בסמוך לל' ריס אפי' מאה מיל לא יפרוס וה"מ משובכי ישראל אבל מעובדי כוכבים מותר לפרוס אבל יכול לבנות שובך ברחוק [חמשים] אמה מגנות שכניו לפי שאין מזיקים הזרעים דהא כרסייהו בחמשים אמה מליא: **טוענין ליורש או ללוקח. ב"ל פותחין פה כשבא אדם לערער עליהם** שאלה זו היא שלו או של אבותיו ומביא עדים על זה ב"ל טוענין אבותיו של זה היורש לקחו מאבותיך או המוכר הזה כיון שאנו יודעים שהמוריש או המוכר היה מוחזק בה ואע"פ שהיורש או הלוקח אין טוען כלום אלא שמראין שירשו **מאביו או לקחן מפלוני** שהרי תנן הרי הוא בחזקתו דמשמע דטענינן לומר אע"פ שאין לו אלא רובע קב שמא הבונה שובך זה קנה מכל סביביו שימחלו הם וזרעם מה שמפסידים היונים בשדות שלהן: **ובה זיזין וכו'.** כלומר שיוצאין לרשות הרבים: **הרי זו בחזקתה. שב"ל טוענין לו שהראשון כנס לתוך שלו או נתפייס עם הרבים: ה"א כונס לתוך שלו היה. שאלמלא כן היו הרבים מעכבים עליו ולא היה יכול לעמוד כנגדם אבל כנגד היחיד אימא בזרוע עשה שהיה חזק ממנו: מאן פייס.** מי היה רשאי **לקבל מעות: או מאן שביק.** מי היה בידו למחול הלכך איצטריך לאשמועינן הכא והתם למהניא להו חזקה וליכא למימר והא קי"ל אין חזקה לנזקין דהא אוקימנא לה בגמ' בקוטרא ובית הכסא וכדפרשנו לעיל: **מתני' ניפול.** גוזל וכולה מתני' מפרש בגמ' ואמרינן דהאי ניפול הוא גוזל קטן שמדדה ברגליו ואמר מר עוקבא כל המדדה אין מדדה יותר מנ' אמה הלכך הוי של בעל השובך דליכא למימר נלך בתר רובא דעלמא וניחא מעוברי דרכים נפל דמתני' איירי בשביל של כרמים שאין דרך עוברי דרכים לשם ומש"ה נמי כשנמצא בין שני שובכים קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו משום **דליכא למיחש לרובא דעלמא** ולא לרובא דשובכים שהם תוך

מחצה שניהם יחלוקו: **גמ'** א"ר חנינא רוב וקרוב הולכין אחר הרוב ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי רובא עדיף וכן הלכתא: (דף כד:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמשה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים: **גמ'** ומ"ש מבור דאמר קוצץ ונותן דמים אמר רב כהנא קידר' דבי שותפי לא חמימי ולא קרירא:

נ' ומתני' בשוין מיירי שקיני השובכין שוין זה כזה כדאמרינן בגמ': **חוץ מנ' אמה הרי הוא של מוצאו.** משום דודאי לא מהני שובכין כיון שהמדדה אינו מדדה יותר מנ' הלכך ע"כ מעוברי דרכים נפל ואייאש דהא אין בזה סימן שיהיה צריך להכריז והוי של מוצאו: **מחצה על מחצה יחלוקו.** כיון דליכא קורבא דמוכח לכולם תוך נ' בשוה וגם ליכא **למיזל בתר רובא** לשני השובכין שוין במיני היונים: **גמ' א"ר חנינא וכו'.** ר"ח

יום רנג

אתא לאשמועינן דאע"ג דרובא דאורייתא כדכתיב (שמות כג) אחרי רבים וכו' וקורבא דאורייתא כדכתיב (דברים כ"א:ג') והיה העיר הקרובה אל החלל אפ"ה רובא עדיף אפילו בקורבא דמוכח כגון תוך נ' אמה במדדה היכא דלא הוי שביל של כרמים א"נ בחצבא (דאמרינן כדלקמן [דף כג.] דאילו בקורבא אחרינא הא תנינא לה (פסחים דף ט:) ט' חנויות וכו' ומסקינן פ"ק דחולין (דף יא.) דאפילו ברובא דליתיה קמן אמרינן **ניזיל בתר רובא**: **וגרסי'** בגמ' [דף כג.] תני ר' חייא דם הנמצא בפרוזדור חייבין עליו על ביאת מקדש ושורפים עליו את התרומה אמר רבא ש"מ תלת ש"מ רוב וקרוב הלך אחר הרוב וש"מ רובא דאורייתא וש"מ איתא לדר' זירא דאמר אע"פ שדלתות מדינה נעולות דהא אשה כי דלתות נעולות דמיא ואפ"ה אזלינן בתר רובא **[ומפרש בגמרא החדר מבפנים בעובי גופה לצד אחורי'. פרוזדור מבחוץ לצד פניה. עלייה בנויה על גביהן]**: **חכמים משלו באשה משל החדר והפרוזדור והעלייה וכשבא מן החדר** (שהוא מצד הפרוזדור) **שהוא בא מן המקור** טמא וכשבא מן **העלייה שהיא למעלה מן הפרוזדור** טהור וכשנמצא בפרוזדור איני יודע מאיזה מקום בא ואפ"ה אמרינן **בספק זה ודאי טמא שודאי מן המקור** בא שרוב הדמים באים משם ואע"פ שקרוב לבא מן העלייה דרך לול המפסיק בין הפרוזדור והעלייה שהיא על גביו ומדאמרינן שורפין ולא אמרינן תולין שמעינן דרובא הוי דאורייתא אע"ג דאיכא קרוב כנגדו: **דלתות מדינה וכו'.** דהשתא ליכא אלא חד רוב דחנויות ולא רובא דטבחי ישראל דעלמא: **ותו** גרסינן בגמ' [שם] איתמר חבית שנפה בנהר אמר רב נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל מותרת כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים אסורה ושמואל אמר אפילו כנגד עיר שרובה ישראל אסורה אימא מהאי לקירא אתאי וכ"ע אית להו לר' חנינא אלא בהא קא מיפלגי דרב סבר אם איתא דמקירא אתאי עקולי ופשורי מטבעי ליה ושמואל סבר חריפתא דנהרא נקט ואתא. פירוש לקירא שם מקום שאין **ישראל מצויים שם** ושמעינן מהא דרב דכיון דרובא ישראל שריא: **עקולי.** עקלקלות הנהר או פשורי הפשרת השלגים היורדים מן ההרים היו מעכבין אותה: **ותו** גרסינן בגמ' [שם] ההוא חצבא דחמרא דאשתכח בפרדסא דערלה שריא רבינא משום דלמגנב מיניה ולאצנועי בגויה לא מצנעי והני מילי חמרא אבל ענבים מצנעי: **הנהו** זיקי דחמרא דאשתכח בי קופאי ושרינהו רבא דרובא דשפוכאי ישראל נינהו והני מילי ברברבי אבל בזוטרי מעוברי דרכים נפול ואי איכא רברבי בהדייהו אימר באברוארי הוו מנחי: **פירוש שרייא רבינא.** ולא חיישינן למימר דמפרדס דערלה הוא: [דף כג.] **אבל ענבי מצנעי.** פירש הרמב"ן ז"ל דאפילו לרבי חנינא דקי"ל כוותיה **דאזלינן בתר רובא** אפילו כי איכא קורבא דמוכח הכא אסרינן ענבים דאמרינן כאן נמצאו וכאן היו כדאמרינן בברייתא בספ"ק דקדושין [דף לח:]

כרם הנטוע ירק וירק נמכר חוצה בארץ אסור וטעמא דמילתא לפי שדרך הגננים למכור על פתח גנותיהן כדמוכח בסוף ב"ק וה"ל כמקומו ממש [וליכא מ"ל רובא עדיף]: **בי קופאי.** שם מקום: **דרובא דשפוכאי ישראל נינהו.** שהעובדי כוכבים עושין יינם במקום ההוא על ידי ישראל וישראל היו מעבירין חביותיהם ממקום למקום כדי שיקחו ישראל מהם הלכך ליכא למיחש לעוברי דרכים דלרובא עובדי כוכבים נמי ליכא למיחש כיון דרברבי נינהו: **באברוארי.** להכריע המשא הניחום ושרינן כולהו דכיון דעוברי דרכים לא נשאו לעולם רברבי ושפוכאי נושאין לפעמים זוטרי רברבי יוכיחו על הזוטרי שהם מותרים אע"ג דלענין זוטרי לחודייהו איכא רובא לאיסור:

יום רנג

מתני' הא הלכתא למשיחא דמתני' בא"י מיירי ומשום נוי העיר כדאיתא בגמ' על שיהא לה מקום פנוי בלא שום אילן: **ובחרוב** ובשקמה שענפיהם מרובים צריך חמשים: **אבא שאול אומר אפילו בכל אילן שאינו עושה פירות צריך חמשים.** מפני שנגאי הוא **לעיר** כיון שאין מוציאין פירות: **ואינו נותן דמים.** כיון שנטעו שלא כדין ומזיק את הרבים דין הוא שלא יתנו לו דמים ואע"ג דבאילן לבור נוטל דמים אפילו אליבא דרבנן שאני התם דאינו אלא היזקא דיחיד וכיון שבאילנות איכא משום ישוב העולם תקנו שיטול דמים: **וקוצץ ונותן דמים.** אע"פ שנטעו כדין קוצץ תחלה והדר יתנו דמיו כמו שהוא שוה עכשיו דאילו מני אמר הבו לי דמי והדר אקוץ לא יקוץ אותו לעולם דמי נותן לו דמים: **קדרה** דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא: **ספק זה קדם וכו' קוצץ.** דלא עדיף מודאי אילן קדם ואינו נותן דמים דאמרינן ליה זיל אייתי ראיה שאילנך קדם ושקול. כל זה מפורש בגמרא: [דף כד:] **מתני' גורן קבוע.** מפרש בגמ' שהוא הזורה ברחת מפני שהיא כ"כ גדולה שאז הולכת למרחוק **והמוץ מזיק את בני העיר וכיון שהוא** היזק תדיר חששו לו על שיעור שמוליכו הרוח דהיינו חמשים אמה אבל כשהוא לדבר מועט שאינו זורה אותו **ברחת אלא הרוח** מנשבו מהם מעצמו לא קביע היזקו שלפי שעה נסתלק ועוד שאינו הולך למרחוק ומשום היזק מועט זה לא חששו לחייבו להרחיק כלל ואע"ג דאפשר דאתי לידי גרמא דניזקיה לא חיישינן ליה וכן לא יעשה הגורן הקבוע הזה בתוך קרקע שלו ואע"פ שאינו במקום שיזיק בני אדם מ"מ כדי שלא יזיק הנטיעות והניר לא יעשה אלא בשיש לו קרקע חמשים אמה לכל רוח: **וגרסי'** בגמ' תניא מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה וכשם שמרחיקין מן העיר נ' אמה כך מרחיקין מן מקשאיו ומן מדלועיו ומן נטיעותיו ומן נירו של חבירו נ' אמה כדי שלא יזיק בשלמא מן מקשאיו ומן מדלועיו לאזיל ואתי בלביה וקשה ליה אלא נירו אמאי א"ר אבא בר זבדא ואיתימא רבי אבא בר ממל ואיתימא ר' אבא בר זוטרתי מפני שעושה אותו גלל: **פי' מקשאיו וכו'.** ערוגות קשואין ודלועין: **בכדי שלא יזיק.** משמע למתני' מה טעם קאמר מה טעם נ' אמה כדי שלא יזיק והא לפי' במתני' דהכא טעם ההרחקה טפי מבכל בבי דמתני' דתנינן מרחיקין כתב הרשב"א ז"ל דמשום דמתני' דלעיל משום נוי העיר ודוקא בארץ ישראל קמ"ל דהיאך מתני' דהכא משום היזקא הוא ואפי' בחוץ לארץ ונפקא מינה נמי דאי משום נוי העיר אין יכולים בני העיר למחול כדתנן (ערכין דף לג:) אין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה ואי משום היזק יכולים למחול: **ואתי בלביה.** בלב הפרח ומייבש ליה: **גלל.** שמזבל השדה יותר מדאי ומרקיב התבואה:

מתני' מרחיקין גורן הקבוע מן העיר נ' אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ היה לו נ' אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו כדי שלא יזיק: (דף כה.) מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר' עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה חוץ ממערבה ומרחיק חמשים אמה לכל רוח מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ר' יוסי מתיר בחרדל: **גמ'** (דף כה:) תניא רבי יוסי מתיר בחרדל שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן דבוריי הרחק דבורך מן חרדלי שבאות ואוכלות לגלוגי חרדלי (דף יח:) טעמייהו דרבנן דסברי על המזיק להרחיק את עצמו הלכך מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ור' יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירק לא בעו לרחוקי והא דקתני ר' יוסי מתיר בחרדל לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי על הניזק להרחיק את עצמו וכולהו לא בעו רחוקי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק את עצמו תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי אי בבינתא לא משכחת לה ואי בטרפא הדר פארי וקיימא לן כר' יוסי וחזינן בפירושא דגאון דלית הלכתא כר' יוסי בחרדל ודבורים וקאמר נמי דלענין משרה וירק מודה ר' יוסי דמרחיקין ובטעמא דמילתא בלחוד הוא דפליג רבי יוסי ולאו בגופיה דדינא ואנן קשיא לן האי פירושא דכד מעיינת ביה בגמרא משכחת ליה לרבי יוסי דבגופיה דדינא פליג דהכי קאמר לדידי אפי' משרה וירק נמי לא בעו רחוקי ודקאמר דמודה רבי יוסי בגיריה ובגרמא דגיריה אין ודאי הכין הוא אלא הכא במשרה וירק ליכא לא לגיריה ולא גרמא דגיריה דמיא מיתם תיימי והדר אזלי ואי מודה רבי יוסי במשרה וירק וכרישין ובצלין ליכא היזקא דלא מודה ביה רבי יוסי * בכל דפו"י הגי' דהא וכ"ה הב"ח דלא ליתיה להיזקא דהני אלא לאחר זמן כענין זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו ולענין חרדל ודבורים נמי מסתברא לן דהלכתא כותיה דהא אוקימנא למתני' בלוקח ולית חד מינייהו דקדים דמה נפשך אי סבירא לן כרבנן דאמרי דבורים לחרדל לא מזקי אלא חרדל הוא דמזיק דבורים אפ"ה הלכה כר' יוסי דלאו גיריה הוא דהא ליכא חד מינייהו דקדים ועוד אפי' בעל דבורים קדים לאו גיריה דבעל חרדל נינהו דכי שדי ביניתא בעפרא לא משכחא ליה ואי לבתר דסליק לאו גיריה נינהו ולאו גרמא דגיריה נינהו אלא גרמא בעלמא נינהו והלכך הלכה כרבי יוסי בכולה מתניתין בין במשרה

בורסקי. [מקום] שמעבדין בו עורות ויש לו ריח רע: **אלא למזרח העיר.** מפני שמנשב בנחת כדכתיב (יונה ד':ח') **רוח קדים חרישית ולפיכך אינה מביאה הריח לעיר: ר"ע אומר וכו'.** נראה דהלכתא כר"ע מדפסקינן בגמ' אליביה ומסקינן לדעתיה בהרחקת חמשים אמה קאמר: **חוץ ממערבה.** שאינו עושה כל עיקר מפני שהיא תדירה בתפלה שגם כבוד השכינה שורה:

[דף כה.] **מתני' מרחיקין את הנבילות.** מרחיקין **משום ריח רע** המזיק את הרבים:

[דף יח.] **ור' יוסי מתיר בחרדל.** כבר מסקינן בגמ' [דף יח:] דר' יוסי לדבריהם דרבנן קאמר ליה להם להתיר בחרדל מפני שהדבורים נמי מזיקין החרדל אבל לדידיה אפילו במשרה וירק מתיר כל היכא דלא הוו גיריה כדקאמר גבי אילן ובור ולא צריך ליה אפילו במשרה הרחקת נ' אמה כרבנן דמסתמא לרבנן הכי צריך דומיא דנבילות וכדאיתא בתוספתא [דמכלתין פ"א] בחרדל אבל לר' יוסי דקי"ל כותיה לא צריך כל האי שיעורא אלא בכדי דלא הוי גיריה וכמו שכתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שכנים דהיינו ג' טפחים או יותר מעט **והיינו לוקא במשרה וירק** דבכה"ג הוו גיריה אבל בחרדל ליכא לעולם גיריה דאי בבינתא דהיינו הזרע הנזרע בארץ לא משכח לה הדבורה כדי שתוכל לאכלה אי בטרפא דהיינו העלין לאו גיריה נינהו לאחר זמן סלקי מעצמן וטעמייהו דרבנן בהרחקת משרה וירק ובכולה מתני' משום דעל המזיק להרחיק את עצמו ואוקימנא לה בגמ' אפי' בלוקח ואע"פ שסמך המשרה ברשות ואע"ג דלא קי"ל כרבנן בהרחקת משרה אלא אע"פ שאינו רוצה לוקח א"צ להרחיק שזה עושה בתוך שלו וזה עושה בתוך שלו מיהו כיון דמודה רבי יוסי בגיריה נפקא לן לענין דינא בלוקח בית ובו חלון פתוחה לחצרו של מוכר שיש לו לסתום החלון משום היזק ראיה דהוי כגיריה ואע"פ שנעשה החלון ברשותא וקי"ל [לקמן דף סה.] דמוכר בעין יפה מוכר שאני הכא דנזקא לא מזבנינן ליה אבל הלוקח כל הני נזקין דמתני' שסמכן המוכר לכותל אין הלוקח חייב להרחיק שהוא לא סמכן ולא נחשב מזיק אבל הלוקח חלון כל שעה מזיק לו בראייתו והני מילי בשיש היזק בחלון בשעת המכר אבל אם מכר לו בית שיש בו חלון על חורבה שלו אע"פ שעשויה לבנות כיון שנפתח זה החלון ברשות ולא נתחייב לסלקו מתחלה אף כשיבנה זה את החורבה אין לו לסותמו וכדתנן אם אילן קדם לא יקוץ. כן כתב הרב רבי יונה ז"ל: **וגרסינן** בגמ' תניא לכל רוח הוא עושה לדברי ר"ע ומרחיק חמשים אמה חוץ ממערב שאין עושה כל עיקר מפני שהיא תדירה מאי תדירה תדירה בתפלה: **מרחיקין את המשרה וכו'.** אמר רב פפא בלוקח אי בלוקח כי איכא ירק אמאי מרחיק ועוד מ"ט דר' יוסי אפילו משרה וירק נמי אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו ורבי יוסי על הניזק ס"ל והכי קאמר להו לדידי על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירק לא בעי רחוקי אבל לדידכו דאמריתו על המזיק תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי ליה דאי בבינתא לא משכח לה ואי בטרפא הדר פארי: **תדירה** בתפלה כתבו בתוס' דהא פלוגתא אההיא ברייתא דברכות (דף ל.) דקתני שחייב להתפלל כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך ארצם והההיא אתיא כרבי ישמעאל דאמר שכינה בכל מקום ורבי חנינא דאמר לקמן לרב אסי שהיה דר בבבל כגון אתון דיתביתו לצפונה דא"י אדרימו אדרומי סבר לה כההיא ברייתא דברכות: **הדר** פארי ורבה העלה ואין לומר הדר נמי אכלי ליה ולעולם לא יפרה ולא ירבה דמתוך שהוא חל כל שטעמו אותו פעם אחת שוב אין אוכלים ממנו כן כתב הראב"ד ז"ל ובהאי סברא קי"ל כרבנן דדבורים לחרדל לא מזקי ליה [הלכך לרבי יוסי נמי לאו גיריה הויא ואין צריך להרחיק. דעת רב אלפס בפנים] וכוליה דינא מפרש במתני':

וירק בין בחרדל ודבורים וכדקא פריש רבינא דהוא בתרא אלא מיהו צריך ודאי לארחוקי משרה מירק כי היכי דלא להוי גיריה כי היכי דמרחיק בור שיח ומערה ואמת המים וכו' דלא ליהוי גיריה דכולי' פירקין מודה ביה ר' יוסי דמודה ר' יוסי בגיריה דאי לא מרחיק כי האי שיעורא גיריה נינהו או גרמא דגיריה הוא: (דף כה:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלה בין מלמטה בין מן הצד אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוץ ר' יוסי אומר אע"פ שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה דיליה רב פפי יוכנאה עני הוה והעשיר בנא אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה דכי הוו קא דייקי שומשמי הוה נאיד אפדניה אתא לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי כגיריה וכמה (דף כו.) כדנאיד נכתמא אפומא דחצבא דבי בר מריון בריה דרב אבין כי הוו נפצי כיתנא הוה קא אזלא רקתא דכיתנא ומזקי אינשי אתו לקמיה דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה הני מילי דקא אזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקא ממטי ליה מתקיף ליה מר בר רב אשי מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו אמרוה רבנן קמיה דמרימר אמר להו היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הלכה וה"מ לענין איסורא דאסור למיגרם היזקא לאינשי כדאמרינן (לעיל דף כב:) גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס צאן לדיר (דף ס) אמר רב אשי בי אמרינן זורה ורוח מסייעתו ה"מ לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור: **מתני'** לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל האילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן היו שרשין יוצאין לתוך שדה חבירו מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו: **גמ'** תניא ד' אמות שאמרו כדי עבודת הכרם אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכא לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא

מתני' מרחיקין וכו'. א"נ לאאריך בפי' למתני' כיון לקי"ל כרבי יוסי למתיר לסמוך: **גמ' יוכנאה.** נקרא כן על שם מקומו: **עני היה.** ואח"כ העשיר: **אפדנא.** בירה: [דף כה:] **עצורי בשבבותיה.** בשכונתו עומלין עוצרי שומשמין לעשות מהן שמן: **נכתמא וכו'.** כשוי ע"פ החבית הא לנקט הכי עני והעשיר לאשמועינן דאע"ג דמסתמא יכלו לאחזוקי למילק שם זמן חזקה דהא לא הוה יכול למבנה מידי אפילו הכי היכא דנאיד האפדנא מחמת המכה ננענע אפילו מועט כמה דנאיד נכתמא אפומא דחצבא. גיריה הוו דמכחו בא והויא חזקה לא מהניא להו דכל היכא שלא היה בונה שם לא היה יכול למחות בידם כיון שעדיין לא היו מזיקין לו א"כ לא מצו לטעון החזקנו ולא מחית בידינו ואפי' נימא דאף בנזקין דלאו מזיקי מיד יש לו למחות כדי שלא יצטרך להתעצם עמו בדין כשירצה לבנות אפילו הכי האי נזק אין לו חזקה דכקוטרא וכבית הכסא דמי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק אחד עשר מהלכות שכנים: **רקתא.** הנעורת שנופל מן הפשתן כשמנפצין אותו: **מזקי לאינשי.** שהרוח מוליכה אותה בעיניהם: [דף כו.] **מאי שנא מזורה. לשבת דחייב אע"פ שהרוח מסייעתו וחשיב עושה מלאכה** וכתבו המפרשים דמר בר רב אשי ואמימר לא הוה סלקא אדעתן למימר שיהא חייב בנזקין דשלם כי היכי דחייב משום מלאכה בשבת דהא אמרינן בפ' הכונס **צאן לדיר** (דף סא.) דשאני מלאכה **דשבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה וממונא מאיסורא לא ילפינן** אלא הכי קאמרי מדחשיב מלאכה לחייב **בשבת לענין נזקין** מסתברא דחייב להרחיק דגרמא דגיריה הוא וכן כתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו וכיון דאינהו גופייהו לא פליגי אדרבינא אלא לענין הרחקה בלבד הלכך קי"ל כוותייהו דמסלקינן להו אבל לא מחייבין בהיזקייהו דלא דמי לגץ היוצא מתחת הפטיש ומלתירן רבינא דפטור לגמרי דלאו גיריה הוא שמעינן דלרבי יוסי היכא דלא הוו גיריה אפילו בהיזקא דרבים פטור: **מתני' לא יטע וכו'.** טעמא בגמ': **אחד גפנים.** כלומר אע"ג דמצינו שיעור זה בגפנים גבי כלאים במקום אחר גם הדין כן בשאר אילנות כדאיתא בגמ': **הא דקאמר היה גדר בינתי' אע"ג.** לפשיטא כיון דלא איירי הכא בכלאים הוא לאשמועי' טעמא מפרש לה בגמ' וכוליה מתני' מפורש בגמ': **וגרסי'** בגמ' [דף כו.] תנא ד"א שאמרו כדי עבודת הכרם אמר שמואל ל"ש אלא בא"י אבל בבבל שתי אמות רבה בר בר חנה הוה ליה הנך דיקלי אמצרא לפרדסא דרב יוסף אתו צפרי יתבי בדקלי ונחתי ומפסדי לפרדסא א"ל רב יוסף זיל קוץ א"ל והא רחיקי לי אמר ליה הני מילי באילנות אבל בגפנים בעינן טפי הא אנן תנן אחד גפנים ואחד כל האילן הני מילי אילנות לאילנות וגפנים לגפנים אבל אילנות לגפנים בעי טפי א"ל אנא לא קאיננא דאמר רב דיקלא דטעין קבא אסור למקצייה ואמר רב חנינא לא שכיב שבחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זימנא מר אי ניחא ליה זיל קוץ: **גמ' כדי עבודת הכרם.** שהיו חורשין **בין שלה אילן ובין כרם** ומחרישתן של בני א"י היה ארוכה ד' אמות וכדי שלא ישתמש זה מקרקע חבירו שלא ידרוס עליו כשיסבב מחרישתו צריך שיניח ארבע אמות וכן חברו כי באותם ד' אמות זורעין ירקות ואינו בדין שחבירו ידרוס עליהן ומה ששנינו בתוספתא [סוף פרק ד דב"ב] שנים שנטעו את הכרם זה מרחיק שתי אמות ונוטע וזה מרחיק שתי אמות ונוטע עצה טובה קמ"ל כדי שלא יפסידו בין שניהם אלא ד' אמות אבל אם רצו כופין זה את זה שירחיק כל אחד ארבע אמות ולפי זה אתיא מתני' שפיר אפילו כרבי יוסי שאין לו רשות לדרוס קרקע חברו: **אבל בבבל.** שאינה ארץ הרים וגבעות היה מחרישתם קצרה וסגי בשתי אמות וכתב הר"י ז"ל שיש לנו ללכת אחר שיעור בבל: **אבל אילנות לגפנים בעי טפי.** ולא משום עבודת הכרם אלא משום דהוו אילנות גרמא דגיריה לגפנים דכי סליק למגדריה לדקליה מפריח העופות על הגפנים וה"ל גיריה [וכי האי גוונא מפרש בתשר"י] שכן נוח להן לפרוח מן האילנות שהן גבוהין לגפנים שהם נמוכים יותר מאילנות לאילנות ולא מגפנים לגפנים ולא איתפרש בגמ' כמה צריך להרחיק והעיד רב יהוסף הלוי ז"ל על רבו הריא"ף ז"ל שהיה אומר שאין להרחיק אלא ד' אמות יותר וכן היה דן משום דטפי מהאי שיעורא לא הוו גיריה:

כדשמואל ש"מ: קוצץ ויורד והעצים שלו: (דף כו:) ודוקא חוץ לשש עשרה אמה אבל בתוך שש עשרה אמה לבעל האילן: **מתני'** (דף כז:) אילן שהוא נוטה לשדה חברו קוצץ מלא מרדע על גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין * צ"ל כל האילן (ג"א) וכל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת אילן שהוא נוטה לרה"ר קוצץ כדי שיהא הגמל עובר ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות ר' שמעון אומר כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה: **סליקא לה פרק לא יחפור** (דף כח.) **חזקת** הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות בית הבדין ובית השלחין ועבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום שדה הבעל חזקתה שלש שנים * צ"ל ואינה מיום ליום: **גמ'** חזקתן ג' שנים מ"ט (דף כט:) אמר רבא שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטרא תרתי מיזדהר תלת נמי מיזדהר טפי לא מיזדהר א"ל אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה דא"ל אי מחית באנפאי הוה מיזדהרנא בשטרי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר רב הונא ג' שנים שאמרו והוא שאכלן רצופות א"ר חמא ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי דלא בעינן רצופות ואע"ג דאיכא דמובר ואיכא דזרע מצי אמר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דביממא ידיע בליליא לא ידיע אמר אביי מאן מסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידעי בין ביממא בין בליליא רבא אמר כגון דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרנא בה תלת שנין ביממא ובליליא א"ל רב יימר לרב אשי והא נוגעין בעדותן נינהו דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו הבו ליה אגר ביתא להאי א"ל דייני דשפילי הכי דייני מי לא עסקינן דנקטי אגרא בידייהו ואמרו למאן ניתבוה אמר מר זוטרא ואי טעין ואמר ליסהידו לי דדיירו בה תלת שנין ביממא ובליליא טענתיה טענה (דף כט:) ומודה מר זוטרא * בד"ק הגי' רבא ברוכלין המחזירין בעיירות דאף על גב דלא טעין טענינן ליה ומודה רב הונא בחנוותא דמחוזא דביממא עבדי

אמר המחבר האי יותר אינו מלשון הרב ונראה לי למחקיה לן כן ואנן בתר בבל אזלינן הלכך כיון לאמר לבבבל שתים והא לבעי טפי לנו הם שהם ל' א"כ הוו בין הכל ו' לליכא למימר בין הכל הוו הל' שאמרו שהרי מקשה ליה ממתני' לאיירי בא"י והשיב לו הני מילי לאילנות אבל לנפנים בעי טפי אלמא לדיותר מל' בעינן הילכך בא"י סגי בב' אמות יותר שהם בין הכל ו' כנ"ל ומיהו אפשר לכיון דרב יוסף היה מבבל והוא הוא לאמר טפי טפי משיעור שלהם קאמר ואם כן אפשר להוו בין הכל ארבע לוקא ומה שהשיב לו מארץ ישראל אינה ראיה להאיא סברא שאין חילוק בין נפנים לאילנות מה לי בבל מה לי ארץ ישראל: **אנא לא קאיצנא.** לאו למימר שאם היה מזיק יהיה אסור לקוץ לאדרבה תנן קוצץ ומסתמא בכל אילן מיירי אפי' מוציא פירות אלא שלא היה נראה לו הך סברא לרב יוסף ולדידיה ולאי היה אסור אבל רב יוסף ולאי הוה שרי ולפיכך א"ל זיל קוץ ופסקו המפרשי' ז"ל כרב יוסף: [דף כז:] **מתני' קוצץ מלא המרדע.** מפני שהענפים מבטלים אותו ממלאכתו ואינו יכול לקוץ יותר כיון **שעושה פירות כאבא שאול לאמר כל אילן סרק** כנגד חוט המשיחה מראש האילן על הגלר של זה: **בית השלחין.** היא ארץ יבשה ומשקין אותה תמיד וגם השמש טוב לאותו לחות לפיכך קוצץ **כל האילן המצל עליו אפילו עושה פירות** ובהך סיפא ליכא מאן דפליג לאבא שאול ארישא קאי כלפרשינן והכי אמרינן בגמרא: **מפני הטומאה.** שמתוך שהענפים רבים וסמוכים זה לזה נחשבים הם כאילו הם מלובקים יחד וכשיעברו קוברי מתים תחתיו יביאו ביניהם את הטומא' כלאמרי' [בפ"ח לאהלות מ"ב] סככות ופרעות כגון אילן המסך על הארץ הילכך מניה לקוץ את כל הענפים בחוט המשקולת בין שהוא עושה פירות בין שאין עושה פירות: **סליקא** לה פרק לא יחפור [דף כח.] **חזקת הבתים.** כשבא המערער הזה ומביא עדים שהיה קרקע זה שלו או של אבותיו ואע"פ שלא העידו שעמדו שם ג' שנים שלא מצינו שני חזקה אלא לנתבע והנתבע הביא עדים שהחזיק שם ג' שנים שלמים כלרך שהבעלים משתמשים אע"פ שאין לו שטר די לו בחזקה זו לשמא אבל השטר כלאמרינן בגמרא [דף כט.] לעל תלתא שנין מוזהר איניש בשטריה טפי לא מוזהר לכיון שרואה שאוכל הפירות ג' שנים בשופי ולא ערער אדם עליו לא חייש עוד בשמירת השטר שבטוח הוא שלא יבוא עליו מערער עוד ומשום הכי בעינן שבלבד **שעושה פירות תדיר** שהבעלים משתמשין בו תמיד באכילת הפירות שזה המחזיק יהנה מהם ג"כ תמיד והיינו מיום ליום וכן פי' הרב בעל העיטור בשם ר"ת ז"ל ומיהו אם אין לו עדים למערער גם למחזיק א"צ עדי חזקה אלא אפילו לא החזיק ג' שנים נאמן לומר לקחתיה ממך שהפה שאסר הוא הפה שהתיר: **בית הבדים.** עושה נמי פירות תמיד שאע"פ שיש זמן קבוע למסיקת זיתים מכל מקום לשמן שומשמין ולשמן אגוזים אין להם זמן קבוע: **שדה הבעל.** היא למטר השמים תשתה ויש לפירותיו זמן קבוע ולפיכך אין אכילת פירותיו תדיר והיינו לתנן ואינם מיום ליום וקי"ל כחכמים טעמא לרבי ישמעאל ורבי עקיבא מפרש בגמרא: [דף כט.] **גמ' טפי לא מזדהר.** כי סבור לא יערער עליו אדם עוד כיון שאכל ג' שנים בשופי ולא ערערו בו ולפי שדעת העולם כן לא תקנו חכמים אלא ג' שנים: **אלא** מעתה: **דמשום** שאכלה ג' בשופי לא נזהר עוד א"כ כשמערער רחוק ומחה אמאי מועיל הא מני למימר מה שלא נזהרתי לשמור בשטרי יותר מג' שנים משום שלא מחית בי בפני: **דא"ל חברך חברא אית ליה וחברא דחברך וכו'.** כלומר כיון שהייתי קובל עליך לכמה בני אדם אי אפשר שלא שמעת שלרך שמספרין זה את זה על שהגיע לאזניך וכיון שאין בידך שטר עליו ולאי לא היה לך מעולם שטר קרקע זה שאם היה לך היית נזהר בו וכתב ה"ר יונה ז"ל שאפילו נודע לזה בודאי שלא שמע המחזיק על המחאה כגון שהעידו עדי המחאה שלא הגידו לשום אדם אפ"ה לא הויא חזקתו חזקה דמצי טעין מערער לא הוזקקתי לטרוח למחות בפניו כדי שיזהר בשטרו לפי שהיה לו לסמוך על מה שלרך בני אדם להגיד זה את זה ונראה טעמו לכיון שלא זכה בחזקה זו אלא משום לכיון דאית ליה להאי למחויי ולא מחה אמרינן ולאי זכנה וא"כ כיון שמחה ואין לו לטרוח ולמחות בפניו לא אמרינן זכנה: **שאכלן רצופות.** שאם אכל שנה ועשאה ניר שניה לא עלתה לו חזקה ואפילו שאכלה ג' שנים שלמות כיון שאינם רצופות להא מני טעין המערער כיון שלא זרעת שנה פלונית הייתי סבור שאין לעתך להחזיק בה הילכך לא היה לי למחות: **ומודה רב הונא באתרא.** שמנהגם להוביר השלות שנה [ולזרוע שנה] שאז הם הפירות יותר

בליליא לא עבדי רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון אמתא תרוייהו מר אשתמש בה ראשונה ושלישית וחמישית ומר אשתמש בה שניה ורביעית וששית נפק ערעור עילוה אתו לקמיה דרבא אמר להו מ"ט עבדיתו הכי כי היכי דלא תחזקו אהדדי וכי היכי דלא הוי חזקה לדידכו לעלמא נמי לא הוי חזקה וה"מ דלא כתיב עיטרא אבל כתיב עיטרא קלא אית ליה אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע א"ר הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זריעה הוא אבל לאו בר זריעה הוא קני ליה אגב

טובים ושמנים שעלתה לו חזקה כיון שאכל פירות ג' שנים שלמים ואע"פ שאינם רצופין שהפסיק בינתים שעשה ניר: **באגי.** בקעות: **[גמ'. פשיטא לא נצרכא דאיכא דמובר ואיכא דזרע והאי גברא מוברה מהו דתימא כו'. פשיטא].** דאל"כ לא יזכה בחזקה באותו מקום כיון שמנהגם כן לא נצרכא לאיכא לזרע באותו מקום וזה עשה כאותן שמוברין והיה לו לחוש ולעשות כאותן שזורעין כדי להחזיק קמ"ל דמצי אמר כיון ששכניי לא היו זורעין לא היה טוב לו לזרוע ולשכור שומר לבדי לכל הבקעה ואם זרעו שכניו יכול לומר רציתי שתנוח ארצי שלא תכחיש ותעשה פירות יותר: **תנן חזקת וכו'.** וקשיא לרב הונא דבעי רצופין דכיון דבליליא לא ידעי ואי לא הוו רצופין דשלמא אי אמרת מפוזרין אע"ג דבעינן שיאכל פירות ג' שנים שלמים ובמתני' לא תני אלא ג' שנים שאינם אלא שנה וחצי מימי' מ"מ אפשר לפרש למתני' שעור **ג' שנים קאמר אלא לרב** הונא קשה: **שיבבי.** שכנים: **מידע ידעי.** פי' אלו למימרא דצריכי לאסהודי ממש דדר ביה בליליא דבשעת שכיבה מאן ידע ומאן מסהיד אלא למסהדי דלא הרגישו לנפק לאי נפק ואפיק מאני תשמישתיה מרגישים היו בדבר הלכך רצופים נינהו: **רבא אמר וכו'.** לאו לאפלוגי אדאביי אתי אלא לרווחא למילתא דמשכחת לה נמי בכה"ג הלכך כאביי נמי קי"ל דבעדות שיבבי סגי: **אנן אגרינן מיניה וכו'.** וכיון שעמדו שם בשליחותיה כמאן דדאיר איהו דמי ועלתה לו חזקה ואע"ג דלא דר ביה המשכיר הזה אפילו חד יומא דאע"ג דהיכא שמכרה לאחר בעינן דדר ביה לוקח ראשון חד יומא כדאיתא לקמן [דף מח:] התם הוא משום דשני לאו מחמת שליחותו של ראשון דר שם והסכים הרשב"א ז"ל עם האומרים שבשכירות זה אינה צריכה שטר שכיון ששוכרין אלו דרו ג' שנים אע"פ שלא שכרו בשטר היה לו למחות ולא דמי לג' לקוחות [שם] שמצטרפין דוקא בשטר ומשום דהשתא איכא קלא דשאני התם דכל חד וחד לא דר ביה אלא חדא שתא עוד כתב הרב רבי יונה ז"ל שאם השכיר לשנים שנה ראשונה ולשנים אחרים שנה שניה ולשנים אחרים **שנה שלישית מצטרפין לחזקה** בלא שטר ולא דמי לשלשה לקוחות דהתם אין שם המוכר לעולם על הקרקע אבל הכא שם המשכיר לעולם על הקרקע: **דאי לא אמרינן להו וכו'.** כלומר איך נאמין בעדותם והלא נוגעים בעדות הם שאם לא יאמרו שדרו שם בשליחות של זה ג' שנים א"כ לא היה הקרקע שלו ונמצא שיצטרכו לחזור ולפרוע לזה השכר והכי אמרינן פ' כיצד הרגל [דף כא.] השוכר את הבית מראובן ונמצא הבית לשמעון משלם השכר לשמעון אע"פ שכבר פרעו לראובן ואע"ג דהדר עליה למשכיר ומפיק ליה לאגרא מיניה אכתי חשיב נוגע בעדות דלא ניחא ליה לאיניש למיקם בדינא ודיינא: **דייני דשפלי.** שאינם יודעים לדון הכי דייני. כלומר שמקבלים עדותן לאחר שפורעים לזה אבל אנן לא דיינינן הכי אלא דוקא כשלא פרעיה עדיין: **דמי לא עסקינן דנקיטי אגר ביתא בידייהו ושואלים למי נתן אותו.** וכתב הרשב"א ז"ל דדוקא בכי האי גוונא שלא פרעו עדיין השכירות אבל אם פרעוהו כבר אלא שהחזירו להם כדי לסלק נגיעתם לא מהני דאע"ג דבעלמא סגי בסלוק כדאמרינן השותפין מעידין זה לזה ואוקימנא לה לקמן [דף מג.] באומר דין ודברים אין לי על שדה זו שאני התם דליכא למיחש למילתא כלל אבל הכא שקודם סלוקו היה השוכר מתירא שמא יפסיד שכרו ועכשיו שזה מחזיר שכרו לידו מצילו לגמרי מן ההפסד איכא למיחש דמתוך שהוא מתבייש מזה שעושה עמו לפנים משורת הדין יעזור לו: **אמר מר זוטרא וכו'.** הא דאמר אביי דבעדות שיבבי סגי דכיון דלא שמעי דאפיק מאני תשמישתיה סגי היינו בדלא טעין איהו בבירור שלא היה דר שם בלילות אבל אי טעין ואמר ידענא שיצא משם טענתיה טענה כיון שטוען כן בברי וטעמא למילתא דכיון דמן הסתם הוא דסמכינן על שיבבי לימא מסתמא הרגישו השתא שטוען טענת ברי אין סומכין על הסתם וצריך להביא עדים שדרו שם ביממא ובליליא וכן דעת רבינו שמואל ורבינו יצחק ברבי מרדכי וה"ר יונה והרנב"ר ז"ל: **ומודה מר זוטרא.** דאמר אי טעין למשמע לאנן לא טענינן ליה שאם המערערים רוכלים שאז טענינן ליה שיביא עדים דדר ביה ביממא ובליליא דכיון שדרך הרוכלים לצאת מן העיר בימים ולחזור בלילות שמא כשהיה המערער שב לביתו בלילות היה המחזיק יוצא משם ולפיכך לא ידע בו כדי שימחה:

[דף כט:] **בחנותא דמחוזא.** שאין משתמשים שם אלא בימים למכור לחם ויין לעוברי דרכים מודה רב הונא בזה דלא בעינן רצופים וסגי בשלש שנים לבד אע"פ שאין עולין אלא לשנה וחצי לימים וכן דעת הרמב"ם ז"ל פ' י"ב מהלכות טוען ונטען ודקדק ה"ר יונה ז"ל מהא דרב הונא דמודה [בחנותא דמחוזא] ומהא [בדף כט.] דמוכרי באגי שעולין אע"פ שאינם רצופין למי שהחזיק בבית ארבע או חמש שנים ודרכו לצאת שבוע או חודש מן העיר עלתה לו חזקה אבל אין אותם חדשים עולים לו למספר שני חזקה דכיון שהבתים עשויות לדירת יום ולילה צריך שיהיו הג' שנים שלמות וכן מקומות של בית הכנסת כגון שיושב שם כל שעה שהולך לבית הכנסת ואינו יושב במקום אחר אף על פי שאינו הולך לבית הכנסת בכל יום כגון שהוא טרוד בעסקיו אם החזיק שם במקצת הימים ימים מספר של שלש שנים אין הימים שלא הלך לבית הכנסת הפסק לעשות שני החזקה מפוזרים. ומחנוותא דמחוזא נלמד בבורות שיחין ומערות שאינם מצוים לשאוב מים אלא בעת שיצטרך שכתב הוא ז"ל כשהחזיק הוא בהם לשאוב שלש שנים כדרך הבעלים הרי זו חזקה: **רמי בר חמא וכו' נפק ערעור עלה.** שהיתה בתורת שאלה בידם: **מ"ט עבדיתו הכי.** שלא החזיק **כל אחד ג' שנים רצופות** דאז הוו מלין חזקה ואע"ג דקי"ל [דף מב:] דאין שותפין מחזיקין בדבר שאין בו דין חלוקה אפשר דרמי ורב עוקבא לא סלקא דעתייהו לאיפלוגי בין יש בו דין [חלוקה] בין אין לו מכל מקום אתם כוונתכם לכך שיהיו מפוזרות ולא ליהוי חזקה הילכך כיון שאין לכם שטר הפסדתם שאין לכם חזקה: **וה"מ דלא כתבי שטר.** שישתמשו כן שניהם בדילוג אבל אי כתבי הכי הא גלי דבתורת קנייה מחזיקין בה וכיון שיש קול בדבר ה"ל למחויי ומדלא מיחה אפסיד אנפשיה: **עיטרא.** כמו ניטרא ותרגום (מלכים ב י"ב:ד') הבמות לא סרו לא נוטרו ומכאן נראה שבשטר זה מזכיר **החלוקה לזה שנה** ומסיר אותה ממנו ומניחה לחברו שנה ומיהו נוכל לומר כי מפני המכר שסר מרשות המוכר נקרא עיטרא ונראה דבשלש שנים סגי בין שניהם והוו להו חזקה כי הא דקי"ל [דף מח:] ג' לקוחות מצטרפים וכולן בשטר אע"פ שלא דר שם כל אחד אלא שנה וכתב הר"ר יונה זצ"ל ולאו דוקא כדאמרן לאחר שלקחו כתבו שטר חלוקה שחלקו ביניהם בדילוג וכלפי' רבינו שמואל ז"ל דה"ה אם כתב להם המוכר שטר מכר דקלא אית ליה שהשותפין היו: **אלא דבר זריעה**

הוא. וכיון שלא זרעו מצי למימר ליה משום הכי לא מחיתי בך שלא ראיתיך מחזיק בו: **צונמא.** קרקע יבשה שאינו ראוי לזריעה: **הכא נמי.** אם היה רוצה להחזיק בו היה לו להעמיד **שם בהמותיו לרעות או לשטוח שם פירותיו** ליבש והלכתא כרב ביבי בר אביי כן פסק הרי"ף ז"ל: **[ההוא גברא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא].** הר"ם ז"ל גריס בהאי ביתא ופי' בשכוני גואי **בחדרים הפנימים והייתי עובר לרך עליך** לפי זה לא

שהשותה היה במקום שהיה יכול למחות לכיון לבכך הוי חזקתו חזקה והוא נריך להביא ראיה על חזקתו גם בזה נריך לבהא תליא מילתא ורבא היה סבור שעל המערער להביא ראיה שהיה במקום רחוק שלא היה יכול למחות בו כמו שהיה נריך להביא ראיה אם טעו שמיחה וקי"ל כר"נ בהא ובהא לדבי בר סיסין משום לרבא הסיא שעתא כתלמיד היושב לפני רבו היה מלבא אמרינן רבא אמר אלא א"ל ואין הלכה כתלמיד

ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא מעתה צונמא במאי יקנה לאו באוקומי בה חיותא ומשטח בה פירי הכא נמי איבעיא ליה לאוקומי בה חיותא ומשטח בה פירי וכן הלכה ההוא גברא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבנת' ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשכוני גואי הואי אתא לדינא לקמיה דרב נחמן א"ל זיל ברור אכילתך א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה ורמינן דרבא אדרבא ודרב נחמן אדרב נחמן דההוא (דף ל.) דא"ל לחבריה כל נכסי דבי בר סיסין מזבנינא לך הואי ההיא ארעא דמיקריא דבי בר סיסין א"ל הב לה נהילי א"ל האי לאו דבי בר סיסין היא ואיקרויי הוא דמיקריא דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי הכא לוקח קאי בנכסי דר"נ אדר"נ נמי לא קשיא כיון דכ"ע קרו ליה דבי בר סיסין והאי הוא דא"ל לאו דבי בר סיסין היא עליה רמי לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה מי לא אמרינן ליה קיים שטרך קום בניכסי האי מעשה דשכוני גואי חזינא ביה תרי פירושי איכא מאן דפריש דהאי מערער לית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא דאי אית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא והאי אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה לא הוה אמר רבא בכה"ג המוציא מחבירו עליו הראיה דהא רבא גופיה הוא דאמר בכה"ג דלוקח בעי לאיתויי סהדי דאכלה שני חזקה דאמר רבא [כגון] דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרינן בה תלת שנין ביממא ובליליא וא"כ היכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא האי מעשה ליכא לאוקומי אלא כגון דהאי מערער לית ליה סהדי דידעי דהאי ארעא דיליה הות אלא האי לוקח הוא דאמר דיליה היא והוא אמר מיניה זבינתה והוה ליה הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומשום הכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ סבר אע"ג דלית ליה להאי סהדי דארעא דיליה הות כי קא מודה האי לוקח דדיליה הות ואמר דזבנה מיניה ואכלה שני חזקה בעי לאיתויי סהדי דאכלה שני חזקה וקא פסק הלכתא בהאי מעשה

יום רנד ובמעשה דבי סיסין כרבא ואיכא מאן דאמר דהאי מעשה ליכא לאוקמיה בכה"ג דהיכא דליכא סהדי דהאי ארעא למערער הות כ"ע לא פליגי דלא צריך לוקח לאיתויי ראיה ואע"ג דאמר לא אכלתה שני חזקה לא מפקינן מיניה וכ"ש כי אמר אכלתה שני חזקה כדאמרי' גבי הא דתנן ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממגו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואמרינן עלה וליתני ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ומפרקינן משום דקא בעי למיתני אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן ושמעינן מינה דהיכא דאמר שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן ואפי' ליתיה בידיה שני חזקה והא מילתא מודו בה כולהו תנאי וליכא מאן דפליג עלה וא"כ היכי מחזקינן לרב נחמן דפליג על הא מילתא אלא האי מעשה הכין פירושא כגון דהאי ארעא ידיעא ובבירא דלהאי מערער הות וא"ל להאי מחזיק מאי בעית בהאי ארעא וא"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה היאך זבינתה מינאי ואנא בשכוני גואי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידנא ואת טעין דזבינתה מינאי א"ל רב נחמן זיל ברור אכילתך דאכילה דקיימת בה חזקה היא ומוקמינן לה לארעא בידך כלומר אייתי סהדי דקיימא את והאי מוכר במתא ואפילו חד יומא כי היכי דתהוי אכילתך אכילה דאמרינן אפשר דזבינת' מיניה בהאי יומא ואי לא הויא שני חזקה שלך כחזקה שאין עמה טענה אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה דסבר רבא תובע הוא דבעי איתויי סהדי דלא הוה במתא בההוא יומא דטעין האי דזבנה ביה מיניה ורב נחמן אמר לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה דזבנה מיניה ביומא פלן מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וקום בניכסך וכ"ש הכא דאמרינן ליה אייתי סהדי דהוה בהדך במתא כי היכי דמצית למימר מיניה

הייא מחזיק [כיון] שהייתי משתמש בו גם אני ומיהו האחרונים ז"ל לא הסכימו לפירושו דולאי כיון שהיה דר בפני עלמו מהניא ליה חזקה אע"פ שיש לפנימי דרך עליו דאי לא תימא הכי מוכר קרקע ושייר בו דרך לעלמו לוקח במה יקנה אלא הפירוש הנכון דהכי קאמר ליה במקום רחוק הייתי ולא יכולתי למחות וקרי לארץ תימן שכוני גואי כדכתיב וחדרי תימן:

יום רנד **א"ל רב נחמן למחזיק זיל ברור אכילתך.** כלומר הבא ראיה שהיה במקום שהיה יכול למחות וכיון שלא מיחה תועיל לך אכילתך שאכלת שני חזקה משום שסובר ר"נ שעל המחזיק להביא ראיה

במקום הרב כ"כ הרי"ף ז"ל וכן אם טען המערער ואמר מתי אתהאומר שקניתו ממני ביום פלוני והלא באותו יום הייתי בארץ מרחקים כתב הרי"ף ור"ח ז"ל שעל המחזיק להביא ראיה שהיה באותו יום עמו במדינה דאע"ג דאיכא למימר מילי מסר לא עבדי אינשי דמזבני אא"כ הלוקח עמו בעיר אחת והכי פירש ז"ל הא דא"ר נחמן זיל ברור אכילתך ואע"ג דלענין פירוש סוגיין מחוור טפי כמו שפרש"י דאלו לפירושן ז"ל קשה להא דתנן [דף לח.] היה בגליל והחזיק ביהודה ביהודה והחזיק בגליל לא עלתה לו חזקה הא יהודה ויהודה עלתה לו ואע"פ שהתחיל להחזיק שלא בפני הבעלים

זבינתה וקי"ל כר"נ בתרוייהו בהאי מעשה ובמעשה דבי בר סיסין דרבא בהאי עניינא תלמיד הוה דיתיב קמיה דר"נ ואין הלכה כתלמיד במקום הרב וכ"ש דקי"ל * שבת דף כא. וכ"מ דמעשה רב בהנך תרי עובדי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי * בגמ' איתא בהאי ביתא א"ל כו' (ג"א) ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשוקא בראי הואי ולא ידענא דאת נחית גו ביתאי אמר ליה והא אית לי סהדי דכל שתא ושתא אתית להכא תלתין יומין ולא ממחית אמר ליה כל תלתין יומין בשוקאי טרידנא ולא ידענא דאת נחית בגויה דביתאי אמר רבא עבדי אינשי דטרדי בשוקא כל תלתין יומין ולא קמא עליה חזקה: האי מימרא דרבא אוקמיה רבינו האי גאון זצ"ל בשעת חירום דלא קיימא חזקה אלא עד שיהא עמו במדינה אבל שלא בשעת חירום לא בעינן שיהא עמו במדינה דקי"ל מחאה שלא בפניו הויא מחאה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה ומסתברא כוותיה ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך אמר ליה ואת לאו קא מודית (דף ל:) דהאי ארעא דידי היה ואת לאו מינאי זבינתה זיל את לאו בעל דברים דידי את אמר ליה רבא דינא קאמר ליה. האי מעשה נמי פשיטא הוא ולית ביה ספיקא והלכתא כותיה דכל כי האי גוונא לא מוקמינן לה לארעא בידא דנתבע אלא היכא דאית ליה סהדי דדר בה ההוא דזבנא מיניה חד יומא ואכלה איהו שני חזקה אי נמי דאמר קמאי דידי זבנה מיניה ההוא פלניא דזבינתה אנא מיניה ואכלתה אנא שני חזקה או אכלה איהו שני חזקה כדבעינן למימר קמן אבל היכא דלית ליה סהדי דדר בה ההוא פלניא דזבנה מיניה אפילו חד יומא ולא קאמר איהו קמאי דידי זבנא מינך ואכלתה שני חזקה כגון האי דינא הוא דהדרא ארעא לגבי מרא ואזיל האי ומשתעי דינא בהדי מוכר דזבנה מיניה ואע"ג דלית ליה סהדי למרא קמא דארעא דיליה היא אלא האי הוא דקא מודה דארעא דיליה היא ולא אמרינן בכה"ג הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומוקמינן לארעא בידיה אלא כיון דאודי דהאי ארעא להאי היא הוה ליה ודאי והאי דא"ל א"ל פלניא דזבנה מינך הוה ליה ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי הילכך דינא הוא דמהדר ליה לארעא להאי דאודי ליה דדיליה היא ואזל איהו ותבע לאידך דזבנה מיניה ואי אית ליה פסידא בהאי דאודי ליה איהו אפסיד נפשיה דלא איבעי ליה למיזבן ארעא הכין וחזינן לרבוותא בהאי מעשה שקלא וטריא ופלוגתא בפירושיה ואיכא מאן דאפקיה להאי מימרא דרבא מהלכתא ואנן לא סבירא לן הכי אלא כדכתבינא וטעמא תריצא הוא ולית ביה קושיא כלל

כי אפשר שהלך לוקח לשם או שניהם עשו שליח ומשמע דעלתה לו חזקה בלא ראיה מ"מ לענין דינא נראה שיש לחוש להני אשלי רברבי ומי יכניס ראשו בין ההרים הגדולים האלה לעשות מעשה שלא כדבריהם ועוד אפשר לחלק בין יהודה ויהודה שמצויים עוברים ושבים לארץ מרחקים: **ורמי** לרב נחמן אדרב נחמן דהכא אזיל בתר מוכר ובעובדא דבר סיסין בתר לוקח ורבא איפכא: **נכסי דבר סיסין.** קנה נכסים מבר סיסין והיו לו כבר נכסים אחרים שנקראים כן בשם: **קאי בנכסי.** שהחזיק עליין בנכסים אלו גבי הא דבר סיסין והכא הלוקח קאי מוחזק **שהחזיק ג' שנים:** [דף ל.] **מאי בעית בהאי ארעא.** שהיא שלי כאשר ידוע לכל: **אנא בשוקי בראי.** בארץ מרחקים **שאין השיירות מצויות** או מפני שיש חירום ביניהם ואיכא דקרו לארץ צפון בראי **כדאמרינן בגמ'** (ב"ב דף כה:) ארץ צפון אינה מסובבת: **דכל שתא הות הכא תלתין יום.** וא"כ שהיא שלך **אמאי לא מחית** כי דבשלמא אם לא באת אלא בשנים הראשונים היית יכול לומר הייתי סבור לבא בשנה השלישית ולמחות אבל השתא שבאת גם בשלישית **אמאי לא מחית: ל' יומי בשוקאי הוה טרידנא.** ולא שכנתי שם אלא בבית אחר שלי או הוצרכתי לעמוד עם חבורתי במקום אחר אשר אכלנו בשותפות ומתוך זה לא ידעתי שהיית מחזיק כדי שאוכל למחות והכי הלכתא דלא עלתה לו חזקה ומשמע מהכא דאין צריך **שיהיה המערער כל השלש** במקום שיכול למחות אלא דוקא בסוף **שלש ואפילו היה בתחלת שלש** במקום הראוי **למחות ולא מיחה** והלך במקום שלא היה יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלום דאימא לעתו היה לשוב אלא שלא נזדמן לו: **א"ל מפלוני כו'.** מדקאמר הכי ולא טען ואכלתי שני חזקה משמע דאכתי לא דר בה תלת שנין מיהו אפילו היה דר בה תלת שנין כיון דהוא ידע לקרקע זו של מערער היה ולא ידע איך בא ליד מי שמכרה לו ה"ל ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי ומיהו אם אית ליה סהדי דדר בה חד יומא המוכר אז זכה בה האי לוקח כיון שאכל שני חזקה משמע שאין למערער עלי חזקה ומש"ה צריך להודאתו וכיון שכן היכא דהאי לא ידע מעצמו שזה הקרקע של מערער אלא הכי קא"ל הא למזבנה לי אמר לי שלך היתה ומינך זבנה למשמע שזה אינו יודע אלא מפיו של מוכר ולאי בכה"ג אין מוציאין אותה מידו ואפי' לא דר בה שני חזקה שהרי המוכר היה נאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך **להפה שאסר הוא הפה שהתיר** וה"ה להאי דבא מכחו למהניא ליה ההיא טעמא וגדולה מזו כתב הרמב"ן ז"ל שאם דר בה המוכר חד יומא אע"פ שהלוקח לא החזיק בה **שלש שנים זכה בה מכח** המוכר שהיה זוכה מטעם מיגו דהכחשה דהוה"ל שלא היה שלו א"כ הוי **הפה שאסר הוא הפה שהתיר** ומהניא ללוקח אע"פ שהוא מודה כבר שידע מעצמו שהיתה שלו דלא שייך ביה מיגו דהכחשה והביא ראיה ממי שהפקיד לחברו כלי ומת הנפקד והכלי ביד יורשין והשתא האב היה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו ממנו במיגו דהכחשה דאי בעי אמר החזרתי היכא דלא ראה השתא אלם ברשותו ואנן ולאי טענינן ליורשיו מאי דמצי טעין אבוהון אע"ג שהכלי בידם לפנינו וליכא מיגו דהכחשה ומיהו מגדולי אחרונים מסופקין גם בדין זה של יורשי נפקד. כתב הרב ר' יונה ז"ל דהיכא שעמד המוכר הזה עם המערער על הקרקע זה בדין וזכה בו מטעם **הפה שאסר הוא הפה שהתיר** אף ע"פ שהקונה מודה למערער **שהוא יודע שהיתה שלו ואינו** יודע כלום בקנין מי שמכרו לו כלום אלא מפיו אפ"ה זכה בו כיון שזכה בו מוכרו בבית דין כדאמרן:

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל אנא מפלניא זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה אית לי סהדי דאתאי ואימליכי בך ואמרת לי זיל זבון א"ל משום דאמינא השני נוח לי והראשון קשה ממני כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה והוא חתום עליה בעד אדמון אומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכ"א איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן התם אלא בחיתום דקא עביד מעשה אבל דיבורא עביד איניש דמיקרי ואמר ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה * בגמ' ובראב"ש ליתא תיבות דזבנה מינך ונראה לענ"ד דכאן ט"ס הוא (ג"א) [וגם בד"ק הנך תיבות ליתא] דזבנה מינך ואכלתה שני חזקה א"ל פלוני גזלנא הוא א"ל והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהליה דאמינא איזבין דינאי אמר רבא עביד איניש דזבין דיניה: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מפלניא זבנתה ואכלתה שני חזקה א"ל והא נקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל מאי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קא אמינא אמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה והני מילי דאכלה שבע שנין דקדמת חזקה להאי שטרא דהך (דף לא.) אבל שית אין לך מחאה גדולה מזו זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר * צ"ל רבה כ"כ התוס' (דף לא.) בד"ה אמר רבה וכ"ה בגמ' ובראב"ש [כ"ה בד"ק] (ג"א) רבא מה לו לשקר אי בעי א"ל מנך זבינתה ואכלתיה שני חזקה א"ל אביי מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן והלכתא כותיה הדר אמר ליה אין דאבהתך היא וזבינתה מינך והאי דאמרי לך דאבהתי דסמכי לי עלה כדאבהתי טוען וחוזר וטוען או אינו טוען וחוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו חוזר וטוען ומודה עולא היכא דא"ל של אבותי ולא של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא דהוה קאי בבי דינא ולא טען ונפק לאבראי והדר אתא לבי דינא וטען דאינו טוען וחוזר וטוען מאי טעמא טענתיה אגמרוהו ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה מאבותיך דטוען וחוזר וטוען והיכא דאישתעי [מילי] אבראי ולא טען ואתא לבי דינא וטען דטוען וחוזר וטוען מאי טעמא עביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא אמר אמימר אנא מסבי נהרדעי אנא וסבירא

[דף ל:] **מאי בעית בהאי ארעא.** בכל הני דאמרינן מאי בעית הוא דאית ליה למערער עדים שהקרקע שלו או של אבותיו כדין כל מערער: **א"ל פלוני גזלן הוא.** ומיירי כגון שלא דר שם המוכר אפילו יום אחד ואז לא מהני ליה הבא מכח חזקתו אי נמי דר שם המוכר יום אחד ומיירי דאית לן סהדי שהוחזק בגזלן ונגזל אין לו חזקה והוא הדין לזה שבא מכחו: **ואימלכי.** נתיעצתי עמך וכי היכי דאמרת לי לך קנה למה לא הודעתני שגזולה היא ממך: **אמר השני נוח לי וכו'.** טוב היה לי יותר **לריב עמך** והייתי חפץ בקנייתך: **אפילו תימא כרבנן.** אתיא הך דהכא דהלכתא כרבנן והתם טעמא מאי אמרי רבנן דלא מצי טעין הראשון קשה דמ"מ אם איתא דהכי הוה שהיתה שלו לא היה לו לעשות מעשה כנגדו ולהעיד שהשדה הוא מאחר אבל הכא אינו אלא דבורא בעלמא דא"ל זיל קני וכן הלכתא: **ואכלתה שני חזקה.** ואית ליה סהדי שהמוכר דר בה חד יומא: **א"ל.** המערער איך אתה אומר שלא בא לידך בתורת גזילה והא אית לי סהדי שבקשת ממני למוכרה לך ואם היתה שלך איך אמרת לי למוכרה: **אזבון דיני.** אמרתי לפלות את עצמי ליתן לך איזה דבר שלא אצטרך לריב עמך והוא הדין אם היה איפכא שהמערער היה מפייסו שזה הקונה ימכרנה למאי טעין הקונה הזה כן איך אתה מערער לומר שהיא שלך והלא היית מפייס לי למכרו לך ומיהו היה צריך לטעון זה היכא שאין לו עדים שדר שם המוכר אפילו חד יומא דאז הוא דאין חזקתו חזקה ואם טען המערער אמינא אזבון דיני כדי שלא אצטרך לריב עמך היה נמי נאמן כדפוסק **רבא דהלכתא כוותיה לעביד אינש** וכו': **הא ארבע שנין.** נמצא מקחו קודם לחזקה שלך: **שני חזקה טובא קאמינא.** אלא שלא חששתי לפרש אלא שני חזקה סתם כי לא ידעתי שיש לך שטר ארבע שנין: **עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה.** ולא הוי חוזר וטוען. **נראה מכאן דאפילו הוה מייתי סהדא** לקיים מה שחזר וטען לא מהני ליה היכא דהוי חוזר וטוען [וכן פי' רשב"ס] וכתב הרשב"א ז"ל דאפילו לא אמר סתם שני חזקה אלא שפירש ואמר שלש שנים אמרינן עבידי אינשי דקרו לשני טובא שלש שנים כיון דתלת שנין הוו עיקר חזקה לא חשש להזכיר אלא מה שהיה עיקר לפי לעתו: **אבל שית כו'.** שהרי כשמכרה לאחר בסוף שהחזיק זה ב' שנים הרי כאילו הודיע שאין הקרקע של מחזיק זה שאין לך מחאה גדולה מזו ואע"ג שהחזיק זה שלשה שנין בתראי ולא מיחה בו בהן ואמרינן לקמן [דף לט:] צריך שימחה בסוף כל שלש היינו דוקא כשהמוכר עצמו הוא המערער ולפיכך יכול זה לטעון סבור הייתי שחזרת ממחאתך מפני שאתה בעצמך ידעת שמכרת לי ומשום הכי לא נזהרתי בשטרי אבל הכא יטעון המערער שאינו חושש **למחות לאזהורי בשטרי** כיון שזה קנאה קודם שהחזיק זה שני חזקה [מפורש בפי' רשב"ס יותר בריוח] ומשום הכי בעינן שאכלה שבע שקדם חזקתו לשטר קנייתו של זה ורבינו חננאל והר"ש ז"ל כתבו **שצריך להביא ראיה על חזקת** שבע שנים והסכים הרשב"א ז"ל לדעתם משום דליכא למימר שיהא נאמן לומר החזקתי שבע **מגו דבעי אמר מינך זבינתיה** לאחר שלקחת אותה והחזקת בה שני חזקה שהרי כשאומר לו זה מאי בעית בהאי ארעא לא היה יודע המחזיק הזה שהוא לקחה כדי **שיטעון לו מינך זבנתיה** ואלו היה אומר כן היה נפסל עם ראובן שמכרה לו: [דף לא.] **זה אומר של אבותי כו' מה לו לשקר.** דהא לאו מגו במקום עדים ממש הוא שהרי אע"פ שמעידין שהוא של אבותיו אינם מעידים שלא מכרו אותה לעולם ואפשר שאבותיו של זה קנו אותה מהן ואביי אמר דהוי במקום עדים ממש דולאי האי כלטעין ואמר של אבותי מעולם קאמר דאם לא כן מאי קא מערער א"כ כשהשיב לו של אבותי מסתמא כטענתיה טעין וכיון שבאו עדים ואמרו של אבותיו של זה היה קא מכחשי ליה וא"כ איך נאמן לומר במגו ה"ל מגו במקום עדים ממש ולא אמרינן ואף אנן לא מצינו למטען שמא אבותיו לקחוה מאבותיו של זה כיון דסהדי לא מסהדי שלא מכרו לעולם דכיון דאיהו טעין של אבותי כלומר לעולם כלפי' הא מודי דלא קנו **והולאת בעל דין כמאה עדים דמו** כן בירר הרנב"ר ז"ל בחלושיו והלכתא כאביי כדאמרינן הכא:

לן דטוען וחוזר וטוען והילכתא טוען וחוזר וטוען והוא דיהיב אמתלא לטענתיה קמא כדאמרינן לעיל זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא ואכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר ר"נ אוקי אכילתא בהדי אכילתא ואוקי ארעא בהדי אבהתא א"ל רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה נהי דאיתכחוש באבילתא (דף לא:) באבהתא מי איתכחוש הדר אייתי סהדי דאבהתיה היא א"ר נחמן אנן אחתיניה אנן אסקיניה ולזילותא דבי דינא לא חיישינן והלכתא כרב נחמן בין באחותיה בין באסוקיה ושבקינן להו וכל דאלים גבר: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבינתה והא שטרא (דף לב:) א"ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה לרבה אין זייפא הוא אלא מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקוט האי בידאי כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא אמר ליה רב יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי חספא בעלמא הוא: ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא א"ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא אלא שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקוט האי שטרא בידי כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא א"ל רב יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי חספא בעלמא הוא אמר רב [אידי] בר אבין הלכתא כותיה דרבה בארעא והילכתא כותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כותיה דרבה בארעא היכא דקיימא תיקום והלכתא כותיה דרב יוסף

הדר אמר וכו'. דכיון דחזא דפסקי ליה כאביי: **עולא אמר חוזר וטוען.** שהרי אינו סותר דבריו אלא מתקן אותם וקי"ל כוותיה דהא אמימר דהוא מנהרדעא מודה ליה אבל כשאמר ולא של אבותיך לא הוי מתקן אלא סותר ולכולי עלמא אינו חוזר וטוען מיהו לקלק הרב בן מג"ש דהיינו דוקא כי הכא שבאו עדים ז"ל בינתים כדאמר הדר אמר וכו' דאז ודאי לא מצי לאפוכי טענתיה אפילו מפטור לפטור אבל היכא דלא אתו עדים בינתים מצי לאפוכי טענתיה מפטור לפטור כגון זאת וכגון שאמר מתחלה לא לויתי ואח"כ טוען לויתי ופרעתי נאמן אע"פ שמכחיש דבריו הראשונים וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ"ז מהלכות טוען ונטען. והיכא דהוה בי דינא ולא טען. תיקון דבריו דאמרן אלא אחר שיצא מבית דין חזר וטען אינו טוען וכו': **מילי אבראי ולא טען.** מה שהיה טוען עתה בבית דין דהשתא טוען הפך מה שהיה אומר אבראי לחוזר וטוען: **והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה.** כלומר אותן שנים שטען חבירו: **האי עדות מוכחשת היא.** כלומר כיון דהני שתי כיתות מכחישות זו את זו אחת מהן פסולה לכל עדות שבתורה ואחרי שאין לברר איזו הפסולה תבטל עדותן לגמרי:

נהי דאיתכחש וכו'. דוקא במאי דאיתכחש איתכחש ובמאי דלא איתכחש לא איתכחש וכל שכן דמכאן ולהבא לא פסינן ליה כיון דבאותה עדות עצמה דאיתכחש לא פסלינן לה כדאיתמר שתי כתי עדים המכחישות זו את זו אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה דכיון דלא ידעינן הי מינייהו מפסלא נוקי כל חדא מינייהו בחזקתה שהיא כשרה **אבל על אחד מכת זו ועל אחד מכת זו אין מצטרפין לעדות** דחד מינייהו ודאי פסול וא"ת [תוס' ד"ה וזו] ואמאי לא להימנינהו לבתראי מגו דאי בעי פסלי נקמאי בגזנותא אי נמי דמזמי להו כלומר דאמרי להו והלא **עמנו הייתם במקום פלוני** שאתם מעידים שבאותו יום ובאותו זמן ידעתם בו **הייתם עמנו במקום פלוני** ואי אפשר שתדעו זה דהזמה היא בגוף העדים עצמם והכחשה היא בעדות ולא בגוף העדים י"ל דעדים לא מהימני במגו טפי ממאי דמהימני מחמת עצמם דבעדים לא שייך מגו דלא שייך מגו אלא במי שאינו נאמן בדבריו ועוד דליכא מגו דשמא לא ישוו שניהם באותה טענה אף על פי שהושוו עכשיו והא דאמרינן **בפרק האשה שנתארמלה** (דף יח:) דבשאין כתב ידם יוצא ממקום אחר נאמנים לומר אנוסים היינו מגו דאי בעו אמרי אין זה כתב ידם התם שאני דאפילו אי חד מינייהו אמר הכי מיפסל שטרא הלכך בידא דכל חד מינייהו הוא למיפסליה וכן כתב רבינו יצחק הזקן ז"ל: [דף לא:] **הדר אייתי סהדי. אותו שהפסילו רב נחמן** ואשתכח השתא דלשניהם הוו עדי אבות ועדי חזקה: **אנן אחתיניה.** הפסלנוהו ונתנו זכות לחבירו: **אנן אסקינן ליה.** בזכותו [כשהיה] קודם שנפסק הדבר ושניהם שוין ולא חיישינן אם **ילגלגו הבריות על ב"ד שסותרים** דבריהם וכתב רבינו האלפסי ז"ל דהלכתא כרב [נחמן] בין באחותיה בין באסוקיה ושבקינן להו וכל דאלים גבר וכן פר"ש ז"ל וכל דאלים גבר נראה דסבירא להו ז"ל דאפשר דמיקם עלה דמילתא ודאי מי שהדין עמו יחקור אחריהם להוכיח שקרם וקרוב הוא שנדע הדבר בבירור ע"י זה ורבינו חננאל ז"ל פי' יותר ברווח דאפילו לא מצינן למיקם עלה דמילתא דאז לא נימא כל דאלים גבר אלא יחלוקו כדלקמן [דף לה. אליבא דרב] אפ"ה הכא מיירי כגון שמתחלה היתה ביד ראובן והביא שמעון עדים שהיא של אבותיו וסלקנו ממנו ראובן והורדנו בה שמעון ועכשיו שמצא ראובן עדים מסלקינן לשמעון ומחזירין אותה לראובן וכן מוכח בירושלמי [בפירקין הלכה ד ע"ש] דהאי עובדא הכי הוה ומכל מקום לענין הלכה נראה למפסק דכל דאלים גבר כלומר מי מהם שיגבר תחלה ותפס לא יוכל חברו להוציא שוב מידו אפילו יגבר אח"כ אלא בראיה וכפי' הר"ש ז"ל לקמן במקומו:

[דף לב:] **שטרא זייפא הוא.** כלומר שהיה אמנה שכתב לו שטר מכירה זו אם מפני שצריך מעות ובוטח בו ומאמינו שאם לא יצטרך יחזיר לו השטר וכתב הריא"ף ז"ל פרשי רבנן דהאי שטר זייפא לא צורי צייריה **דבכה"ג אפילו רבה** מודה דלא אמרינן מגו ואפשר כלפי' הר"ש דצייריה יפה על שהם סבורים שהיא חתימת ידם אמרינן שפיר מגו אי בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא שהרי קיימו א"כ ניהמניה במאי דאמר שטר היה לי ואירכס וחשיב ליה רבה כהוחזק באותו קרקע אע"ג דלא דר בי' שני חזקה כיון דאית ליה שטר שראוי להאמינו ומגו לאוקומי ממונא הוא ורב יוסף סבר כיון שהודה ששטר זייפא הוא נתבטלה זכותו וחזקה שלו בממון זה הילכך הוי מגו לאפוקי ממונא ולא אמרינן [כך פי' התוס'] וכ' הר"ש ז"ל דהאי מגו לא דמי למגו דעלמא דהתם שתי הטענות אפשר שיהיו אמת אבל כאן דומה למגו במקום עדים כיון שהבעל דין מודה ונראה לפי' הר"ש ז"ל אפילו לאוקומי ממונא לא חשיב האי מגו דאע"ג דאמרינן מגו כי האי דלקמן [דף לו.] מגו דאי בעי אמר מינך זבינתה דמדאמר מפלוני משמע ולא מינך מ"מ האי דמי טפי למגו במקום עדים כיון שהודה ממש בפניו אבל הרב ר' יוסף הלוי ז"ל כתב דמגו חשוב הוא ככל מגו דעלמא אלא דלאפוקי ממונא לא אמרינן מגו ופסק תלמודא דכיון דארעא קיימא ברשותיה דהאי אוקמי ממונא ברשותיה חשבינן ליה ונאמן משום האי מגו והוה ליה אידך כמוציא מחבירו דספיקא לן הילכתא כמאן הלכך פסקינן הכא כרבה ובזוזי כרב יוסף:

בזוזי היכי דקיימי לוקמי וקא מפרשי רבנן דהאי שטרא דזייפא לאו דציורי ציירי אלא כגון שטר אמנה הוא דאי בעי למימר שטרא מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומי בבי דינא ומש"ה מוקמינן לארעא בידיה אבל שטרא דזייפיה בציורא אפילו רבה מודה דחספא בעלמא הוא ולא אמרינן ביה מה לי לשקר: ההוא ערבא דא"ל ללוה הב לי מאה זוזי דפרעתינהו ניהליה למלוה והא שטרא א"ל ולאו פרעתיך א"ל לאו הדרת אוזפתינהו מינאי שלח רב אידי בר אבין לקמיה דאביי כי האי גוונא מאי אמר אביי מאי תיבעי ליה הא איהו דאמר הלכתא כותיה דרבה בארעא והלכתא כותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דאמר ליה אהדריתינהו ניהלי והדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדריתינהו ניהלך מחמת דשופי וסומקי אכתי איתיה לשעבודא דשטרא * בד"ק רבה בר שרשו ובד"ס רבה בר שרשום רבא בר שרשום נפק עליה קלא דקא אכיל ארעא דיתמי אתא לקמיה דאביי אמר ליה אימא לי איזי גופיה דעובדא היכי הוה אמר ליה האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי וה"ל (דף לג.) זוזי אחריני גביה ואמינא אי מהדרנא להו ארעא ליתמי ואמינא להו הבו לי זוזאי אמור רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אלא איכול ארעא שיעור זוזאי וכבשינא לשטרא דמשכנתא דמיגו דבעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנינא כי אמינא דאית לי זוזאי מהימנא אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפק עלה קלא דארעא דיתמי היא אלא זיל אהדרה לארעא ליתמי וכי גדלי יתמי תא אישתעי דינא בהדייהו: קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה אנא וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי אזל רב אידי בר אבין אייתי סהדי דאיהו קרוב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריביה טפי אוקמה רב חסדא בידיה א"ל ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאן קא סמיך מר אהאי הא איהו אמר אנא מקרבנא טפי: אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא (דף לג:) דכיון דאודי

ערבא. ערב קבלן כגון שאמר לו תן ואני קבלן א"נ שהתנה המלוה ואמר בשעת הלואה ממי שארצה אפרע תחלה ומש"ה נפרע ממנו: **והא שטרא.** ומיירי כגון שכתב לו המלוה התקבלתי [ממך ונתן לו זכותו הא לאו הכי אע"פ שהשטר החוב יוצא מתחת יד הערב אינו נוגה בו כיון שהלוה] לא היה משועבד באותו שטר לערב אלא למלוה לאו ראיה היא כלל לומר הא שטרך לשמא פקדון הוא אצלו: **כה"ג מאי.** הוי כאילו לא נפרע כיון שלא היו לו שני שטרות אלא זה בלבד ואע"פ שפרעו הא הדר אוזפינהו **או דילמא מ"מ כיון שפרעו כבר נמחל שעבודו** ולא אמרינן ביה להימניה במגו כדלעיל: **אמר אביי.** לאביי פשיטא ליה דכי היכי דלעיל לא אמרינן מגו הוא הדין הכא וכיון דהלוה לא הודה לו דהדר אוזפיה אמרינן **זוזי היכא דקיימי לוקמי: אבל אהדרתינהו ניהלך. אותם מעות עצמן מחמת שהיה נשוף נורתם** או שהאלים נחושתם הוי כאילו לא נתנו כלל: **במשכנתא.** היא משכנתא דסורי דכתבי במישלם שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף: **והוו לי זוזי אחריני גביה.** ומיירי כגון שהיה לו שטר מאותן זוזי דאם לא כן היכי קא"ל אביי תא אישתעי דינא בהדייהו באיזו ראיה ידון עמהם הא אפילו הלוה לו בעדים טענינן להו ליתומים שאביהם פרע ואין לומר דתוך זמן הוה דא"כ היכי קאמר רבא בר שרשום דלא יפרע אלא בשבועה הא בג' אלו דהיינו [לעיל דף ה:] תוך זמן או [דף קעל:] בחייב מודה או לשמתיה ומת בשמתיה נפרע בלא שבועה: [דף לג.] **לא יפרע אלא בשבועה.** אע"ג דהשתא קטנים הוו ואפילו בשבועה (ערכין דף כב.) **אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן** מ"מ על המתנת המעות על שיגדילו לא היה חושש אלא על השבועה: **אוכלה שיעור זוזאי.** לוקח באכלה ג' שנים בחיי אביהם דהשתא הוא נאמן במגו **בלא שבועה לאין** היתומים יכולים להשביעו היסת שהרי אין להם טענת ברי שלא לקחה מאביהם אבל אם לא החזיק בחייו לא לקי"ל (ב"מ דף לט.) אין מחזיקין בנכסי קטן: **אמר** המחבר אוכלה שיעור זוזאי לוקח בשכבר אכל הוא למפטר וכדרך שאמרנו אבל מקמי שאכל לא מפטר משבועה אפי' במגו ואע"פ שהוא משיב אבידה וכן הסכימו הגאונים ז"ל במלוה על המשכון אע"פ ששוה מנה ולא היו שם עדים ותובע עליו חמשים אפ"ה נשבע כיון שבא ליטול: **דמגו דאי בעינא אמינא וכו'.** משמע מהכא שגם לאחר דהוה אכל פירי ואע"פ שהיה שטר בידו כלפירשתי היה צריך לטעון מגו לפוטרו משבועה ונפקא לן מינה לענין הא דאמרינן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע וכו' דאף אם נטל בלא שבועה מחייבינן אותו לישבע מיהו אם **לא בעי לאשתבועי** לא נחתינן לנכסיה אלא דהוו משמתינן ליה עד דמשתבע כדין מי שהוא **חייב לישבע שבועת היסת** וכ"כ רבינו אלפס ז"ל בהל' שבועות: **לקוחה היא בידי.** מפני שהחזיק בה כבר כלפירשנו ופטור משבועה [עיין בתוס'] כדאי' בתשובה לגאון שדרו ממתיבתא לכך נקראת חזקה שהיא כשמה ולא מיחייב שבועה וכן כתב הרא"ש ז"ל אע"פ שהרי"ף והגאונים ז"ל כתבו דנהי **דאין נשבעין על הקרקעות** היינו שבועה דאורייתא אבל דרבנן בעינן הא כתבינן ליתמי לא מצו למטען ברי: **א"ל לקוחה היא בידי לא מצית אמרת.** כדי שתפטר משבועה אף אם אכלתה דכיון דנפק קלא דארעא דיתמי היא אין לך מחאה גדולה מזו והיה לך ליזהר בשטרך לטעמא דמחאה כי היכי דלישמע לוקח וישמור שטרו הכא שמעת. כן דעת רבינו האי גאון ור"ח ז"ל: **תא אישתעי דינא בהדייהו.** על שטר חובך ותשבע ותטול: **אנא קריביה.** וראוי ליורשו: **אתא** ההוא גברא אמר שהוא נמי ראוי ליורשו והחזיק בו קודם ואכל הפירות דהא ספק הוה וכל דאלים גבר: **לסוף אייתי סהדי.** רב אידי שהוא קרוב ראוי ליורשו ואין יודעין שהאחר ראוי כמוהו השתא הוי הוא ודאי וההוא גברא מספקא הוא בעצמו אם ראוי ליורשו כרב אידי לפיכך אוקמי רב חסדא בידיה אבל לא ס"ל שיצטרך לחזור מה שכבר אכל דכיון **דליכא סהדי לאכל** נאמן הוא לומר קרוב אני במגו דאי בעי אמר לא אכלי וכיון שכבר קדם לאכול אין מוציאין ממנו דשמא קרוב הוא כרב אידי וחלקו אכל: **אביי ורבא לא ס"ל הא דרב חסדא.** כיון דרב אידי ודאי והאי גברא טוען שהוא ספק אין ספק מוציא מידי ודאי אף על פי שקדם ואכל מוציאין מידו דלא מהימן במגו של ספק להוציא ממון מן הודאי כך היא גרסת הרמב"ן ז"ל ופי' דאילו ה"ל **לרב אידי סהדי להוא קרוב טפי** אפילו רב חסדא הוה מודה דמגו במקום עדים לא אמרינן כיון דאודי [דהוא ספק] בכה"ג ה"ה שיש להורות השתא. ואי האי גברא גופיה הוה טוען [ודאי] שהוא קרוב טפי

אודי והלכתא כותייהו: זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר רב חסדא מה לו לשקר אי בעי א"ל מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא ס"ל הא דרב חסדא מה לו לשקר כמקום עדים לא אמרינן הילכך הדרא ארעא להאי דאייתי סהדי דאבהתיה היא והדר פירי וה"ה דאי לא אייתי סהדי דאכלה כלל דהדרא ארעא והדרי פירי דכיון דאתו סהדי דאבהתיה דהאי היא והאי לא קא"ל מינך זבינתה אלא קאמר דמחמת דאבהתיה דיליה אכלתה ממילא שמעינן דלאו פירי דידיה אכל אלא דחבריה אכל הילכך מהדר לה לארעא ולפירי ולא אמרינן הואיל וליכא סהדי דאכל אמרינן מה לו לשקר אי בעי אמר לא אכלי אלא כיון דאתו סהדי דאבהתיה היא והוא קאמר אכלי מיחייב לאהדורי פירי ולא אמרי' מה לו לשקר במקום עדים: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני א"ר נחמן הדרא ארעא והדרי פירי א"ר זביד ואם טען נאמר לפירות ירדתי נאמן מי לא אמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבניה ניהלי מהימן מ"ט לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה ה"נ לא חציף איניש דאכיל פירי דלא דיליה אי הכי אפילו ארעא נמי ארעא אמרינן ליה אחוי שטריך פירי נמי אמרינן ליה אחוי שטריך שטרא לפירי לא עבדי אינשי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סבור רבנן קמיה דאביי למימר היינו סברא דר' אמי דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דר' אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אזל אייתי חד סהדא דמחטף חטפה מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי אמר ר' אמי (דף לד.) היכי לידיינו דייני להאי דינא לישלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא לישתבע דלא חטף הא קא מודה דאין חטפי ודידי חטפי א"ל רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם אמר ליה מי דמי **יום רנה**
התם חד סהדא לאורועי קא אתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה הכא חד סהדא לסיועיה קא אתי אי איכא חד סהדא אחרינא גביה מוקמינן לה בידיה אלא אי דמי ודאי הא דר' אבא לחד סהדא ולתרתי שנין ולפירי כגון ראובן דא"ל לשמעון האי ארעא גזלתה מינאי ואכלתה תרתי שנין א"ל שמעון מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אזל אייתי חד סהדא דאכל תרתי שנין אילו אתו תרי סהדי דאכל תרתי שנין הוה מחויב לאהדורי ארעא ופירי כדר"נ דאמר הדרא ארעא והדרי פירי והשתא דלא אתי אלא חד סהדא אמרינן היכי נעביד נימא ליה אהדר פירי נמי ליכא תרי סהדי דאכל ב' שנין ליפטריה איכא חד סהדא דאכל לישתבע דכל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד א' מחייב אותו שבועה כי אמרי' נמי א' לשבועה ה"מ היכא דקא כפר במאי דקא מסהיד סהדא אבל האי קאמר אין אכלי ודידי אכלי הא ודאי דמי לדרבי אבא דאמר ה"ל מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם והיכא דליכא * וכ"ה הב"ח [אפילו] חד סהדא דאכל והוא

אמאי הוו פליגי אביי ורבא יהא נאמן במאי לטעין שהוא קרוב טפי מגו לאי בעי אמר לא אכלי להנך סהדי לא מכחשי ליה אלא שאומרים **לרב אילי קרוב:** [דף לג:] **האי אייתי סהדי דאבהתיה.** כלומר מעולם לא מכרוהו ולפיכך אמרו אביי ורבא להוי מגו במקום עדים שאם היינו מאמינים מה שטוען שהוא של אבותיו משום מגו א"כ חשבינן להאי מגו טפי מעלות העדים לאמרו שלא היה של אבותיו אלא מאבותיו של זה מלאמרו שלא מכרוהו מעולם ומגו במקום עדים לא אמרינן והלכתא כאביי ורבא הילכך הדרא ארעא והדרי פירי בין דאיכא עדים דאכל בין ליכא אלא שהודה איהו: **ההוא [כו'] דאכלה תרתין שנין.** כלומר לא מצא עדים אלא לשתי שנים: **הדראארעא.** דהא ידעינן דשל זה היתה וכן הודה הוא גופיה: **והדרי פירי.** שאכל בשתי שנים אלו דהא איכא סהדי ולית ליה עדי חזקה אבל משנה השלישית שאין עדים לו ואפילו בכל השנים אם אין עדים שאכל פטור [הכי איתא בפי' רשב"ם **וחייב שבועת היסת על הפירות לזבניניהו מיניה למיגו כו'**] בשבועת היסת מיגו לאי בעי אמר לא אכלי אלא פורתא שהיה נאמן דלא מיגרע חזקתו שהרי אפשר שבשלש שנים אלו לא הוציא אלא מעט **כי אמר אכלי ודידי אכלי** נאמן לגבי פירי אע"ג דלגבי ארעא לא מהימן אבל ליכא למימר דהשתא [נמי אמאי] למסהדי דאכל להימניה דדידיה אבל לגבי פירי מגו דאיבעי אמר לפירות ירדתי שהיה נאמן משום דהוי מגו דגרוע טענה ולא אמרינן דטפי ניחא ליה למימר מינך זבינתה שרוצה לזכות גם בקרקע מלטעון לפירות ירדתי שלא יזכה בקרקע: **אי טעין ואמר לפירות ירדתי**

וכו'. כלומר מתחלה אי **לא טעין מינך זבינתה אלא לפירות ירדתי** **כלין אריס או שמכרת אותם לי** לזמן ידוע נאמן בשבועת היסת ולוקח בפירות שאכל כבר אבל לאכול **מכאן ולהבא לא לא"כ כל אלס ירד לתוך שדה חבירו ואומר לפירות ירדתי** דהשתא ליכא למימר לא חציף איניש כדאמרינן בסמוך (דהיינו לוקח משום שאינו נאמן לומר כן) דכיון שיכול להוציאו בעל השדה ועכ"ז ירד אמרי' לא חציף דולאי היה ירא מלירד אם לא היה אמת כדבריו אבל אם היה נאמן לאכול **מכאן ולהבא בטענה זו לא** ישוב מפני כל: **תובילא.** של לתת בו **התמרים או חבל לעלות: לגדור.** גבי תמרים שייך לשון גדירה כמו מסיקה בזיתים בצירה בענבים: **ואיגדריה לדיקלא וכו'.** אע"ג דהכא אפשר למשום דכיון לאמר כן קודם שיגלור שוא לנאמן לאל"כ כדבריו היה ירא שלא ימנענו בעליו אבל הכא שכבר אכל מ"ט יהא נאמן אפ"ה איכא למימר דכיון למשיך כל כך זמן אכילתו כמ"ל מתחלה למי שהרי היה אוכל תמיד לעין כל: **ארעא נמי.** פירוש כשבא בטענת קרקע שאומר לקוחה היא בידי יהא נאמן לגבי פירי מהאי טעמא דלא חציף וכו' אבל לא מקשה שיהא נאמן בגוף הקרקע דהא דמי למכאן ולהבא ואף לגבי פירי לא מהימן אלא במה שכבר אכל: **אחוי שטרך.** לאו לוקח דהא טעין דאכלה ג' שנים ולא מזהר אלא או עדים שהחזקת או שטרך דהוה לך לאזדהורי כיון שאין לך עדי חזקה: **ההוא דא"ל לחבריה וכו'.** ארעא ודאי הדרא למריה **כיון דלית לה** שני עדים אבל פירי מאי דלא ידעינן שאכל אלא בהודאת פיו אלא שיש בו נמי על אחד: **נסכא.** חתיכת כסף בלא צורה:

אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה והאי א"ל מיגזל גזלתה ארעא מינאי ואכלתה תרתין שנין משתבע ליה מרי ארעא דלא זביני לך מידי ומהדר ליה ארעא ולא מחויב לאהדורי ליה פירי דכיון דליכא סהדי דאכלה תרתי שנין אלא איהו קאמר אין אכלי ודידי אכלי ותלת שני חזקה אכלי משתבע שבועת היסת דליכא גביה לחבריה מידי מהני פירי דאכל ומהדר ליה לארעא ומיפטר והוא הדין היכא דאסהיד חד סהדא דאכלה תלת שנין דחד סהדא רבא כמאן דליתיה דמי דלסיועיה קא אתי (דף לד:) ההוא ארבא דהוה קא מנצו עלה בי תרי חד אמר דידי היא וחד אמר דידי היא אתא חד מינייהו לבי דינא אמר תפשוה עד דאזילנא ומייתינא סהדי דדידי היא תפשינן או לא תפשינן * צ"ל רב הונא אמר תפסינן וכו' כ"ה בגמ' ובראש (ג"א [וכ"ה הב"ח כאן] רב אמר תפשינן רב יהודה אמר לא תפשינן אזל לא אשכח סהדי אמר להו אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב * נ"א רב הונא יהודה אמר לא מפקינן * נ"א רב יהודה רב פפא אמר מפקינן והלכתא לא תפשינן ואי תפשינן לא מפקינן: זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי א"ר נחמן כל דאלים גבר ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד (דף לה.) דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא ומ"ש מהא דתנן המחליף פרה בחמור וכן המוכר את שפחתו וילדה (* כ"ז שפת יתר ונמחק. ד"ת זה אומר ברשותי ילדה וזה אומר ברשותי ילדה ישבע המוכר שברשותו ילדה זה אומר ברשותי ילדה וזה שותק זכה זה וכן המוכר שפחתו וילדה) זה אומר עד שלא מכרתי [ילדה] וזה אומר משלקחתי יחלוקו התם להאי (דף לה:) אית ליה דררא דממונא ולהאי אית ליה דררא דממונא הכא אי דמר לא דמר ואי דמר

יום רנה

[דף לג.] **ליכא תרי סהדי.** ועל א' אינו מחייבו אלא שבועה להכחישו ואין לנו בו אלא **שישבע להכחיש העד** או שישלם ומשום הכי אינו נאמן לישבע דלדידיה חטף כי היכי דלא מצי למימר הכי אי איכא שני עדים דולאי היו מחייבין אותו ממון לפי שהתורה האמינה לעד א' להאי כשנים לענין ממון: **ה"ל גזלן.** כלומר כגזלן כיון שמודה לדברי העד שחטפו ואינו נאמן לומר לידי חטפי לפי שנעמיד **ממון בחזקת מי שהיה מוחזק בו: הוי** מחוייב שבועה שאינו יכול לישבע שהרי מודה שחטף וליכא למימר ניהמניה במגו דאי בעי אמר החזרתי והיה נאמן בשבועה **כי אמר נמי לידי חטפי** יהא נאמן בשבועה די"ל דמיירי כשהנסכא יוצאה עכשיו מתחת ידו לפנינו דליכא מגו וכן השיב הרמ"ה ז"ל לרמב"ן ז"ל דאפילו גזלן נאמן לומר החזרתי והוכיחו מסוגיא דפרק האשה שנתארמלה [ריש דף יח.] דמקשה וליתני ומודה ר' יהושע וכו' ואילו גזלן לא היה נאמן הוה מצי לאוקמי וליתני באומר לחבירו מנה גזלתי והחזרתי לך שהיה נאמן **שהפה שאסר הוא הפה שהתיר** והוי אתי שפיר טפי דליתני הכי ואם יש עדים שגזל והוא אומר החזרתי אינו נאמן אלא ודאי משמע שהיה נאמן והכא כדתירצנו: **ומחויב שבועה שאינו יכול לישבע משלם.** וכתב הרנב"ר ז"ל דכי קאמרינן דמשלם בלא שבועה שכנגדו קאמר דלוקא גבי חשוד הוא דאמר (שבועות דף מז:) שישבע כנגדו שאינו חשוד [דאי לא תימא הכי לא שבקת חיי לחשוד אבל הכא לא] ויש לו ראיה בפרק שבועת העדות: **מוקמינן ליה בידיה.** הלכך אע"פ דהדרא ארעא לידעינן שהיא למערער וזה המחזיק אין לו עדים לא הדרי פירי דלא ידעינן אלא מפיו **שאסר והוא הפה שהתיר** דהעד כמאן דליתא דמי כיון דלסיועי קאתי: **לחד סהדא ולתרתין שנין .** השתא לאורועי ליה אתי העד שהעיד שלא החזיק שני חזקה **ולמי ממש נסכא דר' אבא דליכא תרי סהדי** לחיובי לשלם הפירות: **למפטרי אי אפשר דאיכא חד סהדא.** דאכל ולא [יכול] **לישבע שלא אכל להכחיש העד** שהרי מודה שאכל אלא הוי מחויב שבועה שאינו יכול לישבע וישלם וכתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו דאי **ליכא אפילו חד סהדא דאכל והוא אמר** מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה והאי **א"ל מגזל גזלתיה מינאי ואכילתה** תרתין שני משתבע ליה מרי ארעא דלא זבינת לך מידי ומהדר ולא מחייב לאהדורי **ליה פירי דכיון דליכא סהדי דאכלה** תרתי שנין אלא איהו קאמר אכלי משתבע שבועת היסת דליכא גביה לחבריה מידי מהני פירי דאכל ומהדר ליה ארעא ומפטר עכ"ל: **ארבא.** ספינה ולא היה שום אחד מהם מוחזק בה: **תפשוה.** כלי שלא ימכרנה אבל לשמא יחזיק בה אחד מהן ליכא למיחש דכיון **לערער עלה הלה אנן סהדי דבתורת** גזלה אתא לידיה: **ומייתי** סהדא כתב רבינו יונתן לזמן העכבה על חדש ימים: **תפשינן.** על זמן זה ואי לא מייתי סהדי מהדרינן ליה לדינא וכל דאלים גבר דהא לא **יפסיד בעל הספינה** מידי בהכי: **או לא תפשינן.** משום דאי תפסינן לא מפקינן דכיון **שבא ממון ישראל ביד ב"ל** אין רשאין **להפקירו אלא יעכבוהו על שידעו ברור למי הוא ונמצא שמפסיד בעל הספינה** לשמא תתגבר ידו ויקח שלו: [דף לד:] **אזל לא אשכח .** אירע שתפסו וזה לא אשכח סהדי. והלכתא לא תפסינן ואי תפסינן לא מפקינן. בין שתפסו ברשות כגון שאמרו להם שניהם לתופסה בין תפסוה שלא כדין **לא מפקינן שכיון** שבא ליד ב"ל אין ראוי שיוציאנה מרשותם עד שיתברר הדבר וכן דעת הרמב"ם ז"ל שבין שתפסו ברשות בין שלא ברשות איירי הואיל שכתבה סתם בפרק י' מהלכות טוען ונטען וכן דעת הרנב"ר ז"ל בחלוקיו: **כל דאלים גבר.** כל מי שתגבר ידו בפעם הראשונה הוא שלו עד שיוציאנה חבירו בראיה אבל כל זמן שלא ימצא ראיה אף אם תתגבר ידו לא שבקינן ליה ומיירי הכא בין בקרקע בין במטלטלין המונחים ע"ג קרקע שאין שום אחד מוחזק בה אבל בדבר ששניהם אוקין בו הוו להו שניהם מוחזקים ויחלוקו: **משני שטרות.** מכר או מתנה שאפילו נתברר **שכתב לשמעון בבקר וללוי** בערב לא זכה המוקדם כיון שביום אחד נכתבו ואין כותבין בו שעות ולא ידעי' שכתב ומסר תחלה לאחד קודם שיכתוב וימסור לאחר אמרינן יחלוקו לרב או שודא לשמואל פי' שודא שלכל מי שהדיינים רוצים נותנים אותו וכן מפרש בירושלמי והדיינין מחליטים אותו לכל מי שירצו ואמר שם [בכתובות פרק י הלכה ל] שחלא לדייני כלומר צריך ליתן שוחד לדיינים כיון שיכולים לעשות כל מה שירצו ואם אוהבים זה יותר מזה מפני שהוא עמיתו בתורה ובמצות יתנו לו כדאמרינן בפרק שבועת העדות (דף ל.) עולא חבירנו עמית בתורה ובמצות הוא נפקא מיניה לשודא דדייני: **התם ליכא למיקם וכו'.** דכיון שהם יודעים מי הם העדים ולא יכלו לעמוד על נכון הדבר מפני ששכחו הענין או שמתו העדים תו ליכא למיקם: [דף לה.] **הכא איכא למיקם.** שמא יבאו העדים שראו שאבותיו של זה היו מחזיקין בו ואיך נפסוק הדין עתה ותתבטל אחר כך הלכך אמרינן כל דאלים גבר עד שיתברר הדבר: **המחליף פרה בחמור.** למשמשך **בעל הפרה את החמור נקנית הפרה לבעל החמור בכל מקום**

לא דמר: חזקתן ג' שנים מיום ליום: אמר * בגמ' איתא א"ר אבא (ג"א) רבה ואי דלי ליה צנא דפירי לאלתר הוי חזקה אמר * בגמ' איתא אמר רב זביד ואם טען ואמר כו' ובד"ק ובק"ד רבה רבא ואם טען ואמר לפירות הורדתיו נאמן וה"מ בתוך שלש אבל לאחר שלש לא דאיבעי ליה למחויי וכד לא מחי איהו אפסיד אנפשיה א"ר יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל (דף לו.) קמאי דידי זבנה עובד כוכבים מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבנתיה מינך א"ר יהודה אמר רב האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבנה נהילי מהימן לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה אמר רב יהודה אמר רב האי מאן דאחזיק בגודא דארודי ולברא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר מאי דזרע ארודי אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה זו היא גירסת רש"י אבל תוס' בשם ר"ח גורס הוי חזקה אינה חזקה תניא נמי הכי אכלה ערלה שביעית וכלאים * נ"א הרי זו אינה חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה אמר רבא ואי קאי שחת

שהיא בקנין חליפין לפיכך לא ראינו כשילדה דאילו קנאה במשיכה היינו רואין ברשות מי ילדה וכן **המוכר שפחתו נקט מכירה גבי שפחה משום לעבד נקנה בכסף בלא משיכה ומשנתן מעות נקנית לו השפחה בכל מקום שהיא הלכך אין ידוע ברשות מי ילדה** והא התם מסתמא איכא למיקם עלה למילתא כי שמא יש עדים שיודעים באיזו שעה ילדה וע"י כן יתברר הדבר ברשות מי ילדה אלא שעכשיו עדיין לא ידענו מי היה שם ואפ"ה לא אמרינן כל דאלים גבר ולא דמיא לשני שטרות דולאי מסתמא ידעינן מי הם העדים וכיון שלא יכלו עכשיו לברר תו ליכא למיקם עלה למילתא: [דף לה:] **דררא דממונא.** לכל אחד יש שייכות בממון זה לפי שהיתה בחזקתו על עכשיו וזה לפי שהיא עכשיו שלו וכל **אחד יכול לטעון פרתי ושפחתי היתה כשילדה אי נמי אפשר שילדה בשעת חליפין ואין לברור של מי הולד הלכך יחלוקו** ולא אמרינן הכא שולא אפילו לשמואל דהא אסיקנא פרק מי שהיה נשוי (דף נב:) דתנאי היא איכא למאן דאמר שולא עליפא ואיכא למאן דאמר חלוקה עליפא והאי תנא דפרה סבר חלוקה עליפא: **אי דמר כו'.** לוקח הוא של אחד בבירור ואין להם לבית דין לפסוק וכלפי': **רב [אשי] אמר לעולם שמיה גזלן.** דכיון שהניהם מתעצמים בה ובאין בטענת אבות איך יוציא זה מידם שאינו בא בטענה כלמשמע ליתנא לאחד מן השוק דלא הוה צריך למימר מן השוק אלא כלאמרן הילכך שמיה גזלן ומוציאין אותו מידו ואע"ג [לקמן דף קענ.] דשני יוסף בן שמעון [הדרים בעיר אחת כשם שאין מוציאין שטר חוב על אחרים [כך] אין מוציאין [שטר חוב זה על זה] משום דלא מפקינן ממון מזה שהוא מוחזק בו מספק אבל הכא אדרבה [כיון דתפסה בפנינו מוציאין אותה מידו ונותנים אותה לאלו שהיו] מתעצמין בה: **שלא ניתן להשבון** פי' הרמב"ן ז"ל דלא קאי אהאי אחד מן השוק שנטל מהם דזה ודאי ניתן להשבון הוא ויחזור למקום שנטל דלוקא בנתון ביד ב"ד הוא דאמרינן אי **תפסי לא מפקינן** וכדפירשתי לעיל והכי מפרשינן בירושלמי הא דאמרינן פרק אלו מציאות [דף כה:] ספק הינוח לא יטול ואם נטל לא יחזיר דאחר זמן קאמר מפני שמפסידו מן הבעלים שחזרו בינתים ולא מצאו אותו במקומו ונתיאשו אבל ולאי מיד שנטל יכול להחזיר אותו במקומו אלא הכא בגזלן של רבים ולאי קאמר שכיון שאינו יודע למי גזל לא ניתן להשבון וכענין שאמרו [לקמן דף פח:] **בעונשין של מדות** ע"כ: **אי דלי ליה.** אם יש עדים שהגביה המערער סל של פירות **מקרקע זו על כתפו של זה הטוען** שלקחה: **לאלתר הוי חזקה. ושוב אינו יכול לטעון לא מכרתיה לו: וה"מ בתוך ג'.** פירושא בעלמא הוא דקא מפרש תלמודא משום דקאמר דצנא דפירי הוי חזקה אשמועינן דלא דמי לחזקת ג' דהתם **לא היה נאמן לומר לפירות הורדתיו** דלא שביק איניש לארעיה כולי האי ברשותיה דאחריני ולא מודע לאינשי דלפירי אחתיה וע"כ הכי אית לן למימר שאם אתה אומר נאמן בטלת כל החזקות שלעולם יטעון ויאמר לפירות הורדתיו אבל בהך חזקה אפשר דלפירות הורידו ולפיכך סייעו הילכך נאמן ורב אשי תמה כשיקרה שיהיה זה מאי תקנתיה ותירץ איבעי ליה למחויי **ולומר לעדים דעו שלפירות הורדתיו לכך ולכך שנים: אי כביש לשטר משכנתא.** כדי שיוכל לומר זמן המשכונא לא היתה אלא שתי שנים והשלש שנים שאכלתיו יותר היו חזקה שלקחתיו ממנו אחר המשכונא דכה"ג היה נאמן אע"פ שירד ברשות וכן כתב הרב בעל העיטור בשם הריב"ן מג"ש ז"ל שהעיד משם רבו הרי"ף ז"ל שיש לו חזקה ויכול לומר חזרתי ולקחתיו וכ"כ הרב בעל העיטור שהשיב לו ר"ת [ז"ל] ומיהו לוקח אחר שעבר זמן המשכונא לבתוך זמן ליכא מ"ל לנאמן ומש"ה אמרינן אי כביש לשטר וכו' וכן לעת הרשב"א לנאמן ולא דמי להא דלקמן [דף מה:] בשמעתא דאומנין דאי איכא עדים וראה כשנתן כלי זה לאומן או לאחר דלאו אומן בפקדון שוב אין לו חזקה לומר לקחתיו ממך דהתם איירי במטלטלין וכיון דחזקתן לאלתר משעת תפיסתן והשתא איכא עדי פקדון ושוב לא מצי טעין חזקת הנפקד **אבל קרקעות ועבדים שחזקתן ג' שנים** ואין דרך הבעלים להניחם כ"כ ביד נפקד אפילו איכא עדים וראה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כיון שלא מיחה: **וכי תקינו רבנן וכו'.** תקנת חכמים שאסור ללוות **על השדה ולאכול פירותיו משום רבית אבל** השתא דומה למכר שמוכר לו פירות כל שנה ושנה בכך דמים ואיך לא תקנו שלא יפסיד הממשכן הזה אלא ודאי שמכו שימחה כיון שתועיל לו מחאתו אע"פ דהויא **מחאה לחנאין שמוחה בגוף הקרקע לוקא ולא** בפירות: **עובד כוכבים** הטוען שלקח קרקע זו הידוע שהוא של ישראל אע"פ שהחזיק בו שנים רבות לא עלתה לה חזקה דסתם עובד כוכבים **גזלנים הם ומתירא אדם למחות** בידם ומיהו בשטר יש לו חזקה דלא כתבינן ליה שטרא מחמת יראה אלא בסקריקון ואפילו מלמחות בו אין מתיראין ממנו לגמרי ולפיכך הבא מחמתו אם החזיק מ' שנה יש לו חזקה אפילו בלא שטר והיינו דאמר לקמן בפרקין [דף נה.] אריסא לפרסאי על מ' שנין וכ"כ הראב"ד ז"ל ולזה נראים שהסכים הרנב"ר בחלוקיו: **אף הבא וכו'.** מפני שיכול לומר לו לא הוצרכתי למחות כיון שהיית **בא מחמת עובד כוכבים: ואם אמר קמאי דידי וכו'.** כלומר שבאה לידו בתורת מקח וממכר וברצונך נאמן לומר מינוי דהא החזיק הוא בה וכו' ג' שנים בולאי והה"נ אילו **אמר זה העובד כוכבים נתן לי שטר זבינא לזבנא מינך** אלא דלא אזדהרי בו ואהרכם נאמן: **מאן דנקט וכו'.** מפורש לעיל: **גודא.** כותל שלה: **דארודי.** חיות היער שמניחין זרע סמוך לגדר אותן שדות הסמוכים ליער כדי שלא יכנסו החיות **בשדה אם החזיק שום אדם באותו שחוץ לגדר** לא הוי חזקה דמצי אמר **לא איכפת לי למחות** דאמינא כל **מה שזרוע שם ארודי אכלי ליה** ומה לי אם אכלו אלו או אחרות:

בצואר מחוזא הוי חזקה אמר ר"נ תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה דבי ריש גלותא לא מחזקי ולא מחזקינן בהו: ועבדים יש להן חזקה: והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא ברא הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא תפסינהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן * בד"ק מן מיגו עד איני ליתא וכן ברא"ש ליתא מיגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי איני והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא אתרא דשכיחי טייעי הוא ומידא לידא משלמי להו: (דף כח.) **מתני'** רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע ארבעה עשר חדש א"ר ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן אסף את תבואתו בתשרי ומסק את זיתיו בשבט וכינס את קייצו באב הרי אלו שלש שנים: **גמ'** (דף לו:) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אבל חכמים אומרים עד שיגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות ויבצור שלש בצירות תנו רבנן ניר אינה חזקה ויש אומרים הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר כל שיבי דכראבא ליעלו בה: (דף לז.) זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנו' בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך וזיל שקול אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב

[דף נו.] **אכלה ערלה.** כמו חבילי זמורות ערלה שאינם אסורים דכתיב(ויקרא י"ט:כ"ג) וערלתם את פריו אבל העצים מותרים וכן בשביעית אינו מופקר אלא הפירי כדאמרי' פ' הגוזל [דף קא:] דעצי שביעית מותרין ולגבי ערלה אמרי' פ' האשה שנפלו לה נכסים (דף פ.) עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמורות רב יהודה לטעמיה דאמר אכלה ערלה הרי זו חזקה וכלאי הכרם נמי אע"פ בשאסורין בהנאה הוי חזקה ואע"ג דבערלה אמרינן דהוי חזקה (משום) שיש היתר בחבילי זמורות דמשמע שאילו היה הכל אסור ככלאי הכרם לא עלתה לו חזקה משום דערלה שאני שאין הבעלים נפסדין שום דבר טפי משום המחזיק **דערלה איסור דממילא הוא לכ"ע** אבל כלאי הכרם האיסור בא מחמת המחזיק שזרע בו כלאים והבעלים היו יכולין לאכלה בהיתר הילכך היה להם להקפיד ומדלא הקפיד הוי חזקה וכן דעת הרמב"ן ז"ל אי נמי כמו שפירש רש"י ז"ל בפרק האשה שנפלו לה נכסים כגון שגדלו כבר הזמורות ואח"כ זרע שם חטה ושעורה והפירות גדלים אח"כ וכיון שהוסיפו באחד ומאתים נאסרו אבל הזמורות שלא הוסיפו אחד ממאתים מותרות אם כן הרי יש צד היתר בעצים ולפיכך הוי חזקה: **אכלה שחת.** דכיון שלא המתין עד שהגדיל התבואה הוי כדרך גזלן דקא שמיט ואכיל ולא הוי חזקה: **צואר.** בקעת מחוזא שדרכם להאכיל התבואה כשהיא שחת **לפי שיש להם בהמות הרבה** הוי חזקה **מפני שהיה לו למחות כיון שאוכל כדרך שאר בני** העיר: **תפתיחא.** שדה מלאה בקעות כמו **פתחי חרישה וזרע** בהם לא הוי חזקה מפני שלא הקפיד מפני רעתה ומש"ה לא מיחה: **וכן אפיק כורא ועייל כורא.** שאינו מרויח בזריעתו: **דבי ריש גלותא וכו'.** אין מחזיקין בשל אחרים מחמת יראתן אין מוחין בהם ואחרים אין מחזיקין בשלהם לפי שבוטחים בזרוע שלהם ואין חוששין למחות כי כל מי שלא יהיה לו שטר יוציאו מתחת ידו: **גודרות.** גדרות צאן **וכל דבר המהלך מעצמו שיתכן לומר הוא נכנס** שם ואין לו חזקה וא"כ עבדים אמאי יש להם חזקה. יש להם חזקה לאחר שלש כעבדים. ואתא לאשמועינן ר"ל דלא תימא דוקא עבדים שהם בני דעת איכא למיחש שמא הקניטו רבו אבל גודרות לא קמ"ל: **קטן. עבד כנעני קטן אם החזיק בו אחר ואמר לקוח הוא בידי נאמן כיון שאינו יכול** לילך הוי כשאר מטלטלין שיש להם חזקה לאלתר: **פשיטא.** דודאי קנו בדמים דהיאך נכנס שם: **לא צריכא דאית ליה אימא.** והייתי סבור שלוקח לגודרות שאמו הכניסתו קמ"ל וכו' הילכך ודאי קנאו: [**יכול** לטעון על כדי דמיהן. של עיזי] ויהיה נאמן בשבועה בנקיטת חפץ ואע"ג דאיכא מגו דמצי אמר לקוחין הם בידי מ"מ לאו מגו גמור הוא שהרי השתא כשאמר דאכלי לחושלי אינו מעיז ואילו אמר לקוחין הם בידי הוי מעיז וממעיז לשאינו מעיז לא אמרינן מגו לאיפטורי משבועה [והיינו טעמא דרבה גבי מודה מקצת לא פטרינן ליה משבועה מגו דאי בעי כפר בכל כדאמרינן חזקה אין אדם מעיז וכו' ולפיכך הסכימו כאן כל בעלי הוראה ז"ל שאינו נוטל אלא בשבועה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק עשירי מהלכות טוען ונטען]: **שאני עיזי דמסירן לרועה. ואין אדם יכול להחזיק בהם** וכיון דהוו ברשותיה דהאי היה יכול לטעון לקוחות הן בידי והוי חזקה הילכך כי טעין על כדי דמיהן נאמן: **צפרא ופניא.** בבוקר הולכות **יחידות על בית הרועה** ובערב על בית הבעלים [ואז היה **יכול להחזיק בהן** בתורת גזלה]: **זו דברי ר"ע ור' ישמעאל.** ששוין שניהם בשדה אילן לומר **שמשלקט ג' מיני פירות בג' זמנים זה אחר זה אפילו בשנה אחת חשיב חזקה אבל** חכמים בעו ג' לקיטות מכל פירי ופירי למסקנא הם בג' שנים והלכתא כוותייהו ואתיא הא דרבא דאמר לעיל [דף כט.] לטעמא לחזקה משום דלא מזדהר איניש בשטריה טפי מג' שנים אלידייהו דהא ודאי לאו בשנים ממש תליא מילתא אלא באכילת הפירות שכיון שאכל ג' פעמים מפרי אחד ולא מיחה בו בטוח הוא ששוב לא ימחה תדע דבאכילת הפירות תליא הא מילתא דהא לא מזדהר כו' דאמרינן לעיל [דף לו.] תפתיחא או אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה ואמאי לא אמר דכיון שעברו שלש שנים לא מזדהר אלא ודאי כדאמר' דלא מתייאש משמירת השטר אלא באכילת הפירות שלש אכילות מפרי אחד הוי בסתם בשלש שנים ומיהו מדנקט שמואל במילתיה בלשון אכילות ולא בשנים משמע שאם היו האילנות ממהרות לבשל פירותיהן קודם שלש שנים הוי חזקה כיון שיש שלש אכילות וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק שנים עשר מהלכות טוען ונטען: **ניר.** החרישה שחורש שדה זה אפילו היה חורש כל ג' שנים לא הוי חזקה דאמאי ימחה בו דאדרבה מימר אמר כל שיבי וכו' **הלואי שתכלה המחרישה לקסמין ואח"כ אזרענה אני.** מהא שמעינן שהבונה חורבתו של חבירו אין שני בנין עולין לחזקה דמימר אמר הלואי כל ממונו יוציא לבנין: **זה החזיק וכו'.** הכא לאו בחזקת שלש איירי אלא

פפא: (דף לז:) אמרי נהרדעי מכרן רצופין כגון שאין בין אילן לאילן ארבע אמות אין לו קרקע וכן הילכתא: (דף לח.) **מתני'** שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה א"ר יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילך ויודיעו שנה ויבא לשנה אחרת: **גמ'** מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתינו בשעת חירום (דף לח:) שנו ומאי שנא יהודה וגליל דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבא הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי ל"ק כאן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמת מרדין ואפילו מיחה בפני [בני] אדם שאין יכולים לומר לו הויא מחאה מ"ט חברא חברך אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה

במוכר לשני בני אדם לזה הקרקע ולזה האילנות וזה החזיק בקרקע שחפר בו וזה באילנות שתקן אילנותיו: [דף לז.] **זה קנה אילנות.** לבד **ואם יבשו לא יטע אחרים במקומן: וזה קרקע.** לבד: **מאחר שאין לו וכו'.** כיון שאין לו בקרקע כלום א"כ אפילו קודם שיבשו נמי מצי א"ל עקור אילנך: **וחצי קרקע.** לאו דוקא אלא מה שצריך לאילנות תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו וכתב הרי"ף ז"ל והלכתא כרב פפא משמע אפילו קנה שני אילנות דאמרינן בעלמא [לקמן דף פא.] שהקונה שני אילנות לא קנה קרקע היינו במוכר אילנות לבד אבל הכא גבי שני לקוחות אמר ליה בעל האילנות לבעל הקרקע כי היכי דלדידך בעין יפה מכר לפי לעתך שכל הקרקע יהיה קנוי לך גם לדידי מכר בעין יפה כל מה שצריך לאילנות ואפילו לרבנן דאמרי [דף סד.] מוכר בעין רעה מוכר הכא אין סברא שימכור **לאחד בעין רעה** ולאחד בעין יפה: **רצופין.** כגון שאין בין אילן לאילן ארבע אמות: [דף לז:] **אין לו קרקע.** דעומדים הם ליעקר הילכך בקניית האילנות אפילו יהיה הרבה לא קנה קרקע והכא לאו בשנים שהחזיקו יחד איירי דהתם בשני אילנות לא קנה קרקע אלא מטעם דאמרן וכ"ש בהרבה אילנות אלא הכי קאמר דכיון שרצופין הם אין להם דין הקונה **שלשה אילנות שקנה קרקע: [בגמ'** [דף לז:] אמרי נהרדעי האי מאן דזבין דיקלא לחבריה קני ליה משפולי על תהומא [דף לח.] מתקיף לה רבא ולימא להו כרכומא דרישקא זבני לך עקור כרכומא דרישקא וזיל אלא אמר רבא בבא מחמת טענה. פירוש] קני ליה משפולי האילן על התהום לזרוע באותו מקום שאילן עומד בו או לחפור בו בור ולית לנהי דאמרינן דהקונה אילן אחד או שני אילנות אין לו קרקע היינו לענין תחתיהן וביניהן אבל מקומו מיהו קני ופריך רבא דכיון דלא מכר לו אלא אילן אחד אמאי לא לימא ליה לכשימות עקור כורכמך וזיל: **כרכומא.** כרכום: **רישקא.** תרגום נרדים ריסקין ריסקא הוא דבר שמניחו המוכר בקרקע על שיגמור ואז עוקרו הכא נמי לימא ליה הכי: [דף לח.] **בבא מחמת טענה.** שאמר לו **מכרת לי האילן עם קרקעו ואכלתיו ג' שנים ולא נזהרתי בשטרי** אז הוא דקני משפולי על תהומא וכדפירשנו כיון שלא מיחה בו להודיע שלכרכומא זבניה אבל היכא דלא **בא מחמת טענה** מצי למימר ליה **כרכומא ריסקא זבני לך וכשיבש האילן יעקור** אותו ואין לו מידי בקרקע וקי"ל כרבא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ' י"ב מהל' טוען ונטען [ומה שהשמיט הרי"ף ז"ל כתב הרמב"ן ז"ל דרבא מדרך פשיטות קמקשה א"ל לנהרדעי אם שמעתם כך שמעתם וגם היא אינה צריכה לפשיטא ודרכו של הרב לקצר מחמת הפשיטות (קצרה) לדבר פשוט שכל מחזיק **ובא מחמת טענה** יש לו חזקה. עכ"ל הרשב"א ז"ל]: **מתני' שלש ארצות.** אלו אם החזיק אחד באחד מאלו המקומות והמערער במקום אחר מאלו לא עלתה לו חזקה דלא יכול למחות לפי **שאין שיירות מצויות** באלו המדינות הילכך לא שמע המערער שזה מחזיק בקרקע שלו ואם שמא שמע למי יניל שיודיע לו הילכך היה למחזיק לשמור שטרו: **עד שיהא עמו במדינה.** כלומר באותו מלכות של יהודה עצמו ששיירות **מצויות ויכול למחות** ואם לא מיחה הוא דאפסיד אנפשיה: **ר' יהודה** בא לחלוק ולומר שעיקר חזקה שהיא שלש שנים לא תקנו אלא מפני שאם הוא במקום **רחוק אפילו מהלך שנה** שיכול למחות דאילו היה בפניו ולא מיחה סבירא ליה דהויא מחילה לאלתר אבל שלא בפניו לא חלקו ונתנו שיעור אחד לכל בין רחוק בין קרוב הילכך גם מיהודה לגליל הויא חזקה: **ויבא שנה.** לאו דוקא דכולי עלמא מודו דמחאה שלא בפניו הוי מחאה אלא ענה טובה קמ"ל כדאמרינן בגמרא [דף לט.] שלא יאכל הלה הפירות ולא יוכל להוציא בעל הקרקע הפירות מידו **לקשה גזל הנאכל** ובגמרא פסיק דלית הלכה כרבי יהודה: **נ גמ' שעת חירום.** מלחמה **בין זו לזו ואין השיירות מצויות הילכך** חזקתו לא הויא חזקה דהרי לא שמע אידך שיכול למחות וסתם יהודה אפילו בלא מלחמה **אין השיירות מצויות מזו לזו והא** דלגבי גט אמרינן שאין **צריך שיאמר בפני נכתב ובפני** נחתם משום שעדים מצויים לקיימו שאני התם כיון דאיכא בתי דינין קביעי [כל מאן דאית ליה ניטא לבי דינא קא אזלא ואינהו דקו במילתא על דמשכחו קנת שיירות על שמונאים לקיימו ע"י חקירתן אבל גבי חזקה כל מאן דאית ליה במקום אחד לא אזיל לבי דינא ולחקור אם בא אדם להודיעו מי עומד בקרקעו וגם המחזיק אינו חוקר אם יש מגיל אם ערער אדם עליו]: [דף לח:] **שאין יכולין לומר לו.** כלומר תגרין: **והלכתא כוותיה דרב דשייך מילתיה דרב פפא דבסמוך דאמר חברך חברא וכו'.** ואלו אומרים לאלו על שבא לאוזן המחזיק ויש לו ליזהר בשטרו: **אין מחזיקין בנכסי בורח.** מפני שאינו יכול למחות: **תרתי.** כלומר דסתרן אהדדי דאי מחאה שלא בפניו הויא מחאה בורח נמי היה יכול למחות במקומו ואמאי אין מחזיקין בנכסיו: **מחמת מרדין.** שמרד במלכות או עשה דבר שחייב מיתה **ויירא שאם ילעו מקומו** אזי יהרגוהו שם ולפיכך אינו מוחה ואין אדם יכול להחזיק בנכסיו מפני שאינו יכול למחות אבל בורח מחמת ממון **יכול למחות ממקומו והויא מחאה** למחאה שלא בפניו הוי מחאה: **גזלן כו'.** מפני שיכול לומר המחזיק שלא נזהר בשטרו כי היה סבור שלבזותו היה מתכוין וכתבו המפרשים דאפילו אמר דאכיל ארעאי בגזלנותא לא הוי מחאה על שיאמר תבענא ליה בדינא דאז ולאי יש לו ליזהר בשטרו וכתב הרב רבינו יונה ז"ל דאפילו לא אמר גזלנא אלא דאכיל ארעאי בגזלנותא למחר תבענא ליה לדינא סגי **והא דנקט פלניא גזלנא** לאשמועינן דאע"ג דאמר כל זה לא הויא מחאה על שיאמר דקא אכיל ארעאי דאם לא כן מנא לך דמקרקע קאמר אימא מטלטלין ולפי זה יש מי שאומר דדוקא במחאה דגזלנותא [צריך לומר למחר תבענא ליה לדינא] אבל במחאה דמכירת פירות או דמשכנתא אינו צריך לו לומר אלא שבמשכנתא עומד בקרקעו דמאי בזיון איכא אבל מדברי הרמב"ם ז"ל בפי"א מהלכות טוען ונטען נראה דאפילו מחאה דמשכנתא לא הויא מחאה עד דאמר למחר תבענא ליה בדינא:

אמר. המערער לא תאמרו **למחזיק שאני מוחה בו** אמר רב זביד דכיון לאמר הכי ולאי לא הויא מחאה: [דף לט.] **לאחריני אמרו.** הלכך מחאתו מחאה שזה אומר לזה עד שמגיע **לאוזן המחזיק והיה לו ליזהר בשטרו: אמרו** העדים אשר מיחה בפניהם לא אמרי' ליה: **א"ר פפא וכו'.** פליגי בפלוגתייהו דרב זביד אמר לא הוי מחאה ורב פפא סבר דהויא מחאה: **שותא.** דיבור כלומר לא תאמרו לשום אדם בהא כולן שוין דלא הויא מחאה דהא לא יאמרו כיון דדרך סוד מסר להם אבל אם אמרו הם שלא יאמרו דבר זה לשום אדם קי"ל כרב הונא בריה דרב יהושע שכיון שאינו מוטל עליו באיסור שלא לגלותו אינו נזהר עליו מלאמרו וחברא חברא אית ליה ומילתא קי"ל באינך כרב פפא: [דף לט:] **מחה קמייהו.** לאו דוקא שיהיו שלשתן צריכין דהא קי"ל באינך בפני שנים כדלקמן בסמוך אלא שהיו שם מזומנים: **לשנה.** [לשנה] שניה היה בא לפניהם למחות שהיה **סבור שבכל שנה היה צריך למחות: וצריך למחות.** הכי איתא בכולהו נסחי דוקני ומפרש דהא דאמרינן **שוב אינו צריך היינו באותן ג' אבל בסוף כל ג' וג' צריך כדי שלא** יאמר כיון שראיתי ששתקת ג' שנים לא נזהרתי עוד בשטרי אי נמי חזרתי ולקחתיו ממך אחר שמחית בי דנאמן מגו דאי בעי אמר לא נזהרתי בשטרי וזה לפי המפרשים שאמרו דכל שמתחלה **לא ירד בתורת מקח אינו [נאמן] לומר** חזרתי ולקחתיו כדאמרינן בשמעתא דאומנין (ב"ב דף מה.) גבי מטלטלין דהיכא דאיכא עדים ורואה שוב אין לו חזקה אבל לעת הרשב"א ז"ל דאמטלטלין בלחוד הוא דאמרינן דשוב אין לו חזקה דכיון דחזקתן הוא לאלתר בתפיסתן ואז איכא עדי פקדון שוב אין להם חזקה אבל קרקעות ועבדים שחזקתן שלש שנים ואין דרך הבעלים להניחם כל כך ביד נפקד אפילו איכא עדים ורואה נאמן לומר חזרתי ולקחתים וכבר כתבתי דין זה לעיל: **ערער וחזר וערער.** כדאמרינן בסוף כל שלש דהכי קי"ל כרבי שמעון בן לקיש: **אם מחמת טענה הראשונה ערער.** בכל פעם הוי מחאה ולא עלתה לו חזקה אבל אם מתחלה טען גזילה ואח"כ טען דבמשכנתא בידיה כיון שהטענות מכחישות לא הוי **מחאה ועלתה לו חזקה והוא הדין למוחה שתי מחאות בתוך שלש דכיון שמכחישות** לאו כלום נינהו ועלתה לו חזקה:

היכי דמי מחאה אמר רב זביד אמר פלוני גזלנא הוא לא הויא מחאה פלוני גזלנא הוא דאכיל ארעאי ולמחר (דף לט.) תבענא ליה בדינא הויא מחאה אמר להו לא תימרו ליה אמר רב זביד הא קאמר להו לא תימרו ליה אמר רב פפא ה"ק לדידיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו ליה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד הא קאמרי ליה לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר להו לא תפיקו לכו שותא הא קאמר להו לא תפיקו לכו שותא אמרי ליה לא נפקא לן שותא אמר רב פפא הא קא אמרי ליה לא נפקא לן שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש א"ל ולאו אדעתא (דף לט:) גידול בר מניומי הוי ליה ההיא מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולרב חייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב א"צ למחות אמר ריש לקיש וצריך למחות בסוף כל שלש ושלש תאני בר קפרא עירער וחזר ועירער אם מחמת טענה הראשונה עירער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה אמר רבא אר"נ מחאה בפני שנים (דף מ.) וא"צ לומר כתובו מודעא בפני שנים ואצ"ל כתובו הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו קנין בפני שנים וא"צ לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד קיום שטרות בשלשה דמעשה ב"ד הוא רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו לא כתבינן מודעא אלא היכא דלא צאית לדינא אביי ורבא דאמרי תרווייהו אפי' עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא (דף מ:) דלא כתב בה אנן ידעינן באונסיה דפלניא לאו מודעא הוא מודעא דמאי אי דגט אי דמתנה גלויי מילתא בעלמא הוא ואלא מודעא דזביני הא אמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבינת לי' ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי הא ודאי

מחאה בפני שני עדים. וא"נ לצוות להם שיכתבו **לו שטר מחאה זו לעלות שמיחה בתוך שלש שנים לכתיבה** זו זכות הוא **לו וזכין לכיון שמיחה** בפניהם כמאן לאמר כתובו דמי וכאילו עשאן שלוחים וכתבו האחרונים ז"ל לצריך שיכתבו בלשון שליחות פלוני העלנו על עצמו לכתוב עליו שמיחה אבל כתבו שמענו פלוני שמיחה כה"ג לאו עדות הוא ומפיהם (יבמות דף לא:) ולא מפי כתבם אמר רחמנא ואע"ג דבעלמא בכל שטר בעינא צוואת מקנה לומיא לספר המקנה היינו בדבר שבינו לחבירו אבל **במחאה ובמודעא אין** הדבר תלוי אלא בו די שיכתבנו בלשון שליחות וכלכתיבנא כ"כ הרנב"ר ז"ל בחדושיו: **קנין** בחליפין לקיים כל דבר כדכתיב שלף איש נעלו אע"ג דליכא אלא שנים כותבים ומשום שהיה נראה דלא סגי בשנים דלמי שהוא חוב לו שצריך לקיים הדברים והילכך כיון דלא צריך למימר כתובו היה נראה שצריך שלשה דהוו **ב"ל והפקרס היה הפקר** לפיכך אשמועינן דסגי בשנים וטעמא משום דסתם קנין לכתיבה עומד כלומר שכיון שלא המתין **על שימשוך המטלטלים** והקנה בקנין ולאי גמר ומקנה וכמי שצוה לכתוב דמי אא"כ אמר בפירוש שלא יכתוב ולפי זה נקט בפני שנים אבל לאו למימר שצריך שנים דולאי אפילו בינו לבין עצמו סגי (קדושין דף סה:) דלא איברו סהדי אלא לשקרי וכ"כ הרי"ף ור"ח ז"ל בפרק האומר בקדושין: **מודעא.** שמודיע בפני שנים לעו שהמכירה זו **שאני רוצה לכתוב לפלוני שלא ברצון נפשי** אני עושה שהואאונס אותי ומשום **זה אני מוסר מודעא זו בפניכם קודם שאעשה שטר** המכר כדי דכשאוכל לתבוע לו בדין **מרענא שטרי אפומייכו: ואצ"ל כתובו.** דזכות הוא לו: **הודאה.** אם הודה לחבירו בפני שנים שחייב לו מנה [אין] כותבים לזה שטר על שינוה להם משום דחוב הוא לו דמסתמא לא ניחא ליה לחייב בשטר משום דלא מני למימר פרעתי ועוד שיגבה המלוה ממשעבדי ודוקא בהודאת מטלטלין אבל בהודאת קרקע כותבין אפי' בלא מנותו דמאי איכפת ליה והכי איתא בפרק זה בורר [דף כט:] וכתבו המפרשים ז"ל דלא בעינן שנים כאחד אלא [אפילו] זה אחר זה סגי והכי איתא בפ' זה בורר (דף ל:) הודאה אחר הודאה מצטרפין והכי נמי מוכח בירושלמי דסנהדרין ובמחאה נמי כיון דעדות הוא כתב הרא"ה ז"ל דכיון שמיחה בפני

כתבינן אמר רב יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן בה היכי דמי מתנתא טמירתא אמר (להו) רב יוסף דאמר להו לסהדי זילו איטמרו וכתובו לי' ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו בשוקא ובבריאתא ותכתבו ליה מאי בינייהו איכא בינייהו סתמא אמר רבא והויא מודעא לחברתה אמר רב פפי הא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא גברא דאזיל לקדושי איתתא אמרה ליה אי כתבת לי לכולהו ניכסך הויאנא לך ואי לא לא הויאנא לך אזיל כתבינהו ניהלה לכולהו ניכסיה שמע בריה קשישא קם וצווח אמר ליה וההוא גברא מה תהא עליה אמר להו זילו איטמרו בעבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא לדינא אמר להו לא מר קנה ולא מר קנה מאן דחזא סבר משום דהויא מודעא לחברתה ולא היא התם דמוכחא מילתא דמשום אונסא הוא דכתב

זה **וחזר ומיחה בפני זה מחאתו מחאה** ואם **[מיחה] בו בפניו ובפני** אחרכתב הרמב"ן ז"ל דלאו מחאההיאשיכול לומר לו מתוך שלא מחית אלא **בפני אחד והייתי יכול** לכפור בך לא נזהרתי בשטרי: [דף מ.] **קיום שטרות בשלשה. מי שיש לו שטר על חבירו** וחושש שמא ילכו עדים למדינת הים או ימותו וכשיבא לגבות חובו יטעון הלוה כי פרוע הוא או מזויף הוא ויצטרך לקיים שטרות בעדים המכירין חתימת העדים שבשטר ולא ימצא כיצד יעשה הולך לב"ד ומביא העדים עצמם ומעידים על חתימת ידיהם בפני ב"ד והם כותבים בתוך השטר במותב תלתא כחדא הוינא ונפק שטרא דנא קדמנא ואתו פלוני ופלוני ואסהידו על חתימת ידייהו ואשרנוהו וקיימנוהו כלחזי וחותמים בו שלשה הדיינים והוא הנקרא הנפק (ב"מ דף יז.) וכן נקרא (בכתובות דף כח:) אשרתא דדייני ולכך צריך שלשה דאי שנים מה בין ההנפק לשטר שלמעלה הימנו הכא תרי חתימי והכא תרי חתימי ודומה **לב' שמעידים שמעו מפי עדים** דהא ודאי אינו כלום דעד **מפי עד הוא אבל כשהם ג' הוא ב"ד ודומה לפסק דין:**

דלא ציית דינא. שהוא סרבן ואינו שומע לב"ד שבעירו כן פירש הרב רבינו יונתן ז"ל **דאי ציית דינא לימרו ליה** אין אתה אנוס כיון שאתה יכול לתובעו בדין וקי"ל כאביי ורבא דאמרי דאפילו עלי ועלך דציתנא דינא כותבים דזימנין שאין ב"ד מזומן מיד הלכך כותבין שיהיה לו לראיה ונראה דאע"ג דהוי בדוכתא דאיכא ב"ד מזומן לא פלוג רבנן (כיון שאין ב"ד יכולין להוציאו מאונסו) אבל אחרונים כתבו דכיון דאי בעי נצית אי בעי לא נצית אנוס הוא ולא דמי להא דאמרינן בגיטין פ' הניזקין (דף נח:) אין אנפרות בבבל דכיון דאיכא בי דואר ולא אזיל אחולי אחיל דהתם בי דואר מני כאיף ליה בע"כ הלכך (הכא) אי מסר מודעא וידעי באונסיה כתבינן אפילו אמאן דציית דינא זו היא טעמא דאביי ורבא ומיהו דוקא אזביני אבל בגיטא ומתנתא כיון דגלויי מילתא בעלמא הוא אע"פ שתלה אונסו בדבר שאינו לא הוי [גיטו גט ולא מתנתו] מתנה וכן כתב הרשב"א ז"ל בשם רבו הרב רבינו יונה ז"ל וכך הם לדברי הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות מכירה שאין הולכין במחילה ומתנה אלא אחר גלוי דעת הנותן שאם אינו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה המקבל ולזה הסכים הרנב"ר ז"ל בחדושיו אף על פי שמדברי הרמב"ן ז"ל נראה דכל שתולה מודעתו בדבר שאין בו אונס אין בדבריו כלום: [דף מ:] **לאו מודעא היא.** שאין להם לסמוך על פיו דדילמא איערומי קא מערים דהשתא מחמת שהוא צריך למעות גמר ומקנה וכדי שיוכל לחזור בו **כשיזדמנו לו מעות** אומר להם שהוא אנוס וכתב הרשב"א ז"ל דמדקאמרינן לאו מודעא היא ולא אמרינן לא כתבינן מודעא אלא אמאן דידעינן באונסיה שמע מינה דאע"ג דלא ידעינן כתבינן שהם פלוני מסר מודעא בפנינו שפלוני אונסו בכך וכך למכור דזימנין דסהדי אחריני ידעי באונסיה ואי לא **מסר מודעא לא** מבטלי זביני ולפירושו אין מבטלין **את המכר מחמת מודעא** זו על שיביא ראיה שנאנס וקמ"ל לא אמרינן חזקה לא חתמו אא"כ ידעו באונסו כדאמר בעלמא (כתובות דף יט.) אין העדים חותמים על השטר וכו' אלא מימר אמרינן האי ניתן ליכתב סתם אע"פ שאין מכירין ונראה כן לדעת הרנב"ר שהביא כן בחלושיו ואע"פ שאין כן לדעת הרב רבינו יונה ז"ל לאמר דלא כתבי על דידעי באונסיה שהוא ז"ל חושש לזה: **גלויי מילתא בעלמא הוא. כלומר בגלוי** דעתו לבד סגי ואין צריך לפרש אונסו דסברא הוא שאם אין לו אונס אלא מרצונו יהיב אמאי **מוסר מודעא לבטל הדבר ולא** דמי לזביני כדפירשנו לעיל: **והא אמר רבא וכו'.** מכללא דההיא דאמרינן לקמן תליוה וזבין זביניה זביני דמוקמינן לה [דף מח.] בשאנסוהו **סתם למכור שדה אחת משדותיו וברר** ונתן אבל אנסוהו על שדה ידועה לא הוו זביני ומשום הכי הוא דאמרינן הכא דרבא אין כותבין מודעא דאי בשדה ידועה אין כותבין מודעא דלא הוו **זביני אלא יביא עדים שאנסוהו ויתבטל שטר המכירה ואי בשדה סתם הוי זביני ומודעא שיכתוב פסולה היא** ולקמן [דף מח:] במקומו מפורש דלא קי"ל כרבא ואף **בשדה** זו הוי **[זביניה] זביני [אם לא מסר מודעא]** ואף בשדה סתם אם **מסר מודעא לא** הוו זביני:

כי ההיא מעשה דפרדסא. ואי קשיא היאך יכירו באונסו שאם המחזיק אומר לו זה בפני עדים פשיטא שהרי בא עליו בעקיפין וא"צ למודעא וי"ל כגון שהטמין לו עדים אחורי הגדר ושמעו שלא נתרצה למכור אלא בהכרח כגון זה מעידין על אונסו והכל לפי דעת השומעין וכן כתב הראב"ד ז"ל וכן הסכים הרשב"א ז"ל וכן נראה לדעת הרנב"ר וכתב רבינו חננאל למהא לפרדסא שמעינן למאן [דמגזים] לחבריה במילי דיכול למעבדיה כגון הפסדת ממון או הנאה כל שכן הנאת נפשו דאמר ליה אי לא מזבנת לי כך וכך דאית לך עבידנא לך כך וכך דאית להו לסהדי למכתב ליה מודעא דהאי ולפרושי בה ידענא ביה באונסא דפלניא ואף על גב דלא עביד מאי דאמר ומחיל ליה אלא כיון דאמר עבידנא ויכול למעבד היינו אונסו למוכר וכל כי האי גוונא כתבינן עכ"ל ז"ל והביאו הרנב"ר ז"ל בחידושיו ועוד הביא ראיה מהא דתנן דקח מסקריקון וכו' פרק הניזקין [דף נה:] וכתב הרב רבינו יונה ז"ל ואם אנסוהו **על שבטל המודעא שמסר מכרו** קיים וכן הדין בגט ומתנה ואם המוכר מוסר מודעא על המכר ועל כל **ביטול שיבטל המודעא באונס כיון שאנסוהו לבטל כל המודעות** הרי נתבטלו ביטוליו ואנב אונסו גמר בלבו ומבטלם ואין כח מסירת המודעא על הביטול יותר מכח מסירת מודעא על המכר שאנו דנין בו ואומר כשמבטל **המודעא מתוך האונס גמר** בלבו והקנה וכן דעת רבותינו ולענין גט יש לחוש בדבר ולהחמיר עכ"ל הרב ז"ל ולקמן במקומו נאריך יותר בדין זה כי הרמב"ם ז"ל והרבה מן האחרונים ז"ל עמו סברי דאם מסר מודעא על כל הבטולין שיבטל **לא הוי זביניה זביני: לא מגבינן ביה.** מדקאמר לא מגבינן ביה ולא אמר לאו כלום הוא יש ללמוד דאנן הוא דלא מגבינן משום דאפשר דלא גמר ויהיב אבל החזיק הוא בנכסים או שהחזיק הוא בהן בפני הנותן ולא מיחה בו בכה"ג ודאי מהניא דאיגלאי מילתא **דלאו למתנתא טמירתא** איכוין אלא דעתו היה להקנות וכן היה דן הרי"ף ז"ל ואי אפשר לומר מגבא הוא דלא גבינן אבל אי תפס לא מפקינן מיניה דהא קי"ל אוקי ממונא בחזקת מריה קמא ואנ"ל

לה הכא מר ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקני איבעיא להו (דף מא.) סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר חיישינן והלכתא חיישינן כתב רבינו האי גאון זצ"ל לא רגילינן בצוואות למיחש לסתמא ומעשים בכל יום כדנפקא פקדתא דמצוה מחמת מיתה במתנה מקיימינן לה וגבינן בה ולא חיישינן למאי דלא כתיב בה בפרהסיא ועוד כתב ז"ל שכ"מ דאמר לא תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מותי לא הויא מתנתא טמירתא דלכי מתקיימה לאחר מיתה ההוא עידנא לאו טמירתא היא דהא אמר להו לסהדי לאחר מותי גליוה והא ודאי דבר מוכיח דעבידא לאיגלויי היא דאמר להו לבתר מיתה ליסהדו בצוואתו וליכא למיחש בה למתנתא טמירתא: **מתני'** כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי אדם דבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה הרי זו חזקה אביכם מכרה לי אביכם נתנה לי במתנה הרי זו חזקה והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה: **גמ'** רב ענן שקל בידקא בארעיה אזל אהדר גודא בארעיה דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן א"ל זיל אהדר א"ל והא אחזיקי לי כמאן כר' יהודה וכר' ישמעאל דאמרי כל בפניו לאלתר הוי חזקה לית הלכתא כותייהו והא קא אחיל דאתא וסייע אגודא בהדאי א"ל מחילה בטעות הואי את גופך אי הוה ידעת מי הוה לך למיעבד הכי כי היכי דאת לא הוה ידעת איהו נמי לא הוה ידע * לשון הרי"ף (ג"א) רבי יהודה מאי היא דתנן (דף לח.) א"ר יהודה לא אמרו ג' שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילך ויודיעו שנה ויבוא לשנה אחרת דשמעת מינה דבפניו לאלתר הויא חזקה ר' ישמעאל מאי היא (דף נט:) דההוא דפתח חלונותיו לחצר השותפין בא

קרקעות דקי"ל קרקע בחזקת בעליה עומדת [אלא אפי'] במטלטלין כל זמן שלא תפס ברשות [קמא] מוציא מידן בלא ראיה ולא מיבעיא במתנה טמירתא ולאי אלא אפילו בסתמא דאמרינן חיישינן כתב רבינו חננאל ז"ל חיישינן ופסולה וכן כתב ה"ר יונה ז"ל דאי לא אמר להו תכתבו בשוקא וכו' אלא שאמר סתמא כתבו מתנה לפלוני מכך וכך וכ"ש אם צוה שלא יכתבו בשוקא וכו' לאו כלום הוא ואע"פ שלא אמר
יום רנו
להם איטמרו: **והויא מודעא לחברתה.** כלומר אע"פ דלא חשיב מתנה חשיבא לבטל כל מתנה שיעשה אחר מתנה זו שהיא טמירתא כדהוה סלקא דעתיה מהאי דאזל לקדושי אתתא וכו' וטעות הוא דלעולם אינה מבטלת מתנה שהיא מפורסמת וגלויה והך עובדא דאמר רבא לא מר קנה ולא מר קנה לאו **משום שהיא טמירתא ושתהיה מודעא הוה אלא** משום דבהך מתנה גלי אדעתיה דאנוס הוה במתנת **אשתו ולא ברעות נפשיה** אקני לה ומכח הך מתנה דעבד לבריה ידעינן זה דבלאו הכי כיון שלא ראינו לו שום אונס לכתוב מתנה לאשתו דמאן אנים ליה וגם לא מסר מודעא א"כ יש לנו לומר ולאי שנתרצה ליתן לה אלא דמחמת מה שנתן לבנו מוכחא לן מילתא דמתנת אשתו אנוס הוה משום שלא נתרצית לינשא לו: **ושמעינן** מינה דכל היכא דידעינן באונסיה אע"ג דלא מסר מודעא גטו ומתנתו בטלין דהא הכא לאו משום דהוי מתנה זו מודעא לאיבטיל מתנת אשתו אלא משום לאיגלי לן אונסיה וכדפירשנו וכן דעת ר"ח ז"ל ודעת הרנב"ר ז"ל בחידושיו: **מה תהוי עלי.** על עצמו אמר כן:
זילו איטמרו בעבר ימינא וכתובו ליה. תחלה כל נכסי קודם שתכתבו לאשה כתבו המפרשים ז"ל מהא שמעינן דאע"ג דמחמת טענה אמר להו דליטמרו כלומר כדי שלא יגיע הדבר לאוזן אשתו מכל מקום דין מתנה טמירתא יהב לה רבא ומיהו אפשר דלוקא הכא דלא יהיב מנפשיה ורצונו היה (דאמרן) יותר שלא ליתן לא לזה ולא לזה אבל מי שאמר מחמת טענה איטמרו כדי שלא ישמע פלוני בני או קרובי בכי הא **מסתברא דלאו מתנתא טמירתא היא** וכתב הרי"ף בשם הגאון רבינו האי ז"ל דשכיב מרע שאמר לא תגלו האיך תפקידתא עד לאחר מיתה לא הויא מתנתא טמירתא והרמב"ן ז"ל הביא ראיה לדבר מלתניא בתוספתא (דב"ב פ"ח) הכותב דייתיקי והיה מתירא מן היורשים נכנסין אצלו כמבקרין אותו ושומעים לדבריו מבפנים וכותבים מבחוץ וכתב ר"ח ז"ל המקנה מתנה בקנין צריך להזכיר בעת הקנין כי מתנת פרהסיא אני מקנה ואם לא הזכיר אלא בשעת הקנין נתן סתמא פסולה וכתב ה"ר יונה אם צוה

ליתנו בעדי מסירה בשוקא ובבריאתא כשר אף על פי שלא צוה כן על הכתיבה ועל החתימה דהא קי"ל (גיטין דף פו:) כר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי וכן אם צוה על החתימה שתהא בפרהסיא אף על פי שלא צוה על המסירה המתנה קיימת שהרי יש בזה גילוי לעת שהוא נותנה בנפש חפצה: **לא מר קנה ולא מר קנה.** כלומר לא האשה ולא הבן לא האשה מפני שגילה שהיה אנוס כלפירשנו וכן **הבן משום דהוי מתנתא טמירתא:** **אבל הכא מר ניחא ליה.** כלומר למי שראינו שהיה רצונו ליתן בלא אונס כלל מתנתו **מתנה כיון שהיא עשויה כתיקון חכמים** ואפילו עשה קודם מתנה זו מתנה טמירתא לא מני לבטולי להא:
[דף מא.] **והלכתא חיישינן.** כבר פירשנו לעיל הילכך צריך לכתוב כתבו בשוקא וכו' וכן אמר הגאון ר"ח ז"ל להאי סמכו רבנן ותקינו למכתב מתנת פרהסיא ומפרשי בה והכי **אמר לן מתנתא לא כתבוה בשוקא וחתמוה** בפרהסיא כי היכי דלא **ליהוי מתנתא טמירתא** וכתב ה"ר יונה ז"ל שאם אמר הנותן לעדים כתבו כל יפוי השטרות הרי יש בכלל שיכתבוה כראוי לכתבה בשוקא ובבריאתא מ"מ נכון הדבר שישאלו את פיו בפירוש וכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל דאע"ג דהנך שטרי דילן כתיב בהו בכל לשון של זכות לא מהני מידי אם לא פירשו בשטר כתקנת חכמים כמו שפירש רבינו חננאל ז"ל וכתב הר"י ז"ל דכיון שכותבים הסופרים כתיקון כלפי' והנותן רוצה שיעידו עליו נמצא שהוא נותנה בלב שלם ונראה מדבריו שכן ראוי להורות
יום רנו
בליעבד: **מתני' כל חזקה. בין חזקת ג' שנים לקרקעות ועבדים ואילנות בין חזקה לאלתר כגון** הני דמפרשינן לקמן בכולהו בעינן טענה ולאו אנו מאמינים מכח החזקה דכיון שהמערער שתק ג' שנים ניכרין דברי אמת שהדין עם המחזיק אבל בלא טענה אפילו החזיק בפניו עשרים שנה לא מהניא חזקתו דכיון דיש עדים שהיה של המערער וזה אינו טוען שמכרו או נתנו לו למה יהיה שלו. וכדאמרינן בגמ' פשיטא : **והבא משום ירושה א"צ טענה.** שאפילו אינו יודע לטעון ברי לומר אבי קנה ממך אלא שהביא ראיה שדר בו אביו אע"פ שלא דר בו אלא יום אחד סגי כיון שיורש זה החזיק בו לתשלום ג' שנים והימים שדר בו האב יבואו במספר להשלים ג' שני חזקה וכדאיתא בגמ' ואנן טענינן ליורש וטענינן ללוקח לומר שהמערער מכרו לאביו או לפלוני שמכר לזה: [**בגמ'** פשיטא מ"ד הא גברא מזבן זביניה ליה ושטרא ה"ל ואירכס וסבר אי אמינא מזבין זביניה לי יאמרו לי אחוי שטרך הילכך נימא ליה אנן דילמא שטרא ה"ל ואירכס לכגון זה פתח פיך לאלם הוא קמ"ל]: **גמ'**

לפני ר' ישמעאל בר ר' יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני ר' חייא א"ל יגעת בני ופתחת יגע בני וסתום: רב כהנא שקל בידקא בארעיה אזל הדר גודא בארעא דלאו דידיה (דף מא:) אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת אציאתא עייל וחד אמר תרתי אציאתא עייל א"ל זיל אהדר תרי מגו תלתא כמאן כרשב"א דתניא ר' שמעון בן אלעזר אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על שני כתי עדים שכת אחת אומרת מאה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת שבית שמאי אומר נחלקה עדותן וב"ה אומר יש בכלל מאתים מנה א"ל הא מייתינא איגרתא ממערבא דלית הלכתא כרשב"א אמר ליה לכי תייתי ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מאריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא א"ל מפלניא זבינתיה דזבניה מינך אתא לקמיה דר' חייא א"ל אי אית לך סהדי דדר ביה ההוא מקמך אפילו חד יומא מוקמינן ליה בידך ואי לא לא: אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמרי ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתיה לדעתיה דאי אמר ליה קמאי דידי זבנה מיניה הוה מהימן מיגו דאי בעי אמר זבינתיה מינך מהימן אמר רבא כוותיה דר' חייא מסתברא דקתני והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה דדר בה אבוה בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מאי אביי אמר היא היא רבא אמר עביד איניש דסאיר ולא זבין

וסבר. דלאו כולי עלמא ידעי דינא לחזקה במקום שטר קיימא וסבר למיטען שפיר טפי כשטוען בפניך החזקתי ולא אמרת לי דבר הילכך מהו דתימא דטענינן ליה אנן ששטר היה לו אלא שנאבד קמ"ל דבכה"ג כיון דאיהו לא טעין אנן לא טענינן ליה וכתב הר"ש ז"ל שאם הוא חוזר וטוען קודם שיצא מב"ד שטר היה לי ואירכס ולפי שיראתי שלא תאמרו לי אחוי שטרך טענתי כן טענתו טענה דקי"ל [דף לא.] טוען וחוזר וטוען ואין זה כסותר טענתו הראשונה ולזה נוטים דברי ה"ר יונה זצ"ל: **שקל בידקא.** נכנס **שטף מים לתוך שדהו והוליך המחיצות ולא נודע מקומן: אהדר גודא.** החזיר אותו הכותל שהיה מוטל על שניהם לגדור בנה וכיונא בה באמצע החזירו כולו לצד חבירו והיה חבירו מבקש שיחזיר את הכותל באמצע: **והא אחזיקי לי.** ולאי כיון דאפילו **בחזקת ג' שנים** בעינן שיבא בטענה כל שכן בחזקה לאלתר כזו הילכך צ"ל דה"נ מחמת טענה הוה אתי והכי קאמר והא אחזיקי לי כלומר על פיו ובמצותו גדרתי **וסייע בהדאי והוי כאילו אמר לי זיל חזק וקני** והא אחזיקי במתנה זו שמחל לי חלקי במה שגדרתי כדתנן [דף מב.] גדר ופרץ וכו': **א"ל כמאן.** הא דאמרת שנתן לך מתנה או מחל לך והוא מכחישך שאומר שלא נתן לך ולא מחל לך כלום א"כ במה אתה רוצה לזכות בטענה זו משום חזקה והלא לא **החזקת ג' שנים** אי משום דס"ל כר' יהודה **למתני' דתלי טעמא לג' שנים כדי שיהא באספמיא וכו'** למשמע לכל שבפניו ס"ל דלאלתר הוי חזקה: **וכר' ישמעאל בר רבי יוסי.** בשלהי פירקין **באחד שפתח חלונותיו בחצר השותפין** בפני שותפו ולא מיחה באותה שעה **וא"ל החזקת בני דס"ל דבפניו לאלתר הוי חזקה** לית הלכתא כוותייהו: **והא קא אחיל וכו'.** כלומר יש לי עדים שסייעני בגודא בפניהם והוי כאילו נתן לי או מחל **בפניהם וא"נ לחזקת ג'** אלא במה שגדרתי אפילו בכל שהוא זכיתי במתנה:

מחילה בטעות הוא. שלא היה יודע שהיית בונה בתוך שלו כמו שאת נופך ולאי טעית ואף על גב דשמעינן ליה לרב נחמן (ב"מ דף סו:) גבי פירות דקל למחילה בטעות שמה מחילה יש לומר דהתם ידע לפירות דידיה אכיל בכה"ג הוי מחילה אבל הכא דהאי גברא לא ידע מידי למיא לאונאה דאמרינן התם דמשום דלא ידע לא הוי מחילה **ושמעינן מהכא דאילו הוה** ידע המזכה אף על גב דלא ידע רב ענן שהוא הזוכה קנה ומשום הכי לא הוה סגי למימר ליה את ולאי לא הוה ידעת ואע"ג דאמרינן ביבמות פרק רבן גמליאל (דף נב:) שהעודר בנכסי הגר וכסבור שהיא שלו לא קנה כיון שזוכה גופיה לא ידע תירץ הראב"ד ז"ל דשאני הכא דאיכא דעת אחרת מקנה ושמעינן נמי מהכא דכל היכא דמסייע ליה לחבריה במידי דהוי מזכה ליה והוה ידע הוי כאילו א"ל זיל חזק וקני ולוקח בכי

דאי גוונא שמשיג גבולו ואפ"ה מסייעו אי נמי בכותל מחיצה שהוצאת הבנין לאמצע או ולאי לא מני למימר ליה מחייכנא בך שאין אדם משחק בחבירו ומפסיד שלו אבל בענין אחר לא מהני מידי לאשכחן בירושלמי [לפרקין הלכה י] תמן תני הפותח חלון בחצר חבירו במעמד חבירו רבי אומר פותח בשמאל וסותם בימין הנגע עצמך שהיה עומד שם יכול למימר ליה בעינא הוינא לעינך היה מושיט לו צרורות יכול למימר ליה מיחך הוינא בך: [דף מא:] **תרתי אצייתא. שתי שורות** של נפנים הכניס רב כהנא בקרקע חבירו: **א"ל.** רב יהודה תחזיר לבנות הכותל והנח ריוח שתי שורות שיש בהם שני עדים: **שיש בכלל מאתים מנה.** וחייב ליתן מנה לכ"ע: **נחלקה עדותן.** מפני שאין כאן אלא על אחד ועל אחד כי אתי לשבועה קאתי: **יש בכלל מאתים מנה.** דהוי כאילו הוו שני עדים לענין מנה וחייב לשלם מנה ה"נ לגבי תרי אצייתא שני עדים איכא הילכך זיל אהדר תרי מגו תלת והלכתא כרב יהודה וא"ת והא חד מינייהו שקרא הוא ואפילו לרב הונא דאמר [לעיל דף לא:] בשתי כיתי עדים שמכחישות זו את זו זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה מודה באחד מכת זו ואחד מכת זו שאין יכולין להעיד דחד מינייהו פסיל ולאי א"כ ה"נ נימא הכי י"ל דהכא לאו שקרא הוא דעבידי אינשי למטעי בין תרתי לתלת וכן בין מנה למאתים והכי אמרי' בפ' כל הנשבעין [דף מח.] א' אומר גבוה שתי מרדעות ואחד אומר ג' עדותן קיימת א' אומר ג' ואחד אומר ה' עדותן בטלה: **בקשתא.** שם מקום: **דזבנא מינך.** לפי דבריו: **אי אית לך סהדי.** הא דבעינן ראיה שדר בו המוכר חד יומא לאו משום דלא מהימנינן ליה כשטוען שלקחה דודאי נאמן הוא כיון שהחזיק שני חזקה וכן הדין בפרק הגוזל ומאכיל (דף קיד:) גבי תופס מטלטלין שאע"פ שיש עדים לזה שהם שלו וזה טוען ואומר מפלוני לקחתים נאמן דטענינן ליה לומר שזה המערער מכרם לפלוני המוכר אלא הכא היינו טעמא משום דאי לא מייתי מחזי כשקרא אבל גבי המחזיק הזה אדרבה כיון שהחזיק מחזי ללוקח הוא וא"צ לו ראיה אם לקחו וכ"כ הרמב"ן ז"ל **ושמעינן מהכא מלבעיא סהדי ולא** סגי אם אמר איהו ידענא דדר ביה המוכר חד יומא משום מגו דאי בעי אמר אנא זבנתא מינך כדאמרינן גבי [וחזיתיה לדעתיה דאי אמר] קמאי דידי זבנה מינך דלא אמרינן מגו אלא במילתא דבתר דמהימנינן ליה משום מגו שוב ליכא ספיקא אבל במילתא דאף כי נימא מגו אכתי איכא לספוקי אם לקחה המוכר מזה המערער אם לא לא אמרינן מגו דלא מפיו אנו חיין שנאמין כל כך לדבריו משום מגו על שנצטרך לברר ספק אחר מדעתנו לקיים דבריו ולמטען שהמוכר לקחה מן המערער וכן כתבו המפרשים ז"ל: **טענה הוא דלא בעי הא ראיה בעי.** מדלא

והילכתא כרבא: ג' לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר כי היכי דליהוי להו קלא דלישמע מארי ארעא ואי לא מיחה הוי חזקה ואע"ג דלא אכלי כל שום חד מהני שלשה לקוחות אלא חדא שתא הרי אלו מצטרפין והויא חזקה על מארי ארעא (דף מב.) ת"ר אכלה האב שנה והבן שנה והלוקח שנה האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שתים הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא והא תניא אכלה בפני האב שנה ובפני הבן שתים בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני הלוקח שנה הרי זו חזקה ואי אמרת לוקח אית ליה קלא כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא להאי תניא במוכר שדותיו סתם ולית ליה להאי לוקח קלא דלא מינכר זביני דהאי ארעא דאיזדבנא בכלל ארעאתיה אבל זבנה מארי קמא באנפא נפשיה כיון דאית לה קלא אין לך מחאה גדולה מזו: **מתני'** האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב בד"א במחזיק אבל בנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר נעל גדר

אמר אינו צריך כלום **אלמא ראיה לפחות בעי דדר ביה המוריש** חד יומא אבל לא צריך למטען שאביו לקחו מן המערער והלכתא כר' חייא וכרבא דאמרי עביד אינש לעיין **קרקע ולמדוד ארכו ורחבו** לקנותו ושוב לא יקנה הילכך צריך ראיה שדר בו חד יומא:

[ג' לקוחות]. שדה שיש עדים שהיתה של ראובן לעולם והחזיק בה שמעון שנה שטוען שקנאה ממנו ואח"כ מכרה שמעון ללוי והחזיק בה לוי שנה אחרת ואח"כ מכרה לוי ליהודה והחזיק בה שנה אחרת הרי ג' לקוחות אלו מצטרפין חזקתם כאילו החזיק א' מהם ג' שנים רצופות ויכול יהודה לטעון כיון שהחזקנו בין שלשתנו ג' שנים היה לך למחות בינתים כי אין **לו לשמעון ליזהר בשטרו יותר מג' שנים** ולא מצי ראובן לטעון כיון שלא ראיתי שהחזיק שום א' מהם לא חששתי למחות דכיון שמכרו זה לזה בשטר שטר אית לה קלא ממילא נשמע הקול בלא חקירה וכיון דשמע היה לו למחות אבל בעדים לא מתפרסם קלא כולי האי ולא נשמע לו אלא ע"י חקירה ואין לו לחקור דיכול לטעון לא היה לי לחוש שיקחו את שלי: **המוכר שדהו וכו' התם אינהו וכו'.** כלומר יש להם ללקוחות לחקור קודם שיתנו דמיהן אם המוכר מחויב באחריות לשום אדם כדי שלא יגבו מהם מה שיקנו ובחקירה ידעו הדבר דמאן דזבין בפרהסיא זבין כי היכי דליפוק עליה קלא ויירדו הקופצים וכשלא חקרו אינהו דאפסידו אנפשייהו וכתב ר"ח ז"ל דהיינו לוקח במכירה אבל מתנה עבידי אינשי דיהבי בצנעא הילכך הנותן שדהו בעדים **וקבל עליו אחריות אינו** גובה מנכסים משועבדים. ופי' גובה מנכסים משועבדים דאמרי' במוכר שדהו שגובה הלוקח אחריותו אם יטרפוהו מנכסים שמכר לאחרים זה המוכר לו וכתבו המפרשים ז"ל דהיינו לוקח כשטרפוהו בב"ד וקודם שיצא מהם כתבו לו טירפא משעת המכר דאי לא נטען ללקוחות שפרעו מוכר ללוקח דהא מלוה על פה היא: [דף מב.] **הרי זו חזקה.** ללוקח כיון שלא מיחה המערער בתוך שנים הללו דאע"ג דלא החזיק שום אחד מהם בכל שני חזקה מ"מ הרי אמרנו דג' לקוחות מצטרפין כיון דאיכא קלא **ליורש כרעיה דאבוה הוא** ולוקח בשטר נמי אית ליה קלא ממילא **ולא מצי מערער** למימר לא שמעתי ומשום הכי לא מחיתי:

אכלה בפני האב. המחזיק שטוען שהאב מכרה לו ובפני הבן שנה ובפני לוקח שני (שנים) מצטרפין לחזקה אע"ג דלא אכל בפני כל אחד אלא שנה [ולא מצי לוקח מן הדין לאפוקי מיניה **משום דקא טעין מחזיק שטר היה לי מן האב ונזהרתי בו לשמרו ג' שנים ואבד ממני שלא ידעתי מלקיחתך מן הדין לסוף ב' שנים ללוקח לית ליה קלא]** ואי לוקח אית ליה קלא הא כשמכרו ללוקח זה הוי מחאה למחזיק שאם היה שלו לא היה זה יכול למכור לאחר והויא ליה לאזדהורי בשטריה שלא יסלקנו לוקח זה וא"כ כיון שאין לו שטר אמאי עלתה לו חזקה ולא מצית אמר ללוקח שני זה לא לקחו בשטר אלא בעדים ולא אמרינן לוקח אית ליה קלא אלא בשטר

דהיינו לוקח לגבי המערער שהיה הקרקע שלו לעולם אין לו לחקור שיגזלו את שלו וצריך קלא דממילא אבל לוקח כל שלא החזיק שני חזקה יש לו לחקור שלא יערער עליו ושיזהר בשטרו תדע שהרי מחאה בפני שנים לבד הוי מחאה וכיון דמוכר לשני אין לך מחאה גדולה מזו ושני נמי בפני שנים אלא ודאי כי היכי דלוקח בעדים במאי דשני בעדים לא חשיב קלא גם ללוקח בשטר לגבי מערער שצריך **קלא דממילא לא חשיב** קלא:

במוכר שדותיו סתם. לעולם אימא לך דאית ליה קלא ומשום הכי חזקתו חזקה ואפי' כי תוקים להאי סיפא בשטר דומיא דרישא ולא קשיא מידי דהכא איירי שמכר לו שדות הרבה והיה שדה זו בכלל אותה מכירה והיה סבור המחזיק שלא היה שדה זו בכלל אותה מכירה שלא היה חושדו שימכרנה לאחר כיון שהוא לקחו ולפיכך לא נזהר בשטרו וכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל דאף על גב דסיפא דאכלה בפני הבן שתים איירי בבן גדול דאם קטן לא עלתה לזה חזקה דאין מחזיקין בנכסי קטן מיהו רישא דאכלה הבן איירי אפי' בקטן דאע"ג דקטן לא מצי למזהר בשטריה וא"כ מחאה למה דכל היכא דמחאה לא עבדא מידי חזקה לא מהניא כדאמרינן דבשעת חירום דאין מחאה לא מהני חזקה מיהו לאו טעמא דמחאה משום דהלה יזהר בשטריה לבד כדי דניחא זה דלא מצי מזהר לא צריך דממחה ביה דמ"מ דרך העולם הוא שמערערין כשמחזיקין אחרים בנכסיהם ואמאי לא ערער זה אם אמת שלא מכרו ולא מצי למימר בחנם הייתי קובל ומערער דהא אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין וכיון דקטן הוא שלא בפניו מיקרי דהא אמרינן בפרק שום היתומים (דף כב:) בכולהו אין נזקקין לבד ממצמצת שדה שאינה שלו: **מתני' האומנין.** שנותנין להם כלים לתקן כיון שמביא ראיה שהיה שלו ונתן לו לתקן לעולם אין להם חזקה אפילו החזיקו האומנין בהם זמן מרובה דהא חזקת מטלטלים לאו בג' שנים תליא אלא אפילו לאלתר כל היכא שהוא תופש בהן הרי הן בחזקתו חוץ מכלים העשויים להשאיל ולהשכיר [לקמן דף נב:] שאינו נאמן שום אדם לומר לקוחין הן בידי והכא גבי אומן **אפילו אינם עשויים להשאיל ולהשכיר** הוי לגבי דידיה **כעשויין להשאיל ולהשכיר** לעלמא כיון שאינו יכול להחזיק לאלתר שהוא זמנו לחזקת מטלטלין שוב אין לו בהן חזקה: **השותפין.** אפילו החזיק **כל אחד בחלק חבירו ואכל כל הפירות שלש שנים אינה חזקה שכן דרך השותפין לאכול אחד כל הפירות ג' או ארבע שנים ואחר כך אוכל אותם חברו כן: האריסין.** שירדו לתקן הקרקע למחצה לשליש ולרביע **ואכל כל הפירות שלש או ארבע שנים** ג"כ אינו נאמן לומר לקחתיו ממנו שכן דרכם לאכול זמן מרובה ואח"כ יאכלו הבעלים כשיעור זה: **והאפוטרופסים.** נמי שהרי הכל בידם ויוכלו לאכול כרצונם אינם נאמנים בעבור מה שהחזיקו לומר לקוחין הם בידי: **לא לאיש וכו'.** בנכסי מלוג שהבעל יש לו דין באכילת הפירות ואע"ג דכתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך אין לו חזקה משום אימתא דבעל לא רצתה

פרץ כל שהוא הרי זו חזקה: **גמ'** (דף מב:) אמר שמואל השותפין מחזיקין זה על זה ומעידים זה לזה ונעשין שומרי שכר זה לזה מחזיקין זה על זה כדאית בה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא קא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה ומעידין זה לזה במידי דמסתליק מיניה וקנו מיניה וקא מקבל עליה אחריות דאתיא מחמתיה דאי אתי בעל חוב דידיה וטריף להדיא ארעא משותפיה משלם ליה מדידיה דאי לאו הכי הוה ליה נוגע בעדותו דאמרינן ומעידין זה לזה (דף מג.) אמאי נוגעין בעדותן הן הכא במאי עסקינן דכתיב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתיב ליה הכי מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו ואמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות אחריות דמאן אי נימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה כ"ש דהוה ליה נוגע בעדותו דניחא ליה דלא נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה כגון דאי אתי בע"ח דידיה וטריף לה מיניה דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי לאו

למחות בידו: **ולא לאשה וכו'**. מפני שמזונותיה על נכסיו אינה נאמנת לומר לקוחה היא בידי: **ולא לאב וכו' ולא לבן וכו'**. כל היכא שלא חלקו ולא נתפרדו זה מזה אינן מקפידים זה על זה במה שמחזיקין זה מזה אפילו זמן מרובה הילכך אין שום אחד מהם יכול לטעון חזקה: **בד"א**. דבעי שלש שנים בחזקה שיש עמה טענה שזה טוען לקחתי וזה טוען לא מכרתי אבל בחזקה שאין עמה טענה אלא שזה מחזיק בקרקע וזה מודה שנתנו אלא שעכשיו רוצה לחזור במתנתו או אם הם אחין שחלקו ועכשיו רוצה האחד להטיל גורל פעם אחרת תיכף שנעל או גדר **פרצה שהיה יכול ליכנס בה** בריוח ועכשיו אינו יכול ליכנס אלא בדוחק או פרץ אפילו מעט שיוכל ליכנס בה יותר בריוח **הרי חזקתו חזקה לאלתר ושוב** אין יכולין לחזור בהן: **גמ' השותפין. שלקחו קרקע בשותפות והחזיק אחד בחלק חברו ואכל הוא לבדו כל הפירות שלש שנים הרי זו חזקה** אע"פ **שדרך השותפין לאכול זה** בלא זה וטעמא כיון שהוא ראוי ליחלק כלמפרש ואזיל ומתני' דקתני אין להם חזקה מיירי בשדה דלית בה דין חלוקה כי אז **דרך הוא שזה אוכל כל הפירות שלש שנים או** יותר וכן חבירו אחריו: [דף מב:] **והוא דנחית לכולה.** שאוכל כל הפירות אבל אם זה אוכל פירות חצי השדה וזה פירות חצי האחר וחצי האחד יותר מעולה מהאחר אע"פ שאכלו אחד מן השותפין שני חזקה לא עלתה לו חזקה לומר זה בא לחלקי והחזקתי בו אפילו בשדה שיש בה דין חלוקה אלא נאמר כן דרך השותפין שזה אוכל ברוח זה וזה ברוח זה ואין מקפידין זה על זה וכ"ש באין בה דין חלוקה שאין להם חזקה נמצא שאין לו חזקה עד דאיכא תרתי דנחית לכולה ואית בה דין חלוקה דכיון **דאכלו ג' שנים ולא מיחה** בו חבירו עלתה לו חזקה וכן כתב רבינו חננאל ז"ל וכן דעת הרמב"ם ז"ל [בפרק יג מהלכות טוען ונטען] וכן כתב הרי"ף ז"ל וכתב הרא"ש ז"ל דהכי קי"ל. והא [דף כט:] **עובדא דרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא דזבין אמתא בשותפות ומר אשתמש בה ראשונה וכו'** ה"ה אי הוי משתמש בה חד שלש שנים רצופות לא הוי חזקה דבאמתא לית בה דין חלוקה אלא עשו כן כדי שלא ישתכח השותפות: **גופא אמר שמואל שותף כיורד ברשות.** כלומר כאריס היורד ברשות לשותף אין לו חזקה כמו אריס שאין לו חזקה: **שנוטל בשבח וכו'**. פי' הרא"ש ז"ל שאם בשעה שירד בה שותף היה בה **שבח המגיע לכתפים** כענבים העומדין ליבצר והתבואה ליקצר נוטל מהם דיורד ברשות נמי נוטל מהם כיון שעדיין צריכין לקרקע אבל יורד שלא ברשות אינו נוטל מהם כלל מפני שיכול לומר לו איני צריך לאריסותך שהרי עומדין ליתלש: **ובשדה** שאינה עשויה ליטע **ונטעה נוטל כל השבח כאילו עשויה ליטע** ואפי' השבח יתר על ההוצאה שהוציא ובזה יש לו דין יורד ברשות **לאילו יורד שלא ברשות** אם השבח יתר על ההוצאה (ב"מ דף קא.) אינו נוטל מן השבח אלא כנגד ההוצאה והכא שותף נוטל כל השבח אבל אם ההוצאה יתירה על השבח כתב הרא"ה ז"ל לאו כיורד ברשות לגמרי קאמרינן **לאילו יורד ברשות** נוטל הוצאה אע"פ שהיא יתירה על השבח ובשבועה דהא שליחותיה עבד והכא לא משמע דאית ליה אלא **הוצאה שיעור שבח** ובשבועה דלא עדיף ממוציא הוצאות על נכסי אשתו ונרסה (כתובות דף פ.) דנוטל מה שהוציא בשבועה ואמרינן דאינו אלא **הוצאה שיעור שבח** וכן נראה לדעת הרנב"ר ז"ל: **גרסינן** בגמ' ומעידין זה לזה [דף מג.] **אמאי נוגעים בעדות** הן הכא במאי עסקינן דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתב ליה מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוה הרי מעמידה בפני בעל חובו דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות אחריות דמאן אי דאתי מעלמא כ"ש דניחא ליה אלא אחריות דאתי מחמתיה: **[פירוש] נוגעין בעדותן.** כלומר כיון דשותפין הם אם יבא מערער ליקח מן אחד מן השותפין הלא יש לשותף זה חלק בו ואיך יצטרף **עם על אחד להעמידו ביד** שותפו: **דכתב ליה דין וכו'**. וקמ"ל שמואל דבלשון זה הוי מתנה אע"ג דלא מהני האי לישנא בדבר שהוא כבר בידו אלא בדבר שעדיין לא הגיע לידו שאני הכא דקנו **מיניה וכדמפרש ואזיל:** [דף מג.] **מפני שמעמידה בפני בעל חובו. דניחא ליה שישאר ביד הלוקח** כדי שאם אין לו במה שיפרע לבעל חובו שיטרוף מלוקח זה כדי שלא יהא לוה רשע ולא ישלם דאילו מזה אינו חושש דלהכי זבין ליה שלא באחריות כדי שלא יהא לוה רשע אם יטרפו ממנו **הלכך אכתי נוגע בעדות הוא** שאילו יקח המערער הטוען שבגזל בא ליד מוכר זה היאך יגבה ממנו בעל חובו והלא לא היה שלו והכי נמי **ניחא ליה שישאר ביד שותפו מקבל מתנה** זה וא"כ איך אמר שמואל מעידין זה לזה: **דקביל עליה אחריות.** שאם יטרפוהו משותפו המקבל מתנה שיחזור עליו לפרעו מה שנטל ממנו הבע"ח והשתא **לא הוי נוגע בעדות** למה ריוח יש לו אם טרף ממנו הלא עליו לשלם ואם אין לו יקרא לוה רשע וכו' למקבל מתנה זה וליכא למימר **אכתי נוגע בעדות הוא** דניחא ליה שלא יבא ליד מערער כדי שלא יקרא לוה רשע לתרוייהו לבעל חובו שאין לו ממה יגבה ולמקבל מתנה **שקיבל עליו אחריותו ואין לו** ממה להחזיר לו דהא לא **קביל עליו אחריותו** דאתי מעלמא דהיינו מערער אלא מערער דבא מחמתיה דהיינו בעל חוב כדמפרש ואזיל הלכך לא הוי לוה רשע אם יקחנו

נוגע בעדותו : ונעשין שומרי שכר זה לזה. (דף מג:) אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר (דף מב:) אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה שאינה עשויה ליטע בשדה העשויה ליטע: (דף מג.) תניא בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר (אמאי) [ואם איתא] ליסלקו נפשייהו תרי מינייהו ולדיינו שאני ס"ת דלשמיעה קאי ולא מצו מסלקו נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי ומסהדי וכן הלכתא: (דף מג:) ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותה עליו מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב ששת רישא בראובן שגזל [שדה] משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד ללוי דניחא ליה דתיקום בידיה דהדרא ליה והוה נוגע בעדותו ואקשינן וכיון דאסהיד ליה ללוי דדיליה היא במאי נפקא לה מיניה הא לא מצי למיהדר ולמימר דדילי היא וליתיה השתא נוגע בעדותו ופרקינן דאמר ידענא דהאי ארעא לאו דיהודה היא ולא קא מסהיד דללוי היא וכיון דהכין קא מסהיד הוה ליה נוגע בעדותו דיכיל לאפוקה מלוי ואקשינן ובההיא זכותא דמפיק לה מלוי ליפקה מיהודה כלומר למה ליה לשמעון לאסהודי דלאו דיהודה היא לישבקה עד דנחית לה יהודה ומפיק לה מיניה * נ"א בההיא זכותא בזכותא דבעי לאפוקי מלוי ומפרקינן משום

מערער ואם תאמר אם כן מאי קמ"ל שמואל פשיטא כיון דלא הוי נוגע יש לומר הא קמ"ל דלא חיישינן לקנוניא שיעיל לו ואחר כך יחזרו לשותפותן אף על פי שלא נתן לו אלא עכשיו כשבא מערער לעולם לא חיישינן להכי כשמסתלק מן הממון אלא דוקא כשמקבל איזו הנאה כגון אם **קבל עליו אחריות** לעלמא והוא פטרו לאז ולאי לא יעיל לו דכיון דאיכא סרך הנאה חיישינן לומר דבשביל זה מעיל לו: **אי דאתא מעלמא וכו'.** כלומר שמקבל עליו לפרעו אם יקחנו מערער כ"ש דניחא ליה שישאר ביד מקבל מתנה כדי שלא יחזור עליו ואמאי יעיל לו **הרי נוגע בעדות הוא** וכבר פירשתי דאפילו יפטרנו מן האחריות כדי שיעיל לו אפ"ה אינו יכול **להעיל לו לנוגע בעדות** מיקרי כדפירשתי וכמו שנפרש לקמן גבי בת חמורו [דף מז:]: **[תניא בני העיר שנגנבה ס"ת שלהם כו'].** פי' אין דנין וכו' ואין מביאין ראיה להעיד על מי שגנב מפני שהן נוגעין בעדות לממון של ס"ת שלהם הוא: **ואמאי ליסלקו תרי מינייהו.** בקנין כדי שלא יהיה להם חלק בו ויעידו (והדיינין שהם) נ' להיות ב"ד דהשתא היו יכולין לדון ולהעיד שאינם נוגעין בעדות וה"ל נמי שלא יהיו קרובים לבני העיר כדי שלא יפסלו משום קורבה וא"ת וכי מסתלקי אמאי מכשרו והא בעינן תחלתו וסופו בכשרות כדאמרינן לקמן בפ' יש נוחלין (דף קכח.) גבי היה יודע לו עדות עד שלא נעשה חתנו ואח"כ נעשה חתנו או שהיה קרוב ונתרחק ומה לי קורבה דגופא מה לי קורבה דממון תירץ הרמב"ן שלא נאמר תחלתו בפסלות אלא במי שהיה קרוב ונתרחק או פסול הגוף אחר שהרי זה מעיד למי שהיה קרובו בשעת ראיה אבל כאן שעכשיו נסתלק מממון זה אין זה מעיד לקרובו ולא למי שהיה קרובו בשעת ראיה שהרי ממון אחרים הוא ולא שלו ולאחרים הוא מעיד. כללו של דבר אין אדם מעיד לאותו שהיה פסול לו בשעת ראיה אבל היה פסול לזה בשעת ראיה מעיד באותו עדות לאחרים שהרי תחלתו כשר הוא אצלם וזה הטעם מספיק למי שהיה יודע עדות לקרובו ונסתלק אותו קרוב מאותו ממון שהוא כשר על כאן. ונראה לי שהרב ז"ל סובר דלא אזלינן אלא בתר גברא משום דהאי דמסהיד לו מסהיד ולצורך האיש ההוא מעיד שהרי אינו מעיל לצורך הממון עצמו אלא כל היכא שלא נסתלק שלו הוא ועל עצמו מעיד ואם נסתלק ממנו לאחרים הוא דמעיל דלא שייך גבי ממון למימר שיהיה בו פסול עדות שלעולם יש לו לממון בעלים הלכך כשנסתלק מממון לגבי אדם שהממון שלו כשר הוא לו וכן לגבי הממון לא שייך למימר ביה פסול: **גרסי' בגמ' [דף מג.] האומר תנו מנה לענייי עירי אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מהם וכו'** ובעניים דרמו עלייהו והיכי דמי אי לקיין להו ליתבו תרי מינייהו מאי לקיין להו ולידייני אלא דלא קיין להו ואבע"א לעולם דקיין להו וניחא להו דכיון דרווח רווח: **פי' אין דנין וכו' ואין מעידין.** מפני שהן נוגעין בעדות כדמפרש ואזיל ובעניים דרמו עלייהו [כתב הרב בן מיג"ש דלא פסילי מטעמא דרמו עלייהו] אלא היכא דקבילו אנפשייהו למיזן ולפרנס עניים דידהו אי נמי היכא דנהוג למיכף על הצדקה אע"ג דלא קבילו אנפשייהו למיזן ולפרנוסי להו אבל היכא דלא קבילי עלייהו למיזן ולפרנוסי להו ולא כייפי אצדקה כלל ולא ברירא מילתא דאינהו הוא דקיימי במזונייהו ובכסותייהו ומאן דיהיב מידי בדרך צדקה יהיב להו ואי לא בעי למיתן כלל לא כייפינן להו הני ודאי לאו נוגעין בעדותן נינהו ומקבלין סהדותייהו דהא לא רמו עלייהו על כאן: **אי דקייץ.** שיש **לכל אחד מבני העיר** דבר קצוב **כמה יתן בכל שנה** לעניים: **דלא קייץ.** אלא הכל לפי מה שצריכין העניים ונמצא נהנה במה שיבא לידם מן המנה: **דכיון דרווח רווח.** אע"פ שיש לו קצבה כמה יתן אפ"ה ניחא להו שיבא המנה ליד העניים כדי שיהיה להם יותר בריוח: **[דף מג:] ונעשין שומרי שכר זה לזה כו'.** שמירה בבעלים היא כל היכא שבעל הבהמה עומד במלאכת של זה שעוסק במלאכתו כי הכא ששותף זה שומר חלקו של שותפו שהרי זה כאילו עשה לו מלאכה וכששותפו נמי שומר לו חלקו הויא שמירה בבעלים ואף על פי שכל אחד שומרו בביתו בעליו עמו קרינא ליה בפ' השואל (דף צו.) **ושמירה בבעלים פטור** דילפינן שומר שכר משואל: **שמור לי היום וכו'.** והשתא לא מקרי שמירה בבעלים כיון דכששומר לו זה אין חבירו עוסק במלאכת השומר לא בשמירה ולא בעשיית מלאכה אחרת וא"כ לא מיקרי בעליו עמו: **(ב"מ דף פח.)** [ת"ר השאילני ואשאילך] שמור לי ואשמור לך [כו'] והיינו נעשין שומרי שכר זה לזה דאמר שמואל (ב"ב דף מב:) ומתני' נמי היא בפרק השוכר את האומנין (דף פ:) אלא דשמואל קמ"ל דדין זה שייך בשותפין אע"פ שכל אחד שומר את חלקו מ"מ משום חלק חברו דטריח ליה לשמרו הוי שומר שכר: **תנו רבנן [כו'] אין מעיד לו וכו'.** שמעון הנגזל ללוי שלא יצטרף **עם אחר** שבשוק **להעמיד המקח ביד** לוי הלוקח משום דהשתא כשהיא ביד לוי מצי הדרא ליה כדמפרש ואזיל נמצא שהוא **נוגע בעדות:** [דף מג.] **דהדרא ליה.** כשיביא עדים שגזלה זו גזולה ממנו הדרא ליה כיון שהיא ביד לוי טפי משהיה ביד יהודה כדמפרש ואזיל: **במאי מפיק לה מיניה. הולאת בעל דין כמאה עדים דמי: דאמר ידענא בהאי ארעא דלאו דיהודה היא.** אבל אינו מעיד שהיא של לוי ומילתא מתוקמא ביד לוי: **ובההיא זכותא וכו'.** כלומר אמאי חשבת ליה נוגע בעדות אי משום דהדרא ליה גם כי

דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו כלומר כגון שהיה לוי נוח לו ויהודה קשה ממנו משום הכין כיון דמסהיד דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואי בעית אימא לאו משום דיהודה קשה אלא כגון דאית ליה ליהודה סהדי דדיליה היא בין בקושטא בין בשקרא ואית ליה לשמעון נמי סהדי דדיליה היא ולוי לית ליה אלא חד סהדא דדיליה היא ואי שביק ליה ליהודה דאית ליה תרי סהדי דמפיק לה מלוי לא יכיל איהו לאפוקה מיניה דיהודה דאע"ג דאית ליה תרי סהדי דדיליה היא כיון דיהודה נמי אית ליה תרי סהדי דדיליה היא בידא דיהודה קיימא דאמור רבנן ארעא היכא דקיימא תיקום * נ"א ולהכי קא בעי ליה הילכך צריך ליה שמעון לאסהודי בהדי ההוא חד סהדא דאית ליה ללוי דלאו דיהודה היא כי היכי דתיקום ארעא בידיה דלוי דניחא ליה דהדרא ליה למחר (* ד"ת מ"ז וליומא אחרא והוה ליה שמעון נוגע בעדותו ולהכי אין מעיד לו עליה) ואקשינן אי בגזול ונגזל קיימא מתניתא (* ד"ת מ"ז ולאו כלוקח ומוכר בעלמא נינהו) אמאי קא מוקמת לה בלוקח מגזלן (דף מד.) לוקמה בגזלן גופיה ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד דלאו דיהודה היא דניחא ליה דתיקום בידיה דראובן כי היכי דהדרא ליה ופרקינן האי דקא מוקמינן לה בלוקח מגזלן ולא קא מוקמינן בגזלן גופיה משום דקא בעי למיתנא סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר דהוה ליה יאוש ושינוי רשות וקנייה לוקח דלא הדרא למארה משום הכין מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא דלא הדרא ליה אבל גזלן דהדרא מיניה למרה לא לסהיד דנוגע בעדותו הוא כיון דלא סגי ליה דלא למיתנא סיפא מכר משום הכין תנא רישא נמי מכר ואקשינן וסיפא [נמי] נהי דמגופא מייאש דקני לה לוקח ביאוש בעלים ושינוי רשות מדמיה דידה מי מייאש והא אית ליה מדינא [למישקל] דמי דההיא פרה או דמי דההוא טלית מגזלן גופיה וכיון דאית ליה למישקל דמי דידה מגזלן אישביק ליה ליהודה לאפוקה מלוי לא מצי שקיל דמי מראובן דכיון דמייתי יהודה סהדי דדיליה היא לא מצי שמעון למישקל דמי מראובן משום דאמר ליה האי פרה לאו דידך הות אלא דיהודה הות וכבר אהדרה מיניה דלוי הילכך כד מסהיד ליה שמעון ללוי דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואמאי מעיד לו עליה ופרקינן לא צריכא דמית גזלן דמדמי [* מהר"ם דידיה נמי] מייאש דאפי' מבניה לא מצי שקיל דמי דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהן פטורין מלשלם ותו אקשינן ולוקמה ביורש ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ומת וירשה בנו ואתא יהודה וקא מערער לא ליתי שמעון ליסהיד לבן ראובן דניחא ליה [לשמעון] דהדרא ליה אבל גזל ממנו פרה וטלית ומת וירשה בנו מעיד לו עליה אמאי קא מוקמת בלוקח בשלמא אליבא דרבא דאמר בפרק הגוזל רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ולא קנייה היורש להההיא גזילה דכמאן דלא נפקא לה גזלן מרשות (גזלן) דמי דליכא שינוי רשות ומחייב היורש לאהדורי גזילה בעינה למארה ליכא לאקשויי דהא ליכא לאוקמה ביורש משום דלא מצי שמעון לאסהודי ליורש דניחא

יהיה ביד יהודה הדרא ליה כיון שמביא עדים שזו השדה היתה שלו: **השני נוח לי וכו'.** [ולאו לוקח בדידעינן ליהודה קשה מלוי אלא לעולם] יש לנו לחוש [אולי הוא] כן שאין לנו להכשיר שום עדות אם לאו לפשיטא לן שאינו **נוגע בעדות כלל** [והכא] הו"ל למימר איפכא הראשון נוח לי דהיינו לוי אלא הכי הוא לשון המשנה בכתובות (דף קט.):

כגון דאית ליה סהדי וכו'. כלומר שיש עדים **ליהודה שהשדה שלו** ויש עדים לשמעון שמכחישין עדי **יהודה ואומרים שהוא של שמעון** והשתא אין חזקה **לזה יותר מזה ובכל ספק קרקע אמרינן היכא דקיימא ארעא תיקום** אם כן אם היתה ביד יהודה לא הדרא לשמעון אבל אם היא ביד לוי כשיביא שמעון עליו שהשדה זו נגזלה ממנו הדרא ליה ואפילו יביא יהודה עדים שהשדה זו שלו אמרינן היכא דקיימא ארעא תיקום לאע"ג דאמרינן לעיל [דף לא:] אנן אחתינן ליה ואנן אסקינן ליה היינו כששני הבעלי דינין **יהודה ושמעון באין לדון** עליה ביחד דאם החזקנו האחד בשביל שהביא עדים שסבורין אנו שהדין עמו ואחר כן מביא גם חבירו עדים דין הוא שנחזור הדבר כבתחלה **אבל הכא [שמעון ויהודה אינן** דנין לפנינו אלא שמעון ולוי הלכך] כשהחזקנו השדה ביד שמעון משום שהדין עמו לגבי לוי בדין החזקנוהו וזה הדין אינו סר לעולם נמצא שהדין שמעון הוא מוחזק בה אלא שיהודה בא להוציא מידו כמי שבא להוציא קרקע מיד המוחזק בה דהיכא שספק הדבר אמרינן היכא דקיימא ארעא תיקום (שמעינן) ומהא דאמרינן לעיל כגון דאסהיד [ואמר ידענא דלאו דיהודה היא] לבעינן למימר [שאם היה מעיד שהיא של לוי היה] יכול להעיד עליה כיון דלא **מני הדרא [ליה שמעינן] לפסול** נוגע בעדות אינו כפסול קורבה דאילו קרוב אינו מעיד כלל בין לזכותו בין לחובתו אבל מאן דאית ליה צד נגיעת עדות כל שהוא מעיד בענין דלא מטי ליה שום הנאה מקבלין עדותו וכשר דהא הכא נמי דאילו מעיד דלאו דיהודה היא הויא נוגע בעדות ואי אסהיד ללוי היא מקבלין מיניה הרנב"ר ז"ל ומהא דאמר חיישינן שיחשוב שהראשון נוח לו שמעינן לגבי נגיעת עדות בכל מאי דאיכא למיחש חיישינן כלפי' לעיל הר"ש ז"ל וכ"כ הרנב"ר למה שכתבו ר"ח ורי"ף ז"ל כגון שהיה לוי נוח **לו ויהודה קשה** ממנו דאו דוקא בדידעינן וכן נמי שמעינן אימתי הוא דאמרינן אנן אחתינן ליה ואנן אסקינן ליה:

ולוקמה [בגזלן וכו']. לפום רב ששת דאוקמה בגזלן ואמאי צריך למיתני במכר לוקמה בגזלן גופיה שאם בא מערער להוציא [מיד] הגזלן לא יעיד הנגזל שאינו **של מערער משום להוי נוגע בעדות** והו"ל וליתני לברייתא דקתני מכר הוא דקשיא דאילו לרב ששת צריך ליה לפרש הכי לפי לשון הברייתא אלא אגב שיטתא דפריסנא לרב ששת נקט הכי:

ודוקא מכר. פי' הר"ש ז"ל שמכר בלא אחריות ופי' ה"ר יהודה בן הרא"ש ז"ל דלהכי פי' הכי [דאילו] באחריות לא הוי שינוי רשות וכאילו הוא ברשות גזלן הוי והדרא ליה ולא היה יכול **להעיד שהיה נוגע בעדות: מדמי' מי מייאש.** הרי הגזלן חייב **לשלם לו דמיה הילכך נוגע הוא בעדות** דנוח לו לתיקום ביד לוי דאילו היתה ביד המערער נמצא שלא היה של שמעון כלל ולא יגבה כלום: **ומניח לפניהם. כלומר או מניח לפניהם הגזילה** כמו שהיא: **פטורין מלשלם.** דקנייה ביאוש ושינוי רשות:

ליה דהדרא ליה הפרה והטלית והוי ליה נוגע בעדותו אלא אליבא דרמי בר חמא דאמר רשות יורש כרשות לוקח דמי ואישתני ליה רשות גבי יורש כדאישתני גבי לוקח וקנייה יורש לההיא גזילה דהוי ליה יאוש ושינוי רשות כדקאני לה לוקח מאי איכא למימר אמאי לא קא מוקמית לה ביורש ועוד קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו ומפני שאין אחריותה עליו מפני שחוזרת ואינה חוזרת מבעי ליה פירוש דאי בלוקח מגזלן עסקינן והאי דאינו מעיד בשדה ובית משום דניחא ליה דהדרי ליה והא דמעיד בפרה וטלית משום דלא הדרא ליה אי הכי האי דקתני (סיפא) מפני שאחריותה עליו ואין אחריותה עליו מפני שחוזרת לו ואינה חוזרת לו מבעי ליה לתנא למיתני ומדלא תאני תנא הכי שמעינן דלאו בלוקח מגזלן עסקינן ובטיל ליה פירושא דרב ששת ופרישנא למתניתין כדרבין בר שמואל דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו אבל פרה וטלית לא מבעיא (דף מד:) סתמא דלא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה דמעיד לו עליה המוכר שהרי אין מעמידה בפני בעל חובו אלא אפילו עשאה אפותיקי נמי לבעל חוב ומכרה מעיד לו עליה דהא לא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה כד מזבין לה כדרבא דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בע"ה גובה ממנו שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בע"ח גובה ממנו מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא ואקשינן אי לא חיישת לפרה וטלית ואפילו עשאה אפותיקי לבע"ח משום דלא משתעבדא ליה ולא הדרא ליה כדרבא ליחוש דילמא אקנייה להיא פרה וטלית לבע"ח דידיה אגב מקרקעי קנין גמור ולא ליסהיד ליה ללוקח עלה דניחא ליה משום דהדרא לבע"ח דידיה כדרבה דאמר * בדפו"י רבא רבה אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מקרקעי וגבי מטלטלי ואמר רב חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי כגון שלקח אותה פרה או אותו טלית ומכרה לאלתר דלא שהתה (לה) גביה דליחוש דילמא

ולוקמה ביורש. כיון דאהני שינוי רשות וסוף סוף **במת גזלן**
יום רנז **מוקמת לה** אמאי קתני מכר: **מפני שחוזרת לו מיבעי ליה.** דלא מצינו אחריות בתלמוד [אלא במוכר ולא] כמו שאתה צריך לפרשו לפירוש רב ששת **שאחריותו וזכותו של נגזל עליו ללוקח כלי להוציא הקרקע אח"כ מידו** אלא סתם אחריותו [עליו שבכל הגמרא] חוזר על המוכר: **אלא כדרבין.** אע"ג דלינא הכי כרב ששת מ"מ ברייתא לא ניחא ליסנא בפירוש לאוקמוה בגזלן ולא מיבעיא בסתמא. דלא הדרא **ליה ולא הוי**
יום רנז **נוגע בעלות שהרי** אין בע"ח גובה ממנה: **אפותיקי.** שיחדו לו ליפרע ממנה לשון **פה תהא קאי אם לא יפרע לו לזמן פלוני** אפ"ה אינו טורף מן הלקוחות דמטלטלי לבע"ח לא משתעבדי משום דלית להו קלא ולא יוכלו לקוחות ליזהר ואם יטרפנו בע"ח **אין לך אדם שיקח מטלטלין מחברו** וכתבו המפרשים ז"ל דמלקאמר סתם מכר לו פרה וכו' מעיד לו עליה מפני שאין אחריותה עליו משמע דאפילו עשאו אפותיקי בשטר אינו גובה ממנו מטעמא דאמרן דלית ליה קלא. וכתב הרשב"א ז"ל דהיינו לוקח מן הלקוחות אבל מן היורשין דאין קול מעלה ומוריד לגבייהו אפילו לא עשאו אפותיקי אלא שכתב לו מקרקעי ומטלטלי דינו לגבות מן היורשין מן הדין ואנן צריכין לתקנת הגאונים ז"ל. שמעינן מהכא כלפי' הרשב"א ז"ל דהיכא שהגזלן מכרו באחריות לא הוי שינוי רשות ולא קני ליה ושמעינן דמכל מקום [גזלן] חייב בדמיה: **וניחוש דילמא וכו' מטלטלי וכו'.** כששעבד המוכר נכסיו לבעל חובו שעבד מטלטלי אגב מקרקעי וכי היכי דחייל לשעבודא אמקרקעי חייל נמי אמטלטלי **והוי נוגע בעלות מפני שמעמידה וכו':** [דף מד:] **דלא כאסמכתא.** פירש הרמב"ן ז"ל דטעמא משום דאמרינן נכסוהי דבר אינש אינון ערבין ביה וערב אסמכתא הוא דהכי אמר ליה אם לא יפרע לך הלוה אני אפרע אותך וכל דאי לא קני אלא לערב בההיא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה אבל מטלטלי אסמכתא היא דמלוה א לא סמיך אלא אמקרקעי והוי כמאן דאמר ליה שאם לא ימצא קרקעות יפרע מן המטלטלין ומשום הכי צריך למכתב דלא כאסמכתא לגלויי לעיקר שעבודיה אמטלטלין נמי הוא ולפי זה כל היכא דכתב ליה מעכשיו לא צריך למכתב דלא כאסמכתא דכל דכתב ליה מעכשיו לית ביה משום אסמכתא כדאיתא בפרק איזהו נשך (דף סו:): **ודלא כטופסי.** כתב הוא ז"ל בשם הגאון רבינו סעדיה ז"ל שהוצרך לכתוב כן לומר שלא יהו כטופסי לשטרות שמראין שיד בעל השטר על התחתונה אלא לכל לשון מסופק בו תהא ידו על העליונה:

שלקח ומכר לאלתר. וליכא למיחש ששעבד אותם בינתים שהרי לא היה לו פנאי ללוות לכך **לא הוי נוגע בעלות** כיון שאינו יכול להעמידה בפני בעל חובו: **וניחוש** דילמא כששעבד נכסיו לבעל חובו כתב ליה **ולעתיד אנא למקני** ובכה"ג יכול לגבות **בעל חובו והוי נוגע בעלות וכיון דלא** חיישינן להכי שמעת מינה וכו' והבעיא היא דלא איפשיטא קמן פרק מי שמת (דף קנז.) תפשוט לך מהאיך ברייתא דקתני **מכר פרה מעיד עליה** דאפילו אמר דאיקני לא קנה:

דלא הויא ליה ארעא. כלומר לעולם אימר לך דמהכא לא תפשוט ולעולם קנה והא דהכא לא חיישינן להכי משום דאיכא עדים דאמרי כל ימיו היה רגיל אצלנו ולא ידענו שהיה לו קרקע מעולם הילכך איך יקנה לו מטלטלי אגב מקרקעי אם לא היה לו קרקע מעולם ושמעינן מהכא מלאיצטריך למימר מעולם ולא אמר שלא היו לו קרקעות בשעה שקנה מטלטלין אלו ששעבודא קמא חייל אמטלטלי שיקנה אפילו לאחר שמכר הקרקע ולעת הרמב"ן ז"ל לומר הטעם לפי שכל שכתב דאקני שוב אין יכול לחזור בו אפילו קודם שקנה אלמא משעה ראשונה חייל שעבודיה אע"ג דבפירות דקל (ב"מ דף סו:) כל שלא באו לעולם יכול לחזור ומיהו הרשב"א ז"ל חולק בדין זה שהוא סובר שאף הכותב דאקני קודם שקנה יכול לחזור בו ומ"מ מודה הוא ז"ל דכל שלא חזר בו בשעה ראשונה חייל [שעבודיה] כדשמעינן מהכא דאיצטריך למימר מעולם. וא"ת כיון דאפשר דאין לו קרקע מפני מה נהגו לכתוב כן בכל אדם אע"פ שאין יודעין לו קרקע. כתב הרמב"ן ז"ל דכל שיש בית הכנסת בעירו שלקחו רבים או בית הקברות של רבים סגי לבקרקע כל שהוא סגיא כדמוכח פ"ק דקדושין (דף כו:) וכן אמרינן הכא **דלא ה"ל [ארעא] מעולם** שאין במקומו אלא ביהכ"נ של יחיד ולכל אחד קבר ידוע לעצמו וזה אין לו: **נמצא שאינה שלו חוזר עליו.** שהלוקח חוזר על המוכר כשטרפו מערער א"כ למה יעיד הרי **נוגע הוא בעלות לניחא ליה**

אקנייה לבע"ח דידיה ואקשינן וליחוש דילמא דאיקני א"ל לבע"ח דידיה כדכתבינן האידנא שקניתי ושעתיד אני לקנות הילכך אע"ג דלקח ומכר לאלתר קנייה בעל חוב מעידנא דזבנה וכיון דזבין לה לאו דידיה קא מזבין והדרא לה לבעל חוב ולפום הכין לא יעיד לו עליה שהרי מעמידה בפני בעל חובו ומדלא חיישת להכי דקתני מעיד לו עליה שמעת מינה דאקנה וקנה ומכר דאיבעיא לן בפרק מי שמת ולא איפשיטא בהדיא לא ממתניתין ולא מברייתא תפשוט מהאי דתניא דלא קנה ופרקינן הכא במאי עסקינן כגון דקא אמרי עדים ידענא ביה בההוא דלא הות ליה ארעא מעולם דהא ליכא למיחש דילמא אקנייה בדאיקני אגב ארעא ומשום הכין מעיד לו עליה ואקשינן והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת שאינו שלו חוזר עליו הכא נמי אע"ג דהאי פרה או חמור כד מזבין לה לא טריף לה בעל חובו ולא הדרא ליה כיון דכי נפקא האי פרה או חמור מיניה דלוקח מחמת שנמצאת שאינה של מוכר איכא מן דינא למיהדר לוקח עליה דמוכר ושקיל מיניה זוזי דשקיל מיניה היכי מעיד לו עליה הא נוגע בעדותו הוא דניחא ליה דתיקום בידיה דכד נפקא מיניה דלוקח הדר לוקח ושקיל מיניה דמי * נ"א דא"ל הא קאתי סהדי וכו' דאמר ליה מה דאקנית לי קא אתו סהדי וקא מסהדי דלאו דידך הות ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי במכיר בה לוקח בההיא חמור שהיא בת חמורו דמוכר ואינה גזולה בידו דכיון דידע דדיליה היא אע"ג דאתו סהדי דלאו דידיה היא ליכא מן דינא למיהדר עליה דמוכר למשקל מיניה דמי דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי הילכך מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא ורב זביד אמר אפילו נמצאת שדה שאינו שלו אינו חוזר עליו דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות ורב זביד פליג אדרב פפא והלכתא כוותיה גופא אמר רבין בר שמואל משמי' דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו היכי דמי (דף מה.) אי אית ליה ארעא אחריתא עלה הדר ולית ליה מן דינא למטרף לה להאי ואמאי אינו מעיד ואי דלית ליה ארעא אחריתא מאי הוה ליה למעבד הא ליכא גביה דלוה מאי דשקיל בעל חוב ולא מאי דשקיל לוקח ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לעולם דלית ליה ארעא אחריתא והיינו טעמא דאינו מעיד דניחא ליה דתיקום ארעא בידא דלוקח כי היכי דליתי בעל חוב וליפקה מיניה משום דלא ניחא ליה דלהוי לוה רשע ולא ישלם סוף סוף לגבי לוקח נמי לוה רשע ולא ישלם הוא ולא נפיק ליה מהאי שמא [* גי' ד"ת [וב"ח] וכיון דסוף סוף לא נפיק ליה מהאי שמא] לאו נוגע בעדותו הוא ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לגבי לוקח לאו לוה דשע ולא ישלם הוא דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות לפיכך אינו מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הדין הוא פירושא דהאי שמעתא ודאי שמעתא דבעי צילותא היא וחזינא בה פירושא דלא דייק ומשום הכין קא פרישנא לה: מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא לישראל חבריה וקא אתי עובד כוכבים ואניס לה מיניה דינא הוא דמפצי ליה ולא אמרן אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקא אניס לה בלא אוכפא אבל אניס לה ולאוכפא לא מחייב לפצוייה דכמה דשקר לגבי אוכפא הכי נמי שקר לגבי חמור אמימר אמר אפילו אינו מכיר בה שהיא בת חמורו ואפילו בלא אוכפא נמי לא מחייב לפצוייה מאי טעמא מידע ידיע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב (תהילים קמ"ד:ח') אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר והלכתא כאמימר: אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם כי אמר לקוחה היא בידי נאמן * ד"ת מוחק מכאן עד הדרי בי. וכן בד"ק ליתא (א"ל אביי אי הכי בעדים נמי מתוך שיכול לומר לו החזרתיו כי א"ל לקוחה היא בידי מהימן א"ל מי (דף מה:) סברת המפקיד

שתשאר **בידו** כדי שלא יחזור עליו: **במכיר בה הלוקח. ומודה בפני עדים שפרה זו** (בעינה בת) **פרתו של מוכר היא ולא גזלה** וכתבו המפרשים ז"ל לוקח שהודה מעיקרא אבל אם הודה לו מעכשיו כשבא מערער עליה לא לאיכא למיחש למש"ה מודה כדי שיעיד לו ומש"ה נמי לא מוקי לה שהלוקח פוטר המוכר מאחריות דהשתא **לא הוי נוגע בעדות** משום דהיינו חוששין דבשביל ההיא הנאה מעיד לו ומיהו קי"ל כרב זביד דאינו חוזר עליו הלכך בכל ענין מצי **מעיד כיון שאינו נוגע בעדות: גופא כו'.** מפני שמעמידה בפני בעל חובו. ומש"ה ניחא ליה ליקום ארעא **ביד הלוקח דאילו ביד** המערער נמצא שלא היתה מעולם של המוכר ואיך יגבה ממנו בעל חובו: **עלה הדר.** אי אית ליה למוכר קרקע אחרת הבעל חוב עלה הדר דהיכא דאיכא **נכסים בני חורין אפילו הן זיבורית אינו גובה ממשועבדין וא"כ אמאי אינו מעיד** הא לא הוי נוגע בעדות: [דף מה.] **מאי נפקא ליה מינה.** כיון שאפילו תיקום ביד המערער אינו יכול בעל חובו לחזור עליו דהא לית ליה ארעא אחריתי אמאי חיישינן ליה לנגיעת עדות דודאי אין ראוי לחוש שישקר בעדותו עכשיו כדי שאם יתעשר לא יצטרך לפרוע: **סוף סוף לגבי לוקח לוה רשע ולא ישלם הוא.** שנתן לו מעותיו והפסידו אם המערער יוציא הקרקע מידו ומש"ה **הוי נוגע בעדות ואמאי נקט** רבין בר שמואל טעמא מפני שמעמידה בפני בעל חובו: **להכי זביני לך.** כלומר הרי כמו שמודיעו מתחלה שאם יטרפנה בעל חוב או שום אדם לא ישלמנה לו הלכך לא הוי לוה רשע ולא ישלם לזה: **מכריז.** דרש ברבים: **דסלקין לעילא.** לאותם שעולים לארץ ישראל ולאותם שיורדים לבבל: **דמפצי.** והמוכר **ילין עם העובד כוכבים** אולי יוציאנה מידו בדין העובדי כוכבים דדילמא נייד דינא כיון שאינו מתכוין לגזול כדמפרש: **[בלא אוכפא].** שמניח האוכף בעבור שאינו שלו **ולוקח עובד כוכבים אבל אם ישראל** אנסו מידו בטענה זו שטוען שהוא שלו אין המוכר חייב לדון עמו עליו שאין כח בישראל לאנוס שום דבר **בלא עדים ובלא ראיה** וכשיחזור הלוקח על המוכר יאמר לו המוכר (ב"ק דף ט.) אחוי טרפך ואשלם כלומר אחוי שבדין טרפוה ממך ומיהו קי"ל כאמימר דבתרא הוא **ואפילו בעובד כוכבים לא מפצי ליה למידע ידיע דסתם עובד כוכבים אנס הוא** ולא קבל המוכר אחריות אלא אם יטרפוה בדין:

אצל חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים איתיביה אביי ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אתה מכרת לי אתה נתת לי במתנה לא אמר כלום בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה דבריו קיימין מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא סיפא ביוצא מתחת יד אחד דקא אמר ליה בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה מגו דאי בעי למימר ליה מינך זבינתיה כי א"ל נמי זבינת ניהליה וזבנא ניהלי מהימן קתני מיהא רישא ראה היכי דמי אי דאיכא עדים למה לי ראה נייתי עדים וניפוק אלא לאו דליכא עדים וכי ראה מיהא תפיס לא לעולם דאיכא עדים והוא דראה והאמרת המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים הדרי בי) (דף מו.) מותיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה אומן הוא דאין לו חזקה אבל אחר יש לו חזקה היכי דמי אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה ותיובתא דרבה תיובתא הילכך אומן בין דמסר ליה בסהדי בין דלא מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה אבל אחר אי מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר ליה הדרי זבינתיה מינך ואי לא אפקיד גביה בסהדי אית ליה חזקה וכד אמר זבינתיה ניהלי מהימן ובשבועה וה"מ בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר כדכתבינן בפרק המקבל והאי דאמרינן דלית ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה כדתניא ראה בגדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אמר לו אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה בסהדי מגו דאי בעי למימר אהדרתיה ניהלך ומהימן כי אמר נמי זבנתיה ניהלי מהימן אמר ליה אביי לרבא תא אחוי לך רמאי דפומבדיתא א"ל הב לי סרבלאי להד"ם הא אית לי סהדי דחזיוה גבך א"ל ההיא אחרינא הות אפקיה דלחזיוה א"ל * נ"א כדי וגי' הגמ' איברא עכשיו לא מפיקנא ליה א"ל שפיר קאמר ליה (דף מו:) ראה תניא אמר רב אסי ואי חכים משוי ליה ראה הדין הוא סברא דרבואתא ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מגו איתותב וסלקא ליה בתיובתא ושמעת מינה דהאי דינא דאומן לא אמרינן ביה מגו הילכך בין ראה בין לא ראה אע"ג דיכול למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתים לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיהו

לא שנו. הא דאמרינן דאומן אין לו חזקה בכלי אומנות: **אלא שמסר לו לתקן בפני עדים.** דהשתא לא מצי למימר לא הל"מ וכגון דאיכא ראה דכיון שרואים **הכלי עכשיו בידו** לא מצי למימר החזרתיו לך: **אבל מסר לו שלא בעדים.** אע"ג דאיכא ראה יש לו חזקה כי א"ל לקוח הוא בידי מגו דאי בעי אמר להל"מ שנתת לי דבר לתקן וזה הכלי מאחר בא לידי **לס"ל לרבה דלא** דמי לכלים העשויים להשאיל ולהשכיר דאמרינן דבדאיכא ראה **אינו נאמן לומר לקוח הוא בידי** משום **דהכא מצי למימר ליה אינך רגיל אצלי** וכ"ש שיש לי חזקה בדליכא ראה אע"ג שמסרו בעדים שיהיה **נאמן לומר לקוח הוא בידי** מגו דאי בעי אמר **החזרתיו לך כיון דרבה סבר** דאומן נאמן מטעם מתוך: [דף מו.] **מתיב רב נחמן.** דרבה דסבר דבדאיכא ראה בלא עדי מסירה יש לו חזקה ולא דמי לכלים העשויים וכו': **הא אחר.** דלאו אומן [מהימן]: **אי דאיכא עדים.** כלומר וראה: **אחר אמאי יש לו חזקה.** הא לא מצי למימר לא הל"מ דהא איכא עדים ולא החזרתיו לך דהא איכא ראה דאילו עדים בלא ראה מאי הוי קשיא ליה מאחר אמאי יש לו חזקה הא אפי' אומן יש לו חזקה מתוך שיכול לומר החזרתיו לך דלכ"ע המפקיד אצל חברו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים: **אלא לאו בדליכא עדים.** כלומר ואיכא ראה דאי ליכא עדים ולא ראה אפילו אומן יש לו חזקה אלא ודאי מיירי דאיכא ראה וקתני אומן אין לו חזקה אלמא דכלי אומנתו לאומן הוו ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר לכל אדם **דכי איכא ראה אינו נאמן** לומר לקוחים הם בידי: **נקטינן** אליבא דהלכתא דאומן כל היכא דאיכא ראה אין לו חזקה דכלי אומנתו לגבי אומן ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר **לכל אדם דמי אבל היכא** דליכא ראה אע"נ דאיכא עדי פקדון מהימן במגו דהחזרתי ואחר דלאו אומן לעולם יש לו חזקה עד דאיכא עדים וראה דאז לא מהימן לומר חזרתי ולקחתי ממך ואין להקשות ממשכנתא דסורא דאמרינן לעיל [דף לה:] דאי כבית שטר משכנתא ואמר לקוחה היא בידי מהימן דהא פירשתי לעיל דהיינו [דוקא] דאי משתכחא מילתא דבתורת משכנתא אתא לידיה הוא דאית ליה חזקה אבל כל היכא דאיכא עדים וראה ודאי אינו נאמן זו היא שיטת כל הגאונים ז"ל וכן פי' הרא"ש ז"ל ולזה הסכים הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' טוען ונטען ואע"פ שיש להרי"ף ז"ל שיטה אחרת בהלכה זו: **ראה עבדו ביד אומן.** **שמלאכתו אומנות** והאיך **ראה בעדים הוא שאינו יכול לטעון** להל"מ: **מ"ש רישא ומ"ש סיפא.** דקס"ל שהאומן הוא **שאומר בפני אמרת לפלוני** למכרו לי א"כ אמאי מהימן טפי בטענה זו מבזו כיון דאיהו גופיה מצי למטען כך: **ידי אחר.** שאינו אומן אז הוא דנאמן מטעם מגו כיון שהחזיק בעבד ג' שנים דאילו בטלית שהוא כלי חזקתן לאלתר שמעינן מהכא דבאומן היכא דאיכא ראה **לא מהימן לומר לקוח הוא בידי:** **אפקיה דלחזיוה.** הוצא אותו כי העדים **אין מכירין אותו יפה** עד שיראוהו כי לא ראו אלא הצבע: **כדי לא מפיקנא. זהו הרמאות שאמר כמי שמתכוין** לשם שמים שאינו רוצה להראות ממון אחרים ללא תועלת: **שפיר קאמרי.** אפילו הוו כשרים הדין עמהם דראה תניא כדלעיל ראה טליתו ביד כובס אבל זה שלא **ראוהו עכשיו העדים בידו** שיכירוהו: [דף מו:] **משוי ליה ראה.** כלומר משללו בדברים שיוציאנה וכשיוציאנה הוה ליה ראה ושוב **לא יהא נאמן לומר לקוח הוא בידי** וההשתדלות הוא מפני שאומר לו אמאי [תפסת ליה לאו משום] דאית לך גבאי שמודה לו בכל השכר שתובע ממנו דמסתמא מפני שחולקין על השכר עושה האומן כן ושמעינן מהכא דאמר ואי חכים וכו' דכל דמודה מחמת האונס לראות אם יוכל לפתותו שיוציאנו אינו חייב בכך: **כבר שמוה וכו'.** כלומר שמוה בעליהם אבל אינו אומר כבר שמו טליתך דא"כ היה מודה שהוא שלו וברשותו: **גרסינן בגמרא [דף מה:] הנותן טליתו לאומן.** לגמרה: **אומן** אומר ב' קצבת לי והלה אומר לא קצבתי לך אלא אחת כל זמן שהטלית ביד אומן על בעל הבית להביא ראיה נתנו לו ביומו נשבע ונוטל עבר זמנו המוציא מחבירו עליו הראיה: **פי' על בעל הבית וכו'.** ואם לא הביא כיון דליכא ראה והיה נאמן האומן לומר לקוח הוא בידי א"כ נאמן על הקציצה שהרי יכול לטעון על כדי דמיו וכתב הרמב"ם ז"ל בפי"ט

ניהלי לא מהימן והאי דאמרינן ראה תניא לאו למימרא דאי לא ראה * כ"ה בכל דפו"י (והדר) [ואמר] זבנתה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא מפקינא להו לא אמרינן ליה אפקינהו דלחזינהו ולהכי תנא ראה : אריס * בד"ק בכ"מ עריס בעיין ועי' ערוך ע' ערס ד' אין לו חזקה: אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה א"ר יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסין תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד איניש דנחתי אריסי לארעיה ושתיק א"ר נחמן אריס שחילק לאריסין אין לו חזקה אימור הרמנא שוייה שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לר"נ בר יעקב ילמדנו רבינו אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב קמיה רב יוסף א"ל הכי אמר שמואל מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא דאית בה פירא בארעא והא דלית בה פירא בארעא ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה למוכר ארעא אחריתא (דף מז.) קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אינו מעיד אמרי לה מעיד כערב דמי והוא דאית ליה ארעא אחריתי ואמרי לה אינו מעיד דניחא ליה דנוקמי בידיה תרוייהו דכי אתי בע"ח מאי דניחא ליה שקיל

מהלכות טוען ונטען שהאומן נשבע בנקיטת חפץ **ונוטל כדרך כל הנשבעין ונוטלין** ומיהו לא היה נראה כן מדקתני סיפא נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל משמע דברישא שהטלית ביד האומן נוטל בלא שבועה אלא שאנו אין לנו אלא דברי הגאונים ז"ל וכן הסכימו כולם בטוען על המשכון ואומר כך וכך יש לי עליו אע"ג דאיכא מגו אינו נוטל אלא בשבועה דכל הנוטלין אין נוטלין אלא בשבועה ואי איכא ראה דהשתא **אינו נאמן אומן לומר לקוח הוא בידי** הואיל שהאומן אין לו בו חזקה בעה"ב נשבע בנקיטת חפץ על הקניה: **ביומו.** קודם שקיעת החמה כיון שתבעו **בזמנו לדין נשבע האומן ונוטל והימנוה לשכיר משום דבעל הבית טרוד בפועליו** והכא לא מיירי בקניה דבקניה שפיר נזכר בעל הבית מה שקנה אלא מיירי שמתעצמים על הפרעון ומתוך **שבעל הבית טרוד בפועליו עקר השבועה מיניה** ושויה אשכיר וזה תקנה לבעל הבית דשמא מחמת שבועה יפסיד אבל עבר יומו הוי ליה דין כופר או מודה מקצת בעלמא: **ותו** גרסינן בגמרא [דף מו.] תנו רבנן נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה ישתמש בהם על שיבא הלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא ישתמש בהן על שיבא הלה ויטול את שלו מ"ש רישא מ"ש סיפא א"ר חייא וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי א"ר חייא בריה דרב נחמן ל"ש אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא אמרן אלא דא"ל טלית סתם אבל אמר ליה טליתך הא לאו טלית דידיה הוא: **פי' הרי זה ישתמש בהן.** כדמסיק דלא הוי **שואל שלא מדעת** דכיון דאדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי אית לן למימר דשל זה מכר והטלית של חבירו שנתן לו למכור הוא שנתן לזה [מדעתו להשתמש בה על שיחזיר לו את שלו]: **אלא הוא.** האומן עצמו דאז הוא דאיכא למימר דבמתכוין נתן לו זה **ולא הוי שואל שלא מדעת: דא"ל טלית סתם.** דלפיכך אמר לו כן בסתם: **אמאי אין לו חזקה.** כיון שאכלו ג' שנים לגמרי כל הפירות הרי כשהיה אוכל בתורת אריסות לא אכיל אלא פלגא ועכשיו שאכלן כולן משמע שהקרקע שלו: **באריסי בתי אבות.** כלומר מתניתין לאמר דאפילו **אכל כל הפירות שלש שנים לא הוי חזקה** איירי באריסי בתי אבות שהוחזקו הן ואבותיהם **לשמור שדה של משפחה זו** [ואין] יכולין לסלקן כל ימיהן ואע"פ שלאחר מיתה מסלקין את הבנים אם ירצו מ"מ כיון דבעודן אריסים אין יכולין לסלקן נוהגין שאוכלין את הפירות ג' או ד' שנים ואח"כ יאכלום כמו כן הבעלים הלכך אכילתם אינה ראיה לחזקתם: **שהוריד אריסין.** כגון שלא היו אריסין באותה שדה והוא הורידן בה הוי חזקה כיון דלא מיחה בעל השדה כדמסיק: **שחלק לאריסין.** לפירוש הרא"ש ז"ל אע"פ שהורידן הוא **כיון שהוא אריס עמהם** אלא שחלק להם חלק ידוע מקום פלוני לפלוני נימא דברשותם של בעלים הוא הילכך אין להם חזקה וכ"ש אם היו שם כבר אלא שחלק להם מקום לבד לאין לו חזקה: **הרמנא.** רשות: **אריס מעיד.** אם בא מערער על השדה יכול האריס **להעיד להעמידו** בחזקת בעליו: **או** דילמא שכיון שהוא אריס בו הוי **נוגע בעדות: דאית ליה פירי.** שעדיין **לא נטל האריס חלקו** אז הוא דאינו **מעיד דניחא ליה לתיקום ביד בעל השדה** דאי שקיל לה מערער [יטול] גם **הפירות כדין נגזל** ואפילו יתן לו שכירות אריסות לא יתן לו אלא כפי השבח שהוא עתה ויפסיד השבח שיהיה כשיתבשלו הפירות: **דלית ליה פירי.** מצי מעיד שאינו **מרויח כלום במה שתשאר בידו** ואע"פ שאכל שנים שעברו אריסותיה שקל וגם זה היה נותן לו כן ופי' הרא"ש ז"ל ואי משום דבעל השדה מורידו אריס כך ימצא במקום אחר וגם בידו לסלקו כשירצה משמע **לאריס בתי אבות** לעולם אינו מעיד: **ת"ר ערב מעיד ללוה.** להעמיד הקרקע בידו אם יצא עליו מערער **ולא חשבינן ליה נוגע בעדות לומר דניחא ליה לתיקום ארעא בידיה** כדי שלא יצטרך לפרוע בעדו דהא אית ליה ארעא אחריתי שיכול לגבות ממנו הבע"ח ולא חיישינן למימר שמא הלוה חייב חוב אחר שהוא מוקדם לזה של זה הערב ונמצא שיחזור המלוה על הערב דאין לחוש אלא מה שהוא יודע וה"ה והוא הטעם למלוה דמהאי טעמא **לא הוי נוגע בעדות: לוקח ראשון מעיד ללוקח שני.** שלקח אחריו מן המוכר ואע"פ שאם המוכר חייב בברור הבע"ח יגבה מן לוקח שני (ויחזור לוקח שני) ואם יסלקנו המערער יגבה מן לוקח ראשון אפ"ה לא חשיב נוגע בעדות כיון דאית ליה ארעא אחריתי שיכול לגבות הבע"ח ממנה אבל לוקח שני יכול להעיד לעולם **ללוקח ראשון היכא שלא קבל עליו המוכר אחריות** נכסים [אע"ג דלית ליה ארעא אחריתי דמאי איכפת ליה כיון דראשון **שלא באחריות לקח אבל אם לקח באחריות לא**] דאז אם יסלקנו המערער יחזור על הלוקח שני מכח אחריותו וא"כ **הוי לוקח שני נוגע בעדות אם יעיד להעמיד הקרקע ביד** לוקח ראשון ומיהו אם יש קרקע למוכר אפילו קבל עליו **אחריות ללוקח ראשון** לוקח שני יכול להעיד לו שהרי עכשיו לא יחזיר עליו (אלא) אפילו יקחנו מערער מידו כיון דאיכא נכסים בני חורין למוכר: **מכל מאי דניחא ליה שקליה.** כתבו המפרשים ז"ל דלא מיבעיא אם הוא בינוני דהיינו [דיניה] דבע"ח בבינונית ואם יקחנו מערער יגבה מן הקבלן דדין הוא שלא יעיד משום דהוי נוגע בעדות אלא אפילו אם זו השדהשקבלן מעיד עליה היא זיבורית לא יעיד דשמא ירצה מלוה בזיבורית טובה טפי מבינונית פורתא כדאיתא בפ"ק דב"ק (דף ז:) ומש"ה **דניחא ליה לתיקום בידיה** ואפילו בעידית שאין דינו של בע"ח לגבות ממנו לא יעיד שמא יפייס את הלוה שיתן לו מן העידית כדי שלא יגבה ממנו או יתפשר עמו המלוה לגבות ממנו מעט מעט כדי שיקח מן העידית ולא יצטרך קבלן לפרוע והכי הלכתא דאינו מעיד ומיהו נראה דאם [יש] ללוה קרקעות עידית ובינונית וזיבורית לאפי' קבלן מצי להעיד. הריטב"א ז"ל:

א"ר יוחנן אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בן גזלן יש לו חזקה היכי דמי אי דקא אתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי אתו בטענתא דנפשייהו אפי' בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו בטענה דאבוהון וכגון דאמרי עדים בפנינו הודה לו הנך איכא למימר קושטא קא אמרי גזלן אע"פ דאודי ליה נמי לא בדרב כהנא דאמר אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור: אמר רבא פעמים שבן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דקא אתי בטענתא דאבא דאבוה היכי דמי גזלן א"ר יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב חסדא אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון: ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנתו יש לו חזקה אריס אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם (דף מז:) אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראיה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידן. גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראיה ואין מעמידין שדה בידו: רב ביבי מסיים בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו אבל מעות יש לו בד"א כשאמרו עדים בפנינו מנה לו אבל הודה לו לא כדרב כהנא דאמר רב כהנא אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור ודוקא בדמסר מודעא אזביני אבל אי לא מסר מודעא אע"ג דאניס זביניה זביני דקי"ל כדרב הונא דאמר תליוה וזבין זביניה זביני מ"ט סברא היא דאגב אונסיה גמר ומקני (דף מח.) ואמר רבא הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם (דף מח:) אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא דלא ארצי ליה זוזי אבל ארצי ליה זוזי לא ולא אמרן אלא דלא הוה ליה לאשתמוטי אבל אי הוה ליה לאשתמוטי לא והלכתא בכולהו תליוה וזבין זביניה זביני ואפילו בשדה זו דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר אמימר תליוה וקדיש קידושיה קידושין רב אשי אמר אשה ודאי לאו קידושיה קידושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן וכן הילכתא ואמרינן טאבי תלא לפפי בכינארא וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתם ומאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לא אשקלתא ואי אשקלתא לא מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זביני ושמעינן מינה דאע"ג דאניס זביניה זביני ואי מסר מודעא לא הוה זביניה זביני ואמרינן נמי ברישא דהדין פירקא (דף מ:) ואלא מודעא אזביני האמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני ופרקינן מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דשמעת מינה דאף על גב

בן אריס שהחזיק ג' שנים באותה שדה יש לו חזקה כלפי' לעיל דלאביו אין יכולין לסלק כל ימי חייו הלכך אין לו חזקה אבל הבן שיכולין לסלק הוי חזקה: [דף מז.] **היכי דמי.** הא דאמרינן דבן גזלן אין לו חזקה: **בטמנה דאבוהון. דאמרי אבינו הורישה לנו [דלכך בן גזלן]** דקאתי מכח גזלן כיון דלאביו אין לו חזקה לדידיה נמי לא הויא חזקה ומיהו אי טעין ואמר קמאי דידי זבנה אבי מינך ונתן לך דמיו נאמן מגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך: **אפילו האי נמי.** בן גזלן יש לו חזקה כיון שטוען שהוא לקחה: **הכי גרסינן [וכגון דאמר] בפנינו הודה לו.** כלומר שהבנים טוענים כן ובן אומן ובן אריס מהימניה במגו דאילו היו עדים שמעידים כן אפילו האומן עצמו והאחרים הוו מהימני מכאן משמע דאין י"ל משטה הייתי בך אלא במחייב עצמו אבל במודה לפטור חברו במה שבידו אין לומר כן כ"כ הריטב"א בשם כל רבותיו ז"ל אבל גרסת כל הספרים והרב אלפס נ"כ דאמרי עדים בפנינו הודה לו ואפשר דמשום בן גזלן גרסינן הכי דאפילו בעדים לא הוה חזקה משום דאע"ג דמהימניה שהודה לאו כלום הוא דמחמת יראה הוא: **לשחוור.** דמושל כלומר היה מלשין אותו לשר או למושל ומיהו אם אמר בפני נתן לו הדמים נאמן במגו אפילו בן בן גזלן וכו' יש שגורסין שאפילו בן גזלן יש לו חזקה כיון דאתי **בטענת אבא דאבוה** וכלהו איתנהו: **שהוחזק בגזלנות.** כלומר שגזלה כבר פעם אחת והחזירו ב"ד לבעלים וכיון שכן אפילו החזיק בה ג' שנים אח"כ אין לו חזקה: **דבית פלוני.** אנשים רשעים שהורגים נפשות על עסקי ממון וכל **אדם ירא למחות בהם** הלכך אין להם חזקה וקיימא לן כתרוייהו: **תנו רבנן אומן וכו' ירד מאריסות יש לו חזקה.** אם החזיקו אחרי כן שלש שנים: **הבן שחילק.** שאינו **סמוך על שלחן אביו ואין מתעסק עוד בנכסי אביו:** [גמ'] בשלמא בן שחילק איצטריך סל"א אחולי אחליה גביה קמ"ל אלא אשה שנתגרשה פשיטא ל"צ במגורשת ואינה מגורשת וכדרבי זירא דא"ר זירא וכו' כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה. פי'] במגורשת ואינה מגורשת שזרק לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה: [דף מז:] **בעלה חייב במזונותיה.** וקמ"ל דכיון שגרשה לא אמרינן בהרווחה יהיב לה **[כי בטורח גדול יתן לה מזון בנכסים כשיחייבו ב"ד]** הלכך אם לא היה שלה היה לו למחות ומיירי בכל גוונא אפילו **לא יחד לה קרקע למזונות** מלאוקימנא הכא במגורשת ואינה מגורשת וכדרבי זירא שמעינן דאילו מגורשת גמורה אין לה מזונות אע"פ שלא גבתה עדיין כתובתה הריטב"א ז"ל אע"פ דבירושלמי [פ"ק דב"מ הל' ה] לא משמע כן וכן כתב רבינו אלפס ז"ל בב"מ [סי' רנז] דהא דירושל' ליתא וכן הוא אם החזיק בשלה כיון שלא מיחתה בו עלתה לו חזקה ולא אמרינן כיון דיהיב לה מזוני לא קפדה אלא מלגרשה שונאים הם זה את זה: **כולן וכו'.** כלומר כל אלו שאמרנו שאין להם חזקה אם הביאו ראיה בשטר או עדים מן המכירה הויא חזקה ואע"ג **דמילתא דפשיטא היא** משום **סיפא** דגזלן דלא הוי ראיה אם לא ראו נתינת המעות נקט לה: **אין ראייתו ראיה.** אפילו כתוב בשטר שהוא הודה על עצמו שקבל המעות ומשום **דרב כהנא אבל** בשטרות לעלמא מהני הריטב"א ואע"ג דאמרינן אחריות טעות סופר הוא ההיא דוקא במוכר ברצון נפשו אבל הכא אין רשאין העדים לכתבו על שיקבל וכפירוש הריטב"א: **ואין מעמידין שדה בידו. ולא לבא מכחו** למה לכתב לו מחמת יראה הוא **כדרב כהנא וכו'.** ומיהו אם כתב בשטר אחריות קנה כדשמואל דאמר שמואל אף בשטר לא קנה עד שיכתוב לו אחריות נכסים טעמאדפי שהאנס מקפיד בשטר להראות שהיא שלו בדין ואיכא למימר למחמת יראה כתבו. [אבל] באחריות אינו מקפיד האנס ואי לאו לגמר והקנה לו לא היה כותבו כיון שלא **מסר מודעא וכתב** הרנב"ר דמכל מקום אם אמר ליה אנס לכתוב לו אחריות בפירוש אף זו מקחו בטל וכ"כ ה"ר יונה ז"ל:

דאניס בזביניה צריך מודעא לבטוליה וכן הילכתא א"ר נחמן אמנה היו דברינו אינן (דף מט.) נאמנין מודעא היו דברינו אינן נאמנין מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו אינן נאמנין מודעא היו דברינו נאמנין מ"ט מודעא ניתן ליכתב אמנה לא ניתן ליכתב והילכתא כמר בר רב אשי: ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו (דף מט:) הא ראיה יש ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי הכא נמי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן שלש שדות אחת שכתב לה בכתובתה (דף נ.) ואחת שייחד לה * בנדוניתא ואחת שכתב לה שום משלו. כ"ה הגי' בד"ק בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים שהן נכסי צאן ברזל כל שכן דהויא לה איבה דא"ל עיניך נתת בגירושין ובמיתה ואלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו כלום לעולם למעוטי בנכסי מלוג וכי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו לחודיה ומת דאתיא איהי ומפקה אי נמי זבינתה איהי לחודה ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא כדרבי יוסי דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי

ודוקא כשאמרו בפנינו הודה לו. כלמסיים רב ביבי אבל בפנינו מנה לו המעות **לא קנסי ליה לגזלן לאבד מעותיו** אלא **יחזירם לו הנגזל** וה"מ דאמרינן דלא קנה קרקע אע"ג דיהיב זוזי היינו כשמסר מודעא אבל **לא מסר מודעא אגב אונסא לזוזי גמר ומקנה** כדרב הונא בסמוך:

[דף מח:] **[תליוה וזבין].** תליוה אותו שימכור קרקע זו ויהיב דמי כהאי גוונא גמר ומזבין ואפילו [דף מח:] לא הבחין אם הזוזים יפים או רעים שנראה דעל כרחו מקבל אותם ואפילו [לא] ה"ל לאשתמוטי כלומר לאחותו המתן לי על למחר או שום ליחוי אחר דמ"מ כיון דאמר רוצה אני גמר ומזבן ודוקא זביני אבל **מתנה לא לתליוה וזבין אמרינן תליוה ויהיב לא** אמרינן וכתב הריטב"א ז"ל דכיון דבתר דעתיה דמוכר אזלינן כדאמרינן **דאגב אונסיה דזוזי גמר ומזבין ליכא לדמויי לגמרי** לאשה ולומר כי היכי דאשה מתקדשת בפרוטה ה"ה אם קבל פרוטה משדה זו דליהוי מכירה דשאני אשה דהרי נתן לה דמיה דכל אשה מתקדשת בפרוטה ועוד דאשה בכל דהו ניחא לה כדר"ל טב למיתב טן דו וכו' א"כ דין הוא לומר **דאגב אונסא נמי גמר ומקניא נפשה אבל הכא** מי איכא למימר דמשום פרוטה שנותנים לו מתרצה על קרקע של מאה מנה ותדע דלא דמיא אשה לקניית קרקע שהרי אשה שאמרה לשלוחה צא וקבל לי קדושין סתם וקבל פרוטה בקדושין מקודשת ואילו שליח קרקעות אם טעה חוזר על כאן. ונראה שדעת הרנב"ר ז"ל נוטה לזה אע"פ שאחרים אומרים דשוין הם: **הוא עשה שלא כהוגן.** שהכריחה: **אפקעינהו.** ועקרינהו דלא להוי קדושי כי יש כח בידם לבטלם משום **דכל דמקדש אדעתא דרבנן קא מקדש שהרי אומר לה** הרי את מקודשת **כדת משה וישראל** נמצא שבדעת חכמים תלה הדבר והכי הלכתא דלענין **זביני הוו זביני** אבל לענין קדושין לא הוו קדושין: **טאבי.** טאבי שם גברא אלמא. ותלא לפפי על **אילן ששמו כינרא כדי שימכור לו** שדהו ומתוך האונס זבין: **חתם רבה בר בר חנה. ועל אחד עמו אמודעא שמסר פפי קודם המכירה** וכן נמי **חתם הוא בעצמו** בשטר [המכירה]. ותמה תלמודא מה נפשך דמדרב הונא משמע ששתי החתימות היו עולות לענין דינא והלא האחת הפך חברתה:

אי לאו מודעא מאן דחתם וכו'. מהא שמעינן **דאע"ג דאמרינן תליוה וזבין זביניה זביני כל היכא דמסר מודעא** לא הוו זביני ומיהו אם בטל המודעא ואפילו מתוך האונס מסתברא דמודעתו מבוטלת דלא עדיפא בטול מודעא מתוך האונס מאונס המכר עצמו דאמרינן **דאגב אונסא דזוזי גמר ומקנה** ה"נ גמר ומבטל לה למודעא ומיהו אם מסר מודעא על כל בטולים שיבטל בכה"ג אין כל אותם הבטולים כלום לפי שכבר מסר מודעא על (ידי) כולן וא"א לבטל מודעתו הילכך כל **היכא דמסר מודעא** על כל הבטולים וידעינן באונסיה לא הוו זביני וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"י מהל' מכירה וכתב הרשב"א לתקנת דבר זה בפוסל עדי בטול

שיאמר הריני פוסל כל עדים שיאמרו שמסרתי מודעא על מכר זה דשוינהו לנפשיה כעדים פסולין וכענין שאמרו בנאמנות והרנב"ר ז"ל כתב שאם מסר מודעא אף על פסול עדים זה אכתי לא מהני שאף פסול זה מחמת אונסו הוא שפוסל אותם וכבר קדם ומסר מודעא על זה ולפיכך נ"ל דכל **היכא דידעינן באונסיה ומסר מודעא** על המכר ועל כל הבטולים שיעשה ואף על פסול עדים הרי המכר בטל ואין לו [תקנה]: **אמנה.** שהעדים החתומים על שטר ההלואה אומרים אמת כתב ידנו הוא אבל לא נתן המלוה ללוה דבר אלא שהלוה האמינו למלוהו כתב לו שטר זה שילונו לו כשיזדמנו לו מעות ושעבד לו נכסיו מעכשיו כדי שלא יהיה שטר מוקדם: **אמר** המחבר ומיהו מעשים בכל יום שנוטלים קנין סתם ומאמינו מן המעות אע"פ ששעבד נפשיה שהאיסור אינו אלא לעשות שטר הריטב"א ז"ל בשם רבותיו ומצאתי כתוב לאחר זמן בשם הריטב"א ז"ל דכל היכא שמעידים שלא ידעו בלבד על לאחר שחתמו נאמנים הם לעולם והרי הן כמעידין על השטר שהוא פרוע או מחול ועל זה אמרו בירושלמי ברם הכא יכולין לומר על זה חתמנו ועל זה לא חתמנו ע"כ : [דף מט.] **אין נאמנין.** משום דעולה הוא לכתוב שלוה והוא לא לוה **ועדים אעולה**

לא חתימי ולעתם לעקור השטר ולאו כל כמינייהו ואע"פ שאין **כתב ידם יוצא ממקום אחר לא אמרינן בכי הא הפה שאסר הוא הפה שהתיר: מודעא היו דברינו.** כלומר אמת שזה כתב ידנו שחתמנו במכירה זו אלא שקודם לכן **מסר מודעא בפנינו** נאמנין דלאו עולה הוא מה שחתמו במכירה זו אע"ג דאונס הוא דכדי להציל האנוס מיד אונסו ניתן ליכתב ודוקא בשאין **כתב ידן יוצא ממקום אחר** דמצינו **למימר הפה שאסר הוא הפה שהתיר** אבל אי **כתב ידן יוצא ממקום אחר אין נאמנין לעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד** וכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד : **גרסי' בגמ' [דף מט.] אין לאיש חזקה בנכסי אשתו פשיטא כיון דמשתעבדי ליה לפירי פירי הוא דקא אכיל.** לא צריכא דאמר לה דין ודברים אין לי בנכסיך וכי א"ל הכי מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום אמרי דבי רבי ינאי בכותב לה ועודה ארוסה: **פי'.** פשיטא. שכיון שידוע לכל דאין לבעל בנכסי מלוג אלא אכילת הפירות שאין לו חזקה בגוף הקרקע משום אכילת הפירות ואינה צריכה למחות אע"ג דבמשכנתא [דף לה:] **דסורא צריך למחות בסוף כל ג' התם** הוא שאינו ידוע כל כך דלפירות נחית וצריך גלוי דעת: **דין ודברים אין לי בנכסיך.** וכן צ"ל בפירותיהן ובפירי פירותיהן נמי עד סוף העולם אלא דהכא רישא דמתני' נקט דאי לא כתב לה אלא בנכסיך לחוד ה"ז אוכל פירות ולא מהני אלא שאם מכרה ונתנה קיים כדתנן בהדיא בפ' הכותב (דף פג.): **לא אמר כלום.** משום דלאו כל כמיניה לומר אין לי בשלו

מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אבל זביני תרוייהו לעלמא לא שנא זבין איהו ברישא והדר זבינא היא ולא שנא זבינא איהי והדר זבין איהו אי נמי זבינא איהי לדידיה הוו זבינה זביני ולית לה למימר נחת רוח עשיתי לבעלי וכן הלכה: גרסינן בכתובות (דף צה.) הלכה מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מיד הלקוחות והראשונה מיד השניה וכו' (שם) וכי כתבה לו מאי הוי והא תניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום ופרקינן בשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי וכו' שמעינן מינה דבין נכסי דידה דאינון נכסי צאן ברזל ובין נכסי דבעל דאית לה בהון שעבוד כתובתה אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו יכולה היא לומר נחת רוח עשיתי לבעלי וכן הלכתא אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש (דף נא.) ודייני גולה אמרו מחזיקין בנכסי אשת איש אמר רב מיסתבר טעמייהו דדייני גולה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מיסתבר טעמייהו דאמרי כדרב יוסף דאמר רב יוסף אשת איש צריכה למחות באחר והיכי דמי כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי בעלה ושלש שנים אחר מיתת הבעל דמגו דמצי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה כי קאמר לה נמי את זבינתה ניהליה ואנא זבינתה

על שיתננו במתנה או ימכרנו: **בכותב לה ועודה ארוסה.** כלומר דבכה"ג שלא הגיע עדיין לידו יכול להסתלק בדין ודברים וכו': **כדרב כהנא.** דא"ר כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר אדם מתנה עליה שלא יירשנה כלומר כיון שלא תקנו אלא לתועלתו אם אמר אי אפשי **בתקנה זו שומעין לו** דאין זכין לו בעל כרחו אבל בירושת האב דזכה בה ממילא בלא שום מעשה אינו מתנה עליה דלא סגי בסילוק כדאמרן דדוקא בירושת אשתו שצריך מעשה [יום רנח] הנשואין הוא דלא זכה בו עדיין וסגי בסילוק כדאמרן בעודה ארוסה ומיהו קודם אירוסין לא מהני סילוק דכיון דלית בה שום שייכות לא שייך ביה סילוק שכבר הוא מסולק ועומד: [דף מט:] **הא ראיה יש.** כלומר דמלקקתני שאין לו חזקה משמע דוקא חזקה הוא דלא מהני הא ראיה בעדים או שטר מכר מהני ואמאי תימא לא נתכוונתי למכור אלא נחת רוח עשיתי לבעלי: **לקח מן האיש.** נכסים שהם משועבדים וערבאין לכתובת אשה ואח"כ לקח מן האשה שהתנה עמה שלא תטרוף מאותן נכסים שלקח: **מקחו בטל.** והיא גובה מהם מהאי טעמא דיכולה לומר **נחת רוח וכו'** ודוקא כשהבעל קבל דמי המקח ולא האשה מש"ה **מקחו בטל** דהוה **לגבי אשה** כתליה ויהיב דלא הוו **זביני אבל אם קבלה האשה** דמים **לא הוי מקחה בטל** דהא קי"ל [דף מז:] תליוה וזבין זביניה זביני כדלעיל וכן דעת הריא"ף ז"ל בהלכה פ' הניזקין [סי' תנא] ואע"פ שלא פירש כן הר"ש בכאן: **ה"נ נימא וכו'.** ואע"ג דמצי לאוקומי מתני' דאמרה הא ראיה יש בשקבלה היא דמי או בשכתבה אחריות מפורש ללוקח דכהאי גוונא אפילו לא קבלה איהי דמי המקח קיים כדאיתא פרק הניזקין [דף נח.] לא ניחא ליה לאוקומי מתני' במילתא דפשיטא דאם כן מאי קמ"ל אלא אוקמוה בגוונא דלא שייך למימר **נחת רוח וכו'** כדלקמן והיינו דאשמועינן הא ראיה יש ולפיכך פריך תימא נחת רוח וכו':

ג' שדות. כלומר הא דאמר **מקחו בטל** מיירי בג' [שדות] אחד שכתב לה בתוספת כתובתה ואחד שייחד לה לעיקר כתובה דהיינו מנה מאתים ואחד שהכניס לה כנגד השום שקבל מנכסי נדונייתה זו היא גרסת ר"ח ז"ל והריא"ף והריב"ן מג"ש ז"ל (ופי') ונוכל לפרש דהאי בטל רוצה לומר לאלתר ואפילו בחיי הבעל דהכי תניא בריש פרק אלמנה לכ"ג (דף סו:) המכנסת שום לבעלה ורצה הבעל למכור לא ימכור [ולא עוד אלא אפי' הכניס לה שום משלו ורצה הבעל למכור לא ימכור] וקי"ל דכל היכא דאמור רבנן לא ימכור אם מכר לא עשה ולא כלום הרי מפורש שאותה שדה שהכניס לה שום משלו אם מכרו בטל לאלתר והשדות האחרים שעשאן אפותיקי נמי בטל לאלתר [ואע"ג] דתניא בפרק השולח (דף מח.) העושה שדהו אפותיקי לבע"ח ולכתובת אשה גובה משאר נכסים ואפילו באפותיקי מפורש כמוכח בפ' המניח את הכל (דף לג:) גבי שור תם דאין לך אפותיקי מפורש ממנו שאינו גובה אלא מגופו ואפ"ה אמרי' התם דאם מכרו להליא מכור אפ"ה מצינא לאוקומא הכא שייחד אותן להיות שלה ולא יוכל לסלקה בדמים ונתנם לה במתנה גמורה ומיהו אם מכר הבעל פירות של שדות אלו מכרו קיים כיון שהפירות שלו אבל כתבו המפרשים ז"ל שאם מכר גוף ופירות אפילו אמר הלוקח ניחא לי לאכול הפירות כל ימי הבעל אין שומעין לו דכי היכי דבטל המקח בגוף הקרקע הוא הדין שבטל לענין פירות נמצא לפי דרך זה שאפילו אפותיקי מפורש הבעל יכול למכרו על שתאלמן או תתגרש שתבא **לגבות כתובתה ותטרוף** אלא אם כן כתב לה שלא יוכל לסלקה בדמים כדפירשנו לעיל ומיהו דעת הראב"ד ז"ל שהמוכר קרקע שייחד לה בכתובתה לאפותיקי מפורש בטל מיד: **ולענין** נכסי מלוג כתבו המפרשים דאם מכר גוף הקרקע בטל מיד דע"כ לא איבעיא לן פרק **האשה שנפלו לה נכסים** (דף פ.) אלא בעל שמכר קרקע לפירות מהו אבל מכר גופו של קרקע פשיטא לן דבטל מיד: [דף נ.] **למעוטי מאי.** (שאר נכסים לידה) כלומר אם באלו שלשה **שדות מקחו בטל** באיזהו דאמרינן מקחו קיים דמתנו למימר הא ראיה יש. שאר נכסים לידה שהכניסה לו קרקע דהוי **נכסי צאן ברזל** כל שכן דמתני למימר נחת רוח עשיתי כדי שלא יהיה לה איבה דכיון **שאם** **פיחתו פיחתו לו** ונוכה משאר נכסים למה מעכבת וכ"ש בנכסים דידיה ממש שאין לה עליהם אלא שעבוד דיכולה לומר נחת רוח עשיתי שלא יאמר לי בעלי עיניך נתת בגירושין ובמיתה: **דזבין איהו ומית.** לאו דוקא מת שהרי **אפילו מעכשיו מקחו בטל** בגוף הקרקע בנכסי מלוג כדפי' אלא משום סיפא דזבנה איהי ומתה דלוקח הוא דכשמתה מוציא מיד הלקוחות מתקנת אושא **כדמפרש בבבא קמא [דף נ.] דאלמוה רבנן לשעבודא דבעל משום איבה ועשאוהו כלוקח ראשון ומכירתה** בגוף הקרקע מהני היכא שמת הוא וכדאמרינן בירושלמי (כתובות פ"ט סוף הלכה א) מכרה היא ומת הוא אין האשה מוציאה מיד הלקוחות וכתב הרא"ה ז"ל דכיון דממכרה קיים אם רצה הבעל לבנות או לסתור או לשנות אותו קרקע ממה שהוא הלוקח מעכב עליו: **אבל זביני תרוייהו לעלמא.** המכר קיים שהרי היא מכרה הגוף והוא פירות אי נמי זבנה איהי לדידיה זבינה זביני ולא מצית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי דכיון שהם **נכסי מלוג שלה** אין לו לבעל להקפיד אם היא מוחה בידו הלכך אם יש לו שטר מכר ממנה ראייתו ראיה והיינו מתני' דקתני אין לו חזקה אבל ראיה יש: **אין מחזיקין וכו'.** כלומר אינש לעלמא [יום רנח] הבא **להחזיק בנכסי מלוג** דאשה אין לו חזקה דמצי למימר הייתי סבורה שלא מכר לך בעלי אלא הפירות ומשום הכי לא מחיתי:

מיניה מהימן: (דף נא:) אמר רב המוכר שדהו לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ור' אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות: אמר רבא הלכתא המוכר שדהו לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונים כאן במעות שאינן טמונים במעות טמונים לא קנתה דאמרינן לגלויי זוזי הוא דעבד במעות שאינן טמונים קנתה והבעל אוכל פירות ובמתנה לדברי הכל קנתה ואין הבעל אוכל פירות ת"ר אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קבל מן העבד יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו (דף נב.) קבל מן התינוק יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ס"ת רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הם יעשה כפירושן וא"ד יעשה פירוש לפירושן: דביתהו דרבה בר בר חנה כי הוה קא שכבה אמרה כיפי דמרתא דבני ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא עלך (* מהר"ם ל"ג דברתך) עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמידא לך (ברתך) עשה

[דף נא.] **ודייני גולה אמרו מחזיקין.** כלמפרש: **הדר ביה מר משמעתיה.** אמר להו לא אמרי אלא בכה"ג כדאמר רב יוסף דהיכא שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים אחר מיתת הבעל אז הוא נאמן במגו דאי בעי אמר לה אנא זבנתה מינך ואכלתיה שני חזקה כי אמר ליה אנת זבנת לבעליך ואנא זבינתה מיניה מהימן ואע"ג דקי"ל [משנה דף מב.] דיורד ברשות אין לו חזקה והאי ירד ברשות [שהרי ירד בשעה שאין לו חזקה] כתב הרמב"ן ז"ל [דנאמן משום] דחיישינן שמא ישתכח הדבר [שירד בה בחיי בעלה] ויאמר מינה זבינתה שמשנתאלמנה ירדתי לתוכה [ולא קודם] ואז הוי שלא ברשות מפני שהבעל הוא שאינו יכול למכרו אבל היא יכולה למכור ולפיכך [אמר רב שצריכה כל אשה] להזמין עדים לומר להם שזה אוכל קרקע שלה וזו היא מחאתה ושוב אין לו חזקה לעולם כדין כל היורדין שלא בתורת חזקה אבל היכא שאכל **ג' שנים אחר מיתת הבעל** ולא מיחתה נאמן. **ורב לא אמר כדרב יוסף שהרי קדם לו לורות** הרבה אלא ליסנא [דגמרא הוא] שקצר בדברי רב לפי ששמענו פירוש לרב ממילתא דרב יוסף לאמר כן: **דייני גולה.** הם שמואל וקרנא: . לא קנתה. דיכול הבעל לומר לא נתכוונתי למכור גוף הקרקע אלא לגלות מעותיה הטמונים: [דף נא:] **במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות.** משום **דנותן בעין יפה נותן** וגם לא שייך **למימר במתנה לגלויי זוזי** דהא אינה מוציאה זוזי מתחת ידה ומיהו אע"פ שאין הבעל אוכל פירות אם מתה הבעל יורשה למה"ד לאב שנתן מתנה לבנו שאע"פ שאין לאב אכילת פירות אם מת הבן האב יורשו ולא עוד אלא אפילו מכרה היא או נתנה לאחר ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן כתב הנגיד רבינו שמואל הלוי בשם רבינו שרירא ורבינו האי גאונים ז"ל :

אמר המחבר אמרינן בגמ' [דף נא.] המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרי' לגלויי זוזי הוא דבעי אמר ליה פשיטא דל זוזי מהכא ותקני בשטרא פירוש מלנקיט לה שטרא משמע אפילו כתב לה שטר אחר נתינת המעות ומש"ה קאמר דל זוזי וכו' כלומר אפילו עבד לגלויי זוזי הא הדר אקני בשטרא. לא כתבתי זה אלא מפני דין אחר היוצא מזה דאילו לענין המוכר שדה לאשתו כברמפורש בפנים האמת אלא מפני שמכאן דקדק הרב בעל העיטור ז"ל דשטרי דאיה שאדם כותב מכרתי שדה פלוני לפלוני יש בהן משום קנייה כאילו כתב בהם שדי מכורה לך דאי לא מאי קושיא דילמא בשטרי דאיה שמכר לו את השדה בכך וכך דמאן נימא לך דשדה מכורה לך כתב לה ונראה שדעת הרמב"ן ז"ל הוא כן אע"פ שהרא"ה ז"ל חלק בדבר וכי היכי דאמרנו במכר לא קנתה דחיישינן למעות טמונים דמספיקא אוקי קרקע בחזקת מריה קמא ה"ה לענין מלוה אפילו בשטר אין לה עליו כלום ואפילו נתגרשה עד שיתפרש בשטר שהיו ממעות שאינם טמונין הריטב"א ז"ל. ואע"פ שאמרנו דלאחר מיתתה מכירתה ומתנתה בטלין מיהו אם התנה בפי' שתוכל למכור ולתת התנאי קיים ויכולה למכור ולתת בין במתנת בריא בין במתנת ש"מ. הריטב"א ז"ל: **תרתי. בתמיה כלומר שני דברים של רבא סותרים זה את זה דמלקאמר לא קנתה** ש"מ דגוף ופירות של בעל הם והדר אמר והבעל אוכל פירות דמשמע הפירות לבעל אבל גוף הקרקע לאשה הוא: **שאינן טמונים.** שהיו לה מעות שנתנו לה ע"מ שלא יהיה לבעלה רשות בהם והשתא **ליכא למימר דלגלויי זוזי קא עביד שהרי גלויין ועומדין הם** ובאלו אמר רבא שהבעל **אוכל פירות כלומר שהיא קנתה** הגוף והפירות לבעל: **אין מקבלין פקדונות.** משום **דשמא גנבו מבית** אדוניהם מה שמפקידין ונמצא שהנפקד מסייע **ידי עוברי עבירה** כדאמרי' בעלמא לאו עכברא גנב אלא חורא גנב: **אמר** המחבר האשה נאמנת לומר ממעות שבידה כל היכא שאינן ביד הבעל למתנה הם שנתנו לה והכי איתא בירושלמי פרק מציאת האשה [גבי מציאת האשה לבעלה אמר רבי יוסי לא אמרו כן אלא כדי שלא תהא אשה מברחת זהובים משל בעלה ואומרת מציאה מצאתי ופריך התם] הגע עצמך שנתנו לה במתנה כלומר עדיין מה תקנה עשית תגנוב מבעלה ותאמר מתנה נתנו לי והר"י ז"ל כתב שהאשה נאמנת לומר שנתנו לה במתנה גמורה ע"מ שאין לבעל רשות בה אפילו אפירות וכן לעת הרשב"א והריטב"א ז"ל וקנת ראיה איכא מהא דאמרי' הכא יחזיר לאשה [יחזיר לעבד] ואם אינה נאמנת לגמרי והבעלים יכולין להוציא מידה למה יחזיר לה הפוכי מטרתא למה לי ע"כ: **יחזיר לאשה.** דשמא אחר נתנו לה על מנת שאין לבעלה רשות בו [ומיהו] אם מתה בעלה יורשה וכן בעבד למה שקנה עבד קנה רבו ואע"ג דבגמרא אמרינן שהמחזיק בנכסיו זכה בהם שאני עבד דאיכא למיחש שמא גנבו ומיהו בחייו יחזיר לו דהיינו במקום שנטל [שלא] שלא הפסידו הבעלים כלום מפני קבלתו של זה הלכך למקום שנטל יחזיר כדמוכח בירושלמי [פ"ב דב"מ הלכה ד] גבי ספק הינוח וגבי קטן דאמרינן יעשה סגולה לאו למימרא שאם החזיר לתינוק ואבדו יהיה חייב לשלם אלא לצאת ידי שמים לוקא קאמרינן ומשום השבת אבדה ומותר לתת ביד אפוטרופוס של קטן וכתב הרשב"א ז"ל דלוקא לקטן שלא הגיע לכלל פעוטות דאילו הגיע יחזיר לו שהרי מקחו מקח וממכרו ממכר במטלטלי: **יחזיר לאביו.** ולא לאחין לפי (ב"ב דף קטו.) שהאב קודם לכל יוצאי ירכו: **כפירושן. יחזיר לאותו פלוני שאמר:** [דף נב.] **פי' לפירושן.** כלומר שיעכב הפקדון לעצמו אלא אם כן יביא ראיה אותו פלוני או ישבע שהוא הפקיד אצלה וזה פי' לפירושן שהם מתביישין לומר שהיא של בעלים שגנבו מהם: **כיפי.** נזמים: **מרתא. שם חכם אחיו של רבי חייא: דבני ברתא.** של בני בתו: **אי אמידא לך.** פי' אותם שאומרת עליהן שהפקידו לה אם מוחזקים שיהיו עשירים כל כך עשה כפירושה אי נמי אם אשתך אמידא לך שיש לה ממון על מנת שאין לך רשות בו נמצא שרוצה ליתנם לאלו עשה כפירושה:

כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה: תשלום תוספתא האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבית הכנסת ינתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו לשניהם האומר תנו מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר : ולא לאב בנכסי הבן וכו': אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא תניא נמי הכי בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה שנפלו לו מבית אבי אמו ושמואל אמר על האחין להביא ראיה שהן משל אמצע אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה דאע"ג דלא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר כי הא מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון וקי"ל בהא כוותיה דרב דהא תניא כוותיה (דף נב:) אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראייה אמר רב חסדא לא שנו שעליו להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל אם חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת על האחין להביא ראיה דמודה בה רב לשמואל ולית בה פלוגתא: בד"א במחזיק וכו': אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו * בגמ' ליתא אמר רבה רק חסורי מחסרי והכי קתני בד"א כו' (ג"א) אמר רבה הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן במתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקא בעי

תוספתא [פ' בתרא דב"ק] האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבהכ"נ ינתנו לבהכ"נ הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו לשניהם האומר תנו מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר בן האוכל משל אביו ועבד האוכל משל רבו קוצץ ונותן פת לעני או לבנו של אוהבו ואינו חושש משום גזל שכך נהגו בעלי בתים: **אפילו חלקו.** כלומר **נתפרדו האב והבן שאין סמוך על שלחן אביו ואין מתעסק בנכסי אביו** כלל וטעמא דאין **מחזיקין זה על זה משום לא קפדי אהדדי: והלכתא חלקו לא.** אלא כיון שחלקו יש להם חזקה זה על זה: **אחד מן האחין.** גדול האחין המתעסק בממון אביו: **אונות.** שטרות **מכירות לשון כח** (בראשית מ"ט:ג') **כחי וראשית** אוני: **ושטרות.** כלומר ושטרי הלואות: **יוצאין על שמו.** כלומר שהשטר אומר שהוא הלוה או לקח: **אבי אימא.** כגון שאינם אחין מן האם אלא מן האב: **להביא ראיה.** לקמן [דף נב:] מפרש רבה ראיה בעדים פי' ר"ח ז"ל ראיה שהיה לו סגולה ממקום אחר כשיעור זה: **אבא.** שמו רב אלא לקרו ליה אבא משום כבוד: **על האחים להביא ראיה. לכיון ליתמי לאו בני ראיה הם ואינם יודעין לחפש זכותן על האחין שהם גדולים להביא ראיה** שמן הממון המשותף היו האונות והשטרות לאע"ג דאביהם לא היה נאמן בלא ראיה בהא טענינן ליתמי לומר שאם היה אביהם קיים היה יכול להביא ראיה: **זוגא דסרבלא. מספרים של סורקי בגדים שגוזזין בהם הסרבלים** והוציאם מיד היתומין אע"פ שלא היו לבעלים עדים שהשאילום רק שהיו להם עדים שהיו שלהם ולא טען **ליתומים שאביהם לקחן כיון** שאביהם לא היה יכול לטעון כן מפני שהם לדברים העשויין להשאיל ולהשכיר: **אמר** המחבר ולוקא משום דאיכא ראיה אבל אי ליכא ראיה האב היה נאמן וטענינן אנן ליתמי אפילו בכלים אלו: **ספרא דאגדתא.** לוקא עשוי להשאיל אבל שאר ספרים יש להם חזקה כדמוכח בפרק הגוזל (דף קיז:) גבי מכיר כליו וספריו ביד אחר ע"כ: **קשיא וכו'.** כתב רבינו חננאל ז"ל שקבלה מן הגאונים ז"ל דלא דחינן מימרא בקשיא אלא בתיובתא אם כן קיימא לן כשמואל הא דאמר מודה לי אבא וכן פסק הרב אלפסי ז"ל אבל אי לא מת קיימא לן כר"מ [לאמר] עליו להביא ראיה כדמפורש בסמוך: [דף נב:] **לא שנו.** הא דאמר רב עליו להביא ראיה: **שאין חלוקין אפי' בעיסתן.** כלומר בשום דבר בעולם אבל אם חלוקין בשום דבר תולין אותו בו ואמרינן עצרן הוא ונתעשר מזה ופי' המפרש דלפי' רבינו חננאל דלעיל [דאמר עליו להביא ראיה בנפלה לו סגולה ממקום אחר כשיעור זה] הכא איירי דוקא כגון שראו ב"ד שהיה יכול לקמץ מעיסתו כשיעור אותו סך: **גרסי'** בגמרא [דף נב:] ראיה במאי רב אמר ראיה בעדים ורב ששת אמר בקיום השטר אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב הא שמואל הא רבה הא רב ששת מר כמאן סבירא ליה א"ל אנא מתני' ידענא דתניא אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמה ואמרה שלי הן שנפלו מבית אבי אימא או מבית אבי אבא עליה להביא ראיה מאי וכן מהו דתימא אשה כיון דשביחא לה מילתא דאמרי קא טרחא קמי יתמי אימא לא גזלה מיתמי קמ"ל:

ראיה במאי. האי ראיה דאמרי רב ושמואל במאי צריך שיביא עדים או שיקיים שטרו ויגבה את חובו והוי כאילו אמר הלכה כרב או כשמואל דאילו צריך להביא עדים היינו כרב דאמר עליו להביא ראיה ואי לא צריך עדים אלא שיקיים שטרו ויגבה את חובו היינו כשמואל דאמר על האחין להביא ראיה כלומר וזה אין צריך כלום אלא שיקיים שטרו ויגבה את חובו דליכא למימר דקיום השטר הוי ראיה גדולה אפילו לרב משום שלא יהיו נזקקין בית דין לקיימו עד שידעו בבירור שהוא משלו וכדפירש הר"ש ז"ל דהא אמרינן בפרק שני דייני גזירות (דף קט:) תני רבי חייא ב"ד חותמין על השטר אף על פי שלא קראוהו ולפיכך הסכימו האחרונים ז"ל **לרבה כרב ורב ששת** כשמואל ואתי שפיר הא דלא בעי תו רבא לרב נחמן לבתר דאמר ליה מתני' ידענא דאתיא כרב אי ס"ל אכתי **אליבא דרב כרבה או כרב ששת** לאי איתא לתרווייהו אליבא דרב פליגי וכדפירש הר"ש ז"ל הכי איבעי ליה למבעי ופסקו המפרשים ז"ל דקי"ל כרב דעליו להביא ראיה דהא ר"נ קאי כוותיה ותניא כוותיה ואם מת קי"ל כשמואל וכדפרישית לעיל: **מאי וכן.** דלא ה"ל למימר אלא **והאשה ומדאמר וכן משמע דרבותא אתא לאשמועינן: דשביחא לה מילתא.** כלומר **חשיבות הוא לה למאמינין אותה בית דין לעשותה אפוטרופא של יתומים וגם משבחין אותה בני אדם על כך: לא גזלה.** ואם לא

היה אחת לא היתה אמרה קמ"ל דאפ"ה צריכה להביא ראיה **שנפל לה ממון בירושה** או במתנה וכן הלכה: **אטו כל הני [דלקמן].** כלומר דאחין שחלקו ונותן וכו' לאו בחזקה קנו דמדקאמר בד"א במחזיק מכלל דהנהו לאו חזקה נינהו והלא נעל וגדר ופרץ ודאי חזקה נינהו:

בד"א. דבעינן ג' שנים לחזקה היינו בערעור מקח וממכר אבל לענין שאין טוענין זה כנגד זה כגון מתנה שמודה נתתי אלא שרוצה לחזור בו או באחין שאחר שחלקו רוצה אחד מהם לחזור ולחלק או המחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים דכל המחזיק בהם זכה אם החזיק אחד [אחר] שגדר ונעל ופרץ כל שהוא הוי חזקה בכל אותה קרקע ושוב אין אחר יכול להחזיק בו ובמתנה נמי אינו יכול לחזור בו וכן בחלוקה ומסירת מפתח לאו כלום היא וכן פר"י ז"ל והרמב"ן ז"ל והיא דפ"ק דפסחים (דף ד.) [דהשכיר בית לחברו אם מסר לו המפתח עד שלא חל י"ד] היא מפורשת שם. והעלו האחרונים ז"ל דנעל כל שהוא דאמרינן ר"ל כל שנעל את הדלת קנה שהרי הוא נועל בפני כל אדם כדרך שאדם עושה בשלו ולא דמי למבריח ארי דלא הוי חזקה כדלקמן [דף נג.] דהתם המזיק מצוי שם וזה נועל בפניו [כנותן] צרור בפני המים [הבאים לשטוף] אבל זה שנועל ולא מפני מזיק אלא כדרך שאדם עושה בשלו למנוע ממנו רגל כל אדם הרי זו חזקה והא דאמרינן בפ' הזורק (דף עז:) תיחול ותפתח דהוה משמע שצריך לנעול ולפתוח כדי דלא ליהוי כמבריח ארי וכמו שנראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות מכירה ליתא דא"ה לפתיחה מעכבת היכי תנן סתם נעל אלא התם ה"ק תיחול ואפילו שפתח דאלתר אם הדרין בתוכה מקפידין בנעילתה דבהכי סגי והשתא אתי שפיר הא דלא קאמר האי נעל ה"ל כי היכי דאמר **גדי גדר ופרץ** משום דמלישנא דמתני' דאמר נעל כל שהוא משמע שפיר דבנעילה לחודה ולאלתר סגי: **בקדושין דבי לוי.** ברייתא של מסכת קדושין שסדר לוי כמו שסדרו ר' חייא ור' אושעיא: **נעל.** אמקח וממכר קאי דתנן בקדושין (דף כו.) **דקרקע נקנית בחזקה: בפניו אין שלא וכו'.** בתמיה: **לא**

כיון שנעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה תאני רב * בגמ' איתא רב הושעיא כו' (ג"א) שרביא בקידושין דבי לוי נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה בפניו אין שלא בפניו לא אמר רבה בפניו לא צריך למימר ליה לך חזק וקני (דף נג.) שלא בפניו צריך למימר ליה לך חזק וקני ואמר שמואל לא שנא מכר ולא שנא מתנה ודוקא גדר או נעל או פרץ כל שהוא אבל בהילוך לא קנה דתניא (לקמן דף ק.) * ושם ליתא תיבות ארבע אמות רק הלך בה לארכה ולרחבה (ג"א) הלך בה ארבע אמות לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים אין הילוך מועיל כלום ומודים חכמים לר' אליעזר בשביל של כרמים וא"ל לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להילוך נקנה בהילוך * צ"ל כי אתו (ג"א) כי אתא לקמיה דר' יצחק בר אבא אמר להו הבו ליה כי היכי דדארי טונא דשבישתא והדר ולא אמרן אלא * בגמ' איתא להיפך ולא אמרן אלא דסיימי מחיצתא כו' וגירסא זו של הרי"ף דחה הרשב"ם. (ג"א) דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא: וכמה כל שהוא כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי שיכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוו קא סלקי ביה והשתא נמי לא סלקי ביה מאי עבד ואלא מעיקרא הוו קא סלקי ביה והשתא לא סלקי ביה טובא עבד אלא מעיקרא הוו סלקי ביה בנייחא והשתא בדוחקא: האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו סלקי ביה בדוחקא והשתא נמי עיילי ביה בדוחקא מאי עבד ואלא מעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא מעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא והשתא עיילי בה ברווחא: אמר רב אסי א"ר יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה. מאי נתן ומאי נטל אי לימא נתן דסבר מיא מינה נטל דאפיק מיא מינה האי מבריח ארי מנכסי חברו הוא אלא נתן צרור דצמד לה מיא נטל צרור דפתח לה מיא ואמר רב אסי אמר ר' יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן (דף נג:) לקנותה קנאה לקנות אותה ואת חברתה אותה קנה חברתה לא קנה לקנות את חברתה אף אותה לא קנה בעי ר' זירא החזיק באחת מהן לקנותה ואת חברתה ואת המצר מהו מי אמרינן האי מצר דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו בעי ר' אלעזר החזיק במצר לקנות את שתיהן

צריך וכו'. אלא כיון שנרצה לו והחזיק בפניו אינו **יכול לחזור בו** והלוקח נתחייב לו בדמי המקח: **שלא בפניו וכו'.** ואפילו אם נתן לו כבר המעות לא קנה אם הוא במקום שדרך לכתוב שטר על שיכתוב שטר או יחזיק כראוי: [דף נג.] **כל שהוא.** דתנן נעל וגדר ופרץ כל שהוא כמה הוא דמסתמא דבר ניכר בעינן: **והשלימו ליה.** לאו דוקא אלא לפי דהשתא לא **יוכלו לעלות וליכנס** שם: **טובא עבד.** כלומר והיכי קרי ליה כל שהוא: **והשתא סלקי ליה בדוחקא.** בשביל תיקון מועט דעבד הוי חזקה: **דסכר מיא. שלא יכנס שם שטף** מים ולא יקלקל הזרעים או שהיו שם המים כבר ונטל צרור כדי שיצאו ולא יקלקלו: **האי מבריח ארי.** ואין זה דרך מחזיק אלא **משיב אבדה דכל ישראל מצווין להציל ממון חבריהם: דצמד לה.** שיתחברו שם המים להשקותה **שלא יצאו** לשון צמיד פתיל וזה תיקון הוא בשדה כזומר וזורע שאינו מוטל עליו לעשות מלאכת חבירו אלא ודאי דרך חזקה הוא זה [או] נטל צרור כדי שיכנסו שם המים וישקו השדה: **שתי** שדות של גר שיש מצר שמפסיק בין שניהם: **החזיק וכו'. דרפק בה פורתא כדלקמן: קנה אותה.** שהחזיק בה כיון דמכוין לקנותה: [דף נג:] **חברתה לא קנה.** דרבי יוחנן סבר המצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר כדלקמן [דף נה.]: **אף אותה לא קנה.** משום שלא החזיק בה בעבורה אלא בשביל חברתה ולא קנה אלא דוקא בשהחזיק באותה שמכוין לקנות וכתבו האחרונים ז"ל בשם הר"י מג"ש ז"ל דהיינו דוקא בנכסי הגר שאין שם דעת אחרת מקנה אבל במכר דאיכא דעת אחרת מקנה בחזקת שדה אחת קנה הרבה שדות כדאמרינן פרק קמא דקדושין **[דף כז.] מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן** דשאני דארעא חד הוא ולפ"ז האחין שחלקו ונותן מתנה לחבירו כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן כן כתב הרמב"ם ז"ל תלמידו פרק א' מהלכות מכירה: **ואם** החזיק במצר כדי לקנות השדה שדבק עמו אי אמרינן מצר אפסרא דארעא הוא ויקנה כמו בבהמה או לא דמי לאפסר בהמה **דהתם אגבו בידו והכא לאו אגבו בידו** בעיא דלא

מהו מי אמרי' מצר אפסירא דתרוייהו הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שני בתים זה לפנים מזה החזיק בחיצון לקנותו קנאו לקנות אותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות פנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון [* גי' ד"ת פנימי קנה חיצון לא] קנה לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה ואמר רב נחמן הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחר והעמיד להן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא דהפיך אמר רב דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר (ובא אחר) וסד בהן סיוד אחד או כייר בהן כיור אחד קנאן וכמה אמר רב יוסף אמה ואמר רב חסדא וכנגד הפתח אמר רב עמרם הא מילתא שמיעא לן מרב ששת ואנהרינהו לעיינן ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה ואנהרינהו לעיינן ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או שהנעיל לו מנעלו או שהוליך אחריו כליו לבית המרחץ גרדו סכו הלבישו הפשיטו הנעילו הגביהו קנאו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה לפי שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר הגביהו איהו לרבו קנה הגביהו רבו לו לא קנה אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום אמר רבי ירמיה אמר רב יהודה האי מאן (דף נד.) דשדא ליפתא לבי פילחי דגר לא קני מאי טעמא בעידנא דשדא ליפתא ליכא שבחא וכי קא שבח ממילא שבח אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מתרי גיסי אדעתא דדיקלא מחד גיסא אדעתא דחיותא ואמר שמואל האי מאן דזכי זוכיא אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקיל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקל רברבי ושבק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעיה אדעתא דארעא קני אדעתא דכורי לא קני היכי דמי אי דעבד תרי בבי חד דמפיק וחד דמעייל אדעתא דכורי פתח חד בבא אדעתא דארעא ההיא איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא תליסר שנין אתא ההוא גברא קא רפיק תותיה פורתא אתא לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמה בידיה אתיא קא צווחה קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא אחזיקת

איפשיטא היא הכא בגמ' הילכך לא קנה לעולם בנכסי הגר אלא כלמפורש לעיל דוקא: **ב' בתים וכו'**. כי היכי דאמרן לעיל בשדות ה"נ אמרינן בבתים וכך גרסת הגאונים וכן הגי' בהלכות הרי"ף ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"א מהל' זכייה ומתנה וקמ"ל דלא אמרינן למשום דחיצון משתעבד לפנימי לפי שדריסת **רגל הפנימי על החיצון** והוי טפי מיצר לשדה דכל שהחזיק בפנימי קנה את החיצון אע"פ שלענין מיצר ושדה לא קנה קמ"ל דכי היכי דלא קנה גבי שדה ה"ה גבי בתים אע"פ דלא גריס כן הר"ם ז"ל: **ליבני בעלמא הוא שהפך**. דסדר זו **על** זו **דכל זמן שלא העמיד דלתות** לאו כלום עבד כיון דלא תיקן דבר בגוף הקרקע ממש ומ"מ שמין לו כיורד ברשות וידו על העליונה וזוכה בלבנים דהא על כרחין נתכוין לקנותן כיון שבנה משם הריטב"א ז"ל והריב"ן מג"ש ז"ל כתב שאם חפר יסודות בגוף הקרקע קנה דהוי כניר את השדה שקנה בנכסי הגר וכן מטין לדברי הרמב"ם ז"ל תלמידו פ"ב מהלכות זכייה אבל הרמב"ן ז"ל חלק בלבד דלוקא בחרישה שהוא שבח השדה ועשוי לכך אבל חפירת בתים אין בה הנאה בעצמה שעשויה למלאות וליהנות בבנין: **סיוד**. שסל בסיד שיעור אמה: **כנגד הפתח. בכותל שכנגדו ששם נראה יותר אבל במקום אחר בעי** טפי: **כיור**. **ציורין מחוקקין על הקיר** נמי כשיעור סיוד: **הציע מצעות**. ושכב או ישב (על קרקע) [עליהם] קנה והויא חזקה דכתיב (ירמיהו מ':י') **ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה** ושכיבה וישיבה כאחת היא ואף על גב שלא תיקן בגוף הקרקע כלום מכל מקום הרי נהנה גופו מגוף הקרקע ולא דמי לאכילת פירות דלא הוי חזקה דהתם לא נהנה מגוף הקרקע אלא מפירותיו: **ואנהיר לן עיינין ממתניתא**. דקתני הגביהו לרבו קנאו לפי שגוף האדון נהנה מגוף העבד אבל אם תפר לו העבד או עשה מלאכה כיוצא בזה לא קנה דבעינן שגוף האדון יהנה מגוף העבד וכן אם תקן האדון שער העבד או פספסו שהוא תיקון בגופו קנאו אבל בענין אחר הוי כנהנה מן הפירות שלא קנה ויש מן האחרונים ז"ל דכתבו דהאי דנקט הציע מצעות משום דאפשר שאילו שכב ע"ג קרקע לא קנה דאין דרך הנאה בכך: **כיצד בחזקה. אעבד כנעני קאי דתנן בקדושין** (דף כב:) שנקנה בחזקה: **לא תהא חזקה וכו'**. וקי"ל כר"ש שהגבהה קונה אפילו בעבד: **דשדא**. השליך **זרע לפתות בתוך נקעים של קרקע הגר ולא כסה** אותם אחר כן בעפר: **לא עשה ולא כלום**. לפי שלא עשה שום **תיקון בקרקע**: **כולהו** הני דשמואל אמרינן דבעינן שישביח בגוף שרוצה להחזיק בו ושיכוין בתיקונו בשעה שמשביחו: **דפשח. כמו ויפשחני** (איכה ג) **כלומר** שנוטל מן הענפים: [דף נד.] **אדעתא דדיקלא. כדי שיגדל הדקל** כזומר לכרם: **אדעתא דחיותא**. שנוטל הענפים למאכל בהמותיו: **לא קנה**. אע"פ שרוצה להחזיק בו באותו מעשה כיון שלא כוון לתקנתו כשעשה זה ואע"פ שאפשר שנתקן האילן בזה מ"מ הוא לא נתכוין לכך: **היכי דמי. מנא ידעינן** שלא יכול לומר להשביחו כוונתי: **מהאי גיסא ומהאי גיסא**. כלומר (ואם) מכל צדדין נטל ידוע שנתכוין להשביח שכן המנהג: **כוליה מחד גיסא. מקלקל הוא את האילן שמגלהו כולו מצד אחד** וההוא ודאי אינו מכוין להשביח האילן: **דזכי זוכיא. מטהר ומנקה הקיסמין והעשבים רעים** מן השדה שיהא נוח לחרוש: **קני**. דהוי חזקה בגוף הקרקע: **אדעתא דציבי**. לצורך העצים לשרפן: **דתקיל תיקלא. מסיר מכשולות ומשוה פני הקרקע שתהא חלקה** ונוח לחרוש והיינו אדעתא דארעא: **דבי דרי**. לעשות גורן **לדוש שם תבואה**: **מוליא**. תל: **נצא**. חפירה: **מוליא במוליא**. תיקן התל עם מה שזוקף בגבהו שהשפילו ונתנו שבידותיו שיהא נוח לדוש עליו: **נצא בנצא. שפתי הגומא השפיל** שיהיה נוח לרדת שם: **שקל מוליא ושדא בנצא**. ששם התל למלאות החרין שיהיה הקרקע שוה ונוח לחרוש וקנה דאז הוא תיקון בגוף הקרקע אבל גורן שאינה קבוע אינו תיקון בשדה שאינה עומדת לכך אלא קלקול: **פתח חד בבא אדעתא דארעא**. שישארו שם מים להשקות: **אדעתא דכורי**. לצוד דגים:

בדמחזקי אינשי אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנייה לגינתא דבי רב אלא בצורתא איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא אמר רב כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה את כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד והלכתא בהא כרב דהא ר"נ סבירא ליה הכין ועבד בה עובדא: (דף נד:) אינה מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא בדאזיל תיארא דתורי והדר: אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר * איירי בזמן שהיו העובדי כוכבים פרועים בלי חוקים ומשפטים שבין אדם לחבירו. ומדדו אז להם במדתם וכדאמר לקמן והנ"מ באתרא דלית בי הורמאנא דמלכא כו'. המחזיק בהן זכה מאי טעמא עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה הוא דמיסתליק ליה וישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה הילכך הוו ליה כנכסי מדבר וכל המחזיק בהן זכה והני מילי באתרא דלית ביה הורמאנא דמלכא אבל באתרא דאית בי הורמאנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא (דף נה.) שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן העובד כוכבים ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה ר' אבין * נ"א אלעא ור' אליעזר וכל רבותינו שוין בדבר אמר * בגמ' איתא רבה (ג"א) רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא ואריסאין דפרסאי ארבעין שנין הני זיאהרורי דזבני ארעא לטיסקא זביניהו זביני וה"מ לטיסקא אבל לכרגא לא (כרגא) מ"ט כרגא אקרקף דגברי מנח אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלוה אינהו אבל אצלוהו

בתפשיחא. כלפרשנו **לעיל אלעתא לחיותא: רפק תותיה.** [חפר] **תחתיו למהני ליה כחורש לזריעה: כדמחזקי אינשי.** כלפירשנו לעיל דהיינו מהאי ניסא ומהאי ניסא: **צורה.** צורת חיה או עוף והיינו דלא בעינן הכא לא **אמה ולא כנגד הפתח** כדלעיל משום דהכא צורת בריה הן ולעיל הוו **מעשה נענועים ופרחים: לגנתא.** גן שהיה **סמוך לבית מדרשו של רב והיתה של גר וקנאה בכך: המסוימת.** כלומר שיש לה מצר **בד' רוחותיה: קנה כולה.** דהכי **הלכתא [כרב] דרב נחמן דדיינא הוא עבד עובדא כוותיה** [בדף נה.]: **תיארא.** חרישת **צמד בקר שורה אחת: והדר.** שחוזר ואינו מאריך בתלם זה יותר ע"כ יש לו דין שדה אחד וכן ברוחב אותו שיעור עצמו שיש באורך: **נכסי עובד כוכבים.** שמכרן לישראל:

[דף נד:] **הרי הן כמדבר.** שכל המחזיק בהם אחר שהעובד כוכבים לקח הדמים זכה בהם דכיון שהעובד כוכבים לא כתב ליה לישראל שטר מכירה זו קודם קבלת **הדמים לא קנה ישראל** הלוקח משום דלא סמכא דעתיה כיון למעובד כוכבים אתי ליה אלא בשטר אם כן לישראל זה לא הוי ולעובד כוכבים נמי לא הוי שהרי נסתלק מהן משקבל הדמים ומש"ה הוו כמדבר והמחזיק בהם זכה בהם. ומיהו כיון לדזוזי לקאי נסתלק העובד כוכבים לוקח שני חייב להחזיר הני זוזי ללוקח ראשון כן דעת הרמב"ן ז"ל וכ"כ הרב ר' יונה בשם הריטב"א ז"ל דראשון זוכה בשעת מתן מעות בשדה מתורת משכונו הילכך השני אע"פ שזכה בגוף השדה נותן ללוקח דמים וכאותה ששנינו בפרק שור שנגח את הפרה (דף מט:) משכונו **של גר ביד ישראל ומת** הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו [זה] קנה כנגד מעותיו וזה קנה את השאר וכ"כ רבינו האי גאון ז"ל בשער י"ד מספר המקח שחייב להחזיר הדמים ללוקח ראשון ומיהו אחריותו על **העובד כוכבים המוכר ולא על ישראל זה** שלקח ראשון. ומלקא פסיק תלמודא ואמר ישראל לא קני עד למטי שטרא לידו משמע דבכל ענין קאמר לא שנא החזיק ול"ש לא החזיק דלעולם לא סמכא דעתיה אלא בשטר שמתיירא מפני הפסד ממוניה דסתם עובד כוכבים אנס הוא אבל השני שמחזיק בלא זוזי דעתיה למקני בהא חזקה מימר אמר אי אנים לה העובד כוכבים מינאי לא מפסידנא מידי דאע"פ שחייב להחזיר זוזי ללוקח ראשון כדאמרן על תנאי זה מחזיר דאי אניס ליה עובד כוכבים מידיה ניהדר ליה זוזי וכן כתבו הראב"ד והרשב"א ז"ל. ועוד כתבו המפרשים ז"ל שאפילו כתב לו העובד כוכבים את השטר לאחר שקבל מעות ובא אחר והחזיק בה זכה דכיון לעובד כוכבים אסתלק ליה הו"ל כנוכרא וכמי שכתב שטר בשדה של הפקר הוי ולפיכך לוקח מן העובד כוכבים לעולם לא קנה עד שיכתוב את השטר קודם מתן מעות: [דף נה.] **וה"מ.** דאמרן לוקח במקרקעי אבל במטלטלי כיון דלדבר תורה מעות קונות קונה בעובד כוכבים אע"פ שלא משך: **ובמקרקעי** דאמרן שהשני המחזיק זכה מיהו רשע מיקרי לפי שהיה לו ליקח בכסף ממקום אחר כאותה שאמרו (קדושין דף נט.) **עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע: ולענין** מניאה היא פלוגתא ביני רבוותא ז"ל אי מיקרי רשע אע"ג דגבי פאה אמרינן (בב"מ דף י.) שאם נפל לו עליה או פירש טליתו עליה מעבירין אותה הימנה למשמע דלא מקרי רשע אי הוי דין מניאה כדין פאה והעלו האחרונים ז"ל דבמקום שנקרא רשע מ"מ אין מחייבין אותו ב"ד להחזיר מדאמרינן פרק האומר (בקדושין דף נט.) זבוני לא מזבינא וכו' שלא כדברי ר"ת שפי' שמחייבין: **הורמנא דמלכא.** נוואת המלך: **לא קני.** דאיך קנה זה בלא שטר ומי יכתבנו עוד הרי נסתלק העובד כוכבים וכדפירשנו לעיל והכי קי"ל **כשמואל דדינא דמלכותא דינא** וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק א' מהלכות זכייה ומתנה ושמעינן משמעתין **לדינא דמלכותא דינא** אפילו במילי דלא שייך ליה למלכא מידי ביה כי הכא למאי איכפת ליה למלכא אי קני ארעא באיגרתא או לא ולקמן נפרש בזה יותר בעזר השם: **אין מוציאין אותה מידו.** היכא שהעובד כוכבים המוכר אינו מערער על המחזיק כי העובד כוכבים היה יכול לומר למחזיק מי הורידך בארעי א"נ **בארעא לאינו ירושה לעובד כוכבים** ולא קנאה אלא לערקו בעליה ונחת הוא עובד כוכבים ופרע טסקא למלכא ואכל ארעא והשתא זבנה לישראל וכיון לאתא ישראל אחר והחזיק בה ואמר אנא פרענא טסקא למלכא ואכילנא ארעא הדין עמו כן לשון רבינו חננאל ז"ל ואיכא למפרשי אין מוציאין לומר לאין לו לראשון להוציאה מידו ע"י העובד כוכבים לא"כ באונסא הוי שקיל עובד כוכבים מיניה: **[אמר רבא הני תלת מילי וכו'.]** לא גרסינן ואריסא אלא אריסא דכל **תלת מילי דינא למלכותא וכלל ופרט הם לנאחר לאמר דינא למלכותא** פירשם: **וה"מ לטסקא היא השלישית.** אריסא לפרסאי מחוקי המלכות של פרס כי המחזיק בשום קרקע בין של **ישראל בין של עובד כוכבים** ארבעים שנה שיזכה בו כאילו היה לו שטר ואע"ג דקי"ל [דף לה:] לעובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר שאני הכא דאיכא דינא למלכותא הילכך ישראל שלקחו מאותו עובד כוכבים זכה בו וכן אם היה מחוקי המלכות שהמחזיק שנה אחת בשופי יזכה באותה קרקע אם החזיק עובד כוכבים כן בקרקע של ישראל ומכרו לישראל זכה בו. הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל: **ופי'** דינא למלכותא הסכימו כל בעלי הוראה למלאמר **דינא למלכותא משמע דלא אמרו אלא**

יום רנט

יום רנט

אנדיסקי סייעתא דשמיא היא: אמר רב אסי אמר ר' יוחנן המצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר (דף נו.) אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש רבי מרינוס משמו כל שנקראת על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרו לה בי גרגותא דפלניא יתיב רב אחא בר רב עוא קמיה דרב אסי ויתיב וקאמר משמיה דר' יוסי בר חנינא חצובא מפסקת בנכסי הגר מאי חצובא אמר רב יהודה אמר רב שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ (דף נה.) (אבל לפאה ולטומאה לא פאה דתנן אלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים (דף נה:) שביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים טומאה דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה אם לא נכנסתי ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאין שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא) * אולי צ"ל בב"מ : גרסינן בפרק שור שנגח את הפרה (דף מט:) אמר רבא משכונו של ישראל ביד הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו מוציאין אותו מידו מאי טעמא כיון דמית ליה גר פקע ליה שעבודיה משכונו של גר ביד ישראל ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה את השאר ואקשינן ואמאי תקנה לו חצרו מדר' יוסי בר חנינא דאמר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ואסיקנא והלכתא דליתיה למשכון בחצרו אבל איתיה למשכון בחצרו קניא ליה חצרו

בדברים שהם חוקי המלכים של כל המלכים יש חוקים ידועים אבל מה ששר אנס נוטלבזרוע אינו דין הלכך כל שנטל השר ממון יהודי שלא מחוק המלכות הקבועין חמסנותא הוא וישראל שלקח ממנו לא זכה וכגזל הוא אצלו וכ"כ הריטב"א בשם רבותיו ז"ל ולעת ה"ר יונה ז"ל (בעליותיו) שאם יכול ישראל לכוף את חבירו בדיני ישראל ואין המלך כופה אותן לדון באותן דינין שלו והנהגות שהנהיג נמצא שלא פקע זכותו של ישראל מחמת אותו דינא למלכותא אא"כ הלך חברו לדון בפני ערכאות שלהם כיון שלא קבע המלך אותם דינים אלא בערכאות שלהם: **ואריסא דפרסאי עד ארבעין.** פירש הראב"ד ז"ל חזקה אינה אלא על ארבעין שנין והאי דנקט אריסא משום לדינייהו לפרסאי דכי מחתי אריסא לא מסלקי ליה לעולם נמצא דכשמפסידים חזקתם ביד אריסיהם יהא עדיין ונפקא מינה **לישראל הבא מחמת עובד כוכבים** לאע"ג דאמרינן לעיל **הרי הוא כעובד כוכבים ואין לו חזקה אלא** בשטר לחזקה לארבעין שנין מיהא מהניא אבל אם לא אכלה עדיין ארבעין שנין רשאי ישראל אחר להוציאה מידו לומר אותו פרסי גזלה ממני: **זהרורי.** נקראין הממונין מן המלכות לקבל טסקא [לפרלסאי] ואי איערק מריה לפרדסא **ולא פרע טסקא לינא למלכותא** למזבן ההוא פרדסא ומאן דזבין מהני זהרורי קנה כן פר"ח ז"ל: **טסקא.** מס קרקע: **כרגא.** כסף גולגולתא שהוא מס הראש ואסיקנא לארעא משתעבדא לטסקא וכל היכא דמיית **ולא יהיב טסקא** בטלה ירושת בנו הבכור מכלהו ארעי לכלהו ארעתי משתעבדי אטסקא והוה מלכא כמאן דמוחזק בכולהו דהא מני נחית ומזבין מנפשיה ואפי' בשביל דבר מועט של **טסקא הן מוחזקין** לו ורואיין אצל יורש מה שאין כן בשאר שעבודין דעלמא דולאי שעבוד כתובת אשה ובע"ח אינו מבטל ירושת בנו הבכור דכיון שאין בע"ח יכול ליפרע אלא בב"ד ובשומא והכרזה וכדי חובו בלבד אלמא לית ליה בגופן של נכסים כלום אלא שעבודא בעלמא הוא דאית ליה ונכסים הם מוחזקין ליתומים וכ"כ הרשב"א ז"ל משא"כ בשעבודו של מלך ולפיכך מי שמת והוא חייב למלך כלום ממיני המסין והתשחורות המוטלין על הממון אין בנו הבכור נוטל פי שנים בנכסים וכ"כ הרמב"ן ז"ל ור"ח ז"ל כ' לאי איכא פירי בארעא למפרע מינייהו טסקא מוחזקין הוו וטעמא למילתא משום לדינא [דמלכותא] מיניה וביה כלומר מפירי ארעא וכי ליכא פירי הוא דמשתלם מגופא דארעא: **ולכרגא** מסקנא דשמעתא דלא משתעבדן ארעאי אלא אקרקפתא **דגברא מנח** וכ"כ הרמב"ם בפ"ה מהלכות גזילה: **אמר** המחבר וכתב הר"י ז"ל דבמקום שנהגו שאין המלך מוכר קרקע לטסקא על ג' או ל' שנים אלא שהוא משכיר הקרקע על שיפרעוהו כמו שהוא נהוג בקטאלוניא אם מת בעל השדה בתוך הל' שנים בכור נוטל בה פי שנים: **פרדכת.** אדם בטל ממלאכה ומתלמוד ומלרך ארץ ואינו עוסק ביסודו של עולם כלל: **מסייע מתא.** כלומר **חייב ליתן בעול הקהל ואע"פ שאינו עושה ריוח בעיר:** **אמר** המחבר נראה לי דהא דאמרינן [לעיל דף ח:] י"ב לפסי העיר וכדפירשנו דהוא הדין למסין ותשחורות היינו כשאין להם מס קבוע ושמא מתרבה המס בשביל זה כיון שיושב בעיר ועושה בו אוושא: **דאצלוה מתא.** כגון שעבדי **המלך היו תובעין אותו לבדו והם הצילוהו והקלו ממשאו בטענותם שאמרו עליו שאין לו ממון ומתוך כך נתרבה המס עליהם והכביד עולם יותר כגון שהיה המלך רגיל ליקח מס קצוב לשנה ובאו לתבוע לכל אחד ואחד כפי אומד לעתם על שיעלה גיבויים לחשבון המס הקצוב והיו שואלים לזה [יותר מלאי] והם פטרוהו ומה שפחתו מזה יגבו** מהשאר מש"ה נותן כל הראוי לו לתת בעול הקהל נראה שאם לא נתרבה מס עליהם בהצלתו אין לו לסייע להם כלום [כן דקדק הריטב"א ז"ל מדברי הר"ש ז"ל ונראין לי דבריו]: **אבל אנדיסקי.** אם היו בני אדם שהמליצו עליו למלך ואמרו כי עני הוא ובטל ממלאכה ונתרצה השלטון וכתב לו אנדיסקי שהניח לו המס שעליו אינו נותן לבני העיר כלום כי מן השמים הצילוהו: **אנדיסקי.** פירש רבינו האי גאון ז"ל מלשון (ב"ק דף קיב:) ליסקא כלומר חותם מן המלך שיהיה בן חורין ולוקא שעשה לו המלך החותם קודם שעשה תביעתו או קודם שקבע המס על כלל העיר אבל אם אחר שהטיל המס על כלל בני העיר פטרו אינו נפטר מחלקו שכבר חל החיוב עליו : **מצר.** שמפסיק בין שתי שדות: **והחצב.** שהוא **עשב שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ לפי שהוא יורד ויונק כנגדו ואינו יונק לא מכאן ולא מכאן:** **אלו** מפסיקין בנכסי הגר וכ"ש שהדברים שמפסיקין לפאה ולטומאה ולשבת ולגטין **להוי הפסק בנכסי הגר** וא"כ אם החזיק באחד מהשדות לא קנה את חבירו כיון שיש הפסק בינתים וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות זכייה שכל המפסיק בגט **כגון פיסלא שהוא עמוד שאינו רחב** ארבע מפסיק בנכסי הגר: [דף נו.] **אין שם לא מצר כו'.** בין שדה לשדה מאי כלומר על היכן הוי שיעור שדה ליקני במכוש אחד ואע"ג ללעיל [דף נד:] אמרינן כלאזיל תיארא לתורי התם מיירי בשדה בית הבעל והכא מיירי בשדה בית השלחין שמשקין אותה תמיד לרוב יבשותה ולפיכך נתנו שיעור בהשקאה והיינו לפי' רבי מרינוס משמיה לרבי יוחנן שכל שלולין ומשקין אותה מגרגותא חלא זה הוא בור: **והחזיק בו.** כשמת הגר: **מוציאין אותה מידו.** משום שהלוה זכה תחלה בחובו ולא אמרינן בעל חוב קונה משכון אלא כל זמן שהוא חי או ליורש שלו אבל גר זה אין לו יורשין הלכך לא זכה אפילו כנגד אותן המעות שהיה לגר עליו וכן הדין אם היו לו עבדים קטנים אמרינן שזכו

ולית ליה למחזיק ולא מידי: (דף נו:) **מתני'** היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל שנים בראשונה שנים בשניה ושנים בשלישית (דף נו:) משלשין ביניהם שלשה אחים ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]: **גמ'** מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר"ע הא אמר דבר ולא חצי דבר וכו' הא שמעתא קמקשו בה רבוותא הכי מ"ש גבי שני חזקה דהיא מתקיימת בשלשה כתי עדים ומ"ש גבי שתי שערות שאין מתקיימת בשתי כתי עדים אם שתי כתי עדים לגבי שתי שערות חצי דבר למה לא יהו שלש כתות לגבי שני חזקה חצי דבר והא לא קיימא חזקה עד דאיכא כולהו ולא אשכחו לה פירוקא והדין הוא פירוקא לא דמיא חזקה לשתי שערות דעדות כל שתא ושתא משני חזקה דבר מעליא הוא דהא מיחייב לאהדורי פירי דתרתי שני אפומייהו כד לא אתיא כת שלישית וכד אתיא כת שלישית ומסהדא דאכלה שנה שלישית הרי מלאו ליה תלת שנין וקיימא ליה חזקה ואי לאו דינא דחזקה הוה מיחייב לאהדורי פירי דתלת שנין אלא כיון דמלאו ליה תלת שנין קיימא לה חזקה וקיימא ארעא בידיה ודידיה הוה קא אכיל והיינו טעמא דמצטרפו לענין חזקה דמגו דהויא עדות לענין פירי הויא עדות לענין חזקה דהא בהא תליא אבל שתי שערות ליכא למימר בהו הכי דכיון דלא מסהיד אלא בחדא חדא שערה * צ"ל שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת בכריסה וכ"ה מסקנת הש"ס אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ואנן בעינן שתי שערות במקום אחד לא הויא עדותן עדות דחדא שערה חצי דבר הוא ולא מהניא מידי דלא עבדינן בה עובדא וכמאן דליתיה דמיא והויא ליה כג' שנים שאינן דצופות הילכך לא מצטרפי והרי איתברר לך (* ד"ת מ"ז הדבר) דשניאן שני חזקה משתי שערות ואיפריק קושיין כהוגן אמר רב יהודה אמר שמואל אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורים הרי זו חזקה מתקיף לה ר"נ * בגמ' איתא ר"נ סתם (ג"א) בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה שנה ראשונה שלישית וחמישית ואחד אומר שנה שניה רביעית וששית הכי נמי דהויא חזקה א"ל הכי השתא מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרווייהו בשתא חדא

עצמן בני חורין: **ובא ישראל אחר והחזיק.** באותו משכון כשמת הגר קנה כנגד השאר מה שהוה יותר מחוב הישראל: **ותקנה.** לו חצרו. לישראל המלוה ויזכה בכל המשכון: **דליתיה למשכון.** אי נמי דאיתיה אלא שהבעל החצר לא היה בחצרו ומיירי בחצר שאינה משתמרת לבהמה בענין שהיו הבעלים שם כדאמרינן בגמ' פרק קמא: **מתני' ונמצאו זוממין.** שבאו שנים ואמרו להם **והלא עמנו הייתם באותו זמן במקום פלוני** הרבה רחוק ממקום החזקה ואיך תוכלו להעיד על אותו זמן שזה החזיק כאן: **משלמין לו את הכל.** כלומר הקרקע והפירות שתובע לו בעל הקרקע דכתיב ועשיתם לו כאשר זמם והנכון משלמין לו את הכל כל מה שהיה מפסיד בעדותן בין קרקע בין פירות ומשום דבעי למיתני בסוף משלשין ביניהן תנא הכי דאי לאו הכי אמאי משלמין כל הפירות הא בלאו הכי היה נאמן לומר אין אכלי ודידי אכלי משום מגו כדלעיל א"כ לא הפסידו לו כל הפירות: **משלמין.** וא"ת היכי דמי אי כשהוזמו קודם גמר דין אין להם לשלם כלום כדאי' במסכת מכות (דף ה:) ואם לאחר גמר דין כיון דקא מחזיק בנייה זכה בה מיד והוה ליה כאשר עשה ותירץ אחד מגדולי רבני צרפת שאין אומרים בממון **כאשר זמם ולא עשה** כיון שאפשר בחזרה והריטב"א ז"ל תירץ דאיירי שהמחזיק הוא חוץ לקרקע כשבאו עליו ואחר שנגמר הדין הוזמו עליו קודם שהחזירוהו שם והשתא הוא כאשר זמם: **שנים בראשונה וכו'.** **דהיינו ג' כתות לשלש שנים:** [דף נו:] **משלשין ביניהם.** אם **נמצאו זוממין** לכת אחת חשיבי לענין הזמה כיון שאין **נעשין זוממין על שיזומו כולם** הלכך משלשים ביניהם ואע"ג שלא באו רצופים חייבים ולא מצו למימר אנן לסיועיה למערער ולחיובי פירי למחזיק אתינן שהרי לא העדנו על שלש שנים יחד וכדאמר פרק כיצד הרגל (דף כב:) גבי העלאת שור דכל כת לא מסהיד אלא אחדא נגיחה הוי מצי אמרי אנן לחיוביה גברא פלגא נזקא אתינן ומש"ה בעי התם שבאו רצופין אי נמי כדרמזי רמוזי דשאני הכא כיון דמחזיק הוא דמייתי להו מסתברא דלא מייתי אינש חובה לנפשיה ובודאי ידעי דאיכא סהדי אחריני שמשלימין עדות חזקה הלכך משלשין ביניהן דהך אומדנא למוכחא

לא גרעה מרמיזה וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפכ"א מהל' עדות שחלק בשור המועד ולא חלק בחזקה: **ג' אחין ואחד.** כלומר ואחד מן השוק עם כל אחד מן האחין: **הרי ג' עדיות.** שהרי **כל כת וכת** עדות בפני עצמה **אח לשנה עם אחד** מן השוק וכן לג' שנים **ואין כאן שני עדים קרובים לעדות אחת.** ואעפ"כ נקראין עדות אחת להזמה שלא נעשו **זוממין על שיזומו כולן** כיון דכולהו מעידים על שני חזקה אחת ואע"פ דכשהוזמו נמצא זה משלם בעדות אחיו הא אמרינן התם דהזמה מילתא אחריתי היא ומעלמא אתי להו שכן ראובן העיד על אשה אחת שהיא א"א ואח"כ בא עליה הוא או אחיו הרי זה נהרג עמה ונמצא זה מת בעדות עצמו וטעמא דחיובא דהזמה מילתא אחריתי היא: **[כת]** אחת מהניא לאהדורי פירי למערער אפילו כי לא אתו סהדי אחריני אלמא דבר מיקרי ומדהויא עדות לפירי הויא לחזקה דהא בהא תליא אבל המעיד שראה באשה זו שער אחת לא הוי כלום למידי דשער אחת לאו סימן גדלות הוא ובלא צירוף המעידין על שער שני לא הוי דבר כלל הלכך חצי דבר מיקרי: **אמר** המחבר לענין עונשי אשה אי חשבינן לה גדולה איכא מאן דאמר דלא בעינן שתי **שערות במקום אחד אלא אפילו אחת בגב היד ואחת בכריסה** מיקרי סימנין ומיהו לית הלכתא הכי אלא כמאן דאמר דשניהם במקום אחד בעינן דהיינו בכריסה שהוא כינוי לערוה ע"כ ומיהו דוקא בכי האי גוונא שכל כת מאלו צריך לצירוף חברתה אבל היכא שאחת אינה צריכה לחברתה אף על פי שהאחרות צריכה לה לא מקרייא חצי דבר כדאמרינן בפרק מרובה (דף ע:) דאפילו רבי עקיבא מודה בעדי גניבה ובעדי טביחה דמצטרפי דאע"ג דעדי טביחה צריכי לעדי גניבה כיון דאין עידי גניבה צריכין לעדי טביחה עדות היא וכן הדין גבי אשה שאמרה התקבל לי גיטי שצריכה שתי כתי עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים שיאמרו בפנינו קבל וקרע והלא הנך דאמרי בפנינו אמרה לא צריכי לאיצטרופי דהא לא מסהדי בגירושין כלל אלא דמסהדי דאיהי שויתיה להאי גברא שליח משום הכי מהני ומצטרפי ולא חשיב חצי דבר: **אחד אומר אכלה חטין וכו'.** לטעמא דרב יהודה דכיון

קא מסהדי אלא מאי איכא בין חיטי לשערי לאו אדעתא דאינשי: שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן: (דף נז.) ההוא שטרא דהוו חתימי עליה בתרי שכיב חד מינייהו אתא אחוהי דהאיך דקאים וא' מן השוק לאסהודי על חתימת ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהם א"ל רב אשי מי דמי התם לא קא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי והלכתא כרב אשי: **מתני'** אלו דברים שאין להן חזקה ואלו דברים שיש להן חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולין ונותן זבלו בחצר אינה חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים וכן לתנור וכן לכירים וכן לריחים הכניס תרנגולין לתוך הבית עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה: **גמ'** מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו קנה וכל שאילו בנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו לא קנה מתקיף לה רב ששת והא ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה (אלא) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו (דף נז:) הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי (* ד"ת מ"ז ואהעמדה כדי לא קפדי והא אנן תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס בחצר אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי * ע"כ מוחק ד"ת אמר רבי יצחק משום ר' בנאה בכל השותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה לפי שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גבי הנהר: (ישעיהו ל"ג:ט"ו) ועוצם עיניו מראות ברע אמר ר' חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפילו הכי איבעי ליה מצער נפשיה ואזיל בעא מיניה רבי יוחנן מר' בנאה חלוק של תלמידי חכמים כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו טלית של תלמידי חכמים כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתי' טפח (דף נח.) מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס שולחן עם הארץ דומה

לבאותן שנים עצמן דקא מסהיד האי מסהיד האי אע"ג דהאי **אמר חטין והאי אמר שעורים** ומכחישין זה את זה לא הוי עדות מוכחשת **דבין חטי ושערי טעו אינשי** דלא ידיע ורב נחמן היה סבור לומר דכן נמי באתר למוברי באני אחד אומר לראשונה שלישית חמישית ואחד אומר שנייה רביעית וששית לא הוי הכחשה דטעו אינשי בין האכילה והשוברה והשיב לו רב יהודה דלא אמרינן טעו אינשי כי האי גוונא דבשלמא דקא מסהיד האי לא קא מסהיד האי אע"ג דשניהם מודים באכילה ובשוברה אלא עדות מוכחשת ממש היא וכל שכן אי אסהיד חד אב"ג וחד דה"ו כלומר שמכחישו אבל אם אינו מכחישו ולאי עלתה לו חזקה דכולהו אתלת שני חזקה דעופין קא מסהדי ואמרינן בפרק זה בורר (דף ל:) מודים חכמים לר' יהושע בעדי בכור ובחזקה: **לאסהודי אחתימת ידא דאידך.** למיירי שהיה **צריך המלוה לקיימו** והאי מעיד על כתב ידו ובא עתה **אחי האחי להעיד עם אחד שבשוק על** כתב המת היינו מתני'. דה"נ שתי עדיות הן שהאחי **מעיד על חתימתו ואחיו עם אחר על חתימת המת: לא קא נפיק נכי וכו'.** התם הממון יוצא ע"פ שלשה שבשוק כמו ע"פ שלשה אחין אבל הכא שני אחין נינהו וליכא אלא על אחד שבשוק והממון חסר [רביע] ע"פ האחין: אמר המחבר והתם בדוכתא (בכתובות דף כא.) אמרינן דאי אחוי האחי חתימת ידיה אחספא מני איהו עם אחר שבשוק לקיים חתימת השני מנא ששני אחין או אב ובנו מצטרפי עם אחד שבשוק לקיים שטר אחד ומיהו אם **בא אחד מן השוק והעיד על חתימת האחי** ואח"כ בא **האחי ומעיד על** עצמו [מצטרף הוא או אחיו **עם אחר שבשוק על חתימת המת** להשתא] ליכא **אפומא דאחי אלא פלגא אבל אם העיד ראשונה האחי** עצמו הוה אידך יתר שהוא כנטול זו סברת הריטב"א ז"ל כי חצי הממון יוצא על פי האח **החתום שמעיד על חתימתו וחצי האחר** יוצא בין אחיו ואחר שבשוק נמצא דנפיק נכי ריבעא לממונא אפומא דאחי ורחמנא אמר ע"פ שנים האחי ע"פ זה והחצי ע"פ זה והכא ג' חלקים **ע"פ א' לשני אחין** כא' חשבינן להו: [דף נז.] **מתני' היה מעמיד בהמה בחצר וכו'.** בגמ' [דף נז:] מוקי לה בחצר השותפין להעמדה כדי לא קפדי לכיון דכל הני בלא מחיצה קיימי והם דברים המטלטלים לא קביע ולא קפיד עלייהו דתנור וכיריים דהכא בתנור וכירים של יד דמטלטלים נינהו אבל עשה מחיצה היה לו להקפיד כיון שמשתמש הוא נמי בתוך חצר אם לא שמכרו או שנתנו לו והיה לו למחות ומשום הכי עלתה לו חזקה בשלש שנים: **הכניס תרנגולין.** אע"ג דלא עבד מעשה מקפיד אדם בהם משום דמטנפי כל מה שסביבית: **גמ' מ"ש רישא וכו'.** דס"ד דבחצר חבירו מיירי ומש"ה מתמה מה לי עשה מחיצה מה לי לא עשה ודאי דרך הוא להקפיד אפילו בלא מחיצה ולפי האמת כן הוא דבחצר חבירו אפילו **בלא מחיצה מקפידין ואם** לא מיחה הוי חזקה בג' שנים ומשום הכי מוקמינן מתני' בשותפין ומיהו [הא] דקפדי אינשי היינו בכיוצא בזה דתנן במתני' שהוא קביעות קצת אבל בדריסת הרגל גרידא אפי' אחריני דלאו שותפי לא קפדי כדמוכח בנדרים ריש פ' אין בין המודר דפריך תלמודא גבי דריסת הרגל והא לא קפדי אינשי: **כל שאילו בנכסי הגר וכו' ובנכסי הגר לא קנה.** על **שיעשה מעשה בגוף הקרקע** והוה מצי לאקשויי מסיפא דמתני' דתרנגולין אלא דעדיפא מינה מקשה ליה: **אכילת פירות וכו' בנכסי הגר לא קנה.** כדאמרינן לעיל [דף נג.] אדעתא לחיותא לא קני: **בכל השותפין וכו'.** כלומר **בכל תשמישין הקבועין בחצר כגון לוקיא להעמדת בהמה תנור וכירים שמעמידין באויר חצר אם אחד מן השותפין רוצה לעכב על חבירו** שלא ישתמש כמוהו שאינו רוצה להשתמש בה יכול לעכב: **חוץ מן הכביסה [כו'] להתבזות.** שעומדות יחפות ופי' בירושלמי בפרק קמא דמכילתין [הלכה ה] אמר ר' מתנא הדא דתימא במקום שהנשים מכבסות אבל במקום שהאנשים מכבסין לא והדא דתימא בד' אמות דנפשיה אבל בד"א דחברי' [לא] מצי מימחי בידיה והדא דתימא שלא במקום מדרון אבל במקום מדרון אפילו בתוך ד"א [דחבריה] מצי מימחי בידיה דא"ל אישתפיך גו דידך וקא אתי גו דידי: **היכי** דמי שחושב ליה צדיק כשעוצם עיניו דמשמע שאם אינו עוצם לא מיקרי לא צדיק ולא רשע:

למדורה וקדירות מקיפות זו את זו: (דף נח:) **מתני'** המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה איזו היא חלון המצרית כל שראשו של אדם אין יכול ליכנס בתוכה ר' יהודה אומר אם יש לה מלבן אע"פ שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה: (דף נט.) זיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות: (דף נח:) **גמ'** מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה א"ר יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אמר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעקרו אין עוקרו רבי אבא בר ירמיה אמר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו (דף נט.) אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו דא"ל כי היכי דלדידך קנה לך חצר דידי למישדא בה

כל שאין בשרו וכו'. עיקר זה הדין נוהג בארץ ישמעאל שדרכם ללכת יחפים וחלוקם **ארוך לכסות על פיסת** רגלם: **טלית.** הוא מעיל ובלשון ישמעאלים הוא בורנוס ומכסה בו [כל] הבגדים שהוא לובש: **כל שאין חלוקו וכו'.** וכ"ש אם **ארוך על גבי חלוק** דאיכא צניעות טפי: **מטה וכו'.** דאמרינן [דף קיל] בפסחים אוכלים תחת המטה אפילו מחופים בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהם: **בלוס.** כמו עיסה בלוסה (שבת דף עו:) כלומר מעורבת במינים הרבה וכן עם הארץ מניח תחת מטתו אוכלים וכלים יחד: **גרסי'** בגמרא [דף נח.] רבי בנאה הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי אבבא אמר ליה מאי עביד אברהם א"ל גני בכנפא דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה אמר ליה זיל אימא ליה בנאה קאי אבבא אזל א"ל ליעול וליתי מידע ידע דיצר בהאי עלמא ליכא עיין ונפק: **פי' דקא מציין מערתא.** כדי לידע כמה צריכין הכהנים להרחיק בשביל הטומאה וכתבו המפרשים מכאן נראה כפר"ת ז"ל דפסק כרבנן דפליגי עליה דרשב"י וסברי דקברי עובדי כוכבים מטמאין באהל דהא אברהם מבני נח הוה ומיהו אפשר דאפילו למ"ד דאין קברי עובדי כוכבי' מטמאים הכא משום נגיעה הוא דציין כדדרשינן בספרי מאי בקבר זה קבר [סתום] ומוקמינן לה לענין נגיעה ואליבא דמאן דסבר דאע"ג דאין מטמאין באהל מ"מ כהן מוזהר [על מגען]: **יצר בהאי עלמא ליכא.** שמעינן מהגדה זו דדרך ארץ שאינו ראוי להתנהג עם אשתו בכיוצא בדברים הללו בפני אחרים: **מתני' מרזב.** צנור שהלך טורד לדרך שם וזהו מרזב: [דף נח:] **אין לו חזקה.** בגמ' מפרש: **מזחילה. הוא צנור גדול שהולך לאורך כל** אותו צד של גג והמרזב ניתן באחד מראשיו כדי שיקלחו המים רחוק ולא יקלקלו הכותל ויש לה חזקה שאם בא **בעל החצר לעקרו** אינו יכול: **סולם המצרי.** הוא קטן שאין לו ארבעה חווקים ולפי שאין לו קביעות מקום אין לו חזקה משום דלא **קפדי למחות בו ומיהו אם קבוע** במסמר אפילו מצרי יש לו חזקה דתניא בתוספתא בפרק הבית והעלייה סולם הצורי יש לו ארבע אמות ולמצרי אין לו ארבע אמות ואם קבוע במסמר יש לו ארבע אמות ומינה לצורי אף על פי שאינו קבוע במסמר יש לו חזקה דכובדו קובעו וכדאמרינן במסכת עירובין בפרק חלון (דף עח.):
חלון המצרי אין לו חזקה דוקא בשאינו **פתוח לחצר חבירו** כדאמרינן בגמרא וכן נמי שלא עשאו לאורה אלא עשאו לראות ממנו גנותיו ופרדסיו אי נמי שהוא פתוח על גבי מקום שאינו עשוי לתשמיש כלל כגון שהוא [פתוח] על גבי תקרה של רעפים ובכי האי גוונא הוא דאף על פי שהחזיק בה שלש שנים לא הוי **חזקה דלאו מילתא דקביעותא** הוא ואינו **חושש למחות בו ולפיכך אם בא חבירו לבנות** אינו צריך להרחיק אבל לכופו לסתום כתבו המפרשים ז"ל שאין כופין אותו לסתום כיון שאין מזיק לחבירו כלום ומשמע מן התוספתא דהא דאמרינן אין לה חזקה אפילו בשיש מלבן או צורת פתח מיירי דתניא התם איזו היא חלון הצורי כל שראשו של איש יכול ליכנס לתוכה לדברי ר"מ ובלבד שתהא לה מלבן או צורת פתח ות"ק למתני' היינו ר"מ דהא סתם מתני' רבי מאיר ולא מחלקינן בין צורית למצרית אלא מפני שאין ראשו יכול ליכנס בתוכה אלא שלפי זה צריך ליישב לישנא דר' יהודה דהוה ליה למימר כיון שיש לה מלבן ותירצו המפרשים ז"ל דרבי יהודה עדיף ליה מלבן טפי מצורת פתח והכי קאמר נהי דאם יש לה צורת פתח בלא מלבן אין לה חזקה אם יש לה מלבן אף המצרית יש לה חזקה ויש הפרש בין מלבן לצורת פתח דצורת פתח הוא שמשוה את הצדדים או משקוף למעלה ומזוזות מן הצדדים אבל אין לו משקוף למטה כדאמרינן בעלמא קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן אבל מלבן הוא שיש לה נמי משקוף מלמטה:
[מאי המרזב אין לו חזקה]. אמר המחבר והא דאמרינן שיכול לקצרו או לטלטלו מצד אל צד היינו בעל החצר דסוף סוף הא מקבל המים על גגו אבל בעל הגג אינו יכול לעשות בו שום שינוי שלא מרצונו של בעל **החצר שמא ירבה לו** בנזק וכבר אמרינן אין לו חזקה כלומר על הניזק וזה ברור הריטב"א ז"ל. כבר פירשנו במשנתנו שהמרזב נתון באחד מראשי המזחילה ולפיכך קאמר דאע"פ שיכול לכופו שיסירנו מרוח אחת משום שאינו קבוע שם שהרבה פעמים מסירים אותו מראש זה ונותנין אותו לראש אחר מ"מ משתי רוחות יש לו חזקה לקבוע הוא באחד מראשיו וכן הדין שאם היה ארוך מקצרו שאין קביעות לאורך ונראה דכשעוקרו צריך לעשות בדרך שלא יטפטף על הכותל ויקלקל הבנין: [דף נט.] **שאם רצה לבנות תחתיו. בעל החצר בונה דלא** מצי מימר **בעל הגג כי היכי שהחזקתי במקום המרזב** כך החזקתי בכל מה שתחתיו: **ויש למקומו חזקה.** שאם רצה להעלות בניינו [למעלה] ממקום המרזב ורוצה לעוקרו ממקומו **אינו יכול דלמקומו מיהא יש לו חזקה** והני תלתא אמוראי לא פליגי אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא הלכך קי"ל ככולהו וכן נראה מלדברי הרי"ף ז"ל שהביאן כולן בהלכות וכן דעת הרמב"ם פ"ח מהל' שכנים. הרנב"ר ז"ל:
[לדידי נמי קני לי מיא דאיגרך]. אמר המחבר לא שזכה זה [במים] בחזקת חצירו ששופך שם מימיו דא"כ הויא חזקה שאין עמה טענה אלא שהוא טוען שנתן לו זכות בגגו לקבל המים שיבואו לחצירו [ועל מנת כן שעבדתי לך חצירי כדי ליהנות מן המים היורדים לתוכו ממך] וא"כ בא מחמת טענה הוא וכיון דמ"מ הוא בא בטענת שעבוד הגג כיון שנפל הגג בעל החצר מעכב וכו' ומיהו אם סתמו בעל הגג ורואה זה ושתק איבד זכותו לאלתר כדאמרינן לקמן [ריש דף ס.] גבי חלון דלסלק שעבוד מעליו וסלוקו בפניו הודאה שמחל לו ובבא לקנות זכות ושעבוד לכתחלה הוא דבעי ג' שנים וטענה הריטב"א בשם רבו ז"ל וכתב הרא"ה ז"ל שאם בא בעל הגג לסתור או לעשות שם עלייה אין בעל החצר יכול לעכב עליו והיינו דלא קאמר קני לי איגרך למיא דלא קני אלא מיא דאיגריה כל זמן שהגג קיים שאינו יכול לסתור צנורותיו ונראה שנוטה לזה דעת הרנב"ר ז"ל. ולבי מגמגם בזה דרב יהודה אמר

מייך לדידי נמי קנה לי מיא דאיגרך: סולם המצרי אין לו חזקה: היכי דמי סולם המצרי אמרי דבי ר' ינאי כל שאין לו ארבע חווקים: חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה: אמר ר' זירא למטה מארבע אמות יש לה חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לה חזקה ואינו יכול למחות ור' אלעא אמר אפי' למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות בו שלא יפתח שם חלון מ"ט דא"ל זימנין דמייתית שרשיפך וקיימת וקא דוית בי: ההוא דאתא לקמיה דרב אסי שדריה לקמי' דרבי אבא בר ממל א"ל דייניה כר' אלעא וכן הלכתא אמר שמואל ולאורה אפי' כל שהוא הויא חזקה: הזיז עד טפח יש לו חזקה: (דף נט:) אמר ר' אסי אמר ר' מני החזיק בטפח החזיק בארבעה מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבעה החזיק ברוחב ארבעה כגון שהוציא לחצר חבירו זיז שיש בו רוחב טפח ומשוך באויר ארבעה טפחים ולא מיחה בו חבירו הרי יש לו גם בצדדין רוחב ארבעה טפחים ולמטה מן הזיז ארבעה ונמצא שיש לו ארבעה על ארבעה במשך ארבעה ולפיכך כשרוצה בעל החצר לבנות תחת הזיז צריך להניח אויר תחת הזיז כשיעור הזה: פחות מטפח אין לו חזקה [ואינו] יכול למחות: אמר רב הונא ל"ש אלא בעל הגג לבעל החצר אבל בעל החצר לבעל הגג יכול למחות בו שלא יתלה בו כלום שלא יציץ ויראה מה שבחצר חבירו בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אינו יכול למחות דא"ל כי תלינא מהדרנא אפאי ותלינא ורב הונא סבר זמנין דבעית והלכתא

שמואל כי היכי קאמר וא"כ משמע דכי היכי **לבעל החצר אם בא לעוקרו** בפנינו אינו יכול לעוקרו כך הדין נותן שאם בא בעל הגג לסתור גגו אינו יכול לסתור ולעת הריטב"א ז"ל נראה כן ונראה לו דהא דלא נקט [קני לי] איצרך למיא משום דהא בהא תליא דאם לא כן הוי חזקה שאין עמה טענה אלא לעל סתימת המים שייך הכי מיא לאיצרך להשקות בהמותי או לשאר תשמישי ועמ"כ **נתרציתי לך ולמי למקח וממכר:**

למטה מד' אמות. כבר פירשתי במתני' דלא איירי **בחלון שהוא פתוח לחצר חבירו לאיכא היזק ראיה** והיזק ראייה לעולם אין לו חזקה כמו שנפרש בסמוך בעז"ה אלא [בחלון הפתוח במקום שאין בו היזק ראיה כלל מיירי] והכי קאמר שאם בא חבירו לבנות צריך להרחיק מכנגדו כדי שלא יאפיל **ולוקא בחלון המצרי** הוא דאיכא לאיפלוגי דלמעלה מד' אמות **אין לו חזקה דלאו מילתא לקביעותא היא** ויכול חבירו לבנות בסמוך לו וא"צ להרחיק ולמטה יש לו חזקה אבל בחלון הצורי בין למעלה בין למטה יש לו חזקה כיון שהיא רחבה כל כך ויש לה צורת פתח או מלבן **מילתא לקביעותא היא ויכול למחות** קודם שיחזיק זה ג' שנים כדי שלא יעכבנו מלבנות בסמוך יום רס ואין יכול למחות לפי מה שפירשנו דאין החלון במקום שיוכל להזיק חבירו בהיזק ראיה האי אין יכול למחות לא איצטריך דמאי מזיק ליה שימחה בו אלא ולאי דעתיה דר' זירא לומר דאפילו היה **פתוח לחצר חבירו** כיון שהוא מצרי מד' אמות ולמעלה אינו יכול למחות בו ולהכי פליג עליה ר' אילעא וקי"ל כוותיה דבין למעלה בין למטה בין במצרי בין בצורי אם הוא **פתוח לחצר חבירו יכול למחות בו** דחיישינן לשרשיפא שהוא ספסל או כסא והא דתנן בפ"ק [דף ה.] **למעלה מד' אמות אין** מחייבין אותו למשמע דלא חיישינן לשרשיפא לא קשיא דהתם בחצר וכיון שהוא מקום פרוץ לא חיישינן למייתי שרשיפא למיכסיף מחבריה לחזי ליה אבל בבית שהוא מקום צנוע חיישינן: **אמר** המחבר הפי' הזה דנקט אינו יכול למחות משום **חלון שהוא פתוח על חצר חבירו** הוא מוכרח שהרי קי"ל דהיזק ראיה אין לו חזקה [דהא על כרחין **לחלון זה לאמרינן למטה מד' אמות** יש לו חזקה לא מצי מיירי אלא בפתוח על תקרה של רעפים וכיוצא בזה **לליכא היזק ראיה** היכי א"ר אילעא עלה זימנין וכו' וחזית **לי והלא במקום לליכא היזק ראיה** מיירי לפיכך צ"ל ע"כ לא קאי אלא אדיוקא דאינו יכול למחות דהאי דאינו יכול למחות לסוף מלתיה דר' זירא לא איצטריך אלא להיכא שהוא פתוח על גבי חצרו של חבירו (וקי"ל דלא) [וקמ"ל] דחיישינן לשרשיפא דאל"כ פשיטא דאינו יכול למחות דמאי מזיק ליה (ועל זה בא ר' אילעא ואמר דבהא פליג עליה) אלא ודאי חיישינן לשרשיפא ויכול למחות. ע"כ: **ולאורה** אפילו כל שהוא כיון

שעשוי **ליכנס ממנו אור במקום אפל** אפילו כל שהוא הוי חזקה וכן לעת ר"ח והרב אב ב"ל והראב"ד ז"ל למיירי כגון שאין לבית **אורה אלא מאותו חלון** ומשום הכי **הוי מילתא לקביעותא לכל הימים צריך לאורה** וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהלכות שכנים דאפילו היתה קטנה ביותר משמע והסכימו האחרונים ז"ל להני לאמר יש להן חזקה דוקא בשיש להן צורת **פתח או מלבן דבלאו הכי** לא הוי אלא כחור שחררוהו עכברים ואפילו לאורה אין לו חזקה וכן כתב הרשב"א ז"ל פי' שיטה זו על דרך המפרשים ז"ל שהסכימו לפר"ת דהא דרבי זירא אחלון המצרי קאי והעיד על אחיו הר"ש ז"ל שחזר בו בסוף ימיו ופירש כן. וכתב הרשב"א ז"ל וכבר נהגו כל המקומות הללו לסמוך על שיטה זו של ר"ת ז"ל: **מתני' זיז. הוא כעין נסר או ראש קורה הבולט מן העלייה** חוץ וראוי **לתלות בו חפציו** וכשהזיז הזה בכותל הסמוך לחצר חבירו כשתולה בו חפציו מזיק בראייתו את בני **החצר הילכך יכולים למחות בו וכשלא** מיחו בו והחזיק בו ג' שנים יש לו חזקה לבעל הזיז שיכול לבא בטענה ולומר שברשותו החזיק הילכך בעל החצר אינו יכול להעלות בניינו ולסלק תשמישו מאותו זיז ואע"ג לפסק הרי"ף ז"ל והרבה מגדולי האחרונים להיזק ראיה אין לו חזקה היינו מחלון לחצר לקביעא תשמישו אבל מגג לחצר וכל שכן בתשמיש כזה מהני חזקה תלע שיש חילוק בין תשמיש זה לזה לענין היזק ראיה להכא בגמ' נסתפקו אי היזק ראיה בענין זה הוי נזק או לא ואילו לגבי היזק ראיה לחלון משנה מפורשת היא [דף ס.] לא יפתח יום רס אדם את חלונותיו לחצר השותפין: [דף נט:] **פחות מטפח.** לא חשיב **דלאו מילתא לקביעותא היא ומש"ה לא מיחה הילכך לא** שייך למימר ביה חזקה **ובעל החצר בונה** למעלה כשירצה: **ואין יכול** למחות בגמ' מפרש: **גמ' מאי קאמר.** אם לא החזיק אלא בטפח למה יכול להעמידו על ארבעה: **במשך ד'. לכיון שהחזיק בד' מסתמא החזיק** בחשיבות מקום ולא **חשיב מקום פחות מד' על ד'** א"כ צריך שיתרחק ממנו **בעל החצר כשבא לבנות** ד' טפחים מכל צד **אבל אם החזיק במשך ג'** כיון דלאו מקום חשוב הוא לא החזיק אלא דוקא במה שהחזיק: **[לא שנו כו'].** בעל הגג אינו יכול למחות על בעל החצר אם רוצה לתלות שם חפציו שהרי אינו מזיק לו בראיה ואי משום דהשתא לא מצי למיתלי ביה מידי בעל הגג כיון שמלא אותו מחפציו בעל **החצר נהא לא חיישינן לכיון דאין לו חזקה לבעל הגג ויכול לעקרו בעל החצר כ"ש שישתמש בו כיון שהוא באויר שלו: אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות.** משום שמזיק לו בראיה כשבא לתלות ולא מצי למימר בעל הגג כיון שאוכל להושיט זרועי ולהשתמש בלא ראיה אשתמש **בחזרת פנים שאם**

כוותיה: **מתני'** לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו: **גמ'** מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין דאמר ליה סוף סוף לא קבעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינא לאיצטנועי מינך בבית לא בעינא לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית נמי בעינא לאיצטנועי מינך תנו רבנן מעשה באדם אחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל בר רבי יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה אמר רב נחמן (דף ס.) ולסתום לאלתר הוי חזקה לפי שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק: לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין: מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי סיפא נמי דקתני אלא אם רצה בונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחילק חדרו לשנים ומאי עלייה אפתא: **מתני'** לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן עושה

לאסתכל בחצרך כיון שאפשר לי בלא אסתכל אהיה נתפס כגנב למני אמר ליה בעל החצר כיון **לזימנין לבעיתת ליפול מן הגג** כשתבא **לתלות** ואז **לא תבוש מלהסתכל בחצרי וגם לא תהיה נתפס כגנב גם כי לא בעיתת תטעון כך** הילכך איכא היזק ראיה ויכול למחות. מכאן נראה שצריך ליזהר מלהסתכל בבית חבירו על שהוא נתפס כגנב בהסתכלות ההוא כיון שאין לו טענה וכתב הריטב"א ז"ל שאותן זיזין שמוציאין מגג של רעפים מפני קיום הכותל מן המטר זה נהנה וזה אינו חסר ואינו יכול למחות ואין לו חזקה וכשירצה לבנות זה יסלקם לגמרי ואם הוא שותף בכותל יטול חצי עובי הכותל לתשמישו כדינו: **מתני' לא יפתח אדם חלונותיו [לחצר]. שיש לו שותפות בה** משום היזק ראיה **וכל שכן בחצר חבירו כדמפרש בגמ': לקח בית בחצר וכו' לא יפתחנו לחצר השותפין.** ואע"ג שסותם הפתח האחר שהיה לבית זה ואינו עושה קפנדריא מחצר השותפין אפ"ה לא יפתח מפני שמרבה דיורים **ונכנסים ויוצאים בחצר ומלנקט חצר ולא** מבוי דהוי רבותא טפי שמעינן דבמבוי לא חיישינן להכי: **בנה עלייה וכו' לא יפתחנה וכו'.** מהאי טעמא גופא שמרבה דיורין: **ופותחה לתוך ביתו.** משום דאפי' אם ירצה שידורו שם כיון שאין לדרים שם דרך אלא עליו אינו עשוי שישאילנו או ישכירנו לאחרים ולא ירבה דיורין אלא להרוחת תשמישו עבד ואע"פ שיזדמן שישכירנו הרשות בידו דלא גרע מהמתלא ביתו אכסנאין דרשאי ולפי זה **יכול להעלות ולבנות בנין** [על גביו] ובלבד בתוך ביתו וכלפריסנא וכן מוכח בתוספתא וכן פירשו הרי"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל והריטב"א ז"ל כתב שדעת מכרעת כן: **גמ' בעי לאיצטנועי.** מפני החלונות שתוכל לראות ממש בתוך ביתו: **שפתח חלונותיו.** והיה טוען שברשותו עשה: **החזקת בני.** דקסבר לאלתר הוי חזקה כדאי' **בפירקין לעיל [דף מא.]: לך יגע וסתום.** ומדלא שאל רבי חייא אם החזיק האי גברא שני חזקה או לא הביא ראיה הרי"ף ז"ל דהיזק ראיה דחלון אין לו חזקה לעולם: [דף ס.] **ולסתום לאלתר הוי חזקה.** מי שהחזיק שלש שנים בחלון דהוי לו חזקה היכא שאינו מזיק בראיה אם סתמו לו אחרים אותו חלון ושתק שוב אין לו רשות לפותחו דמשמע שהוא מודה שבדין סתמו לו וכל שכן דאם הוא עצמו סתמו ונראה דהך סתימה אפי' בלא פריצת פצימין הוא למחול שיעבודו מעל חבירו לא בעינן פריצת פצימין ולשון סתימה בלא פריצת פצימין היא מן הסתם כדאמרינן [דף יב.] בית סתום יש לו ד' אמות פרץ את פצימיו וכו' וסתימה זו אפילו בנה זה כנגדו בתוך ד' אמות איירי לומר שכיון שלא מיחה איבד את זכותו כדפי' הר"ש והרמב"ם ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל דסתימה בנסרים בעלמא לא הוי סתימה וכ"ש במטלנית וכל שב"ד נוו לסותמו יש לו לסותמו סתימה גמורה ברכשא וטינא: **ולסתום וכו'.** לכאורה משמע דוקא לסתום אבל לפתוח אפי' במקום שאינו מזיק השתא בראיה לא הוי חזקה לאלתר וא"כ היה צריך חזקה בג' שנים וטענה כי לא מצינו חזקה בדרך אחרת אלא שהרמב"ם כתב לחלון יש לו חזקה לאלתר:

שמרבה הדרך. מפני הדיורין ופריך מסיפא דכיון דבונה הרי יש רבוי דיורין שמרבה הדרך ותירץ דלאו **בונה ממש אלא שמחלק חדרו לשנים** ומאי **עלייה אפתא שבנה מעזיבה באמצעית גבהו של חדר ונמצא עלייה בנויה מאליה** כן הוא הפי' לפי פשט הלשון שאין יכול לבנות בניים אפילו לתשמישו **ושפותחה לתוך ביתו** אבל מן התוספתא משמע כדפירשתי במתני' דאמרינן התם קנה בית דירה לפנים מביתו וקנה גנה לפנים מביתו אין לו בחצר אלא ד' אמות ולא יפתחם לחצר השותפין אבל **פותחו לתוך ביתו** הילכך פירוש שפירשתי במתני' עיקר והא דאמרינן הכא מאי חדר וכו' לומר שבניים אלו חשובים כמחלק חדרו או כעין אפתא דמסתמא אינו עשוי אלא לתשמישו כיון שפתוחין לביתו וזה כפירוש הרמב"ן ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל שהדעת מכרעת כן וכ"פ הרי"ף ז"ל: **מתני' פתח כנגד פתח.** כלומר שאף שיהיה לו רשות לפתוח מ"מ אין לו לפתוח ממש כנגדו משום היזק ראיה אלא חייב להרחיק קצת כדי שלא יראהו ממש להדיא ולא חיישינן שיציץ **שאם ירצה גם מן החצר** יכול להציץ ומיהו כשהרחיק [הפתח] מכנגד **חצר חבירו וכן מחלון כנגד חלון** חייב להרחיק לגמרי [כאותה ששנינו **[דף כב.] החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן ד' אמות]** ואע"ג דבשני גגין [דף ו:] בשני צדי רה"ר אמרי די במעליף פרש"י ז"ל כדי שלא יראנו להדיא גגין שאני דלא קביע תשמישתייהו וכן בחלון המצרי שאין לו חזקה ואינו צריך להרחיק מכנגדו ד' אמות אבל למעלה ולמטה יש לו להרחיק כדי שלא יציץ ויראה כן דעת [הרבה] מן המפרשים ז"ל והרמב"ן ז"ל מכללם וכתב הריטב"א ז"ל דהיכא שבאו שנים לפתוח בבת אחת יעשו פשרה ביניהם ובמקום שאחד מהם אינו חסר כופין אותו על מדת סדום: **קטן לא יעשנו גדול.** טעמא מפרש בגמ': **אבל פותח הוא לרה"ר וכו' חלון כנגד חלון.** הכא מיירי בחלון נמוך כעין פתח דאפשר דחזי ליה בני רה"ר להדיא אע"פ שלא פירש כן הר"ש ז"ל: **ולעניין** מבוי שאינו מפולש לא פי' התנא כלום דברישא נקט חצר משמע אבל לא מבוי ודוקיא דסיפא דרה"ר משמע איפכא ומסתברא דהיכא שהרבים תדירים בו באותו מבוי דיינינן ליה לענין זה כרה"ר ממש דלא בעינן ט"ז אמה אלא לענין שבת בלבד כן כתב הרשב"א ז"ל אבל הרמ"ה והריטב"א ז"ל תלמידיו חולקין בדבר ואמרו דבמבוי שאינו מפולש לא משוינן ליה כרה"ר דלעולם אין עוברין שם תדיר וכן נראה מן

הירושלמי שאמרו הכא איתמר **פתח כנגד הפתח** מותר והכא איתמר אסור הך לתימא מותר במבוי והך לתימא אסור בחצר והא תני כשם שבני חצר יכולין למחות כך בני מבוי יכולין למחות זה על זה א"ר אילא כאן שנתן רשות כאן שלא נתן רשות פי' בשלא נתן לו רשות יכולין למחות זה על זה כמו בחצר אבל בשנתן לו רשות מותר ואינו יכול למחות ואם איתא אמאי לא פריק לתרווייהו בשלא נתן לו רשות והא במבוי גדול והא במבוי קטן: **אמר** המחבר לשון חשן משפט כתב ר' יהודה ברצלוני שמבוי המפולש הוא כרשות הרבים ושאינו מפולש דינו כחצר השותפין ע"כ וזה שלא כדברי הרשב"א ז"ל נ"ל שדעת הרב ברצלוני ז"ל הוא כפי תלמוד דידן שלא שקיל וטרי בדוקיא למתניתין משום דליכא למידק בה לחדא מילתא הוא אבל לא לפירוש הירושלמי דתירץ כאן שנתן רשות כאן שלא נתן ולא פריק כאן במפולש כאן בשאינו מפולש ומשמע דעל דוקיא למתני' קאי ומיהו הדין שכתב הרב ז"ל באינו מפולש אמת הוא גם לפי פשט הירושלמי [מוכיח] דהא בעי רשות שלא כפי' הרשב"א ז"ל ע"כ ומ"מ שמעינן מן הירושלמי דבחצר אף בשנתן לו רשות אסור דיכול לומר סבור הייתי לקבל ועכשיו אינו יכול לקבל אלמא דלהיזק ראיה דחלון לא מהני שום ראיה ואע"ג דבקוטרא ובית הכסא מהני שאני הכא דכיון דאי אפשר לו לעמוד בעצמו שלא יציץ מתוך שתשמישו תדיר אין מניחין אותו לחטוא דהיזק ראיה איסורא הוא: **גמ' [וישא בלעם את עיניו וגו']**. למחנה ישראל רה"י היא וכחצר וכמבוי שאינו מפולש דמי: **דקשקיל תמניא. לכל פתח ארבע** כדפירש בפרק קמא (וטעמא דכיון דשתקו מחלו לו אי נמי דטענינן ליורש או ללוקח): **בחד פתחא או בפתחא זוטא** מצי לאיצטנועי טפי שלא יראנו: **[בתרי פתחי או בפתחא רבא] הא בעית לאיצטנועי טפי וכו'**. כתוב בספר העיטור בעית לאיצטנועי הא לאו הכי לא ופירשו רבנן סבוראי והכי אסיקו דדוקא דליכא היזק ראיה ולא מנכרא היזקא אבל מנכרא היזקא לא עכ"ל ומלטעה רמי בר חמא לומר שלא יהיה הטעם משום צניעות אלא שלא יקח בחצר טפי

אותו גדול אחד עושה אותו שנים: **גמ'** מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא (במדבר כ"ד:ב') וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכוונין זה כנגד זה אמר ראויין הללו שתשרה עליהן שכינה מיד ותהי עליו רוח אלהים: קטן לא יעשנו גדול סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לישוייה בר תמני דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לישוייה בר ארבעי שפיר דמי * בגמ' איתא א"ל רבא (ג"א) [ובא"י גרס אמר רבא] רבא אמר מצי אמר ליה בפיתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפיתחא רבא לא מצינא לאיצטנועי מינך: אחד לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לישוייה תרי בר תרתי תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לישוייה תרי בר ארבעי ארבעי שפיר דמי ורבא אמר מצי א"ל בחד פיתחא מצינא לאיצטנועי מינך בתרי פיתחי לא מצינא לאיצטנועי מינך: אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון: דאמר ליה סוף סוף קבעית לאיצטנועי מבני רה"ר. תוספתא (מכילתין פ"ב) אבא שאול אומר לא יפתח אדם חנות כנגד חצר חבירו כדי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצרו של חבירו: **מתני'** אין עושין חלל תחת רה"ר בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות * [בד"ק הגי' בכל הענין וחצוצרות וכ"ה בירושלמי] לרשות הרבים אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה: **גמ'** ר' אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים ורבנן זימנין דמפחית ולאו אדעתיה איכא מאן דאמר הא דתנן אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים הני מילי למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין רב אמי הוה ליה ההוא זיזא דמפיק למבוי והוה (ליה) ההוא גברא דהוה ליה זיזא דמפיק לרשות הרבים אתא לקמיה דרב אמי אמר ליה זיל קוץ א"ל ומר נמי ליקוץ אמר ליה דידי למבואה מפיק ובני מבואה מחלי גבאי דידך לרשות הרבים נפיק מאן מחיל גבך רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרשות הרבים והוה ההוא גברא דאית ליה אילן נוטה לרשות הרבים הוה קא מעכבי עילויה אתא לקמיה דרבי ינאי א"ל (דף ס:) זיל האידנא ותא למחר שדר ליה רבי ינאי וקצייה לדידיה למחר אתא לקמיה א"ל זיל קוץ א"ל ומר נמי אית ליה א"ל זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא קייץ לא תיקוץ מעיקרא סבר ניחא להו

משמע למתני' דאמר לא יעשנו גדול דוקא בגופו של פתח קאמר ובהא הוא דחייש לצניעות אבל לעשות משני דלתות דלת אח' לא יכול למחות אע"פ שנפתח כולו תמיד מה שלא היה כן כשהיה בב' דלתות: **סוף סוף הא בעית לאצטנועי וכו'**. וכיון שכן הוא הדין לחלון כנגד פתח דשרי ואע"ג דלא ידע בהי עידנא אתי לאיצטנועי מיניה והא דאמר בתוספתא [קנות כנגד חצר] משום שהוא עומד קבוע שם ובעי לאיצטנועי מיניה טובא: **מתני' אין עושין. אע"ג דקביל עליה היזקא דאתי מחמתיה שאין רצונם של בני אדם ליזוק ולירד בדין על עסקי** ממונם ולא אזלינן בתר השתא לחזקת הבנין אלא חיישינן שיתליע ויפול ויזיק **ור"א אזיל בתר השתא ולא חיישינן שמא יפול הכסוי כדאיתא בב"ק (דף נב): [רבנן זימנין וכו']**. הא דחיישינן למפחית היינו דוקא כשהחלל הוא במקום שרגלי בהמות ועגלות מצויין שם כגון באמצע אבל מן הצדדין ליכא למיחש למפחית כיון שנתן עליו כיסוי הראוי לעגלה מהלכת וטעונה אבנים והא דחיישינן במקום שמצויין לילך היינו בנזקין דרבים משום דקדרא דבי שותפי לא קרירא ולא חמימא כדאיתא פרק לא יחפור [דף כב.] ומשום הכי לא אזלינן בתר השתא אבל בנזקי דיחיד בתר השתא אזלינן כדתנן [דף כו.] היו שרשים יונקים בתוך של חבירו מעמיק שלשה טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה: **זיזין**. ראשי קורות דקות: **גזוזטראות**. ראשי קורות גסות הבולטות חוץ לכותל ודרה"ר אין מוציאין משום שיזיק את הרבים: **כונס לתוך קרקע שלו. את כותלו ומניח מקרקעו לחוץ כשיעור הוצאת זיזין: הרי זו בחזקתה**. דטוענין ללוקח ונימא כונס לתוך שלו הוה מי שמכרה לו: **גמ' דמפיק למבוי**. שאינו מפולש ואע"פ שהוא **מקום הלוך לכל בני החצירות** מ"מ היו יכולין למחות כיון שהוא שלהם ואע"ג דר' אמי היה שותף עמהם ואמרינן דשותף אין לו חזקה בדבר שאין בו דין חלוקה שאני הכא שאינו ראוי להשתמש בו שום יחיד. כן כתב הריטב"א ז"ל: **מחלי גבאי**. שאמרו לו בפירוש [משמע] דאם לא כן לאו כלום הוא דהו"ל (למימר) לא אמר לי אדם דבר [דלא הויא

חזקה כלתנן] לעיל: **לרשות הרבים.** כבר פירשנו לעיל להוא הלין מבוי מפולש כיון לרבים בוקעים בו כל העולם יש בו זכות ואינו מאנשים מיוחדים שיוכלו למוכרו. הך זיזין לאמרינן אין מוציאין פירשו למיירי שיהיה למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מוציאין: **ר' ינאי הוה ליה [וכו' ולהאי גברא נמי אילן נוטה לרשות הרבים.** ומשום הכי נוה לקוצנו תחלה: [לף ס:] **כיון דחזא דקא מעכבי.** הבין למשום כבודו שותקין: **ולימא ליה וכו'.** כלומר אמאי מעכב מלהסיר נזק הרבים: **התקוששו.** הסירו קש מבין **עיניכם תחלה: כנס.** כותליו תוך רשותו כלי **להוציא זיזין ברשותו: ולא הוציא. מי אמרינן זה ויתר לבני רה"ר אבל כחו או לא: רבי יוחנן אמר כנס מוציא.** דלא אבל זכותו ומ"מ לא יוציא אלא למעלה מגמל ורוכבו לכיון שמשתמשים רבים באותה רווחא שהניח לא שבקינן ליה למעבד ביה תקלה דהו"ל כעושה בור ברשותו [והפקיר רשותו] ולא הפקיר בורו. ומיהו אם החזיק למטה מן גמל ורוכבו עלתה לו חזקה כיון דבשלו עשה ואם יזיק ישלם כדינו וכתב הריטב"א ז"ל שאף במקום שנהגו להוציא למטה אין לזה להוציאו בלא רשות משום שיש בזה ריבוי נזק ולא מצי למימר הא בעי לאנטורי מינייכו הילכך לא יוציא אלא למעלה מגמל ורוכבו: **להחזיר כותלים למקומן.** שלאחר **שכנס לתוך שלו והחזיקו** הרבים באותה רווחא רוצה להחזיר כותלים למקומן דהיינו בלא שום כניסה כלל: **אינו מחזיר.** כיון שהחזיקו בו רבים ברשותו ואע"ג דאיכא רווחא גדולה בלא רשותו: **מצר שהחזיקו.** כלומר מצר **שבין שתי שלות שהחזיקו בו** וברשותו של בעל המצר כי הכא נמי זה שכנס כותלו מלעתו אבל בלאו הכי לא כדאמרינן וכי רבים גזלנין נינהו ושמעינן מהכא שאם הוא במקום שלא החזיקו אלא יחידים מחזיר כותלים למקומן כיון שלא הפקירו בפירוש ולא דמי כניסת כותלים ממקום שהוא קנוי לו קנין גמור לפריצת פצימין דאמרינן [סוף דף יא:] שאין **יכול לפתוח עוד אותו פתח** שפרץ פצימיו משום שאין קנין גמור בארבע אמות שבמבוי: **הרי זו בחזקתה כו'.** ואם נפלה חוזר ובונה אותה: **אין מסיידין.** בסיד לבן משום אבל בית המקדש: **מכיירין.** ציורין: **מפייחין.** במיני צבעונין: **[עירב בו חול].** מפני שמשחירו קצת ובכה"ג א"נ שיור אמה לקמן דאלו בשיור אמה אפילו בסיד גמור מותר: גרסי'

לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא דקא קפדי קצייה ונימא ליה זיל קוץ דידי ודידך סבר לה כריש לקיש דאמר (צפניה ב) התקוששו וקושו קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים: אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא: איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזיר ויוציא ומסקנא כנס ולא הוציא יש לו להחזיר ולהוציא אבל להחזיר כתלים למקומן פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אמר אינו מחזיר דסבר לה כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש סבר מחזיר דסבר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא הא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן: לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה. אמר רב הונא ואם נפלה חוזר ובונה אותה: **הדרן עלך פרק חזקת הבתים** (דף סא.) **המוכר** את הבית לא מכר את היציע אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת פתח אע"פ שאינו גבוה עשרה טפחים אינו מכור: **גמ'** מאי יציע הכא תרגימו אופתא פירוש אופתא כגון עלייה שעושין אותה על גבי הבית ואין לה פתח מבחוץ אלא עושין לו ארובה במעזיבה שעל גבי הבית שהיא קרקעיתה של אותה עלייה וממנו נכנס ויוצא וזה הוא פתחה ואמרינן בפרק חזקת הבתים (דף ס.) בענין ובונה עלייה על גבי ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך ופרקינן מאי עלייה אופתא כלומר שהאופתא אין לה פתח בתוך החצר כמו פתח העלייה שהיא עשויה לדירה שחוששין שמא יבואו בני אדם אחרים וידורו בה ומרבה עליהן את הדרך אלא פתח שלה בתוך הבית הוא ואין שם ריבוי דרך לפי שאינה עשויה לדירה ורב יוסף אמר מאי יציע ברקא חלילא והוא כמו חדר שעושין סביבות כתלי הבית מבחוץ כמו שהיה במקדש כדכתיב היציע התחתונה חמש באמה וגו' ויש שעושין כן בתוך עוביו של כותל מאן דאמר אופתא לא מזדבנא כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אופתא מזדבנא וסוגיין כרב יוסף אמר מר זוטרא והוא דהוי ארבע אמות אבל אי לא הוי ד' אמות

בגמרא לא יסוד אדם את ביתו בסיד אא"כ ערב בו תבן או חול: **ת"ר** כשחרב הבית באחרונה רבו פרושין שבישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין נטפל להם ר' יהושע בן חנניה אמר להם בני מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין אמרו ליה היאך נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי המזבח ועכשיו בטל והיאך נשתה יין שממנו מנסכים ע"ג המזבח [ועכשיו בטל] אמר להם לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות אפשר בפירות פירות לא נאכל שכבר בטלו בכורים אפשר בפירות אחרים מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים מיד שתקו אמר להם בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר א"א שכבר נגזרה גזירה להתאבל יותר מדאי אי אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ יכולין רוב צבור לעמוד בה אמר רב אדא בר אהבה מאי קרא במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו אי איכא גוי כולו אין אי לא לא אלא כך אמרו חכמים סד אדם ביתו בסיד ומשייר בה דבר מועט וכמה אמר רב יוסף [אמה] אמר רב חסדא וכנגד הפתח עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר בה דבר מועט מאי היא א"ר פפא כסא דהרסנא עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת בה דבר מועט מאי היא אמר רב בת צדעא שנאמר אם אשכחך ירושלים וגו' תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי מאי על ראש שמחתי אמר רב יצחק זה אפר מקלה שבראש חתנים א"ל רב פפא לאביי היכי מנח ליה במקום תפילין שנאמר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה **שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה** תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בהמ"ק דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין אלא אין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ יכולין רוב הצבור לעמוד בה ומיום שפשטו העובדי כוכבים וגוזרין עלינו גזירות קשות ומבטלין ממנו תורה ומצות ואין מניחין אותנו ליכנס בשבוע הבן דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולא להוליד בנים נמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין: **פירוש.** בפירות אחרים. **שאין מביאין בכורים אלא משבעת המינים: שכבר נגזרה גזירה.** ונתחייבו **להתאבל כלכתיב**

לא חשיב ומיזדבן: ולא את החדר שלפנים ממנו: (דף סא:) ואע"ג דמצר ליה מצראי אבראי וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו המוכר בית לחבירו בבירה גדולה אף על פי שמצר לו מצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו ליה לבית בית ולבירה בירה פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובה קרו ליה לבית בית ולבירה בירה ואיכא דקרו ליה לבירה נמי בית מהו דתימא כולה זבין ליה קמשמע לן מדהוה ליה למיכתב ליה ולא שיירי בזביני אילין קדמאי כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיורי

שישו אתה משוש וגו': **במארה וגו'. קבלתם עליכם בגזרת ארור להביא את המעשר אל בית האוצר: קובעין.** גוזלין: **הגוי כולו.** ורובו ככולו. **כל הקהל קבלו הגזירה ומסתמא אם לא היו יכולים לעמוד בה לא היו מסכימים אלמא לא חשיבה גזירה** כלל אפילו גזרו אותה דהא הכא עברו על חרם ואפ"ה לא נענשים אלא משום דאיכא גוי כולו כדאמרן: **כסא דהרסנא. [קערה] של מאכל דגים** מטוגנים בשמן ובסולת: **לשבוע הבן. המילה שהיא לסוף שבעה: כלה מאליו. בענין טוב ולא ע"י העובדי כוכבים ולא יבטלו** מצות: **אלא הנח להם כו'. משום דלא יוכלו לעמוד בה יבטלו הילכך לא גזרינן: זוכה ורואה בנחמתה.** שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה וגו': **הדרן** עלך פרק חזקת הבתים **המוכר.** ולא את הגג. אע"פ שאינו מקורה ומגופף מלמא פירשו בגמרא אי איירי לוקא במקורה משמע להו למתני' כפשטה כן לעת הריטב"א ולעת רבותינו ז"ל למתני' איירי במוכר בית סתם ולא פירש לו עומקא ורומא ומש"ה לא מכר [אלא] את הבית לבדו משום דהני תשמיש אחר להם שאינו כתשמיש בית ממש ואפי' הגג שקרקעיתו מכסה הבית מ"מ כיון שיש לו אפי' צורת פתח נראה שרשות אחר הוא ואינו נשמע במכירת הבית כיון שלא פירש אבל פירש לו עומקא ורומא מכר את הכל חוץ מבור ודות כדתנינן לקמן [דף סד.] ואם מצר לו מצרים החיצונים נראה לי דאף הבירה מכר לו כיון שכתב לו עומקא ורומא משום דלא דמי לבור ודות דלית להו **תשמיש בית כלל.** ואי כתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי כלום נראה לי דאפילו בור ודות במשמע והוא הדין אם אמר מארעית תהומא עד רום רקיעא כדאיתא בגמ' [דף סג:]: **אמר** המחבר ומיהו יש לספק בזה ונוכל לומר דעומקא ורומא לא קאי אבירה דלאו בכלל עומקא ורומא הוא והא דלא ממעטינן אלא בור ודות משום שהוא בעומק של בית והוה משמע [דלא כתב עומקא ורומא אלא לעיולי בור ודות להכי תנן לא את הבור אבל הה"נ דבירה (בכלל עומקא ורומא) אפילו אם פירש לו עומקא ורומא אינה בכלל] וה"ר יונה ז"ל מסופק אם אהני ולא שיירית לבור ודות: **גמ' יציע.** אופתא כגון עלייה שעושין אותה על גבי הבית ואין לה פתח מבחוץ אלא עושין לה ארובה במעזיבה שעל גבי הבית שהיא קרקעיתה של אותה עליה וממנו נכנס ויוצא ואינו **עשוי לדירה אלא להניח שם חפציו** והוא תשמיש גדול לבית אלא שאינו **דומה לתשמיש בית** ממש ורבינו שמואל פירש שהוא **בנין נמוך אצל הבית מצדו או מאחריו** ובין כך ובין כך נמכר הוא סתם בהדי בית כיון שהוא תשמיש גדול לבית [לרב יוסף דסוגיין כוותיה] אבל יציע שהוא ברקא חלילא אינו כל כך תשמיש לבית שאינו משתמש להניח שם חפציו אלא **לנוי הוא עשוי ולהקר שם** ופירוש ברקא חלילא הוא גם כן בנין שאחורי הכותל ופתחא פתוח **לבית אלא שהוא עשוי חלונות חלונות** ולהכי נקרא חלילא: **אמר** המחבר וכן מצאנו בפירוש ר"ח ז"ל כתב מר שרירא גאון ז"ל בכתבו פי' אופתא בלשון ישמעאל אצרו"נ והוא שמקרין בית תחת קירויו של מעלה וטחין אותו ומשתמשין בו ונקרא אופתא ופי' ברקא חלילא אצטבא גדולה בנוי אחורי הכותל והוא חלול ופתוחה לבית ומשתמשין בו השוכנים בבית ונראה לי שהוא תשמיש אחר בפני עצמו ולפי' הר"ש ז"ל הא דאמר בפירקין לעיל [דף ס.] מאי עלייה אופתא אינו לומר שיהיה בנין אופתא למעלה כמו עלייה אלא לומר שהוא **בית קטן עשוי לתשמיש הבית** ע"כ: **והוא דהוי כו'.** האי ברקא חלילא לאמרן דלא נמכר בהדי בית היינו דאית ליה ארבע **אמות משום שהוא חשוב בפני עצמו** וכן נמי חדר אבל **אי הוו פחות מארבע אמות לא חשיבי ומזדבני בהדי בית** ואע"ג דחדר לא הוי תשמיש בית כל כך כברקא חלילא משום שאינו עשוי אלא להניח שם ממונו מזמן לזמן וברקא חלילא אע"פ שאינו תשמיש לבית מ"מ **למי תשמישו קנת לתשמיש בית** שמהלכין שם להתענג ולהקר כלמפרש בסמוך הר"ש ז"ל: [דף סא.] **[השתא] יציע.** שתשמישו **שוה לשל בית לגמרי אמרת לא מזדבן בהדי בית** חדר **העשוי לשמירת** ממונו ואין **תשמישו דומה לשל בית לא כ"ש: לא צריכא דמצר ליה מצראי בראי.** כלומר אע"ג דכשמסר לו הבית א"ל ראובן מהאי גיסא ושמעון מהאי גיסא וכן לצפון ולדרום מהו לתימא כל מה שבתוך המצרים מכר לו קמ"ל מתניתין ולא את החדר שאפ"ה חדר לא מזדבן כיון שאין **תשמישו דומה לשל בית** והא **למצר ליה מצראי בראי** מצרים הוא שהרחיב לו אבל ברקא חלילא מזדבנא כיון שהוא **דומה טפי לתשמיש בית וכדאמרינן ולא** אמרינן ביה מצרים הרחיב לו וכן לעת הרי"ף ז"ל שלא הזכיר הכא יציע בהלכותיו ואף על פי דאמרינן דיציע **מזדבן בהדי בית בסתמא** כיון שמצר לו מצרים החיצונים היינו דוקא יציע מפני שהוא תשמיש מיוחד לאותם שבאותו בית אבל אם היה שם בירה לפני הבית **לא מזדבן בסתמא בהדי בית** אע"ג דמצר לו מצרים החיצונים כלפירש הר"ש ז"ל **שאין הבירה עשויה להשתמש אלא לישיבה והילוך כל בני הבתים יחד לבירה הוא** בית אחת שמשתמשין בה כל הבתים אשר סביבותיו יחד: **אמר** המחבר ומיהו (הרנב"ר ז"ל) נוטה לומר דאף ביציע לא מזדבן אע"פ שהרחיב לו מצרים החיצונים וכן לעת הרשב"א ז"ל וכן כתב ה"ר יונה ז"ל למיתורא למתני' שמעינן דאע"ג למצר ליה מיצרי בראי לא מכר את החדר והוא הדין לענין עלייה הבנויה חוץ לכותלי הבית ע"כ. וכן מי שמכר שדה לחבירו לא מכר לו את הבקעה שאצל השדה אע"פ שמצר לו מצרים חיצונים אמרינן מצרים הרחיב לו וכדאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו המוכר בית לחבירו בבירה גדולה אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים מצרים הרחיב לו: **פי' כתב המצרים הניכרים** מפני שידועים יותר א"כ החדר או הבירה או הבקעה לא **מזדבן בהדי בית** ושדה על שיכתוב לו ולא שיירית בזביני אילין קדמאי כלום וכדאמר בסמוך דכל מי שרוצה שלא יוכל לערער המוכר במכירתו כלל לומר לא מכרתי לך הכל: **איכא מרבוותא ז"ל דכתבי דלא מהני ולא שיירית בזביני אילין וכו'.** אלא בבית ובירה וכיוצא באלו דאיכא דקרו להו לכולהו בשם חד אבל בור ודות וחדר דאית להו שם באנפי נפשייהו אע"ג דכתב ליה ולא שיירית וכו' לא משתמעי דחד שם אמר ליה תרי שמות לא א"ל ומשום הכי קאמר בגמרא כמאן אזלא הא דאמר רב מרי כמאן כרב נחמן אמר רבה בר אבהו משמע דהאי לישנא לא מהני אלא כעין מילתיה דרב נחמן וכן משמע מדאמרינן לקמן [דף סג:] האי מאן דזבין בית לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למיכתב ליה מארעית תהומא למיקני בור ודות ומחילות ולא אמרינן דאהני ולא שיירית וכו' ומסתמא ודאי רגילין לכותבו כדאמרינן הכא מאן דזבין וכו':

שייר אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן דזבין ליה מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי כלום ההוא דא"ל לחבריה ארעא דבי חייא מזבינגא לך הוו ליה תרתי אדעתא דמיקריין דבי חייא אתו לקמיה דרב אשי א"ל חדא ארעא א"ל תרתי ארעתא לא אמר ליה ואי א"ל ארעתא מיעוט ארעתא שתים ואי א"ל כל ארעתא כל ארעתא דאית ליה לבר מפרדיסי ובוסתאני ואי אמר ליה זיהראי אפילו פרדיסי ובוסתאני לבר מבתי ועבדי (דף סב:) ואי א"ל נכסאי אפילו בתי ועבדי: מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר אמר רב לא קנה ארוך אלא כנגד הקצר (כגון זה) אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומוד' רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מצד אחד ומצר לוי ויהודה מצד אחד מדהוה למיכתב ליה ודשמעון כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור קאמר ליה מצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום ציור צריך למיכתב ליה מצר ראובן רוחין תרתין ומצר שמעון רוחין תרתין (דף סב:) מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי ומצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממצר רביעי ושמואל אמר אפילו מצר רביעי קנה אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אבל איכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין לא קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קנה הכל ואפילו מצר רביעי והני מילי דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי לא מיבלע ומי לא אמרן אלא היכא דאיכא עליה ריכבא והוי תשעת קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אע"ג דלא מיבלע קנה

[דף סא:] **דבי חייא.** דהוו ליה קרקעות והיו נקראין ארעא דבי חייא ואמר לחבריה ארעא דבי חייא מזבינגא לך וא"ר אשי שהלוקח אינו יכול לומר כיון דכולהו מיקרי ארעא דבי חייא כולן שלי דאע"פ שהם ארעא כולל ג"כ הרבה קרקעות מ"מ אינו מוכרח אלא חלא ויד בעל השטר על התחתונה מאחר שלא בירר דבריו משמע דהכי קביל עליה: **אבל ארעתא מיעוט ארעתא שתים.** בהכרח הלכך המוכר צריך למיתן ליה תרי אבל יותר לא: **חדא א"ל תרי לא א"ל.** ויהיב ליה גרועה שבכולן כדאמרי' (מנחות דף קח:) דאי א"ל בית בביתי או שור בשורי מראהו מת מראהו נפל ואע"ג דהוי מצי למימר לשבחא קאמרינן כדאמרינן (ברכות דף לא: וסנהדרין דף סה:) גבר בגוברין כ"ש הכא לאמר ארעא או אם אמר בית סתם או שור סתם וכדתנן (ב"ב דף קז:) המוכר חצי שדהו לוקח נוטל כחוש הריטב"א ז"ל בשם כל המפרשים ז"ל: **ארעתא מיעוט ארעתא שתים.** פירוש דשם ארעתא שלות הוא והוי כאילו אמר בתי או עבדי למיעוט רבים ב' וקי"ל כרבנן דאמרי אפי' במטלטלי אין הדמים ראיה לעלויה מילתא שאינו במשמעות הלשון: **ואי א"ל זיהרא אפילו בוסתני ופרדיסי.** פי' שצריך ליתן לו מכל מין אותן דברים שנקרא בעבורם שם זה ומן הגרועים אבל לא כל הקרקעות שלו עד שיאמר כל אבל אי א"ל כל ארעתא כולן במשמע לבר מבוסתני ופרליסי שהם גנות ופרדסים מפני שיש להם שם בפני עצמן ואינם בכלל ארעתא: **ואי א"ל זיהראי.** שהוא שם למי שיש לו קרקעות וגנות ופרדסים אבל לא בתים ועבדים: **ואי א"ל נכסי אפילו בתי ועבדי.** אבל לא קנה מטלטלי עד דאמר ליה כל נכסי וכן פירש הר"ס ז"ל ורב האי ז"ל בספר המקח אבל אי אמר נכסאי לא קני מטלטלי אע"ג דאמרינן פרק מי שמת (דף קנ.) גלימא איקרי נכסי גבי אמר נכסי לפלוני שאני התם דמתנה הוא ועין יפה למתנה מרובה אבל הכא מכר. והתם (ב"מ דף קג.) בהשואל קרדום מחבירו למרפק ביה פרדיסא דאמרי רפיק ואזיל כל פרדסי דאית ליה איכא למימר דהתם השואל מוחזק והכא הוא איפכא דהמוכר מוחזק ועי"ל כיון שנתן לו הכלי אית ליה לאסוקי אדעתיה דמסתמא יעדור כל הפרדסים דאית ליה וה"ל לפרושי הלכך כיון שלא פירש לו תרי פרדסאי לכל פרדסיו השאיל לו וזה נראה לי משום הכלל המסור בידינו דהמוציא מחבירו עליו הראיה וכל היכא דמצי למילחי ליה לחי ליה אע"פ שהרבה תירוצין נאמרו לומר דארעתאי ונכסאי משמע כולהו וכל נכסי אמרו דמשתמע אפילו מטלטלין והעלה הרמב"ן ז"ל בחלוסיו שכן דעת רי"ף ור"ח ז"ל לפסוק כוותיה: **מי** שמכר שדה לחבירו ואמר [לו] מצר אחד **ראובן ואותו שדה של ראובן** יש לו **מאה אמה ומצר אחד של שמעון** ולאותו שדה של שמעון אין לו אלא נ' אמה: [דף סב:] **לא קנה. הקונה שדה זו אלא כנגד המצר** הקצר **לידו על התחתונה** כיון שלא בירר דבריו: **ומודה רב** היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא **מדהו"ל למיכתב ראובן כנגד לוי** ולא כתב ליה. וכתב ליה ראובן ושמעון מחד גיסא ולוי [מחד גיסא] ולא מצר אחר ודאי כנגד ראש תור קאמר דאי לא למה **לו להזכיר מצר שמעון** כלל וכן פירש הרמב"ם ז"ל דלשון תור מלשון תורי זהב וכל משולש קרוי כן שכן צורת התור ההוא ואע"פ (שאם מכר) [שמצר] לו כל השלשה מצרים שלמים דהא דאמרינן לקמן בסמוך קנה הכל היינו משום שלא נגע ברביעי כלל (אבל) איכא למימר דכיון דכל השדה נכלל בג' המצרים שמקיפין אותו לא חששתי אבל הכא שנגע ברביעי גלי אדעתיה שלא נתן לו הכל בג' מצרים אלא לפחות הרוח הרביעי הקצר כן הוא בתוס': **מצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום כו'.** דאי לא אמר לו המוכר אלא שדה שמצרניו ראובן ושמעון היה יכול ליתנו חצי השדה לבד באלכסון דהא הוה שפיר מצר אחד ראובן ומצר אחד שמעון אבל כשאמר לו רוחין תרתין על כרחו יתן לו כל השדה וכן הדין הוא אם מצר ראובן מזרח ודרום ומצר שמעון מערב וצפון שהיה יכול ליתן לו אלכסון אחר שהם מצרנים בו: **מי שמכר שדהו ומצר לו השלשה מצרים והרביעי לא מצר לו קנה הכל חוץ ממצר רביעי.** ולא אמרינן כי היכי דשייר ברוח רביעי ה"נ שייר בכוליה שדה ושיתן לו **תלם אחד כנגד ג' המצרים** לבד וכל מה שבתוכה ישאר למוכר אלא אמרי' כולו מכר לו חוץ ממצר רביעי דהיינו רביע השדה כנגד אותו מצר רביעי והיינו כשאינו מובלע **המצר הרביעי בתוך השלשה מצרים שמצר אבל אם המצרים שמצר** ארוכין יותר מן השדה על שמצר הרביעי נכנס בתוכה קנה הכל ואפילו מצר הרביעי ובלבד שלא יהיה באותו מצר תשעה קבין שהוא שיעור שדה דאז הוא חשוב ואינו נמכר בסתמא כיון שלא מצר לו רוח רביעי א"נ שאין בו דקלין נטועין הרבה משום דקפיד עלייהו והשתא הוו תרתי לטיבותא שנבלע ואינו דבר חשוב:

ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן מינה דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין קנה מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא לא מיבלע וליכא עליה ריבבא דדיקלא מאי איתמר להאי גיסא ואיתמר להאי גיסא שודא דדייני אמר * בדפו"י הגי' רבא ולקמן הגי' רבה רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא. פלגא בארעא דאית לי ריבעא אמר רבא מצר ארעא דמינה פליגא פלגא. מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין (דף סג.) אמר רב יימר בר שלמיה לדידי מיפרשא לי מיניה דאביי בין מצר ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא. א"ל אילין מצר אנהא הא פלגא. לא אמר ליה אילין מצראנהא הא ט' קבין פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני בנכסי מהו אמר רבא בר קיסי ת"ש דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע. לחבית אין פחות מה לקדירה אין פחות משנים עשר לטפיח אין פחות מששה עשר ושמעינן מינה דמאן דאמר תנו חלק לפלוני בנכסי סתם דיהבינן ליה ריבעא כמו הנותן בבור חלק סתם שנותנין ליה ריבעא וכן הלכתא פירוש בור זה בור של מים הוא אם אמר תנו חלק לפלוני בבור סתם ולא א"ל לא לחבית ולא לזולתה יהבינן ליה רביע שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות מרביע אבל אם אמר תנו לו בו חלק לחבית נותנין לו חלק משמנה חלקים ואם אמר חלק לקדרה נותנין לו חלק משנים עשר חלקים ואם אמר תנו חלק לטפיח נותנין לו חלק א'

יום רסא **מיבלע ואיכא עליה או לא מיבלע וליכא עליה.** דאיכא חדא לטיבותא וחדא לריעותא הוי ספק ואמרינן שודא דדייני. פירושו הדיינים כפי מה שיראה בעיניהם בטעם ובסברא כגון שיראו שהדמים מועילים או אם מכרו המוכר בעין יפה ואמרו המפרשים

יום רסא ז"ל שזה לשון רב יהודאי גאון הוא שקבל הכי מרבנן סבוראי ולא גמירנא מיניה בעלמא אבל כל היכא דאיכא תרתי לישני הא קי"ל הלכתא כלישנא בתרא א"נ כל היכא דאיכא ספיקא בממונא אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה וכתב ה"ר יונה ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל היכא דלא אשכחן סוגיא בעלמא דמכרעת כחד יש רשות לדיין לדון כפי מה שדעתו נוטה כדאמרינן בסוף כל הנשבעין [דף מח:] האי דיינא דעבד כר' אלעזר עבד כרב ושמואל עבד: **אם** מכר אדם שדה שיש לו בשותפות וכתב בשטר המכירה או המתנה פלגא דאית לי בארעא אני מוכר או נותן לך כל חלקי שהוא חצי השדה משמע אבל אמר פלגא בארעא דאית לי משמע חצי מה **שיש לי דהיינו רביע** וכן מצא אביי כתוב בשטרות דנפקי מבי רבה כשהיה כתוב דאית לי בארעא היה מפרש בשטר כל החצי וכשהיה כתוב בארעא דאית לי היה מפרש שם רביע כלומר שהיה כתוב שם הלשון עצמו ופירושו: **מי** שמכר או נתן חלק משדהו ולא פירש חלק השדה אלא שאמר הכי זה השדה מצד **ראובן ומצד שמעון [ומצד מזרח]** היא ארעא שלי שממנה פלגא או פסיקא החלק שאני מוכר לך אי לא אמר גם שאר המצרים מצפון ודרום א"כ לא פירש שום חלק מבורר הלכך יתן לו שיעור שדה ולא יותר ואם אמר לו אילין **מצרנא דהיינו שאר המצרים** יתן לו פלגא כיון שייתר בלשונו ודאי דעתו ליתן יותר משיעור שדה דאל"כ למה ליה להאריך כ"כ אי לתשעת קבין שהוא שיעור שדה בלאו הכי צריך ליתן לו כן א"כ ודאי כדי לתת לו חצי השדה הוא דקאמר דאין לנו אלא או לשון פלגא שהוא חציו או שיעור **שדה שהוא ט' קבין: אמר המחבר יחלוק פלוני בנכסי פלגא וכו'**. היינו דוקא בשיש לו לחלוק עמו או עם בן אחד משום שעשאו שותף אבל אם אמר יחלוק עם פלוני ופלוני אינו נראה שיטול אלא כאחד אא"כ אמר יחלוק עם בני שעשה מכולם כלל אחד וכן מצינו בתוספתא [מכילתין פ"ז] ששנינו גבי תנו חלק לפלוני בנכסי יטול כאחד מן הבנים ואילו הכא אמרינן נוטל רביע אלא ודאי הכא מיירי שבא לחלוק עמו או עם בן אחד הריטב"א (ולפירוש הגאונים דמוקמי לה [להך חלוק פלוני] דוקא במתנה. התוספתא דנקט במכר מיירי כגון שאין הדמים ראיה דומיא למתנה ומשכחת לה דאמר ואני מוכר לך חלק כדשייעי תלתא הריטב"א ז"ל ואמר שכן נראה דעת הרמב"ן ז"ל. ע"כ):

סומכוס אומר לא יפחות מרביע. פי' בערוך לסומכוס לטעמיה דאמר ממון המוטל בספק חולקין הלכך מקבל מתנה טוען חצי הוא שלי וחצי הוא שלך והיורש טוען החצי שתולה אקחנו והחצי שאתה אומר שלך אינו כן והלה הנותן אמר אתן לך חלק כל שהוא [והו"ל זה החצי ממון המוטל בספק] וחולקין אותו ונותן לו רביע הבור וכן בכולהו [בחבית אין פחות משמינית ששתי חביות יש בבור כשנותן לו רביע החבית יצא שמינית הבור. בקדרה אין פחות מי"ב לפי ששלש קדרות יש בבור וכשנותן **לו רביע הקדרה יצא אחד מי"ב** בבור. בטפיח אין פחות מט"ז לפי שד' טפיחים יש בבור וכשנותן לו רביע הטפיח יצא אחד מט"ז בבור וכולן שיעור אחד הוא] דיש ב' חביות בבור וג' קדרות וד' טפיחין משמע מהא דסומכוס דכל היכא שאמר חלק לפלוני סתם ולא פירש כמה נותנין לו רביע דמשמעות חלק סתמא כך הוא בין במטלטלין בין בקרקעות ומשמע מן התוספתא דלאו דוקא במתנה אלא הוא הדין במכר דהכי איתא התם סומכוס אומר המוכר חלק לחבירו וכו' אבל הגאונים ז"ל רבינו האי ור"ח ז"ל מוקמי לה דוקא במתנה וכדמשמע מפשטא דאמר תנו אבל במכר הדמים מודיעים כיון שלא אמר לו חלק ידוע מחשבין ביניהם לפי הדמים דה"ק ליה חלק אחד ששוה כך וכך מעות אני מוכר לך אבל לעיל אמר פלגא בפירות שהוא סך ידוע הלכך אפשר דמיירי בכל גוונא וא"ת והא קי"ל כרבנן דאמרי בפרק המוכר [דף עז:] גבי גמל ובקר שאין הדמים ראיה י"ל דשאני התם דעיולי במקח מה שאפשר דלא מכר לא עיילי אבל הכא ידוע הוא שזה מכר לו ולא בעינן לעיולי טפי ממה שמכר אלא לברורי מילתא שמכר היכי מכר וה"נ סבר תלמודא לקמן בהמוכר פירות [דף צב.] גבי שור דאמרינן וליחזי למי היכי משום דודאי שור מכר לו והעלה הרי"ף וכל האחרונים ז"ל דלוקח חלק הוא דילפינן מבור אבל הנך שיעורי אחריני לא גמרינן מינייהו דאמרינן וטעמא משום דלא קיימינן בטעמא דמילתא דהני שיעורי: **לחבית לקדרה לטפיח.** פי' לצורך חבית או שיעור לצורך קדרה או לצורך **שתיית בני אדם** שיקחו אותו חלק מן הבור:

בין אמר ליה על מנת. בין א"ל **חוץ מדיוטא העליונה** דיוטא העליונה שלו ולמאי הלכתא פשיטא אפילו אם לא פירש הוי שלו כדתנן ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה י' טפחים וסתם **דיוטא הוא מעקה גבוה** י' אמר רב זביד שאם רצה להוציא בה זיזין להשתמש בהן באויר החצר שיוכל להוציא **דהכא מיירי כגון שמכר לו הבית והחצר** בפירוש הלכך אם לא היה מתנה שיוכל **להוציא זיזין ולהשתמש באויר החצר** ולא יהא רשאי בעל החצר להגביה ולעקור משם הזיזין ודאי לא יוכל להוציא כיון **שמכר לו הבית והחצר** ואע"פ שלא אמר לו אלא על מנת שדיוטא ולא הזכיר לו לא

משׁשה עשר חלקים והני שיעורי דמיפרשי בהאי תניא לענין חבית וקדרה וטפיח לא קמינן על טעמיהון שפיר הילכך לא גמרינן מינייהו לדינא אחרינא אבל ודאי מאן דאמר תנו חלק לפלוני כך וכך סתם ולא פירש כמה הוא החלק נותנין לו רביע כדגמרינן מהאי תניא ואע"ג דחזינן לרבואתא בהאי דינא טעמי אחריני האי טעמא דכתבינן טעמא תריצא הוא ולית ביה ספיקא כלל: אמר ר"ל המוכר בית לחברו ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי דיוטא העליונה שלו (דף סג:) למאי הלכתא אמר רב זביד שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא ורב פפא אמר שאם רצה לבנות עלייה על גבה בונה דאי נפל הדר באני ליה והלכתא כרב זביד דאמר אפי' אם רצה להוציא בה זיזין מוציא וכ"ש אם רצה לבנות על גבה דגרסינן בפרק מי שמת * בד"ק אמר רבא אר"נ אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד דיוטא לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא: אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ליה ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למיכתב ליה קנה לך מארעית תהומא ועד רום רקיעא מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד

חצר ולא זוזין מכל מקום לייקינן מלייתר בלישניה לטפויי ליה קאתי וכמו שפירש לו הכי הוא ואע"ג דשמענו כבר ממתניתין ליתור לשון לטפויי ליה קאתי כדתנן ומודה ר"ע בזמן שאמר חוץ מאלו לטפויי קאתי וכדמפרש במתני' דלקמן [דף סז.] ובודאי בכל ענין מטפינן ואפילו לשייר במה שמכר מ"מ שאני הכא דאתא לשיורי ליה ולמיקני אויר חצר חבירו דהוי כדבר שלא בא לעולם וידוע שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם תדע שאויר נמי הכי הוי דתניא בתוספתא ומייתי לה בירושל' בפרק חזקת הבתים [הלכה א] המוכר עוברי בהמתו לחבירו לא עשה כלום המוכר ולדי שפחתו לחבירו לא עשה כלום המוכר אויר חורבתו לחבירו לא עשה כלום אלא מוכר לו בהמה ומשייר לו עוברה מוכר לו שפחה ומשייר לו ולדותיה מוכר לו שדות ומשייר לו מעשרות מוכר לו חורבה ומשייר לו אוירה ומהא למעשרות למדה ריש לקיש וכדתניא בברייתא תנו רבנן בן לוי שמכר שדה לישראל ואמר לו ע"מ שמעשר ראשון שלי מעשר ראשון שלו לי ולבני מת מחזיר לבניו ואף על גב דשדה זה עליין אינו נחרש ואינו נזרע והוי לדבר שלא בא לעולם הא אמרינן בגמרא טעמא משום **לשיורי שייריה מקום מעשר** כלומר שמשייר ליה מגוף הקרקע למעשר וטעמא דכל לגבי נפשיה בעין יפה משייר וכדאמר בפרק **מי שמת** (דף קמח.) **המוכר לקל** לאחל ושייר פירות לפניו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה כי משייר בעין יפה משייר ומיהו נהי נמי **דאמרינן דשייר מקום מעשר** ומקום פירי היינו לענין שיהא שיורו קיים [לו] משום דאין אדם משייר דבר שלא בא לעולם אבל לענין שיהא משייר לבניו אחריו לא כיון שלא הזכיר מקום השדה בשיורו אלא המעשר וקאמר שלי על המעשר היוצא שם בחייו התנה והוי כמי שהתנה ליתן דינר לאדם בכל שנה דודאי לא יתננו לבניו אחר מותו אלא דינרי השנים שחיה אביו אם לא נתנם לו וכדאמרינן (גיטין דף עב.) הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז נותנת לאביו או לקרוביו כיון שהיה לדבר שהיו ראוין לוהיורשים במקומו ולוקח הכא גבי מעשר שלא נשאר לו בגוף הקרקע כלל לגוף הקרקע ודאי ללוקח הוי אבל הכא בדיוטא שנשארה לו וכן בדקל אם היה משייר אילנות לפניו כיון לדבר מסוים שייר לעצמו יורש כמוהו ואף היורש יורשם אע"ג דקאמר לי וא"ת ואמאי לא מהני ליה בדבר שלא בא לעולם והא מתנה אדם על דשב"ל שאם אמר שדה מכורה לך ע"מ שתתן לי שלה של חטין מן היוצא שנה שנה ודאי תנאו קיים ואם קיים תנאו שנתן לו כמו שהתנה [מכרו] קיים ואם לאו [מכרו] בטל וה"נ תנאה הוא דאתני בהדיה וי"ל דמש"ה חשבינן ליה שיורא ולא חשבינן ליה תנאה משום דקאמר ע"מ שמעשר ראשון שלי ולא קאמר **ע"מ שתתן לי מעשר ראשון וה"ה** והוא הטעם בדיוטא הלכך דינא כדאמרן שמשייר לו כח לעשות זיזין ולהשתמש באויר החצר מפני שיש לנו לתלות תנאו על דבר המועיל עכשיו אבל לא מתנה בתועלת העתיד לבא לזמן מרובה כגון שיבנה הדיוטות אם נפלה ולפיכך אם נפלה לא מצי למהדרה ולמבנה דאל"כ מנין לנו הוצאת זיזין כיון שהוצרך לו תנאו שאם נפלה הדר בני לה. בהאי פירש הר"ם ז"ל דבדיוטא השינוהו מאל כל המפרשים ז"ל ושינו כל הפירוש אלא לענין הלכתא כולם שוים במה שכתבתי ולענין הפירוש הסכימו כפר"ת ז"ל אחיו שפירש דיוטא בנין שבונין על שורת הכותל ופעמים בולט קצת לחוץ [להושיב עליו] זיזין וכשהיא בנויה נקרא דיוטא: **אם רצה להוציא זיזין וכו'. אם רצה המוכר להוציא זיזין** מחצרו ולסמוך אותה ע"ג שורת הכותל לבנות שם דיוטא רשאי:

המוכר בית לחבירו סתמא ולא פירש לו עומקא ורומא אע"פ שקנה כל אויר שבתוך הבית או בחצר שמכר לו מ"מ באויר שעל גג הבית או תחת הקרקע נמי אין לו רשות לבנות או לחפור עד שיכתוב לו עומקא ורומא כדאיתא בירושלמי לאיזה דבר כתב לו עומקא ורומא שאם רצה להשפיל ישפיל להגביה יגביה וכתב הרשב"א ז"ל דלוקח בבית או בחצר בסתמא [לא] קני ליה אבל [בחורבה כיון דסתם חורבות עשויות להבנות אע"פ שלא כתב לו עומקא ורומא יש לו באויר כשתם רומו של בית דהיינו כלנקיט איסורא למחוזא והדר וכדאמרינן ריש פרק השותפין [דף ז.] ובשדה ובכרם כתב ז"ל **למסתמא קני רומא ואם בא מוכר** לבנות על גביהן אינו יכול לסוב אלו לא יהיו ראוין לנטיעה ולזריעות אבל עומקא לא קני עד דכתב ליה אבל הרא"ה ז"ל כתב דאפילו עומקא נמי בסתמא כו' כך הם דברי הרנב"ר ז"ל ונ"א כתב הרשב"א ז"ל דלוקח בבית או בחצר אבל שדה בסתמא קני ליה] עומקא ורומא שאם היה בונה למעלה שוב לא היה ראוי לזריעה ואם היה עושה מחילות תחת הקרקע היה מונע יניקת התהום ומן התהום יונקין האילנות והזרעים כדאיתא במסכת תענית (דף ו):

[צריך למיכתב ליה מארעית תהומא ועד רום רקיעא] ואע"ג דכתב ליה עומקא ורומא לא אהני למיקני בור ודות ומחילות מפני שאין תשמישם דומה לתשמיש **בית על שיפרש מארעית תהומא על רום רקיעא או שיכפול ויכתוב עומקא ורומא** שתי פעמים ומשום יתור לשון אהני למקני בור ודות ומחילות וכדאמר הכא למשום **למסתמא לא משמע עומקא ורומא הוא דלא קני [בור ודות] כי כתב עומקא ורומא משום שאינו מיותר הא אי סתמא הוה משמע עומקא ורומא כי כתב עומקא ורומא הוי מקני בור ודות ומחילות** משום יתור לשון אבל מארעית תהומא על רום רקיעא מהני משמעות הלשון ולא מטעם יתור ולפיכך כתבו רבוותא דאם **כתב מארעית תהומא על רום רקיעא** לחוד בלא עומקא ורומא מהני לכל מילי **לעומקא ורומא ולבור ודות ומחילות וכן כתב** ר"ח ז"ל וז"ל זה ששנינו לא את הבור ולא את הדות פירושו המוכר חצרו סתם אע"פ שמכר לו עומקא ורומא לא מכר לו את הדות ולא הבור אם לא יפרש ויכתוב לו בפירוש **מכרתי לך חצר** זו ובתיה וחזקתם

רום רקיעא למיקני בור ודות ומחילות: (דף סד.) **מתני'** לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר' עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך: **גמ'** יתיב רבינא קא קשיא ליה היינו בור היינו דות א"ל * בגמ' אי' רבא תוספאה (ג"א) רבה תוספאה תא שמע אחד בור ואחד דות בקרקע אלא שהבור בחפירה ודות בבנין: וצריך ליקח לו דרך: במאי קא מיפלגי (דף סד:) ר"ע סבר מוכר בעין יפה מוכר רבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר איתמר א"ר הונא אמר רב (דף סה.) הילכתא כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כר"ע א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים זה על זה ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן אמר ליה רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקרביתו לריש גלותא דשכיחי דייני איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכ"ש חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא דמאי שנא מהא דתנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב: (דף סה.) **מתני'** המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא מכר את המפתח מכר את המכתשת הקבוע אבל לא את המטלטלת מכר את האצטרוביל אבל לא את הקלת מכר תנור מכר כירים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי

כמו שהם מארעית תהומא עד רום רקיעא ואי כתב לו בלשון זה קנה הכל וכתב ה"ר יונה ז"ל שלמדנו מדברי זה הגאון שזה הלשון מפרש הוא ואע"פ שלא כתב לו עומקא ורומא קנה:

מתני' [לא את הבור כו']. מי שמכר ביתו וכתב לו **עומקא לא קנה בור ולות** שאין תשמישם דומה לתשמיש בית אלא לשאוב מים בלבד עשויין ולא משתמעי בכלל בית עד שיכתוב לו מארעית תהומא עד רום רקיעא כדאמרן לעיל ואהני עומקא ורומא **למיקני עומקא ורומא** וכיון שנשאר לו למוכר זה הבור והדות צריך ליקח לו דרך ממי שלקח ביתו דסבר ר"ע מוכר בעין יפה מוכר **ולא שייר לעצמו כלום** אפילו דרך וחכמים אומרים א"צ דמוכר בעין רעה מוכר ושייר כל אשר צריך לו לבורו וכן כשמכרן לאחר הבור והדות והשאיר לו הבית א"צ הלוקח ליקח דרך ללכת לבורו ולדותו דהא סבר ר"ע דמוכר בעין יפה מוכר ומכר לו כל מה שצריך לו דהיינו דרך וחכמים סברי דמוכר בעין רעה מוכר הלכך לא מכר לו אלא לוקא **בור ולות בלבד הלכך** צריך ליקח לו דרך ומ"מ מודה ר"ע אם אמר לו כשמכר לו הבית **אני משייר לעצמי** אלו דהיינו בור והדות א"צ ליקח לו דרך דכיון שהקפיד לומר כן ולאי אין דעתו להניח הדרך דמש"ה הוא דקאמר דאל"כ פשיטא דבור ודות לא היתה בכלל המכר כיון דלא כתב ליה מארעית תהומא וכו': **גמ' בבנין.** שהקרקע רך וצריך בנין אבנים כדי שיתקיימו בו מימיו:

[דף סה.] **האחין שחלקו.** בית או שדה כלקוחות הן ולמאן דקפיד בלוקח ואמר דבעין רעה מכר לו המוכר הוא הדין בענינים אלו קפדי האחין אע"ג דכמקבלי מתנה חשבינן להו בעלמא כדאמרן [דף עא.] האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן היינו בדבר שהוא תוך המתנה שנתן לו כגון בור ודות שהם בתוך השדה או דבר שא"צ לו לקרקע אחר אבל דרך שצריך לו לקרקע אחר לא נתן לו ומש"ה אמר הכא דלרב דאמר יש להם דרך זה על זה הוי טעמא משום דמוכר בעין רעה מוכר ומשייר לו מה שצריך לו לקרקע שלו דאל"כ היכי אזיל לטעמיה הא אפילו רבנן דאמרי מוכר בעין רעה מוכר מודו דמאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב כדלקמן ואחין דין מקבלי מתנה יש להן וכדאמרן אלא ולאי כדאמרן **ושמואל אזיל לטעמיה דמוכר בעין יפה מוכר ומכר לו הפנימי לחיצון** כל החלק החיצון לגמרי הלכך אם הוא בית וצריך סולמות לעלות לעלייה הבאה לחלקו צריך ליקח לו הרשות מאחיו או דרך לאמת המים להשקות שלהו הפנימי הבא לחלקו ואם יש לחלק אחיו חלונות שמאירים לו ואחיו רוצה לסותמן הרשות בידו כלוקח לעלמא ואין זה מעכב עליו ואין להקשות כי היכי דאמרינן [דכשמכר פנימי לחיצון בעין יפה מכר **ואין לפנימי] דרך על החיצון משום עין יפה לפנימי אמאי לא** אמרינן [**איפכא דבעין יפה מכר לו חיצון** לפנימי] דיהיב **לו דרך עליו משום עין יפה** לחיצון משום לחיצון לוקח הוא בחלק חיצון ולא שייך למימר דכשמכר החלק **הפנימי ששייר לו דרך בחיצון** שאינו שלו ועוד דלא הוי עין יפה [לחיצון] אילו היה **לפנימי דרך על החיצון כיון שהיה לו** דרך כבר אבל היה **עין יפה לפנימי** כשלא הניח לעצמו **דרך שהיה לו בחלק חיצון: דמקרביתו לריש גלותא וכו'.** רב נחמן הוה **חתנא דבי נשיאה ורגיל במקום הליינין** הלכך קי"ל כר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר דשמואל **ורב נחמן קאי כוותיה** הלכך המוכר וכ"ש הנותן לא הניחו לעצמם דרך במה שמכרו או נתנו: **[שניהם במכר וכו'].** דכי אמרינן למוכר בעין יפה מוכר היינו שנותן ומוותר מחלקו אבל כשנתן ומכר הכל לשני בני אדם מה שעין **יפה לזה הוי עין רעה** לחבירו וכ"ש כשחיצון במתנה דרחים ליה טפי דלא משעבד חלקו לפנימי אבל פנימי במתנה וחיצון במכר אע"ג דלמוכר עין יפה מ"מ עינו יפה טפי למתנה אפילו לר"ע **הלכך דרך נתן לו בחלק החיצון** וכ"ש **לרבנן דסברי דלמוכר עין רעה ולנותן עין יפה** כדאיתא במתני' דלקמן [דף עא.] בד"א במוכר וכו' נמצא דלר"ע אע"ג דהוי עין רעה ללוקח דהשתא המוכר בעין רעה מכר [לחיצון דשייר עליו] דרך לפנימי לא קשה **ליה כיון דהוי בעין רעה לנותן** אי לא יהיב ליה דרך כדמשמע במתני' דכי מכר את הבור אינו צריך ליקח **לו דרך לר"ע משום דבעין יפה מוכר משמע לאי לאו** הכי הוי עין רעה הלכך טפי ניחא ליה למעבד עין רעה ללוקח מלנותן כיון דא"א בלאו הכי לאחד מינהוא והאמת דלא מיקרי עין רעה כיון דלא משייר לצרכו מידי אלא דעין יפה למקבל מתנה דרחים ליה טפי: **מתני'** [המוכר את הבית סתם כו'. כללא למלתא] כל מה שהוא קבוע בבית מכור חוץ מן המפתח דאף על פי שהיא קבועה כדאמרינן בגמרא [דף סה:] מה דלת שהיא קבועה **אף מפתח [קבוע]** מ"מ אינה מכורה משום דאין קביעותה קביעות גמורה ומפתח זה שאינו קבוע כגון אותם שאנו קוראים קאלינא"ט בלע"ז שראויות לכל פתח ופתח **אבל מכתשת הקבועה** היא יותר קבועה ולפיכך היא מכורה: **ואיצטרוביל.** הוא קבוע נמי קביעות גמור והוא הדבר הסובב עליו הריחים אבל הקלת שהיא

כולן מכורין: **גמ'** (דף סה:) ת"ר המוכר את הבי' מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האצטרוביל אבל לא את הקלת * בד"ס ובד"ק ליתא [ולא את התנור ולא את הכירים] ובזמן שא"ל הרי הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך וכך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע ת"ר צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה: (דף סז.) **מתני'** המוכר את החצר מכר * וכ"ה הב"ח [בתים] בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין כין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא אוירה של חצר: **גמ'** תנו רבנן המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות והחנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא מילוסה של חצר: אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והא תני רבי חייא אלו ואלו אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישתייהו לגיו והא דרוב תשמישתייהו לבר

טרחמי"ס בלע"ז שנותנין שם חטה אינה קבועה וכן **תנור וכירים לאיירי במתני' לא** איירי בקבועים אלא אם אמר ליה הוא וכל מה שבתוכו הכל מכור ואף על פי שהם מטלטלין ולוקח הני שהן תשמישי בית אבל שאר מטלטלין לא: **גמ' הנגר.** הוא **המפתח של עץ הקבוע** במסמרים. ומנעול הוא של ברזל וקבוע במסמרים: [לף סה:] **ולא את המפתח.** כלפירשנו במתני' משום לאינו קבוע כ"כ וריחים להכא איירי בגדולים שאין דרכן לזוז ממקומן: **בין כך ובין כך.** בין שאמר הוא וכל מה שבתוכו או לאו: **לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע.** משום שהם **בניינים חשובים בפני עצמם** ואין נשמעים במכירת הבית וכיון ליציע מוקמינן עם בור ודות משמע [להוא] [לעיל לף סא.] ברקא חלילא שהוא חשוב בפני עצמו אבל אפתא מזלגא ואם תאמר מתניתין [מאי] אתא לאשמועינן הא שמעינן ממתני' [שם] דלא מכר את היציע אלא מהו לתימא כיון לאמר הוא וכל מה שבתוכו להוי כאומר עומקא ורומא קמ"ל דלא משתמע אלא מה שהוא תשמיש בית ואין לו שם בפני עצמו וגם לא חשיב בנין בפני עצמו:

גמ' (האי) צנור שחקקו בו וכו'. **האי צנור מיירי כגון שחקקו** אותו לבית קבול לקבל צרורות שלא יעכבו המים וכלתנן התם (מקוואות פ"ד מ"ג) החוטט בצנור לקבל בו צרורות בשל עץ בכל שהוא [ובשל חרס רביעית] ר' יוסי אומר אף בשל חרס בכל שהוא ירד לתוכו עפר ונכבש כשר. כלומר שנכבש ונלחק שם העפר על שאין המים העוברין עליו יכולין לשטוף העפר ומש"ה כשר שהרי נתבטל חללו ושוב אינו בר קבלה ולפיכך כשר כלתנן במסכת מקוואות [שם] סילון שהוא צר מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו פוסל משום דלא נעשה לקבלה ואם חקקו שעשה לו בית קיבול זה בתלוש הרי יש לו **תורת כלי קודם שקבעו וא"כ** אפילו יקבענו אח"כ לא אזל שם כלי מיניה ופסיל את המקוה כשהוא חסר בשלשת לוגין וג' לוגין מים **שאובין פוסלין את המקוה** החסר ולא מצינו בין המפרשים מקוה בשאיבה בלא מחלוקת על דאיכא רובא לכשרים ומיעוט שאובין ובהמשכה ומיהו היכא לכולן כשרין אפילו מילא בכתף והוסיף עליהם כל היום כולו כשרים **לתנן במסכת מקוואות פ"ז [משנה ג]** ארבעים סאה ממלא בכתף ונותן על שיחזרו מראיהן למראה מים ואם **נתן סאה ונטל סאה על** רובא כדאיתא **ביבמות פרק הערל** (דף פב:) ומקוה שנפסל בשאיבה שנינו [בפרק ג' דמקואות [משנה א]] שלעולם הוא בפסולו על שיצא ממנו מלואו ועוד:

גרסינן בגמ' [דף סו:] שלח ליה רב נחמיה בריה דרב יוסף לרבה בריה דרב הונא זוטא לנהרדעא כי אתיא הך איתתא לקמך אגבייה עישור נכסי אפילו מאיצטרובלי דריחיא אמר רב אשי כי הוינא בי רב כהנא הוה מגבינן מעמלא דבתי פירוש קי"ל בכתובות (דף סח.) לפרנסה שמין באב והיכא דאין אנו יודעין לעתו נוטלת עישור נכסים וממקרקעי ולא מטלטלי ורבותינו הגאונים שתקנו לגבות ממטלטלין היינו לוקא לכתובה ולמזונות שהוא תנאי כתובה אבל לפרנסה לא ובמקומה עומדת וא"ל רבי ירמיה שתגבה מאיצטרובלי דלין קרקע להם כיון שמחוברים לקרקע וכלר' אליעזר לאמר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע וכן פסקו ר"ח והר"ם ז"ל ומיהו מעמלא דבתי משכירות בתים [גביא] דשכירות קרקע חשיב קרקע כלאיתא פרק מציאת האשה (לף סט.) אמר המחבר והסכימו המפרשים ז"ל להאי שכירות איירי כגון שהשכירו האב ומת קודם שהגיע זמנו לגבות שאין שכירות משתלמת אלא בסוף השנה והשתא הוי כפירות הצריכין לקרקע שהוא כקרקע ובלאו הכי אי אפשר ממה נפשך דאם השכירוהו יורשים לאחר מיתת האב א"כ ראוי הוא וכתובה ועישור נכסי לא שקלי מן הראוי ואם השכירו האב והגיע זמנו לגבות חובה הוא והרי הוא כמטלטלי ע"כ: **מתני'** קי"ל כרבנן דסברי דבחצר סתם משתמע בתים שבתוכו גם בורות שיחין ומערות דדרך החצר לאית בהו הני ועוד דהני הם תשמיש לבני החצר דבל א"כ כי היכי דמכר חצר מכר נמי הני משא"כ במוכר בית: **אבל** לא מכר מרחץ ובית הבד ואע"פ שאמר כל מה שבתוכו דמשתמע אפילו מטלטלין היינו לוקא מטלטלין שהם צרכי הבית ודרך הבתים בהם כמו מפתחות ומכתשת ותנור וכירים כדלעיל **ולא מאני תשמישתיה וחטי ושערי** דאילו אין להם שום קביעות בבית ודעתו עליהם להביאם לחצר אחרת שידור בה כיון שאינו יוצא מן העיר דזה ממונו הוא אבל מרחץ ובית הבד אין דרך החצרות שיהיה להם כן ואינו תשמיש מיוחד לחצר אחת דהרבה חצרות משתמשין במרחץ אחד וכן בבית הבד א"כ לא בטילי לגבי חצר ולא משתמעי במה שאמר כל מה שבתוכו ולעת הרשב"א ז"ל שאם מצר לו מצרים ואמר לו כל מה שבתוך מצרים אלו אני מוכר לך דכולהו מכור בין בור ודות בבית או מרחץ ובית הבד בחצר דטעמא דאמרן דאין נמכרין בהדייהו היינו משום דלדברים חשובים הם ואינם בטלים וטפלים להני דמכר אבל המצרים אינם נמכרים ולא שייך למימר טעמא משום שהם טפלים להם הלכך כי אמר לו כל מה שבתוך המצרים הללו הכל מכור וראיתי אחרים שכתבו על זה שהוא הגון ומתקבל: **גמ'** במוכר חצר סתם נמי מיירי דבכלל חצר משתמע הבתים העומדים זו לפנים מזו **לחצר כחצר המשכן משמע** דכתיב (שמות כ"ז:י"ח) **אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים** ובתוך זה השיעור שנקרא חצר היה **קלש הקלשים ואהל מועל** וכל שכן אי אמר **דרתא שמשמע לשון לירה** וכל שכן אם אמר **לירתא ללשון לירה** הוא בתים במשמע ואפילו יהיו חשובות כגון [חולסאות והם] בתים של **חול שעושין ממנו זכוכית כלאמרינן בפרק קמא דשבת** (לף טו:) **זכוכית ברייתו מן החול: והחנויות הפתוחות לתוכה.** וכגון שאין מוכרין אלא לבני חצר זו: **דרוב תשמישתייהו לגאו.**

(דף סז:) אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה החזיק מצולה קנה חולסית פשיטא דהא אמר שמואל המוכר עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם הוא דסדנא דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד אימא לא קא משמע לן: **מתני'** המוכר את בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה: **גמ'** ים. טלפחא: ממל. א"ר אבא בר ממל מפרכתא: בתולות. אמר ר' יוחנן כלונסות של ארז שמעמידין בהן את הקורה: עבירים. כבשי: גלגל. חומרתא: קורה. קורה: ת"ר המוכר את בית הבד מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפריכות מכר את הריחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקים ולא את המרצופים רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה: **מתני'** המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלין ולא את הוילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את המגורות של מים ולא את האוצרות של עצים: **גמ'** ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית * וגי' רשב"ם שלפנינו בגמ' כך הוא בית היקמים גרסי' בתוס' י"מ חדר שמצניעים בו הגיגית שמשימים בהם מים חים ולא נהירא לי דהיינו נמי בית היורות דקתני בתוס' וי"מ יקמים סודר שמעטף בו ראשו מפני חום המרחץ. מהר"ם היקבים ואת בית הספסלין ואת בית הוילאות אבל לא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלין עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכירין בין כך ובין כך לא מכר את הבריכות (ולא את) המספקות לו מים בין (דף סח.) בימות החמה בין בימות הגשמים ולא בית כינוס העצים ואם א"ל מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ההוא דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך הוו ליה הנהו חנוואתא אבראי דשטחי בהו שומשמי אתא לקמיה דרב יוסף א"ל תניא בית הבד

נמכרות עמה דכיון דרוב תשמישתייהו לנאו הוי כאילו **לית ליה פתח לבר כלל** וה"ה איפכא: **חולסית.** קרקע של חול וכלפי': **מצולה.** קרקע הנהר **שמוציאין בו כסף וזהב** ואע"פ דהאי תשמישתא לחוד והאי תשמישתא לחוד כיון שהחזיק באחד מהם קנה חבירו ומיירי בשנתן דמי שתיהן דאם לאו לא קנה אלא כנגד מעותיו ואע"פ דקרקע נקנה בכסף מ"מ בעינן שיחזיק דהכא מיירי במקום [שכותבין את השטר] שמעות לבדן אינם קונות והכי אמרינן **פ"ק דקדושין** (דף כו.) **בגמ' נכסים שיש להן אחריות וכו' אמר רבא לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר אי נמי עד שיחזיק** והני מילי בנכסי חבירו דאיכא דעת אחרת מקנה אבל בנכסי הגר לא קנה אלא אותו שדה שהחזיק בלבד כדאיתא לעיל בפרק **חזקת הבתים** (דף נג:) והייתי מסופק מי שקנה שני בתים והחזיק באחד אם קנה חבירו דס"ל דשנא דארעא שייך למימר טפי בקרקע ממש מבבתים הבנויים עליו ואח"כ ראיתי לאחד ממחברי ספרים שכתב ומינה למוכר בית ושדה שהחזיק בשדה שקנה בית או איפכא: **מתני'** כל הני דאמרי' דמכר משום דקביעי אבל אחריני דאמרינן דלא מכר משום שהם מטלטלין ופי' (מכר מקום שנעשה השמן ומפורשין) שמות הללו בגמ': [דף סז:] **כולין מכורין.** מטלטלין אלו שהם צורך בית הבד: **גמ' טלפחא. היא כעין עריבה עגולה כעלשה** ותרגומו של עלשים טלפחין: **ממל.** מפרכתא. היא **אבן נקובה שמכניסין בה עץ ומפרכין בה הזיתים: בתולות.** כלונסות קבועים הם ומש"ה נמכרים: **כבשי. נסרים שנותנים על הזיתים בבית הבד כשמורידין הקורה עליהם לכובשן ומשום דמטלטלי לא מזדבני: חומרתא.** הוא דבר **שמגלגלין בה את הקורה להעלותה ולהורידה** בעגולים העשויין כמין סולמות של אבנים העשויים בינינו ולא הבאתי הברייתא כמות שהיא מפני שפלוגתא אמתניתין וקי"ל כסתם מתני' וכן פסקו רבינו חננאל ורבינו האי גאון ז"ל. וראיתי כתוב שנראה כן מדברי הרי"ף ז"ל שכתבה סתם ומה שהביא הברייתא לאו משום דבעי למימר דהלכה היא אלא ללמוד ממנה אותם ששנו בברייתא ולא נשנו במשנתנו וכן פסקו בההיא דלעיל דהמוכר את הבית מכר את הדלת וכו' וכן נמי כתבתי אני כפי הראוי לענין הלכתא: **מתני'** המוכר את המרחץ דהם ג' בתים כדאמרי' **ביציאות השבת** (דף י.) **חיצון שעומדין שם מלובשים בינוני שפושטין שם בגדיהם** פנימי שרוחצים שם: **נסרים.** הם אותן שמשימין ע"ג קרקע שלא יכוו רגליהם: **ספלים.** ספל מים ונותנין **בהם מים לרחוץ: וילאות. בגד שמסתפגין בו** בשרם והני מטלטלי נינהו ולפיכך לא מכר: **מגורות.** הם בריכות מים ששופכים מים לרחוץ: **ואוצרות של עצים. לחמם המרחץ ואלו** אינם נמכרים מפני שאין **אלו מאני תשמישתא** לצורך המרחץ כ"כ לפי שיכול לחמם המרחץ בלא קיבוץ גדול של עצים אלא ילך לשוק בכל יום ויקנה כפי צורך היום וכן במים נמי הלכך ממונו הם **כמו חטי ושערי** ואינם נמכרים: **גמ' יקבים.** הוא כעין סודר שמעטפים בו ראשם מפני חום המרחץ וכל הני בתים [מחוברים] לבית המרחץ אבל לא המטלטלין עצמן: **אית לגרסי ספסלים והם שיושבים בהם בבית המרחץ** אבל במתני' תני ספלים: [דף סח.] **בימות הגשמים.** שיש בהם מים הרבה **ולא בטילי לגבי** מרחץ משום דחשיבי ואף לא בימות החמה שהם מועטין וטעמא פריסנא במתני': **כולן מכורין.** לטפויי אתא וכגון דא"ל ואילין מנרנהא והם בתוך המנרים כדמפרש ואזיל [בדף סח.] גבי חנואתא דכיון דאמר כל תשמישיו והם בתוך המנרים שמנר לו קנה אבל אמר כל מה שבתוכו כיון דהני חנואתא אינם בתוכו אע"פ שמנר לו מנרים חיצונים והם בתוך המנרים לא קנה דאמרינן מנרים הרחיב לו והר"ש ז"ל פי' לחנויות אלו **עיקר תשמישן למכור פת ויין** אלא דשטחי נמי בהו שומשמי **לייבשן כלי לעשות מהן שמן לבית הבד** ואפ"ה אמר **לכולן מכורים פי' למיוחדים לבית הבד** וכלפירשנו למעלה וכ"ש הוא במרחץ ובית הבד שהם בתוך החנר ואע"פ שאינם מיוחדים לבני החנר לבד מיוחדין מיקרי כיון דאמר כל מה שבתוכו ואילין מנרנהא [קנה] וכלפי' [לעיל

וכל תשמישתו אני מוכר לך הרי כולן מכורין א"ל אביי והא תני ר' חייא אין כולם מכורין אמר רב אשי חזינן אי א"ל בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך ואילין מצרנאהא קני ואי לא לא קני: **מתני'** המוכר את העיר מכר * מכר בתים בורות כו' כצ"ל וכ"ה בגמ' ובר"ש ובמשניות (ג"א) [וכ"ה הב"ח] בורות שיחין ומערות והמרחצאות והשובכות ובית הבדין ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר: וליתא לדרשב"ג: (דף סח:) **מתני'** המוכר את השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת הקנים שבכרם שהן לצרכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה * ג' רשב"ם בגמ' השומירה שאינה עשויה בטיט ובסיפא גריס ולא את השומירה העשויה בטיט וגירסת הרי"ף היא גירסת ר"ח ז"ל (ג"א) העשויה בטיט ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים שאינן לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו ואת התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את * ג' רשב"ם ואשר"י וכ"ה בספרים שלנו חיצת הקנים מחיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה שאינה עשויה בטיט ולא את החרוב המורכב ולא סדן השקמה: **גמ'** (דף סט.) א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא מחיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה אין נמכר עמה היכי דמי אמר רב פפא והוא דקרי בי ורדי דפלניא (דף סט:) אמר רב יהודה האי מאן דזבין ארעא לחבריה צריך למיכתב ליה קנה לך דיקלין ותאלין והוצין ואע"ג דכי לא כתיב הכי קנה אפילו הכי שופרא דשטרא הוא א"ל לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי שייריה ואי דיקלא בישא הוא כ"ש

במתני' למכור את החצר כן כתב בשם הרשב"א]: **כל** משניות הללו איירי במוכר סתם וכשמכר העיר כל זה בכלל: **שלחין.** הם שדות הסמוכות לעיר וכ"ש פרדסין שסמוכין לעיר שהרי עשויין לטייל לבני העיר: **אבל לא המטלטלין. הנך שפירשנו לעיל גבי בית** וחצר: **בזמן שאמר וכו' כולן מכורין.** ואפילו חטין ושעורים וכרים וכסתות וכל מטלטלי דלא איירי לכיון שיצא מכל העיר ללכת אל עיר אחרת הוצאת המטלטלין הוי מרובה מהשבח: **גרסי'** בגמרא [דף סח:] תניא המוכר את העיר לא מכר את **שיריה ולא את בנותיה ולא החורשים המוקצין** לימנה ולא בֵּיבָרִין של חיה ושל עופות ושל דגים לגניא קייהו לבר: **שיריה פסקי באגי.** שהם שדות רחוקות מן העיר: **בנותיה.** כלפרש"י [כפרים] ואפילו סמוכין וכ"ש אם יש לה חלק אחד בים וחלק אחד ביבשה והיא בים: **דגניא קייהו לבר. שפתיחתן פתוחה לצד** חוץ מן העיר לאז אינו נחשב עם העיר אבל אם **פתיחתן לצד העיר** או החורשים שהם יערות פתוחין **לצד העיר נמכרים עמה.** [האבנים] דמתני' מפרש בגמ' [דף סט.] אכפי. עמרים (או כתף) והם אבנים גדולות שמשימים על העמרים **שלא יפזרם הרוח ואע"ג דתשמישין המטלטלין הם כיון דמיוחדין לזה התשמיש ואין מזיזין אותם מן השדה לעולם כמחובר חשיב להו.** ואת הקנים אמרי לבי ר' ינאי קנים המחולקים שמעמידים [תחת] הגפנים. מפני שלא יתלכלכו האשכולות בקרקע: **ואת התבואה אע"ג דמטיא למחצד.** כלומר ואיכא מאן דאמר **כל העומד לקצור כקצור דמי** הכא לא אמר: **ואת מחיצת הקנים ואע"ג דאלימי.** כלומר שהם עבות ונסות כיון שאינה בית רובע אין להם חשיבות ובטלות הם לגבי שדה: **ואת השומירה ואע"ג דלא מיחבר בטינא.** פי' סוכת נוצרים והיא קבועה בשדה ואע"ג שלא שם סביבותיה טיט הרבה כמנהג העולם מכל מקום כיון שמכוסה וטוחה מלמעלה כמחוברת דמיא: **ואת חרוב שאינו מורכב ואע"ג דאלימי. בטל הוא לגבי שדה** לאין לו שם על שמרכיבין אותו דהיינו **כשמזקין וגדל הרבה** וכן בתולת השקמה היא בבחרותה ובטלה היא **וממילא שמעינן מזו המשנה שהמוכר את השדה מכר את הכרם וכן כל שאר האילנות בכלל שדה הם אחד גפנים ואחד כל אילן חוץ מחרוב המורכב וסדן** השקמה: **ולא את האבנים וכו' דלא מחתן.** כלומר שלא נעשה בהם מעשה זה ואע"ג דמתקנן להכי: **ולא את הקנים וכו' דלא מוקמי.** אף על פי שמתוקנות לעמוד תחת הגפנים כיון שלא העמידם שם לא בטילי: **ולא את התבואה וכו' אע"ג דצריכא לארעא.** שלא הגיע **זמן קצירתה** כשתלשן מכל מקום השתא אינן בכלל שדה: **ולא** את מחיצת הקנים ואע"ג לקטיני: **ולא השומירה וכו' ואע"ג דמחובר בטינא.** כלומר הכלונסות כיון שאינה טוחה ומכוסה מלמעלה בטיט: [דף סט.] **ויש לה שם בפני עצמה וכו'].** לחשיבא היא זאת כיון שיש לה שם אע"פ שאינה בית רובע כקנים שהיא בית רובע: **(גמ') דקלים.** הם גדולים: **תאלין. שתלים שהם בחורים** קטנים: [דף סט:] **הוצין וציצין.** אילנות הם שאינן מוציאין פירות והא דצריך למכתב ליה הכי משום ב"ל טוען הוא שלא יטעו לומר שלא מכר לו אלא הקרקע אבל לפי האמת [אפילו לא כתב לנו] אי אתי איניך לערער אין ערעורו ערעור דלעולם האילנות מכורין בכלל הקרקע [ומ"מ] הוא טוב לכתוב כן כדי [שלא יצטרך לבא לב"ד א"נ משום חשש ב"ל טוען] והיינו שופרא דשטרא: **[א"ל לבר מדיקלא פלניא].** אע"פ שיש אחרים דקלים טובים ממנו לא שייר אלא אותו שפירש כיון שהוא טוב **לדעתו ליהנות מן הפירות והשאר נמכרין עם השדה** אבל אי דיקלא [בישא] הוא אע"פ שיש אחרים שטובים ממנו כ"ש ששייר לעצמו האחרים והוי כאילו אמר [אפילו] דקל זה שהוא **בישא אני משייר** אבל אותם שהם רעים ממנו נמכרים הם דהטוב שבהם בחרו ומיהו כתב הרשב"א ז"ל דאם היו שם אילנות אחרים טובים מהדקל שאמר לא אמרינן כ"ש הנך אלא מאותו המין ששייר בפירוש כיון דמסתמא הכל מכור: **[ארעא ודיקלא] כו'.** הכא איירי **דאין דקלים באותו שדה** ואשמועינן דכל היכא דיהיב ליה תרי דיקלי לא מצי איניך למימר דיקלי [בהאי] ארעא דוקא שקילנא אלא כיון דיהיב ליה תרי דיקלי ואע"ג דלא הוו בארעא דזבין ליה חייב איניך לקבולה דלא הוי **מקח טעות כיון** דלא א"ל ארעא בדיקלי אבל אי לית ליה תרי דיקלי לא מצי איניך לחיובי למזבן ליה דהא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וזביניה לאו זביני נינהו וכתב הר"ש ז"ל דאי הוו דיקלי בארעא דזבין ליה לא מיבעי למימר דקנה כולן בכלל שדה כדאמרן לעיל אלא אי [ליתנהו] בעי לקיים דבריו וצריך למזבן ליה תרי דיקלי אחריני ומ"מ השדה מכור ושתי מכירות הן ולא תליא הא בהא:

הנך. ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דקלים יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא זבין ליה תרי דיקלי ואי משתעבדי פריק ליה תרי דיקלי (* ד"ת מ"ז וע"ש גירסא אחרת [ועי' בהגהות הב"ח] ואיכא מאן דשמיע ליה מהאי מימרא דמאן דמזבין לחבריה מידי דשכיח למיזבן אע"ג דליתיה לההוא מידי ברשותיה מיחייב למיזבן ולמיתן ליה ואנן לא סבירא לן הכי דכל מידי דלאו ברשותיה דבר שלא בא לעולם הוא והא דאמרינן הכא זבין ליה תרי דיקלי לאו חיובי מחייבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דדבר שלא בא לעולם הוא אלא רשותא יהיבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דאי א"ל זבינא לך תרי דיקלי לא מצי אידך למימר ליה לא שקילנא אלא ארעא דאית בה תרי דיקלי אלא כד זבין ליה תרי דיקלי מיחייב לקבולה לההיא ארעא ואף ע"ג דלית בה תרי דיקלי) ארעא בדיקלא חזינן אי אית בה דיקלא קני ואי לא מקח טעות הוא ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי מאי טעמא אדעא דחדא לדיקלי קא"ל א"ל לבר מאילני אי איכא דיקלי לבר מדיקלי ואי איכא גופני לבר מגופני ואי איכא אילני לבר מאילני דיקלי ואילני לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני גופני ודיקלי לבר מגופני אמר רב כל שעולין לו בחבל הוו שיור ואידך לא הוי שיור (דף ע.) ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור וכל שאין העול כובשו הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני: **מתני'** (דף עא.) לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין שלימין וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכ"א צריך ליקח לו דרך במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן רש"א המקדיש את השדה לא הקדיש את כולן אלא

[ואי א"ל ארעא בדיקלי כו']. משום **שכך התנה לו** בפירוש שהדקלים יהיו בתוכו ואם כן לא מכר לו מה שהתנה עמו והוי מקח טעות: **[בי דיקלי].** שיכול לומר לו לא אמרתי אלא ארעא שראויה ליטע בה דקלים להכי משמע מלאמר ליה בשתי תיבות: **לבר מאילני כו'.** סתמא **לא** מיקרי **אילני לא** גפנים ולא דקלים ואם כן אי אית ביה שאר אילנות חוץ מאותן **אילנות הוא דקאמר** והדקלים והגפנים **מכורים בכלל השדה אבל** אם אין שם אלא או גפנים או דקלים ואי עליהם הוא דאתני הלכך לא מכרם ואי אית ביה גופני ודיקלי טפי מיקרו הגפנים בשם אילנות מדקלים הלכך הדקלים מכר בכלל השדה ולא התנה אלא על הגפנים: **דרך** הוא לעלות בחבל **ללקוט פירות דקל בפני גבהו** ולפיכך בשאין אחרים בשדה אלא דקלים אותן הגדולים שייר לו כיון דאמר לבר מדיקלי שאילו לוקא נקראים דקלים אבל הקטנים שאין עולים לו בחבל לא מיקרו דקלי והוו ללוקח **אבל בשאר אילנות** שאינם ארוכים כל כך לא **פליג רב עם דייני גולה דהיינו שמואל וקרנא** אלא מודה להו דכיון שהם חזקים שעול השוורים העוברים אצלם כשחורשים אינו כופף אותם **ואמר לבר מאילני ולאי** אותם שייר ואע"פ שאין עולים לו בחבל וכדאמרן וכן דייני גולה מודו לרב בדקלים דאפילו הוו נכפפין מפני העול כיון שעולים להם בחבל אותם שייר: **גרסי'** בגמ' [דף ע.] בעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת חוץ מחצי חרוב פלוני חוץ מחצי סדן פלוני מהו שאר [חרובים] ולאי לא קנה מה ששייר באותו חרוב [קנה] או לא קנה א"ל לא קנה תלע דאילו א"ל שדי מכורה לך חוץ מחצי שדה פלוני ההוא לא קנה הא אידך קנה אלא לא קני הכא נמי לא קני: **[דף ע:]** שלח רב הונא בר אבין המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך נאמן ושטר כיס היוצא על היתומים אמר רבא הלכתא נשבע וגובה מחצה: **[תדע וכו'].** **דהא המוכר שדה אחת לא מכר כל שדותיו בכלל ובשביל שאמר [לדרך] שטות חוץ משדה פלוני או [חוץ] מחצי שדה פלוני אין לנו לומר שמכר מה שלא רצה למכור לשדה אחת נתכוין למכור ולא שתי שדות הכא נמי המוכר את השדה לא מכר חרוב וסדן השקמה לחשיבי שדה בפני עצמן והלכך בשביל ששייר ללא צורך אין לנו לומר שמכר את השאר** וכן פירש הר"ש ז"ל. מזאת ההלכה נפקא לן דלא דייקינן בדבריו של אדם ענין שיהיה כנגדו אם לא אמר מתש ולעולם נימא לדרך השטות הוא שדבר ללא צורך: **המפקיד וכו'.** שעשה לו הנפקד שטר הודאה שהפקיד אצלו ממון זה ולאחר זמן כששואלו המפקיד טוען הנפקד החזרתיו לך נאמן בשבועה מנו לאי בעי אמר נאנסו לנאמן בשבועה **ולא מני מפקיד למימר שטרך בידי מאי בעי הנפקד לא חייש לשטרא משום דהוה מני מיפטר נפשיה בטענת אונס לא** דמי למלוה דליכא למיטען מידי היכא דאיכא שטר **דאפילו אמר נאנסו צריך לשלם דמלוה להוצאה ניתנה** וא"ת והא **אמרינן בפ' הנשבעין** (דף מה:) המפקיד אצל חבירו בעדים א"צ להחזיר לו בעדים אבל המפקיד אצל חבירו בשטר צריך להחזיר לו בשטר י"ל דהתם הכי קאמר אי בעי למיפטר נפשיה משבועה חמורה צריך להחזיר לו בשטר אבל הכא אמרינן נאמן בשבועה. ופירוש שטר כיס היוצא על היתומים. פירוש ואין העסק בעין או מידי דאתי מחמתיה שאילו היה קיים הא ולאי גובה בלא שבועה ואפילו מיתומים קטנים **שאפילו אביהם לא היה יכול לטעון חזרתי** ולקחתי ממנו הריטב"א ז"ל כגון **ראובן שנתן מעות לשמעון למחצית שכר וכתב לו שטר כמה הפקיד לו ומת שמעון והוציא ראובן אותו שטר** והאי עיסקא קיי"ל דהוי פלגא מלוה ופלגא פקדון. אמר המחבר אמרינן בפרק המקבל (דף קה.) דאי אתי הפסד בהאי עיסקא שקיל **הנותן תרי תלתי בהפסד** ואי איכא רווחא שקיל **המקבל תרי תלתי** מיניה **וזהו שכר טרחו ואין כאן רבית** ע"כ: [דף ע:] **פלגא מלוה.** משום השכר שנוטל נפקד וא"כ הו"ל כמלוה ואינו מועיל (טעמא) [טענה] דנאנסו **אבל אידך פלגא הוי פקדון** מפני שהשכר של מפקיד והוה מני למטען בה (טעמא) **[טענה] דנאנסו הילכך נשבע** המפקיד דלא החזיר לו המעות **וגובה מחצה שהן המלוה אבל אידך פלגא שהם פקדון טענינן** ליורשים כל מאי דמני טעין **אבוהון ואבוהון היה נאמן** אילו אמר נאנסו ואנן נמי טענינן הכי בשביל היתומים ומפטרי. אמר המחבר שטר **מלוה בעלמא שהלוה ראובן לשמעון ומת שמעון כ"ע מודו דנשבע ראובן וגובה כל השטר מן היתומים דלית לאבוהון שום טענה גבי מלוה** שיהא נאמן אפי' בשבועה אלא טענינן משום היתומים מאי דמני טעין אבוהון דאי טעין **אשתבע לי דלא פרעתיך** נשבע וגובה כולו ה"נ ל"ש: **וכ'** הר"ש ז"ל דמ"מ נשבעים **היורשין שבועת היורשין שלא פקדנו אבא** דכיון דבעלמא מפני

החרוב המורכב ואת סדן השקמה: **גמ'** מאי שנא מכר ומאי שנא מתנה פירש רבי יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש ההוא דאמר להו הבו לפלניא ביתא דמחזקת מאה גולפי ואישתכח דמחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל א"ל רב אשי מי לא תנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב וכן הלכתא אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך שדה של חבירו ה"ז לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דמכחשי בארעא שיורי שייר (דף עא.) דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל וגרסינן נמי בפרק חזקת הבתים (דף לז.) פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם הוה אמינא הני מילי

שהיה אביהם נשבע שבועה לאורייתא נשבעין היורשים אע"ג דטענינן להו הוא הדין הכא כן דעת הרא"ה ז"ל וביתומים גדולים איירינן הכא דאילו קטנים אין נזקקין לנכות אלא היכא דמית אבוהון גו זימניה ואז בלא שבועה היה גובה הכל ואע"ג **דאבוהון** **לא היה נאמן** אלא בשבועה והיתומים אינן יכולים לישבע ואמרינן בעלמא מתוך שאינו יכול לישבע משלם לא קשיא דלא אמרינן הכי ביורשין כדתניא בפרק כל הנשבעין (דף מז.) מקרא (כדתניא) **שבועת ה' תהיה בין שניהם** ולא בין היורשין אלמא היורשין אין נשבעין כלל ואפילו היסת דאין שבועת היסת אלא במי שיודע הדבר או שראוי לידע אותו וכן הסכימו גדולי האחרונים ז"ל:

יום רסב

וכתב הרשב"א ז"ל דמהא דשטר כיס דאמרינן דאינו נאמן לומר פרעתי אלא מטעם נאמנו ואע"ג דבהאי שטר אינו גובה מנכסים משועבדים שמעינן דמי שהוציא על חבירו כתב ידו שהוא חייב לו לא מני איך למימר פרעתי דהא בשטר חוב ליכא טענת אונסים וכדפירשנו לעיל ושלא כדעת מקצת הגאונים ז"ל דאמרו דנאמן משום דאינו גובה בו מנכסים משועבדים וכל שטר שאינו גובה מנכסים משועבדים אינו חושש אם מניחו ביד המלוה [וכן] כתב הריטב"א ז"ל פרק שבועת הדיינים גבי מאן למפיק שטרא אחבריה וכו' מי שהוציא על חבירו כתב ידו שהוא חייב לו וזה טוען שפרעו לדעת הגאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל משתבע ומפטר כדין מלוה על פה דלא אמרינן שטרך בידי מאי בעי אלא בשטר בעדים שגובה מנכסים משועבדים ולא בכתב ידו שאינו גובה אלא מנכסים בני חורין אבל בתוספות כתבו והיא דעת רבינו ז"ל דבכתב ידו נמי משתבע איך וגבי מבני חרי מיהת כדין מלוה בשטר והרשב"א ז"ל הביא ראיה משטר פקדון בעדים שאינו גובה מנכסים משועבדים ואפ"ה אם טען החזרתיו אינו נאמן אלא היכא דיכול לטעון נאנסו ומשום מגו וכדאמרינן פרק המוכר וכן נראה עיקר אלא שכבר פשט המנהג בזה כדברי הרמב"ם ז"ל בכל גלילותינו עכ"ל: **מתני' ולא את הבור וכו'**. משום דחשיבי כשדה **ולא בטילי לגבי שדה** ואע"ג דאמרינן מוכר בעין יפה מוכר היינו לדברים שהם בכלל שדה אבל אלו לא וכדפי' בריש פרקין: **ואפילו** חריבין שאינם ראויים כ"כ וכ"ש כשהן יושבין מיושבין כתקנן: **בד"א.** דלא מכר כל הני ואע"פ שהן תוך הקרקע שנתן לו היינו במוכר מטעם דאמרינן בגמרא: **אבל בנותן נותן את כולן.** כל הדברים העומדים בתוך הקרקע שנתן ואפילו דברים המטלטלין שאמרנו דלא מכר והכי אמרינן בפ' המוכר את הספינה [דף עט:] דמכר בור לא מכר מימיו והקדיש בור הקדיש מימיו והרי מים תלושין נינהו והקדיש נמי כמתנה הוא ומיהו משמע דיציע וחדר שאינו ממש בקרקע הבית לא נתן ודייק לה ה"ר יהוסף הלוי אב"ן מג"ש מלקתני זכו בשדה זכו בכולן וכתב הר"ש ז"ל ומיהו אם יש מעות בשדה או תבואה תלושה שאינה צריכה לקרקע או כל דבר שלא הוצרך תנא למתני' להזכיר פשיטא שאינם בכלל שדה ובולאי

אפילו מקבל מתנה לא קנה: **האחין שחלקו וכו'**. כיון שזה נוטל שדה אחת וזה אחת כנגדו מסתמא להסתלק זה משל זה נתכוונו והחזיק בכל מה שבתוך השדה כדאמרינן בנותן ואפילו בהרבה שדות כיון שזכה באחת ע"מ לקנות חברתה זכה בכלן וכ"ש במחזיק בנכסי הגר שאין שם דעת אחרת שימחה כשזכה באחת זכה בכולן. ואע"ג דאמרינן **בחזקת הבתים [דף נג:]** דאם החזיק באחת לא קנה חבירו היינו כשיש מצר אחר ביניהם וכדפירשנו לעיל: [דף עא.]

יום רסב גמ' **[זה היה לו לפרש]**. הלוקח שנתן מעותיו לא היה לו להתבייש מלשאול מה שצריך לו ומדלא פירש משמע דניחא ליה במאי דיהיב ליה **מוכר הילכך הפסיד את הכל אבל מקבל מתנה** אין דרך לשאול יותר ואם כן על הנותן לפרש מאי דבעי למיתן ליה ומדלא פירש משמע דניחא ליה אי מקבל כל מה שבתוך אותו קרקע שנתן לו: **אבל בנותן מתנה נותן את כולם.** ואע"פ שלא אמר אלא שדה ה"נ דעתו לומר מעט ויהיה הרבה כיון שאינו בקי בשיעורו תפש המעט א"נ כמו שכתוב בפנים וכתב הריטב"א ז"ל דאין למדים מזה לדברים אחרים אפ"ה אם היה בו יותר ממאה ועשרים אין לנו כח לומר כן ואני לא ירדתי לסוף דעת הרב ז"ל דהיכי דייק רב אשי ממתני' על עשרים ולא טפי ומהיכן נפיק ליה האי שיעורא לוקא. והאי דלא אמרינן דליזבנו ליה ביתא בת מאה משום דמסתמא מדיליה קאמר תנו ומנכסיו אית ליה למיתן היכא דאפשר וכן משמע פרק קמא דגיטין: **בעין יפה יהיב.** וכל הבית [נתן] לו והא דאמר דמחזקת ק' **גולפי סבור היה שלא יהיה מחזיק** אלא מאה חביות **ולשם חשיבות אומר כן למתנה גדולה נתן לו** אבל ה"ה שדעתו שיקבל אפילו שתמצא יותר גדולה וכן הלכתא: **מתני'** רבנן סברי דמקדיש **כנותן מה נותן בעין יפה** נותן את כולן אף מקדיש בעין יפה מקדיש את כולן **ר"ש סבר מקדיש כמוכר** מה מוכר בעין רעה מוכר אף מקדיש בעין רעה מקדיש והא דקאמר אלא חרוב המורכב וכו' לאו למימרא דס"ל דהקדיש החרוב דולאי כיון דבעין רעה מוכר שיורי שייר לנפשיה כל מאי דצריך לו לחרוב ולסדן אלא לדבריהם דרבנן קאמר להו דכיון דסברי מוכר בעין רעה מוכר אלא דבהקדיש מקדיש טפי די הוא שיאמר **בחרוב וסדן משום דינקי משדה הקדש** אבל **בור וגת ושובך** לא הכי פירשו בגמ' [דף עב:]: **גמ' הקונה ב' אילנות.** סתמא בשדה חבירו: **לא קנה קרקע.** כדי שיכול **ליטע אחרים במקומם אם ימותו אלו** אבל בעוקן בקרקע בחיותן פשיטא דלא מני למימר ליה עקור אילנך ושקול וזיל לאדעתא דהכי קנאן שיחיו במקומן משום פירותיו **אבל ג' יש לו קרקע אפילו ליטע אחרים במקומם משום** דנגבי שלשה בטל קרקע שתחתיהם ושביניהם ושחוצה להם כמלוא אורה וסלו ובלבד שיהו עומדים כחצובא ולא מזדרע בינתייהו: **מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע.** בין ששייר לו שני אילנות או אפילו לא שייר לו אלא אחד משום דכל דמשייר לנפשיה בעין יפה משייר ואע"ג דלא מני למימר ליה עקור אילנך ושקול וזיל מ"מ הוא

תלתא אבל תרי לא קמ"ל רב הונא דאפי' תרי (דף לז:) מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה ואיפסיקא הלכתא בהדיא (בדף סה.) כרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר והוא דהוי תלתא: **סליקא לה פרק המוכר את הבית**

(דף עג.) **המוכר** את הספינה מכר התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין: (דף עז:) מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד ר' יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד א"ל מכור לי צמד במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכ"א אין הדמים ראיה: **גמ'** (דף עג.) תורן. אסקריא וכן הוא אומר (יחזקאל כ"ז:ה') ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: נס. אדרא וכה"א (יחזקאל כ"ז:ז') שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס: עוגין. תאני ר' חייא אלו עיגונין שלה וכה"א (רות א) הלהן תעגנה: ואת כל המנהיגין אותה. א"ר אבא אלו המשוטות וכה"א (יחזקאל כ"ז:ו') אלונים מבשן עשו משוטיך ואי בעית אימא מהכא (יחזקאל כ"ז:ו') וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט: ת"ר המוכר את הספינה מכר את האסכלא ואת * בגמ' בור המים (ג"א) בית המים שבתוכה ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר הביצית סומכוס אומר מכר את הדוגית ולית הלכתא כותייהו (דף עו.) תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי וחכ"א לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה ואוקימנא (דף עו:) ברשות הרבים והוא דאמר ליה לך משוך וקנה דרבי סבר מראה מקום הוא לו וקנה במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה אבל אי אמר ליה לך חזק וקנה כ"ע לא פליגי דקני במסירה ומאי עד שימשכנה דקאמרי רבנן עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא אבל משיכה ברה"ר לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר שהיא של שניהם והגבהה קונה בכל מקום (דף עה.) איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר לא קנה עד שימשוך את כולה

חושש שמא יאמר לו כן וכי היכי דלא ליצטרך למיהוי עמיה בדינא ודיינא אנן סהדי דמשייר קרקע הצריך להם כדי שלא יהא ללוקח עסק עמו ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר ומכר הכל ה"מ בור ודות שאין צריכין לשדה אבל אילנות **כי ינקי משלה קא ינקי**: **סליקא** לה פ' המוכר את הבית [דף עג.] **המוכר את הספינה.** סתם מכר את התורן שהוא העץ הנקראת ארבור"י בלע"ז שנאמר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: **נס.** ויל"א בלע"ז שנאמר שש ורקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס: **עוגין** אנקרי"ש בלע"ז כדתניא רבי חייא אלו עיגונין שלה שנאמר הלהן תעגנה וגו': **המנהיגים** רימו"ש בלע"ז כדאמר ר' אבא אלו המשוטין שלה שנאמר אלונים מבשן עשו משוטיך לכל הני תשמישי ספינה לוקח נינהו אבל עבדים ומרצופין ואנתיקי אע"פ שבאין בספינה או הם משתמשים בה אינם נמכרין עמה ומילתא דפשיטא היא אלא לאתא לאשמועינן דבזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה אפילו הני מכורים: **העבדים הם קנויים לעשות צרכי הספינה.** מרצופין הם כלים של עור לשאת בהם הסחורה: **האנתיקי** היא הסחורה: **גמ' אסכלא.** כבש והוא בלשון יון ועושין בעץ עבה שליבות חקוקות לעלות בו: **ובית המים.** הוא בור המים שבתוכה **שנותנין בו מים מתוקים לפי שמימי הים מלוחין** ונראה דאלו לוקח הוא דקנה שהם לספינה כתורן ונס אבל הביצית שהיא הדוגית הקטנה שמטילין ליס להוציא הסחורה ליבשה לפי שאין הספינה יכולה להגיע לארץ שמפני כובדה היא נכנסת במעמקי ים אינה נמכרת על הסתם דדמי לעבדים שאע"פ שהן **תשמיש לספינה ראוים הם** לעצמם ולשמש לדברים אחרים שאינם תשמיש מיוחד לספינה והוא הדין הדוגית ומ"מ בזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה נראה ולאו דלא עדיפי מאנתיקי שנמכר עמה: **[ספינה נקנית]** הא דאמרינן לספינה במשיכה וכן בבהמה לא דמו אהדדי דאילו ספינה לוקח בסימטא או בחצר של שניהם אבל ברשות הרבים מקניא שפיר במסירה כדבעינן למימר קמן אבל בהמה אינה נקנית אפילו ברה"ר אלא במשיכה וכגון שימשכנה מרה"ר לרשותו כדגרסינן פרק האשה נקנית [דף כה:] דריש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית **במשיכה פי' ולא במסירה** דקאי כרבנן דברייתא דתניא וחכ"א אחד זה ואחד זה במשיכה כלומר בין דקה בין גסה דפליגי אמתני' דקתני בהמה גסה נקנית במסירה וכו' כדאיתא התם וכ"ש שאר מטלטלין שאין נקנין אלא במשיכה דמשנה שלימה שנינו [דף כו.] נכסים שאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה:

סימטא. כמו מבואות קטנים **הפתוחים לרה"ר ורשות לאדם לשבת שם והרי הוא ברשות העומד שם לקנות במשיכה כאילו הוא רשותו** לזימנין דדחקי [בני] רה"ר ועיילי להתם ולפיכך אינו לא רה"ר ולא רה"י הלכך כל הדברים הנקנין במשיכה בלבד צריך שימשוך אותם מרה"ר לסימטא דרה"ר אינו קונה לו כיון דאינו רשותו ורבי ורבנן לא פליגי היכא דא"ל לך חזק וקני. אלא כשאמר ליה לך משוך דרבנן סברי כיון דא"ל משוך הרי הקפיד מוכר שלא יקנה אותה אלא במשיכה כדי שיוכל לחזור בו עד שימשכנה והלכתא כוותייהו אבל היכא דאמר ליה לך חזק וקני כ"ע אית להו דאביי ורבא דברה"ר קני במסירה וא"ת אם כן קשיא הלכתא אהלכתא דהלכתא כאביי ורבא דמסירה קונה ברה"ר והלכתא כדדרש רב בקמחוניא [בהמה גסה נקנית **במשיכה ולא במסירה]** דסבר כרבנן דפליגי אמתני' דתני בהמה גסה נקנית במסירה ומסתמא מתני' ברשות הרבים מיירי דמסירה אינה קונה בסימטא דרשותו של מוכר מבטלת תפיסתו וסימטא כרשותו דמי כדפירשתי ויש לומר ולחלק בין ספינה שמשיכתה קשה ואין דרך למשכה. לבהמה שמשיכתה קלה [ואביי ורבא דאמרי תרווייהו מסירה קונה בר"ה דוקא בדברים הכבדים כספינה וכיוצא בה אבל דברים הקלים ובהמה לא מקנו אלא במשיכה וכדדרש רב ולא פליגי] ומדאמרינן דבלך חזק וקני כ"ע לא פליגי דקנה במסירה ברשות הרבים שמעינן שאין צריך שימסור אותה המוכר מיד ליד אלא יאמר לו המוכר לך חזק וקני והלוקח אוחז בה וקונה אותה במצותו והא דאמרינן בפ"ק דב"מ (דף ח:) מאי לשון מסירה כאדם המוסר דבר לחברו ובמציאה ובנכסי הגר מאן מסר ליה ליקני

והלכתא כשמואל: (דף עו.) (ת"ר ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה ר' נתן אומר אותיות נקנות במסירה ובשטר והתניא רבי אומר ספינה נקנית במסירה וחכמים אומרים לא קנה (דף עו:) עד שימשכנו או עד שישכור את מקומו לא קשיא כאן בסימטא כאן ברה"ר אי ברה"ר מי קני משיכה והא אביי ורבא תרוייהו אמרי מסירה קני ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם והגבהה קונה בכל מקום מאי עד שימשכנו שימשוך מרשות הרבים לסימטא אימא סיפא עד שישכור את מקומו ואי ברשות הרבים ממאן אוגר הכי קאמר אי ברשות בעלים הוא לא קנה עד שישכור את מקומו ואלא דאמרינן אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברשות הרבים לימא דסברי כרבי אמר רב אשי. לא. כל היכי דאמר ליה לך חזק וקני כולי עלמא לא פליגי דקני בי פליגי דא"ל משוך וקני רבנן סברי קפידא וצריך משיכה מהאי טעמא עד שימשכנו מרשות הרבים לסימטא ורבי סבר מראה מקום הוא לו) אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למכתב ליה קנה לך הוא וכל שעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמר לי ואי לא כתיב ליה הכי לא קני אטו לצור על פי צלוחיתו הוא צריך א"ל אין לצור ולצור: (דף עז.) אמר אמימר הילכתא * גי' רשב"ם הוא אותיות נקנות במסירה (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי הוא מילי נינהו ומילי במילי לא מיקניין ואע"ג דלא מיקניין במסירה על גב קרקע (דף עז:) מיקניין דהא מטבע לא מיקני בחליפין ועל גב ארעא מיקני כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך (דף עז.) אמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה ורב חייא בר אבין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב שטר ללוקח כאותה (דף עז:) ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין הלוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף

לאו למימרא דבעינן מסירה מיד ליד אלא ה"ק כל מסירה היא במתנת המקנה (ובהכי ליכא מתני') [ובהני ליכא מקנה] ופשיט הוא כדאמרן מהכא מדאמרינן לך חזק ולא אמר תא חזק ומדפירש הר"ם ז"ל **ספינה במסירה ברשות הרבים כגון רקק מים** משמע שאינו קונה אותה במסירה אלא כדרך משיכתה שהיא מונחת על המים או ברקק מים וכן כתבו אחרים דבמשיכה אינה נקנית אלא בכהאי גוונא שהיא מונחת על רקק מים אבל אם היתה מונחת ביבשה אין דרך למשוך ולגרור אותה אלא צריך שיגביהנה: **וקי"ל** כרבנן דרבים הם וכדפסק מרימר בסמוך: **[א"ר פפא כו'].** ואשמועינן ר"פ שצריך למכתב לו אליבא דרבנן קני לך הוא וכל שעבודא דאית ביה בפירוש ואי לא כתיב ליה הכי בפירוש לא קנה כלל וכדמפרש רב אשי בסמוך ואי נתן לו מעות הוי מקח טעות וחייב להחזיר לו המעות וזה יחזיר לו השטר שהרי ודאי עיקר מקחו היה על השעבוד דאנן סהדי שלא היה בדעתו לקנות הנייר לבדו והיינו דהוי קשיא ליה לרב כהנא אמאי לא קנה כיון דאנן סהדי שלא היה בדעתו לקנות הנייר לבדו לצור ע"פ צלוחיתו וא"ל דאין לצור ולצור כלומר דאה"נ דמתוך לשונו לא משמע שמכר השעבוד אלא הנייר בעלמא (וכו') [וכיון] דלאו דעת הקונה בהכי מקח טעות הוא ואפילו הנייר לא מכר וכדאמרן: **אמר** המחבר לצור ולצור כיון דהוה ס"ל לרב זביד (הויא) שהכוונה והלשון היה לומר משום שעבוד השטר לפיכך השיב לו דאדרבה כיון שלא הזכיר אלא קני לך האי שטרא לצור נתכוין ולצור משמע עד דיכתוב ליה וכל שעבוד דאית ביה (הרשב"א ז"ל) זהו כפל הלשון [ומיהו] אעפ"כ אנן סהדי שלא נתן הלוקח מעותיו אלא על השעבוד והו"ל **מקח טעות וחוזר** הריטב"א ז"ל בשם כל רבותיו ז"ל וכן פירשו קצת הראשונים ז"ל ועיקר [וכן] שכיב מרע שנתן שטר חוב צריך שיתן אותו הוא וכל שעבודו בפירוש דאע"ג דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין היינו בדבר שאפשר להשמע כן אבל כאן הא אמרנו דלצור ולצור משמע והיינו שמנינו דשכיב מרע שאמר כל נכסי לפלוני שזכה בשטרות (ב"ב דף קנ:) דשטרי איקרי נכסי וידוע שדעת בעל

הסטר בשטרו משום שעבוד הוא דחשיב ליה הלכך כיון שאפשר דישמע כן ושכיב מרע רוצה לקצר דבריו וליתן בלשון כולל נכסיו הקלו עליו שיהא כמפרש כמו שהקלו עליו בגט [דמסוכן (גיטין דף סה:) ומפרש בשיירא שאמר כתבו גט לאשתי כותבין ונותנין אע"ג [שם דף סו.] דבריא שאמר כן אין כותבין כל שלא אמר כתבו ותנו דרוצה לשחק בה ה"נ בריא שאמר כל נכסי לפלוני אין שעבוד שטרות בכלל] מאחר דאין נכסי הלוה קנויין לו השעבוד אינו בכלל נכסים [של המלוה וכדקי"ל (פסחים דף לא.) אקדיש מלוה וזבין מלוה לא עשה ולא כלום] לפיכך לא מהני בבריא עד שיתן אותו וכל שעבודו בפירוש ולא מקילינן ביה דליהוי במשמעות נכסיו ולענין דינא השכים הרשב"א ז"ל לכ"ש שהאומר נתתי או שעבדתי נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל שאין בכלל אלא מה שפרט וק"ל מקרקעי ושאר נכסים וכל שעבודן. הריטב"א ז"ל וכל רבותיו ז"ל:

אין אותיות נקנות במסירה. דכל שהרי לא מסר לו הנכסים המשועבדים אלא ניירא בעלמא הוא דמסר ליה ועיקר הקנין משום השעבוד הוא הלכך אין נקנין אלא בכתיבה ובמסירה שהמוכר מוסר השטר ביד הלוקח כדקי"ל (ב"ב דף פו.) דבדים שדרכן להגביה לא קנה אלא בהגבהה ומיהו נראה דהכא אלו מסרו במסירה בעלמא דהיינו אחיזת השטר בעודנו בקרקע קנה נמי וכ"ש שקנאו במשיכה מפני שאין השעבוד שבו בר משיכה ובר הגבהה ואין עיקר קנייתו אלא משום השעבוד הלכך נקנה אף במסירה וכל שכן במשיכה והגבהה זו היא סברת הרמב"ן ז"ל וכתבו האחרונים ז"ל שהיא נכונה ואמימר גמרא היא בידו מרבותיו ורב אשי אמר דסברא היא משום דאותיות מילין נינהו לגבי הלוקח משום שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר זה אבל כשיכתוב לו בשטר קני הוא וכל שעבודא דאית ביה לא מיקרי מילי שהרי אמרה תורה שמוכרין ומשתעבדין בשטרות ומדאמר רב פפא האי מאן דזבין שטרא צריך למיכתב ליה וכו' אע"פ דאיכא קנין כסף ומסירה משמע דבעינן כתיבה ואע"ג [דיכול להקנות לו קרקעות

המשועבדים לו בכסף] דקרקעות משתעבדי בכסף במקום שאין כותבין ואפילו במקום שכותבין אם עשה לו שדהו אפותיקי א"נ שטר (שמעינן דאין אותיות נקנות בכסף ומסירה) וכתב ה"ר יוסף הלוי דאף בקנין ומסירה לא מיקניין אלא דוקא בכתיבה ומסירה ואע"ג דקנין עדיף משטר כגון המטלטלין דמשתעבדי בקנין ולא בשטר דלאו בני שטרא נינהו וכתב ה"ר יונה ז"ל כוותיה ויהיב טעמא למילתיה משום דקנין מאי עבידתיה שהרי אין אדם יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו כיון דעכשיו אינו שלו דהא אינו יכול להקדישן דקי"ל כרבא דאמר (בפסחים דף ל:) בע"ח מכאן ולהבא הוא גובה אלא ודאי מכירת שטרי בכתיבה ומסירה מתקנת חכמים היא שיוכל אדם למכור את חובו כדמוכח בפרק מי שמת (דף קמז.) ותקנו דכיון שצריך למימר ליה קני לך הוא וכל שעבודא דאית ביה [צריך שיהיו דברים נכתבים ולא שיאמר לו כן על פה דמילי במילי לא מיקניין ומן הטעם הזה לא סגיין בכסף ולא בקנין דהא אע"פ שיש שם כסף וקנין צריך הוא לומר הוא וכל שעבודו ואם אינו כותב כן] הוו מילי במילי בין בכסף בין בקנין [אע"ג דעדיף] טפי מכתיבה ותדע דלאו מדינא הוא אלא תקנתא דהאיך כתיבה היא אף על פי שאין קרקעות ללוה אלא מטלטלין ומטלטלין לא מיקניין בכתיבה ולפיכך אמרו (ב"מ דף כ. וכ"מ) המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו מחול לפי שאין המכירה מן התורה וכתב הרשב"א ז"ל דבעי מסירת הנייר מקמי כתיבת השעבוד משום דשעבוד לבדו אינו נקנה קודם שיזכה בשטר החוב כיון דהשעבוד לא מהניא לגוף הנייר (וכתב הנייר) ואע"פ שמוסרה לו אח"כ כיון שלא קנה בשעה שמסר לו שטר הכתיבה השתא במה יקנה הלכך צריך שימסור לו שטר החוב ואח"כ יכתוב לו שטר השעבוד ומיהו **אותיות נקנות אגב קרקע בלא** כתיבה ומסירה כלל ובלבד שיאמר קני לך אגב קרקע זה שטר זה וכל שעבודו וכדמוכח השתא בסמוך: **ולא.** תלמודא מתמה עליה דרב אשי דאמר **דמילי במילי לא מקני** ובעי לאוכוחי דהשטר קנוי ללוקח כל היכא שהיה בדעת המוכר להקנותו דקס"ד דמשום שאמר לו קני לך הוא וכל שעבודא נקנה השטר בכ"מ שהוא שיקנה כשיאמר לו במילי ותירץ תלמודא דלא מקני השטר אלא אגב קרקע דקניאתא אלימתא היא ולא מילי: [דף עז.]

שני שטרות הן. חלוקין זה מזה:

חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. ואע"ג דלכאורה משמע דלא נפקא ליה מידי אם יכתבו לו שטר דמה נפשך אי מתנה הוא הא אינו חייב באחריות ואי מכר [דף מח:] אפילו לא כתב לו נמי גובה מנכסים משועבדין מ"מ אינו כן דחוב הוא לו השטר דאית ליה בשיודעין שנכסיו משועבדים משום דמוזילי נכסיה דאמרי נתן קרקעותיו או מכרן דאע"ג דבעדים נמי איכא קלא טפי איכא בשטר ועוד דבשטר משתעבד בלא העלאת עדות ואם אין שם שטר צריכים להעיד בפני ב"ד ובפני המוכר כשיבא לגבות הלכך אין להם להעיד על שעבודו [בשטר] אלא במצותו **וכדאמרינן בעלמא** (ב"ק דף קיב:) יבא בעל השור ויעמוד על שורו [ואם עברו וכתבו אין בשטר כלום] ועוד י"ל שחובה היא לו שלא יהא נאמן [לטעון עיינתי בחושבנאי ולא פש לך גבאי ולא מידי וכי ליכא שטר שמא [לא] יזדמנו לו עדים ויהא נאמן לטעון כך במגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי ובשטר שיש בו אחריות שצוה אותם המוכר לכתוב את השטר ונאבד או נמחק קי"ל [דף קסח:] דאין העדים יכולין לחזור ולכתבו] אפילו לרב דאמר [לעיל דף מח:] המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדין דעדים שעשו שליחותן אין חוזרין ועושים שליחותן משום דאין ראוי להעיד בשטר שלא במצותו על דבר העתיד לגבות והכי אמרינן בפרק זה בורר (דף כט:) מטלטלי

בשטר ובחזקה: לא את האנתיקי: מאי אנתיקי אמר רב פפא עסקא דבגוה : מכר את הצמר לא מכר את הבקר וכו'

ואיתנהו בעינייהו מר זוטרא אמר לא כתבינן כיון דמחסרי גוביינא אבל בשטר מתנה או בשטר שאין בו אחריות כיון שכבר זכה זה במקחו ואין סופו לגבות מן המוכר כלום [אם נאבד או נמחק] יש להם רשות לכתוב שטר שלא במצותו ובכה"ג הוא הא דקי"ל בפ' גט פשוט (דף קעא.) כותבין עשרה שטרות על שדה אחת וא"ת היכי אמרינן דאינו חוזר בשדה והא קי"ל (קדושין דף כו.) דבמקום שכותבים את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר וי"ל דהתם איירי בשטר קנין והכא שטר ראיה הוא א"נ ההיא בכסף אבל [הכא איירי] כשזכה בחזקה וכיון שהחזיקו בתוכה גמר ומקני וזה נכון ויש לתמוה כיון שזכו העדים בשדה זו ללוקח כיון שאמר זכו אח"כ איך יהיה כח בידו לחזור ממה שאמר כתבו אחר שהחזיקו וזכו בו על דעת כן וכתבו התוס' דהלוקח יכול נמי לחזור בו אם ירצה וגם המוכר ה"ק ליה אם תרצה בזוזיי בלא שטר מוטב ואם לאו אחזור לך מעותיך דחזקה אינו מקנה לו השטר (בעל השטר) בע"כ דה"ל כקנין דברים וכתב ה"ר יונה זצוק"ל דלענין חיוב אחריות אינו כן שאם אמר לו לך חזק וקני בשדה זו (ואתה חייב) באחריות אפילו במתנה כיון שהחזיק על דעת כן בשדה נתחייב זה באחריותו ואינו יכול לחזור בו: **אמר** המחבר ונ"ל טעם הרב משום דכל היכא שמחוסר מעשה כמו בשטר שצריך אדם לכתבו כל היכא שלא כתבו הוי כאילו אמר כתבו לו השטר כל היכא שלא אחזור בי קודם כתיבתו ודמיא לסיפא דע"מ דהכי פירושו הכא כמ"ש בפנים אבל בדבר שאינו מחוסר מעשה כבר הוא מחויב לא מצי למפטר נפשיה ממה שהוא חייב ע"כ: **ע"מ שתכתבו לו השטר חוזר בזה ובזה.** דה"ק ע"מ שלא אמחה בידכם וקמ"ל דלא אמרינן יתנו הפירות ביד שליש דשמא יתרצה עוד בכתיבת השטר ואגלאי מילתא למפרע שנתקיים המקח משעה ראשונה דכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי קמ"ל דלא קאמר הכי אלא כמו שאומר ע"מ שלא אמחה וכבר מיחה:

ואידך אם קדם מוכר כו' כאותה ששנינו כותבים וכו' אגב שאני וכו'. כלומר דומיא דאותה ששנינו דלא נפיק מיניה חורבא דבשטרי אקנייתא מוקמינן לה דאי לאו הכי חיישינן שמא כתב למכור ולא מכר אלא שקנו כבר מיניה בקנין ואי [לא] לא הוי מקני שטרא לדבתר הכי אגב קרקע שקנה כבר ועוד דבלא אגב זכי בשטר הלואה או בשטר קניית קרקע אלא הכא [נמי] בדומיא דלא נפיק מיניה חורבא קא איירי וכגון דאמר לעדים כתבו שטר זה לפלוני ויהיה בידכם ואם יבא היום ויקנה שדה זו ממני תנו לו את השטר ואם לא קרעוהו ובא בו ביום וקנה [את השדה וכיון שהחזיק בו זכה] בהשטר בכל מקום שהוא והשתא לא הוי מוקדם ולא נפיק ליה מיניה חורבא והא דקני ליה להאי מטעם אגב טפי משטר קנייה או הלואה דעלמא משום דאותן נעשו בודאי אדעתא דהאי אבל הכא כי נכתב לא היה בו שום בירור שיקנה וא"כ צריך קנייה כשאר אותיות דעלמא:

אמר המחבר איכא מ"ד דכי אמרינן כיון שהחזיק זה בקרקע וכו'. היינו דוקא שטרי מכירת קרקע עצמו אבל שטר אחר אינו נקנה אגב קרקע בלא מסירה וכן כתב הרא"ש בשם רבינו האי גאון ז"ל ומשמעתין שמעינן תלת ש"מ שצריך שיאמר לו אגב וקני כשמחזיק בקרקע [כדי לקנות השטר בכ"מ שהוא] דמש"ה הוה ס"ד דמקשה דהוה מילי במילי לפי שצריך לומר לו קנה לך השטר אגב קרקע ש"מ דשטר חוב נקנה באגב בלא כתיבה ומסירה דהא דבעינן כתיבה הוא משום שלא יקנה מילי במילי והא פשיטא דאגב שאני **ולא קשה טעמא דמילי במילי** וכן כתב הרי"ף ז"ל בהלכותיו וש"מ שאם קדם מוכר וכתב שטר ללוקח אין יכול להקנות לו אותו שטר אפילו בקנין אלא דוקא באגב קרקע דהא הוה ס"ד דמקשה שלא

היכי דמי אילימא באתרא דקרו ליה לצמד צמד ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לצמד נמי בקר כוליה זבין ליה לא צריכא דקרו ליה לצמד צמד ולבקר בקר וקרו ליה לצמד נמי בקר ר' יהודה סבר הדמים מודיעים ורבנן סברי אין הדמים מודיעים ואין הדמים ראיה ואי אין הדמים ראיה ניהוי ביטול מקח (דף עח.) וכי תימא כי האי גוונא קא סברי רבנן לא הוי אונאה והא תנן ר' יהודה אומר אף המוכר ספר תורה בהמה ומרגלית אין להן אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו: מאי אין הדמים ראיה דהוי ביטול מקח ואי בעית אימא כי אמור רבנן כאן בכדי שהדעת טועה כאן בכדי שאין הדעת טועה אומר מתנה יהיב: **מתני'** המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו ר' יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו וכליו עליו אמר לו מכור

יקנה בכה"ג מטעם מילי בשטר חוב ולא לחינן ליה אלא מטעם אגב לעליף מקנין דהא מטבע אינו נקנה בחליפין ואגב קרקע מקני ומיהו אפשר לומר דכיון דהאי שטרא בכתיבה העשויה בשטר חוב וקנין עליף כמסירה א"כ הוי הכא ככתיבה ומסירה לשטר חוב דקני והא דאיצטריך למימר הכא אגב שאני לעליף מקנין משום שטר חוב הוא דקאמר דלא מיקני בקנין כדאמרן והסכימו הפוסקים ז"ל שאם מסר לו השטר וכל שעבודו בקנין לא מהני ואע"ג דאמרו [לעיל דף מ.] סתם קנין לכתיבה עומד (משום לכתיבה דבתר קנין אינו אלא לראיה ואנן בעינן הכא כתיבה דהקנאה ובלשון שטר מקנה):

יום רסג [דף עז:] **כי אתא נפק לאפיה עד תווך.** משמחה שהיה מביא לו המעות וכיון שנתנו לו ראיה נמי שהקנין היה קנין גמור ואם לא היו נותנין לו כלי שלא יתחייבו באונסים ולפי מ"ש הרמב"ם ז"ל בפ"ג מהלכות שלוחין ושותפין אילו עשאו שליח בעדים להביאם לו לא יתחייב באונסיו: **פיסקא מכר את הקרון לא מכר את הפרדות.** ואפילו איכא דמים יתרים [ובהא מודה] רבי יהודה משום דלעולם אין קרון ופרדות נקראין בשם אחד ולוקא בשאין אלוקין יחד אבל אם הם אלוקין יחד הכל בכלל המכר דפשיטא שעל הכל נתכוונו כיון דאיכא דמים יתרים אף על גב דאין נקראים בשם אחד הוא הדין לגמל ובקר אם אלוקים יחד כ"כ הרב ר' יהוסף הלוי והרב רבינו מב"ן ז"ל מיהו לוקא במכר אבל בשכירות הכל בכלל ואפילו אינן אלוקין דאין דרך לשכור עגלה מאחד ופרדות מאחר: **מכר את הצמד לא מכר הבקר.** והשתא איירו חכמים [כגון] שמכר בלא דמים [אלא בקנין] דשיימי בי תלתא ומני למימר ליה לא מכרתי אלא הבקר ולא אמרינן העול נכלל עמו אע"ג דאיכא דקרו לכולהו בחד שמא וקרא נמי כתיב (מלכים א י"ט:י"ט) והוא חורש שנים עשר צמדים ופליגי נמי בסיפא כגון שנתן דמים יתרים דאפ"ה אמרינן אין הדמים ראיה אלא מתנה נינהו וכדאיתא בגמ': **גמ' היכי דמי.** כלומר במאי פליגי. אי באתרא דלא קרו ליה בחד שמא מאי טעמא דר' יהודה משום ייתור דמים אין לנו לומר שיכלל בשם שאינו שלו ואי באתרא דקרו לכולהו בשם אחד אם כן מאי טעמייהו דרבנן כולהו זבין דאע"פ דקרו ליה נמי בשמו המיוחד דהיינו גמל או בקר מכל מקום בכי האי ולאי הדמים מודיעים אפילו לרבנן: **לא צריכא וכו'.** כלומר דאיכא מקצת דקרו להו בחד שמא ואיכא מקצת דקרו לגמל גמל ולבקר בקר בכה"ג קסבר ר' יהודה דהדמים ראיה לסייע אותו מקצת דמשמע שפיר למינייהו הוא ועל המוכר היה מוטל לפרש ורבנן סברי דכיון דלאו רובא נינהו מני מוכר למימר אנא מאותו מקצת דקרו לגמל גמל ועל הלוקח לפרש ופריך תלמודא מ"מ לרבנן ליהוי בטול מקח ואמאי קאמרי מכר את הגמל דמשמע דמכירתו מכירה וכי תימא בטעות גדול כזה לית **להו לרבנן בטול מקח** ולא אונאה והתנן ר' יהודה אומר אף המוכר ס"ת וכו' משום דקאי על הא דאמרינן דאין אונאה לקרקעות ואמר ר' יהודה דאף במטלטלין כאלו אין אונאה ומפרש התם בברייתא ס"ת לפי שאין קץ לדמיו דשמעת מינה דאף באונאה גדולה וידועה לדברי ר' יהודה ואפילו הכי אמרו ליה רבנן דאיכא בהו אונאה ללוקח בקרקעות עבדים ושטרות הוא דאין אונאה ותרין דהיא הויא דבר שהדעת טועה וכדאמרינן משום שאין קץ לדמיו אבל גמל הדבר ידוע שאינו נמכר במאתים זוז:

מתני' המוכר את החמור וכו'. מפרשים בגמרא לטעמא דתנא קמא משום דסתם **חמור לרכיבה עומד והילכך** לא מכר את כליו דהם שק ודסקיא וכומני לפי שהם כלים מיוחדים למשאוי אבל אוכף ומרדעת שצריכין **בין לרכיבה בין למשאוי** אפי' רבנן סברי דמכר להו במכירת החמור אע"פ שמכר סתם ולא פירש שום כלי וה"ה הקילקי והחבק שהם הענגל"א והפיטרא"ל לפי שצורך רכיבה נמי הני והכי הלכתא מדלא איפליגו עליה בפירוש במתניתין ואע"ג דאמר אביי לקמן רבי אליעזר ורשב"ג ור"מ ור' נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו דכי מזבין איניש מידי הוא ותשמישתיה מזבין ומייתי להו כולהו כדאמרינן במתני' ולא מייתי לרבנן דהכא **ואם איתא לעולא הא מרבו רבנן תשמישין כגון אוכף ומרדעת** לאו למימרא דפליג אביי עליה אלא יש לומר דטעמא דלא מייתי להו משום דלא פרשי רבנן למילתייהו לא במתניתין ולא בברייתא א"נ לא מייתי אלא הני דשיטה נינהו ולית הלכתא כוותייהו כדכתב רבינו אלפסי ז"ל הלכך לא בעי לאיתויי רבנן דהלכתא כוותייהו [בהדייהו] א"נ לא מייתי אלא הני דמרבי טפי מתנא קמא דידהו:

[גמ' דף עח.] דאע"ג דאמר חמור וכליו לא קנה שק ודסקיא וכומני. ואע"ג דלשון מיותר הוא דבלאו ה"נ קנה שאר כלים חוץ מאלו וכדפירשנו והוה לן למימר דליהני ליה האי יתור לשון דליקני כולהו וכדאמרינן במתניתין [דף עח.] ובזמן שאמר לו וכו' לא קשיא דהתם הוא שבכלל הלשון שאמר חוץ מאלו נכלל דרך מלינא דמסתברא כי היכי דדרכו של בית מהבית כך הוא מן הדין דדרכו של בור יהיה מן הבור אלא משום דאמר ר' עקיבא למוכר בעין יפה מוכר הוא דאמרינן דהוי ללוקח היכא דמוכר לא פירש כלום אבל כל היכא דאמר מידי דאפשר דמשתמע דרך דייקינן ליה כיון דמלינא הכי הוי אבל הכא איפכא הוא דשק ודסקיא וכומני לאו כלי חמור נינהו דסתם חמור לרכיבה והני למשאוי וטפי אית לן למימר דאמר הכי לפרט הדברים כדי לסלק כל ערעור אע"ג דבלאו הכי קני כדאמרינן לעיל בפרק המוכר את הבית [דף סט:] דשופרא דשטרא הוא כן נראה לי ומיהו לפירוש הרשב"א דבאין עוקן עליו **לא קנה אוכף ומרדעת** על שיאמר חמור וכליו לא קשיא דלאו לשון מיותר הוא דהשתא אי לא יהיב ליה אוכף ומרדעת הוי המכר בטל וכן דעת הריטב"א ז"ל וכתבו רבותינו המפרשים ז"ל דלא מיבעיא בעודם עליו השק והדסקיא ואמר כל מה שעליו למכורים דאפילו לא היו עליו ואמר הוא וכל מה שראוי להיות עליו נמי מכורין משום דלמשאוי נמי עומד אע"ג דסתמא לרכיבה הוא עומד יותר וקילקי וחבק כאוכף ומרדעת הוו דאין החמור ראוי לא לרכיבה ולא למשוי אלא בהני הלכך בסתמא קנו להו אפילו באינן על החמור וברייתא דקתני דכשאמר חמור וכליו קני הני לאו למימרא דבסתמא לא קנה אלא הא קמ"ל דאע"ג דאמר ליה חמור וכליו שק ודסקיא וכומני לא מכר אלא הני לוקא וכומני אע"ג שהוא מרכבתא לא מזדבן אפילו

לי חמורך זה כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין: **גמ'** אמר עולא מחלוקת בשק ודסקיא וכומני דתנא קמא סבר סתם חמור לרכיבה עומד ונחום המדי סבר סתם חמור למשאוי עומד אבל אוכף ומרדעת דברי הכל קנה ואיבעיא לן האי שק ודסקיא וכומני דאיפליגו בהו רבנן ונחום המדי בעודן עליו מחלוקת אבל בשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי לרבנן דאינן מכורין או דילמא בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בשעודן עליו מודו ליה רבנן לנחום המדי דמכורין או דילמא בין בזו בין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך בין בזו בין בזו אינן מכורין דכל המוציא מחבירו עליו הראיה מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל מרכבתא דנשי: (דף עח:) אמר אביי ר' אליעזר ורשב"ג ורבי מאיר ורבי נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו ותשמישתיה מזבין ר' אליעזר מאי היא דתנן רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה רשב"ג דתנן רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר רבי מאיר דתנן רבי מאיר אומר מכר כרם מכר כל תשמישי כרם רבי נתן וסומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן והני כולהו שיטה אינון ולית הלכתא כחד מינייהו: **מתני'** המוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה מכר בור מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים מכר שובך מכר יונים: (דף פ.) הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה הראשונה פירות כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס חלות דבש מניח ב' חלות זיתים לקוץ מניח ב' גרופיות: **גמ'** (דף עח:) היכי דמי אי דא"ל היא ובנה אפילו פרה נמי ואי דלא א"ל היא ובנה מ"ש חמור אמר רב פפא דא"ל חמור מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה לחלבה עומדת אלא חמור מאי קאמר ליה ש"מ היא

לרבנן דאמרי דסתם חמור לרכיבה עומד משום דרכיבת נשים משוי היא ולא לרכיבת נשים קאי ותלמודא בעי הא **דפליגי רבנן ונחום** בשק ודסקיא אי פליגי בעודן על החמור או באינן על החמור והאי בעיא לא איפשיטא הלכך אפילו בעודן עליו לא קנה השק והדסקיא וכומני דמספיקא לא מפקינן ממונא אבל אוכף ומרדעת וקילקי וחבק אפילו באין עודן עליו וכלפריסית וכן דעת הרב מג"ש ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל: [דף עח.] **ר' יהודה אומר פעמים וכו'.** [דף עח:] מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רבא רישא דידע לחמרא דידיה הוא והאי דקאמר זה משום כליו קאמר ליה: חמורך הוא דלא ידע לחמרא דידיה הוא והאי דקאמר ליה חמורך הוא שתמכרנה לי כתבתי האי בבא משום דאיכא לפסיק הכא כרבי יהודה מדשקיל רבא וטרי בה לפרושה ולפי זה כשאמר חמורך זה משמע דידע לחמורו הוא מדאמר חמורך אם כן מאי דקאמר זה כמי שאמר כמו שהוא עכשיו עם משאו קנה וקנה כליו העומדים עליו ואיכא מאן דאמר דאין ראיה מהא דרבא דמשום דקשיא רישא לסיפא הוא דפריש לה וכתב (הרנב"ר ז"ל) דכן נראה דעת הרב אלפס ז"ל שלא הביאה הלכך אע"ג דידע לחמרא דידיה הוא ואמר ליה חמורך זה אין שק וכומני מכורין ולפ"ז כיון דלינא להמוציא מחבירו עליו הראיה משמע כי הא פסקא בתרא דלית הלכתא כותיה דר' יהודה: **מתני' [מכר את הסיח וכו'].** מפרש בגמרא [דאמר ליה חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך וכיון] דחלב החמור אינו ראוי לאכילה מאי טעמא אמר ליה חמור מניקה אלא ודאי משום למכור לו הסיח הוא דקאמר: **גרסי'** בגמ' [דף עח:] א"ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים בואו חשבון המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן בעולם הבא. [פירוש] אם אתה מפסיד ממונך ליתן לצדקה או איזה הפסד שיבוא לך משום עסק המצוה הוי מחשב אותו כנגד השכר הרב שיהיה לך ממנה והפך בעבירה:

[דף עח:] **מתני' מכר בור.** סתם והוא עשוי להתקבץ מי גשמים לתוכו דומיא לאשפה מכר מימיו. גרסי' בגמ' אמר רבא מתני' יחידאה היא ולית הלכתא כוותיה דתניא מכר בור לא מכר מימיו רבי נתן אומר מכר בור מכר מימיו והכי פסק רבינו אלפסי ז"ל למכר בור לא מכר מימיו. מדלא קאמר הא תינח בור שובך וכוורת מאי איכא למימר ש"מ דכי היכי **דפליגי בבור ה"ה בשובך** ואשפה וכוורת אלא דחדא מינייהו נקט במתני' ושלא כדברי הראב"ד ז"ל ומיהו בבור פליגי אבל בבאר מים חיים כ"ע מודו שמכר את מימיו שעל שם זה נקרא באר הריטב"א ז"ל בשם רבו הרא"ה ז"ל ואע"ג דקי"ל [דף סה.] דמוכר בעין יפה מוכר הא אמרן דבדברים החשובין לא אמרינן דמכר וכ"ש במטלטלין ומים מטלטלין נינהו וה"מ מכר אבל **הקדיש או נתן הקדיש** את כולן דתניא [דף עט.] הקדישן מלאים מועלים בהם ובמה שבתוכן וה"ה במתנה כדתנן **בהמוכר את הבית** [דף עא.] בד"א במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן ותני נמי התם המקדיש את השדה הקדיש את כולן משמע שהקדש ומתנה שוין הם הלכך ילפינן מהכא דאפי' במטלטלין אמרינן זכה בשדה זכה בכל לענין הקדש ומתנה וכדכתיבנא לעיל: [דף פ.] **פירות שובך.** הם היונים: **פירות כוורת.** הם הדבורים: **ואם** לקח פירות שיעשה השובך בכל שנה צריך לוקח להניח הבריכה ראשונה שהיא צוות לאמה שאם לא כן תלך האם ויפסיד המוכר שובכו והוא לא מכר אלא הפירות ואם נטל פירות כוורת נוטל ג' נחילין הראשונים הנולדים בשלשה זמנים זה אחר זה כי מט' ימים לט' ימים יוצא מן הכוורת נחיל של דבורים ויושבים על ענף אילן ומביא כוורת חדשה ומכניסין לה לתוכה ואלו הג' נחילין כמו שיוצאין זה אחר זה רצופין נוטל אותם הלוקח ומכאן ואילך מסרס כלומר נוטל בסירוס כדאמרינן במגילה [דף יח:] (ירושלמי) קראה סרוסין כלומר שהמוכר נוטל אחד והלוקח אחרת וכן על ו' או על ז' פעמים ובהרבה מקומות לא נהגו להניחם לעשות נחילין אלא ג' פעמים לבד מפני שמכאן ואילך הם גרועים ומכל מקום יקח מהם המוכר בסירוס לצורך כוורתו כדי שלא ישאר ריקן ויפסיד ולכן ישארו לו גם מן הטובים קצת ולא יטול כל הכחושים והגרועים ולפיכך נוטל בסירוס כי הנחיל היוצא אחר חברו גרוע מחבירו: **חלות דבש.** אם לקח החלות כי אחר שיצאו הנחילין לוקחים הדבש והוא עשוי חלות חלות ויש בו עשר או עשרים חלות זו כנגד זו משעוה ודבש המעורבים יחד והלוקח פירות כוורת אין החלות בכלל אלא הדבורים העושים פירות והלוקח החלות צריך להניח שתי חלות שהם למאכל דבורים בימות הגשמים כדי שלא תחרב כוורתו שהוא לא מכר לו הכוורת: **זיתים לקוץ.** כלומר שלקח לו זיתיו שיקצצם משלהם ויהיו לו אינו רשאי הלוקח לשרש אותם אלא מניח שני ענפים כדי שיחזור ויצמח וחבירו בב"ר ויטע כרם א"ר אבא בר כהנא הכנים עמו זמורות ויחורים לתאנים וגרופיות לזיתים: **אמר** המחבר

ובנה קאמר ליה: (מכילתין פ"ד) תוספתא המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה אפילו הן מאה אבל לא מכר לו את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים שוין מאה מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד: מכר בור מכר מימיו כו': (דף עט:) אמר רבא מתניתין יחידאה היא ולא סבירא לן כותיה דתניא מכר בור לא מכר מימיו ר' נתן אומר מכר בור מכר מימיו: הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה (דף פ.) והא תניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא ל"ק הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דתנן בריכה ראשונה באמה משום דמצטוותא בברתא ואזוגא דשבקינן ליה: פירות כוורת נוטל שלשה נחילים ומסרס במתניתא תנא נוטל שלשה נחילים בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחד ומניח אחד: זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות: (דף פ:) ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ בתולת השקמה שלשה טפחים סדן השקמה שני טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף (דף פא.) (* ד"ת מ"ז תנן התם הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא ר"מ אומר מביא וקורא אמר רב יהודה אמר רב היה ר' מאיר אומר אפילו הלוקח פירות מן השוק מביא וקורא מאי טעמא מדקתני משנה יתירא דפשיטא כיון דאמר ר' מאיר קנה קרקע דמביא וקורא אלא הא קמשמע לן כדאמרן והא תרי אדמתך כתיבי חד למעוטי דגר וחד למעוטי דעובד כוכבים ומסיק ולא קיימא לן הכי והך דרבי מאיר קמשמע לן למעוטי קנה אילן אחד דמביא ואינו קורא * ע"כ :

מתני' הקונה שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו ומן השרשין של בעל * בגמ' איתא של בעל הקרקע (ג"א) הבית ואם מתו אין לו קרקע קנה שלשה קנה קרקע הגדילו ישפה. העולה מן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:

יש מי שפי' ב' אגרופין והוא יותר נכון הריטב"א ז"ל וצריך זה כדי שלא יחרב שלהו כי לא היה כוונתו של מוכר לכך והא דאשמועינן תנא הך דשובך וכוורת אתי שפיר למאן דאמר (ב"מ דף סו:) אדם מקנה דבר שלב"ל ואפילו למ"ד אין אדם מקנה מ"מ היכא שאינן חוזרין ורוצין לקיים המקח צריך התנא לאשמועינן הדין והרמב"ם ז"ל כתב שאין זה מוכר דבר שלא בא לעולם לפי שאינו מוכר יונים שיולידו או דבש שיבא לכוורת אלא מכר השובך לפירות והכוורת לדובשא והוי כמי שמוכר אילן לפירות:

גמ' [והא תנא מפריח ראשונה ושניה פי'.] היכי תנן למפריח לוקח בריכה ראשונה הא בברייתא תני ר' חייא ראשונה ושניה וקס"ל שיניח לאמה ב' בריכות ראשונה [של ניסן] ושניה [של אייר] **ותירץ רב כהנא** לברייתא פירוש למתני' דהא לאמר במתני' בריכה ראשונה היינו לאמה אבל ה"ה לבתה יניח בריכה ראשונה שלה שהיא שניה לאמה נמצא שישארו למוכר ג' זוגות אמה ובתה ובת בתה וכל אחת עם חברתה כי זוגות הם נולדים ובעי תלמודא מ"ש אמה דמשמחה אבריכה שלה ואזוג שלה ואף על פי שנוטלין ממנה כל הבריכות שעושה מכאן ולהבא כי האם עושה בריכה כל חדש וחדש והבת אינה עושה תיכף לאחר חדש ליצירתה אלא על ב' או ג' חדשים וא"כ כי היכי דהאם מצטוותא עם הבת ועם זוגה הבת נמי תשמח עם אמה ועם זוגה שגם לה יש זוג ואמאי צריך להניח לה בריכה ומשני דרך העולם שהאם משמחת עם הבת אבל הבת אינה משמחת עם האם הלכך אם לא יניחו לה הבריכה הראשונה תלך מן השובך ואם תלך היא תלך גם האם ונמצא השובך חרב וזה אם מכר לו הפירות לא מכר לו השובך הלכך צריך שיניח למוכר שלשה זוגות וכדאמרן ואין צריך להניח בריכה ראשונה לבת הבת וכן לכולן משום דכיון דכ"כ נינהו שהם זוגות כדאמרינן מצטוותי אהדדי וכתב הריטב"א ז"ל וזה לשונו ואין הלשון הולמו זה הפי' והנכון כמו שפירשו בתוספות דראשונה ושניה לאו לוקח להוא הדין מבני בנים עד סוף כל העולם מכל ולדות יניח הראשון שבהן והיינו דפירש תנא דברייתא אלא שלא יכול להאריך ושלישית ורביעית שהרי אין לדבר קצבה: **במתני'** [תנא] שהלוקח לוקח ג' נחילין זה אחר זה ומכאן ואילך נוטלן לסירוסין: **אלו** השיעורים לאילנות אלו משום שחוזרין לצמוח ולא תפסל השדה כי אם מכר לו עציו לא מכר לו השדה: **פקק.** הוא כמין קשר וכשמניח קשר אחד אז חוזר לצמוח: **מתני'** ת"ק סבר דלא מיקרי שדה אילן פחות משלשה אילנות ולא קנה קרקע אע"פ שהם (במרחק) [כחצובא] כלמפרש בגמ' ולא קנה אלא האילן לפירותיו ושיקצנו כשימות ובעודו בשדה אינו עומד בקרקע של לוקח שאין לו חלק בו אלא בחלקו של מוכר שהשדה שלו היא הלכך השדה שלו משועבד לקיום האילן ולתשמישו שלא סייס לו חלק מיוחד לתשמיש האילן לפיכך הגדילו הענפים לא יחתוך וילקלק אותם כדי להשפיל ולגרוע צלו אע"פ שהצל קשה לזרעים [לכיון שאין **לו קרקע לבעל האילנות הרי שעבד לו שדהו לצורך כל האילנות כל צרכן שע"מ כן לקחן** והעולה] מן הגזע שהוא בגוף האילן הנראה על הארץ שלו אבל העולה מן השרשים שהוא מתחת לארץ הוא של בעל הבית שהקרקע שלו הוא הלכך אם מת האילן אין לו קרקע כלל ליטע אחר במקומו ולא לשום תשמיש בעולם מפני שלא קנה קרקע: **ישפה.** תרגום [ואכות אותו] (דברים ט) ושפית יתיה משום שהצל עובר [יותר] שיעור מחלק השדה שקנה עם שלשה אילנותיו כלמפרש בגמ' ואינו דין שיזיק קרקע של מוכר וזרעיו: **גרסי'** בגמ' [דף פא.] תנן התם הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא ר"מ אומר מביא וקורא כו' מכדי הא תנא ליה דיש לו קרקע פשיטא למביא וקורא אלא ש"מ מחייב היה ר' מאיר אף בלוקח פירות מן השוק והכתיב אדמתך **[אל] למעוטי אדמת עובד כוכבים** וכו'. לא כתבתי זה אלא משום דין גר היוצא מתוך סוגיא זו אם יכול להתפלל ולברך כמונו כאשר אפרש ומשום מה שמלקלק תלמודא לר' מאיר מלקתני משנה יתירה אע"פ שהאחת היא לענין קרקע והאחרת מיירי לענין בכורים נ"ל שהוא [תמה]. דרך התלמוד [למתני כל הלא בדוכתיה אע"ג דהד מחבריה נמר] וצ"ע:

גמ' (דף פב.) היכי דמי מן הגזע והיכי דמי מן השרשין אמר רבי יוחנן כל הרואה פני החמה זה הוא מן הגזע ושאינו רואה פני החמה זה הוא מן השרשין וליחוש דילמא מסקא ארעא שרטון ואמר ליה תלתא זבנית לי ואית לי נמי ארעא אלא אמר ר' יצחק יקוץ וכן אמר רבי יוחנן יקוץ: קנה שלשה קנה קרקע: וכמה אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן (דף פב:) במלוא אורה וסלו תניא נמי הכי הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו ואותו מלוא אורה וסלו אין זה וזה רשאים לזרען וכמה יהא ביניהן רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל מארבע אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה ועד שש עשרה (דף פג.) אמר רבא הלכתא מארבע אמות ועד שש עשרה תניא כוותיה דרבא כמה יהו מקורבין ארבע אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה * ס"א מ"ז (על שש עשרה אמה) ה"ז קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ הרי זה יש לו קרקע פחות מכאן או יתר ע"כ או שלקחן בזה אחר זה ה"ז לא קנה את הקרקע ולא את האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע בעי רבי ירמיה כשהוא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש הארכובה שבגפן אין מודדין אלא

הכי גרס הרא"ש ז"ל והא כתיב אדמתך אדמתך ב' פעמים חד למעוטי אדמת עובד כוכבים וחד למעוטי אדמת גר. כלומר לגר מביא ואינו קורא לתנן **במסכת בכורים [פ"א משנה ד]** הגר מביא ואינו קורא **שאינו יכול לומר אשר נשבעת לאבותינו** וכשהוא מתפלל עם הציבור אומר אלהי אבותיכם וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל ומיהו בירושלמי פליגי רבי יהודה דהוה אומר מביא וקורא מה טעם כי אב המון גוים נתתיך לשעבר היית אב לארם ועתה לכל העולם ר' יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יהודה אתא עובדא קמי ר' אבא ואורי כר' יהודה וכשהוא מתפלל נמי אומר אלהי אבותינו אפילו בצבור וכן בברכת המזון וכיון דאיפסיק בירושלמי כרבי יהודה קי"ל כוותיה וכן פסק הרמב"ם ז"ל וכתבו המפרשים למוציאין אחרים ידי חובתן אפילו כשאכלו אחרים שיעורא דאורייתא שהיא כדי שביעה ואע"ג דאמרינן בברכות דנשים אינן חייבות אלא מדרבנן משום דלאו בנות נחלה נינהו וא"כ גרים נמי לא נטלו חלק בארץ ומאי שנא י"ל דגרים שהם בני אברהם ראויים לירושה שלהן ובני נחלה נינהו אלא שלא נתחלקה הארץ אלא ליוצאי מצרים ודמי לטפלים דאמרינן בפרק יש נוחלין [דף קיז.] לאלה תחלק הארץ למעוטי טפלים שהם פחותים מבן כ' ולא היה להם שום מוריש כגון אב ודוד ואח שכולן מתו במדבר שלא נטלו חלק בה אפ"ה ולאי מוציאין אחרים ידי חובתן בברכת המזון וטעמא לכל הני בני נחלה וירושה נינהו אבל נשים לאו בנות נחלה נינהו כלל: **ותו** אמרינן בגמרא [דף פב.] העולה מן הגזע שלו היכי דמי מן הגזע ה"ד מן השרשים א"ר יוחנן **כל הרואה פני חמה** הוא העולה מן הגזע ושאינו רואה פני חמה הוא מן השרשים וניחוש דילמא מסקא ארעא שרטון ומשכחא למיחזי כתלתא אילני ואמר תלתא אילני זבני ויש לי קרקע אלא אמר רב נחמן יקוץ וכן א"ר יוחנן יקוץ. פי' מסקא ארעא שרטון ויחפה הגזעים ויראה כג' אילנות ואע"פ שיחפור ויראה שעולים מאילן **אחד הא קי"ל דשלשה בלי אילן המרוחקין בשיעור המפורש** לקמן ליש להן קרקע ונאמן הלוקח לומר כך נמצא וכך היה ומיהו לענין דינא אם טוען המוכר שאחרי כן הגדילו על הלוקח להביא ראיה שהיו גדולים כך כי הוא הבא להוציא קרקע מיד המוכר כן לעת הרמב"ן ז"ל. והרשב"א והריטב"א ז"ל סברי כמו שכתבתי בפנים אלא לענין דינא מבטלין לעתם מפני דעת הרב הגדול ז"ל ולדבריו ז"ל צריך לומר דהא דאמרינן הכא תלתא אילני זבני כלומר ומייתי ליה לידי דינא ודיינא מיהת: [דף פב.] **אלא אמר ר"נ יקוץ.** כלומר הא דהעולה מן הגזע שלו כלומר שהוא שלו לקוץ וליטול אותו לעצמו כשיהיה קרוב לשיעור ההרחקה המפורש לקמן משום שרטון וכדאמרינן וכן א"ר יוחנן יקוץ: **[וכמה א"ר חמא וכו'].** פירוש מדקאמר קנה קרקע ולא אמר קנה הקרקע או השדה משמע דלא קנה אלא קרקע הצריך לו וכמה הוא . תחת

האילן **שיעור אורה וסלו.** כלומר מלקט כמו **אריתי מורי** (שה"ש ה) והוא לשון מיוחד **לתאנים כבוצר לענבים ומוסק לזיתים ומלקט בשאר אילנות וכן בין אילן לאילן בקרקע מגולה שבין נופות אילן זה לנופות אילן זה** ומכאן נראה דהא דאמרינן במתני' הגדילו ישפה רוצה לומר הגדילו יותר ממלוא אורה עם סלו שנותן בה הפירות וחוצה לה סביב כל הג' אילנות לזהו המקום הצריך לו ללקיטת פירותיו: **ואותה אורה וסלו שהן חוצה להן אינו רשאי לזורעו.** לא בעל האילן ולא בעל השדה נראה דבעל האילן לא קנה בו אלא תשמישו ללקוט וכיון שקנאו לכך גם בעל השדה אינו יכול לזורעו מפני שיטנפו פירותיו של זה כשנופלים שם מפני שיהיו שם מים להשקות הזרעים שהם כטיט על העפר אבל אורה וסלו שתחת האילן ושבין אילן לאילן פשיטא שאין זורעים אותם לפי שאין דרך לזרוע שם:

[וכמה יהיו מרוחקין וכו']. מדאמרינן דב' אילנות אע"פ שיהיו גדולים וכבדים לא קנה קרקע דלא מפלגינן בהו וג' אפילו דקים קנה קרקע דלא מפלגינן בהו א"כ צ"ל דבעינן שלא יהיו מקורבין יותר מדאי ולא מרוחקים יותר מדאי א"כ מ"ש תלתא דקין מקורבין משנים גסים וגדולים אלא ודאי משום **למרוחקים זה מזה ומבטלין זריעת הקרקע הוא למוכר ג' אילנות** מכר קרקע משום דלא חשיב עליה כולי האי ומיהו אין סברא לומר שימכור לו כל אותו קרקע בדמי אילנות לבד ואם הם מרוחקין יותר מדאי אין כאן בטול זריעה כלל בעבור האילנות ואמאי מכר מן הקרקע ולפיכך בעי כמה יהיו רחוקים ופסיק רבא דאין פחות **מד' אמות ולא יותר מט"ז** אמות והכי תניא בברייתא על שש עשרה ומשמע ולא על בכלל מדתנן (כלאים פ"ד מ"ט) גבי כלאים הנוטע כרמו שש עשרה אמה מותר להביא כלאים לשם דלא חשבינן ליה כרם כיון דהשורות **רחוקות זו מזו שש עשרה אמה** וחשבינן לכל שורה כאילו היתה נטועה **בפני עצמה בשדה** אחת ולפיכך לא מקרי **כרם לבעינן שיהיו שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב** כזה או כזה וכן בשדה לא מיקרי שדה אילן אם היו האילנות רחוקים כזה השיעור ופחות מארבע אמות נמי אינו ראוי לזריעה דבעינן כדי שיעבור בקר וכליו דתניא [דף פג.] ד' שאמרו כדי עבודת הכרם ולא מיקרי שדה: [דף פג.] **ואת האילנות שביניהן.** כלומר ושיהיה בין אילנות אלו ארבע אמות לכל אחד מהשלשה אילנות שסיים לו במכירתו לפחות כדי שלא יתמעט השיעור להיות **בין אילן לאילן** מהג' וכדאמרינן: **יש לו קרקע.** ליטע אילן אחר במקומו נראה דלא קנה קרקע אלא מקום האילן לוקח אלא דמשמע לן לכי היכי דסבר תנא דמכר לו קרקע עם האילנות וצריך ללקוט אותם [ה"נ] מכר לו למקום תשמיש הלקיטה וכדאמרן לעיל: **לקחן בזה אחר זה.** בשוק אחד [אחד]. לא מכר לו קרקע דלאו בר קרקע הוא וכדאמרן א"כ גם כששלשה הם שלו בכה"נ לא קנה קרקע: **מקום קצר.** הוא

מעיקר השני: (דף פג:) כיצד הן עומדים רב אמר כשורה ור' יוחנן אמר כחצובא מאן דאמר כשורה כ"ש כחצובא ומ"ד כחצובא אבל כשורה לא והלכתא כר' יוחנן (דף פג.) מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שהפסיק בור או אמת המים ביניהן או רה"ר הרי אלו כולן עלו בתיקו וקי"ל דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע: **מתני'** המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה [* גי' ד"ת [וכ"ה הב"ח] אבל בדקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה] ארבע מדות במוכרים מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהם יכול לחזור בו שחמתית ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהן יכולין לחזור בהן:

לעיקר האילן ומקום רחב הוא בגבהו של אילן: **הארכובה שבגפן.** מפני שמתעקם כמין ארכובה כשהוא מודד הרוחב למהוי כרם וכדאמרינן לעיל: **מודד מפקק השני.** משום שהוא המקום הבינוני וכן לשיעור הזה כשימדוד **הרוחב הצריך בין אילן לאילן** לא ימדוד ממש מעיקר האילן שהוא יותר קצר ולא ממש מגבהו של אילן שהוא יותר רחב אלא ממקום הבינוני: **גרסי'** בגמ' [דף פג.] בעי ר' ירמיה מכר לו ג' בדי אילן מהו א"ל רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש דתנן המבריך ג' גפנים ועיקריהם נראין ר' אלעזר בר צדוק אומר אם יש ביניהם מארבע יום רסד אמות עד שמנה מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין: [דף פג:] **כיצד הם עומדים רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא.** אבל כשורה לא והלכתא כר' יוחנן בעי רב פפא מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המיצר שנים בתוך שלו ואחד בשל חבירו או שהפסיק בור או אמת המים ביניהם או רה"ר מהו תיקו וקי"ל דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע. פירוש מאילן אחד נתפשטו שני ענפים ונתרחק והרבה על שיעור ד' אמות על הארץ ומתחת נשרשו נדון אותה כג' אילנות אע"פ שבאו מאילן אחד כדאמרינן בהברכה שהשלשה גפנים שנברכו מתחת הארץ ועיקריהן נראין כלומר שנשרשו נדונין כששה גפנים למהוי כרם לחייב בזריעה דהשתא הוו **שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב** דאילו בהברכת שתים לא להוי אלא ארבע שהן שתים בלבד ולא הוי כרם וכדאמרן: **כשורה.** מסודרין: **כחצובא.** כגון מושב **קנקן שיש לו שלש רגלים האחד כנגד** אמצעות השנים וטעמא דרבי יוחנן משום דכשהן נטועים בענין זה אין דרך לזרוע שם בינתים והוי כשדה אילן וקנה קרקע: **[חומרא** לתובע] ולא קנה קרקע דלא מיקרי שדה אילן כיון דהוו כאלו אינן יחד בשדה אחת ומיהו כבר פסקנו **לעיל דקנה אילנות שביניהם** ואע"פ דאפשר שמפסיק בין האילנות אבל אם היה שם רכבא דדקלי ושיירה לעצמו בפירוש ומפסיק בין האילנות היינו כבעיא דאמת המים ורשות הרבים שעלתה בתיקו: **[גמרא דף פג.] הנוטע כרמו ח' אמות וכו'.** כבר פירשנו לעיל דכשאין ד' אמות **בין שורה לשורה** שהוא צריך לעבודת הכרם שהוא כדי בקר וכליו אין לו דין כרם ומותר לזרוע כלאים סמוך לששה טפחים כדין גפן יחידית שא"צ להרחיק הזריעה מעיקר אלא ששה טפחים ואם כן יש **בין שורה לשורה** ח' אמות **שלימות לא הוי כרם** משום דמרוחקין השורות טפי ונחשבת כל שורה ושורה בפני עצמה ואנן בעינן כדפירשנו לעיל שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב לפחות ובירושלמי דכלאים פוסק כר"מ ור"ש ודוקא בשתי שורות אבל ג' שורות אפילו נטען על פחות מד' אמות [אסור דתנן כרם הנטוע על פחות מארבע אמות אינו כרם דברי] ר' שמעון וחכמים אומרים כרם ורואין את האמצעים כאילו אינם: **ואסור** לזרוע בינתיים עד שיהא שמונה אמות **בין שורה לשורה בתחלת נטיעתן אבל** אם חרבו השורות האמצעיות בענין שיהיה **בין שורה לשורה** הנשארות שם עשרה אמה כדרבי אליעזר בן יעקב דתנן ר"א בן יעקב אומר משום רבי חנינא אפילו חרבו האמצעים ואין בין שורה לחברתה שם עשרה אמה לא יביא זרע לשם שאילו מתחלה נטעו היה מותר בשמנה אמות וכתבו מגדולי המחברים ז"ל והלכתא כר"א בן יעקב דמשנתו קב ונקי ולפי זה צריך לומר דשיעורא דכלאים ודקניה אינן שוין אלא דמכלאים שמעינן האי שיעורא דשם עשרה אמה מייתינן ראיה לחשוב שיעור ומשערינן ביה בקניה: **קי"ל** בפ"ק דקדושין (דף לז.) דכלאי הכרם אסורים מדברי סופרים בחו"ל מפני שאסורין בהנאה בארץ **וקי"ל כר' יאשיה** דאמר אינו חייב **עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד** כדאמר ר"נ [בר יצחק] (בברכות דף כב.) מדאמר רחמנא לא תזרע כרמך כלאים למשמע לא תזרע כרמך דהיינו חרצן עם כלאים ואם בארץ כן כ"ש בחוצה לארץ שאינו נאסר כלל אלא במפולת יד השלשה מינים ואע"פ שמותר לזרוע הירק בצד הכרם בחוצה לארץ מיהו אסור באכילה ובלבד שיראנו לוקט הלכך אם הירק סמוך לכרם ד' אמות אסור כמו שאסור לזרוע שם כלאים וכן אם הוא סמוך ד' אמות מהערים. ערים [ריש פ"ו דכלאים] אלו הגפנים שאנו נוטעים בחצרות ואם הם חמשה או יותר ודלה אותם על גבי מוטות או שבכה צריך להרחיק משם ארבע אמות והירק הנטוע תוך ארבע **אמות לעיקרן אסור כדאמר** יום רסד **בכרם אבל פחות** מחמשה אין אוסרין: **מתני'** בבהמה גסה אין דרך למכור אלא כל אחד מאלו בפני עצמה ומש"ה לא מכר אבל בבהמה דקה דרך למכור את הרגלים עם הראש דלא חשיבי כולי האי וכן נמי הכבד עם הריאה אבל איפכא לא שהחשוב אינו נמכר עם מי שאינו חשוב ואינו דין שיהא טפל לו ומיהו תניא **בתוס' [מכילתין פ"ד] בד"א במקום שלא נהגו אבל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה: ד' מדות וכו'.** התנא שנה לנו הארבע דרכים שאפשר בענין חזרת המקח שהן או הלוקח לבדו או המוכר לבדו או אין שום אחד מהם או שניהם יחד כשיש טעות במקח כגון **שמכר לו רעות ביפות** אע"פ שאין אונאה בדמים לוקח יכול לחזור בו שהרי הטעהו וכן המוכר היכא שהטעהו הלוקח ואמר לו חטים הללו נחשבות רעות בעיר הזאת ובעבור זה מכרן ואח"כ מצא שהיו מחשיבים אותו ליפות הרי הטעהו ומוכר יכול לחזור אבל אם אמר לו המוכר רעות הן ונמצא שהיו רעות שברעות לא מצי אמר לוקח לא קניתים אדעתא דהכי שיהיו כ"כ רעות וכן ההפך ביפות לא מצי אמר מוכר לא מכרתים אדעתא דהכי שיהיו **יפות שביפות דהא יפות ורעות קאמר ליה** והכל בכלל ואם שאל לו שחמתית שהם חטין אדומים מפני שעושים קמח מרובה ונותן לו חטים לבנה או שאל לו לבנה משום שעושה הפת יותר נאה ויפה הרי אלו כשני מינין והוי **כמקח טעות וכל אחד מהם** יכול לחזור בו שאם זה לא קנה דבר של זה גם מכירתו של זה אינה מכירה:

גמ' אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקרו ועמדו על שמונה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר מאי טעמא (דף פד.) דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו מכר לו שוה שש בחמש והוזלו ועמדו על שלש מי נתאנה מוכר מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו חזינן לגאון דקא מוקמי להא דרב חסדא לענין לקבולי מי שפרע וכד מעיינת בהא שמעתא לא סלקא בהאי סברא כל עיקר ומסתברא לן אנן דלא קיימא דרב חסדא אלא אליבא דמאן דאמר מי שהוטל עליו ידו על העליונה והא דרב חסדא ליתא דהא קא פסק רבא הילכתא שתות קנה ומחזיר אונאה אלא מיהו כי ליתיה לדרב חסדא בשתות הוא דליתיה אבל בביטול מקח כגון שמכר לו שוה ארבע בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובו עד שהוקרו ועמדו בשבע לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח למוכר אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך וכן המוכר שמכר שוה חמש בארבע והוזל ועמד על שלש מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח דא"ל אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת כך השתא דאוניתן מצית הדרת בך דאע"ג דדחינן ואמרינן ממאי דילמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתניתין היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה הא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדילמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמיסתבר הוא: (דף פד:) **מתני'** המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה: **גמ'** רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם (דף פה.) קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן ורשב"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברשות הרבים כאן בסימטא ואמאי קרו לה רשות הרבים לפי שאינה רשות היחיד והכי נמי מיסתברא דאמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות להניחו קנה יש לו רשות להניחו אין אין לו רשות להניחו לא שמע מינה והא דתניא ארבע מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת

גמ' הא לרב חסדא לאמר בין שתות מעות **שנתאנה הלוקח בין שתות מקח שנתאנה המוכר** הכל שוה לענין אונאה אתיא כהלכתא דקי"ל (ב"מ דף מט:) **שתות מעות נמי שנינו** וכן הא לאמר שהמתאנה יכול לחזור בו ולא המאנה ומטעמא לאמר הכא הוא וכלמשמע ממתני' **לאפילו בביטול מקח** לאמרינן בעלמא לשניהם חוזרים אמרינן במתני' להמתאנה לוקח יכול לחזור בו ולא המאנה להיכא שנתיקרו לא מני למיהדר ביה מוכר משום לא"ל לוקח אי לאו לאוניתן וכו' וכ"ש באונאה שהמקח קיים שאין שום אחד מהן יכול לחזור בו וקי"ל כרבא לאמר [שם דף נ:] שתות קנה ומחזיר אונאה שהמתאנה לוקא יכול לחזור בו כלומר לתבוע אונאתו ולא המאנה דלא מני למימר ליה החזר לי מקחי ולא קי"ל כרב חסדא בהא לאמר דבאונאה חוזר אע"ג לבעיקר מילתיה קי"ל כוותיה וכן פסק הרי"ף דכרבא קי"ל בהא והא למייתי ראיה ממתני' אע"ג למתני' הוא ביטול מקח והא דרב חסדא היא אונאה כבר פי' דלפי לין ביטול מקח לשניהם חוזרין מייתי לאפ"ה אמרינן ללוקח לוקא חוזר ולפיכך לין אונאה לעולם [אינם] חוזרין לין הוא שנשמע שהמתאנה יתבע אונאתו והמאנה לא מני למימר ליה החזר לי מקחי ומיהו משום דקי"ל דיתר משתות אינו שוה עם אונאה שהיא שתות צריך לן למימר דבמתני' אע"פ שהמתאנה יכול לחזור ולא המאנה היינו לומר שהמאנה אינו יכול לחזור בו מעצמו בלא שום תביעה אבל היכא שהמתאנה יתבע ממנו אונאתו אף המאנה יכול לחזור בו ולומר או יחזיר לי מקחי או ישתוק מאונאתו **אבל לענין אונאת שתות** לא מני מאנה למטען בשום צד אלא יחזיר לו **אונאתו ומטעמא דרב חסדא** לא"ל אי לאו לאוניתן לא וכו' והשתא לאוניתן וכו' **א"כ מנינו חוטא נשכר** ואע"פ שנתאנה המוכר בשהוקרו מ"מ מי נתאנה מעיקרא לוקח א"כ לוקח יכול לחזור בו לוקא כדין אונאה כדפי' וכדין ביטול מקח וכדפי': **גרסינן** בירושלמי מכר לו שוה חמש בשש ולא הספיק ליטא וליתן על שהוקרו ונעשה בשבע רבי יעקב בר אמי רבי אבהו בשם רבי יוחנן כשם שהמקח בטל מאצל זה [בטל מאצל זה] ואקשינן תמן תנינן יפות ונמצאו רעות לוקח חוזר בו ולא מוכר ואת אמרת הכין פי' דקס"ד להאיא לרבי יוחנן בלאיכא כסף ומאי לא הספיק ליטא וליתן שלא משך וקאמר שניהן חוזרים ואינם מקבלים מי שפרע ולהכי אקשינן **ליה ממתני' דקתני להיכא למשך** למתאנה חוזר בו ואינו מקבל מי שפרע אבל מאנה אינו חוזר בו בלא מי שפרע ופריק אתיא כמ"ד הנושא ונותן בדברים אין מוסרין אותו למי שפרע כלומר דהאיא לר' יוחנן שלא הספיק ליטא המקח ולא ליתן המעות ואין כאן מי שפרע והא קמ"ל דיכולין לחזור בהן לגמרי ואפילו משום מחוסרי אמנה אין בו כיון שנשתנה השער: **גרסינן בגמ' [דף פד.] שחמתית ונמצאת וכו'** אמר רב פפא ש"מ שמשא סומקא היא תלע לסמקא צפרא ופניא והא דלא חזיא ליה כוליה יומא נהורין הוא דלא בריאן: כיון דלית ביה אלא ב' מינים א' אדום ואחד לבן וקרי לשון חמה לאדום ש"מ שמש אדום ונפקא מינה לנודר מן האדום שיהא אסור באורו של שמש: **מתני' משך וכו'. בסימטא או בחצר של שניהם מיירי** משום דברשותו הוא קונה דסימטא הוא בליטה סמוכה לרה"ר ויש רשות לכל אדם להניח שם כליו וא"כ הוי כחצר של שניהם שיש לו חלק בה אבל ברשות מוכר פשיטא דמשיכה לא מהניא וברשות לוקח ממש פשיטא דקנה ומוכח בגמ' **דמשיכה מהני אפילו בכליו דמוכר:** [דף פל:] **ולא מדד. דאע"פ שלא מדד קנה משום דמדידה לא הוי אלא גלוי מילתא בעלמא** ומיהו מוקמינן לקמן מתני' בשפסק סכום המקח דאם לא כן לא סמכא דעתייהו ואז המשיכה לא הוי מהניא: **מדד ולא משך.** כלומר אפילו בשפסק דמי המקח כיון שלא מדד לתוך כליו של לוקח **אבל אם מדד לתוך כליו של לוקח קנה** כיון שהמוכר נתנו ברשותו של לוקח וכן אם מדד הלוקח והגביה ידו **במדידה אפילו המדה של** מוכר קנאו בהגבהה ואפילו ברה"ר דהגבהה קונה בכ"מ: **ואם היה פקח.** הלוקח כשמדדו המוכר ע"ג סמטא או בבית המוכר ויראה שמא יחזור מן המקח ישכור לו מקום הפירות ואז יהיה רשותו ולא יוכל המוכר לחזור בו: **הלוקח פשתן.** מפורש בגמ': **גמ' [חוץ מרה"ר וכו']**. הלכך אם מדד **המוכר פירותיו לתוך קופתו של**

המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה בד"א ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם אבל ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח. ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנו או עד שיוציאנו מרשותו. ברשות המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל או עד שישכור מקומו דשמעת מינה דכליו של לוקח קונה לו ברה"ר לאו רה"ד ממש היא (דף פה:) אלא סימטא והאי דקתני ואם היתה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה אוקימנא (דף פו:) כשהיו שנתות במדה וכן הלכה: (דף פד:) אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר של שניהם והגבהה קונה בכל מקום: (דף פה:) בעא מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה א"ל לא קנה והני מילי בדלא א"ל קני בהכי אבל א"ל קני בהכי קני איכא דאמרי א"ל רבינא לרב אשי תא שמע דרב ושמואל דאמרי תרוויהו כליו של אדם קונים לו בכל מקום חוץ מרה"ר כל לאיתויי מאי לאו לאיתויי בין ברשות מוכר בין ברשות לוקח לא שאני התם דא"ל

לוקח בעול שהיא בסמטא או בחצר של שניהם קנה לוקח אבל ברה"ר ובחצר שאינה של שניהן וכ"ש ברשות מוכר לא קנה משום דאין לו **רשות בו והכלי בטל אגב הרשות** ואינו קונה על שיתן לו רשות בעל הקרקע וטעמא משום דהוי קנין זה מטעם משיכה אבל מסירה קונה ברשות הרבים ובחצר [שאינה] של שניהם וכדפירשנו בתחלת פירקין והגבהה עדיף מינייהו דאילו **הגבהה פירשנו התם דקונה בכל מקום** כלומר אפילו ברשות מוכר ומשיכה ומסירה אפילו אמר ליה מוכר זיל חזק וקנה לא קנה לוקח כיון דברשות מוכר הוא אא"כ יש לו ללוקח כלי ברשות מוכר וא"ל זיל **קנה כדאמרינן הכא בסמוך** משום דכיון דא"ל הכי הוי כאילו משאיל לו מקום כליו ומש"ה קנה ומיהו הני מילי אחר שפסק דמים אבל בלאו הכי לא וכדאיתא בסמוך מדתניא לקמן פסק על שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהם. כיון שעשו סכום המקח:

[דף פה:] **מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהם.** ואע"ג דפרקו משאם. ובעי הכי כלומר כיון שפרקו המשא ברשות **לוקח מה לי אם פסק ערך הדמים** או לא הא קנאם רשותו ותירץ דלא סמכה דעתא על מקח זה לא המוכר ולא הלוקח דשמא ישאל המוכר יותר ממה שיתן בהם הלוקח וכל היכא דקיימי דמים הרי הוא פסק כדאיתא בגמ':

[**ארבע** מדות במוכרים. פי'] ארבע דינים חלוקים יש במוכרים **[מדה ראשונה] אם מודד המוכר** במדה שאינה של שניהם על שלא נתמלאת המדה עומדת בחזקת המוכר ואי בעי למיהדר מצי למיהדר מן המכירה או אם נשפך היין או השמן נשפך לו **ללעת כן השאילוה** לו שתהיה ברשותו למדוד אבל לאחר **שנתמלאת המדה היא ברשות** לוקח דאדעתא דהכי נשאלה לו שתהיה ברשותו הכלי כשהוא מלא כדי שיגיע שם שמנו על שישפוך אותו בכליו והלכך אין המוכר יכול לחזור בו ואם נשפך נשפך ללוקח וכגון שלא תהיה המדה ביד המוכר **אלא שהניחה בסימטא או בחצר של שניהם** משום דהוי ככליו ולא תימא דהיינו דוקא כשמכר לו המוכר היין בשנים עשר סלעים אבל אם אמר לו לוג בסלע הוי כאילו מכר לו לוג לוג בפני עצמו ואם הניחו בקרקע סימטא שוב לא הוי ברשות מוכר לזה אינו דכיון שהכלי מושאל אדעתא דהכי מושאל שתהיה ברשות מוכר על שתתמלא המדה [הרי כאן **מדה א'. מדה שניה**]. אם היתה המדה של אחד מהם. כלומר של לוקח אע"פ שאמר לו היין בשנים עשר סלעים כיון שאמר לו [בפירוש] לוג בסלע ראשון ראשון קנה ובלבד שיהו סימנים בהין לכל לוג ולוג וכדאמר רב כהנא [דף פו:] שנתות היו בהין הלכך קנה לכליו קונה לו כל מקום שיש לו רשות להניחו כי הכא בסימטא ואל תתמה על הלשון שאמר של אחד מהם כיון שאינו רוצה לומר אלא לוקח דאגב שאמר שאינה של שניהם נקט נמי של אחד מהם ובכי האי גוונא איכא ביבמות [דף יט: לר"ש] ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה ומוכח התם דלוקא במיוחדת מהן קאמר הרי כאן שתי מדות:

[מדה שלישית] **רשות מוכר או רשות נפקד.** כלומר אם כליו של מוכר שם לא קנה על שיוציאנה מרשותו **במשיכה או בהגבהה** או בשכירות מקום ולפי ששם שוין בענינים אלו תרוייהו אין נמנין אלא במדה אחת והרי כאן שלש מדות ומיהו יש חילוק ביניהם בענין קבלה שאם המוכר קבל עליו להקנות ואמר לו תזכה בפירות אלו שהם בביתי לא קנה לוקח משום לחצרו כילו ובודאי אם היה כלי בידו של מוכר ואמר ללוקח תזכה בכלי זה לא זכה בו לוקח בעוד שהוא בידו של מוכר דא"כ בטלת משיכה והגבהה ומשנה שלימה היא (בתרומות) [במע"ש פ"ה מ"ט] עישור שאני עתיד למוד נתון לו ליהושע ומקומו מושכר לו דאלמא בעי שכירות מקום **ובפ"ק דקדושין** (דף כו.) תנן נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה אלמא אינו זוכה במטלטלין אלא באחת מן הקניות וכן בעירוב נמי בעי (עירובין דף עט:) שיזכה ע"י בנו ובתו ואילו נפקד אם קבל עליו להקנותו ללוקח מדעת המוכר קנה לוקח אפילו בלא שום קניה אחרת וטעמא משום דכי היכי דאי אמר ליה מוכר זכה לפלוני בזה ורצה לזכות לו [זכה לו] הה"נ דאף חצרו יזכה לו מדעתו וא"ת אם כשאמר לו מוכר לנפקד תן לו קנה לוקח א"כ למה הצריכו חכמים מעמד שלשתן כדאיתא בגיטין (דף יג.) דכי א"ל תן לו וקבל עליו נפקד קנה וי"ל דהתם איירי בפקדון דליתיה ברשותיה דנפקד כגון פרה שהיא באגם או לדבר שהוא בחצר שאינה משתמרת שאינה קונה ואע"פ שאמר לו זכה וקבל עליו לא קנה ומלין מעמד שלשתן קנה כיון שהוא בעין ויש ספרים דגרסי ברשות הלה המופקדין אצלו לא קנה על שיקבל עליו כו' ולפי דבי מוכר מאי למוכר שכיחי נקט הכי דאילו כלי לוקח ברשות מוכר פשיטא דכי א"ל מוכר זיל קנה קנה וכדכתיבנא לעיל ולא הוה צריך הגבהה או הוצאה מרשותו:

[מדה רביעית] רשות לוקח כיון שקבל עליו **מוכר קנה לוקח משום דבי לוקח מאני לוקח שכיחי** אתא לאשמועינן האי בבא שאם יש פירות מוכר מופקדין בבית לוקח ובכליו של לוקח ואח"כ נתרצה למכרם **לו ופסקו הדמים** והוא מכר לו סאה בתוך סאתים קנה לוקח אפילו בלא מדידה ואע"ג שלא א"ל קנה לרשות לוקח כמשיכה דמי ותנן משך ולא מדד קנה והיינו חלוקה דהך בבא דאילו מלעיל [דאמרינן במדת לוקח] דקנה ואפילו בסימטא [ואנ"ל ברשות לוקח עצמו לא שמעינן לה] דשאני התם שהמוכר היה מודד לתוך הכלי או הסרסור ומדעת המוכר אבל הכא ממילא קנה [לוקח] ובלא מדידה והיינו דאמר כיון שקבל עליו מוכר [קנה לוקח] כלומר בלא מדידה [לעד הכא איירי בדין מדידה דקתני במדת סרסור משנתמלאת המדה ללוקח וקתני במדה ללוקח ראשון ראשון קנה ומתוקמא במדה שיש בה שנתות] ונ"ל דאפילו בסימטא אם פסקו דמי הפירות ונתן אותם המוכר בכליו של לוקח אפילו בלא מדידה קנה לוקח [כיון שאינם מחוסרים] **מדידה אלא לידע ולגלויי כמה** [דמים יתן בו]:

זיל קני [תניא] משך חמרין ופועלין והכניסן לתוך ביתו בין מדד עד שלא פסק ובין פסק עד שלא מדד שניהם יכולין לחזור בהן (דף פו.) פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן ואוקמה מר בר רב אשי במסכלי דתומי דליתינון בכלי אבל כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה א"ל * בגמ' איתא הונא בריה דמר זוטרא (ג"א) חנין בר מר זוטרא לרבינא מכדי פירקן והכניסן לתוך ביתו קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה: (דף פו:) רב ושמואל דאמרי תרוייהו כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו ואפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה משכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח והוא דאיתינהו בכליו דמוכר דאי ברה"ר הא קי"ל דאין כליו של לוקח קונה ברה"ר ואי ברשות מוכר הא קי"ל נמי דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח ואי ברשות לוקח וליתנהו בכליו דמוכר הא קאמר ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח ואף על פי

משך החמרים או הפועלים והכניסם. עם המשאוי שעל כתפם בביתו כיון שהלוקח לא משך הפירות אין כאן שום מקח מפני שהפירות עומדים על כתף המוכר הלכך שניהם יכולים לחזור בהם אבל אם **פרקן הלוקח לתוך ביתו קודם שיפסוק** הדמים א"כ מה שמשך לאו כלום הוא **קודם פיסוק ואם** בעודם שם בקרקע ביתו **פסק הדמים קנה** לחצרו קונה לו לברשותו הם ומיהו כגון ששפכו הפירות בקרקע הביתא כגון אגודות שומים ובצלים שאין דרך למכרם בכלי אבל אם היה בכלי של מוכר לא קנאם לוקח דכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה לוקח [וכן] אם כליו של לוקח ברשות מוכר נ"כ לא קנה לוקח אלא דהתם כיון שהכלי עומד ברשותו של מוכר (וזכה בה) באמירת **מוכר יזכה הלה כגון שיאמר לו זיל קני** דהוה כאילו משאיל לו מקום [המקח] כלפי' לעיל אבל כשכלי המוכר בביתו של לוקח במה יקנה לוקח בלא משיכה ומסירה והא אפילו אמר לו תזכה באלו לא קנה אלא באחת מדרכי הקנייה כלפירשנו לעיל אבל [אם כליו של לוקח ברשות מוכר ואמר לו זיל קני] המקום מושכר לו באמירה בעלמא הלכך **אם פסק הדמים** ואחר כך פרקן אין שניהם יכולין לחזור בהם **שהרי קנאם במשיכת כלי** המוכר דהא **משיכה בכליו של מוכר** מהני כדאמרינן לעיל גבי ברשות מוכר וכן מוכיח במסכת ע"ז בפרק השוכר (דף עא:) גבי משיכת עובד כוכבים דקאמר מדמשכיה עובד כוכבים קנייה והא דאמרי' פ"ק דב"מ (דף ט:) גבי משוך בהמה זו וקנה כלים שעליה דלא קנה משום שהיא חצר מהלכת ולא קנה ולא אמרינן דליקני מטעם משיכה הא מפרשי לה רבוותא בדקפיד דלא ליקני הכלים אלא אגב בהמה דהוי מטעם חצר אבל אה"נ דאי לא קפיד אלא דאמר ליה קנה כלים שעל בהמה זו קנה במשיכת הבהמה:

[**כור** בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור ואפילו בסאה אחרונה] הכא איירי כגון דקפיד אמכירת כל הכור משום שצריך המוכר למעות ואין מקנה לו פחות מכור ולא יתר על כור ומש"ה **לא קנה על שימדוד כולו ומיירי שימדוד** בתוך כליו של לוקח ומדאיצטריך מדידה צריך לומר דאיירי בסימטא או ברשות של שניהם דאי בכלים דלוקח וברשות דלוקח לא צריך מדידה דכיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח ואי ברה"ר הא קי"ל דכליו של לוקח אינו קונה אלא במקום שיש לו רשות להניחו ולא קנה נמי ברשות מוכר אפילו מדד מוכר בתוכו על דא"ל זיל קני ואי ברשות לוקח ובכליו של מוכר נמי לא קנה לוקח אלא במשיכת הכלי אלא ודאי כדאמרן שמודד המוכר לתוך כליו של לוקח העומד בסימטא או ברשות של שניהם וכיון דקפיד אמדידת כולו לא קנה על שיגמור למדוד סאה אחרונה וכן הדין ללוקח מטלטלי הרבה במקח אחד כלפרישית בפרק הזהב הריטב"א ז"ל אע"ג דלא **קנה כל סאה וסאה** בפני עצמה מ"מ כיון שגמרן למדוד מכרן כולן דגלי מוכר דעתיה כשנותן בכליו של לוקח שהוא חפץ שיקנה לו כליו של לוקח ולא דמי לאומר לחברו **משוך פרה זו ולא** תקנה לך עד שלשים יום לאחר שלשים

לא קנה דהתם ליכא גלוי דעת דליקני כיון שלא קנה בשעת משיכה **והא דאמרינן הכא דא"ל כור בשלשים** לא שפירש לו שאין רוצה להקנות אלא הכור יחד אלא שאנו אומדים דעתו מדקאמר ליה כור בשלשים דקפיד וא"כ לא אמרינן הכי אלא כשמודד המוכר לתוך כליו של לוקח המונח בסימטא אבל אי משך הלוקח **כל סאה וסאה** כשמדד המוכר כיון שמשכו בפניו ושתיק מוכר נראה הדברים דקנה לוקח לכל בפניו לא צריך למימר ליה לך משוך כדקי"ל [לעיל סוף דף נב:] גבי חזקה ופשיטא דאי אמר ליה לך משוך בפירוש דקנה לוקח כל מה שמשך ולא אמרינן הא לא אמר ליה אלא כור בשלשים דאדרבה איפכא הא א"ל לך משוך ופשיטא דאיירינן בשפסק הדמים דבלאו הכי לא הוה קנין כלל וכדלעיל: [דף פו:]

[כור בשלשים סאה בסלע וכו']. טעמא איתא התם בפרק השואל (דף קב:) משום דמספקא לן אי אמרינן תפוס לשון ראשון או אמרינן תפוס לשון אחרון דאמר סאה בסלע משמע דמוכר ליה **כל סאה וסאה** בפני עצמה הלכך מספיקא לא מפקינן מיניה ללוקח כיון דתפיס תפיס שהרי הפירות בתוך כליו ואע"ג דגבי תקפו כהן (ב"מ דף ו:) אמרינן אוקי ממונא בחזקת מריה ומוציאין אותה מידו שאני הכא דתפס ברשות שהמוכר עצמו מדד לתוך כלי הלוקח אבל המקבל יכול לחזור כלפירשנו בפרק המקבל. הריטב"א ז"ל:

גרסי' בגמ' [ריש דף פז.] השוכר את הפועל לעשות עמו בגורן היום בדינר ולגורן יפה סלע אסור ליהנות ממנו מהיום בדינר ולגורן יפה סלע מותר ריסא שמשכירו עכשיו לזמן הגורן ואינו **עושה עמו על ימות הגורן** וכיון דאוזיל גביה אסור ליהנות ממנו **למחזי כאגר נטר לי** כיון דלא עביד בהדיה מהשתא אלא לוקח לאותו זמן אבל אם מהיום מתחיל במלאכה אע"ג דשוה יותר לגורן משכרו דהשתא מותר דלא **מחזי כאגר נטר לי** אלא זלזולי בשכירות הוא וזלזולי בשכירות מותר ומיהו לענין שכירות קרקעות לא מפלגינן בהכי כלתנן במציעא [דף סה.] למותר בין ידור השתא בין לא ידור דלא מפלגינן בהכי אלא גבי פועל ואפשר לטעמא למילתיה כיון דמלינא הוא לשרי כדאמרינן הכא ותסברא זלזולי בשכירות מי אסיר אלא רבנן הוא דאסרו בכה"ג **משום למחזי כאגר נטר** שאסור משום רבית ונראה **להו לרבנן דדמי רבית ונשך** טפי כשיהיה משום לוחק חבירו שראוי לרחם עליו ולסייעו אבל בעל הקרקעות א"א לומר שיהיה משום לוחק כיון שיש לו קרקעות אלא שמא ירויח עם המעות טפי מהשתא מאם ירבה לו בשכירות הקרקע לאותו זמן ומיהו קשה שהרי מוכר כלי שברשותו ולאי לחוק הוא ואפ"ה אם אמלו בזול וקבל דמים עכשיו ופסקו שלא ליתנו לו על לאחר שלשים יום פשיטא להו למפרשים ז"ל דמותר לאוזולי קא מוזיל גביה ממוניה אלא נראה טעמא כאותם שפירשו לשכירות פועל שיכול לחזור בו משמע לאסור משום לכשחוזר המעות הלואה נינהו וגם השתא כשאינו עושה מהיום עמו הוו מעות אלו בהלואה אצלו אבל אם שעבד עצמו בענין שלא יוכל לחזור בו הרי הוא

שלא מדד הילכך לא משכחת לה אלא כדאמרינן: (דף פו.) תנן התם נכסי' שיש להם אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה אמר * וכ"ה ברא"ש רבה אבל בגמ' איתא בסורא מתנו לה משמיה דרב חסדא בפומבדינתא מ"ל משמיה דר"כ ואמרי לה משמיה דרבא לא שנו כו' רבה לא שנו אלא בדברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין במשיכה לא וכן הלכתא ואי קשיא לך (דף פו:) הא דתניא בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ ור' אלעזר וחכ"א זו וזו נקנית במשיכה דהא בהמה דקה דבת הגבהה היא וקאני לה במשיכה שאני בהמה דמסרכא תניא (דף עה:) כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה ר' אסי ואמרי לה ר' אחא אומר עד שתהלך מלא קומתה והלכתא כתנא קמא: תנן התם בקידושין (קידושין דף כה:) בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ ור' אלעזר וחכ"א בהמה דקה נקנית במשיכה (קידושין דף כו:) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן (קידושין דף כה:) דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל לתלמידייהו דרב אמר להו מאי אמר רב בבהמה גסה אמרו ליה הכי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן תנן במסירה ורב נמי כי אמר במסירה אמר והדר ביה רב והוא דאמר כי האי תנא דתניא וחכמים אומרים זו וזו נקנית במשיכה וכן הלכתא (דף כו.) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה בכסף מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא (ירמיהו ל"ב:מ"ד) שדות בכסף יקנו בכסף הוא דקנו ושטר לראיה בעלמא אמר רב לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר ואי פריש פריש כי הא דרב אידי בר אבין כי הוה זבין ארעא אמר אי בעינא בכספא איקני אי בעינא בשטרא איקני אי בעינא בכספא איקני דאי בעי למיהדר לא מצו הדרי ואי בעינא בשטר איקני דאי בעינא למיהדר הררנא בי: בשטר מנא לן דכתיב (ירמיהו ל"ב:י"א) ואקח את ספר המקנה אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה עד שיתן לו דמים ואי קשיא לך הא דתניא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס ואע"פ שאין בו שוה פרוטה שדה מכורה לך שדה נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה דאלמא בשטר מכר נמי קנה התם במוכר שדהו מפני רעתה ורב אשי אמר במתנה ביקש ליתנה לו ולא כתב לו לשון מכר אלא כדי ליפות את כחו: בחזקה מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא (ירמיהו מ:י") ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה דבי רבי ישמעאל תנא (דברים י"א:ל"א-ל"ב) וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה: ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות אם גופו קונה ממונו לא כל שכן ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה:

כמוכר כלי או כשכירות קרקע. הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל: **פיסקא [דף פז.] הלוקח פשתן מחבירו וכו'** ותלש כל שהוא וכו' משום שתלש ממנו כל שהוא קנה אמר רב ששת באומר לו לך ויפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה במתני' [לקמן דף פל:] תנן דהלוקח פשתן מחברו לא קנה עד שיטלטלנו דהיינו הגבהה למשום דמשתמיט **שמחליק ואין יכולין לעשות ממנו משאות גדולות בעי הגבהה** דדברים שדרכן להגביה בהגבהה קנו ולא במשיכה ואם היו במחובר לקרקע ותלש ממנו כל שהוא קנה ומש"ה תמהו בגמ' דאי דין תלוש יהבינא ליה ודאי בהגבהת מקצתו לא קנה כולו ואי דין מחובר יש לו מה עשה בשאר כלי שיזכה בו ותירץ רב ששת בין שיהיה לו דין מחובר בין שיהיה לו דין תלוש אם יש לו דין מחובר לקרקע דינו כקרקע וא"כ בחזקה זו קונה כמו שיהיה קונה בזכייה זו לגוף הקרקע כולן [כשהוא] זוכה במקצתו דהיינו הפשתן וכדאמרי' [בח"ה] [לקמן נב.] האי מאן דזכי זכייא אלעתא דארעא קני ואי דין תלוש יהבינא ליה משום דעומד ליתלש כתלוש דמי מ"מ ביפוי זה יקנה **הקרקע [לקנות הפשתן** שהוא המטלטלין אגב הקרקע מלין שכירות כסף שהיה צריך לשכור מי שייפה לו קרקעו] והכי קא"ל קנה **קרקע זה ביפוי לקנות הפשתן** אגבו: **אמר** המחבר ומיהו נ"ל דאי א"צ לקרקע כיון שלא קנה אלא מלין שכירות קרקע יש לו להזכיר בפי' מקום הקרקע שעומד בו הפשתן מושכר לך ביפוי זה שהרי בעלמא הכי אשכחן כדאמרינן (מעשר שני פ"ה מ"ט)

גבי עשור וכו' ומקומו מושכר לו ובמתני' דלעיל [דף פל:] אם היה פקח שוכר את מקומו ועוד דכיון דאם הפשתן צריך לקרקע זוכה בו מדין חזקה בגוף הקרקע ואם לא היה צריך לקרקע לא היה נקנה באותה חזקה שאינה קונה מה שאין לו דין קרקע בדין קרקע כיון שלפי האמת אין הקרקע קנוי לו אלא שהוא רוצה שיקנה לו משום הפשתן וא"כ איך יקנה משום שאמר לו קנה לאפשר שלא אמר לו אלא משום חזקה ובצריך לקרקע אבל מה שאינו צריך לקרקע שאינו נקנה בהכי לא: **נכסים שיש להם אחריות.** כגון קרקעות: **נקנין בכסף.** כדכתיב שדות בכסף יקנו לשטר אינה אלא ראיה בעלמא אם לא פירש אי בעינא בכספא אקנה אי בעינא בשטרא אקנה דהכי הוה מתני רב אידי בר אבין כי הוה זבין ארעא כי היכי [שלא יוכל] לחזור בו המוכר הוה אמר ליה קניתי בכספי שנתתי לך ואם הוא היה רוצה לחזור הוה מני למיהדר שיאמר עדיין לא כתבנו השטר למש"ה הוה מתנה ומיהו היינו לוקא במקום שאין כותבין אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה על שיכתוב את השטר דהכי אמר רב התם: **בשטר.** הוא נקנה נמי בשטר לחוליה דכתיב ואקח את ספר המקנה ומיהו דוקא במתנה אי נמי במוכר שדה רעה שרוצה להסתלק ממנו אפילו בדבר מועט וכתב ליה על הנייר או על החרס שאין בו שוה פרוטה שדי מכורה לך או נתונה לך אבל במוכר שדה יפה שאינו מוכרה אלא משום שצריך לזוזי אין המוכר מסלק זכותו ממנה בפחות מכסף ושטר דהכי אמר שמואל התם:

נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנא הני מילי אמר חזקיה אמר קרא (דברי הימים ב כ"א:ג') ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות עם ערי מצורות אשר ביהודה איבעיא להו מי בעינן צבורים בה או לא אמר רב יוסף תא שמע ר"ע אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים ובוידוי המעשר (קדושין דף כו:) ולכתוב עליה פרוזבול ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות ואי אמרת בעינן צבורין בה קרקע כל שהוא למאי חזיא תרגמא שמואל בר ביסנא קמיה * דרבי יוסף (ג"א) דרב כגון שנעץ בה מחט א"ל רב יוסף קבסתן כלומר הפכתה את בני מעי להקיא איכפל תנא לאשמעינן מחט אמר רב אשי ומאן לימא לן דלא תלה בה מרגניתא דשויא כמה אלפי ואסיקנא (דף כז:) והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקנה בעינן כלומר צריך המקנה לומר לקונה קנה לך הא ארעא וקנה לך אגבה הנך מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון דאקני לה להיא ארעא אקני נמי להנהו מטלטלי כל היכא דאיתינהו: איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ש"מ דקאני איבעיא להו שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו אלמא שדה לאחד ומטלטלין לאחר קאני ודחינן מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני ר"ע דיד עניים הוא וכקונה אחד דמי ולא איפשוט: אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן אמר רבא לא שנו אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו תניא כוותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד"א שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייעא ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן * עד כאן שם בקדושין : וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן וכו' [כבר כתבתי במסכת שבועות]: (מכילתין דף פז.) ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה משום דתלש כל שהוא קנה אמר רב ששת הכא במאי עסקינן דא"ל יפה לי קרקע כל שהוא וקנה כל מה שעליה : **מתני'** המוכר יין ושמן לחבירו

בחזקה. נמי נקנה כדכתיב וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה או שגדר ופרץ בפניו:

ושאין להם אחריות כגון מטלטלין אין נקנין אלא במשיכה. ומתקנתא דרבנן כדאמרינן במציעא (דף מז.) אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות מטעם ק"ו אם גופו קנוי בכסף דכתיב בעבד עברי מכסף מקנתו ממונו לא כל שכן ומה טעם אמרו שאינו נקנה אלא במשיכה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה שאם נפלה דליקה באונס לא טרח ומציל כיון דלאו דידיה נינהו ולפיכך אוקמוה רבנן ברשות מוכר עד דמשיך לוקח ופירשו חשמיה דרבא דלוקח בדברים שאין דרכם להגביה כלומר אין דרכם להגביהם כלל אבל דרכם להגביה כשליפי מציעאי לא קנה אלא בהגבהה ומשום הכי אוקימנא הא דמס' שבת [דף נח:] דהגונב כיס במשיכה כגון שמגרר ויוצא על שיוציאנו מרשות בעליו לרשותו דחייב במילי דצריך חבל למושכו כלומר שאינו ראוי כלל להגביהו ואע"ג דהתם באלו נערות [דף לא:] מוקי לה במציעא הך עיקר וכן העלו רבוותא ובהמה דפסיקנא כרבנן דברייתא דאמרי בין דקה בין גסה במשיכה הא פירשו בגמרא [כאן דף פו:] שאני בהמה דמסרכא כלומר שנועצת צפרניה בקרקע ואינה דרכה להגביה כלל. הרי"ף בהלכותיו הביא נמי הא דאמרינן בקדושין [דף כו.] דמטלטלין אף על פי שאין נקנין אלא במשיכה או בהגבהה וכדאמרן מ"מ אגב קרקע מיקנו בקניית קרקע כדתנן התם נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנה"מ אמר קרא ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות אשר ביהודה. איבעיא להו מי בעינן צבורין ואסיקנא צבורין לא בעי אגב וקני בעי. פי' לא בעינן שיהו המטלטלין צבורין בתוך הקרקע ממש ומ"מ צריך המקנה לומר לקונה [קנה לך] האי ארעא וקני לך אגבה הך מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון דקנה להאי ארעא קנה נמי להנהו מטלטלי כל היכא דאיתנהו: **עישור שאני עתיד למוד בו.** כשמגיע שנה שלישית חייב אדם לקרוא שם למעשר ראשון לתתו ללוי ולמעשר עני לתתו למי שיזכה בו לעניים ואע"פ שאינו מופרש עדיין מן החולין והתם רישא דמילתא הכי הוא דר"ג וזקנים היו באים בספינה והגיע שנה שלישית ואמר ר"ג עשור שאני עתיד למוד נתון ליהושע שהיה לוי ומקומו מושכר לו והרי זה היה שדה במכר ומטלטלין במתנה אבל שדה במכר ומטלטלי לאחר הוא בעיא דלא איפשיטא: **הא** דאמרינן דקנה מטלטלין אגב ארעא היינו היכא דנתן דמי כולן א"נ היכא דקנה שלא הרבה לבחזקה באחד קנה אחריני ה"מ בשנתן דמי כולן. ע"כ מהרי"ף ז"ל: [דף פז.] **מתני' עד שלא נתמלאת המדה וכו'.** ומוקמינן לה בגמ' במדת סרסור ולפיכך עד שלא נתמלאת המדה למוכר דברשות מוכר קיימא למדוד ולמכור ומשנתמלאת היא ללוקח על שיערה המדה לתוך כליו וחייבין עליה אם נשברה שלא מחמת מלאכה ושלא באונס ואם אינה של סרסור אלא שהוא מודד שנותנין לו שכר על המדידה נעשה כשומר שכר על החבית וחייב בשמירתה ואם נשברה נשברה לו ובלבד שלא יהיה נמי **באונס גמור אלא כעין גניבה ואבידה** ואם החבית של סרסור והיא מושאלת למוכר או ללוקח ונשברה אע"ג שאינו אונס גמור נשברה לו מפני שהיא שאלה בבעלים מפני שהסרסור נשכר להם למדוד וכן אם הסרסור קנאה מהמוכר למכור תכף ללוקח ומרויח בה ומלך אותה ברשותיה קיימא ולא אמרינן שליחותיה ללוקח קא עביד אלא ולאי ברשות סרסור קיימא לגמרי ואם נשברה נשברה לו על שיגמר מדידתה: **וחייב** להטיף אחר שעירה הכלי ג' טיפין מפני מה שנדבק בדופני המדה ובשוליו: והרכינה (והיינו מה שנשאר עדיין בדופני הכלי) ומיצה מה שנשאר עדיין בשולי הכלי שנתמצה שם הרי הוא של מוכר מפני **שהלוקח מתיאש ממנו כדאיתא בגמרא: וחנוני** אין חייב להטיף מפני רבוי הלוקחים ממנו שלא יתעכבו שם כל כך: **גרסינן** בגמרא האי מדה למאן איליימא מדה ללוקח עד שלא נתמלאת המדה למוכר מדה ללוקח היא ואלא מדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח מדה למוכר היא אמר רבי אלעא אמר רב במדת סרסור וריפא מדה בלא סרסור

והוקרו או שהוזלו עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח ואם היה סרסור ביניהן ונשברה המדה נשברה לסרסור וחייב להטיף לו שלשה טיפין הרכינה ומיצת המדה הרי זה של מוכר החנוני [אינו] חייב להטיף לו שלשה טיפין רבי יהודה אומר אם היה ערב שבת עם חשיכה פטור: **גמ'** אמר * בגמ' איתא ר' אלעא (ג"א) רב רישא במדת סרסור ומשכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח: (דף פז:) **מתני'** השולח בנו אצל החנוני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר שיבר את הצלוחית ואבד את האיסר חנוני חייב ורבי יהודה פוטר שע"מ כן שלחו ומודים חכמים לדר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד החנוני לתוכה החנוני פטור: **גמ'** בשלמא באיסר ושמן בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדורי ליה שדריה אלא צלוחית אבדה מדעת היא תרגמא (דף פח.) רבא ורבי זירא כגון שנטלה חנוני למוד בה לאחרים וקא סברי רבנן שואל שלא מדעת גזלן הוי הילכך קיימא לה ברשותיה ואע"ג דאהדרה לתינוק לא מיפטר מינה עד דמהדר לה למריה אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב והני מילי דקיצי דמיה וכולה כדכתבינן בפרק השואל * ד"ת מ"ז (ההוא גברא דעל לבי טבחא אגבה לההוא אטמא בידיה אתא ההוא פרשא ואנסי' מידיה אתא לקמיה דרב יימר וחייביה והני מילי הוא דבעי לכוליה אבל לא בעי לה כולי' מאי דבעי מיניה הוא דקמיחייב לשלומי) ההוא גברא דאייתי קרי לפומבדיתא אתא כל חד וחד ושקל חדא קם אקדשינהו אתא לקמיה דרב כהנא אמר ליה אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא

וסיפא מלה בסרסור עצמו הרכינה ומיצת הרי היא של מוכר א"ר אבהו א"ר יוחנן משום יאוש בעלים נגעו בה: **פי'** מלה ללוקח היא ואפילו קודם שתתמלא היא ברשות לוקח כגון שיש בה שנתות ומתני' סתמא קתני שהיא ברשות מוכר ואפילו אית בה שנתות: **במדת סרסור.** כלומר ובסימטא או ברשות של שניהם אבל מדת סרסור ברשות מוכר לא עדיף מכליו של לוקח ברשות מוכר כדאמרינן לעיל דלא קנה ומיהו ברשות לוקח אתי שפיר דקודם שנתמלאת הוי ככליו של מוכר ברשות לוקח דלא קנה:

[והמיצת] מלינא של לוקח הוא אלא שנתנו אותה למוכר משום יאוש הלוקח דלא קפיד ביה ומכל מקום אם [המוכר] בעה"ב או המוכר הוא סיטון **חייב להטיף בה שלשה טיפין** בכל זמן אפילו בערב שבת וחנוני פטור לעולם שלא חלק בו תנא קמא ולענין משקה של תרומה כיון דמלינא הכל של לוקח הוא [אלא דמשום יאוש נגעו בה] אם כן מתרומה הוא ועולה הרכינה והמיצת ומ"מ מותר לבטלה ברוב של חולין אם הוא בעונן ואם הוא בחמין ובמעשר לרבנן ליו בהגעלה שלש פעמים אפילו בקדרה של חרס והכי איתא בירושלמי רבי יוסי בר שונם בעא קומי יונא תמן איתמר ונותן שלשה טיפין לתוכה חולין והכא איתמר צריך להגעילה שלש פעמים אמר ליה בצונן ברם הכא ע"י האור וכתב הרמב"ם ז"ל וז"ל ואני אומר שאין למדים ממנה אפילו לשאר איסורין דרבנן ואחרים הביאו ראיה לדבריו מפנכא דר' אמי דאמלח בה בשרא ותבנא ומלח שמלחו בה לאו איסור תורה אפ"ה לא הגעילה אלא תברא והרשב"א ז"ל כתב דאפילו בדבר שאין לו עיקר מן התורה לא התירו אלא בתרומה דרבנן שהוא איסור שאינו שוה בכל מקום: **מתני'** מי שנתן לבנו פונדיון שוה שני איסרין שיקח לו באיסר שמן ויחזיר איסר והתינוק בחזרתו שבר את הצלוחית ואבד את האיסר והשמן שנתן לו החנווני חנווני חייב לשלם וטעמא מפרש בגמרא בשלמא באיסר ושמן **שנתן החנוני לתינוק** אית להו טעמא לאיפלוגי. רבנן סברי לאודועי שדריה **שישלח לו השמן ביד פקח.** ור' יהודה סבר לשדורי ליה שדריה ממש **שישלח לו השמן ביד** התינוק עצמו ומשום הכי פטור. אלא צלוחית אבידה מדעת היא **ואמאי חייב החנוני** לאו משום **שנטלה מיד התינוק והוי כשומר אבידה** וחייב (וכ"ש) בפשיעה וזו פשיעה היא כשנותנו לתינוק היינו בדבר שנאבד מן הבעלים שלא מדעתם אבל זו אבידה מדעת היא ולא נתחייב החנווני בשמירתה דבשלמא בחיוב פונדיון אע"ג דהוי **נמי אבידה מדעת** משנתנו בעליו בידו מ"מ כיון שלא נאבד **ביד התינוק ועכבו החנוני** בידו נתחייב בחליפיו ובתשלומין גמורים וכששיבו ביד התינוק לאו השבון גמור הוא דלאודועי ליה שדריה ולא מצי פטר נפשיה ממה שנתחייב: [דף פח.] **מר סבר שואל הוי.** וכיון שהחזירה למקום שנטלו משם ליו: **ורבנן סברי שואל שלא מדעת גזלן הוי.** וחייב בהשבה מעליא ובידו של **תינוק לאו השבה מעליא היא והכי תנן בהגוזל ומאכיל** (דף קיח.) **הגונב טלה מן העדר והחזירו מת או נגנב חייב באחריותו** כיון שלא החזירו בידיעת הבעלים ה"נ בעינן דעת בעלים וקי"ל **כרבנן דאמרי גזלן הוי: אמר** המחבר וכיון דקי"ל **כרבנן דאמרי גזלן הוי** היה נראה שאסור לאדם להניח תפילין של חבירו או להתעטף בטליתו שלא מדעתו אבל מורי נר"ו אומר דבדבר מצוה שאני דניחא ליה לאיניש דליעבדו מצוה בממוניה עכ"ל הריטב"א ז"ל ותמיהני אני על פסק זה של רבותי ז"ל דבהדיא אמרינן סוף פ' אלו מציאות [דף כט:] מצא תפילין שם דמיהם ומניחן ואם לא שם אותם וקנאם לא היו מתירין אותו להניחם כשאר גוף אבידה שאסור להשתמש בה ולא התירו משום מצוה (גבי) ס"ת נמי גבי אין השואל רשאי להשאיל (שם כט:) דאמרינן סל"א דניחא ליה לאיניש וכו' קמ"ל ואילו היה לרבותי ז"ל שום ראיה הייתי דוחק עצמי ליישב זה אבל עכשיו תמיהני ע"כ: **ומודים** חכמים לר"י שאם לא נטלה ע"מ למוד בה לאחרים אע"פ שנטלה למוד בה **לתינוק לא הוציאה מרשות בעלים והרי היא כאילו הצלוחית ביד התינוק בשעת מדידה: מדאמרינן** לגבר שלמיו קצובים ועומד לימכר כיון שהחזיק בו אחר **על מנת לקנותו** תו לא הוי ברשות מוכר לאקדושי ש"מ דהלוקח הוי כאילו לקחו לגמרי ואין רשות למוכר להחזיר בו משום דלוקח ממש הוא לאילו שואל הא קי"ל במס' ערכין [דף כא.] למשכיר מקדיש וכ"ש משאיל ומיהו אי נקטיה ע"מ לבקרו יכול לחזור בו אם ירצה לאלעתא דהכי נסביה אלא דבכל זמן **שלא החזירו הרי הוא כאילו** שלו: **אמר** המחבר ונ"ל טעמא דמילתא משום שלא יוכל המוכר ליטלו ממנו ולמכרו לאחר שאם זה אמר טוב הוא בעיני מאי תו איכא כיון שהוא בידו ודמיו קצובין ועומד לימכר ע"כ: **וה"מ** בדרכו למכרו שלם כמו שהוא כגון כלי או כעובדא דקרי אבל בדבר שדרכו לחלק כבשר וכבוקא דאטמא ר"ל ירך אינו חייב אלא כפי השיעור שהיה דעתו לקנות לאותו השיעור הוא לוקח כאילו הוא ברשותו ולא יותר והוא שיהיו דמיו קצובין כבשר דבין למשקל בין לחתיכות דמיו קצובין וכ"ש אם המוכר פסק דמיו אבל אם אין דמיו קצובין והקדישו המוכר הרי הוא קדוש אע"פ שאינו ברשותו לפי שהוא כפקדון ביד זה שהרי לא

קייצי דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי: **מתני'** הסיטון מקנח את מדותיו אחת לשלשים יום ובעה"ב אחת לשנים עשר חדש רשב"ג אומר חילוף הדברים החנוני מקנח את מדותיו פעמיים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל ארשב"ג בד"א בלח אבל ביבש אינו צריך (דף פח:) וחייב להכריע לו טפח שקל לו עין בעין נותן לו גירומין אחד מעשרה בלח ואחד מעשרים ביבש: **גמ'** הא דתנן וחייב להכריע לו טפח במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין אחד מעשרה בליטרא לעשר ליטרין דלח דהוי חד ליטרא למאה ליטרין ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין מדאורייתא דאמר ר"ש בן לקיש אמר קרא (דברים כא) אבן שלמה וצדק יהיה לך אמרה תורה צדק משלך ותן לו אמר רבי לוי קשה גזילו של הדיוט יותר משל הקדש שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא ואמר רבי לוי קשה עונשין של מדות יותר משל עריות שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל ומאי עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובה: **מתני'** מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק: **גמ'** (דף פט.) ת"ר מנין שאין גודשין במקום שמוחקי' ואין מוחקים במקום שגודשים ת"ל איפה שלמה וצדק ומניין שאם אמר הריני גודש במקום שמוחקים ומוסיף לי בדמים הריני מוחק במקום שגודשים ומפחית לי בדמים שאין שומעין לו ת"ל (דברים כא) איפה שלמה וצדק אמר * בגמ' איתא רמי בר חמא א"ר יצחק מעמידין וכו' (ג"א) רמי בר אבא אמר רבי יוחנן

נתכוין לגוזלו אלא לקנותו לרצונו של זה אבל (ב"ק דף סח: וכ"מ) גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן אין יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו: **מתני'** תבואה היא סיטון בלשון יוני וע"ש זה נקרא כל מוכר תבואה הרבה סיטון (ועש"ז נקרא כל תגר גדול הן מיבש הן מלח סיטון והוא שם יוני למוכר פירות הרבה יחד): **מקנח** מדותיו בשביל שנקרש בתוכו מה שנשאר מהרכינה ומיעית וממעט המדה: **ובעל הבית. שאינו מוכר תדיר ליו בפעם אחת בשנה: חלוף הדברים.** להסיטון ליו **בפעם אחת בשנה שאין** לו פנאי להיות נקרש מפני שמוכר יותר תדיר מבעה"ב **אבל כלי בעה"ב נקרשין מפני שאינו מוכר תדיר הלכך יקנח אחת** לשלשים יום. חנוני. **שאינו מטיף ג' טיפין מתאסף בתוך כלי יותר** מבכלי סיטון **ובעה"ב לפיכך צריך** שיקנח מדותיו ב' פעמים בשבוע כדי שלא יתקרש בתוכו וימעט המדה וכלהו מודו בהאי וכן ממחה שהוא לשון קנוח כדכתיב (ישעיהו כ"ה:ח') **ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים: פעם אחת בשבוע.** כשמוכר דברים לחים כבשר ושמן ודבש או דג מליח מפני שנדבק בו מהלכלוך ומכביד המשקל **ובכל פעם שישקול** יקנח המאזנים מטעם זה: **במקום שנהגו לשקול עין בעין.** כלומר בלא הכרע: **יתן גרומיו.** יום רסה
כלומר הכרעותיו שהם עשירית ליטרא לעשרה ליטרין דלח ואחד מעשרים לעשרים ליטרא דיבש שהוא חלק מד' מאות מפני שאינו נדבק מהפירות בכלי דיבש כמו שנעשה **בלח וכולה מתני' מפורש בגמ': היה שוקל עין בעין וכו'.** : **גמ'** מנה"מ ארשב"ל דאמר קרא וצדק צדק משלך ותן לו: **אחד** מי' בלח ואחד מכ' ביבש איבעיא להו היכי קאמר אחד מי' בלח לי' דלח ואחד מכ' ביבש לכ' דיבש או דילמא אחד מי' בלח לעשרים דלח ואחד מי' ביבש לעשרים דיבש תיקו בעו בגמ' אי תנא מתני' בלשון קצרה וה"ק אחד מעשרה בלח לעשרה דלח ואחד מי' ביבש לעשרים דיבש אלא שהתנא לא רצה לכפול בלשונו עשרה אלא אמר אחד לכ' דיבש כלומר ואחד כמו שאמר **בלח שהוא אחד מעשרה** ונמצא שצריך ליתן **בלח חלק אחד מעשרה** חלקים שבליטרא לי' ליטראות שהוא חלק אחד ממאה וליבש זה החלק עצמו לכ' ליטראות והוי חלק אחד ממאתים או דילמא כמשמעו חלק א' מעשרים חלקים בליטרא לכ' ליטרין והוי חלק אחד לד' מאות ועלה בתיקו והילכך נוקי בחזקת מריה ולא יתן ליבש אלא חלק אחד לד' מאות: **גזל הדיוט קשה.** וכ"ש של מדות מפני שאי אפשר להשיבו לנגזל שאינו יודע מי הוא הנגזל להשיב אליו: **במתני'** אמרינן דאם נהגו למוד במדה קטנה לא ימדוד כשימכור הוא בגסה מפני

שמפסידו ללוקח שאין לו עכשיו אלא הכרעה אחת אפילו לא ימכור במשקל אלא במדה מ"מ אכתי **מפסידו שאי אפשר למחוק כל המדות כל כך בצמצום** כמו שיעשה באחד לבד ואם נהגו למדוד במדה גדולה כדי שיקח הוא מאחרים לא ימוד בקטנה כדי להרבות לה מדידות ומטעמא דאמרן דהשתא יפסיד מוכר: **מקום שנהגו למחוק.** המדה להעביר ממנו הגודש לא יגדוש ואפילו להוסיף לו דמים כשווי הגודש דהיינו שליש דקיימא לן (עירובין דף יד: ושבת דף לה.) גודשא תילתא הוי וטעמא משום דכתיב איפה שלימה כמות שהיא בעיר יהיה לך דאל"כ יטעו השומעים שזה מכר שליש יותר ולא ידעו שמשום הגודש שהוסיף לו דהיינו שליש המדה מכר לו כ"כ כיון שלא נהגו למכור הכי ושמא ייקרו השומעים השער וכן נמי ההפך כשימחוק במקום שנהגו לגדוש ואפילו **יפחות מן הדמים** להכי אתא וצדק כלומר שלא יגרום לשנות השער כשישמעו הזול ולא **ילעו למשום שנתן לו מחוק** הוא למתזיל: **אגרדמים.** ממונים על יום רסה
המדות **להלקות מעוותי המדות: ולשערים.** שלא ימכרו ביוקר: [דף פט.] **מפני הרמאים. שאומרים שנתייקר מפני שהוסיפו במדה** או משימים הפירות היפים למעלה כדי לרמות ולומר שמפני זה הם יקרים יותר: **אבל** לא יעשה משקל שיהיה שליש ליטרא דשמא ירמה שישקול עמו כשיקח מאחרים רביע ליטרא וכן לא יעשה משקל חמישי בליטרא דילמא אתי לשקול בו במקום רביע ליטרא משום דהני משקולות לא מנכר להו לאינשי ולפיכך תקינו מתקלי על הכי. כלומר על הסדר הזה שאין לטעות כיון שכל אחד מרובה מחברתה מחצה ואע"פ שבמדות לא טעו אלא ריבעא כלקמן התם חללן מוכיח עליהן אבל במשקולות טועין תלתא. כן פי' הרא"ה בשם הרב אלפסי ז"ל: **שלא** יסקול לו **כל רביע ורביע** בפני עצמו כדי שיתן **לו הכרעה בכל רביע** אלא יסקול ליטרא (של בשר) ויתן רביעית ליטרא עמה ויהיו ג' רביעיות: **ומניח רביע ליטרא עם הבשר.** וה"ה לשקיל בחצי ליטרא וברביע אלא דנקט הכי לרבותא. הריטב"א ז"ל: **ואידך מאי היא.** כיון דתני של חנוני ושל כולהו אחריני אם כן ראשונים מאי היא ותירץ דההיא מיירי בגרומני שהם מוכרי ככרות **בחתיכות גדולות של מיני מתכות ולפי המשקל** הככר צריך שתהיה הנפש תלויה באויר יותר כדי שלא ינע למעלה או למטה ויעכב ההטיה הראוי לה. הנפש. הוא הברזל האמצעי שבכל המשקל הולך אחריו למקום שהוא נוטה והוא נקוב וזקוף בתוך העניין הנאחז בידים:

מעמידין אגרדמים בין למדות בין לשערים מפני הרמאין ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא אל יאמר לו שקול לי כנגד שלשה רבעי ליטרא אלא שוקל ליטרא ונותן רביע ליטרא עם הבשר ת"ר היה מבקש ממנו לשקול עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת ואחת ותכריע אלא שוקל לו י' בבת אחת והכרעה אחת לכולן ת"ר נפש מאזנים תלויה באויר שלשה טפחים וגבוה מן הארץ שלשה טפחי' קנה ומיתנה שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגובהה מן הארץ ב' טפחים קנה ומיתנה שלה תשעה טפחים של חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח קנה ומיתנה שלה ששה טפחים ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות וגבוה מן הארץ שלש אצבעות קנה ומיתנה שלה איני יודע והך קמייתא דמאי היא (דף פט:) אמר רב פפא דגרומני תנו רבנן אין עושין משקולות לא של בעץ ולא של אבר ולא של גסטרון ולא של שאר מיני מתכות אבל עושהו של צונמא ושל זכוכית ת"ר אין עושין את המחק לא של דלעת מפני שהוא מקיל ולא של מתכת מפני שהוא מכביד אבל עושה הוא של זית ושל אגוזים ושל שקמה ושל * תדהר ותאשור (ישעיה מא) תרגום מורכין ואשכרעין ערוך אשכרוע ת"ר אין עושין את המחק צדו אחד עבה וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחיתו * זו היא גירסת הלכות גדולות ובספרים שלנו ובאשר"י גורס איפכא [וכן גרס הב"ח] למוכר ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחיתו ללוקח ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר אוי לי אם אומר שמא ילמדו הרמאין אוי לי אם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו סוף אמרה או לא אמרה אמר רב שמואל בר יצחק אמרה וסמך אהאי קרא (הושע י"ד:י') כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם תנו רבנן (ויקרא י"ט:ט"ו) לא תעשו עול במדה במשקל ובמשורה במדה זו מדידת קרקע שלא ימוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח ובמשורה שלא ירתיח והלא דברים קל וחומר ומה משורה שהיא אחת משלשים וג' בלוג הקפידה עליו התורה הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית * בגמ' איתא ורביעית וחצי תומן ועוכלא על אחת כמה כו' ג"א לוג על אחת כמה וכמה אמר רב יהודה אמר רב לא ישהה אדם מדה חסרה או יתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתמי אבל באתרא דחתמי עד דחזי חתמה לא שקיל תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדה חסרה ויתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אבל עושה הוא סאה תרקב וחצי תרקב קב וחצי קב רובע וחצי רובע תומן וחצי תומן (דף צ.) ועוכלא וכמה עוכלא אחד מחמשה ברובע ובמדת הלח עושה אדם הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג רביעית ושמינית ואחד משמונה בשמינית וזו היא קורטוב אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יתר משתות ולא על המטבע יתר משתות והמשתכר אל ישתכר יתר

של צמרים. מוכרי צמר: של זגגין. מוכרי כלי זכוכית ואין שוקלין הרבה יחד לפיכך די שיהיה תלוי באויר שני טפחים וי"מ זגגים עושי כלי כסף: **טורטני.** הוא מצרף כסף וזהב ושוקל דבר מועט: **קנה.** הוא הזרוע שהנפש באמצע ומיתנה הם החבלים שכף המאזנים תלויה בהם ולפי כובד המשקל צריך שיהיה ארוך שאז הוא מכריע יותר בקל למקום הראוי להכריעו: **של טורטני.** פירש רמב"ם ז"ל מוכרי זהב ומוכרי ארגמן טוב. ופי' איני יודע כפי מה שהוא רוצה: **אבר.** עופרת: **גסטרון.** מיני מתכות מעורבין וטעמא משום שפוחתין והולכין: **צונמא.** אבן סלע שאינה פוחתת וגם זכוכית קשה מאד ואינו פוחת: **כשהוא** קל יותר מלאי אינו יכול למחוק המדה בעומק הראוי ויהיה הפסד המוכר וכשהוא כבד יותר מלאי מוחק טפי בעומק והוא הפסד הלוקח לפיכך ימחוק בעצים אלו שאינם קלים ולא כבדין יותר מלאי: **אשכרוע.** בויי"ש בלע"ז: **העבה.** אינו מוחק כל כך בעומק כמו הצד **הקצר נמצא כשהוא** לוקח ימחוק עם העבה וכשימכור ימחוק עם הקצר וכן כשמוחק במהרה בבת אחת או כשמוחק מעט מעט. כלומר **שמוחק מעט ומגביה את המחק וחוזר וכובש ומוחק מעט טפח** אחד הוי פסילא: **אין בקיאין במעשה ידינו.** ונוכל לרמות כרצונם: **כי ישרים וכו'.** הצדיקים ילכו בם. שיזהרו בהם ופושעים יכשלו בם שילמדו חכמה וערמימות וירמו הבריות ונמצא נכשלו בם: **שלא ימדוד בחבל.** עצמו שמודד לחבירו בימות הגשמים לא ימדוד לשותפו זה בימות החמה מפני שהחבל מתייבש ומתקצר ונמצא שזה נתאנה: [דף פט:] **שלא יטמין משקלותיו במלח.** מפני שהמלח שואב לחות המשקלות ומקילין. הכי איתא בירושל': **משורה.** היא מדה קטנה **כדכתיב מים במשורה תשתה: שלא ירתיח.** שלא ישפוך היין בחזקה וממקום גבוה **מפני שעולה קצף אשקומ"ה בלע"ז ונראה הכלי מלא: שאפי' יחדה לעביט של מי רגלים.** שמא ימוד בה לפעמים: **אבל** כשאינה חתומה הוא ירגיש בה וגם הלוקחים ולא שקלי ומותר להשהותה דהא לא יחלה למדוד: **משום** הא דתניא בספרי **דקרא דכתיב גדולה וקטנה** ר"ל גדולה שמכחשת את הקטנה מסקינן הכא אלו הן המדות שיכול להתקיים שאין לטעות בהם לתת אחת בעבור האחרת כי אלו ניכרות הן: **סאה.** היא ששת קבין ולפיכך לא קתני חצי סאה משום דהיינו תרקב שהוא שלשה [קבין]: **חצי** קב רובע קב תומן שמינית קב שהם **ג' ביצין וחצי תומן ביצה ומחצה: עוכלא. היא ביצה וחומש ביצה** מפני שהלוג **הוא רובע קב ולוג ששה ביצים** ואפילו ששיעורין אלו קרובים זה לזה מסקינן דבמדות קטנות בקיאין האנשים להכיר בין אחת לחברתה זה הוא במדת היבש. ובמדת הלח הין שהוא י"ב לוגין כתרקב ביבש חצי הין הוא **חצי תרקב שלישית הין הוא קב רביעית הין הוא ג'** לוגין ואע"ג דאיכא למיטעי בין שלישית לרביעית מ"מ כיון דהוו הכי במקדש כדאמרי' שנתות היו בהין הניחו אותן מדות גם להדיוטות כיון שהם נמי היו משתמשין במדות אלו לענין שמן שהיו נותנין למנחות וליכא למיחש שיטעו הם דכהנים לכהנים זריזין הן להכיר בין שלישית לרביעית לפיכך לא ראו למעט מדות אלו: **גרסי'** בגמ' אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות ולא על המטבע יותר משתות והמשתכר לא ישתכר יותר

משתות ת"ר אוצרי פירות * תיבות וסוחרי שביעית ליתא בגמ' ובראב"ש וסוחרי שביעית ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית עליהם הכתוב אומר (עמוס ח:ה') לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר מאי כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח את מעשיהם אמר רב עושה אדם את קבו אוצר תניא נמי הכי אין אוצרין פירות בארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אבל תבלין כמון ופלפלין אוצר בד"א בלוקח מן השוק אבל במכניס משלו מותר ומותר לאצור פירות שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית ובשני בצורות אפי' קב חרובין לא יאצור מפני שמכניס מארה בשערים תנו רבנן אין מוציאין פירות מא"י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות רבי יהודה בן בתירה מתיר ביין מפני שממעט את התיפלה וכשם שאין מוציאין מא"י לחו"ל כך אין מוציאין לסוריא ור' מתיר (דף צא.) מאפרכיא לאפרכיא ת"ר אין משתכרין בארץ ישראל בדברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אמרו עליו על ר' אלעזר בן עזריה שהיה משתכר ביין ובשמן בארץ ישראל ביין כר' יהודה בן בתירה דסבר כיון דממעט את התיפלה מותר שמן באתריה דרבי אלעזר בן עזריה שכיח משחא טובא: ת"ר אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בה רב ושמואל חד אמר תגרא לתגרא וחד אמר * בגמ' איתא על חד תרי (ג"א) זוזא אחבריה: ת"ר מתריעין על פרקמטיא ואפילו בשבת. אמר ר' יוחנן * מדפו"י [כגון] כלי פשתן בבבל ושמן ויין בא"י משום דמינייהו רובא דחיותייהו א"ר יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא: ת"ר אין יוצאין מארץ לחוצה לארץ אא"כ עמדו סאתים חטים בסלע אר"ש אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח אבל בזמן שמוצא ליקח אפילו עמדו סאה בסלע לא יצא (דף צא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא מעות בזול ופירות ביוקר אבל מעות ביוקר ופירות בזול אפילו עמדו ד' סאין בסלע יצא וא"ר יוחנן נהירנא כדהוו ד' סאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא מדלית איסר וא"ר יוחנן נהירנא כדלא הוו מיתגרין פעליא למידנח קרתא מריח פיתא [מייתין] ואמר ר' יוחנן נהירנא כדהוה בצע ינוקא חרובא והוו נגידי חוטי דדובשא על תרין דרעוהי: **סליקא לה המוכר את הספינה**

משתות מ"ט לשמואל א"ר חסדא שמואל קרא אשכח ודרש והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם מנה מאתים וארבעים הוי אלא ש"מ תלת ש"מ מנה של הקדש כפול היה ושמע מינה מוסיפין על המדות ואין מוסיפין יותר משתות וש"מ שתות מלבר: **אע"פ** שלענין דינא לא הוה צריך הא דרב חסדא מכל מקום כתבתיה משום התועלת היוצא ממנה דשמעינן מינה תלת אין מוסיפין על המדות יתר משתות המדה אותה שרוצין להוסיף בה: **והמשתכר.** כמו חנוני שקונה יין ופירות מהסיטון **כדי למכור מעט מעט אל ישתכר יותר משתות וכגון שלא הוקר השער** וכל זה כדי שלא יוקירו הפירות יותר מדאי **אבל אם לקח בשעת הגורן ועכשיו הוקיר ישתכר אפילו כפלים ובלבד שיהיה כפי השער שהולך:** [דף נ.] **עשרים גרה.** כך היה המשקל בימי משה אבל בבית שני הוסיפו בשקל שתות דהיינו כ"ד גרה והגרה מעה והמעה שני פונדיון והפונדיון שני איסרים והאיסר שמונה פרוטות והפרוטה חצי שעורה משקלה כפי הקבלה ונמצא שהאיסר ל' שעורות והפונדיון שמונה והמעה שהיא הגרה שש עשרה שעורות והשקל שהוא עשרים וארבעה מעות שלש מאות ושמונים וארבעה גרגירי שעורות בינוניות והוא הנקרא שקל בלשון תורה וסלע בלשון משנה והוא ד' דינרים וכשאמרו בכל מקום בתלמוד מאתים ר"ל דינרין וכן מנה מאה דינרים שהוא כ"ה סלעים נמצא כסף לעבד שהוא ל' שקלים עולה ק"ך דינרין וחמשים לאונס ומפתה עולה מאתים דינרין והדינר צ"ו שעורות מפני שהדינר ו' מעות והמעה שהיא גרה ט"ז שעורות כמו שאמרנו ושקלתיו ומצאתיו שהדינר חצי רביע אוקיא של כסף: **המנה יהיה לכם.** משמע שנוכל לעשות מנה מכל אלו השקלים שהם ס' שקלים והשקל ד' דינרים כמו שאמרנו ועל זה מתמה תלמודא מנה מאתים וארבעים הוי. כלומר והלא המנה אינו אלא חצי מאתים **כדאמרינן בכתובות** (דף י.) **נותנים לבתולה מאתים ולאלמנה מנה:** [דף נ:] **כפול היה.** של חולין היה כ"ה ושל הקדש היה כפול שהוא נ' והוסיפו שתות חלק שהוא לאחד מה' חלקים ונמצא שהחלק הוא עשרה והיינו ששים וש"מ שתות מלבר דאילו מלגאו דהיינו לחלק הנ' לו' חלקים לא היה עולה החלק אלא שמונה [שקלים] ושליש [שקל] ועכשיו עולה עשרה מפני שהוא שתות מלבר כלומר בר מה' חלקים מוסיפין חלק ששי בחלק א' מהחמשה: **אוצרי פירות. שקונים בשוק לאצרם ולמכרם ביוקר** במקום שרובן ישראל: **מפקיעי שערים. שמוסיפין על השער** ליקר אותו ומשמע שאינו אסור לאצור אלא בלוקח מן השוק מפני שגורם יוקר לעולם: **קבו אוצר.** כלומר מה שמלקט מפירותיו ולישנא מעליא נקט **כלומר אותו המעט שנתן לו** המקום: **משמע** מהכא שאף במקום שמותר לאצור וליקח מן השוק כמו בג' שנים אלו מפני שאינו נמצא בשדות בשלש שנים אלו לאכול מהם אפ"ה בשנת בצורת אסור מפני שגורם יוקר [גדול] בשערים: **מפני שממעט את התפלה.** כדאמרינן בעלמא (עירובין דף סה.) **נכנס יין יצא סוד: לסוריא.** היא שכבש דוד וקסבר **כבוש ליחיד לאו שמיה כבוש** ואין לה דין א"י: **[אין משתכרין בא"י]** היינו **לקנות מבעה"ב כדי למכור בשוק** אבל משלו מותר וטעמא **לבעה"ב מאי מזבן ליה** אבל אי טרח למעבד מיניה מילתא אחריתי כגון שקנה חטים ועביד מיניה פת נראה למותר: **הא** למתירין [בבינים] להרויח כ"כ על הכפל דלא אסרינן אלא על אחד תרין אי נמי שלא ימכור תגר ראשון לתגר אחר אלא לצריכים שאינם תגרין כדי שלא יוקירו יותר מדאי אבל יותר [משתות] על הכפל להרויח בדינר קרוב לדינר אחר מתירינן משום דאין בהם חיי נפש וטרחינהו מרובה: **מתריעין.** בתפלה בעננו להתרעה בשבת ליכא בשופר כדאיתא במסכת תענית [דף יד.]. הריטב"א ז"ל: **אפי'** בשבת שחייב לשמוח [יכולים] להתפלל שיתיקר סחורה זו שהוזלה יותר מדאי שהוא קרוב למחצה דכיון שאין בזה תועלת גדול לעניים בכל כך זול והוא נזק גדול והפסד לרוב אנשי העיר כדכתב הרי"ף דמינייהו רובא דחיותא: **סליקא** לה המוכר את הספינה

(דף צב.) **המוכר** פירות לחבירו ולא צימחו אפי' זרע פשתן אינו חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גנה שאינן נאכלין חייב באחריותן: **גמ'** (דף צג.) * ע"ש הרבה שינויים (ג"א) ת"ר המוכר זרעוני גנה לחבירו זרעים שאינן נאכלין זרען ולא צימחו חייב באחריותן זרעים הנאכלים זרען ולא צימחו אינו חייב באחריותן ואם התנה עמו מתחלה לזרע חייב באחריותן (דף צג:) מה הוא נותן לו דמי זרע וי"א אף הוצאה והלכתא כת"ק. * לשון הרי"ף (ג"א) והני מילי דלא צימחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או כיוצא בו אינו חייב באחריותן: (דף צב.) איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר ה"ז מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך וליחזי האי גברא אי לשחיטה אי לרדיא זבין בגברא דזבין להא ולהא וליחזי דמי היכי יהיב לא צריכא דאייקר בישרא וקם כרידיא (דף צב:) ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי אפרע דאיכא לאישתלומי מיניה רב אמר הרי זה מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרידיא זבני ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא והלכתא כשמואל ומדמקשינן ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה ומפרקי' דאיכא לאישתלומי מיניה שמעינן דהיכא דאית ליה לאיניש זוזי גבי חבריה ואמר ליה שקול מינאי מטלטלא או מידי אחריני בזוזך ואיכא גביה זוזי לאו כל כמיניה דיהיב ליה מטלטלי בזוזיה

המוכר פירות כו'. כולה מתני' רשב"ג היא ומחלק בין **זרעוני גנה** שהיא **זרע** כרוב וקפלוט וכיוצא בו **שאין ראוי לאכילה כלל לזרע פשתן דאיכא דאכלי כדאמרינן** (נדרים דף מט.) **לוליבא דכיתנא לכותחא** לדהני דראויין לאכילה לא מיבעי פירות דקיימי לאכילה כמו לזריעה דהיכא שלקחן סתמא דלא פירש שלזריעה לוקחן דלא הוי מקח טעות בשלא צמחו **דמצי א"ל לאכילה מכרתיו לך** אלא אפילו זרע פשתן שעיקרו **לזריעה כיון דאיכא מעוטא דאכלו** מיניה לא הוי מקח טעות **דמצי אמר ליה לאכילה מכרתיו לך** וטעמא משום דקי"ל כשמואל דאמר לא אזלינן בממון אחר הרוב כיון דאית לן כלל גדול המוציא מחבירו עליו הראיה חשבינן **לרובא כאילו לא הוי אלא פלגא וכיון דפלגא** ופלגא הוה הלוקח היה לו לפרש שרוצה להיות מפלגא דזבני לרדיא וכיון שלא פירש איהו הוא דאפסיד אנפשיה אבל במלתא דפשיטא וברירא דלזריעה בעי להו כזרעוני גנה לא צריך ליה לפרש והוי כאילו פירש לזריעה בעי להו וכיון דאין ראוין לזריעה דהא לא צמחו מקח טעות הוא ומהדר ליה זוזי כדמפרש בגמ' ומיהו היינו היכא דאין לתלות הדבר ברוע הזמן או הקרקע אלא לוקח בזרעים אבל בזמן שאחר זרעים לוקין או שקרקע זה ידוע שהוא גרוע הוא פטור מלשלם: **גמ'** מוכח מהך ברייתא כדפירשנו במתני' דכשראויין לאכילה אינו חייב באחריותן וטעמא איתא בסמוך משום דקי"ל כשמואל: **זרעים שאינם נאכלים.** ר"ל שאינם **נאכלים כלל כזרע** כרוב וכדפירשנו:

וחייב באחריותן דקתני היינו דמי זרע שנתן לו ואינו מנכה לו כלום מפני הזרעים ואפילו כדמי עצים לעלמא ואנ"ל שאין יכול לומר לו לא אתן לך מעותיך על שתתן לי כשיעור הזרעים שלי דכיון שעל דעת זריעה מכרן לו ולכך מסרן לו ויש לו מקח טעות בלבד ולא פשע הלוקח בכלום אינו חייב לשלם לו כלום וכן בכל מקח טעות שבעולם שידוע שהלוקח הדבר שבשבילו לקחו כגון בגל ואתכו בהמה ונמצאת טרפה וכן אמרו בבכורות פרק כל פסולי המוקדשין [דף לו.] השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ומחזיר להם את הדמים ומה שלא אכלו יחזירו ויחזיר להם את הדמים מכרוהו לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו דמי הטרפה ותנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמצא בכור פירות **ונמצאו טבלים יין ונמצא** נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להם את הדמים ע"כ ולמדנו מכאן כי הלוקח פרקמטיא מחבירו להוליכה למקום ידוע והוליכה ונמצא שם מום שאין לו ללוקח לעשות בה הונאה כדי להחזירה אלא מניחה ביד שומר חנם והולך זה ויטול את שלו אם ירצה וחייב מוכר להחזיר לו דמיו אבל אינו נותן לו מה שהוציא דלית הלכתא כר' שמעון בן גמליאל דאמר בגמרא נותן לו הוצאה וכן כל כיוצא בזה וכן כתב הרמב"ם ז"ל. עכ"ל הריטב"א ז"ל: **[ברייתא דף צג:] המוליך חטין.** משמע מהכא למתני' לא איירי בהוצאה והלכך על כרחין מתני' כולה רשב"ג היא והכי קאמר שרשב"ג אומר וכו' דאם לא כן במאי פליגי ת"ק ורשב"ג והלא במתניתין לא נזכרה הוצאה וכדמשמע הכא אלא ולאי הכי הוא למתני' רשב"ג היא והלכתא כוותיה אלא בהוצאה דאיירי בברייתא קי"ל כת"ק דפליג עליה שאפילו רשב"ג לאו דינא קאמר אלא קנסא ואינו נותן לו אלא דמי זרע ואם פועל הוא וזרע במה שאינו ראוי ישלם דמי הזרע אם הוא נוטל שכר כדאמרינן בב"ק פרק הגוזל עצים (דף צט:) א"ר יוחנן טבח אומן שקלקל חייב לשלם והוא דעביד בשכר כי הא דא"ר זירא הרוצה שיתחייב לו טבח יקדים לו דינר אבל אומן דעביד בחנם פטור כדאמרינן [עיין דף נג: בתוס' ד"ה חייב] לענין גניבה לפי שאין דרכם של בני אדם להתבונן בכל ענין: [דף נג:] **ולא לתתן.** במים דעליו ללתות אותן במים ולכתוש במכתש להסיר הקליפה החיצונה כדי שתהא סולת נקיה הכי חזי טעמא למתניתא דאינו חייב באחריותן דהוי מטעמא דשמואל **דכיון דאיכא למימר לאכילה** מכרתיו לך אע"ג דרובא לאו לאכילה קאי אינו חייב דבממונא לא אזלינן בתר רובא וכדפירשנו במתני' דכלל גדול בידינו דהמע"ה הלכך הוי כפלגא ופלגא והו"ל ללוקח לפרושי: **וליחזי אי גברא וכו'.** משמע דהיכא שמכירו שהוא לוקח להכי או להכי הוי כאילו פירשו בהדיא וחייב המוכר לתת לו לוקח ההוא שיודע בו שדרכו ליקח ממנו ואי לא הוי מקח טעות וכן נמי אמרינן דהדמים ראיה לפי הדמים שנתן לו יוכל להכיר דעת הלוקח ואע"ג שלא פירש לו כלום הוי כאילו פירש ואי לא יהיב ליה הכי הוה מקח טעות ומיהו היינו לוקח בכיוצא בזה ששאל ממנו שור ושור קא תבע ליה אלא שמגלה דעתו השתא לרדיא הוי בעי ליה אבל שאל לו גמל ואחר כך אמר דבקר נמי הוה בעי מיניה התם אמרינן דאין הדמים ראיה לחייב לו ענין שלא שאל לו דשני גופין נינהו ואיכא נמי דקרו לכל חד שם באפיה נפשיה **לגמל גמל ולבקר בקר: לטרחא יתירתא.** משמע דאע"ג דלא הוי בטול מקח בשביל דמים דהא שוה כדמים דיהיב עליה מ"מ מצי למימר ליה דלא בעי למטרח הכא למזבן ליה:

אי דליכא לאשתלומי. משמע מהכא **דהיכא דלית ליה זוזי** למוכר לא מצי למימר ליה הרי שלך לפניך טרח וזבין אלא יפרע ממטלטלי אבל אי אית ליה זוזי בעי למיתן ליה זוזי וכי היכי דאמרינן הכא בלוקח ה"ה מבעל חוב דהא מקח דהוה בטל הוו הדמים חוב עליה דמוכר ונראה **דהיכא דלית ליה למוכר** זוזי ואית ליה קרקעות ומטלטלין מטלטלין יהיב ליה קרקעות לא יהיב ליה דכיון דאי הו"ל

אלא יהיב ליה זוזי כדאית ליה גביה גרסינן בפרק אלו טריפות (חולין דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה * רש"י בחולין (דף נא.) לא גריס למאי נ"מ למו"מ (ג"א) למאי נפקא מיניה למקח וממכר להודיע כי מקח טעות הוא ושנינו בבכורות בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לז.) השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן את הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יחזיר את הבשר ויחזיר להן את הדמים מכרוהו לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי טריפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים וכו' תניא (דף צד.) המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו ליסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך: **מתני'** (דף צג:) המוכר פירות לחבירו הרי זה מקבל עליו רובע טינופת לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פוטסות למאה: **גמ'** (דף צד.) תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נישובת לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה * לשון הרי"ף (ג"א) הני שיעורי כולה באתרא

זוזי יהיב זוזי מטלטלים לחשיבי בתר כספא טפי יהיב ליה ולעת הגאונים ז"ל שמקבל חרס סתם שאין לו מעות או מטלטלין קודם שיפרענו בקרקע [או כל היכא] לפרע במטלטלין ע"פ שומת ב"ד וכתב ר"ת ז"ל דבשכירות פועל אפילו לית ליה זוזי בעי ליה למטרח ולמזבן ולפרוע הפועל דתנן בפרק הבית והעליה [דף קיח.] השוכר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמר לו טול מה שעשית בשכרך אין שומעין לו ואמרי' בגמ' מהו דתימא כיון דאית ליה אגרא גביה שמעינן ליה דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי אפרע קמ"ל ובשום דוכתא לא איתמר האי טעמא אלא היכא דלית ליה זוזי ופירושא דמילתא מבעל חובך סובין תפרע. כלומר לפחות כיון שאין לו יותר לא תהיה לו כנושה מתרגמינן כרשיא ולענין נזקין העלו הרבה מן המפרשים דמצי למיתן ליה אפילו קרקעות ואפילו ה"ל זוזי ובלבד שיהיה הקרקע עידית דמיטב אמר רחמנא אבל מדברי הרמב"ם ז"ל נראה דכיון דאית ליה מטלטלין מטלטלין יהיב ליה: **כשאינו** אלא מצד האחד הצד השני מגין עליו וכשרה: **נמצא עליה קורט דם.** דוקא היכא דאיכא מחט שיכול הדם להתעכב ולהסתבך בו הוא דמחלקינן בהכי אבל בנקבים בלא מחט לא הלכך כי ליכא דם [ואיכא מחט] בידוע שלאחר שחיטה נתחב בו המחט וכשרה: **הוגלד פי המכה.** כלומר שעלה עליה קרום. ולפיכך בעי מאי נפקא מינה כיון דאפילו הוגלד טרפה: **ופירוש למקח וממכר.** דאם מכרן אתמול או שלשום חייב להחזיר לו הדמים דטרפה מכר ואם לא הוגלד כיון שלקחה תוך ג' ימים אינו ידוע אם נטרפה קודם שלקחה או אחר שלקחה הלכך המוציא מחבירו עליו הראיה אם הלוקח לא נתן לו דמים עדיין יטעון שבהמה טרפה מכר לו ואם נתן כבר המעות לא יוכל להוציאה מתחת ידו בטענה זו שהמוציא מחברו עליו הראיה: **בכור** בזמן הזה אסור באכילה אפילו לכהן עד שיהיה בו מום קבוע לראיית מומחה לפי שהוא כקדשים בחוץ ואם זה הכהן מכרו בחזקת מום קודם שיראה חכם את מומו קנסינן ליה לכהן אע"פ שאכלו הלוקחין מן הבשר שיחזיר להם הדמים ומה שיותר מן הבשר יקבר כדין פסולי המוקדשין דבעי קבורה ויחזיר להם הדמים: **וכן** הדין בקצב שמכר טרפה לישראל במזיד דקנסינן ליה אבל לא קנסינן ליה במה שהוא של עצמו ולפיכך מה שלא אכל יחזיר לו הבשר ואע"ג דהיכא דלא סר סכיניה קמי חכם ונמצאת פגומה (חולין דף יח.) מכריזין אבשריה שהיא נבילה דאפילו לעובד כוכבים לא מזבנן אפשר דטעמא דמילתא משום דאיכא תרתי איסורא ובזיונא דת"ח הלכך קנסינן ליה טפי: **דמי טריפה.** הלכך המוכר מחזיר להם המותר שנתנו לו על דמי בשר בזול שהוא דמי טריפה: **המוכר עבדו לחבירו.** כל העבדים בסתם הם בחזקת גנבים ומשחקי קוביא והלוקח [יודע כבר]: **ונמצא שהוא גנב או קוביוסטוס.** לא מצי לומר ליה הרי שלך לפניך כי הטעיתני. אבל לסטים מזויין או שכבר הוא מוכתב למלכות על שהרג ולסטים א"כ גברא קטילא ודאי הוא שהלוקח אינו נותן דמיו בעבד כזה הלכך אומר לו הרי שלך לפניך והב לי זוזאי אע"פ דבשעת לקיחה לא פירש לו הלוקח ולא מידי. והא דאמרינן בגיטין [דף פו.] שהתקין רב יהודה בשטר מכר של עבדים שצריך למכתב המוכר האי עבדא דנן עטיר ופטיר מעלולי מלכא ומלכתא ההיא לשופרא דשטרא דבלאו הכי נמי מדינא חייב באחריותו והא דפירשנו הכא טעמא משום דכל העבדים הכי איתנהו משום דאי לא הוי הכי כולהו אלא רובא לבד כיון דקי"ל כשמואל דאמר דאין הולכין בממון אחר הרוב א"כ הוו כפלגא ופלגא והיכי אמרינן הגיעו אדרבה לימא ליה הרי שלך לפניך דהכא לא מצי למימר מוכר ללוקח היה לך לפרש דפשיטא דאם **נמצא בעל מום דהוי מקח טעות דמום מבטל מקח היכא דלא נודע ללוקח** וכדאמרינן לקמן [דף צב.] איהו אפירי שפירי יהיב זוזי ואין לך מום גדול מזה: **מייתינא** הכא בגמ' [דף צג.] הא דפרק שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ופטור מלשלם חצי נזק על העובר אם משנגחה ילדה וחייב לשלם חצי נזק על העובר ומסקינן דקי"ל כרבנן דאמרי המוציא מחבירו עליו הראיה וכן בענין אומדנא **לא אזלינן בממונא בתר אומדנא** לחייב אלא בכולהו אמרינן המע"ה כדתניא [שם] שור שהיה רועה ע"ג הנהר ונמצא שור הרוג בצדו אף על פי שזה מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה העומד בצדו מועד לישך אין אומרים זה נגחו וזה נשכו: **מתני'** הלוקח יש לו לקבל פירות עם גרעון זה משום דאורחא דפירות אלו בהכי וסתם לוקח מחיל עליה הלכך באתרא דליכא מנהגא בדברים אלו יקבל רובע הקב מקטנית לסאה חטין וכדאיתא בגמרא וכן למאה תאנים עשר תאנים פחותות וכן כשימכור לו מרתף של יין ואמר לו סתם מרתף של יין אני מוכר לך יקבל למאה קנקנים יין חשוב עשר מיין קוסס שהוא יין גרוע: **בשרון.** שם מקום שלא היה בו מנהג אבל היכא דאיכא מנהג הכל כמנהג המדינה. כך העלה רי"ף וגדולי המפרשים: **פטסאות.** הם כלים שאין מתקיים בהם היין זמן מרובה מפני שהם רעועין קצת אבל מ"מ אינן שבורים ורעועים ממש דא"כ אפילו אחת לא מקבל והכי אמרינן בגמ' [דף צז:] פטסאות נאות ומנופרות. כלומר שהגפרית סותם השבר ומחברו קצת:

דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקיימא לן בכל כהאי גוונא הכל כמנהג המדינה א"ר הונא אם בא לנפות מנפה את כולן דהיכא דאיכא עפרא טפי מהאי שיעורא הואיל ונתחייב לנפות מנפה ליה לכוליה עפרא ולא מוקים ליה אהאי שיעורא דמתני' אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא מאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח איניש יתיר מרובע טרח איניש וכיון דטרח טרח בכוליה ואמרי לה קנסא רובע שכיח יתיר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוה רבנן בכוליה: (דף צג:) אמר רבה בר חייא קטפסאה משמי' דרב הבורר צרור מתוך גרנו של חבירו נותן לו דמי חטין דאי שביק להו הוו מזדבני אגב חיטייהו: (דף צה.) מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני מילי בדלא א"ל למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה וזה הוא אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו וקשיאן אהדדי ומשנינן (דף צה:) דרב זביד דא"ל למקפה וברייתא דלא א"ל למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה מרתף זה של יין ולא אמר ליה למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה סתם ולא אמר ליה

ואיתא בתוספתא [פרק ו דב"ב] וכן בפר"ח ז"ל תנא יתר על כן מחזיר את השאר ונוטל את הדמים ממנו. ור"ל ליתר מי' פטסאות מחזיר לוקח זה השאר **אבל לא העשר דליכא למימר ערובי עריב** כדי דקנסינן כמו גבי טנופות [בדף צג.] והא דתנן עשר מתליעות למאה ועשר פטסאות למאה משום דאכתי שם תאנים ושם קנקנים עליהם וחזו למלתייהו קצת דאפוקי היכא דלא חזו למלתייהו קצת דלא מקבל ליה אפילו חדא ועשרה למאה דנקט ה"ה לפי חשבון זה כשלוקח יותר או פחות. הריטב"א ז"ל: **נישובת.** שם [פסולת] כמוקש שהרוח מנשבן לשעורין: **רובע עפרורית לעדשים.** דרך עדשים **להיות בהם עפרורית** משום דעוקרן בשרשיו ודרך [שאר] מינים אלו שמעורבים ממינים אלו ולא מעפרורית הילכך לא מחיל לוקח אם יש בהם רובע עפרורית לסאה **אבל פחות מרובע** אפשר שמעורב בו ומחיל: **הלכך** הנוטל צרור מגורן חבירו אף על פי שלא גזל מידי מ"מ גורם לו נזק שהיה יכול למכרו בחטין כיון שהיה מעורב בו מעצמו ואסור להחזירו בידים וכל כה"ג קי"ל **בב"ק** (דף ק.) **כר"מ דדאין דינא דגרמי** משום דהשתא גורם ליה ומזיק ליה אבל הא דקי"ל (ב"ב סוף דף כב:) **לגרמא בניזקין פטור היינו כגון שולח הבערה ביד חרש שוטה וקטן** דהשתא לא מזק ליה ממש בענין זה כמות שהוא ופעולה אחרת היא אע"פ דקיימא לן (ב"ק דף נח:) דדבר הגורם לממון לאו ממון הוא היינו גבי חמץ שעבר עליו הפסח שאינו שוה פרוטה לשום אדם ואינו נמכר בממון אלא שהגזלן שגזלו קודם הפסח מיפטר מפני שלא עשה בו שום שנוי ואומר לו הרי שלך לפניך אבל הכא כיון שהדין נותן שאין לו לנפותו ונמכר במקום חטין הרי שוה ממון ועפר הנמכר בממון כגון עפרות זהב הוא והיזק ניכר הוא ואפילו למאן דלא **דאין דינא דגרמי** מודה בהא: [דף צד.] **אמר רב הונא.** טעמא **דמקבל לוקח רובע קטנית** או פחות מרובע עפרורית היינו משום שאין דרך **שיטרח מוכר להסיר דבר מועט כזה דינא שכרו בהפסדו** והיינו דשתיק מיניה לוקח אבל בשיש בו יותר מרובע דרך הוא להקפיד בו ויש למוכר לטרוח ולהסירן וכיון שיש לו לטרוח **באותו מותר ינפה את כולו** דלא הוי **טרחא כולי האי לגמור כיון שהתחיל** בו כבר: **ואמרי לה קנסא.** כלומר דאי **לאו דליכא למיחש שמא עירבו בידים** כיון דאית ביה מותר שאינו נהוג ודאי היה מקבלו אותו רובע אבל השתא **שעשה עול שערב אותו בידים** קנסינן ליה אפילו באותו רובע ומיהו דהאי לישנא היכא דברירא לן שלא עירב בו ולא מידי יש לו ללוקח לקבל אותו רובע דליתא להאי קנסא ונפקא מינה נמי דלא קנסינן ביה בבבל ותו נפקא לן אי קנסא הוא דלא ילפינן מיניה לעלמא וכי האי לישנא בתרא קי"ל כיון דלא אתברר בגמרא כחד מינייהו משום שהוא קולא לנתבע ובספיקא דממונא הכי הוא דינא להקל על הנתבע שהוא מוחזק ואם נתן כבר לוקח דמים אם כן המוכר הוא הנתבע אבל אם לא נתן הדמים עדיין לוקח הוי נתבע דמצי אמר למקח כזה לא נתכוונתי: **לקולא** למוכר אזלינן דאית ליה חזקה דממונא כי על הלוקח לברר מה שמכר לו ואפילו לא פרע עדיין מעות אם עשה משיכה מוציאין ממנו הריטב"א ז"ל ונ"ל שלא אמר הרב ז"ל אלא במרתף וכיוצא בו שיש לו ללוקח לברר אבל במוכר פירות שאין דרך שיהיה בהם תערובת יותר מן השיעור אין עליו לברר כלום הלכך כל היכא שלא נתן דמים מצי למימר למקח כזה לא נתכוונתי: **מייתי** הכא בגמ' [דף צד:] הא דאמרינן שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים זה אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שלי נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו ואוקמוה במקומה (בב"מ דף לז.) שהפקידו לו המעות שניהם יחד בכרך אחד לפי שעתה לא הוי פושע שיכתוב שם כל אחד בכיס שלו ומש"ה ישאר המנה בידו עד שיודה אחד מהם או עד שיבא אליהו:

מרתף יין למקפה. ר"ל לצורך תבשיל מפני שמסתפקין ממנו **מעט מעט צריך** שיהיה חשוב מאד כדי שלא יתקלקל ויחמיץ אבל אי לא אמר למקפה אלא מרתף יין סתמא משמע יין חשוב כדרכו שיש **עשר קוססות לק' חביות של יין חשוב** וכשאמר יין זה **למקפה** **איכא חדא לטיבותא שאמר למקפה וחדא לריעותא שאמר** זה משמע גרוע כמות שהוא הלכך הוי כיין סתמא שאמרן שצריך שיהיה כולו חשוב מלבד עשר קוססות למאה וכשאמר יין זה ולא למקפה נותן לו יין גרוע שאינו נמכר אלא בחנות שרגילין ללכת שם הקונים ולא אמר יין אלא למעט חומץ. ונראים לי דברי רשב"ס ז"ל דכל שהזכיר למקפה אינו **אלא יין יפה ואפילו אמר מרתף זה** הריטב"א ז"ל וכשלא הזכיר לו יין [ולא מקפה] כלל אלא אמר **מרתף זה לבד אז אפילו חומץ** במשמע ומשום דקי"ל (פסחים דף עד:) דכל דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקי"ל דספק ממונא קולא לנתבע לא כתבתי אלא טעמא למאן דמיקל ואמר דביין סתמא מקבל עשר קוססות למאה שהוא תועלת למוכר שהוא נתבע ורישא דברייתא חסורי מחסרא וכדכתיבנא:

גרסי' בגמ' (ב"ב דף צה:) אמר רב יהודה (אמר שמואל) יין הנמכר בחנות מברכין עליו ב"פ הגפן אמר רב זביד [מודה] רב יהודה בפרצימין דמזדבן אקרנתא שמברך עליו שהכל כדתניא על הפת שעיפשה ועל היין שהקרים ועל תבשיל שעברה צורתו אומר שהכל נהיה בדברו א"ל אביי לרב יוסף הא רב יהודה מר היכא סבירא

של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ואיבעיא לן מרתף של יין סתם ולא אמר ליה זה ולא אמר ליה למקפה מאי פליגי

ליה א"ל אנא מתני' ידענא דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה ואח"כ נמצאת חומץ כל ג' ימים ודאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר א"ל ר' יוחנן ה"ק כל ג' ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מעלייה עקר והאי אטעמיה ולא עקר ואת"ל בתר לאטעמית עקר הוה ליה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא דרומאי מתנו משמיה דר' יהושע ב"ל ראשונים ודאי יין אחרונים ודאי חומץ כו' הא גופא קשיא אמרת ראשונים ודאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא והדר אמרת אחרונים ודאי חומץ אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא הכא במ"ע כגון דאישתכח חלא סופתקא דאי לאו לעקר תלתא יומין לא הוה משתכח חלא סופתקא. פשיטא להו דכל יין אינו מחמיץ עד שיעבור עליו שלשה ימים דבתוך ג' ימים מתחזק **והולך על שהוא חומץ** הלכך כשטועמו והוא חמרא ודאי כל שלשה ימים הוא יין אם כן צריך לומר דריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא דאם לא כן כיון דבתוך ג' אפשר היה ריחיה חלא אמאי קאמר שהוא ודאי יין וכן הדין אם **ג' ימים אחרונים הם ודאי חומץ** שהיה צ"ל שריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא דאל"כ מנא לך שהיה **חומץ אימא השתא הוא נגמר ונעשה חומץ** וקי"ל כרב יהודה דמברך איין שבחנות ב"פ הגפן לבל מפרצימין שמברך שהכל משום שהקרים טפי ונראה דריחיה חלא וטעמיה חמרא הוא יין שבחנות וריחיה חלא וטעמיה חלא הוא פרצימא והיינו דמיא להא דר' יוחנן דאמר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא וקיימא לן כוותיה שהאי רומאי אמרו הכי משמיה דריב"ל ועוד דבע"ז (דף סו:) פליגי אביי ורבא גבי חלא בנו חמרא דרבא סבר ריחיה וטעמיה חמרא חמרא ופליג עליה אביי וקי"ל כרבא הלכך כשנמצא חומץ לא אמרינן **ג' ימים יש שהוא ודאי חומץ** אלא ודאי בסופתקא כלומר שהוא חזק מאד ונפקא מינה דאי נגע בו עובד כוכבים תוך ג' ימים שאין נסך מחמת נגיעה זו ואינו אוסר דודאי **חומץ הוה למפרע ג' ימים:**

איתמר המוכר חבית של יין לחבירו והחמיצה אמר רב שלשה ימים הראשונים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח ושמואל אמר חמרא אכתפא לגברא שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כוותיה דרב בחמרא כוותיה דשמואל. הלוקח חבית יין ולא אמר דבעי ליה למקפה **אם החמיצה תוך ג' ימים** שקנאה ודאי ברשות מוכר **החמיצה דא"א שיהיה חומץ** גמור אם **לא התחיל כבר חמוצו ג' ימים** ואפילו שטעמו לוקח כשלקחו ולא הרגיש בו שום חמוץ אינה ראיה ובודאי ברשות מוכר החמיצה הלכך במקום יין נתן לו חומץ והוי מקח טעות אבל אם החמיץ מג' ימים ואילך ברשות לוקח הוא דאינו ידוע בודאי ברשות מי החמיץ והמוציא מחבירו עליו הראיה ושמואל אמר כיון שהיין מתנועע בטלטול הכתפים כשמביאים אותו מרשות מוכר לרשות לוקח הלכך אימא דבטלטול זה נתקלקלה **ואפילו החמיץ תוך ג'** ברשות לוקח הוא ואע"פ שהוא בקנקנו דמוכר דאילו בקנקנו דלוקח אפילו א"ל למקפה הוי ברשות לוקח דמצי א"ל מוכר קנקנך החמיצה אבל אמר לו למקפה והיין בקנקנו של מוכר בהא לא אמר שמואל שהטלטול גורם דיין המתקיים בטלטול היה צריך שיתן לו כיון דא"ל למקפה והלכתא כעובדא דרב יוסף דשכר אינו מתקלקל כל כך ע"י טלטול כיין הלכך בשכר קי"ל כרב ובחמרא כשמואל:

[דף צו:] תנו רבנן אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברך עליהם שהכל נהיה בדברו וכו'. אחרים אומרים שמרים שיש בהם טעם יין מברך עליהם בפה"ג רבה ורב יוסף אמרי תרוייהו אין הלכה כאחרים אמר רבא רמא תלתא ואייתי תלתא כ"ע לאו כלום הוא רמא תלתא ואייתי ארבעה חמרא מעליא הוא דרבא לטעמיה דאמר רבא כל חמרא. דלא דרי על חד תלתא מיא לאו חמרא הוא כי פליגי דרמא תלתא ואייתי תלתא ופלגא רבנן סברי תלתא עייל תלתא אפיק פש ליה פלגא ופלגא בשיתא פלגי מיא לאו כלום הוא ואחרים סברי תלתא עייל תלתא ופלגא נפיק פש ליה חד כוזא וחד כוזא בתרתי ופלגא מיא כ"ש לחמרא מעליא הוא. כולה סוגיא בשמרים שנתעצרו כבר בגת וכיוצא בו וה"ה לחרצנים שנתעצרו וכדמוכח בפסחים (דף מב:) אבל בשמרים וחרצנים שלא נתעצרו אלא ברגלי אדם אין הולכין בשיעור זה כי פעמים רמו בה תלתא ואתא תרתי בלבד ויהא בו טעם יין מפני שהשמרים והחרצנים עצמם בולעים את המים ויוצא מן היין שהיה בו ויש בו יותר מעל חד תלתא מיא הלכך הכל כפי מה שהוא וכמו שכתבתי בע"ז בשם רבותי שיחיו וכן לענין מזיגה אין הולכים ביינות שלנו למזיגה של רבא אלא כל שאין דרך בני אדם לשתות כלל בתורת יין אין עליו תורת יין לענין ברכה ולא לענין מגע יין נסך. עכ"ל הריטב"א ז"ל:

תרי ופלגא נפיק. דסבירא להו כי היכי דנפיק טפי ממאי דעייל הכי נמי אפשר לומר דנפיק חמרא טפי ונשאר שם מן המים פלגא דכוס נמצא דכוס אחד של יין יצא ולא הוי אלא יותר מעל חד תרין מיא וכ"ש דחמרא מעליא הוא וכבר פסקו רבה ורב יוסף כרבנן דאין לברך ב"פ הגפן אלא א"כ רמא תלתא ואייתי ארבעה משום דהשתא הוי הרביע יין ממש ודאי משמע דפחות מכן אין ראוי לברך עליו בפה"ג וכדאמרי' בפ' המוציא (דף עו:) כמה שיעור ברכה רובע רביעית כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית הלוג וזו היא המזיגה הגדולה אלא שעדיין יש לו טעם יין והיינו דאמרינן בנדרים (דף נה.) ובפרק (המוציא תפלין) [ובפרק כיצד מעברין דף נג.] דמי האי למזיגה דרבא בריה דרב יוסף בר חמא משמע דלאו מזיגה דרובא דאינשי היא ואין לומר דבפחות מרביעית הוי חמרא מדאמרינן הכא לרבנן ופלגא בשיתא פלגי מיא לאו חמרא הוא מדלא נקט רבא לענין בפה"ג אלא ברמא תלתא ואתא ד' משמע דבפחות מכן לאו כלום הוא ומשום אחרים דמחשבי ברמא תלתא ונפיק תלתא ופלגא הוא דנקטי. מהכא דאמרינן דברמא תלתא ואיתי תלתא לאו כלום הוא משמע דאי רמא מיא בתוך שמרי יין ולא נפיק אלא כמה דרמא ביה דהני שמרים פסולת גמור נינהו ואין להם דין יין כלל ואפילו יש בהם טעם יין קיוהא בעלמא הוא הלכך אם נגע בהם עובד כוכבים לית בהם איסור וכן לגבי טבל אין בפסולת איסור משום טבל דאפילו בפירות של תרומה שנינו [פרק יא דתרומות מ"ה] המורסן מותר וכו' בתוספות כתבו שמכאן הורה ר"ת להתיר על עובד כוכבים שיהיה רוחץ חבית של שמרי יין ומיהו לכתחלה אין לעשות כן ועוד אמרו בגמ' [דף צז.] אמר רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קדוש היום אלא על היין הראוי לנסך ע"ג המזבח למעוטי מאי למעוטי [דף צז:] יין שריחו רע ואי בעית אימא למעוטי מגולה ואע"ג דעבדיה במסננת כר' נחמיה אפ"ה הקריבהו נא לפחתך הירצך וגו'. אע"ג דמברכינן עליה בפה"ג דודאי במגולה דעבדיה במסננת כר' נחמיה דאמר שארס הנחש שותה בו נשאר בחוץ ומותר לשתות אותו יין המסונן ליכא מאן דפליג שאם נהנה בו שצריך לברך עליו בפה"ג דע"כ לא ממעטינן ליה מקדוש אלא משום דרך כבוד של מעלה ומשום הקריבהו נא לפחתך וגו' וה"ק רב זוטרא אמר אין אומר קדושת היום על יין שאין ראוי לנסך משום גריעותא שבו כגון שריחו רע ומגונה והיינו דלא ממעטינן יין כושי יין בורק יין הליסטון ושל מרתף ושל צמוקים ותוסס ומזוג של שמרים דכל הני לית להו גריעות בגופן שיהיה בהם שום בזיון בקרבתן אלא דממעטינן להו [לנסכים] מטעם קרא נסך שכר מידי דמשכר וכן יין מבושל אינו פסול [לנסכים] משום

בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וח"א אינו מקבל מ"ד מקבל דייק מדרב זביד ומ"ד אינו מקבל דייק מברייתא ואקשינן ולמאן דדייק מדרב זביד קשיא ברייתא ופריק חסורי מחסרא והכי קתני בד"א דא"ל למקפה הא לא א"ל למקפה מקבל וקיי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקי"ל נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתני' כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקומי מתניתין בדאמר ליה זה ולא מפקינן לה מפשטא: (דף צז:) קנקנין כשרון מקבל עליו עשר פוטסאות למאה: תאנא פוטסאות נאות ומגופרות: **מתני'** המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות (דף צח.) אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד העצרת ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים: **גמ'** אמר רבי יוסי בר חנינא לא שנו אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דאמר ליה למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמאי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי אלא ש"מ מתני' בדאמר ליה למקפה ש"מ ופליגא דר' חייא בר יוסף דאמר רבי חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרים דכתיב ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא אמר רב יהודה אמר רב בל המתגאה בטלית תלמידי חכמים ואינו תלמיד חכם אין מכניסין אותו למחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה

נריעותא לאלרבה אסתני לעיליא כלתנן פ"ב לתרומות לרבי [יהודה] התיר לבשל יין של תרומה מפני שמשביחו אלא טעמא למילתא מפני שנשתנית ואנן בעינן ככבש שלא נשתנה מברייתו הלכך בכל הני שכתבנו מקדשין בו ועוד מפורש בירושלמי לערבי פסחים יוצאין ביין מבושל ש"מ שמקדשים עליו קדושת היום ואין צ"ל בפה"ג וכן מפורש בירושלמי שיוצאים ביין שיש בו דבש דאמרינן התם מהו לצאת ביין קונדיטון מאה דתני בר קפרא קונדיטון ביין הלא אמרה יוצאין בקונדיטון וקונדיטון מפורש בהגדה שיש בו דבש דאמרינן התם למה נמשלו דברי תורה לקונדיטון וכו' מה קונדיטון יש בו יין ודבש ופלפלים אף דברי תורה וכו' והיינו נמי דלא ממעט הני הכא: **אמר** המחבר יין בורק ר"ל לבן מלשון ברק: **הליסטון**. מתוק יותר מדאי: **של מרתף**. סתם מרתף יש בו יין גרוע של צמוקים בארץ ישמעאל עושים אותו כמו שכתוב בתשובת הגאונים ז"ל ואין אנו רגילים לעשותו בארץ הזאת וכן יוצאין ביין מגתו לאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום וא"ת יין מבושל אם הוא חשוב יין לענין ברכה וקדוש למה אין בו משום יין נסך זו אינה קושיא כלל דמה ענין זה לזה שאיסור סתם יינם משום בנותיהם הוא ואפילו בשכר אסרו בחנותא לעובד כוכבים וכל שאין רגילין לשתותו ונשתנה לא גזרו עליו ויין מזוג שהוא פסול לנסכים אסור לענין מגע עובד כוכבים מן הטעם הזה וזה ברור מאד וכן לעת רבותי והנוטה מזה תועה מדרך השכל והוצרכנו לבאר ולפרש מפני ששגגו בו רבים וגדולים. עכ"ל הריטב"א ז"ל. ואמרינן בגמ' [שם] בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב משרשיא מרבא חמר חיוריין מהו א"ל אל תרא יין כי יתאדם. גדולי הקדמונים פירשוה לנסכים מהו ביין לבן וא"ל אל תרא יין לשתותו כי יתאדם משום דמשכר הלכך גבי נסכים עיקרו באדום משום דכתיב נסך שכר אבל לענין קדוש פשיטא להו דמקדשינן על יין לבן ומיהו גדולי האחרונים כתבו דבין לקדוש בין לנסכים קא מיבעיא ליה דאם לא כן הו"ל לפרושי דהליא לנסכים מהו וא"ל אל תרא יין כי יתאדם כלומר אינו נקרא יין אלא האדום וכרבי יהודה דאמר בערבי פסחים (דף קח:) דחזותא בעינן ולפי דבריהם אין מקדשין ביין לבן וגם לנסכים פסול: **והא** דתניא בברייתא יין בורק לא יביא ואם הביא כשר לא גרסינן לפי דבריהם אלא בולק דבורק ר"ל לבן ובולק ר"ל שקשה ובולק כל הגוף והם מסתייעין לומר דאי גרסינן בורק הוה קשיא ברייתא למ"ד דפסול ואני אומר דאפשר לומר ברייתא לא שמיעא ליה ולא חייש לאותובי ליה מינה כדחזינן בכמה דוכתין דמנן לאקשויי ולא מקשו ומיהו לדידהו קשה אמאי לא הוה ממעט ליה תלמודא הכא כיון דמהדר אכל הני דפסול לכתחלה

ופסול ליעבד הו"ל למימר נמי איליאה למעוטי חמר חיוריין ומ"מ לענין פסקא למילתא מסתברא דלא לקדש על יין לבן אלא בשעת הדחק שאין להם אדום וכדאמרינן בעלמא (ברכות דף ט. וכ"מ) כדאי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק: **חיוריין**. הוא לבן כשלג ויין בורק כיין לבן שלנו ולפיכך אם הביא כשר הריטב"א ז"ל וכן נמי על יין מבושל יש ליזהר שלא לקדש עליו אלא בשעת הדחק משום שכתב רש"י ז"ל בתשובה שאין מברכין עליו אפילו בפה"ג וכן אמרו משמיה דרב צמח גאון ז"ל ואנו הוכחנו למעלה שמקדשין עליו וכן הדין ליין שיש בו דבש יש לחוש לדברי האומרים שאין מקדשין עליו וכבר הוכחנו היתרו הלכך בשעת הדחק שרי: [דף צז:] **מתני' יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד עצרת.** אפילו בקנקנים ללוקח דומיא דרישא כיון למבושם א"ל לא היה לו להתקלקל ולוקא כשהיו קנקנים ללוקח בדוקים ולא שני בברזא וכיוצא בו וכן פירשו בתוס' ועוד אומר שם שאם ידוע שיינו טוב וחזק להתקיים על עצרת כשמכרו לו ואח"כ נפסד פטור דמאי הוה ליה למעבד הא אפשר שאירע לו שום מקרה מחמת השטה וכיוצא בו שהפסידו והוא לא קיבל עליה וכן נראין הדברים: **[המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו]**. מוקמינן לה בגמ' אפילו **בדאמר ליה למקפה** ובקנקנים ללוקח ומש"ה הוא דאינו חייב באחריותו דמצי א"ל קנקנך גרים דאי בקנקנים דמוכר לימא הא חמרך והא קנקנך כיון דא"ל למקפה היה לו להתקיים אע"פ שטלטלו מבית מוכר לבית לוקח ואי לא א"ל למקפה אפילו בקנקנו דמוכר לא הוי מקח טעות דמצי אמר ליה **חמרא אכתפא לגברא שוור** כדשמואל לעיל וכ"ש דמצי א"ל אי עברו עליו שלשה ימים דלא איבעי ליה לשהויי ואפילו ידוע שיינו מחמיץ אינו מקח טעות כדאמרינן בגמ': **ואם אמר לו יין מבושם וכו' עד העצרת.** דהיינו חג השבועות אבל יותר לא דתקופת תמוז מקלקל אפילו יין מבושם: **וישן**. ר"ל של שנה שעברה ואם אינו כן הוי מקח טעות: **ומיושן**. של ב' שנים דבל משנה זו שהוא עומד בה ואמרינן בגמרא תנא מתיישן והולך על החג הוא חג הסוכות ואם אינו מתקיים כ"כ המוכר חייב באחריותו דמי שמוכר מיושן צריך שיהיה מתקיים שלש שנים שלימות: **גמ'** במשנה מפורש ופסק הרי"ף ז"ל כר"י בר חנינא וכשמואל לעיל: **טלית ת"ח**. כדאמרינן **בחזקת הבתים** (דף נז:) **שאין חלוקו נראית מתחתיו טפח וציציות יתירה הוא ונסות למי שאינו ת"ח**: פי' הר"ש ז"ל דאין לו חלק (למוכר) [לחנוני] בחבית אלא שנותן לו בעל היין למכור ויתן לו **שכר טרחו והוא בקנקנו הילכך** דינא הוא למקבל ליה מיניה שהיין אינו של חנוני כדי לנימא מזלו גרם ולא בקנקנו שיוכל לטעון קנקנך קלקלו והמפרשים פירשו

יום רסו

יום רסו

ובתיב התם אל נוה קדשך: (דף צו.) איתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח (דף צו:) ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברי שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כותיה דרב בחמרא כותיה דשמואל הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא אמר ליה למקפה היא ואי בקנקנים דלוקח קאמר אע"ג דא"ל למקפה כי היכי דלא תקשי אדרבי יוסי בר' חנינא דתרוייהו הלכתא נינהו ולא קשיאן אהדדי: (דף צח.) אמר רבא האי מאן דזבין ליה חביתא דחמרא לחבריה אדעתא דליזבנהו ותקיף אפלגא או אתילתא דינא הוא דמקבל לה מיניה ולא אמרן אלא דלא שני לה בברזא אבל שני לה בברזא לא ולא אמרן אלא דלא מטי יומא דשוקא אבל מטי יומא דשוקא לא ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה אפרואתא דבילשפט ואדמטי התם זל דינא הוא דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן חלא לא כמאן כרבי חייא בר יוסף איכא דאמרי אפילו חלא כמאן כר"י בר' חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי בר' חנינא: ישן משל אשתקד וכו': תנא (דף צח:) מתישן והולך עד החג: **מתני'** המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית וכן המקבל מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו או בית אלמנות לבתו עושה ארבע אמות על שש דברי רבי עקיבא רבי ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה אותה ד' אמות על ו' בית קטן שש על שמונה גדול שמונה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל: **גמ'** מאי טרקלין בי ורדי תנא וקנתינר שנים עשר על שנים עשר מאי קנתינר תרבץ אפדני:

שהחנוני קנה היין כדמשמע הל' לאמר לזבין וא"ת א"כ אמאי יקבל אותו המוכר אפילו יהיה בקנקנו הא מצי למימר ליה לא איבעי לך לשהויי או חמרך אכתפיה לגברא שוור למסקנא הלוקח הביאו לביתו והטלטול קלקלו י"ל דכיון דלקחו אדעתא דסבויי למכור אותו בחנות הוי כאילו א"ל למקפה בעינן ליה וה"ל למיתן ליה חמרא דמתקיים דכל היכא דגלי לו דעתו כאילו מפרש בהדיא הוא ומ"מ בקנקן דמוכר איירי וכדלעיל: [דף נח.] **ולא אמרן.** כלומר ודבלבד שלא יהיה פושע בשני ברזא או שלא התעצל במכירתו ביומא דשוקא כללא דמילתא כל היכא שיהיה הוא פושע אין המוכר חייב באחריותו בין לפירוש הר"ש בין לפירוש שאר המפרשים ז"ל עולה לענין פסק:

אמר המחבר נראה דהא דלא אוקמא הר"ש ז"ל שנתנה לו בתורת **עסקא שהוא פלגא מלוה** וחייב המתעסק באחריות משום דלאו אדעתא דהכי קבלה מפני שהוא ז"ל סובר דבתורת עסקא חייב בפלגא ואפילו באונסים דרמו עליה וי"א שאפי' אמר כן המתעסק לבדו הכי הוא כאילו התנה בעל העסק לאדעתא דהכי יהיב ליה ואינו יכול למכרה בכאן ולתרוייהו פירושי אונסא וזילא לא קביל עליה אבל בגניבה ואבידה חייב דכשומר שכר הוא עליה כיון שהיה לו להשתכר בה והיינו דלא פטרינן ליה אלא היכא דהוי חלא ולפי' הר"ש ז"ל לוקח במתעסק דשייכא קפידא לבעל העסק שלא למכרה אלא בבילשפט כיון שיש לו חלקו בריוח אבל המוכר סחורה לחברו על דעת להוליכה למקום היוקר אם הוזלה או נאנסה ללוקח דבאחריותו קיימא ואילו רצה למכרה בכאן או להשליכה ליה הרשות בידו ואפילו התנה עמו שיפרענו מן המעות שיקבל ממנו בבילשפט אינו אלא כקובע זמן בלבד שלא יוכל לכופו לפרעו קודם לכן הא אילו מכרה כאן היה לו לפרוע מיד וכן אם הוזל או נאנסה עליה רמיא והאי פירושא אחרינא למיירי במכר מיירי בשהתנה כן עם המוכר בתנאי גמור א"נ שא"ל בדרך קפידא לאדעתא דהכי זבין ליה להשתכר שם בבילשפט והשתא למיא להאיא לקידושין [דף נ.] אבל אם לקחו אדעתא שלא יפרענו על שיוליכנו לבילשפט ויפרענו מן המעות שיקבל שם לא וכדאמרינן כן דעת הריטב"א ז"ל ורבו הרשב"א ז"ל. הר"ש ז"ל פירש שהוא למחצית שכר ודמי לעסקא שהוא פלגא מלוה ופלגא פקדון שהפסד הוא לתרוייהו אלא דהכא כיון דא"ל שלא ימכור יינו אלא אפרוותא דבילשפט שיש שם יוקר גדול ואפילו היה מרויח בו בזה המקום אין לו רשות למכרו הילכך דינא הוא שלא יפסיד בהפסדו וי"מ שקונה אותו אדעתא למיטי אותו אפרוותא דבילשפט למכרו שם ובין כך זל שם היין ואינו יכול להביאו שם דינא הוא דמקבל ליה מוכר דהא לא קנאו אלא אדעתא למיטייה לאותו מקום ודמי להא דאמרי' בקדושין (דף נ.) האי מאן דזבין ארעא למיסק לא"י דמסקינן התם דכיון שאינו עולה שם המכירה אינו כלום כיון שלא מכר אלא אדעתא דהכי ה"נ ל"ש ואפילו אם הוא מחמיץ מסקינן בלישנא בתרא דהוא הלכתא דמקבל מיניה כיון שהוא עדיין בחביתו של מוכר ואי משום הטלטול כבר פירשנו דהוי כאילו א"ל למקפה בכה"ג שיש לו להשהותו זמן וכ"ש לפי' הר"ש ז"ל שהיין והחבית אינו שלו אלא שקבלה להוליכה במקום פלוני וכן פירש הרמב"ם ז"ל וכיון דאיכא דאמרי כר' יוסי בר' חנינא ס"ל יש ראיה לפסק הרי"ף ז"ל דאמר דהלכתא כוותיה: **הלכתא כר' יוסי בר' חנינא.** והוא שלא עשו בו דבר המפסיד כגון עירוי יתירה אבל משום דעירה אותו לקנקנים אחרים אינו חייב וכ"ש משום טלטול דכיון דלא מטייה לבילשפט [בין] קבליה או זבניה על דעת טלטול ועירוי מכרו לו. הריטב"א ז"ל: **מדא"ל ר' ישמעאל לר"ע רפת בקר היא.** ז משמע דברפת בקר היה מודה ר"ע שהוא ד' אמות על שש כבית חתנות אבל אמר לו בית סתם עושה לו כשיעור בית **קטן דהיינו שש על ח'** והא דאמרינן במס' סוכה (דף ג.) כל בית שאין בו ד"א על ארבע אמות אינו בית אלמא דבד' אמות הוי בית הסתם הוא גבי חלוקת אחין ושותפין דע"כ ראוי לחלק אע"פ שהיא דירה סרוחה אבל בבא לבנות לא טריח בבציר מד' על שש וקי"ל כוותיה מחבירו ובשאר שיעורין שבסיפא נמי לא פליגי:

ושיעור רומו כבנין **ההיכל שהיה על פני כל הדביר ארכו מ' ורחבו** כ' וקומתו ל': **גרסי'** בגמ' ל"ל למתני בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו ליתני בית חתנות לבנו ולבתו בית אלמנות לבנו ולבתו מילתא אגב אורחא קא משמע לן דלאו דרכיה דחתנא למידר בבי חמוה כמו שכתוב בספר בן סירא הכל שקלתי בכף מאזנים ולא מצאתי קל מסובין וקל מסובין חתן הדר בבית חמיו וקל מחתן הדר בבית חמיו אורח מכניס אורח וקל מאורח מכניס אורח משיב דבר בטרם ישמע . בספר בן סירא אע"פ שקראוהו בסנהדרין בחלק [דף ק:] ספרים החיצונים שמעינן מינה שלא אסרו שם אלא שלא לעשותו קבע אבל מ"מ ראוי הוא להגות בו בעתות ללמוד ממנו חכמה ומוסר משא"כ בספרים חיצונים הריטב"א ז"ל:

(דף צט.) **מתני'** מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואין מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת: **גמ'** פותחת להיכא אמר רבי יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאישתמורי במיא דבוריה אלא בעל הבית למה לי אמר רבי אלעזר (דף צט:) משום חשד אשתו: **מתני'** מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ולא יכניס לתוכה תגרין ולא יכנוס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכניס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה אינן רשאין לזורעה: **גמ'** אמר רב יהודה אמר שמואל אמת בית השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמת בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה ואותם אגפים מי זורען אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה זורען רב נחמן אמר שמואל בעל השדה נוטען מאן דאמר זורען כל שכן נוטען ומאן דאמר נוטען אבל זורען [לא] חלחולי מחלחלי ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מ"ט אמר רב פפא שעל מנת בן קיבל עליו בעל השדה: **מתני'** מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להן מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ארבע אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לה שיעור דרך הקבר אין לו שיעור דרך המעמד דייני ציפורי אמרו בית ארבעת קבין: **גמ'** (דף ק.) דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אומרים כדי שיעבור חמור במשאו אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גמדין ומחצה ואידי ואידי חד

אם מכר לחבירו לעשות לו קנתינר עושה לו תרבץ אפלני דהיינו חצר שעושין שרים **בגן אפלני שלהם ועל שם שמרביצים אותו** נקרא תרבץ: **כיון** שיש הפרש בין העשוי כבר לבא לעשותו לכתחלה הא דתנן [לעיל דף יא.] (התם) אין חולקין את הטרקלין עד שיהא בו כדי לזה וכדי לזה אין מצריכין שיהיה בו עשר על עשר לכל אחד מהם כשיעור דנקיט הכא הריטב"א ז"ל: [דף צט.] **מתני' מי שיש לו בור.** לוקח נקט בור דאילו חצר דרכו ליכנס שם בין ביום בין בלילה הריטב"א ז"ל שידוע שלא מכר לו בביתו על מנת כן שיטריחנו בדברים אלו אע"פ שמכר **לו דרך מ"מ** קמ"ל דאינו נכנס כל שעה שירצה וכן לא יכנס **בלא רשות בעל הבית** כדאיתא בגמ' בסמוך אפילו בבור שאין לבעל הבית בו כלום התירו **שיעשה לו פותחת** כדי שלא יכנס שם בלא רשותו תמיד והרואים אפשר יוציאו לעז על אשתו ויבואו לחשדה: **וכיון** שהדרך באמצע שדהו ולא בררו מדעת שניהם דרך מן הצד שאינו מזיק לו כ"כ אנן סהדי שלא מחל לו לזרעה ולא להכניס שם תגרים אלא לוקח יכנס הוא לצורך גנתו לוקח ובשעה הראויה ליכנס: [דף צט:] **ואינו מכניס לתוכה תגרים.** וה"ה למי שיש לו בית לפנים מביתו של חבירו שאפילו בחצר יש בו משום רבוי הנכנסים והיוצאים וכ"ש ביתו הריטב"א ז"ל ומן המפרשים ז"ל והא דאמרינן שלא **יכנוס מתוכה לשדה אחרת** היינו בשעה שאין לו שום צורך לגנתו אבל אם יש לו צורך לגנתו ילך משם לכל מקום שירצה. הריטב"א ז"ל: **גמ'** המוכר לחברו בתוך שדהו אמת המים **להשקות בית השלחין של חבירו צריך רוחב שתי אמות** במקום שיעברו שם המים דבציר מהכי לא יוכלו המים להשקות יפה ועוד יתן לו אמה מכאן ואמה מכאן לצדדי אמת המים כדי שיהא לו רשות לתקן שם **אגפי המים כשיצטרך לתקן ואם** מוכר לו בית הקילון שהוא אמת המים **להשקות בהמותיו ולכבס בגדים** די בשיעור אמה ברחבה וחצי אמה לצדדין ומ"מ בעל השדה יש לו רשות לנטוע שם באותן צדדין אילנותיו שלא מכר לו בתוך שדהו אותו קרקע אלא כדי שיתקן ממנו אמת המים שלקח ומיהו אין לו רשות לזרען מפני שהזרעין אינם משרשים בעומק כמו האילנות ואתי להזיק ולקלקל צדדי המים: **אותן השפתים.** אם כלה העפר מהם יתקנם בעפר השדה של מוכר דאדעתא דהכי זבין דמהיכא **יביא לו עפר** אלא משם: **מתני'** מי שבתוך שדהו יש דרך עוברת לרבים ורוצה לשנות **להם הדרך מן הצד** ונתן אותו דרך לרבים אדעתא שיחזרו לו אותו דרך: **מה שנתן.** יהיה להם דרך לרבים וגם הדרך הקדום שהיה כבר להם תהיה כבראשונה וטעמא מפרש בגמ': **דרך היחיד.** מפרשינן בגמ' השיעור דשיעורא דמתני' ליכא: **שש עשרה אמה.** כך הוא שיעור רשות הרבים כדמפרש במסכת שבת (דף צט.): **ארבעה קבין.** נלמוד השיעור מחצר המשכן שהיא סאתים והיא מאה **אמות ארכה ונ' רחבה נמצא שהסאה חמשים בחמשים והסאה ששת קבין** אם כן צא וחשוב ד' קבין כמה וכולה מתני' מפרש בגמ':

גמ' גרסינן בגמ' אמאי ושלו לא הגיעו לינקוט פיזרא וליתיב דהא עביד איניש דינא לנפשיה במקום דאיכא פסידא [דף ק.] רב אשי אמר משום שנתן להם דרך עקלתון דכל מן הצד עקלתון הוא קרובה לזה ורחוקה לזה ס"ל למקשה דמילתא הוה לן למימר דשלו הגיעו משום דזה נהנה וזה אינו חסר כופין אותו על מדת סדום אלא טעמא דאמרינן לא הגיעו משום דאי אפשר לדון עם רבים ולפיכך קאמר יקח מקל וישב לראות מי יעבור בשלו על כרחו דקי"ל בפרק המניח את הכד (דף כז:) דעביד איניש דינא לנפשיה במקום דאיכא פסידא וקי"ל התם דאפילו במקום דליכא פסידא עביד איניש דינא לנפשיה והתם נמי מפרש דמה שנתן נתן אעפ"כ שלו לא הגיעו משום דקי"ל כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וכתב רמ"ה ז"ל דדוקא בהחזיקו בו מדעת בעליו ואפילו בטעות כי הכא שהוא נתן להם דרך מן הצד ותירץ רב אשי דמילתא **הוא דשלו לא הגיעו** דאי אפשר שלא יעקם **להם הדרך לקצתם בעברם מן הצד** והיה מזיק להם ומש"ה קנסו ליה רבנן דקפדי אהיזק דרבים ואמרו דמה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דאילו הדרך שהחזיקו בה מתחלה אע"פ שא"א נמי שלא תהיה רחוקה לאלו שבאין מן הצד שכנגדו הרחוקין מ"מ מה שהחזיקו הם מעצמם החזיקו אבל זה שמדעתו בלא רשותם מזיקן דין הוא דקנסינן ליה: **מייתינן** הכא בגמ' דרבים שאבדה להם דרך בשדה שאחר שהיה להם דרך נזרע השדה ולא הכירו דרכם ובררו להם אחרת בלא רשות ב"ד ובלא רשות בעל השדה מה שבררו בררו כיון שבררו באותה שדה אבל יחיד לא מצי למעבד בלא רשות ב"ד: [דף ק.] **[הלכה כאחרים].** משמע דאע"ג דמתני' סתמא היא לא קי"ל כוותיה דבעינן ד' אמות אלא כדפסק רב הונא שהוא שיעור שתי אמות ומחצה ומיהו הר"ש ז"ל פי' דאשביל של כרמים דאיירינן בגמ' לעיל (הוה) [מזה] קאי

שיעורא הוא: (דף ק:) דרך הקבר אין לה שיעור: תנו רבנן המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו ובית הספדו באין בני משפחה וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחה: **מתני'** המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה וכו' וכן הלכתא: **סליקא לה פרק המוכר**

לאילו לדרך היחיד הרי אמרו במשנתנו ד' אמות והריטב"א ז"ל כתב שזהו נכון: **אידי ואידי חד שיעורא הוא.** כתב הרב בן מג"ש ז"ל ה"מ היכא דלא מסיימי מחיצתא דאין כאן דבר שיעכב בהלוך **אבל מסיימי מחיצתא** חמור במשאו בב' גומלים ומחנה לא מסתני ליה וכ"ש דלא הדר: **[דרך הקבר אין לו שיעור].** משום כבוד המת הוא דאמרינן דאין **לו שיעור אלא יכולים לעבור** על גבי תבואה כדי שילוו לו כולם אבל מ"מ להרוס בבנין כמפני המלך לא מצינו שהפסד מרובה הוא והפסד מועט הוא דשרי: **[וקוברין אותו בעל כרחו]** . ה"ה למי שבא ליקח אשה שאינה מהוגנת שיכולין למחות בידו לכתחלה מפי מורי רבינו הריטב"א ז"ל. רגילין **היו לקבור כל בני משפחה במערה אחת ואם אחד** מבני המשפחה מכר חלקו לאחר נכרי או שמכר לו דרך שלו שיוכל הוא לעבור עליו לדרך המערה באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו של לוקח שפגם הוא להם שיקבר שם מי שאינו ממשפחתם ונותנין לו דמיו: **אמר** המחבר מקום מעמדו מכאן נראה לי ראיה שהמעמד והמושב לא היו עושין אותו אלא הקרובין ומש"ה היה להם מקום מעמד לפי חשיבותם והשתא אתי שפיר דאמרי' בגמ' [דף ק:] שטעה מי שעשה מעמד ברחוקין כלומר שטעה בפי' הברייתא דמלתניא מקום מעמדו ויש כח ביד בני משפחה למחות משמע כן והשיא עובדא באשה היה נראה שאין חלוק בין אשה לאיש בדינין אלו ע"כ: **גרסינן בגמ' ת"ר אין פוחתין מז' מעמדות ומושבות למת כנגד הבל הבלים וכו'.** א"ר אחא בריה דרבא לרב אשי היכי עבדו כדתניא א"ר יהודה בראשונה לא היו פוחתין מז' מעמדות ומושבות למת עמדו יקרים עמדו ושבו יקרים שבו א"ל א"כ אפילו בשבת מותר לעשות כן בשבת בבית הקברות מאי בעי בעיר הסמוכה לבית הקברות ולאמטויה בין השמשות. הבל הבלים. בקרא כתיב שתי פעמים הבלים וב' פעמים הבל הם ז' **כדי שיתנו לבם לאבל שחיי אדם הבל** ופי' הרא"ש ז"ל שאלו המעמדות עושין לאחר **שקברו את המת במקום הסמוך לבית הקברות לנחם את האבל או להרבות** בבכיה ועיקר המעמד והמושב עושים הקרובין שאינם חייבים באבלות שהיו יושבים שם לכבוד המת ומש"ה קאמר דבשבת **מותר לעשות כן מאחר שלא היו עושין כי אם** מעמדות ומושבות וכגון שאירע להם לקבור סמוך לבין השמשות וכשחזרו שהיה שבת מותר להם לעשות המעמדות והמושבות: **אמר** המחבר הנכון שהוא כנגד ז' דברים שהעולם נפסקין בהם כדכתיב זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו ויום ולילה נחשבים אחת כדכתיב ויהי ערב וגו' יום אחד לומר כי החי יתן אל לבו כי העולם וכל ענייניו הבל ואשרי מי שעמלו בתורה ובמעשים טובים: **דאמטיוה בשבת.** ואם תאמר אמאי לא פריך ליה לאם איתא שאין עושין אלא ביום ראשון יום ראשון בשבת היכי משכחת לה תירץ הר"ש ז"ל לליל שבת שהוא ליל שני מיום **ראשון הוא חשוב לענין אנינות** ליאסר בקדשים שיאה יום ראשון תופס לילו כדאיתא פרק טבול יום (דף ק.) וכתב הריטב"א ז"ל נראה דהוא הדין לענין הבראה תופס לילו בחול אם חזרו אחר בין השמשות אבל בשבת אין הבראה דמלדרים שבפרהסיא הוא. מכאן נראה לי פשוט שאותן מקומות שנהגו ליסב במקומם בשבת והם אבלים ואינם רוצים לשנות מקומם בשבת מפני שאומרים שאסור לנהוג אבלות ובחול דוקא משנים מקומם לכבוד שזה מנהג טעות הוא שהרי התירו כאן מעמדות ומושבות בבית הקברות בשבת ופי' הר"ש ז"ל הטעם **מאחר שלא היו עושין** אבלות אלא מעמדות ומושבות בלבד משמע שבישיבה לכבוד האבל אין בה משום חששא: **ומסקינן** הכא שטעות הוא לנהוג אלא במקום שנהגו וכן נמי טעות לעשות מעמדות ומושבות אלו אלא בבית הקברות א"כ נוכל ללמוד מכאן שאותן מקומות שנהגו כשחוזרין מבית הקברות ונכנסים לעיר או בבהכ"נ ועומדין ממקום למקום ויושבין כאן מעט וכאן מעט שבע פעמים שטעות הוא: **ותו** גרסינן בגמרא אחתיה דרמי בר פפא הוה נסיבא ליה לרב איויא שכיבא עבד לה ז' מעמדות ומושבות אמר רב יוסף טעה בתרתי טעה שאין עושין אלא בקרובים והוא עבד אפילו ברחוקים וטעה שאין עושין אלא ביום ראשון והוא עבד ביום שני אביי אמר בהא נמי טעה שאין עושין אלא בבית הקברות והוא עשה אפי' בעיר ורבא אמר אפילו בהא נמי טעה שאין עושין אלא במקום שנהגו והתם לא נהוג: **מתני'** המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר וכן המקבל מקום מחברו עושה תוכה של מערה ד' אמות על שש ופותח לתוכה ח' כוכין ג' מכאן וג' מכאן ושנים מכנגדן **והכוכין [ארכן] ד' אמות ורומן ז' ורחבן** שש ר"ש אומר עושה תוכה של מערה שש על ח' ופותח לתוכה י"ג כוכין ד' מכאן [וד' מכאן] וג' מכנגדן וב' אחד מימין הפתח ואחד משמאל עושה חצר על פתח המערה שש על שש כמלוא המטה וקובריה ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן ואחת מכאן רש"א ד' לד' רוחותיה רשב"ג אומר הכל לפי הסלע: **גמ'** הני תרתי להיכא שדי להו אי לבראי הא קא משתרשי אמר ר"י בר חנינא דעביד להו כמין נגר מתקיף לה ר"פ קבורת חמורים היא זו אמר ר"י דעבד להו בקרן זוית והא קא נגעו כוכין אהדדי אמר ר"א במעמיק ופי' מתני' לא ראיתי לפרש משנה זו לפי שפירושה ארוך ואינו נוהג בינינו דינא ומכל מקום נלמוד שיעור הקבר מאורך ומרוחב ומעומק אע"פ שאין שום חשש בבנינו וגם שמענו שאין ראוי לקבור המת ולשום אותו בחפירה מעומד כלמקשה לקבורת חמורים היא זו כלומר כשמשליכין אותו לבור ונגר נמי כמין בור עמוק ארבע אמות ורחב שש על שש וגם שמענו שאין ראוי שיגעו הנקברים זה עם זה מלקא מתמה הא נגעו כוכין אהדדי ויש עניים הרבה דומין לאלו שאין ידוע מקומן ואם תתפשם ותשמרם כמטמונים ייטב לך והארכת ימים:

סליקא לה פרק המוכר פירות האומר. ולאי אין משנתנו מיירי במוכר בית כור מסוים לעצמו דא"כ הא קי"ל [דף קל.] דבית כור סתם כאומר הן חסר הן יתיר הגיעו ואם כן נקעים אלו היו בפחת ויהיה הכל שלו והמקח קיים ולא איירי נמי באומר בית כור זה דא"כ הא סבר וקביל כמות שהוא ואפילו פיחת אלא ודאי מיירי במוכר בית כור אחד משדה גדולה שיש לו במקום פלוני והוא יכול להשלים ולהכי קתני אין נמדלין עמה וכיון שאין בטלים בהדי שדה דלא דמי לבית דהתם לא מכר שיעור ידוע אלא הבית וכל שהוא בטל לגבה בכלל נראה לי שצריך שיתן לו בשדה אחר זה הכור כדי שיהיה אחד שוה או יהיה בטל מקח. בית כור משמע כשתם בית כור שהוא שוה במקום אחד ולא כשנים וג' שדות הלכך אם היו שם בקעים עמוקים עשרה ורחבן ד' שהם רשות בפני עצמן לענין שבת וכן סלעים גבוהים כשיעור זה היה נראה כשנים וג' שדות ובזה קפדי אינשי כדאמרינן בגמרא אין נמדלין בכלל השיעור ונותן לו מלתו בקרקע אחר ולפיכך נראה מה שפירש הראב"ד ז"ל שנקעים וסלעים אלו יהיו למוכר ולא דמי ליניע פחות מארבע אמות [דף סח.] שבטל בהדי הבית דהתם הבית אינו נמכר במדה: **אבל** אם אמר לו כבית כור משמע דלאו דוקא קרקע שוה ככור ממש הלכך היו שם בקעים וסלעים כשיעור זה או יותר ואפילו אין ראוים

פירות (דף קב:) **האומר** לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מיכן נמדדין עמה ואם א"ל בבית כור אפילו היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים נמדדין עמה: **גמ'** היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים אין נמדדין עמה מאי טעמא אמר (דף קג.) רב פפא אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד ויראה לו בשנים וג' מקומות אמר רבי יצחק טרשים שאמרו בית ארבעת קבין אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשה קבין אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעין ברובה של שדה (דף קג:) תאנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה אם היה סמוך למיצר אפי' כל שהוא אין נמדד עמה: **מתני'** בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתיר כל שהוא יחזיר ואם אמר לו הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יתר על כן יעשה חשבון: **גמ'** איבעיא להו בית כור סתמא מאי ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר והן יתיר דמי: **מתני'** מה הוא מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות כדי ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגנה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו את הקרקע ולא רובע בלבד מחזיר לו אלא את כל המותר: **גמ'** (דף קד.) ליפות כחו של מוכר אמרי' ליפות כחו של לוקח לא אמרינן והא תניא פיחת שבעה קבין ומחצה לבור * מהר"ם ל"ג (הותיר שבעה קבין ומחצה לכור) הגיע יתר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהות יקירא מעיקרא וזל השתא דאמרינן ליה אי ארעא יהבת ליה הב ליה כי זולא דהשתא והא תניא כשהוא נותן לו נותן לו כשעה שלקח ממנו התם כגון דהות זולא מעיקרא ויקירא לה השתא:

לזריעה נמדדין עמה דלוקח גבי הקדש דאמר בית זרע הוא דתלוי בזריעה ולוקח מה שאינו נמדד בכור הוא מה שנמדד בכבית כור אבל אי הוי יותר מארבעת קבין אפילו מובלעין ברובה של שדה אין הלוקח מקבל דהא בכור נמי בנקעים פחותים מעשרה לא מקבל להו וכדאיתא בגמ' [דף קג.] ועפר דנקט במתניתין לאו למימרא דאי לא אמר לו בית כור עפר שיקבל אפילו סלעים דזו אינה סברא דקרקע לצורך זריעה קנה אלא משום חדושא דסיפא נקט לאשמועינן דפחות מיכן נמדדין עמה אף על גב דאמר עפר: גמ' הא דאמרינן **במתניתין פחות מיכן נמדדין עמה** כגון שלא יהיו יותר מארבעה **קבין לכור אבל אם יותר לא מקבל לוקח** ולא מחיל ליה והני מילי כגון שיש לו קרקע להשלים או **שאמר לו מדה בחבל** אבל בהני אחריני דאמרינן דאפילו פיחת רובע לסאה הגיעו מסתברא נמי דמקבל טרשים אלו דלא גריעי מפחת ובלבד שלא יהיו מפוזרים בכל הקרקע דאז ודאי גריעי דמקלקל לחרישת כל השדה: **וארבעה** קבין אלו דמקבל לוקח כשהן **מפוזרין ברוב השדה** דאז הוא **לבטיל אבל אם מכונסין לא** מקבל להו דלא בטילי בשדה

יום רסז

ומספקא לן בגמ' אי בעינן שיהיו ממש **מפוזרין ברוב השדה שהם ט"ז סאה ששה עשר** חלקים של טרשין אלו או לא חיישינן להכי לדקדק כל כך כיון שהם מפוזרים בכל השדה וא"כ נראה דמקבל להו לוקח אם הוא תובע בדין המוניא מחבירו והא דאמרינן **במתניתין לפחות מיכן נמדדין** מיהו אם היה **הבקע או הסלע חוץ** למצר אפילו היו מאד פחותין מעשרה אין נמדד עם השדה כיון דלאו בתוך השדה נינהו: **ולא** זו בלבד **אלא אפילו יהיה תוך השדה אם הוא סמוך למצר אינו נמדד עמה** דלא מיקרי שדה גבשושית דארעא אלא באמצע הקרקע ומספקא לן בגמ' אם יש עפר מפסיק **בין סלע העומד סמוך למצר והמצר אם** נדון כאילו היה תוך השדה ממש או לא אם יש עפר תחת הסלע כיון שאפשר לעקור הסלע ולחרוש תחתיו אם **נבלע בתוך השדה** או לא או אם יש לו עפר מלמעלה כיון שאפשר לזרוע שם מעט אע"פ שאינו עומד בעומק המחרישה מאי ופסק בכל אלו ר"ח ז"ל והרמב"ם ז"ל דהמוציא מחבירו עליו הראיה ולוקח הוא מוציא מחבירו **הלכך נמדדין עמה: מתני'** כיון דאמר ליה **מדה בחבל משמע בצמצום ואם** פיחת כל שהוא ינכה דהא דאמר רבא [דף נ.] כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר לאו למימרא לוקח חוזר שיהיה בטל המקח בכל ענין דיש לדברים שאי אפשר להשלים כגון מכר לו בית ונמצא חסר מן המדה הרבה וכן הענין בכלים ומטלטלים [אז ודאי המקח בטל] אבל מכר בית בן כ' ונמצאת כ"א או איפכא דלית בה אלא י"ט ליכא קפידא כ"כ לבטל מקח אלא חוזר האונאה וכ"ש בדבר שיכול להחזיר האונאה כגון פירות דודאי פירושה הכי הוא דאין סברא לבטל המקח בעבור זה וה"ה הכא כיון דבית **כור שמיה ובית כור** זבין ליה אין סברא לבטל המקח משום דבר מועט: **יתר על כן.** כלומר שהוא יותר מרובע: [דף קג:] **יעשה חשבון.** ויחזיר הלוקח מעות למוכר לטפי מז' קבין ומחצה לכור לא מחיל או יחזיר לו קרקע כדעת המוכר או מדלא אמר יתר על כן יחזיר **אלא יעשה חשבון** משמע דאפילו פיחת נמי יותר משיעור זה ינכה ולא אמרינן לבטל מקח דאכתי שם כור עליה מחזיר לו את הקרקע משום דדבר חשוב הוא זה ולא הוי פסידא למוכר לומר מה אעשה **בקרקע מועט כזה דהא חשוב** הוא: **גמ' הגיעו.** כשאמר לו אחד מלשונות אלו א"כ משמע דיתר מכן יעשו חשבון כדאמרינן במתני' דהן חסר הן יתר והא דלא נקט מתני' לישניה סתמא לאשמועינן רבותא דאפילו א"ל הן חסר הן יתר **יעשה חשבון ביתר מכן** וכתב הרב הלוי בן מג"ש ז"ל דהאי דינא לא משכחת לה אלא במסיי' לו את השדה ואמר לו בית כור עפר זה אני מוכר לך אבל אם א"ל בית כור עפר מכל שדותיו נותן לו **בית כור בלי פחת** ובלי תוספת לפ"ז משמע דלקמן [דף קו.] גבי סימניו ומצריו ואפילו א"ל בית כור זה אע"פ שראוהו צריך למימר ליה בסימניו ומצריו: **יתר מכן.** לא הוי מחילה ואם בא לוקח לומר שימכור לו המוכר אותו חלק הנותר כדי שלא יצטרך להשמר ממנו כופין למוכר למכור וכן אם ירצה המוכר שיקחנו הלוקח משום שהוא חלק מועט ולא חזי ליה כופין אותו ליקח אלמא ליפוי כח לוקח ככח מוכר: [דף קד.] **וזל השתא.** והמוכר רוצה שיקחנו ביוקר למעיקרא ויהיה פסידא ללוקח אז לא כייפינן הלוקח ליקח אלא בזילותא דהשתא דכיון דנתינת **מעות לאו בדין הוא אלא תקנתא** למוכר שלא **יפסיד להאי נהנה וזה אינו חסר אבל במקום פסידא ללוקח** לא אמרי': **ויוקרא ליה השתא.** למאי למימר ליה מעיקרא נמי לא לקחתיה ממך אלא בעד הזול:

שאם שייר בשדה בית תשעת קבין: אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפילו בבקעה גדולה ור"נ אמר נותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור ואי איכא יתירא למליותא דתשעה קבין הדרי וכן הלכתא תאנא אם היה סמוך לשדהו אפילו כל שהוא מחזיר לו ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר כלפי לייא (דף קד:) תאני רבין בר רב נחמן לא המותר בלבד הוא מחזיר לו אלא את הרבעין כולן: **מתני'** מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתיר ביטל הן חסר הן יתיר את מדה בחבל הן חסר הן יתיר מדה בחבל ביטל מדה (דף קה.) בחבל את הן חסר ואת הן יתיר דברי בן ננס בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו עד שתות ינכה: **גמ'** אמר ר' יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא סבירא ליה מ"ט ספיקא היא ולא מפקינן ממונא מספיקא ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון (דף קה:) דא"ר הונא אמרי בי רב אסתירא מאה מעי מאה מעי. מאה מעי אסתירא אסתירא וקיימא לן כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני הלכתא כוותיה דשמואל והא דפליג רב נחמן עליה דשמואל התם (ב"מ דף קב:) במעשה דצפורי בא' ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני ר"ג ולפני רבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר שמואל בבא באמצע החדש עסקינן אבל בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ור"נ אמר אפי' בא בסוף החדש כולו למשכיר לאו טעמיה דרב נחמן דתפשינן לשון אחרון הוא דהא אפי' איפך מיפך ואמר מדינר זהב לחדש בשנים עשר זהובים לשנה קאמר ר"נ דיהבינן כוליה למשכיר אלא היינו טעמיה דר"נ דקרקע בחזקת בעליה קיימא ולא מפקינן ממונא מחזקיה מספיקא אלא מוקמינן ממונא בחזקת מאריה והוה ליה אידך המוציא

אם שייר לבית כור ט' קבין יקבלנו המוכר לקרקע דאוי הוא ואי הוה אתי לכל **כור וכור ז' קבין ומחצה** בנמצום אפילו שלשים [כור] הוי מחילה אבל אם ישאר אפילו כאצבע מחזיר כל הקרקע אם נמצא שיעלו עם כל המותרות לתשעה **קבין לא יבואו לחשבון** מעות אלא יחזיר לו את הקרקע וכן אם מכר **לו כור נחלק לחלקים ז'** ויש בו **תוספת מועט על [רובע]** קב על שיעלו כל המותרות לקב **ומחצה שמשלימים ט' קבין הלר: [תנא]** היאך ברייתא קאי לפרושי מתני' דתניא לפחות מט' קבין **ויותר משבעה ומחצה יעשה חשבון ויקבל הלוקח קרקע** בעל כרחו ואשמועינן ברייתא דהיינו דוקא כשאין למוכר שום קרקע שיצרף זה עמו אבל אם יש לו קרקע אפילו כל שהוא מחזיר לו זה המותר דהא לא מצי למימר מאי אעביד ביה כיון דכבר יש לו קרקע אחר שם ואם יש ענין מפסיק בעיא [בדף קל:] ולא איפשיטא וכיון [דקרקע] דינא ומעות תקנה כתבו הראשונים דמחזיר לו קרקע והמוציא מחבירו עליו הראיה ואמרי' בגמ' בעי ר"א בור מהו שתפסיק אמת המים מהו שתפסיק רה"ר מהו שתפסיק רכבא דדקלי מהו שתפסיק תיקו: **בגמ'** [שם] בעי ר"א שדה ונעשית גנה גנה ונעשית שדה מאי תיקו והרי"ף ז"ל הביאה משום דהיא מלתא דלא שכיחא כלומר במתני' מפלגינן בין שדה לגנה דבגנה רובע או **חצי קב יחזירנו למוכר ובשדה על ט' קבין** והשתא כשלקח זה בית כור שדה יש בה מותר **יותר מז' קבין ומחצה** שאמרנו יעשו חשבון ובין מכירה למדידה **נעשית השדה גנה מי אמרינן בתר** השתא אזלינן ומחזיר לו קרקע או דילמא **בתר מעיקרא אזלינן** ונתחייב בחזרת מעות ולא איפשיט והויא חומרא לתובע וקולא לנתבע וכתבו הר"ם והר"י הלוי בן מג"ש ז"ל דדוקא בכה"ג דלא הוי מחילה אבל אם לא **הותיר מעיקרא אלא ז' קבין ומחצה שאמרנו לכור ליכא** למיבעי אם מחזירין לו דכיון דמעיקרא נמחלו שוב אין חוזרין: הוא מתמה להחלוש אינו על המותר דהא אינן שלו אלא הרביעיות לפיכך תאני רבין איפכא וטעמא דכיון דאיכא כ"כ לא מחיל מידי: **מתני'** כבר כתבתי לעיל למדה בחבל ר"ל בנמצום **והן חסר הן יתיר מחיל על רובע לסאה** והשתא אתא לאשמועינן בן ננס דלעולם **הלך אחר לשון אחרון** כשאומר שתי לשונות סותרין כי הכא דנימא חוזר בו ממה שאמר תחלה וחכמים חולקין כדאיתא בגמ': [דף קו.] **בסימניו ובמצריו.** א"ל כור זה ואלו סימניו ומצריו כל מה שבתוך המצרים מכר: **עד שתות.** ובגמ' מפרש שתות עצמו אי כפחות משתות דמי או כיתר משתות דמי: **והוי** יודע שלא נחלק שום אדם אלא בב' לשונות שהן תכופין ולאפוקי הסיא [דף קסה:] דלמעלה מנה ולמטה מאתים שהיא לדברי הכל וק"ל היאך אפשר לומר בשתי לשונות סמוכין שלא יהא חוזר וי"ל דחיישינן כיון דאמר הלשון האחרון ולא ברר יותר כי חזר וניחם על האחרון ורוצה בלשון הראשון. הריטב"א ז"ל:

גמ' הלך אחר פחות שבלשונות. כלומר דנימא דלתועלתו אמר **כל מה שאמר כשאמר מדה בחבל** משום שאם בשמא ימצא יותר שיהיה המותר שלו ואמר הן חסר הן יתיר אם שמא יחסר מהמדה בחבל שלא ינכה כלום **והכי הוא הלכתא באסתירא ומעי** ובשכירות בית **לשנה ומ"ש דינר לחדש כלומר אם** מעובר וי"ב זהובים לשנה אם אינו מעובר א"נ שלא תטעון אין **שכירות משתלמת אלא לבסוף** לכך אומר דינר לחדש לומר תפרעני לפי חשבון וכן **באסתירא שהוא נ"ו פרוטות ומאה מעי נמצא שיתרים ד' פרוטות** וטעמא משום דבעל הקרקע לעולם הוא מוחזק שהקרקע שלו והדר **על של חבירו צריך להעלות לו שכר. ינכה. לאע"ג** דאין אונאה לקרקעות הכא משום טעות מדה אתינן והטעם משום שאמר בית כור וגם הראה לו סימניו ומצריו הידועים לו ויש לשניהם טענה המוכר יכול לומר כבר הראיתיך **סימניו ומצריו הרי לא** הטעיתיך כאילו אמרתי לך בית כור זה והלוקח יכול לומר מ"מ בית כור אמרת לי ומשום דאיכא טעותא לתרווייהו אמור רבנן הכי וכל היכא דאמור רבנן ינכה **ינכה את הכל ואם הותיר** שיותיר את הכל הרא"ש ז"ל ורב הונא מפרש מלמעלה למטה וה"ק פיחת שליש ינכה ורובע ינכה וחומש ינכה על שתות ינכה ולא על בכלל וברייתא מסייע ליה דקאמר הגיעו למשמע מחילה גמורה בלא ניכוי ואע"ג דקאמר **כשום הדיינים ובשום הדיינים שתות** כיתר משתות דאם מכרו **נכסי יתומים וטעו בשתות מכרן** בטל ה"ק **כשום הדיינים לשתות ממש הוא** ולא פחות דהוי מנית אמרת כי היכי דלא"ל הן חסר הן יתיר תנן פיחת רובע לסאה ולא בעי למימר אלא רובע הקב הכי נמי כי קאמר ליה בסימניו ובמצריו רצה לומר שתות הקב ולא שתות מקח ממש מש"ה קאמר כשום הדיינין ולא כשום הדיינין דאילו התם בטל מקח והכא הגיעו להויא מחילה וכן פסק הרי"ף ז"ל משום דמסייעא ליה ברייתא על שתות ינכה וכל שכן הכא שהוא רביע מכר:

מחבירו עליו הראיה והכי נמי עבדינן גבי מדה בחבל הן חסר הן יתיר וגבי מאה מעי אסתירא אמרינן הלך אחר הפחות שבלשונות כי היכי דלוקמו נכסי בחזקת מרייהו וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ ושמואל בהא לא פליגי והלכתא כוותייהו: (דף קו.) בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו עד שתות ינכה איתמר רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב יהודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והילכתא כרב הונא דתניא כותיה פיחת שתות או שהותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקא פסק גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא מהאי טעמא דכתבינן: (דף קו:) רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הויא עשרין גריוי משחא ולא הויא אלא חמיסר אתו לקמיה דאביי א"ל סברת וקבילת אמר ליה והא אנן תנן פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל ה"מ דלא קים ליה בגויה ומר כיון דקים ליה בגויה סבר וקבל והא עשרין אמר לי דעדיפא כעשרין אמר לך: תניא רבי יוסי אומר האחין שחלקו כיון שעלה הגורל לאחד מהן קנו כולן מאי טעמא אמר רב אשי בההיא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי ומקני להדדי איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין: א"ל רבה לר"נ ולרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלוג הכי נמי בטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחות אדעתא דבי תלתא מעיקרא מהא שמעינן דתרי אחי או תרי שותפי דאזל חד מינייהו ואיצטריך אידך למנתא

כיון דקים ליה בגויה סביר וקביל. איכא למפרשי דלוקא לידע לה דהכי הויא ולא סגיא בשמכירה והורגל בה ושנאמר למסקנא ידע ליה ומיהו אם א"ל בית כור עפר שיש לי במקום פלוני ואין שם שיעור שיקרא בית כור אע"פ דקאי בגווה וחזי ליה כו' לא קני על לא"ל בסמנים ומצרים וזה אי אפשר לאי ידע לה מאי קאמר והא עשרים אמר לי ומיהו אפשר דה"ק הייתי סבור שלחשבון עשרים גריוי מכרה לי והדר ליה אדרבה איהו אמר לך דעדיפא כעשרים אמר לך והיינו בכל ענין שא"א לנתקו לענין הלשון שהזכיר וכגון נמי אם הראה לחבירו כוס של עץ וא"ל קנה לך כוס זה של זהב דחזי ליה מצי למימר ליה דעדיף ליה כשל זהב אמרי לך אבל גבי פרדס אמרינן דבעינן דמתקרי פרדס ואע"ג דקאי בגויה דהוי כעין פרדס זה וטעמא דשאני התם דמצי למימר לוקח הייתי סבור כי אמר לי פרדס דבעי למימר שיעשה שם פרדס הריטב"א ז"ל:

תניא אם נפל הגורל בכל חלק לאחד ואחד לא מיבעי למימר דקנו כולם אלא אפילו לא עלה הגורל אלא לאחד מהם קנו כולם ואע"פ שלא החזיק בשום ענין דין תורה שהגורל קנה וכגון שהם שני אחים דודאי כיון שעלה הגורל לאחד מהם החלק האחר של חברו הוא ואפילו בשלשה אחים אפשר לומר כגון שבררו ביניהם החלקים ואמרו אם חלק זה יעלה לראובן חלק זה יהיה לשמעון וזה ללוי או איפכא או אם זה יעלה לשמעון או זה ללוי יהיה זה של ראובן כה"ג כיון שעלה גורל לאחד מהם קנו כולן וכן אם **נפל הגורל לאחד מהם קנו כולן זה בחלקו** שעלה הגורל והשנים בשני החלקים הנשארים שיוכלו לחלקו ביניהם הן בשומא ועילוי דמים הן בגורל ואין רשאין לכוף **לזה שנפל לו חלקו בגורל** לומר כיון שעדיין לא עלה גורלנו נחזור ונחלק כולנו בשומא ובעילוי דמים או בדרך אחרת ופירש טעמא משום דכיון דאשכחן בחלוקת הארץ דגורל עדיף הוא הדין הכא ואע"פ שאין שם **אורים ותומים וכל ישראל** והגורל היה חולק במשפט האורים מכל מקום הכא איכא נמי טעמא דבההיא הנאה שגמרו בעצמם שיהיה חלק זה של זה וזה של זה ונתרצו זה לזה בההיא הנאה גמרי ומקני ולעת התוס' והרב רבינו שלמה ז"ל לאו דוקא בקרקעות אלא הוא הדין במטלטלין דבההיא הנאה נמי חשוב כאילו משך: **איתמר** [כו'] **בטלה מחלוקת ואפילו חלקו** בב"ד בין קרקע בין מטלטלין ואע"ג דאמרינן **באלו מציאות** (דף לא:) דלא **הדר דינא היכא** שחלק אחד מן השותפין קמי שלשה הדיוטות או [בי תרי] מנו תלתא היינו טעמא משום דמעיקרא אדעתא דכולהו נחית לחלוק ולברר לכל אחד חלק חברו אבל הכא **חלוקה בטעות היתה והדרא** וממעשה **דאיסור ורב ספרא באלו מציאות** (שם) שחלק אחד בלא רשות חברו **עסקא דהוו להו בהדי הדדי** ומהא דאמרינן בהאיש מקדש [מב.] גבי יתומים שבאו לחלוק קרקעות ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה משמע דאין חלוק בין עיסקא למקרקעי **דכל היכא דפליג חבריה באפי תלת** וכדפי' קם דינא אבל מעות דלא צריכי שומא כ"ע מודו דלא צריך ב"ד והא דאמרינן גבי **איסור ורב ספרא** מאן פלג לך אע"ג דהוה בב"ד משום דקיימי כולהו במתא כדאמרינן הני תלתא דקיימי אין מעשיהם כלום הא כל היכא דלא הוה במתא ופלג בבי דינא ודאי חלוקתן קיימת אפי' לגבי השלישי היכא דליכא טעותא בהשואת החלקים ובדמי: **איתמר הוברר הדבר שזכה כל א' בחלק הראוי לו ונמצא** שלא לקחו זה מזה כלום וכיון דכן על כולם לפרוע חוב אביה' **ומשום חלוקה לא אסתלק מקרקעי** מבע"ח הלכך **חוזרין וחולקין הנשאר** בין כולם בשוה: **י"א** מכאן שהמוכר שדה לחבירו ובא [נגזל] והוציא מידו מקנתה המקח קיים בשאר דהא הכא שני אחין שחלקו ואמרינן מקמצים וקסבר שמואל לקוחות הן ואפילו בלוקח ומוכר דעלמא מלאקשינן עלה מהאי דכור בשלשים ואפילו רב לא פליג אלא מטעם יורשים הוו אלמא אע"ג שנתמעט חלקו וא"א להשלים לו אינו יכול לומר בטלה מחלוקת וכ"ש כשטרפה בע"ח למקצתה שהמקח קיים בשאר והוי כאילו שטפה נהר דהא בע"ח (פסחים דף ל:) מכאן ולהבא הוא גובה אבל הריטב"א ז"ל סובר שהגוזל שאי אפשר לסלק במעות אינגלאי מילתא למפרע שלא חל המכר על הגזול כלל והוי דינו כאילו נמצא חסר ממש וכן דעת רבו הרא"ה ז"ל: **וטרף חלק אחד מהם.** מכאן נראה ראיה להרמב"ם ז"ל שכתב המלוה לחברו על ידי שני ערבים שגובה מאיזה מהם שירצה הכל דהא הכא נכסוהי דבר איניש אינון ערבין ביה ומלין ערבות גובה מאיזה מהם שירצה כן הוא בתוספות בלבדי רבותינו ז"ל ואע"ג דקי"ל דבדאורייתא אין ברירה כדאמרי' במס' ביצה (דף לח.) דבדרבנן לוקא הוא דאמר יש ברירה והכא אפי' בירושה דאורייי' אמרי' יש ברירה תירץ ר"ת ז"ל דשאני הכא דלאו מטעם ברירה ממש הוא **דקאמר ולאו יורשין ממש** הוו דהא ס"ל לרב לקוחות הן כדאמרינן לעיל בפ' המוכר את הבית [דף סה.] דיש להם דרך וע"ז משום דמוכר ס"ל דבעין רעה מוכר אלמא לקוחות הן אלא משום דשמא על דעת כן חלקו שאם יבא בע"ח ויטרוף חלק אחד מהם שתתבטל חלוקתן וידוע הוא דבע"ח יטרוף מאיזה מהם שירצה כדאיתא בירושלמי פרק מי שהיה נשוי [הלכה ל] כשם ששני שטרות היוצאים על שדה אחת שולא דדייני כך שטר אחד היוצא על ב' שדות שולא דדייני:

דידיה דפלגינן בינייהו ויהבינן ליה מנאתיה ולא נטרינן ליה להאיך עד דאתי (דף קז.) איתמר שלשה אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל סבר האחין שחלקו לקוחות הוו וכלוקח שלא באחריות דאמו ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו ובטלה מחלוקת אי לקוחות הוו וויתר ועוד מספקא ליה אי כלקוחות הוו כלוקח שלא באחריות דאמו ולית ליה ולא מידי ואי כלוקח באחריות דאמו ואית ליה דמי אבל ארעא לית ליה וכיון דאילו יורשין הוו אית ליה למישקל ארעא כחד מינייהו ואי כלוקח שלא באחריות דאמו לית ליה למישקל ולא מידי הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין וכיון דמספקא ליה נמי אי כלוקח באחריות דאמו ולוקח באחריות לית ליה אלא דמי אבל ארעא לית ליה לא שקיל להאי פלגא כוליה קרקע אלא שקיל רביע מנתיה קרקע ורביע מנתיה מעות דהוי הכל פלגא מנתיה אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתתא מקמצין ואמימר אמר בטלה מחלוקת והלכתא בטלה מחלוקת ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו א' אומר במנה וא' אומר בעשרים ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה רבי אליעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים עושין שומא ביניהם ומשלשין והלכתא כת"ק ואע"ג (דף קז:) דאמר רב הונא הלכתא כאחרים לית הלכתא כותייהו דהא דחי לה רב אשי דהוא בתרא ואמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:

מתני' האומר לחבירו חצי שדי אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה הוא חריץ ששה טפחים ובן חריץ ג"ט: **גמ'** אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן א"ל אדאכלת כפניאתא בבבל תרגימנה מסיפא דקתני חציה בדרום אני מוכר לך משמנים ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנים ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי ה"נ לדמי: ומקבל עליו מקום גדר וכו': תניא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ כדי שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לחריץ טפח: גרסינן בסוף עבודת כוכבים (ע"ז דף עב.) ההוא גברא דא"ל לחבריה אי מזביננא להאי ארעא לדידך מזביננא לה אזל וזבנה לאיניש אחרינא אמר רב יוסף קנה קמא א"ל אביי והא לא פסק ומנא תימרא דהיכא דלא פסק לא קנה דתנן המוכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא מדד דמיו מותרין מדד עד שלא פסק דמיו אסורין מאי הוי עלה מאי הוי עלה כדאמרינן ודילמא חומרא דיין נסך שאני א"ר * בגמ' איתא א"ר אידי בר אבין (ג"א) חייא בר אבין עובדא הוה בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטוה מהא משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן הילכך לא קנה קמא כלום ההוא דא"ל לחבריה אי מזביננא להאי ארעא לדידך מזביננא לה במאה זוזי אזל וזבנה לאיניש אחרינא במאה ועשרין אמר רב כהנא קנה קמא מתקיף לה רב אחא בר יעקב מנהר פקוד האי זוזי אנסוהו דאי לאו דיהיב ליה מאה ועשרים לא הוה מזבין לה והלכתא כרב אחא בר יעקב מנהר פקוד. א"ל כדשיימי בי תלתא אפילו תרי מגו תלתא עד דאמרי תלתא כדשיימי בי ארבעה עד דשיימי בי ארבעה כולהו וכ"ש היכא דא"ל כדאמרי ארבעה:

[דף קז.] **ושמואל אמר ויתר.** הפסיד חלקו ואינו חוזר על אחיו: **כולן לקוחות הן.** כלקוחות דמו ולא אמרינן **ברירה ואמרינן שכל אחד חלק** שהגיעו היה ראוי לחבירו וכאילו קנאו ממנו הוא בלא אחריות כאילו פירש כל אחד לחברו שאינו מקבל עליו אחריות ואע"ג לקי"ל גבי מוכר סתם שמקבל עליו אחריות הני מילי גבי מוכר **לגא שדי אינש זוזי בכדי אבל** הכא ניחא לכל חד מינייהו שלא יהא אחריות על חבירו: **והלכתא בכל הני שמעתתא.** לבא להם אח או בעל חוב בטלה מחלוקת כרב (ומקמצין ביניהם) **וחולקים בגורל והוא הדין נמי אם טעו וחלקו שדה שגזל אביהם ויוצאה מתחת** ידם דהא נמי חלוקה בטעות הואי ושמעינן מהא לאחין שחלקו יורשים הם ואין מחזירין **זה לזה ביובל: עשרים סלעים.** הם פ' דינרין ושלשים סלעים **הם מאה ועשרים** דינרים נמצא למנה היא מילתא מציעתא והכי מסתברא למאן דאי קרקע הא דנקט נ' משום שהם **ב"ל הבאים לשום קרקע למזון האשה והבנות:** [דף קז:] **מתני' משמנין ביניהן. מפרש בגמ'** שהוא מלשון שומא שמשין חצי שדה כמה שויה ויתן השווי בחלק הכחוש וישאר למוכר החלק השומן ואע"פ שבשומא נותנין לו חלק גדול מכחוש טפי מבשומן מ"מ ניחא לאינש טפי מעט קרקע מעידית ממרובה מזיבורית והכא מאחר שהמוכר הוא שאמר לו חצי שדה אני מוכר לך ידו על העליונה ליתן לו הכחוש לפי דעת זה קבלו כיון שלא פירש לו החלק והוא הדין נמי כשאמר לו המוכר חצי בדרום שדרכו לומר כפי ערכו של אותו חצי אם שוה יותר מהחצי האחר יתן לו קרקע בשוויו מהחלק שירצה מוכר זה פירש הר"ש ז"ל ואינו נכון דהא בדרום א"ל ואי האי לישנא לא מהניא ליה מאי לישנא מהני ליה והנכון כמו שפירש ה"ר יצחק ברבי ברוך ז"ל ונותן **לו בלמי חציה לרוח לרוס** בין שהוא כחוש או שומן בהשואת חלקים בעלויא וגרעון קרקע וכן פי' הראב"ד וכן הרמב"ם ז"ל: **ומקבל עליו.** המוכר שיתן ללוקח מקום גדר וחריץ ובן חריץ כדי שלא יקפצו שם החיות ויתננו מבחוץ כדי שלא יצטרך למעט מחלקו של לוקח ויהיה כולו ראוי לזריעה דסתם מוכר חצי שדה כל צרכי השדה מכר לו: **גמ' והתנן משמנין.** דס"ל משמנין לשון שומן כלומר שנותנין לו חלקו בשומן: **אמר** ליה בעוד שעלית לאכול תמרים ולא עסקת בתורה והוא לשון קנתור: **קיימא בגויה וקפצה.** שיש ריוח לחזור אחור מעט ולקפוץ וכבר מפורש במתניתין:

כדשיימי בי תלתא ואתו תלתא ושמוה וא"ל ליתו תלתא אחריני דקים להו טפי מהני אמר רב פפא דינא הוא דמעכב עליה מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע ממאי דהני קים להו טפי דילמא הני קים להו טפי והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע וקיימא לן דהני שמעתתא כולהו בדא"ל מעכשיו וקנו מיניה:

סליקא לה פרק האומר (דף קח.) **יש** נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב ואחין מן האב נוחלין ומנחילין האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנחילין:

גמ' האב את הבנים מנא לן דתניא (דף קט.) את זו דרש רבי ישמעאל ברבי יוסי (במדבר כ"ז:ח') איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין: (דף קי.) והבנים את האב מנ"ל דכתיב (במדבר כ"ז:ח') איש כי ימות וגו' טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם (דף קי:) ואי בעית אימא מהכא (ויקרא כ"ה:מ"ו) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם והאחין מן האב נוחלין ומנחילין מנ"ל דא"ק (במדבר) ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה ומשפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם והאיש את אמו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר (במדבר ל"ו:ח') וכל (דף קיא.) בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתם ואין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת בעא מיניה * בגמ' איתא רבי יהודה נשיאה ע"ש (ג"א) רב יהודה מר' ינאי מנין לבן שיקדם לבת בנכסי האם דכתיב למטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל פי שנים אף מטה האם בכור נוטל פי שנים (דף קיא:) אמר קרא (דברים כא) לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה: והאיש את אשתו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף היא תירשנו תלמוד לומר וירש אותה הוא יורש אותה והיא אינה יורשת אותו: (דף קיג.) תניא אידך (במדבר ל"ו:ט') ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסיבת הבעל או אינו אלא בסיבת הבן כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה הרי הסבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר

סליקא לה פרק האומר [דף קח.] **יש נוחלין.** זה את זה הוה ליה למימר אלא **משום סיפא לאמר ולא מנחילין** הוא דלא מצי למימר הכי: **מנחילין ולא נוחלין.** הוא בכלל נוחלין ולא מנחילין כדמפרש בגמ': **האב לבנים.** היכא דאין להם זרע וכדאיתא בגמ': **והבנים לאב.** לא איצטריך דבכלל האב לבנים ניהו דנוחלין ומנחילין האבות לבנים אלא לאשמועינן דהיכא דיש בנים ובנות הבנים קודמין לענין מנחילין אע"ג דלענין נוחלין הבנות שוות **לבנים שהאב נוחל אותן** לא תימא נמי שיהיו שוין גם לענין מנחילין: **ואחין מן האב כדאיתא בגמ' למשפחת אב קרויה משפחה: בני אחיות. כגון בני דינה אחות ראובן נוחלין** ראובן מצד אמן וראובן אינו נוחל אותן **למשפחת אב דוקא היא המשפחה** והאיך טעמא במתני' דאמר לא מנחילין **ולא נוחלין** (ומנחילין) **לאחים מצד האם** לא יגיע להם מזה לזה ירושה ובגמ' מפרש מתני': **גמ' ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו.** מדשני קרא בדבוריה ולא אמר ונתתם את נחלתו כדאמר בכל הפרשה גבי האחים שמע מינה דאתא לאשמועינן שיש אחר הראוי לירש תיכף אחר הבן ומאן ניהו אב דאילו אחין הא כתיבי וטעמא **דבת קודמת לאב** משום דבן ובת כי הדדי ניהו לענין פטור יבום ה"ה לענין נחלה והא דאמרינן דבת פוטרת כבן מענין יבום אי בעית אימא מהכא מדאיצטריך לאשמועינן דשוין הם לענין נחלה ומי שקם ליבום קם לנחלה. ואי בעית אימא מדכתיב ביבום ולא ימחה שמו פרט למי שיש לו בת דאין שמו מחוי: ואע"ג דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם ולא בעי למימר ולא בנותיכם דהתם ברכה שאני ובודאי לבנים ובנות קא מברך אבל הכא אי בעי ליה למימר בנות ה"ל לפרושי: **מדתנן** האיש לאמו משמע שגם בנחלת האם הבן קודם וילפינן דהבת יורשת האם בקל וחומר מבן ומדאמר רחמנא מטות **בני ישראל שהאחד מן האב והאחד מן האם** והשווה לתרווייהו ש"מ דכי היכי דמצד האב הבן קודם ה"ה בנחלת האם מטעם היקש כדאמרינן ומיהו לענין פי שנים אינו נוטל אלא בנכסי האב דדרשינן לו משפט הבכורה לאיש שהוא האב: [דף קיא:] **שארו זו אשתו.** אף על גב דקראי לאו הכי כתיבי לאדרבה משמע דהיא יורשת אותו דהכי אמר קרא ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו אפ"ה כיון דכתיב וירש אותה למשמע הכי. הכי דרשינן ליה גורעין ומוסיפין ודורשין גורעין וא"ו דנחלתו ולמ"ד לשארו ומוסיפין זו על זו ודורשין הכי ונתתם את נחלת שארו לו: [דף קיג.] **ולא תסוב נחלה.** גבי בת יורשת שני מטות **מטה אביה ומטה אמה קאמר קרא למטה אביה תהיה לאשה ולא** תסוב נחלה ממטה שלה למטה של בעלה אם היה ממטה אחר הלכך לא תנשא אלא לאחד ממטה אביה אלמא בעל יורש את אשתו ומש"ה איכא הסבת נחלה דלא מצית אמרת דבעל לא ירית ולהסבת דבן הוא **דקפיד קרא דאם הבעל ממטה אחר נמצא הבן** מתיחס למטה אביו ירית לאימיה והא איכא הסבת נחלה הא ליתא דמדנקט קרא לשון אחר ולאו מבעל הוא דקאמר דבן לאו אחר הוא: **גרסי'** בגמ' [דף קיג.] א"ר אבהו א"ר יוחנן א"ר ינאי אמר רב ומטו בה משמיה דר' יהושע בן קרחה מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כבמוחזק שנאמר ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו מנין היה לו לפנחס שלא היה לאלעזר אלא מלמד שנשא אלעזר אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה פנחס [ופריך ואימא] פנחס הוא דנסיב איתתא ומתה וירשה או דנפלה ליה בשדה חרמים ת"ש אמר קרא ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו בנחלה הראויה לו וירשה בנו: **בראוי.** מה שהי' ראוי לירש מצד אשתו **כגון שמת חמיו אחרי** מיתת אשתו ובזה

הוא: ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין תניא בני אחיות ולא בנות אחיות (דף קיג:) למאי הלכתא אמר רב ששת לקדם דכל היכא דכי הדדי נינהו קדמי בנים לבנות תני רב שמואל בר רב יצחק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן קודם לבת * בגמ' איתא תני רבה בר חנינא קמיה דר"נ והיה ביום הנחילו כו' (ג"א) תניא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל דין נחלות בלילה ותניא אחריתא נמי (במדבר כו) והיתה לבני ישראל לחקת משפט אורעה כל הפרשה כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין שנים כותבין ואין עושין דין (דף קיד.) מאי טעמא דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין א"ר חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין איתמר קנין אימתי חוזר רבה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן שעסוקין באותו ענין (דף

אינו נוטל אלא בנו נוטלו ולא דמי למוחזק בירושה שנפל בחיי אשתו מחמיו שהוא מוחזק בה והוא קודם לכל אדם וילפינן לה מדקאמר בגבעת פנחס בנו וכי לא ידעינן **לפנחס בנו לאלעזר הוא** ואמאי איצטריך למימר בנו אלא כלומר שהיתה ראויה לו וירשה בנו במקומו והיינו בראוי דבלאו הכי הוא קודם לבנו: **שדה חרמים.** הוא לכהנים ונקט הכי משום דאינה חוזרת ביובל לבעלים ונמצא שהיה הצדיק אלעזר קבור בשלו דאם היה שדה אחר החוזרת לבעלים לא היה כבוד לאותו צדיק שיהיה נקבר בקבר שאינו שלו: [דף קיג:] **[למאי הלכתא].** כיון דחזינא דבנות ירשי היכא דלית בן א"כ הכא נמי אמאי לא ירתי דוליהן הבא להן מכח אמן ותירץ רב ששת דהכא נמי במקום אחין קאמרינן דבן ובת ואחין ואחי האב הוקשו להדדי דבכולהו איכא וא"ו דכתיב ואם שהוא"ו **מוסיף על ענין ראשון** לומר דמה הבן שהוא ירושה ראשונה כדמשמע מקרא דאמר ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו אף בשאר ירושות דאיכא בן ובת הבן קודם והאי דנקט תנא וירש אותה משום שהיא ירושה אחרונה וה"ה האחרות אי נמי מני למימר דנקט וירש אותה משום שהוא מיותר אליבא דמאן דנפקא ליה בעל יורש את אשתו מולא תסוב נחלה הלכך האי וירש אותה אייתר להכי למילף ולהקיש כל הירושות לירושה [ראשונה]: **ביום.** הוא מיותר לדרשא דמצי למימר בהנחילו אלא אתא לאשמועינן דעושין דין מענין נחלה כגון שאם צוה בפני ג' אע"פ שלא קבלם לשם דייני' שתמא נעשים דיינים וכל מה שיאמרו טול אתה זה בכך ואתה זה בכך יטול ואין א' מן היורשין יכול לערער ולומר דב"ד הגדול קאזלינא או דב"ד חשוב שבעירי ובזה הוא דאורעה הפרשה למיתי לדין **נחלות כדין ממון בין** לענין שצריך שלשה בין לענין שצריך לדון ביום ולא בלילה כדכתיב **דינו לבקר משפט** וטעמא מדאיצטריכי תרי קראי ביום וחקת משפט משמע שצריך ביום וממש כמשפט דעלמא בשלשה דאי לאו הכי הוה סברא למוויי ענין נחלה לענין חלוקת השותפין שאין צריך כל זה והא דכתיב **ושפטו את העם בכל עת** דדרשינן אפילו בלילה היינו לגמר דין אבל לעולם תחלת דין דוקא ביום:

שלשה שנכנסו. דוקא נכנסו אבל זמנו אותם להעיד כאילו העידו ואין על נעשה דיין דומיא דבא בלילה דאמרינן דאין עושין דין כיון שאין ראויים אז לדון אלא להעיד וכדמשמע פרק קמא דמכות (דף ו.) דשיילינן להו לעדים כשבאו לב"ד **למחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו** וכשאומרים שבאו **כדי להעיד אז חשבינן להו** כעדים גמורים שאם **נמצא אחד מכל העדים קרוב או פסול עדות כולן** בטלה וא"ת והא בעינן הגדה בשאר ממון חוץ מקדוש ב"ד דכתיב ראה וקדש וחוץ מקיום שטרות דרבנן כדאיתא בכתובות (דף כא:) ויש לומר כי מה שנוה בפניהם חשוב כהגדת עדים דהודאת בעל דין כמאה עדים ולא איתמר דבעינן הגדה אלא לאפוקי מה שראו מעצמן או שיודעין שלא מפי בעל דבר וזה ברור הריטב"א ז"ל ומכל מקום לא חיישינן למימר שמא כיוונו להעיד דבכך לא מפסלי כדמשמע **בר"ה** (דף כה:) **גבי ראוהו שלשה והם ב"ד יעמדו שנים**

וייסבו מחבריהם אצל היחיד וידון ולא חיישינן שמא הוא כוון להעיד ופסול לדון ומעשים בכל יום שמקדשין ונושאין אע"פ שיש שם כמה קרובים ופסולין ואין אנו חוששין שמא הקרובים נתכוונו להעיד לבטל עדות הרחוקים אלא דוקא כדאמרן כשהעיד או כשמתכוין ומזומן להעיד ובכה"ג דוקא הוא דאין נעשין דיינים וכדאמרינן בראש השנה **יושיבו מחבריהם אצל היחיד** ואמאי ליתיב חד וליקום חד וליתוב חד וליקום חד אלא ודאי משום דאין על נעשה דיין והכי נמי דייק לה בירושלמי: **אבל שנים כותבין ואין עושין דין.** לעולם דכיון דאינם אלא שנים דלא חזו **להיות דיינים בתורת עדות** מסר להם הדברים והוו כנזדמנו להעיד דשוב אינם נעשים דיינים לאותו עדות: **אמר** המחבר יש שואלין מנא לן דאין על נעשה דיין יש אומרים משום דהוה ליה עדות דאין אתה יכול להזימה דהזמה בגמר דין תליא ונמצא מת על פי עצמו ואחרים אומרים משום דכתיב ועמדו וכו' **דהיינו עדים לפני ה' היינו דיינים** אלמא בעינן עדים ודיינין וכן פירש הר"ש ז"ל ובזה יש לגמגם דאם כן לא יגמרו שום דין אלא בעדים ממש ולא בהודאת בעל דבר ע"כ. ומיהו נראים הדברים דלעדות שיעידו אחרים מעניים [אלו] דשפיר נעשו אלו דיינין עליהם כיון שלא העידו הם באותו ענין: **רצו כותבין רצו עושין דין.** כלומר אם ירצו יהיו עדים אם **ירצו יהיו דיינין** על פי ראייתן בלא העדת אחרים וכדפירשתי לעיל בגליון דאיכא הגדת בעל דין שהיא כמאה עדים שהודאה בבית דין הודאה היא: **לא שנו אלא ביום אבל בלילה.** אפי' שלשה כותבין ואין עושין דין לעולם כבר פירשנו הטעם לעיל בתוך דברינו עוד יש טעם נכון דהבא לדון על פי ראייתן [הוי] כקבלת עדות ואין קבלת **עדות בלילה מפני שקבלת עדות היא** כתחלת דין ואפילו בדיעבד אותה קבלה לאו כלום היא כדאמרינן בפ"ק דסנהדרין (דף יא:) אין מקדשין את החדש אלא ביום ואם קדשוהו בלילה אינו מקודש וגמר ליה מהא מה משפט ביום אף קדוש החדש ביום אלמא דאם דנו בלילה או קבלו עדות בלילה לא עשו ולא כלום [וכן] כתב הרמב"ם ז"ל פ"ג מהלכות סנהדרין אין מקבלין עדות ואין מקיימין שטרות בלילה ועוד ראיה מדתנן ביבמות (דף קד.) חלצה בלילה חליצתה כשרה ור"א פוסל ומפרש בגמ' עלה דמר סבר חליצה כתחלת דין דמיא ומר סבר כגמר דין דמיא אלמא דאין תחלת דין בלילה אפילו בדיעבד ומינה לקבלת עדות בלילה שאינה כיום דהא כתחלת דין היא:

קנין. הכא דוקא נחלקו כיון דליתא בה משיכה ולא שטר בעדים ולא קנה בכסף אלא בקנין סודר דעלמא ולפי שאין בדבר שום תפיסה לקונה ולמקנה וכל אחד עומד בשלו לעת כל אחד שיוכל להמלך לתפיסת סודר זה לא יגמור ויקנה מיד על שיתישב בדעתו ויתן הדבר על לבו הלכך **בין בריא בין שכיב מרע שנתן מקנת** נכסיו כיון דסליקו מאותו ענין ומדברים בענין אחר שאינו מענין אותה מתנה אינו יכול לחזור בו **אבל אם עסוקים באותו ענין** יכול לחזור בו ומיהו בשכיב מרע שנתן כל נכסיו אמרינן לקמן דיכול לחזור בו כל זמן שירצה ובשאר מיני קניות לא מני למהדר אפילו

קיד:) והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה קנין ומחצה. שדה בפרק השותפין (דף יב:) תרוייהו אחד ניגרא אמר רב יוסף כגון דא ודאי כופין על מדת סדום. קנין הא דאמרן. מחצה בפרק מי שמת (דף קמג.) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי ליך ולבניך אמר רב יוסף קנאי פלגא: (דף קיד:) האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין: קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב (דף קטו.) אשה נמי תירש את בנה א"ק (במדבר ל"ו:ז'-ח') וכל בת יורשת יורשת ואינה מורשת : **מתני'** סדר נחלות כך הוא איש כי ימות ובן אין לו בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי יריכה של בת קודמין לאחין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי יריכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי יריכו: **גמ'** ת"ר בן אין לי אלא בן בן הבן ובת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל (במדבר לו) ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין תלמוד לומר אין לו עיין עליו (דף קטו:) הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן ואימא עד

עסוקין באותו ענין כדאמרינן לעיל [דף פו:] כור בשלשים סאה אני מוכר לך סאה בסלע ראשון ראשון קנה משמע דהליא דכיון שמשך אע"ג **דעסוקין באותו ענין** לא מצי למהדר כדפירש ומיהו בקנין שטר וכסף מצי למהדר תוך כדי דיבור מדאמרינן לקמן בפירקין [דף קכט:] הלכתא תוך כדי דבור כדבור למי בר מעבודת כוכבים וקדושין ובמסכת נדרים (דף פז.) אמרינן חוץ מעבודת כוכבים ומקדש ומגדף דמשמע דלוקא באלו משום דחמירי. אמר המחבר בגמרא אמרינן וליחוש דילמא הדר ביה מהכא שמעינן דהא דאמרינן דנו עושין דין אפילו בחיי המקנה הוא ובדבר שאין יכול לחזור בו [אפילו] בשעמד כגון דאיכא קנין ומעכשיו בין בכולה בין במקצת וכן כתב ר"י ז"ל והרב החסיד ז"ל זה לשון הריטב"א ז"ל ונראה דאי מצי למהדר אין זו ישיבת ב"ד ואפילו לא חזר דהוי כמו שילון קודם גמר טענה וכ"פ הרא"ה ז"ל [והרשב"ס] ונראה דכיון שכן אפילו במשיכה וחזקה הוא. הדין כן שיכול לחזור תוך כדי דבור אלא שיש דבעל דין המחזיק בקנייה לחלוק למקדש ומגרש **איצטריכא ליה לאשמועינן דלא** מצי למהדר ולאשמועינן אע"ג דבהקנאת ממון כיוצא בו כגון שטר וכסף יכול לחזור תוך כדי דבור באלו לא מצי למהדר אבל הוא הדין דכיון שמשך או החזיק בקרקע לא מצי למהדר ע"כ: **ופסק** תלמודא הלכתא כרב יוסף לגבי רבה בשדה קנין ומחצה שדה הוא בפ"ק [דף יב:] גבי ההוא גברא דזבן ארעא אמצרא דבי נשא. כלומר אצל קרקע אביו ואותו קרקע של אביו היה חצי כור עלית וכשבא לחלוק עם אחיו בית כור זבורית וחצי בית כור זה היה מניח לו הבית כור בעבור חצי כור זה שהיה במצר שלו ואמר רבה כגון זה ודאי כופין אותו על מדת סדום דזה נהנה וזה אינו חסר דהא שוה זה כזה **ורב יוסף פליג** ואמר דחסרון יש בדבר כיון דאינם ממש שוין מענין אחד דזמנין שיהיה השנה שחונה או גשומה וילקו כל זיבורית שבעולם וזו שהיא עלית לא תלקה כלל. קנין הא דהכא. מחצה דאמרי' פרק מי שמת (דף קמג.) **ההוא דא"ל לדביתהו נכסי ליך ולבניך אמר רב יוסף קנה פלגא דכתיב והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו: ויש** מרבוותא דפסקי דלוקא בהאי מסכת הוא דפסקינן כרבה לגבי רב יוסף בר מהני תלת דניהו בהאי מס' אבל בשאר מסכתין קי"ל כרב יוסף בהרבה מקומות ואיכא דמפרשי דבכ"מ הלכה כרבה בר מאותן מקומות שמוכיח דהליא כוותיה דרב יוסף כמו בשומר אבדה דקי"ל כרב יוסף דאמר שומר שכר הוי כדאמרינן בנדרים [דף לג:] הא איכא משום פרוטה דרב יוסף משמע דהלכתא היא: **הא** תנן האיש לאמו ולאשתו נוחלין ולא מנחילין א"כ תו למה לי הא דאשה לבנה ולבעלה מנחילין ולא נוחלין ותירץ הא קמשמע לן דאשה לבנה דומיא דאין אשה לבעלה מה אשה שמתה ואחר כך בא לה ירושה בעודה בקבר אינה מורישה אותה לבעלה כדפי' לעיל שאין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק אף אשה לבנה אם מת בנה ואחר כך

מתה היא אינו יורש את אמה כיון שהיא בקבר כדי שיירשו אותה ירושת אחיו מן האב אלא קרובי האם הם יורשים אותה אי נמי מה אשה לבעלה **אם מת הוא קודם שמתה** היא אע"ג שלא נשאת לאחר בינתים ואח"כ מתה אין בעלה **בקבר יורשה כדי להנחיל** אותה ירושה לקרוביו דמיד שמת הותרה ממנו לגמרי אף הבן וכו': **כתיב** וכל בת יורשת נחלה ממטות וגו' ועבדינן היקשא ממטה האב למטה האם כדאמרינן לעיל מה מטה האב אב יורש לבנו אף מטה האם **אשה יורשת לבנה ותירץ בעלמא דריש מטות** כדמשמע מדתניא במתני' האיש את אמו ולא הבת את אמה ומיהו שאני הכא דכתיב קרא יורשת נחלה דלא איצטריך ליה למכתב יורשת אלא נוחלת ומדאיצטריך למימר יורשת נחלה ולאי הא קמ"ל היא יורשת **שני מטות אבל אינה מורשת לשני מטות אלא לאחד מהם דהיינו אב** דמסתבר טפי דליכא למימר דאינה מורשת לאחד מהן דמאן דמית לה [לעיל דף קי:]בר קשא דמתא לירות: **מתני' יעקב שמת ראובן בנו הוא קודם לדינה** בתו וכל יוצאי ירכו של ראובן קודמין לעולם כראובן ואם אין לו זרע כלל אפילו מבת **דינה קודמת לאחי יעקב וכל יוצאי ירכה כמותה ואם מתו ראובן ודינה** בלא זרע כלל אז זוכין בירושת יעקב אחיו של יעקב או זרע זרען קודם האחיות ואם אין לו אחין האחיות או זרען זוכות ואם אין להם זרע **אחי אביו של** יעקב [יורשים] בזה הדרך והזכרים קודמים לנקבות לעולם אם יצחק קיים יצחק קודם לאחי יעקב כדתנן האב קודם וכו' ומפרשינן בגמ' דהאב קודם לכל יוצאי יריכו של עצמו אבל לא ליוצאי ירכו של בנו: [לף קטו.] **גמ' אין לי.** שיהיה קודם לבת: **אלא הבן בן בנו או בת בנו מניין.** שיהיו קודמין לדינה שהיא אחות המת ת"ל אין לו כתיב ביו"ד **והוה מצי למכתב** אן חסר דמשמע נמי לא כמו מאן יבמי אלא ולאי לדרשה אתא למימר עיין עליו באותו בן אם יש לו שום יוצאי ירכו קודם שתעבור הנחלה לבת: **בן.** משמע מכל מקום ואפילו ממזר וזרע משמע לוקא כשר ר"י ז"ל וכן דרשינן ואם אין [לו] בת ונתתם את נחלתו לאחיו עיין עליה אם יש לה בת או בת הבת על עשרה דורות ואם אין לה זרע כלל ונתתם את נחלתו לאחיו וכן בזה הדרך לאחיו ואחר כך לאחיותיו **וכי היכי דאמרינן עיין עליו למטה הוא הדין נמי למעלה** לאחי אביו ואחריהם לכל יוצאי ירכו ואחריהם לאחות אביו ולזרעה הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת **למעלה על ראובן לאבי אביו** ולזרעו בזה הדרך: [לף קטו:] **גמירי דלא כלה שבטא.** הלכך על ראובן אפשר שמתו בלא זרע חי אבל למעלה מראש השבט אי אפשר כדאיתא במלאכי (מלאכי ג':ו') **כי אני ה' לא שניתי ואתם בני ישראל לא כליתם: גרסי'** בגמ' [לף קטז.] דרש רבי פנחס כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר (משלי ט"ז:י"ד) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה זו הביא בגמרא אגב נראה כתבתיה למנהג זה בצרפת כל מי שיש לו חולה

יעקב גמירי דלא כלה שיבטא: זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין: (דף קטז:) בעי רמי בר חמא אבי האב ואחיו כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזה מהן קודם תא שמע האב קודם לכל יוצאי יריכו ורמי בר חמא יוצאי יריכו שלו ולא יוצאי יריכו של בנו וה"נ מסתברא דקתני סיפא זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא נמי יעקב קודם שמע מינה: **מתני'** בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונטל שני חלקים: **גמ'** (דף קיט.) אמאי ראוי הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רבה ארץ ישראל מוחזקת היא שמעינן מהא מתני' לא שנא בן ולא שנא בת כד הוי אבוהון בוכרא שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי שנים גם מנכסי אבי אביו ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה משפט האמור לענין פשוטה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול פשיטותו אף משפט האמור לענין כפילה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול בכורתו: (דף קכב:) **מתני'** אחד הבן ואחד הבת בנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב ואינן

מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו: **[דף קטו:] כל האומר תירש בת עם בת הבן אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו שאינו אלא מעשה צדוקין.** כל ב"ל שאומר כן לרך תקנה ונלר אפילו נשיא שבישראל שהיה לו כח להפקיר ממון **אין שומעין לו מפני שהוא עושה מעשה צדוקין** וחושבין שאנו עושין כן מלין תורה וכי אנו מולין לדבריהם והוא הפירוש הנכון לאין לפרש כל דיין שפוסק כן לפשיטא לטועה בדבר משנה הוא וגם אין לפרש כל ש"מ שמנוה כן לאפילו רבי יוחנן בן ברוקא לא אמר [דף קל.] אלא על מי שראוי ליורשו. נראה מכאן

יום רסח שאם **לא מפני מעשה צדוקים** אע"פ שמלין תורה אינו כן היו רשאין לתקן זה: **אברהם** וישמעאל לא אמרינן לפשיטא **לאברהם קודם לישמעאל בנכסי** יצחק בנו וירושת עשו מכח יצחק קא אתיא והאב קודם לכל יוצאי יריכו תנן אלא הכי מיבעי אברהם ויעקב בנכסי עשו מאי מי נימא **בני בנים הרי הם כבנים ואברהם קודם** כדתנן במתני' האב קודם וכו' או דלמא **כיון ליצחק קודם לירש עשו הוי כאילו ירשו ואתי יעקב** מכחו **שהבן קודם לאב** ומסקינן דהכי נמי מסתברא דהאב קודם ליוצאי יריכו שלו דוקא ולא של בנו דהכי משמע מתני' כל הקודם בנחלה אילו היה קיים יוצאי יריכו קודמין:

יום רסח **ממתני'** דהכא שמעינן דהיכא דלית ליה בן הבת במקומו עומדת לירש כדחזינא בבנות צלפחד:

וחלק הראוי לאביו אע"פ שמת האב קודם שיבא ליד בנו או בתו היכא דליכא בן זוכין בו כדחזינן שזכו בנות צלפחד בחלק **חפר אביהן של מת וחלקו** נכסיו עם שאר אחיו של מת חלק כחלק כאילו היה צלפחד קיים שהיה חולק עמהם בודאי ואם הוא בכור ומת קודם לכן קודם שיגיע לידו חלק בכורתו כצלפחד שמת בחיי חפר **ולא בא לארץ** ולא זכה בה אפ"ה בנותיו נטלו חלק בכורתו כאילו היה הוא קיים. ואע"ג דכתב קרא בכל אשר ימצא לו ודרשינן דוקא במה שהוא מוחזק ולא שהוא ראוי וחלק הארץ לא זכה בה חפר אפ"ה הא אמרינן בגמ' [דף קיט.] דארץ ישראל מוחזקת היא כיון דאמר רחמנא ונתתי אותה לכם מורשה כמי שהיו מוחזקין בה דמיא וכיון שכן כי היכי שהיה זוכה בה צלפחד אילו היה קיים ה"ה בניו וכן שנינו בתוספתא. ובירושלמי כיצד אין נוטל בראוי כבמוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים מנכסי אביו ואינו נוטל פי שנים בנכסי **אבי אביו ואם היה אביו** בכור נוטל פי שנים מנכסי אבי **אביו הרי מפורש שהבן נוטל חלק** בכורת אביו מנכסי אבי אביו אע"ג שמת אביו קודם שיזכה בה אבל כשהבן בכור ולא האב אינו נוטל פי שנים מנכסי אבי אביו אפילו מאותו חלק הראוי להגיע לאביו מפני שהוא ראוי ואין הבכור נוטל בראוי אבל כשאביו בכור הוא עומד במקומו והוי כאילו האב נוטל בכורתו מאביו שהיה מוחזק בה ועתה אפילו הוא בכור בן בכור אינו נוטל פי שנים כשבא לחלוק הירושה עם אחיו הבאה להם מאבי אביהם מפני שאמרנו שאין זוכה אלא בבכורת אביו כשהוא חולק עם אחי אביו משום שהוא כאביו ובמקומו הוא קם ובאותה בכורה שבא מנל האב כל הבנים שוין בה ואינו דין שיקח הוא אע"פ שהוא בכור טפי משאר אחיו כיון דמשום בכורתו אינו זוכה בנכסי אבי אביו דראוי הוא לגבי דידיה וכדאמרן וכן לעת הרב בן מג"ש ז"ל והסכימו האחרונים לפירושו אע"פ שלא כתב כן בה"ג ז"ל וברור הוא: **אמר** המחבר ושמעינן ממשנתנו דהא דאמרינן אין הבכור נוטל בראוי היינו כשהוא ראוי למוריש אבל אם הוא מוחזק למוריש אע"פ שהוא ראוי ליורש יש בו חלק בכורה ולפיכך כיון דחלקו של חפר מוחזק הוא לו דא"י מוחזקת היא אע"פ שהיה **ראוי בחייו לגבי צלפחד בנו ומת בחייו כשחזר ומת חפר נטלו בנותיו חלק בכורתו** ושמעינן נמי שאם היה לאביו קרקע שהוא ביד גזלן יש לו לבכור בה חלוקה דקרקע אינה נגזלת. וכן אם נתנו לאביהם קרקע מהיום ולאחר מיתת הנותן ומת אביהם בחיי הנותן בכור נוטל פי שנים דגופא דארעא דאבוהון הוה ואע"ג דלא אכל פירי דומיא דא"י לחפר ויש לנו לומר דסבר האי תנא דיוצאי מצרים נתחלקה הארץ דאילו למ"ד [דף קיז.] לבאי הארץ כיון דנקבות היו אינן נוטלות חלק בארץ ע"כ: **גרסינן** בגמ' [דף קכא:] תניא ר"א הגדול אומר כיון שהגיע ט"ו באב תשש כחה של חמה ולא היו כורתים עצים למערכה מפני שאינם יבשים אמר רב אשי וקרו ליה יום תבר מגל מכאן ואילך מאן דמוסיף מוסיף **ודלא מוסיף יסיף** תאני רב יוסף מאן דלא מוסיף אורייתא תקבריה אמיה. דמכאן ואילך מתרבה בו לחלוחית ומעלים עשן וגם מגדל תולעת וכל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח: **יום תבר מגל. שנשברו הקרדומות שאין צריך בהם לחטוב עוד עצים** ומפני שבאותו יום היו משלימין ומסיימין המצוה היו עושין שמחה גדולה: **מכאן** ואילך **שהימים מתקצרים צריך לעסוק בתלמודו גם בלילה: מאן דמוסיף. מן הלילה על היום לשנות מוסיף ימים כדכתיב** (דברים ל':כ') **כי הוא חייך ואורך ימיך וכתיב** (משלי ג':ב') **כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך: מאן דלא מוסיף יסיף. שימות בחצי ימיו כמו** (אסתר ט':כ"ח) **וזכרם לא יסוף מזרעם כתבתי זה לשני** תועלות היוצאים להיות זריז להתחיל ולקבוע תלמודו בלילות אלו להביא עליו ברכה ולא קללה וגם שהוא מנהג לשמוח בענין מצוה על שכשהשלימה עושין שמחה ומשתה וי"ט: [דף קכב:] **מתני' בנכסי האב** . כדכתיב לו משפט הבכורה ודרשינן **[דף קיא:] משפט הבכורה לאיש ולא לאשה: והבנות ניזונות.** מיירי אף **בנכסים מועטים כדתנן לקמן** [דף קלט:] (פרק) מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים הבנים [יירשו] והבנות יזונו נכסים

נזונות מנכסי האם: **גמ'** מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי בהדדי והא תנן בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודם לבת ועוד מאי אלא ואסיקנא אלא אמר מר בר רב אשי ה"ק אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם תנו רבנן (דברים כ"א:י"ז) לתת לו פי שנים פי שנים כאחד אתה אומר פי שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בנכסים ודין הוא (דף קכג.) חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם חמשה פי שנים כאחד: (דף קכד.) תניא אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא בשבח שהשביחו היורשים לאחר מיתת אביהן ירשו שט"ח בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי מאי טעמייהו דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קריה רחמנא מה מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה ורבי אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתבה ליה אחד מצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו שאם אמר איני נותן ואינו נוטל רשאי אמר רב פפא דיקלא ואלים ארעא ואסיק שירטון כ"ע לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי מר סבר שבחא דממילא ומר סבר אשתני: (דף קכד:) תאני רמי בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומני רבנן היא הא דתני רמי בר חמא לא פליגא אדרב פפא דהאי שבחא דאישתני הוא כגון חפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי: * כ"ה בד"ס ובד"ק בלי אותיות גדולות מתני' בבכורות (דף נא:) הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק (דף נב.) ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם כולם אינם נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק: ואמרינן עלה בגמרא ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח א"ר אבא מקולי כתובה שאנו כאן: ולא היבם: בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שאנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו דבין

מועטים הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים ולעולם אין ניזונות מנכסי האם שכן **כתב לאשתו בנן נוקבן די יהוון ליכי מינאי תהויין מתזנן מנכסי על דתנסבן לגוברין** כתב הריטב"א ז"ל בשם רבינו מאיר הלוי ז"ל דכיון דלא קתני הכא אלא מזונות ש"מ דפרנסת נשואין אף מנכסי האם היא דבשלמא **מזונות שהם תנאי כתובה** אינם מנכסי האם אבל פרנסת נשואין שאינה מתנאי כתובה שוה היא **בנכסי האם כנכסי האב** ולא כתבתי זה בפנים: **גמ' שהבן והבת במקום שאין בן שוין בנכסי האם.** לירש **חלקן כמו שלינן בנכסי האב** שאין **חלוק בין נכסי האב לנכסי האם** אלא בשתים אלו שפירשנו במתני' **שהבן נוטל בכורה מנכסי האב ולא** הבת דכתיב **וילדו לו בנים** ולא **בנות ועוד לענין מזונות** כדפירשנו במתני' שניזונות מנכסי האב משום תנאי ב"ד אבל בנכסי האם אין לבנות ליטול כלום אפילו שוה פרוטה והבנים יירשו והבנות ישאלו על הפתחים: **פי שנים כאחד. שאם הם ה' אחין יחלקו הנכסים לששה חלקים הבכור** יטול שני חלקים והארבעה אחד אחד נמצא שאין לו אלא פי שנים כאחד: **[עיין גמ' דף קכג.] ואומר.** הא דקאמר ואומר משום דכי תימא והיה ביום הנחילו וכו' לרבי יוחנן בן ברוקא הוא דאתא דדריש ליה לקמן לדרשא אחריתא ת"ש והבכורה ליוסף ונמרינן בכורה לדורות דהיינו לו משפט הבכורה מבכורה ליוסף דכתיב בדברי הימים ואינו אלא גלוי מלתא בעלמא **לדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן** פלוגתייהו דרבי ורבנן הוא משום דכתיב בכל אשר ימצא לו דדרשינן מיניה שאין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק: **ובדקל קטן שהניח להם אביהן ואלים.** כלומר נתעבה אפילו רבנן מודו דשקיל ביה שנים למוחזק מיקרי לפי שעדיין שמו עליו אי נמי **ארעא ואסקה שירטון** שהביא הנהר תבן וקש ממקום אחר כשעבר על אותו שדה ונעשה זבל ונתעלה השדה והשביחה בכך: **הניח פרה.** מעוברת אף על פי שהוכר העובר **כחפירה והוו שיבולי** הוו **לרבנן ואין נוטל בוולדות פי שנים: חפירה.** שחת שלא הביא שליש ונעשית שבלים אי נמי **לקלים שהפריחו ואחר מיתת אביהם נעשו תמרים רבי** סבר **בהאי שבחא דממילא** שבח בלא טורח היתומים ובלא הוצאה כבמוחזק בחיי אביהן הוא והבכור נוטל פי שנים ורבנן סברי [כיון] דאישתנו שמם דמעיקרא לא שבלים מיקרו ולא תמרי מיקרו **ולא מיקרי מוחזק בחיי אביהן** אלא ראוי והיינו נמי דקתני רמי בר חמא דבכה"ג הוי שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן: [דף קכל:] **בשאר ספרי דבי רב.** קרי **למדרש של ויסלחו מן המחנה על סוף** ואלה הדברים. **ספרא דבי רב היינו תורת כהנים ברייתא של ספר ויקרא. מכילתא** קרי **למדרש של** ואלה **שמות מהחדש הזה על סוף** הסדר: **נראה** לי דפרה רועה באפר ונתפטמה כדיקלא ואלים היא ונוטל בה בכור פי שנים והא **דפליגי רבנן עליה לעיל היינו** בשילדה דוקא דאין לך שבח דאישתני גדול מזה: **גרסי' בגמ' [דף קכד:] אמר רבא אסור לעשות כדברי רבי ואם עשה עשוי סבר מטין איתמר.** מטין בני הישיבה לדעת רבנן וכיון דלא איפסיקא הלכתא כוותייהו בהדיא אם עשה כרבי עשה אי נמי מטין לדעת רבי וכיון דרבים פליגי עליה ולא איפסיקא הלכתא כוותייהו להדיא אסור לעשות הדין כמותו לכתחלה **ואם עשה הדין כמותו עשוי** ומדלא הביאה הרב ז"ל בהלכותיו משמע דהכא לענין **חפירה ושלופפי לא** קי"ל כוותיה וכ"כ ר' שמואל ז"ל דלא סמכינן אהאי פסקא אלא אפסקא בתרא דגמרא שהביאו הא דרב פפא דבסמוך דלא כרבי בענין מלוה ונראה לי דהוא הדין בשלופפי וחפורי דבתרוייהו בשוה פליגי רבנן עליה דרבי וכי היכי דבמלוה לא אמרינן אם עשה עשוי אלא אינו נוטל אמרינן בשום צד ה"ה הכא ומיהו משום דההוא פסקא דרבא לאו אהא בלחוד אמרה אלא כללא הוא בכוליה תלמודא חזו רבוותא לאפסקא (להך דרב פפא):

יבום לחלוקה לא שקיל מ"ט כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף האי נמי אין לו קודם חלוקה: ואי קשיא לך הא דאיפסיקא הלכתא לקמן (דף קכו:) דיש לו לבכור קודם חלוקה התם בעיקר ממונא הכא בשבחא: א"ר פפא (דף קכה:) הלכתא אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות (דף קכו.) ובמלוה שעמו פלגי כלומר הואיל וישנה תחת ידו יש לו בה חלק בכורה דמוחזקת היא ואיכא מ"ד מלוה שעמו פלגי לה אחוה בהדיה דשקיל איהו פלגא חלק בכורה ואידך פלגא פלגי לה אחוה בשוה דמספקא לן אי הויא לה מוחזקת אי לא דאיכא למימר כיון דישנה תחת ידו הויא לה במוחזקת ושקיל ליה כוליה ואיכא למימר כיון דלא מטי לידיה דאבוה במלוה דעלמא דמיא ולית ליה ולא מידי הילכך שקיל פלגא: ההוא דאמר (דף קכה:) נכסאי לסבתא ובתרה לירתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא * בגמ' איתא ושכיבא בחיי בעלה ובחיי סבתא בתר (ג"א) ושכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעל קא תבע אמר רב הונא לירתיה ואפילו לירתי ירתיה ורב ענן אמר לירתיה ולא לירתי ירתיה שלחו מתם הלכתא כרב ענן ולאו מטעמיה הילכתא כוותיה דבעל לא ירית ולאו מטעמיה דאי אית לה ברא ירית [ובעל היינו טעמא דלא ירית] משום דהוי ליה ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר דבעל נוטל בראוי כבמוחזק א"ר אלעזר דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דאמי ולית הילכתא כוותיה ודייקינן מינה טעמא דאמר אחריך הוא דהוי ראוי הא אמר מעכשיו מוחזק הוי וירית ליה בעל (דף קכו.) אמר רב אסי בכור שנטל חלק בפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמיה דרבא אמר ויתר בכל הנכסים קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר באותה שדה קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה

[דף קכה:] **ואע"ג** דאיכא חדא דנפקא מכללא לא מפריך מש"ה כללין דה"נ איפסקו בכמה דוכתין דלא **כרבי אפי' מחבירו ולא** מפריך מש"ה כללא דקי"ל הלכתא **כר' מחבירו** וה"ה הכא גבי חבריו פסקינן הכא כרבא דאמר מטין ואם עשה כרבי עשה היכא דלא איפסקא הלכתא דלא כוותיה כי הכא דפסקינן דלא **כוותיה משום פסקא דרב** פפא דבסמוך **וכן פסק ר"ח** ז"ל: **בראוי.** גמור כגון שמתה היא **בחיי** אביה ואח"כ מת אביה אין הבעל יורש נכסים מחמת אשתו מפני שנכסים אלו לא הוחזקו לאשתו אלא ראויים היו לה אבל נכסים שהיו ברשותה והשביחו אחר כך זה ברור שהבעל נוטל אותו שבח לכ"ע אפילו חפורי והוו שבולי שלפופי והוו תמרי ואפילו היכא שנפלו לשאר יורשין עמה נכסים מאביה או מאבי אביה ולא הספיקו לחלוק עד שמתה. הבעל **נוטל בשבח שהשביח אח"כ** כמו שהיתה היא נוטלת דבבכור בלחוד משום **למתנה קרייה רחמנא** ואינה זוכה בשבח עד לאחר חלוקה אבל אשה זו יורשת היא חלקה כחלק אחד מן הפשוטים שנוטלים בשבח כך היא נוטלת בשבח ואף הבעל כמוהו וזה פשוט. כך העלו כל המפרשים: **ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה.** לאו למימרא הא בעל נוטל מלוה ערבינהו ותנינהו לבעל ובכור בהדי הדדי דהא לא מני לערבינהו שהרי חלקנו בדיניהם לענין שלופפי והוא תמרי ועוד דהא **למלוה גבי בכור מתנייא לעיל** ולענין שאינו נוטל בראוי לא צריך למימר דמשנה **שלימה היא בבכורות** (דף נא:) דאינו נוטל בראוי כבמוחזק אבל גבי בעל לא תנינו משנה ולא ברייתא אלא מימרא דר' אבהו לעיל ולפיכך נקטיה רב פפא הכי אבל מ"מ דינייהו שוה במלוה והכי מוכח בהדיא בפ' שור שנגח ארבעה וחמשה (דף מב:) דתניא התם הכה את האשה ויצאו ילדיה נותן נזק וצער לאשה אין אשה נותנם ליורשיה ולא לבעל והתם מקשה ומתרץ תלמודא [בדף מג.] לאוקומי כי הכא בין בגבו קרקע בין בגבו מעות דאינו נוטל בעל משום דראוי הוא כי הכא דלאו הני מעות שבק אבוהון ולא האי קרקע שבק ומדמקשו התם לאוקומי פלוגתייהו בבעל כפלוגתייהו הכא בבכור ש"מ דלא שני להו דאי הויא מלוה מוחזקת לענין בעל היכי מקשו ממאי דאמרינן בבכור שאני גבי בעל דמוחזקת היא אלא ודאי לענין מלוה ראוי הוא בין בבכור בין בבעל וכן כתב רב אחא משבחא גאון ז"ל בשאלתות פרשת וירא בלק דהתם שאיל בעל אי ירית מלוה ואמר ת"ש דא"ר פפא הלכתא אין הבכור נוטל פי שנים במלוה ואין הבעל נוטל במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות הנה מפורש **דס"ל דאף במלוה ראוי לגבי** בעל וכן עיקר וכן דעת הר"י אלפסי ז"ל ואף ר"ח ז"ל כן כתב התם פרק שור שנגח אליבא דרב פפא דהכא נזקיה ליורשיה ולא לבעל בין שגבו קרקע בין שגבו מעות ולענין כתובת אשה ובע"ח [כתבו] האחרונים כולם וגם הרבה מן הראשונים דמלוה מוחזקת היא אצלם וכתובת אשה גובין ממנה ואע"ג דבכל דבר בעלמא קרינא למלוה ראוי בהני שאני וטעמא משום דקי"ל כר' נתן דאמר (פסחים דף לא.) מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו וכתירץ רבא אליבא **דר"נ פרק כל שעה** (שם) אפילו לטעמיה דרבא **דאמר בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה** דכי היכי דמשועבד האי קרקע לזה ה"נ הוא משועבד לבע"ח שזה חייב לו וכיון שזה גובהו **חשבינן ליה כאילו הוא מוחזק** בידו מעיקרא כיון דשעבודיה מעיקרא על אותו קרקע א"כ השתא לתקון רבנן בתראי למגבא ממטלטלי דיתמי גביא נמי ממלוה בין גבו קרקע בין גבו מעות וה"ה בע"ח וכ"ש הוא דעדיף טפי משום נעילת דלת טפי מאשה כדאמרינן (יבמות דף קיג.) יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא וכן כתב ר"י אלפסי ז"ל בכתובות גבי לא אשכחן תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה ומלוה שיש עליה משכון מוחזקת היא לבע"ח קונה משכון ובכור נוטל בה פי שנים וה"ה למשכנות קרקע באתרא דלא מסלקי וכדאיתא בפרק איזהו נשך (דף סז:): **ובמלוה שעמו פלגי.** שהבן בכור חייב לאביו והא הוא מוחזק בה וגם אפשר לומר לאביו נמי **מוחזק בה שהרי הבכור** רוצה לשעבד נכסיו לאביו כדי לשקול איהו פי שנים או דילמא ל"ש מלוה שעמו משאר מלוה והוי ממון המוטל בספק וחולק עם אחיו חלק הבכורה אבל אין לפרש פלגי כבשאר נכסים שיטול הבכור בהך מלוה פי שנים דא"כ הכי הוה ליה למימר ובמלוה שעמו נוטל: **גרסינן בגמ' [דף קכד.] יצא עליהם שטר חוב נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי.** אע"פ דבירשו שטר חוב אינו נוטל פי שנים כדאמרן משום דהו"ל ראוי מיהו לענין פריעת חוב אביהם שנפרע מהנכסים הנשארים לאביו הוא יתן פי שנים כי היכי שנוטל מן הנכסים פי שנים שהרי הנכסים משועבדים לחוב: **אם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי.**

אחיל ואידך לא אחיל (דף קכו:) ושלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והילכתא יש לו לבכור קודם חלוקה מר זוטרא מדרישבא פליג בהדי אחוה בצנא דפלפלי אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל וויתרתה במקצת ויתרתה בכל הנכסים כולן: חזינן מאן דפסק הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה ואייתי ליה ראיה מהא דאיפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה שמעינן דאע"ג דלא מטא לידיה כמאן דמטא לידיה דמי הילכך הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה והאי סברא לאו דסמכא הוא דלא איפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתא לידי אבוה ואיתיה השתא ברשותיה אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהא מילתא כלל וכן כתב רבינו האי גאון זצ"ל כי האי סברא: **מתני'** האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום

כלומר אע"ג דיש לו [דף קכו:] לבכור קודם חלוקה דין וכח בבכורתו הן למכור הן למחול כדלקמן לא תימא זכות גדול זכתה לו רחמנא כירושה דעלמא שאע"פ שאמר אי אפשי בה יכול לחזור בו ואפילו פרעו אחיו במעות זהו דעת התוס' ודעת הראב"ד ז"ל לא היא דהכא גבי בכורה מתנה קרייה רחמנא לאמר לתת לו ומחילה קלילא סגי בה וכיון **שאמר איני נוטל לי ולפיכך רשאי** הוא לומר כן ולא חיישינן שמא יחזור בו דתו לא מצי למהדר הלכך לא יתן אלא כנגד פשיטותו ומיהו גם מחלק הפשיטות נראין הדברים שאם אמר איני רוצה ליטפל בו הורידוהו בנכסים ועשו לו שומא רשאי והוא הדין לכל לוה שאמר הרי נכסי לפניכם עשו לו שומא והורידוהו בהם אין כופין אותו ליטפל בהם ומיהו יקבל חרם שאין לו מעות לפרוע לו וכן דעת הגאונים ז"ל וכן דעת הרמב"ם ז"ל:

שהניח נכסיו לזקנה ואחריה ליורש שלה והוה לה לאותה זקנה בת להוה נסיבא ומתה הבת בחיי בעלה ובחיי הזקנה ואח"כ מתה **הזקנה אתי בעל ותבע הירושה** מפני שהיא היורשת מאותן נכסים והוא בעלה וראוי ליורשה שלא ממערבא לאם יש לה [לבת] בן או בת או שאר **יורשין וכגון אחי האב או** אחין שהם יורשין אותה כיון שאמר ולירתה משמע שמוריש לה לאחר מיתת **הזקנה ואפילו מתה הבת** קודם והוי ראוי ולא אשכחן דין ראוי דלא ירית אלא בבעל ובכור ומיהו אם לא אמר ולירתה לא היו יורשים הנכסים אחרי הזקנה קרובי הבת מצד האב משום שאין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב כדלעיל [דף קיד:] ומש"ה איצטריך למימר ולירתה אע"פ שהניח הנכסים לזקנה של בת אמר רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דבעל לא ירית ואפילו נימא דכי אמר ובתרה לירתה כמי שאמר מעכשיו דאם לא כן מהיכי ירתי להו יורשים מן האב לאחר מיתת הזקנה אפ"ה הוי ראוי דקי"ל כרשב"ג דאמר [דף קלז.] דמי שאמר נכסי לך ואחריך לפלוני ואפילו ראוי ליורשו **אם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר** ואע"ג דהוי כאילו אמר מעכשיו דאם לא כן מהיכא ירית ליה לאחר מיתתו של זה והטעם דהוי כאילו אמר מעכשיו מה שתשייר אחריך יהיה לזה אם כן יש כח ביד הראשון למכור כרצונו וה"ה הכא לסבתא כיון שאם תרצה היא לא תשאיר כלום לבת אינו אלא ראוי שאין לבת שום חזקה בנכסים אלו ומיהו רבינו אלפסי ז"ל כתב דמאן דס"ל מעכשיו אין הראשון יכול למכור וכן אם אמר נכסי לסבתא ובתרה לבתה מעכשיו בעל ירית לה כיון דאמר לה מעכשיו לא הוי ראוי:

אמר המחבר ואי קשיא להאי גרסא למה ליה לנותן למימר ובתרה לירתה פשיטא ליורשיה יורשין אותה הא לא קשיא כלל שאילו לא אמר ליורשיה האי סבתא היתה יכולה למכור ולתת ואפילו לכתחלה והשתא אפילו לרשב"ג אסור לה למכור ואינה רשאה לכתחלה ועוד כי בעלי חובותיה של זקנה היו גובין מיורשיה ועכשיו אינם גובים שאינם יורשים אלא מכח הנותן לשעבוד אינו מכר לענין זה וגם אילו נתנה לה סתם ונתנה במתנת שכיב מרע מתנתה מתנה ועכשיו אינה מתנה שכבר קדמו אחריך כדאיתא לקמן [שם] וזה ברור

ומיהו גם המפרשים שפירשו למעכשיו הוא כלפירש' דמסתמא כי אמר ובתרה לירתה **או ואחריך לפלוני ר"ל** מעכשיו לאי בלאחר מיתה זה היכי ירית לה ואפילו [הכי] הוי ראוי לדידהו הם נמי מודים לכשאמר בפירוש מעכשיו כלשון הרב ז"ל שירית בעל ולא מטעם הרב אלא משום יתורא דלא צריך ליה למימר מעכשיו לדבלאו הכי נמי משמע הכי אלא ולאי להכי אתא לומר שיהיה כמהיום כדי שיזכה בו בעל דהא קי"ל כר' עקיבא דדריש יתור לשון לעיל בפרק המוכר את הבית [דף סה.] גבי בור ודות ואע"ג דאמרינן לעיל [דף סט:] דאם מכר שדה משמע כל האילנות ואם כתב דקלין ותאלין הוצין וציצין שופרא דשטרא הוא למשמע דלא דרשי יתורא נראה לי לחלק דהכא מה שפירש ממש היה נשמע בלא פירוש לא פחות ולא יותר וכן הוא בבור ודות אבל גבי שדה אינו מוכרח שישמע במכירת השדה כל האילנות אלא בשדה זה אבנים ועניים אחרים שפירש לעיל [דף סח:] ואע"פ שמלינא נמי נכלל בו כל האילנות מ"מ אפשר לערער בו על כן הוי שופרא דשטרא והילך נירסא שכתבנו נכסי לסבתא ובתרה לירתה היא הנכונה ולא גרסינן ובתרה לירתאי לירתאי הוי כאילו שייר לעצמו ואז לא אמרינן דאם **זבנה זביניה זביני כדאמרינן בסוף פירקין [דף קלז:]** דעל כאן לא קאמר רשב"ג דאם **קדם ראשון ומכר מה שמכר מכר אלא** לאחר אבל לעצמו לא דלעולם מניח לעצמו גוף הקרקע ואינו נותן אלא הפירות וא"כ לא הוי ראוי והוה ירית בעל ואנן אמרינן הכי דלא ירית: **גרסינן** בגמ' [דף קכו.] אמר רב הונא אמר רב אסי בכור שמיחה מיחה אמר רבה מסתברא טעמיה דרב אסי בענבים שבצרום זיתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפילו דרכום מעיקרא ענבי והשתא חמרא כדאמר רב עוקבא ליתן לו דמי היזק ענביו הכא נמי ליתן לו דמי היזק ענביו: **שמיחה.** ואמר לאחיו תנו לי חלקי בנכסים ואני אשביח חלקי ונתעצלו אחיו ולא חלקו ושבחו כגון **שבצרו ענבים ומסקו זיתים השביחו** בחלקו בעבורו כיון שאין בו שינוי אלא שנותן להם הוצאה כדין יורד לתוך שדה חברו שלא ברשות הא דרכום כיון למעיקרא ענבים והשתא יין כיון לאישתני והשביח מחמת היתומים אינו נוטל בו פי שנים ומשמע טעמא דמילתא דכיון **דאינו נוטל מלינא במה שהשביחו היתומים** אלא מפני שמיחה די אם נוטל משום מחאתו במה שהיה נמצא בידו ומוחזק בו קודם לכן אבל יין שלא היה נמצא בידו כן אינו נוטל אפילו אם מיחה אלא לוקח דמי היזק ענבים כגון שאם נשפך היין יפרעו לו ענביו בצורן ולא מחוברין או אפילו אינו נשפך יכול לטעון שיפרעו לו דמי ענביו שהיה רוצה אותם לעשות מהם צמוקים שישוו יותר כיון שדרכו אותם בלא מצותו לאו כל כמינייהו לאיפסדו ליה בידים: **אמר** רב אסי כיון שנוטל חלק כפשוט ולא מיחה לפני שנים לומר זה שאני נוטל כפשוט לא מפני שמחלתי א"כ מחל וכי היכי שמחל בנכסים מועטים אלו כן הויא לכל הנכסים שאינו נוטל שוב **חלק בכורה כלל בכל הנכסים** הנשארים לחלוק דבכור מתנה קרייה רחמנא וכמי שמוחל במתנה הוא וכל הבכורה חדא מתנה היא וכיון שמחל במקצתה מחל בכולה וכן אמר ליה רב

שהתנה על מה שכתוב בתורה: **גמ'** לימא מתני' דלא כר' יהודה דאי כרבי יהודה האמר בדבר שבממון תנאו קיים גבי הרי את מקודשת ע"מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה אפילו תימא ר' יהודה ע"כ לא קאמר רבי יהודה התם אלא משום דידעה ומחלה אכל הכא לא מחיל : א"ר יוסף אמר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי שנים דילמא בוכרא דאימא קאמר ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא א"ל מוחזק אני בזה שהוא בכור א"ל מנא ידעת דבכור הוא דכי הוה אתו לקמיה דאבוה אמר להו זילי לגבי שכחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודילמא בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימא לא מסי רוקיה: אמר רבי אמי בכור שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא (דברים כ"א:ט"ו) והיה הבן הבכור לשנואה עד שיהא בן משעת הויה (דף קכז.) אמימר אמר אף אינו ממעט בחלק בכורה שנאמר (דברים כ"א:ט"ו) וילדו לו בנים עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה שנאמר (ויקרא י"ב:ב') אשה כי תזריע וילדה זכר וביום השמיני ימול עד שיהא זכר משעת לידה אמר רבה תניא כוותיה דרבי אמי בן ולא טומטום בכור ולא ספק. בן ולא טומטום כדרבי אמי בכור ולא ספק לאפוקי מדדרש רבא שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבואה כותבין הרשאה זה לזה א"ל רב פפא והא שלח רבין באיגרתיה דבר זה שאלתי את רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו ולבסוף נתערבו אין כותבין הרשאה זה לזה הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הוא בידי ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין

[אבי] למר זוטרא ששתק **ונטל חלק כפשוט** בשל של פלפלין הויא מחילה הויא מחילה אף לשאר נכסים שלא הגיעו עדיין לידו. להלכתא [דף קכו:] יש לבכור קודם חלוקה **לכשעה שמת האב זכה בחלק הבכורה הילכך אם מחלה** או מכרה הויא מחילה ומכירה כיון שמת האב ואע"פ שעדיין אינה הבכורה בידו ומיהו לענין מחילה ומכירה שהוא כמי שאינו רוצה לקבל המתנה שייך למימר **כן ליש כח בידו** למחול ולמכור קודם שיקבלנה כמי שאינו רוצה לקבלה אבל לזכות בשבח שהשביח קודם שהגיע לידו כגון שלפופי והוו תמרי לא לעל למטיא לידיה לא הויא מתנה: **גרסי'** בגמרא [דף קכו.] ההוא בכור לאזל וזבין בנכסי לידיה והפשוט מקמי ליפלוג בהדי פשוט אזול יתמי בני פשוט למיכל תמרי מחונהו לקוחות אמרו ליה קרידיה ליתמי לא מסתייה לזבנתין לנכסייהו אלא מימחי נמי מחיתו להו אתו לקמי' דרבא אמר להו לא עשה לא כלום רב פפא סבר לא עשה ולא כלום בכולהו ורב פפי סבר לוקא בפלגא אבל חלק בכורה מכורה והלכתא כרב פפי דסבר יש לו לבכור קודם חלוקה: **הבכור** מכר כל הנכסים חלקו וחלק אחיו הפשוט בלא רשותו לדעת שיתן לו המעות ופסק רבא לחלק אחיו אין לו למכור ולאו כלום הוא אבל חלק בכורתו מכורה כמו שאמרנו דיש לו לבכור קודם חלוקה וכל שכן חלק פשיטותו שיכול למכור אף על פי שלא הוברר עדיין חלקו מ"מ ידוע הוא שיש לו חלק אותו חלק איך שיעלה יכול למכור וכן לדעת כל המפרשים ז"ל ולא כן פירש הר"ש ז"ל והלכתא יש לו לבכור קודם חלוקה והא דפסקינן בבכורות (דף נב.) אין לו לבכור קודם חלוקה התם לענין **שבח שהשביחו נכסים אחרי** כן אבל הכא לענין הגוף המוחזק כן כתב הריטב"א בשם הר"י ז"ל :

מתני' אע"ג דכי קאמר לא יטול זה או לא יירש זה ולאי ממילא הוי השאר לאחיו והיה בדין שיהיו דבריו קיימין דקי"ל כר' יוחנן בן ברוקא [דף קל.] דאם אמר על מי שראוי ליורשו זה יירש כל נכסי דבריו קיימין מ"מ כיון שאמר בלשון לא יירש או לא יטול משמע כמתנה על מה שכתוב בתורה כי התורה אמרה שיתן לבכור פי שנים ושינחיל את בניו ומיהו אם סיים בדבריו ואמר אלא **שאר בני יירשו כל** הנכסים דבריו קיימין לרבי יוחנן בן ברוקא לאמר אפילו בלשון ירושה מהני אלא שהבכור אינו מסולק מחלק בכורתו דאפילו רבי יוחנן ב"ב מודה שבלשון ירושה אינו מסלק אלא חלק פשיטות מדכתיב לא יוכל לבכר ובלשון מתנה אם נתן נכסיו לאחד מן האחין לכ"ע דבריו קיימין שהרי בחייו אין לבניו בנכסים כלום ואפילו **חלק בכורה הפסיל הבכור** כיון דאמר לשון מתנה א"כ מאי יהיב למאן דבעי וכיון שנתן לאחר מיתה לא נשאר כלום כדי שיצטרך להנחילם ואפילו ר' יהודה דאמר בדבר שבממון תנאו קיים אמרינן הכא דלא מאי מתני משום דהכא לא מאי מחיל דבר שלא בא לידו של בן אינו יכול למוכרו ולא למוחלו ואפילו הוי מאי מחיל ולאי נן דלא מחל ואע"פ ששותק כדי שלא יכעיס אביו הוא דעביד ולאמר על אחד מן הפשוטין שיטול פי שנים נוטל **הבכור פי שנים כלינו ומן השאר נוטל הפשוט** פי שנים גם כן ויש אומרים שאינו נוטל החלק היתר אלא במוחזק כדין הבכור כיון דאפקיה בהאי לישנא וזה לעת מורי נר"ו ויש חולקין על זה. הריטב"א ז"ל: **כשאמר** בכורי הוא נאמן וכדמפרש לקמן דאפילו ידעינן ביה שנולד אחר בנים אחרים אפ"ה לאב היימניה רחמנא דאמר יכיר וא"כ הראשונים ממזרין הם אבל כשאמר בכור הוא אינו נוטל פי שנים אם מת האב כיון שלא בירר לומר בכורי דדילמא בוכרא דאימיה קאמר ואפילו ממון המוטל בספק לא הוי כיון שהממון בחזקת הבנים האחרים הוה הוא מוציא מחבירו ועליו הראיה: [דף קכו:] **מסי רוקיה.** מרפא רוקו למי שחושש בעיניו: **דכי אתו.** אותן החוששין בעיניהם לקמי אביו וכו' ואם **קוראו אביו בכור** גמור במסיח לפי תומו בכור הוא ונוטל פי שנים. הריטב"א ז"ל: כיון דמשעה שנולד לא ידעינן אם זכר הוא שהרי סימניו היו מכוסין בבשר ורחמנא אמר שיהיה ניכר שהוא בן בנאתו מרחם **אמו ולפיכך אם פשוט הוא הטומטום** אינו ממעט בחלק בכורה כיצד אם הם ג' אחין בכור וב' פשוטין ואחד מהפשוטין טומטום והניח אביהם ו' מנין יסתלק הטומטום מהם **כאילו אינו ויחלקו הבכור והפשוט השתה מנין נמצא שיגיע לחלק הבכור ל' מנין** שהוא פי שנים יקח לעצמו ב' מנין שהם חלק בכורתו וב' המנין הנשארים יערבו אותם עם ב' המנין שהגיעו לחלק הפשוט ואותן ד' מנין יחלוקו בין שלשתם בשוה עם הטומטום נמצא שיגיע לחלק כל אחד מנה ושליש מנה **נמצאו ביד הבכור ג' מנין** ושליש נמצא שמרויח זה השליש משום סלוק הטומטום: [דף קכז.] **וביום השמיני.** דדרשינן אפילו בשבת הלכך לא ידחה שבת כיון שאינו **בן משעת לידה** והיינו דאמר רב שיזבי אינו נימול לשמונה:

שתי נשים. מאיש אחד. וילדו שתיהן במחבואה שהיו נסתרים שם בחשך ולא נודע מי יצא ראשונה כיון שלא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה אבל אם הוכרו מתחלה ונתערבו לבסוף **ולא נודע מי הבכור אז** כותבים הרשאה זה לזה ומה נפשך יתנו לו חלק

הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה: גרסינן בפרק מי שמת (דף קמב.) תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכיס תלתא פרכוסי אמר מר בריה דרב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו אמר רחמנא ואוקמינא נמי (נדה דף מד.) להאי דקתני ופוסל מן התרומה בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת כשרה ומת ויש לו בנים מן הכשרה ויש לו עבדים ויש לו בן יום אחד מן הפסולה דפוסל את העבדים מן התרומה מפני שחלקו מעורב בהן ואי אפשר לברר ולאפוקי מדרבי יוסי דא"ר יוסי עובר נמי פוסל קמ"ל בן יום אחד אין עובר לא וכן הלכתא : (כאן דף קמב:) אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני כדאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא: **מתני'** בבכורות (דף מו.) יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזה הוא בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים ואע"פ שיצא ראשו חי ובן תשעה שיצא ראשו מת והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם והמפלת סנדל או שליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן: (דף קכז:) תניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה זה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כר' יהודה ואפילו היו מוחזקין בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן וגרסינן בגמ' בשלמא לר' יהודה היינו דצריך יכיר לאשמועינן דאבא מהימן אע"פ דמוחזק באחר דבכור הוא ע"י קול מ"מ נאמן על זה לומר בכור הוא אלא לרבנן מאי יכיר לא צריכא בצריך הכרה

הבכורה אם בשבילו אם בשביל אחיו לאי משום קרא לאמר בכור ולא ספק דרשינן ליה לספק **בכור משעת הויה להכי משמע** טפי אבל מי שהיה בכור בשעת הויה מנא לן למעוטי הלכך כותבין. ולקקו המפרשים מלאמר רב פפא לבכור מני מרשה על בכורה שלא הגיעה לידו ולעיל [דף קכו.] סבר לאין לו לבכור קודם חלוקה כלום ואיך מני מקנה מה שלא הגיע לידו ותלמודא לא מקשה ולא מתרץ עלה מידי ללאורה משמע להרשאה הקנאה היא משמע לפשיטא ליה לתלמודא ליש לחלק בין הרשאה שאינו אלא שליחות להקנאה ממש והלכך מלוה על פה שא"א להקנותה כותבין עליה הרשאה והכי מוכח בלוכתיה בפרק מרובה (דף ע.) דבמטלטלי דכפריה כתבינן הרשאה אי לאו משום דמחזי כשיקרא ואע"פ שאינו יכול להקנותן והכי מוכח בפרק שבועת העדות (דף לג:) כך העלו האחרונים ז"ל וכן כתבו בתוס' וכן לעת הרמב"ם ז"ל ואחרים עמו כתבו למלוה על פה כיון לאינו יכול להקנותה אלא במעמד שלשתן אין כותבין עליו הרשאה: **תנן נפל זה אינו מתאבל עליו.** ורחמנא אמר ראשית אונו מי שלבו דוה עליו יצא זה שאין לבו דוה עליו שהרי לא יצא חי לאויר העולם וכתבו המפרשים שאם יצא כל הולד חי לאויר העולם ראשית אונו קרינן ליה: [ואין הבא אחריו בכור לנחלה] אבל אינו בכור לכהן זה הנולד אחרי כן לבפטר רחם תליא רחמנא וכבר הוה פטר רחם ביציאת ראשון אע"פ שהי' נפל ומ"מ לגבי בכורה לאב אינו תלוי בפטר רחם אלא בראשית אונו וכיון שהראשון היה נפל לא הפסיד דינו הנולד אחריו: **וחכמים** אומרים שאם אין לו לראשון צורת אדם אינו מפסיד הכהן בשבילו דינו מזה הנולד אחריו: **ושליה** משום דקי"ל דאין שליה בלא ולד וצורת אדם היה לה אלא שנימוח:

[דף קכז:] **[מכאן אמר ר"י נאמן אדם לומר זה בני בכור].** אפי' יש עדים שזה בכור שנולד ראשון מזה שאביו אומר עליו בכור הוא אפ"ה האב נאמן דרחמנא הימניה כלכתיב יכיר ומילא האחר הוא ממזר וכתבו האחרונים לדרבי יהודה נמי נאמן האב לומר בני זה ממזר אפילו בלא נגרה דבכור כלאמר הכא שנאמן לומר זה בן גרושה או חלוצה כלומר וחלל ותנן נמי בקדושין אפילו אמרו שניהם על העובר שבמעיה ממזר הוא אין נאמנים ר' יהודה אומר נאמנים וכן איתא בהחולץ (דף מז.) ההוא דאתא לקמיה דר' יהודה ואמר ליה נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר ליה נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך ופירש ר"נ בר יצחק דהכי קאמר ליה ר' יהודה דלבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים ופסיק תלמודא הלכתא כר"נ בר יצחק אלמא דטעמא משום דאין עדות לעובד כוכבים הא לאו הכי נאמן היה לפסול את בניו וכן נראה לעת הריא"ף ז"ל דהלכתא כר' יהודה וכ"ש הכא שאע"פ שידענו שזה הוא קטן בשנים שנאמן עליו לומר זהו בני בכור והכי אמרינן בסמוך כר' יהודה דאם אמר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן אבל אם אמר הוא על זה שהוא בכור וחזר ואמר על אחר שהוא בכור אינו נאמן דכיון שהכירו פעם אחת שוב לא נתנה לו תורה הכרה אחר הכרה וכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ואפילו תוך כדי דיבור אינו יכול לסתור דבריו וכדאמרינן בסמוך אמר בני זה הוא וחזר ואמר עבדי אינו נאמן דכיון שהכירו שוב אינו יכול לעקור ירושה ממנו אלא אם כן נותן נכסיו לאחר בפירוש אבל לא בזה הדרך ואם תאמר מהיכא תיתי שיהא נאמן לענין בן גרושה ובן חלוצה דקרא דיכיר לא מיירי בהו ורבינו אליהו הקדוש מפרי"ש ז"ל פי' דמקרא זה **נפקא דהא דרשינן ביבמות** (דף כג.) שנואה שהיא שנואה בנישואין שיש בה הויה אלא שאסור לקיימה כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הלכך דרשינן הכי אהובה יכיר שנואה יכיר לומר זה בן שנואה וכן אמרו בירושלמי דקדושין אמר רבי חזקיה הא דמתניתא בכור יכיר בן שנואה יכיר ואם תאמר היאך נאמן לשום עצמו רשע שנשא גרושה או חלוצה יש לומר כגון שאמר שוגג הייתי ובאומר על בנו ממזר אין אשתו נאסרת שיפסלו הבנים שיהיו אחר כך משום בני זונה דאמר שוגגת הוה ואינה נאסרת באשת ישראל ואפילו אמר שהיא מזידה אינו נאמן עליה להפסידה כתובתה ולא על הבנים שילדה אחר כך לפסלם לכהונה.

הריטב"א ז"ל. והכא בעי תלמודא לרבנן דאמרי אינו נאמן כיון דאיכא חזקה דהאי לאו בכור הוא א"כ יכיר למה לי אי **בנריך היכרא כלומר שבאו מחלש ואין** נכרים אנשם תיפוק לי דנאמן מגו דאי בעי יהיב ליה נכסיה ומתרץ לא צריכא לנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס כלומר דאפילו לר' מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ה"מ בדבר שיכול להקנותו כשירצה להקנותו אבל בדבר שגם כשירצה אינו יכול להקנותו כגון כשהוא גוסס ואינו יכול לדבר כ"ש דלא מצי מקנה כשלא בא לעולם עדיין והשתא מדכתיב יכיר יטול פי שנים באותן הנכסים דהא אמרינן **במסכת שמחות [ר"פ א] לגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו** ומקרי מוחזק ולא
יום רסט אוקימנן בנכסים שנפלו לו לאחר שמת דהוה ליה ראוי ואין הבכור נוטל בראוי: **אמר** המחבר השתא דקי"ל כר' יהודה לא קי"ל האי דרשא דרבנן דיכיר הלכך בכור אינו נוטל פי שנים בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס אבל חלק פשיטות יטול בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס כדאמרינן הגוסס נוחל ומנחיל והפשיטות מלין ירושה זכי ביה ע"כ: **גרסינן** בפרק עשרה יוחסין (דף עד.) אמר ר"נ שלשה נאמנים על הבכור ואלו הם חיה ואביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם. פי' דלכולן איכא למיחש שמא החליפוהו אחר זמן זה מפני שיד הכל בו אבל תוך זמן זה דרך שהאם חוזרת על בנה תמיד להניקו מפני רוב חלב שבה וליכא למיחש לחלוף. אביו לעולם שהתורה הימניה לאב כדכתיב
יום רסט יכיר כלפירשנו: **אמר ר' יוחנן [כו'] אינו נאמן.** שאינו יכול לעקור ממנו נחלה כיון שהכירו ואמר בני הוא שלא נתן לו התורה הבחנה אחר הבחנה וכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ולומר מפני שהיה [אהוב] לי כבן קראתיו בני לנהירא לן שאם היה עבדו לא היה קורא אותו בני בשום אהבה בעולם שאין **דרך לקרוא לעבד בשם בן** א"כ היה רוצה עתה לסתור דבריו ולאו כל כמיניה ופירש הר"ש ז"ל דאפילו תוך כדי דבור אינו יכול לחזורבו: **אבל** אם קראו עבדו נאמן כשאומר אח"כ שהוא **בנו מפני שאינו סותר דבריו אלא מפרש שדרך הוא** לקרוא לבנו בשם עבד: **ומקשינן**

שבא מחדש לכאן ולא ידעינן אי בכור הוא אי לא ולמה ליה קרא תיפוק לי דמהימן מיגו דאי בעי הוה יהיב לי פי שנים אבל לר' יהודה איצטריך דלא נימא מגו במקום עדים הוא לא צריכא נכסים שנפלו לאחר שאמר דבכור הוא דליכא מינו בהנהו נכסים ולר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מאי איכא למימר יכיר למה לי לא צריכא אלא לנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס וגרסינן בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) אמר ר"נ שלשה נאמנין על הבכור ואלו הן חיה אביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם: (מכילתין דף קכז:) אמר ר' יוחנן אמר בני וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן דמשמש לי כי עבדא קא אמר וחילופא אבית המכס דתניא היה עובר על המכס ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה משמשו כבן ובא ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד ובא ואמר עבדי וחזר ואמר בני אין נאמן אמר ר"נ בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מצר מאה דאמרי אינשי מצר עבדא מאה זוזי: שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי (דף קכח.) אתה נתתו לי במתנה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי קמ"ל תנינא א"ל נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר ר"מ אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזו' בו הא קמ"ל באתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים: שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא הלכה גובין מן העבדים ור"נ אמר אין גובין שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אמר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי פירוש קסבר מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי בראשון הוא ומשום הכי קא מכשר ביה ולית הילכתא כותיה דאבא ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו שהוא ראשון בראשון והוה ליה אבא דאבא שני בראשון: שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נסתמא ונסתמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוין מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוין מדת ארכו ורחבו אבל נסכא לא ורב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוין מדת משקלותיו מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא

ליה מהברייתא שאע"ג שמשמש לו תשמיש העבדים והיה יכול לומר משום זה קראתיו בשם עבד אפ"ה אינו נאמן כשאומר אח"כ בני הוא ואע"ג דהשתא אית ליה מגו דאי בעי יהיב ליה לכולהו נכסי אין אדם נאמן לסתור הודאתו בשום מגו כך פירש מורי נר"ו הריטב"א ז"ל וכן נראה לי אפילו לפי המסקנא והיינו דיהיב טעמא ר' יוחנן למילתיה ולא קאמר טעמא משום מגו אלא אמר שאינו סותר דבריו למשתמש ליה וכו' תלע לכשאומר למוכס עבדי הוא שוב אינו נאמן לומר בני הוא משום דהוי סתירת דבריו דהשתא ליכא למימר טעמא כלל כיון דאיכא פסילא ואע"ג דאיכא מגו לא מהימן על כאן ומשני טעמא [דברייתא] הוי משום דקרי ליה עבדא מצר מאה. כלומר שסמוכין עליו מאה דינרין וכל כך לא היה מגנה אם היה בנו אבל לעולם כר' יוחנן קי"ל היכ' דלא קרי ליה אלא עבדי: **במכס.** שאינו חק המלך הם כמו גזלנים ומותר להבריח מהם המכס ומנהג הוא שלא יפרעו המכס בעל בניהם ולפיכך נאמן כשאמר אחר שעבר המוכס שהוא עבדו אבל כשאמר למוכס שהוא עבדו אם לא היה אמת מלוע היה משקר לנזקו:
שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא כל הטוען לחברו טענה כזו [זה] גנבת לי נאמן הלה לומר אתה מכרתו לי או נתתו לי במתנה ואע"ג דהכא מיירי בעבד דאפשר שנכנס מאליו בביתו של זה ותנן **בחזקת הבתים** (דף לו.) **הגודרות אין להם חזקה היינו לאלתר לוקא אבל** הכא מיירי **שהחזיק בו ג' שנים א"נ בעבד קטן המוטל בעריסה** או שאין לתובע עדים שהיה שלו ומ"מ אם אמר הנתבע למערער רצונך השבע וטול אם לא אמר ליה לפני ב"ד יכול לחזור בו קודם שישבע הלה ולאחר שישבע אינו יכול **לחזור בו ולומר משטה הייתי בך** בשום טענה בעולם דהוה כאילו א"ל אני מאמין לך שהדין עמך אם תשבע וכיון שהאמינו שוב אינו חוזר ומגיד ואם א"ל בפני ב"ד רצונך תשבע וטול וקבלה הלה הוי כאילו צוו כן הב"ד ואע"פ שלא נשבע זה עדיין אינו יכול הלה לחזור בו וה"נ נשבע כלומר מתי שירצה שזה אינו יכול לחזור בו מעתה כיון שקיבל עליו הלה בפני ב"ד. אי נמי גרסינן

נעשה חתנו ונעשה חתנו פיקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר זה הכלל כל שתחלתו בכשרות וסופו בכשרות כשר (דף קכח:) ותיובתא דכולהו תיובתא: שלח ליה ר' אבא לר"י בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה ור' יוחנן אמר אינו נאמן כרבנן: שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא האומר תטול אשתי כא' מן הבנים נוטלת כא' מן הבנים אמר רבא בנכסים של עכשיו ובבנים הבאים לאחר מיכן: שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אומר לא נפרעתי כלום ולוה אומר פרעתי מחצה והעדים מעידין שפרעו כולו. נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין אבל מנכסים משועבדים לא מאי טעמא אמרי לקוחות אנן אעדים סמכינן ואפילו לרבי עקיבא דאמר משיב אבדה הוה הני מילי היכא דליכא שטרא אבל היכא דאיכא * עדים שטרא אירתותי מירתת מתקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפילו לר"ש בן אלעזר דאמר מודה במקצת הטענה הוה הני מילי היכא דליכא

ונשבע בשלא קיבל בפני ב"ד כלומר כשאמר לו רצונך תשבע ותטול ונשבע אינו יכול לחזור בו כיון שנשבע וכן כתבו האחרונים דבפרק המפקיד (דף לז.) מוכח שאם קבל בפני ב"ד אפילו שעדיין לא נשבע אינו יכול לחזור בו הלה וכן אם א"ל נאמן עלי אבא או אביך אע"ג דפסולין לו לעדות ולדון כדילפינן **מלא יומתו אבות על בנים** ואפילו שלשה רועי בקר שפסולין לכולי עלמא משום שסתמא גזלנין נינהו שרועין בהמותיהן בשדות אחרים ולא מבעיא בענין מחילה שהוא מחול כשהאמין לאחד מאלו ואינו יכול לחזור ממאמרם אלא אפילו באתן לך שהוא מוחזק בו ולא אילך צריך ליתן לו כדאמרינן הכא נשבע וניטל הרי התם כיון שאמר ליה אבא או אביך הדין הנראה להם יהיה דין או השלשה רועי בקר צריך ליתן ולקיים מאמרם אחר שנגמרו דינם ופסקו ליתן אבל קודם גמר דין יכול לחזור בו שהרי לא קבל בפני ב"ד **וגם אין בזה שבועה: [ורב** נחמן אמר בע"ח גובה מהם] היכא דאין ליתומים נכסים שיגבה מהם בע"ח גם לא יגבה מן העבדים אף על גב דאיתקש לקרקעות כדנפקא לן מוהתנחלתם אותם וטעמא משום דלוקא בקרקעות שהוא דבר קיים הוא דבע"ח סמיך עלייהו אבל לא במטלטלי ועבדי מיהו כבר כתבנו דתקנתא דבתראי היא שיהא בע"ח גובה אף ממטלטלי ליתמי:

מקרא דלא **יומתו אבות על בנים** נפקא **לן לאבות להדדי [א"נ** בנים להדדי] שהם שני בשני מפסלי בין לדון בין להעיד ופסק **רבי אבא לשלישי** שהוא **בן חנוך שהוא בן בן ראובן** כשר לבן שמעון שהוא שני ורבא אמר אף לשמעון שהוא ראשון וה"ל שלישי בראשון אע"ג שהיה נראה ששקולים עם שני בשני והכי הלכה דלא אמרינן לית הלכה אלא כמר בר רב אשי דאכשר **בן בן חנוך לראובן משום שהוא שלישי בראשון** ואנן ס"ל דאפילו באבא דאבא על כמה דורות פסול דרבנן תקנו בכל יוצאי **יריכו דבן ירך אביו הוא** ואין לך שיעור על אברהם אבינו ע"כ. [זו היא שיטת רשב"ם. ותוספות לא כתבו כן גם האשר"י] וקי"ל התם בפ' זהבורר (דף כח:)דבן חורגו שהוא בן בן אשתו כשר אבל לבן אחי אשתו פסול משמע משום דבן חורגו הוי טפי שלישי בראשון מבן אחי אשתו וטעמא דאב ובן או אם ובן הוו ראשון ושני אבל שני אחין הוו ראשון בראשון אע"פ שגדולי המפרשים כתבו שהאב ובן ה"ה דלהוו ראשון בראשון כשני אחים והוו מכשרי באבא דאבא [דהוי רביעי בראשון וחשיב שלישי בראשון אף לרבא] ולפי זה הא דאמרינן הכא לית הלכתא כמר בר רב אשי אינו משום תקנתא אלא משום דהוו שני בראשון כיון שהגאונים סברי דאב ובן כשני אחין אם כן הוו ראשון בראשון: במסכת ערכין בפ' השג יד (דף יז:) מפרש לה מדכתיב והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד בעינן ראיה והגדה בכשרות והא דבמביא גט [דף כג.] הכשיר **כל שתחלתו וסופו** בדעת ואע"פ שנשתנה התם קיום שטרות דרבנן והקילו בה רבנן משום עגונא: **בעינן שיהא תחלתו וסופו בכשרות.** כגון שמתה בתו ולא נשתייר בנים ממנה הא איכא בן או בת אכתי בפסולו עומד וכולהו הני מפסלי אפי' לעדות קרקע דמודו כולהו דכיון דיכול לכוין המצרים וכ"ש בגלימא ונסכא דפליגי אי מלה הוי סימן ואי משקל הוי סימן ומיהו נפקא לן מהא דפסלינן למלה ולמשקל משום דבעינן תחלתו וסופו בכשרות משמע דבכה"ג שהוא כשר נאמן ומפקינן מיניה הגלימא או החתיכה של כסף וה"נ מסקינן באלו מציאות (דף כח.) דמלה ומשקל הוי סימן ומתמהי רבוותא שהרי יש לחוש לרמאים בהרבה נדלים שיתן אדם סימני כלי חבירו בכליו הדומה לו ואח"כ יתבע כלי חברו בעלי סימנין שראו בידו גלימא זו קודם לאותו זמן שעדי התובע מעידין עליו ולהוציא ממון היה ראוי לחוש לכל זה לכך נראה להם דאיירי כגון שהנתבע טוען חזרתי לו אותו כלי שהעדים מעידין עליו הסימנין וכיון שאנו רואין בכלי שהוא עתה בידו אותם הסימנים לאו כל הימנו לומר החזרתיו לך ומוציאין אותה מידו מפורש לעיל:

[דף קכח.] **קמ"ל** ר' אבא דאישנא שתטול מתנה הוא ואע"ג דאמר לה כאחד מן הבנים שהחלוקה להם כירושה ה"ק שתטול היא במתנה כאחד מן הבנים בירושה ואיירי בין בבריא בין בשכיב מרע אלא שבבריא לא סגיא באמירה בעלמא אלא בקנין גמור ובשכיב מרע באמירה בעלמא ואשמועינן ר' אבא דלא אבדה כתובתה בשביל זו דמתנה היא לטפויי לה דאע"ג דנראה שעשאה שותף בין הבנים ואמר ר"נ לקמן דכיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה ה"מ במחלק כל נכסיו אבל זה אינו מחלק כל נכסיו אלא מתנה בעלמא הוא דיהיב לה לטפויי לה לפיכך אמר רבא דבנכסים של עכשיו לוקא תטול **ולפי הבנים שימצאו בעת החלוקה** שהיא אחר מיתתו שלפיהם נחלוק שיעור נכסיו של עכשיו תטול היא כאחד מהם ולא שתטול מנכסים אלו כפי חלק שיטלו הם מהנכסים שימצאו לאחר מיכן נמצא שאם ירבו הבנים תמעט חלקה מפני שאין דעתו ליתן לה אלא כפי הבנים שיהיו בעת החלוקה ואין להקשות כיון שנותן לה כפי הבנים שיולדו הוה ליה כחמור דאמרינן פרק מי שמת [דף קמג.] דלא קנה דשאני הכא שמקנה להם בדין מכח ירושתה שיירשו אז ולאו כחמור נינהו וכן תירץ הגאון ר' מתתיה ז"ל. ולפי הסברא היה נראה ג"כ שאם **ימעטו הבנים שירבה חלקה** דהא לא איכוין איהו אלא שאם יש לו בנים יותר שלא יפסידו בשבילה אבל כשנתמעטו תחלוק היא עם הבנים חלק כחלק מאותן הנכסים של עכשיו וכן כתב רשב"ם ומיהו הרשב"א ז"ל כתב דהם מוחזקין בירושה הנשארת מהאחין שמתו הלכך הוה היא מוציאה והמוציא מחבירו עליו הראיה ואינה נוטלת דשמא כך אמר לה תטול אחד מותו כמו שראוים עכשיו ליטול אחד מהבנים וכן דעת הרא"ה ז"ל דלעולם **ידה על התחתונה** ואם יש מחלוקת בשעת מיתה אם היו לו נכסים אלו בשעת מתנה על המקבל מתנה להביא ראיה כי הנכסים בחזקת יורשין הם וכן כל כיוצא בזה הריטב"א ורבו ז"ל:

עדים דקא מסייעי ליה אבל היכא דאיכא עדים דקא מסייעי ליה ודאי משיב אבדה הוה דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הילכתא ככל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא * בגמ' איתא א"ל רבינא לרב אשי דר"נ כו' (ג"א) א"ל רבינא למר זוטרא דרב נחמן מאי א"ל אין גובין מתנינן לה וכן אמר ר"נ אין גובין ואלא הילכתא לאפוקי מאי (דף קכט.) אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי לאפוקי מדמר בר רב אשי לית הילכתא כמר בר רב אשי ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא הא איתותבו אמר ליה לאפוקי מדר' יוחנן דאמר האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא אינו נאמן ולאפוקי נמי מהאי אתקפתא דמר בר רב אשי דאתקיף על ר' אבא במוציא שטר חוב: **מתני'** (דף קכו:) המחלק נכסיו לבניו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין: **גמ'** (דף קכט.) היכי דמי מתנה בתחלה והיכי דמי מתנה באמצע והיכי דמי מתנה בסוף כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני לפלוני ויירשה זו היא

[דף קכח:] **אפילו לר"ע דאמר. גבי שלשים או לינרין הכתוב בשטר המלוה והמלוה אומר שהם חמש והלוה אומר שלש ואמר ר'** עקיבא התם דלוה לא הוי מודה מקצת **אלא פטור הוא משבועה** משום **למשיב אבדה הוא** הני מילי שהשטר והעדים לא מוכחין טפי משני סלעים דתפשת מועט תפשת והוה בעי למימר שנים הוו הלכך כשאומר שלש משיב אבדה הוי אבל הכא דאיכא שטרא מכל החוב וגם העדים ראו שלא פרעו כולו רתותי מרתת למימר שפרעו שמא יכחישוהו העדים כשיבואו להעיד הלכך לא הוי משיב אבדה וחייב לישבע כדין כל מודה מקצת ואע"ג דבאו העדים אחר כן להעיד שפרע כולו הודאתו טפי היא כמאה עדים למי ואם תאמר מכל מקום כיון שמעידין שפרע לפחות תניה אמאי ישבע הא איכא עדים בדבר ויש לומר טעם שהוכחשו העדים מפיו שהרי הודה במקצת והם העידו שפרע הכל ומכל מקום לא חשבינן להו כמאן לליתנהו כדי שלא נאמינהו אף בשבועה כדין כל חוב שהוא בשטר שהרי אפשר לומר שהם זכורין מן הענין יותר ממנו וכיון דהכחשה ולאו הכחשה הוא אין סומכין לא על העדות לגמרי ולא על השטר לגמרי אלא מספיקא נדון כאילו לא היו לא עדים ולא שטר ומודה מקצת הטענה ישבע: **הלכה לאפוקי מאי.** לאי ליכא מאן דפליג פשיטא דהלכתא היא: [דף קכט.] **אי לאפוקי מדרבא. דאמר לעיל דשליש כשר להעיד אף לראשון מוסיף הוא על דברי רבי אבא** ורבי אבא לא פליג עליה בהא אלא כך שאלוהו ועל מה שאלוהו השיב ולאפוקי מאן **דפסיל בפרק זה בורר** (דף כח.) **שליש בשני** אבל אין ה"נ דהוה מכשיר אף בראשון כרבא מהא משמע דהלכתא כרבא: **אי לאפוקי** מדמר בר רב אשי דמכשיר באבא דאבא דחשיב ליה שליש בראשון **הא פסיק דלית הלכתא כוותיה** ואמאי איצטריך למפסק הכא לאפוקי מדיליה: **לאפוקי** מדר' יוחנן דאמר לעיל על תינוק בין הבנים דאינו נאמן **אביו לומר עליו שהוא בכור משום הכי פסק הכא כרבי אבא דאמר** לעיל נאמן כרבי יהודה משמע דהכי הלכתא: **מתני'** ע"י שריבה לאחד מיעט לאחד והשוה להם את הבכור שחלק להם כן או שצוה שיחלקו בשוה דהוי כאילו חלק הוא ונתן לכל אחד חלקו ובלשון מתנה מני עביד כדפירשתיו לעיל דאין לבכור דין בכורה אלא לאחר מיתת אביו ואז לא נשאר כלום אבל אם אמר פלוני בני שהוא בכור יטול שדה פלוני ולא יותר ושתק ולא נתן לאחים כלום אלא שהניח הדבר בסתם ואם לא יטול יותר כמו שאמר יעלה חלק כל אחד ואחד מן האחין כחלק הבכור או יותר לא אמר כלום כיון שלא נתן שאר הנכסים לאחין דבלשון לא יטול יותר אי אפשר לו למעט מחלקו הלכך רצה שדה זו נוטל רצה יחלוק עם האחין ויטול בכורתו בנכסים אבל אין לומר שיטול שדה זו כיון שנתנו לו ועם כל זה יחלוק עם אחיו ויטול בכורתו דלאו אדעתא דהכי יהב ליה כיון שאמר ולא יותר: **ואם אמר בלשון ירושה: פלוני** בני יירש שדה פלוני וריבה ומיעט: [דף קל.] **לא אמר כלום.** מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. להעביר מנחלה של זה לזה והא

רבנן הוא דפליגי עליה דר' יוחנן בן ברוקא ולית הלכתא כוותייהו אלא כר"י בן ברוקא כדלקמן [דף קל.] דאפילו בלשון ירושה יכול להנחיל כל נכסיו לאחד מבניו אלא דוקא לגבי בכור דאינו יכול להעבירו ממנו או לסלקו מחלק בכורתו מדכתיב לא יוכל לבכר כדלקמן ומיהו דוקא בלשון ירושה אבל בלשון מתנה הא תנינא אליבא דכ"ע דאם השוה להם הבכור דבריו קיימים ומש"ה שקלו וטרו בגמ' בפירוש דהאי מתניתין דאם אמר בין בתחלה בין באמצע וכו' משום דנפקא לן לבכור אי נמי לענין מתנה לאחר דאי כתב בין בתחלה וכו' דבריו קיימין: **לא אמר כלום בלשון ירושה.** ולגבי בכור שהוא לענין הלכתא וכלפריסית צריך לברר דאע"פ שלא אמר כלום לגבי הבכור מכל מקום לגבי הפשוטין דבריו קיימין והלכך מקמנין מחלקם ומשלימים לבכור על שיהיה לו פי שנים כראוי להיות אם שיים לכל אחד חלק ידוע ואם לא שיים חולקים כדבריו ונוטל הבכור פי שנים בחד מצרא וכן הסכימו האחרונים אף על פי שמגדולי הראשונים אמרו דכיון דצוואתו לגבי בכור בטלה אף לגבי הפשוטים בטלה וחוזרין לחלק ושמא יתחלפו החלקים ועוד שיבא חלק הבכור כולו במצר אחד:

גמ' **רבי יוחנן אליבא דרב** לימי אמר דהא דתנן דבריו קיימין כשיש בה לשון מתנה היינו **בשדה אחת ולאדם אחד שאמר יירש פלוני שדה פלוני ותנתן** לו דאז משמע למה שאמר יירש ר"ל במתנה נמצא שיש בו **ירושה ומתנה וירושה** כמאן דליתא אם כן נשארת המתנה ודבריו קיימין אבל בשדה אחת ושני בני אדם שאמר חצי שדה פלוני **יירש פלוני וחציו האחר תנתן** לפלוני נימא דבאותה למתנה הוא דדבריו קיימים אבל בחצי של ירושה **לא אמר כלום והוא הדין בשתי שדות ואדם** אחד שאמר יירש פלוני שדה פלוני ותנתן לו שדה פלוני נימא דהאחד הוי במתנה והשני בלשון ירושה ואסיקנא דלא מיבעיא בכהאי גוונא דנימא לשון מתנה מהני ללשון ירושה והויא כאילו אמר בכולן לשון מתנה וקנה כיון דלא הוי אלא שדה אחת נימא דכי היכי דחצי האחד נתכוין לתת במתנה ה"ה חצי השני וקנה אלא אפילו **בשתי שדות לשני בני אדם להוו גופין מחולקין ושדות** מחולקות היכא דאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להם במתנה ויירשום קנו וטעמא דאע"ג דהוה מצינן למימר שהשדה **האחת היא לאדם אחד** לו לבדו נתן במתנה והשני לשני בירושה מ"מ הכא לא אפשר משום תרתי שכללן לשון הירושה בלשון המתנה שאמר שנתתים שקאי למה שאמר יירשו ועוד שלשון המתנה הוי באמצע ואין לך הכרע לאוקומי בחד טפי מבחבריה הילכך נימא דלשון מתנה קאי על לשון הירושה לכל אחד ואחד תסלק לשון הירושה כמי שאינה משום שמתנה על מה שכתוב בתורה ונשארת לשון המתנה ודבריו קיימים ומקשין להני דאמרינן דלא מהני לשון המתנה ללשון ירושה בגופין מחולקים ושדות מחולקות וגם לריש לקיש דאמר דלא מהני אלא כהאי גוונא דאמרן דהא תניא נכסי לך שהיא לשון מתנה ללשון לנגבי אחרים לא שייך

מתנה בתחלה. יירשה ותנתן לו זו היא מתנה בסוף. יירשה ותנתן לו ויירשה זו היא מתנה באמצע ודוקא אדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם לא ורבי אלעזר אמר אפילו אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא כי אתא רבין אמר יירש פלוני שדה פלונית ותנתן שדה פלונית לפלוני ר' יוחנן אמר קנה ורבי אלעזר אמר לא קנה ורשב"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להן במתנה ויירשום ואותיב (דף קכט:) רב אשי לכולהו מהא דתניא נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחרי אחריך יירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני תיובתא דכולהו תיובתא ואמרינן לימא תהוי תיובתיה דרשב"ל דאמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ותסברא והא אמר רבא הילכתא כוותיה דרשב"ל בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ודרשב"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבר מעבודת כוכבים (דף

לאקנויי מלין ירושה והאי לשון מתנה מהני גם לשני וגם לשלישי אע"פ שאמר להם בלשון ירושה דלא מהני למקני לגבי אחרים דאמרינן קנה שני קנה שלישי וע"כ הוא משום לשון המתנה של ראשון דמהניא להו אלמא דבגופין מחולקין דהני **גופין מחולקים ניהו** ראשון ושני ושלישי והני ממונות נמי כשדות מחולקות ניהו דהא בעוד שהממון לראשון אין לשני בו כלום והכא לא מנית אמרת דכל השלשה ראויין ליורשו שבניו הם אלא שבזמן שנותן לאחד אינו נותן לאחר שהרשות בידו אליבא דרבי יוחנן בן ברוקא ואם כן הא ירשי מכח **ירושה שאמר להם יירש ולא** משום מתנה דבראויין ליורשו ירושה מהני בהו הא לא מנית אמרת דאם כן לא תבא הירושה לעולם ברשות השני **ולא ברשות השלישי דכיון דראשון ראוי ליורשו לאו** כמתנה דעלמא הוא אע"פ שאמר לו בלשון מתנה אלא כירושה גמורה וירושה אין לה הפסק דבמקום המוריש עומד ועיין עליו אמר רחמנא ובניו היו יורשין אותו אלא ודאי לא איירי בראויין ליורשו א"כ תיובתא לכל הני דאמרי לעיל דבגופין **מחולקין ושדות מחולקות לא מהני לשון המתנה** ללשון הירושה: **לימא תהוי תיובתיה דר"ל.** דאיהו נמי סבר דלא מהני אלא בכה"ג שפירשנו לעיל שאמר המתנה בין שתי הירושות ובלשון שנתתים שכוללת שגם מה שאמר בלשון ירושה הוה כלשון מתנה אבל פשיטא דאם **אמר תנתן לפלוני שדה פלוני** ויירש [פלוני] שדה פלוני לא ואלו הכא הא אפילו אמר הכי אמרינן דמהני בשאמר נכסי לך למי שאין ראוי ליורשו שהוא לשון מתנה שהגוף מחולק והממון מחולק ואחריך יירש פלוני נמי הכי (הוי) אמרינן דמת ראשון קנה שני אע"ג דלראשון מתנה ולשני ירושה דבאחר שאינו ראוי ליורשו לא מהניא אלא מכח המתנה שאמר לראשון: **ותסברא** והא פסקינן כוותיה דר"ל בהני תלת והך היא חדא מינייהו ואי **ברייתא הוי תיובתיה לא** הוה פסיק רבא כל כך בפשיטות כוותיה: **אלא (ודאי) לא קשיא כאן תוך כדי דבור.** ברייתא דקתני קנה מיירי דתוך כדי דבור **שנתן לזה יירש לזה ולפיכך מהני** לשון המתנה של זה לזה כאילו אומר לשון המתנה **גם לזה. והא דר"ל** איירי דלאחר כדי דבור **שנתן לזה יירש לזה** ואחר כדי דבור הוי הפסק הלכך לא מהני ופסקו הגאונים ז"ל דהא דאמרינן ירושה אין לה הפסק אפילו **אמר למי שראוי ליורשו בלשון מתנה בפירוש ירושה** היא ואין לה הפסק:

אמר המחבר ונראה שהלשון מסייען קצת לאמר דאין זה לשון מתנה ולא קאמר שאינו לשון מתנה אלא כלומר מתנה היא אלא שאין לה דין מתנה דעלמא שיש לה הפסק אלא דין ירושה דעלמא דאין לה הפסק ומ"מ האומר נכסי לך מחיים ואחריך לפלוני בקנין כראוי אין אומרים ירושה אין לה הפסק וכן דעת מורי נר"ו הריטב"א ז"ל ונ"ל דמיירי אפילו אמר **לראשון בלשון ירושה** ממש ולא אמרינן שדבריו סותרין זה את זה כיון שפי' כל כך ע"כ והקשה הרמב"ן ז"ל א"כ היאך נמצא ידינו ורגלינו במתנת ש"מ שהיא בתנאי והלא אינה חלה לאלתר המתנה על גמר מיתה שצריך שיקיים התנאי קודם וכל שאינה חלה לאלתר אלא לאחר זמן אינה קונה משום דחלה עליו ירושת תורה של יורש ורב [עוירא] אמר אין לה הפסק ומעשים בכל יום בש"מ שנותן לאחר זמן ובתנאי ותירץ הרמב"ן ז"ל אפשר לומר דלא לייקי בה כולי האי אלא אמרינן התורה נתנה רשות לאב להנחיל מעתה לכל מי שירצה ולהעביר מן היורש וכן בכלל זה נתנה רשות להנחיל לאחר זמן וירושה עוברת ונפסקת מהיורש ורב אחא בר עוא בנכסי לך דוקא קאמר [שהמורים הורידו לנחלה בפירוש] דכיון דאתחיל בירושה דתורה שוב אינה נפסקת ממנו הלכך בשותק ואומר סתם אם מתו בניו יירש פלוני זכה בהם וצ"ע עכ"ל. ומיהו מגדולי המפרשים ז"ל סברי דאע"פ שלא הורידם בפירוש בנכסים כיון שמלעתו יורדין לנחלה זוכין בכל הנכסים מדין ירושה ושוב אין לה הפסק אלא לענין מתנה בתנאי שאני דכיון שאין עכבת ירידת האח' מחמת שירצה זה שירדו בה יורשיו אלא מחמת קיום תנאו כשקיים התנאי זכה בהם למפרע משעת מיתתו דלגבי ש"מ אע"פ שלא אמר מעכשיו כיון דבתנאי בעלמא תלה ליה למילתיה מעכשיו משמע והא דרב אחא בר עוא אע"ג דאמר ואחריך ואמרינן דכל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי הא קיימא לן כרשב"ג דאמר [דף קלז.] דאם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר ומה שאמר אחריך מה שנשייר אחריך קאמר וכלפי' לעיל אם כן בזה שהוא יורש תלוי עכבת האחר וכבר אמרנו דבכה"ג כיון שזכה הראשון שראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום דירושה אין לה הפסק ולכך צריך לדקדק בדברי ש"מ כשנתן מתנה לאחר זמן אם היא בתנאי אם לאו דאם יש בה תנאי דבריו קיימין ואם לאו אינה מתנה דירושה אין לה הפסק ולפי דברי הרמב"ן ז"ל אפילו בתנאי נמי אם דקדק להנחיל ליורש תחלה אינה מתנה: **אמר** המחבר והנכון בזה מה שתירץ רבינו הגדול ז"ל שלא נאמרו דברי רב אחא בר עוא אלא כשהיורש זוכה מכח נחלת מורישו שמחזיקו בנכסים כאומר נכסי לך אבל כל שאין היורש בא מכח ירושה תקנת החכמים ז"ל היא לתהני מתנת ש"מ ושאינה כירושה ממש אלא הוא זוכה מיד ז"ל הריטב"א ז"ל כמפורש לעת הרמב"ן ז"ל: **ומה** שהעלינו דבתוך **כדי דיבור מהני מתנה לחול לירושה לאילך היינו כשאומר יירש** פלוני שדה פלוני ותנתן לפלוני שדה פלוני בוא"ו אבל אם אמר תנתן אפילו **באדם אחד ובשדה אחת** [לא] מהני לכ"ע אם אמר יירש פלוני שדה פלוני תנתן לו כיון שלא אמר ותנתן שהוא"ו מוספת על ענין ראשון לא מהני לשון המתנה ללשון הירושה אלא אמרינן בהא **תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון** כמו שכתבנו לעיל כן פסק הרשב"א ז"ל גבי שדה אחד ואדם אחד: **והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי.** ולא הוי הפסק אלא כמי שמפרש [דבריו] והולך אבל אם אמר שני דברים סותרים זה את זה יש אומרים תפוס לשון ראשון וי"א תפוס לשון אחרון ולמעלה מפורש הדין ואם **אמר**

קל.) וקידושין: **מתני'** האומר איש פלוני יירשני במקום בת בתי תירשני במקום בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו קיימין: **גמ'** תניא אמר ר' ישמעאל לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ובת בין הבנות שאבא אומר יירש וחכ"א לא יירש אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא וכן אמר * בגמ' איתא בשני המקומות רבא וכן התוס' ביבמות דף לו: ד"ה ואר"ל גרסי' ג"כ רבא ע"ש (ג"א) רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא אמר רבה מאי טעמיה דרבי יוחנן בן ברוקא אמר קרא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה ודוקא היכא דליכא בכור אבל היכא דאיכא בכור אי אמר בלשון ירושה לא אמר כלום כדתנן ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום ועוד תניא אבא חנן אומר משום ר"א (דף קל) מה ת"ל (דברים כ"א:ט"ז) לא יוכל לבכר לפי שנאמר והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאינו נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש תלמוד לומר לא יוכל לבכר אמר רב זריקא אמר רבי אמי אמר רבי חנינא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קא מיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב ת"ר אין לומדים הלכה לא מפי תלמוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה מאי ובלבד שלא ידמה א"ר אשי ובלבד שלא ידמה בטרפות דתניא אין אומרין בטרפות זו דומה לזו שהרי חותכה מכאן וחיתה וחותכה מכאן ומתה א"ל רבי אסי לר' יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל * לא תעבודו עד דאמינא לכו כו' כ"ה בגמ' (ג"א) עד דאמינא לכו הלכה למעשה אמר להו רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דידי לקמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תיקרעוניה עד דאתיתו לגבאי דאי אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא כי לאחר מיתה לא מיקרע תיקרעוניה ולא מיגמר תגמרון מיניה לא מיקרע תיקרעוניה דאי הואי דילמא הוה אמינא לכו טעמא (דף קלא.) ומיגמר לא

בפירוש חוזרני בי הכל מודים דהויא חזרה ופי' הטעם בשם הראב"ד ז"ל דכיון דגם אף לגבי קריאת שמע אינו הפסק כדאמרינן שואל מפני היראה אף בכל דבר תקנו שלא יהא הפסק נראה מדבריו דהא דאמרינן שואל מפני היראה דאו דוקא בדבר שיש בו שום פחד סכנה אלא אף מי שחייב לכבוד שמים כגון רבו ובלבד שלא יאריך אלא **כדי לומר שלום עליך רבי** שהוא תוך כדי דבור הנאמר בכל מקום ור"ת פירש הטעם מפני שהתלמיד פעמים שמוכר או קונה ובתוך הדברים רבו עובר וצריך לתת לו שלום ואי לא מני למהדר ולפרש דבריו משום הפסק זה יפסיד בכך והיינו דאמרינן במסכת נזיר (דף כ:) אי הכי לא שבקת רווחא לתלמידא ויש בו תקנת השוק והשוו חכמים מלותיהם אף במקום שאין לחוש והלכתא כל תוך כדי דבור כדבור דמי לבד מעבודת כוכבים וקידושין: **אמר המחבר כל תוך כדי דבור וכו'**. אפילו החזיק בגוה במשיכה או הגבהה לעת הריטב"א ז"ל ויש חולקין פי' שאם אמר **לעבודת כוכבים אלי אתה ובתוך כדי דבור חוזר בו** לאו חזרה היא וחייב והיינו דמסיים בה בפרק בתרא דנדרים (דף פז.) חוץ ממגדף והכא לא חשיב לה דבכלל עבודת כוכבים היא וכן מסיים בה חוץ ממגרש והכא לא חשיב לה דבכלל קדושין הוא דלכל מילי אתקש יציאה להויה ובקדושין אילו אמר תוך כדי דבור בפירוש חוזרני בי אפ"ה בעיא גט ורבינו שמואל ז"ל פירש **לעבודת כוכבים ר"ל נמי שאם התפים או הקנה דבר לעבודת כוכבים ובתוך כדי דבור חוזר בו אפ"ה נאסר משום חומרא לעבודת כוכבים** דכתיב שקץ תשקצנו וכן צריכה גט משום חומרא דאשת איש ואם בא אחר וקידשה קודם הגט צריכה גם מן השני גט. אלא שהראשון מן התורה והא שפירש הר"ש ז"ל בהא לעבודת כוכבים אינה כדאיתא בתוס': **מתני' שהתנה על מה שכתוב בתורה**. לעקור הנחלה ממי שראוי ליורשו שהבת ראויה יותר מאחרים וכן בן קודם לבת בגמ' מפרש מתני' מני ומשמע דרבי יוחנן בן ברוקא לא אמר שיכול ליתן בתורת ירושה כל נכסיו לאחר אלא **כשהוא ראוי ליורשו** אבל לאחר (וכדפירשנו) הוה מתנה על מה שכתוב בתורה לא אמר כלום וכן אמר תלמודא לעיל [דף קכח:] האומר על תינוק בין הבנים יירש כל נכסי נאמן כרבי יוחנן בן ברוקא [ולא אמר] אפילו באחר אלא ודאי כדאמרן ומתני' כולה ר' יוחנן היא וה"ק שר' יוחנן בן ברוקא וכו': **גמ' התורה נתנה וכו'**. פי' בפשוטין דבדידהו משתעי רישא דקרא ונראין הדברים דדוקא במחלק כל נכסיו אבל לא במקצת שאם לא כן מצינו מתנה במקצת שאינה צריכה קנין כשאמר **בלשון ירושה במי שראוי ליורשו** ואפילו באומר לו תני נכסי לך וזו לא שמענו בכל התלמוד אלא ודאי כדאמרן כנ"ל הריטב"א: [דף קל:] **שנוטל בראוי כבמוחזק.** דהיינו בנכסים הראויין לבא לאביו אע"פ שלא החזיק אביו בהם בחייו משום דלא כתיב גבי פשוט אשר ימצא לו כמו גבי בכור דדרשינן ליה פרט לשאינו מצוי דהיינו ראוי ואם פשוט דדינו חמור שנוטל בכל ענין אמר קרא שיכול האב להעביר ממנו הנחלה. [בכור לא כ"ש] ת"ל לא יוכל לבכר. משמע מהכא דאע"ג דתנן במתני' [דף קכו:] ריבה לאחד ומיעט לאחד דבריו קיימין אפי' בתורת ירושה כדפירשנו לעיל דקי"ל כר' יוחנן בן ברוקא וכ"ש בלשון מתנה דאפילו רבנן מודו מיהו לענין חלק בכורה יש לחלק דר' יוחנן בן ברוקא מודה דבלשון ירושה אינו יכול למעט חלק הבכור מדכתיב לא יוכל לבכר אבל בלשון מתנה שהיא מחיים ועדיין אין לו לבכור חלק בה יכול לסלקו ממנה והיינו דתנן [שם] והשוה להם את הבכור דבריו קיימין: מה לי הורה מה לי הלכה מ"מ כולהו ס"ל דהלכה כר' יוחנן אם כן במאי קא מיפלגי: **הלכה עדיפא**. דאילו הורה אפשר ששמע או הרואה טעה כי שמא מה שפסק הפוסק משום טעם אחר הוה: **הלכה עדיפא.** פי' למשמע הלכה לדורות דאילו הורה יש לומר שהיתה הוראת שעה ומר סבר מעשה עדיף למעשה כהלכה משמע מן הסתם על שיאמר בפירוש הוראת שעה: **מעשה רב.** דהיינו הורה שראה שעשו מעשה כמוהו:

תגמרון מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע אבל בבריא לא או דילמא ל"ש ולא איפשיטא הילכך לא עבדינן בה עובדא בבריא: (דף קלא:) אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לבנו לא עשאו אלא אפוטרופוס לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוס פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא אפוטרופוס בנו קטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי

לא מפי תלמוד. כמו שכתוב במקצת משניות **לתנן והלכה כדבריו** לסמוך לדברי יחיד הן על שיפסקוהו האמוראים בגמ': **לא מפי מעשה.** הכתוב במתניתין ובברייתא ואחרים חולקים בו **על** שיאמר בגמ' הלכה למעשה: **ואם שאל ואמרו לו הלכה ילך ויעשה. כל ימיו** בענין זה וא"צ לשאול בכל פעם ופעם באותו ענין עצמו ואפי' בדלמי **כדאמר בערובין** (דף כח:) **ואסברא בדלמי** להו לפי שאי אפשר לדינין המאורעין שימצאו בכתב. ובטריפות בלבד הוא שלא ידמה: **עד דאמינא לכו הלכה למעשה.** דכשיבא **מעשה לאדם ירא לבון ומכוין את לבו יותר: לא מפי תלמוד.** ומיהו באמור במתני' לא זזו משם עד **לקבעו הלכה כמותו אין** לך פסק גדול ממנו כדאיתא פרק קמא דפסחים [דף יג.] וכתבו המפרשים ודוקא ר' יוחנן הוא דקאמר הכי לתלמידיו כדי שילמדו ממנו ויהיו כולם יראי הוראה ועוד דשמא יתבונן בו יותר ויתחדש הדין אבל אנו אין לנו אלא מה שפסקו **לנו האמוראים כדאמרי' בב"מ** (דף פו.) **רבינא ורב אשי סוף הוראה** ועל מי נסמוך עוד אם לא נסמוך עליהם: **פירכא.** שהיה נראה להם כטועה בדבר משנה דקי"ל דהדר דינא והיינו דקאמר ואי לית לי טעמא הדרנא בי דאילו בטועה בשיקול הדעת הא קי"ל (סנהדרין דף ו.) דקם דינא ואפילו לא אשכח ביה טעמא לא הדר ביה למקרעיה: **אחר מיתה לא תקרעוניה.** שמא אם הייתי קיים אמרתי בו טעם או **שמא גם אתם תמצאו** בו היום או מחר איזה טעם ולאו מלינא היה אומר להם כן אלא משום כבודו שזהו כבודו שהתלמיד חייב לרב שלא יסתור את דבריו וכיון שכן לא תגמרו מינה במעשה אחר אפילו כאותו ממש: **דאין לדיין לדון אלא מה שעיניו רואות.** וכדילפינן בסנהדרין (דף ו:) מקרא דכתיב **ועמכם בדבר המשפט:**

בריא שהנחיל נכסיו ריבה לאחד ומיעט לאחד יהיו דבריו קיימין לר' יוחנן בן ברוקא כדין ש"מ דאילו לרבנן ליכא למבעי דאפילו בש"מ אין לו רשות אלא בלשון מתנה ואילו בלשון מתנה ליכא למיבעיא בבריא היאך דאי במקנה באמירה אין דבריו כלום שלא תקנו אלא בש"מ כדי שלא תטרף דעתו עליו ואם כשהוא נותן מחיים בקנין ושטר כראוי פשיטא למהני אבל לרבי יוחנן ב"ב שיש גזירת הכתוב שיכול להנחיל לכל מי שירצה בלשון ירושה קא מיבעיא לן אי דריש קרא אפילו בבריא שיחלק נכסיו בלשון ירושה כמו שירצה ויהיו דבריו קיימין כל זמן שלא חזר בו וכן נראה מכולה סוגיא דשקלינן וטרינן בלשון ירתון וכדר' יוחנן בן ברוקא דאמר ר' יוחנן בן ברוקא שיכול לתת כל נכסיו בלשון ירושה באומר פלוני בני יירש כל נכסי אבל לא בכותב כדלקמן אי נמי יכול לרבות לזה **ולמעט לזה אפילו בלשון ירושה** ואפילו בכותב וכגון דלא יהיב כל נכסיו וכדאמרי' בפרק מי שמת [דף קנ:] חמשה על שיכתבו כל נכסיהם א"נ בלשון ירושה מבורר ואפילו כל נכסיו למסתבר טעמיה כיון דבלשון ירושה ממש נתן לו כל נכסיו וכדלקמן ומשמע ליה אפילו בכותב: **כי אמר ר' יוחנן.** בכל זה דבריו קיימין אמרינן דוקא בש"מ משום דקרא הכי משמע ביום הנחילו דהיינו סמוך למיתתו אבל בבריא לא או דילמא אף בבריא דשמא התורה נתנה לו רשות אף בבריאותו והני מילי בשלא חזר בו ובלשון ירושה דוקא אבל בלשון מתנה לא דאין מתנה לאחר מיתה אלא בשכיב מרע דוקא אי מדאורייתא אי מדרבנן כדי שלא תטרף דעתו עליו והכא נמי הכי קאמר יירש פלוני בני כל נכסי אחר מיתתו הלכך דוקא בלשון ירושה הוא דבעי אי מהני אי לא היכא שלא חזר בו אבל אם חזר בו פשיטא כשם שיכול לחזור **בשכיב מרע יכול לחזור בבריא** וכתב ה"ר יצחק אלפסי ז"ל דהאיך בעיא לא איפשיטא הילכך לא עבדינן עובדא בבריא וכן כתב רבינו האי דלא איפשיטא והר"ש ז"ל כתב כן בפירוש הלכך בבריא עבדינן כרבנן שאין יכול להעביר נחלה מזה לזה בלשון ירושה ואפילו תפס מפקינן מיניה דלאו דידיה שקל דכיון דדבריו בטלים נמצא שהיורשים אחרים מוחזקים בנכסיהם:

[דף קלא:] **לא עשאה אלא אפוטרופא.** דלכבודה נתכוין כדי שיהיו כפופין לה והאיך מילתא מתלתא **מילי שהם הלכתא בלא טעמא** כדאיתא (בכתובות) וגיטין (דף יז.) שלדברי נבואה הן שאנו סותרים המתנה מלעתנו והא דמשמע מהכא דבכל ענין עשאה אפוטרופא אפילו יכתבו לה לאחר מיתתו ואף על פי דאין שטר לאחר מיתה ופירש ה"ר יונה ז"ל דהכא איירי כגון שאמר תנו כל נכסי לאשתי ואחר כך שאלו ממנו אם יכתבו לה את השטר והודה שיכתבו לה דודאי ליפות כחה נתכוין אי נמי שפירש ואמר תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר לזכרון בעלמא אי נמי תנו לה כל נכסי ואף כתובו דמשמע דלא אמר כתובו אלא ליפות את כחה אי נמי אפילו לא אמר אלא תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר דדוקא בכתבו ותנו הוא דבעינן שייפה כחו כההיא דתניא [דף קלה:] הבריא שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ותנו לו את השטר ומת אין כותבין ונותנין אלא אם כן מיפה את כחו כגון דאמר אף כתובו משום דחיישינן דשמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה אבל בשכיב מרע שמתנתו קונה בלא שטר וגם לא אמר כתבו ותנו [אלא תנו וכתבו] אימא לא הזכיר את השטר אלא לזכרון לדברים בעלמא ומיהו צריך עיון דשמעתין לקמן [דף קלו.] לא קרי יפוי כח אלא בשאמר אף כתבו וכן כתב לקמן הר"ש ז"ל גבי הא דאמרינן כתבו ותנו דלאו דוקא אלא הוא הדין אם אמר תנו וכתבו לא חשיב יפוי כח עד שיאמר אף כתבו. ושכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני ולאחר כדי דבור אמר כתבו ותנו לו את השטר מסתמא לא לחזור בו ממתנה ראשונה נתכוין אלא ליפות כחו שיהא לו לראיה הלכך העדים כותבים מה שנה בפניהם ואין כותבין ואמר לנו כתבו ותנו לפי שנמצאו מבטלין בכך את המתנה וכתב הוא ז"ל וז"ל נראה בעיני שאם אמר כתבו ותנו כל נכסי לאשתי ואינו מיפה את כחה אפילו אפוטרופא לא עשאה שהרי זה כדרך הקנאה בה לעשותה אפוטרופא ושמא לא גמר להקנותה אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ומסתברא לאע"ג שהאריך לשון השטר בדרך שופרא דשטרא וכתב מעכשיו ולאחר מיתה תלך ותחזיק ותזכה במתנה זו אפילו הכי לא עשאה אלא אפוטרופא שהרי זה **מתכוין לעשותה אפוטרופא** בלשון מתנה ליפות את כחה לליפוק לה קלא שהנכסים שלה ולישתמעון מילה הלכך מהאי טעמא נמי הוא כותב שטר זה בכל שופרא דשטרא וכדרך שטר מעליא. אמר המחבר וכל היכא שלא **עשאה לאשתו אלא אפטרופא** הדבר פשוט שלא מחלה כתובתה ולא אמרו [ברי"ף סוף סי' תתנל] דאמרה שתינא יומא במאי יקרא אלא בנותן לה מתנה גמורה וכן מוכיח לקמן בשמועתנו ולזה הדעת נוטה וכן פירשו בתוספות וכן כתבו משמו של רבינו האי גאון ז"ל ואין לחוש לדברי החולקים על זה וכן נראה לעת מורי [הרא"ה] עכ"ל הריטב"א ז"ל על כאן. מיהו אם פירש בשטר שהוא מקנה לה הקנאה גמורה ולא בתורת אפוטרופסות אי נמי שפירש בשטר שתהא רשאה למכור ולתת במתנה לאחרים ולאי קנתה ולפי שלא היו רגילים לכתוב לשונות הללו בטופסי דשטרי

משמיה דשמואל אפילו קטן המוטל בעריסה. ומפרשי רבנן דוקא הכותב אבל אמר יירשני בני שפיר דאמי וירית ליה דקיימא לן כר' יוחנן בן ברוקא ואי קשיא לן ההיא דאמרינן לקמן (בדף קלג.) אמר רב הונא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה וא"ל רב נחמן גנבא גנובי למה לך אי סבירא לך כר' יוחנן בן ברוקא אימא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא דשמעתין כר' יוחנן בן ברוקא אזלא דשמעת מינה דא"ר יוחנן בן ברוקא אפי' בכתיבה נמי למי שראוי ליורשו דבריו קיימין ההוא בשאר יורשין כגון בת בין הבנות ואח בין האחים אבל בן בין הבנים בכתיבה לא עשאו אלא אפוטרופוס כדקאמר שמואל והא דרב הונא לא פליגא עליה ולא פליגא נמי אדר' יוחנן בן ברוקא אלא כל חדא וחדא קיימא באנפי נפשה ולא פליגי אהדדי ואי אמרת בנו מ"ט לא קני בכתיבה אלא אמרינן אפוטרופוס הוא דשווייה וכולהו יורשים קני הא מילתא כבר אמרינן עלה בגמרא (לקמן דף קמד.) דהלכתא בלא טעמא היא ולית לן אלא מאי דאמור רבנן: (דף קלא:) פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו משום אפוטרופוס אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופיא אשתו ארוסה ואשתו גרושה דברי הכל קנו איבעיא להו אשה אצל האחים * כתב באשר"י דלא גריס רב אלפס בת אצל הבנים באיבעיא להו ע"ש. מהר"ם ובת אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל מהו א"ר אבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה ורב עוירא משמיה דרבא אמר בכולהו קנו לבר מאשה * עי' באשר"י אצל בנים ואשה

לפיכך תקנו חכמים בסתם כותב שלא עשאה אלא אפוטרופא עכ"ל:

פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא אפטרופא. כדי שיהיו אחיו כפופין לו ולא אמרינן מתנה הוא דיהיב ליה ושיעביר הנחלה משאר בניו ואע"ג דתנן לעיל [דף קל. ע"ש] האומר יירשני בני נאמן דקי"ל כר' יוחנן בן ברוקא בבן בין הבנים וכ"ש במתנה דהא רבנן דפליגי בירושה מודו במתנה תירצו ר"ח ז"ל ורבינו האי גאון ז"ל והרב אלפסי ז"ל דמתני' באומר והכא בכותב כלומר דכיון דהלכה בלא טעמא היא נקטינן מילתא כדאיתא. עוד פר"ח ז"ל דכיון דכותב אית ליה קלא משום שטרא ואפוטרופוס ניחא ליה דליפוק עליה קלא כי היכי דלישתמעון מיליה היינו טעמא דאמרינן ודאי דבכותב לאפוטרופסות נתכוין והא דאמרינן לקמן הכותב כל נכסיו לאחרים אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה משמע דאפילו בשכותב כל נכסיו לאחר אם הוא ראוי ליורשו אע"פ שיש גם כן אחרים הראויים ליורשו זה נוטלן משמע דבכותב נמי קנה תירץ הרב אלפסי ז"ל דהתם באח בין

יום רע

האחים או בת בין הבנות דלא אמרו שלא **עשאו אלא אפטרופא** אלא בבן בין הבנים וכן באשה דקפיד טפי ביקרייהו אבל בכולהו אידך אע"פ שראויים ליורשו קנו כיון דלית לן למימר בהו טעמא דקפיד ביקרייהו אי נמי מצינן למימר כיון דמתני' כולה ר' יוחנן היא כדאוקימנא לעיל ומיירי בלשון ירושה א"כ דוקא כשנתן בל' ירושה או שלא פירש לשון מתנה מפורש אלא אמר כל נכסי לבני לפלוני לבדו דכיון שאמר על מי שראוי ליורשו לשון ירושה משמע ואז הוא דקנה כולן אבל בלשון מתנה מפורש לא חזינן לרבי יוחנן בן ברוקא דאיירי בה וגם רבנן דפליגי בירושה ומודו במתנה לא חזינן דאיירי בכל הנכסים אלא בריבה לאחד ומיעט לאחד הילכך היכא דאמר כל נכסיו אין לנו לומר שיהיו דבריו קיימין והיא מתנה אלא דוקא בלשון ירושה (ועוד) דלא משתמע ביה לשון אפטרופסות דיורש לא מקרי אפטרופסות אלא יורש גמור אבל בלשון מתנה מפורש אפטרופסות מתנה מועטת מיקרי וכן בכותב דוקא הוא דאמרי לא עשאו אלא אפוטרופא ובלשון מתנה וכדמשמע ובכל נכסיו דוקא אבל אם שייר בין קרקע בין מטלטלין קנתה היא או בנו קנין גמור כדאמרינן **בפ' מי שמת** [דף קנ:] חמשה על שיכתבו כל נכסיהן וכו' ואמרינן נמי התם הלכתא מטלטלין הוי שיור ומיהו אם כתב כל נכסיו אפי' כתב קנין בשטר לא אמרינן דקנייה גמורה היא דהכותב כל נכסיו סתמא קאמרינן ל"ש בקנין ול"ש בלא קנין דהא קאמרינן שהוא מיפה כחה בדרך הקנאה דלישתמעון מיליה הלכך מהאי טעמא נמי ה"ה בקנין: **אפילו קטן המוטל בעריסה.**

אע"ג דהשתא לאו בר הכי הוא אימא לכשיגדל דבעי דלישתמעון מיליה ויהיו כפופין לו כיון דאפשר לעביד להכי ולא ניחא לעולם שרוצה להעביר הנחלה מאחרים אלא דוקא בהני אחריני שאי אפשר לתלות בהם טעם אפוטרופסות: **בנו ואחר.** שהניח להם כל

יום רע

נכסיו לבנו הניח משום אפטרופסות כיון דאפשר למימר הכי וכדאמרן:

ולאחר במתנה. דלגבי אחר אין לומר שהוא מטעם שיהיו כפופין לו בניו דמטעם מה יהיה קפיד בכך לא הוא ולא האחר ואילו משום שבניו קטנים ואין יודעין בטיב משא ומתן היה לו לומר בפי' שיהיה זה האחד אפוטרופוס והא דאמר לבנו [ואחר בנו] משום אפטרופוס אע"ג דלא הניח לו כל נכסיו דהא לאחר נתן מחצה משום דהשתא מחצה שנשאר לו הוא כל נכסיו וכל אותו חלק נתן לבנו וכ"ש כשהניח לאחר כל נכסיו או לבנו כל נכסיו דנימא לאחר במתנה ולבנו אפוטרופא ומיהו אם כתב חצי נכסי לבני וחצי נכסי לפלוני מלהוה ליה למכתב כל נכסי לבני ולפלוני ולא עשה כן אלא הקדים בנו במתנתו ודאי לבנו נמי במתנה להוה כנותן לבנו מקנת נכסיו תחלה ואח"כ נותן השאר לאחר ואם כתב שני שלישים בנכסי לבני ושליש לפלוני ודאי לאחר במתנה ובנו אפוטרופוס דכבת אחת דמי כיון שנותן לשניהם תוך כדי דבור ואם כתב כל נכסיו לשני בניו שניהן אפוטרופין אלא שבעל הלכות ז"ל כתב דדוקא כותב כל נכסיו לבנו אבל אם כתב כל נכסיו לשני בנים במקום שיש בנים אחרים או לשתי בנותיו במקום שיש בנות קנו ולא אמרינן לאפוטרופוס שוינהו **ואפשר דכיון דהלכתא בלא טעמא** הוא אין לנו אלא מה שהוזכרבפירוש כן כתב אחד מחכמי הדור. ומ"ש בפנים הוא מהר"ר יונה זצוק"ל ואם כתב חצי נכסיו לבנו ואח"כ כתב שאר נכסיו לבנו אחר הראשון במתנה והשני אפוטרופוס על הבנים האחרים שהרי הוא נחשב כותב כל נכסיו לגבי הבן השני ויש לדון דכיון דבנו שני לא עשאו אלא אפוטרופוס ויירשו אחיו עמו גם הראשון יירש עמהם דהוה ליה ככותב תנו מאתים זוז לפלוני בני ולא חלק שאר נכסיו דאמרינן נוטל ונוטל את ירושתו כדאיתא בסוף **פרקין [דף קלח.]** וכתב הר"ש ז"ל שאם כתב כל נכסיו לבנו ולא לאשתו אם יש לו בנים אחרים לא עשאו אלא אפוטרופוס כדי שיכבדוהו אחיו ואם אין לו אחין ודאי משום מתנה כתב לו **לליכא למימר משום אפוטרופא** דאינו רוצה שתכבד האם את הבן: **אשתו ארוסה ואשתו גרושה דברי הכל קנו.** דלאו אפוטרופא נינהו דמאיזה טעם נאמר שלא נתן להם אלא מתנת אפוטרופסות והלא הם אינן קפידות בכבוד הבנים וגם הוא לא קפיד כיון דלא גם לבו בהן אלא ודאי מתנה גמורה היא אבל בת אצל הבנים ואשה אצל

אצל בני הבעל והלכתא כרבינא (דף קלב.) בעי רבא בבריא היאך כשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מיליה אבל בבריא הא קאי הוא או דילמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מיליה מהשתא ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עלי' שטר חוב ר' אליעזר אומר תיקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה וחכ"א תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר רבי יהודה הנחתום מעשה ואירע הדבר בבת אחותי כלה ואמרו חכמים תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופיא אלא לאו בבריא לעולם בשכיב מרע (וה"ה דלא יצא עליו שט"ח דלית לה גוף נכסים ולא הפסידה בע"ח אלא לעוקרה מהיות אפוטרופיא) ורב עוירא מוקים לה בכולהו לבר מאשה אצל הבנים ואצל בני הבעל ורבינא מוקים לה באשתו [ארוסה ואשתו] גרושה ולא איפשיטא בעיין ולקולא עבדינן ולא עשאה אלא אפוטרופיא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן מאי טעמא אומדן דעתא הוא דניחא לה דליפוק עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו ניכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקרא וליתבר ותניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד [וכתב] כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא אלמא אזלינן בתר אומדן דעתא וכן הלכה: תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה אמר רב במזכה להן על ידיה ושמואל אמר במחלק לפניה והיא שותקת רבי יוסי בר' חנינא אומר באומר לה טלי קרקע זה בכתובתך (דף קלב:) ומקולי כתובה שנו כאן א"ל רבא לר"נ הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר' חנינא מר כמאן ס"ל א"ל שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה כתובתה ודוקא

האחין שאין לבעלה בנים ולא אב ויורשיו הם אחיו ואשה אצל בני הבעל מאשה אחרת בכלהו לא קנו אלא לוקא מתנת אפוטרופא היא כדי שיהיו כפופין להם. דין אשה אצל שאר היורשין כאשה אצל שאר האחין ובלשון הזה כולל כל היורשין ולאו דוקא הריטב"א ז"ל: **בריא שכתב כל נכסיו.** בקנין ובשטר לאחד מכל אלו ולא בירר לו בשעת הקנין ולא בלשון השטר אם מתנה גמורה היא: [דף קלב.] **דניחא ליה דלישתמעון מיליה.** ומשום הכי אמרינן דעשאו אפוטרופוס אבל בבריא אחר שהוא קיים ע"כ יהיו כפופין לה ואם כן לאו משום אפטרופא יהיב לה אלא מתנה גמורה היא: **פירות נכסיו.** שהם **עכשיו בעין או מקנה לה דקל לפירות** כדי דלא ליהוי דבר שלא בא לעולם: **גובה כתובתה.** כלומר מותר כתובתה דלעולם מחלה כתובתה כנגד מה שמקבלת במתנה לרבנן דקי"ל כוותייהו דאמרינן תקרע כתובתה וכו' וה"נ אמרינן **לקמן** **[דף קלח:] תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ואת כתובתה מפרשינן התם למשום לישנא יתירא דקאמר כראוי לה נוטלתן לבר כתובתה אבל לא אמר כראוי לה ידה על העליונה שאם אותם מאתים הוי יותר מכתובתה נוטלתן מכתובתה ואם כתובתה יתירה נוטלת כתובתה בין הכל: ויצא עליו שטר חוב.** הקודם למתנה: **רבי אליעזר אומר תקרע מתנתה.** שלעולם לא מחלה הכתובה אלא היתה לעתה שאם יבא בע"ח ויטרוף המתנה שתעמוד על כתובתה אם היא קודמת לבע"ח: **וחכמים אומרים תקרע כתובתה.** שמשעה **שנתן לה מתנה זו מחלה כתובתה** מנכסים אלו אע"פ דלא מחלה מנכסים העתידין לבוא לבעלה שהוא משועבד לה **כדכתיב בתנאי כתובה ולעתיד אנא למקני** מכל מקום מאלו מחלה אם כן תעמוד על מתנתה ובע"ח הוא קודם למתנה נמצאת קרחת מכאן ומכאן: **טעמא דיצא עליו שטר חוב.** משום הכי לית לה הנכסים משמע דאילו לא יצא עליו שטר חוב קניא אי משום דהכי משמע דהא **לא אמר עשאה אפטרופא** אי משום דאי לא **קניא אמאי תקרע כתובתה ואמאי מחלה לה** והלא ליכא למימר יומא חד שתי במאני יקרא ולמחר מתבר כיון דלא קניא להו אפילו שעה אחת: **אמר המחבר או גרושה.** לעת הפרשנים לגרושה אע"פ שסונאתו מחלה כתובתה כיון דקניא וראיה מהכא למשום הכי אמרינן תקרע כתובתה. ומכאן ראיה נמורה למה שכתבתי בשם הרב למעלה למשום אפוטרופיא [לא] מחלה כתובתה ע"כ: **אלא ודאי שמע מינה דקניא.** ואי בש"מ הא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא ולא מקניא מידי אלא לאו בבריא ומשני דבש"מ נמי איכא קנייה כגון **באשתו ארוסה או גרושה** כדפירשנו לעיל אבל בבריא לא איפשיטא וכתב הרי"ף ז"ל כיון דלא איפשיטא בעיין לקולא עבדינן ולא עשאה אלא אפוטרופא:
הלכה. כלומר הלכה למעשה ולכן **לא פירש הלכה כחכמים.** פסיק רב נחמן הלכה כרבנן אע"ג דלא צריך דפשיטא דרבים נינהו אלא לאשמעינן דכי היכי דאזיל רב נחמן בתר אומדנא דעלמא כדאמרינן בהא למי שהלך בנו ה"נ אזלי רבנן הכא בתר אומדנא דאע"ג דאפשר שיצא עליו שטר חוב ותבטל מתנתה אפ"ה ניחא לה דליפוק שם עלה שבעלה הניח לה כל נכסיו ומש"ה מחלה כתובתה וכדאמרי אינשי יומא חד וכו' וכן הלכה דאזלינן בתר אומדן דעתא לשון הרב ז"ל הא דשמע שמת בנו אומדנא דמוכח ולכן ע"כ כה"ג דברים שבלב דברים ואסיקנא ולגבי מתנת אשה לא הוי הכי אלא אדרבה מחלה ודעת כל הפרשנים ז"ל דדוקא אשה שלעתה קלה אבל לא בעל חוב דעלמא. עוד היה אומר הרא"ה בשם רבינו הגדול רבו ז"ל דאם הוכר הדבר שהערים והבריח במתכוין כדי להפסידה לא אבדה כתובתה דאנן סהדי דאילו ידעה כי דרך שנאה הוא עושה להפסיד לה שלא מחלה שאין זה מנא יקרא אלא גרף של רעי והיינו דקתני יצא עליה שטר חוב וכן נראין הדברים באמת והכל כפי **מה שעיני הדיינים רואות** הריטב"א ז"ל:
הכותב נכסיו לבניו ולאשתו נתן קרקע כל שהוא להשתא היו כל נכסיו בין כולם ולא שייר לו מידי כיון שלא ערערה מחלה כתובתה וכדמסיק **רב נחמן דקאי בשיטת שמואל** דהיה דכיון דחשבה כל כך שעשאה שותף בין הבנים לחלק לה חלק עמהם אפי' הוי אותו החלק חלק מועט ודאי מחלה כתובתה להכי אית לן למימר כיון שלא ערערה והיינו במחלק לפניה והיא שותקת וכ"ש במזכה להם על

דהיא שותקת כשמואל וכ"ש הנך: בעי רבא בבריא היאך ש"מ הוא דידעה דלית ליה וקא מחלה אבל בבריא סברה הדר קני (* מהר"ם ל"ג ומקני ליה) או דילמא השתא מיהת הא לית ליה תיקו הלכך מוקמינן כתובה אחזקה ועל הבעל להביא ראיה דמחלה ההוא דאמר להו פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע ר"נ לסורא עאל רב חסדא לגביה א"ל כה"ג מאי א"ל הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל אחר לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא דקרקע הכא פירא א"ל מטלטלי קא אמרת מטלטלי ודאי לא קא אמינא ההוא דא"ל תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חד מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא (דף קלג.) א"ל רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלא השתא נמי שקלא פירוש שכיבא חדא מבנתיה בחיי האב ההוא דפלגינהו לנכסי לבניה ולאיתתיה שייר דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה נכסי דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי לכולהו נכסי ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה נכסיה למאן דילמא לפלוני אמר להו ואלא למאן אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מנכסיו ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מנכסיו א"ל רבא מיגרע גרעה השתא ומה בירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו במתנה דרבנן לא כ"ש פירוש מתנת שכיב מרע דרבנן היא דגרסינן בפרק מי שמת (דף קמז:) רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזרה שמא תטרף דעתו עליו אלמא במתנת שכיב מרע נמי אלמנתו ניזונית מנכסיו ואיכא נוסחי אחריני דאית בהו אטו יורש מיגרע גרע ולית בהו השתא ומה ומיהו תרוייהו לישנא דגמרא נינהו וחד טעמא נינהו אלא חד נוסחא קיטא וחד נוסחא רויחא ואי קשיא לך ההיא דתנן (גיטין דף מח:) אין מוציאין לאכילת הפירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם והכא קאמרינן אלמנתו ניזונית מנכסיו ההוא במשעבדי מחיים כגון מתנת בריא ומכירה אבל מתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר מיתה כדאמרינן (דף קלז.) מתנת שכיב מרע אימתי קונה אביי אמר עם גמר מיתה ורבא אמר לאחר גמר מיתה והלכה כרבא לא דחיא תקנתא דרבנן דמזונות אלמנה ומתנת שכיב מרע תרוייהו תקנתא דרבנן נינהו ובהדי הדדי קא אתו לאחר גמר מיתה

ילה כלומר **שמזכה לבניו על ידה** שהיא נותנת להם שולר שלה וזוכה בעבורם באותו שולר משום דקי"ל (ב"מ דף מז:) **קונים בכליו של קונה** דכיון דעבידא כ"כ כדי להקנות להם אותם נכסים ולאי מחלה ואע"ג דאמרינן בערובין [דף עט:] דבכל אדם יכול לזכות לאחרים חוץ מע"י אשתו שאני הכא דמגו דזכי לנפשה באותה קרקע כל שהוא זכי נמי לאחריני דהכי אמרינן בשלהי נדרים [דף פח:] ובדרכים אלו נמי קולי כתובה נינהו דאע"ג דלא מחלה בהדיא אמרינן דכמי שמחלה בהדיא הוי מה שאין כן בבעל חוב דאילו בע"ח עד דמחיל בהדיא לא הויא מחילה וטעמא בבע"ח משום דעבד ליה נייח דמיתן ליה מעותיו אבל הכא יותר **משהאיש רוצה לישא רוצה** אשה להנשא וכדרים לקים (קדושין דף ז.) **טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו** וכן אם (אמר לה) אחר שחלק לפניה ושתקה אמר לה טלי קרקע זו בכתובותיך אי נמי אפילו לא חלק לפניה אלא שידעה שחלק כן ושתקה וקבלה מה שכתב לה קרקע כל שהוא דבכה"ג **נמי אבדה כתובתה** ודוקא בידעה החלוקה והכי דייק לישנא דמתניתין כתב לבניו וכתב לאשתו אז אבדה כתובה אבל אי לא ידעה החלוקה לא הוי מחילה ולא אבדה כתובתה ומקולי כתובה קאי לכולהו תלת אע"פ שלא פירש הר"ש ז"ל כן: **אמר** המחבר במזכה להן על ידה פירוש בפנים בשולר שלה משום דהכי מסתברא לישנא אבל טעמא דמילתא כיון שהוא כבוד לה ונעשית בעצתה מחלה ע"כ: [דף קלב:] **בעי רבא בבריא.** שמחלק נכסים היאך. כלומר בש"מ נמרה ומחלה בנכסים של עכשיו דאין לה במה לתלות כדי לנימא דסברה למגבה מינייהו א"כ ודאי מחלה אבל בבריא אימא לא מחלה והאי דשתקה סברה הדר קני בעלי נכסים ואגבה מהם ואם לאו אערער על אלו שחלק ואם כן לא מחלה או דילמא מ"מ כיון דהשתא לית ליה אין לומר שאינה מערערת על אלו משום **נכסים שעתידין לבא אם כן** ודאי מחלה בנכסים אלו ומיהו בנכסים שעתיד לקנות לעולם לא מחלה כדמשמע בסמוך והאיך בעיא סלקא בתיקו הלכך אבדה כתובתה מהם דהיא המוציאה מיד היורשים ועליה להביא ראיה דבכל היכא דלית ליה לשטרא שעת הכושר מיקרי בעל השטר מוציא והכי נמי היא המוציאה וכן פירש הר"ש ז"ל: **פלגא** של קרקע לבתו וחצי הנשארת לבתו אחרת ושליש הפירות לאשתו ובעי מי אמרינן **להיינו עשאוה שותף כיון לחילק** לה בפירות עמהם או לא כיון שלא חילק לה בגופו של קרקע ומסקינן דאילו הפירות הוו מחוברין בקרקע הוו חשובין. ואפילו אם הקנה לה דקל לפירות שהפירות אינן שם השתא וגם גוף הדקל לא הקנה לה דאילו יבש לית לה ביה מידי מ"מ הואיל למחובר הוא חשיב לה אבל פירות תלושין כי הני מטלטלי נינהו ומטלטלי לא חשיבי לה ולא מחלה והכי תנן במתניתין כתב לה קרקע: **שליש** קרקע לאשתו ושני שלישים לב' **בנותיו שעשאה השתא אשתו שותף בין הבנות** בגוף הקרקע ודאי מחלה בנכסים של עכשיו ואח"כ מתה אחת מן הבנות בחיי האב וחזרה אליו נחלתה: **סבר** רב פפא למימר דבנכסים אלו לא תזכה אשתו במותר כתובתה דאע"ג דלא מחלה בנכסים דעתיד למקני ודאי **מינייהו תגבה מותר כתובתה** מיהו בהני נכסים כבר מחלה ולא שקלה בהו וא"ל רב כהנא שהיא לעולם לא מחלה בנכסים הראויים לבא לבעלהמאיזה נד שיהיו דנכסי הבת הוא דמחלה אבל נכסי בעלה לעולם לא מחלה וכי היכי דאילו הדר קני שקלא השתא נמי שקלא: **ההוא דפלגינהו וכו' לית לה אלא דיקלא.** דבשאר נכסי מחלה שהיתה שותף עם הבנים ואמר ליה רב יימר דאי מחלה בכל הנכסים נמי מחלה אלא ודאי משמע שאתה מודה דבכל היכא דאשתייר נכסי לא אמרינן דמחלה **משום שעשאה שותף** כיון שהיא רואה נכסים שאפשר לגבות מהם אם כן לא תימא נמי דמחלה בכל חוץ מדקל זה דכיון דסליק אדעתא למגבא לא מחלה כלל אלא סברה יעשו בית דין שומא על דקל זה ואם אינו שוה כמותר כתובתי אז אערער על הנכסים שחילק דבכל היכא דאשתייר נכסים אפי' כל שהם דעתה עליהם ולא מחלה:

הילכך לא דחיא חדא מינייהו לחברתה ותרוייהו קנו האי סברא דילן וחזינן למקצת רבואתא דסמכי להו אהאי נוסחא דלית בה השתא ומה וקא מפרשי לה הכי אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משום ירושה בין משום מתנה אין אלמנתו ניזונית מנכסיו ומסייעי לה למלתא מדתנן אין מוציאין לאכילת הפירות ולשבח הקרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם ואנן הא קא ברירנא לה ופרישנא טעמא בסייעתא דשמיא והא מתניתין דמסתייעי מינה איכא עלייהו תיובתא דאי מתניתין פליגא עליה דרב אדא בר אהבה הוה רבא מותיב עליה מינה ומדלא אותבה עליה מינה ש"מ דמתניתין לא הויא תיובתיה אלא טעמא דמתניתין לחוד ודרב אדא בר אהבה לחוד וליכא עליה דרב אדא בר אהבה פירכא אלא מדרבא (דף קלג.) אלא אמר רבא כדשלח ליה רב אחא בר רב עוא לדברי ר' יוחנן בן ברוקא נכסאי לך ואחריך לפלוני אם הראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק (דף קכט.) תניא האומר תנו שקל לבני בשבת וראויין לתת להן סלע נותנים להן סלע ואם אמר אל תתנו להן אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן בפ' מציאת האשה (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הילכתא בין שאמר תנו ובין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קי"ל הלכה כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרניאתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד: **מתני'** (דף קלג:) הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו רשבג"א

האי לישנא דאמר אלא למאן. הוי כאלו אמר נכסי לפלוני לאם ראוי ליורשו נוטלו משום ירושה ואם אינו ראוי ליורשו הוי מתנה כלומר כאילו אמר לו בלשון ירושה או בלשון מתנה וסבר רב אלא בר אהבה דהא **לנפקא מינה בין אם הוא משום ירושה או אם הוא משום מתנה** הוא לענין מזונות אלמנתו דקי"ל (כתובות דף נה:) **אלמנה ניזונית מנכסי יתומים** אבל אינה ניזונית (גיטין דף מח:) **מנכסים משועבדים משום למזונות הוה לדבר שאין להם קצבה** ולא יכלי לקוחות להזהר כל כך הלכך **מפני תיקון העולם** תקנו שלא תהיה ניזונית ממכר ומתנה מפני שהם נכסים משועבדים וסבר רב אלא בר אהבה דאם ראויים ליורשו היינו נכסי יתומים ואם אינם ראויים ליורשו היינו מתנה שהם נכסים משועבדים ואינה ניזונית מהם וא"ל רבא דהך מתנה שאינה **אלא מדרבנן כל שכן הוא דאלמנתו ניזונית** ממנה דאין קנין לאחר מיתה כיון שאין המקנה יכול להקנות ומתנת ש"מ אינה אלא לאחר מיתה ותקנתא דרבנן היא דליהוי מתנה כי היכי שלא תטרף דעתו עליו ומזונות אלמנה הוי נמי תקנה דרבנן והך תקנתא לא תדחה תקנת מזונות הקודמת ומכל שכן מה ירושה לאורייתא אינה דוחה אותה מתנה שהיא כירושה [דרבנן] דהיינו לאחר מיתה ומדרבנן לא כ"ש וכיון שאין לה דין משועבדין מלוה על פה נגבה ממנה ולעת ר"י ז"ל למטלטלי [למתנת] שכיב מרע לא משתעבדי לבע"ח דלא תקנו הגאונים ז"ל אלא ביורשים בלבד וזה הנראה לו וכן לעת מורי הרשב"א ז"ל נ"ר וריטב"א ז"ל ומיהו אם היורשין אחר שזכו או מקבלי מתנה אילו מכרו או נתנו במתנת בריא הפסידה והיינו דאמרינן בכתובות [דף סט.] מכרו או משכנו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות ברם נראין הדברים דבמתנה שהיתה מחיים אע"ג שהיא מדרבנן כיון שאינה כירושה יש לה דין מתנה בעלמא שהיא כמשועבדין ובע"ח לא יגבה ממנה אלא מן היורשים וכתב ה"ר יונה ז"ל דהיינו כשפירש המתנה ולא פירש חלק היורשים אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני ומאתים זוז לפלוני שאינו ראוי ליורשו ולאי בנו קודם שהקדימו ואם יצא עליו שטר חוב גובה מאותו איש נכרי דהא הוה מצי למימר ד' מאות זוז לבני ולפלוני אבל אם אין המספר שוה כגון מנה לאחד ומאתים לאחר דינן שוה וגובה מכולן כאחד ולשון הרמב"ם ז"ל גבי מזונות אלמנה פי"ט מהל"א נתן כל נכסיו במתנה לאחרים הואיל ומתנת ש"מ אינה קונה אלא לאחר מיתה כמו שיתבאר הרי המתנה וחיוב נכסים בתנאים אלו באים כאחד ולפיכך **אלמנתו ובנותיו ניזונות מנכסיו** אבל במזונות בנותיו תפס עליו הראב"ד ז"ל ואמר למזונות אלמנה כיון למחיים תפשה לה לא פקע שעבודיה אבל לגבי **מזון הבנות כמשועבדין** נינהו אלא אימא לנפקותא **לאם ראוי ליורשו** או לא הוא להא דרב אחא **שאם אמר האי לישנא לאלא למאן ואמר ואחריו לפלוני רואין אם ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום** שהרי הוא כמתנה על מה שכתוב בתורה שהתורה אמרה שאין לנחלה הפסק כדאמרינן ובן אין לו ודרשינן עיין עליו הלכך אע"פ שהתנה בפירוש תנאו בטל אבל אם אינו ראוי הוי לשון מתנה ודבריו קיימין: **[תנו שקל לבני כו' ואם מתו יירשו אחרים תחתיהם].** אע"ג דירושה אין לה הפסק הכא איירי במתנת בריא כגון שהלך למדינת הים וצוה ליתן להם בשיעור הזה על שיכלה הממון א"נ בש"מ שהיא מתנה וכיון שמתנה היא ותלה הענין באחרים רוצה שיצמצמו טפי כי היכי דלישתייר מהנהו נכסי להנהו אחרים הלכך אין נותנים להם אלא שקל כאשר צוה וכבר פירשתי לעיל אמאי לא חיילא ירושה מלאורייתא מקמי ליימטי זמן של אחרים וכן פירשתי אם לשון ירושה מהני לאחרים שאינם ראויים ליורשו אם לאו ולענין שלא הניח נכסיו לאחרים אחר בניו אלו מסקינן בפרק מציאת האשה במס' כתובות (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנים להן כל צרכן והא קי"ל כר"מ דאמר מצוה **לקיים דברי המת** ה"מ במילי אחרנייתא אבל בהא ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד: **מתני' הכותב נכסיו לאחרים.** בלשון מתנה אע"פ שמה שעשה עשוי שיכול לתת את שלו למי שירצה מ"מ אין רוח חכמים נוחה הימנו משום **לקח עקר נחלה לאורייתא** להעבירה מבניו ונתן לאחרים והכי קי"ל כוותיה כלאסיקנא בגמ' לאע"ג דקי"ל [דף קעד.] כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו היינו היכא דלא פסיקא הלכתא בהדיא דלא כוותיה אבל הכא פסק שמואל בגמ' כרבנן דאמרי אין רוח חכמים נוחה הימנו בכל ענין **אפילו אין נוהגין כשורה** מדאמר שמואל לא תהוי כאעבורי אחסנתא ש"מ פליגי רבנן עליה דרשב"ג דאי לא פליגי וכולהו סבירא להו דכשאינו נוהג כשורה זכור לטוב **שמואל דאמר כמאן** אלא ודאי רבנן אפילו בשאינו נוהג כשורה אמרי אין רוח חכמים נוחה הימנו והכי איתא בירושלמי א"ר אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם כלומר בעבור בניהם שהם עצמותם נושאין

אם לא היו בניו נוהגין בו כשורה זכור לטוב: **גמ'** איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה * אולי צ"ל דרשב"ג [כ"ה בא"י וכ"ה ברש"י] דרבן גמליאל או לא תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תהוי בי עבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא וכ"ש מברא לברתא דלא ידעת מהי מינייהו נפק זרעא מעליא ירושלמי אמר רבי אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליהם הכתוב אומר (יחזקאל ל"ב:כ"ז) ותהי עונותם על עצמותם: **מתני'** (דף קלד.) האומר זה בני נאמן וזה אחי אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו: (דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על ירכו הרי זו אינה כלום זיכה בה לאחר בין מן היורשים בין שאינו מן היורשים דבריו קיימין *

פירש"י ע"ז תמצא לקמן סוף העמוד :

עונות הרבה: **גרסי'** בגמ' ת"ר מעשה באדם אחד שלא היו נוהגין בניו כשורה הורידן מנכסיו עמד וכתבן ליונתן בן עוזיאל מה עשה יונתן מכר שליש והקדיש שליש והחזיר לבניו שליש בא עליו שמאי הזקן במקלו ובתרמילו ואמר ליה שמאי אם אתה יכול להוציא מה שמכרתי והקדשתי אתה יכול להוציא מה שהחזרתי אמר הטיח עלי בן עוזיאל: מכר שליש **איכא למימר להכי מכר והקדיש מעיקרא כדי להודיע על החזרה שמחזיר לבניו** שהוא בדין כדהדר ליה: **במקלו ובתרמילו.** כדי **להתווכח עמו על מה שעבר על דברי המת שנתכוין ליתן לו ע"מ שלא יהנו בניו מנכסיו** דהכי אמדינן לדעתיה לכך אע"פ שלא פירש וכך אמר לו שמאי כיון שהחזרת לבניו נתבטלה המתנה ולעת שמאי דהוי כאילו פירש ובזה טעה שמאי דהכא כיון שלא פירש אלא נתן לו סתם גמר ונתן לו לעשות בו כל מה שירצה: [דף קלז.] **אי אתה יכול להוציא וכו'.** כלומר דודאי אי אתה יכול להוציא לע"מ שאהנה מהם נתנם לי: **אתה יכול להוציא.** כלומר אי אתה יכול להוציא דאין מתנה לחצאין וכיון שלא פירש הנותן כלום לגמרי כדי שאעשה בה כרצוני נתנה לי:

הטיח. דרך גנאי כמו (ברכות דף לב.) **הטיח דברים כלפי מעלה** נ"ל דאע"ג דאזלינן בתר אומדנא כדמשמע לעיל גבי ההוא דשמע שמת בנו דאמרינן דמתנתו אינה מתנה כיון שבא בנו ואע"ג שלא פירש על מנת שלא יבא בנו שאני התם דכיון ששמע שמת בבירור על שבשביל זה נתן נכסיו לאחר לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה לפרש מידי אבל הכא אי לא בעי שיתן כלום לבניו הוה ליה לפרושי וכל שכן בענין כזה שהיה ראוי לעורבא מרבנן כיונתן בן עוזיאל לרחם עליהם משלהם כי לא חטאו לו בניו לאבותם חטאו [ונפרש פירושא דלאו למימרא דאם לא מכר והקדיש היינו חוששין שאינה מתנה ואם היה נותן לבניו עביד שלא כדין לעבור על דעת הנותן דהא ודאי כיון שלא פירש שלא יתן לבניו ליכא אומדנא בכל כה"ג כדפרישית אלא [אדרבא] **מכר והקדיש להודיע** שהמתנה גמורה ולא היה לו לחוש לאומדנא כיון דלא גלי לעתיה ולא תיקשי אמאי לא השיב לו יונתן לשמאי כן להדיא לע"כ מה שהשיב לו אם אתה יכול להוציא משום האי טעמא הוא דאין לחוש לאומדנא כיון דלא גלי לעתיה בשעת המתנה דאל"כ אמאי אינו יכול להוציאה והלא היא היא דמקשה לו שמאי אלא שהשיב כן מפני ששמאי הקשה לו מכח מעשה דבית חורון לומר דהתם פירש לו שאינו נותן לו כדי שיוכל להקדישם אבל הכא לא] ומיהו לפי פירוש הר"ש ז"ל משמע שסייע עצמו נמי יונתן משום שמכר והקדיש ונהנה מהם ונתקיימה המתנה בזה במקצת לעל מנת שיהנה **בהם גם כן נתנם לו** וכיון שכן אין מתנה לחצאין הלכך התם גבי מי שבא בנו אע"פ שהמקבל היה מוכר מהנכסים איפשר שהמתנה לאו כלום היא ומטעמא דפרישנא [כר"ת] ואמר ליה יונתן שמאי אי אתה יכול וכו' כלומר דכיון שנתקיימה המתנה במקצת מה שנהניתי במכר והקדש אחר שלא פירש לי ולא מידי נתקיימה לגמרי ולא דמיא **למעשה דבית חורון דבסמוך זה לפירוש** הר"ש ז"ל אבל לפירוש המפרשים שהדיר נכסיו לבניו ונתחרט ונתנם ליונתן משום דסבור שיתנם לבניו מה

שמכר והקדיש היה לו להודיע שהמתנה מתנה **גמורה היתה לעשות כרצונו** וממה שנתן לבניו אח"כ לא עביד איסורא לעבור בלא יחל: **ותו** גרסינן בגמ' [דף קלז.] תנן מעשה בבית חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו והיה משיא את בנו ואמר לחבירו הרי הסעודה והחצר נתונים לך במתנה ואינם לפניך אלא על שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה אמר ליה אם שלי הן הרי מקודשות לשמים אמר ליה לא נתתי לך את שלי ע"מ שתקדישם אמר ליה לא נתת לי את שלך אלא שתהא אתה ואביך אוכלים ושותים זה עם זה ומרצין זה עם זה ויהא העון תלוי בראשי מכאן אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהא מוקדשת אינה מתנה. משום שאמר ליה ואינם לפניך למשמע דלא יהיב ליה במתנה גמורה **אלא בדרך הערמה שיבא אביו ויאכל** ובכה"ג לא הויא מתנה לכך השיב אם שלי הם הרי הם מוקדשות לשמים כלומר דבלאו הכי שיהא יכול להקדישן אינה מתנה גמורה אלא מתנת הערמה ואינה מתנה והיו עוברים בלאו דלא יחל דברו ויהיה העון תלוי בראש המקבל שיהיו סבורין לאכול משלו. מכאן אמרו חכמים כל מתנה שאינה גמורה כזו שאם הקדישה אינה מוקדשת אינה מתנה. כלומר דבשלמא במתנה ע"מ להחזיר אע"פ שאינו יכול להקדישה היינו משום התנאי אבל במתנה שאין בה תנאי כזו ואמרת דאינו יכול להקדישה ודאי היינו משום דבעית למימר דאינה מתנה כלל והכי מוכח התם בנדרים דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה אע"פ שאינו יכול להקדישה ומכחה נתקיימה הגרסא דאתרוג זה ניתן לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי דיצא ואע"פ שאינו יכול להקדישו ובירושלמי מפורש דמתנת בית חורון היא מתנת הערמה: **מתני' האומר זה בני נאמן.** ליורשו ולפטור אשתו מן היבום **למה לו לשקר הא אי בעי מגרש לה השתא** דאע"ג דאי מגרש לה מפסלה לכהונה מש"ה לא ריע האי מגו דמאי איכפת ליה בשימות **הוא אם אשתו נשאת לכהן** או לאחר: **וזה אחי אינו נאמן.** לאחיו שיחלקו עמו בנחלתם ומפרש בגמרא דאחיו אומרים אין אנו יודעים אם אחינו הוא אם לאו הלכך זה שאומר שיודע בו שהוא אחיו יחלוק עמו בחלקו החלק הראוי לו מחלקו אילו היו חולקים גם אחיו עם זה הספק כיצד כגון שנפל **להם ג' שדות** בירושה והם ג' אחין עם הספק ועתה שאחיו אינו רוצה ליתן לו מחלקו בעבור שאינו מכירו ויטול שדה ומחצה לחלקו והאחר ג"כ השדה והמחצה הנשאר אלא שכיון שהוא מכיר ויודע שזה אחיו יתן לו מחלקו החצי השדה הראוי לו אילו נטל חלק עמהם שהיה נוטל שדה אחת שלם חצי מזה [וחצי מזה] והחצי של האח האחר אומר הבא **לי ראיה שאחי אתה וטול: מת.** זה הספק: **יחזרו הנכסים למקומן.** דהיינו לזה שחלק עמו שהרי יכול לומר אני חלקי הבא לי מנחלתי נטלתי וגם אתם מוחזקים בחלקכם שהיה ראוי לו **ועתה אתם יורשים אותו החלק מן הדין כי על עתה בגזל היה בידכם: נפלו לו נכסים.** לזה הספק ממקום אחר יירשו כל אחיו עמו אפילו אלו שאמרו שאינם מכירין בו משום שזה האח המעיד עליו וראוי ליורשו מעיד שאחיהם הוא וכאילו הוא אומר אין לי ליטול כל הירושה אלא חלקי ולכם השאר א"כ יירשו אחיו עמו:

גמ' (דף קלד.) האומר זה בני נאמן למאי הילכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום (דף קלד:) ואע"ג דמוחזק לן דאית ליה אחי: ובעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן ואם מת חולצת ולא מתייבמת דאמרינן (דף קלה.) ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה איתתיה למאן אמר להו חזיא לכהנא רבה אמר רבה למאי ניחוש לה חדא דאמר חזיא לכהנא רבה ועוד הא אמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל אביי והא כי אתא רבי יצחק א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן א"ל לא קא משנינן להו כאן למפרע כאן להבא אמר ליה ואשינויי ניקום וניסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה ההוא דמוחזק לן * גי' הגמ' דלית ליה [וכ"ה הב"ח והחו"י וכ"ה בא"י וכ"ה באשרי בשניהם] דאית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף מאי ליחוש לה חדא דמוחזק לן * ס"א דלית [וכ"ה הב"ח והחו"י] דאית ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתה דלית ליה אחי א"ל אביי הא אמרי איכא עדי' במדינת הים דידעי דאית ליה אחי אמר ליה השתא מיהא ליתנהו קמן לאו היינו דר' חנינא דא"ר חנינא עידיה בצד אסתן ותאסר א"ל אביי אם * נ"א הקלנו [וכ"ה הב"ח] חלקנו בשבויה דמנוולה נפשה לגבי שבויה נקל באשת איש א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה: זה אחי אינו נאמן ויטול עמו בחלקו ואינך מאי קאמרי אי קאמרי אין דאחוהון הוא אמאי יטול עמו בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחוהון הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי יירשו אחיו עמו לא צריכא דקא אמרי אין אנו יודעים: נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו. בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכנפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים מאי כנכסים שנפלו לו ממקום אחר דמי או

[דף קלה.] **גמ' דמוחזק לן.** למנו במקום דאי חזקה אמרינן לעל כאן לא נחלקו רבי ורבי נתן התם במסכת (יבמות) (קלושין דף סל:) אלא בלמוחזק באחין ואמר אין לי אחין שהמנו סותר החזקה אבל הכא שאומר שיש לו בנים אינו סותר החזקה וזה ברור: **ליורשו** מנו לאי בעי יהיב לה השתא כולהו נכסי מתנה כשאמר זה בני נמי נאמן וכתב הר"ש ז"ל לגם כשאמר זה בני אינו זוכה על פיו **בנכסים הבאין לו לאחר מכן** כגון לאחר מיתה או כשהוא גוסס דהא לאמרינן **לעיל [דף קכז:] בני בכורי נאמן בנכסים הבאים לאחר מכן** היינו כשמוחזק לן שהוא בנו אלא דלא ידעינן אם בכור הוא אם לאו אבל הכא דלא ידעינן אם בנו הוא כלל אינו נאמן אלא ליורשו בנכסים של עכשיו **ואם כן נאמן משום מנו** ולא מחוור לי מה שכתבו הרבה מן המפרשים לרבי יהודה הוה **נאמן בנכסים הבאין לאחר מכן לכשאמר על** תינוק בין הבנים זה **בני בכורי נאמן אע"ג למוחזק לן באחיו** הגלול שהוא בנו ואמרינן שזה ממזר הוא ואם במוחזק אמרת לנאמן ולאפוקי חזקה כל שכן היכא לליכא חזקה כלל ואפשר שהוא בנו לנאמן לסברא הוא שאין אלם אומר על בנו שאינו בנו וחזקה גלולה הוא ואם כן בלין הוא לנהימניה כשאמר שאינו בנו אבל כדי להורישו אפשר שיאמר שהוא בנו על מי שאינו להא בעבל אומר הכי משום תועלת והנאה מועטת כשעובד על בית המכס כללעיל [שם] כל שכן הכא שנהנה מאל שיירשנו זה טפי מאחר: **ולפטור** אשתו מיבום נמי איכא

יום רעא מנו לאי **בעי מגרש לה השתא** וכלפירשתי במתני': **בעל שאמר גרשתי את אשתי אינו נאמן.** משום לאמרינן אם **איתא לגרשה קלא אית לה למילתא: ההוא דהוה שכיב.** ושמענו מפיו ללית ליה בנים ויש לו אחין: **ואמרו לו אשתך [למאן].** תהיה זקוקה או. ולא אמר תהיה ראויה לכהן כלומר גרשתיה ומותרת לשוק אבל לאו דוקא לכהן דולאי **גרושה פסולה לכהונה: אמר** המחבר וא"ת אמאי לא אמרינן **לה"ק חזיא לכהונה** לפי שיש לו בנים ויש לומר לכיון שאמר סתם ולא ברר אין לנו לומר בלשונו אלא הפחות שאפשר וכ"ש לפי מה שפירשתי בפנים לכיון שהגיל שוב אינו חוזר ומגיל ע"כ: **כאן למפרע.** הוא לאינו נאמן **אם זנתה בניסן** ואנחנו עומלים **באייר לאם אמר גירשתיה כבר באחד בניסן אינו נאמן** לשמא אירע בה מעשה ומכוין להצילה מחנק דהא לא **מני מגרש לה השתא** משום למפרע הלכך ליכא למימר שיהא **נאמן מנו לאי בעי מגרש לה השתא** אבל אי אירע מעשה השתא פשיטא לאינו נאמן אבל להבא נאמן לומר גרשתיה השתא להצילה אם תזנה מכאן ולהבא מנו לאי בעי מגרש לה עכשיו: **ואשינויי נסמוך.** שמא מ"ל **אינו נאמן** בכל ענין קאמר ומטעמא לאמרן **לאם איתא לגרשה קלא הוה לה** והולה רבא ונוה לרב נתן שלא יתירנה בלא חליצה אבל אינה מתייבמת ואם נשאת לא תצא אלא מגרש יבם ונושא בעל וכן הלכתא הריטב"א ז"ל: **מוחזק.** בקול בלא עלים: **אם הקלנו בשבויה.** לגעולם לא הוי ליה איסור חמור ואפילו לאותו איסור אין לחוש משום למנטרה נפשה מזנות נקל באשת איש להוה קיימא על השתא באיסור חמור ונתיר אותה מספק ונוגיאנה מחזקת איסור והולה רבא ונוה לרב נתן שלא יתירנה על שנלע אם אמת הוא שיש עלים ונלע מה בפיהם ולא למי למתניתין לכשאמר זה בני נאמן מנו לאי בעי מגרש לה להתם לא ילעינן אפילו בקול לאית ליה בנים או לא אבל היכא לאיכא קלא לאיכא עלים לילעי [לאית ליה אחי] איכא למיחש ולא מבטלינן קלא והכא מיירי לילעינן בבירור לאין לו בנים וכתב הרמב"ן ז"ל להאי קלא לאיתחזק בבי לינא הוא לאי לא הא קי"ל בשלהי גיטין [לף פט:] לכל קלא ללא איתחזק בבית לין לאו קלא הוא: **ואמר ליה השתא מיהא ליתניהו.** ללאפוקי מחזקה קמייתא למפרע אין חוששין לקול אפילו הוחזק בבית לין וכאותה שאמרו (גיטין לף פט.) יצא שמה בעיר גרושה אין חוששין לה חלוצה אין חוששין לה: **אי דאמרי ומודו דאחיהם הוא.** ומשום הכי אמר בסיפא יירשו אחיו עמו מ"מ קשיא רישא לאינו נוטל עמהם בחלקם ואמאי לא כיון למולו לאחיהם הוא ואי לאמרי ליולעים שפיר שאינו אחיהם א"כ קשיא סיפא **ליורשין בנכסים שנפלו לאחר מכן** ואמאי כיון ליולעים ללאו אחיהם הוא ומשני למתניתין מיירי לאמרו אין אנו יולעים הלכך בלא ראיה גמורה לא יתנו לו ממונם ושמעינן ממתני' שאם אחל מן היורשים אמר שטר חוב פלוני פרוע הוא אינו נאמן אלא על חלקו בלבד אלא אם כן השטר יוצא מתחת ילו הריטב"א ז"ל ומיהו יורשין ממונו שהרי אח זה הראוי לירש אומר שהם אחיו של ספק שמת וכמי שאומר בנכסים אלו הראויין לי יש לכם חלק בהם והולאת בעל לין כמאה עלים למי וכלפי' במתני': **נפלו לו נכסים.** בשבח ששבחו

יום רעא נכסים וכו' פירוש נכסי החלק שנתן לו אחיו: [לף קלה:] **בשבח המגיע לכתפים.** הפי' הנכון בזה הוא המקובל בילינו מהרב

לא תיקו: (דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על יריכו הרי זו אינה כלום וכו': ת"ר דאיתיקי דא תהא למיקם ולהיות. מתנה כל שכתוב מהיום ולאחר מיתה אלא מעתה מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא מתנה אמר אביי ה"ק איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה יתיב רבה בר רב הונא באכסדרא דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דרבי יוחנן שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה (דף קלו.) ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין וכן אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כותבין ונותנין ואוקימנא בפרק מי שמת (דף קנב: ע"ש) במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני ואף כתבו וחתמו והבו ליה ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה: **מתני'** (דף קלו.) הכותב נכסיו לבניו לאחר מיתה צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב (דף קלח:) האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של

אלפסי ז"ל והגאונים ז"ל ול"נ כגון דיקלא ואלים ארעא וכו' אלא שבח המגיע לכתפים הם פירות [שאינם] צריכין לקרקע וכן פרש"י ז"ל (והר"ש) והשתא מפרש תלמודא שפיר דאפילו בשבח שבאו נכסים מאליהם לא מיבעיא ליה אלא בשבח שהיה צריך לקרקע ובעיין לא איפשיטא והרי השבח בחזקת האח המודה דבארעא דידיה קאי והמוציא מחבירו עליו הראיה. שבח המגיע לכתפים. שבא בשבת טרחו ועמלו כנכסים שבאו לו ממקום אחר דמו ויירשו אחיו עם זה האח המעיד על האח הספק שמת: **אבל** בשבח הבא מאילא כדיקלא ואלים ברשותיה או ארעא לעבר עליה נהר וזבלה ושבח לשבח זה נעשה מאילא וגם אם היה ברשות הראשון היה מושבח כמו עכשיו וא"כ יאמר להם זה האח שנתן לספק החלק הזה נכסי דידי הוא דאשבח מעצמם ואין לכם ליטול בהם כי אם במה שהשביח אחינו הספק או דילמא יאמרו לו אחיו מ"מ הנכסים ברשות של הספק השביחו וכאילו השבח שלו ונוטל. תיקו בעיא היא דלא איפשיטא ומסתברא דאותו השבח חולקין שהרי אין אנו יודעים בחזקת מי הוא אותו השבח וממון המוטל בספק חולקין: **מתני' צוואת שכיב מרע נקראת דייתיקי משום** דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ועל כן נקראת דייתיקי שהוא נוטריקון דא תהא למיקם ולהיות אחר מכאן. מן התוספתא [דב"ב פרק ח] משמע שגם הלשון הזה כתוב בשטר וא"כ לישנא דסימן חיים הוא דתניא התם איזהו דייתיקי דא תהא למיקם ולהיות ואם מתי ינתנו נכסי לפלוני. ושטר זה של צוואה שמצוה שיתנו לפלוני כך מנכסיו לאחר מותו אע"פ שנמצא קשור על ירכו דהשתא ליכא למימר אחר כתבו כדי שיזכה בנכסיו דודאי הוא בעצמו כתבו כיון שקשור על ירכו אפ"ה אינו כלום דכיון דלא מסר דבריו לשום אדם דילמא לא גמר להקנות אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ואפילו יש בה קנין בין שהיא חתומה בעדים בין שהיא בכתב ידו **אבל מתנת בריא** שיש בה קנין מהיום או מתנת שכיב מרע במקצת שיש בה קנין זכה המקבל משעת קנין שעבד נפשיה כיון שנטל קנין סתם וכן דעת רש"י ז"ל **בב"מ וכדפירשנו התם ושלא כדברי הרי"ף ז"ל הריטב"א ז"ל: זיכה בה לאחר.** כגון שמסר דבריו לשום אדם ואמר ליה יזכה פלוני במה שכתוב בשטר זה בין שיהיה כתוב בשמו או לא כיון שאמר מה שכתוב בשטר זה ינתן לפלוני דבריו קיימין לדברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו וכ"ש אם מסר לו לאותו אחר וא"ל זכה בשטר זה בשביל פלוני שינתן לו מה שכתוב בו בקבלת השטר תזכה לו שזכה אפי' בלא קנין ואע"פ שראוי ליורשו לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו הלכך דבריו קיימין: **גמ' אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה.** מדקאמר איזו היא משמע בכה"ג דוקא הוא דמהניא מתנת בריא דאי בלא לאחר מיתה מהניא למה לי למימר אלא מעכשיו [הוה ליה למימר] דמעכשיו עדיף טפי דמקנה ליה מעכשיו לגמרי ותירץ דאין ה"נ אלא הכא איירי **במתנת בריא שאינו** רוצה שיגמור לקנות עד **לאחר מיתה דומיא** דש"מ ולהכי צריך שיאמר מהיום ולאחר מיתה כלומר גופא **קנוי לך מהיום ופירי לאחר מיתה ומיהו לא מצי למהדר ביה** מהמתנה כיון שהיא מתנת בריא דאילו בש"מ יכול לחזור בו כדלקמן: **אמר** המחבר זכה בשטר זה הכתוב בפנים אינו רוצה לומר שיזכה מדין השטר דא"כ מתנת בריא היא זו ואילו במתני' דייתיקי תנן אלא לומר שהיא מסירת השטר לידו כאילו צוה עכשיו בפיו דלא גרע אמירה בכתב מאמירה על פה והיינו דאע"פ שזכה לו על ידי אחד מן היורשין שידם כידו של נותן ומתנת שכיב מרע אינה אלא לאחר מיתה והנכסים בחזקת היורשין אפ"ה דבריו קיימין וטעמא מפני שאין אנו זוכין בשטר אלא באמירה ולא גרעה האי אמירה כדאמרן ומעתה אפילו נתנה על ידי אשתו ועבדו הכנעני שידם כידו דבריו קיימין הריטב"א ז"ל: **[במיפה את כחו].** דאע"ג דבדבור בעלמא סגי בש"מ מ"מ השטר הוי יפוי כח כדי שלא יוכלו לכפור מתנתו או לומר כבר פרענוך דלימא להו שטרא בידי מאי בעי הלכך מירתתי ולאחר מיתתו בכה"ג יכתבו ויתנו כיון דאמר להו בלשון יפוי כח דאמר להו אף כתובו: **אמר המחבר [ש"מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני] ומת אין כותבין כו'.** דעת הר"ש ז"ל והרמב"ם ז"ל שאם כתבו ונתנו מחיים קנה ועושין כן לכתחלה והרבה מן האחרונים הסכימו לדעת ר"י ז"ל שסובר שאם הוא **רוצה להקנות לאחר מיתה** בשטר או בקנין כדין **מתנת בריא אינו** כלום אלא אם כן מקנה מעכשיו כבריא ותקנת חז"ל **בשכיב מרע שלא** תטרף דעתו עליו היכא שמקנה באמירה אבל כשרוצה להקנות בשטר כבריא דינו שוה כבריא והא דנקט הכא ומת לאו דוקא אלא אורחא דמילתא שאין דרך **לכתוב צוואת שכיב מרע על לאחר מיתה** ומכל מקום אליבא דכ"ע איירי הכא בשצוה על כל נכסיו דמתנת ש"מ במקצת לא קניא אלא אם כן יש בה קנין ומעכשיו וכיוצא בו שקונה מחיים וכדאיתא בפרק מי שמת [דף קנא:] ור"ת ז"ל אומר **דמתנת בריא נמי יכול לחזור** בה כמתנת ש"מ לגמרי כל שכתוב בה מהיום תהא מתנה כ"ז שלא אחזור בי עד לאחר מיתה והדין אמת הריטב"א ז"ל: **גרסינן בגמ' [דף קלה:] כי אתא רב דימי אמר דייתיקי מבטלת דייתיקי.** תוספתא [מכילתין פרק ח] דייתיקי עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בה משזכה בה אינו יכול לחזור בה אפוטרופוס עד שלא החזיקו בנכסים יכולין לחזור משהחזיקו בנכסים אין יכולין לחזור בהם. לא מיבעי כשאמר בפירוש שמבטל ונותן לאחר אלא אפי' מצאו השניה חגורה על ירכו מבטלת הראשונה דמ"מ גלוי דעתא איכא ובהכי סגי וכן כתבו מן האחרונים ז"ל: **עד שלא זכה.**

יורשים: **גמ'** (דף קלו.) וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והא תנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמר גופא קני מהיום ופירא לאחר מיתה: רבי יוסי אומר אינו צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו: בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פירוש שטר שיש בו קנין א"ל אינו צריך אמר רב פפי איכא אקניתא דצריך ואיכא אקניתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא צריך

בעוח מעיקרו: **משוכה.** שידע ושתק ומסתברא דוקא בששתק אחר מיתה אבל מחיים דאינה חלה מתנת שכיב מרע אפילו שתק יכול לחזור בו ובריית זו כרבנן דפליגי עליה דר' שמעון בן גמליאל לקמן בגמרא [דף קלח.]: **מתני'** מדכתב להו לאחר מיתה שמע מינה שהוא רוצה הפירות כל ימי חייו ומדאיצטריך למכתב להם מהיום אע"פ שהם בניו ובודאי היו יורשין אותו ש"מ דמיירי **בבריא שרוצה ליקח אשה** וכדי שלא ישתעבדו נכסיו שהם מועטין לכתובת האשה ותעקר הנחלה מבניו כותב להם נכסי מהיום ולאחר מיתה כדי שתחול המתנה לאחר מיתה מכח מה שנתן להם מהיום דהוי כאילו אמר להם גוף הקרקע אני מקנה לכם מהיום ופירות הקרקע לאחר מיתה ורבי יוסי אומר דאפילו לא כתב לו מהם בשטר לשון מהיום כמהיום דמי אם יש בו זמן כאשר נהגו **לכתוב בכך וכך בשבת אמר פלוני** או שיש קנין בשטר וכדמפרש בגמרא אלא בדוכרן פתגמא פי' דאו דוקא אלא לומר שלא נחלקו אלא בשטר מתנה שאין בו קנין סודר וכל שנתן נכסיו מהיום ולאחר מותו ויש שם מעות או חובות ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות כדין בעל בנכסי אשתו אלא אם כן פירש שיוכל להתעסק בהם והריוח שלו ואם נפסד מן הקרן נפסד ולא משתעבד ליה רווחא שלא אמרו כן אלא בשותפין ומתעסקין מפי רבינו נר"ו הריטב"א ז"ל: [דף קלו.] **זמנו של שטר מוכיח עליו. לא נכנס כתב זמן בשטר אלא לומר למאותו** יום מקנה ליה דאי לא מקנה ליה אלא לאחר מיתה למה ליה זמן לכתוב פלוני נותן נכסיו לבניו לאחר מיתתו אלא ודאי מדכתב זמן למימרא דמאותו זמן קא מקני ליה: **גמ' בהקנאה אינו צריך.** כלומר אם יש קנין בשטר כמו שכותבין וקנו ממני וכן כותבין וקנינא מיניה **אפילו לר' יהודה לא צריך מהיום** דודאי מדמקנה **ליה ומיפה כחו** כ"כ להקנותה לו לא צריך למכתב מהיום דמשעת הקנין ניחא דנגמר ומקני ליה: **ובדוכרן פתגמא.** כלומר שאין בשטר קנין אלא יש בו זכרון עדות שהיה בפנינו ובהא פליגי דר' יהודה אמר דכיון דאין בו קנין אי לא כתב ליה מהיום לא מהני ור' יוסי סבר אפילו בלא קנין זמנו של שטר מוכיח עליו וכדפירשנו וקי"ל כרבי יוסי כדפסק רב דהלכתא ואף בגיטין סבר לה רב כי הכא בממון דהא התם (בגיטין דף עב.) מקשה מהא דרב ולא אשכחן דהדר ביה הלכך הא דאמרינן התם בגיטין **[דף פה:] אתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו** היינו משום דאיסורא הוא תיקן הכי **לחומרא לרווחא למילתא** ומיהו לכתחלה משמע דעבידנא **כרבי יהודה אפילו בממונא מדכתב רב** נחשון גאון **נהיגי במתיבתא כר' יהודה כתקנת רב בגיטין** ומדאסיק דלא פליגי אלא בלא קנין ש"מ דאי איכא קנין לא בעינן אפילו זמן דהא לא בעי ר' יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו אלא בזכרון עדות לבד כדאמר וקי"ל כוותיה: **אמר** המחבר הא דקי"ל **כר' יוסי בזמנו של שטר** היינו בצוה בעל דבר לכתוב כן ולא כשיכתבוהו עדים מעצמן כך היה אומרה הרא"ה ז"ל בשם אחיו ורבו ז"ל וכן אמר בשם הר"י ז"ל וכן דעת הרשב"א ז"ל ועכשיו שנהגו כל כותבי שטרות לכתוב בהם זמן מיום כתיבתם וזה לא מיחה בידם הרי הוא כאילו צוה להם לכתוב דיודע הוא שכותבין ולולי שגמר לתת מהיום מוחה היה בפירוש ע"כ: **מתני' הכותב נכסיו לבניו לאחר מיתה.** הכותב נכסיו לבניו מהיום ולאחר מיתה דהיינו גופא מהיום ופירות לאחר מיתה והא דמקני ליה מהיום כדי שלא יתן לאחר מקדים ומקני דהאי מיהו הפירות

רוצה שיהיו שלו בחייו אם אח"כ רוצה למוכרן לאחר אינו יכול שהרי כתב כן ונתן לבנו והבן נמי אינו יכול למכור הפירות והגוף מפני שהפירות הם ברשות האב: **מכר האב.** סתמא מכורין הפירות עד שימות האב שהרי הפירות שלו הם: **מכר הבן.** סתמא אין ללוקח כלום לא בגוף הקרקע ולא בפירות עד שימות האב שהרי בחייו פירות הקרקע שלו מה יעשה הלוקח בו והלא לא השליט בו בנו אלא לאחר מותו ומיהו לאחר מותו יקום השדה וכל אשר בו ללוקח כמו לבן מלבד פירות מחוברין וכ"ש תלושין שלעולם יהיו ליורשין או [לבן] מן הבן אשר נתן המתנה ואע"פ שמכר לאחר וכדמפרש במשנה האחרת: **אמר** המחבר מכר האב מכורין עד שימות פירוש אם ירצה לוקח שאם אינו רוצה חוזר בו ומבטל המקח דכיון דזבין ליה סתם גוף ופירות משמע ליה ללוקח כיון דלא ידע שאין לו אלא פירי והוה ליה מקח טעות ולא שייך למימר הכא אין אונאה לקרקעות ומיהו אם ידע לוקח שאין לו אלא פירות אין זה מקח טעות שהרי הכיר בה שאינה שלו ועוד דסתם מוכר זכותו מוכר וכן אם פירש לו זכותו שיש לו בשדה פלוני אני מוכר לך אין כאן מקח טעות ואינו חייב באחריותו שלא מכר לו אלא זכותו ונראין דברי האומר שאפילו חזר האב וירשה או לקחה מן הבן אין ללוקח כלום דלא דמי הא לחזר (ב"מ דף טז:) ולקחה מבעלים הראשונים דהתם הוא לפי שבתחלה לא חלה מכר לא על הגוף ולא על הפירות וניחא ליה דלא לקריוה גזלנא או דליקום בהימנותיה אבל הכא שכבר חל המכר על הפירות ודעתו שלא מכר אלא זכותו אין כאן לא חשש קריאת גזלן ולא חשש דלא ליקום בהימנותיה. הריטב"א ז"ל:

גמ' [איתמר מכר וכו']. מדלא פליגי ביורש הבן אלא במכר הבן ש"מ דאף רבי יוחנן דפליג במכר משום דאיגלאי מילתא דלא היה ראוי דבא ברשותיה דבן מודה דיורש הבן יורשו דבן כרעא דאבוה הוא ובמקומו עומד וכי היכי שאם היה הבן קיים הוי שלו ה"ה ליורשו ואין להאריך בזה כיון דקי"ל כר"ל דאפילו במכר לאחר קנה לוקח משום דקנין פירות שיש לו לאב בקרקע זו לאו כקנין הגוף של קרקע דמי א"כ כבר אתא ברשותיה דבן משעת המתנה וקנה לוקח ומיהו באשה (ב"ב דף קלט:) שמכרה בנכסי מלוג שלה התקינו באושא שהבעל מוציא מיד הלקוחות [והואיל] ויהבי ליה דין לוקח הלכך לא מהדר דמי ללוקח דהו"ל כמלוה על פה שאינה טורפת מן הלקוחות וכדאיתא לקמן ויש לדון אף כשאמר הבעל לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן על העולם שאחר מיתתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ולא אמרי' הא מחיל לה לעולם דאם עשה לה נחת רוח לאחר שמתה היא לא יניח זכותו שזכו לו חכמים לאחר ובכה"ג אמרי' לעיל [דף קלב: ודף קלג.] באשה שמחלה כתובתה לבעלה דאף על פי שמחלה בפירוש כדאמרינן שהיתה שם וקבלה עליה למחול בפירוש כל כתובתה משום קרקע כל שהוא מ"מ הנ"מ בנכסים אלו אבל בנכסים שעתיד לקנות הבעל לא מחלה כיון שיש לה זכות בהן שמשעבד לה בכתובתה דכתב ודעתיד אנא למקני ואפשר שדין זה מפורש במקום אחר אבל כתבתי כן משום דכתבו המפרשים על רבי יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף למה לי תקנתא דאושא ותירצו דאיצטריך בכגון זה שאמר לה דין ודברים וכו' שהבעל מוציא מיד [הלקוחות] ונראה לי דלר"ל נמי הדין כן. ר"ת:

מהיום מאי טעמא אקנייה וקנינא מיניה מהשתא משמע קנינא מיניה ואקנייה לא משמע מהשתא ולהכי צריך מהיום ואסיקנא אמר רבא א"ר נחמן בהקנאה אינו צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי ר' יוסי סבר אע"ג דלא כתיב ביה מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ורבי יהודה סבר לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו ופסק רב הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ואשכחן בגטין בפרק המגרש (גיטין דף פה:) דאתקין * בגמ' איתא רבא ובתוס' שם בגיטין דף עב. בד"ה הכי אמר רב כו' הביאו שני גירסות. (ג"א) רב בגיטי מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו וקשיא לן דרב אדרב דהכא קא פסק הילכתא כרבי יוסי והתם אתקין מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי וחזינן למקצת רבואתא דשני לא דאמי מתנה לגט דהכא ממונא והכא איסורא וטעמא דמיסתבר הוא כי היכי דלא תיקשי דרב אדרב ורב נחשון גאון פליג ואמר הכין נהיגי במתיבתא כרבי יהודה ואפילו בממון כתקנת רב בגטין: הכותב נכסיו לבנו וכו' אתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב (דף קלו:) רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח ורשב"ל אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות בקנין הגוף דאמי ורשב"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דאמי והילכתא * כאן דף קכט. ויבמות דף ל: כרשב"ל בהני תלת חדא הא ואידך (ב"ב דף קכט.) דכי אתא רבין אמר (רבי) תנתן שדה פלונית לפלוני ויירש פלוני שדה פלונית ר' יוחנן אמר קנה ורשב"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ואידך דאיתמר (יבמות דף לה:) החולץ ליבמתו מעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ורשב"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה: (דף קלז.) תניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל שני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשבג"א אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד ורמינהו נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג דרבי אדרבי לא קשיא הא לגופא הא לפירא דרשב"ג אדרשב"ג לא קשיא הא לכתחלה הא דיעבד. אמר אביי איזה הוא רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"ג * בגמ' ליתא כי אתא רבין אר"י ואמרי לה כו' רק אר"י הלכה כרשב"ג כו' (ג"א) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה רשב"ג שאם נתנו במתנת שכיב מרע שלא עשה כלום מאי טעמא אמר אביי מתנת שכיב מרע לא קני אלא לאחר מיתה וכבר קדמו אחריך וגרסינן בהאי פירקא (דף קכה:) בענין ההוא דאמר להו נכסי לסבתא ובתרה לברתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא ושכיבא בחיי סבתא ואמרינן בסופה אמר רבה מיסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבין זבינה זביני ושמעינן מינה דהלכתא כרשב"ג דאמר אין לשני אלא

תניא נכסי לך השני מוציא מיד הלקוחות. משום דס"ל דאף על גב דאמר **אחריך לעולם אינו נותן לראשון** אלא הפירות ולאחרון הגוף דהא לא שעבד הגוף אחריו לשום אדם הלכך הכל נתן לו ואם כן מה שמכר הראשון בגוף הקרקע **לאו כלום הוא והשני מוציא הלקוחות** וכ"ש אם לא אמר אחריך אלא שנתן לזה הפירות לזמן ולאחר הקרקע לאחר אותו זמן שאין **הראשון יכול למכור הגוף שהרי** אינו שלו ורבי שמעון בן גמליאל סבר דכל האומר אחריך כאילו אמר מה שתשייר אחריך דכי היכי דיהיב לשני בעין יפה שנותן לו הכל הוא הדין לראשון דנותן בעין יפה נותן ורחים ליה טפי שהרי נותן אליו תחלה ומתני' דקתני האב אינו יכול למכור מפני שכתבן לבן כו' אף על גב דאחריך הוא דקאמר ליה משום דאי לגבי נפשיה הוה משייר שהיה יכול למכור אם כן לא יהיב אלא מה שמשייר ולא הוי עין יפה אבל כל היכא דלגביה נפשיה לא משייר מידי אלא שנותן לאחרים כי היכי שיהיב לשני בעין יפה ה"ה **לראשון הלכך אם קדם הראשון ומכר אין השני מוציא מן הלקוחות** אי נמי במתני' מיירי דאמר ליה מהיום או שיש זמן או קנין דהוי כמהיום אליבא דרבי יוסי [דף קלו.] דקי"ל כוותיה וכיון דמעכשיו מקני ליה אינו יכול למוכרו אח"כ והכא נמי אילו אמר מעכשיו יהיה הגוף קנוי לשני ופירי **אחריך אם קדם הראשון ומכר** השני מוציא מיד הלקוחות ומיהו כיון דלעת הנותן שישאר לשני אין לו לראשון למכור לכתחלה והיינו דשנינן הא לכתחלה דאמר רבן שמעון בן גמליאל אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד והא דאמרי' **אין השני מוציא היינו ליעבד למה שמכר** מכר וכדפרישית והכי הלכתא כרשב"ג וכדפסקינן גבי ההיא סבתא וכדמשמע בסמוך: **זה המשיא עצה כרשב"ג.** משום שנתקיימה עצתו הפסיד חברו ולקמן נמי גבי האי איתתא דהוה לה ליקלא בארעא דרב ביבי דסקלינן וטרינן אליביה וכבר פסקנו לעיל [סי' תתס] דאם הראשון ראוי ליורשו אע"ג דאמר ואחריך אין לשני במקום ראשון כלום דאינו לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק וכתב הרשב"א ז"ל דאפילו חל קנין לשני מחיים כגון שנתן לו בקנין ואמר מעכשיו נכסי קנויין לך בקנין זה אפ"ה אין לו לשני כלום כיון שהראשון ראוי ליורשו ירושה אין לה הפסק ומצא סיוע לדבריו בהלכות ר' יהודה נשיאה אלברגלוני ז"ל ונראה סברת המפרשים דבין שאמר נכסי לך ואחריך לפלוני או נכסי לך ואחר מיתתך **לפלוני אם קדם הראשון ומכר** מה שמכר מכר אלא שמסופקים אם נתן לראשון לזמן ידוע ואחריו לפלוני ולא קבע זמן אם מה שמכר הראשון מכר או לאו דמשמע דלא יהיב לראשון בעין יפה כמו לשני ואינו יכול למכור בגוף הקרקע או אם נאמר דלאותו זמן מיהת שנתן לו נתן בעין יפה בשלימות ומה שמכר מכר: **אמר** המחבר מה שמכר מכר והיכא שלא מכר הראשון ולא נתן אלא ששעבד ואפי' באפותיקי ובמשכונא ומת (יורל) [יורש] השני ואין חוב זה גובה ממנה כל שלא מכר ונתן ממש זוכה בהם אחריך אם לא החליט לו מחיים וכן לעת שני רבותי. הריטב"א ז"ל: [דף קלז.] **איזהו רשע.** שמפסיד ולא לו והוא ערום שנתקיימה עצתו משום דקי"ל כרשב"ג: **זה המשיא עצה.** לראשון למכור בנכסים שמפסיד לשני ועושה כנגד כוונת הנותן: **אמר** המחבר המשיאו עצה נקרא רשע לפי שהוא חוטא ולא לו אבל המוכר עצמו איסורא עביד אבל רשע לא מיקרי:

מה ששייר ראשון בלבד ואיכא מ"ד דלית הלכתא כרשב"ג דקאי כרבי יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דאמי והאי דפסק רבי יוחנן הלכתא כוותיה משום דס"ל קנין פירות כקנין הגוף דאמי ואנן לא סבירא לן הכי דא"כ קשיא מעשה דההיא סבתא אלא רשב"ג היינו טעמא דסבר אחריך שאני דהיכא דאמר נכסי לך ואחריך לפלוני אין לשני לא גופא ולא פירא אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירא לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו ובהא מודה רשב"ג שאם מכר הראשון שהשני מוציא מיד הלקוחו' דהיינו מתניתין דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג ודקא מוקים ר"נ בר יצחק לרבי ורשב"ג דבקנין פירות כקנין הגוף דאמי פליגי לא קשיא לן מידי דלא עדיף מהא דאמר רב הונא כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי דהוה ליה פירות לזה והגוף לזה וכבר אידחיא לה ממעשה דההיא סבתא אמר רבי זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא א"ל מעבדא בהו איסורא לא יהבי לך קמ"ל אמר רב יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא לשוינהו איסורי הנאה לא יהבי לך קא משמע לן (דף קלז:) ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלה למיגזרה קפיד עלה אמר קא דיישת לה לארעאי אקניתה ליה כל שני חייו אזל אקנייה לבנו קטן אמר רב * בגמ' איתא ר"ה בריה דרב יהושע משום כו' (ג"א) פפא משום דאתו ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפי' רשב"ג לא אמר אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן נמי בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צה:) אמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ואכל השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשבג"א אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד אמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד בעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן להו בידא דלוקח ומ"ש מהא דתנן וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהן התם אית להו פסידא לכולהו הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא ואי קשיא לך הא דאמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום והכא קאמר ואחריך מוציא מיד בעל התם דאמר לה כשהיא

ואפילו עשאם תבריכין למת. פי' שזורקן על המת יותר מהצריך לליכא מנוה והיינו דאמרינן דאיסורי הנאה וכו' והוא הדין דאם זרקן ליה למה שעשה עשוי ואינו משלם כלום. הריטב"א ז"ל: **[ומודה רשב"ג] אם נתנם הראשון מתנת** בריא כדרך מתנת שכיב מרע **דהיינו במהיום ולאחר מיתה או במתנת** ש"מ לא עשה ולא כלום ולעולם יהיו לשני: **כבר קדמו אחריך.** למעט קודם שימות הוו לשני דאותה שעה אין לראשון צורך בהם **והנותן הכי קאמר אחריך לפלוני** כלומר אחריך שלא תצטרך להם: **למעבד בהון איסורא. דהמשחרר עבדו עובר בעשה לעולם בהם תעבודו: תכריכי המת.** אסורין בהנאה כדנפקא לן מקראי בפרק נגמר הדין [דף מז:] והוא לא יהיב ניהליה **אלא כדי שיהנו בהם בני אדם דניחא ליה לאינש דליתהני אינשי ממונו ולא ילך לאבוד: אמר** המחבר גבי הא [דף קלז:] לאתרוג שלקחוהו מתפוסת הבית הגאונים ורבינו אלפסי ז"ל וכמה רבנים לומדים מכאן לאתרוג של שותפין שצריכין כל אחד ליתן זכותו לחבירו בשעת שיוצא בו ביום ראשון ומפי מורי הריטב"א ז"ל שמעתי שאין זו ראיה דהכא מיירי שלקחו מתפיסת הבית לאכלו או להריח בו או לסחורה אבל כשלקחוהו לצאת בו הא ודאי על דעת כן נשתתפו בו שיכול כל אחד לצאת בו וכשהוא נוטל שלו הוא נוטל והו"ל כחצר השותפין שאין בו דין חלוקה (נדרים דף מה:) דאליבא דרבי אליעזר יש ברירה ואפילו הם מודרין הנאה מותר ליכנס שם שיכול כל אחד מהם לומר לתוך שלי אני נכנס וזה טעם נכון וברור ומכאן לאתרוג שקונין הגבאין משל צבור לכל הקהל שיוצא בו כל אחד ואחד יפה בלא שום הקנאה ואפילו יש בו זכות לקטנים דלאו בני אקנויי נינהו אין בכך כלום. הריטב"א ז"ל: **ההיא איתתא וכו'.** פירוש היא הקנתה הדקל לרב ביבי כדי שלא תטריח לו בהליכתה למגזר התמרים ולכבודו עשתה זה ורב ביבי משום דקי"ל כרשב"ג דאמר אם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר וה"ה אם נתן בחייו **אזל ואקנייה לבנו** דאע"ג דאמר הני מילי לכתחלה כדאמרינן לעיל דלכתחלה אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד סבר רב ביבי למימר דהיינו **כשאמר אחריך אבל הכא יהבה ליה לגמרי ולא פירשה לו לתת אחריו לאחר ולעשות קורת רוח לרב ביבי נתכוונה וסבר דאפילו ליתנו לכתחלה לכל מי שירצה: מדאתו ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא.** כלומר דברים כרותין מלשון (איוב יח) ימל קצירו וקרי ליה הכי משום דאתו ממשפחת בני עלי כדאמרינן בר"ה **[דף יח.] אביי ורבא מדבית עלי** קא אתו **דכתיב בהו וכל מרבית ביתך ימותו אנשים ודרך גלוף אמר** ליה: [דף קלז:] **אבל לעצמו.** כלומר מה שמשייר **לעצמו כי הך איתתא** לא אקנייה לך אלא לימי חייך ועל מנת שתחזירהו לה נתכוונה ולעולם הגוף שיירה לעצמה ולא נתנה לך אלא הפירות בלבד כל ימי חייך ולעיל גבי ההיא סבתא כתבנו **דין זה דכל לגבי נפשיה** משייר והכא בעינן למימר למה שהקנה רב ביבי לבנו לאו כלום הוא: **אמר** המחבר גבי על מנת שתחזירהו לי מידי דחזי ליה קאמר מכאן לאומר על מנת שתתן לי דבר פלוני שאם הקדישו או מכרו לאחרים או נתנו קודם לכן ואח"כ נתנו לזה שלא קיים תנאי דהא לא יהיב ליה מידי דחזי ליה והיכא שנתן לחבירו מתנה על מנת להחזירה לנותן לזמן ידוע ושעבדה לאחרים בעודה ברשותו יש אומרים דשעבודו שעבוד ובאין בעלי חובו אפילו לאחר שהחזירה דהא מתנה גמורה היתה שלו בעודה ברשותו וכן דעת מורי רבי נר"ו אבל לא נראה לי דאם כן היכי מהדר ליה מידי דחזי ליה ואע"פ דאפשר דסלקו במעות מ"מ כשבא זה ונובה ממנו **איגלאי מילתא דלאו** מידי דחזי ליה אהדר ליה הריטב"א ז"ל ומן הדין אי עביד ליה הקדש אינו מוקדש כלל אבל הראב"ד ז"ל כתב פריק ליה ומהדר ליה ואפשר דפריק ליה ומהדר ליה משום דר' אבהו דאמר גזירה שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון כדאמרינן (ערכין דף כג:) גבי מי שהיה עליו כתובת אשה ובעל חוב והקדיש נכסיו: **וגרסינן בפרק מי שהיה נשוי (דף צה:) וכו'.** ומאי שנא מהא דתנן וכו' הכא אמרינן דמי שאמר לאשה פנויה נכסי לך ואחריך לפלוני בשעמדה ונשאת הוי הבעל לוקח בנכסי אשתו וכי היכי דאם מכר ראשון מה שמכר מכר ואין לאותו שני כלום ה"ה השתא דכיון

פנויה הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני בעל לא ליקני: (דף קלז:) אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה ואפילו עומד וצווח ורבי יוחנן אמר לא קנה אמר רבי אבא בר ממל ולא פליגי (דף קלח.) כאן בצווח מעיקרו כאן בשתק ולבסוף צווח האי דינא בשכיב מרע הוא דדברי שכיב מרעבככתובין וכמסורין דמו וכיון ששתק כמי שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה: אמר ר"נ בר יצחק זיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן דרבנן סברי מדאשתיק קנינהו והאי דקא צווח מיהדר קא הדר ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד השתא סבר כי לא מטו לידי מאי אצווח ת"ר ש"מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני אין אומרין כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולן אבל אם אמר תנו ר' זוז לפלוני ואחריו ג' מאות זוז לפלוני ואחריו ד' מאות זוז לפלוני אומרין כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו: האי דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן לפי ממון הוא גובה שנוטל מכל אחד ואחד לפי מה שנטל דאזלינן בתר דעת הנותן דכיון דיהב לחד מינייהו ארבע מאה ולחד תלת מאה ולחד מאתים הרי אתברר דדעתיה דנותן למשקל בעל ארבע מאה חדא תילתא במאי דשקיל בעל תלת מאה ותרתי במאי דשקיל בעל מאתים ושקיל בעל תלת מאה חדא ופלגא

שהשתא פנויה לא אמרינן דמה שאמר לה אחריך אתא למעוטי הבעל דלא סליק אדעתיה אלא לשאר יורשיה אבל כשנתן לה כשהיא נשואה וא"ל **ואחריך לפלוני הויא כמו** שאמר לה ולא לבעל הלכך אם מכרה בחייה מה שמכרה מכרה אלא שאם מתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לפי שהוא לוקח ראשון ולא היה להם ליקח מאתתא ליתבה תותי בעלה ומיהו אחריך מוציא מן הבעל כדפירשנו לכמי שאמר הנותן לה אחריך ולא לבעל הלכך השתא כשהוא ברשות אחריך יבא הלוקח ויוציא מידו משום מה שמכרה מכרה ואין לשני כלום ותעמוד ביד הלוקח כלומר שסוף לא יבא הבעל להוציאו מידא ללוקח: **ומאי** שנא מהא דתנן מי שהיה נשוי ב' נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השניה **מוציאה מיד הלקוחות** והראשונה מיד השניה והלוקח מיד הראשונה וחוזרין חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם ותירץ התם אית להו פסילא לכולהו הלוקח שהרי הוציא מעותיו והנשים שהרי מפסידות שיעור כתובתן ומש"ה הכי אין שום אחד רוצה להיות נלחה מפני חבירו שיניחנו לירד לאותו קרקע לעובדו ולזורעו אלא הכא דוקא הלוקח שהוציא מעותיו הוא דאית ליה פסילא אבל אותו אחריך וכן הבעל לית להו פסילא שלא הוציא ממעותיהן אלא במתנה בא לידם וכיון שרואים שאין זה הממון בא לידם אלא בטורח ובעמל שאין לו סוף אין רוצין לעשות חלילה ונלחים הם אצל הלוקח שהוציא מעותיו: [דף קלח.] **בצווח מעיקרו.** לא קנה: **אמר** המחבר והדרה למרה ולא הויא הפקר כלל דאדעתא דידיה יהיב ליה ולאו אדעתא דעלמא וכדאמרי' גבי עובדא דחמרא דרב ספרא שבפ' הגוזל [דף קטז.] דאדעתא דהריא אפקריה אדעתא דכ"ע לא אפקריה הריטב"א ז"ל: **אבל אם שתק.** אע"פ שצווח לבסוף קנה וכ' הגאון הרי"ף ז"ל דהאי דינא הוא דוקא **בשכיב מרע דדברי ש"מ** ככתובין וכמסורין דמו אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה מדאשתיק קנינהו וקי"ל כוותייהו דרבים נינהו לגבי רשב"ג ואע"ג דאמרינן [דף קעד.] כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו היינו דוקא במשנה אבל לא בברייתא ואע"ג דמשנת (גיטין דף סז.) **רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי אמרינן בין במשנה בין** בברייתא מכל מקום משנתנו דוקא משנה היא: [**שתק** ולבסוף צווח] קנינהו **וכל הקודם בהם זכה בהם כדאמרי' בכריתות בתחלת פ' המביא אשם [דף כל.] אמר ריש לקיש הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה זכה בה ואסיקנא התם כריש לקיש** וטעמא דהנותן כבר **סילק עצמו מהם: אמר** המחבר וכיון דשתק זה קנאו לענין שלא תחזור לנותן ומיהו אם באין בעלי חובות של מקבל וגובין ממנו (בעל חוב המקבל) נפטר הלה מחובו זה

נראה לעת הריטב"א ז"ל: **שכיב מרע שאמר. להכי נקיט** ש"מ משום דבש"מ שמקנה נכסיו בדבור יש לחלק בין אם אמר אחריו אם לא לידע לעתו אבל בבריא **הדבר ידוע למי מקנה תחלה: לזה מאתים ולזה שלש מאות** לעתו היה ליתנם יחד שלא יהיה האחד קודם על חברו **וכגון שלא שתק בינתים להוי נמלך** ומש"ה אמרינן דלא אמר הכי אלא שהיה מוכרח לומר כך שאי אפשר להוציא כולם בדבור אחד וכתבו המפרשים דהיינו דוקא כשלא חלק להם הנכסים חלקים שוין אבל אם היה מחלק להם הנכסים חלקים שוים מאתים מאתים מתוך שהיה יכול לומר ארבע מאות בין שני אלו או לשלשה שש מאות ולא אמר ודאי להקדימו תחלה אמר כך והיה גובה מן האחרון ואפילו תפש כל אחד מטלטלין מוציאין מידו שלא אמרו אין דין קדימה במטלטלין אלא בבעל חוב ולא שעבדינהו באגב וזה ברור: **והא דאמרינן גובה מכולם.** כלומר לפי חלקו כאילו תאמר מקבל מאתים יתן שנים ושלשה מאות שלשה וכן כולם: **ואחריו.** כשאמר ואחריו יש בהם דין קדימה וגובה מן האחרון לכשנתן לראשונים עליין נשארו נכסים כדי בעל חוב אם כן מן האחרון גובה דהא לא **שייר אחריו כלום לאם שייר** כלום אע"ג דמית לא קנו אלא אם כן מקנה להם בקנין סודר כדלקמן [דף קנא:] וכל שכן שלא שייר כדי החוב ואם לא יספיק חלק האחרון יעלה למפרע לשלפניו ואם לא יספיק גובה גם כן משלפני פניו והא דנקט חלקים שאינם שוין לאו דוקא דכיון שאמר ואחריו משמע להקדים זה לזה כוון אלא רבותא אתא לאשמועינן דאע"ג שהיה נראה לומר שהאחרון חביב לו יותר שנתן לו חלק גדול אפילו הכי בעל חוב יגבה ממנו תחלה והא דאמרינן דגובה בעל חוב ממקבלי מתנת שכיב מרע היינו בשאין שם ירושה ליורשין אבל כשיש שם יורשין כולם לוחין אותו אצל היורשין כפי מה שתספיק ירושתן דלגבי הא כנכסים משועבדים הם וכן אמרו בתוספתא [דמכילתין פרק ט] האומר תנו מאתים זוז לפלוני וחמש מאות לפלוני ופלוני יירש שאר נכסי יוצאת עליהם כתובת אשה ובע"ח גובה ממי שיורש שאר נכסים ע"כ ומכאן אתה אומר שאין אלמנה ניזונית ממקבלי מתנת ש"מ אלא באין שם נכסים אצל היורשים וכן כתב ר"י ז"ל איכא דלא גרסי גבי בעל חוב דאם אמר בחובו ידו על העליונה דלוקח בבנו ובאשתו דמקרבא דעתיה לגביה הוא דאמרינן הכי אבל בבעל חוב **הא לאמר מאתים** זוז בחובי משום דסבור שכך חייב לו והא דאמרינן בחובו אין לו אלא חובו אם החוב גדול יותר גובה משאר נכסים ואם הוא מועט מזה יחזרו המותר ליורשין כי סבור היה שהיה חובו כזה הסך והוא הנכון דכיון דאמר בחובו אם נוטל יותר מחובו הוה ליה כרבית מאוחרת. הריטב"א ז"ל:

במאי דשקיל בעל מאתים ולהכי פלגו לפום ממונא דכל חד וחד דהכין הוא דעתא דנותן ובתר דעתא דיליה אזלינן והכין נמי דינא כד לא משתכח כללא דממונא כוליה דפלגי' מאי דמשתכח לפום הדין חושבנא דאזלינן בתר דעתיה ולפום תפקידתיה פלגינן לממוניה אבל בעלי חובות פלגו לפום שעבודא וכן כתובת ג' נשים של מנה ושל מאתים ושל שלש מאות פלגינן לפום שיעבודא ולא לפום ממונא כדברירנא בדין מי שהיה נשוי שלש נשים * בפ"י דכתובות סי' שנ"ח : ת"ר שכ"מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל בכורתו ואם אמר בבכורתו ידו על העליונה רצה חלק בכורה נוטל רצה מאתים זוז נוטל ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובה בכתובתה (דף קלח:) ידה על העליונה רצת נוטלתן רצת נוטלת כתובתה ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל חובו בחובו אין לו אלא חובו משום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר אמר ר"נ אמר לי הונא הא מני ר"ע היא דדייק לישנא יתירא דתנן לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי הכא נמי כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי והכין הלכתא: ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אא"כ מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה אמר רב נחמן אמר לי הונא תנא רמ"א אין כותבין * [וכ"ה הב"ח] [וחכמים אומרים כותבין] ואף ר"מ לא אמר אלא משום בית דין טוען אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא אין חוששין לב"ד טוען ומ"ש מדרבא דאמר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אע"פ שאין מכירין מאי טעמא חיישינן לב"ד טוען בי דינא בתר בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי: האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים: תלוש אין מחובר לא (דף קלט.) והא תניא שמין את המחוברין ללוקח פירוש ללוקח מן האב והנה הבן שכתבן לו אינו נוטל הפירות המחוברין אלא לדמיהן ועל מה תנן ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים תלוש אין מחובר לא אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו ולפיכך מוחל לו בפירות המחוברין בשעת מיתתו ואין היורשין יורשין אותן אבל הלוקח שהוא אחר אינו

והא דקאמר בבכורתו לאו דוקא דה"ה. אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתם ולא אמר בבכורתו ידו על העליונה ומיהו נראה לי דאם היה בנו בעל חובו דאמרינן שפיר ידו על העליונה: **הא** דרבי עקיבא מפורש בתחלת המוכר את הבית [דף סה.] וטעמיה כדאמרינן הכא בפירוש דמדאמר לישנא דלא צריך ש"מ לטפויי קאתי והכא לישנא יתירא הוא הא דקאמר כראוי לו דלא צריך לומר כראוי לו אלא מאי כראוי לו דראוי הוא לכך שעשה לו נחת רוח בדברים אחרים ואין תולין שאמר זה משום רבית מאוחרת שהוא אסור וכן הא דאמרינן בפרק אלמנה ניזונית (דף נו:) גבי משל דרבי יוסי תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי רצה בחובו נוטלן רצה במתנה הכי פירושא רצה בחובו נוטלן בשלא אמר יתור לשון רצה במתנה בשאמר יתור אלא דהתם לא דק א"נ אפשר דבשלא אמר בחובו אע"פ שלא אמר כראוי לו פשיטא לן דלמתנה גמורה נתכוין וכן דעת הרא"ה ז"ל דאתא לאשמועינן דכשאמר כראוי לו לא הוי כאלו אמר בחובו א"נ תירץ רבינו שמשון דהכא לא גרסינן לפלוני והתם בכתובות גרסינן לפלוני הלכך לא אמר התם בעל חובו אלא לסימן בעלמא: [דף קלח:]
אין חוששין לבית דין טוען. שיגבה מנה זה בלא חקירת העדים דהאיך עדים נמי לא כתבו אלא איך **אמר לנו פלוני שכיב מרע ומה ששמענו כתבנו וחתמנו:** **ומ"ש** מעדים דעלמא דחקרינן להו לידע אם אמת היה הדבר הלכך לא סמכינן אעדותייהו לגבות על שיביאו ראיה: **אין חולצין אלא אם כן מכירין.** שזהו היבם:
ולא ממאנין נמי אלא אם כן מכירין. כלומר שלא יקבלו בית דין המיאון והחליצה על שיכירו וידעו בבירור הענין לפיכך אם אירע שלא יוכלו הבית דין לכתוב לה גט חליצה או מיאון העדים שראו שנחלצה ומיאנה בפני בית דין אף על פי שלא ידעו בירור הדבר כותבים אנחנו עדים שראינו לזו שחלצה לה לפני בית דין או מיאנה וכשתבא היא לבית דין אחר כותבין לה גט ומיאון ונשאת על פי עדות זה ומשום דידעינן שפיר דלא חלצה לה בית דין ראשון אלא שידעו בירור הענין הלכך די לנו כשמעידין אלו שראו את החליצה ואי לא חיישינן לב"ד טוען למה אנו צריכין לזה לומר אין חולצין אלא אם כן מכירין הא לעולם לא תנשא על שידעו ב"ד בירור הדבר אלא ודאי חיישינן לב"ד טוען שיתירוה להנשא על פי עדות זו ולא יחקרו יותר ומש"ה מצרכינן לב"ד ראשון שידעו בירור הדבר אלמא חיישינן ותירץ דלאו משום דחיישינן אלא משום דבי דינא בתר בי דינא לא דייקי דידוע להם דאין הדבר יוצא מלפניהם אלא אם כן הוא דין ברור ומוחזק הלכך צריך שידקדקו אבל בתר עדים דייקינן דלא מחזיקין לן כל כך הלכך אין לחוש וכותבין אע"פ שאין מכירין. אמר המחבר הא דקיימא לן שכותבין אף על פי שאין מכירין לא צריך למימר כגון שפירשנו בפנים דהא פשיטא אלא הכא כגון שהם באים לכתוב בלשונם **נתן פלוני לפלוני חוב כך שיש לו** אצל פלוני וכן **כשאומר נתן פלוני לפלוני** קרקע שיש לו אצל פלוני אף על פי שהיה נראה שהם מעידים שאותו פלוני היה חייב לו לא כן דאינם באים להעיד אלא על מתנותיו וכן פירוש מורי נר"ו ועיקר הריטב"א ז"ל ע"כ: **ואסיקנא דבי דינא בתר בי דינא לא דייקי.** וכיון שכן כתב הרא"ם ז"ל (נ"א הרא"ש) כי מקיימי השטר צריך שיכתבו שמות המעידים על החתימות בפירוש או שיקראו שמות בעלי דבר דאם לא כן שמא יקיימוהו בקרובים ובי דינא בתרא לא דייקי ונובין בשטר זה והכי אפשר למתוקם הא דפרק שני דייני גזירות (דף קט:) שהדיינין חותמין בשטר אע"פ שלא קראוהו כלומר כולו אלא שמות בעלי הדבר או לא קראוהו כלל ופרש"י **שמות המעידים:**

מוחל אצל בנו של מוכר ולפיכך שמין לו: **מתני'** הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסין על ידי הקטנים ולא הקטנים ניזונין על ידי הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן: **גמ'** אמר רבא האי גדול אחי שלבש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד ואי קשיא לך הא דתנן ואין הגדולים מתפרנסין על הקטנים התם בשדכא פירוש אדם ריקן שאין להם הנאה ממנו ויש שפירשו שדכא מלבוש של משי: נשאו גדולים ישאו קטנים וכו' מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר נשאו גדולים לאחר מיתת אביהם ישאו קטנים לאחר מיתת אביהם נשאו גדולים בחיי אביהם ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאים בדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן: **מתני'** הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות ולא הקטנות ניזונות ע"י הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות * במשנה איתא ואם אמרו קטנות הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם זה חומר כו' (ג"א) זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות: * בדפו"י כאן הציון גמ' ולקמן ליתא פי' אם הבנות קטנות והבנים גדולים ניזונות הבנות הקטנות עם הבנים בלי חשבון אף על פי שהקטן צריך הוצאה במזונותיו יותר מן הגדול אבל בנים עם הבנים אין הקטנים ניזונין על הגדולים בלי חשבון אלא חולקים את הנכסים בשוה וניזונין אלו לפי צרכן ואלו לפי צרכן ובנות עם הבנות נמי אין ניזונות כל אחת ואחת לפי צרכן בלי חשבון אלא חולקות את הנכסים בשוה וכל אחת ניזונית משלה לפי צרכה: **גמ'** שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל יורש הוי או לוקח הוי יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים או דילמא לוקח הוי ומלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות אמר לו תניתוה נישאו גדולות ישאו קטנות ותאני רבי חייא נישאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל אלמא בעל יורש הוי ודחינן דילמא שאני פרנסה דאית לה קלא וכמלוה בשטר דמיא אבל בעל לוקח הוי ולא איפשיטא בעיין הלכך מלוה על פה לא גבי מיניה דבעל ואיהו אפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה

יום רעב **מתני'** מיירי נבי נותן לבנו הלכך שאר הבנים יירשו לוקח תלושין שהניח שהבכר החזיק בהם אביהם אבל המחוברים לא ללעת האב קרובה אצל בנו וכשנתן לו הקרקע נתנו לגמרי בשלמות גם בפירות כיון שהם מחוברים ושייכי בקרקע וברייתא מיירי באחר שלקח

יום רעב ממנו ולדידיה לא גמר ומקני מידי לחזי ליה כגון פירות אף על פי שהם מחוברין לניחא ליה טפי ליהוו לבניו הלכך אם ירצה הלוקח שמין ערכם ויתן למיהם ואם לא ירצה ללוקחם יתקיימו שם על שיהיו ראויין ליתלש וכל מה שישביחו מכאן ואילך הוא ללוקח והיכא דאיכא תרי לקוחות לוקח האב שמכר לו פירותיו ולוקח הבן שמכר לו הגוף נראה ששמין לו ללוקח של בן את המחובר לטפי בעי אב למעבד ניחא לנפשיה ללוקח שלו מללוקח של בנו. וכיון שאמרנו לכל שנולדו הפירות ברשותו זכה בשבחן ואינו מוותר להו לאחריני למלנו למוכר שלהו לפירות זמן ידוע או הממשכן שלהו לזמן ידוע והגיע הזמן ויש שם פירות מחוברים שהם ללוקח או למלוה ושמין אותם לבעלים דהא ברשות אלו נולדו וזכו בהם על עכשיו ואינם מוותרים כלום לבעלים לנפשייהו עליף להו הריטב"א ז"ל: **מתני' מי שמת בלא צוואה והניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים.** כלומר לקנות לעצמם מלבושים **מתפיסת הבית** להיינו **קודם שחלקו** מפני שממעטין בחלק הקטנים שהרי צריכין מלבוש יותר מן הקטנים הלכך הקטנים יכולין לעכב על הגדולים שלא ילבשו על לאחר חלוקה כדי שלא ימעטו מחלקם. ונראה מן התוספתא לוקא בשמיחו אבל בסתם ניזונים ומתפרנסים ביחד לשותפין הם ומוחלים זה לזה וגם יפה הוא לקטנים כדי שלא יצא מזה סכסוך ומחלוקת ביניהם והא דמקשינן בגמ' מגדול אחי ללבש איירי בשלבש אחר שמיחו וכיון דמתני' בשדכא שמעינן דאפילו שדכא כל זמן שלא מיחו לביש ומכסי מן השותף כי היכי דלא ליתזל כן שיטת הרשב"א ז"ל אבל התוספות כתבו שאם מיחו היתומים מיחו: **וכן** הגדולים יכולים לעכב שלא ליזון מתפיסת הבית מפני שהקטנים צריכין למזונות טפי שאוכלים תמיד פעמים רבות: [דף קלט.] **נשאו גדולים.**

נשאו ופזרו למזונות מתפיסת הבית ישאו קטנים ג"כ: **ואם אמרו הרי אנו נושאין.** פרש"י בגמ' כגון שנשאו הגדולים בחיי האב מה שנתן להם אביהם נתן ולא מצי למימר הקטנים השתא **לאחר מיתת אביהם הרי אנו נושאין מתפיסת הבית כמו שנשאתם אתם** למה שנתן להם אביהם בחייו נתן ואינו מן החשבון וכן הדין בבנות כמו שפירשו בבנים וזה חומר בבנות שחייבין לפרנס הבנות שהבנות מוטלות עליהם ליזון בנכסים מתנאי כתובה ואין הבנים ניזונין על הבנים היכא שנתן כל נכסיו לאחד מן הבנים אין הבנים האחרים אפילו יהיו קטנים ניזונים עליו ולא הבנות קטנות ניזונות על הגדולות היכא שהורישו כל נכסיו לגדולות לא יזונו הקטנות עמהן **לתנאי כתובה לבנן נוקבן** אינו מוטל על הנקבות א"נ חומר **לבנות לאם הנכסים מועטים כדלקמן בפירקין הבנות ניזונות** והבנים ישאלו על הפתחים אבל לא **אמרינן הקטנות יזונו והגדולות ישאלו** אלא חולקות בשוה משום זילותא דאתתא: **גרסי'** בגמרא [דף קלט.] אמר רבא האי גדול אחי דלבש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד והתנן אין הגדולים מתפרנסין על הקטנים מתניתין בשדכא מהו דתימא ניחא ליה דלא ליתזיל קא משמע לן. והתנן אין הגדולים מתפרנסים אם כן כשמתפרנסים הוי כנוטל ממון אחרים דודאי חייב לחזור אותו: **בשדכא.** ר"ל **אדם בטל שאינו** עוסק בנכסים תרגום ותשקוט הארץ (שופטים ג) ושדיכת ארעא וכיון דלית להו הנאה מיניה לא מחלי ליה יתמי אע"ג דזילא להו מילתא שילך ערום ואף אחיהם הבכור והא דרבא כשטורח בנכסים וכשהוא מלובש לכבודו נשמעים דבריו יותר ומרויחין הנכסים בזה ויכול לבזבז לכתחלה והיינו דלא פרקינן למתני' לכתחלה והיינו לאי עביד: פי' במתניתין (הוא) נתן ואע"פ שבשעה שהיה נותן להם האב היה אומר שדעתו לתת כיוצא בו לאחרים אין אומרין שעל מנת כן נתן להם. הריטב"א ז"ל: **[לותה ואכלה].** ומיירי כשהחוב ברי שאין בו חשש פרעון שכיוצא בו גובה מן היורשין הא לנקט ואכלה לאו דוקא דה"ה כשהמעות בעין דדין נכסי מלוג יש להם למלוה להוצאה ניתנה. הריטב"א ז"ל:

לאוזפי בלא שטרא: **שלח** רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונית מנכסיו נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של ר' יוסי בר חנינא ע"י היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה רבנן (דף קלט:) הכא כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שויוה רבנן כי לוקח משום פסידא דידיה ולא חיישינן לפסידא דלקוחות דאינהו אפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבה תותי גברא: **סליקא לה פרק יש נוחלין**

מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון: **מ'** ולית הלכתא כאדמון ואע"ג דגרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קט.) אמר רב יצחק משמא דחזקיה כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו בהא לית הלכתא כוותיה דסוגיא דשמעתא כת"ק סלקא: וכמה מרובין אמר רב יהודה אמר שמואל כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובים ואינך הן הן מועטין ואי ליכא לאלו ולאלו עד שיבגרו (דף קמ.) מאי אמר * בגמ' ובהרא"ש אית' אמר רבא (ג"א) רבה מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגרו והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דמיתזני אע"ג דמועטין נינהו ניזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יתיר מבנים ולמשקל הכל

פרנסה. דהיינו מלבושין היא מילתא דאית לה קלא שיש להם פרנסה על הנכסים והוי כמלוה בשטר שגובה מן הלקוחות דהוה להו לאזדהורי אבל מזונות לעולם אימא דלא ישאו קטנות מבעל האחות מזונות לצורך נשואין היכא שהגדולות הביאו עמהן כל הנכסים לבעליהן ואין הנכסים עכשיו בעין אלא שאכלו אותם דה"ל מלוה דאילו כשהן בעין נגלה קיימת היא וכל היכא דאיתא הדרא לדברי הכל וזה ברור וה"ה בלותה ואחר כך עמדה ונשאת והביאה עמה כל אשר לה לבעלה דבעל לוקח הוי והמלוה לא יגבה כלום ממנו וכ"כ הרי"ף ז"ל דבעיין לא איפשיטא הילכך מלוה על פה אינה גובה מיניה דבעל **ואיהו לאפסיד אנפשיה** דלא איבעי ליה לאוזפי בלא שטרא. אמר המחבר נראה דאם בא המלוה קודם שנשאת למחות בידה שתפרעהו או שתיחד לו נכסים כדי שלא יפסיד וכן לוה שמבזבז נכסיו או שרוצה ללכת מן העיר תוך זמן החוב מעכבין בהם וכן כתב רי"ף ז"ל בתשובה מבזבז נכסיו או רוצה ללכת יכול לעכב עליו שיניח נכסים כדי פרעון כדי שלא יהא כל אחד לוה מחבירו ומבזבז נכסיו או הולך למדינת הים ונמצא נועל דלת בפני לוין: **שלח רבין וכו' אלמנתו ניזונית מנכסיו.** מתנאי כתובה ואפילו נשאת הבת והביאה עמה כל הנכסי' **לבעלה אלמנתו ניזונית** מאותן נכסים אע"פ שהם ברשות הבעל ואפילו לאחר מיתת הבת משום דשויוה רבנן לבעל בענין זה כיורש ומשום פסידא דאלמנה כלומר כדי שלא תפסיד **מזונותיה דאי הוה יהבינן** ליה דין לוקח כמו בעלמא לא היתה מוציא' מזונו' ממנו דאין (גיטין דף מח:) **מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים:** [דף קלט:] **נכסי מלוג.** שהגוף שלה והפירות לבעלה שויוה רבנן כלוקח משום פסידא דידיה דאי הוי יורש אם כן הלקוחות קדמו לו ויפסיד הבעל הנכסים אבל השתא שהוא כלוקח מוציא מהם שהוא קודם לשאר לקוחות: **אמר** המחבר לפי מה שכתב הרי"ף דאינו גובה נוכל ללמוד לכל נזקים והפסדות וחובות ומקח שנעשה בין קודם נשואין בין תחת הבעל אינו גובה מנכסי מלוג ואפילו מן הגוף וכ"ש מן הפירות שהרי זכה בהם הבעל משעת נשואין תחת פרקונה ובזה לא הוצרך לתקנת אושא ותקנה זו לא הוצרכה אלא לענין הגוף אבל פירות בלאו הכי אינה יכולה למכור ומיהו אתיא שפיר גם לפירות היכא דכתב לה הבעל דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן והא דאמרי' הבעל מוציא וכו' בלא שום דמים קאמרינן משום דלוקח ראשון ולאי אינו נותן דמים ללוקח שני ומיהו אם יש לדבר שבא מחמת אותן מעות שנטלה וכל שכן אם (יש) המעות עצמן הם בעין הם חוזרים אל הלוקח או אם היו לה נכסים מיוחדים שאין לבעל רשות בהם כלל גובה ממנה **בחייה או לאחר מיתה** ואם נפלו לה נכסי מלוג כבר בררנו בכתובות שאינו טורף מהם. הריטב"א ז"ל: **סליקא** לה פרק נוחלין **מי שמת.** בלא צוואה והניח בנים ובנות: **נכסים** מרובין מפרש בגמ' שיש להם **כדי לזון הבנים והבנות על שיבגרו הבנות** או שינשאו שמתנאי כתובה בנות **ניזונות מנכסי יתומים על לתבגרן או על לתנשאן לגוברין כדאיתא בכתובות** (דף נב:) ופירש הר"ש ז"ל שצריך שיהיה **בנכסים כדי מזון ופרנסה לבנות** משמע מדבריו דלוקא בכה"ג הוא שניזונית מתחת יד הבנים אבל פחות מכן הוו **נכסים מועטין ומוציאין כדי מזון הבנות מתחת יד הבנים ואין** נראה לאחרונים שהרי פרנסה עשור נכסים הראוי להם לכשינשאו ואין הדין כן שיוציאו הנכסים מיד היורשים לדי להם שיהיו נוטלין לכשיבואו לינשא: **נכסים מועטין.** שאין בהם כדי מזונות לאלו ולאלו מוציאין כדי **מזונות הבנות מתחת יד הבנים** ויעמדו ביד ב"ד או ביד שליש למזון הבנות ומה שנשאר מן הנכסים ברשות הבנים הוא להם ואע"פ שאין בהם כדי מזונותם ישאלו על הפתחים כשיחסר להם אבל בנכסים מרובין משמע שאין הבנות יכולין לומר הוציאו מתחת יד **בנים מזונות על שיבגרו** כדי שלא ימכרו הזכרים את הנכסים שהם לא תקנו להם מזונות אלא כך מתחת יד הבנים ואם מכרו מכרו: **אדמון אומר.** אע"ג דקי"ל דכ"מ **שאמר רשב"ג במשנתנו רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו** הכא לא קי"ל כוותיה משום דסוגיא כולה כרבנן אזלא דאילו אדמון אין חולק **בין נכסים מרובין לנכסים מועטין** דאם מרובין הם שניזונין יחד אלו ואלו גם מועטין ס"ל לאדמון שיזונו יחד ולא ישאלו על הפתחים ואילו בגמ' שקלו וטרו הי ניהו מרובים והי ניהו מועטין ואלמנתו מהו שתמעט משמע דכרבנן קי"ל ואין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בהם חוץ וכן פסקו הרי"ף וכל הגאונים ז"ל: **גמ' כל שיזונו.** אמר המחבר ובכלל המזונות אלו כסוי ומלבוש שכן תנאי **מזון האשה והבנות** כדאמרינן התם (כתובות דף סה.) גבי דביתהו דרב יוסף מלויל דאמרה פסוק לי שיראי פסק לה אבל פרנסת הבת שהוא עשור נכסי' אינו בכלל תקנה זו ואינה מענין זה ואינה נקראת אלא בשם פרנסה בשום מקום ומה שכתב הר"ש ז"ל במשנתנו פרנסת **הבת בכלל מזונות נמי גבי נכסים מרובין** כתב לאשמועינן עיקר הדין אבל לא שיהא בכלל ניזונות ולא בתקנת מזונות ואין מחשבין אותם בנכסים מועטין כלל וזה ברור. הריטב"א ז"ל: **ואי ליכא**

וכו'. תלמודא מקשה היך אפשר שיטלו הבנות המותר על המזונות משום שהם מועטין כדמשמע מפשטא **דמתני' דאמר בנכסים מועטין הבנות ניזונות והבנים ישאלו** ותירץ רבא דלעולם המותר לבנים והא דאמר ישאלו על הפתחים משום שאין באותו מותר כדי מזונותם ודאמרינן מוציאין משמע כדפירש במתני' [דבנכסים מרובים אין מוציאין משום חשש הפסד] ודאמר נמי כמה מרובין וכמה מועטין שאינו כאלמון כדפרישית במתני' והא דאמרינן בנכסים מועטין ישאלו על הפתחים הני מילי במקרקעי אבל במטלטלי תקנת רבנן בתראי הוא וכתב רי"ף ז"ל כיון דבתקנת רבנן בתראי הוא דמתזני אע"ג דמועטין נינהו ניזונים מהם אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא דמהוי כבנים אבל דמהוי יתר מבנים ודמשקל הכל לא והכי שדר גאון כדכתיבנא: **אמר המחבר מוציאין להם למזונות הבנות וכו'.** כלומר שיוציאו להן ויזונו ע"י עצמם ומכאן ראיה גמורה דבנכסים מועטין הם ברשות הבנות וכשהנכסים מרובין הם ברשות בנים ואין מוציאין מרשותם כלום: **מרובין.** בשעת מיתת האב אע"פ שנתמעטו קודם שיבואו לפני ב"ד דעכשיו כששואלין לב"ד מזונותיהם כבר נתמעטו מ"מ כבר זכו בהן היורשים משעת מיתת האב ולא מפקינן להו מחזקתייהו דבההיא שעתא מרובין הוו או מחמת יוקר הנכסים או מחמת זול המזונות ונתמעטו שהיה איפכא הלכך הבנות ניזונות מתחת ידן: [דף קמ.] **מועטין ונתרבו.** כלומר מועטין בשעת מיתת האב ונתרבו קודם שיבואו לב"ד: **מאי.** ניזיל בתר מעיקרא וכיון דהוו מועטין לא מצי למימר זכו בהם יורשין או ניזיל בתר בסוף שנתרבו וזכו השתא שהרי אינהו לא זכו על דאתא לידייהו למתנה היא והשתא כבר מרובין נינהו בשעת הדין וידונו כמרובין שיזונו הבנות מתחת יד הבנים:

יתומים שקדמו ומכרו וכו'. לוקח קודם שהוציאו להם ב"ד מזונות לבנות אבל לאחר שבאו הנכסים לידם או ליד אפוטרופוס שלהן לא דכיון שזכו בהם ברשות ב"ד שוב אין מוציאין אותם מידם דאין אחר מעשה ב"ד כלום וכן פירש הר"ש ורש"י ז"ל בפרק הנושא וכן הסכימו האחרונים ולאו ראיות שהביאו אחרים מר' ישמעאל ברבי יוסי בפרק אלמנה לכה"ג [דף סז:] ומכתובות [דף קג.] מיתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים וכו' למימר דאפילו לאחר שהוציאו ב"ד מזונות לבנות על שיבגרו קאמרינן דרווחא ליתמי ליתא וכתבו האחרונים ז"ל דאע"פ דהשתא ניזונות אף מן המטלטלין מתקנתא דרבנן בתראי מכל מקום אם קדמו ומכרו מה שמכרו מכרו ולא נימא מה לי מטלטלין מה לי המעות דלוקח מטלטלין דשבק אבוהון אמרינן לניזונות אבל המעות לאו הני שבק להון אבוהון למה זה דומה למלוה על פה שהיא גובה מן היורשין שאם קדמו יורשין ומכרו נכסים אין גובה מן הדמים משום דלאו הני זוזי שבק אבוהון והכא הכי קאמרינן **כיון שאם קדמו ומכרו מכירתן מכירה שמע**

לא והכי שדר גאון כדכתבינן: פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהם יורשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש דא"ר * בגמ' וברא"ש איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אמי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו איבעיא להו בע"ח מהו שימעט בנכסים (דף קמ:) אלמנתו מהו שתמעט בנכסים מזונות בת אשתו מהו שתמעט בנכסים אלמנה ובת איזה מהן קודם ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי * בגמ' איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים בנכסים מועטין מה בת אצל האחים הבת ניזונת והבנים ישאלו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטו ולקולא עבדינן ולא ממעטו דנכסי בחזקת בנים קיימי ולא מפקינן מינייהו אלא בראיה: **מתני'** הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובין הזכרים דוחין אותו אצל הנקבות הנכסים מועטין הנקבות דוחין אותו אצל הזכרים האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה אם נקבה מאתים ילדה נקבה נוטלת מאתים אם זכר מנה ואם נקבה מאתים ילדה זכר ונקבה הזכר נוטל מנה והנקבה נוטלת מאתים ילדה טומטום אינו נוטל ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול ואם אין

מינה יש להם עליין תפיסת יד בנכסים ואם נתרבו יש להם חלק לזכותם בהם עומדת הלכך ניזונות תחת יד הבנים: **לא** גרסינן אלמנתו מהו לפום דינא דאם כן כיון דלא פשיטא אלא חדא הוה סלקא בתיקו ולא ממעטא ולא יתכן זה דאם הבת ממעטת ה"ה וכל שכן האלמנה דעדיפא תקנתה כדאמרינן אלמנה ניזונית והבת תשאל על הפתחים אלא ודאי משערינן זמן חיי האלמנה לפי זמנה היום ונשום **הנכסים אם יספיקו למזון הבנות על שיבגרו** ולמזון האלמנה לזמן חייה יהיו נכסים מרובים ואם לאו יהיו נכסים מועטין אבל בע"ח דלא איפשיטא משמע דלא ממעט בנכסים ונראה טעמא דמילתיה משום דלא מפקינן יתמי מן חזקתייהו כיון דמחוסר גוביינא אבל הבת והאלמנה גם הם מוחזקות הלכך ממעטי אבל בת אשתו שחייב הבעל לזונה זמן ידוע דינה כבע"ח: **אמר** המחבר בעל חוב מהו שימעט בנכסים מי אמרינן כיון דכי מאית נמי אית ליה ממעט דהא עדיף טפי מבת אשתו שאם מתה אבדה מזונות אבל בע"ח אפילו מת החוב נשאר הלכך ממעט או דילמא כיון דמחוסר גוביינא לא ממעט ולא מפקינן היתומים מחזקתייהו ולוקח במלוה על פה הוא דמספקא לן אבל במלוה בשטר פשיטא לן דממעט דמלוה בשטר כמאן דגביא דמיא והוא הדין דאי לא מספקי נכסים לכתובת **האלמנה דממעט דהויא לה** כבעל חוב ובירושלמי אמרו שפרנסת הבנות ממעטת ונראה לי דאתי שפיר לפי' הר"ש ז"ל דפי' במתניתין אע"ג דלפום גמרין אפילו בע"ח לא ממעט:

וכשאומדים ב"ד זמן האלמנה מעמידים נכסי מזונותיה ביד שליש ומפרנסה אחד לשלשים יום כמו שאמרו בכתובות [דף נז.] במוכרת למזונות הריטב"א ז"ל והא דאמרינן דאלמנה קודמת לבת משמע מפשט הגמרא דמיירי אפילו אין שם אלא הבת לחודה וכ"ש כשיש בן ולא בת וק"ו הוא דאם הבת שדוחה הבן נדחית מפני האלמנה הבן שנדחה מפני הבת אינו דין שידחה מפני האלמנה אבל בירושלמי משמע בפירוש דדוקא כשיש בן ובת אז הוא דהאלמנה דוחה אותם אבל עם א' מהם לבד לא דגרסינן התם אלמנה ובת שתיהן שוות פעמים שהאלמנה דוחה את הבן ע"י הבת כשם שהאלמנה דוחה את הבת ע"י הבן ופי' הטעם משום שהבן **לבדו או הבת לבדה** שיש להם דין ירושה דאורייתא אינו דין שידחה מפני תקנת אלמנה שהיא דרבנן אבל כשיש שם בת ובן מאחר דהבת בתורת ירושה היא תדחה הבן וכיון דמ"מ השתא אין לה ירושה תדחה מפני האלמנה סוף דבר רוב המפרשים סומכים על הירושלמי הזה כיון שלא מצינו מפורש בגמ' דילן שיהיו מוציאין הנכסים מרשות הבן כמו מזונות האלמנה אבל הרמב"ם ז"ל נראה שלא סמך עליו: **מתני' דוחין.** לאו למימרא שכל אחד ידחנו על שיביא ראיה דמה **נפשך אם זכר הוא יטול כזכר ואם נקבה יטול**

יורש אלא הוא יורש את הכל: **גמ'** מתני' בשכיב מרע והא דתנן ילדה טומטום אינו נוטל אוקמא רבא כרשב"ג * נראה דצ"ל דתנן ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה כו' ומשנה היא בתמורה דף כד: [ועי' בנ"י] וכ"ה כאן בגמ'. (ג"א) דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהן ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל כפחות שבשניהם (דף קמא:) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי להאי דמעברת אמר רב הונא הוה מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו איני יודע מי שנאה (דף קמב:) ורבי יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה ואם תאמר

כנקבה הלכך לעולם נוטל כפחות שבהם ובנכסים מרובין שקיל כנקבות ובנכסים מועטין נזון עם הזכרים וסיפא דקתני טומטום אינו נוטל רשב"ג היא דס"ל דטומטום ואנדרוגינוס **בריה בפני עצמה** היא ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דפליגי עליה בברייתא וסברי דנוטלת כפחות שבהן ואע"ג דלא תנן במתני' אלא טומטום ה"ה אנדרוגינוס דהא גבי בכור בשניהם הוא דאמר רשב"ג וכיון דסיפא דהכא אליביה א"כ בתרוייהו קא אמר דאינו נוטל וא"כ לרבנן דקי"ל דנוטל נמי בתרוייהו: **אמר** המחבר נוטל ואין בזה אסמכתא שהרי אינו קונס את עצמו כלל ורוצה שיתקיים התנאי ודוקא באומר (נדרים דף כז.) אי לא אתינא ליבטלן זכותאי וכיוצא בו שקונס עצמו ואינו רוצה שיתקיים התנאי הוי אסמכתא אבל זה רוצה בקיום התנאי ובקיום המעשה הלכך אין זו אסמכתא אלא כתנאי בני גד וזה כפתור ופרח למלתי מפי מורי הרשב"א ומפי מורי הרא"ה ז"ל ומזה הטעם אין אסמכתא בגיטין באומר (גיטין דף עב. ודף עו:) אם מתי ולא באתי ואע"ג דלא ניחא ליה בקיום התנאי כיון שאין האיש מגרש אלא לרצונו אנן סהדי כי רוצה הוא בלב שלם שאם יתקיים התנאי שהא מגורשת ולא תהא עגונה ולא זקוקה ליבם. הריטב"א ז"ל:

[דף קמ:] **ילדה זכר ונקבה.** לא בעי למימר דאם **ילדה תאומים שקיל דהא אם זכר אם נקבה קאמר ולא אמר זכר ונקבה אלא** אתא למימר דדוקא כשפירש זה וזה מש"ה יטול אבל אם לא פירש אלא אחד וילדה מה שלא פירש לא שקיל מידי וטעמא דבתאומים לא שקיל אלא אם כן פירש משום דלא ניחא ליה בתאומים אי משום טירחא אי משום דלא אפשר בסיפוקייהו אי משום שאינם בני קיימא כל כך זהו לפי פי' הר"ש ז"ל ומיהו אינו נראה בעיני המפרשים משום דחזינן בתוספתא ובירושלמי דאפי' כשלא פירש ואמר המבשר יטול המבשר שאשתו ילדה תאומים נוטל מנה א"כ הכא במתני' לנותן מתנה זו לבנו הנולד לו כ"ש דאית לן למימר ליטול הלכך ולאי אפילו בתאומים יטול כל מה **שאמר בין לזכר בין לנקבה אפילו בתאומים** משום שדעתו של אדם קרובה אצל בנו ובתו ולהרווחה דידהו מתכוין ואע"ג דאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם הא אוקמוה הגאונים למתני' דוקא בשכיב מרע שדעתו קרובה אצל בנו תקנו שיטול כדי שלא תטרף דעתו עליו והכי איתא בירושלמי דמקשינן לר' אלעזר דאמר אין זכין לעוברין ממתני' דהכא ותירץ על דעתיה דר' אלעזר מתני' בשכיב מרע ובבנו משום דדעתו קרובה אליו אבל בבריא לא וכן הסכימו גדולי המפרשים דדוקא בשכיב מרע דהא משום גריעותא לעובר הוא ולא משום גריעותא למקנה וא"כ כי דעת האב קרובה אצל בנו מאי הוי לעשות את שאינו זוכה כזוכה אלא ולאי משום שדעתו קרובה חששו לטירוף דעתו וי"א דדוקא לאחר ארבעים יום אבל תוך ארבעים יום מיא בעלמא הוא ואין דעתו קרובה אצלו דהוי כאילו לא היה בעולם כלל שלא תקנו בו כלום וטעמא למסתברא. הריטב"א ז"ל:

גמ' [דף קמ:] דוחין אותו אמר אביי דוחין אותו ואין לו רבא אמר דוחין אותו ויש לו וסיפא אתאן לרשב"ג דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה עליהם: **יטול** מנה [דף קמא:] תניא המבשרי במה נפטר רחמה של אשתי אם זכר יטול מנה [ילדה זכר נוטל מנה] אם נקבה יטול מנה ילדה נקבה נוטל מנה (אם זכר אם נקבה מנה) ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה והא זכר ונקבה לא קאמר לאמר נמי אם זכר ונקבה יטול אלא למעוטי מאי למעוטי נפל: **דוחין אותו ויש לו.** ומ"נ דלאו **בריה בפני עצמה** היא **ויטול כפחות שבהם כלפירשנו במתני' הא** לר"ש בן גמליאל ליתא ובתמורה היא: [לשון גמרא והא דתניא ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה במאי ומוקי לה במבשרני] אין לו אלא מנה. משמע שהייתי אומר שיטול יותר וטעמא מאי הא לא אמר אלא מנה. [במבשרני] **משום דכיון לאמר בזכר מנה ובנקבה** מנה הייתי אומר דכשאמר זכר ונקבה מנה מנה על כל אחד ואחד קאמר קמ"ל דאין לו אלא מנה ונ"ל דאף בנותן מתנה לאשר יולד לו לא יטול יותר דהא מלינא לא קני כלל כיון שלא יצא לאויר העולם אע"ג שהוא בעולם בבטן אמו ולא קני אלא משום תקנה ובשכיב מרע כלפירשנו במתני' הלכך די שיקנה מה שפירש ממש ואף אם אמר כן למה **שילדה אשתי ואירע כן שכבר ילדה** שהרי מועיל בו קנין אפ"ה לא מפקינן משאר הבנים היורשים המוחזקים אלא מה שפירש ממש בענין והא למוקי לה במבשרני שאין לעתו קרובה אליו היינו למעוטי דלא יהיב ליה בתאומים אם לא פירש כלדאמרינן הכא **לאמר נמי זכר ונקבה** ממש דאילו בבניו כיון שדעתו של אדם קרובה אליהם יהיב נמי אפילו **בתאומים לזכר כמו שאמר ולנקבה** כמו שאמר כלפירשנו במתניתין: **דאמר נמי זכר ונקבה.** משמע מגמרין דאי לאו הכי לית ליה מידי בתאומים ומיהו בתוספתא לא משמע הכי דתניא המבשרני אם ילדה אשתי זכר נוטל מאתים ואם נקבה נוטל מנה ילדה זכר נוטל מאתים נקבה נוטל מנה ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה ובירושלמי נמי תני המבשרני אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר יטול מנה אם נקבה יטול מאתים ילדה נקבה יטול מאתים אם זכר מנה אם נקבה מאתים וילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה בטלה צרת הנקבה שמחת הזכר ופי' בו הכי לאע"פ שהוא היה נותן יותר בבשורת הנקבה בתאומים לא ניחא ליה נראה מכאן דאף במבשר נוטל אלא שנוטל כפחות שבהן ולפי זה צריך לחוק בפי' גמרין לכשאמר **זכר לא הזכיר נקבה** וכן ההפך משמע לאידך שלא הזכיר קשה עליו ביותר הלכך בתאומים לא יטול:

[דף קמא:] **למעוטי מאי.** כלומר כיון לדבכל ענין לעתו ליתן מנה בין בתאומים או בזכר לחוד או בנקבה לחודה למה לי לפרושי כולי האי לימא **המבשרני אם ילדה אשתי יטול מנה: למעוטי נפל.** לאו הוי משמע שיתן אפילו בנפל כיון שבשרו שילדה ואין לעתו אלא לולד בן קיימא ומשום **הכי פירש זכר ונקבה** למשמע בני קיימא: **פסיקנא** הלכתא דהמזכה לעובר ע"י אשתו או ע"י אחר לא קנה משום דאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם ומשמע להו לרבוותא דאפילו כשתלד לא קנה כלומר שלא יזכה על שיבא לעולם ומ"מ לא קנה כיון דהשתא בשמקנה לו אינו בא לעולם ואע"ג דרב נחמן אמר לכשתלד קנה לא קיימא לן בהא כוותיה והיינו דלא מתרצינן למתני' איירי לאמר לכשתלד ומשנתנו למזכה לו ואמרינן יטול כבר פרישנא במתני' לאיירי בש"מ ומתקנתא דרבנן כדי שלא תטרף לעתו עליו ומיהו דוקא בשכלו חדשיו ויצא רוב ראשו הוא דאמרינן דזכה מעתה למפרע וכלאיתא בירושלמי שמואל אמר זכין לעוברין אמר ר' יוסי אע"ג דאמר שמואל זכין לעוברין מיד והוא שיצא ראשו

משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו: א"ל שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי בי עשרה ואימא לך קמייהו המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה: ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי לבני דיהוו ליך מינאי אתא בריה קשישא א"ל וההוא גברא מה תהוי עליה א"ל זיל קני כחד מינייהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתינהו האי קנה או לא קנה ומסקנא דלא קנה מ"ט (דף קמג.) דאילו א"ל קני כחמור מי קני הכא נמי לא קני דאיתמר קני כחמור לא קני את וחמור רב נחמן אמר קנה מחצה ורב המנונא אמר לא קנה ולא כלום ורב ששת אמר קנה הכל וקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני ההוא דאמר לה לדביתהו ניכסי ליך ולבניך אמר רב יוסף קני פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אומר (ויקרא כ"ד:ט') והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו (דף קמג:) והלכתא כרב יוסף. ההוא דשדר פיסקי דשיראי לביתיה אמר רב אמי הראויין לבנים לבנים והראויין לבנות לבנות ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה שדר ואי בנתי' לא נסיבן לא שביק בנתיה ומשדר לכלתיה ירושלמי בפרק שני דייני גזלות מי ששלח ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבני בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבני אין הבנות בכלל: ההוא דאמר להו נכסאי לבניי הוה ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בני או לא אמר אביי ת"ש (בראשית מ"ו:כ"ג-כ"ד) ובני דן חושים רבא אמר (במדבר כ"ו:ח'-ט') ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר (דברי הימים א ב':ח') ובני * צ"ל כמו בגמ' ובני איתן עזריה (ג"א) (נתן) עזריה ההוא דאמר להו נכסי לבני הוה ליה ברא ובר ברא מי קארו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קארו אינשי לבר ברא בני ומר בר רב אשי אמר לא קארו אינשי לבר ברא בני תניא כותיה

ורובו בחיים משמע דלא אמר אפילו מ"ד זכין אלא כשהוא בן קיימא בסוף: **ובן** ח' שנולד חי קתני בתוספתא במסכת שבת [פרק טו] שאינו נוחל ואינו מנחיל וכן מוכיח שם בגמ' בפרק המילה ולא עדיף טפי מבטן אמו אע"פ שהוא חי כיון שאין סופו לצאת בחיים ואמרינן בירושלמי דלא זכה האי שיצא ראשו ורובו אלא מטלטלי אבל קרקעות לא ואפשר לטעמא דמלתא דכיון דלאו מלינא הוא דקנה לא מוסיפין אלא דוקא במה דאשכחן והיינו דוקא במטלטלין וכדקתני מתני' אם ילדה זכר יטול מנה:

גרסי' בגמ' [דף קמב.] ת"ש תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו אמר רחמנא ואמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת האב אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת האב אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והשתא ליתיה דיכירו והלכתא ככל הני תלת ליסני דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא כו'. מקשה למאן דאמר לעובר זכה דהא אפילו **בירושה שבאה מאליה** אמרינן דאינו נוחל אלא דוקא בן יום אחד משמע אבל עובר לא ומשני לעולם זכה בה עובר והכא דבעינן שיהיה דוקא בן יום אחד היינו דוקא לענין בכורה שאם לא נולד בחיי האב אינו ממעט חלק הבכורה כגון שאם הניח **אביו י"ב מנין** והיו ב' אחין הבכור נוטל ח' מנין נמצא שחלק בכורתו ד' מנין אותם ארבעה יטול גם עתה והשמנה הנשארים יחלקו בין שלשתן ואילו היה נולד בחיי האב היה ממעט בחלק בכורה שלא היה נוטל הבכור אלא ששה מנים וששה הנותרים בין השנים הפשוטים: **מ"ט וילדו אמר רחמנא.** שיהיו נולדים לאב בחייו: [דף קמב:] **יכיר אמר רחמנא.** ופי' ר"ח ז"ל והיכא **שנולד בחייו אפילו לא הכירו אביו מימיו הואיל וראוי להיכירא אין הכרה מעכבת בו כדר' זירא [דף פא:] כל** הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו: **אמר** המחבר בכור שנולד לאחר מיתת האב אין לתמוה אם מת האב וזה בכור אנה הם שאר אחין כדי דנימא שאינו נוטל פי שנים למשכחת לה בשהניח אשתו מעוברת **וילדה תאומים א"נ** שיש לו נשים הרבה מעוברות ודקדקו בתוספות מדנקט מטעם יכיר ולא מוילדו כדלעיל למעוטי אם נולד כשהוא גוסס דאינו בר היכירא דאלו מוילדו הא קרינן ביה וילדו לו אע"פ שהוא גוסס דכחי הוא לכל דבריו ומיהו מפני שרוב גוססים למיתה נקט לאחר מיתת אביו וכן כתב הראב"ד ז"ל בשם רש"י ז"ל וכיון דפסק תלמודא הלכתא בכל הני תלת משמיה דרבא ש"מ דזכה בה עובר דהא כל עיקרא דהך מימרא קמייתא דרבא לא אתא אלא להכי דאי לאו משום האוקימתא דחשבינן להו בתלתא לא הוו אלא תרי מימרי למר בר רב יוסף ואע"ג דפסקינן דאפילו במתנה זכה מיהו כבר פירשנו דדוקא בשכיב מרע ומשום תקנה ובלאו הכי לא אבל הכא בכל דין ירושה הראויה לו קנה כיון דבאה מאיליה ומיהו הכא נמי אין זוכה בה מעתה אלא לכשיצא לאויר העולם ובשכלו חדשיו וכן כתב רי"ף ז"ל בפרק אלמנה לכה"ג: **ההוא דאמר לאשתו.** שניה נכסיי לבנים שתלד לי אתא בריה שהיה לו מאשתו ראשונה ואמר על עצמו א"כ שכל נכסיך אתה נותן להם מה אעשה א"ל זיל קני חלק אחד כאחד מהם. הבנים שעדיין לא נולדו ודאי לא קנו דהא (בריה) הוה ואין אדם מקנה למי שלא בא לעולם וכ"ש שעדיין לא נתעברה ואפילו דין המזכה לעובר אין לו אבל בריה קשיא שהוא בעולם מאי. לימא כיון דתלה מתנתו במתנת אלו כי היכי דאלו לא קנו כלל ה"ה הוא לא קנה ואסיקנא דאין ה"נ דלא קנה דדמי למי שאמר קני כחמור (דאיתמר) דכמו שהחמור לא קנה כך זה לא קנה שהרי תלאו בו: **אבל** את **וחמור קנה מחצה** כרב נחמן דהלכתא כוותיה בדיני שהרי לא תלה קנייתו בקניית החמור אלא שיקנה כל אחד מי **שיכול לקנות יקנה** ומי שאינו יכול לקנות לא קנה הלכך החמור דלא שייך ביה קניה לא יקנה ומיהו כיון דאמר את וחמור אין דעתו שיקנה זה אלא החצי ולא כרב ששת דאמר קנה הכל אלא דוקא כר"נ וכדאמרן ואע"ג דפרכינן להדיא במסכת קדושין (דף נח.) את וחמור הוא לא קנה אורחא דתלמודא למפרך כי הא בהרבה מקומות. כן העלו המפרשים ז"ל: **והלכתא כרב יוסף בהני תלת.** משום הכי מייתי לכולהו. שלה בשלהי פרק ראשון **[דף יב:] גבי ההוא גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשא.** קנין **ביש נוחלין [דף קיל.]** קנין מתי חוזר רב יוסף אמר כל זמן שעסוקין באותו ענין. מחצה הא דהכא דכל היכא שאמר נכסי לפלוני ופלוני מחצה לזה ומחצה לזה ואם אמר נכסי לפלוני ופלוני ולבני פלוני דהשתא כלל לכולהו בני ופרט לשנים אלו אי אמרינן דעדיף כל פרט ככלל או לא יש לנו מפשט הלכה זו שנתן לפרטים כולם כמו לכלל ולכלל כנגד הפרטים כולם כדאמרינן הכא דקנתה פלגא וכן כתב הרמב"ם ז"ל: **אמר** המחבר ואינו מחוור דהא מסוגיא דגמרא דאמר מחצה לאהרן ומחצה לבניו משמע מעלייתא דפרט וגריעותא דכלל ואם כדברי הר"מ פעמים

דמר בר רב אשי המודר הנאה מבנים מותר בבני בנים: גרסינן בסוף כתובות (דף קט:) ההוא דאמר להו דיקלא לברת שכיב ושבק תרי פלגי דיקלי מי קארו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא או לא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי קאמר אבימי מהגרוניא קארו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא: גרסינן בפרק הכותב (דף פה:) ההוא דאמר להו נכסי לטוביה שכיב אתא טוביה א"ר יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגייס ביה הא גייס ביה אתו שני טוביים שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם קרוב ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם. איבעיא להו שכן וקרוב מאי ת"ש (משלי כו) טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובין שניהם תלמידי חכמים שודא דדייני: גרסינן בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי (דף סה:) גניבא יוצא בקולר הוה כי קא נפיק אמר להו הבו ארבע מאה זוזי לרבינא מחמרא דנהר פקוד (דף סו.) קשיא ליה לר' אבא חמרא לא קאמר דמי חמרא לא קאמר מחמרא קאמר ואידך מחמרא כדי ליפות את כחו: גרסינן בפרק יום טוב שחל להיות ערב שבת (דף כ.) ההוא גברא דאמר להו הבו ארבע מאה זוזי לפלוני ולינסוב ברתי א"ר פפא ארבע מאה שקיל ברתיה אי בעי נסיב ואי לא בעי לא נסיב אבל אי אמר לינסוב ברתי והבו ליה אי נסיב אין ואי לא נסיב לא מאי טעמא לישנא קמא לישנא דמתנה היא בין בזוזי בין בברתא הילכך אי בעי תרוייהו שקיל ואי בעי חד מינייהו שקיל אבל לישנא בתרא ברתיה תנאה וזוזי מתנה הילכך אי מקיים ליה לתנאיה שקיל ואי לא לא שקיל: **מתני'** הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו הגדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח אבא הרי אנו עושין ואוכלים השביחו לעצמן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע ואם אמרה ראו מה

שהכלל יפה מהפרטים כשהפרטים רבים ממנו לכך פי' רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל כי לעולם לא יטול הכלל אלא כאחד מן הפרטים וכן דעת הרא"ה והרשב"א ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל שהוא מקובל מפי רבו ז"ל שאין זה במתנה בלבד אלא בכל דבר אפי' בחוב שאם אמר לוו או הלוו פלוני ופלוני ובניהם הכלל נידון כאחד הפרטים וכן בכל תנאי והסכמת יחיד או צבור: **ההוא** גברא דשדר פיסקא חתיכה של **מעיל שלח לאנשי ביתו** ומיירי כגון שאין לו אשה דאי הוה ליה אשה פשיטא דלאשתו שדר אלא בנות נשואות היו לו ואמרי' דמלבושים הראויים לזכרים לבנים שדר אבל צבע שאין ראוי לזכרים ודאי לבנות שדר והיינו דוקא כשאין לו כלתא אבל אי אית ליה כלתא לכלתא שדר המוטלות על בניו לפרנס ולעתו קרובה להם ולא על בנותיו המוטלות על האחרים ואי בנתיה לא נסיבא אע"ג דאית ליה כלתא יום רעג לא שביק איניש בנתיה מפני שרוצה להשיאן כי היכי דקפצי עלייהו אינשי ונסבו להו: **בירושלמי** פרק **שני דייני גזילות גרסי' מי ששלח ממלינת הים ואמר ינתנו אלו לבניי בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבניי אין הבנות בכלל** טעמא דמילתא משום דבחייו רוצה לכבד בנותיו כדי שיהיו חביבות על בעליהם אבל **בשעת מיתה אינו** רוצה לעקור נחלה לאורייתא ובודאי לא מיירי התם בדברים הראויים לאלו טפי מאלו דאם כן ריפא דירושלמי הוה פליג עם תלמודנו דהתם **תני בנותיו בכלל** ואילו הכי אמרינן הראוי לבנות לבנות ומיהו בסמוך לאמר כל נכסי אי אפשר שלא יהיה בהם דבר שראוי לבנות טפי ואפילו הכי קיימא לן דלבנו נתן הכל ואפשר לומר דהכי קאמר בנותיו בכלל כלומר ומה שראוי לבנות לבנות אבל בשעת מיתה לעולם אימא לך דאפילו מה שראוי לבנות לבנים: **ההוא דא"ל וכו' ובני פלוא.** דאפילו לאל ברא קרי בניי ולית לה לבת כלום וכתבו המפרשים דהאי לינא בין בבריא בין בש"מ איתיה ואע"ג דבש"מ לא הוה צריך למימר מידי אורחא דמילתא דאמרי אינשי הכי: **מי קרו אינשי לבר ברא בני.** דאע"ג דאמרן דקרי לאל ברא בני מ"מ כל היכא דאפשר לתקן הלשון טפי עדיף וקי"ל כמר בר רב אשי וכלתניא (נדרים דף נא:) דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם ואין דרך לכלול בני בנים בלשון בנים הלכך לית ליה לבר ברא מידי והיכא שאין לו בנים ויש לו בני בנים ויש לו בנות ואמר נכסי לבני או שהדיר הנאה מהבנים מספקא לן אי משום בני בנים קאמר או משום בנות ולעת רבותינו למשום בני בנים קאמר שהם ראויים ליורשו ועומדים במקום בנים והדבר ידוע שהאומר **נכסי לבניו או לבנותיו כולם בכלל** אפי' הם מאה ולא אמרי' בהא מיעוט רבים שנים וכן האומר לקרובי או לקרובותי יש בכלל כל הקרובים שהם פסולים לו לעדות ודבר פשוט הוא וכ"ה בתשובת רבותינו. עכ"ל הריטב"א ז"ל: **דגייס ביה.** שרגיל עמו דרך העולם לקרוא לאוהבו ורעו בלשון חבה ולא לכבדו ע"כ: **שודא דדייני.** כלומר יעיינו ב"ד באיזה היתה דעתו נוחה ולאותו אמרינן ליהיב. בפ' הכותב לא מסקינן הכי אלא בלא שום עיון יתנו הדיינים לאשר ירצו. כך נראה לי ושם כתבתי בס"ד אלו הדינים הראוי לזה: **ד' מאה זוזי מחמרא.** זה א"א שיצאו מעות מגוף היין דאילו אמר דמי חמרא או חמרא היה הלשון יותר מתוקן אבל השתא אמרינן רצה לשחק בו או לחה אותו בדברים: **ליפות את כחו.** יום רעג כלומר דעתו לומר שיתנו ארבע מאה מהמעות הצבורים בביתו ואפי' יגנבו ישלמו לו מן היין: **מתני'** מי שלא חלק נכסיו והניח בנים גדולים וקטנים ולא מיבעי גדולים וגדולים דפשיטא דמחלי אהדדי דאם זה מתעסק בנכסים היום גם זה יתעסק למחר אלא אפילו היו קטנים שאין יכולים להשביח הגדולים מוחלים טורח מועט כזה להכי מוקמינן בגמ' כגון ששבחו נכסים מחמת נכסים: [דף קמג.] **השביחו לאמצע.** משמע שחולקים בשוה ואין לחוש להא דאמרינן (ב"מ דף לט.) אין מורידין קרוב לנכסי קטן דהתם כשאין ניזונין ומתפרנסין יחד דאיכא למיחש שיחזיק בנכסיו ויאמר שהם שלו אבל כל היכא שאוכלין יחד אין לחוש ואע"ג **לשותפין [לעיל דף מב:]** יש להם דין יורד ברשות שאני אחין דמחלי אהדדי:

ואם אמרו ראו מה שהניח לנו אבינו. וכל אחד יאכל ויעשה בחלקו אע"ג שנתעצלו **ולא חלקו השבח לעצמם** ולא מיבעיא אי אמרו קמי ב"ד דאלא אפילו בפני עדים דלא בעינן אלא גלוי דעתא דאין כוונתם להשביח להם אלא חלקם ומסתברא דמלינא אין כל השבח להם למה ענין לומר שישביחו הם בנכסי אחיהם לעצמם ופי' ר"ת [התוספות לקלקו כן מפי' רשב"ם] ז"ל דבנכסי אחיהם יש להם דין יורד ברשות ליטול כאחד מאריסי העיר למחצה לשליש ולרביע ורב ספרא נמי כן שקל ואחיו היו תובעים כל חלקן ולא הוצרך התלמוד לפרש דפשיטא ליה דרב ספרא לא הוה שקיל טפי ולפי דעת הר"י ז"ל אפילו לא נתנו מותר האריסות לאחיהם אם השבח בידם לא מפקינן מידייהו מידי דהא אפשר לומר דכיון דקטנים אינם יכולים להשביח ואינהו אית להו שייכות בהני נכסי

שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שאנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לעצמן (דף קמד.) רב ספרא שביק אבוה זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוה תבעוה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני: האשה שהשביחה את הנכסים וכו': אשה מאי עבידתה א"ר ירמיה באשה יורשת כגון ראובן שנשא בת שמעון אחיו ומת שמעון והניח בנות ומת ראובן בלא בנים נמצאת אשת ראובן יורשת בעלה עם אחיותיה בנות שמעון: א"ר חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ודוקא גדול ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון פשיטא ייחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי ייחד לו אביו בית וכלי בית כלי בית קנה בית לא קנה אמר רב ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו אציצא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא: אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך דאמר רב הונא אמר רב מנה לי

כל השבח שלהן דהא איכא למפרשי הא דרב ספרא דגמרא דשקלינהו לכולהו נכסי ומשום דהוא גברא רבה היה כל השבח שלו והוא הדין באינש אחרינא כשפירש ואמר ראו וכו' ורואה דילהו דאי לא שקיל אלא חלקו הא קי"ל (ב"מ דף סט.) דזוזי כמאן דפליגי דמו ואמאי לא היה חולק לעצמו דאיצטריך למימר טעמא משום דגברא רבה הוא ואף על גב דאפשר לומר דהא דאמרינן זוזי כמאן דפליגי דמי היינו לומר שאין צריך ב"ד של שלשה לעשות שומא אבל מ"מ צריך לו לחלוק בפני ב' דלאו כל כמיניה לומר אני חלקתי לעצמי ומה שהרווחתי לעצמי הרווחתי אפ"ה משום הא סברא לא מפקינן מיניה: **וכן האשה וכו'**. כמו שמפורש בגמרא: **גרסינן** בגמרא אמר רב חביבא בריה דרב יוסף משמיה דרבא לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו מחמת עצמן השביחו לעצמן איני והא אמר ר' חנינא הניח להם אביהם אורייאני השכר לאמצע והא אורייאני למחמת עצמן הוא שאני אורייאני דלנטירותא הוא דעבידא ואפילו קטנים מצי מנטרי [לה]: **אמר** המחבר יש שפירש שכל מלאכה שיכולים הפעוטות לעשות בגופן נמחלת ואפילו קטנים אלו מוטלים בעריסה וה"ק אפילו מי שהם קטנים מצו מנטרי לה. הרשב"א ז"ל: **ששבחו נכסים מחמת נכסים**. כלומר דמאי דעבדא ארעא אגרו פועלים והשביחו שלא הוציאו **משלהם כלום אלא שטרחו לשכור פועלים** וטורח כזה אמרינן דמחלי אהדדי אבל אם משלהם הוציאו והשביחו או בגופם טרחו לעבוד ולזרוע השבח לעצמן דטורח כזה לא מחיל אינש: **אורייאני**. כשוי בור כלומר שהניח להם בור וכשוי שצריך שמירה שלא יהיו מימיו הפקר וגם שלא יטנפו אותו ותלמודא חשיב לזה מחמת עצמם מפני שהם עצמם יושבים שם ותירץ דכיון דאפילו קטנים מצו מנטרי טורח מועט כזה מחלי: **אמר** המחבר וכן בכל עסק כיוצא בזה הנעשה בכלי הבית שהפעוטות יכולים לעשותו כמו גדולים אבל משקל זוזי ואחזופי ברבית לא הוי דבר שהקטנים יכולים לעשותו דהא צריך לעת גדול להלוות במקום בטוח הריטב"א ז"ל ואע"ג דאמרן בעיסקא אין הפעוטות יכולים לעשותו מ"מ גם אינו חשוב כל כך כעושה מלאכה בגופו הרא"ה ז"ל. ונראה לי דנ"מ דהא דאורייאני ואפילו הגדול גברא רבה דבכל ענין משמע מימרא דרבי חנינא דאמר השכר לאמצע ע"כ: **מאי עבידתא**. שתמחול דהא כאיש נכרי היא ואפילו בתוך הבית: **יורשת. כגון שנשא ראובן בת שמעון אחיו ומת [שמעון והניח בנות ומת ראובן]** בלא בנים דהשתא בנות שמעון יורשות אותו נמצא שאשת ראובן היא מן היורשות הלכך שייך בה כולי האי דינא כמו גבי אחין ולפיכך בעי פשיטא: **כמאן דפירש דמיא**. כדאמרינן גבי רב ספרא קא משמע לן דלין יורשין יש לה ממש: **אמר** המחבר הרא"ב ז"ל פי' דרב ספרא אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים הוה ונתעסק בנכסים ונטל אותו ריוח שהיה נוטל מתעסק אחר שנטל רשות מבית דין או מאבי יתומים דבלא רשות אין לו ליטול כלום בשבח שהשביח בנכסי יתומים ואפילו משלו כי אם הוצאתו בלבד ואע"פ שפירוש זה אינו מתחוור בעיני האחרונים ז"ל מ"מ למדנו ממנו כי רשאי אפוטרופוס לתת ממון היתומים לאחרים לשום עסק או הוא בעצמו רשאי להתעסק בו וליטול השכר שהיה נוטל מתעסק אחר אם הודיע הדבר לב"ד והדין הזה נראה נכון. הריטב"א ז"ל: **ונראה** לי דעכשיו בזמנינו אין אנו ראויין וחשובים כרב ספרא ולין צורבא מרבנן שוה לדין אחרים שאין עוסקין כל כך בתלמוד תורה וכי האי גוונא כתבו המפרשים ז"ל גבי (ברכות דף טז.) חתן פטור מקריאת שמע וכן בענין פטור תפלה בהרבה מקומות ע"כ: **וכתב** הר"ש ז"ל אלמנה **שמת בעלה והניח נכסים מועטין שאין בהם כדי כתובה אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי ונתעצלו ב"ד או יורשים להשביעה על כתובתה אפילו השביחה אלף ככר השביחה לעצמה אבל אם השביחה הנכסים סתם תטרוף כתובתה והשאר ליורשים ואע"פ שלא נשתייר מבעלה רביע כתובתה** עכ"ל כתב ר"ח ז"ל דהא דהאשה **השביחה לעצמה הוא דלא שקלה מזוני** אבל שקלה מזוני לא דהא תנן (כתובות דף נה:) **אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהם** ויש קצת מן התימה אמאי יהיה מותר ליורשין דבשלמא מתני' שכולן יש להן חלק ואי בנכסים הלכך יהיה השבח לאמצע אבל כאן **שלא נשתייר רביע כתובתה** אמאי לא יהיה הכל שלה כאילו נטלה חלקה ואפשר דכיון דלא השביעה חיישינן לה למימר דילמא תפסה הלכך ליה למשקל כל כתובתה: [דף קמד.] **אמר ר' חנינא המשיא אשה וכו'.** : **כסא דהרסנא**. הוא ענין שנותנין בה קמח ומים ובוללין בו את הדג ומטגנין אותו בשמן על האור ונקרא כסא דהרסנא: **אשישא דמשחא**. פך שמן: **תלא ביה**. להודיע שלא היה מקנה אותו לבנו כי הוא היה צריך לתשמישו לאו דוקא שצריך מעשה אלא לומר שדי במעשה מועט כזה ולא מיבעי למימר אי גלי דעתיה בפירוש לפני עדים: **הלכתא למשה מסיני**. ולא ידעינן ביה טעמא: **חדא הא**. דכיון שהוא בנו גדול וחביב לו דאגב שמחתו דאב וכל שיש שם תנאים אלו מקנה ליה בלא שטר ובלא קנין: **וכן הכותב**. לעיל [דף קלח:]: **במעמד שלשתן**. המלוה והלוה והמקבל או המפקיד **והנפקד והמקבל** אבל אם אפשר שלא יהיה חייב לו כלום אפילו במעמד שלשתן לא קנה וכן כתב ר"ת ז"ל לענין כתובת אשה בחיי בעל דלא קנתה כיון דאפשר דאינו חייב לה כלום אם מתה היא קודם הבעל מיהו כתב רי"ף ז"ל דבהא דאמרינן דקנה שוב אינו חוזר על המלוה וכיון שקנה הרי הוא כאילו פטרו בפירוש וכתבו המפרשים ז"ל דכן נראה עיקר ורוב המפרשים כתבו דהא

בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה: **מתני'** (דף קמד:) האחין השותפין שנפל אחד מהן לאומנות נפל לאמצע חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינות נגבית בבית דין אבל שילח לו ביד חברו כדי יין וכדי שמן אינן נגבין בבית דין מפני שהן גמילות חסדים: **גמ'** תאנא לאומנות המלך תנו רבנן אחד מן האחין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין ואם מחמת עצמו לעצמו: תנו רבנן אחד מן האחין שנטל מאתים זוז ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחין לומר לו אם את אצלנו יש לך מזונות ואם אין את אצלנו אין לך מזונות מסייעא ליה לרב הונא דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה וליתבו ליה לפי ברכת הבית אין הכי נמי: חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו: שלח רבין משמיה דרבי אלעא לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס נתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר (משלי כ"ב:ה') צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם: האחים שעשו מקצתם שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינו' נגבית בב"ד אבל השולח כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים והא תניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רב אסי ל"ק מתני' בסתם ברייתא במפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות חוזרת לו שלח לו אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דהוה ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם ולימא תנו לי שושביני ואשמח עמו (דף קמה.) אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו בשבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין

לאמר שמואל [לקמן דף קמז:] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול סתמא קאמר לה ואפילו מכרו במעמד שלשתן יכול למחול: **ב' בתים זה לפנים מזה מהו.** כלומר אפילו אם תמצי לומר לאכסדרה נמי קנה הואיל ונקנה אגב בית לתשמישו הוא שני בתים ונעשית החתונה בבית הפנימי מהו מי קנה חיצון או לא מי אמרינן כיון דבפנימי נשתמש ובחיצון לא נשתמש לא קנה חיצון או דילמא כיון דדרך הפנימי על התחתון אע"פ שיש לו שם בית בפני עצמו כמאן דאשתמש בתרווייהו וקני להו וסלקא בתיקו הלכך לא קנה אלא אותו בית שנעשה בו החתונה: **מתני' האחין שהם שותפין.** שאם אינם שותפין יחד בתפיסת הבית או שותפין לעלמא שאינם אחים אין שוין בדין זה ומסתמא מיקרו אחין שותפין כשעומדין יחד בלא חלוקה אפילו על ג' דורות כדאיתא בב"ר [פרשה נד] אם תשקור לי ולניני ולנכדי ע"כ: **ואחין** השותפין אם **נפל אחד מאלו לאומנות המלך** כדאיתא בגמ' שנוטלין מכל בית פעם בחודש וממנין אותו למוכס או **לאומנות אחרת הריוח** לאמצע דהא מחמת תפיסת הבית מנוהו וגרסי' בתוספתא [מכילתין פ"י] דאם יש בנים מרובין לא' מאלו האחין ולאחר אין לו או שיש לזה נכסי מלוג מרובים ולאחר אין לו לעולם ניזונין יחד בנכסים לאמצע וכן אמר שם עשו כלים לנשיהם ולבניהם ובאין לחלוק הרי אלו לעצמן עשו כלים לעצמן מביאין לאמצע וחולקים והיינו דאמרינן פ"ק דב"ק (דף יא:) האחין שחלקו מה שעליהם שמין מה שעל בניהם ונשותיהם אין שמין ופירשו בירושלמי דכלי רגל וכלי שבת מביאין לאמצע וחולקין פי' כי כלים אלו שהם יקרים אינן מוחלין ומיירי ודאי שהיו כולם גדולים דאי גדולים וקטנים כבר אמרנו לעיל דאין הגדולים מתפרנסים על הקטנים אבל כשכולם גדולים מחלו אהדדי ואין מקפידין זה על זה משום דמרויחין בשותפותם שיש להם קול ומרבין להם בנדוניא לקול עשרם יותר משהיה כל אחד לבדו: **אמר** המחבר אם כל האחין בעלי אומנות ומרויחין ומביאין לבית הכל לאמצע אבל אם לאחד יש אומנות והוא מרויח לבדו ולא האחרים הוי שלו דומיא דמציאה שהיא שלו כדאיתא בירושלמי. הריטב"א בשם רבו ז"ל: **חלה.** בפשיעה כדאיתא בגמרא: [דף קמד:] **נתרפא משל עצמו.** ואפילו נתרפא כבר מן האמצע יש לו לפרוע להם והכי משמע לישנא דתנן חלה ונתרפא וסברא היא כיון דלא מחלי מידי דפשע ביה איהו ומיהו קתני בתוספת' [פרק י] אמר רבן גמליאל בד"א ברפואה שיש לה קצבה אבל ברפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע כלומר ואפילו חלה בפשיעה וטעמא דמילתא משום דרפואה דאין לה קצבה כמזונות היא כדאיתא בכתובות (דף נב:) וכבר פירשתי דמזונות ניזונין מן האמצע וכתב הרמב"ן ז"ל דכיון דקי"ל בכתובות (שם) כרבן גמליאל דחייב הבעל ברפואה כזו לאשתו ורבן גמליאל אזיל לטעמיה בהא משמע דבהא נמי הלכתא היא דאע"פ דאפשר לחלק אנן לא פלגינן עליה מסברא דנפשין ודעת הרמב"ם ז"ל דדוקא כשאין רוצים לחלוק הוא דאמרינן הכי אבל אם רוצים לחלוק אע"פ שכבר חלה אין חלוקת שותפותם מעכבת בשביל חליו וכיון שחלקו אינו מתרפא מן האמצע דקודם חלוקה הוא מטעם שאין מקפידין זה על זה אבל השתא ודאי מקפידין וכל זה נראה נכון בעיני האחרונים: **שושבינות.** הוא שהיו שולחים דורון לחתן ואוכלים עמו כדי לשמחו וכשעשו זה מקצת האחין בחיי האב עכשיו לאחר שמת האב נושאין אלו נשים והאחרים [באים] לפרוע להם השושבינות לחוב הוא עליהם וכמלוה דמיא שנגבית בב"ד: **חוזר לאמצע.** ומחלקין ביניהם שהרי ממון אביהם היה הילכך עתה כשפורעים חובו ממון אביהם הוא וחולקים אותו ונפקא לן מזה דלא מצי אחד לומר אין לי לפרוע כיון שלא הייתי חייב אלא לאביכם תני לי שושביני דהיינו אביכם ואשמח עמו שהרי הבן **שאכל עמו** ושמח עמו נעשה שושבינו בכך: **אבל השולח לחבירו.** ואינו אוכל ואינו **שמח עמו אין זה שושבינות ואין נגבה בב"ד אלא גמילות חסד** לבד הוא: **אמר** המחבר ואפילו שלחם בבית המשתה והלך שם להיות שושבין לכל שהוא דבר מאכל ומשקה דורון בעלמא הוא שלא עמד לחזור וכן פירש הרמב"ם ז"ל. עד כאן לשון הריטב"א ז"ל: **גמ' ברכת הבית ברובה.** שהיו צריכין חמשה דינרים אם היו אוכלים כל אחד בפני עצמו כשאוכלין יחד די להם בד' הילכך לא יתנו לו אלא לפי ברכת הבית ויאמרו אם אתה אצלנו יש לך מזונות אבל בפני עצמך תפזר יותר ושמין כמה שוה מה שהוא מפזר להם בכל יום אם עולה לחשבון שמנה פשיטין יתנו לו כן ואית דמפרשי דהיינו דוקא בלפתן ועצים ושמן לבד דהויא ודאי טענה ברורה אבל לחם ויין לא שייך למימר כן ונראה לי דהאי דנקט ללמוד תורה וללמוד אומנות לומר דאע"ג שהוא מצוה יכולים לומר אם אתה אצלנו וכו': **[צנים פחים].** צנה וחמה מלשון על שיפוח היום אי נמי הצנה **והקור פח ומוקש** לאדם אבל שאר חלאים אי אפשר להשמר מהם ואונס הם: **בסתם.** שלא אמר האב לבן הילך לצורך עצמך: **במפרש.** שאמר לו הילך לצורך עצמך משום הכי הוי שלו: **אמר**

שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין הדר ביה איהו מוהרי הדרי קידושי לא הדרי הדרה בה איהי אפילו קידושי הדרי אמימר אמר קידושי לא הדרי גזירה שמא יאמרו קידושין תופסין באחותו וכן הלכתא: שהשושבינות נגבית בב"ד: תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית (דף קמה:) ואין השביעית משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים. נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה כי מלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא בה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהוה ליה ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב כהנא כללא דשושבינותא הוה במתא איבעי ליה למיתי שמע קל טבלא איבעי ליה למיתי לא שמע איבעי ליה לאודועיה לא אודועיה תרעומת אית ליה עליה שלומי משלם עד כמה אמר אביי נהוג בני גננא עד זוזא אתא * כ"ה גם הגי' ביד רמה ועי' מ"ש על זה בדקדוקי סופרים בהגהות אות ז בכריסיה אכליה עד ארבעה משלם פלגא מכאן ואילך איניש איניש כי חשיבותיה ת"ר עשה עמו בפומבי וביקש לעשות עמו בצנעא יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה וביקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה וביקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו לכשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת וביקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי: **מתני'** (דף קמו.) השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם בק' מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שילח סבלונות מרובין שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין שתשמש בהן בבית אביה אין אלו נגבין: **גמ'** אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא (דף קמו:) אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להן דמי בשר בזול * בגמ' שלנו איתא עד כמה בזול עד תילתא (ג"א) ופירשו קמאי האי שיעורא דכל זוזא חשבינן ליה ארבעה דנקי דהוה תרי תלתי דזוזא (דף קמו.) אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שיגרו לו מאי ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב ושל כלי מילת ורכב בשמחתו ועמד על פתח בית חמיו והוציאו

המחבר גבי הא דקי"ל (ב"מ דף על. ע"ש) מנהג מבטל הלכה כתבו שהנכון שכל מנהג שהוא בתנאי בני העיר מבטל הלכה גמורה ככל תנאי שבממון שהוא קיים אבל מנהג שהוא סתם אינו מבטל דין גמור אלא בדבר שהוא רופף ואין דינו מחוור יפה. הריטב"א ז"ל:

ביבם. כלומר לעולם אימא לך דמתני' במפרש ואפ"ה **חוזרת לאמצע משום דמתני'** איירי ביבם שבשעת נשואין מת אחיו החתן קודם שהספיק לשמוח בסעודת נשואין והיה חייב הלה להחזיר לו דהיינו שעת עונתה דאמרינן לקמן היבם עומד במקום אחיו כדכתיב **יקום על שם אחיו לנחלה והיה לו לזכות בשושבינות זו במקומו** אלא **דרחמנא** קרייה **בכור דכתיב והיה הבכור וכו' וא"כ** מה שהוא זוכה בו יותר מאשר אחיו הוי מטעם שנקרא **בכור והנה הבכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק** וחוב גמור הוא הלכך הויא לאמצע ומקשינן מכלל דאע"פ שמת זה חייב לשלם הדורון לאחיו ואמאי לימא תנו לי שושביני ואשמח עמו דהנא הא קאימנא ואין עכבה ממני ובכה"ג אני חייב לשלמו שאשמח עמו ולא אשלם לאחר תחתיו דהכי אמרינן גבי קדושין דיכולה לומר היכא שמת הבעל תנו לי בעלי ואשמח עמו ואינה חוזרת הקדושין ופריק רב יוסף דהכא מיירי ששמח עמו שבעת ימי המשתה וקודם שהספיק לשלוח לו הדורון מת החתן והשתא לא מצי למימר תנו לי שושביני ואשמח עמו שכבר שמח עמו הילכך חייב לפרוע ויהיה לאמצע וכתב הרמב"ן דהא דמצי למימר תנו לי שושביני היינו כשמת החתן אבל אם מת האחר לא מצו יורשים למימר לא נפרע כיון שאינו יכול לשמוח עמו דאינו חייב אלא כשישמח עמו דאינו בדין שיפטר מפני שאינו יכול ללכת לשמוח עם חברו כדאמרינן לקמן לאי לא אודעיה ולא אתא שלומי משלם וזה נראה לי ברור וגם לאחרונים ז"ל: **מוהרי.** סבלונות ומשום שהיה דרכם לשלחם קודם קדושין מיקרו מוהר מפני שממהר לשולחה: **אבל** מה שנתן לה בקדושין לא הדרא ואפילו הדרא ביה היא שרוצה להתגרש ממנו כדאמר אמימר גזירה שמא יאמרו שהקדושין לא הוו קדושין מלחזו להדרי ויאמרו שיכול זה לישא אחותה או אמה או בתה והכי הלכתא כאמימר **לקדושין לעולם לא הדרי.** נמצא בתשובה לגאון ז"ל דכן הדין בקטנה היוצאה בגט כיון לאסור הוא בקרובותיה ומיהו בממאנת אפילו קדושין הדרי דהא תנן (יבמות דף קח.) הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו אם כן טוב הוא שיחזרו שיאמרו קדושין תופסין באחותה: [דף קמה.] **חוזרת בעונתה.** בזמן נשואין דכמלוה שיש לה זמן קבוע דמיא ואינו יכול לגבות קודם אבל לאחר שבעת ימי המשתה אם לא פרעו ודאי יגבה ממנו דחוב הוא ואינו ניתן לטבועין דכמלוה דמיא כן דעת רוב המפרשים ז"ל: **אמר** המחבר וגם אם לא רצה לקבל ממנו קודם לכן הרשות בידו דהא נמי כמלוה הוא והוה ליה (ב"ק דף קיח.) כהלוה לו בישוב ורוצה להחזיר לו במדבר. הריטב"א ז"ל: **ואין בה משום רבית.** אם חוזר לו דורון גדול יותר משום דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה וא"כ מה שמרבה לו **אינו אלא גמילות חסד** ונראה לי שאין להקל מזה לענין המלוה את חבירו משום דדרך הלואה ברבית הוא ועול דרך הוא להלוות תמיד וחיישינן לנומלין אבל זה הוא איפכא שאינו תמיד באיש אחד וגם דרך לשלוח לו דורונות בכלי יין וכלי שמן דרך חסד [כן פי' ר"ת ז"ל]: **דהא לא קרינן בה לא יגוש.** דהא אין [ניתן] לגבות עד זמן נשואין ודמיא להא דאמרינן במס' מכות (דף ג:) **המלוה את חבירו לעשר שנים אין שביעית משמטתו** משום דלאו בר נגישה הוא: [דף קמה:] **עד כמה.** דאין סברא שישלם כיון שלא **אכל שם כמו אם אכל: עד זוזא.** אם לא היה חייב לו אלא על זוזא כיון שלא אכל שם לא ישלם כלום דודאי אם היה שם היה אוכלו: **ועד ארבעה משלם פלגא.** דדרך היה להאכילו בריוח ב' זוז: **מכאן ואילך.** אין סברא לומר שמאכילין אותו פלגא אם הביא עשרים זוז אלא איניש ואיניש כחשיבותיה כלומר כמו שהיה חשוב בעיניהם והאכילוהו עכשיו שלא בא מנכין אותה אכילה: **מתני' סבלונות.** הם עניני אכילה או שאר עניינים ששולח החתן לבית הכלה ואם שלח שם אפי' מאה מנה ואכל שם סעודת חתן **בבית חמיו אפי' בדינר ולא** יותר הרי מחל לו כל מה ששלח:

לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין ליבלות אינן נגבין ושאין עשויין ליבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שיגרו לו או שאכל שלוחו לא איפשיטו איבעיא להו מהו שישלם שבח סבלונות תיקו בעי רבא סבלונות העשויות ליבלות ולא בלו מהו ולא איפשיט (דף קמו:) יתיב רבין סבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר בין שמת הוא בין שמתה היא ואפי' הדר ביה איהו סבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי הדרא בה איהי אפילו כישא דירקא הדרא: **מתני'** שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרי' שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת (דף קנג.) לא כתב בה שכיב מרע והוא אומר שכיב מרע הייתי והן אומרים בריא היה צריך להביא ראיה שהיה שכיב מרע דברי ר"מ וחכ"א המוציא

אמר המחבר פי' לאחר קדושין דבלא קדושין ודאי לא מחיל כלום ואפי' אכל שם ואע"ג דאיכא שדוכין כיון דמצי למהדר בהו ולהכי נקט בית חמיו הריטב"א ז"ל ופי' דלאו בכל סבלונות קאמרי' דאם הם סבלונות מרובין כלומר דברים המתקיימין זמן מרובה כגון כלי כסף וכלי זהב אע"ג שהיו מועטין מרובין מקרו דאילו במאכל ומשתה אע"פ שהיו מרובין מועטין מקרו כיון דלא מתקיימי אלא זמן מועט ורא[י]ה לדבר שהרי בגמרא [דף קמו.] מייתי ההוא דשלח לבית חמיו מאה קרונות של כלי יין וכלי שמן וכלי כסף וכלי זהב וכלי מילת ושתה שם ומת ואמרו חכמים **שסבלונות שעשויין ליבלות אין** נגבות משמע דאע"פ שהיו סבלונות מרובין כיון דאין מתקיימין אלא זמן מועט מועטין מיקרו: **אמר** המחבר כתב רבינו יונה ז"ל דמעות דין עשויין ליבלות יש להם דלהוצאה ניתנו ופי' המפרשים דהוא הדין מלבושים וקשורי פשתן וכיוצא בזה נקראו עשויי ליבלות ואינם נגבין כיון שאכל שם והני ניניהו דתני מתניתין סבלונות מועטין שתשמש בהם והיא בבית אביה אין אלו נגבין ומסתברא דאם שלח שלשה או ארבעה זוגות מלבושים שאין דרך כלל לבלותן בבית אביה דודאי יש לאלו דין סבלונות מרובין ונגבין וכן כתב הר"י ז"ל והא דתנן מאה מנה **ואכל שם אפילו בדינר אין נגבין** איירי או בדבר מאכל או בתכשיטין מועטין שערכם מרובה. כן פירש ר"ת: **אסיקנא** דשתיה הוה דינר **כאכילה הוה דינר ומחל אבל אם אכל שלוחו** או שיגרו לבית החתן מאכל ומשקה ולא אכל בבית חמיו בעיא דלא איפשיטא היא ולית לן בה אלא מאי דתנן במתני' א"כ כשאכל הוא דוקא אז הוא דמחיל וכן בבית דוקא או **בפתח בית חמיו** כדאיתא בגמ' אבל שגרו לו לא מחל: [דף קמו.] **שבח סבלונות.** כלומר בסבלונות מועטין שאינם נגבין כשאכל ואם לא אכל ודאי דנגבין מאי נגבין עם שבחן כגון שהשביחו לאחר מכן ואח"כ בלו קודם חזרה מהו [מי] לימא כיון דבשעת נתינה היה דעתן לאכול שם וישארו להם לא יפרע אלא כמו שהיו שוות אז או דילמא דכיון שלא אכל וברשותיה קיימי עד שעת חזרה א"כ חייבין להחזיר השבח וסלקא בתיקו והוי ספיקא דממונא והמוציא מחבירו עליו הראיה הלכך לא יחזרו השבח אבל בסבלונות שאין עשויין ליבלות מה נפשך אי איתנהו בעינייהו פשיטא דנגבין עם השבח ואם הוציאו אותן שלא ברשות פשיטא דמשלמין מה שהשביחו קודם הוצאה ואם השביחו אחר הוצאה לא יהא אלא גזלן דכל הגזלנים אין משלמין אלא כשעת הגזילה הלכך ודאי לא יחזירו השבח וגם לומר שמכרו אותן והרויחו במעות פשיטא דאין חייבין להחזיר מה שרווחו שאין מרויחין לצורך החתן: [דף קמו:] **סבלונות הדרי.** אלו שאין עשויין ליבלות הן והא דלא חש ונקט להו סתמא משום דקאי אגל מאכל ומשתה שידוע שעשוי ליבלות הוא והני מילי כשאכל שם אבל לא אכל שם שוה דינר אפילו מאכל ומשתה הדרי: **הדרא ביה איהי אפי' כישא דירקא הדרא.** כתב הרמב"ם ז"ל בשם הגאונים ז"ל שמשלמת לו דמי סעודה שעשה למריעיו מדין גורם להזיק חבירו ממון אפילו אכל שם: **אפילו אגודה של ירק** הדרא דאנן סהדי דאדעתא דהכי לא שדר כלום ואפילו דמי סעודה שאכל שם אין מנכין לו: **ושמין להם דמי בשר בזול.** מה שאכלו או פזרו [ולא]

כמו שקנאן אלא **בזול דהיינו כל** זוזא דהוה שויא דנקי ארבע דנקי נמנא דפחתינן ליה השליש ורבין לא אתא אלא לפרושי מתניתין כדפירש במתניתין והא אתא לאשמועינן דלא תימא ודאי מאכל ומשתה מרובה לא שלחי אדעתא שיוציאו הכל אפילו הכי קמשמע לן דכל שאכל שם מחל והוא הדין בגדים וכיוצא בהם כדפירשתי במתני' דכולן דין מועטין אית להו ובלא אכל כולהו הדרא ושלא כדברי הרב רבינו יהוסף הלוי בן מג"ש ז"ל כן העלו האחרונים ז"ל ופירש בטעמא דבשר בזול משום דמצי למימר אילו היינו יודעים שסופנו להחזיר לא היינו אוכלים כל כך מאכל ומשתה ביוקר אלא אם כן היינו מוצאין בזול: **גרסינן** בגמרא [דף קמו.] אמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שאמרו לו אשתו תותרנית היא נכנס אחריה לחורבה לבודקה אמר לה ריח נגון אני מריח בגליל אמרה ליה מאן יהיב לנא מכותבות דיריחו ואכילנא ביה מיד נפל עליה חורבה ומתה אמרו חכמים הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבדקה מתה אינו יורשה. תותרנית שלא היתה מריחה שום ריח והוי מום שבסתר לגרש אותה והכניס עמו תמרים ואמר לה ריח נגון אני מריח בגליל כלומר במקום רחוק להבחינה והיא הרגישה בטוב ריח התמרים והשיבה בבליחותא מאן יהיב מתמרי דיריחו שהיא עיר התמרים אמרו חכמים הואיל כלומר דאע"פ שהיא ארוסה וארוסה אין לה כתובה היינו כשלא נכנס עמה לשם נשואין הא נכנס עמה לשם נשואין יורשה ולפיכך אי לאו שלא נכנס אחריה אלא לבודקה הוה אמינא לשם נשואין נכנס אחריה כיון דמיירי בחורבה דיליה והוא יורשה. יש ללמוד מזה דין גדול לארוסה שארוס שלה נכנס אחריה כיון שבבית החתן הוא אמרי' לשם נשואין **נכנס ואם מתה יורשה:** **מתני' ש"מ.** דילעי' ביה שהוא שכיב מרע ויש אומרים מצוה מחמת מיתה שאפילו במקצת לא בעי קנין כדלקמן [דף קנא:] אפילו הוה ביה קנין אם עמד חוזר דהא פירש דמשום מיתה יהיב: **וכתב.** לאו דוקא דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו: **שייר קרקע כל שהוא.** ה"ה שאר נכסים והכא מיירי דקנו מיניה דבלא קנין לא מהני מידי משום דמתנת ש"מ במקצת בעיא קנין דכמתנת בריא חשבינן ליה דאפילו עמד אינו חוזר כיון דמשייר כל שהוא שיחיה בו על סירויח הוא דשייר הלכך גמר ומקנה לגמרי: **לא שייר קרקע כל שהוא.** אלא **שנתן הכל אמלינן דעתיה** דמחמת מיתה יהיב ואם עמד חוזר אפילו קנו מיניה **אבל אם מת מתנתו מתנה דאדעתא דהכי יהב** דוקא ובלבד דהוי הקנין עם יפוי כח כדאמרינן לעיל דאמר אף כתובו וחתומו דאי לא כן הוה אמינא דלא גמר להקנות אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה ואם אמר בפירוש שנותן בקנין מהיום ולעולם הכל כפי לשונו ואפילו הוא מצוה מחמת מיתה צריך שיהא מקנה כדין בריא וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל ומיהו בלא שייר אפילו בלא קנין מאי מיירי: **גרסי'** [בגמ' דף קמו:] מאן תנא דאזלינן בתר אומדנא ר"ש בן מנסיא הוא דתניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת לו בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאלמלי היה יודע שבנו קיים לא היה כותב כן רב ששת אמר ר"ש שזורי הוא דתניא בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואומר כתבו גט לאשתי

הרי אלו יכתבו ויתנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא ר"ש שזורי אומר אף המסוכן. [פירוש] מתניתין לאמר לא שייר קרקע כל שהוא ועמד אין מתנתו מתנה משום דאמדינן דעתיה דדוקא **מחמת מיתה יהיב דודאי לא** יהיב לנמרי ואם יעמוד שיהיות ברעב רבי שמעון בן מנסיא היא דאזיל בתר אומדנא וכבר פירשתי לעיל ביש נוחלין ופסיק רב נחמן כוותיה והכי קי"ל ופירש הרמב"ן ז"ל דרבי שמעון בן מנסיא מיירי **דוקא בשכיב מרע דאילו בבריא** כי היכי דשביק נפשיה ודאי שביק בריה ומיהו בבריא נמי אם אמר מהיום ולאחר מיתה כיון דלא שביק נפשיה בריה נמי לא שביק ואין מתנתו מתנה אם בא בנו:

[כתבו גט לאשתו]. אע"ג דלא אמר אלא כתבו הוי כאילו אמר כתבו ותנו דאמדינן דעתיה דמתוך שהוא בהול לא גמר לומר דעתו וכו' רי"ף ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל דכל הני ארבעה שוין דהוו **כמצוה מחמת מיתה** ובאמירה בעלמא מקנו ולא בעו קנין ואם עמדו חוזרין דהכי משמע מדרב הונא דאמר בפ' התקבל (דף סו.) גטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גטו אם עמד חוזר ומה גטו אע"ג דלא אמר תנו אף מתנתו וכיון דאמר תנו אע"ג דלא אמר קנו וכו' ומיהו לא קי"ל כוותיה בגט וכדאיתא בגיטין פרק מי שאחזו [דף עג.] ואם חזרו אין חוזרין בגיטין והביאו אחרונים ראיה לדבריהם דאפי' במפרש ויוצא בשיירא הוי הדין שוה עם מסוכן ויוצא בקולר דאל"כ מאי אתא רב הונא לאשמועינן אטו בלא רב הונא לא ידעינן במסוכן וביוצא בקולר דבאמירה בעלמא סגי והא בסמוך אמרינן מנין **לצוואת שכיב מרע באמירה בעלמא** מאחיתופל דכתיב ויצו אל ביתו ויחנק בצוואה בעלמא והא אחיתופל כיוצא בקולר ומסוכן וגרוע מינייהו אלא ודאי אשמעינן רב הונא טפי דאפילו במפרש ביה ויוצא בשיירא מקנו באמירה בעלמא ומיהו צריכי טעמא דהא מפרש ביה ויוצא בשיירא כבריאים ניהו לכל דבריהם שדעתם לחזור שהרי עם סחורותיהם הם הולכים ומתוך דברי הרב רבינו יונה ז"ל למלתי דהרבה מהם הולכין להשתקע שם ומשום הכי יהבי לאפשר דמספקי אם ישתקע שם ולפיכך כשלא נשתקע וחזרו חוזרין במתנתם אפילו במתנה במקצת ובקנין חוזר כדין כל **המצוה מחמת מיתה** וכדכתיבנא: **גרסינן** בירושלמי איזהו מסוכן כל שקפץ עליו החולי שלשה ימים כלומר שנפל למשכב פתאום וקפץ עליו החולי שלשה ימים ולפיכך חשבינן ליה כמסוכן: **אמר** המחבר לענין מסכתין לא הייתי צריך לכתוב הא דרב ששת אלא ללקוט הפרי כוונתי: **גרסינן** בגמרא [דף קמז:] אמר רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא גזירה שמא תטרף דעתו עליו: **אמר** רבא אמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע אין יכול למחול משום דעשאוהו כשל תורה:

[דף קמז:] **שמא תטרף דעתו. מתוך צער שלא** יתקיימו דבריו ולפיכך תקנו שיהיו **דבריו ככתובין וכמסורין** ואין צריך להמתין כל כך: **וחזר מחלו מחול**. משום דלוה משועבד למלוה בשעבוד גופו ובשעבוד נכסיו שהן ערבאין כדאמרינן [דף קעד.] נכסוהי דבר איניש אינון ערבין ביה ושעבוד הגוף א"א למכרו הלכך אף על פי שמכר החוב עיקר השעבוד דהיינו שעבוד הגוף נשאר למלוה וכשמוחל מפקיע שעבוד הגוף וכ"ש שמפקיע שעבוד נכסים שאינם אלא ערבות ומש"ה מחול וה"ה שיורש יכול למחול **ומיהו מחזיר מעותיו המוכר ללוקח דהא הלכתא היא** (בב"ק דף ק.) **דדיינינן דינא דגרמי להפסיד מעותיו כשורף שטרותיו של חבירו וקי"ל לחייב: אמר** המחבר ואם כתב משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך שוב אינו יכול למחול והריטב"א כתב שאם יש משכונא והחזיק בה ללוקח כגבוי וכתפוש דמי ושוב אינו יכול למחול ואפילו באתרא דמסלקי ויש חולקין בדבר וכל שיכול למחול יכול לעשות שובר הודאה שנפרע או להאריך זמן הפרעון ומשלם לזה כפי מה שהזיקו ואפילו מכר או נתן לו שלא באחריות ומי שמכר שטר חוב שיש לו על העובד כוכבים לישראל כיון שבדיניהם כל זכותו מכר לו כדיניהם דיינינן ליה שאם חזר ומחלו אינו מחול וכן כל שנתן בדיניהם אפילו בלא כתיבה ומסירה משלם וישראל שמכר לעובד כוכבים דינו כאילו מכר לישראל הריטב"א ז"ל: **אבל אם נתנו במתנת שכיב מרע האי שטר אין היורש יכול למחול**. משום שלא תטרף דעתו עשאוהו כשל תורה ומתנת ש"מ כירושה שויה רבנן דהא אינה קונה אלא לאחר מיתה כירושה וכיורש חשיב המקבל וכי היכי דשני אחין יורשין לא מצי חד מינייהו למחול מנתא דחבריה ה"ה הכא ומיהו כיון דטעמא דיורש לא מצי מחיל הוא כדי שיתקיימו **לדברי השכיב מרע ולא** תטרף דעתו עליו משמע דהש"מ גופיה מצי מחיל וכ"כ ריא"ף ז"ל: **[ש"מ שאומר ידור פלוני בבית זה כו']**. משום שהדירה היא

מחבירו עליו הראיה: **גמ'** (דף קמו:) מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה יודע דחי לא הוה כתב לכולהו ניכסי לאחריני אבל אם שייר קרקע כל שהוא אמרינן למיסמך עליה שיירה הלכך מתנתו קיימת ותניא נמי הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן ואמר ר"נ (לעיל דף קלב.) הלכה כרבי שמעון בן מנסיא ת"ר הרי שהי' חולה מוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן (דף קמז.) דומה שיש לו בן עכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני היה חולה ומוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה שאשתי מעוברת עכשיו שאין אשתי מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת אין מתנתו מתנה * בגמ' ליתא תיבות אמר רבא רק אר"נ אע"ג דאמר שמואל כו' ע"ש (ג"א) אמר רבא (דף קמז:) אמר ר"נ אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול פירוש הא דאמר שמואל אינו יכול למחול איורש קאי ולאו אשכיב מרע גופיה דקי"ל בשכיב מרע כל שאילו עמד חוזר במתנתו וכבר ברירנא לה להא מילתא שפיר בפרק הכותב לאשתו: אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית הזה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו אמר רבא אמר ר"נ (דף קמח.) ש"מ שאמר הלואה שיש לי ביד פלוני תנו אותה לפלוני דבריו קיימין ואינו צריך למעמד שלשתן (דף קמח:) אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודילמא עיוני קא מעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר רב * בגמ' איתא אמר רב אחא בר

מניומי (ג"א) יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה אחרת ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמר רב חמא באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק איבעיא להו חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו או לא והילכתא חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו דתניא כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה ומשכחת לה לרישא בין בשמת בין בשעמד וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי בשמת [(ס"א) תרוייהו ליקנו] ראשון קנה מקצת ושאר הנכסים לשני הילכך לא משכחת לה אלא כשעמד והוא דקנו מיניה איבעיא להו הקדיש כל נכסיו מהו

דבר שאין לו ממש והפירות נמי דבר שלא בא לעולם נינהו ואין אדם מקנה דבר שאין בו ממש או דבר שלא בא לעולם ומלא מתקנין ליסנא למימר דבית לדירה קאמר או דקל לפירות משמע דלוקא בבריא דייקינן ליסניה הלכך ש"מ שאמר תנו שטר חוב לפלוני לא קנה עד שיאמר הוא וכל שעבודא דאית ביה ומלונא לשטרי [פי' רשב"ס כרך של שטרות] לאימיה דרב עמרם לקמן [דף קנא.] הכי קאמר ליהוי לעמרם בני הם וכל שעבודא ואע"ג שלא הוצריכו לאדכורי בגמ' ונ"ל דלא שייך לאקשויי אמאי לא אזלינן בתר אומדנא הכא בש"מ כדלעיל במתני' וגבי מסוכן בגט דלגבי נפשיה אנן סהדי דולאי לא שביק נפשיה וגבי גט משום עגונא אקילו בה כמה קולות אבל לגבי מתנת אחרים אע"ג דאי לא בעי למימר דקל לפירות הא דאמר פירות דקל דברי בטלה נינהו מ"מ אין לנו אלא מה שהוציא מפיו. כן פר"ת: **אמר** המחבר אע"ג דבהגוזל קמא [דף קל:] בשמעתין דמשלחין מעות בליוקני מוכח דמהני הרשאה במלוה והיאך יכול להרשות הואיל ולא מהני ביה קנין מני למימר משום דפסקינן במרובה [דף ע.]דשליח שויה אף על פי שאינו יכול ליתנו בקנין יכול להרשות שליח במקומו בקנין וא"ת הואיל ואין המרשה זוכה בו אלא מטעם שליחות אם מת המרשה קודם שיגיעם הנפקד ליד המורשה כבר פסקה שליחות המורשה ואם כן לימא שיכולים היתומים להוציא מיד הנפקד יש לומר דכיון שאם בא הנפקד לפני ב"ד לישאל אם יתן הפקדון ביד המורשה היו אומרים לו ליתן שהרי יש להחזיק המרשה בחזקת חי הלכך אפילו אינגלאי מילתא לבסוף שמת קודם שבא ליד המורשה אין יכולים יורשים לתובעו כלום שהרי ברשות ב"ד נתנן ואפילו נאבדו הוי אונס גמור כהנך שהוא פטור בהם. הרא"ש ז"ל בתוס' ריש פרק אע"פ בכתובות [דף נה:]: **גרסינן** בגמ' אמר רבא א"ר נחמן ש"מ שאמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני ואע"ג דליתיה בבריא רב אחא בר איקא אומר איתא נמי בבריא כדאמר רב הונא אמר רב נחמן האומר לחבירו מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה. פי' מלוה על פה שאין קנין תופס בה בבריא מפני שאינו **בעין דבשלמא במלוה בשטר** לעיל אפשר למיכתב ליה קני הוא וכל שעבודא דאית ביה או אותיות נקנות במסירה ואע"ג דשעבודא הוא למכר והשעבוד דבר שאין לו גוף הוא היינו לומר דולאי בפני עצמו אינו מכור אבל אגב הנייר מכור (והוי דכמאן דעתיה בשטרא למי) והוי כאויר שאינו נמכר אלא אגב הבית אבל מלוה ע"פ אין קנין תופס בה מ"מ במתנת שכיב מרע אלמוה רבנן ואין היורשים יכולים לחזור בהם אי מת המנוה כיון דמנינו בה נמי קנייה בבריא במעמד שלשתן כדלעיל ולפום האי טעמא קניית אויר בפני עצמו ליתיה בבריא בשום ענין אינו במתנת שכיב מרע והכי הלכתא: **תו** גרסינן בגמ' [דף קמח.] אמר רבא אמר ר"נ את"ל דקל לאחד ופירותיו לאחר לא הוי שיור דקל לאחד ושייר פירותיו לפניו שייר מקום פירות דכל לגביה דנפשיה משייר בעין יפה משייר **וחוץ מפירותיו נמי מקום** פירי משייר [שם:] אמר רבא אר"נ אם תמצי לומר בית לאחד ודיוטא לאחר לא הוי שיור חוץ מדיוטא העליונה הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא. פי' כי היכי דקאמר **ר"נ לפירות דקל לא** מהני על שיאמר גוף לפירות ה"נ כי יהיב דקל לאחד ופירותיו לאחר לא קנה בעל הפירות ולא אמרינן כי היכי דגמר בלעתו לתת מתנה גמורה לבעל הדקל הוא הדין לבעל הפירות ומקום פירי שבק ליה אלא פירי לוקא יהיב כמו שהזכיר בדבריו נמצא דלא קנה פירות וגם לא נתרוקנו לנותן דהא איהו לא היה בדעתו לשיירן לעצמו הילכך הכל יהיה לבעל הדקל דאית ליה קנין הגוף כך פירשו האחרונים ז"ל אבל אי משייר הפירות לעצמו כל לגבי נפשיה בעין יפה משייר ומקום הפירי שבק לעצמו ואע"פ שלא פי' א"נ מני לפרש בש"מ דמתני' דאם שייר קרקע כל שהוא אם עמד אינו חוזר וכל לגבי נפשיה או ליורשיו בעין יפה משייר וא"כ אפי' בש"מ מני מיירי אבל פשטא דמילתא בבריא היא [ומינה שמעי' לש"מ] ואתא למימר דאי יהיב **דקל לאחר לא שייר לעצמו מקום פירות** כדי דנימא הא **שייר לעצמו דבר שהוא מחובר לקרקע** והרי הוא כקרקע אלא דווקא הפירות שהם בעין שבק בלא מקום **פירי הילכך כשנותן לאחר הפירות** שהם בעולם לא שייר לעצמו כלום ואם עמד חוזר בתרווייהו: **בית לאחד על מנת שדיוטא העליונה.** דהיינו מעקה גבוה עשרה לאחר לא הוי שיור [כלי] שיוכל השני להוציא בה זיזין באויר החצר ואף על גב דאם **לגבי נפשיה הוי משייר** הדיוטא הוי שיור להוצאת זיזין כדאמרינן בריש המוכר את הבית [דף סג:] מכל מקום לגבי אחר לא הוה שיור: [דף קמח:] **חוץ מדיוטא.** ליסנא דחוץ הוי שיור בגוף טפי ואפילו לאחר מהני והוי שיור ויכול להוציא השני זיזין לאויר החצר ולגבי עצמו נמי אפילו בלא ע"מ כגון שלא אמר אלא אני מוכר לך הבית חוץ מדיוטא הוי שיור להוצאת זיזין משום ליסנא יתירא דהא המוכר את הבית **לא מכר את היציע בזמן שיש לו מעקה גבוה י' טפחים דהיינו דיוטא** ואמאי אצטריך למימר חוץ מדיוטא אי לאו לאתנויי זיזין וכן גבי הנותן דקל לחבירו אם אמר חוץ מפירותיו ולאי שייר מקום פירי משום ליסנא יתירא דלא איצטריך ליה למימר דלדקל הוה יהיב ליה פירות דקל לא הוי יהיב ליה אלא ולאי לשיורי ליה מקום פירי הוא דקאמר: **אם כמחלק.** שאינו מפסיק בדבורו אינו מחשב בכלום אלא שאומר שדה פלוני לפלוני ושדה פלוני לפלוני על שחלק כל נכסיו: **מת קנו כולן עמד חוזר בכולן.** דכיון דלא משייר לנפשיה מידי אמלינן לעתיה כדאמרינן במתני': **אם כנמלך.** כלומר דנראה מדבורו שבשעה שנוה לתת לראשון לא היה בדעתו לצוות עוד כלום אלא שנמלך לתת לשני:

מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון. משום דבראשונים שייר לנפשיה מה שנמלך ונתן לאחר מכן לאחרים הלכך הוי מתנת מקצת והוי כמתנת בריא כדפרישית במתני' ואם עמד אינו חוזר אלא באחרון דלגבי דידיה הוי כנותן כל נכסיו אבל מת קנה אפילו האחרון ומדאמרינן דהראשונים קנו דלא הויא אלא מתנת מקצת צריך לומר דאיכא קנין אם כן כשמת איך קנה האחרון לימא דלא גמר להקנות לו אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה דמתנת שכיב מרע לא קניא אלא לאחר מיתה אלא ודאי מיירי בקנין ובמיפה את כחו כדפירשנו לעילאי נמי בראיה (אלא) שכתב בכתב ידו שדה פלוני נתונה לפלוני או שאמר לעדים שיכתבו לו למזכרת צוואתו וכתבו בו לשון זה שדה פלוני נתונה לפלוני ומחתים עליו עדים ודאוי לקנות

הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו מהו תיקו אמר רב ששת יטול יזכה יחזיק יקנה כולן לשון מתנה היא במתניתא תנא אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקא היא איבעיא להו (דף קמט.) יהנה בהן מהו יראה בהן מהו יעמוד בהן מהו ישען בהן מהו תיקו איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין אמר רב יהודה אמר שמואל אם עמד חוזר וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי הא דאיתינהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו איבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו ת"ש דאיסור הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא רב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה ובי רב הוה אמר רבא היכי קני להו רב מרי להני זוזי אי בירושה לאו בר ירושה הוא ואי במתנה מתנת ש"מ כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה ואי במשיכה ליתינהו גביה ואי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין ואי אגב ארעא לית ליה ארעא ואי במעמד שלשתן אי שלח לי לא אתינא לגביה מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי אמאי לא ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא אדהכי נפק אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר קא מגמרי טענתא לאינשי

בשטר זה כאילו אמר לו שאי נתונה לך בשטר זה וכבי האי גוונא לא חיישינן למימר שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה אלא לוקא כשאמר לעדים כתבו ותנו למשמע מתוך דבריו דהמתנה לא תהיה אלא בכתיבה כ"כ האחרונים בשם הראב"ד ז"ל

יום רעד

הלכך מת קנו כולם דלא אמרי' שבשטר זה נתכוין להקנותו כדי נימא לא יקנה מטעם אין שטר לאחר מיתה: **שכתב כל נכסיו.** כלומר וקנו מיניה או בשטר וכלפירשנו לעיל אינו חוזר אם עמד מחליו דחיישינן שכבר שייר לעצמו דשמא יש לו נכסים במדינה אחרת ואע"ג דהוה לן לאוקמי ממונא בחזקת מריה דספק הוא אם יש לו נכסים במדינה אחרת אם לאו מ"מ כיון דאוקימנא מתני' באומר [כל נכסיי משמע דהכא מיירי באומר שדה פלוני] [לפלוני] ושדה פלוני לפלוני ומדקאמר הכי ולא קאמר כל נכסי מוכח מילתא שפיר דאית ליה נכסים במקום אחר ואפילו כשמחלק נכסיו לשנים או לג' בני אדם שאז מוכרח לומר כן שדה פלוני לפלוני מ"מ אורחא דש"מ שמגלה דעתיה מעיקרא כשמחלק כל נכסיו וזה כיון שלא גלה ודאי אית ליה נכסים במקום אחר ומתני' דאמר בכותב כל נכסיו דאם עמד חוזר איירי דאמר בפירוש כל נכסי או מיירי באדם שמוחזק לנו שלא הרגיל **מימיו ללכת ולהתעסק במקומות** אחרים דהאי ודאי אע"פ שלא פירש דיהיב כל נכסיו כמאן דפריש הוא:

איביעיא להו וכו'. כבר פירשנו דנותן מקצת נכסיו כמתנת בריא חשיבא ובעיא קנין ואם עמד אינו חוזר ונותן כל נכסיו לא יהיב אלא מחמת מיתה ואם עמד חוזר והשתא בעינן דאם נתן לאחד כל נכסיו ואח"כ חזר בו ונתן לאחר מקצתן דהא קיימא לן [דף קלה:] דייתיקי מבטלת דייתיקי אי הויא חזרה בכולן ואין לראשון כלום ולשני הויא כמתנת בריא שכבר שייר לעצמו בההוא חזרה מקצת הנכסים או לא הויא חזרה אלא באותו מקצת ונמצא שלא שייר לעצמו כלום ואם עמד חוזר בכולן ופשיט מלתני ברישא דברייתא דשני קנה ראשון לא קנה אלמא דהויא חזרה בכולן דאי לא הויא חזרה אלא במקצתן וכל הנכסים בין שניהם מה נפשך אי מת תרוייהו ניקנו אי בשעמד תרוייהו לא ליקנו דכל נכסיו נתן ואם עמד מאי מהדר אלא ודאי מלתניא ראשון [לא] קנה ושני קנה אלמא חזרה במקצת הויא חזרה בכולן ורישא מני מיירי בין שמת (דהא) לראשון אין לו כלום בין בשעמד דהא לשני **מתנת מקצת היא ואינו חוזר** וסיפא דקתני וכולן לשני שפירושו מקצת הנכסים הנשארים לא מני מיירי במת דאמאי לא ליקני שני מה שנתן לו אלא ודאי לוקא מיירי בשעמד ולגבי שני הויא כנותן כל נכסיו דאם עמד חוזר ומיהו הא לפסק תלמודא דהויא חזרה בכולהו ודאי לא משמע היכא דאמר בפירוש איני חוזר בי אלא ממקצתן דאז ודאי נשארו מקצתם לראשון ואע"ג דהשתא הוי **מתנת מקצת ובעיא קנין** אגן בתר שעתא קמייתא דיהיב להו כולהו אזלינן וההיא שעתא בדבור בעלמא יהיב ואם מת קנו כולן. כך מצאתי כתוב לאחד מן האחרונים ז"ל: **אמר**

המחבר ואפילו נתן נכסיו לשני בני אדם וחזר בו באחד מהם הויא חזרה באידך כיון שהוא בדייתיקי אחד והיכא שנתן מקצת נכסיו לאחרים והשאר ליורשיו וחזר בו מיורשיו לעת רבינו הגדול והרמב"ן ז"ל דלא הויא חזרה לאידך כי מה שנתן ליורשיו לא הוי אלא כירושה בעלמא וכן נראה עיקר הריטב"א ז"ל ונראה לי דהיינו שנותן זה הנשאר שחזר בו ממנו [מיורשיו] לאחרים דסוף סוף כל נכסיו בעי למיתן אבל אם משייר אותו מקצת לעצמו הא גלי דעתיה דלאו מתנת ש"מ יהיב אלא מתנת בריא וא"כ בלא קנין אי אפשר כלל:

איבעיא להו וכו'. מי אמרינן דהקדש כמתנה בעלמא ואם עמד חוזר כיון דכל **נכסיו הקדיש ומחמת מיתה** הוא עביד או דילמא כיון דמצוה קא עביד גמר בלבו להקדיש ואפילו עמד אינו חוזר אם תמצי לומר משום חומרא דהקדש גמר ומקדיש ולא מני מהדר הפקיר מהו דלא הוי כהקדש וחוזר בו [או] דילמא שמא הוא כמתנתו שהרי רבים מברכים אותו ואפילו עומד אינו חוזר לאלעתא דהכי הפקיר ואם תמצי לומר דהפקר לא הוי כהקדש ויכול לחזור בו היינו משום שזוכין עשירים דלית בהו מצוה אבל חלק לעניים מהו וסלקא בתיקו הילכך בין הקדש בין עניים הם המוציאין לנכסי בחזקת נותן קיימי ועליהם להביא ראיה הילכך אם עמד חוזר ואע"ג דאמרינן [דף קלג:] דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט היינו דלא מצי למהדר על מה שידענו בבירור דעתו אבל הכא מי יימר דדעתו היה להקדיש אפילו אם עמד הילכך ודאי נכסים בחזקת נותן קיימי ואף ספק איסור מעילה ליכא דאיהו ידע בנפשיה ולענין עניים נמי אמרינן דאע"ג דאמרינן [סוף פ"ד דפאה ותורת כהנים פ' קדושים] ספק לקט [לקט] ספק שכחה [שכחה] ואפילו הוה ליה כספק ליכא למיחש דהא פריכו לה בירושל' דוקא במתנת עניים ומקראי ילפי לה: **אמר רב ששת וכו'.** אצטריך רב ששת לאשמועינן דלשונות אלו הן לשון מתנה אפילו בש"מ כדי דלא תימא דכיון שאין שם משיכה ולא קנין לא מהני אלא לשון מתנה והיינו דהני אחריני יעמוד יהנה ישען עלה בתיקו ולא קנו בהו דאילו בבריא לשון זכייה הם שהקנין מוכיח כיון שהוא אומר ישען עליהם וקנין זה לכל כי האי גוונא לא הוי קנין דברים בעלמא כדאמרינן [לעיל דף מג.] דבלשון דין ודברים מהני בשקנו מידו אף יחסין ויירש מני למימר דאשמועינן מתניתין דיחסין מועיל כמו יירש דלשון ירושה הוא [אי נמי] אתא לאשמועינן דהלכתא כר' יוחנן בן ברוקא כתב הראב"ד ז"ל דלאו כשאמר בלשון זה בלבד דא"כ הוו ליה כאומר ידור פלוני בבית זה שלא אמר כלום אלא באומר נכסי לפלוני שיהנה בהם שלשון זה סותר הא' דנכסי לפלוני משמע לגמרי וכשאומר יהנה ישען משמע דוקא עמידה ומשענת ולא מתנה ועלה בתיקו ולא קנה: **איבעיא להו וכו'.** שמכר בקנין ומעכשיו אי נמי דקנה בכסף שלא תיקנו דליקני באמירה אלא דוקא במתנה ומשום דשויה כירושה: **מאי.** מלמכר ועבד כולי האי ודאי גמר ומקנה ועוד שהמעות תחת ידו

יום רעד

ומפסדי לי פירוש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא דקא אמר הכי ועיקרא דמילתא משום דקיימא לן דלגבי יורש לשון ירושה ולשון מתנה חד טעמא נינהו כדאמרינן (בדף קמח:) אמר רב ששת יטול יחזיק יזכה יקנה כולן לשון מתנה הן במתניתא תנא אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקא היא ואמרינן (דף קלג.) שלח רב אחא בר * רב אחא בר רב עויא לדברי ר"י בן ברוקא כ"ה בגמרא וכ"ה ברי"ף לעיל סוף סי' תתנ"ט [ג"א וכ"ה הב"ח] עולא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר לו רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי יורש חדא מלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאינו יורש ואפילו לגר דעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו והכי שדר רבינו האי גאון זצ"ל: (דף קמט:) שייר קרקע כל שהוא וכו': וכמה כל שהוא אמר רב יהודה קרקע כדי פרנסתו וליתיה לדרב יהודה מדרבא אמר ר"נ (דף קנ:) דאמר רבא אמר ר"נ חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן ואלו הן שכיב מרע עבדו ואשתו ובניו ומברחת. דשמעת מינה דשיור מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו והא דאמר רב יהודה חדא מינייהו שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת. עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין. אשתו דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא. בניו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא

והוי כמאן דשייר שהרי יכול להחיות בהם ואם עמד אינו חוזר או דילמא כיון דלא שייר מנכסיו לעצמו לא מכר אלא מחמת מיתה ואם עמד חוזר ואסיקנא דאי איתנהו זוזי שעדיין המעות תחת ידו ודאי לכך הנניעם שיחזירם אם יעמוד מחולי אבל אם פרעם בחובו משמע שאין לעתו לחזור הילכך לא מני מהדר: **איבעיא להו וכו'.** אמר המחבר מהא דאמר דלולי איסור כתבו חכמי פרובינצ"א והריטב"א בשם רבו ז"ל דכל שמחייב עצמו בלשון הודאה מהניא אע"ג דידעינן דלא היה מחויב ליה מעיקרא הוא מחייב כן כתבו פרק הנושא בכתובות. הריטב"א ז"ל על כאן: **שהודה.** לאו למימרא שמקנה בהודאה דהודאה לאו קנין הוא לא בבריא **ולא בשכיב מרע אלא** הכי קאמר מהימנינן בהודאתו שמודה שנכסים אלו של פלוני הם ואם עמד אינו חוזר או דילמא עשוי אדם שלא להשביע את בניו ולאו קושטא קאמר הילכך אפילו מת אין לו כלום ואסיקנא ממעשה דאיסור דודאי מהימנינן ליה וקושטא הוא דקאמר ואם עמד אינו חוזר ודוקא בכי האי גוונא דהכא שהממון בעין והוא מודה של פלוני הם הוא דאמרינן הכי אבל במי שמחזיק עצמו בעני ואומר שהוא חייב לאחרים לא מהימנינן ליה למימר שיפרעו בניו להני אחרים אלא אמרינן עשוי אדם שלא להשביע את בניו והיינו ההוא מעשה דההוא גברא דהוו קרו ליה עכברא דשכיב אדינרי התם בסנהדרין פרק דיני ממונות (דף כט:): **אמר** המחבר [ומספקא] לי אי אמרינן דוקא בההוא דקרו ליה הכי דמשמע שהיו מדברים עליו ומחזיקין עליו בעשיר וההוא ודאי הוא דעביד הכי אבל איניש דעלמא שהודה שחייב לפלוני נאמן וראיתי אחר כן דבכל גוונא איירי וטעמא דלא משוה נפשיה עבד לוה לאיש מלוה. ע"כ: **הורתו שלא בקדושה.** שנתעברה בת מר שמואל ממנו מעובד כוכבים ששמו איסור ונתגייר קודם לידתו דרב מרי והוה לידתו בקדושה וכיון שהורתו שלא בקדושה אין אבות לעובדי כוכבים ולאו בר ירושה הוא וגם איסור לא שייך למימר ביה דין ירושה ולא דין מתנת שכיב מרע דמתנת ש"מ כירושה שויוה רבנן שהרי אינה חלה על **לאחר מיתה כירושה: אי** אגב ארעא לית ליה ארעא ואע"ג שהיה יכול לקנות קרקע כל שהוא או לשכור וכלתניא (ב"מ דף יא:) ומקומו מושכר לו אפשר דרב מרי בי רב הוה ואיסור לאו גברא רבה הוה ולא היה חושש רבא לאיקנינהו אלא בהקנאות הרגילות: **שלח לי לא**

אזילנא. כדי שלא יהיה במעמד שלשתן דאי הוה אזיל אמאי לא הוה עביד מנכסי מאי דאמר ליה ומיהו מסתברא דאי הוה אזיל ואמר אין רצוני ליתן לו לא היה קונה אילך דמעמד שלשתן לא משמע אלא מרצונו של המתחייב כך מצאתי בנימוקי האחרונים ז"ל: **איקפד רבא.** על דאגמרו לאיסור דלולי שאלו מעות שהם ביד רבא אין לו שום זכות בהם לרב מרי דקודם שיבואו לידו ואע"ג דאמרינן במסכת קדושין (דף יח.) דהיכא דלידתו בקדושה רוח חכמים נוחה הימנו אם יחזור יש שפירשו דהיינו לעשות לפנים משורת הדין אבל מי שרוצה שיקוב הדין את ההר אינו עובר כלל: **שייר קרקע כל שהוא וכו'.** ה' דיניהם מתחלק בין כתבו כל נכסיהם ולא שיירו כלום ובין שיירו אפי' כל שהוא: [דף קנ:] **שכיב מרע.** דתנן כתב כל נכסיו לאחרים ולא שייר אלא משהו בקרקע בין מטלטלין משום הך מועט מתחלק דינו דעכשיו ששייר הויא מתנתו מתנה גמורה ואם עמד מחליו אינו יכול לחזור בו ובלבד שקנו מידו כדפירש במתניתין וכדמוכח בסמוך דהא כמתנת בריא חשבינן ליה ואם לא שייר חשבינן ליה כמתנת שכיב מרע ואם עמד חוזר דאמדינן לעתיה לא **יהיב איניש ממונא לאחרים** ושיעות הוא ברעב: **עבדו** דתנן דבכלל כל נכסיו הוי גוף העבד והקנהו לעצמו והוי כאילו אמר לו הרי אתה של עצמך וזהו גופו של גט שחרור אבל **שייר קרקע כל שהוא או מטלטלין כלמסיק לא יצא לחירות דאותו גט אינו** כורת לגמרי דעדיין יש באותו גט זכות לאדון שממנו יביא ראיה ששייר לעצמו כל שהוא ודומיא לגט אשה שהוא כריתות גמור בעינן: **לא עשאה אלא אפוטרופא.** כדפירשתי לעיל שלא נתכוין אלא שיכבדוה אבל אם שייר משהו לבנים אמרינן מתנה גמורה נתן לה: **בניו** היכא דכתב לאשתו קרקע כל שהוא דהשתא חלק כל נכסיו בין אשתו ובניו ואמרינן דמחלה כתובה ואבדה אבל אם שייר קרקע כל שהוא או מחובר לקרקע שלא חלק לא אבדה כתובה כדאמרינן לעיל **מינו לנחתא אדיקלא נחתא נמי לכולהו נכסי** וכתב הרי"ף ז"ל דכי היכי דמחלה כתובה בכתב לה קרקע כל שהוא הוא הדין אם כתב לה מטלטלי כל שהם דהשתא הא תקינו רבנן בתראי למגבה כתובה ממטלטלין ואם כן **אפילו לכתובת אשה הוי שיור והוא הדין שאם הניח מטלטלין כל** שהן שלא חלק דלא אבדה כתובה:

איבדה כתובתה. מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר מכתובת אשה דממקרקעי תקינו רבנן ממטלטלי לא תקינו רבנן ואמרינן נמי (לעיל דף קנ.) אמר רב דימי בר יוסף אמר רבי אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי לגבות כתובה ממטלטלי אפילו לכתובת אשה הוי שיור אמר מטלטלאי לפלוני מאני תשמישא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי אפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי דגרסינן בפרק יש נוחלין (דף קכח.) אמר רב נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיקא הלכתא כותיה בהדיא אלמא עבדא כמטלטלי דמי (דף קנ:) אמר נכסאי לפלניא עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין. ארעא איקריא נכסי דתנן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה. גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה * זוזא איקרי נכסי דתנן ושאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה כי הא דרב פפא הוי ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפאדביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך שטרי איקרט נכסי כו' כ"ז בגמ' וברא"ש ועי' פלפולא חריפת' על קיצור פסקי הרא"ש אות כ"ט שהקשה ג"כ על הטור וש"ע והרמב"ם שהשמיטו זוזי וכן תמה בלחם משנה על הרמב"ם ע"ש. (גליון אלפסי) . שטרי איקרי נכסי דאמר רבה בר יצחק שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר וכו'. (דף קנא.) בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה ראויה לקרב ע"ג המזבח עופות איקרו נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראויין לגבי המזבח. יינות שמנים ועופות. תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפליו איבעיא להו ספר תורה מאי תיקו: אמיה דרב זוטרא בר טוביה כתבתינהו לניכסה לרב [זוטרא בר] טוביה ברה אמרה משום דבעינן אינסובי ליה לרב זביד לסוף אינסיבא ואיגרשה אתיא לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסיבא א"ל רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתי ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפילו למ"ד מברחת קני הני מילי היכא דלא גליא אדעתא הכא הא גליא אדעתא משום דבעי אינסובי לרב זביד

מברחת. אשה **שרוצה להנשא ולהבריח נכסיה מבעלה** כדי שאם תתאלמן תחזור על אותן נכסים וכדי להבריחם נותנן לאחר והוו כנכסים שאין ידועים לבעל ולא קנינהו בעל ולא מקבל מתנה כדאמר רב נחמן **בפרק האשה שנפלו לה וכו'** (דף עט.) לא **שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני** ואפילו במקום בריה נפשיה חביבא ליה והני מילי בכתבה כל נכסיה אז הויא שטר מברחת ולא קני מקבל מתנה וחוזרת היא כל היכא שתרצה אבל שיירה לעצמה כל שהוא מתנתה מתנה וזכה בה מקבל: **אמר** המחבר והוי יודע דהא לתקון רבוותא בע"ח **וכתובת אשה גובה ממטלטלי** ליתמי הנ"מ כשהם בעין ברשות יתומים אבל אם מכרום או נתנום אינה טורפת מהם דלא עדיפא תקנתא דרבוותא מהיכא דשעבד לה בפירוש מטלטלי דכל היכא דלא כתיב ביה אגב אינם גובין מן המשועבדין. ע"כ: **אמר מטלטלאי לפלניא וכו'**. בין במתנת בריא בין במתנת שכיב מרע: **בר מחיטי ושערי**. שאין שם מטלטלין להם אלא תבואה וכל שכן ריחים שתשמישן במקום קביעות וכל מטלטלי משמע כל דבר שצריך לטלטלו ממקום למקום לפעמים בר מריחים **התחתונה שהרי במקומה מתקנין אותה: כל המטלטל**. שאפשר לטלטל בשום ענין כמות שהוא משמע: **מי** שאומר כל קרקעותי **לפלוני אם העבדים בכלל** אי משמעות הלשון שיקראו עבדים בכלל קרקעות אבל למימר אם יש להן דין קרקעות או דין מטלטלין הא קי"ל בפ' יש נוחלין כרב נחמן דאמר אין גובין מן העבדים דדין מטלטלין יש להם ואין בע"ח היוצא על היתומים גובה מהם אבל בעיין הכא לא איפשיטא ולא פשטה ליה מהא **דרב נחמן** **דאפשר לגבי שעבוד הוא** דהוו כמטלטלי משום דאפשר לאברוחינהו לפיכך לא סמכה דעתיה דמלוה עלייהו ולענין אחר נמי תנינו שיש להם דין מקרקעי כמו בדין תורה גבי אונאה (ב"מ דף נו:) ולענין שבועה דאין נשבעין עליהם (שבועות דף מב:): **אמר** המחבר והיכא דאמר **מקרקעי ומטלטלי היה** מסופק הרא"ה ז"ל אם יהיו עבדים בכלל ממה נפשך או כיון דנייד אינו נקרא **לא מקרקעי ולא מטלטלי** הלכך לא קנה על שיאמר נכסי הריטב"א ז"ל גם בהא לא איפשיטא ולא קנה עבדים להמוציא מחבירו עליו הראיה: **אמר** נכסי לפלניא מכל הני שמענו אלו דברים שהם בכלל נכסים ואם אמר נכסי לפלוני כל אלו בכלל ואפי' מטבע שאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע ושטרי נמי אי אמר כשמחזיק חברו קני אגבן שטרות דאית ליה במקום פלוני הם ושעבודן קנה ומיהו אגב וקני בעי וכלפירשנו ומהא שמעינן שהמוכר או הנותן כל נכסיו השטרות בשעבודם הם בכלל כיון דבכלל נכסים מקנה השעבוד מטעם נכסים שאין להם אחריות וכו' משמע דהשעבוד מיקרי נכסי הלכך אע"ג דלא פירש שטרות ושעבודן אלא כל נכסיו סתמא השעבוד בכלל וכלפירשתי ומיהו לכתחלה צריך לומר כן דאגב וקני בעינן כדמסקינן בפ"ק דקדושין (דף כז.) וכן לעיל בפרק הספינה [דף עו:]: **אמר** המחבר ותמיה לי שהרי בשני שטרות הוו הן ושעבודן וה"ה המוכר שטרותיו לחבירו צריך שיאמר הן ושיעבודן ואם לא אמר לא קנה אלא הנייר כדפירשתי לעיל גבי פירות דקל ומאי שנא נכסי ונראה לי לחלק בין הפורט שטרותיו לבד ובין המוכר נכסיו: [**וכן** כתב לעיל בריש פרק הספינה ע"ש [בסי' תשעט] ובסמוך יתבאר עוד]: **מעלין**. שמין כמה שוין ויפלם לומר שהם קדושים: [דף קנא.] **ס"ת מאי. מי אמרינן דדמי לתפילין או דילמא תפילין שהם מלבוש** הם בכלל נכסי אבל ס"ת שהוא דבר חשוב יש לו שם לעצמו ולא כיילי ליה אינשי בכלל נכסי אע"ג דולאי נקנה מטעם נכסים שאין להם אחריות בין במשיכה בין באגב קרקע אבל בסתם נכסי לא משתמע וסלקא בתיקו:

ואיגרשה: אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו לניכסה באורתא לרמי בר חמא ולצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא ומתה אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בניכסי אזל רב עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן אוקמיה בניכסי אזל רב ששת לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט אוקמיה מר לרב עוקבא בניכסי אי משום דהדרא בה הא שכיבא א"ל הכי אמר שמואל כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר אמיה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי כי קא שכבה אמרה ליהוו לעמרם ברי אתי אחוה לקמיה דרב נחמן אמרו ליה והא לא משך אמר להו דברי ש"מ ככתובים וכמסורים דמו אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה פיסקא בפרדיסא כל אימת דהוה חלשא הות מקניא ליה ניהליה (דף קנא:) וכי קיימא הדרא בה זימנא חדא חלשא שלחה ליה תא קני א"ל לא בעינא שלחה ליה תא קני כל היכא דבעית אתא שייר וקנו מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה תא לא אתא אמר מאי איתי והא שיירה וקנו מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בסילוא דלא מבעי דמא אמר להו לסהדי היכי הוה עובדא אמרו ליה אמרה הכי ווי דקא מתה הך איתתא אמר להו אם כן האי מצוה מחמת מיתה ומצוה מחמת מיתה חוזר: גרסינן בפ' מי שאחזו קורדייקוס (דף עג.) א"ר אלעזר ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה וסוגיא דשמעתא התם בשלא עמד והלך על משענתו אבל עמד בין חולי לחולי והלך על משענתו אומדין אותו אם מחמת חולי ראשון מת מתנתו מתנה ואם לאו אין מתנתו מתנה ואם הלך לשוק בלא משענת אין מתנתו מתנה ואינו בעי אומד: (דף קנא:) איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא אמר ר"נ הרי היא כמתנת בריא ובעיא קנין איתיביה רבא לרב נחמן שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר לו הכי אמר שמואל שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ואע"ג דמת ואם עמד אינו חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמת ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה והני ארבעה דתנן בגיטין (דף

אמר המחבר תיקו ודוקא בס"ת אבל שאר כתבי הקודש הרי הם בכלל נכסים. הריטב"א ז"ל: **אמיה דמר זוטרא כו' מברחת.** שרוצה לינשא וקודם לכן מברחת נכסיה ונותן לאחרים כדי שיבואו לידה כשתתאלמן או תתגרש ורב בידי טעה שהיה סבור לכיון לאמרה בפי' שנותנה לבנה **משום דבעיא לאינסובא** שהיה לעתה לומר לכיון שאנשא לא אצטרך להם הלכך יהיו שלך ואע"פ שעכשיו שנתגרשה היתה צריכה להם פנים חדשות הוא דבאו לכאן אבל המתנה מתנה גמורה היתה ולא סליק אדעתיה למיקן הך מתנה כדין מברחת וא"ל רב הונא לאדרבה בכי האי גוונא שפירשה ליכא מאן דפליג דמברחת היא ואין מתנתה מתנה כלל: **אמר** המחבר והיכא דמברחת לא חזרה בה בחיי בעלה ומתה הבעל יורש אותם ומיהו פירות שאכל מקבל מתנה הרי הם שלו דולאי יהבינהו ומחתינהו ניהליה וזו היא מתנה שנתנה לו אבל פירות שלא אכל אפילו הם תלושים חוזרין לה עם הגוף ומי שרצה ללוות ונתן כל נכסיו לאחרים קודם שהלוה כתב ר"ת ז"ל שזוכה מקבל מתנה ואין בהם דין מברחת שלא אמרו חכמים ז"ל אלא גבי אשה לאפשר שתברחינהו מבעל מללא זכי בהו מקבל מתנה דהוו כנכסים שאין ידועים לבעל אבל לגבי מלוה אם אתה אומר שלא זכה מקבל מתנה הרי נשתעבדו לבעל חובו שהלוה לו אחרי כן ומה הועיל במתנתו אלא ודאי מתנה גמורה היא וכן כתבו הגאונים ז"ל: **אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו.** בקנין ולא מעכשיו והיינו דהוה ס"ל לרב ששת דלא יכלה למיהדר בה **[ומסקנא אחרון קנה]** והכי קי"ל [דף קנב:] דייתיקי מבטלת דייתיקי ואע"פ שלא קם ממטתו ומת דכל שאם עמד חוזר חוזר במתנתו אפילו לא עמד ונתנה לאחרים: **אמר** המחבר כל שאילו עמד חוזר אינו כלל גמור בכ"מ שהרי אם נתן כל נכסיו בקנין מעכשיו והוא ש"מ או מצוה מחמת מיתה אם עמד חוזר דוקא אבל אינו בענין אחר וה"ה למכר והקדיש כל נכסיו כדלעיל אלא כלל זה בנותן סתם באמירה ואפילו בקנין סתם ובהדיוט וכל היכא דאמרינן אם עמד חוזר אינו צריך שיחזור בו בפירוש אלא כיון שעמד בטלה מתנתו מאליה דע"מ שימות נתן והרי לא מת וכן מוכיח במסכת גיטין. הריטב"א ז"ל: **והא לא משך.** לא דק בלישניה דשטרא לאו בר משיכה הוא אלא בר הגבהה ומסירה: **מלוגא. כרך או נרתיק** וכבר פירשנו לעיל דאיירי כגון דאמרה להוי לעמרם ברי הן ושעבודן דהא לא מתוקמא לישנא דש"מ אפי' במקום שהיה לנו לומר ולתקן דבורו כמו [דף קמז:] יאכל פלוני פירות דקל זה בפירות שלא באו עדיין לעולם אע"ג דהתם ולאי לא אמר כלום אם לא אמר דקל לפירות וכדלעיל: **האי** פסקא דפרדסא הוי כל נכסים והיינו דהוה צריך רב דימי אחוה לשייר מיניה כדי לליהוי **מתנת מקצת בקנין** ואם עמד אינו חוזר ומסיק רב נחמן דכיון דאמרה ווי דקא מתה ההיא איתתא (אמר להו) א"כ הוה מצוה מחמת מיתה ומוכחא מילתא למחמת מיתה הוה יהבה הלכך אפי' **מתנת מקצת ובקנין** אם עמד חוזר הלכך חזרתה חזרה וכיון שכן אי בעיא למהדר בתוך חליו וליתן לאחר מצי עביד וכדאמר כל שאילו עמד חוזר וכו' וכתבו רבוותא ז"ל דאפילו בקנין וזכוי דאמרינן לקמן גבי שכיב מרע דלא מצי למהדר משום דאין אחר קנין וזכוי כלום מכל מקום במצוה לאחר מיתה מצי למהדר וכ"כ בפירוש הרב הלוי בן מגא"ש ז"ל ונראה בעיני אחרונים טעמא דמסתבר: **אמר** המחבר מצי למהדר אפי' בקנין ומעכשיו ושיור שהרי אינו נותן אלא על מנת שימות והרי הוא כאילו התנה בפירוש ומיהו אם התנה בפירוש שנותן מתנה קיימת לעולם וקנו מידו במעכשיו הרי הוא כמתנת בריא לדברי הכל והא דלא עבד הכי רב דימי משום דסבר דמאי דעביד הוה סגי ליה וזה ברור. הריטב"א ז"ל בהל' הרב ז"ל: **גרסי' [כו'].** מהא דהתם למדנו שאע"פ שלא חזר בפירוש היכא דעמד מתנתו לאו כלום היא ואם נתק מחולי לחולי כיון שלא הלך אפילו על משענתו כאילו חליו הראשון לעולם עליו חשבינן ליה וכיון שלא חזר בפירוש מתנתו מתנה אבל אם הלך על משענתו איכא לספוקי כשנפל אחר כן למשכב ומת אם הוא חולי אחר וא"כ הוי כאילו נרפא מראשון והויא חזרה אע"פ שלא פירש הוא או דילמא מאותו חולי עמדו והויא

סה:) דאינון היוצא בקולר והמפרש בים והיוצא בשיירא והמסוכן כולהו בצוואה דידהו כש"מ דמצוה מחמת מיתה נינהו: גרסינן בגמרא (כאן דף קנב.) איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בו קנין רב אומר ארכבה אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתי לפלוני קנה ושמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה דשמא לא גמר להקנות אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה והא דגרסינן בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי. הא דאמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"פ שקנו מידו אם עמד חוזר (דף קנב:) בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא דעמד הא לא עמד קני אוקימנא במיפה את כחו היכי דמי מיפה את כחו א"ר חסדא דכתב ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי לא לא קני דכיון שכתוב בה קנין חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה: פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי אמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה מאי אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת ש"מ והלכתא כשמואל בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי א"ר ירמיה בר אבא שלחו ליה

מתנה כיון שלא חזר בפירוש הלכך אמרינן ליה:

[דף קנא:] **הרי הוא כמתנת בריא.** דכיון שאינו מסוכן ורוב החולים עומדים מחלייס ואינו משייר לעצמו מקצת מן הנכסים אמרינן דעתיה שהניח קצת נכסים אלו שיסמוך עליהם כשיעמוד מחליו על שירויח ומה שנותן לאחרים מנכסיו נותן לגמרי וא"כ הרי היא כמתנת בריא ולפיכך בעיא קנין דלוקא בהניח כל נכסיו לאחרים הוא דסגיא באמירה בעלמא משום דאמרינן דעתיה דלא נתן כל נכסיו אלא אם ימות דאם קם ברור לנו שאינו רוצה להמית עצמו ברעב דכיון **למחמת מיתה קא** עביד בכה"ג הוא דאמרינן דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו והוי זה **כמתנה מחמת מיתה** דאע"ג דלא נתן אלא מקצת נכסיו כיון דאמר ווי דמית או כיוצא בזה דמשמע דמחמת מיתה יהיב סגי באמירה בעלמא ולא בעי קנין ואדרבה **הקנין מגרע כח המקבל מתנה** דכיון דפשיטא לן דלא יהיב אלא מחמת מיתה שיהיו למקבל לאחר מיתתו של נותן היכא דמיחש כיון שנעשה בו קנין ולא צריך נימא שמא לא גמר להקנות אלא בשטר או בקנין ואין שטר ואין קנין לאחר מיתה דכיון שיחול המתנה אלה ירושת היורשין וכשמואל דקי"ל כוותיה אם לא שהיה מיפה את כח המתנה כגון שאמר אף כתובו וחתומו דאז משמע שפיר שגומר להקנות לו בלא קנין והקנין לא עשאו אלא ליפות את כחו לעמוד כנגד המערערין אבל במתנת ש"מ במקצת דהוי כמתנת בריא וכדאמרן אי הות בקנין אפילו בלא יפוי כח לא שייך למימר שמא לא גמר להקנות אלא בשטר ואין שטר וכו' שהרי מחיים נקנה משום דאיכא שטר אין סברא שיגרע כחו כללא דמילתא מנה מחת מיתה ואפילו במתנת מקצת וש"מ ובמתנת כל נכסיו ומסוכן שקפץ עליו החולי וכדפרישנא לעיל שוין למקבל מתנתם זוכה בה לאחר מיתתם בלא קנין ואם יש **קנין צריך ליפות את כחו** וכדפרישנא ואם לא [לא] קנה דנימא שמא לא גמר וכו' וכדפרישנא ואם עמדו חוזרין ואפילו כי איכא קנין אלא שדעת רבוותא ז"ל **למנה מחמת מיתה** ומסוכן נחלקים מגל מה משכיב מרע שכתב כל נכסיו דאיכא קנין וזכוי דאילו שכיב מרע שכתב כל נכסיו אסיקנא לקמן דקנה המקבל לכולי עלמא מעתה משום דאין אחר קנין וזכוי כלום ואין יכול לחזור בו בין לעצמו בין לאחר ובמסוכן ומנה מחמת מיתה לעולם חוזר כמ"ש הרב הלוי בן מגא"ש ז"ל ונ"ל טעמא דמסתבר דש"מ הזכוי הוא גלוי דבמתנת בריא יהיב אבל אלו שידוע לנו שאינו לעולם אלא מחמת מיתה הזכוי אי אפשר לגלות מה שאינו והחילוק שיש בין המסוכן **למנה מחמת מיתה למנה מחמת מיתה** הוא כי שמענו דאמר ווי דמית ומסוכן אפילו לא אמר מידי הוי דינו **כמנה מחמת מיתה** כדמשמע בירושלמי דמסכת פאה דהתם מקשינן דהא דמסוכן ממתני' דקפץ עליו החולי והתם בשקפץ משמע דמלמינן ליה דהא דלא אמר ווי דקא מית ועוד דאי אמר היינו מנה מחמת מיתה ואע"פ שלא קפץ עליו החולי לבד יודע מרת נפשו וכן העלו האחרונים ז"ל: **גרסי'** בגמ' איתמר מתנת ש"מ שכתוב בה קנין שמואל אמר לא ידענא מה אדון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה: **כבר** פירשנו לטעמא דשמואל משום דכיון דלא צריך קנין דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו מה שכתב בשטר קנין משמע דמפקיה מדין מתנת שכיב מרע והויא לה כדין **מתנת בריא דבעיא קנין** והואיל ולא יהבא על לאחר מיתה דפשיטא לן הכי כדאמרן הילכך לא קנה כדשמואל דשמא לא גמר ומיהו הא דאמרינן דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין ולא בעי קנין היינו היכא דלא כתב בשטר מהיום אבל אי כתב בה מהיום או מהיום ולאחר מיתה בעי קנין דכל שמחייס מקנה לא קנה בדיבור ולא אמרינן דסימנא לחיים קאמר וזה ברור בעיני המפרשים ז"ל ואם כן קנה המקבל מתנה **אם מת הנותן ואם עמד הנותן יכול לחזור** בו אבל אם לא כתב בו מהיום בפירוש אע"ג דכתב לו שטר ויש בו זמן ואע"ג דקי"ל [דף קנו.] כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו לא אמרינן דהוה כאילו כתב בו מהיום אע"ג דבעלמא אמרינן הכי משום דהכא איכא למימר דזמן לא כתבו כדי להקנות לו מהיום אלא אדרבה כדי לגרוע כחו דאי כתב לאחר בתרא ליקני והוא לא ליקני ומשום הכי כתב בו זמן כדי שנדע שזה היה ראשון דהא קי"ל [דף קנב:] דייתיקי מבטלת דייתיקי הלכך אם לא כתב לאחר ואין בו קנין [קונה] לאחר מיתה ואם יש בו קנין לא קנה כדשמואל והא דאמרינן הכא שכתב בו קנין לאו דוקא שאפילו לא כתב בו קנין ואפילו לא כתב בו שטר **כלל אלא שנוה** וקנו מיניה הוי הכי לשמואל דכולה מילתא חד טעמא היא שהרי במתנת שכיב מרע לא צריך קנין וכיון שקנאו בקנין איכא למימר שמא לא גמר להקנותו אלא בקנין ואין קנין סולר לאחר מיתה וכטעמא דשטר וכדפרישית וכן הסכימו כל המפרשים ז"ל: **אמר** המחבר והא דלא קאמר אין קנין לאחר מיתה לרבותא דלא מיבעיא קנין בלא שטר דלא קנה דהא כל שלא חל הקנין להקנות מעכשיו אינו קונה לאחר זמן כדאמרינן בנדרים פרק השותפין (דף מח:) דהא הדר סודריה למריה וכן דעת ר"ת ז"ל דכל קנין בלא מעכשיו אינו כלום אלא אפילו קנו מידו וכתבו לו את השטר דבבריא קני הכא **לא קני בשכיב מרע וכו'** ורש"י ז"ל כתב בכתובות [דף נה:] כיון דמית תו לא מצינא למכתב שטרא בשמיה וכתב הריטב"א ז"ל נראה מדבריו ז"ל שאם כתבוהו מחיים שהיה קונה וכן כתב הרשב"ם והרמב"ם ז"ל ואינו נכון על שיקנה ויאמר בפירוש מעכשיו כדין בריא עכ"ל ומה שנטל קנין כמ"ש הרמב"ם ז"ל בהלכות זכייה ומתנה דכמה דברים שאינם צריכין קנין אלא להוכיח שעשה בלב שלם ע"כ: **[דף קנב.] אמר רב יהודה אמר שמואל וכו'.** מפורש כבר שאם **עמד חוזר ואם מת קנה המקבל** משום יפוי כח לוקא: [דף קנב:] **כתב לזה.** אבל לא מסר לו שטר המתנה אלא שאמר בפני עדים נכסי

מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו * בגמ' איתא ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו מהו כו' (ג"א) ש"מ שכתב וזיכה וקנו מידו מהו שלח להו אין לאחר קנין כלום ולא מצי מהדר ביה (דף קנג.) בין לעצמו בין לאחרים ההיא דכתבה לכולהו ניכסה וקנו מינה אתיא לקמיה דרב הונא אמר לה מאי אעביד לך דלא אקנית כדקנו אינשי הא קא מפרשי לה רבנן דע"י זכוי וקנין הות ומשום הכין לא מציא למהדר בה ההוא דהוה כתיב בה * בס"י איתא מחיים בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתב בה במות לאחר מיתה הוא דקאמר וההוא דכתב בה בחיים סימנא לחיים ושמואל אמר הרי היא כמתנת בריא מדכתב בה בחיים מהיום הוא דקאמר ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי הילכתא כותיה דרב אמר רבא אי כתיב בה מחיים קני אמר אמימר לית הלכתא כרבא א"ל רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הילכתא כותיה דרב מהו דתימא מחיים מודה רב קא משמע לן: לא כתב בה שכיב מרע וכו': ההיא [מתנתא] דהוה כתיב בה כדקציר ורמי בערסיה ולא כתיב בה ומיגו מרעיה איתפטר לבית עלמיה (דף קנג:) אמר רבא הרי מת והרי קברו מוכיח עליו א"ל אביי השתא ומה ספינה שרובן לאיבוד נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים שרובן לחיים לא כ"ש אמר רב הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתא דרבא כרבי נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו בלא ראיה דברי ר' יעקב רבי נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע ואם ש"מ הוא עליו להביא ראיה שבריא היה ולית הילכתא כרבא דהא אוקימנא להא דרבי נתן כרבי מאיר ודר' יעקב כרבנן דתנן וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה ואמרינן ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא מיפלגי ר"מ ורבנן בפלוגתא דר' יעקב ורבי נתן דר"מ כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים א"ל אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי ש"מ שכיב מרע הוה אדרבה מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה הכי ש"מ בריא הוה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והאי טעמא טפי עדיף ומסתבר

לראובן וכתבו השטר ולא מסרו וכן לשמעון פשיטא לבכה"ג אמרינן לייתיקי מבטל' לייתיקי כמפורש לעיל: **כתב וזיכה.** לו השטר שנתנו בפני עדים ואמר לו זכה בנכסים אלו שנתתי לך בשטר זה ואף בזו אמר שמואל לאינו נותן אלא לאחר מיתה והא דקאמר שני קנה היינו במיפה את כחו לאי לא הא אמרינן לעיל דשמא לא גמר וכו' וכן לשמעון וקי"ל כשמואל לאמר דכמתנת שכיב מרע הוא שאם רצה לחזור חוזר הלכך שני קנה: **שכתב לו כל נכסיו.** בקנין או מקנתן ונתן לו השטר אסיקנא דהוי כמתנת בריא ואינו יכול לחזור בו ואפילו לעצמו וכבר כתבנו לעיל בשם הרב ז"ל דאי הוה מצוה מחמת מיתה חוזר אפילו בקנין וזכוי: **אמר** המחבר להכי טרח ועבד כולי האי מפני שדעתו להקנותה מתנה גמורה מהיום אבל במצוה מחמת מיתה חוזר ונראה מדברי הרא"ש ז"ל דמחיים אפילו לא עמד חוזר אלא שזה אינו נראה בעיני הרא"ה ז"ל והריטב"א תלמידו ז"ל: **ההוא דהוה כתיב בו בחיים וכו' כיון שכתב בה במות לאחר מיתה קאמר.** והוה ליה כמתנת שכיב מרע ובכל נכסיו בין בקנין בין **בלא קנין קנה לאחר מיתה ואם** עמד חוזר דהא מתנת שכיב מרע היא ונלה דעתו **למחמת מיתה יהיב אלא** דאי איכא קנין צריך יפוי כח דאל"כ לא קנה דאין קנין לאחר מיתה. אמר המחבר וכבר כתבנו לעיל בשם הריטב"א ז"ל דאם כתוב בו מעתה ועל עולם וכיוצא בזה דמשמע מתנה גמורה אפילו מחיים זכה ושוב אינו יכול לחזור בו ע"כ: **גרסי'** בגמ' [דף קנג.] ההיא דאתאי לקמיה דרבא עבד לה כשמעתיה הוה טרדה ליה א"ל לרב פפא בר רב חנן ספריה זיל כתוב לה [וכתוב בה] שוכר עליהון או מטען אמרה ליה ליטבע ארביה אטעויי מטעי ליה אמטינהו למניה דרבא במיא ואפ"ה לא איפרק מחולשיה. לא כתב ש"מ [והוא אומר ש"מ] הייתי והם אומרים בריא היה צריך להביא ראיה לדברי רבי מאיר וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה: **עבד כשמעתיה. שכתוב במתנתו בחיים ובמות** וכי קיימא בעי למהדר ורבא פסק לה דלא **יום רעה** מצי למהדר בה: **אמר** המחבר לא כתבתי זה לענין פסק לכבר מפורש הוא אלא לפי דרכי ללמוד תועלת הנמשך שסרי לבקה קללתה בו משום דהוי דאין לה שלא כלין ששגגת חכם עולה זדון ומש"ה אע"פ שאירע לו כן לא איפרק מחולשיה: (מתני') **לא כתב בשטר המתנה לשון שכיב מרע.** דהיינו **כדקציר ורמי בערסיה** וגם **לשון בריא לא** כתב דהיינו כדמהלך ברגליה בשוקא אלא סתמא וכתבו וקנו מיניה **והיינו לטעין מקבל בריא היית** ואם כן אין אתה יכול לחזור והנותן טוען מצוה מחמת מיתה הייתי ויכולני לחזור אף על פי שקנו מידו: **וחכ"א** אוקי ממונא בחזקת מריה דהיינו הנותן דהא ספיקא הוא דאיכא למימר הכי [ואיכא למימר הכי] כדאמרינן בגמ' הילכך **המקבל יביא ראיה בעדים שבריא היה** וכדאיתא בגמ': **גמ' ההוא שטר מתנה שהיה כתוב בו כדקציר ורמי בערסיה.** כלומר חולה כדאמרי' פ"ק דראש השנה (דף טז.) כמאן מצלינן אאידנא אקצירי ואמריעי: **ולא הוה כתוב ביה ומתוך אותו חולי נפטר.** דהא כתיבנא **לעיל שאם עמד** מאותו חולי אף על פי שלא חזר מן המתנה בפירוש אין המתנה כלום ולפיכך **היו רגילים לכתוב במתנת שכיב מרע הנכתבת לאחר** מיתתו ומגו מרעיה אתפטר וכו': [דף קנג:] **אמר רבא.** למקבלי **מתנה זכו במתנתם דאזלינן בתר השתא** וניחא כי היכי דהשתא מת הכי ליינינן ליה וניחא שמת מאותו חולי ואזלא שמעתיה כרבי נתן דאמר אם בריא הוא הנותן כשטוען ש"מ הייתי כדתנן במתני' עליו להביא ראיה ששכיב מרע היה דכיון דהשתא הוא בריא הכי נמי ניחא שהיה בריא בשעת המתנה וא"כ צ"ל דמיירי בשכתב קנין במתנה דאי באמירה בעלמא הא בריא לא מקנה באמירה ורבי יעקב ס"ל כרבנן דמתני' **שלא יזכה לעולם המקבל מתנה** על שיביא ראיה שבריא היה משום דנוקי ממונא בחזקת מריה והלכתא כרבנן לגבי ר"מ וה"ה דהכי הלכתא כר' יעקב דקאי כוותייהו וליתא לר' נתן ולא כרבא דסבר כוותיה הלכך כל היכא דלא כתיב ביה ומגו מרעיה אתפטר נוקי ממונא **בחזקת יורשין על שיביא** המקבל ראיה דמגו מרעיה אתפטר:

אמר המחבר ומ"מ יכולים העדים לסמוך על רפואתו על פי נשים

יום רעה

מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הילכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה רבי נתן כרבי מאיר ורבי יעקב כרבנן וקי"ל הילכתא כרבנן הילכך ליתא לדרבא דאמר הרי מת וקברו מוכיח עליו דשמעתא כר' נתן אזלא דלית הילכתא כותיה: (דף קנה.) איתמר בן מאימתי מוכר בנכסי אביו רבא אמר ר"נ מבן שמונה עשרה שנה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ מבן עשרים שנה והילכתא כותיה (דף קנו.) אמר ר"נ אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה וכיון דבדקיניה לקדושין למה לי למבדקיה לגיטין ביבם בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל לחליצה לאפוקי מדר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה לאפוקי ממ"ד

ועבדים המשמשין אותו ואין צריכין לעמוד עמו שלא לזוז מביתו אלא כיון ששואלים לבני ביתו ובני אדם הרגילין אצלו והם אומרים הכביד פלוני הכביד פלוני ונפטר מתוך כך הרי הוא בחזקת שמת מאותו חולי ויכולין העדים להעיד עליו שנפטר מתוך חליו לכל כה"ג דמילתא דמגליא סומכין על החזקה בדיני ממונות וכן דעת אדונינו הרב הגדול הרמב"ן ז"ל עכ"ל הריטב"א ז"ל ומכאן נפקא לן דעדים שלא העידו כל עדותן אלא כתבו סתם דאו שקרא הוא אע"ג דאית פסידא למקבל אם לא **ימצאו עדים שהיה בריא** וטעמא משום דמה שאומרים ומפרשים דבריהם בתר הכי אינו עקירת השטר כלל דהא סתמא נכתב והם עצמם יכולין לברר הענין אם היה **בריא או שכיב מרע** ואע"פ **שכתב ילך יוצא ממקום אחר** והא דאמרינן **בכתובות [דף יט: ע"ש]** דעדים שאמרו תנאי היו דברינו אין נאמנין בשכתב ידן **יוצא ממקום אחר** היינו משום דעדותן דהשתא עוקר השטר דאילו מכח השטר נתחייב בין יקיים לדבר זה או לא יקיים ומכח התנאי כשלא קיים אין השטר כלום וכיון שהגידו סוב אין חוזרין ומגידין ומחזי כשקרא אבל הכא ליכא למימר דמכח המתנה סתמא **יזכה המקבל בין היה הנותן** בריא בין היה ש"מ דודאי בלאו הכי א"א או היה בריא וזכה או היה ש"מ ולא זכה בה הלכך ודאי בעי פירוש ולא מיחזי כשקרא ולא שייך למימר כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד דהא לא הגיד עדיין לגמרי והשתא הוא דגמרן ומיהו פשיטא ודאי לכתחלה צריכים לברר עדותן: **קי"ל** כרב הונא ורבא דאמרי ראיה בעדים וכן כתבו המפרשים לטעמא דהשיב רבא לאביי איכא למימר הכי ואוקי ממונא בחזקת מריה טעמא הוא ואמרינן רבי יעקב כרבנן וא"כ הלכתא כר' יעקב **דלא אמרינן ניזיל בתר השתא שהוא בריא** אלא נוקי ממונא בחזקת מריה על שיביא **המקבל ראיה בעדים שבריא היה** הנותן בשעת המתנה: **גרסי'** בגמ' [דף קנד. וע"ש סוף עמוד ב] ר' יוחנן אמר ראיה בקיום השטר ור"ל אמר בעדים איתיביה רבי יוחנן לר"ל מעשה בבני ברק באחד שמכר בנכסי אביו ובאו בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה ובאו ושאלו את רע"ק מהו לבודקו אמר להם אין אתם רשאין לנוולו ועוד לסימנים עשויין להשתנות לאחר מיתה ואישתיק [דף קנה.] בשלמא לדידי דאמינא בקיום השטר היינו דמשכחת לה דנחתי לקוחות לנכסי אלא לדידך דאמרת בעדים נכסי בידי לקוחות היכי משכחת לה אמר ליה מודינא לך בערעור דמשפחה דלאו ערעור הוא דמאי קאמרי דילמא קטן היה חזקה אין העדים חותמים על השטר אא"כ נעשה בגדול: [דף קנד.] **בקיום השטר.** שיקיים כדי דלא לימרו ליה מזוייף הוא וילך ויחזיק בנכסי: **ור"ל אמר עד שיביא ראיה בעדים.** וכדפסקינן לעיל ואף רבי יוחנן לא אמר בקיום השטר אלא לוקח הכא וכדמוכח בסמוך: **וערערו לומר קטן היה.** כדאמרינן בסמוך שאינו יכול למכור בנכסי אביו אלא לוקח בן עשרים ושהביא שתי שערות שיהא בהן גומא לאפוקי שומא: **עשויין להשתנות.** או שנושרות או ע"י נפיחה אינו נראה בהם גומות או שמתמסמס הבשר ונראה שיהיו בהם גומות: [דף קנה:] **בשלמא לדידי.**

למסתברא לי לנכסי בחזקת לקוחות ואתו בני משפחה ומערערים והיינו דאישתיקו כדי דלא לנוול קרובם היינו דמשכחת דנחתי לקוחות לנכסי שיקיימו השטר ויחזיקו בנכסים אלא לדידך דאמרת בעדים א"כ לא יחזיקו עד שיביאו ראיה שגדול היה ועליהם הראיה והא ליכא עדים כדאמרן שצריך שנים וסימנין וא"א עכשיו שמת לבדקו: **א"ל ר"ל מודינא לך.** דהכא סגי בקיום השטר דחזקה אין העדים חותמים על השטר אא"כ ידעו שהנותן והמקבל והעדים גדולים וכשרים ופסקו ר"ח והרי"ף ז"ל כר"ל דחזקה אין העדים וכו' דמשמע נמי דר' יוחנן קבלה כן אם כן כיון דרבי יוחנן ור"ל ס"ל הכי הכי קי"ל. כך העלו האחרונים ז"ל:

אמר רבי ינאי אמר רב מודה וכו'. שמודה הלוה ואמר אמת שאני כתבתי שטר זה אבל פרעתיו או אמנה הוא כלומר האמנתי **למסור אותו לך קודם שקבלתי הדמים צריך המלוה לקיימו** ואפילו קיימו אח"כ גובה חובו בשטר זה וכ"ש אם קיימו קודם שיטעון זה לומר אמנה דלוקח כשאינו מקויימו נאמן הלוה לומר טענה זו ונאמן מגו דאי בעי אמר לא מכרתי לך דבר או לא לויתי והרי שטר מזוייף הוא ואע"פ שהטענה בדמים והמגו במכירה וקי"ל דאין אדם נאמן על דבר אחד משום מגו דמצי טעין לדבר אחר מ"מ איכא למימר דכל כי האי מלתא שמחמת השדה הוא תובע הדמים כדבר אחד חשוב ודקדקו האחרונים ז"ל דכיון דסבירא לן דמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו וכדרב נחמן דסבירא ליה הכי במסכת כתובות (דף יט.) הא דאמרן חזקה אין העדים חותמים על השטר אא"כ נעשה בגדול ה"מ בשטר מקויים אבל בשטר שאינו מקויים נאמן לומר קטן היה מגו דיכול למימר איני מכיר בשטר זה מעולם ושטר זה מזוייף הוא ואף על גב דמיבעי לן בעלמא (בב"ב דף ה:) אי אמרינן מגו במקום חזקה או לא הכא ודאי אמרינן מגו או משום שאין כל החזקות שוות או משום דנוקי ממונא בחזקת מריה ומביאין ראיה מדמקשינן לרבי יוחנן לפום מאי דהוה סליק אדעתיה דרבי יוחנן דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו ומקשו ליה והלא מסמך אמרו יפה ערערו בני משפחה כלומר ואם אין צריך לקיימו האיך יכולין לערער והך לאו קושיא היא אלא משום דסמיך אמסקנא דחזקה אין העדים וכו' ולפיכך אמרינן למאן דאמר ראיה בעדים הכא אין צריך להביא עדים דאם לא כן מאי מקשה הא קיימא לן גבי **מתנה דשכיב מרע** דמאן דאית ליה אין צריך לקיימו אית ליה דצריך ראיה בעדים ובגמרא מדמו לה להאיא אלמא דאי הוה **סבירא ליה צריך לקיימו** הוה אתי שפיר הא **דאמר יפה ערערו אף על גב** דאית לן האי חזקה משמע שהיו נאמנים לומר קטן היה משום מגו דמצי למימר השטר לאו כלום הוא על שיקיימו את השטר: **איתמר כו'.** העלו המפרשים ז"ל בשם הגאונים דמלנקט בנכסי אביו לוקח בנכסי אביו הוא דבעינן **בן עשרים ושיהיו לו סימנין** ומיהו אף על פי שאינו יודע בטיב משא ומתן כיון שהוא בן דעת סגי אבל בנכסי עצמו אפילו בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהוא גדול ובלבד שיהיו לו סימנין ושיודע בטיב משא ומתן או דמסברו ליה וסבר כדאמרינן בסמוך: **אמר המחבר נכסי עצמו**

מבן י"ח שנה והילכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו. מהא שמעינן דהילכתא כמ"ד מבן כ' וחזינן ביני רבוותא פלוגתא בהני מילי דכתבינן איכא מאן דס"ל כדכתבינן ואיכא מאן דס"ל דהאי דאמר רב נחמן אמר שמואל ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' אכולהו קאי דבדקינן לכולהו מכי מטי זמן בגרות עד דמטו כ' שנה ומסייעי להאי סברא מהא דשלח גידל בר מנשה לרבא (דף קנה:) וקאמר דהאי דקאמר לאפוקי ממ"ד מבן י"ח לאו אהני דאיפליגו אליבא דר"נ קיימי דש"מ דהילכתא כמ"ד מבן כ' שנה אלא אהאי מתני' קיימינן דתנן (נדה דף מז:) * בדפו"י ליתא לתיבת בוגרת וכן בנדה שם ליתא (בוגרת) בת כ' שנה שלא הביאה ב' שערות תביא ראיה שהיא בת כ' שנה והיא אילונית לא חולצת ולא מתיבמת ובן כ' שנה שלא הביא ב' שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם כדברי ב"ה ב"ש אומרים זה וזה בן י"ח רבי אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת לבוא לפני האיש ועלה קא אמרינן הכא לאפוקי ממ"ד מבן י"ח אבל האי מימרא דאיתמר משמיה דר"נ מבן י"ח ומבן כ' לית הילכתא כוותייהו דהא איפסיקא הילכתא כגידול בר מנשה והאי סברא איכא עליה כמה פירכי חדא דא"כ לא איבעי ליה למימר עד שיהא בן כ' אלא הכי איבעי ליה למימר עד עשרים שנה ועוד אי ליכא הפרש בין נכסיו לנכסי אביו למה ליה למימר ולמכור בנכסי אביו לימא ולמכור בנכסים סתם אי נמי ולמכור בקרקעות מ"ט קאמר ולמכור בנכסי אביו אלא ש"מ ולמכור בנכסי אביו דוקא ועוד כדהדרינן אכל חדא מינייהו ואמרי' לחליצה לאפוקי מדר' יוסי למיאונין לאפוקי מדר' יהודה הוה מיבעי ליה למימר עד כ' שנה לאפוקי ממ"ד מבן י"ח שנה ולא לימא ולמכור בנכסי אביו ולא לימא מבן י"ח אלא בן שמונה עשרה לחוד ועוד דלא צריך לאפוקי מההיא מתני' כל עיקר דמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא דקיימא לן דבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה והאי דשלח גידול בר מנשה לרבא לא מסייעא להו דלא שלח ליה מהו למכור בנכסי אביו אלא מהו למכור בנכסיו הוא דשלח ליה דהכי אמרינן (דף קנה:) שלח ליה תינוקת בת י"ד שנה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו כלומר מהו שתשא ותתן בנכסים שלה שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ואמרינן עלה והא דרבא לאו בפירוש איתמר (שם) אלא מכללא איתמר דההוא פחות מבן עשרים דאזיל זבין ניכסיה דשמעת מינה דהאי דשלח ליה גידול בר מנשה לרבא לאו לזבוני בנכסי אביו שלח ליה אלא לזבוני בנכסי דידיה הוא דשלח ליה כגון דזבין ליה אפוטרופא דיליה כדהוה קטן נכסי ובעא איהו השתא לזבונינהו ואמר ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ומדאמרינן אהא דשלח גידול בר מנשה דההוא פחות מבן עשרים דאזל זבין נכסיה ולא קאמרינן זבין בנכסי אבוה הוה להו תיובתא ולא הוה להו סייעתא ועוד דגרסינן בהדיא בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי (גיטין דף סה.) אמר רבא שלש מדות בקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה. הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלי וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון. הגיעו לעונת הנדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדו בקטנה חולצת. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה והא רבא גופיה הוא דאמר הכא דתינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן מקחו מקח וממכרו ממכר והוא דאמר התם ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ואי אמרת הא דשלח גידול בר מנשה לרבא למכור בנכסי אביו הוא אם כן קשיא דרבא אדרבא וכללא דמילתא דסברא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה אבל סברא קמא דכתבינן סברא תריצא היא ועליה סמכינן וכותיה עבדינן דלית ליה לינוקא לזבוני בנכסי דאבוה אלא עד דהוי בר עשרין שנין והוא דאייתי שתי שערות ואי הוי בר עשרין ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן (יבמות דף צו:) אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו ואי נולדו בו סימני סריס כדהוי בר עשרים אע"ג דלא אייתי שתי שערות גדול הוא והוי זביניה זביני דתנן (נדה דף מז:) בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה ואמרינן (שם) וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתי לקמיה דרבי חייא אי כחוש הוה אמר להו זילו אבריוה ואי בריא הוה אמר להו זילו אכחשוה דהני

כגון נכסים שנתנו לו אחרים או שנתן לו אביו בחייו עד כאן. ואפשר לומר לטעמא דמילתא משום שחששו לקרקעות שירש דילמא מוזיל וזבין כיון שלא טרח ולא עמל בהם ולקרקעות דוקא חששו שהפסקן מרובה: **אמר** המחבר דוקא בנכסי אביו תקנו שהיא ירושה מנויה אבל בשאר ירושות אפילו ירושת אמו דינם כנכסים דידיה לדבר שאינו מנוי הניחוהו על הדין והיינו טעמא למתנתו מתנה אפילו בנכסי אביו זה לדעת הרא"ה והרנב"ר ז"ל ע"כ: [דף קנה:] **יביא ראיה שהוא בן כ'.** כלומר **וחשבינן ליה לגדול ואמרינן כיון שלא הביא** סימנין **סריס הוא ולא מיבם דלאו** בר הקמת שם הוא ולא חולץ דכל **שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה** והכא נמי אי בעינן בן עשרים למה להו למבדק הא ודאי גדול הוא ומהכא נפקא להו דאפילו הוה חריף טובא ויודע בטיב משא ומתן בעינן שיהא בן עשרים למכור בנכסי אביו דאי לא כן מאי מקשה למה להו למבדק תאמר דמיירי ביודע בטיב משא ומתן ובפחות מבן כ' שצריך למבדק אלא ודאי בכל ענין בעינן שיהא בן עשרים: **והוא שנולדו לו סימני סריס.** כלומר לתרתי בעינן שיהא בן עשרים ושיהיו לו סימני סריס אבל אין לו סימני סריס אע"פ שהוא בן כ' אינו חשוב גדול עד רוב שנותיו דהיינו שלשים וששה כי ימי שנותינו שבעים: **כי אתא.** כי האי שאין לו סימנין והוא בן כ' אם היה כחוש מנווה להשמינו או אם היה שמן יותר מדאי מנווה להכחישו:

סימנין זימנין דנתרי מחמת כחישותא וזימנין דנתרי מחמת בריותא (מכילתין דף קנה:) איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן רבא אמר רב נחמן תוך זמן כלפני זמן רבה בר רב שילא אמר רב נחמן תוך זמן כלאחר זמן שלח ליה גידול בר מנשה לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת י"ד שנה ויודעת בטיב משא ומתן מהו שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ולישלח ליה תינוק מעשה שהיה כך היה ולישלח ליה תינוקת בת שתים עשרה שנה ויום אחד מעשה שהיה כך היה אמר רב הונא בריה דרב יהושע ולעדות עדותו עדות כלומר בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ואינו יודע בטיב מקח וממכר אע"פ שאין מקחו מקח וממכרו ממכר לענין עדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא א"ל רב אשי למר זוטרא מאי שנא מטלטלין דזביניה זביני אלא מעתה הא דתנן הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין הכי נמי דעדותן עדות א"ל התם בעינן ועמדו שני האנשים וליכא אמר אמימר מתנתו מתנה א"ל רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דילמא * בס"י אזיל מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי (דף קנו.) ולטעמיך זבין שוה חמשא בשיתא ה"נ דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה גבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין לכולהו נכסיה * בגמ' איתא אבל גבי מתנה (ג"א) גבי מתנה אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה מתנה אמור רבנן תהוי מתנתו מתנה דליעבדו ליה מילי והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידול בר מנשה והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כר"נ אמר שמואל בכולהו:

מתני' המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אינן נקנין אלא במשיכה (דף קנו:) אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי לבתי והוא בי"ב מנה ומתה וקיימו חכמים את דבריה אמר להם בני רוכל תקברם אמם: **גמ'** תניא אמר להם ר' אליעזר לחכמים מעשה במרוני אחד שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע הלך ולקח בית סאה סלע סמוך לירושלים ואמר צפונו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות דרומו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות אמרו לו משם ראיה מרוני בריא היה אמר רבי לוי קונין משכיב מרע ואפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר"א אלא שמא תטרף דעתו עליו:

תוך זמן. כלומר תוך עשרים כלפני עשרים ואין ממכרו ממכר בנכסי אביו: **שלח ליה (רב) גידל וכו'.** ה"ג בנכסים כלומר נכסי עצמו לבנכסי סתמא נכסי עצמו נינהו ולפיכך סגי בסימני גדול דהיינו לזכר שלש עשרה שנה ויום אחד ולנקבה שתים עשרה שנה ויום אחד **ושהביאו שתי שערות** שיהיה ראשן כפוף לעיקרן והא דאמרינן השוא פחות מבן עשרים ולא פירש כמה שנים היו לו כיון שבא להוכיח וללמוד על שתים עשרה שנה ויום אחד משום דכיון דינא מכלל עשרים אין קפידא כיון שהוא גדול בין רב למעט והיינו דמקשינן ולישלח **בתינוקת בת שתים עשר** שנה ויום אחד כלומר דכיון דגדולה היא אין סברא לחלק בין בת שתים עשרה לארבע עשרה: **כיון דמסברו ליה וסבר.** משמע מהכא מלתא בדקיה רבא לדעת אם יודע בטיב משא ומתן מסתמא אמרינן כל שהוא גדול יודע הוא ומכירתו מכירה עד דידעו בבירור דאינו יודע כי האי דמעיקרא היה מתנהג כשוטה שהיה אוכל תמרים וזורק **הגרעינים לפני רבא כדי שיחשבוהו לשוטה** הוא דעבד הכי שהשליך הגרעינים: **עדותו עדות.** גדול זה שהוא בן י"ג שנה ויום אחד ואינו יודע בטיב משא ומתן שאין מכירתו מכירה **בקרקעות מיהו כיון שמכירתו מכירה** במטלטלין עדותו נמי עדות אם יבוא להעיד אמטלטלי דלא תימא לענין עדות בעינן דעת גדול טפי קא משמע לן ודוקא שיהיו גדולים דבעינן אנשים אבל פעוטות לא אע"ג דבמטלטלי **מקחן מקח וממכרו** ממכר כדי חייו למזונות: [דף קנו.] **מתנתו מתנה.** אף על גב ללענין **מכירת קרקעות כיון שאינו יודע בטיב משא ומתן** לא הוי זביניה זביני מ"מ לענין מתנה מתנתו מתנה [ואפי'] בנכסי אביו דכי היכי דבנכסי עצמו **חשבינן ליה כגדול** יודע וכו' הוא הדין בנכסי אביו **חשבינן ליה כבן עשרים** ומיהו שיהיה גדול ובסימנים כדאמרן אבל הפעוטות לא מצינו להם יד במקרקעי ואילו במטלטלי ובמתנה לא צריך למימר לקל וחומר הוא כיון דמתני מזבן להו: **ואי אמרת זביניה זביני.** פירוש כיון דעל הרוב מוזיל ומזבין לא פלוג רבנן ואפילו כי מזבין ביוקר זביניה לאו זביני ויכול לוקח למהדר ביה ומחילה של קטן כמתנתו כן לדעת רבותי הריטב"א ז"ל ומסתברא דמתנה שיש בה אחריות אם יש בה חשש הערמה דינו כמכר ואם לאו הרי היא קיימת והכל לפי ראות הדיינים. וכן אתה אומר לענין דינא דבר מצרא דאמרינן דמתנה דאית בה אחריות אית בה משום דינא דבר מצרא והכי מוכח מלישנא דהתם בב"מ [דף קח:]. הריטב"א ז"ל: **דליעבדן מיליה. שיגמלו לו חסד להיטיב לו בכל** ענייני: **[דף קנו.] אמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לקדושין.** בודקין אם יש לו שתי שערות אע"פ שיש לו י"ג שנה ויום אחד והא דבדקינן לקדושין לאו למימרא שלא יוכל לקדש עד דבדקינן ליה אלא שאין קדושין גמורין אבל לגטין [ולחליצה] לא מצי לחלוץ ולגרש עד דבדקינן ליה בחליצה דמקשינן אשה לאיש אף על גב דאיש לוקח כתיב בפרשה אם לא יחפוץ האיש אבל לגט בבדיקה דידיה סגיא: **ובעינן לגט למה לי.** דאי הקדושין לאו קדושין גמורין נינהו א"כ אמאי בעי בדיקה לגט ואי גמורין נינהו א"כ גם הגט ראוי וגמור הוא דודאי אפילו נשרו לו הסימנים אין בכך כלום: **ולמיאונין.** דלא מציא למאן **אם הביאה שתי שערות** דהא גדולה היא לענין חליצה והוא הדין למיאון ודלא כרבי יהודה דבעי רבוי שערות: **עד שיהא בן עשרים.** לאו למימרא דלא צריך בדיקה אלא על עשרים דהא בעינן על רוב שנותיו אלא לאפוקי ממאן דאמר דבן שמנה עשרה הוי גדול ובבדיקה סגי למכור בנכסי אביו קמ"ל דבחנם בודקין אותו למכור בנכסי אביו על שיהיה בן כ' ואז הוי ממכרו ממכר אם הביא שתי שערות או סימני סירוס ואם אין לו סימני סירוס אין ממכרו ממכר עד שיגיע לרוב שנותיו שהם שלשים ושש שנה וכבר פסק תלמודא בכולהו הני וכמו שפירשנו:

מתני' ר' אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול (דף קנז.) נפל הבית עליו ועל אביו (או) עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעלי חובות יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב * בס"י ויורשי הבן ובעלי חובות אומרים האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן: **גמ'** תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דרבי מאיר דאמר אדם מקנה לחברו דבר שלא בא לעולם לא תיבעי לך דודאי קנה כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה לחבירו דבר שלא ב"ל ומיניה לא תיבעי לך דאפילו מגלימא דעל כתפיה אלא כי קא מיבעיא לן דאיקני וקנה ומכר וקנה והוריש מאי ומסקנא (דף קנז:) את"ל משתעבד לוה ולוה וחזר וקנה מהו לקמא משתעבד או לבתרא משתעבד אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה מהדורא בתרא אמר לן יחלוקו וכן

אמר המחבר ודעת הרא"ש ז"ל לכל שיש לו עשרים וסימנים אע"ג שאינו יודע בטיב משא ומתן ממכרו ממכר אבל הריטב"א ז"ל כ' בשם רבו הרא"ה ז"ל לכל שכן שאם לא היה יודע וכו' שהוא שוטה ואין מקחו וממכרו כלום ויותר נכון בעיני דעת הרא"ש ז"ל שלא תיקנו על דבר שאינו מצוי כמו שכתבו הכי לעיל גבי ירושה והניחוה על הדין שהרי לענין קדושין וגיטין וחליצה לא חשבינן ליה כשוטה מפני שהוא אינו יודע בטיב משא ומתן. כך נראה לי על כאן: **מתני'** סבירא ליה לרבי אליעזר דלעולם לא קנין באמירה בעלמא ואפילו בשכיב מרע ורבנן סברי דבאמירה בעלמא סגי בש"מ והביאו ראיה מאמן של בני רוכל שהיתה אמה מחמת מיתה ועיתה לתת תכשיט של כלי מילת לבתה שהוא אלף ור' דינרין וקיימו חכמים את דבריה אלמא דבלא קנין מהני באמירה בעלמא ור' אליעזר אומר לפי שהיו רשעים שהיו מקיימי קוצים בכרם שהוא כלאים לדעת ר' אליעזר משום דמחשב לו אוכל משום שיש מקום שמאכילים אותם לגמליהם קנסו אותם חכמים שמותר לאבד ממונם בידים וטעמא דרבנן כל שאין כמוהו מקיימים אינו בר זריעה ואינו אסור וקי"ל כרבנן כדאיתא בגמ': **גמ' קונין.** באמירה בעלמא ולא חיישינן לר"א דבעי קנין והטעם שלא תטרף דעתו ביני ביני ויש דמפרשים דאם ירצה השכיב מרע שיקנה ממנו בקנין קונין אפילו בשבת אע"ג דלמיא קנת למקח ולממכר בקנין סודר מכל מקום התירו כן כדי שלא תטרף דעת החולה אם לא יקיימו דבריו אי נמי היכא דהוי מתנת מקנת דבעיא קנין אבל לא משום דחיישינן לדברי ר"א דאמר בעי קנין דודאי לא חיישנן לדבריו: **מתני'** נפל הבית **על ראובן ועל יעקב** או **על ראובן ועל מורישיו דודיו אחי אביו וראובן** היה חייב או לאשתו כתובתה או לבעל חוב וטוען הבעל חוב כי יעקב או מורישי ראובן מתו ראשונים ואחר כך מת ראובן ואם כן מה שזכה אף על פי שלא בא לידו באותה שעה ודאי שלו היה כיון **דכתב לו נכסי דקנאי ודעתיד אנא למקנא** דין הוא שיזכה בחובו בנכסים אלו ויורשי ראובן טוענין שאם היה כן הדין עמהם אלא אדרבה **ראובן מת ראשון** ולא זכה בשום נכסים הלכך אין לו במה יגבה: **בית** הלל אומר נכסים בחזקת יורשי האב שהנכסים תחת ידם הם ואין לבעלי חובות לגבות אלא בראיה ברורה: **גמ' לקמן בגט פשוט [דף קעה.]** תנן דהמלוה בשטר כיון שיש קול דבר גובה חובו מנכסים שמכר הלוה לאחר מכן מפני שכבר היו אותן נכסים משועבדים למלוה ואית קלא למילתא והיה לו ללוקח לחקור ואי"כ הוא דאפסיד אנפשיה אבל בלא שטר אין לו קול כ"כ הלכך לית לן למימר שהלוקח בקש ולא מצא מי שיאמר לו שיש לו עליו חוב ולפיכך קנה ואינו גובה אלא מנכסים שהם ברשות הלוה: **דאקנה מהו.** אם כתב ושעבד למלוה כל נכסי **דקנאי ודעתיד אנא למקני** מהו מי הוי דבר שלא בא לעולם כפירות דקל שאין מכירתו מכירה לרבנן או דילמא הני נכסי בעולם נינהו אלא דעדיין **לא זכה היאך** בהם אי נמי כדי שלא תנעול דלת בפני לוין עבדינן תקנתא לניקני: **אמר** המחבר והיכא דלא כתב דאקנה ולא מצא אלא נכסים משועבדים ואינו יודע אם קנה לוה קודם שלוה או אחר כך כתב הרא"ה ז"ל בשם רבו הרמב"ן ז"ל דעל בעל חוב להביא ראיה ולברר השעבודו והכי מוכח מהסיא דיתומים אומרים אנו השבחנו בפרק המקבל [דף קי.] ולוה וחזר ולוה דאמרינן יחלוקו אם קדם ותפס אפילו הראשון טפי מפלגא מפקינן מיניה דמילתא חולקין כן דעת הר"ם ז"ל והריטב"א ז"ל בשם האחרונים אבל הרמב"ם ז"ל פירש דמספיקא הוא הלכך אי תפס קמא דוקא לא מפקינן מיניה וכן כתב הרא"ש ז"ל ומיהו אי לא כתב אחריות כלל מוקמינן טענתא אפילו באקנה ואחריות טעות סופר הוא והיינו דפסיק ותני המאוחרים כשרים דממה נפשך אי כתב אחריות כראוי או לא כתב כלל אבל בשכתב אחריות נכסים שקנה ולא כתב דאקנה אין לנו אלא מה שפירש וזה דעת הריטב"א ז"ל ורבותיו ז"ל ע"כ: **ומיניה לא קא מיבעיא לן.** כלומר מנכסים שהוא ברשותו ואפי' קנאם לאחר מכן לא קא מיבעיא לן דודאי אפילו מגלימא דעל כתפיה יגבה אלא כי קא מיבעיא לן דקנה ואחר כך מכר או הורישו לאחר זה שהוא משועבד לו יגבה מיניה או לא ומשמע מלפסקינן בלוה וחזר ולוה דיחלוקו בין שניהן נכסי שקנה אחר ששעבד נכסיו דעתיד לקנות להם אף על פי שמכרם ש"מ דבעל חוב גובה מהם: **חזר ולוה.** שאחר שלוה מראובן ושעבד נכסים **דקנאי ודעתיד אנא למקני** לוה משמעון ושעבד לו כן מי אמרינן דראשון דוקא קנה או דילמא גם אחרון זכה עמו שהרי עדיין לא קנאם וכשקנאם כבר היה משועבד לשניהם ופסקינן דיחלוקו ומשמע שצריך שיפרש ויאמר דאקנה אבל מסתמא לא אמרינן דאקנה א"ל דהא אמרינן לעיל בחזקת הבתים [דף מד:] וניחוש דילמא דאקנה א"ל משמע דסתמא לא משמע הכי: [דף קנז:] **מהדורא קמא.** אמר המחבר פירוש בשם רבינו האי גאון ז"ל דרב אשי היה שתים ראש גולה ולמד לתלמידיו כל התלמוד **בשלשים שנה וזהו מהדורא קמא וכשחזר בשלשים שנה אחרים הוא** מהדורא בתרא:

תניא שבח קרקעות כיצד כו' כשהוא גובה. כשהלוקח חוזר על המוכר לגבות ממנו הדמים שלקח ממנו גובה הקרן מנכסים שמכר לאחר מכאן שמכר לו והשבח שגבה הבע"ח ממנו יגבה אותו מנכסים בני חורין שהם ברשות המוכר משום שהבע"ח זוכה אפילו בשבח שהשביח הלוקח לאחר מכן כדאמרינן פ"ק דמציעא (דף טו.) אמר שמואל בע"ח **גובה את השבח** ואמר רבא עלה תדע שכן כותב לו מוכר ללוקח אנא איקום כו' זביני אילין אינון ועמליהון ושבחיהון ואי לאו דבע"ח **גובה את השבח** אמאי איצטריך למכתב ליה דליהוי מעמיד לו את השבח וא"ת ומאי טעמא בשלמא מה שקנה הוא שהרי **כתב ודעתיד אנא למיקני** אבל השבח לא קנאו מעולם המוכר שהרי הלוקח אחר שלקחו הוא שהשביחו בעבור

הלכתא יחלוקו והא דתנן לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחברו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי שבח הוא גובה משום דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח דהאי שבח דאיקני הוא והוה ליה בעל חוב ולוקח לגבי האי שבח כלוה ולוה וחזר וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכתא: (דף קנט.) שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק: **מתני'** (דף קנח.) נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים אשה מתה ראשון ואח"כ מת הבעל ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואח"כ מתה האשה ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרים הנכסים בחזקתן וכתובת האשה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי אשה: **גמ'** (דף קנח:) בחזקת מי ר' אלעזר אומר בחזקת יורשי אשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו וכן הילכתא הא דקאמרי ב"ה הנכסים בחזקתן פירש רבינו האי גאון ז"ל דאינון נכסי איתתא דלא ידיעי אי מנכסי כתובה נינהו ואי מנכסי מלוג דאינון נכסים הנכנסים והיוצאין עמה אינון ובהון איפליגו רבי אלעזר ור' יוחנן ובר קפרא וקא פסק הילכתא כבר קפרא חדא דהוה מסקנא דשמעתא ועוד דהוא רביה דרבי יוחנן וקי"ל דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ואיכא מ"ד הני נכסי דקאמרי ב"ה בחזקתן נכסי צאן ברזל אינון וכתובה מאי דקביל הבעל על נפשיה מדיליה כגון תוספת ועיקר כתובה דהוא מנה מאתים ונכסים הנכנסין והיוצאין אינון נכסי מלוג ומסתברא לן דהאי פירושא טפי עדיף ומסתבר מההוא פירושא קמא: **מתני'** נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו א"ר עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקים אנו מצטערין אלא שבאת לחלוק עלינו את השוים: **גמ'** בחזקת מי רבי אלעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק רבי זירא קם בשיטתיה דר' אלעא וקם רבה בשיטתיה דרבי זירא א"ר זירא ש"מ אוירא דא"י מחכים וטעמא מאי

ומבול ונראה לאחרונים ז"ל דכיון שמנינו שבע"ח זוכה בשבח היכא דשוייה ניהליה אפותיקי מפורש כמפורש פ"ק דמציעא [דף טו:] הורגלו בכל המכירות לכתוב שהוא מקבל אחריות שבח עליו ולא נהגו לחלק בין שבח לשבח אלא בכולהו כתבינן עמליהון ושבחיהון וכיון שנהגו לכתוב כן אמרו שיהא בע"ח גובה אותו דכיון דמוכר מקבל עליו אחריות כל שבח כדיליה הוא ודינא הוא שיגבה אותו בע"ח וכיון שהשבח הזה ברשות לוקח ואמרן דזכה בו מוכר חשבינן ליה כאילו קנאו מוכר וחזר ומכרו ללוקח ובודאי הלוקח זוכה בו וגם המלוה כיון שחשוב כאילו קנאו מוכר וכתב לו **ודעתיד אנא למקני** א"כ הוו לגביה כלוה וחזר ולוה שיחלוקו **ולא יגבה המלוה אלא חצי השבח** הלכך כשיגבה הלוקח מהמוכר השבח לא יגבה אלא החצי שהרי החצי האחר כבר נשאר בידו: **גרסי'** בגמרא שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב הבן מוציא מיד הלקוחות וזו היא שקשה בדיני ממונות דאבוה מזבין ואיהו מפיק: **בן הבן מוציא מיד הלקוחות.** משום דמצי למימר אנא מכח אבא דאבא קא אתינא דאילו אבא מעולם לא זכה בנכסים אלו ואין אדם מקנה מה שלא בא לעולם לידו **ומ"מ קשה הוא בדיני ממונות** שיוציא מידם בלא דמים שהרי אילו היה אביו קיים ורוצה לחזור בו היה צריך לחזור הדמים וזה שבא במקומו וקם תחתיו היה נראה שיהיה חייב לעשות כן אלא שכך פסקו במערבא שמכח אבא דאבא אתי והכי הלכתא: **מתני' יורשי האשה אומרים וכו'.** צריך למימר דמתני' מיירי כגון שהאשה הזאת אילו מתה אחרונה היתה יכולה לגבות מן היורשין בלא שבועה כגון שפטרה משבועה כמתני' לפרק הכותב (דף פו:) אי נמי ייחד לה ארעא או מטלטלי ואיתנהו בעינייהו וגובה בלא שבועה כדאיתא בריש אע"פ [דף נה.] שאם לא כן הא אין אדם מוריש שבועה לבניו (שבועות דף מח.) ולדברי הכל אין ליורשיה בכתובה כלום לא בכתובה ולא בתנאי כתובה דהיינו תוספת ונלוניא. הריטב"א ז"ל: **בש"א יחלוקו.** שהרי שניהן טוענין מחמת ירושה יורשי הבעל אומרים מתה האשה ראשונה ובעלה יורשה ויורשי אשה אומרים הבעל מת ראשון וכיון שאין לה בנים ממנו אנחנו נירש אותה א"כ הוי ממון המוטל בספק וחולקין: [דף קנח.] **וב"ה אומרים נכסים.** שהכניסה עמה בנלוניתה וקבלם הבעל על עצמו ואחריותן עליו הם **בחזקתן פרש"י בגמ' בחזקת שניהם ויחלוקו אותם מפני ששניהם שוין בהם שהרי עקרן מן האשה ואחריותן על הבעל: וכתובה.** דהיינו עיקר כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל מפני שהוא ממון הנוטל מן הבעל והמוציא מחבירו עליו הראיה: **ונכסים הנכנסים והיוצאים עמה.** שהם נכסי מלוג ואם ממון האשה שאין לבעל בגופן כלום בחזקת יורשי האשה והרוצה להוציא מידה עליו להביא הראיה: **גמ'** וכיון שכל אחד יש לו דין להחזיק בהם הלכך יחלוקו כלפי' במתני' והכי הלכתא כבר קפרא וכן כתב רבינו אלפסי ז"ל:

מתני' וכו'. נפל הבית על **רחל ובנימין ואין לרחל** בן אחר לא מיעקב ולא מאחר ואם היה ברור שמתה היא ראשונה היה בנימין יורש ואחי בנימין מלאה לבנימין אבל אם מת בנימין ראשון כיון שהיתה כבר אלמנה היה אביה זוכה בחלקה וה"ה שאר יורשיה שהן יורשים במקום בן ובזה **חולקין ולפיכך בין בית שמאי ובין בית הלל** מודים ליחלוקו וכתב רבינו שמואל ז"ל דאם היה לה בן אחר מאיש אחר שיורש במקום בן זה נמי לא אמרינן יחלוקו משום דיוסף **[בנה מאיש אחר]** טוען ודאי בחצי **הנכסים דאפילו מתה היא תחלה** לא יירש בנימין אלא חצי הנכסים אם כן יוסף טוען שכל הנכסים **שלו שבנימין מת ראשון** והוי ודאי יורש במקצתן ואחי בנימין אינן טוענין אלא בעבור חציין. ואותו חצי ספק הוא ולא אתי ספק ומוציא מידי ודאי ומייתי ראיה מפרק החולץ [דף לח.] מיבם יבמתו תוך שלשה חדשים שמת בעלה וילדה לסוף שבעה חדשים שהוא ספק שמא **בן תשעה לראשון שמא בן שבעה לאחרון** ואחר כן מת אבא כשהספק טוען אנא בריה דמיתנא ויש לי חצי הנכסים והיבם טוען את ברי וכולן שלי אמרינן התם שהדין עם היבם משום שטוען בכל מה ודאי דהיינו בחצי והוא הדין הכא והלכתא לנכסים בחזקתן: **(גמ') וכו'.** דהיינו לשבט האם דכיון שנתארמלה ברשותה ובחזקתה הוה ומילתא בחזקת יורשיה כבר מפורש זה ביש נוחלין:

אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה באותו השבט: (דף קנט:) בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיירש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דאמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב והיינו יורשי הבן אלא לאו ה"ק אב שנשבה ומת בן בתו במדינה * ובן בתו שנשבה ומת אבי אמו במדינה ולא ידעינן הי מינייהו מית ברישא יורשי האב ויורשי הבן יחלקו. כ"ה בגמ' (ג"א) ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי דבן מת ברישא לירתיה לאבוה (דאבוה) דאמיה בקבריה ולירתינהו לאחוה מן אבוה א"ל רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקבריה ולירתינהו לאחוה מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב ש"מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב: **סליקא לה פרק מי שמת**

(דף קס.) **גט** פשוט עדיו מתוכו מקושר מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים רבי חנניה בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט ר' שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: **גמ'** (דף קס:) וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהני הוה והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו להו רבנן מקושר אדהכי והביכ מיתבא דעתייהו * [וכן מחקו הב"ח] (אמר רב יצחק בר יוסף) והיכן עדים חותמים בגט מקושר אמר רב הונא מבחוץ כנגד החלק שבין קשר לקשר וליחוש דילמא כתב בסוף השטר מאי דבעי והרי עדיו חתומים מבחוץ דכתיב בסוף השטר שריר וקים וניחוש דילמא כתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקים חד שריר וקים כתבינן תרי שריר וקים לא כתבינן וניחוש דילמא מחק לשריר וקים וכתיב * בס"י מאי [וכ"ה הב"ח] מילי דבעי (ומקיים) והדר כתיב שריר וקים הא"ר יוחנן תלויה מקויימת כשרה (דף קסא.) מחק אף על פי שמקוים פסול ולא אמרן דפסול אלא כשעור שריר וקים ובמקום שריר וקים * הג"ה [וכ"ה הב"ח] תנן התם איש פלוני עד בן איש פלוני עד כשר * ע"כ [וכ"כ הב"ח] : רב ירמיה בר אבא אמר אחורי כתב היה חתום מלמטה למעלה שהכתב נכתב שיהו חותמים נגד הכתב (דף קסא:) א"ר יצחק בר יוסף כל המחקין כולן צריך לכתוב קיומיהון וצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה מאי טעמא (דף קסב.) אמר רב עמרם לפי שאין למדין משיטה אחרונה (דף קסב:) דתניא הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול פחות מכן כשר היו ארבעה וחמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו * בגמ' גרס ונמצא א' מהן קרוב או פסול ועי' ברא"ש סי' ג' (ג"א) הראשונים קרובים או פסולין יתקיים העדות בשאר מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה פירוש מילאהו בקרובים כגון שחתמו אלו הקרובין במלוי שני

סליקא לה פרק מי שמת [דף קס.] **גט פשוט. כל השטרות קרויין גט** וכדאמרינן **בעלמא** (כתובות דף נא:) **וגט חוב שאין בו אחריות ומשנתנו זו בין בגיטין בין בשאר שטרות מיירי: פשוט.** נקרא כעין שלנו כתוב וחתום מתוכו: **מקושר.** עושין בו לפחות שלשה קשרים: **מאחוריו.** כנגד תורף הגט וזה שכותבים **שיטה ומניחים שיטה חלק ותופרים הכתב על החלק** וכזה ג' שיטין והוו ג' **קשרים והעדים חותמים** שם (שהרי) שלשה בשלשה קשרים כשרים וכל זה היה תקנת חכמים כדאמרינן בגמרא [דף קס:] משום אתרא דכהנים שהיו כעסנים ומגרשי נשייהו ואסור לכהן להחזיר גרושתו ומש"ה תקינו רבנן מקושר שיש טורח בעשייתו דאדהכי והכי מיתבא דעתיה: **פשוט שכתבו [כו'].** באתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר וכותב לו פשוט כהוגן ועדיו בתוכו וכתב נמי עדים מאחוריו כמו במקושר פסול הוא שהרי ואם צוה לו פשוט הא לאו פשוט הוא אם צוה לו מקושר לאו מקושר הוא הלכך קפיד עליה דהא לא עבד כדבעי ליה **ואם גט אשה** הוא פסול לגרש בו וקי"ל כוותיה דהא דרבן שמעון ב"ג שיטה היא כדמשמע בגמ' [דף קסה.] ולאו הלכתא כוותיה ונראה דהשתא דלא נהגו במקושר ולא ידעינן ליה והיה נראה שלא לפסול אותו דלא שייך קפידא במאי דלא סליקא דעתיה כלל כיון דכל דין פשוט יש לו מ"מ נראה לפסלו מדפירש הר"ש ז"ל לטעמא דפסולין משום **שלא נעשו כתיקון חכמים ואם** כן זה שחתמו בו מבחוץ כבמקושר אינו כתיקון חכמים: שכתוב בו על אחד בגמרא פריך פשיטא: **גמ'** כל מחק שהגיה עליו צריך לקיימו בסוף השטר לפני שריר וקיים שאם אינם מקויימים איכא למימר שמא זייף ומחק כרצונו והגיה לאחר שנכתב השטר וחתמו וצריך שיכתוב ענינו נמי כמו שאנו כותבין ומה שהיה בפנינו ושקנינו מפלוני ב"פ וכו' וטעמא לחזור לדבר שלא לצורך משום דקי"ל [דף קסב.] דאין למדין משטה אחרונה ואם היה בו שום חילוק היה בחנם נכתב וטעמא דאין למדין ממנו כדי שלא יכתב בין השטר לעדים **מפני שאינם יכולים לצמצם כ"כ** שלא יניחו איזה **ריוח בין חתימתן** לכתיבת השטר ואתי לכתוב ולזייף באותו ריוח ובשטר דלא כתיב ביה שריר וקיים איירינן הכא:

אמר המחבר אמרו בירושלמי כל מה שאתה יכול לתלות במחק תלה ומשום הכי נקט הכא מחקין שכולל מחקין וגרדין ולא נקט תלויות משום דבתלויות אין הצורך כ"כ דהתם כי לא מקיים להו כל השטר כשר אלא שאין למדין מאותה תלויה אבל במחקין או גרדין שאינם מקויימים כל השטר נפסל דחיישינן שמא היה שם איזה תנאי ותלינן כל מה שאפשר לתלות בו כ"כ בתוס' וכן דעת הריטב"א ז"ל ורבו הרא"ה ז"ל. ודעת הרמב"ן ז"ל הא דאמרי' שצריך לכתוב שריר וקיים ותרי שריר וקיים לא כתבינן היינו דוקא במקושר שתקנו כן משום חשש זיוף שלא להוסיף עליו ושלא לגרוע ממנו אבל בגט פשוט לא תקנו מכל זה כלום ואע"פ שלא כתב שריר וקיים או שיש בו שריר וקיים תרי זימני אין בכך כלום וכן המנהג לכתוב ב' ג' פעמים וכן הדין במחק במקום שריר וקיים ושיעור שריר וקיים אם הוא מקויים כשר בפשוט הריטב"א ז"ל אלא שאנו נהגנו בו פיסול אפילו בפשוט וכן בהפך שנהגנו הכשר ללמוד משיטה אחרונה מה שפוסל בתלמוד בפירוש וכבר טרח הרמב"ן ז"ל לתת טעם בדבר וכן מה שאמרו בגמ' [דף קסא:] צריך לחזור ענייננו של שטר אם לא עשה כן אינו נפסל השטר בכך אלא שאין

השיטין (דף קסג.) רב שבתאי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט דכל מאן דמזייף לאו לגבי ספרא אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואוירן או הן בלא אוירן אמר ר"נ בר יצחק מסתברא הן ואוירן * בגמ' איתא וכמה אמר רב יצחק בן אלעזר כגון כו' (ג"א) רב יצחק אמר כגון לך לך זה ע"ג זה אלמא קסבר שני שיטין וארבעה אוירין ר' אבהו אמר כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת אלמא קסבר שיטה אחת ושני אוירין רב חייא בר * בר אמי כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) [וכ"ה הב"ח] חמא משמא דעולא אמר כגון למד וכף בשתי שיטין אלמא קסבר שתי שיטין ושלשה אוירין אמר רב לא שאנו אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשרתא אפילו טובא נמי כשר מאי שנא בין העדים לשטר דילמא מזייף בין עדים לאשרתא נמי דילמא מזייף וכתיב דמטייט ליה בין העדים לשטר נמי לטייט ליה אמרי סהדי אטיוטא הוא דחתמי אבל בי דינא לא חתמי אטיוטא (דף קסג:) ורבי יוחנן אמר לא שאנו אלא בין העדים לכתב אבל בין העדים לאשרתא אפילו שיטה אחת פסול מאי שנא בין העדים לאשרתא דילמא גייז הוא לעילאי וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת וקסבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין העדים לכתב נמי דילמא כתיב מאי דבעי והא חתימי עדים קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחת פסול וליחוש דילמא כתיב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימין אותו מן העדים של מטה אלא מן העדים של מעלה אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר (דף קסד.) ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אינו דומה מי שנמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וליחוש דילמא שדי דיותא אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה והדר כתב כוליה שטרא ומחיק ליה דכי הדר מחיק ליה להאי שטרא הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר אביי קסבר רב אין העדים חותמין על שטר מחוק אלא אם כן נמחק בפניהם ואותבינן עליה דרב מהא דתניא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואי ס"ד דשטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ליחוש דילמא מחיק ליה לנייר וכתיב ליה מאי דבעי וה"ל שטר הבא הוא ועדיו על המחק ואמאי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר הא אפשר דמזייף ליה ומשוי ליה שטר הבא הוא ועדיו על המחק אלא מדקתני בברייתא כשר שמעינן דשטר הבא הוא ועדיו

למלין מאותה שיטה כי לא תקנו חכמים כן בחיוב אלא עצה טובה כן לעת ר"י הזקן והריטב"א ז"ל: **תניא הרחיק העדים.** פר"י [אף על גב] דאין למלין משיטה אחרונה מ"מ יכתוב על האחת שלמעלה ממנו ויזייף מאי דבעי [ומהדר בשנייה] לפיכך פסול: **פחות מכן כשר.** אמר המחבר ומיהו אם

יום רעו מילא אותה שיטה בדיו אע"פ שחתמו העדים בשניה פסול דאמרינן [דף קסג.] עדים אטיוטא הוא דחתימי. כלומר **בפנינו נמחק בדיו כדי שלא יחשדו על בעל השטר** שמחק לאיזה דבר חיוב שהיה כתוב בו ונמצא שלא באו להעיד אעיקרו של שטר או אפילו היה מלא נקודות שאין בו מחק כלל והלובן נראה בין נקודה לנקודה חיישינן דשמא מעילין בו הילכך פסול וכבר אמרנו דאיירי בשטר דלא כתיב ביה שריר וקיים אלא דאינו נראה בעיני האחרונים דכל היכא שיכול להזדייף ע"י נזיזה פסול ואפילו באו עדים והעידו שלא נוסף בו כלום פסול. הריטב"א ז"ל: **הראשונים.** כגון בשיטה ראשונה מהשנים יתקיים העדות באותם שנחתמו בשטה השנייה שהם כשרים ונימא שהראשונים לכבוד בעלמא והא דאמר נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן פסולה מיירי שנחתמו אחרונים בשטה שניה או **כולם יחד בשטה אחת** דאז ודאי נימא דלשם עדות גמור נתכוונו: [דף קסב:] **מלאוהו בקרובין כשר.** כתב ה"ר יונה ז"ל דלוקא כשבאו כך מיד הלוה או המוכר ליד המלוה או הלוקח הא מלאהו המלוה או הלוקח לאחר שבא לידם פסול דשטר שנמסר להם פסול היה וכמי שאינו דמי וכן אם לאחר שבא לידם נטלו הלוה או המוכר ומלאהו בקרובין כשר דעכשיו הוא שנעשה שטר אבל הראב"ד ז"ל כתב אם היה פקח ממלא אותו קודם שיבא לב"ד: **שני** שטין שאמרו שהוא פסול שיהיה החלק שיעור כתיבת העדים שהרי הסופר אינו שומע אליו לזייף ומי שאינו סופר ואינו כותב תדיר **אינו יודע לכוין בכתיבה דקה ומיושרת כמו הסופר** והיה ניכר הזיוף אם לא היו השני שטין (אלא כשני

יום רעו שטין) מכתב הסופר ממש: **כגון [לך].** [בב' שטין] כזה שזה הכף הוא עצמו אויר הלמ"ד נמצא שאין בו אלא אויר [אחד] **בין שיטה לשיטה** ואויר ל"ך מלמעלה ולמטה הרי שלשה אוירין: **אמר רב לא שאנו.** פירוש לא שנו הא דאמרינן לשני שטין פסול: **לאשרתא.** זהו קיום בית דין ועל שם דכתבי אשרנוהי וקיימנוהי כדחזי נקראת אשרתא: **איהו ועדיו.** [ויזייף] מה שרוצה לכתוב בשטר ועדים: **בין העדים לכתב נמי. כלומר בשטר חתום למכשרינן בשיטה אחת** דילמא גייז לעילאי והא חתימי סהדי **תחת אותה שיטה** ובאותה שיטה יכתוב מאי דבעי: [דף קסג:] **אלא מן העדים שלמעלה.** כלומר אין מקיימים אלא מהם דידע אם הם מזויפים:

אמר המחבר ובשטרי כתובות בכל מקום כשרים ותתקיים העדות בשנים כשרים כי הדבר ידוע ומפורסם שחותמים הרבה בערבוביא לכבוד ואפילו אין השנים הכשרים רצופים וכה"ג מילק לייקי בית דין ולא מקיימי ליה אלא בכשרים ולענין גט שכיח להרבות בעדים ואפילו בשנים אחרונים כשר דתלינן לומר דלתנאי חתמו דאי לא מילק הוו לייקי משום חומרא דעריות וכן נראה בירושל' ועכ"ז ראוי לחוש להחמיר. הריטב"א ז"ל והלכתא כר' יוחנן דרביה דרב הוא ומלקי"ל בשטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר דקלקו בתוס' שאין לעדים להניח חצי שיטה חלק ואם אירע כן שלא חתם האחד בראש הקלף יחתום השני תחתיו והשתא ליכא למיחש לזיוף שלא הכשירו אלא שטר הבא הוא ושני עדיו בשיטה אחת ולא שטר הבא הוא באחת ועדיו באחת ואומר ר"ת דמ"מ ראוי למנוע לכתחלה מלחתום אפילו אחד לבדו באמצע הקלף דילמא גייז לעילאי ויכתוב באותו חלק חוב על העד ותנן [דף קעה:] הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מבני חרי ומיהו הוא ז"ל מסופק אם נפסל בהכי וכתב הריטב"א ז"ל עם הסכמת רבותיו ז"ל דכיון שאין זיוף על בע"ח אלא על עצמו אינו [נפסל בכך] ומיהו לא אמרו שלא יחתמו העדים כן אלא כשהניח חלק לכתוב **לוה פלוני מפלוני כך אבל פחות מכן** לא: **אמר רב שטר הבא כו' פי' נמחק בפניהם.** כלומר שלא היה שם מחק מעיקרא **ואם יראו בו שינוי במחיקה מן העליון** אין רשאין לחתום:

על המחק פסול ופריק רב כי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר בדכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא על מחקא ושטר אניירא וכתבי ליה בין סהדא לסהדא דאי לא חיישינן דילמא מחק ליה לשטרא וכתיב מאי דבעי והוה ליה שטר הכא הוא ועדיו על המחק דכשר וכן הילכתא הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואע"ג דכתבי סהדי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא פסול דסוף סוף מחיק ליה לשטרא וכתיב מאי דבעי: (דף קסה.) רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: כגון אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר וא"ל עביד לי מקושר ועבד ליה פשוט או אמר לו עביד לי פשוט ואזל עבד ליה מקושר תנא קמא סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אלעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת רבי אלעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גטי ממקום פלוני וקבלו לה ממקום אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה אינון ולית הילכתא כחד מינייהו: **מתני'** (דף קס.) גט פשוט עדיו מקושר שלשה פשוט שכתוב בו עד אחד ומקושר שכתוב בו שני עדים שניהם פסולין: **גמ'** (דף קסה.) אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה (דף קסה:) שלחו ליה חבריה לר' ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד על פה מהו שיצטרפו. שנים שהעידו אחד בבית דין זה ואחד בבית דין זה מהו שיבא בית דין אצל ב"ד ויצטרפו. שנים שהעידו בבית דין זה וחזרו והעידו בב"ד זה מהו שיבא אחד מכל בית דין ובית דין ויצטרפו שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הילכתא אבל עד אחד ודיין אין מצטרפין דהכי גרסינן בפרק האשה שנתארמלה (דף כא.) דמאי דמסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא: (דף קסה:) רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שצריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי וכן הילכתא: **מתני'** כתוב בו זוזין מאה דאינון סלעים עשרין אין לו אלא עשרין. זוזי מאה דאינון סלעין תלתין אין לו אלא מנה. כסף זוזי דאינון ונמחקו אין פחות משנים. דרכונות דאינון ונמחקו אין פחות [משנים] * ס"א וט"ס הוא (כסף) * מכאן עד סוף המשנה אינו לא בגמ' ולא במשניות רק בברייתא (ג"א) כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף. כסף בדינרין אין

[דף קסד.] **[הוא על המחק ועדיו על הנייר]**. כיון דמסהדי בשטרא על מחקן אם כן יחזור וימחוק ומי יוכיח אם נמחק פעם אחת או שתי פעמים דהא דאמרינן אינו דומה נמחק כו' הני מילי היכא דחתימי סהדי נמי על מחקא אבל הכא כיון דעל ניירא חתמי לא ידיע ועוד יש [פנים] אחרים בגמ' כדי להכשיר ולא עלו כלל: **קפידא**. כיון ששנה לו ממה שאמר לו אינו רוצה שיהיה שלוחו כלל בזה **ואם גט אשה הוא פסול לגרש בו:** [דף קסה.] **מראה מקום הוא לו**. כלומר עשה לו **פשוט ואם עושה מקושר** שיש טורח יעשה אלא שהראה לו שאם ירצה לא יטרח בו יותר מלאי ולית הלכתא כחד מינייהו דכולהו שיטה נינהו וכן פסק הרב ז"ל: **פי'**. על אחד בכתב. שלא מצינו קיום אלא לחתימת על אחד אבל יש על אחד על פה היודע שחייב מנה כמו שמעיד השטר אבל אינו מעיד על אותו מנה עצמו ואפ"ה מצטרפי ומשלם בעל כרחיה ולא אמרינן אמנה דקא מסהיד האי לא קא מסהיד האי ולהאי מנה ליכא אלא אלא על אחד וישבע ויפטר אלא משלם וטריף ממשעבדי דקלא אית לה למילתא כיון שיש על אחד בכתב ועל אחד על פה: [דף קסה:] **מהו שיבא ב"ד אצל ב"ד. לצרף עלות שמעו לפי** מה ששמעו ויספטו הדין. וכתב הרב בהלכותיו הא דפ' האשה שנתארמלה (דף כא.) דעד ודיין לא מצטרפי. כלומר לא מצינן קיום אלא לאחד מן העדים ולאחד מן הדיינין שבהנפק וטעמא דהאי מסהיד אמנה דשטרא והדיין אינו מעיד אלא על חתימת ידן נמצא שאין על המנה אלא על אחד ומשתבע ומפטר. אמר המחבר דעת הגאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל והרשב"א ז"ל דכי היכי שהכשירו לצרף הוא הדין לחייב בשבועה לומר שעל אחד בכתב מחייב שבועה כמו על אחד על פה שהרי בגמרא דילן לא חלקו בלבד: **רבינא אמר וכו'**. לקיום שטרות תלתא בעינן אפילו למ"ד שנים שלנו דיניהן דין ואי לא כתב וחד ליתוהי הוה מחזי **כשיקרא לאמר במותב תלתא ולא נחתמו בו אלא שנים: אמר** המחבר כתב הריטב"א ז"ל בשם רבו הרא"ה ז"ל דכיון דאמר במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי לא מעכב ולרווחא לומר קושטא למילתא נקט ליה וכן מה שנהגו לכתוב וחתימנא תרי מנו תלתא אינו אלא לברר אבל אינו צריך ואין מעכב כלל תדע דבפרק האשה שנתארמלה (דף כב.) מוכח דכל היכא דכתיב ביה בי דינא תו לא צריך כי כתב אמר לנא רבנא אשי לסלק חשש דבית דין חצוף: **מתני' וכו' אין לו אלא כ'**. משום דיד בעל השטר על התחתונה וכיון דאפשר לומר שהזוזין היו פחותין ומאה מהם לא שוו אלא כ' סלעין נאמר כן ואף על פי דמנה סתמא הוא כ"ה סלעים. וכשכתוב בו תלתין נאמר שהסלעים הם גרועים ואינם שוין יותר ממנה: **דרכונות**. הם זהובים וכיון שנמחק המנין לשון רבים אין פחות משנים ויתר נמי לא משום דיד בעל השטר על התחתונה: **אמר** המחבר כתב הרשב"א ז"ל דמי שכתב מטבע סתם במקום שיוצאין שתים או שלש מטבעות אי כולהו שוי כחדא נותן לו מן הגרוע שבהן מלאמרינן איימר פריטי איימר נסכא איימר דהבא פריכא אבל אם האחד מהם יוצא להדיא ולא האחרים מאותו שיוצא להדיא נותן לו ואפילו הוא יותר חשוב כדאמרינן הכא באתרא דלא סגי פריטי וכתב הריטב"א ז"ל תלמידו דלא חשיב סגי אלא כשנושאין ונותנין בהם במיני מאכל וסחורה ולא משום שמתחלפים בשולחנות והא שכתב הרב ז"ל להדיא נאו דוקא דלא סגי פריטי כלל משמע וכן דעת הריטב"א ז"ל ורבו הרא"ה ז"ל. ושובר שיצא והיה כתוב בו שנתפרע ממנו דינרין יש אומרים דגבי שובר נדון הלשון על העליונה והמוציא מחבירו עליו הראיה ודיינין הכי לטובא קאמר ולזה נוטה דעת הרא"ה ז"ל אף על פי שאינו נראה בעיני הריטב"א ז"ל תלמידו ע"כ:

תנו רבנן כסף וכו'. כיון שכתב בו בשטר מטבע כשכתב **כסף סתמא דינר כסף** הוא והוא הדין כשכתב **זהב סתמא וכשאמר כסף** דינרין או דינרין כסף מיעוט רבים שנים וה"ה **בזהב אבל אמר כסף בדינרין משמע שמכר כסף שוה שני דינרין** ומדכתב דינרי ולא כתב **דינרין משמע של זהב וכשכתב דינרין משמע של כסף** ויש ראיה בגמ' מדתניא מעשה ועמדו קינין בירושלים בדינרי אמר רשב"ג המעון הזה אם אלין הלילה עד שיעמדו בדינרין כלומר שהיו יקרים בדינרי זהב ורשב"ג לימד אותם שאינם צריכים לכל כך קינין שהם תורין שהיולדת מביאה לקרבן ומשום כך הוזלו **לדינרין של כסף** ומשום האי טעמא הא דאמרי' בגמ' דברישא דאמרי' בשני דינרי זהב מדנקט דינרי הא לאו הכי כל היכא דאיכא למימר כסף או זהב אמרינן כסף דיד בעל השטר על התחתונה: **מתני' [כתב בו למעלה מנה כו'].** פירוש דרך הוא שכופלין בשטר הדברים כגון ואחריות ממון זה כו' ולעולם נלך אחר התחתון משום דאפשר לחזור מן הראשון ואע"ג דלעיל גבי סלעים תלתין לא פלגינן ביה אם כתב תחתון או עליון דבכל גוונא אמרי' דלא יגבה אלא מנה שאני התם דאפשר לומר הסלעין תלתין היינו מנה אלא שהם גרועים אבל מנה ומאתים ודאי שני דברים הם ויש לנו לילך אחר הראשון או אחר האחרון ומסתבר להלוך אחר האחרון דאיכא למימר חזר בו מן הראשון: **למה כותבין את העליון.** כיון דלא אזלינן אלא בתר התחתון: **שאם נמחקה אות אחת מן התחתון.** כיון שנמחקה אות אחת מן התחתון שכתוב למטה חנן לא יוכל לטעון (חנני) אני הוא אלא מאיש אחר ששמו כך נפל ואתה מצאתו ששמו חנני הוא דהא נוכל ללמוד מעליון שכתוב חנני: **אמר** המחבר מה שפנינו הכל הולך אחר התחתון אם התחתון מנה שהוא לחובתו למלין אפילו משטה אחרונה כיון שמוציאו מתחת ידו או יורשיו אבל אם הוא מאתים שהוא לזכותו אין למדים אם **הוא בשיטה אחרונה.** הריטב"א בשם רבו הרא"ה ז"ל: **גמ'** שתי אותיות אין למדים מן העליון משום דזימנין איתרמי ליה שם בן שלש אותיות וקילף רובא דשמא אם נלמוד שתי אותיות וא"כ העליון הוי עיקר הלכך לא ילפינן אלא אות אחת [ובנמחק שם או] שתי אותיות מן העליון נימא שהאיש הזה ששמו כך הוא אבל לא האיש ששמו כשם העליון דלעולם ניזל אחר התחתון: **אמר** המחבר לא שייכא הכא פלוגתא דתפוס (ב"מ דף קב: וב"ב דף קה:) לשון ראשון או לשון אחרון דהתם בבת אחת הם סותרין אהדדי אבל הכא שזה למעלה וזה למטה לדברי הכל חזר בו מן הראשון דדייק בחושבנא [ובשמא] [ואשכח] שהוא כן: **ספל מלמעלה וקפל למטה ניזל בתר התחתון.** ממה נפשך אם זבוב חסר רגל הקוף שלמעלה א"כ הרי הוא כלמטה ואם לאו הרי הן כשתי שמות והולכין אחר התחתון אבל ספל מלמטה וקפל מלמעלה נימא ילמוד תחתון מעליון והוא קפל אלא שזבוב חסר הרגל או דילמא שהוא שם אחר וניזיל [בתר] בתרא ועלה בתיקו לחומרא והמוציא מחבירו עליו הראיה ואע"ג דבעלמא אמרינן ממון המוטל בספק חולקין היינו בדבר שאי אפשר להתברר כגון [דף קנז.] נפל הבית עליו ועל אביו דלא אפשר למידע מי מיית ברישא אבל [הכא] אנן הוא דלא ידעינן בירור הדבר כמו שידוע לבעלי השטר שהם יודעין אי ספל או קפל וכיון שאין הדיינים יודעין **לפסוק הדין שותקים והמחזיק יחזיק במה שבידו: ספל.** כלי שרוחצין וקפל כמו מקפל טליתות:

פחות משני דינרין דהב כסף: **גמ'** ת"ר כסף אין פחות מדינר כסף. כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משנים דינרין כסף. כסף כדינרין אין פחות משני דינרין זהב . אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא א"ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי אמר רב * בגמ' איתא רב פפא (ג"א) [וכ"ה הב"ח] נחמן באתרא דלא סגו פריטי דכספא ת"ר * [וכ"ה הב"ח] [דהב] אין פחות מדינר זהב. דהב דינרין ודינרין דהב אין פחות משני דינרין זהב. דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב: אמר מר (דף קסו.) דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב ודילמא בתרי דינרי דהבא פריכא קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה אי הכי רישא נמי גבי כסף בדינר רישא דאמר דינרי סתם דינרי זהב קאמר סיפא דאמר דינרין סתמייהו של כסף: גרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קי:) המוציא שטר חוב על חבירו וכתב בו בבבל גובה מעות בבל. ארץ ישראל גובה מעות של ארץ ישראל כתב בו כסף סתם מאיזה שירצה לוה מגבהו מה שאין כן בכתובה ואמרינן ודילמא נסכא אר"א שכתב בו מטבע כו': (דף קסה:) **מתני'** כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר התחתון אם כן למה כותבין את העליון שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון: **גמ'** (דף קסו:) ת"ר ילמד התחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי אותיות כגון חנן מחנני וענן מענני א"ר פפא פשיטא לי ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון פי' ספל סאה ופלגא קפל קבא ופלגא בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישינן לזבוב או לא תיקו פירוש דילמא זבוב מחקיה ברגליה דקו"ף ושוייה סמ"ך או לא ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שית מאה וזוזא שלחה רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה אסתירי וזוזא או דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דילמא שית מאה פריטי וזוזא אמר ליה דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא אסוכי מסכי להו (דף קסז.) ומשוו להו זוזי מאי אמרת שית מאה אסתירי וזוזא יד בעל השטר על התחתונה אמר אביי מתלת ועד עשר לא ליכתוב איניש בסוף שיטה דילמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדרי לדיבוריה תרי ותלתא זימני א"א דלא מתרמי ליה באמצע שיטה: ההוא דהוה כתיב ביה תילתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט רווח ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי: ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתיב ליה וא"ו שוייה ואחי אתא לקמיה דאביי א"ל מאי טעמא דחיק ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי ליה אמר אביי האי מאן דמחוי חתימת ידיה בי דינא לא ליחוי בסוף מגילתא דילמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ההוא * בזבינא דאתא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) כוזבנא דאתא לקמיה דאביי א"ל נחוי לן מר חתימת ידיה דכי אתו רבנן מחוו לי * מעברנא להו בלא מכסא כ"ה בגמ' (ג"א) מעברנא להו אחוי ליה בריש מגילתא הוה

קא נגיד בה א"ל כבר קדמוך רבנן ההוא שטרא דהוה חתום עליה רבא ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא א"ל אין חתימת ידאי דידי היא ומיהו קמיה דרב אחא בר אדא לא חתמי לי מעולם כפתיה ואודי א"ל בשלמא דידי זייפת אלא דרב אחא בר אדא דרתית ידיה היכי עבדת א"ל אנחי ידאי אמיצראי ואמרי לה אזרנוקא וכתבי: **מתני'** כותבין גט לאיש ואף על פי שאין אשתו עמו ושובר לאשה ואף על פי שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל נותן שכר (דף קסז:) כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ואין כותב למלוה עד שיהיה הלוה עמו והלוה נותן שכר כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר: **גמ'** מאי ובלבד שיהא מכירן אמר רב יהודה אמר רב ובלבד שיהא מכיר שם האיש והאשה בגט ושם האיש והאשה בשובר וליחוש לשני יוסף בן שמעון בעיר אחת דילמא כתב גיטא ואזלו ממטי לאיתתיה דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשי' נשותיהן אלא זה בפני זה וליחוש דילמא אזל למדינתא אחריתי ומחזיק לשמיה ביוסף בן שמעון וכתיב גיטא וממטי ליה לאיתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הכי א"ר כל

[דף קסז.] **ההוא דהוה כתוב ביה וכו'.** אסוכי. סך עושין מהם כמה עולים בזוזי וכותבין זוזי: **יד בעל השטר על התחתונה.** ואם הם איסתרי **פשיטי שהם פלגא לזוזא** יהבי ליה איסתרי מכאן אתה למד כי שטר שכתוב בו מאה וחמשה דינרין וכיוצא בו שאף המאה דינרין ואין אומר שהן מעות דאם כן אסוכי מסכי להו וזהו ברור הריטב"א ז"ל. גרסינן בגמרא אמר אביי לא ליחוי איניש חתימת ידיה בסופא דמגילתא דילמא אזלי וכתבי עליה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין. אביי לימא עצה שלא יוכלו רמאים לרמות כשיחתום אדם שמו אם יש **חלק מלמעלה שמא ימצאנו אדם רע ויכתוב בחלק שלמעלה אני החתום למטה לויתי מפלוני כך וכך** ממון הילכך לא ליחתום אלא בריש מגילתא:
דתנן הוציא עליו וכו'. לאו לשון דכתב דוקא קאמר אלא מחתימת ידו **ר"ל כדתנן** (גיטין דף עא:) **כתב סופר ועד ואמר רבי ירמיה חתם סופר שנינו.** אמר המחבר ותנן הוציא עליו כתב וכו' שמעינן מהכא דכל שהוא חתום למטה א"צ שיהיה השטר מכתב ידו אבל אם אין שמו כתוב אלא בתחלה פסול עד שיהא הכל מכתב ידו וא"ת ומה חששא יש בזה כשיוציא זה כתב ידו יטעון זה פרעתי לדעת הרמב"ם והגאון ז"ל י"ל דמאן דמפקי עליה שטר מזוייף אין דרך שיטעון פרעתי אדרבה נוח ואומר לא היו דברים מעולם ושוב אינו יכול לומר פרעתי דכל [לעיל דף ו.] האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי ועוד דדילמא כתב ביה איכך נאמנות והיכא דלא כתב ביה נאמנות כתב בעה"ת וכן בחו"מ אם אומר ברי לי שלא לויתי אלא שחתמתי בסוף מגילה זו והנחתיה ביד בעל דיני והוא כתב מה שרצה עליו או שטוען שאמנה היה בינו לביני הודאה זו בכל אלו וכיוצא בהן הואיל ולא עקר ולא כפר כתיבת ידו החתום כאן מגו דיכול למימר פרעתי כי אמר הכי והכי הוה מעשה מיפטר ובשבועת היסת והא דאמר אביי לא ליחוי איניש היינו טעמא דחיישינן אולי ישכח הוא ענין חתימתו ויאמר לא לויתי מעולם שכן הוא האמת והחתימה אחר שלא בא על ההלואה ה"ל מילי דלא דכירי אינשי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי אבל אם יזכור העיקר ויטעון הכי והכי הוה מעשה אה"נ דמשתבע ומיפטר דאמרינן מגו: **אמר אביי כו' לא ליכתוב איניש וכו'.** אמר המחבר מתלת על עשרה אי כתיב הכי ולא אהדריה באמצע שיטה ה"ל שטר שיכול להזדייף ופסול וכן כל שמניח ריוח חלק בסוף שיטה במקום שיכול לזייף בו כלום ואי אשכחן תלתין וחמשין בסוף שיטה כשר השטר [ולא] אמרינן שמא תלת וחמש היה לחזקה על העדים שעושין כהוגן וכן דנתי לפני רבותי: **כפתיה ואודי.** ש"מ דאי לא דאודי לא פסלינן שטרא ואומר מורי הרב דמיירי שלא היה המחק ניכר דאי לא כל מה שאתה יכול לתלות במחק תלה וש"מ דכופין על כי האי גונא ושמעינן מהכא דאותיות רווחות או דחוקות שאינן מקויימות כשרות ומיהו מוטב לקיימם כדי שלא יהא נראה כהערמה ויצטרכו ב"ד לכוף עליהם: **אין חתימת ידא דידי היא ומיהו מקמיה דרב אחא לא חתמי מעולם.** ש"מ דאי לאו דאודי השטר מקויים ואע"פ שרבא לא היה נזכר מהמעשה ושלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב כי העד שמעיד על כתב ידו צריך שיהיה זכור מן המעשה מעצמו ואם לאו אין קיומו קיום וליתא. כל זה מהריטב"א ז"ל: **מתלתא** על עשרה אי כתיב להו בסוף שיטה עביד מתלת תלתין **וכן על עשרה בכלל אבל אחד עשר אם** היה עושה מעשר עשרין היה צריך לתת וא"ו בין אחד ועשרים והיתה דחוקה ויהיה ניכר הזיוף כדאמרינן בהני עובדי דאחיך ליה עלמא: **ואי איתרמי.** לעבד לה בסוף שיטה וחזור הלשון בתחלת שיטה או באמצע שיטה כשאר לשונות השטר שדרך להזכירם פעמים הרבה ואפילו יזייף העליון לא יוכל לזייף התחתון וקי"ל דאין למדין מן העליון כדאמרינן לעיל: **אזרנוקא.** כלי מלא עמלתי עליו זרועי כשחתמתי והיו ידי רותתות: **מתני' כותבין גט לאיש.** אמר המחבר וליכא למיחש שמא לא יתננו לה עד לאחר זמן ויבא לחפות עליה או תטרוף היא שלא כדין פירות נכסים שמכר בעלה בין כתיבה לנתינה שהרי כל אשה צריכה להביא ראיה אימת מטא גיטא לידה הרא"ה ז"ל: **כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו.** שהרי **לא בעינן לדעתה שאפילו בעל כרחה** מגרשה: **ושובר לאשה.** כדי שיהא מזומן בידה שכשיפרע לה הבעל כתובתה תתן לו השובר שתהא לו לראיה וכיון **שזכות הבעל הוי זכין לו לאדם שלא בפניו: והבעל נותן שכר.** הסופר שהרי זכותו הוא ורצון נפשו: **ובלבד שיהו הסופר והעדים מכירים.** שזהו שמו ושם אשתו דאי לאו הכי איכא למיחש שמא יכתבנו לצורך אחת מקרובותיה הרוצה להתגרש מאישה ובגט זה תגבה כתובתה מבעלה **כדתנן [כתובות דף פח:] הוציאה גט ואין עמו כתובה גובה כתובתה** וכן בשובר איכא למימר שלא תתן אותו לקרוב שלה שחייב בכתובת אשתו: [דף קסז:] **כותבין שטר ללוה.** ודוקא בשטרי הקנאה ששעבד נפשו באותו קנין סודר שאפילו **לא [ילוה] על זמן מרובה** כל קרקעותיו משועבדים מעתה משעת הקנין ואז לא הוי טורף שלא כדין אם יטרוף לקוחות מזמן זה אבל בלא קנין לא דשמא לא ילוה עד סוף שנה חדשים וכיון שזמן השטר הוי מעכשיו [אתי] לטרוף לקוחות מזמן זה שלא כדין: **והלוה נותן שכר.** שהרי הנאה שלו: **כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו.** ודוקא שכותבין בשטר המכר שקבל המעות מידו שאין כאן שום חובה ללוקח אבל אם לא יעיד על עצמו שכבר קבל הדמים אין כותבין אלא מדעת הלוקח דשמא אינו רוצה לקבל אותה לקיחה: **והלוקח יתן שכר.** שהרי לעולם הוא נהנה יותר מן המוכר דהא אמרי אינשי (ב"מ דף נא.) **זבנת קנית זבין אוביל: גמ' שיהא מכיר שם וכו'.** כלומר דלא סגי בהכרת פנים ושיסמוך על אחרים בשמות משום דהוי מילתא דעבידא לגלויי אלא צריך שיכיר שמותיהם גם כן: **אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה.** והשתא

שהוחזק שמו בעיר שלשים יום אין חוששין לו ההוא תברא דהוה חתים עליה * בגמ' איתא רב ירמיה בר אבא אתא לקמי' ההוא אתתא א"ל כו' (ג"א) רבה בר רב חנן אתא * נ"א האי איתתא וכ"ה בא"י לקמיה דאביי אמרה ליה לאו אנא הואי אמר להו אנא נמי אמרי לסהדי לאו איהי היא ואמרי לי מיקש הוא דקשה לה ובגר ליה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן (דף קסח.) כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא את הויא אמר אביי אע"ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקידושי איתתא נידבר עם הארץ בהדיה דילמא מחלפי לה מיניה: והבעל נותן שכר מ"ט אמר קרא (דברים כד) וכתב ונתן והאידנא דלא עבדינן הכי שדיוה רבנן אאשה כי היכי דלא נשהייה: והלוקח נותן שכר ואפי' במוכר שדהו מפני רעתה: כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא הלוה עמו והלוה נותן שכר ואפי' בעיסקא: **מתני'** (דף קסז:) אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם והחתן נותן שכר ואין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן שכר אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה בית דין אלא מדעת שניהם ושניהם נותנין שכר רבן שמעון בן גמליאל אומר לשניהם כותבין שנים לזה לעצמו ולזה לעצמו: **גמ'** (דף קסח.) מאי שטרי בירורין הכא תרגמו שטרי טעניתא רב ירמיה בר אבא אמר זה בורר לו

ליכא למיחש למילי ואע"ג דאמרינן בגיטין (דף פו:)שני יוסף בן שמעון שהלכו למדינת הים ושלחו גיטין לנשותיהן ונתערבו אינן מגורשות משמע שאם לא נתערבו נותנין ומתגרשות שאני התם שניהם במעמד אחד נתנו גיטין לשליח והוא מכירן וגם מכיר נשותיהן שזו אשתו של זה וזו אשתו של זה וליכא למיחש למילי כמו שהיו בעיר אחת זה בפני זה או אם זה עומד בירושלים וזה בטבריא אם לא נתערבו לו המקומות אלא שידע בבירור שבעלה של זו עומד במקום שכתוב בגטה וכן בגטה של זאת אין בו שום חשש שהרי כותב בגט במקום פלוני נכתב גט זה: **וליחוש.** כלומר כיון דחיישינן להאי ניחוש נמי שמא ילך במקום שאין שם אלא הוא מאותו שם ויכתבו לו ואח"כ ילך במקום אחר שעומד שם איש ששמו כן למימטי גט זה לאשתו: **הוחזק שמו בעיר שלשים יום אין חוששין.** דולאי זה שמו דאם לא כן נודע היה הדבר שאין שמו כן בזמן רב כזה הלכך לא כתבינן ליה לשום אדם תוך זמן זה עד שיהא מוחזק בשם זה שלשים יום: **אמרה ליה האשה לאביי לאו אנא.** האשה הזאת הכתובה בשובר זה אלא אשה אחרת היא ששמה כשמי: **אמר** ליה רבה בר רב חנן אנא נמי כך אמרתי לעדים אלא שאמרו לה שאת היא אלא שזקנת ונעשה קולך עבה: [דף קסח.] **לאו אורחיה למידק.** והא דאמר תחלה שהיא זאת לאו הנגה הוא הלכך כשהודה אחר כך לדבריה לומר שאינה והטעוהו נאמן והא דאמר מעיקרא לפי שאין דרך צורבא מרבנן להכיר בנשים כ"כ: **לאו אורחיה למידק.** אמר המחבר ש"מ שיכול אדם לסמוך בזה על פי על אחד אפילו על אשה וקרוב אף על פי שאין סומכין על בעל לדבר עצמו לאו ס"ל שצריכין שנים שיעידו לו בתחלה היכי אמרינן לא דק הרי דק על פי עדים כשרים אלא ולאו כדאמרינן דהא מילתא דעבידא לגלויי היא וכן לענין חליצה סומכין על אלו שזה היבם וזו היבמה כדאיתא ביבמות (דף לט:). כן דעת הרשב"א ותלמידו הריטב"א ז"ל: **איברא.** בבירור את היא: **נידבר.** ינהג: **עם הארץ.** המסתכל ומכיר בנשים כדי להכיר אם חלפו לו באחרת כעורה יותר: **וכתב ונתן.** משמע שהבעל הנותנו הוא מכתיבו שפורע שכרו: **והשתא שהאשה נותנת השכר.** כי היכי דלא נשהייה. ליתן לה גט בשביל שכר הסופר ובין כך תתעגן והא דכתיב וכתב ונתן לא קשיא לעולת כתיבה קאמר. אמר המחבר הבעל נותן שכר ואפילו שכר השובר כשיגיע לידו ודוקא במקום שאין כותבין כתובה או שיש עדים שלא כתב לה שצריך השובר כדי שלא תגבה ממנו בעדים אבל במקום שכותבין כתובה כיון שהיא לא נזהרה בכתובתה והוא פורע לה היא פורעת שכר השובר וכן אתה דן בשטרות לעולמא שאם אבל המלוה השטר הוא נותן שכר והא לאיצטריך למימר אין כותבין שטר ללוקח וכו' כתב הרמב"ן לאריסא קאי שאם קנו מיד הלוה או מיד המוכר שלא בפני לוקח ומלוה ובא לוקח ומלוה ותובעין שיכתבו ויתנו להם אין כותבין להם כלל שלא אמרו סתם קנין לכתיבה עומד אלא כשהוא לפניהם אי נמי דלא ניחא ליה שיתנו לו עד שיקבל מעותיו ולעת הר"ר שלמה בן אדרת והרא"ה ז"ל לכל שקנו מיד המוכר והלוה סתם כותבין ונותנין למלוה וללוקח ומתני' פשיטא אלא אגב רישא נקט לה: **מוזיף ליה לעיסקא.** שיתעסק אותו ויתן לבעל המעות איזה ריוח אפ"ה על הלוה ליתן **שכר משום לרוב הנאה שלו** ולא מיבעי למימר בהלואה שכל ההנאה שלו: **מפני רעתה.** קרקע רעה ולא תימא רווחא למוכר הוא קמ"ל דלעולם הקונה מרויח: **אע"פ שאין מלוה עמו.** דהא זכות הוא לו וכדאמרן: **ואין כותבין למלוה.** אע"פ שראו הקנין דשמא רצה ללוות ולא לוה: **מתני' [שטרי אירוסין].** דאע"פ שהם דברים הנקנין באמירה מ"מ אם נכתבו גובה מנכסים משועבדים. שטרי אירוסין מפרש בקדושין [דף ט:] דבשטרי פסיקתא מיירי דהיינו שאומר **כמה אתה נותן לבנך כך וכך** ואתה לבתך כך וכך והלכך איך יחייבם אם לא מדעת שניהן יחד: **והחתן נותן שכר.** שהרי הוא קונה וגם מרויח בקבלת נדוניית האשה: **והחתן נותן שכר.** היינו דוקא אם כתבו הכל בשטר אחד אבל כתבו לכל אחד בפני עצמו כל אחד פורע שלו: **אריסות.** הוא שמקבל למחצה לשליש ולרביע מן הפירות שיצאו שם בכל שנה ושנה: **קבלנות.** הוא חכירות דבין לא עבדא בין עבדא נותן לו **חכירתו כך וכך כורים לשנה: שטרי בירורין.** מפרש בגמרא דהם שטרי טענתא כלומר **סופרי הדיינים היו כותבין טענות אנשי הריב בכדי שלא יהיו טוענין וחוזרין וטוענין ההפך ועל פי הטענות פוסקין** בית דין הדין על כן אין רשאי לכתוב אותן טענות אלא מדעת שניהם דשב"ג אומר אין ראוי לכתוב טענות של שני בעלי דינין בכתיבה אחת כדי **שלא יבואו לידי** ריב אלא בב' מגילות: **גמ' גרסינן בגמ' תתן נותן שכר פשיטא לא נצרכא אלא אפילו צורבא מרבנן.** אפילו צורבא מרבנן החתן דסלקא דעתך אמינא חמיו **שמשיא בתו לתלמיד חכם** נותן השכר קמ"ל: **[לשון גמ' אין כותבין אריסות וקבלנות וכו'] אפילו בבורה.** כלומר **שצריך להובירה שנה או שנתים** שאין בו **ריוח עתה למקבל** אפ"ה הוא נותן השכר לפי שהוא נהנה שמוציא לדבר שיוכל להתפרנס משם: **שטרי טענתא וכו'.** אמר המחבר ולאחר כתיבה אין יכול לחזור ולטעון ואפילו בנותן אמתלא ואפילו לא הוכחש בעדים וכן זה בורר וכו' על שלא כתבו יכולין לחזור בהם ולברור אחרים ומשכתבו אין יכולין לחזור בהם וכן פרש"י ז"ל בפ"ק דמציעא [דף כ.] ומיהו בירושלמי אמרו

יום רעז

יום רעז

אחד וזה בורר לו אחד: **מתני'** מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ר' יהודה אומר לא יתן: **גמ'** במאי קא מיפלגי רבי יוסי ורבי יהודה רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ורבי יהודה סבר אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו וכי מאחר שר' יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כר' יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי: גרסי' בפרק ארבעה נדרים (נדרים דף כז.) ההוא גברא דאתפיס זכותא בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום ליבטלן הני זכואתי אתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלה זכותיה אמר ליה רבה והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב (דברים כ"ב:כ"ו) ולנערה לא תעשה דבר וגו' וכי תימא קטלא שאני והא תנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו חלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אלו נדרי אונסים וכו' ואמרינן (דף כז:) לרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכואתיה והא תנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד ל' יום תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כר' יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטל זכואתיה והילכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פי' חולי וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב * עי' נדרים דף כ"ז בר"ן ובב"י ח"מ סי' נ"ד וקאמר גאון דהאי דינא ליתיה אלא במתפיס זכואתיה בלחוד ומסתברא כוותיה: **מתני'** מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איש פלוני בן איש פלוני נמחק שטרו ביום פלוני (דף קסח:) ופלוני ופלוני עדיו: **גמ'** ת"ר איזהו קיומו אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתוב בו והוזקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואינו צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה: נקרע פסול נתקרע כשר נמחק או נטשטש אם רשומו ניכר כשר:

שאם טענו בפניהם אין יכולין לחזור בהן ולמדו מכאן שאין כופין לשום אדם שיתן טענתו כתובה אפילו לב"ד וכל שכן לבעל דינו דלמי עליה כאריא ארבא: **זה בורר לו. ליין וכותבין בשטר פלוני [בירר] ליין פלוני** כדי שלא יוכלו לחזור בהן רשב"ג אומר וכו':

[לשון גמ' דדמית עלי כי אריא וכו']. דרמית עלי מריבה כשתראה טענותי וקי"ל [דף קעג.] כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה: **אמר** המחבר כתב הריטב"א ז"ל דעת מורי הרב החכם ומורי הרשב"א ז"ל שהטוען לחבירו שיתן לו טופס משטרו שמוציא עליו כולי עלמא מודו שיכול לומר בעל השטר אתה רוצה לבקש עקיפין של שקר על שטר שלי כדי שתפסידני וזו טענה גדולה היא אבל מראה לו בב"ד לקרותו ולראותו וכן דנתי לפני רבותי פעמים הרבה: **מתני' השליש השטר.** כדי שלא יהיה להם טורח לכתוב שטר ממה שנשאר מחוייב נתנו השטר ביד שליש ומשום שחפצו למהר הפרעון ממה שנשאר אמר לשליש אם לא נתתי לך מכאן עד יום פלוני הנשאר מחוייב תחזיר השטר למלוה כדי שיוכל לתבוע ממני כל החוב אם ירצה וכו' מפרש בגמרא: **גמ'** אמר המחבר חלוק בין דיני אסמכתא לתנאי בני גד ובני ראובן ושאר תנאים לא אמרינן כל לאי אסמכתא היא אלא במאן דגזים וקנים נפשיה במילי כעין משנתנו ובדבר שאין הקנס מדעתו אלא לסבת דבר שהוא צריך ולאפוקי תנאי שבגיטין וגם באלו דוקא תולה בדעת עצמו במילתא דבידו ולא בידו לגמרי ולאפוקי תולה בדעת אחרים ולאפוקי דבר שהוא בידו לגמרי או שאין בידו כלל וכדמוכח בסנהדרין (דף כה.) וזה הכלל הגמור שכולל כל השמועות קבלתי מפי רבותי: **אמר** הריטב"א ז"ל כל דאיתא מעכשיו אין בו אסמכתא פרק **איזהו נשך [דף סו:]** ויש למדין שסתם קנין אינו כמעכשיו והרשב"א ז"ל כתב פרק איזהו נשך דכל קנין כמעכשיו הוא דאי לא היכי קני לקמיה הא הדר סודרא למריה כדאמרינן בנדרים פרק השותפין (דף מח:) וכ"כ ר"ת ז"ל והא דבעינן הכא ובפ' ד' נדרים ב"ד חשוב ופי' איזהו נשך במעכשיו לבד מפורש שם ע"כ: **אסמכתא לא קניא.** כלומר **המבטיח לחבירו לדבר ע"מ שיעשה דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר לזמן פלוני וכשהגיע הזמן נאנס ולא יוכל לקיים** לא קניא ואינו נפסל בכך אע"פ שהתנה לאנוס הוא וגם המלוה לא סמך על דבריו לספק היה לו אע"פ שהבטיחו בדברים והלכתא הכי אסמכתא כי האי לאתן לך כך לא קניא אפילו קנו מיניה בבית דין חשוב אלא דוקא [במתפיס] ומחל אותו בב"ד משום דכשמחל אותו תיכף זכה בו הנתבע כההיא דגרסינן פ"ג דנדרים (דף כז.) ההוא גברא דאתפיס זכותיה בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד ל' יום ליבטלן זכותאי אתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלן זכותיה ומקשינן ליה מהלכא דפסקינן כרבי יהודה אע"ג דבעלמא (גיטין דף סז.) רבי יוסי נמוקו עמו ופריק שאני הכא [דאמר] ליבטלן זכותיה כלומר שמחל והוציא הממון מתחת ידו ונתנו ביד ב"ד ותיכף זכו בו ב"ד בעל חבירו ובהא עסקינן התם: **והלכתא אסמכתא קניא והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב.** דאויין לדון דיני ממונות ביחיד כדאיתא עלה דהא בנדרים וכתב רבינו אלפסי משמיה דגאון ז"ל ודוקא במתפיס זכותיה בלחוד פסקינן הכי: **מתני' שנמחק.** או נטשטש שנפלו עליו מים: **מעמיד עליו עדים. היודעים מאימתי נכתב ומה שכתוב בו** וב"ד **כותבין לו קיום וכותבין כל מה שהיה כתוב באותו השטר וסך המעות** ובלשון הזה הכתוב כאן במתני' **כל זה כותבין המקיימין ואח"כ כותבין את שמותם בסוף: אמר** המחבר מורי נ"ר אומר לבעלים שהכירו החתימות שני שאין זה על מפי על כי על עיקר הכתב הם מעידים ולא על המנה וזו היא עדות גמורה וקיום גמור הוא והרי זה כאילו העידו נתברר לנו שהיה לפלוני שטר מכר או שטר מתנה וכן עיקר. הריטב"א ז"ל: [דף קסח:] **גמ' ופלוני ופלוני עדיו.** פי' העדים המעידין שראוהו קיים והעדים החתומין בו וזה צריך כשלא רצו ב"ד לטרוח ולברר שהם כשרין וכדי שיוכל הלה לפסלם אבל אם כתבו סתם שהיו עדים כשרים בהכי סגי: **הוזקקנו.** שחקרנו עדים החתומים: **ונמצאו דבריהם מכוונים.** כלומר שלא היה השטר מזוייף נובה **מזמן הכתוב בשטר ואין צריך ראיה אחרת** אבל אם לא כתבו זה כשירצה לגבות צריך להביא ראיה אחרת דשמא מזוייף הוא או כתב ללוות ולא לוה:

ה"ד נקרע והיכי דמי נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע
של בית דין נתקרע קרע שלא בבית דין היכי דמי קרע
של ב"ד אמר רב יהודה * ב' תיבת אלו אמר רב אינו
בגמ' (ג"א) אמר רב מקום העדים ומקום הזמן ומקום
התורף אביי אמר שתי וערב ת"ר מי שבא ואמר אבד
שטר חובי אע"פ שאמרו עדים אנו כתבנו חתמנו
ונתננו לו את השטר אין כותבין בד"א בשטרי הלואה
אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מן האחריות שבו
(דף קסט.) רשב"ג אומר אף בשטרי מקח וממכר אין
כותבין וכן היה רשב"ג אומר הנותן מתנה לחבירו
והחזיר לו את השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו
קיימת (דף קסט:) וקא מיפלגי באותיות נקנות במסירה
רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין
אותיות נקנות במסירה והילכתא כותייהו (דף קסט.)
אמר מר חוץ מן האחריות שבו מ"ט אמר רב ספרא
מפני שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דילמא
אזיל בעל חוב טריף ליה להאי ואזיל האי וטריף
לקוחות והדר א"ל לבעל חוב שוף לי פורתא דאיקום
בהא ארעא והדר תא טרפא מינאי והדר אזיל טריף
לקוחות וכיון דקרעיניה לשטר דמלוה במאי טריף ליה
לא צריכא דקא אתי מכח אבהתיה: (דף קסט:) אמר
מר חוץ מן האחריות שכו היכי כותבין אמר ר"נ דכתבי
הכי שטרא דנא לא למיגבא ביה לא ממשעבדי ולא
מבני חרי אלא כי היכי דתיקום ארעא בידיה ההיא
איתתא דיהבה ליה זוזי לההוא גברא למיזבן לה ארעא
אזל זבן לה ארעא שלא באחריות אתאי לקמיה דר"נ
א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל זבנא מיניה שלא
באחריות והדר זבנה ניהלה באחריות: ת"ר בא לידון
בשטר ובחזקה נידון בשטר ואין נידון בחזקה דברי רבי
רשב"ג אומר אף בחזקה קא שקלינן וטרינן במאי קא
מיפלגי רבי ורשב"ג ואסיקנא (דף קע.) דבלברר קא
מיפלגי דרבי סבר אע"פ שיש עמו חזקה צריך לברר
את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש עמו חזקה אין צריך
לברר את שטרו אמר רב גידל אמר רב הלכה כרשב"ג
ואף רבי לא אמר (דף קע:) אלא לברר כלומר כשמביא
שטרו אומר לו ברר את שטרך ואע"פ שיש עמו חזקה
ואם א"א לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת
הים נידון בחזקה רשב"ג סבר אין צריך לברר כלל

ומקום התורף. או קתני שם הלוה והמלוה: **אביי** לא פליג אלא אמר
בשטר הגט הוי הגט פסול בכך: **ונתננו לו. דליכא למיחש שמא**
כתב ללוות ולא לוה אפ"ה אין כותבין דשמא לא נאבד ממנו שטרו
ויהיו **שני שטרות בידו ויטרוף בשטר אחד ויחזור ויטרוף** בשטר
אחר ואפילו לא **יכתוב בשטר**
השני אחריות הא אמרינן (ב"מ
דף טו:) אחריות טעות סופר הוא
ואפילו יפרש בפירוש שלא יטרוף
ממשעבדי מ"מ הוי טריף מבני
חרי: **אבל בשטרי מקח וממכר.**
אם אמרו העדים כתבנו ונתננו
לו: כותבים. ב"ל דאילו עדים
שעשו שליחותן אינן חוזרין ועושין
שליחותן דכיון דקנו מידו
באחריות לא היה דעתו אלא לשטר
אחד ואותו בלבד עשאן שלוחין
והיא דלקמן דאמר רב יוסף
שטר שאין בו אחריות מיירי
שמתחלה **שטר בלא אחריות** הוה
ובהא לא קפיד אפילו למאה:
[דף קסט.] **חוץ מאחריות שבו.**
מאחר שאמת הוא הדבר שזה
הקרקע הוא קנוי לו ולעדים נזכר
העדות **והוא ירא פן ישתכח**
הדבר ויערערו עליו שלא כדין
הלכך כותבין לו שטר בלא
אחריות כדמפרש טעמא לקמן
ולא חיישינן להא דרשב"ג לחייש
שמא אחר שלקחו חזר לו שטרו
כדי שיתבטל המכר דבמסירת
השטר סגי למיקני כל דמשעבד
ביה אע"ג דלא כתב קני הוא וכל
שעבודא דביה ועתה הוא מתחרט
ולפיכך מבקש מהדיינים שיכתבו לו
שטר מכר ולא היא דלא חיישינן
להכי דכרבנן קי"ל דאין אותיות
נקנות במסירה אלא אם כן כותב
לו קני הוא וכל שעבודא דיליה
וצריך להביא ראיה על אותה
כתיבה **או יתננה לו בקנין גמור או**
בשטר חדש כדין לוקח ומוכר:
אמר מר וכו' שוף לי. כלומר
[המתן] לי מעט ומכוין כדי
שישתכח הדבר וכשיחזור המלוה
לקחת ולהוציא מהקרקע יטרוף זה
מכח השטר השני מלקוחות
אחרים שלקחו אחריו דכיון שהיה
כתוב בו אחריות הני קרקעות היו
משועבדים לו ועתה כבר נשכח
מה **שטרף פעם אחרת ואתי**
השתא למטרף שלא כדין: **וכיון**
דקרעיניה. כלומר דולאי לא טריף
בעל חוב מיניה להאי פעם ראשונה על דקרעי לשטריה כדאמר
ר"נ כל טירפא דלא כתיב ביה דקרעיניה לשטרי דמלוה לאו טירפא
היא כל אדרכתא דלא כתיב בה קרעיניה לטירפא לאו אדרכתא
היא כל שומא דלא כתיב ביה קרעיניה לאדרכתא לאו שומא היא
והלכך השתא. כשחוזר לטרוף במאי קטריף ואם ירצה הלוקח
להוציא מן הלקוחות צריך להראות במאי טרפו מיניה וא"כ אמאי
חיישינן שמא **יטרוף שלא כדין** ופריק דלא בעי [טריף] מכח שטר
כדי שיצטרך לקרעו אלא מערער
הוא לומר **שדה זו גזולה** היא ממני
דשל אבותי היא ויביא עדים
ויטרוף ובכה"ג מצי עביד כמה
פעמים כל היכא שישתכח הדבר:
[דף קסט:] **[אמר רב נחמן דכתב**
הכי שטרא דנן לא למגבא ביה
כו']. וכה"ג לוקח הוא דמועיל
דאילו משום דלא כתב ביה
אחריות הא קי"ל דאחריות טעות
סופר הוא והשתא לא גבי כלל:
לתקוני שדרתיך. ואתה קנית ממנו
שלא באחריות שהתנה המוכר עמו
בפירוש שאינו מוכר לו באחריות
שאם היה בסתם הא אמרינן
אחריות טעות סופר הוא והנה
עוות השליח וצוה לו הדיין שיקנה
הקרקע בשמו מן המוכר כמו
שקנאו בלא אחריות ואח"כ יחזור
וימכרנו לו באחריות ואע"ג
דאמרינן בכתובות [דף צט:] טעה
השליח לא קאמינא דאפילו בפחות
מכדי אונאה חוזר ואפילו בקרקע
אע"ג דאמרינן בעלמא אין אונאה
לקרקעות א"כ תימא הכא אמאי
לא הוי בטל המכר ואפשר כמו
שפירשו מן הדברים דהתם מיירי
שיודע המוכר שאינו קונה אותו
לצורך עצמו אלא לצורך אחר הלכך
אם נתאנה אינו יכול למחול אונאת
אחרים ובטל המקח אבל הכא
מיירי שלא הודיע זה השליח למוכר
דלצורך אותה אשה קנה אלא קנאו
סתם והיה סבור המוכר שלצורך
עצמו קנאו וכיון שפירש לו בפירוש
שלא יהיה עליו אחריות אינו בטל
המכר כלל: **ת"ר הבא לידון.** היה
מוחזק בקרקע וא"ל חבירו מה לך
כאן א"ל אתה מכרת לי ויש לי
שטר **והחזקתי ג' שנים [צריך**
לברר] ונילון בשטר על כרחו
צריך להביא שטר ויברר דבריו
ואם לא מצא השטר יפסיד ולא
מהניא ליה חזקה כיון דאמר שיש
לו שטר: [דף קע.] **לא אמר אלא**
לברר. כלומר שאם באו עדים ולא
העידו כדבריו הפסיד אבל אם לא
באו נאמן ולא הפסיד ונגבי ממון
לוקח אבל גבי חזקה אי לא מייתי שטר מיפסיל כדפרש"י והכי
משמע ריש פרק זה בורר [דף כג:]: **אנא נמי לברר וכו'.** לפום
מאי דא"ר יצחק בר יוסף אנא נמי לברר קאמינא משמע דהלכתא

אלא נידון בחזקה לכתחלה: **מתני'** מי שפרע מקצת חובו ר' יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר א"ר יהודה נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העכברים א"ל ר' יוסי וכן יפה לו ואל ירע כוחו של זה: **גמ'** ומסקנא דכותבין שובר דאמרינן (דף קעא:) א"ר הונא בריה דרב יהושע ואפילו למ"ד כותבין שובר ה"מ אפלגא אבל אכולה לא ולא היא אפילו אכוליה נמי כותבין כי הא דרב יצחק בר יוסף הוי מסיק ביה זוזי בר' אבא אתא לקמיה דרב חנינא בר פפי א"ל הב לי זוזאי א"ל הב לי שטרי ושקול זוזך א"ל שטרך אירכס לי אכתוב לך שובר א"ל הא רב ושמואל דאמרי תרויהו אין כותבין שובר אמר ליה ר' חנינא בר פפי מאן יהיב לן מן עפרא דרב ושמואל ומלינא עיינין הא ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר כי אתא רבין א"ר אילעא כותבין שובר ומסתברא דכותבין שובר דאי ס"ד אין כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף לה אביי אלא מאי כותבין שובר אלא מעתה אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי א"ל רבא אין עבד לוה לאיש מלוה: תנן התם שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין אמר רב * בגמ' ובהרא"ש איתא אמר רב המנונא לא שנו כו' הונא לא שאנו אלא שטרי הלואה אבל שטרי מקח וממכר אפי' מאוחרין נמי פסולין מ"ט זימנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני וזבין ליה מיניה וא"ל הב לי שטרא זבינאי וא"ל אירכס ויהיב ליה זוזי וכי מהדר ליה ארעא כי מאטי תשרי מפיק ליה לשטרא וא"ל הדר זבינתא מינך אי הכי אפילו שטרי הלואה נמי זימנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרי וא"ל אירכס לי וכתיב ליה תברא וכי מאטי זמניה מפיק ליה וא"ל השתא הוא דיזיפת מינאי קסבר האי תנא אין כותבין שוכר א"ל רב יימר לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדפתי לרב כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דהא כותבין שובר בתר דאמר להו רב * בגמ' איתא דא"ל ר' אבא לספריה ספרא לספריה כי כתביתו שטרי מאוחרים כתובו הכי שטרא דנא לאו כזמניה כתבנוהו אלא אחרנוהו וכתבנוהו אמר ליה רב אשי לרכ כהנא והא האידנא דלא עבדינן הכי בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי כתביתו תברא אי ידעיתו זימנא דשטרא כתובו ואי לא כתובו סתמא דכל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי

כרבי ועוד הא קי"ל הלכה כרבי מחברו וכלפסק רב ניסל משמיה דרב הלכה כרשב"ג והרמב"ס ז"ל כתב כרבי: **לכתחלה.** כלומר שאומר לו קיים שטרך אם נתקיים הרי טוב ואם אי אפשר לקיימו סומכים על עדי חזקה וישבע היסת שלקחה ובהא לאמרינן הכא פרעתיך פסקינן נמי שצריך לברר ואם אמר לעדים הוו לי עדים שפרעתיו הוי **מילתא דרמיא עליה דאיניש** ואם אמרו העדים לא היו דברים מעולם חייב הלוה אבל לא אמר לעדים הוו עלי שהדי אפשר שאע"פ שהיה בפניהם אשתלו אישתלי ואם שאלו העדים ואמרו לא היו לדברים מעולם ישבע הלוה ויפטר ובהאי גונא מיירי ההיא (לכל הנשבעין) **[לפרק שבועת הדיינין סוף דף מח:]** דאמר רבא עלה כל מלתא דלא רמיא עליה דאיניש א"ל ולאו אדעתיה. כך כתבו מן הראשונים ז"ל : [דף קע:] **מתני' מי שפרע מקצת חובו.** ואינו רוצה המלוה לשומו ביד שליש: **ר' יהודה אומר יחליף.** שטר אחר מסכום הנשאר ויקרע זה כדי שלא יגבה כל שטר זה כיון שפרע מקצת חובו ור' יוסי אומר שלא יקרענו אלא יכתוב לו שובר ממה שפרע ואע"פ שיצטרך לשמור שוברו מן העכברים זה יפה לו שיטרח בשמירת **השובר כדי שיהיה זריז לפורעו** ולא יאחר ואם יחליפנו בשטר אחר כפי הסכום הנשאר לא יהיה זריז לפרוע אלא זוזא זוזא והלא המלוה הלוה לו בבת אחת וקי"ל כר' יוסי כדאי' בגמ': [דף קעא:] **גמ' ה"מ אפלגא.** דהא טוב יותר מכלום שלא יוכל לגבות כל החוב הכתוב בשטר מכח השובר בעוד שישמרנו: **אבל אכוליה.** כגון שרוצה לפורעו כל החוב ואמר לו המלוה אירכס לי שטרא אבל אכתוב לך שובר לא יפרע לו לעולם עד שיתן לו השטר: **ולא היא.** דהא אסיקנא שאינו בדין **שאם יארע שאבד המלוה השטר שיאכל הלוה דמי המלוה** וישמח בהם ואע"פ שאפשר גם כן שאם יכתוב לו שובר ויאבד אותו יגבה המלוה ממנו כל החוב וישמח במקנתו שפרע לו יותר טוב הוא זה דהא עבד לוה לאיש מלוה ובדין הוא שיטרח בשמירת שוברו בשביל שיפרע המלוה מה שהלוה לו בשעת דחקו ומיהו אע"ג דקי"ל הכי לטוב יותר שלא יחליף כר' יוסי משום לעבד לוה וכו' מ"מ אם הסכימו שניהם להחליף יכתוב הזמן הראשון הכתוב כבר בשטר שקרע שאם היה כתבו זמן שני של עכשיו שמחליפו אשתכח לאפסיד המלוה כל אותו שעבוד קרקעות שמוכר משעת ההלואה: **גרסי' בגמרא [דף קעא.] בשלמא בי דינא אלימי לאפקועי ממונא.** ואף על פי שנקרע שטר הראשון ונפקע שעבודו דשאין ב"ל לשעבד נכסיו כלמעיקרא מן **הזמן הראשון במה שנשאר לפרוע: אלא עדים שעשו שליחותן היאך חוזרין ועושין שליחותן.** כלומר כי הוא מתחלה לא עשאן שלוחין אלא לכתוב שטר אחד והשטר ההוא כבר נפקע כשנפרע ולפיכך אפי' הוא מצוה עתה לכתוב להם שטר אחר מן הנשאר מן הזמן הראשון אין להם לעשות לשליחותן הראשון כבר נגמר ונפקע והוא אינו יכול עתה לעשותן שליחות על שעבוד למפרע שאין בידו ואנ"ל כי בלא דעתו אינם יכולין לעשות שטר אחר ואפי' מזמן שני והא דאמרי' בב"ק (דף צח:) גבי שורף שטרותיו של חבירו אי דאיכא עדים ליכתבו ליה שטרא אחרינא ה"ק דאי איכא עדים שראו השטר ואמרו וכוונו מה שכתוב בו והכירו החתימות שבו ליכתבו ליה ב"ל שטרא אחרינא באחריות דהכא ליכא למיחש לגבי והדר גבי כיון דאיכא עדי שריפה. ושט"ח או שטר מכר באחריות שנחתם בו אחד מן העדים בלבד ואבד או נמחק אומר מורי הרב שיכולין לחזור ולכתבו ולחתום בו שניהם דכל זמן שלא עשו שניהם מעשה שטר אף הראשון לא עשה שליחותו וכן כתב הר"ר יצחק הלוי ז"ל בספר תורת הבית שלו: **תנן התם מוקדמין.** כגון שלוה בשנה זו וכתב השטר בשנה שעברה ואתי למטרף מן הלקוחות שלקחו בשנה שעברה **וטריף שלא כדין** אבל אם כתב ללות וקנו מיניה אע"פ שלא לוה **על שנה שניה לא טריף שלא כדין** ומלינא גבי מינייהו דהא שעבודי שעבד נפשיה מיד משעת הקנין: **מאוחרין כשרים.** כגון שלוה בניסן וכתב הזמן מתשרי הבא דהשתא ליכא למיחש **שיטרוף שלא כדין** אדרבה הניח לו השעבוד שלא יוכל לטרוף אלא מתשרי ואילך ובכל מה שיש לחוש בהא מבואר בגמ': **אירכס.** נאבד: **[שטר שזמנו כתוב בשבת וכו'].** אף על גב דאיכא למימר דשמא מוקדם הוא דכשאנו

לרב כהנא (דף קעב.) והא האידנא דלא עבדינן הכי א"ל רבנן תיקוני תקיני מאן דעביד עביד ודלא עביד איהו אפסיד נפשיה אמר להו רב * בגמ' א"ל רב לספריה וכן א"ל ר"ה כו' ספרא לספריה וכן אמר רב הונא לספריה כי קיימיתו בשילו כתובו בשילו ואע"ג דמסירי לכו מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני ואע"ג דמסרי לכו מילי בשילו משום דמיתחזי בשיקרא אמר להו רבה בר רב שילא להנהו דכתבי שטרי אקניאתא כי כתביתו שטרי אקניאתא אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו בי' ואי לא מיתחזי כשיקרא: אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי תרי בר חמשין חמשין לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה למלוה כדי שיכוף לפורעו וניחא ליה ללוה כי היכי דניפגום שטריה ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי חד בר מאה לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ניפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי חד בר חמשין לא משוינן ליה מ"ט אמרינן האי מיפרע פרעיה וא"ל הב לי שטרי וא"ל אירכס לי וכתב ליה תברא אבר מאה והשתא מפיק ליה להאי וא"ל אחריני הוא: **מתני'** שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו כמרחץ קח לך זיתים ובא ועשם בבית הבד: **גמ'** * לשון הרי"ף ז"ל (ג"א) איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר וכו' דסבר רבי יהודה דלא כתבינן שובר וסבר רבי יוסי כתבינן שובר ואי אבד שוברו יאכל הלה וחדי תנא נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי לית ליה לעני עבדים ולא זיתים אכיל הלה וחדי וכן נמי הא מתני' שנים שהיו בעיר דמיא להו כהאי עניינא:

מתני' שנים שהיו בעיר שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחד יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין כיצד יעשו ישלשו אם היו

נזקקין לאותו מנין הכתוב בשטר לט"ו ימים של חודש פלוני לחשבון העובדי כוכבים נמצא **שנכתב בשבת והלא ידוע הוא שאין ישראל כותבין לא בשבת ולא ביוה"כ** ואפשר שהוא **מוקדם ופסול ומ"מ כיון דקי"ל כריש לקיש דאמר** (כתובות דף יח:) **עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד** ש"מ שכל מי שבא **לפסול השטר עליו הראיה הלכך מעמידים שטר זה בחזקת מאוחר** וכשר והא דמצרכינן קיום בהליא **אמרינן קיום שטרות** לרבנן: **אמר** המחבר שטר מאוחר הוא וכשר ולא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה אלא בלשון הכתוב בשטר שיש לו שתי משמעות אחד לזכות ואחד לחובה אבל לפסול את השטר ולומר שעשאם שלא כדין לא לחזיק על העדים שעושין דבריהם כהוגן והא דקי"ל כר' יוחנן וריש לקיש דאמרי כותבין סובר כתבו הגאונים ז"ל שהיה לו לקבל חרם סתם שאינו מודה שטרו ואינו מעריס בדבר. הריטב"א ז"ל: **אמר להו (רבא) [רבה] וכו' אקנייתא. שטרי מקנה שאין כתוב בהם אחריות ולא אתי למטרף** לקוחות אבל שטרי הלואה לא יכתוב אם יש בהן אחריות מאותו זמן שנעשה הלואה אלא מזמן שהוא עומד בשעת כתיבה כיון **לעדים החתומים על השטר איננו ניננו למפקי לקלא** אם כן מה שלקחו קודם השטר לא משתעבד למלוה ואם היה כותב זמן המוקדם **הוה ליה דין מוקדם ופסול לטריף מינייהו שלא כדין** לא הוי להו ללקוחות למיקם כיון שלא היה נכתב עדיין: **אמר** המחבר **וכן נכתב ביום ונחתם בלילה חשבינן ליה מוקדם ופסול** כדמוכח בגיטין (דף יז.) ואם [שם דף יח.] היו עוסקין באותו ענין כשר אע"פ **שנחתם בלילה וכן** כתב הרמב"ם ז"ל: **אבל** אם שטר קנין הוא אפילו לא חתמוהו אלא לאחר זמן מרובה כשר לכתוב מיום שקנו ממנו דסתם קנין לכתיבה עומד וקול יש בדבר **וגובה ממשעבדי אבל כשלא נכתב** כלל הקנין אינו גובה מנכסים משועבדים דהא בטיל קליה כן כתב ר"י ז"ל וכתב בעל העיטור ז"ל דבשטרי הלואה נמי לא כתבו מיומא דקנו מיניה אלא כשעומדין עליין תוך זמן הפרעון אבל לאחר זמנו **אין כותבין שמא פרע** וכן דעת הרא"ה ז"ל והרשב"א ז"ל סובר דכתבינן כל היכא שלא מיחה בהם הלוה ע"כ: **יומא דאקניתו.** יום שנתנה בו המתנה או מכר המכירה דאיכא למיחש שמא נתנה אחר מכן לאחר והוי שלא כדין: [דף קעב.] **כי היכי דלא מתחזי כשיקרא.** אם יכתוב יום אחר שלא יהיה בו המתנה ולא הכתיבה ומהאי טעמא גופא צריך להזכיר מקום שנמסרו בו הדברים ומקום שנכתוב בו שאם לא יכתוב אלא אחד מהם מיחזי כשיקרא ומיפסל כדמוכח בגיטין (דף פ.) שיאמרו לו איך אמרת בהיני ולא נכתב בהיני או הלא במקום שילו אמרו לכם: **דליפגום שטריה.** כשפרע מקצתו נפגם השטר ואם אמר זה אחר כן פרעתיו כולו והמלוה אומר לא פרעת אלא מקצתו לא יפרע אלא בשבועה כדאמרינן (בכתובות דף פז.) **הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה וה"ה** לשאר שטרות: **דליכוף לפורעו.** שיהיה זריז יותר מפחדו שלא יתבע לו כל החוב הלכך לא יחליפו השטר אלא מדעת שניהם המלוה והלוה: **והאי אחרינא הוא.** שהלויתי לך חמשים ומה שפרעת הוא החוב של מנה: **מתני'** הכא תני הא דב' אחין לדמיא להא דאמר יאכל הלה וחדי להכי נמי יאכל העשיר ואין העני יכול לומר כיון שאחיו שלי איני רוצה שתשתמש ממנו אלא תני שבוע לאחר יהיה שלי ויעמוד בטל משום דזה נהנה וזה אינו חסר הוא אלא כך יאמר לו העשיר או קח לך עבדים וזיתים ותשתמש בהם או אשתמש אני בו כלומר **לכהסיא חזקה שהניחו אבינו יהיה לעולם הלכך גם לא** תשכירנו לאחר ומיהו **העשיר מצי למימר** ליה גול או איגול אבל העני לא מצי למימר גול דלא אמרינן הכי אלא כשכל אחד יכול לקנותו ואומר גול או איגול אבל הכא שהאחד עני לא: **מתני' שנים שהיו.** (יושבין) לדמיא נמי להאי דהלה יאכל וחדי כיון דבמקום אחד הם ואינן ניכרים לא בשם ולא במקום אם יוציא האחד שטר חוב על חבירו יאמר לו הלה אדרבה אתה היית מחויב לי זה החוב ופרעת לי והחזרתי לך השטר הזה ואם מחויבים לאחרים הם כל אחד ידחה המלוה אצל חבירו לומר אין אני המחוייב אלא חברי: **נמצא לאחד בין שטרותיו וכו'.** מפורש בגמ': **אמר המחבר ולא אחר יכול להוציא וכו'.** ומיהו אם אחד מהם היה קטן בזמן הכתוב בשטר

משולשין יכתוב סימן אם היו מסומנים יכתוב כהן: **גמ'** ההוא שטרא דנפק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה (דף קעב:) אמר רב הונא ממך אפי' מריש גלותא ממך ואפילו משבור מלכא אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק ואשכח דתניא גט שיש עליו שני עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר אם כתוב בו היום גירשתיך כשר אלמא היום ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך מההוא גברא דנפק מתותי ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן: (דף קעג.) תניא אחד מן האחין ששטר חוב יוצא מתחת ידו עליו להביא ראיה שאביו נתנו לו וראייה בשטר אבל לא בעדים דקי"ל אין אותיות נקנות במסירה ואי מתנת שכיב מרע היא אפילו בעדים דקי"ל דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו כדגרסי' בפרק מי שמת (דף קנא.) אימיה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי וכו' אע"ג דאמרי' הכא דכולי עלמא בין תנא דמתני' בין תנא דברייתא אותיות נקנות במסירה ואביי ורבא תרוייהו אית להו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דבתראי אינון פסקו הלכה בפרק המוכר את הספינה (דף עז.) * ע"ש גירסא אחרת (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה והאי דאמרינן הכא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה אוקמתא בעלמא היא ולאו דסמכא הוא והכין פסקו רבנן קשישי כדכתבינא: (דף קעג.) נמצא לאחד בין שטרותיו שטר של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין: טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והא אנן תנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב אמר אביי הכי קאמר נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן

גובין מן האחר שהיה גדול וכלמוכח בפרק מי שמת [דף קנה.] הריטב"א ז"ל: **כיצד יעשו. אם רוצים** להלוות שימצאו מי שילוה להם: **ישלשו.** שמותן אם שמו של אחד **יוסף בן שמעון בן יעקב והאחר שמו יוסף בן שמעון בן נפתלי** להשתא יהיו ניכרים ואם שמותיהן שוים בשילוש יכתבו סימנים אם האחד ארוך והאחר **גוץ או אחד לבן** וחבירו שחור ואם היו שוין בסימניהם יכתבו כהן אם אחד כהן והאחר ישראל ואם שניהם כהנים או ישראלים אמרינן בתוספתא שיכתבו דורות שאי אפשר שיהיו כל דורותיהם שוים: **ההוא שטרא וכו' אני פלוני**. כך היה כתוב באותו שטר **והיה מחזיק בו אדם אחד וטען פלוני** לוה ממני כך וכתב לי כתב ידו אני פלוני בן פלוני הכתוב בזה השטר לויתי ממך כך וכך **ושמי לא הוצרך לכתוב שהרי מסרו לי** ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין: **אמר** המחבר ושטר שכתוב בו שנתחייב לכל מוציא אותו בב"ל כשר וגובה בו המוציא דהא לנפילה לא חיישינן ואי משום שלא נתברר כשכתבו למי נתחייב וקי"ל (ביצה דף לח.) דאין ברירה בדאורייתא. שאני הכא דכיון שהוא ראוי להתחייב בו לכל אדם אין כאן דין ברירה ומיהו שטר זה כל שהוציאו אחר **ופרעו לו ועשה ממנו שובר** נמחל שעבודו לכל אדם שיוציאו מכאן ואילך שלא נתחייב זה אלא במנה בלבד מפי רבינו הר"ס והריטב"א ז"ל: [דף קעב:] **ממך אפילו מריש גלותא.** כלומר דכיון דבשטר אינו כתוב שמך אלא לשון זה ממך אפשר דריש גלותא הוא שהלוה וכתב לו **ונפל ממנו ואתה מצאת** אותו הלכך לא גובה בשטר זה ומ"מ ליתא לדרב הונא דהא רבה דק ואשכח דכיון דיוצא מתחת ידו **לא חיישינן למימר שנפל מאחר ומצאו זה** אלא אמר מההוא גברא דנפק מתותי ידיה הוא והביא ראיה מדתניא גט שיש עליו עדים ואין בו זמן **והוא מג' גטין פסולין** אלא שאם נשאת הולד כשר ואמר **אבא שאול אם כתוב בו לשון זה אני היום גרשתיך** כשר וחשיב ליה זמן ותנשא לכתחלה כיון דהיום ראינו הגט יוצא מתחת ידה לא אמרינן שנתגרשה כבר בגט זה והרי אין בו זמן אלא אמרינן היום הוא לגרשה בו כיון דהיום ראינוהו בידה וא"כ הוי כאילו כתוב בפירוש בגט יום זה שהוא שלישי או רביעי בחדש פלוני **והרי הוא חשוב זמן** הכא נמי אמרינן מאותו שראינוהו בידו משלו הוא כאילו כתוב בו שמו בפירוש ולא חיישינן לומר שמא נפל מאחר כמו שאין אנו חוששין לומר דהיום מיום אחר הוא דקאמר ואיני יודע איזה היום הוא ואין בו זמן: **תניא וכו' וראיה בשטר.** שכתוב לו קני ליה וכל שעבודא דאית ביה ולא סגי ליה בראיה של עדים שראו שמסרו לו דהא קי"ל דאין אותיות נקנות בכתיבה לבד אלא במסירה וכתיבה או באגב ודוקא באחין דכיון שטוען אבי או אחי נתנוהו לי חיישינן למימר דשמא חטפו לאחד מהם דשני אחין עבידי דשמטי אהדדי אבל לאחר לא חיישינן אבל אם מתנת ש"מ הוא אפילו באחד סגי בעדים משום לדברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו וכדגרסינן לעיל [דף קנא.] אמיה דרב עמרם חסילא וכו': **אמר** המחבר ולענין אם צריך להביא ראיה על הכתיבה או על האגב כבר בררו המפרשים ז"ל מפרקין ומיבמות ומסנהדרין דצריך ותו דסברא הוא שאין תפיסתו ראיה על הכתיבה ולא על האגב והוא הדין אם טוען שנתנוהו לו במתנת שכיב מרע שצריך להביא ראיה וכבר ברר דברים אלו כראוי הרמב"ן ז"ל בספר הזכות וכן הסכימו גדולי המפרשים ז"ל וכן לעת רבותי הריטב"א ז"ל (וכו'): **פיסקא.** מפשט מתני' משמע שאם מצא המלוה שובר ששטר יוסף בן שמעון שהיה חייב **לו פרוע שניהם פרועים** אם שני יוסף בן שמעון שהיו באותה העיר חייבין לו לכל אחד מצי למימר אני הוא שפרעתי ולפיכך מקשה דמשמע דדוקא משום שמצא השובר הוא דאמרינן דשניהם פרועים הא אם היה מוציא השטר חוב היה גובה והא קתני אין אחר יכול להוציא עליהן כדפירשתי במתני' ומשני אין הכי נמי דאין אחר יכול להוציא עליהן אבל הכא הכי קאמר שהמלוין הם שני יוסף בן שמעון ואחד שבשוק שהיה מחוייב להם מצא השובר והכי קאמר מתניתין אין אחר יכול להוציא עליהם ולא הם על אחר (דהא ולאי מוציאין וקמ"ל) דאם אותו אדם היה מחוייב לשני יוסף בן שמעון באותו שובר נפטר משניהן ומיהו אם עושין הרשאה זה לזה ולאי יפרע לאחד מהם דהשתא לא מצי למימר לשניהם יחד הלא זה השובר שעשיתם לי לשני שוברין היה צריך ומיהו נראה למפרשים ז"ל דאילו **אמר כבר פרעתי לשניכם והשובר נכתב סתם על שניכם לטענתא מעלייתא היא: אמר** המחבר שני יוסף בן שמעון קיימא לן דהם על אחרים יכולין להוציא דאמרינן כאן נמצאו וכאן היו כההיא דיבמות ושליש שהוציא שטר מידו ואמר שנתנו בעליו לאחרים בכתיבה ובמסירה יש אומר שהוא נאמן דהא הימניה עליה זה שהפקידו בידו ונראים דברים שהוא כן כלפי בעל דבר דהא הימניה כדאמרינן בסנהדרין [דף לא.] ואיכא נמי מגו דאי בעי קלייה אבל **לגבותו מן הלוה** ליתנהו להני טעמי ואינו נאמן וצריך ראיה על הכתיבה או האגב ואין לומר השליש נאמן בזה ואפילו כלפי בעליו אינו נאמן לומר שהוא לעצמו וכל זה ברור ונכון קבלתי מפי מורי הרב הלוי (הר"ס) [הכ"מ] ז"ל וכן קבלתי ממורי הרשב"א ז"ל וכן פסקו

שמעון פרוע שטרות של של יוסף בן שמעון פרועין: כיצד יעשו ישלשו וכו': תאנא אם היו כהנים יכתבו דורות: **מתני'** האומר לבניו שטר בין שטרותי פרוע ואיני יודע איזה הוא שטרות כולן פרועין נמצא לא' שם שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע: **גמ'** [* גי' מהר"ם אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע] חוב לך בידי פרוע כל שטרות שעליו כולן פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדי שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל השטר על התחתונה: **מתני'** המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מן הערב (דף קעג:) ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב"ג אף הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו: **גמ'** מ"ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי גברא אשלימת לך מתקיף לה ר"נ האי כדינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למילתייהו אלא אמר ר"נ מאי לא יפרע מן הערב לא יתבע ערב תחלה תניא נמי הכי המלוה את חבירו ע"י ערב לא יתבע ערב תחלה ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב תחלה אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שאנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב והא מדקתני סיפא רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר ל"ש הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א בשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן (דף קעד.) רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה * בר חנא אר"י בגמ' בהרבה מקומות רבה בר בר חנה (ג"א) בר אבוה א"ר יוחנן כל מקום ששנהרשב"ג במשנתנו הלכה כמותו

בתוספותיהם ולע"פ שהרב רמב"ם ז"ל כ' שאפי' לעצמו נאמן כלפי בעליו. הריטב"א ז"ל: **מתני' המצוה בשעת מיתתו** ואמר לבנו בין השטרות שאני מניח לך יש אחד שנפרעתי ממנו ואיני יודע איזהו **כל השטרות פרועין שכל אחד** יכול לומר אני שפרעתיו אבל נמצאו שני שטרות לשם בתוך השטרות שהיה חייב בהם אדם אחד אינו יכול לומר שניהם פרועים שהרי המת לא אמר אלא שטר אחד הילכך מהאחד יכול לומר זהו שפרעתי ואף על גב שהסך שבו יותר גדול מהאחר לפי שהמוציא מחבירו עליו הראיה: **אמר** המחבר ומסתברא דלאו דוקא אמר בפירוש איני יודע אלא כל שלא בירר לשם איזהו כן הדין ונראה דכל שמצאו שובר בעדים על אחד מהם ברשות אחד מן הלויים שגובים השאר שהרי נתברר איזהו שהיה פרוע ולשובר אמנה לא חיישינן ומצאתי לר"מ הלוי הנשיא ז"ל שכתב כי מלוה שהוציא שטר חוב וטענו עליו שהוא פרוע והומר איני יודע אינו גובה בו אבל אם חזר ואמר עיינתי בחשבוני וזכור אני בבריא שאינו פרוע לחוזר ונובה בו למשום דאמר מעיקרא איני יודע לא איפסיל שטרא לגמרי אלא שלא היה ראוי לגבותו בספק. הריטב"א ז"ל: **גרסינן** בתוספתא [סוף פרק יא] עשו טבי עבדי בן חורין אם היו שני טבי אין כורשין לשון הדיוט לזה היה אוהב אלא שניהם בן חורין ונוטלין משניהם למי אחד מהם האומר מאתים דינרין ליוסף בן שמעון אין דורשין לשון הדיוט לזה היה אוהב אלא שניהם חולקין יצאה עליו כתובת אשה ובעל חוב שניהם נותנין בשוה ע"כ ונראה לי דסיפא כעין רישא בנותן מתנה והיינו דשייך לומר ביה לזה אוהב אבל במודה שהוא חייב אין לאחד מהם כלום על שיביא ראיה ויכולין היורשין לדחות לכל אחד אבל בנותן מתנה אמרו מפני שהמקבל כעין שותף בנכסים כנ"ל הריטב"א ז"ל: **שטר.** משמע אחד אבל חוב כולל שטרות הרבה. כלומר מה שאתה חייב לי הילכך כולן פרועין ומקשה ליה רבינא משמע שכל מה שנוכל להבין מן הלשון נדין בו אם כן כשיאמר המוכר שדות **נימא כל שדותיו** דהא אפשר להבין כן וזה אינו דלעולם אמרינן דלא מכר לו אלא שני שדות שנמעט בלשון כל מה שאפשר והוא הדין בשדה אחת יקח הקטנה ומשני דכולי חד טעמא הוא משום דיד בעל השטר על התחתונה אמרינן **דיד לוקח על התחתונה** והוא הדין הכא היד המלוה שהוא בעל השטר על התחתונה ונימא כולן פרועים: **מתני' כיוצא בו.** כלומר כמו שבהאי פלוגתא מיקל רשב"ג על הערב שלא יפסיל אף בזה מתקן שלא יפסיל שהעושה ערבות לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה בעלה שלא יהנה ממנה על דעת רבים שאין לו הפרה דשמא אם לא יעשה כן חיישינן שהתנו ביניהם שלאחר שתגבה **כתובתה מן הערב** יחזירנה ויפזר המעות ולא יהיה לערב מה שיכול לגבות ממנו. הא דאמרינן ידירנה וכו' היינו כשבאה לגבות מן הערב משום דמנוה עבד או (בערכין דף כג.) מן ההקדש משום דרווחא דהקדש אבל אם באה לגבות מן הלקוחות לא ידירנה הנאה דאינהו אפסידו אנפשייהו דהא ידעי דכל חד וחד איכא עליה כתובת אשה וכן הלכה: **גמ' גברא אשלימת וכו'.** יום רעה הוה סלקא דעתיה דלא יפרע מן הערב לעולם רוצה לומר בעוד שהלוה בחיים **אלא אם כן מת או ברח** אבל לא בדרך אחרת והקשה לו שזהו מילתא בלא טעמא דולאי לעתו שאם לא נפרע מהלוה מאיזה צד שיהיה נפרע מן הערב: **אלא** אמר רב נחמן מאי לא יפרע מן הערב שלא יתבע לערב כל היכא שיוכל **לגבותו מן הלוה** ופירשו המפרשים ז"ל דאפילו אין לו נכסים ידועים ללוה קאמר שתובע תחלה ללוה בדין ואם פסקו לו בית דין שאין ללוה במה **יפרע אז יגבה מן הערב:**

אמר המחבר כללא דכולא שמעתא כי ארבעה דינים הם ערב סתם **וערב שהתנה שיפרע ממי שירצה וערב קבלן** וערב **שנשא ונתן ביד** וכן משפטיהם. ערב סתם אין גובין ממנו אלא כשאין נכסים ללוה ולא ליורשיו כלל ואפילו **מנכסים משועבדים ושנשבע שאין** לו כתקנת הגאונים ז"ל אי נמי כשהוא גברא אלמא או שנכסיו במדינת הים או שהוא במדינת הים ואין לו נכסים כאן או שמת והניח יתומים קטנים לדעת הרמב"ם ז"ל. וערב שהתנה בעל מנת נפרע ממנו כל זמן שאין ללוה נכסים ידועים אבל אם יש לו נכסים ידועים בכאן ואפילו משועבדין גובה הימנו ואין צריך לומר שגובה ממנו בדרכים שאמרנו **שגובה מן הערב** סתם. קבלן. אפילו יש כמה נכסים ללוה ואפילו מפורסמים יפרע מן הערב אם ירצה אלא שלדעת הרמב"ן ז"ל הוא פטור במקום יתומים קטנים. **נשא ונתן ביד אין למלוה כלום** על הלוה אלא דינו על הערב כדאיתא לקמן ומיהו אמרו בתוספות בשם ר"ת ז"ל כדלקמן ע"כ ובשם הגאונים ז"ל אמרו

יום רעה

חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה ערב הא דאמרן. צידן דתנן (גיטין דף עד.) אמר רשב"ג מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו ה"ז גיטך ע"מ שתתני לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה. ראיה אחרונה דתנן (סנהדרין דף לא.) אמרו לו הבא עדים אמר אין לי עדים הבא ראיה אמר אין לי ראיה לאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה הרי זו אינו כלום אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה לא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמרינן הילכתא כרבן שמעון בן גמליאל אלא עד דאיכא טעמא: אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני נותן הלוהו ואני חייב כולן לשון ערבנות הן. תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לו ואני ערב מאי א"ר יצחק לשון ערבנות ערבנות לשון קבלנות קבלנות כלומר הלוהו ואני קבלן קבלן. תן לו ואני ערב ערב. רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבנות הן חוץ מתן לו ואני נותן א"ל מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין למלוה על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד מדאמר רבא תן לו ואני נותן קבלן הוא ואמר אמימר תן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעא מלוה למתבעיה ללוה מצי למתבעיה ושמעינן מינה דקבלן תרי גווני נינהו איכא קבלן דגבי מלוה ממאן דבעי ואיכא קבלן דלית ליה למלוה גבי לוה כלום תן לו ואני נותן הוא ניהו קבלן דאית ליה למלוה לאפרועי ממאן דבעי. נשא ונתן ביד הוא ניהו קבלן דלית ליה למלוה על הלוה כלום.

שמשביעין את הלוה שאין לו במה **יפרע ומיהו אם אין הלוה** בעיר או נכסיו אינם בעיר או שהוא ונכסיו אינם בעיר אלא שהוא גברא אלמא ולא ציית דינא בכי האי גוונא גובה מן הערב וקיימא לן כרב נחמן דתניא כוותיה:

ואם אמר על מנת מדר' שמעון בן גמליאל משמע דתנא קמא אפילו בשיש נכסים ללוה קאמר **ליפרע מן הערב** ולפיכך אמרינן דחסורי מחסרא והכי קתני לענין ערב אם לא אמר על מנת כבר נתברר דינו שיגבה מן הלוה תחלה אם יכול וכמו שביארנו דאם אמר על מנת יועיל לו שאין צריך לתבוע ללוה בדין כמו שאמרנו בשאין לו נכסים ידועים ומפורסמין אלא **שיפרע מן הערב** אבל אמרו בשם הגאונים ז"ל דאינו נפרע מן הערב אלא בשבועה שלא נפרע **מן הלוה כדין הבא ליפרע** מן היורשים וכן הדין בקבלן אבל אם יש ללוה נכסים ידועים לא יפרע מן הערב דנכסוהי דבר איניש אינון ערבין ביה טפי ואף על פי דאמר ליה על מנת. וקבלן כמו שאמר לו תן לו ואני אתן לך אפילו לא התנה המלוה בעל מנת ויש נכסים ידועים ללוה יגבה מן הערב אם ירצה והכי צריך לומר כדי שיהא חלוק בין ערב לקבלן כרבן שמעון בן גמליאל והסכימו האחרונים ז"ל לענין ערב אפילו התנה בפירוש על מנת שתגבה **מן הערב תחלה** אם יש לו נכסים ללוה לא **יגבה מן הערב** וכתב הרשב"א ז"ל שאפילו בירר בתוך התנאי ואמר ואפילו יהיו נכסים ידועים ללוה אני מתנה שאגבה תחלה מן הערב אם ארצה דלא מהני לפטומי מילי בעלמא נינהו לע"כ לא גמר ומקני נפשיה הערב בההיא הנאה דקא מהימן ליה אלא. כל שאי אפשר לו ליפרע ממנו ללוה. אלא שיש מן האחרונים שחלקו בזה לכל שהתנה במתון בלבד שאפשר ולאי תנאו קיים ולא שייך למימר בכי האי גוונא פטומי מילי ומסתבר טעמייהו וצריך לעיין בין **בערב ובין בקבלן אם מת הלוה** ויש לו נכסים ידועים אלא שיתומיו קטנים שאין נפרעין מהן על שיגדלו אם נפרעים מן הערב ויש מן הגאונים ז"ל דאמרו דכל שאי אפשר לו ליפרע מן היתומים הרי הוא כגברא אלמא או כאין נכסים ללוה שיפרע מן הערב וכן דעת הראב"ד והרשב"א ז"ל אבל הרמב"ן ז"ל והרא"ה ז"ל אמרו דאף מן הקבלן אין נפרע דערבא בתר יתמי אזיל וכל שהיתומים פטורין הערב או הקבלן פטור וכדאמרינן בפרק כל הנשבעים (דף מז.) גבי מת **לוה בחיי מלוה ואחר כך מת** מלוה שאין בני **המלוה גובים מן הערב** כשם שאין גובין מבני הלוה משום דערבא בתר יתמי אזיל והטעם שאין נפרעים מיתומים קטנים משום חשש פרעון הוא ואם כן היאך יתחייב הערב ואם [אין מי] שיכול לפקח ולחפש בעסקיו אם פרע הלוה אם כן על כרחך אתה מחייב את היתומים שהרי הערב חוזר עליהם ויש מי שכתב כדבריהם ונראה לי עיקר וכתב הריטב"א ז"ל שראה רבו הרא"ה ז"ל שעשה מעשה כזה ועוד צריך לעיין אם מכר הלוה נכסיו מאיזה מהם יגבה המלוה אם מן הלקוחות או מן הערב והקבלן ונראה למפרשים ז"ל שיכול לגבות מן הלקוחות וכן הדין שיפרע מהם תחלה שאין הלקוחות יכולין לדחותו אצל הקבלן לומר כבר הנחתי לך מקום שתגבה ממנו דלא אמרינן הכי אלא כשהניח נכסים ללוה אבל לא אצל הקבלן שיכול לומר שאינו רוצה ליפרע אלא מנכסי לוה: **רבי שמעון בן גמליאל אומר וכו'**. הא פסיקנא דלית הלכתא כוותיה בהא דערב ובהא דצידן דפרק מי שאחזו ובהא דראיה אחרונה דפרק דיני ממונות שאם הביא ראיה וכו':

[דף קעל.] **אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו וכו'**. ואע"פ שאין שם קנין אלא באמירה בעלמא משתעבד ליה דמצי א"ל המלוה אם לא היית אתה לא הייתי מלוה אותו כלל ואע"ג דדמיא לאסמכתא שהרי לא היה **נעשה זה ערב אלא** משום שסבור שיפרע הלוה וקי"ל דאסמכתא לא קניא שאני הכא **כדאמר רב אשי** [בדף קעג:] בההיא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה לגמרי ולא הוי אסמכתא וקי"ל כרבא דכל לשונות אלו לשון ערבות הם אלא דוקא כשאמר לו תן לו ואני אתן דמשמע לא תשאל לו כלום ונראה לאחרונים דכ"ש אם אמר לו תן לו ואני קבלן בפירוש שהוא לשון קבלנות וכן פירש הר"ש ז"ל ושני מיני קבלנות איכא היאך קבלנות דהכא רצה מזה גובה רצה מזה והיאך קבלנות שנשא מן המלוה ונתן ללוה ביד שלא נטל הלוה מהמלוה כלום אלא מן הערב ומיהו אומר ר"ת ז"ל שאם אין נכסים **לערב חוזר על הלוה** מהא דרבי נתן אלא אם כן מחל הערב ללוה בהא אין המלוה יכול לחזור עליו דאפילו במוכר שטר חוב אמרנו לעיל [דף קמז:] שאם חזר ומחלו מחול וכתבו האחרונים דכשבא המלוה לגבות מן הקבלן אפילו בשלא **נשא ונתן ביד** שאז הוא שיכול לחזור על מי שירצה יגבה מן הבינונית אע"פ שאין ללוה אלא זיבורית וכן דעת הרמב"ם ז"ל **אלא שאם רצה הלוה לפורעו** מן הזבורית שאין יכול לגבות מן הקבלן מן הבינונית וכלמוכח בריש הניזקין:

תן לו ואני פורע תן לו ואני קבלן תן לו ואני חייב מסתברא לן דהילכתא כרבא דאמר כולן לשון ערבנות הן אבל רבואתא קמאי פסקו הילכתא כרב הונא דאמר כולן לשון קבלנות הן: ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מיקמי דליתבעיה ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למעבד כי הא מילתא אלא רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסוהי דבר אינש אינון ערבין ליה [(ס"א) ותנן] המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב [וקי"ל] לא יתבע מן הערב תחלה. ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעי למלוה מקמיה דלודעינהו ליתמי רב פפא אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה (דף קעד:) מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי שמתוה ומת בשמתיה לרב פפא דאמר פריעת בע"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו * נ"א מ"ז (לית ליה) לרב הונא בריה דרב יהושע דסבר מצוה על היתומים לפרוע חובת אבוהון אבל חיישינן לצררי כיון שחייב מודה אי נמי דמתחייב ליה בב"ד ולא קיבל עליה דינא ושמתוה ומת בשמתיה הא ודאי ליכא למיחש לצררי הילכך אית ליה לערב למיגבה מיתמי מאי דפרעיה לבע"ח דאבוהון: שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הילכתא כרב הונא בריה דרב יהושע: ההוא ערבא דפרעיה לעובד כוכבים מיקמי דליתבעינהו ליתמי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר * אבימי מהגרוניא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) אביי מהגרוניא משמא דרבא אפי' למ"ד חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כובבים כיון דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצררי א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי הני מילי ישראל אבל עובד כובבים דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקביל ליה: איתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מ"ד בין אית ליה בין לית ליה לא משתעבד והלכתא

ההוא דיינא. וזה היה דיין שלא כדין לגבות מנכסיו ולבזבזן שהם כערב והיה יכול להודיע ללוה שהיה קרוב ושמא היה מסלקו בזוזי ומשום הכי סלקו רב חנן לסבר כמו שטעה בזה יטעה בדינים אחרים ונראה שהדין נמי חוזר (סנהדרין לף ו.) לטעה בדבר משנה חוזר: **[האי ערבא דאבוהון].** שנכנס ערב בעבור **אביהם בחייו ולאחר מותו פרע זה הערב** משלו קודם שיתבע ליתומים:

פריעת בעל חוב מצוה. למלוה על פה היא לעל עכשיו שפרע לא היה אביהם בעל חוב של זה וכיון שהם קטנים פחותים מי"ג שנה לאו **בני מעבד מצוה נינהו וכי גלוי ליפתעי המלוה לינא בהדייהו** אבל עכשיו כשהם קטנים הם פטורין וכי היכי לאינהו פטורין הערב נמי פטור לערב בתר יתמי גריר כלפרישית לעיל והא לקאמר מקמיה לליתבעינהו ליתמי לאו למימר לאי תבעינהו היו חייבין אלא לאי מולעינהו היה הערב פטור כמו שהן פטורין ועכשיו שפרע הערב בזמן שהיו הם פטורין הפסיד הערב מה שהוציא לה"ל כפורע (כתובות לף קח.) חובו של חבירו שלא מלעתו שהפסיד מעותיו אבל אם היו חייבין כגון שחייב מולה ואף על גב **לפרעיה מקמיה ליתבעינהו ליתמי לא** הפסיד לאו כפורע חובו של חבירו הוא אלא שעבולא לנפשיה הוא לפרע אבל השתא לאין חייבין כלל לא הוא ולא הן והוא שפרע מאליו ה"ל כאלם לעלמא שפרע חובו של חברו ורב פפא ורב הונא בריה לרב יהושע לא פליגי בהכי לכולהו מולו שהפסיד הערב מה שהוציא אלא פליגי בטעמא מאי שהיתומים פטורין לרב פפא סבר שעבולא לאו לאורייתא ואין בפריעת בעל חוב אלא מצוה ובעולן קטנים אפילו אותו שעבול לרבנן ליתא ורב הונא בריה לרב יהושע סבר לשעבולא לאורייתא והיו חייבין לפרוע אלא לחיישינן למימר שמא נתן כבר אביהם למלוה נכסים בשביל החוב הלכך על שיגלילו לא יגבה מהם שילעו לטעון ולחזור אחר לינס: **אמר** המחבר ולענין **ערב או קבלן שפרע קודם זמנו למלוה ולא** הודעיה ללוה ועליין הלוה בחיים אומר מורי הרב ר"מ ז"ל שגובה מן הלוה אם העלים מעילים שלא פרעו אחר כך ללא מפטר מטעמא לפורע חובו של חברו להתם הוא משום ליכא על הפורע שום שעבול אבל הכא לרמיא עליה שעבולא ליכא למימר הכי ואפילו היה ערב סתם **וכ"ש אם היה קבלן** וכל שאין **לערב על הלוה** שום שטר אלא לין וחיוב ערבותו פשיטא לתביעת **ערב ללוה תביעה על פה** ויכול לומר פרעתי כלין כל מלוה על פה וכן אם אין עלים שהכניסו ערב ואינו מזכיר כן בשטר החוב וא"ל לא הכנסתיך ערב נפטר בשבועה כשאר תביעות וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל ואם המלוה נתן לערב שטר החוב וכל שעבולו פשיטא שזוכה בו כאיניש לעלמא **ונוגה אפילו מן היתומים** כמו שהיה המלוה עצמו נוגה. עכ"ל הרב ריטב"א ז"ל: [לף קעל:] **מאי בינייהו.** כלומר ללתרוייהו ולאי הפסיד הערב ואין **נזקקין לנכסי יתומים** על שיגלילו מה לי אי טעמא משום האי או משום האי:

ומהדרינן איכא בינייהו כשחייב מודה. לרב פפא אין נזקקין כיון לקטנים הם ולרב הונא נזקקין להם שהרי **ליכא למיחש לצררי וממילא נשמע לרב** פפא הפסיד הערב מה שהוציא ולרב הונא לא הפסיד **כיון שחייב מולה** או **לשמתיה משום שלא רצה לפרוע** ומית בשמתיה לולאי לא פרעו ושלחו ממערבא להלכתא כרב הונא בריה לרב יהושע היכא לשמתיה ומת בשמתיה והוא הלין בשחייב מולה או למית בגו זימניה אלא לנא שלחו מתם אלא מה שנשאל להם וכיון לקיימא לן כוותיה שמעינן לשעבולא לאורייתא כך העלו מן האחרונים ז"ל וכולן הסכימו למטלטלי ליתמי אע"ג לקי"ל ללא משתעבלי לבעל חוב מכל מקום **לינא הוא השתא** לתקינו רבנן הגאונים ז"ל כתובת **אשה לגבות ממטלטלי משום לאסמכתייהו עלייהו כלאמרינן בכתובות [לף סז. ע"ש] לארנקי למחוזא אשה גובה ממנו הוא הלין נמי לבעל חוב לגבי ממטלטלי ליתמי וכן נהגו וכן הלכה למעשה וכלאמרינן לקמן [לף קעו.] מלוה על פה גובה מן היתומים כלי שלא תנעול ללת בפני לווים** ואי לא גבי ממטלטלי לשבק אבוהון אין לך נעילת ללת **גלול מזה: [אי לאו דאתפסי צררי] וכו'.** אי לאו שנתן הלוה לערב נכסים כפי חשבון הערבות **לא היה עושה לו ערבות כי היה ילוע לו שהעובל כוכבים יחזור עליו הלכך** אמרינן **צררי אתפסיה ולא** גביא מיתמי לעולם כלאמרינן לאי **לאו צררי אתפסיה לא הוה מקבל ליה: [ואי ערב בכתובה] וכו'.** הלשון הזה אף על גב לכולהו בגמרא אינו מסולר כן אלא נפיק מבינייהו ולפי כך כתב הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל לערב לכתובת בנו אם קנו מילו אז הוא

בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אע"ג דאית ליה לא משתעבד מאי טעמא מצוה עביד ולא מידי חסריה ואי ערב בכתובה דבריה הוא משתעבד דאבא לגבי בריה שעבודי משעבד נפשיה: כיוצא בו אמר רשב"ג הערב לאשה בכתובתה וכו': גרסינן בערכין (דף כג:) ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו א"ל אטו תנא כי רוכלא ניחשוב וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן ודלא תנן לא תנן א"ר * משרשיא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) שרביא מאי טעמייהו דנהרדעי בשלמא מקדיש משום רויחא דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי חסריה אלא לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבין איהו הוא דאפסיד אנפשיה וקיימא לן כותייהו: אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש (דף קעה.) ודוקא דאיכא בידיה שטרא דמקויים אבל איכא בידיה שטרא דלא מקויים אמר תנו קיימיה לשטריה ונותנין לא אמר תנו אין נותנין מאי טעמא אדם עשוי שלא להשביע את עצמו וה"ה היכא דליכא שטרא בידיה אי אמר תנו נותנין (סוף דף קעד:) רב ושמואל דאמרי תרוייהו ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי אי אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין מ"ט אדם עשוי שלא להשביע את בניו (דף קעה.) אמר * בגמ' אי' רבה וכן מוכיח בפולפלא חריפתא דגרסי' רבה בה"א בסוף (ג"א) רבא ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתיו נאמנין מ"ט מדלא פסק למילתא סבר אידכר הוא תנו מנה לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתיו אין נאמנין אם איתא דפרעיה לא הוה אמר תנו ושמעינן מהא דרבא דהיכא דלא אמרו חזר ואמר לנו פרעתי דנותנין ואף על גב דלא אמר תנו ואי קשיא לך הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר בתורת הודאה אבל הכא דאמר בתורת הודאה ודמיא לההיא דגרסינן בפרק דיני ממונות (דף ל.) * כי פרק זה בורר קורא הרי"ף פ' דיני ממונות מפני שמתחיל ג"כ ד"מ בשלשה (ג"א) הרי שראו אביהן שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הם של מעשר שני הם רואים אם כמוסר דבריו קיימין ואם כמערים לא אמר

לאמרינן לשעבודי שעבד נפשיה ומיהו בגמרא לא נזכר בזה שום קנין כלל וגם המפרשים לא הזכירו קנין וכבר השינו הראב"ד ז"ל מזה אבל ערב אחר בכתובה אף על גב דאית ליה לבעל נכסים לא משעבד נפשיה למצוה נתכוין לזוונס ולא מידי חסריה דקיימא לן כרים לקים לאמר (בקדושין דף ז.) **טב למיתב טן לו** מלמיתב ארמלו אבל ערב דהלואה אף על גב דלית ליה נכסים ללוה כיון דחסריה למלוה אמרינן דאי לא משום ערבותיה של זה לא היה מוציא הלה **מעותיו ומיהו ערב לחתן על** הנדוניא צריך עיון כיון דלא שייך למימר כל כך דלאו מידיה חסריה: **וקבלן לכתובה.** כיון דאמר דישנא אלימתא כל כך ודאי שעבודי שעבד נפשיה ואפילו לית ליה נכסי לבעל: **אמר המחבר מצוה עבד ולא מידי חסריה.** פירש מורי ז"ל בשם רבותיו ז"ל וכן בתוספות לתרוייהו בעי' להו ולאפוקי ערבות דנדוניא שהביא דהא חסריה ולאפוקי המתחייב לחבירו ונכנס זה ערב דלא עביד מצוה דמשתעבד אף על גב דלא חסריה. וכולהו אם קנו מידו משתעבד. הריטב"א ז"ל: **אמר** המחבר בגטין ריש פרק הניזקין [דף מט:] ותיפוק ליה לערב דכתובה לא משתעבד ותירץ בקבלן ופירש"י ז"ל **שהתפיסה מבנו מטלטלין לכתובתה והיא מסרתן לאביו בתורת קבלנות [והחזירתן לבנו].** והקשו לו מתוך דאינו צריך לישא וליתן ביד ועוד שאם **נשא ונתן ביד אין לה על הבעל כלום** אלא על הקבלן כדאיתא בשלהי גט פשוט [דף קעד.] ומשום הכי משתעבד דכיון שאמר שיפרע ממנו תחלה גמר ומשעבד נפשיה אבל ערב דאינו נפרע ממנו תחלה לא גמר ומשעבד נפשיה והרשב"א ז"ל כתב ולי נראה שלא בא רש"י ז"ל **לפרש שתשא היא ותתן ביד ממש אלא לומר לך לתן לו ואני קבלן צריך וכמו שכתב הרב אלפסי ז"ל.** ואלו בכתובה שהיא אינה נותנת כלום לא שייך קבלנות בה אא"כ יתן לה הבעל כסף כתובתה ויחזור הקבלן ויאמר לה תן לו ואני קבלן ומדברי רבינו ז"ל נלמוד למחייב עצמו ליתן מנה לחבירו ונתן לו קבלן עליהם שאין לו דין קבלן על שיתן לו המתחייב ממון החיוב וחזר ואמר לו הקבלן תן לו ואני קבלן עכ"ל בחידושיו: **גרסי' בערכין כו'** **וגרשה לדביתהו.** ולא נשאר לו במה יפרע כתובתה ובעי רב יוסף אי מנו לקוחות להכריחו שידירנה הנאה כדאמרינן גבי ערב במתני' כדי שלא יעשה קנוניא על הלוקח ובמקדיש נמי תנן בפ' שום היתומים [דף כג.] המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשתו רבי אליעזר אומר כשיגרשנה ידירנה הנאה ואסיקנא כנהרדעי דלוקח בהני דתנן תנן וטעמא משום דליכא למימר בהו אינהו דאפסידו אנפשייהו דערב מצוה עבד ולא מידי חסריה אבל הלוקח הוא דאפסיד אנפשיה הלכך תגבה כתובתה ממשעבדי ולא יוכלו הלקוחות להדירה:

[ש"מ שהקדיש]. אמר המחבר מפ' במסכת ערכין דלוקח כשאמר כן כשהוא שכיב מרע ועל ההקדש אבל בריא אפילו על ההקדש אינו נאמן וכן שכיב מרע על נכסי הדיוט והתם משמע דכל היכא דאפשר בשאלה אפילו בריא נאמן מגו דאי בעי מתשיל עלה ולא אמרינן מי יימר דמזדקיק ליה חכם או בי דינא הלכך לא אתיא הא אלא בדלא אפשר בשאלה כגון שהקדיש על דעת רבים או שבאו נכסים ליד הגזבר דתו ליכא שאלה כדפרקינן בנדרים [דף נט.] בתרומה ביד כהן. והקשו הראשונים ז"ל תיפוק ליה כיון דשכיב מרע היה כשהקדיש כל נכסיו אם עמד חוזר דהא לעיל [דף קמח:] סלקא בתיקו וקאי ממונא בחזקת מריה וקיימא לן [דף קנא.] כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו ותירץ הרמב"ן ז"ל דהכא בשהקדיש כשהוא בריא כראוי אלא שאומר מעכשיו כשהוא **שכיב מרע מנה** וכו' ומהא דבעינן מקויים שמעינן שאין נפרעים מן היתומים אלא בשטר מקויים ולוה שהוא קיים והוא אינו טוען מזוייף אנן לא טענינן ליה ואם טען כן בבריא ואחר כך נתקיים השטר שוב אינו נאמן להביא עדים שפרע דכל האומר מזוייף הוא ולא לוויתי כאומר לא פרעתי והודאת בעל דין כמאה עדים דמי כדאיתא בפ' קמא [דף ו.]: **כל** שנה תנו אפילו יש שטר צוואה אינה אלא מלוה על פה ואם אמרו יתומים נתננו נאמנין בשבועת היסת כנ"ל וכן הסכימו רבותינו על ידי וכן כתב הראב"ד ז"ל. הריטב"א ז"ל: **ב' טענות הם על הודאה.** טענת משטה הייתי בך וליתא אלא

כלום: בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צריך לומר אתם עידי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צריך לומר כתובו או לא בתר דבעי הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו: **מתני'** המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ע"י עדים גובה מנכסים בני חורין (דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין ומעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין א"ל בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין א"ל למה א"ל הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו וא"ל הנח ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזה הוא ערב שהוא חייב לו א"ל הלוהו ואני נותן לך חייב שעל אמונתו הלוהו א"ר ישמעאל הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין נובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את בן ננס: **גמ'** המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים וכו' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומה טעם אמרו מלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי מלוה בשטר נמי התם אינהו אפסידו אנפשייהו וקי"ל הכי דהא רב פפא דהוא בתרא פסק הלכתא הכין בפרק האשה נקנית (דף יג:) דאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא והא דקא פסק רב פפא הכא (דף קעו.) ואמר דהלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת

בשהודה ע"י תביעה דיכול למימר כשם שתבעת ממני שלא כדין הודיתי לך בהשטאה. וטענת שלא להשביע את עצמו והדיא ליתא אלא בשאומר מעצמו ולא ע"י תביעה ושתיהם מתבטלות באומר אתם עדי בין אמר לוה או מלוה כדאיתא בסנהדרין [דף כט. וע"ב] ואסיקנא דבהודאת ש"מ [דף קעה.] אין צ"ל כתובו ומיהו אין כותבין אלא בחייו דהא הודאתו כהודאת בריא היא ואם עמל אינו חוזר כלפירשנו בעובדא דאיסור [דף קמט.] וכו'. אם מת בטל שליחותו על הכתיבה ואין כתיבתם אלא מזכרת בעלמא ומה שכותבין שטר צוואה לאחר מיתה היא כיון דלמזכרת דברים היא וצריך שיכתוב לאחר מיתה כדי שיאמרו ומגו מרעיה איתפטר לבי עלמיה נתנו חכמים רשות לכתוב ועשאוה כמעשה בית דין שכותבין שלא בשליחות בעל דבר מפי מורי הרב הלוי ז"ל. הריטב"א ז"ל: **אם** לאחר מכן שהקדיש נכסיו אמר מנה לפלוני בידי לא חיישינן למימר לגרועי מן ההקדש נתכוין הלכך נאמן ודוקא דאית ליה להאי שטרא שהיה לו ביד זה מנה ואם תאמר א"כ פשיטא הא קמ"ל דאע"ג דאמרינן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה וה"ה דנימא להקדש קמ"ל דיגבה בלא שבועה בין מן ההקדש בין מן היתומים אבל אינו מקוים אינו גובה בין מן היתומים בין מן היורש דשמא מזוייף הוא והא דאמר הכי לאו משום שיהיה חייב לו אלא אינו רוצה להחזיק עצמו בעשיר שהיה מעני עצמו כשהיה בריא ושלא יאמרו עתה שהוא מתרושש והון רב ומיהו אם אמר תנו כיון דקא פסיק מילתיה שיתננו לו מיד ולאי קושטא הוא ולא משום ערמה הוא כאילו קיים השטר וה"נ דבלא שטר נמי אילו אמר תנו הכי הוי לדברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו ונותנים: **אמר** המחבר מהא דאמרינן אמר תנו קיימיה לשטרא הוכיחו המפרשים ז"ל פ"ק למציעא [דף יג: ע"ש תוס' ד"ה הא] דאפילו מיורשין לא גבי בשטר עד דמקיים ליה ושלא כדברי רבינו יצחק ז"ל שהיה מלקלק שם דלא אמרו קיום שטרות אלא לגבי בעל דבר שטוען ברי כלוה ומוכר ונותן גופיה שמכחישין השטר אבל מן היורשין אין צריך קיום וליתא:

אימר רמא אנפשיה. שהרי מתחלה לא צוה בענין שנתרצה בנתינתם משמע שהיה ספק בידו ואיגלאי מלתא למפרע שנזכר בדבר ומש"ה נאמנים אבל כשאמר תנו דפסקיה למלתיה משמע שאין לו ספק בדבר ואין להאמין ליתומים דנוגעים הם בדבר. והקשה רבינו אלפסי ז"ל טעמא דאמרו יתומים חזר ואמר אבא הוא דאין נותנין הא לא חזר לא והא רב ושמואל דאמרי תרווייהו לא אמר תנו אין נותנין דאדם עשוי שלא להשביע את עצמו וכדי שלא יחזיקוהו בעשיר קאמר ותירץ דשאני הכא שאמר בלשון הודאה כגון מודה אני שמנה לפלוני בידי והתם דלא אמר בלשון הודאה ולמיא לההיא דגרסי' בפ' [זה בורר] (דף ל.) הרי שראו את אביהם שהטמין ממון בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הם של מעשר שני הם רואין אם כמוסר כלומר שירא מן המיתה ויראה שלא יבא הפסד לאחרים אז אמרינן דדבריו קיימים ואם כמערים לא אמר כלום כלומר שאמר אל תחשבו שכל זה הממון שלי אלא מפלוני ופלוני שהפקיד בידי ומת בלא צוואה אין חובה על היתומים להחזיר להם הממון לכדי שלא יחזיקוהו בעשיר מופלג כל כך הוא דקאמר: **בעי רבא ש"מ שהודה.** כשאומר לו בעל חובו מנה לי בידך אמר לו הן מי יהבינן ליה דין בריא דאמרי' **בפ' זה בורר** (דף כט.) שאם לא **אמר אתם עדים מצי** למהדר ביה ולומר משטה הייתי וכשאמר אתם עדים אין כותבין לו שטר עד שיאמר להם כתובו כדאמרינן **בחזקת הבתים** (דף מ.) **הודאה בפני שנים וצריך שיאמר להם כתובו** משום דמצי אמר ניחא לי דתהוי מלוה על פה ולא בשטר ואסיקנא דאין אדם משטה בשעת מיתה הלכך לא צריך למימר אתם עדי וגם א"צ כתובו דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

[דף קעה:] **מתני' גובה מנכסים משועבדין.** בשבועה ובשאין שם נכסים בני חורין ואפילו זיבורית במלינה זו ואחר שישבע הלוה אם הוא בעיר או קרוב מהלך יום אחד שאין לו נכסים כתקנת הגאונים ז"ל: **הוציא עליו כתב ידו.** לעת הרמב"ם והגאונים ז"ל שהיא כמלוה ע"פ שיכול לומר פרעתי ושאינו גובה מן היורשים אלא **כמלוה על פה** דכיון דאין כאן שטר ראוי לגבות מן נכסים המשועבדים לא חייש לאנוחי ביד מלוה אע"פ שפרעו ולא מצי למימר ליה אם איתא דפרעתיך שטרך בידי מאי בעי כדאמרינן בשטר בעדים גובה מנכסים משועבדים **דאיכא תרתי שטר ועדים מפקי לקלא** והוה להו ללקוחות לאזדהורי דלא למזבן מגברא דנכסיו משועבדין למלוה ואינהו דאפסידו אנפשייהו אבל ע"י עדים בלא שטרא לית להו קלא ואין להאשים הלקוחות וה"ה בשטר בלא עדים כגון כתב בכתב ידו מודה אני החתום מטה: **גמ' שעבודא דאורייתא.** דכתיב (דברים כ"ד:י"א) **יוציא אליך את העבוט**

בפני לוין: הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין: בעא מיניה * בגמ' ובגרא"ש איתא רבה בר נתן (ג"א) רבא בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בב"ד מאי א"ל אע"פ שהוחזק כתב ידו בב"ד אינו גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מאי טעמא דכמלוה בעדים על פה דמי אי קא מודו ליה דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קא טעין דפרע מישתבע שבועת היסת ומיפטר ואי קא כפר ואמר לא יזיפנא מיניה מידי והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד אי נמי איכא סהדי דכתב ידיה הוא הוחזק כפרן ומשלם דקי"ל * לעיל דף ו. וכ"מ כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי: ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין: זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתב ביה פלוני ערב דלא שייך ערב בשטרא והא דכתב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא וכן א"ר יוחנן: מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו': אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו מישתעבד מכלל דערב דעלמא לא בעי קנין ופליגא דר"נ דאמר ר"נ (דף קעו:) ערב דב"ד הוא דלא בעי קנין אבל ערב דעלמא בעי קנין והלכתא ערב דשעת מתן מעות הוא דלא בעי קנין ערב דלאחר מתן מעות בעי קנין וערב דבית דין לא בעי קנין בההיא הנאה דקא מהימנין ליה גמר ומשעבד נפשיה והנך

החובה שמע מינה לנכסיו משועבדים למי שהלוה לו וה"ה מקרקעי הלכך כשמכרן אחרי כן דין הוא שיטרוף אותם המלוה: **משום פסידא דלקוחות.** דהם אינם יודעים שהיה חייב משום דאין קול אלא במלוה בשטר דאיכא תרתי שטר ועדים וכדאמרן הלכך למלוה בשטר לא חיישינן להפסידם דאינהו אפסידו אנפשייהו וכתב רבינו אלפסי ז"ל דקי"ל כעולא דהא רב פפא דהוה בתרא פסק הלכתא הכי בפ' האשה נקנית (דף יג:) דאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין דשעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית להו קלא והא דיהיב הכא טעמא **למלוה על פה שגובה מן היורשין** כדי שלא תנעול דלת בפני לוין לאו דפליגא אדידיה אלא הא קמ"ל דאוקמיה אדאורייתא וגובה מן היורשין כדי שלא תנעול דלת בפני לוין: **אמר** המחבר כיון שמלוה ע"פ אינו גובה אלא מבני חרי כתב הריא"ף ז"ל שאין **למלוה על פה** דין קדימה במקום מלוה בשטר דשטרא כנכסים משועבדים חשיבא לגבי דידיה ומלוה על פה אינו גובה ממשועבדים וכן דעת הרי"ף ז"ל ורבינו האי גאון ז"ל כתב בתשובה שיש בה דין קדימה לגבות ממנו או מיורשיו מן הקרקעות או מטלטלין ששעבד באגב וכן דעת הרשב"א ז"ל כיון דקי"ל שעבודא דאורייתא כתב הרא"ש ז"ל פרק האשה נקנית דהא דמלוה ע"פ גובה מן היורשין היינו דוקא היכא דידיע לן דלא פרע כגון שהודה וכו' כדאיתא פרק מי שמת אבל היכא דמספקא לן אי פרע טענינן ליתמי כל מאי דמצי טעין אבוהון ולומר פרע ואפילו שבועת היורשין לא בעו דלא אשכחן שבועת היורשין (שבועות דף מה.) אלא היכא שהיתומים באין להוציא כגון שיש שטר בידם והלוה אומר להם שהוא פורע אז נשבעין שבועת יורשין ונוטלין אבל להחזיק מה שבידם לא מצינו שתקנו שבועה לזו וכן כתב רב פלטוי גאון בתשובה אבל מחרימים סתם אם שום אדם יודע שאביהם לא פרע ע"כ: [דף קעו.] **הוחזק כתב ידו בב"ד.** כגון שהודה שזהו כתב ידו וב"ד כתבו עליו הנפק: **מהו.** מי חשבינן ליה **כשטר שחתמו בו עדים וגובה ממשעבדי** או אמרינן דב"ד מחזיקין השטר כדי שלא יוכל לטעון מזויף הוא אבל כיון שההלואה אינה נעשית בשטר ועדים אע"ג דהשתא חתמינן עליה ב"ד לאו כמלוה בשטר הוי ולא גבי ממשעבדי ואסיקנא דכמלוה על פה הויא לכל תנאי ולא גבי ממשעבדי: **ערב היוצא לאחר חיתום שטרות.** לאחר שנכתב ונחתם השטר בעדים כתב למטה אני פלוני בן פלוני ערב מוקמינן לה בגמ' דאי קנו מיניה הוא דאמרינן הכא דגבי מבני חרי שלא על אמונתו הלוהו שהרי היה כבר כתוב וחתום השטר וכיון דלא היו עדים חתומים על הערבות חשבינן ליה כערבות על פה ומוקמינן לה נמי בגמ' כגון דלא כתב ואני או ופלוני אלא אני או פלוני וה"ה חנוק לרבי ישמעאל דאי קנו מיניה **גמר ומשעבד נפשיה** אבל בלא קנין לא שהרי לא הלוה לחבירו שום דבר בעבורו כדי דנימא על אמונתו הלוהו ונראה דה"ה לערב לכתובה דאי קנו מידו יגבו מיניה מבני חרי דהא הוה הוא כחנוק לתרווייהו מנה קעביד הערב ולאו מידי חסריה לזה שנכנס לו ערב וכי היכי דמוקמינן הא לחנוק בקנין בגמ' ה"ה בערב לכתובה ואיזהו ערב דבלא קנין משתעבד כגון הלוהו ואני נותן לך דהא ודאי **על אמונתו והבטחתו הלוהו: אמר** המחבר כתב הגאון ז"ל בשעריו פי' היה חונק הוא שמחזיק בבעל חובו שיפרעו ועבר שמעון ואמר הניחהו ואני אתן משמע דלאו חנק ממש קאמר וכתב הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ה מהלכות מלוה ולוה וז"ל מי שלא פירש קצב הדבר שערב כגון שאמר כל מה שתתן לו תן לו ואני ערב או מכור לו ואני ערב יש מן הגאונים שהורה שאפילו הלוה לו בעשרת אלפים או אם הלוהו מאה אלף נשתעבד הערב בכל ויראה לי שאין זה הערב חייב כלום שכיון שאינו יודע הדבר ששעבד עצמו בו לא סמכה דעתו ולא שעבד עצמו ולדברים של טעם הם למבין: **מי** שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לגופו של לוה זה לא ערב לעצמו של ממון אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך וכן אם אמר לו אחר שהלוהו ותבעו בדין הניחהו וכל זמן שתתבע אותו אביאנו לך וקנו מידו על זה אם לא יביא אותו הלוה יש מן הגאונים שהורה שהוא חייב לשלם ויש מי שהורה שאפילו התנה אם לא אביאנו או שמת או שברח אהיה חייב לשלם הרי זו אסמכתא ולא נשתעבד ולזה דעתי נוטה עכ"ל: **גמ'** כשכתב פלוני בלא וא"ו לא שייך בשטרא ומשמע כמאן דפריש בהדיא ע"מ שאין עליו אחריות למש"ה לא רצה לכתוב וא"ו שלא יכנס בשעבוד שקבל עליו לוה למלוה ומש"ה אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין אבל כשכתב וא"ו **מוסיף על ענין ראשון** וכל אחריות ושעבוד שקבל עליו לוה למלוה קבל נמי הערב עליו הלכך גבי ממשעבדי ודוקא בקודם חיתום שטרות אבל לאחר חיתום שטרות אפילו בוא"ו [אפילו בקנין] לא גבי ממשעבדי ומיהו נראה דבוא"ו גבי מבני חרי דאשתעבד לקנין דשטר והוי כאילו קנו מיניה אבל בלא קנין ובלא וא"ו אמרינן בסמוך דערב שלא בשעת מתן מעות לא גבי אפילו מבני חרי ומיהו מסתברא טפי דאפילו מבני חרי לא גבי והוא"ו לא מעלה ולא מוריד לאחר חיתום שטרות שהרי כבר נשלם השטר בעדיו ומה שכתוב אחר כן כאילו נאמר על פה הוא וכיון שהוא לאחר מתן מעות אין הערב חייב כלום אלא דוקא בקנין כדאמרינן בסמוך:

כולהו בעו קנין: **סליקא לה פרק גט פשוט וסליקא לה**
מסכת בבא בתרא

אע"פ שקילס. דמשמע שהיה מודה לו מ"מ הלכה כר' ישמעאל לערב לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין והוא דקנו מיניה כדפסקינן בסמוך דהא ערב דבשלא בשעת מתן מעות הוא משמע כר' ישמעאל דמתני' בקנין ומדאמרינן לחנוק וקנו מידו משתעבד אתיא דלא כבן ננס [שמעינן] דהא מתני' בקנין נמי מיירי כדאמרן הלכה כר' ישמעאל נמי הכי הוא כדפסקינן בהא והכי אמרינן בגמ' א"ר יעקב א"ר יוחנן חלוק היה ר' ישמעאל אף בחנוק והלכתא כוותיה אף בחנוק וכדפסקינן בסמוך דלא בשעת מתן מעות בעי קנין ולאחר חיתום שטרות וחנוק שלא בשעת מתן מעות [אחד] הוא והא דאמר ר' ישמעאל דגובה מנכסים בני חורין היינו בערב שלא בשטר אבל בשטר גבי ממשעבדי ומדכתב הרמב"ם ז"ל דערב לכתובה אפילו בקנין לא משתעבד משום דמצוה קא עביד ולאו מידי חסריה צריך לומר דהכא בחנוק מידי דחסריה אע"ג דהוה משמע דשוין נינהו דהא ודאי מצוה קא עביד שמציל את חבירו וגם לאו מידי חסריה שהרי לא הלוה לו כלום אלא שרצה לחנקו כדי שיתן לו שלו אלא דמדמינן ליה לערב היוצא לאחר חיתום שטרות [משמע] שאינו שוה כ"כ עם ערב לכתובה לא במצוה ולא במידי לא חסריה וצריך לנו לחלק גם בין ערב לכתובה לחנוק וי"ל משום צערא לחבריה שחנק גמר ומקני אבל בערב לכתובה לית ביה צערא ולא מידי ואדרבה טב למיתב טן דו וכו': **ערב בשעת מתן מעות.** כגון הלוהו ואני ערב משתעבד בלא קנין כיון דעל פיו הוציא מעותיו מתחת ידו דהא חסריה: **שלא בשעת מתן מעות.** כהני דאמרן או שתבע הלוה בדין ואמר ליה אחר הניחהו ואני ערב אינו חייב כלום ואפילו אמר בפני ב"ד על שיקנו מיניה דהא לאו מידי חסריה ולא אמרינן בההיא הנאה דמהימני ליה ב"ד גמר ומשעבד אלא בערב דב"ד כלומר שב"ד עשו אותו ערב כגון שהיו ב"ד רוצים לגבות מהלוה ואמר להם זה הניחוהו ואני ערב לכם כה"ג הואיל ויש לו הנאה שהאמינוהו ב"ד באותה הנאה שעבד עצמו וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ' כ"ה מהלכות מלוה ולוה. אבל בקנין אפילו בלא ב"ד שעבד נפשיה לגבות מבני חרי אם נעשה זה על פה ואע"ג דאמרינן [לעיל דף מ.] סתם קנין לכתיבה עומד נהי דלכתיבה עומד אבל אינו עומד לכתוב בו אחריות ושאר יפויין על שיתנו עמו בשעת קנין ואע"ג דס"ל דאחריות טעות סופר הוא היינו כשהקנה ולא כתב: [דף קעו:] **ערב דב"ד לא בעי קנין.** כבר מפורש הוא: **סליקא** לה פרק גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא